הועתק והוכנס לאינטרנט
www.hebrewbooks.org

ע״י חיים תשע״א חשוקי חמד
על מסכת

בבא בתרא

נכתב

בעזרת ה׳ יתברך
על ידי

יצחק בן לאאמו״ר ר׳ דוד יוסף ולא״מ מרת רחל ע״ה זילברשטיין

אב תשס״ט

נדפס על נייר שאין בו חילול שבת ח״ו

הקדמה

במה זה מתבטא שהתורה מתוקה יותר מדבש

דוד המלך אמר על דברי התורה 'ומתוקים מדבש ונופת צופים' (תהלים יט יא), מה הכוונה בזה שדברי התורה מתוקים יותר מדבש במה זה מתבטא. מרגלא בפי מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, שהנה נאמר בשו״ע (יו״ד סימן פד סעיף יב) שהדבש דרכו להעמיד ולשמור על הדברים הנטמנים בתוכו. ובביאור הגר״א (שם ס״ק לח) הביא לזה ראיה מהנאמר במסכת בבא בתרא דף ג ע״ב שהורדוס הטמין את התנוקת שבע שנים בדבש. הרי שהדבש משמר את הדברים הנופלים לתוכו. וכתב הש״ך (שם ס״ק לז) שזה דוקח בדברים שלמים, אבל דברים הנחתכים הנופלים לתוכו, דרכו למהר למחות ולכלות. ולכן רגלי הדבורים הנופלים לדבש מותרים באכילה, כי הדבש מכלה אותם והופך אותם לדבש. ואמר מו״ח שליט״א שהתורה מתוקה מדבש, שהדבש במתיקותו הופך רק דברים נחתכים לדבש, אבל לא דברים שלמים, אולם התורה מתוקה יותר מדבש, וגם אדם שלם ומאוס שנכנס לתוך התורה, המתיקות של התורה הופכת אותו לדבש. [אולי אפשר להוסיף על דברי מו״ח שליט״א, במחנות המות היה א״א צבי נתן בן חיים מנחם פינקלשטיין ז״ל (תלמיד ישיבת נובהרדוק) והניח בסתר תפילין, גילה זאת איש גסטאפו ורצה להמיתו, אמר לו ר׳ צבינתן, אני מקיים מצות בוראי! האיש שמע זאת ואמר לו אם אתה מקיים מצות אלוקיך במסירות נפש, אתן לך כל יום לחם וכוס חלב, וכך עשה, הנה במעשה זה ניתז דבש מפי תלמיד נובהרדוק, והכניס באדם שפל ורוצח, קצת מתיקות].

הדברים מאד מחייבים אותנו כי אם אנו רוצים להקרא בני תורה, צריך להכיר בנו שמתיקות התורה הפכה אותנו לעם סגולה וממלכת כהנים.

אולם צריך להשקיע הרבה כדי לזכות להגיע לישקני מנשיקות פיהו, לערבות ומתיקות התורה. סיפר רבינו שמואל רוזובסקי זצ״ל את אשר שמע ממורו ורבו רבנו שמעון שקאפ זצ״ל, שבהיותו תלמיד ישיבת וולאז׳ין באחד הלילות בשעה מאוחרת לאחר חצות, בעת שלמדו בישיבה מסכת בבא בתרא התקשה רבי שמעון בהבנת דברי רשב״ם, ולא מצא דרך ליישבם, לפתע נכנס הנצי״ב להיכל הישיבה, [כדרכו להכנס לפעמים באמצע הלילה] וכשראה רבי

[ה]

חשוקי חמד

שמעון את הנצי״ב ניגש אליו ושאלו את ביאור דברי הרשב״ם, השיבו הנצי״ב בזה הלשון, בני יקירי על הרשב״ם הזה כבר הייתי כמה פעמים על הקברים להתפלל שאזכה להבין דבריו. (רבי מאיר צבי ברגמן שליט״א שערי אורה).

לי ידוע שמשתטחין על קברי צדיקים כדי להתפלל על חולים שיזכו
לרפואה שלימה או על כל מיני צרות ופורעניות ח״ו, שהשי״ת יצילנו מהם, שמענוגם על כלב בן יפונה שהלך לקברי אבות להתפלל שהשי״ת יציל אותו מעצת המרגלים, אולם ללכת על קברי צדיקים כדי להבין דברי רשב״ם, הוא דבר חידוש, וזכה לכך מי שזכה לטעום בתורה מתיקות יותר מדבש ונופת צופים, ה״ה רבנו הנצי״ב ותלמידו רבנו שמעון שקאפ זצ״ל.

היכן הוא כהיום קודש הקדשים

תנן במשנה באבות (פרק ו) שאחד מן המ״ח דברים שהתורה נקנית בהם, היא באימה וביראה, וכתב על כך רבנו חיים מוולאז׳ין בספרו רוח חיים וז״ל: כי איך לא יאחזנו חיל ורעדה בהעלותו אל לבו שאפילו הכהן גדול לא היה לו רשות להכנס לפנים לבית קדשי הקדשים, רק ביום הכפורים, מחמת ששם היתה עיקר השראת השכינה, אם כן עתה שבתוך ד׳ אמות של הלכה שאמרו חז״ל ששם השכינה שורה, בודחי צריך ללמוד ביראה, ולא יסור דעתו ח״ו לדברים בטלים, עכ״ל. וכי יש לנו צוף מתוק, מדברים חוצבים להבות אש אלו.

המתייגע על התורה בצער רב, מלאכים יתראו לו
כל אדם יכול להגיע לדברים גדולים אם יתייגע על מצוות התורה, וזאת יש ללמוד ממדרש אלה אזכרה, וז״ל: אמרו עליו על רבי ישמעאל כהן גדול שהיה משבעה יפים שהיו בעולם, והיו פניו דומה למלאך ה׳ צבאות. כיון שכלו רוב ימיו של ר׳ יוסי אביו אמרה לו אשתו, אדוני אישי מה זה שאני רואה הרבה בני אדם שמצליחין בזרעם, ואנו לא הצלחנו בבנים, כי אין לנו יורש בן או בת? אמר לה ר׳ יוסי דבר זה גורם להם לפי שנשיהן משתרין עצמן כשיוצאין מביה״ט אם פגע בהן דבר שאינו הגון הן חוזרות לביה״ט וטו׳ פעם שנית ולפיכך הם מצליחים בזרעם. אמרה לו אם הדבר הזה מעכב הרי אני מקבלת עלי להיות נזהר באותן הדברים. וכיון שהלכה לט׳ ויצאה מביה״ט פגע בה כלב אחד חזרה וט׳ פעם שנית, פגע בה חזיר חזרה וט׳ פעם שלישית עד פ׳ פעמים, אמר הקב״ה לגבריאל הרבה נצטערת הצדקת, לך והתראה לה כדמות בעלה, מיד יצא גבריאל והלך וישב בפתח ביה״ט והיה

הקדמה ז

נדמה לה כדמות ר׳ יוסי ... , וילדה ר׳ ישמעאל, ונעשה יפה תאר ויפה מראה כדמות גבריאל, עכ״ד המדרש. מדבר זה עלינו ללמוד שהעמל על תורתו בצער רב, יכול להצליח שלא כדרך הטבע, כי השי״ת הוא אב הרחמן הטוב והמטיב, וכשרואה אדם מצטער מאד למעןשמו יתברך הרי הוא שולח את גבריאל ואומר הרבה מצטער צדיק זה, לך והתראה לו.

כשם ששבעים פנים לתורה, כך שבעים פנים למשנה

מרגלא בפומיה דמו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א דברי התוס׳ יו״ט דלהלן: שהנה הרמב״ם מפרש את המשנה במסכת נזיר (פ״ה מ״ה) שלא כפירוש הגמרא, והעיר על כך התוס׳ יו״ט וז״ל: אע״פ שבגמרא לא פירשו כן,הואיל ולענין דינא לא נפקא מינה ולא מידי, הרשות נתונה לפרש, שאין אני רואה הפרש בין פירוש המשנה לפירוש המקרא, שהרשות נתונה לפרש במקראות, כאשר עינינו הרואות חיבורי הפירושים שמימות הגמרא, אלא שצריך שאל יכריע ויפרש שום דין, שיהא סותר דעת בעלי הגמרא, עכ״ל. והדברים שמחים על המעיינות ללא סוף שבתוך תורתנו, וכולנו חושקים ודבקים בה.

עלינו להשתנות ולהיות מתוקים מדבש

כתב בסוף ספר אפיקי ים, כלל גדול למי שרוצה לשמור פיו ולשונו באמת, שלא יבא לידי מחלוקת ולשון הרע, ורכילות והלבנת פנים, ועוד עונות חמורות [בפרט עם שכניו], שיקנה לנפשו בכסף מדת הסבלנות להעביר על מדומיו תמיד, והיינו שיסכים בדעתו להוציא על מדה הקדושה הזו כמה שקלים לשנה, כי על פי רוב בא למחלוקת על ידי דבר קטן, שנדמה לו ברעיונותיו שפלוני נגע לו באיזה זהוב וכדומה, ואין אדם רואה חובה לעצמו, ומעמיד על קו הדין, שלא לוותר כלל, ובצב כעמוד ברזל נגד חבירו, וממילא בא לידי מחלוקת, דכולהו איתנהו בה, ועל ידי הלבנת פנים מפסיד כל עולמו, ועלול לבוא לידי עניות, על ידי לשון הרע ורכילות בחסכון של כמה עשרות שקלים, יוצא שנתרבו לו כמה מאות עונות חמורות הנ״ל, והוא ממש כאותו קמצן שקמץ מלחמו לנפשו, עד אשר הגיע לשערי מות, אבל אם יסכים שיוציא ע״ז כמה שקלים לשנה, כעל שארי מצוות, וכשיגיע עת מריבה עם אבירו יוותר לו על שקלים הללו, הלא ינצל מכמה מאות עונות חמורות ויטב לו בזה ובבא, עכ״ד.

ח חשוקי חמד

וגם כהיום אנו רואים כמה מחלוקות נוצרות בין שכנים, על פכים קטנים, ולפעמים זה מתלקח עד כדי מריבה גדולה, ועל כן אם כל משפחה תאמץ את עצת האפיקי ים, להניח מעטפה בבית, וכל חודש יחסכו ויניחו בה כמה שקלים בודדים, וכשיגיע עת אשר יהיה מחלוקת בין השכנים, על איזה דבר, או בשאר סכסוכים קטנים, לא יקשה בעיניו הדבר להוציא את הכסף, כי ממילא הכסף אינו שלו, אלא זה מונח שם עבור מצות אלו.

ומדברי האפיקי ים שכתב שהכסף הזה יהיה כמו שמוציא לשארי מצוות, יתכן שאם יתן את הכסף לדברים שאינו נהנה מהם, אלא רק על מנת למנוע מחלוקת ולשון הרע ורכילות, אולי גם יוכל להוציא את המעות מכספי מעשר, וצ״ע. על כל פנים יוכל לברך ג׳ פעמים ביום בלב שלם, 'שים שלום טובה וברכה, עלינו וכל כל ישראל עמך', והשי״ת יענה לו בחסד וברחמים, שהרי עושה מעשים כדי שישרה השלום והוא שומע לעצת האפיקי ים זיע״א.

כתב החינוך (מצוה תקצח) שמטרת כתיבת כל מחשבתו בפשט טעמי המצות, הוא לעורר רוח הילדים לשאול שאלות בהם אל גדוליהם ומוריהם, מתוך העסק בהם, אולי יתגלגל זכות על ידי לגלות חממת עניניהם, ואזכה אני במקומי עמהם.
גם אנו לא באנו בדברינו אלו להורות הלכה למעשה, אלא לעורר רוח ילדינו לשאול שאלות בתורתנו הקדושה, ולפנות אלא גדולי ישראל ומוריהם, ומתוך העסק בהם אולי יתגלגל זכות, וכל המעוררים וממתיקים את התורה ליהפך לחושקי חמד.

גם לא היה ביכלתנו להקיף את כל מעינות חכמת התורה שאין לה סוף, בדברינו המועטים, ולא באנו אלא לעורר לב המעיין וישמע חכם ויוסף לקח. גם הדברים המובאים בספר זה בשם מורי חמי מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א וגדולי הדור שליט״א, לא ידעתי אם ירדתי לעומק הדברים ואם כתבתי את הדברים מדוייק.
יתן לנו השי״ת ותערב לנו התורה בפינו ונהיה מלומדי תורתך לשמה.

יצחק בן לאאמו״ר ר׳ דוד יוסף ולא״מ מרת רחל ע״ה זילברשטיין

תוכן הענינים

פרק ראשון

דף ב ע״א

כששכן אחד גבוה יותר מד׳ אמות לג
תובע משכנו מחיצה למניעת "היזק ראיה", וכוונתו שישמש כותל לסוכה ל-
בתים סמוכים ועכברים קפצו מבית לבית ולאחר עשיית מעקה פסקו. לה
בית דו משפחתי שהמנהג שבונים חדר אשפה באמצע, והאחד רוצה לשנות .. לו
היזק ראיה בחצרות שלנו לז

דף ב ע״ב

כשנחשים מסתתרים בגדר, מי ישא בהוצאות הסתימה לט
חצר מימינו וגינה חקלאית משמאלו איזו מחיצה יעשה קודם מ

דף ג ע״א
שאלה: האם אדם חייב לעבוד ולהשתכר כדי לבנות כותל בינו לחבירו? מח
הבטיח לחברו, ועשה קנין, שיסכים לחלוקת החצר, המותר לחזור בו מב
דף ג ע״ב

פקח בניה שראה שביהכנ״ס חרג ובנה, האם יסכן פרנסתו ולא ילשין מג
למנוע מחברו קבלת רשיון לפתיחת בית כנסת כדי שלא יסיג גבולו מה

דף ד ע״א
האם מותר להאזין לשיחת שני אנשים כשאינם מרגישים בו מה
לבנות ארון קודש מזהב או מפתוחי עץ מרהיבים ביופיים מז
אנוכית כסף או של נחושת מרהיבה ביופיה מח
האם מותר להשיא עצה לאביו הגוי מט

דף ד ע״ב

כשיש היזק ראיה בחצר, ואחד יש לו חצר גדולה יותר מאבירו

דף ה ע״א
האם רופא חברת הביטוח חייב לגלות לנפגע שמגיע לו יותר משדרש נב
שיעור ד׳ אמות של הכותל, הם שני מטר או שנים וארבעים .. נר
דייר האומר פרעתי חובי לועד הבית, והממונה אומר אין אדם פורע תוך
זמנו בז

דף ה ע״ב

התחייבו לתת דירה, ונתנוה בקומה ב׳, והכלה מפחדת שמא יפול הבית נח

חשוקי חמד

דף ו ע״א
צבע חזית ביתו וגם של שכנו, והשכן מסרב לשלם נט

דף ו ע״ב
ראה גג חברו ללא מעקה, האם רשאי לעשות מעקה מכספו של בעה״ב ס
חידה: איך יתכן שיש גג משותף, וכולם רוצים להשתמש בו ויבא אחד
וינעלנו? סב
תליית כביסה על גבי מעקה סב
האם יכולים לכוף שכן לבניה, שתביא בעתיד רווח גדול לשניהם סג
נמצא תחת הבנין באר נפט האם יכולים לכופו לקנות דירה אחרת סד

דף ז ע״ב
האם אפשר לכוף את דיירי הבית בהוצאה גדולה שתשתלם לבסוף סה
התקנת דלת אינטרקום למנוע פריצות אך גם ירחיק עניים סו
רוצה דלת אינטרקום כדי למנוע עניים. סח

דף ח ע״א
האם להקים ישיבה במקום שנתעוררה שם שנאה ליהודים סט
להקביל פני מלך נכרי בארגז של ס״ת ריק ... ע
חידה: ישנה מצוה שכל ישראל יכולים לקיימה, אבל עדיף שהלוים יעשוה, מה
היא? עא

דף ח ע״ב
האם ניתן לכפות על אדם לשאת בעול של נבחרי ציבור עא
קנה עליה בביהכנ״ס של עשירים, במחיר מופרז, ואין בידו לשלם עג

דף ט ע״א
שליח שלא ספר את הכסף, ובגללו שילם הלוה שנית. עד
לשטוף כלים בשבת לצורך מוצ״ש, כדי למנוע מריבה עה
תורם למוסד צדקה ומקבל הנחה במסים האם כל הסכום נחשב למעשר ער

דף י ע״א
האם חייב מוכר ספרים לגלות לקונה שיוכל להשיג את מבוקשו בחנות
הסמוכה. עז

דף י ע״ב
נכרי שהפריש צדקה מנכסיו ואח״כ נתגייר האם יעשר שנית עח
נכרים התורמים כסף למוסדות, האם מותר לארגון יהודי לבקש את תרומתם עט
לקבל תרומה מערבישתרם כדישטיפול רפואי יצליח. פח

דף יא ע״א

שכן שאינו רוצה לחלוק את החצר, כי אינו רוצה שיבנו עליו פב

תוכן הענינים יא

נכרי שביקש מישראל שיקנה לו תרופה והישראל ידע שתזיק לו, וקנה לו
ויטמינים פג

ציבור שמתפללים בבית כנסת אחד וחלקם רוצים לפרוש ולחלוק פה
קהלה חדשה שנוסדה ויש בה מתפללים מעדות שונות פו
ירשו טלית ורוצים לגוזזה לשתיים האם יש בזה "בל תשחית" פז

דף יא ע״ב
סתם דלתו מחדר המדרגות, ופתח לו דלת מהחצר פח

דף יב ע״א
בית שהניחו בפתחו חול להגנה מפצצות האם חייב במזוזה פט

דף יב ע״ב

מבקשים שיצטרף למנין לתפילה, וגם לחופה, להיכן ילך ל

דף יג ע״א

גר וגוי שירשו את אביהם הנכרי, ואין בירושה כדי חלוקה צב
האם אפשר לכפות לומר גוד או אגוד בספר תורה שקנוהו בשותפות צב

דף יג ע״ב
חידה: הרוצה לקבל מתנה מתי הזמן הטוב ביותר לקבלה צד
האם אפשר לכופו לקבל מתנה, כשאין את הטעם של שונא מתנות יחיה לה
האם מותר לכרוך בספר אחד חומש עם גמרא וחידושיו צר

דף יד ע״א
בית כנסת שאין בו ספר תורה האם יבנו ארון הקודש. צז
האם יש עניין לקיים מצוות פתיחת הארון כשאין בו ס״ת צח

דף יד ע״ב

הכותב את כל ספרי הנביאים ביחד האם צריך לכותבם לפי הסדר לט

דף טו ע״א

תלמידי חכמים חיברו ספר, ורוצים לכתוב שחיברו פלוני, כיוןשהפלוני מכלכל
אותם ק
דף טז ע״א

הציע גרושה וצולעת, לבחור מצוין שדחה שידוכים טובים, ועי״ז גרם לו
להתארס קח
יכול לשדך אלמנה המתקשה למצוא זווגה או בתולה את מי יעדיף קג
רב מפורסם הרוצה לעזור לאלמנה להתחתן ואומר שהיא קרובתו .....
חסיד שלא יסתכל אפילו על אשתו, האם מותר לו לקדשה מבלי לראותה .....

קד
קה

דף טז ע״ב

בקש מבנו הגדול, שיתן שטר חליצה לאחיו חינם .. קו

יב חשוקי חמד

פרק שני

דף יז ע״א
האם מותר להניח מלח ליד בית כנסת .. קח

דף יז ע״ב
האם מותר לבנות סוכה כשאחד מדפנותיה תהיה קיר של מודר הנאה קט

דף יח ע״א

בנה שלד בנין, והילדים נכנסים ועלולים להינזק האם חייב לגדור קיא

דף יט ע״א
שני רבנים לפנינו, אחד גדול יותר בחכמה, והשני חם יותר לעבודת ה׳ קיב

דף כ ע״א
בנו ארון קודש חדש בקיר, האם נשאר המקום הישן קדוש קיד
תלמיד שסובל מקיפאון בידיו, מבקש לסגור את חלונות הכיתה קטו
ניתח ילד ללא רשות הוריו .. קיא
חתולים הנכנסים למטבחים ומזיקים, האם מותר להרגם קיט
היונים מצערים אותו, ולכן רוצה לירות בהם קכא
ביצוע ניתוחים ופעולות מאריכות חיים לתינוקת עם תסמונת גנטית קשה. קכא

דף כ ע״ב

על איזה רעש יכולים השכנים למחות, ועל איזה רעש אי אפשר למחות קכג
משיכת חוטי כביסה בחצות הלילה כשהגלגלים חורקים קכה
טפטוף מים מהכביסה על גגון, כשזה מפריע לישון. קכה
מקלחת לאחר חצות המפריעה לשיבת השכן קכו
ילדי השכנים משחקים מתחת לבית של חולה, האם יכול למנוע זאת בעדם. קכו
יולדת המבקשת משכנה שיפסיק את הבניה עד שתתאושש קכז
חלק מהתושבים רוצה שאוטובוס יכנס לשכונתם וחלק מתנגד קכח

דף כח ע״א
האם מותר לזכות את הרבים בשיעור באוטובוס ציבורי כשחלק מתנגדים קכט
חולה הסובל מכאב ראש ולא יכול ללבוש כובע, הילמד תורה קל

דף כח ע״ב

האם מותר להלשין על מלמד שעושה מלאכת ה׳ רמיה קלא
פועל במפעל שלמד את סודות המקצוע האם מותר לו לפתוח מפעל מתחרה. .קלב
פועל המציע ללקוחות, לעשות להם את העבודה באופן פרטי יותר בזול קלד
טכנאי שיניים המחניף לרופא כדי שימסור לו עבודה קלה
האם מותר לנהג מונית לאסוף נוסעים מתחנת אוטובוסים קלו
האם מותר לקופת חולים לתת כסף כדי להעביר מבוטחים אליה קלז
לפתוח בית הכנסת סמוך לבית שבעקבותיו תרד ערך הדירה קלט

תוכן הענינים יג

האם מותר לפתוח פעוטון, ליד שכנו שכבר יש לו פעוטון קת
האם מותר לפתוח מרפאה חדשה, כשיש כבר מרפאה בעיר קמא
ג. האם מותר לרוקח למכור בביתו תרופות בזול קמב
האם מותר לקנות אצל משיג גבול קמג
רגיל ללכת לרופא מסויים, האם יש איסור ללכת לרופא אחר קמד
נשלחו על ידי רופא ליעוץ אצלו, האם מותר לו להשאירם אצלו גם לטיפול ... קמה

דף כב ע״א

פליט מהדרום מוכר סחורתו ליד חנוני מקומי והלה טוען שמסיג גבולו קמז
האם מותר ליהודי לשרוף גופות נכרים .. קמח
רב והשמש של גדול הדור באו לקנות את מי יקדים קמט
הוציא בליטה מדירתו, ומסתיר לשכנו לראות ברחוב קב

דף כב ע״ב
עץ המיפה את חזית הבנין אך מפריע לחלק מהשכנים. קנא
התקנת סורגים בקומה התחתונה, כאשר הם יכולים לשמש כסולם לקומה
השניה. קנב

ראובן שלח ביד לוי מטבע זר לא חוקי והוא נתפס קנד
מישהו מטנף מעלית, האם כופים להתקין מצלמה לגלות מיהו קנה

דף כג ע״א
כשריח רע נודף מדירתו האם אפשר לכופו שישכור מנקה קנז
האם מותר לעשות ככר יונים במרכז העיר קנח

דף כג ע״ב

כסף שנמצא על הבימה בערב יום הכיפורים בין שתי קופות של צדקה קנט

דף כד ע״ב
האם מותר לנסוע בכביש שהעיריה הפקיע את מקומו מאדם פרטי. קסא
האם שכנים יכולים לדרוש משכנם להתקין סורגים שאינם מכערים את הבנין ... קסב
העמדת עמודי ברזל לצורך סוכה בחצר המשותפת .. קסד
האם אפשר לבני שכונה לכוף זה את זה לבנות גינה ציבורית קסה
האם חייב השכן להפסיק לשזור חוטי שעטנז קסו

דף כה ע״א
בית כנסת שהוסיף תוספת בניה, ועשו שם חדרי נוחיות, והשכן ממול מתנגד ... קסו

דף כה ע״ב
טייס שטס נמוך ושבר ביצים. קסז

דף כו ע״א
מפעל הסמוך לעיר, והרופאים אומרים שהרעלים הנפלטים ממנו מזיקים
לתושבים קסח

יד חשוקי חמד

האם מותר להתקין אנטנות סלולאריות על גג בנין כשהשכנים מתנגדים קסט
שכן הטוען ששכנו לא ינער את השטיח בחוץ, אלא יקנה שואב אבק קע
עקירת עץ פרי כששרשיו מקלקלים את הכביש קעב

ראובן קצץ אילן של שמעון שעושה פירות פעמיים בשנה, נגד רצוןשמעון. קעד שאלה: ראובן החטיא את שמעון וגם שלח לו מתנות כדי להחטיאו. האם מותר
לאבדם? קעז
שכן החייב לאטום חלונו, ומסרב בגלל צוואת ר׳ יהודה החסיד קעז
דף כו ע״ב
עץ ליד בית קברות שיונק משם האם פירותיו מותרים קעכ

דף כז ע״ב
הרשה לאבירו להשתמש בתקע החשמלי שלו, וכעת צריך לנתקו קפ
התרנגולות של ראובן התהלכו והטילו ביצים בחצרו של שמעון קפא
ראובן נטע עץ ליד הגדר והגדיל מאד והענפים מסככים על סוכת שמעון .. קפב

פרק שלישי

דף כח ע״א
קנה דירה והמוכר מת, והלוקח דורש מהיורש שיעביר את הדירה על שמו
בטאנו קפה
מוהל שמל בני אבירו ג׳ פעמים, ובפעם השלישית נכשל קפו

דף כט ע״א

לקבל עדות, כשאין לעדים כעת נגיעה, אבל בעתיד יתכן ויהיו נוגעים בדבר .... קפז

דף כט ע״ב
המחזיק עשה חנוכת הבית ברוב עם, האם מיד הוי חזקה קפט
דף ל ע״ב
האם לוה נאמן לומר שפרע את חובו בשבת קפט

דף לא ע״א
הודה שחייב לו, וחזר וטען, סבור הייתי שאסמכתא קניא וטעיתי קצב
דף לב ע״א
אב״ד שטעה והורה לא לומר תחנון. קלד

דף לב ע״ב

לקוח שטוען לפקיד הבנק, תחליף לי את השטר המזויף שקבלתי ממך לפני
יומיים קצו
קיבל אחריות לשנה, כעבור שבוע התקלקל והחליפו המוכר לתאריך מאוחר ..... קלט

תוכן הענינים טו

דף לג ע״א
התובע דורש להשביעו בחיי אביו קלט
ראובן הודה שמאפיית המצות של שמעון, האם זוהי הודאה גם על העבר ... ר

דף לד ע״א
חטף מאדם שאין לו חזקת כשרות ואמר חטפי ודידי חטפי ויש עד שחטף ... רב עד אחד העיד שראובן גנב תרנגול ושחטו, ונשבע להד״ם האם לסמוך על
שחיטתו רג

דף לד ע״ב
כל דאלים גבר כשאחד גבור והשני חלוש רה

דף לה ע״ב
נמצאה מזוודה ליד תחנת אוטובוסים בא אחד ואמר שלי היא רה
חנה בערב שבת במקום אסור וקיבל קנס האם הוי בכלל הוצאות שבת רז
בעל שדה הגביה סל פירות על גב המחזיק מחשש סכנה רז

דף לו ע״א
עשה טובה לשכנו והרשהו לקטוף ערבות ג׳שנים, האם יפסיד אילנו רט

דף לז ע״א
דירה שיש בה כמה יחידות דיור והמחזיק השתמש רק באחת .. רי
שני אנשים שיש להם חזקה לאפות מצות שמורה ביום אחד, מי ידחה ריח

דף לח ע״ב
סילק בערב שבת גזלן שפלש לביתו רטו
דף לט ע״א
שאלה: האם מותר להקליט את דברי חברו, מבלי שידע וירגיש? ריז

דף מ ע״ב
משך ממון מחשבון הבנק של אבירו בערמה. ריח
נתן לכלה מתנות שנמצאו מזויפות והיא רוצה לבטל את הקידושין ריט

דף מח ע״א
המלוה טען שלא החזיר את הלוואה, והלוה שילם שנית, האם המלוה נפסל
לעדות רכא
מוסד בנה בנין רב קומות, ונתברר שחרגו חצי מטר לתוך גבול שכנו רכג
דף מב ע״א

מלוה על פה שהתפרסם בעיתונות האם גובה מהלקוחות רכד

דף מג ע״א

עד שהעיד למי שייך ביהכנ״ס, ונתברר שיש לו נגיעה כי רוצה להתפלל שם רכה

טז חשוקי חמד

מדוע הצריך לשמוע קריאת התורה נחשב לנוגע בעדות. רכו
נדר צדקה לעיר שכולה עניים, ולפניו עיר שאין בה ס״ת ועיר שאין בה
תקוה .. רכז
גזל ולא יודע ממי גזל האם יכול לתת את הכסף לצדקה רכט

דף מד ע״א

פרע למלוה בשדה גזולה, וחושב שהיא שלו, האם נחשב ללוה רשע ולא
ישלם יצא

דף מד ע״ב

לוה על מנת לשלם והעני, האם הוא בכלל לוה רשע ולא ישלם רלג
קנה מחיים קרקע לקבורה ונמצא שם מטמון רצד

דף מה ע״א
האם מותר ללוות עבור עזרה לאחיו, כשלא יודע איך יפרע רצה

'לוו עלי ואני פורע' האם זה גם בנתינת צדקה לעני רצה
ללוות לצורך צדקה כשאינו יודע מהיכן יפרע. רצו
מכר חפץ, ונכרי ערער בערכאות שהחפץ שלו, וקבלו דבריו האם ישיב המוכר
המעות ללוקח .. רצח

פקיד השאיל מזוודה לשכן שאינו הגון, והוא מכחיש רלט

דף תו ע״ב

יש לו חזקה לנקות ביהכנ״ס ורוצים לפטרו. רמ
סילוק רופא ממשרתו עונש רמב
אמר תביאהו לי, או לשכני, ולא היו בבית, והניחו ליד הדלת ונגנב רמד

דף מז ע״א

כדי להציל חיי חברו, יש להחליף את המגרש שלו, או להטרידו בדינא
ודיינא רמה

דף מח ע״א
תפסו גנב ואפשר לבזותו או להכריחו לשלם רמו
פייס את אשתו לאחר שקיבל סתירה מהרב והאשה טוענת שאין זה פיוס רמז
לקבל דבר הנאה, מנותן מתנה דכל כוונתו שלא יגנוהו רמט

דף מח ע״ב
בשעת חופה הבחינה שהחתן צולע ואביה אמר לה להבליג ולא לביישו רב

דף מט ע״ב
האם יש לאם להוכיח את בתה שמחזיקה בארנקה תמונה של בעלה רנג
אשה שבעלה נחבש בכלא, האם עליה להימנע מלהשתתף בחתונות רבד

תוכן הענינים יז

דף ב ע״א
רופא שקיפד חיי אשתו ברשלנות, האם יורש את נכסיה רבה
ביאור טענת האשה התקועית לדוד רנז
הכנסת רופא גריאטרי פרטי, לביתו של חולה אלצהיימר, נגד רצון אשתו רבא
אבי החתןנתן דירה ע״ש הבן, והבן רוצה לשתף בה את אשתו רם
דף נא ע״א
היכן להקים את בית הכנסת במרכז הישוב או בסופו רם
עירוב הנאכל בחלקו ע״י עכבר, האם יכול לסמוך עליו .. רסא
הבטיח לאשתו מתנה גדולה אם תסכים שאמו תסב עמהם בליל הסדר רסג
בעל גילה חשבון בנק של אשתו רסד

דף נב ע״א

ילד שקיבל שעון יקר מסבו לפני הבר מצוה והפקידו אצל אחר רסד
לחרוט בשלט שהגבאי נכנס באש והציל ספר תורה רסו

דף נב ע״ב

נעל גדר ופרץ בשדה הפקר ואף אדם לא ראה זאת. רסז

דף נג ע״א

איש הצלה שבדרך להציל נפל לו כסף ומסמכים האם מותר לו לחזור
ולקחתו. רסח
חידה: אחים שחלקו ירושת אביהם, ואחד גדר חלקו, ואין זו חזקה, היתכן? ... ער דף נד ע״ב
האם מותר לתבוע פיצויים מחברה על נהג שלה שאיחר, כשעקב כך יפוטר. .רעא
ראובן כתב צ׳ק לשמעון, וטוען פרוע, ושמעון מסרו להוצאה לפועל ערב
דף בה ע״א

רוצה להניח תפילין דר״ת בזמן של ר״ת עדר
קיבל עליו לפרנס את בנו הנשוי האם ישלם מסים ערה

דף נו ע״א
האם אפשר להוציא קרקע מהמוחזק, על פי פרידה ושרשי אילן רעו
האם מקיים מצוה בקניית מגרש בעבר הירדן רעז
לקנות קרקע בחברון או בצפת רעט
האם מותר להעלים מאחיו המשומד שנפלה להם ירושה מאביהם.. רעט

דף בז ע״א
חניה בחצרות השותפין .. רפא
לול של תרנגולים המפריע לשכנים בבית השני. רפב
לגדל תרנגול בחצר כדי לברך 'הנותן לשכוי בינה' כשהשכנים מתנגדים רפג

יח חשוקי חמד

דף בז ע״ב
האם בית העלמין נחשב כחצר השותפים ואפשר למחות אחד בחברו רפד
להמנע מפתיחת חשבון בבנק, שהפקידות אינן לבושות צנוע רפה
דף נח ע״א

שאלה: בן המכה את אביו האם יש לחוש שמא הוא בן פסול? רפז

דף נט ע״א
פתח ישיבה בחצר, וכעת רוצה לבנות קיר וימנע מהשכנים לשמוע קדיש
וברכו. רפט

ללמד עם בנו או עם נכדו השנון רצ

דף נט ע״ב

בנה חדר בלי רשות שכניו, הראוי לת״ח להיכנס לתוכו רצב
דף ס ע״א
גבאים שהכניסו ישיבה לביהכנ״ס, וחלק מהמתפללים טוענים שיהיה עומס
בחדרי השירותים רצג

שוכר דירה במקום מבוקש בקיץ, האם יכול להשכירה לאחרים רצה
דברים שאפשר להכשל באיסור היזק ראיה. רצז
אסור להסתכל כשמכניסים חולה לאמבולנס רצז
הסתכלות במכתב של חבירו. רחל

שאלה:האם יש חרם דרבינו גרשום בקריאת גלויה פתוחה? רצט

דף ס ע״ב
ציבור הקים ישיבה לזכר רבם, ויורשיו קבעו מנעול כדי להתפרנס מהישיבה. רצט
האם בזמן הזה כופים אדם לקיים מצוות פו״ר שא

פרק רביעי

דף סא ע״א
מתי יש לחשוש מלעשות מעקה .. שג
דף סב ע״א
אמר דבר לפני חכם ושתק האם אפשר ללמוד מכך שהסכים דש

דף סג ע״א

בית משותף ולכולם יש חלק בגג, איך יעלה אליו הדייר התחתון. שו
נשיא ארצות הברית כתב מכתב לילדה עבור המורה למי שייך המכתב שז

דף סג ע״ב
מכר ביתו לבנו כדי לפרוע חובות, והשאיר לעצמו זכות דיור, והבית נפל שח
האם יכול להתנגד שמטוס יעבור מעל ביתו, או לבקש תשלום עבור זה. שט

תוכן הענינים יט

יש לו בית ומעליו עוברים מטוסים, ואסר בהנאה את האויר, האם מותר לנסוע
עם מטוס שי

דף סד ע״א

ת״ת מכר אולם שמחות, והלוקח טוען שמגיע לו גם מעבר שיא

דף סה ע״א
מינוהו לראש הקהל,היכן ישב בבית הכנסת, במזרח, או במקום אביו המנוח ... שיב
שני חכמים חולקים בדין, ואינו יודע כמי לנהוג שיד

דף סו ע״א
השתחוו לעץ האם הדבש נאסר בהנאה. שטז
נטילת ידים בברז של מטוס שיח

דף סז ע״א
קיבל שכירות לשנה מראש, האם נחשב לעשיר ואסור לקבל צדקה שיט

דף סח ע״א

קראו אותו לתורה בשם אבשלום כדי לביישו שכ

דף סח ע״ב

עני גר בבית בודד מחוץ לעיר האם נכלל בין עניי העיר שכח

דף סט ע״א

מכר חנות והיה בה ארון קיר כדי להפחית מסים שכג

דף סט ע״ב

מבקש בחור טוב כחתן לבתו, האם מותר להציע לו בחור בינוני שכד
שידוך מן השמים שכה

דף ע ע״ב

טוען פרעתי ולא חששתי להשאיר את הצ׳ק בידך כי יש בידי יהלומים שלך שכה

דף עא ע״ב

נתן רשות לפליט למכור כובעים בחדר המדרגות שלו, ולא פירש עד מתי שכז

דף עב ע״א
הקדיש חצרו לטובת עניים, ושייר לעצמו עץ אתרוג שכט
אם כבר נטל אתרוג כזה, לא יברך שוב על אתרוג אחר של

דף עג ע״א
לצאת לחו״ל כדי לראות נפלאות ה׳ של

מ חשוקי חמד

פרק חמישי

מכר מכונית, האם גם כלי הנווט בכלל המקח שלב
לזרוק מצה לים זועף, בשבת להשקיט את הגלים שלג

דף עג ע״ב
רואה שחתנו לומד בהתמדה וילדיו רעבים. שלד
הפשיט אווזים ושכח להדיחם ועברו ג׳ ימים בלי הדחה ומליחה שלה
מצבנו כעת, כבר חזוהו חז״ל ברוח קדשם שלו
יש "עוצר", ורוצה לצאת ללכת לבקר את חבירו, ובגלל זה ירעבו העופות שלו

דף עד ע״ב

מצוה גדולה לשדך שידוכים שלח
מי שאינו יכול לדור בארץ ישראל, היכן כדאי לו לגור שלח

דף עה ע״א
מצינושחז״ל דרשו פסוק על דבר שאירע לאחר הנבואה שמ
דף עו ע״א
איך קונים בימינו אביה גדולה, האם במשיכה בלי שטר שמא

דף עו ע״ב
משך מכונית בידיו, האם קנאה במשיכה זו שמג
המפקיר חפץ שלא שוה לשום אדם כי אם למפקיר האם חל ההפקר .. שדת
דף עז ע״א
האם כופים אדם שיכתוב שלא יתדיין בערכאות שמה
דף עז ע״ב
קנה חמישי בפרשת בשלח כדי לזכות בפרשת המן ואחרי ג״פ קראו לאחר שמז דף עח ע״א
אדם קמצן שקידש אחותו, האם המעות מתנה שמט

דף עט ע״א

מתפרנס מאשפה, האם יכול לקנות בכספו ס״ת או ביהכנ״ס. שמט
כיצד מעבדים עורות לס״ת ע״י צואת כלבים שב

דף עט ע״ב

איך יתכן שקנה שתי דירות משניים, באותו מצב ובאותו קנין, ודירה אחת לא
קנה שנא
דף פ ע״א
האם מותר לסרס זבובים שנג
האם מותר לסרס חתולים כשגורמים לנזקים שנה
עוגה יקרה מאוד שלא עשויה למאכל האם יש בה חשש של בל יראה שנה

תוכן הענינים כח

דף פח ע״א

חתך בצלים עם סכין בשרי ובישלם במחבת חלבי, ונתערבו בבצלים אחרים ..... שבז דף פב ע״א

כשקורא קריאת שמע לאחר זמנה, האם יכול לכוון שקורא לשם קיום
המצווה שבט

לעשות פדיון הבן מדומה בבית כנסת. שסג
מכר מגרש והשאיר עץ אתרוג, היעקרנו, כדי למנוע חשש גזל בעתיד שסג
דף פג ע״ב
נתערבו רגלי כבש כשר ברגלי כבש טרפה שסה

דף פד ע״ב
אדמו״ר בנה סוכה בחצר הקהל, האם יכולים לקנותה מהיורשים מתורת חצר .. שסו דף פה ע״א
קנה מאה חבילות מצות וכשהוציאם מהמרתף נמצאו מתולעים שסח
דף פו ע״א

קנה אתרוג, והפועל אמר לו, בעה״ב יגיד לך המחיר כשתפגשו שע
הפועל שלו הנכרי הרים עבורו מקרר כבד, אי הוי קנין שעא

דף פז ע״ב

שלח את בנו הקטן למכולת עם כסף ובדרך חזרה נפל העודף שקיבל שעב
דף פח ע״ב
חנווני המוכר קמח או סוכר ארוז, האם חייב להוסיף על המשקל שעב
האם מותר ללוקח להכריע בעצמו, כשבעל הבית לא נמצא? שעג
כשבעל המכולת מסתפק אם הקונה ישראל, או נכרי, האם חייב הכרעה שעד
דף פט ע״ב

יש לו בבית חמץ, משקולות שקר, וע״ז, מה יבער תחילה שעה
בולשביקים מאיימים עליו שאם לא יחזיק משקולות שקר יקחו ממנו את כל
ממונו. שעז

בעל מכולת שיש לו מאזניים חסרות והוא מודד בהם ומבקש מחילה. שעח
נכרים מאלצים יהודים לתת קמח, האם מותר לשקול להם ממשקולת חסרה. שעח דף ל ע״א
שאלה: האם מותר לעשות מצה עבה מטפח? שפ
דף ל ע״ב
כשגויים מכריחים אותו, למכור במדות חסרות, מה יעשה כדי להקל מהחטא ... שפא דף צא ע״א
שאלה: האם גם לאשה אסור לצאת מא״י לחו״ל? שפא

כב חשוקי חמד

פרק שישי

דף צב ע״א
חשב שהכלה גנבה רק פעם אחת, ונודע שגנבה שלש פעמים שפג

דף צב ע״ב
עד כמה רופא מחויב לקנות תרופה יקרה כדי למנוע צער לחולה שפד
דף צג ע״א

"הפלה" שנגרמה מרכב שבא מקדימה או ממכונית שפרצה מאחורה,מי
ישלם שפה

דף צג ע״ב
האם לספר למנותח, שביישוהו בהיותו מורדם. שפו
אם נודע הדבר לאחד מקרוביו שפז
ילד דחף את חברו, והנדחף תפס בחולצת הדוחף כדי שלא ליפול, וקרעה .. .שפח
שתה את העדשות של שכנו האם חייב לשלם שפח

דף צד ע״א

ילד הוציא צרור מתוך שק של אורז, צעקו עליו והכניסו בחזרה .. של
הקנה חמלו לישראל אחר ולא הודיעו, האם מותר לאכלו אחר הפסח שצב

דף לה ע״א
מכר טבעת קידושין בארבע מאות דולר במקום ארבע מאות שקל שצג
מוכר שהונה חתן במחיר של מצות. שצו

דף לה ע״ב
לאחר שבירך על ההדלקה גילה שלא הניח פתילות, האם יברך שוב .. שצז

דף צו ע״א

להתחתן עם משפחה שארבע אחוז ממנה חולים במחלה קשה שלט
חיובי הרופא שלא הודיע לחולה על אחוזי הסכנה שבטיפול מ
האם חייב לנסוע בכביש שיורים בו כדי לרפאות חולה תא

דף צז ע״א

שאלה: האוכל שמרי יין ביום הכיפורים האם חייב .? תו

דף צח ע״א

אין לו בגד עליון להתפלל, הילבש בגד ת״ח, ויתפלל בו בביהכנ״ס תז
דף לט ע״ב
חנוני שכר זכות אחסנה וכספת, בדירת שכנו כיצד ינהג תא
מה יעשה חנוני שנודע לו האיסור וסחורותיו בחדר פנימי? מט

תוכן הענינים כג

דף ק ע״א
רבים שהחזיקו לעבור בחצר ביהכנ״ס. מט
גדר נמוך סביב לחצרו ורבים יושבים עליו, וכעת רוצה להגביהו מי

דף ק ע״ב
כשבאפשרותו לקנות כמה חלקות קברים מסביב לקברו כמה יקנה מיא

דף קח ע״א
איבד עצמו לדעת כדי שלא יכשל תיב

דף קח ע״ב

תרמה סכום גדול לצרכי הקהילה בתנאי שיקברוה עם בתה בקבר אחד מיד

דף קב ע״ב
רצועות תפילין שהם ארוכות יותר מהשיעור, ובחלק המיותר אינן שחורות תטז
האם להשאיר נפטר במקרר, יותר מיומיים, כדי להטיסו אח״כ לא״י מיא

פרק שביעי

דף קג ע״ב

חידה: איך יתכן שכופים לוקח לקנות נגד רצונו? תיט
קבלן שמכר דירה ונמצא שהיו שם עוד כמה מטרים, האם כופים את הלוקח
להוסיף כסף על מחיר הדירה מכ

דף קד ע״ב
מכר שדהו ונתברר שבאמצע יעבור שביל תכא

דף קה ע״א
מתי קורה שאדם צריך לתבוע שכירות מיד ולא לחכות עד סוף הזמן תכב
השכיר דירה לאלמנה ולא תבע שכירות למשך כמה שנים מכד

דף קו ע״א
המשכיר אמר שאורך הסלון ארבע מטר, וכשהביא ארון נמצא שחסר ארבעים
ס״מ. תכו

דף קו ע״ב
דיירים שעשו גורל לחלוקת המחסנים, ואח״כ נתברר שאחד הדיירים גוי תכז

דף קז ע״א
הנהגות הבנקים של אומות העולם, האם זה נחשב למנהג לגבי היהודים. תכא

כד חשוקי חמד

פרק שמיני

דף קח ע״א

חידה: איך יתכן אדם שנפטר ולא צוה כלום, ורק חלק מבניו יורשים
זכויותיו? תלא

שאלה: האם לברך שהחיינו כשמת בן שיש לו הידרוצפאלוס והשאיר לו
ירושה? תלא

דף קט ע״ב
מציעים לה שני שידוכים, ולאחד מהם קוראים כשם רבה המובהק מלב
בת מיוחס שאינו ת״ח, או בת ת״ח שאינו מיוחס,מי להעדיף תלד

דף קי ע״א
האם יכניס את בנו הבינוני בכשרונות, לכתה של מצוינים. תלה
מגיד שיעור האומר חידושיו בקצרה תלו
נתנו לו בגדים לשורפם [שלא כדין] ונטלם לעצמו תלו

דף קיא ע״א

כיבד את ראש הכולל בסנדקאות, ואח״כ הופיע אחד מגדולי הדור תלז
ת״ח שמתקשה בדבר תורה ויכול לשאול אותה את גדולי הדור. תלא
רב שצריך להוכיח תלמיד ועומדים שם אנשים האם לביישו בפניהם? מלט

דף קיא ע״ב
אלמנה כתבה בצוואתה שהבכור יטול פי שנים. מלט

דף קיב ע״א
חידה: היתכן בחור ובתולה מיוחסים מאד, שאינם קרובים ואסורים זה לזה? ... תת
גויים מכריחים ישראל להחזיר גרושתו .. תתא

קברוהו בבית קברות ציבורי וכעת מצאו צוואה שיקנו לו קבר מכספו תמב
מנהג ישראל ליקח דבר מה בעד אחוזת קבר, איך לנהוג ביו״ט ממג
בית קברות שנחכר לתשעים ותשע שנה. ממד

דף קיג ע״א
אשה שמתה זמן קצר לאחר החתונה ואביה השתמד תמה

דף קיד ע״א

נברר לדיין ע״י הנתבע, והוא יודע עדות לטובת התובע האם יכול לדון מתז

דף קיד ע״ב

נתן לאבירו להשיב אבידה במקומו, והמאבד מחל על האבידה ממט

דף קטו ע״ב
פליט שואה שנפטר והשאיר רכוש ולא ידוע מי יורש אותו מב

תוכן הענינים כה

דף קטז ע״א
האם תלמיד חכם חייב לבקר חולים תנא

אלמן שיש לו בן אילם ובת, האם ימכור כל אשר לו, וישא אשה להוליד עוד
בן. תנג
גר הקורא ליהודי אחד אבא, כיון שלימדו אמונה תנה
ברכת שעשה נס לרבי במקום הזה .. תנו
להפסיק בתפילת שמו״ע כדי להכניס צדקה לחולה עני מבז

דף קיז ע״א
כתב צוואה שהבן שילמד תורה מתוך הדחק עשרים שנה יירש את ביתו תנא

דף קיא ע״א

האומר תמיד "דונו דיני" האם יש לו קדימה בנחלת שבט דן מבט

דף קיט ע״א

קנה קרקע מחלק חברו, בארץ ישראל, האם המכירה תועיל לכשיבוא משיח תסא כתב בצוואתו ארבע מאות אלף דולר לנכדו החולה, וגם לכל נכד עשרים
אלף תסב

דף קכ ע״א
מאיים על בנו שאם יזמין את אמו לחתונה, לא ישתתף בהוצאות מסד

דף קכא ע״א
משפחה שמוחזקת לפסולה לחיתון ובי״ד מצאו שמותרים, ורוצים לקבוע יום
להודיה מסו

דף קכא ע״ב

אבא שציווה לבנו שלא ילך ברחוב, רק לאחר שמשש כח החמה כדי שלא
יחלה מסו

על מי מוטלת ביותר מצות חינוך הילדים על האב או על האֵם תסח

דף קכב ע״א

שכנים הרוצים לפתוח פתח, והשלטונות מרשים רק לאחד, ולכן הטילו גורל תע
טובי העיר עשו גורל, מי יכהן מנהל ביה״ח, ועתה חוזרים בהם תעא

דף קכב ע״ב
האם בכור מקבל פישנים, כשהאב לא שמר תורה. תעג
דף קכג ע״א
להפסיק באמצע שמונה עשרה כדי להציל מטומאת מת תעד
הבטיח ליתומים שיתן להם כסף, האם יצא ידי חובה כשיקבץ כסף מאחרים .... תעה

דף קכד ע״ב

קנה כרטיס הגרלה וזכה לאחר פטירתו, האם בכור נוטל פי שנים תעו

כו חשוקי חמד

דף קכה ע״ב
יתומים שהוריש להם אביהם כרטיס הגרלה וזכה, האם המלוה גובה מהזכיה. .תעח
שאלה: האם הבכור נוטל פי שנים מהכסף המונח בבנק .? מעט

דף קכו ע״א
נכרי הבא להתייעץ האם להעביר את הנחלה מבנו תפח

דף קכז ע״ב
קנה טבעת כשעדיין לא היתה ברשות המוכר, ולאחר מכן לקחה שלא
ברשות תפב

אב שאמר על בנו מסופק אני אם הוא בני מפה
תבע את אבירו שגנב ממנו ונגרם לו מכך הרבה בושות. מפו

דף קכח ע״א
אדם הסובל מקטרקט המסופק אם לעשות ניתוח תפח

שאלה: סומא שכלבו נהרג היברך דיין האמת? תפט
ילד שגר בספר ומת לו הכלב, ורוצה ללמוד משניות לע״נ, האם יפריע לו
אביו .? תל

האם לקבל למוסד של חרשים, ילד שכנראה לא ישמור מצוות תל

דף קכח ע״ב
האם להשיב אבידה כשהבעלים מבוטח תלג

דף קכט ע״ב

מתי קורה שאפשר לבטל גט תוך כדי דיבור תלג

דף קל ע״ב
חכם הטריף עוף ורוצה אח״כ להתיר לתת אותו לעני תלה
המותר לרופא להורות למטופל שלו לעזוב בי״ח, ולעבור למרכזגדול תלו

דף קלא ע״ב
האם אפשר ללמוד תקנה מתקנה דמשפחה ברוכת ילדים היא בת שש
צאצאים. תצא

דף קצב ע״א

חילק כל נכסיו ואח״כ נולד לו בן האם מתנותיו בטלים מלט
דף קלג ע״ב
צוה לתת חצי ממכירת המגרש לתורה, וחצי להכנסת כלה ומחיר המגרש
התייקר תק

נתן נכסיו לבן העוסק בתורה האם נהג כדין תקח

דף קלד ע״א
אדם לא מוכר נפטר, מי זוכה בירושתו מקב

תוכן הענינים כז

דף קלה ע״א
אשת כהן שיצא עליה קול שחטאה עם נכרי מקד
דף קלו ע״א
האם לחלק נכסיו לבניו בחייו כדי למנוע ריב אחר פטירתו זקה
דף קלז ע״א
נתן מכונית לעני והוא נוסע בה בשבת מקו

דף קלח ע״א
זיכו לו מתנה על ידי אחר, וכשנודע לו התנגד מתוך טעות תקז
העביר דירה שבקיסריה, ע״ש אחותו העניה, כדי להבריח ממס מקט
לקבל שטר הברחה נגד מלוה המסרב לבא לבי״ד מקי
דף קלט ע״ב
שאלה: האם הבעל יורש ביטוח חיים של אשתו? מקי

פרק תשיעי

דף קת ע״א

ראובן שרף בשבת דירת שמעון, והלך שמעון ומכר יהלומי ראובן תקיב

דף קמא ע״ב
אשתו יולדת תאומים, האם יברך על בשורת הילד הראשון ואח״כ על השני תקיג דף קמב ע״א

חידה:איך יתכן שאדם נפטר ורק כעבור כמה שנים ירשנו בנו? תקיד
השתדך והבטיח למתווך סכום גדול עבור דירה, והמשודכת נפטרה ושוב
השתדך תקטז

דף קמג ע״א
בעולם מגייסים כסף עבור "מוישלה" וארבע עשרה חבריו היתומים, האם
"מוישלה" יקבל חצי .. תקיא
דף קמג ע״ב

שלח מחו״ל חתיכת בד למשפחתו בימי הצנע, למי ימנוה קיט
השאיר סכום כסף לשכניו היקרים ואין שם אלא שכן אחד תקכ
הציע שידוך כי רצה לנקום בבחור ובאבי הבת, ולבסוף השידוך יצא לפועל תקכב דף קמד ע״א
פרה של יתומים ברחה, ואשה אחת מצאה ומטפלת בה נקכד

דף קמד ע״ב
ביהכנ״ס שיש בו מנהג, שספר המונח שם יותר משנה, מוכרים אותו תקכה

כח חשוקי חמד

דף קמה ע״ב
התכונן לסעודה גדולה בחתונתו ופרצה מלחמה האם רשאי לצמצם. תקכו
איך יתכן לישא שתי נשים בבת אחת .. תקכז

דף קמו ע״א

הכתירו רב, ונתנו לו פרה במתנה, והמליטה עגל, וחזר בו מהרבנות תקכח
הכתירו רב, ועשו סעודה גדולה לכבודו וחזר בו כי ראה שהם קלי דעת תקכט

דף קמז ע״א
האם למאבד עצמו לדעת יש דין מצוה מחמת מיתה .. תקכט

דף קמז ע״ב

נתן תקיעת כף לאמו הזקנה וטוען שעשה כן רק כדי שלא תטרף דעתה תקל
חשב שהוא שכיב מרע, והתברר שלא ידע אך מת מסיבה אחרת תקלא
קנה טייפ מקטן, ונתן לו צ׳ק, אח״כ שבר הקטן את הטייפ. תקצב
שכר חנות ורוצה להשאירה ריקה כדי שמס הכנסה יקל עליו תקלג

דף קמח ע״א

שכיב מרע שאמר שמקנה לאבירו רק דברים ששייך בהם דין קנין מהתורה .. תקלד
מכר בית לחברו, בתנאי שלא יבנה על הגג. תקלה
איש חברא קדישא שירש מצות אביו, והגבאים מתנגדים שיערוך אזכרות תקלו
מי שהוריש בית לבניו, וכתב שחלק מהשכירות יתנו לת״ח, מי יבחרם תקלח

דף קמט ע״א
דיינים שאמרו לגיורת "תעשי כל מה שחמותך עושה" וחמותה ידעה רק מעט
מצוות תקלט
גוי שכתב בטעות קיבלתי כסף עבור לולבים, כשלא קיבל, האם אפשר לצאת
בהם מקת

הקנאת חמץ לנכרי בשבת ע״פ קנין אודיתא. תקמג
שיטת האמרי יושר שיקנה חמלו לנכרי באודיתא וגם יפקירו בפני ג׳ מקמו
קנין אודיתא בפני עדים מקמו
קנין אודיתא לעכו״ם. תקמז
היאך יזכה אחרי פסח בחמץ שהקנה לנכרי בקנין אודיתא תקמז
האם מותר לבקש כסף לצרכי רבים, כאשר יחשדוהו שהוא לוקחם לעצמו תקמח

דף קמט ע״ב

הלוה פשט רגל, והמלוה הסכים שיתן כל חודש כל שהוא מקב
עשיר התחייב לפרנס עולה חדש בתקופה הראשונה. תקנא

דף קב ע״א

האם שיעור ראשית הגז [שהוא מנה ופרס] נוהג כיום כשלא שוה כלום. תקנב

תוכן הענינים כט

דף קנא ע״א
ההנהלה בחרה בר״מ, האם רשאי ר״מ אחר להשתדל שיבחרו בו תקנד

דף קנב ע״א
שכיב מרע שאמר שהאתרוג יהיה לראובן, האם יצא בזה יד״ח תקנז

דף קנג ע״ב

שלח שליח לארץ רחוקה והתחייב שאם ימות מחמת השליחות ישלם סכום
גדול תקנט

דף קנד ע״א
תרם כליה לחברו ולאחר פטירת המושתל התורם רוצה אותה בחזרה. תקסא
ניוול המת לצורך הצלת רכוש תקסג
ניוול מת כדי להתיר עגונה .. תקסה
גדרי 'צורך גדול' המתיר ניוול המת. תקסז
האם חייב הבן לוותר על פיצויי הביטוח כדי שלא ינתחו את אביו תקסט
קיבל השתלה מאדם חי, והתורם נפטר, יש להיזהר שהשתל לא יפול תקסט

דף קנה ע״ב
עריכת חופה, בשעה שנפלה פצצה סמוך לאולם תקסט
חדר יחוד במרחב מוגן .. תקע

דף קנו ע״ב

אח שאינו שומר תורה הבא לדון עם אחותו בענין ירושת אביהם תקעא
איך יתכן שאם מכר קרקע כשהוא צעיר המקח קיים, ואם היה גדול יותר
המקח בטל תקעג
שאלה: האם בחור בן חמש עשרה יכול לתרום כליה? תקעד

דף קנז ע״א
האבא החורג שגידלה רוצה שתבוא אליו לפסח וגם אביה רוצה שתבוא

אליו תקעה

דף קנח ע״א
מכר דירה עם כל הריהוט, והכניסו לדירה ספה, ולא ידוע מתי תקעז
מאיזה טעם בן יורש את אביו תקעט

דף קנח ע״ב
האם אוירא דא״י מחכים, גם כשבא רק לביקור תקעט

דף קנט ע״א
להשאיר באותו חדר בבי״ח שני שונאים. תקפ

איך אפשר לדון בעל דין צדיק מול בעל דין רשע תקפב

5 חשוקי חמד

פרק עשירי

דף קם ע״א
האם נכרי כשר לקשור גט מקושר .. תקפג
למה בחרו חכמים לעכב את הגירושין על ידי גט מקושר דוקח תקפד

דף קם ע״ב
כהן שרוצה לחזור לגרושתו, כי בקידושין הראשונים העדים היו פסולים
מדרבנן תקפה
דף קסא ע״ב

שטר שביד מלוה, ושם הלוה משונה, ואולי נקרא כך לפני השואה. תקפו

דף קסב ע״א

ספק אם כתוב בשטר ג׳ אלפין,או ח׳ אלפים, והעדים מעידים תקפח
דף קסג ע״א
אישור של בי״ד על גט ויש בו דברי ליצנות תקפט

דף קסד ע״א

הבעל טוען שבי״ד מסר גט לאשתו ושכחו לבקש ממנה את כספו תקפט

דף קסד ע״ב

כותב מגילת רות, האם ישקיע זמן בכתיבה נאה, דשמא הוא ביטול תורה. תקל
דף קסה ע״א

שלחו לחלפן, למכור דולרים בשקלים, והשליח קנה את הדולרים לעצמו,
ונתייקרו תקצב
דף קסה ע״ב
המחאה שבספרות כתוב שלש מאות, ובאותיות שלשת אלפים תקצג

דף קסו ע״א
כתובה שהכלה מוזכרת תמיד בשם "קריינדל" ובסוף הכתובה מופיעה בשם
"סריינדל" תקצד

דף קסו ע״ב
הביא אישור להוכיח יהדותו, אך כתוב שם שהוא הודי תקצה
דף קסז ע״א

ראובן כתב שטר חוב לשמעון, והאותיות צפופות ואולי שמעון זייף. תקצו

דף קסח ע״א
בית דו משפחתי ואחד זקוק לבנות והשני מתנגד תקצז
האם מותר להחזיק שטר שהלוה כבר פרעו, כדי לאלצו לשלם חוב אחר תקלח

תוכן הענינים לא

דף קסח ע״ב

לכתוב צ׳ק מזויף לטרדן הדורש צדקה שלא כדין. תר
דף קסט ע״ב

היורש טען אבי לא לווה ממך, ולבסוף הוציא המלוה שטר שלווה. מרב

דף קע ע״א
היתומים טוענים שהעיריה נתנה לאביהם מגרש לבנות עליו ישיבה. תרג

דף קעא ע״א

זייף שטר, האם מותר לנתבע לזייף שובר תרד
דף קעא ע״ב
איבד אישור ששילם עבור קניה והמוכר חושש שימצאנו רמאי תרו
דף קעב ע״א
תרם חצי ספר תורה בתנאי שיכתבו רק את שמו האם יש בזה שקר מרז
דף קעג ע״א

עדים האומרים שטר בין שטרותיו של זה פרוע מה דינם של שאר השטרות מרט דף קעג ע״ב
הערים על ערב כדי לגבות את שדהו תריח

גילה לשד״ר שהנדיב מתקשה בסוגיא פלונית, והתכונןהיטב, והשיב וקיבל
תרומה הגונה תריב

דף קעד ע״א
אמר לחברו תלך עם קרובי לרופא, וכל ההוצאות על חשבוני מרטו
חידה: יש ללוה פירות, ואסור לבע״ח לפרוע מהם.מי הם? תריז

יש לו נכסים האסורים עליו בהנאה, האם יכול לפרוע בהם חוב תריח
לתת את המעשר כספים לגמ״ח והגבאי ימחול לו על החוב. תריט

דף קעה ע״א

הפיל עצמומקומה גבוהה על גגון ושברו האם ישלם תרכ
דף קעו ע״א
מכר לחברו חצי כרטיס הגרלה ולאחר שזכה חזר בו מהמכירה תרכא

דף קעו ע״ב

גזל וגם שיחק בקוביא, ויכול להשיב רק לאחד מהם, למי ישיב תרכג

פרק ראשון

דף ב ע״א
השותפין

כששכן אחד גבוה יותר מד׳ אמות

שאלה תנן בבבא בתרא דף ב ע״א השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר
בובין את הכותל באמצע. ואמרינן בגמרא דף ג ע״א הטעם שהיזק
ראיה שמיה היזק, ויבא לראות מה שנעשה בחצר חבירו, ולכן יש לבנות מחיצה בגובה ד׳ אמות. ויש להסתפק מה הדין בשני שכנים בני ספרד, שבנו מחיצה בגובה ד׳ אמות, שהיא לשיטתם, קצת יותר ממטר ותשעים, ושכן אחד גבוה יותר משני מטר, [אגב בימינו היה אדם שהיה גבוה 2.72 ס״מ, והיה גר בארה״ב]. והוא רואה מחצירו כל מה שאבירו עושה, ואבירו אינו רואה אותו, האם יכול אבירו לחייב את השכן הגבוה להגביה את המחיצות, מאחר ולגביו אין זו מחיצה? [כמו כן יש גם להסתפק הפוך מה הדין בשכנים גמדים נמוכי קומה האם תועיל מחיצה של ג׳ אמות?]

תשובה שאלתי שאלה זו את מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, והשיב: מאחר וחכמינו תקנו שבונים מחיצה של ד׳ אמות, כי היא מסתירה
את היזק הראיה לרוב רובו של העולם, ולא כתוב שאדם גבוה חייב להוסיף, מוכח מזה שגם לאדם גבוה מחיצה זו מספקת, ואע״פ שלאדם גבוה מחיצה

זו לא מסתירה, בכל זאת היא משמשת לו 'מזכרת', שאסור לנו להזיק חברנו בהיזק ראיה, [כדוגמת סוגה בשושנים] שכשיראה את המחיצה של ד׳ אמות יזכור שאנו עם נבחר, ועלינו אמר בלעם 'מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל', כמבואר בגמרא להלן דף ס ע״ב שראה שאין פתחי אהליהם מכוונים זה לזה, אמר ראוים הללו שתשרה עליהם שכינה, ולכן גם לאדם הגבוה יותר מד׳ אמות תביא המחיצה תועלת, עכ״ד. ויתכן שגם לדברי מו״ח שליט״א אם השכן הגבוה יסכים להשתתף מכספו לבנות מחיצה יותר מד׳ אמות, תבוא עליו ברכה.

[לג]

לד חשוקי חמד

[ולגבי השאלה השניה בנמוכי קומה, נראה שאין שכן אחד יכול לומר שהוא רוצה לבנות מחיצה פחותה מד׳ אמות, משום שחוששים מהאורחים

שיבוא לבקרם, שלהם צריך מחיצה, ועוד שהוא יכול לומר לו, שאולי תמכור את החצר, ואז יבא לגור כאן אדם גבוה יותר, ואז אצטרך עוד פעם להכנס עמו לדינא ודיינא, ולהוסיף לבנות על הכותל הישן תוספת, ולא ניחא לי בכך].

דף ב ע״א
שרצו לעשות מחיצה

תובע משכנו מחיצה למניעת "היזק ראיה",
וכוונתו שישמש כותל לסוכה

שאלה ראובן ושמעון שכנים שיש להם חצרות הצמודות זו לזו, וראובן תובע משמעוןשכנו לבנות כותל בין שתי החצרות, כדי שלא יראהו
בשעה שמשתמש בחלקו, וכמבואר בשו״ע (חו״מ סימן קנז ס״א). אולם נודע לבית הדין שראובן לא חושש כלל וכלל מהיזק ראיה של שמעון, אלא שמנצל טענה זו על מנת שבית הדין יכוף את שמעון להשתתף בהוצאות של בניית כותל ביניהם, והמטרה של ראובן היא להיעזר בכותל זה, כדי שיהיה לו קיר לסוכה, ויוכל להשתמש בו כאחת מהדפנות. האם בית הדין יכול לכוף את שמעון שישתתף בהוצאות לבניית הכותל?

תשובה בשאלה זו דן בספר משפטים ישרים (ח״א סימן ז) וז״ל: כל הטוען טענה שזוכה בה בדין, אלא שאנו יודעים שאין כוונתו על אותה
טענה, אלא על אחרת שאינו זוכה בה בדין, אין לדון [ולחייב את הנתבע] על פי אותה טענה. המשל בזה, כגון שטען שאבירו מזיקו בהיזק ראיה, ותובע ממנו שיעשה מחיצה, ואנו יודעים שבודאי אין לתובע קפידא בהיזק ראיה,

ולא איכפת לו, אלא שיש לו סיבה אחרת [כגון בעניננו שרוצה להשתמש בה בתור דופן לסוכתו], נראה שאין לכופו. וראיה מהשו״ע (אבן העזר סימן קנד ס״ז) באשה התובעת גט מבעלה בטענת בעינא חוטרא לידה, אם מזכרת כתובה, אין כופין את בעלה לגרשה, יעו״ש, וצריך ישוב, עכ״ד המשפטים ישרים.

ויש לבאר את כוונת המשפטים ישרים במה שכתב שהדבר צריך ישוב, דלכאורה יש לחלק בכמה אופנים בין הנידון של האשה התובעת גט, לבין התובע את אבירו לבנות כותל למנוע היזק ראיה. שהרי בהיזק ראיה התורה רוצה את המחיצה, וכמו שנאמר בתורה "מה טובו אהליך יעקב

בבא בתרא / ב ע״א לה

משכנותיך ישראל", שהכוונה היא שנזהרים מעין הרע, ולכן הגם שאין כוונת התובע לבניית כותל לשם מניעת היזק ראיה, בכל זאת נעשה רצון התורה. משא״כ באשה שאם לא מכוונת לחוטרא לידה, ומרא לקבורה, אין לכוף את הבעל להוציאה, שאין בזה רצון התורה שיתגרשו.

עוד אפשר לחלק ולומר דשונה היזק ראיה שחז״ל תקנו לעשות מחיצה בין השכנים, גם שיוכלו להשתמש במחיצה לצרכיהם הפרטיים, וכמבואר בנתיבות המשפט (סימן קנז סק״ג), ולכן אם מטרת התובע לבנות כותל הוא כדי להשתמש בה לסוכה, גם זוהי טענה שחז״ל חשבו עליה והתחשבו בה. ולכן היה מקום לומר שאפשר לכוף את שמעון להשתתף בבניית המחיצה. אולם למעשה נראה שדעתו של ה"משפטים ישרים" נוטה יותר שאי אפשר לכוף את שמעון להשתתף בבניית הכותל. [ועיין מש״כ בחשוקי חמד עמ״ס יומא (דף פב ע״א) בענין רוצה לעשות צינתור בערב יום הכיפורים משום שרוצה לאכול ביום הכיפורים].

דף ב ע״א
לעשות מחיצה

בתים סמוכים ועכברים קפצו מבית לבית
ולאחר עשיית מעקה פסקו

שאלה שני בתים סמוכים זה לזה, והיו עכברים קופצים מגג בית זה לגג בית זה. לאחר שבעל הבית א׳ עשה מעקה לגגו, חדלו העכברים
לקפוץ אל הבית. כעת מבקש בעל הבית א׳ מבעל הבית ב׳, השתתפות בדמי התקנת מעקה, כי גרם לו הנאה, והשביח את ביתו?

תשובה כתב הרמ״א (חו״מ סימן רסד ס״ד) שנים שנתפסו, והוציא אחד הוצאות, אם השני יצא מן המאסר בלא השתדלות חבירו, אין חייב ליתן
לאבירו כלום, הואיל ולא התנה עמו. ואם לא יצא רק ע״י השתדלות האחר, לא יוכל לומר, לא הייתי צריך להשתדלותך כי ידי תקיפה, אע״פ שהאמת אתו, מ״מ חייב ליתן לו לפי מה שנהנה, לפי ראות בי״ד ... ואם נראה לבי״ד שלא הוצרך להרבות בהוצאות בשבילו, דאפילו בשבילו לבדו היה צריך לכל הוצאות אלו, אינו חייב ליתן לו כלום, דזה נהנה וזה אינו חסר. לכן יש מי
שפסק, שמי שהציל ספריו וספרי חבירו, אם לא הוצרך להרבות הוצאות

בשביל חבירו, אין אבירו חייב לשלם לו כלום. ונראה לי דווקא שירד תחלה

לו חשוקי חמד

להציל שלו, אלא שהציל גם כן של אבירו עמו. אבל אם ירד על דעת שניהן, חייב ליתן לו מה שנהנה, מאחר שהציל של חבירו, וכמו שנתבאר.

ולפי זה נראה שבעניננו מכיון שבעל בית א׳ חייב בין כך לבנות מעקה, ממילא אין מקום לתביעה נגד בעל בית ב׳. וכעין זה כתב החזון איש (ב״ב סימן
א ס״ק יד) לבאר את דינו של הטור (חו״מ סימן קנז סי״ב, ובשו״ע שם ס״ג) שבונים את הכותל באמצע, אפילו שלאחד מהשותפים יש שני חלקים בחצר, ולשני יש רק חלק אחד, דלכאורה קשה, הרי הגדול נהנה ממחצית המחיצה שעשה שכנו, והשביח לו את חצרו. והשיב שמאחר והוא חייב לעשות את המחיצה בגלל עיקר הדין, כדי למנוע היזק ראיה, שוב אין מקום לחייבו מצד נהנה, וכך גם בעניננו,מכיון שחייב לבנות את המעקה, למנוע סכנה, אינו יכול לתבוע מאבירו שישלם לו על מה שנהנה מכך.

דף ב ע״א
מקום שנהגו

בית דו משפחתי שהמנהג שבונים חדר אשפה באמצע,
והאחד רוצה לשנות

שאלה בית דו משפחתי, שצריכים לבנות שם [באמצע החצר] חדר אשפה, טוען האחד חבל לי על הכסף שיש להשקיע בביתן זה, תן לי לבנות
חדר מדיקטים וכולו יהיה בתוך החצר שלי, במקום לשלם עשרת אלפים שקל, יעלה לי החדר מאתיים שקל, ואני מוכן שהוא יהיה בחלקי, [כי הבית נמצא בכפר ויש שם שטחים רחבים לכל אחד]. טוען לעומתו השני, אם תבנה חדר אשפה מדיקטים, הוא יפול בגלל הרוחות, ואצטרך לרדוף אחריך בדינא ודיינא,

לכן אני מתנגד לדיקטים, ואני רוצה לבנות חדר אשפה כנהוג, ואני אשלם חמשת אלפים שקל, וכך גם אתה מי צודק?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף ב ע״א מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסין לבנים בונים, הכל כמנהג המדינה. ונחלקו הראשונים מה
הדין אם רצה אחד לכנוס בתוך שלו ולעשות מחיצה בתוך שלו בהוצא ודפנא, דעת הרא״ש (סימן ה) דכיון שמסלק היזק ראיה מאבירו בהכי דיו, שהרי לא הוזכר חיוב בבנין אבנים או לבנים אלא במקום שמגיע היזק ראיה לשניהם וחיוב הבנין על שניהם ועל יסוד שניהם, אבל במקום שמגיע לזה ולא לזה, כגון גג הסמוך לחצר אבירו שבעל הגג לבדו חייב לעשות מעקה לא הוזכר

בבא בתרא / ב ע״א לז

שם בנין אבנים או לבנים אלא עושה מעקה כמו שירצה בין לביבים בין הוצא ודפנא, יעו״ש. מאידך דעת הרשב״א והנמו״י שאפילו אם רוצה לכנוס לתוך שלו ולגדור בהוצא ודפנא, אבירו מעכב עליו, לפי שאומר לו אינה מחיצה של קיימא, ואצטרך לצעוק עליך תמיד כשתפול המחיצה לסלק מעלי היזק ראייתך, יעו״ש. לכאורה גם בעניננו כך, דלשיטת הרשב״א והנמו״י יכול השני להתנגד, ולשיטת הרא״ש לא יכול להתנגד.

אך יתכן שבעניננו גם לרא״ש יכול להתנגד, כי דברי הרא״ש אמורים על סילוק היזק ראיה, ובזה יכול הראשון לטעון הרי סלקתי לך את הנזק, ולמה תתעקש על כותל חזק. משא״כ חדר אשפה שהוא מבנה חיוני לאחסן בו פחי אשפה, והוא כמו כל דבר ששכנים יכולים לכוף זה את זה לבנות יחד, שבזה יכול השני לטעון מאחר ומנהג המדינה הוא שבבית דו משפחתי בונים יחד חדר אשפה, רוצה אני לדרוש את זכויותי, לכפות אותך להשתתף עמי בחדר אשפה מתוקן וטוב.

מאידך יתכן לומר שאף לפי הרשב״א והנמו״י לא יוכל לכפות את חבירו, מפני שדוקא בהיזק ראיה יכול להתנגד, מפני שחז״ל חששו שלא יהיה
מצב של היזק ראיה אפילו לזמן קצר עד שילכו בדינא ודיינא, מפני שאיסור ראיה הוא איסור של צניעות ולישנא בישא ועין הרע, וכמו שכתב הרמב״ן בדף נט ע״א. אבל בעניננו שאין כאן חשש של איסורים, יתכן שלא יוכל להתנגד להצעת השכן שרוצה לבנות בתוך שלו,ואם יפול המבנה של הדיקטים, יתבעו בדין, וצ״ע.

דף ב ע״א
ורוב תשמישן בחצר [רש״י ד״ה השותפין]

היזק ראיה בחצרות שלנו

שאלה שני שכנים, שיש להם חצר בשותפות וחלקוה, האם יכול אחד מהם לכוף את שכנו לבנות כותל באמצע כדי למנוע היזק ראיה, או שמא
חצרות שלנו אין בהם שימוש כל כך כאותם חצרות של ימי הש״ס, ואין כיום לכוף לעשות כותל למנוע היזק ראיה?

תשובה נאמר בתחילת בבא בתרא "השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונים את הכותל באמצע", ופרש״י: "וכל חצרות ששנו חכמים

לח חשוקי חמד

לפני הבתים הן, ורוב תשמישן בחצר", עכ״ל. וכתב המהר״ם: משום דמסקינן בשמעתין שטעם שבונים את הכותל באמצע היינו מטעם היזק ראיה, ולכן כתב וכל חצרות ששנו חכמים לפני הבתים הן ורוב תשמישן בחצר, דאילו החצר שאחורי הבתים אין שם רוב תשמיש ואין שם שום היזק ראיה", עכ״ל.

והנה כתב החזו״א (או״ח סימן סה אות נב): "ונראה דהטעם שמבואות שלנו אין דינם כבתים וחצרות פתוחות לתוכו [אעפ״י שלמעשה כן פתוחים לתוכו בתים וחצרות], משום שחצרות שלנו אינם לדירה כחצרות שלהם, ולא הוי שלנו רק רחבות ואנן חצרות בעינן ולא רחבות וכו׳", עכ״ל. הרי דחצרות שלנו לא נחשבות כחצרות של ימי הש״ס, ופוק חזי דחצרות שלנו עשויים בעיקרם לנוי ולפרחים ולדשא ולא לתשמישים אחרים. ואם כן יש מקום גדול לומר דאי אפשר לכוף לבנות כותל.

אמנם שאלתי את מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, והשיב דיש לכוף לעשות כותל למנוע היזק ראיה למרות שהחצרות שלנו נשתנו מימי הש״ס, דכל שאנו יכולים לקיים דינא דגמרא, עלינו לקיימו, וגם בימינו רבים לא היו נמנעים מלעשות דברים צנועים בחצר אילו היתה מוגנת מהיזק ראיה.

ויעוין בשטמ״ק בדף ב ע״א בשם גליון, שכתב לבאר את דברי רש״י הנ״ל, שהאריך וכתב 'וכל חצרות ששנו חכמים לפני הבתים הן,ורוב תשמישן בחצר׳, שבא להשמיע חידוש לפי שתי הלשונות של הגמרא, דללישנא קמא [שסוברת שהיזק ראיה לא שמיה היזק] אתא לאשמעינן דאפילו בחצר דרוב תשמישם שם ואיכא היזק ראיה טובא, לפי שמשתמשין בה תדיר, בכל זאת לא שמיה היזק. וללישנא בתרא [שס״ל שהיזק ראיה שמיה היזק] אתא לאשמעינן דאפילו היו שותפים בחצר שעומדת לפני הבתים שרואים זה את זה, ויכול להיזהר שלא יעשה שם מילי דצניעותא כי אם בבתים, אפ״ה שמיה היזק, עכ״ל.

לפי זה נמצא שדברי רש״י מחולקים לשנים, מה שכתב "ורוב תשמישן בחצר", הוא ללישנא קמא, לאשמעינן דבכל זאת לאו שמיה היזק. ומה שכתב "ורוב אצירות ששנו חכמים לפני הבתים" הוא לחדושא ללישנא בתרא לאשמעינן דאעפ״י דיכול להזהר ממנו בכל זאת שמיה היזק. נמצא דלמ״ד היזק ראיה שמיה היזק, אין תנאי כזה שדוקא בחצר שרוב תשמישן בו, היזק ראיה שמיה היזק, אלא אפילו אם אין רוב תשמישן בחצר, היזק ראיה שמיה היזק, וכפשטות לשון השו״ע (חו״מ סימן קנז ס״א).

בבא בתרא / ב ע״ב לט

דף ב ע״ב

וחייב באחריותה

כשנחשים מסתתרים בגדר, מי ישא בהוצאות הסתימה

שאלה מעשה שאירע באחת מערי ישראל שבה ישנם גדרות בין חצרות ובהם חורים רבים, כי אבני הגדר מונחות אחת על גבי השניה בלי
טיט וטיח לנוי ויופי, ומשום כך נוח להם לנחשים למצוא שם מחסה, השכנים מבקשים מבעלי הגדרות שיסתמו את החורים כדי למנוע את בוא הנחשים,

ובעלי הגדרות טוענים אנחנו קנינו את בתינו עם הגדרות האלו, וכך נבנתה העיר, ואתם ראיתם את הגדרות ועל מנת כן באתם לגור כאן, ולכן אם הגדר כמו שהיא כיום מפריעה לכם, תשתתפו עמנו בהוצאות, הצדק עם מי?

תשובה כתב הב״י (חו״מ סימן קנה מחודש ד) כתוב בתשובות הגאונים (שערי צדק ח״ד שער א סימן כב) שני ישראלים שיש להם שני חצרות, וחורבה
אחת מהן, ואמר השכן לבעל חורבה, או בנה, או גדור, או מכור, שגנבים באים עלינו בלילה. כיון דמודה ר׳ יוסי בגיריה, ומאי ניהו היזק הבא מכחו, הילכך יש מן הדין על בעל החורבה לגדור, כדי שלא יהו גנבים באים שם. וכתב הב״י ואיני מבין דברי תשובה זו דהכא לאו גיריה נינהו.

והרמ״א (שם סעיף מד) הביא ב׳ דעות בזה, וכתב הב״ח הביאו הש״ך (ס״ק כב) והביאור הגר״א (סק״ל), שטעם המחייבים משום דינא דגרמי, ודמי למחיצת הכרם שנפרצה, שמבואר בבבא בתרא דף ב ע״א שחייב לתקנו
מדינא דגרמי.

ויתכן שההסבר לשיטה זאת היא, כי פרצה קוראת לגנב. וא״כ הוא הדין בעניננו הגדר עם החורים קוראת לנחשים, וכמו שכתב הירושלמי בפאה
(פרק א ה״א) ומפני מה אתה [הנחש] מצוי בין הגדרות? אמר לו, אני פרצתי גדרו של עולם. [לפיכך אני מצוי בין הגדרות לסבול שם העונש שלי וללחוך את העפר. פני משה]. ואם כן לכאורה גם אנו נאמר שהגדר קוראת לנחשים ועל בעל הגדר לסתום את הגדר ולטוחה בטיח כדי שלא יבאו שם נחשים ללחוך עפר. ויש מקום לומר דגם לשיטה השניה יהי׳ חייב, משום שגנבים בעלי בחירה הם ויש להטיל האשמה עליהם ולכן אין זה גיריה דיליה, משא״כ נחש שאינו בעל בחירה לכן מזדקף הנזק על בעל הגדר. אך מאידך יש לחלק,

מ חשוקי חמד

דפרצה היא דיור שלא כדדיירי אינשי ולכן חייבים לסתמו כי הוא בנגוד לדרכי המגורים, והוישנוי, משא״כ גדר כזו שנעשתה לנוי וכולם כך גרים.

ועוד שכל מה שחייבו לשלם בפרצה או במחיצת הכרם שנפרצה, דוקח כאשר נפלה, אבל הכא שכך נבנתה הגדר מלכתחילה, וכשבאו לדור כאן, ראו את הגדר, יתכן שאף לשיטה הראשונה אינם יכולים לחייב את בעלי הגדרות לתקן את הגדר.

אולם בחזו״א (ב״ב סימן א סק״ג) כתב על דברי תשובות הגאונים, שתמה הב״י שלא חשיב גיריה דיליה, מ״מ הדין אמת, מדין כופין בני העיר לבנות חומה, וכופין לבנות בית שער, ודלת לחצר, ואם כופין משום היזק ראיה, כל שכן מפני היזק גנבים. ואע״ג דבכל הני חייבין לעשות בשותפות, הכא בגדרי החצר מסתבר דכל אחד בונה את שלו, עכ״ד. לאור דבריו נראה שבעלי הגדרות חייבים לתקן את גדרותיהם, כדי שלא יסתתרו שם הנחשים.

דף ב ע״ב
היזק ראיה

חצר מימינו וגינה חקלאית משמאלו איזו מחיצה יעשה קודם

שאלה שכניו של ראובן, הגר במושב בדרום הארץ, מכרו את דירותיהם [דירות קרקע עם חלקת אדמה מסביב], הדייר החדש מימין מעוניין
לרצף את החצר, ודורש מראובן להתחלק עמו בבניית המחיצה שביניהם. והדייר החדש משמאל, מעוניין לגדל באדמה ערוגות צמחים יקרים ודורש מראובן להשתתף עמו בבניית המחיצה. איזו מחיצה קודמת?

תשובה בגמרא מבואר שנחלקו הלשונות אם היזק ראיה בחצר שמיה היזק או לא, אולם בגינה לכו״ע היזק ראיה שמיה היזק, לפי שאסור
לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בקתותיה שלא יזיקנו בעין הרע. והנה למסקנת הגמרא היזק ראיה שמיה היזק אף בחצר, ויש לדון אם ההיזק ראיה של גינה חמור יותר משל חצר או לא. ובדבר זה נחלקו הראשונים, וז״ל השטמ״ק דף ב ע״ב (ד״ה גינה): א״נ דבגינה איכא תרתי, עין הרע והיזק ראיה שבעליה עומדים שם ומשתמשים בתוכה קצת, משא״כ בבקעה ובחצר דליכא אלא חדא, בבקעה עינא בישא, ובחצר היזק ראיה. וכן כתב הרא״ש (סימן ו בשם י״מ). מאידך דעת הרשב״א וכן הוא מסקנת הרא״ש, שלא אמרו שבגינה

בבא בתרא / ג ע״א מח

יש יותר היזק ראיה מבחצר אלא למ״ד היזק ראיה לאו שמיה היזק, שמכל מקום בגינה מודה, אבל להסוברים היזק ראיה שמיה היזק, חזי חצר חמורה היזקה יותר,שתדירים בה בתשמיש צנוע,וגם משתמשים בה בכניסה וביציאה. אך במגיד משנה (פ״ב משכנים הט״ו) כתב חידוש גדול בדעת הרמב״ם, שבגינה אין היזק ראיה כלל, שבחצר אדם עומד ויושב ועושה צרכיו והוא מקום שבני אדם דרים שם יש היזק ראיה, אבל לא בגינה שאין דרך בני אדם לדור שם, ומה שאמרו שלא יראה בקמת חברו משום עין הרע, אין אלו אלא דברי חסידות. נמצא שנידון שאלתינו לכאורה תלויה במחלוקת הראשונים הנ״ל.

אך יתכן שבימינו שהחקלאות לא כ״כ רווחית, ואילו העסקים רווחיים יותר,

אולי לכו״ע אין עין הרע כל כך בגידולים יותר מאשר במסחר, ולכן אם הראשון הדורש לרצף ולעסוק בהזמנת סוחרים לחצרו, אולי עין הרע תשלוט יותר בחצר שלו, כשיראה ראובן שסוחרים מתאספים אצלו, מאשר הגידולים היקרים שבימינו אין מקנאים בבעליהם כל כך, וצ״ע.

דף ג ע״א
בובין את הכותל בעל כורחן

שאלה: האם אדם חייב לעבוד ולהשתכר
כדי לבנות כותל בינו לחבירו?

תשובה כתב ברמ״א (חו״מ סימן קנז ס״ג) היה אחד מהן עשיר ואחד עני, אם אחד רוצה לכנוס בשלו ולבנות, א״צ יותר. ואם אינו רוצה, דינו
כמו בבית ועלייה. ואם שניהם עניים, משתמשים כך, ומ״מ כל אחד ירחיק עצמו בכל מה דאפשר שלא יזיק אבירו בראייה. ובטור (שם, ציינו הסמ״ע שם ס״ק יא) הוסיף שאם יכולין ליקח מהצדקה לעשות כותל מהוצא ודפנא, הרי הם עושים. מבואר בדבריו שמותר לקחת כסף מהצדקה, כדי לעשות כותל פשוט למניעת היזק ראיה. ואם כן מסתבר שיש ענין שהוא יעבוד כדי שיוכל לבנות כותל משלו, כדי שלא יצטרך לקחת כסף מהצדקה. אמנם יעוין בחזו״א (ב״ב סימן א סוף סק״ה) שהסתפק אם ההיתר לקחת מהצדקה לצורך זה, הוא רק

בעני שמתפרנס מהצדקה, שיש חיוב לתת לו גם סוס לרכוב עליו, או שזה גם באחד שיש לו כדי פרנסתו, שאין נותנים לו מהצדקה סוס לרכב, ואם כן אולי גם לא נותנים לו כסף לעשות מחיצה. ומסיק שכיון דאי אפשר לו למלא צרכיו, הרי הוא כעני, יעו״ש. ואם כן יתכן שלפי הצד הראשון אף לא חייב

מב חשוקי חמד

להשכיר עצמו לשם כך, דאין כאן חיוב גמור, אלא צורך מצרכי החצר. ואף לפי מסקנתו יש להסתפק דיתכן שהוי רק צורך חשוב, ונותנים צדקה לכל צרכיו, אך אם אינו רוצה ליקח מהצדקה, לא חייב לעבוד לשם כך.

עוד יעוין בנתיה״מ (סק״ב) שכתב שאם היה אחד עשיר והשני עני, והעשיר

לא רוצה לכנוס לתוך שלו, הוא יכול לכפות את העני, ולומר לו או גדור
או מכרהו לאחרים, מפני שהוא מזיקו, ועוד דכיון דחייבוהו חז״ל בעשיית מחיצה בחמינן לנכסיה, וא״כ זה ג״כ בכלל בחמינן לנכסי, ומוכרין חלקו לאחרים או להעשיר גופיה כדי שלא יזיק,שהרי אפילו בבית ועליה הקשה הנמוק״י (בב״מ דף עא ע״ב מדפי הרי״ף) למה לא בחמינן לנכסיו, ותירץ דלבעל העליה אין שעבוד על הבעה״ב רק על הבית, משא״כ הכא דיש לו שעבוד על גופו לסלק היזקו, עכ״ד. הרי שמי שלא בונה כותל, הוא בכלל מזיק, והוא משועבד לאבירו לבנות כותל, ואם כן ודאי שמסתבר שאם אין לו כסף לבנות כותל, שיש לו מצוה ללכת לעבוד ולהשתכר כדי שיוכל לבנות את הכותל, אם אין לו אפשרות לקבל לכך כסף מהצדקה.

דף ג ע״א
קנין דברים בעלמא

הבטיח לחברו, ועשה קנין, שיסכים לחלוקת החצר, המותר לחזור בו

שאלה ראובן ושמעון הם אחים, וירשו מאביהם דירה וחצר קטנה שאין בה
כדי חלוקה. ראובן ביקש משמעון אחיו לחלק את החצר, הסכים

שמעון ואף עשה קנין על כך. כעת רוצה שמעון לחזור בו, האם מותר לו?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף ג ע״א שהסכמה לחלוקה גם כשעשו קנין על כך, הרי זה קנין דברים בעלמא, ויכול לחזור בו. ואם כן
לכאורה גם בעניננו כך. אולם בתשב״ץ (ח״א סימן צד, ציינו בגליוני הש״ס שם) כתוב שאם קנו מידו שלא ישא אשה על אשתו, הוי קנין דברים בעלמא, ולא מהני, ונהי דלא מהני, מפאת היותו קנין דברים, מכל מקום מחויב לקיים דבריו משום הן שלך צדק, ומשום שארית ישראל לא יעשו עוולה. והוסיף שם מראי מקומות בנידוןזה. ולכאורה ה״ה בעניננו, אע״פ שמעיקר הדין יכול לחזור בו, מכל מקום יש בזה משום שארית ישראל.

בבא בתרא / ג ע״ב מג

והנה ברמ״א (יו״ד סימן רסד ס״א) כתב: אם נתנו לאחד [למול את בנו], אסור לחזור בו. מיהו אם חזר בו, הוי חזרה, ואין מועיל בזה קבול קנין. והנה הטעם שלא מועיל קנין, כתב הש״ך (סק״ז) שהוא משום שהוי קנין דברים. ומקור דין זה הוא בשו״ת הרא״ש (כלל יב סימן ג). והטעם שאינו יכול לחזור בו מבואר בב״י בשם ריב״ם (והו״ד בט״ז ובש״ך שם) שהוא משום שארית ישראל לא יעשו עוולה, ומוסיף הש״ך בשם הדרכי משה, דאפשר דהרא״ש לא קאמר אלא דהבי״ד לא יוכלו לכופו, אבל מכל מקום מודה לריב״ם דאית ביה משום שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ומותר לקרומו רשע, יעו״ש. אמנם יעוין ביד אברהם (שם) שהקשה על דבריו מהמבואר להדיא בתשובות הרא״ש (כלל קב סימן י)שאין מחוסר אמנה אלא בדברים דשייך בהם קנין, ולא בקנין דברים שלא שייך בו קנין, יעו״ש. וכתב היד אברהם שאפשר שתשובה זו לא נדפסה בימי הש״ך, יעו״ש. ואם כן לפי זה, לכאורה נידון זה אם יש מחוסר אמנה ושארית ישראל,תלוי במחלוקת הראשונים הנ״ל.

וכל זה אם רוצה לחזור בו סתם, אבל אם יש לו סיבה מוצדקת שהוא רוצה לחזור בו, נראה שלכו״ע אין בזה מחוסר אמנה, שהרי כתב הט״ז (ביו״ד שם סק״ה) דאם נזדמן לו אחר כך מוהל שהוא אוהבו או צדיק, ואנן סהדי דאלו היה שם בשעה שנתן לראשון למול היה נותן לזה, אין כאן משום דבר כזב ומותר לחזור בו, יעו״ש. וה״ה בעניננו אם התחדש מציאות חדשה, שאנן סהדי שאם היה יודע דבר זה לא היה מסכים לחלוקה, אין בזה משום מחוסר אמנה ושארית ישראל.

דף ג ע״ב
לא ליסתור איניש בי כנישתא

פקח בניה שראה שביהכנ״ם חרג ובנה,

האם יסכן פרנסתו ולא ילשין

שאלה פקח בניה, שתפקידו לתור אחרי קבלנים ואנשים פרטיים הבונים בניה לא חוקית, מצא בית כנסת שהגבאים החליטו לחרוג מהמותר, והוסיפו עוד כמה חדרים. אם המפקח יעלים עין, ולא יספר זאת למהנדס העיר, הוא יפוטר מעבודתו ואף עלול להיאשם על קבלת שוחד כדי לשתוק, ויהיה חילול ה׳. והוא מסתפק מה עליו לעשות, האם לשתוק, ואז יפוטר מעבודתו, ללא קבלת פיצויים, או ילשין ובכך יגרום לסתירת בית כנסת?

מד חשוקי חמד

תשובה שאלתי שאלה זו את מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א והשיב

לי: הנהלת בית הכנסת לא נהגה כשורה, משום שרצון התושבים
הוא שכל בניה תהיה באישור השלטון, כי אחרת איש הישר בעיניו יעשה, ויעברו איסורים בהיזק ראיה ובבניה מסוכנת, ונאמר במסכת ב״ב דף ח ע״ב

רשאין בני העיר להסיע על קיצתם, ורשאים לתקן תקנות שהציבור רוצה אותם. ויעוין גם במסכת ב״ב דף נד ע״ב ואמר שמואל דינא דמלכותא דינא, ופירש רשב״ם כל מסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג במלכותם דינא הוא, שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו, והלכך דין גמור הוא וכו׳, הרי שיש להתחשב ברצון התושבים, ולא ראוי לעבור על רצונם גם לדבר מצוה גדול, [פרט לאותם מקומות שרוב הציבור מעונין בחריגות לבית מדרש וישיבות]. ומן הדין מותר לסתור מבנה לא חוקי, ובפרט שבבניה לא חוקית אפשר להגיע לסכנת נפשות אם היא לא תהיה מבוקרת כיאות. [ויעוין בקובץ שיעורים (ב״ב אות מ) שכתב הטעם שחייבים לנהוג כמנהג המדינה בנוגע לענין ממון, הוא משום דמנהג של מצוה לסלק היזק מחברו, ולא הוי חיוב ממון אלא חיוב מצוה, עכ״ל].

ויש להוסיף את מה שנאמר בערכין (דף לד ע״א) 'הן ומגרשיהן למיסתרינהו קיימי׳, דחומה כזו העומדת להסתר אין שם בתי ערי חומה עליה, יעו״ש. ואם כן בית כנסת שנבנה בלי רשיון, ובמקום שהפריע והיה מסוכן לתושבי העיר, הריהו עומד לסתירה, ויתכן שלא חלה עליו קדושת בית כנסת, כי הוא נבנה בגזל. ויעויןגם בשבות יעקב (ח״א סימן קנט הו״ד בפתחי תשובה חו״מ סימן קנד ס״ק יא) שכתב: דאם משום היזקו מותר לקצוץ עץ מאכל, כל שכן שמשום היזק דאחריני מותר, וכדאיתא להדיא בב״ב דף כו ע״א רבא בר רב אנא הוי ליה הני דקלי אמצרי דפרדיסא דרב יוסף,הוי אתי לפורי יתבי בדקלא ונחתי בפרדיסא ומפסדי ליה, א״ל זיל קוץ ליה ... , ויעוין שם ברא״ש דפסק כרב יוסף, וכ״פ הרמב״ם (פ״ו ממלכים ה״ח), יעו״ש. ואם כן יש לומר, שאם בית הכנסת נבנה בלי רשיון, ונגד רצון התושבים באותו מקום, והוא גוזל את השטח הציבורי, ויש גם לחשוש שהוא נבנה בצורה מסוכנת, או שהיא מסכנת את התושבים, יתכן שאין בזה איסור סתירה כלל.

אולם למעשה אין ללכת ולהלשין, כי יצא מזה חילול ה׳ שהבריות יאמרו הנה הפקח שומר תורה הלשין והחריבו חדרים ששמשו לתורה ועבודה, ולכן יש לטקס עצה שלא יצא מזה חילול ה׳, ולעשות כל מאמץ לקבל על כך רשיון ופקוח.

בבא בתרא / ד ע״א מה

למנוע מחברו קבלת רשיון לפתיחת בית כנסת כדי שלא יסיגגבולו האבני נזר (או״ח סימן לו) דן בדבר בית שנעשה בית כנסת למשך שנים רבות, וכעת קם איש אחד ועשה בית תפלה בביתו, והסיג גבולו של הבית כנסת הראשון שהוא לוקח משם את האנשים המתפללים שם, והלך הבעלים של הבית כנסת הראשון לשלטונות, לבקש מהם שלא יתנו לשני רשיון על בית הכנסת שלו. ונשאל האבני נזר אם הוא נקרא מוסר או לא? וכתב שם שאם לא היתה סיבה מוצדקת על פי ההלכה להקים עוד בית כנסת, ודאי שהשני עשה שלא כדין, בזה שמיעט מהמתפללים בבית כנסת הראשון, וממילא גם אין איסור לראשון למחות בידו אצל השלטונות מלהשיג רשיון. ואין לדמות דבר זה למה שכתב בתרומת הדשן (סימן דש) בשם המרדכי שאפילו במה שהדין כל דאלים גבר, מכוער הדבר לעשות ע״י או״ה. דזה אינו רק אם גובר עליו בכח האו״ה, שהם נותנים החפץ שמדיינים עליו לידו, שזה בכלל האיסור ואויבינו פלילים. אבל נידון דידן אף קודם שבא הראשון היה הדבר מסור בידם, אם יתנו רשות, אם לא יתנו. אינו בכלל זה כלל. וציין שם לדברי המהרי״ק (שורש קצא)שבני העיר יכולים לסגור דשא - דלת לפני אלו שרוצים לגור בעירם שלא בהסכמתם אפילו על ידי שר, ויעוין מש״כ עליו בבדק הבית
(חו״מ סימן קנו).

דף ד ע״א
עוף השמים יוליך את הקול

האם מותר להאזין לשיחת שני אנשים כשאינם מרגישים בו

שאלה שני אנשים המשוחחים ביניהם האם מותר להאזין להם, כמו כן יש להסתפק באדם שהוא חושד בושהוא מזיקו, האם מותר להטמיןלו
בביתו מכשיר האזנה כדי לצותת לשיחותיו?

תשובה כתב בשו״ת הרא״ם (סימן ח) וציינו רע״א בגליון השו״ע (סימן קנד ס״ג) דהיזק שמיעה לא שמענו דשמיה היזק. ולכאורה אין בזה שום היזק.

אולם במאירי בבבא בתרא דף ב ע״א כתב שכל שנסתלק היזק ראיה, הולכין אחר המנהג ואף במחיצה קלה שבקלות, ואין אוששין להיזק שמיעה כלל, ר״ל שהקול נכנס משם לכאן, מתוך דקות המחיצה שסתם בני אדם
נזהרים בדיבורם.

תו חשוקי חמד

ולכאורה נחלקו בדבר, שלדעת המאירי יש היזק שמיעה, ורק אין לחשוש להיזק זה, כיון שבני אדם נזהרים בדיבורם, ולרא״ם אין בזה
היזק כלל.

והנה כתב בשו״ת הלכות קטנות (ח״א סימן רעו) שאלה: מה שנוהגין לכתוב ע״ג האגרות ופגי״ן [ופורץ גדר ישכנו נחש] אם יש בו ממש, תשובה: בלאו

הכי נראה שיש איסור לבקש ולחפש מסתוריו של חבירו, ומה לי לא תלך רכיל לאחרים או לעצמו, עכ״ל. הרי שאדם המאזין לשיחות חבירו, עובר בזה משום לא תלך רכיל.

ובספר פלא יועץ (אות סוד) כתב שיש להזהר שלא לגלות סודו לשום אדם, וצא ולמד עד היכן צריך ליזהר שלא יתגלה סודו מיעקב אבינו ע״ה דכתיב וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו, ואמרו רז״ל מכאן שלא ידבר אדם דבר סוד בבית, אלא במקום פתוח, לפי שאזנים בקיר, וגדולה מזו מצינו ברבינו הקדוש שלא היה מדבר מסתורין שהיה לו עם אנטונינוס אלא בדרך רמז משום דעוף השמים יוליך את הקול, וידוע עובדא דבבא בן בוטא עם הורדוס. הנה כי כן מה מאד צריך ליזהר שכשמדבר מסתורין עם בני ביתו כי לפעמים מגידים לאדם מה שיחו מחמת אזנים שבקיר, או מחמת השומעים, או תינוקות שבבית שהם הולכי רכיל מגלי סוד, ונפיק חורבא ורעה רבה ושומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו.

עוד כתב ומה מאד צריך ליזהר שלא לגלות סודו של אבירו לשום אדם, באשתו אמרו, ואף אם ילוה ויאמר אל תגלה, כי גם אבירו כמעשהו ממנו יעשה ויגלה לאחר על מנת שלא יגלה, וסוף דבר הקול נשמע, ואמרו באידרא קדישא דמאן דמגלי רזין כאילו קטיל גוברין וכאלו פלח לע״ז, וסימן דא אוקימנא ההוא דמגלה רזין בידוע דנשמתיה לאו איהו מגופא דמלכא קדישא, בגין כך לית ביה רזא, וכד יפוק נשמתיה לא אתדבקא בגופא דמלכא דהא לא אתריה הוא, הביטה וראה מה אירע לרשב״י ע״ה שהלך ר׳ יהודה בן גרים וספר דברים לחוץ ופוק חזאי מאי סליק ביה, וכמה מהגנות והדופי ואיסורא מגיע על אותם המחטטים ומחפשים לידע סוד אחר על ידי שמיעה אחרי הכותל, או גבינת דעת, או פתיחת איגרות וידוע חרם דרגמ״ה על זה, עכ״ד.

עוד נראה שהמאזין לאבירו עובר על לא תגזול, כמו שכתב רבינו יונה (בפירושו לאבות א א) שבכל הנזיקין עובר משום לא תגזול, שהרי גם האזנה

בבא בתרא / ד ע״א מז

לדברי אבירו הוא בכלל נזק. וגם עובר על גבינת דעת, ועובר גם על ואהבת לרעך כמוך.

ונראה שרבינו הרא״ם לא יחלוק בזה, אלא שסובר כמו שכתב הפלא יועץ שאדם שיש לו דבר סתר, לא יאמר זאת בביתו, כי יודע שאוזנים לכותל, אבל ודאי שאם שומע שאבירו אומר דבר סוד אסור להקשיב, וכ״ש שאסור לצותת לשיחות אבירו במכשיר האזנה, וכ״ש שאם האזין שאסור להמשיך ולספר זאת לחבירו.

אך באופן שחושד באבירו הזומם להזיקו או לבגוד בו מותר, משום דמאזין לדבריו כדי לסלק ממנו היזק. כמו כן מחנך הרוצה להאזין לדברי חניכו כדי לאלפו תורה ודעת וליישר אורחותיו נראה דמותר.

דף ד ע״א
סבר למשעייה בדהבא

לבנות ארון קודש מזהב או מפתוחי עץ מרהיבים ביופיים

שאלה אדם בעל יכולת הרוצה לבנות ארון קודש לשם ולתפארת השי״ת,
ולפניו ב׳ אפשרויות, הוא יכול לעשותו מחופה בזהב ומחירו רב
מאוד, או לעשותו מפתוחי עץ מרהיבי עין, אך הוא זול יותר מהזהב. במה לבחור?

תשובה במסכת ב״ב דף ד ע״א נאמר: "מי שלא ראה בנין הורדוס, לא ראה בנין נאה מימיו. סבר למחפייה בדהבא אמרו ליה רבנן שבקיה
דהכי שפיר טפי דמיחזי כי אידוותא דימא". ופרש״י: "גלי הים שהם נעים ונדים, והעין משתעשעת בראייתן". הרי דיופי חשוב יותר מזהב. לפיזה בעניננו, לכאורה יש לבחור את היפה למרות שיש יקר ממנו, ויש להעדיף את הפתוחי עץ היפים, מהזהב היקר.

אולם יעוין במהרש״א שפירש את דברי הגמרא דמחזי כחדוותא דימא, דאפשר שכוונו בזה למש״כ בפרק כיסוי הדם גבי תכלת דומה לים, והים לרקיע. ובתורת חיים כתב שעל ידי השיש הכחול, כשהקב״ה יסתכל בבית המקדש יזכר בזכות אבות שנמשלו לגלי הים, כמבואר בסנהדרין צהלי קולך בת גלים בתו של אברהם יצחק ויעקב, שעשו מצוות כגלי הים. ובבן יהוידע כתב: נ״ל כיוונו בזה שיהיה ההידור הזה במקדש מצד ראיית העיניים, לתקן מה שסימא

מח חשוקי חמד

את עינו של עולם, יעו״ש. הרי שלא העדיפו את השיש הכחול מפני יופיו, אלא שהיה בזה ענין בצבע הכחול, ולכן בעניננו שאין את השיקולים הנ״ל, לכאורה עדיף לעשות מזהב שהוא יקר יותר, ולא מפתוחי עץ למרות שהוא יותר יפה. וכן משמע מדברי אור החיים הק׳ (שמות כה ז, ד״ה אבני שהם) שתמה למה כתבה התורה את אבני שהם ואבני מילואים אחר כל הי״א מינים, ומהראוי היה לסדרם קודם זהב וכסף כי הם מעולים מהם? והשיב ע״פ מה שאמרו חז״ל שהעננים הביאו את אבני השהם. ואם כן הגיעו בלא טורח ויגיעה וללא חסרון כיס, אשר על כן סדר נדיבותם אחר כל הנדבות, שמביאים ישראל מכיסם ועל ידי טורח, יעו״ש. הרי שיש מעלה גדולה בדבר יקר יותר שהגיע על ידי חסרון כיס.

והנה נאמר בירושלמי יומא (פ״ו ה״א) מבעיא ליה משובח בגופו, משובח במראיו, מי קודם? כלומר בתורה נאמר 'זה א-לי ואנוהו' ומצוה להביא קרבנות מהמובחר, והסתפקה הגמרא איזה מובחר עדיף, משובח בגופו או משובח במראיו. ופירש הקרבן העדה משובח בגופו שהוא שמן ואין מראהו טוב, או משובח במראיו שמראהו טוב ואינו שמן כל כך איזה מהם קודם? ופשטה הגמרא נישמעינה מן הדא אביב קצור, יבש לקצור, אביב קצור קודם. הדא אמרה משובח בגופו משובח במראיו, משובח בגופו קודם, פירש קרבן

העדה אביב קצור גבי עומר כתיב: 'אביב קלוי באש' ותני אם נמצאה תבואה קצורה שהיא אביב כלומר לחה, ונמצא שעורים יבשים שעדיין קמה ואינם קצורים, אביב קצור קודם. אע״ג שמצוה לקצור, מ״מ כיון שזה שקצור משובח בגופו, הוא קודם, ש״מ משובח בגופו קודם, יעו״ש. מבואר בירושלמי שהמשובח מכריע את היפה. ולפי זה יש לומר בעניננו, שאע״פ שהפיתוחי עץ יהיו יפים יותר, מכל מקום מכיון שהזהב הוא יקר יותר ויש בו שבח שבא על ידי חסרון כיס, יתכן שמעלה זו גדולה יותר.

אנוכית כסף או של נחושת מרהיבה ביופיה

שאלה נאמר במשנ״ב (סימן תרעג ס״ק כח): כתבו הספרים שטוב שכל אחד יטריח לעשות לו מנורה יפה לפי כוחו, וכן הנרות יעשה יפה. ויש להסתפק מה יעשה אדם היכול לקנות חנוכיית כסף, או של נחושת, אולם מרהיבה ביופיה, על ידי חיטובים מעשה ידי אומן. מה עדיף, היקר יותר או היפה יותר?

בבא בתרא / ד ע״א מט

תשובה נאמר בבאר היטב (סימן תרעג ס״ק יג): בסדר היום האריך שכל אחד יטריח לעשות לו מנורה יפה, ומי שידו משגת יעשה כסף, עכ״ל.
הרי שיש מעלה למנורה של כסף. ובכף החיים (שם ס״ק ס) כתב בשם חסד לאברהם: ט״ו מיני כלים ראוים לנר חנוכה וכל הקודם משובח. א. כלי זהב. ב. כסף.ג. נחושת קלל דומה לזהב. ד. נחושת אדום וכו׳ יעו״ש. הרי שיש הידור במנורת כסף יותר מאשר של נחושת. ואם כן נראה שיש להעדיפה, אפילו שהחנוכיה מנחושת יפה יותר, דכאמור לעיל בשם הירושלמי משובח בגופו עדיף על משובח במראה. ובנוסף לכך שחנוכיה זו יקרה יותר, שאף בזה יש הידור, כמבואר באור החיים הנ״ל. ואם כן נראה שיש להעדיף את החנוכיה העשויה מכסף.

ויש להעיר שההידור בחנוכיה אינו יכול לבא על חשבון המצוה של הדלקה בחוץ. כלומר עדיף להדליק בחוץ בחנוכיה פשוטה מאשר אנוכית זהב, כשמחשש גנינה ידליק בה בפנים.

דף ד ע״א
מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר

האם מותר להשיא עצה לאביו הגוי

שאלה נאמר במסכת ב״ב דף ד ע״א מפני מה נענש דניאל, מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר. וכן פסק הרמב״ם (פי״ב רוצח הט״ו) וז״ל: ואסור
להשיא עצה טובה לגוי או לעבד רשע, ואפילו להשיאו עצה שיעשה דבר מצוה, והוא עומד ברשעו אסור, ולא נתנסה דניאל אלא על שהשיא עצה לנבוכדנצר ליתן צדקה, יעו״ש. והנה יהודי שהוא עו״ד, מסתבר שמותר להשיא עצה ללקוחו הגוי, מכיון שמקבל תשלום עבור זה, והוא ככל פועל שעושה את מלאכתו. ויש להסתפק מה הדין אם הוא גר, ואביו הגוי מבקש ממנו עצה, האם בכה״ג מותר לתת לו עצה או לא?

תשובה תחילה יש לדון מה הטעם שאסור לתת עצה טובה לגוי, דאם הטעם הוא משום ביבש קצירה תשברנה, דהיינו שאם יתן עצה
טובה שהגוי יקיים מצוות צדקה וכדומה, זה יגרום שיהיו לגויים יותר זכויות וכמבואר בב״ב דף י ע״ב, וכמו שמשמע מדברי המאירי בסוגיין שכתב: כל שנתברר לחכם או למוכיח או למנהיג על אי זה שהוא מזה הכת,אין ראוי לו להשיאו עצה, למרוק חטאיו ולהדריכו בדרכי התשובה, אלא יתנהג בו

חשוקי חמד

במדת קונו, והוא שאמרו לא נענש דניאל בירידתו מגדולתו או בהשלכת גוב אריות, אלא מפני שהשיא עצה לנבוכדנצר דכתוב להן מלכא מלכי ישפר עלך וחטאך בצדקה פרוק ועויתך במיחן עניין, יעו״ש. אם כן יתכן שהוא הדין לאביו אסור לתת עצה טובה.

אמנם מדברי הרמב״ם שכתב: 'אסור להשיא עצה טובה ... ואפילו להשיאו עצה שיעשה דבר מצוה׳, משמע שאפילו עצה שאינה של מצוה אסור. ויעוין בהתעוררות תשובה (ח״ד סימן פג) שהביא ראיה זו,ולכן העלה שהרמב״ם ס״ל שהוא משום שאסור לעשות טובה לגוי משום לא תחנם. ועוד כתב שם שמזה שדניאל נענש, אע״פ שהמטרה שלו היתה לטובת עניי ישראל, חזינן שגם בכה״ג יש איסור, והטעם הוא מפני שיש הרבה שלוחין למקום לפרנס עניי ישראל ולעשות טובתם, חוץ מבית המקדש שאם המלך לא יבנה, אף אחד לא יבנה, יעו״ש.

ולפי טעם זה מסתבר שלאביו מותר לתת עצה טובה, שהרי כתב השו״ע (יו״ד סימן קנא סי״א): אסור ליתן מתנת חנם לעובד כוכבים שאינו מכירו, יעו״ש. משמע שאם מכירו מותר, ויעוין בביאור הגר״א שם למקור דין זה. והטעם שמותר הוא מפני שאז אין זה מתנת חינם, אלא שעל ידי זה יקבל טובות אחרות מהגוי. ואם כן הוא הדין באביו, שהוא ודאי מכירו,אין איסור של מתנת חנם, ויכול אף לתת לו עצות טובות.

דף ד ע״ב
מגלגלין עליו את הכל

כשיש היזק ראיה בחצר, ואחד יש לו חצר גדולה יותר מאבירו

שאלה שנים שיש להם חצר משותפת בלא כותל באמצע, והחליטו שהם רוצים לבנות כותל למנוע היזק ראיה, ולאחד יש חצר גדולה פי
שנים מחבירו, איך יתחלקו בהוצאות בניית הכותל?

תשובה כתב השו״ע (חו״מ סימן קנז סעיף ג) אפילו אם יש לאחד פי שנים בחצר, יעשו הכותל לחצאים. והוא מדברי הרמ״ה. ובביאור הגר״א
הביא לזה ראיה, מדאמרינן בבבא בתרא דף ד ע״ב אם עמד וגדר את הרביעית

מגלגלין עליו את הכל. ומשמע אף שיש לאחד ג׳ שדות, ולאחד יש רק שדה אחת, משלמין בשוה.

בבא בתרא / ד ע״ב נא

והרש״ש ריש בבא בתרא כתב לכאורה היה נראה דזה אינו אלא כשחלקיהן שוין, אבל כשחלק אחד גדול משל אבירו בותנין לפי הערך שיש
לכל אחד בו, ודומה להא דלקמן דף ז׳גובין לפי ממון, וכו׳ אבל השו״ע לא כתב כן,ועל ראיות הגר״א אומר אני ערבך ערבא צריך.

והחזו״א (ב״ב סימן א ס״ק יד) כתב: יש לעיין כיון דהיזק ראיה שמיה היזק הרי הכותל עושה שבח בחצר, וראוי שיכופו זה את זה לעשות כותל,
כמו שכופין בני החצר זה את זה לעשות בית שער ודלת לחצר, ובזה הדין נותן דלפי שבח ממון שיימינן והרי זה שיש לו ח׳ אמות יש לו שבח מרובה ממי שיש לו ד׳ אמות. ומשמע דכיון דכל אחד כופהו לאבירו לבנות לסלק היזקו, ובזה אין נפקותא בין חלק גדול לחלק קטן, ממילא מתחייב בעל חלק קטן מחצה, וזו כוונת הרמ״ה לאשמעינן, עכ״ל.

כלומר, טענת החזו״א היא שאמנם מצד חיובי השותפין חייב זה שחלקוגדול יותר להשתתף לפי חלקו אך מכיון דחייב גם מדין מזיק, לכן בחיוב
זה שניהם שוים. ולכאורה היא טענה אלימתא נגד הרש״ש דסוף סוף מצד מזיק שניהם שוים.

ונראה שדעת הרש״ש דחיוב הכותל אינו מצד היזק ראיה בלבד, שבשביל זה לבד, לא היו חז״ל מחייבים בנית כותל, אלא יש גם טעם נוסף שחז״ל
ידעו ששניהם מרויחים שיש כותל, שיכולים לסמוך קורותיהם. וכן מצינו בשוכרים ששכרו חצר בשותפות, ולבסוף החליטו לחלקה ויש ביניהם היזק ראיה, שכתב הטור (סימן קעא) דאינו יכול לכופו לעשות כותל, וכתב הב״ח שטעמו הוא כיון דאחר כלות הזמן יצא משם ונמצא מפסיד בכל מה שהוציא על עשיית המחיצה. והב״י כתב: וכי מפני שאינו שלו אלא בשכירות יהא אבירו ניזוק בראיתו?

ונראה דטעמו של הב״ח הוא דמכיון שהיזק ראיה לבד אינה סיבה לחייב הוצאת כספים, ורק משום הטעם הנוסף שיש כאן, שבנית הכותל היא
טובה עבורם, ועל סמך ב׳ טעמים אלו חייבוהו בכותל, אבל בשכירות שלא
נהנה מהשבחה לא חייבוהו.

וכעין זה כתב הנימוקי יוסף בשם הרא״ה ריש פירקין (הביאו הרמ״א סימן קנז ס״ד) שאם אחד השותפים רוצה לבנות כותל של גויל בחלקו בלבד, חברו מעכב על ידו משום שעי״כ לא יוכל לסמוך, עכ״ד. ולכאורה למה יכול לעכב עליו, הרי מסלק בזה היזק ראיה. והקשה הט״ז הא כל עיקר מה שיכול לכופו

נב חשוקי חמד

לעשות מחיצה הוא רק משום היזק ראיה, כמבואר ריש ב״ב, א״כ כשמסלק ממנו ההיזק ראיה באיזה אופןשיכול,וכי מה ענין לכופו ליתן לו מקום על
הכנסת קורות.

וכתב החזו״א (ב״ב סימן א סק״ו) עיכוב זה הוא שבי״ד אומרים לו שעושה שלא כהוגן שמדה הישרה שיבנה משל שניהם, דאם בונה משל עצמו או על קרקע שלו מפסיד לעצמו ומפסיד לחבירו, ואפשר דכופין אותו ליתן לחברו חלקו כשבונה, ואינו נפטר בטענתו שאינני חייב להשתתף עמך, שאני מוכן לבנות לעצמי בתוך שלי, עכ״ד. הרי שחז״ל הטילו חיוב הכותל באופן כזה ששניהם יהבו ממנה, ולכן יתכן להבין שפיר שבאופן שאחד נהנה יותר ישתתף בחלק גדול יותר, כיון דהיזק ראיה לבד אין בה כדי לחייב בניית כותל.

דף ה ע״א

רוביא

האם רופא חברת הביטוח חייב לגלות לנפגע
שמגיע לו יותר משדרש

שאלה אדם נדרס על ידי מכונית, ואיבד אחת מעיניו, ונקבעה לו על ידי
בית החולים נכות בשיעור של שלושים וחמישה אחוז. כשהגיש
תביעת פיצויים לחברת הביטוח, נשלח אל רופא החברה, לביקורת. בבדיקה, הרופא גילה שגם עינו השניה לקויה, ולכן עולה דרגת נכותו בהרבה על זו שנקבעה לו בבית החולים ומגיעה לששים אחוז. ובא לשאול האם עליו לגלות לנפגע את האמת שמגיע לו יותר, או שמא מותר לו לשתוק, כדי שחברת הביטוח לא תראה בו כאחד שאינו דורש טובתה, ומחדול מלהפנות אליו חולים?

תשובה בספרי (ויקרא יט, מא) נאמר: היודע עדות לחברו ואינו מעיד עובר על "לא תעמוד על דם רעך", בנוסף לכך היודע עדות לחברו
וכובש עדותו, עובר על מצות "השבת אבידה", שהרי ממון זה שייך לפלוני, וביכולתושל העד להשיבו לידו על ידי עדותו. לכאורה גם במקרה דידן, רופא שאינו מעיד לטובת התובע מבטל מצוות אלו.

אולם שנינו ברמ״א (חו״מ סימן יז סי״ב): בעל דין שתבע את חברו דבר מועט והדיין רואה שיתחייב לו על פי הדין יותר ממה שתבע, אין לו לדיין

בבא בתרא / ה ע״א נג

לפסוק יותר ממה שתבע. ולכאורה לפי זה גם בענייננו כך, מאחר שהנפגע הגיש תביעת פצויים על סכום של שלושים וחמשה אחוזינכות,אין חיוב על הרופא לגלות לתובע שמגיע לו יותר, כשם שהדיין אינו חייב לפסוק לתובע
יותר ממה שדורש.

אלא שעצם דברי הרמ״א צריכים ביאור, מדוע לא יגלה הדיין לתובע שמגיע לו יותר, הרי מצד מצות השבת אבידה חייב כל אדם לעשות כל הנדרש כדי שממון חברו לא יאבד.

והנה מקור דינו של הרמ״א מבואר בדרכי משה, הוא מהמבואר בב״ב דף ה ע״א דרוביא אקפיה רבינא מד׳ רוחותיו, א״ל הב לי אגר נטירא לא יהיב ליה, אתא לקמיה דרבא א״ל זיל פייסיה במאי דאיפייס, ואי לא דיינינן לך כרב הונא. וכתב על כך הדרכי משה דנראה ללמוד מזה, דאם בעל דין תבע לאבירו בדבר מועט, וראה הדיין שחייב לו יותר ע״פ הדין, שא״צ לפסוק לו רק כפי מה שתבעו, ואם פסק לו יותר ממה שתבעו הוה טעות בדין והדין חוזר, והקשו על כך הסמ״ע ושאר הפרשנים, דהדברים צריכין ביאור, דמה הראיה משם, הלא שם המעשה היה דרבינא התובע ידע שיתחייב לו רוביא הנתבע טפי, אלא שרצה לוותר לו, דהרי אמר לו תחילה [לאחר שעשה רבינא גדר סביבו] הב לי כמה דגדרי, לא יהיב ליה, הב לי לפי קנים בזול, [דרצה לכנוס עמו לפנים משורת הדין לוותר עמו ליקח פחות מדיניה], לא יהיב ליה, הב לי אגר נטירא, לא יהיב ליה, יומא חד גילה רוביא דעתיה דניחא ליה בהגדרים דעשה רבינא, אתא רבינא לקמיה דרבא ותבעו, א״ל זיל פייס כו׳. וא״כ י״ל דמשו״ה לא רצה רבא לפסוק על רוביא כדיניה, כיון דרבינא ידע הדין וויתר עמו מנדבת לבו, משא״כ בבעל דין שתובע פחות מפני שאינו בקי בדין, דילמא בכלל פתח פיך לאילם הוא וחייב לפסוק עליו יותר וכדיניה, או לכל הפחות אם פסק הדיין יותר אין הדין חוזר.

וביאר בנתיה״מ (שם סק״א): דדוקא במקום שלפי הדין הוי גזל תחת ידו אם אינו מחזירו, ודאי דחייב להחזיר, וגזל הוא תחת ידו כשאינו מחזירו,
ואף שאבירו אינו תובעו, מלינן בטעות שאין לך בכדי שהדעת טועה יותר מדין תורה, ודוקא בהא דרוביא ורבינא במקיף את אבירו בגדר, דשם אם

יתחייב ליתן לו כפי מה שגדר, הרי יהיה הגדר החצי של רוביא כיון שפרע
לו החצי, מה שאין כן כשלא ישלם לו רק אגר נטירא, לא יהיה לו חלק בכותל. והנה הנימוקי יוסף ריש בבא בתרא (דף ג ע״א מדפי הרי״ף) במתני׳ דסמך לו כותל אחר דמגלגלין עליו את הכל, כתב וזה לשונו, ואם תאמר במה קנאו

נד חשוקי חמד

דמחייבין אותו, וי״ל לפי שבנאו על מקום שניהם היה בדעתו שיזכה לו חצירו כשירצה, ע״ש. ולפי זה לא היה רוביא מתחייב ליתן לרבינא רק כשנתכוין לכך מתחילה ... ולפי זה אף אם היה רבינא טועה בדין מעיקרא ולא במכוין להקנות לרוביא הכותל כשירצה, בענין שכתב הנימוקי יוסף כנ״ל, אין רוביא מתחייב לשלם לרבינא, ואפילו אם היה רבינא מתכוין להקנות הכותל לרוביא כשישלם, מכל מקום כל זמן שאין רבינא תובע לרוביא לשלם לו בעד חצי הכותל, אין שום גזל תחת יד רוניא, כי הרי כל זמן שאין רוביא משלם לרבינא הרי כל הגדר של רבינא, ואין לרוביא חלק בהגדר עד שמשלם, ובזה ודאי דאין הבית

דין מחוייבים להודיע לרבינא דיכול לכפותו לרוביא למכור לו חצי הגדר, כיון שכל זמן שאין כופהו אינו מתחייב לו וליכא גזל תחת ידו. וכמו כן נראה באותן הדברים שבני המבוי ובני החצר כופין זה את זה, אין הבית דין מחוייבין להודיע רק במקום שיש גזל תחת ידו, אז הבית דין מחוייבין להפרישו, יעו״ש.

ומוסיף הנתיבות שלאור דבריו מדויקים דברי הרמ״א, שכתב: "בעל דין שתבע את חברו בעד דבר מועט, והדיין רואה "שיתחייב" לו יותר
ממה שתבע". ולא כתב הרמ״א שהדיין רואה שהוא "חייב" לו יותר, אלא כתב "שיתחייב" בעתיד. כלומר, כעת אינו חייב יותר, אלא שאם היה תובע היה מתחייב לו יותר. וכמו בעובדא של רוניא, שקודם תביעת רבינא אין רוביא חייב, אלא בשעה שרבינא בא לממש את זכויותיו, ותובע מרוביא שיקנה חצי הגדר, רק אז מתחייב רוניא. באופן זה אין לדיין לעורר את
התובע שיתבע יותר.

לאור זה יש מקום לומר שגם בענייננו אין חיוב על הרופא לגלות לנפגע שמגיע לו יותר ממה שמבקש, משום שמדין תורה אין בכחנו לחייב את בעל המכונית בתשלום פצויים, מכמה סיבות: א. לא הוכח שהזיק בידים, ולא ע״י גרמא או אונס או מחמת שהניזק לא נשמר דיו. ב. אין לנו כיום דיינים המוסמכים לחייב על נזקי אדם, כמבואר בשו״ע (חו״מ סימן א ס״ב), אלא שהממשלות בימינו יזמו תקנה, שכל נהג יפריש מכספו תשלום קבוע ויבטח את עצמו כדי שבבוא עת פקודה ויחויב בתשלומי פצויים, לא יתמוטט ויאבד פרנסתו מחמת גובה התשלומים, אלא חברת הביטוח תשלם עבורו, והם ישלמו לנפגע במקום המזיק. ואם כן יתכן שתקנה זו עיקרה לטובת המזיק נתקנה, והנהג הוא הבעל דין העיקרי שלהם, [כי אם הוא יבקש לשלם ולא לערב את חברת הביטוח, יישאר הוא בלבד החייב והחברה לא תצטרך לשלם לניזק,

בבא בתרא / ה ע״א בה

וא״כ מוכח מזה שהבעל דין של החברה הוא המזיק ולא הניזק]. ולכן במקרה שהנפגע ביקש רק עבור שלושים וחמשה אחוזי נכות, נמצא שחברת הביטוח

לא חייבת לו יותר, כיון שהמחויבות שלהם היא רק כלפי המזיק לשחרר אותו מחיובו, ואם המזיק לא נתבע על יותר גם הם לא חייבים יותר ואין דמיגזל בידם. ובאופן כזה שאין כאן עושק, לא מוטל חיוב על הדיין ועל הרופא לעורר את הניזק שיממש את זכויותיו ויתבע יותר. כך אפשר לומר לשיטת בעל הנתיבות.

הערוך השלחן (שם סעיף יט) מבאר בדרך נוספת את דברי הרמ״א וזה לשונו: ראובן שתובע לשמעון בעד איזה דבר סכום מעות, והדיין רואה שמגיע

לו יותר בעד תביעה זו, אין לו לדיין לפסוק יותר מתביעתו, דמסתמא כל אדם תובע כל מה שיכול לתבוע, ואין אדם מוותר ממונו לחנם, ומדלא תבע בעצמו, הדעת נוטה שאינו מגיע לו יותר מתביעתו. או מפני שיודע התובע שמגיע

ממנו להנמנע בעד איזה ענין כפי הסכום היתר על התביעה, או שמחל לו מפני איזה טעם, ואיך יחייב הדיין את הנתבע יותר ממה שתבעו התובע. ולכן אם הדיין פסק יותר מתביעתו הוי טעות בדין וחוזר ... , ואם ברור אצל הדיין

שהתובע לא הרגיש כלל בזכות זה, צריך הדיין לומר לו, דע שיש לך זכות בעניןזה. ואם אינו ברור לו שלא הרגיש צריך לשתוק ... , עכ״ד.

לדברי הערוך השלחן, צריך עיון אם במקרה זה אפשר לומר ש״ברור שלא הרגיש בזכותו לתבוע יותר",מפנישלא היה לו דרך לקבוע לעצמו אחוזי נכות בלי אישור הרופאים, ואז חייבים לגלות לו, או שמא אין הדבר ברור, מכיון שהיה בידו לברר אצל עוד רופאים, ומדלא עשה כן, אולי מחל על זכותו, וממילא אנו חייבים לשתוק.

כשהצעתי את הדברים לפני מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, אמר לי שלדעתו חברת הביטוח התחייבה לפצות את הניזק כתמורה לתשלומים שהיא מקבלת מהמזיק, ובעל הדין שלה הוא גם הניזק, ואם כן הרי מחובתם לשלם כפי המגיע, ואם כלפי שמיא גליא שהנכות היא בשיעור גבוה יותר, הרי שממון הנפגע בידם בתור גזל. [ואולי יש לתלות דבר זה בנוסח הכתוב בפוליסת הביטוח, דאם יהיה כתוב "החברה מתחייבת לפצות את הניזק" וכו׳, א״כ מוכח שבעל הדין של החברה הוא גם הניזק, אבל אם יהיה כתוב "החברה תשלם עבור המזיק" וכו׳, א״כ מוכח שבעל הדין שלה הוא רק המזיק, וצ״ע].

2 חשוקי חמד

ולכן סובר מו״ח שליט״א שהרופא חייב לגלות, כדין כל מי שיודע עדות לטובת חברו שחייב להעיד עבורו המבואר בשו״ע (חו״מ סימן כח ס״א). ואם הרופא ודאי יפסיד פרנסתו אצל חברת הביטוח, יתכן שפטור מלהעיד, כמו שנאמר בשו״ע (חו״מ סימן רסד ס״א):"אבידתו קודמת לאבידת חברו ואפילו

לאבידת אביו". אלא שסיים שם השו״ע: "אע״פ כן יש לו לאדם ליכנס לפנים משורת הדין ולא לדקדק לומר 'שלי קודם', אם לא בהפסד מוכח", והוא
הדין בעניננו.

לסיכום: א. הרופא חייב לגלות לנפגע שמגיע לו יותר משדרש. ב. אם הדבר ברור שתקופח פרנסתו על ידי כך פטור מלגלות.ג. אפילו בהפסד
מוכח אם יכול הרופא להגניב ידיעה לנפגע שידע שמגיע לו יותר, יעשה זאת.

דף ה ע״א

עד ארבע אמות

שיעור ד׳ אמות של הכותל, הם שני מטר או שנים וארבעים

שאלה ישנם הנוהגים למדוד את האמה כחצי מטר, וישנם הנוהגים למדוד
כששים ס״מ. נמצא שד׳ אמות של הכותל דתחילת בבא בתרא,
לשיטה הראשונה הוא כשני מטר, ואילו לשיטה השניה הוא כשני מטר וארבעים ס״מ. ויש לדון מה הדין כששותף אחד נוהג כמו השיטה הראשונה, ורוצה לבנות כותל בגובה של שני מטר, ומאידך השותף השני נוהג כמו השיטה השניה, ודורש משכנו שישתתף עמו בבניית כותל בגובה של שני מטר וארבעים ס״מ?

תשובה נראה שלא ניתן להוציא מהשכן הראשון יותר ממחצית של שני מטר, ואילו השני יצטרך להגביה לבדו את חלקו עד שני מטר וארבעים. ואע״פ ששכנו יתן רק חצי של שני מטר, חייב הוא ליתן יותר, כי כל אחד נותן חלקו כדי שהוא לא יזיק. ולכן הגם שהראשון נותן פחות, צריך השני ליתן יותר, כדי להימנע מלהזיק, והוא לשיטתו הרי חייב ליתן ד׳ אמות גדולות של שני מטר וארבעים.

אך יתכן דפטור, כי יכול לומר לשכנו, מאחר ואתה נותן לי חצי משני מטר, הרי אתה מודה שאין נזק ביותר משיעור זה, לכן גם אני נותן לך חלקי לפי השיעור שלך. אך צ״ע לשיטת הרמב״ן שכתב בדף נט ע״א (ד״ה וזה טעמו)

בבא בתרא / ה ע״א בז

וז״ל: דאפילו מחל הניזק, כיון דודאי אסור למזיק להזיקו בראיה ולהסתכל בו לדעת, ואין אדם יכול להיזהר בכך, לעמוד כל היום בעצימת עינים, על כרחבו נאמר לזה סתום חלונך ואל תחטא תדיר, יעו״ש. ואם כן אם האמת שארבע אמות הם שני מטר וארבעים, לא מהני מחילתו של השני.

אמנם כבר קבעו לנו חז״ל שמה שנפסק בארץ, נפסק גם בשמים, ויעוין בחזו״א (או״ח סימן לט ס״ק טו) שדן במחלוקת לגבי שיעורין של טפח,
כיצד יתכן שבי״ד יטריף בהמה שנפלה י׳ טפחים, ואצל הבי״ד השני תהיה כשרה כיון שאצלם הוא פחות מי׳ טפחים, וכתב שם שאפשר שהחכם שבאה אליו השאלה הוא קובע את המציאות אם תחיה, יעו״ש. וכעין זה מבואר בירושלמי (נדרים פ״ו סוף הלכה ח) "א״ר אבין אקרא לחלקים עליון לקל גומר עלי בת שלשה שנים ויום אחד נמלכו בית דין לעברו בתולין חוזרין ואם לאו אינן חוזרין". ויעוין גם בדרשות הר״ן (דרוש יא) מה שהאריך בנידון זה. ואם כן אע״פ שמחילה לא מהני, הני מילי כשאין כאן ד׳ אמות, אבל כשהשותף סובר שיש כאן כותל של ד׳ אמות, הוא ודאי לא ינזק, ואם כן השני לא חייב לבנות כותל יותר מזה, וצ״ע.

דף ה ע״א
ולוחי שיפרע בזמנו

דייר האומר פרעתי חובי לועד הבית, והממונה אומר
אין אדם פורע תוך זמנו

שאלה דייר בבית משותף, טוען שפרע את חובותיו לוועד הבית מראש לכמה חודשים, כי הוועד אמר לו שהקופה ריקה. והממונה אומר
שהוא לא פרע, ומביא ראיה שהרי נאמר בב״ב דף ה ע״א חזקה אין אדם פורע תוך זמנו והלואי ויפרע בזמנו. הדין עם מי?

תשובה כל מה דאמרינן שאין אדם פורע תוך זמנו, הוא דוקח בחובות, שאחד חייב לשני, ובזה אמרינן שלא פורע תוך זמנו, ולוחי ויפרע
בזמנו. וכל שכן שבשכירות אמרינן כן, מפני שהחוב העתידי לא ברור, שמא יפול הבית השכור, ונמצא שלא התחילה סיבת החיוב, וכמו שכתבו התוס׳ (בע״ב ד״ה כי), ויעוין באמרי בינה (טוען ונטען סימן טו) שהביא כמה פוסקים שדנו לגבי פקדון, האם נאמן לומר שהחזיר תוך זמנו, וכן דן שם לגבי פירוק שותפות תוך זמנו. אבל בעניננו, לגבי תשלום ועד הבית, אין כאן חובות כלפי

נח חשוקי חמד

אחרים, אלא כל דיירי הבנין הם שותפים, וכל שותף מעוניין להשביח את הרכוש המשותף, כמו שהוא מעונין להשביח את רכושו הפרטי, ולכן אם אומר הדייר שלמתי מראש כדי שהבית לא יהפך למוזנח הרי הוא נאמן, ולא שייך לומר בזה 'אין אדם פורע תוך זמנו'.

דף ה ע״ב
תוד״ה כי היכי

התחייבו לתת דירה, ונתנוה בקומה ב׳,
והכלה מפחדת שמא יפול הבית

שאלה בני זוג שהשתדכו, והורי החתן התחייבו לתת דירה, וכעת כשהגיע העת לקיים את התחייבותם,נתנו דירה בבית ישן [שלא נבנה ע״י מהנדס, כנהוג בימינו] בקומה ב׳, והכלה חוששת שמא תתמוטט התקרה של קומה א׳. הורי החתן מסתכלים עליה בתימהון, כי כל העיר גרה בבתים כאלה. ובאו לשאול האם היא צודקת?

תשובה נאמר בתוס׳ בבבא בתרא דף ה ע״ב (ד״ה כי היכי) וז״ל: וכן שוכר [לא משלם תוך זמנו], שמא יפול ביתו של משכיר, [ובב״מ (דף
קב ע״ב) כתבו התוס׳ שמא יפול הבית המושכר], ויצטרך שוכר לצאת דלא עדיף מיניה, עכ״ל. הרי שאנשים חוששים על נפילת הבית, ואם כן יש מקום לדברי הכלה. אך יש לחלק ולומר שדברי התוס׳ נאמרו בנוגע לתשלום השכירות, שמשום כל סיבה שהיא, אדם נמנע מלשלם מראש, ואפילו בגלל סיבה רחוקה שהיא נפילת הבית, ויעוין בקצוה״ח (סימן עח סק״ט) שעיקר הטעם שלא משלם תוך זמנו הוא מכח מנהג דאין נוהגין לפרוע תוך זמנו, יעו״ש. אבל כשמחותנים רוצים לקנות בית בקומה ב׳ אולי אין ביד הכלה להתנגד בגלל חשש רחוק.

עוד נראה שכל דברי התוס׳ נאמרו על בניה בימים הקדמונים, שלא נבנתה בברזלים ובבטון ועל פי מהנדסים מומחים, אבל בימנו שהבניה נעשית בפקוח השלטונות, ואין אפילו בית אחד מני רבבות שיתמוטט ויפול מעצמו. ואלה שנופלים הם אותם בנינים שנבנו בלי פיקוח. ואם המחותנים נתנו דירה שנבנתה ללא פיקוח, יתכן שרשאית הכלה לומר שהיא לא מקובלת עליה, וחוששת שתפול, למרות שאין ראיה מדברי התוס׳ וכנ״ל.

והנה הקובץ שיעורים (אות כט) שואל למה כתבו התוס׳ שמא יפול ביתו של משכיר, ולא כתבו שמא יפול ביתו של שוכר. ותירץ דבכה״ג[שנפל ביתו

בבא בתרא /ו ע״א נט

של שוכר] חייב לשלם את כל השכירות, דנסתחפה שדהו, וכן הוא בתשובת מיימוני (ספר משפטים סימן כז הו״ד בסמ״ע סימן שיב ס״ק לד) ותשובת הרשב״א בעל התוס׳, וכבר נחלקו בזה הרמב״ן והרא״ה בשיטה סוף פרק השואל, עכ״ל. [וכן כתב באגודת אזוב על דברי התוס׳, יעו״ש במה שהאריך לבאר את דברי התוס'. ויעוין בשו״ע (סימן שיב סעיף יז) שפסק שלא צריך לשלם את כל השכירות]. ונראה שדברי התוס׳ ודעימיה אמורים באופן שהבית נפל מחמת רוחות עזות או רעידת אדמה או בגלל חצי מות של האויב, אבל אם נפל הבית בגלל שבנאוהו בחומרים גרועים וללא יסודות, בכה״ג לא נסתחפה שדהו של השוכר אלא באשמת המשכיר נפל, ולא ישלם השוכר כלום. ויתרה מזו, יתכן שהמשכיר יצטרך לשלם לשוכר את נזקי גופו מדין בור, שלא שמר על אבניו ונפלו והזיקו.

דף ו ע״א
מגלגלין עליו את הכל

צבע חזית ביתו וגם של שכנו, והשכן מסרב לשלם

שאלה ראובן ושמעון הם שני שכנים בבית משותף. המראה החיצוני של חזית הבית מוזנח מאד, ולכן החליט ראובן לצבוע מחדש את חזית דירתו, אך אם לא יצבעו את חזית הבית של השכן יראה הבית מנומר, לכן הוא צבע גם את חלק שכנו, שלא היה אז במקום. לאחר ששכנו הגיע, בקש ממנו ראובן שישתתף וישלם מחיר הצבע של דירתו, והוא סירב. נשארה פינה קטנה בחזית של שמעון,שראובן לא צבע אותה, ובא עכשיו שמעון וצבע

אותה. שאל אותו ראובן למה אתה מסרב לשלם לי עבור הצבע שצבעתי לך, השיב לו שמעון אין לי כסף ואינני יכול להוציא מזון מפי ילדי, ולשלם לך רק עבור צבע שהוא בשבילי כעין מותרות, אך פינה זו שצבעתי עלתה לי בזול, ולכן צבעתיה. מהי ההלכה, האם הוא צריך להשתתף על כל הצביעה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף ו ע״א סמך לו כותל אחר, מגלגלין עליו את הכל. אמר רב הונא סמך לפלגא סמך לכולה, רב נחמן סובר
למאי דסמך סמך, למאי דלא סמך לא סמך. וביאר רש״י: סמך לפלגא, שלא היה כותל חדש ארוך ככותל ראשון, אלא בחציו או בגובהו, לא הגיע לגובהו של ראשון, חייב ליתן לו חלקו בכותל ראשון, כאילו סמך כותל שני כנגד כל הראשון, דכיון שהתחיל סופו לגמור וכו׳. ונאמר גם בשו״ע (חו״מ סימן קסא ס״א) בני חצר כופין זה את זה לבנות דלת ובית שער לחצר ... אבל שאר הדברים,

חשוקי חמד

כגון ציור וכיור, אינו כופהו. עשה אחד מעצמו, אם גילה השני דעתו שהוא חפץ בו, מגלגלין עליו את הכל ונותן לו חלקו בהוצאה. ולכאורה לפי זה גם בנידובנו צריך שמעון לשלם את כל הצבע שצבע ראובן עבורו, כי הוא גילה שהיה ניחא ליה בצביעה של ראובן.

אך יעוין בחזו״א (ב״ב סימן ב ס״ק ג-ו) שהאריך לבאר שדין זה של שדה העשויה ליטע, תלוי בכל אחד ואחד, ואם יש אחד שאין לו כסף ליטע וכדומה, נחשב זה לשדה שאינה עשויה ליטע, ולעולם יכול הלה לטעון טול עציך ואבניך. ועוד כתב (בסק״ו ד״ה ושבחא): ושבחא דאי אפשר להסירו כמו צבע, נמי העיקר תלוי בניחומיה של הבעלים, ואם יש מעשה מוכיחה על ניחותיה, דיינינן ליה כעשויה ליטע, ואם ניחותא דידיה רק דיעבד, הוי כאינה עשויה ליטע, ואם בעל הבית טוען שאינו נהנה כלל, ואין רצונו בזה, והדבר ספק בעיני הבית דין, נשבע היסת דלא ניחא ליה ומפטר, עכ״ל. ואם כן בנידובנו אם לא היה צובע כלל, היה יכול לטעון שלא ניחא ליה כלל בצביעה כי אין לו כסף לזה, ואם בית הדין היה רואה שטענותיו כנות, היה נפטר מלשלם. וכן אם היה טוען שגמר את הצביעה האחרונה, בגלל שעכשיו הבית נראה גרוע יותר ממקודם, כשהוא צבוע ברובו, ויש רק חלק קטן שלא צבוע, [יעוין מש״כ בחשוקי חמד עמ״ס ב״ק (דף נט ע״ב) בענין לכלך קיר אחד בבית חבירו], ויש לו כסף לתקן רק את המעוות, אך באמת לא היה ניחא ליה בכל הצביעה,

גם יתכן שהיה נפטר מלשלם. אך מכיון שלא טען כך, אלא טען שיש לו כסף רק לצביעה קטנה, אם כן גילה בדעתו שניחא ליה בדיעבד על הצביעה, ואם כן יש לו לשלם כמו שדה שאינה עשויה ליטע, דהיינו ששמין וידו של ראובן
על התחתונה, ואם השבח יתר על היציאה משלם את היציאה, ואם היציאה רבה יותר משלם את השבח.

דף ו ע״ב

זה עושה מעקה

ראה גג חברו ללא מעקה, האם רשאי לעשות מעקה
מכספו של בעה״ב

שאלה לראובן יש גג שמשתמשים בו, ואין בו מעקה כדין, האם רשאי שמעון, שיש בידו ממון שהפקיד אצלו ראובן, לעשות מעקה לגגו
של ראובן, תפקדונו של ראובן בעל כרחו?

בבא בתרא / ו ע״ב סא

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף ו ע״ב אמר חניי שני בתים בשני צדי רשות הרבים,זה עושה מעקה לחציגגו וזה עושה מעקה לחציגגו, זה
שלא כנגד זה ומעדיף. והקשו הראשונים, הרי בהמשך הסוגיא נאמר אמר רב

נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו, עושה לו מעקה גבוה ד׳ אמות, אבל ביןגג לגג לא. ורב נחמן דידיה אמר אינו זקוק לד׳ אמות, אבל זקוק למחיצת עשרה ... לנתפס עליו כגנב.הרישלא צריך לעשות מעקה ביןגג לגג. ותירץ הר״י מיגאש שיש לחלק בין גגים שוים שראויים לתשמיש, לבין גגים משופעים. ומאידך בתוס׳ (ד״ה בשני) כתבו דמה שאמר חניי שצריך מעקה לחציגגו, היינו דוקח בשני צדי רשות הרבים, שאין האחד מרגיש באבירו כשעולה בגגו שיזהר ממנו, משא״כ בגגים סמוכים, שם לא צריך מעקה. ומשמע מדברי התוס׳ שאע״פ שהגג שוה וראוי לתשמיש, בכל זאת לא צריך מעקה לכל גגו. והקשה בקובץ שיעורים (סימן לו) לדברי התוס׳, דהא צריך מחיצה עשרה משום מצות מעקה, אם כן גם רחוקים יצטרכו מעקה עשרה, ומדוע הגמרא אמרה שרק משום נתפס עליו כגנב צריך מעקה עשרה. והשיב: דאה״נ דמצוה איכא בלאו הכי, אבל אין זה שייך לחברו, ואם חברו יתבענו לעשות מעקה, יוכל לומר לו, לאו בעל דברים דידי את, אלא בית דין כופין ומכין אותו לקיים המצוה. [ויעוין בשטמ״ק (ד״ה אנא) בשם רבינו יונה, שהקשה על דברי הגמרא שיכול לטעון שאינו רוצה לבנות מעקה על כל גגו, דלא מיתרע ליה אשיתאי, למה הגמרא לא נקטה טעם אחר, שיכול לטעון לא בעינא למעט תשמיש קרקע הגג. ותירץ רבינו יונה לפי שצריך לעשות מעקה לגגו בלאו הכי, אלא שאין צריך לעשות מעקה גבוה, אלא משום היזק ראיה ולא בעי דמיתרע אשיתיה להכביד עליו עוד ולהגביה המעקה עד ד׳ אמות, יעו״ש. והוא כדברי הקו״ש, שבלאו הכי צריך לבנות מעקה משום לא תשים דמים, אלא שלזה סגי במעקה נמוך].

ויש לעיין אם נמצא במקום שאין בו בי״ד, ויש לו ממון שמופקד אצלו מבעל הגג, האם מותר ליטול ממונו המופקד אצלו, ולעשות מעקה, כדי להצילו מהלאו דלא תשים דמים בביתך. ונראה דאי אפשר לכופו על ידי לקיחת ממונו, שהרי כתב הרשב״א בבבא מציעא (דף סא ע״ב) שלרבי אלעזר שאמר שרבית קצוצה יוצאה בדיינין, אין הכוונה שיורדים לנכסיו, אלא שהוא מצוה להחזיר, מדכתיב וחי אחיך עמך ובמצות עשה כופין אותו ומכין אותו עד שתצא נפשו כמו בשאר מצוות עשה, יעו״ש. ובחת״ס (יו״ד סימן רמא) ביאר את הסברא וז״ל: בכל מצות עשה שבתורה, שמכין אותו עד שתצא נפשו, אין רשות לירד לנכסיו כדי שיניח תפילין או יעשה סוכה, ונראה לי הטעם משום דלמא נפקא מיניה בנין דמעלי, יעו״ש.

סב חשוקי חמד

חידה: איך יתכן שיש גג משותף, וכולם רוצים להשתמש בו
ויבא אחד וינעלנו?

תשובה כתב בשבולי הלקט (ענין חנוכה סימן קפה) דמינה [מזה שאסור לבזות נר חנוכה], שמעינן לשאר מצות כמו מעקה או ציצית וסוכה,
שאסור להשתמש בהן דרך בזיון לדרוס עליהן, עכ״ל. והנה דברי השבלי הלקט מחודשים והיה מקום לומר שמאחר ויסוד מצות מעקה הוא שלא יפול הנופל ממנו, ולכן אינו דומה למצות סוכה וציצית וחנוכה, [ויעוין במה שהעיר על דבריו בהליכות שלמה (תפילה, פרק שלישי הערה .])2 אולם כבר הורה זקן, בעל שבוליהלקט, שאסור להשתמש בהם דרך בזיון לדרוס עליהן, כשם שאסור לדרוס על הציצית וסוכה. [ואדרבה בפרט אחד המעקה חמור יותר, מאחר ויש בה גם לאו שנאמר 'ולא תשים דמים בביתך', וחייבים לבזבז על מצוה זו יותר מחומש נכסיו. והנזהר בה תנא עליו ברכת טוב].

ולפי זה, אם אחד רואה שהילדים של השכנים מבזים את המעקה, וההורים לא מוחים בידם, אז רשאי אותו אדם ירא שמים, לנעול בפניהם את הגג. ואין לומר שאין בזה איסור מפני שאינו מצווה להפריש את הקטנים מאיסור, שהרי הוא צריך לשמור שהמצוה שלו לא תתבזה, שנאמר את ה׳ אלוקיך תירא. וכעין זה מבואר במשנ״ב על דברי השו״ע (סימן תרצח ס״ב) שכתב אוכלים ומשקים שתולין בסוכה כדי לנאותה, אסור להסתפק מהם. והוסיף המשנ״ב (ס״ק יא) שאם יודע שהילדים יאכלו מהם, מוטב שלא לתלותם שינתקו החוטים ויבואו לידי חלול שבת, וגם שמא יבואו לאכלם, יעו״ש. הרי שאע״פ שקטן אוכל נבילות אין בי״ד מצווים להפרישו, שאני הכא דבגלל דררא דידיה חייב למחות כדי שלא תתבזה מצותו, וכך גם בעניננו.

תליית כביסה על גבי מעקה

כאמור לעיל, כתב בשבלי הלקט שאסור להשתמש במעקה בדרך בזיון, וצריך ביאור לפי זה איך תולים כביסה, שלפעמים היא מלוכלכת ובזויה, על
גבי המעקה?

תשובה גיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א השיב, שמה שתולין כביסה על המעקה אין בזה בזיון, מאחר והוא שימוש בייתי, ולא גרע מהמבואר במסכת סוכה (דף י ע״ב) שמניתין עבדו של רב אשי, נרטבה לו הכתנת במים ושטח אותה על גבי הסוכה. אמר לו רב אשי שיוריד הכתנת כדי שלא יאמרו שמותר לסכך בדבר המקבל טומאה, הרי שאין

בבא בתרא / ו ע״ב סג

כאן איסור מצד השימוש בסוכה, משום שהוא שימוש בייתי, ואין הוא בדרך בזיון, יעוי״ש.

גם בענייננו אין השימוש במעקה בבחינת בזיון ומותר להשתמש במעקה שימוש בייתי. אולם אסור להטיל מי רגלים או לצאת לצרכיו ליד המעקה, דהוא דרך בזיון וזאת ניתן ללמוד מסוכה שמבואר בשו״ע (סימן תרלט ס״א) שאסור להשתמש בו במנהג בזיון כזי שלא יהיו המצוות בזויות עליו. ואסור להשתין בסוכה, אפילו בכלי אף שבביתו עושה כך. וראיתי לפעמים שיש מקום מיוחד לנוחיות ליד המעקה שעל הגג ויש בזה משום בזיון מצות מעקה לדברי השבלי הלקט.

שמעתי מהגאון רבי שמואל וואזנר שליט״א על ב׳ תלמידים שבאו להתקבל אצל החתם סופר לישיבתו בתחילת זמן החורף, והחת״ס אמר שאחד
מהם יקבל, ואת השני לא יקבל. התלמיד שהיתה לו הזכות להתקבל, סירב לעזוב חברו לבד, וגם הוא לא התקבל. והתפרסם בסוף ימיו כגאון מובהק, אולם כל ימיו הצטער על שלא נתקבל.

וכאשר שאלו בני הבית את החת״ס, מדוע היפלה בין התלמידים, השיב ואמר: לאחר חג הסוכות הבחנתי בשני התלמידים שהלכו מביתם לבית המדרש, ולפניהם היה מושלך סכך שהורידו מהסוכות אחר החג. האחד מהם עקף מסביב לסכך כדי לא לדרוך עליו, והשני פסע ועבר על גביו ואותו לא רציתי לקבל לישיבתי.

דף ו ע״ב

תא ובבנייה

האם יכולים לכוף שכן לבניה, שתביא בעתיד רווח גדול לשניהם

שאלה ראובן ושמעון שותפים בבנין בן ב׳ קומות, הרשויות נתנו כעת רשיון לבנות ב׳ קומות נוספות, ראובן מבקש משמעון שיסכים להריסת
הבנין כדי למסרו לקבלן שיתן בתמורה לכל אחד מהם שתי דירות, שמעון מתנגד עקב הטורח שבדבר, האם טענתו טענה?

תשובה אמרינן בבבא בתרא דף ו ע״ב הנהו בי תרי דהוו דיירי, חד הוי דייר עילאי וחד הוי דייר תתאי, איתבר תתאי, א״ל תתאי לעילאי
תא ונבנייה, א״ל אנא שפיר קח דאירנא. א״ל אבנייה אנא, אמר ליה לית לי

סד חשוקי חמד

דוכתא למידר בה. א״ל אנא אוגר לך דוכתא, א״ל לא טרחנא, א״ל לא קח

מתדר לי, א״ל שוף אכריסך ועול, שוף אכריסך ופוק. אמר רב חמא בדינא קח מעכב. וכך נפסק להלכה בשו״ע (סימן קסד ס״ב). מדברי הגמ׳ רואים שאעפ״י

שבעל הבית ניזוק קשות, והבית שקע, וקשה להכנס לתוכו, בכ״ז לא יכול לכוף את בעל העליה לעבור לזמן מה לדירה אחרת ואעפ״י שבעה״ב רוצה לתקנו ולבנותו מחדש, ולשכור על חשבונו מקום מגורים ארעי עד שיתוקן הבית. כל שכן בעניננו שאינו יכול לכופו על בניה שהיא להרווחה, וטענת שמעון שהטירחה קשה עליו ודאי שהיא טענה אלימתא.

ואין לומר שיתחייב להסכים משום שהבניה המחודשת הינה לטובת שניהם, והוי כבית שער שכופים זה את זה כמבואר להלן בדף ז ע״ב, משום דבית שער הוא למנוע הפסד והיזק, משא״כ כאן שהוא רק להשבחה, אי אפשר לכופו לבנותו, כמ״ש הנתיבות (סימן קסד סק״א) שבדבר של השבחה, אין כופין אותו להשתתף.

נמצא תחת הבנין באר נפט האם יכולים לכופו לקנות דירה אחרת

שאלה מה הדין כאשר המומחים אומרים שיש אוצר גדול מאד, או באר נפט תחת הבנין, ושכן אומר בא נהרוס את הבנין ונתעשר, מאידך

אומר לו השכן השני, אין לי כח לטרוח ולעבור דירה, ואיני רוצה לטרוח?

תשובה כתב היד רמ״ה (אות סז) והיכא שאין לעליון דברים לפנות, ואין לו טירחא כלל, והשני ישכיר לו דירה, הדין עמו שכופין על מדת
סדום. וכעין זה כתב הרמב״ם (פ״ז מהלכות שכנים ה״ח) וז״ל: "לפיכך אם לא היה שם טורח כלל, ולא צריך לפנות, אינו יכול לעכב עליו וכופין אותו.

ויעוין בחזו״א (ב״ב סימן ח סק״א)שכתב: נראה שדיני ממונות נמסרו לחכמים לקבוע כפי משפטי חכמת התורה שזכו בה חכמי התורה, והן הן שנמסרו למשה, שהרי הם בכלל משפטים דהיינו ששכל בני אדם מסכים

עליהם, והנה דבר משותף אין לאחד מהם הנאת היחיד בקנינה, מפני הקיפוח של השני וצריך לקבוע משפטים ישרים ביניהם איך יקוים תשמישם בזמן שיתעצמו ביניהם אחד עם השני, עכ״ד.

הרי שבי״ד שוקל את ההפסד לעומת הרווח ובזה מכריעים את הכף לזה או לזה. ונראה שהוא הדין בעניננו, אם בי״ד יראה שהרווח העצום מבטל באלף את הצער שבטירחא מסתבר שטענת הטירחא אין בה ממש, ואבירו יכפהו לבנות, וצ״ע.

בבא בתרא / ז ע״ב סה

דף ז ע״ב
כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר

האם אפשר לכוף את דיירי הבית בהוצאה גדולה
שתשתלם לבסוף

שאלה בנין רב קומות ובו שלושים דירות, קיימות בבנין שתי מעליות. ובהיות והדיירים בדרך כלל הם חסרי סבלנות, נוהגים ללחוץ ולהזמין את שתי המעליות, ונמצא שתמיד מעלית אחת מגיעה בחינם וזו הוצאה רבה, לכן הציעו דיירים להתקין פיקוד אוטומאטי שתביא את המעלית הקרובה ביותר. אולם ישנם מסרבים, כיון שזו הוצאה חד פעמית גדולה, אף שבעתיד תחסוך הוצאות מרובות, האם אפשר לכופם על כך?

תשובה הנתיבות (סימן קסד סק״א) כתב כלל מתי יכולים שכנים לכוף זה על זה, והוא, שכל מקום שיש בתיקון תועלת לשניהם, ואי אפשר לתקן
בעצמו רק את חלקו, אלא שאם יתקן לעצמו, יתקן גם לשני, כופין זה את זה ליתן כל אחד חלקו, ואין הלה יכול לומר אני לא צריך את התיקון. אמנם זהו דוקא, בדבר שאם ימנע מלעשותו יבואו שניהם לידי היזק, אבל בדבר שהוא להשביח, ואין בו יראת היזק, אין יכול לכפות זה על זה, עכ״ד. לאור זאת יש לבחון כיצד להתייחס להתקנת הפיקוד האוטומטי, האם הוא נחשב להשבחה, ואז אי אפשר לכוף זה את זה, או שמא נחשב למניעת היזק בזבוז החשמל, והרי הוא כברז הדולף מים שתיקונו נחשב למניעת היזק, ואפשר לכוף זה את זה, ויש מקום גדול לומר דנחשב למניעת היזק שניתן לכוף זה את זה.

ונראה שמשום הכי אין השכנים יכולים לכוף זה את זה על התקנת הפיקוד, כיון שהוסיף שם הנתיבות, שנתקלקל ועומד לתקן, ואם לא יתקנו יהיה
היזק לשניהם, מן הדין יכולים לכוף זה את זה. היינו שכל דבריו הם דוקח שהיה מתוקן ונתקלקל ועתה עומד לתקן. אבל אם לכתחילה בנאוהו כן, אע״פ שגורם לנזק, אי אפשר לכוף את אבירו להוציא על זה כסף, ויכול לומר לו, כשקנית את הדירה על דעת כן קנית. ולא דמי לנאמר בבבא בתרא דף ז ע״ב כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר. אע״פ שקנו את הדירה על דעת כן, מ״מ כשקנו את הדירה, ידעו שיש בה חסרון, שאין דלת, והוא קלקול שמעיקרא עומד לתיקון. אבל בניית פיקוד, בנו אותו לכתחילה כן, ואינו עומד לתיקון, יכולים לומר איננו רוצים להשתתף.

סו חשוקי חמד

והנה החזו״א (ב״ב סימן א ס״ק יב) דן כשאין מנהג בעיר איך לבנות את הכותל, איך יבנוה, וכתב וז״ל: ונראה דעיקר הדין בזה הוא שיבנו כפי הנכון ביותר, וצריך שיהא הכותל בריא וקיים שלא יצטרכו לתקנו בימים קצרים, וכמו כן אין להעמיס על השכן בהוצאה מרובה, בדבר שאינו עושה פירות רק הצלת היזק ראיה. וצריך לבחור באופן ממוצע והדבר מסור לחכמים לקבוע לפי ראות עיניהם וזה עיקר הדין ובזה קבעו חכמים לבנים, במקום שאין מנהג, אבל אם יש מנהג הדבר נוח לבני אדם לבנות כמנהגןשבקיאין באופן הבניה וחן המנהג על הנוהגים בו ועל הרוב נוהגין כפי הטוב לפי מקומם, עכ״ל.

מדבריו שכתב אין להעמיס על השכן בהוצאה מרובה 'בדבר שאינו עושה פירות׳, משמע דבעושה פירות אפשר להעמיס. אך יתכן שדבריו
נאמרו רק כשבאים להתקין דבר חדש, כגון כותל, והוא הדין בעניננו אם רוצים להתקין פיקוד למעליות, יש להתקין את הפיקוד היקר יותר, כיון שבסוף יחסכו בזה כסף, נמצא שהוא נחשב לעושה פירות, אבל כשיש כבר פיקוד והם רוצים להחליפו, אולי בזה אי אפשר לכוף.

ונראה שיש לייעץ לדיירים המעוניינים בחסכון, שיתקינו את הפיקוד האוטומטי על חשבונם, ויעריכו כמה חשמל נחסך להם מדי חדש בחדשו, והדיירים שלא שילמו על הפיקוד, ישלמו כל חודש את הסכום שנחסך, עד שיגיעו לתשלום חלקם בפיקוד. והטעם שהרי פסק הרמ״א (חו״מ סימן רסד ס״ד) שאם הוציא הוצאות על דעת שניהן, חייב השני לשלם מה שהוציא עבורו כיון שנהנה. וא״כ הכא הרי ירדו ותיקנו את הפיקוד על דעת כולם. וכל חודש יצטרכו לשלם מה שנהנו.

דף ז ע״ב
כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר

התקנת דלת אינטרקום למנוע פריצות אך גם ירחיק עניים

שאלה באחד הבניינים פרץ ריב בין השכנים. ראובן טען שמכיון שהיו
לאחרונה כמה מקרים של פריצות, לכן הוא רוצה שוועד הבנין יתקין
דלת אינטרקום, וכך אי אפשר יהיה להיכנס לבנין בלי מפתח או קוד. מאידך טוענים שאר השכנים, שהחשש לגבינות בחיזור בו הם גרים הוא נחשב לחשש קטן, ומצד שני על ידי התקנת האינטרקום, לא יוכלו עניים להיכנס לבנין

בבא בתרא / ז ע״ב סז

ולבקש צדקה. [כי העניים כשהם רואים דלת סגורה עם אינטרקום הם ממשיכים לבנין אחר]. הדין עם מי?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף ז ע״ב כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר. רבן שמעון בן גמליאל אומר: לא כל החצרות ראויות
לבית שער. ופרש״י שהטעם שכופים אותו לבנות בית שער ודלת הוא להרחיק את בני רשות הרבים מלהציץ בחצר. והקשתה הגמ׳ למימרא, דבית שער מעליותא היא, והא ההוא חסידא דהוה רגיל אליהו דהוה משתעי בהדיה, עבד בית שער ותו לא משתעי בהדיה? ופרש״י דלא אישתעי בהדיה, לפי שמפסיק בעניים הצועקין ואין קולם נשמע. יעו״ש המשך הסוגיה.

והקשה החזו״א (ב״ב סימן ד סק״ז): "בלא ההוא עובדא הוי מצי לאקשויי כיון דהוא סותם בפני עניים, אין לעשות כן". ותירץ החזו״א בשני אופנים,
א. שאין הכי נמי הדבר אסור, אלא שהגמרא הביאה את הסיפור ללמדנו שלפעמים חסיד יכול להיות טרוד, ולעשות מעשה שיש בו הפסד לעניים, ולא ירגיש בכך, ובכל זאת אליהו הנביא יפסיק להתגלות אליו. ב. דאפשר דאי לאו ההוא עובדא, יש לומר דאין אדם חייב לסבול היזק ראיה מפני טובת העניים, ואיןזו מחובת הצדקה. ואם טובת בעל הבית בבית שער, אינו חייב להמנע מכך בשביל העניים. וזו היתה דעתו של ההוא חסידא. אבל אליהו הורה לו שממידת חסידות שלא לעשות בית שער, לכן אין אחד יכול לכוף אבירו לעשותו, יעו״ש.

לפי זה לכאורה יש ללמוד שאף בענייננו, שהחשש של גבינות אינוגדול, אבל סוף סוף יש כזה חשש, הרי שלפי תירוצו הראשון של החזו״א, אין לו לעשות כן, שלא למנוע רגל עניים. ואילו לפי תירוצו השני של החזו״א, אדם לא חייב להפסיד משלו, בשביל טובת העניים. ולכאורה הוא הדין שמותר לו לשמור על ביתו, למרות שימנעו עניים מלבוא, אלא אם כן רוצה לנהוג במידת חסידות. [כל זה כמובן במקום שאין חשש גדול לגניבות, אך במקומות שבאמת שכיחי גנבי, וארחי פרחי, פשוט שאין מניעה מלהתקין אינטרקום].

ויתכן שאף לפי תירוצו הראשון של החזו״א, בנידובנו יכול לדרוש שישימו דלת, וכן יתכן שאף מידת חסידות אין בזה, דדוקא היזק ראיה צריך להפסיד בשביל עניים, שאין זה היזק גדול כל כך, ואינו היזק ממשי, אלא שיש בזה אי נוחות. משא״כ במקרה שאם ח״ו תהיה גניבה, הרי שיש בזה הפסד ממשי, ואין אדם צריך להיכנס אפילו לחשש קטן של גניבה, בשביל
טובת עניים.

סח חשוקי חמד

רוצה דלת אינטרקום כדי למנוע עניים

שאלה בנידון הנ״ל הוסיף אחד השכנים וטען, שהוא שמע את ראובן מדבר
עם חבירו, ובתוך הדברים אמר שהסיבה האמתית שהוא רוצה את

האינטרקום הוא כדי למנוע עניים, וטענתו שחושש מגנבים הוא רק תירוץ. האם טענה זו משנה את הדין, או לא?

תשובה כל מה שכתבנו שיש לראובן זכות לטעון שרוצה דלת אינטרקום, היינו אם באמת רוצה לעשות כן, מפני שחושש מגנבים, אך אם משתמש בטענה זו כתירוץ, לא יזכה בדינו. וכעין זה מבואר בספר משפטים ישרים (ח״א סימן ז) וז״ל: כל הטוען טענה שזוכה בה בדין, אלא שאנו יודעים שאין כוונתו על אותה טענה, אלא על אחרת שאינו זוכה בה בדין, אין לדון [ולחייב את הנתבע] על פי אותה טענה., עכ״ד המשפטים ישרים. ויעוין בדבריו לעיל בדף ב ע״א, ומש״כ לבאר את כוונת המשפטים ישרים במה שכתב שהדבר צריך ישוב, דלכאורה יש לחלק בכמה אופנים בין הנידון של האשה התובעת גט, לבין התובע את אבירו לבנות כותל למנוע היזק ראיה. שהרי בהיזק ראיה התורה רוצה את המחיצה, וכמו שנאמר בתורה "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל", שהכוונה היא שנזהרים מעין הרע, ולכן הגם שאין כוונת התובע לבניית כותל לשם מניעת היזק ראיה, בכל זאת נעשה רצון התורה. משא״כ באשה שאם לא מכוונת לחוטרא לידה, ומרא לקבורה, אין לכוף את הבעל להוציאה, שאין בזה רצון התורה שיתגרשו, יעו״ש.

ולפי ביאור זה, בנידובנו שאין היזק ראיה, אלא שטוען שחושש לגנבים, בזה הדבר דומה לאשה התובעת גט בשביל כסף, וטוענת שרוצה חוטרא, שדוקא ב'היזק ראיה', רצון התורה שיעשו מחיצה, משום צניעות, וקדושת ישראל. משא״כ בחשש קטן של גנבים, אם הוא אינו חושש, אף התורה לא חוששת עבורו. וממילא בזה הדבר פשוט שאין טענתו טענה.

לסיכום: אם טענת ראובן אמתית, שחושש מגנבים, הרי שאם החשש הוא גדול, טענתו טענה. ואם החשש הוא קטן, יתכן שהדבר תלוי בשני תירוצי החזו״א, אם צריך קצת להפסיד בשביל טובת עניים, ויתכן שלפי שני התירוצים טענתו טענה, מפני שהיזק של גנבים הוא היזק ממשי, משא״כ היזק ראיה.

ואם טענת ראובן היא רק תירוץ, ובאמת רוצה להתקין דלת למנוע עניים, פשוט שאין טענתו טענה.

בבא בתרא / ח ע״א סט

דף ח ע״א
כל קדושיו בידיך

האם להקים ישיבה במקום במקום שנתעוררה שם שנאה ליהודים

שאלה ת״ח אשר מוסר נפשו להקים מקום תורה, ישיבה וכולל, במדינה
כזו אשר נתעוררה שם שנאה לישראל ולפעמים הורגים שם יהודים.
האם ראוי להקים במקום זה ישיבה?

תשובה בספר תורתך שעשועי (עמוד תסט) מסופר שת״ח פגש יהודי עתיר נכסין, והבטיח לתמוך באברכים שיבואו למדינתו ללמוד
תורה וללמדה. ת״ח זה פנה לתרן הגרא״מ שך זצ״ל, וסיפר את הסיפור שהנגיד מוכן לפרנס כולל אברכים, אולם יש שם בעיה חמורה, כי השלטון שם התרופף, וחבורות בריונים מטילות חיתתם, הם הולכים ויורים סתם כך לשם שעשוע, כי אין שם מורא מלכות, וחיי האברכים לא יהיו
בטוחים שם.

מרן ראש הישיבה השיב, הסר דאגה מליבך, אתה תדאג לאברכים ואני מבטיחך, שלא יאונה להם כל רע. לא חלפו אלא ימים ספורים, ובאותה מדינה התחוללה מהפיכה, שלטון חדש שם קץ להפקרות, והבטיח את חיי התושבים והכולל קם לבטחה.

דברי מרן הגרא״מ שך מבוססים על הנאמר במסכת ב״ב דף ח ע״א "אף חובב עמים, כל קדושיו בידך" אמר משה לפני הקב״ה, רבש״ע, אפילו בשעה שאתה מחבב עמים [שאתה מצהיב להם פנים להשליטן על בניך, רש״י] והם תוכו לרגלך, אלו תלמידי חכמים שמכתתים רגליהם מעיר לעיר, וממדינה למדינה, ללמוד תורה, ישא מדברותיך, לישא וליתן בדברותיו של מקום.

אמנם לענין מעשה, כבר אמרו חז״ל במסכת פסחים (דף ח ע״ב) שלא סומכין על הנס אפילו כשהולך לדבר מצוה, אם שכיח היזיקא, ולכן אין ללמוד מכאן הלכה למעשה, אלא בכל מקרה יש לשאול בעצת הזקנים, וברור שמרן זצ״ל בירר את כל העובדות, וידע שאין כאן מצב של שכיח היזקא, והוסיף את תפילתו שלא יארע נזק לבני התורה, בזכות התורה שהם למדו, וכעין מה שמבואר בכתובות (דף עז ע״ב) רבי יהושע בן לוי מיכרך בהו [בבעלי ראתן] ועסיק בתורה, 'אמר אילת אהבים ויעצת חן' אם חן

ע חשוקי חמד

מעלה על לומדיה, אגוני לא מגנא. והוסיף שם הריטב״א דאפילו היכא דלא עסיק בתורה היה מכריך בהם, וכדאמרינן בסוטה (דף כח ע״א) כי נר מצוה ותורה אור דאורייתא אפילו בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא לעוסקין בה לשמה, יעו״ש.

דף ח ע״א

איפרא הורמיז

להקביל פני מלך נכרי בארגז של ס״ת ריק

שאלה מלך נכרי הגיע לעיר, וכדי לכבדו צריך לצאת לקראתו עם ס״ת, ואם לא יצאו לקראתו עם ספר תורה, יש מקום גדול לחשוש לאיבה. ונסתפקו אם מותר להוציא את הס״ת מהארגז, ויצאו אליו עם ארגז ריק, ובכך ימנעו בזיון מהספר תורה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף י ע״ב איפרא הורמיז אימא דשבור מלכא שדרא ארבע מאה דינרי לקמיה דרבי אמי, ולא קבלינהו, משום
"ביבש קצירה תשברנה". ופירש״י כשתכלה זכות שבידי העכו״ם וייבש לחלוחית מעשה צדקה שלהן, אזישברו. וכששלחה לרבא קבלינהו משום שלום מלכות, וחילק את הכסף לעניי עובדי כוכבים.

ותמה רש״י למה לא עשו כן לעיל בדף ח ע״א, שקיבלו כסף ממנה למצוה רבה, ולא חילקו לעניי עכו״ם. ותירץ דאסור לגנוב דעת הבריות, ואפילו דעתו של עובד כוכבים. אבל במעות המתחלקות לעניים, איןגבינת דעת, דאינהו נמי ידעי שישראל רגילים לפרנס עניי עכו״ם, מפני דרכי שלום.

מדבריו למדנו, שלגנוב דעת העכו״ם, יותר חמור מהאיסור לקבל צדקה מהעכו״ם, למרות שנאמר ביבש קצירה תשברנה. וא״כ גם בעניננו,
אמנם הוצאת הספר תורה לכבוד גוי הוא קצת בזיון, אבל לגנוב דעתו יותר חמור, ולכן יש להקביל פניו עם ס״ת. ויעוין בפתחי תשובה (יו״ד סימן רפב סק״א) שכתב וז״ל: ולענין מה שנוהגים בעת שנוסע המלך, מטלטלים ס״ת לכבודו, ראיתי בתשובה כ״י מש״ב הגאון מהר״ר שבתי כ״ץ ז״ל, שכתב שאין למחות בזה, והביא ראיה ממ״ש הרמב״ם הלכות אבל דמפני כבוד מלכים כו׳ עוד הביא ראיות לזה, עכ״ל.

בבא בתרא / ח ע״ב עא

חידה: ישנה מצוה שכל ישראל יכולים לקיימה,
אבל עדיף שהלוים יעשוה, מה היא?

תשובה יעוין בחינוך (מצוה שעט) שכתב: וזה שנהגו בגליות היום להוציא ספר תורה לקראת מלכי האומות אין זה בחיוב מצוה זו [שישאו
את הס״ת על ידי לויים בדוקא] כלל, שכל בני ישראל רשאין לישא אותו. ואם מדרך כבוד התורה יבחרו גם היום שישאוהו מבני לוי, תבוא עליהם ברכה, עכ״ל.

ולענין השאלה אם להוציא ארגז של ס״ת ריק, נראה שכיון שמצינו שכבר נהגו בדבר זה, אין לגנוב את דעת הגוי, כדי למנוע דבר זה.

דף ח ע״ב
רשאיןבני העיר להתנות

האם ניתן לכפות על אדם לשאת בעול של נבחרי ציבור

שאלה באחד מהקהילות הורגש צורך דחוף לכונן ועד קהילה שכל עניני
הציבור יוכרעו על פיו, וזאת מכיון שצורכי הקהילה רבים, וכן יש
לפקח ולתקן תקנות לטובת הציבור, ושלא יהא מצב של איש הישר בעיניו יעשה, לכן התעוררו כמה עסקנים ויזמו את הרעיון של 'ועד הקהילה'. העסקנים פנו במכתב לכל אחד מחברי הקהילה, מה דעתו על עצם הרעיון, והאם מעונין להגיש מועמדות להיות חבר בועד. בפועל עצם הרעיון התקבל בברכה על כל חברי הקהילה, אולם לחברי ועד לא נמצאו מתנדבים, כי מטבע הדברים, כל החלטה שתוכרע לא תמיד תהא נוחה לכלל הציבור, ועלולים לבוא חיכוך עם חברים. החליטו העסקנים לבחור מספר מועמדים ולהטיל גורל ביניהם, ומי שיבחר הוא יהא חבר הועד, אולם אחד המועמדים שעלה בגורל מתנגד בתוקף, וטועןשאי אפשר לכופו. הדין עם מי?

תשובה בספר משפט שלום (חו״מ סימן רצח קונטרס תיקון עולם, הגה״ה א, עמוד תלו מדפי הספר) נשאל בדבר מי שהקהל רוצים למנותוגבאי אם יכולים
לכופו מדינא, והשיב שאי אפשר לכופו כמבואר בשו״ת אבן השהם (סימן לט) והביא כמה ראיות מהש״ס לכך. אכן כותב המשפט שלום שראוי לו לאדם לכוף עצמו ולקבל עול זה על כתפיו, מכיון שמבואר במסכת ברכות (דף בה ע״א) שג׳ דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם, ועניינם שנותנים לו דבר שיש בו ברכת חיים ומסרב, וכיון שמבואר במדרש (רבה, קדושים פרשה כה) שפרנס על הציבור

עב חשוקי חמד

מבטל חיוב מיתה בידי שמים, א״כ מבואר שזה גורם חיים, א״כ המסרב ליטול עול זה על כתפיו גורם לעצמו קיצור ימים. ומכל מקום כותב המשפט שלום, שאם תלמיד חכם הוא ועל ידי מינוי זה יתבטל מלימודו,שרי לסרב, שהרי בודחי הלימוד גורם חיים, עכ״ד. (ועיין עוד בחכמת אדם כלל קמז סעיף נט).

והנה הגאון הגר״י גולדברג שליט״א העמיק בספרו 'טובי העיר' (פ״א ס״ז, וראה עוד שם בנספח א), והרחיב בענין זה, והסיק דלהלכה ניתן לכפות על יחיד מינוי של נבחר ציבור, וחילו מתשובת הרשב״א (ח״ג סימן תיז), והביא עוד מספר מטה שמעון (חו״מ סימן רצח הגהת טור אות נא) שנעלם מעיני בעל 'אבן השוהם' דברי הרשב״א, משום שתשובות אלו עוד לא נדפסו עדיין בזמנו. ולענ״ד ניתן לחלק בין הדברים, כדלהלן:

דהנה ז״ל הרשב״א: הסכימו הקהל לברור להם אנשים למנותם נאמנים על המס. ובררו אנשים עשירים, וכתבו את שמותם בפנקסים, והעלוהו בקלפי, וכל חמשה מהם שיעלו בגורל, יהיו ממונים נאמנים, וכן החרימו עליהם. ובשעת החרם מסר אחד מאותן עשרים מודעה, שאינו מסכים באותה הסכמה, ולא מקבל החרם, שאינו חפץ להיות נאמן על תיבת הקהל ... , ועלה הוא בגורל מכלל החמשה. ועכשיו הוא מסרב להיותו ממונה ... , תשובה, אין כל אדם רשאי לפטור את עצמו מתקנות הקהל והסכמותם, לפי שהיחידים משועבדים הן לצבור. וכמו שכלל הקהלות משועבד לבי״ד הגדול או לנשיא, כך כל יחיד ויחיד משועבד לצבור שבעירו ... , ולפיכך, זה שהוציא עצמו מן ההסכמה, לא עשה ולא כלום, ומחוייב הוא לנהוג נאמנותו, כיון שלא שמעו לו הקהל להוציאו, עכ״ל לענייננו.

ואולי ניתן לומר שדברי הרשב״א אמורים באופן שיש כבר ועד קהילה פעיל, או ז׳ טובי העיר שנבחרו מקדמא דנא, ועתה כוחו של הגוף הבוחר
חזק מאד, וכל ענייני העיר נחתכים על פיהם, ובכלל זה גם בחירת אנשים לתפקידים ציבוריים כגבאי לגביית המס, ובהא כתב הרשב״א שאין היחיד יכול להתנגד, כיון שהיחיד משועבד לציבור. ובפרט שהרשב״א דיבר שהקהל הטילו חרם ואין כח להטיל חרם על ציבור, אלא לגוף חזק כז׳ טובי העיר, שכבר

הוסכם על הכל, משא״כ בנידון שאלתינו [וכן נידונו של המשפט שלום] שכעת באים לייסד את הגוף של 'טובי העיר' או 'ועד הקהילה', בכה״ג עוד לא נוצר השעבוד על היחיד, ולכןאי אפשר לכופו, וצ״ע.

בבא בתרא / ח ע״ב עג

דף ח ע״ב
רשאים בני העיר להתנות

קנה עליה בביהכנ״כ בביהכנ״ם של עשירים, במחיר מופרז, ואין בידו לשלם

שאלה יהודי נזדמן לבית הכנסת של עשירים, שכל עליה נמכרת שם במחיר
רב מאוד, וליהודי זה היה יארצייט אחר אביו ורצה לעלות לתורה.
הגבאי אמר לו כמה עולה עליית מפטיר, והסכים ועלה לתורה. במוצאי שבת הגיע אליו הגבאי ודרש את התשלום, השיב היהודי, אין בידי לשלם סכום עתק זה, ואמנם הבטחתי, ומשטה הייתי בך. נשאלת השאלה האם חייב הוא להתאמץ ולפרוע את מה שהבטיח?

תשובה שאלתי שאלה זו את מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א והשיב: יש לברר מה עושים הגבאים עם הכסף הרב שגובים ממכירת העליות, האם הם מוציאים אותו לצדקה אמיתית לבדק הבית והתחזוקה, או שמא מבזבזים אותו למסיבות וכדומה, שאין בהם לא תורה ולא צדקה. והיה אם הכסף הולך להבל, אין בזה צדקה, ומי שהתחייב לתת סכום מופרז,אין הבטחתו ממש, כי אין זה נדרי צדקה. ואם הכסף מיועד לדברי צדקה אמיתיים, גם אז יש מקום לומר, שאין רשות לגבאים לקבוע ולדרוש מכל אדם סכום מופרז, כי בית הכנסת מיועד לכל יהודי, ואפילו לעני שבישראל, ומה יעשה אדם חסר אמצעים שהגיע לבית כנסת זה, האם לא מגיע לו עליה כשיש יארצייט לאביו, ואין אחר בעל חיוב. ונאמר במסכת ב״ב דף ח ע״ב רשאים בני העיר לעשות קופה תמחוי, ותמחוי קופה, ולשנותה לכל מה שירצו. רשאים בני העיר להתנות על המידות ועל השערים, ועל שכר פועלים ולהסיע על קצתם. ונאמר בדף ט ע״א דהני מילי היכי דליכא אדם חשוב, אבל היכא דאיכא אדם חשוב, לאו כל כמינייהו דמתנו. וכתב הנמו״י בשם הר״ן דכיון דאיכא פסידא לאחריני בתנאייהו, יעו״ש.

גם כאן הגבאים שקבעו סכום מופרז, מפסידים את המתפללים שאינם עשירים כל כך, ואין זו הנהגה נכונה. ולכן ישלם העולה סכום שמשלמים בבית
כנסת מכובד אבל לא סכום מופרז כזה.

עד חשוקי חמד

דף ט ע״א
אע״פ שיש לאדם גזבר נאמן בתוך ביתו

שליח שלא ספר את הכסף, ובגללו שילם הלוה שנית

שאלה לוה שלח אלף שקל למלוה על ידי שליח של המלוה, הוא מסר לשליח מעטפה עם כסף, וביקש ממנו שיספור ויראה שיש במעטפה
אלף שקל. השליח השיב שאין לו זמן לספור, וסומך על יושרו של הלוה. השליח מסר את המעטפה למלוה, ועזב את הבית, המלוה רדף אחריו, ואמר לו שאין כאן אלא חמש מאות ולא אלף. כעת דורש המלוה מהלוה את החמש מאות שקלים שנשאר חייב, והלוה אמר פרעתי לך אלף, וכולם אנשים נאמנים. מה לעשות?

נאמר בשו״ע (חו״מ סימן קכא ס״ח) שבמקרה כזה, על הלוה להישבע שהכניס למעטפה אלף שקל, והשליח צריך להישבע שלא גנב מהמעטפה, ושניהם נפטרים. וכך פסקו הדיינים במקרה זה. אמנם הלוה סירב להישבע, כי לא רוצה להישבע ואפילו על אמת, ולכן שילם חמש מאות שקל למלוה, [ולפי טענתו מה ששילם היה תשלום שני]. כעת יש לשליח נקיפת מצפון, כי אילו היה סופר את הכסף כבקשת הלוה, וגם היה סופר שנית במסירתו למלוה, לא היתה יוצאת תקלה והלוה לא היה משלם פעמיים, ורק מכך שלא ספר את הכסף, יצאה התקלה ונאלץ הלוה לשלם פעם נוספת, והוא שואל אם בדיני שמים צריך לשלם ללוה חמש מאות שקל?

תשובה שאלתי שאלה זו את גיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א, והשיב לי שמסתבר שבמקרה זה שכולם אנשים ישרים ונאמנים, הלוה הוא
זה שטעה, וחשב ששם במעטפה אלף שקלים, ולמעשה שם רק חמש מאות. ונימק את טעמו, דאם נחליט שהשליח נטל חמש מאות שקל מהמעטפה, הרי צריכים להניח שהוא גנב, ואם נאמר שהמלוה קיבל אלף ונטל חמש מאות, הרי צריכים להניח שהוא גנב. והרי כולם נאמנים, ולא מסתבר להאשים אותם

בגניבה, ואחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן, ולכן יותר קל להניח שהלוה הוא זה שטעה, וספר חמש מאות ומחמת טרדותיו חשב שספר אלף, כי בזה אין אנו צריכים להניח שהוא גנב. ואם כן אין מקום לנקיפת מצפון מצד השליח, כי מתקבל על הדעת שהלוה טעה ושילם חמש מאות כדין.

בבא בתרא / ט ע״א עה

יש להוסיף עוד על דברי גיסי, דהנה נאמר במסכת ב״ב דף ט ע״א אמר ר׳ אלעזר, אע״פ שיש לו לאדם גזבר נאמן בתוך ביתו, יצור וימנה, שנאמר ויצורו וימנו (מלכים ב יב), והלוה עבר על דברי ר׳ אלעזר ומסר לשליח מבלי שהשליח ימנה, ואם כן איהו דאפסיד אנפשיה.

דף ט ע״א

נותנים לו מזוןג׳ סעודות

לשטוף כלים בשבת לצורך מוצ״ש, כדי למנוע מריבה

שאלה מעשה בבת ישראל הרגילה לעזור להוריה, שעדיין אינם שומרים תורה ומצווות, בשטיפת כלים, לאחרונה למדה שאסור לשטוף כלים
משבת ליום חול משום הכנה, היא שואלת מה תעשה בשבת זו, כי אם לא תשטוף, זה יגרום לאמה לחלל שבת, בהפעלת מכונת ה"מדיח כלים"?

תשובה מותר לה לשטוף כלים, כי אינה עושה זאת כהכנה ליום חול, אלא כדי להציל את כבוד השבת, ואינו דומה למה דאיתא במסכת שבת
(דף ד ע״א) דאין אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חבריך, דהתם עובר על איסור מלאכה בשבת, אבל כאן כשאינו עובר על איסור מלאכה, אלא על הכנה, הרי שאינו נחשב להכנה כי עושה זאת לצורך היום, להצילה מחילול שבת, ואפילו אם האמא לא תחלל שבת בפועל, אלא רק ייגרם מריבה וכעס בבית, גם מותר, כיון שאינה שוטפת כלים לצורך מחר, אלא למניעת מריבה
היום.

והנה איתא במסכת ב״ב דף ט ע״א אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום ... שבת נותנים לו מזון שלש סעודות, ופירשו בתוס׳ (ד״ה שבת) וז״ל: פירוש בשבת בצהרים [נותנים לו], כי אותן שתי סעודות שנתן לו אתמול בערב שבת, אכל ליל שבת ושבת שחרית, ושלוש סעודות שנותנים לו בשבת, יאכל אחת בשבת בסעודה שלישית ואחת למוצאי שבת, ושלישית ישחר לו למחר בדרך שלא ילך ריקם, עכ״ל תוס׳. ויש להעיר דלכאורה זה הכנה משבת ליום חול, שמחלק הגבאי בשבת בצהרים אוכל, עבור מלוה מלכה ולארוחת יום ראשון.

ותירץ בספר "שרגא המאיר" (ח״ו סימן צו) וז״ל: אפשר לומר שלא מקרי זה הכנה לחול, דכיון דאם לא יתן לו סעודה עבור יום א׳, אז לא יאכל בשבת זו סעודה שלישית, כיון דכבר אכל היום שחרית, ולדרך לא יהיה לו

עו חשוקי חמד

כלום,וצריך לילך ריקם, וא״כ מה שנותנים לו סעודה למחר, הוי כדי שיאכל
סעודה שלישית היום ... וע״כ לא הוי הסעודה שנותנים לו למוצ״ש הכנה משבת לחול, כיון דבלאו הכי לא יאכל סעודה בשבת, וא״כ הכל הוא רק הכנה לשבת. [וכעין זה כתוב בר״ן (בכתובות) דמה שהבעל חייב לתת מזונות לבניו הוא בגלל ההתחייבות לאשתו, שאם לא יתן לבניו לא תאכל אשתו אלא תשמרם לבניה].

וכעין זה גם בשאלתנו, ובפרט למש״כ החזו״א (שביעית סימן יב סק״ט) שפעמים על ידי שנמנע מלעזור לשני משום חשש של לפני עור, הוא מכשיל אותו באיסור של 'לא תשנא את אחיך בלבבך', כיון שמחמת התוכחה ישנא בעל העבירה את המוכיח, ולפעמים זה עבירה יותר חמורה ממה שרוצה להצילו, יעו״ש. וכך בעניננו שאם לא תשטוף את הכלים תכשיל את אמה בשנאת חינם שתשנא אותה שלא כדין. ואם כן היא שוטפת את הכלים לצורך מצוה של שלום בית, ולא לצורך הכנה.

דף ט ע״א
ונוגשיך צדקה

תורם למוסד צדקה ומקבל הנחה במסים
האם כל הסכום נחשב למעשר

שאלה התורם צדקה למוסד המוכר בשלטונות לצרכי מס, תורם זה יקבל הנחה במסים שהוא משלם, כגון אם תורם אלף שקל, הוא יקבל
זכוי של כשלוש מאות שקלים מהמס שהוא צריך לשלם. האם כל האלף נחשבים למעשר כספים, או רק שבע מאות?

תשובה כל הכסף שהוא תורם עולה למעשר כספים, מפני שהכסף כולו נכנס לקופת צדקה, אלא שהוא יקבל הנחה מהמס סכום של שלוש
מאות שקל, והרי ממעשר מותר להבות טובת הנאה, כך גם מותר להבות הנאה זו של מבריח ארי מנכסיו, כי שלש מאות שקל לא יצטרך לתת והוי כמבריח ארי דמותר, וכעין זה כתב באגרות משה (יו״ד ח״א סימן קמג). ויעוין עוד במנחת

יצחק (ח״ה סימן לד אות י) שהסכים לטעם הנ״ל, והוסיף טעם נוסף על פי המבואר בב״ב דף ט ע״א אם עושין צדקה, מוטב, ואם לאו, באין עובדי כוכבים ונוטלין בזרוע, ואעפ״כ נחשב להן לצדקה, שנאמר ונוגשיך צדקה. ופירש המהרש״א שם הטעם דנחשב להן לצדקה, מפני שעכו״ם נוטלין מן העשיר בשביל העני,

בבא בתרא / י ע״א עז

יעו״ש. ועל פי זה דן הראשון לציון (סימן רמט) דכל מס אפשר לנכות מהמעשר. ואמנם להלכה למעשה, לא נראה כן מדברי הפוסקים, מ״מ היכא דנודע בודאי, דנותנים המס שלו לצדקה, ולאותו הצדקה, אשר הנותן מצוה ליתן, בודחי אפשר לנכות מהמעשר, עכ״ד.

דף י ע״א
מזונותיושל אדם קצובין לו

האם חייב מוכר ספרים לגלות לקונה שיוכל להשיג את מבוקשו
בחנות הסמוכה

שאלה מוכר ספרים שהגיע אל חנותו אחד מהקונים הקבועים שלו, וביקש ספר מסוים שמאד נחוץ לו. המוכר התנצל שאין לו את הספר. אך
נזכר שבחנות הספרים הסמוכה שנפתחה זה עתה, יוכל הקונה למצוא את מבוקשו, אלא שחנות זו היא מתחרה שלו, והרבה ספרים נמכרים שם יותר בזול, והוא חושש שאם הקונה יכנס לשם, אולי יתרגל לקנות שם ויעזוב את חנותו, האם חייב להודיע לקונה שאפשר להשיג שם את הספר?

תשובה אמרינן במסכת תמורה (דף טז ע״א) רש ואיש תככים נפגשו מאיר עינישניהם ה׳ (משלי כט יג) בשעה שהתלמיד הולך אצל רבו ואומר
לו למדני תורה, אם מלמדו מאיר עיני שניהם ה׳, ואם לאו, עשיר ורש נפגשו עושה כולם ה׳ (שם כב ב) מי שעשאו חכם לזה עושה אותו טיפש, טיפש לזה עושה אותו חכם. דהיינו, "רש" הוא התלמיד שאינו יודע דבר. ו"איש תככים" הוא הרב, שיודע שני סדרים או שלשה, ועדיין צריך ללמוד. ואומרת הגמרא כי כאשר הרב מלמד את התלמיד,ה׳ מאיר עיני שניהם הקב״ה מלמד את הרב את אשר טרם למד, וכל שכן שה״רש" מתלמד. ואם לאו, השי״ת עושה אותם לבריאה חדשה, כלומר, אפילו אם הרב נחשב ל"עשיר" הבקי בכל חדרי תורה, נענש ועושהו הקב״ה לטיפש, ואילו את התלמיד הופך לחכם, בשכר שמסר עצמו על דברי תורה.

למדנו מדברי הגמרא את חומר עונשו של אדם המונע את אבירו מללמוד,

ולפיכך, גם בעניננו בודחי שלא היה לו לבעל החנות לעסוק בשיקולים
אישיים ובטובת עצמו, בעוד שאבירו מחפש אחר ספר ללמוד בו.

עח חשוקי חמד

ואף אם לא היה מדובר בספר לימוד, הגם שמן הדין אינו מחוייב לגלות לקונה אודות החנות החדשה, מכל מקום הלא "מזונותיו של אדם קצובין
לו מראש השנה" כמבואר בבבא בתרא דף י ע״א, והנמנע מלעשות חסד עם
הקונה והמוכר האחר, הרי הוא חסר באמונה.

ואמרינן ביומא (דף לח ע״ב) אין אדם נוגע במוכן לאבירו ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא. וצריך ביאור למה השתמשו חז״ל כמלא נימא,וביאר בנחלת אליהו (פרשת מקץ) דאמרינן בבבא בתרא דף טז ע״א הרבה ניתין בראתי באדם, וכל נימא ונימא בראתי לה גומא בפני עצמה, שלא יהיו שתים יונקות מגומא אחת, שאלמלי שתים יונקות מגומא אחת מחשיכות מאור עיניו של אדם. ואין לך דבר שהוא קרוב לאבירו יותר מנימא אחת לחברתה, ואע״פ כן אין אחת יונקת מחברתה, וכן הוא בפרנסה שאפילו שהחנויות קרובות, יש לו להאמיןשאין אבירו יונק משלו כלום, והכל קצוב בראש השנה.

ואדרבה לפעמים נגזר עליו שתתמעט פרנסתו, והקונים ילכו לאחר, והקב״ה עושה עמו חסד שבמקום שיהיה לו קשיים שלא יוכל לעמוד בחנותו
כגון מחלה וכדו׳, נפתחת חנות לידו, שהקונים יתמעטו, והוא ישחר בריא אולם. וא״כ יש להודות לאבירו שבזכותו הוא בריא. ובפרט בעניננו שעל ידי שהקונה רואה שהמוכר שולח אותו אל המתחרה שלו, הרי מתחזקת אצלו ההערכה לבעל החנות הזאת שהוא אדם אמין.

דף י ע״ב
וחסד לאומים

נכרי שהפריש צדקה מנכסיו ואח״כ נתגייר האם יעשר שנית

שאלה נכרי שנתן צדקה מנכסיו ואח״כ נתגייר. האם מה שנתן בהיותו נכרי מצטרף למעשר כספים, או שמא גר כקטן שנולד דמי, וצריך להפריש
שנית מעשר כספים?

תשובה נאמר במסכת יבמות (דף סב ע״א) שגוי שהוליד בנים בגיותו ונתגייר קיים פריה ורביה. ונאמר בבית שמואל (סימן ז ס״ק יב) דאפילו לא
נתגיירו הבנים, קיים המצוה, ואע״פ דגר שנתגייר כקטן שנולד, בכל זאת קיים המצוה. ונראה שכל שכן במצוות צדקה. אלא שנאמר במסכת ב״ב דף י ע״ב אמר להן רבן יוחנן בןזכאי לתלמידיו, בני מהו שאמר הכתוב חסד לאומים

בבא בתרא / י ע״ב עט

חטאת, נענה רבי אליעזר ואמר ... כל צדקה וחסד שאומות עכו״ם עושים, חטא הוא להם, שאינן עושין אלא להתגדל בו. ולפי זה יתכן שצריך לעשר שנית, כי אותה צדקה שנתן בהיותו עכו״ם, חטא הוא.

אך יתכן שאם בשעה שהפריש את הצדקה היה בדעתו להתגייר, בזה לא אמרינן שהצדקה היתה חטא, וכל שכן אם אחד חשב שהוא יהודי, ונתן צדקה, ואח״כ נודע שאמו נכריה, ועד עתה היה גוי, נראה שיצא ידי חובה בצדקה שנתן, כי הרי נהג כישראל ולמד תורה, [ודינו כחסידי אומות העולם], ולא במכוין להתגדל ולא במכוין להתייהר ולחרף אותנו בצדקה, כמבואר בהמשך הגמרא שם, ויתכן שהוא הדין בגוי שעמד להתגייר דינו כך. ויעוין בתוס׳ ביבמות (דף תו ע״ב ד״ה ור׳ יהושע) שכתבו דכיון דמלו, נפקו מתורת ערל כדי לאכול בפסח. ונראה שכל שכן לגבי מצות צדקה, אך אם הפריש הצדקה בהיותו נכרי גמור, ולא חשב אז על גיור, צ״ע אם קיים מצוה.

דף י ע״ב
ביבש קצירה תשברנה

נכרים התורמים כסף למוסדות, האם מותר לארגון יהודי
לבקש את תרומתם

שאלה באחת המדינות בחו״ל נוהגים העובדים בכל שנה לגבות תרומות מכל העובדים, ולחלקם לארגונים מסוימים, הסדר הוא כדלהלן: כל
ארגון העומד בקריטריונים, רשאי להגיש בקשה לקבל תרומה, ולאחר מכן עושים בחירות בין העובדים, ובוחרים ששה ארגונים, ולהם מחלקים את כל התרומות. והנה חלק מהעובדים הם יהודים, ולכן אחד העובדים ביקש מכל העובדים היהודים להצביע עבור ארגון יהודי המטפל בחולים של המחלה

הקשה, ואכן הארגון נבחר, ועתה שואל הארגון האם מותר לו לקבל את הכסף, שהרי שנינו בבבא בתרא דף י ע״ב איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ארבע מאה דינרי לקמיה דרבי אמי, ולא קבלינהו שדרינהו קמיה דרבא קבלינהו, משום שלום מלכות, שמע רבי אמי איקפד אמר לית ליה ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה. וא״כ אולי אין ראוי לקחת את הכסף מהם, או לחילופין להשתדל לחלק את הכסף לחולים נכרים?

תשובה אסור לקחת תרומה מנכרי משני טעמים, כמבואר בשו״ע (יו״ד סימן רבד סעיף א-ב) הטעם הראשון, משום חילול השם, והסביר הלבוש

ש חשוקי חמד

(שם ס״א)שאומרים הגוים כמה מגונה אומה זו, שאין מפרנסין ענייהם. הטעם

השנישאסור לקבל מהם, שלא להרבות בזכותו של הנותן, שהרי יש לו זכות ממנה, וכתיב (ישעיה כז יא) 'ביבוש קצירה תשברנה', כלומר כשיכלה זכות שביד אומות העולם וייבש לחלוחית מעשה הצדקה שלהם אז ישברו.

והנה בשאלתנו, אין את האיסור של חילול השם, כיון שהם אינם יודעים שהארגון הוא יהודי. ואפילו אם היו יודעים שהארגון הוא יהודי, מ״מ
הם יודעים שגם היהודים תורמים הרבה לארגון הנ״ל, והם מפרנסים אותו, אבל אין הקומץ משביע את הארי, וצריך עוד תרומות.

ועל האיסור של 'ביבוש קצירה תשברנה', נראה שיש להקל מכמה טעמים:

א. כתב הט״ז (סק״ב) שדוקא אם העובד כוכבים, נותנה בשביל עניי ישראל בזה הקפידו משום ביבוש קצירה, משא״כ כשהעובד כוכבים אין כוונתו דוקח על ישראל, אלא הוא מצד טבעו רחמן על כל הפושט יד, אין זה זכות גדול ולית ביה משום ביבוש קצירה. וכ״ש בעניננו שהם נותנים לעוד כמה ארגונים, ואין זה משום רחמנותם על עניי ישראל.

ב. אמרינן בגמרא בבבא בתרא דף י ע״ב שחסד לאומים חטאת, שכל הצדקה שהם עושים חטאת הוא להם, שהם אינם עושים אלא כדי להתגדל ולהתייהר, וקשה שהרי אמרינן לאחר מכן בגמרא ביבוש קצירה, שיש להם בזה מצוה. וכתב הכתב סופר (יו״ד סימן קיד) שנצטער בזה הרבה, עד שמצא שהדרישה (שם) תירץ, דלהם יש זכות, אבל כנגד מצות צדקה של ישראל, חשיב חטאת, והכתב סופר תירץ שעל פי רוב אינם עושים אלא להתייהר, אבל היכא שנותנים משום מצוה, בזה אסור משום ביבוש קצירה. וא״כ בעניננו שכל מטרת הצדקה אינה משום רחמנות כלל, שהרי בלאו הכי הם נותנים אפילו שאינם יודעים למי, ורק לאחר מכן הם מחליטים למי לתרום, אין זה
מצד מדת הרחמנות, אלא משום יוהרא, ויש בזה חטאת.

ג. כתב הערוך השולחן (שם סעיף ג) אין לתמוה על מה שנהגו לקבל כהיום צדקה מעכו״ם בלא שום פקפוק, דוודאי כיון שהדוחק רב מותר, ועוד שהרמב״ם כתב (פ״י ממלכים ה״י) בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה, ואם הביא עולה תקבלין

ממנו, נתן צדקה תקבלין ממנו, ויראה לי שנותנין אותה לעניי ישראל, הואיל והוא בזון מישראל ומצוה עליהם להחיותו, עכ״ל. ומיירי בזמן הבית, ושקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים, ע״ש. וגם עתה הפרנסה זה מזה, ואין בינינו

בבא בתרא / י ע״ב פח

עובדי כוכבים. אולם מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א (קובץ תשובות ח״א סימן צז) העיר על זה מהמאירי בסנהדרין דלא סגי להתיר בגלל שמצבו דחוק.

ד. בשו״ת זרע אמת (יו״ד סימן קיב) נשאל על אסירים הנמצאים בבית האסורים כי הם חייבים לשלם כסף, והשר לפעמים שולח שם כסף ואוכל, האם מותר לקחת ממנו, והשיב: שביבוש קצירה, אין זה איסור חמור כל כך, והא שרבא ורב אמי לא לקחו, משום שלא היה חסר כסף בקופה של צדקה, אלא שהיה קצת דקדוקי עניות, ומשום הכי לא לקחו, אבל היכי שצריך את המעות, ויש בזה משום פיקוח נפש, מותר לקחת מנכרי. וא״כ הוא הדין בעניננו שיש בזה משום פיקוח נפש להציל נפשות מישראל, שמותר לקחת.

דף י ע״ב
ביבש קצירה תשברנה

לקבל תרומה מערבי שתרם כדי שטיפול רפואי יצליח

שאלה מעשה בערבי שהלך לקבל טיפול רפואי, והבטיח שאם הטיפול יצליח, הוא יתן סכום כסף למי שלומד תורת ה׳. ואכן הטיפול הצליח, והוא שלח את הכסף לאברך בן תורה. ועתה שואל האברך האם מותר י ע״ב ובסנהדרין (דף כו ע״ב)

לו לקבל את הכסף, שהרי נאמר במסכת ב״ב דף
ונפסק בשו״ע (יו״ד סימן רנד) שאסור לקבל צדקה מהגוי? [יש לציין שהמעשה אירע בימי המלחמה בעזה תשס״ט].

תשובה כתב בשו״ת חסד לאברהם (תאומים מהדו״ת סימן נח):גוי שנתן צדקה בכדי שיחיה בנו, רשאים לקבל ממנו, הואיל ובמסכת ראש השנה
(דף ד ע״א) נאמר שדוקא בישראל אמרינן שהאומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני,ובשביל שאזכה בה לחיי העולם הבא, הרי זה צדיק גמור, אבל בנכרי אין לו זכות בצדקה כזו, וממילא לא שייך לומר בזה ביבש קצירה תשברנה, יעו״ש. ובשבט הלוי (ח״ה סימן קמא אות ב) הקשה עליו מדברי הגמרא בב״ב דף י ע״ב שרבי אליעזר המודעי אומר שכל צדקה וחסד שעכו״ם עושין חטא הוא להן, שאין עושין אלא לחרף אותנו בו, ולכאורה זה ממש כמוגוי שנותן צדקה כדי שיחיה בנו, ובכל זאת כתוב שבסתם צדקה אסור לקבל מהגוי, אפילו שהוא נותן בשביל כוונה זו, ולפי דברי החסד לאברהם לכאורה אין לו שכר על כך. ולכן נשאר השבט הלוי בצ״ע על דברי החסד לאברהם, יעו״ש.

פב חשוקי חמד

והנה נאמר במסכת ע״ז(דף יז ע״א) לא תביא אתנן זונה, מהו לעשות הימנו בית הכסא לכהן גדול ... ממקום הטנופת באו, למקום הטנופת ילכו, יעו״ש. ואולי גם בעניננו, יעשה התלמיד חכם מהכסף בית הכסא ותשמישיו. אך יש לחלק, דאתנן יש לבזות, אבל בעניננו, אולי אסור להבות מהם, כי גורם להם זכויות, ואם כן סוף סוף נהנה מהם, ואין במעשה הבזיון היתר.

והנה יעוין גם בקובץ תשובות (ח״א סימן צז) למו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א שהקשה על דברי החסד לאברהם מדברי הדרישה (יו״ד סימן רנד) שכתב דהא דכתיב וחסד לאומים חטאת, היינו אע״ג שצדקה של עכו״ם הוא חטאת להם מכח שמתפארים בה, מכל מקום זכות יש להם גם כן, וקראו חטאת כנגד צדקה של ישראל שכולה זכות. וכן משמע ביד רמה בב״ב דף י ע״א. ומתרץ מו״ח שליט״א, שצ״ל שהחסד לאברהם סובר שעל מנת שיחיה בני גרע טפי מצדקה על מנת להתפאר. [ועוד הקשה מו״ח דאפילו אם לא שייך בזה את הטעם של ביבש קצירה, מכל מקום הרי יש איסור לקבל מגוי משום חילול השם, ומתרץ שמכיון שהגוי נתן על מנת שיחיה בנו, אין בזה חילול השם, ולא שייך בזה הטעם של 'קח מבזי נפשיה', מפנישהגוי מעונין בזה, יעו״ש]. ולמעשה שמעתי בשם מו״ח שליט״א שהורה למעשה שאפשר לסמוך על דברי החסד לאברהם, ואם כן בנידובנו נראה שלמעשה יוכל האברך לסמוך על דבריו, ולקבל את הכסף.

דף יא ע״א

אין חולקין את החצר עד שיהא ארבע אמות לזה

שכן שאינו רוצה לחלוק את החצר, כי אינו רוצה שיבנו עליו

שאלה מעשה שהיה בבית משותף שכל הדיירים הסכימו לחלק את החצר כדי להרחיב את דירותיהם, ושכן אחד סירב, וטענתו היתה שהרחבת
הדירה של השכנים תסתיר לו את השמש, וגם שהוא רוצה שילדיו ישחקו בכל החצר, ולטענתו הבניה תגרום לו נזק גדול, ולשאלתנו לא הוא לא יבנה עמם ביחד, השיב שדירתו מספיקה לו כמות שהיא. האם לפי דין תורה ניתן לכופו על חלוקת החצר כדי שהדיירים יוכלו לבנות?

תשובה כתב הרמ״א (חו״מ סימן קעא ס״ה) דחצר שיש בה חלוקה, אם החלוקה תגרום הפסד כדי חומש לאחד השותפים יכול לעכב. וכתב הש״ך (סק״ד)ע׳ בתשוב׳ מהר״ש כהן (ח״ג סי׳ קכב) באריכות, שהשיג על זה. אולם

בבא בתרא / יא ע״א פג

בשו״ת חסד לאברהם (חו״מ סימן כח) ובשו״ת מהרש״ם (ח״א סימן ח) נראה שהסכימו לפסק הרמ״א. נמצא שאם ההפסד עקב הבנייה היא פחותה מחומש, אי אפשר לעכב לפי דין תורה. אך יש לו הפסד בחלוקה של כדי חומש, יכול לעכב.

ואולי יש לומר שאפילו שההפסד הוא פחות מחומש יכול לעכב, שמאחר והדירות נבנו מראש עם חצר מסביב והיא משמשת ליופי וגם למשחק לילדים ולהרחבת הדעת, אם יחלקו את החצר לשם הרחבת הדירות, הרי שאיכות הסביבה מפגם וגם יופיו של הבית ופינת המשחקים לילדם תפגם,

לכן יכול השכן לומר: חצר זו אין בה כדי חלוקה, כי אני צריך את כל כולה, כדי לשפר את חלקי כפי שהיה בתכנית המקורית, ולא דומה לחצרות שהיו בימי הש״ס שעמדו לשימוש ביתי לבישול לכיבוס ולמקום שטיחת פירות. ולשימושים אלו ניתן לחלק את החצר אבל לא לשימושים של בני ימינו, שעיקרם נוי ואיכות הסביבה. ולכן אי אפשר לכוף את הדייר המתנגד לחלק
את החצר למטרת בנייה צפופה.

והצעתי את הדברים לפני מו״ח הגרי״ש אלישיב שליט״א והשיבני: שאפילו

שלטענת השכן יש לו כעת הפסד חומש, אולם אם אחרי החלוקה
ישחר חלקו של כל אחד שווה יותר, כי יוכל כל אחד לבנות על חלקו ולהרחיב דירתו, וגם השכן הזה כשימכור את דירתו, דירתו תהיה שוה יותר, לא רק

שאין לו הפסד חומש, אלא שבמציאות הוא גם ירויח מהחלוקה, ולכן האמת שהחלוקה היא טובה עבורו ולא יכול להתנגד.

דף יא ע״א
אסור לגנוב דעת הבריות [רש״י ד״ה דלא]

נכרי שביקש מישראל שיקנה לו תרופה והישראל ידע שתזיק לו,

וקנה לו ויטמינים

שאלה נכרי חולה, ביקש משכנו היהודי, שיקנה לו תרופה להקל מעליו את חוליו. היהודי יודע שהתרופה שהוא מבקש, תזיק לו, וקנה לו במקום זה ויטמינים, ואת מותר הכסף חילק לשכניו, כדי שיעזרו לו. האם עבר על
איסור גזל עכו״ם?

פד חשוקי חמד

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף יא ע״א שאיפרא הורמיז שלחה צדקה לרבא, והוא חילקם לעניים נכרים, משום שנאמר ביבש קצירנה תשברנה,
וכתב רש״י: והנך דאמור לעיל דף ח ע״א דשדרה נמי איפרא הורמיז למצוה רבה, משום שלום מלכות נמי קבלינהו, ולא אפשר ליה לחלקן לעניי עובדי כוכבים, דאסור לגנוב דעת הבריות, ואפילו דעתו של עובד כוכבים. והקשה בקובץ שיעורים (אות נה) דלכאורה אינו צריך לטעם זה, אלא דכיון דהתנתה לתת למצוה רבה, אם יעבור על דעתה, יהיו המעות גזל.

ואולי אפשר להשיב על קושיית הקובץ שיעורים, דמאחר ואמרה לתת את מעותיה למצוה רבה, ואסור ליתנם לישראל, ממילא המצוה הכי גדולה שאפשר לקיים במעות, הוא הצדקה לעניי עכו״ם. אך נראה דלכן הקובץ שיעורים לא השיב כך, דאם זה גבינת דעת, משום שהיא חשבה ליתן המעות לישראל, ממילא הוי גבינת ממון, כי אם היא לא נתנה מעותיה על דעת כך, נמצא שיש כאן גבינת ממון. אך אולי אפשר לומר דאם הצדקה לישראל, לא טובה עבור ישראל, מאחר והוא מעכב את הגאולה, והתגלות מלכות שמים בארץ, ממילא גם עבור הנכרי היא רעה, ומשום כך ראוי ליתן המעות לעניי עכו״ם, כיזוהי הטובה האמיתית גם עבורו, ומשום כך כתב רש״י שיש כאן גבינת דעת אך לא גבינת ממון, וצ״ע.

והנה הקובץ שיעורים כתב להשיב: ואפשר דלענין גזל נכרי, אינו אסור אלא אם לוקח לעצמו, דבישראל כה״ג[שלא לוקח לעצמו], אסור משום מזיק ממון חברו, דאפילו גרמא בנזיקין אסור, אבל בבן נח לא מצינו אלא שאסור לגזלו, דילפינן מקרא וחישב עם קונהו, אבל לא מצינו שאסור להזיק ממונו וכו׳, עכ״ל. ויתכן שרבנו בעל הקובץ שיעורים מסתפק רק לגבי ליטול ממון עכו״ם וליתנו לאחרים, אבל ליתנו לטובת הנכרי עצמו, אם בטוח במעשיו שהם טובים, כמו בנידוננו, מותר.

והנה כל הנ״ל הוא לגבי השאלה מה לעשות אם שאר הכסף, אבל עצם זה שלא קונה לו תרופות שודחי יזיקו לו, הוא מותר אפילו בישראל, וכמו שכתב בספר חסידים (סימן רלד): מעשה באחד שחלה, בא הרופא אצלו לרפאותו, אמר לו אם תשתה מים תהיה בסכנה, ואם תאכל מאכל פלוני תהיה בסכנה בנפשך. ואמר לבנו תן לי מים, ואותו מאכל פלוני, ואם לאו לא אתחול לך לא בעולם הזה ולא בעוה״ב. אמר לו הקהל, אל תהי חושש בדבריו, יעו״ש. וכך כתב הקול גדול (בסימן נד) שלא יתן לו, משום שאם ישתה יתחרט האב לבסוף, והבן שאינו שומע לקול אביו אינו עובר על כיבוד אב, שהרי

בבא בתרא / יא ע״א פה

הוא מתכוין לטובתו ולא להכעיסו, עכ״ל. וכמו כן מצינו במסכת בבא מציעא (דף ל ע״א) ש״לא תחסום שור בדישו", לא נאמר בבהמה המתרזת, משום שהתורה באיסור החסימה בתכונה לטובת הבהמה ולא כשהדבר הוא לרעתה,

כך גם בנידוננו, אין לשמוע בקול החולה, כשהדבר ודאי יזיק לו.

דף יא ע״א
כל שיחלק ושמו עליו

ציבור שמתפללים בבית כנסת אחד וחלקם רוצים לפרוש ולחלוק

שאלה מה הדין בציבור שמתפללים יחד בבית כנסת אחד, וחלק מהם רוצה לפרוש ולחלוק את בית הכנסת לשנים, וחלקם רוצים להיות יחד, כי
ברוב עם הדרת מלך. מתי יכולים לחלק את בית הכנסת?

תשובה כתב המשנ״ב (סימן קב סק״ב) בשם המג״א דאם ביהכ״נ מכילה את כל המתפללים אז אסורים להיפרד, משום דברוב עם הדרת מלך,
ועוד שעל ידי התחלקות באים כמה מכשולים והיזקות לצדקות וללמוד תורה בצבור וכהאיגוונא. ומציין שם לדברי הרדב״ז (ח״ג סימן תעב) שהאריך בדינים אלו, ובסוף דבריו כתב שכל זה בזמן שכולם לב אחד הוא שקילוסן עולה יפה, אבל אם חלק לבם, יותר טוב הוא שיתפללו כל כת בפני עצמה. [ומוסיף המשנ״ב בשם הרדב״ז: ולא תטעה בדברי לומר שאני סובר שהחלוקה טובה ח״ו דהא קרא כתיב חבור עצבים אפרים הנח לו חלק לבם עתה יאשמו וגו׳ אלא צריך להשתדל שיהיו לב אחד לאביהם שבשמים ואם א״א אלא שתמיד הם מתקוטטים והם במחלוקת, דחה הרע במיעוטו, עכ״ל.

אמנם יעוין בדעת תורה (סימן קנג ס״א) שדן אם מותר לבנות כותל באמצע בית הכנסת כדי לחלקו לשני חדרים, ועל ידי זה יתמעט הריבוי עם בכל חדר, ומביא ראיה מהמבואר במסכת מגילה (דף כז ע״ב) שלרבנן דרבי מאיר מותר למכור בית כנסת של רבים לשל יחיד ולא הוי הורדה בקדושה, מפני שאת מעות המכירה הם מעלים בקדושה כמבואר ברש״י שם, ומשמע מזה,

שלולי סברא זו, אסור להפוך בית כנסת של רבים, לשל יחיד. ואם כן אסור לבנות כותל באמצע בית הכנסת לחלקו לב׳ חדרים, יעו״ש. ולפי זה עולה, שאע״פ שיש מקרים שמותר לציבור להיפרד, מכל מקום אין לחלוק את בית הכנסת עצמו לשני חלקים, שלא להורידו בקדושה.

פו חשוקי חמד

ויעוין עוד במהרש״ם (ח״ה סימן א) שנשאל בדבר בית כנסת ישן, שהיה צורך להרחיבו, והאפשרות היחידה היתה על ידי בניית עמודים במקום שיש
שם עכשיו עזרת נשים, ונסתפקו אם הדבר מותר, או שמא אסור מפני שעל ידי בניית העמודים הם מורידים את המקום בקדושה, שעד עכשיו התפללו שם. ובתוך דבריו דן שם על פי דברי הט״ז(בסימן קנד) דס״ל דהיכי דלא חזי לקדושה חמורה, מותר להורידו לקדושה קלה, א״כ בזה דהאויר לא חזי לעמידת אנשים שוב מותר להוריד. אלא שכותב המהרש״ם שיש חולקים על הט״ז, וקשה לסמוך על זה למעשה, ולכן מסיק שעדיף שימכרו את בית הכנסת והקדושה תחול על המעות, ושוב יבנו את בית הכנסת החדש, מהמעות האלו, יעו״ש. ואם כן בנידוננו, מלבד החשש שמורידים את הבית כנסת מקדושתו, על ידי שהופכים אותו לבית כנסת שיש בו פחות ריבוי עם, יש חשש נוסף בעצם בניית הכותל, שמורידים מקום זה מקדושתו.

ויתכן שאם מתחילה הקבלן בנה את בית הכנסת בלי לשאול את רצון המתפללים, אם רצונם בבית כנסת אחד גדול, או בשני בתי כנסת, כל אחד לפי מנהגו, וכשהתחילו להתפלל ראו שאין הם מסתדרים ביחד, אולי מותר לבנות כותל באמצע, דאולי לא חלה הקדושה, כי היה כאן קדושה בטעות, כי באמת המקום עמד לחלוקה, וצ״ע.

קהלה חדשה שנוסדה ויש בה מתפללים מעדות שונות
מעשה שהיה בשכונה חדשה שנוסדה, והיו בה אנשים מעדות שונות, ולא היה בהם כדי חלוקה למנינים שונים, ולכן התפללו כולם במנין אחד, והסתפקו באיזה נוסח לקבוע את מנהג המקום. רב השכונה הנהיג שיתפללו כל מנין תפילה בנוסח אחר. [כגון ערבית בני ספרד, שחרית בני אשכנז מוסף בני תימן]. וכשנודע הדבר לאדם גדול אחד, הדבר לא מצא חן בעיניו, ולכן שאל הרב את אחד מגדולי הדור, והוא אמר לו 'ברכות יחולו על ראשך'. ונראה לבאר את טעמי הגדולים הנ״ל, על פי מה שכתב בחת״ס (ליקוטים סימן א) שאם יש ציבור שמתפללים נוסח ספרד, שקבעו עצמם להתפלל בבית כנסת אשכנזי, הם אינם רשאים להתפלל בנוסח שלהם, משום לא תתגודדו, דכיון שנעשה קהלה אחת בבית כנסת אחד, הוי ליה בית דין אחד בעיר אחת דאיכא משום לא תתגודדו, דאפי׳ במנהג בעלמא שייך לא תתגודדו כמ״ש המג״א (סימן תצג), אך כל זה בקביעות אבל באקראי, לא, יעו״ש. ואם כן יתכן שהגדול הראשון סבר שמכיון שעתה יש כאן רק מנין אחד בשכונה זו, הרי שיש חשש של לא תתגודדו, אם קהילה אחת תנהיג נוסח שונה בכל תפילה. מאידך הרב השני

בבא בתרא / יא ע״א פז

ס״ל שכל מה שכולם מתפללים ביחד הוא ענין אקראי, וכשירבו המתפללים מכל עדה, הם יתפרדו ויקימו מנין נפרד, ובזה אין חשש של לא תתגודדו כמבואר בחת״ס הנ״ל, ולכן אמר שאדרבה יש להנהיג כןמפנישגדול השלום.

דף יא ע״א

שניהם רוצים

ירשו טלית ורוצים לגוזזה לשתיים האם יש בזה "בל תשחית"

שאלה אחים שירשו טלית מאביהם הצדיק, וכל אחד רוצה לזכות בטלית,
האם יש בגזיזת הטלית משום בל תשחית ואסור לגוזזו?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף יא ע״א בזמן ששניהם רוצים, אפילו פחות מכאן יחלוקו. וכתב רש״י משום דבעי למיתני בסיפא ובכתבי
הקודש אע״פ ששניהם רוצים לא יחלוקו, תני רישא יחלוקו. ובתפארת ישראל (אות נ) הוסיף דקמ״ל דאין כאן משום בל תשחית, עכ״ל. אמנם יעוין בספר אמת ליעקב (לגר״י קמינצקי ב״ב דף ג ע״א) שהביא את דברי התפארת ישראל, והעיר על דבריו דזה דחוק דישמיענו כאן איסור והיתר, הן אמת דבכתבי הקודש לאו מדיני ממונות הוא, אבל זה הוא משום דהזכיר דחולקין והיה עולה על דעתנו להתיר האיסור, קמ״ל דאסור. אבל להשמיענו כשהוא עסוק בדיני ממונות ההיתר לא מסתבר. ומוסיף האמת ליעקב דבעיקר תירוצו מסתבר דנהי דבטלית וכה״ג שפיר י״ל דאיכא בל תשחית, אבל בחצר וגינה, הא הארץ לעולם עומדת, ואין כאן שום השחתה בגוף הדבר, אלא שהוא מפסיד לדידיה, וכי יעלה על הדעת שיהיה על אדם מצווה להתעשר !? יעו״ש. הרי לפנינו

שלכאורה יש כאן מחלוקת בין תפארת ישראל לבין האמת ליעקב, אם יש איסור של בל תשחית בחלוקת טלית כשהוא יפסד. אכן יעוין ביד רמ״ה בדף יא ע״א (אות טו) שכתב להדיא שמותר לחלוק את הטלית ואין בזה משום בל תשחית, והוא כדברי התפארת ישראל.

עוד יעוין בתרומת הדשן (סימן שלו) שדן בדבר ראובן ושמעון שהיו שותפין בבית, ותובע ראובן את שמעון לחלוק עמו הבית כי יש בו דין חלוקה, ושמעון ממאן לחלוק באומרו שיתגרע הבית בחלקו ויפחתו דמיו הרבה, והעלה שאם אין ההפסד גדול יכול לכופו לחלוק, ואם ההפסד גדול אינו יכול לכופו, יעו״ש. ומשמע מדבריו שכל זה לענין לכוף את חבירו, אך אם שניהם רוצים, אפשר לחלוק אפילו שיש כאן הפסד גדול, ולא חוששים לבל

פח חשוקי חמד

תשחית, מפני שעושים כן לצורך. וכן משמע מדברי הרמ״א (חו״מ סימן קעא סוף סעיף ה) שאפילו אם יצטרכו לשבור בניינים ולהפסיד, אם זה מדעת שניהם עושין כמו שירצו.

אמנם יש לדון מצד ביזוי מצוה. והנה המשנה ברורה (סימן טו סק״א) כתב שמותר ליטול ציציות מטלית גדול לט״ק, שט״ג וטלית קטן שוים. אבל אין להתיר ציצית מטלית של גדול וליתנם בטלית של קטן דחיובו רק מדרבנן, יעו״ש. ועל פי זה כתבו בשו״ת בית יהודה (יו״ד סימן כט) ובלבושי מרדכי (ח״ג סימן יא) ובעוד אחרונים שמותר לחתוך טלית גדול ולעשות ממנו טלית קטן. אמנם יש לדון בעניננו, שהרי כידוע אין קדושה בתשמישי מצוה, ומותר להשליכם, אך אסור לבזות תשמישי מצוה, והנה בתוס׳ בדף יד ע״א (ד״ה שאם, וכן כתב בסמ״ע סימן קעג ס״א) דאע״פ שלחתוך כתבי קודש לצורך עצמו, מותר, ואין זה נחשב לבזיון, מכל מקום לחתוך כתבי קודש בשביל חלוקה יש בזה בזיון ואסור. ולפי זה לכאורה אין ראיה ממה שהבאנו לעיל, שמותר לחתוך טלית גדול לעשותו טלית קטן, דלצורך עצמו באמת אין זה בזיון, אך לצורך חלוקה לכאורה זה נחשב לבזיון, וממילא זה אסור אפילו בתשמישי מצוה. אך יתכן שאין זה בזיון גדול כל כך שנאסר אף בתשמישי מצוה, אלא רק בתשמישי קדושה. וכן משמע מדברי המשנה עצמה, שרק בכתבי הקודש אמרה המשנה שיש בזה בזיון, ולא בתשמישי מצוה. [ובעצם המעלה בטלית של אדם גדול, יעוין במש״כ בחשוקי חמד עמ״ס פסחים דף מה ע״ב בענין מעלת כסא ישן שישב עליו אדם גדול].

דף יא ע״ב
היה סתום וביקש לפותחו

סתם דלתו מחדר המדרגות, ופתח לו דלת מהחצר

שאלה דייר בבית משותף, הגר בקומת קרקע, סתם את דלת הכניסה הפונה
מחדר המדרגות המשותף לדירתו, וכתחליף פרץ דלת כניסה מהחצר המשותפת, והשכנים שתקו. כעת הוא רוצה לחזור בו, ולסתום את דלת הכניסה שמהחצר, ולפתוח בחזרה את הדלת שמחדר המדרגות, והשכנים מוחים ואומרים לו שבזה שסתמת את דלת הכניסה מחדר המדרגות, מחלת לשכניך על זכותך, ונטלת לעצמך דרך מהחצר, תשחר שם, ובחלקך אנחנוזכינו. הדין עם מי?

בבא בתרא / יב ע״א פט

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף יא ע״ב היה סתום [שהיה לו מקודם פתח פתוח למבוי וסתמו], וביקש לפותחו [ולאחר זמן נמלך לפותחו],
אין בנימבוי מעכבים עליו. אמר רבא לא שנו אלא שלא פרץ את פצימיו, אבל פרץ את פצימיו בני מבוי מעכבים עליו, יעו״ש. כלומר אם פרץ את פצימיו, יש כאן מחילה וויתור לשכניו. ואם כן לכאורה הוא הדין בעניננו, הוא מחל על זכותו.

אך יש לחלק, דבמבוי אין לו ממון ממש, אלא זכויות של דריסת הרגל, משא״כ בית משותף שיש לו ממון ממש ברכוש, והוא רשום בספרי האחוזה על שמו, וכל עוד לא נרשם בטאנו העברת זכויות לא הפסיד. ויש

כאן מנהג המדינה שיתכן והם כפופים אליו, וצ״ע.

דף יב ע״א
פרץ את פצימיו

בית שהניחו בפתחו חול להגנה להגנהמפצצות האם חייב במזוזה שאלה בית הנמצא בספר ליד האויב, ושונאינו משליכים לעבר התושבים חצי מות, פצצות וטילים, בעלי הבית חוששים שמא תיפול פצצה
ליד פתח ביתם, ולכן הניחו ליד הפתח חול. האם מותר להוריד מפתח זה את המזוזה? השאלה היא גם להיפך, כשבעלי הבית רוצים לקבוע מזוזה תחת המזוזה הקודמת שנאבדה האם מותר לקובעה בברכה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף יב ע״א פרץ את פצימיו, מטמא כל סביביו, וכתב על כך ערוך השלחן (סימן רפו סל״ח): יראה לי דכיון דכל פתח
שיש בבית חייבת במזוזה אע״פ שאין יוצאים ונכנסים דרך פתח זה תדיר

כמ״ש לא מהני לה שום ביטול לבטלה מתורת פתח אלא בביטול הפצימין לגמרי, שיתקנה ככותל או כחלון, אבל בסתימה בעלמא, אפילו העמיד שם ארגז גדול, שאי אפשר לילך דרך פתח זה מפני הארגז, מ״מ חייבת במזוזה. וראיה לדבר זה ממה שאמרו חז״ל בב״ב דף יב ע״א בית סתום יש לו ד׳ אמות, פרץ את פצימיו אין לו ד׳ אמות, בית סתום אינו מטמא כל סביביו, פרץ את פצימיו מטמא כל סביביו, והכי קיי״ל כמ״ש בחו״מ (סימן קעב), אלמא דכל פתח לא בטל שם פתח מעליה עד שיפרוץ את פצימיו, והכינמי לדין מזוזה, עכ״ל.

ל חשוקי חמד

אמנם יעוין באגרות משה (יו״ד ח״א סימן קעז) שהאריך בנידון הערוך השלחן, והעלה שאם סתם פתח, אפילו שלא פרץ את פצימיו, כל שיש לו פתח אחר שרגיל להשתמש בו, מועיל הסתימה ופטור ממזוזה. אכן כל דבריו אמורים דוקח כאשר רוצה לבטל את הפתח, אך אם חושב לסלק את הסתימה לאחר המלחמה, נראה שלכו״ע לא נחשב דבר זה לסתימה והפתח

חייב במזוזה.

דף יב ע״ב
עד דמלו בי עשרה

מבקשים שיצטרף למנין לתפילה, וגם לחופה, להיכן ילך שאלה כשחסר עשירי לתפילה בציבור, וחסר גם עשירי לאמירת ברכת נישואין לחתן וכלה, והוא יכול להשלים מנין בבית הכנסת, או אצל
החתן והכלה, ולשניהם לא יוכל ללכת, ואין אפשרות להשיג עשירי למנין כי אם אותו. להיכן ילך?

תשובה נראה שילך לחתן ולכלה, כי בתפילה אפשר בשעת הפסד גדול להתפלל ביחיד, אבל חתן וכלה אם לא יהיה מנין לא יוכלו
לומר ברכות נישואין, וכלה בלי ברכה אסורה כנדה,נמצא שאם לא יבא לשם תתבטל המצוה, והיא מצוה דאורייתא. ואע״פ שבתפילה בציבור מקיימים מצות עשה של ונקדשתי, גם בברכות נישואין מברכים שהכל ברא לכבודו, ופרש״י בכתובות (דף ח ע״א) שאסיפה זו כבוד המקום הוא. ועוד שהרי אמרו חז״ל במגילה (דף ג ע״ב) שתבטלין תלמוד תורה בשביל הכנסת כלה, ואילו לגבי תפילה בציבור יעוין ברמ״א (או״ח סימן ל סי״ח) שס״ל שמי שתורתו אומנותו עדיף שלא להתפלל בציבור, כדי שלא יתבטל מלימודו, יעו״ש ובמשנ״ב שם. ואם כן נראה שמעלת הכנסת כלה גדולה יותר מתפילה בציבור.

ויעוין במהרי״ל (מנהגים הלכות ערובי חצרות סק״ז) שכתב וז״ל: בפ׳ כיצד משתתפין תנן אין תניחין עירוב תחומין רק לסמוך עליו לילך לדבר מצוה כגון לבית האבל או לבית המשתה. אמר מהר״י סג״ל דלא ראה בשום פוסק שמותר לערב תחומין לילך לבית הכנסת כדי להתפלל בעשרה, רק בסמ״ק ובספר אגודה. א״ל הר״ר איקא ולא יהא פחות מבית המשתה, א״ל הרב להתפלל בעשרה אינה כ״כ מצוה, דיכול לכוון תפלתו בביתו,

בבא בתרא / יב ע״ב צא

דלא אשכחן אשר הצריכו חכמים להתפלל בי׳. אבל בית המשתה מצוה הוא, ודוקא סעודת נישואין ולא סעודת הרשות. והראיה דבנישואין התירו חכמים שנומס באמירה לגוי בשבת לנגן בכלי שיר כדאיתא במרדכי, וכן באו״ח בסוף הלכות שבת. ולבית הכנסת לא התירו שבות כדאיתא בתוס׳ פרק הדר, דלא התירו להביא בשבת ספר תורה לקרוא בה או חומש להפטרה דרך כרמלית, אע״ג דאינה רק שבות מדבריהם דמן התורה מותר לטלטל דרך כרמלית. וספר לנו מעשה שאירע לפניו אשר מתה מושלת המדינה ולכבודה צוה המושל שלא לנגן בכל המדינה אותה השנה בשום כלי שיר. ואירע להיות נישואין בישוב א׳ תחת ממשלתו תוך אותה השנה, ושאלו ממהר״י סג״ל אם לעשות נישואין בלי כלי זמר. והיה הרב מורה להם שלא יעשו הנישואין בלי כלי זמר, דהוא עיקר השמחה של חתן וכלה, וכן עיין בתוס׳ בסוף מסכת ביצה באלפס. ואם אי אפשר במקומם ילכו למקום שאפשר. וכן עשו שהלכו ג׳ פרסאות מעיר עייפינשטיין לק״ק דמגנצא ועשו שם הנשואין בכלי זמר, עכ״ל. ואמנם המשנ״ב (סימן תטו סק״ד) הכריע שגם למנין מערב, מכל מקום חזינן מדברי המהרי״ל ששמחת חתן גדולה יותר מתפילה בציבור.

ועל פי זה יש לעיין אם גם נתיר לשחרר עבדו לשמחת חתן וכלה, כמו שמצינו שמותר לשחררו עבד להשלים עבור תפילה בציבור כמבואר בברכות (דף מז ע״ב). עיין בחוות יאיר (סימן קטו) וברע״א (מהדו״ק סימן יג).

והנה נאמר במסכת ב״ב דף יב ע״ב אדאתא אימנו רבנן לאותביה לרב אחא מדפתי ברישא. כיון דשמעי דאתא, שדור זוגא דרבנן לגביה לאימלוכי ביה, עכביה. הדר שדור זוגא דרבנן אחרינא, עכביה גביה, עד דמלו בי עשרה. כיון דמלו בי עשרה, פתח הוא ותנא ודרש, לפי שאין פותחין בכלה פחות מעשרה.וכתב המהרש״א (ד״ה כיון) וז״ל: בספר יוחסין נאמר, ודע כי הסמיכה היא בג׳, אבל למנותו ראש ישיבה, צריך עשרה כמו למר בררב אשי. ויש להסתפק אם יש עשירי, וצריך אותו להשלים מנין לתפילה, וגם למנות ראש ישיבה, [בראש ישיבה של ימיהם שהיה לו מעמד של שררה]. להיכן ילך? ויתכן שלמנות ראש ישיבה עדיף, כי מותר להתפלל ביחידות בשעת הדחק. משא״כ אם לא ימנו ראש ישיבה תתבטל תורה מישראל. וסמיכת ראש כלה היא צורך עם ישראל, כמבואר במסכת ב״ב דף ח ע״א אני חומה כנסת ישראל, ושדי כמגדלות הם ת״ח.

צב חשוקי חמד

דף יג ע״א

אית דינא דגוד או אגוד

גר וגוי שירשו את אביהם הנכרי, ואין בירושה כדי חלוקה

שאלה גר וגוי שירשו את אביהם הנכרי, ואין בירושה כדי חלוקה, והיה
לאביהם הנכרי דירה בא״י, האם יכול היהודי לומר לגוי גוד או
אגוד, כי הרי אסור מהתורה למכור לגוי אדמה בא״י?

תשובה שאלתי שאלה זו את מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א והשיבני: הרי מעיקר הדין אין גר יורש את אביו הגוי, אלא מדרבנן, כמבואר
בשו״ע (חו״מ סימן רפג סעיף א) העובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה, והגר אינו יורש את אביו עובד כוכבים, אלא מדבריהם, ע״כ. אבל מעיקר הדין הכל שייך לנכרי שהוא היורש האמיתי. ולכן כשרבנן נתנו זכות לגר יתכן שאם יאמר לגויגוד או אגוד אין כאן נתינת חניה מצדו כי הכל שייך לו. ועוד דמלינו במסכת עבודה זרה (דף סד ע״א)שאני ירושת הגר דאקילו בה רבנן, שמותר לו לומר לגוי טול אתה ע״זואני מעות, ש״מ דאין לו זכות
ממש בירושתו.

דף יג ע״א

גוד או אגוד

האם אפשר לכפות לומר גוד או אגוד
בספר תורה שקנוהו בשותפות

שאלה שנים שקנו ס״ת בשותפות, וכעת נפרדה דרכם זה נוסע לכאן והשני לכאן, וכל אחד רוצה להחזיק את הס״ת ברשותו. האם יכול האחד
לכוף את אבירו לעשות גוד או אגוד?

תשובה לכאורה אפשר לכוף את חבירו, מפני שספר תורה הוא דבר שאי אפשר לחלוק אותו, ואף אי אפשר לחלוק אותו לימים, כמבואר
בשו״ע (קע״א ס״ח) שהרי אומר לו בכל יום אני רוצה להשתמש בו, יעו״ש. ואם כן צריך לחלוק בגוד או איגוד.

ואין לומר שאם לא יהיה ביכולתו לקנות את הספר תורה, והוא יצטרך למוכרו לשותפו הוא עובר על איסור מכירת ספר תורה, שהרי כתב הרמב״ן בדף

בבא בתרא / יג ע״א צג

יג ע״ב (ד״ה והא דאקשינן) וז״ל: והא כתבי הקדש דתרוייהו צריכי להו, לא הוה ליה לאוקומה בתורה ותורה ... , אלא השתא קמ״ל שאינו אסור משום מוכר ספר תורה וכי רצו פלגי, עכ״ל. הרי שאין בחלוקת ספר תורה של שותפות, איסור של מכירת ספר תורה.

ויעוין גם בחתם סופר בדף יג ע״א שהביא את קושיית הראשונים על דברי הגמרא: רב יהודה אמר אית דינא דגוד או אגוד ... , מימיני מישחציו
עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי ב״ה. ב״ש אומרים תקנתם את רבו, את עצמו לא תקנתם, לישא שפחה אינו יכול, לישא בת חורין אינו יכול, יבטל, והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה .... אלא כופין את רבו ועושין אותו בן חורין וכותבין שטר על חצי דמיו, וחזרו ב״ה להורות כדברי ב״ש. שאני הכא, דאגוד איכא, גוד ליכא. ולכאורה קשה הא אפילו אי אית דינא דגוד או אגוד, עכ״פ צריכין למצוה רבה דאי לאו הכי האדון עובר על איסור של לעולם בהם תעבודו. ותירץ שם דאי אית דינא דגוד או אגוד, א״כ מעולם לא זכה הרב בעבד אלא שיגודנו, וממילא אפילו אם לא שחררו רבו היה אומר לו הרב חברו גוד או אגוד דעדיף מחלוקות זמן כמ״ש הפוסקים, וא״כ מעולם לא זכה בו יותר מזה הכח שיכול לצאת ממנו על כראו ולא שייך כאן לעולם בהם תעבודו, יעו״ש. ולכאורה אף בעניננו יש לומר סברא זו, שמעולם לא היה לו בעלות על כל הספר תורה, והוא עמד לכך שאבירו יתבע אותו לגוד או אגוד, ואם כן אין בזה איסור מכירה, בזה שמוכרו לשותפו. אמנם יש לחלק, שבעבד אם היה מוכרו לאבירו לא היה בזה איסור כלל, משא״כ בספר תורה שאסור למוכרו, יתכן שלכתחילה כל אחד קיבל על עצמו שלא לעשות גוד או אגוד, כדי שלא לעבור על איסור מכירת ספר תורה, וצ״ע.

מכל מקום למעשה נראה שאי אפשר לכוף את חבירו, מפני שכתב הש״ך (סימן קעא סק״א) בשם הר״י הלוי והראב״ד ונמוק״י בשם רבינו יונה והרא״ה דאין דינא דגוד או איגוד בשותפין שקנו, מפני שלדעת כן שיהיו בו שותפים לעולם קנוהו לכתחילה.ולא על מנת שיסלק מהם את שותפו. ויעוין במנחת פתים (שם) שפשוט שהנתבע יכול לומר קים לי כשיטה זו, ואם כן בעניננו שהם קנו את הס״ת בשותפות, יכול הנתבע לומר קים לי שלא אומרים בכה״ג גוד או אגוד. ולכן יש להם להחזיק את הס״ת זה שנה וזה שנה ואל יכריחוהו להפסיד מצותו, [ואם במקום אחר יש ס״ת ובמקום שגר השני אין ס״ת, הסברא נותנת שיקבל אותה זה שאין במקומו ס״ת].

צד חשוקי חמד

דף יג ע״ב

ושונא מתנות יחיה

חידה: הרוצה לקבל מתנה מתי הזמן הטוב ביותר לקבלה

תשובה כתב הירושלמי במסכת שקלים (פ״ה ה״ד) אמר רבי חייא בר אדא, אית הוי סבין ביומינון [בימינו היו זקנים] מאן דהוה יהיב להון
מבין ריש שתא לצומח רבא, הוו בסבין [מי שהיה נותן להם מתנה מבין ראש השנה ליום הכפורים היו מקבלים, משום שעדיין לא נקצב להם מזונותיהם במרום] מן בתר כן לא הוו נסבין, משום דאמרישתןגבן. [לאחר יום הכיפורים לא היו נוטלים, משום שאמרו מזונותינו של כל השנה נמצאים כבר בידינו].

ולכאורה יש להקשות הרי יש כאן טעם של שונא מתנות יחיה. והנה כתב השו״ע (חו״מ סימן רמט ס״ה) מדת חסידות שלא לקבל מתנה, אלא
לבטוח בהשם שיתן לו די מחסורו, שנאמר ושונא מתנות יחיה. משמע שעיקר הטעם הוא שאין לקחת מתנה, משום שהלוקח מתנה, מוכיח על חוסר בטחונו בהשי״ת, שהרי השי״ת כבר קצב בראש השנה די מחסורו, ואם כן לשיטת הירושלמי בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אולי אין את הכלל של שונא מתנות יחיה. אך בסמ״ע כתב (שם סק״ד) שהטעם דשונא מתנות יחיה, כי הלהוט אחר מתנות צריך להחניף הבריות, ואינו מוכיחן על מעשיהם הרעים שרואה בהם. וא״כ אין לקחת מתנות גם בין ראש השנה ליום הכיפורים, כי גם אז יש להוכיחם.

ויתכן שלסברת הסמ״ע מה שהסבין היו לוקחין מתנות בין ראש השנה ליום הכיפורים, משום שהיו אנשים חשובים, שהנותן מתכבד בזה שנותן לו, וכדאמרינן בחולין (דף מד ע״ב) ר׳ אלעזר כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה מידי לא שקיל, וכי הוו מזמני ליה לא אזיל אמר לא קח בעי מר דאיחי, דכתיב 'ושונא מתנות יחיה'. רבי זירא כי משדרי ליה לא שקיל, כי הוו מזמנין ליה אזיל, אמר אתייקורי הוא דמתייקרו בי. ופירש״י נכבדים הם במה שאני סועד אצלם, והנאתם היא, ואין זו מתנה. ואם כן גם אם היו תקבלין כל השנה, היו יכולים להמשיך ולהוכיחם, אבל לא רצו לקבל שהרי משום שכיון שכבר קצבו להם את מזונם, יש בזה משום חוסר באמונה.

בבא בתרא / יג ע״ב לה

האם אפשר לכופו לקבל מתנה, כשאין את הטעם של שונא מתנות יחיה

שאלה נאמר במסכת בבא בתרא דף יג ע״ב טול אתה כשיעור ואני פחות, שומעין לו. רבן שמעון בן גמליאל אומר אין שומעין לו ... מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליאל? משום דאמר ליה אי בדמי, לית לי דמי למיתן לך, ואי במתנה לא ניחא לי, דכתיב ושונא מתנות יחיה. ויש להסתפק מה הדין כאשר אין את הטעם של שונא מתנות יחיה, האם יכפוהו לחלוק, ולקבל את החלק הגדול?

תשובה הנה בטעם שרבנן חולקים על רשב״ג וסוברין ששומעין לו, כתב הסמ״ע (חו״מ סימן קעא ס״ק כד) שכיון שאבירו מרויח מזה
שנותן לו שהרי רוצה בחלוקה, לא קאי הקרא של שונא מתנות יחיה. ונדברות משה (סימן יב הערה סט) הקשה שמה טעם של רשב״ג הסובר שיש בזה שונא מתנות, הרי אינו מקבל מתנה, ודומיא שרבי זירא קיבל מתנה כיון שאמר שהם מתכבדים בו, ואין בזה משום שונא מתנות, ונשאר בצ״ע.

ובשער משפט (סימן קעא סק״ו) הביאו הפתחי תשובה (שם סק״י) דן, מה הדין

בתלמיד חכם שהנותן לו מתכבד בזה שהוא מקבל, ואין בזה משום
שונא מתנות, כמבואר בחולין, האם לרשב״ג יכפוהו לקבל את החלוקה, ותירץ שאף בקבלת אדם חשוב, לא שייך לומר איתייקורי מתייקרי ביה, אלא היכא שקיבל ממנו מתנה מרצונו הטוב, אבל הכא שזה שרוצה לחלוק כופהו שיקבל המתנה, והאדם חשוב אינו רוצה לקבל המתנה, יכול לומר איני רוצה לקבל המתנה, ואינו יכול לכוף אותו שיקבל המתנה ממנו, ולא שייך בזה איתייקורי הוא דמתייקרי ביה, וצ״ע.

אך לשיטות שבין ראש השנה ליום הכיפורים אין בזה משום שונא מתנות יחיה, יכול לכופו, וכמו שכתב הרשב״א בקידושין (דף כג ע״א) דהא דאמרינן בבבא בתרא טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו, כדי שלא יהא זה מפסיד בעקשותו של זה, ורשב״ג שחולק וסובר שאין שומעין לו, היינו משום שאינו רוצה לקבל מתנה, דכתיב ושונא מתנות יחיה. אלמא אי לאו דחובה היא לו, מצד זה כייפינן ליה, עיי״ש, כלומר שבמקום שאין את הטעם של שונא מתנות יחיה, אף רשב״ג יודה שכופין אותו לקבל את הגדול יותר.

צו חשוקי חמד

דף יג ע״ב
מדביק אדם

האם מותר לכרוך בספר אחד חומש עם גמרא וחידושין

שאלה בשמחת בר מצוה של ראובן, החליטו בני המשפחה להדפיס מזכרת לכבוד האירוע, ובו יהיו כרוכים ביחד הפרשת שבוע, הדף היומי,
ההלכה היומית, וחידושי תורה שכתב חתן הבר מצוה. ובאו לשאול האם הדבר ראוי או לא?

תשובה נאמר בבבא בתרא דף יג ע״ב מדביק אדם תורה נביאים וכתובים כאחד, דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר תורה בפני עצמה, נביאים
בפני עצמן, וכתובים בפני עצמן. וכתבו התוס׳ (ד״ה מדביק) שלרבי מאיר מותר להדביקם ביחד, אע״פ שאי אפשר שלא יתן נביאים וכתובים על גבי תורה, ובמסכת מגילה (דף כז ע״א) משמע דאסור להניח נביאים על גבי תורה, מכל מקום הני מילי בשתי כריכות, אבל כשהן מדובקין יחד אינו גנאי, ומותר. והטעם שרבי יהודה אוסר, כתבו התוס׳ (ד״ה רבי יהודה) שזה לא מפני שאסור להניח זה על גב זה, דלא אשכחן שיהא אסור להניח אלא נביאים וכתובים על גבי תורה, אבל נביאים על גבי כתובים או איפכא לא, אלא היינו טעמא שלא יראה הכל כמו תורה או הכל נביאים, כי היכי דאמרי חכמים בתר הכי דבעו שיהא כל נביא ונביא בפני עצמו, יעו״ש. הרי לפנינו שכאשר הספרים כרוכים בכריכה אחת, אע״פ שפעמים הנביאים מונחים על גבי התורה, אין בזה גנאי. וכן נפסק ברמ״א (יו״ד סימן רפב סי״ט) על פי דברי המרדכי בב״ב (סימן תקיא), וז״ל: אין מניחים נביאים וכתובים על גבי חומשים, ולא חומשים על גבי ס״ת ... וכל זה מיירי בב׳ כריכות, שכל אחד כרוך בפני עצמו, אבל בכרך א׳ הכל שרי, יעו״ש.

והנה בברכי יוסף (יו״ד סימן רפב אות טז) הביא על דברי הרמ״א, שהרמב״ם היה נמנע מלכתוב תנ״ך בקובץ אחד, מפני שכאשר לומדים בנביאים, הנביאים יהיו מונחים על גבי התורה. אמנם למעשה נתפשט המנהג כסברת

המרדכי להתיר, ולית מאן דחייש להא, יעו״ש. ואם כן לכאורה אין כל חשש לכרוך את התורה ביחד עם הגמרא.

אולם יעוין ביוסף אומץ (הקדמון עמ׳)277 שכתב וז״ל: ... אכן שאר ספרים לא ראיתי מנהג לכורכם אצל ספרי המקרא, ואפשר דאיסור גמור הוי,

בבא בתרא /יד ע״א צז

מפני דקדושת ספרי מקרא חמורה יותר ויותר מקדושת התורה שבעל פה, מאחר שמן הדין לא ניתנה לכתוב, רק מפני עת לעשות וכו׳, לכן אפילו בכרך אחר הוי גנאי לספרי המקרא. ודברי המרדכי הנ״ל משמע הכי, דקאי על רבי מאיר שאמר מדביק אדם תורה נביאים וכתובים כאחד, דיש לדקדק הא ספרי תלמוד אצל תורה נביאים וכתובים הוי איסור, יעו״ש. ואם כן יתכן שמן הראוי לחשוש לזה, ולא להדפיס תורה ביחד עם תורה שבעל פה, מפני הסברא הנ״ל, וצ״ע למעשה.

דף יד ע״א
שס״ת מונח בארון

בית כנסת שאין בו ספר תורה האם יבנו ארון הקודש

שאלה משפחות בודדות דרו באופן זמני בישוב מבודד, והם יחדו מקום
לתפילה, כמו שכתב הרמב״ם (פי״א מהלכות תפלה ה״א) 'כל מקום
שיש בו עשרה מישראל, צריך להכין לו בית שיכנסו בו לתפלה בכל עת תפלה׳, אבל ספר תורה לצערם הרב לא הצליחו להשיג, וגם לא היה נראה שיצליחו להשיג ספר תורה עד שהם יפנו את מקום הישוב בו הם דרים לעת עתה. והנה היה להם קצת כסף של הקהל, ונסתפקו האם יבנו בזה

ארון קודש, אף שאין להם ספר תורה. היו שאמרו שבית כנסת יש לו להצטיין בריהוט משלו, דהיינו בימה וארון הקודש, ולכן אעפ״י שאין להם כעת ספר תורה צריכים לעשות ארון קודש, והיו שאמרו שכל יעוד ומטרת הארון קודש היא הספר תורה וכשאין ספר תורה אין חיוב לבנות ארון קודש שיעמוד ריק?

תשובה נאמר במסכת יומא דף נג ע״ב משניטל הארון אבן היתה שם
מימות נביאים ראשונים, ושתיה היתה נקראת. והקשה הרש״ש
מדוע לא עשו ארון אחר בבית שני, ואי משום דכתיב 'ונתת אל הארון את העדות׳ דמשמע דעיקרו אינו אלא לצורך העדות, הלא גם בחשן כתיב 'ונתת אל אשן המשפט את האורים' ואפילו הכי לדעת הראב״ד לא היה בבית השני אורים ותומים, ומ״מ עשו חושן לתשלום ח׳ הבגדים, ואולי משום דכפל השי״ת בצווי נתינת העדות אליו בפרשת תרומה פסוק טז וכח משמע דלעכב שנה עלייהו וכו׳, עכ״ל. הנה הרש״ש הבין שיש לבנות ארון

צח חשוקי חמד

גם אם אין לוחות, וא״כ יתכן דגם בעניננו כך, אולי ראוי לבנות ארון
קודש.

אמנם יתכן שיש מקום לחלק, דכל קושית הרש״ש היתה מכח דהוי כלי מקדש, שמצוה לעשותם, אבל בבית כנסת אולי אין מצוה לבנות ארון קודש, כי אם לצורך הס״ת שיהיה לו מקום להיות בו, ואם אין כעת ספר תורה אולי אין מצוה לבנות ארון קודש.

ויעוין במנחת חינוך (מצוה לה סק״ט) שכתב שעיקר עשיית הארון הוא כדי שהלוחות יהיו מונחים בתוכו כמבואר בפרשת תרומה 'ונתת אל הארון את העדות, ובמלכים (א, ח, ט) נאמר 'אין בארון רק שני לוחות האבנים׳, ובבבא בתרא דף יד ע״א יש פלוגתא, רבי מאיר סובר דגם ספר תורה היה מונח בארון, ושברי לוחות היו מונחים לכו״ע בארון, מכל מקום עיקר הארון היה בשביל הלוחות שהדברות היו עליהם. ובבית ראשון שנגנז הארון עם העדות בימי יאשיה, לא עשו עוד ארון, ובבית שני לא היה ארון מפני שנגנזו הלוחות אם כן לא היה מצוה לעשות ארון, יעו״ש. ואם כן לכאורה אף בעניננו אין ענין לעשות ארון קודש, אם אין ספר תורה. ושאלתי את גיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א ואמר שאין לזה טעם.

האם יש עניין לקיים מצוות פתיחת הארון כשאין בו ס״ת

שאלה באחד החדרים שבבית כנסת מסויים, יש ארון קודש שספר התורה
אינו מונח בו בקביעות, והסתפקו מה הדין כאשר ארון הקודש
ריק, האם כדאי לפותחו באמירת אבינו מלכנו, ושאר המקומות בתפילה בהם יש לפתוח את הארון, או שמא כיוון שאין בו ספר תורה, אין כל טעם בכך?

תשובה לכאורה יש לפתוח את ההיכל הריק, שהרי נאמר במסכת מגילה (דף כה ע״ב) שמוכרים בית הכנסת מפני תיבה [ארון קודש].
רואים שלארון קודש יש חשיבות יותר מבית הכנסת, וכמו שיש ענין להתפלל בבית כנסת, כך יש ענין להתפלל לפני ארון קודש, אפילו שאין בו ספר תורה. אבל עדיין לא מצאנו שצריך לפותחו, ואמנם כשאמרתי את הדברים לפניגיסי הגר״ח קניבסקי אמר שאינו רואה כל טעם בפתיחת הארון הריק.

בבא בתרא / יד ע״ב לט

דף יד ע״ב
סדרן של נביאים

הכותב את כל ספרי הנביאים ביחד
האם צריך לכותבם לפי הסדר

שאלה אדם הרוצה לכתוב את כל ספרי נביאים על קלף בכריכה אחת,
האם צריך לכותבם לפי הסדר המבואר בב״ב דף יד ע״ב?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף יד ע״ב סדרן של נביאים וכו׳, וכתב החת״ס בדף יג ע״ב מעשה והביאו לפנינו תורה נביאים וכתובים
מדובקים כאחד, והכשרנום. וכן פסקו הפוסקים ומעשה רב. ולכאורה צ״ע למה פסקו כרבי וכר״מ, ודלא כחכמים הפוסלים? והשיב החת״ס דכן משמע סתמא דברייתא לקמן דף יד ע״ב סדרן של נביאים וכו׳, ולכאורה צ״ע מאי

אכפת לן בסדרן, אי לא מדבקן, דודאי אין מצוה לכתבם כסדרם, רק תפילין ומזוזות דכתיב בהו "והיו", אלא ע״כ צריך לדעת את סדרן לגבי סדר כתיבתן שלא ידביקן אלא כסדרן, עכ״ד. [יעוין עוד בשו״ת החת״ס (או״ח סימן ח) שקשה מאי טעמא לא חשיב בגמ׳ במגילה (דף ח ע״ב) שיש חילוק בין ס״ת לתפילין ומזוזות, דס״ת כשר שלא כסדרן משא״כ תו״מ, ותירץ שחילוק זה כלול במה שנאמר שם שהספרים נכתבים בכל לשון משא״כ תפילין ומזוזות, דהא לית לנו שום מקרא על שיהיו בכתנין כסדרן או על שיהיו נכתבים בלשון הקודש, אלא מדכתיב והיו בהווייתן יהיו, והיינו הן הוויית לשונם והן הוויית כסדרן, והוי כאילו תנן במתני׳ אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, אלא שהספרים לא בעי בהווייתן משא״כ תו״מ, יעו״ש]. וכן משמע קצת מדברי הרמב״ם (פ״ז מהלכות ספר תורה הט״ו) שכתב: מותר לדבק תורה נביאים וכתובים בכרך אחד ... , וסידורן של נביאים כך הוא ... , יעו״ש. הרי שבאותה הלכה שמותר לכתוב את הנביאים בכריכה אחת עם התורה, שם כתב את ההלכה דסדרן של נביאים. משמע שיש להקפיד על הסדר הזה.

אך קצת צ״ע בסדר של ספרי התרי עשר, שבגמרא וברמב״ם לא מבואר הסדר של הנביאים בתרי עשר, ויעוין בספר אמת ליעקב לגר״י קמנצקי זצ״ל (על מסכת ב״ב) שכתב: ובאמת לא אוכל לעמוד על סדרן של הי״ב ספרים שבספר תרי עשר, שהרי רואין אנו שבסדרן של נביאים וכן בסדרן של כתובים שלטה יד אחרים, ששינתה סדרן, א״כ מי יימר לן שבתרי עשר לא

ק חשוקי חמד

שלטה יד אחרים. וקשה לומר שבאמת אין להם סדר וכל אחד ואחד יכול לסדרן ע״פ דעתו וצ״ע בזה, עכ״ל. ויעוין גם במהרש״א בדף יד ע״ב שהתקשה על הסדר של תרי עשר כפי סדרן לפנינו, יעו״ש.

דף טו ע״א
חזקיה וסייעתו

תלמידי חכמים חיברו ספר, ורוצים לכתוב שחיברו פלוני,
כיון שהפלוני מכלכל אותם

שאלה תלמידי חכמים חיברו ספר תורני, ובו חידושי תורה וביאורי סוגיות. הם רוצים לכתוב שמחבר הספר הוא ראובן, מכיון שהוא מכלכל
אותם, ונותן להם כל צרכיהם כדי שיוכלו לעסוק בתורת ה׳, וזכות התורה נזקף לזכותו. האם הדבר מותר?

תשובה לכאורה הדבר מותר, כי נאמר במסכת בבא בתרא חזקיה וסייעתו כתבו ישעיה. וכתב רש״י (ד״ה משלי) וז״ל: ועל שחזקיה גרם להן
לעסוק בתורה, כדאמרינן בחלק נעץ חרב על פתח בית המדרש וכו׳, נקרא הדבר על שמו. וכך כתבו התוס׳ (ד״ה חזקיה) שנקרא הדבר על שמו, אבל הוא לא כתבו, יעו״ש. לפי זה יש מקום גם בשאלתנו לכתוב שהספר נכתב ע״י ראובן, שגרם לת״ח שיוכלו לעסוק בתורה, [והדבר קצת דומה למבואר בשו״ע (יו״ד סימן רמב סל״ד) דאבידת אביו ואבידת רבו, אבידת רבו קודמת. וכתב הרמ״א י״א הא דרבו קודם לאביו, היינו שלומד עמו בחינם, אבל אם אביו שוכר לו רבי ומלמדו, אביו קודם לכל דבר, וכן נראה עיקר. וכך גם בעניננו חזקיה הוא העיקר כי הוא גורם לישראל שיעסקו בתורה]. אך יש לדחות זאת מכמה טעמים:

א. בגמרא נאמר שחזקיה וסייעתו כתבו את ספר ישעיה, הנה בתיבת וסייעתו, יש רמז שהוא לא כתבו ממש, אך לכתוב שרק ראובן כתב את הספר, לכאורה אסור.

ב. דברי חז״ל שחזקיה כתב ספר ישעיה, נאמרו בגמרא, ובגמרא מבואר היטב שלא חזקיה במו ידיו כתב את ספר ישעיה, אלא גרם לסיעתו לכתבו. ועוד שהדבר ברור שלא הוא כתבו, כמו שכתבו התוס׳ שהוא מת לפני ישעיה. מה שאין כן כשכתוב בספר שפלוני חיבר את הספר, הרי בלשון בני

בבא בתרא / טז ע״א קח

אדם יתפש הדבר כפשוטו, ויש בזה גבינת דעת, וגם עלול לצאת מכשול מכך שיסמכו על דברי פלוני כדברי ת״ח.

ולכן למעשה נראה שאין לכתוב בספר שהנדיב כתבו, אלא רק שבזכותו נכתב הספר, ובעולם האמת ודאי שמו יוזכר על הספר, ויחלוק בשכרו כיששכר וזבולון, וכשמעון אחי עזריה, שקבלו שכר על הלימוד של אחיהם.

דף טז ע״א
פנינה לשם שמים במכוונה

הציע גרושה וצולעת, לבחור מצוין שדחה שידוכים טובים, ועי״ז גרם לו להתארס

שאלה ראובן הינו בחור מוצלח, אך בכל שידוך שמציעים לו הוא מוצא
במשודכת פגם שאינה מתאימה לבחור חשוב כמותו. אחד מחשובי

מגידי השיעורים בישיבה, ראה את המצב, וכאב לו על הבחור, שדוחה הצעות טובות, בטענות סרק, ולכן החליט לעשות מעשה, הוא ניגש אל

הבחור ואמר לו ראה אתה כבר בחור מבוגר, אך מצאתי עבורך שידוך בחורה כלילת המעלות, רק פגם אחד יש בה ... היא צולעת! כמובן שראובן נעלב מאד מההצעה ודאחו בשתי ידים, כעבור יומיים חזר מגיד השיעור עם הצעה

נוספת אשה כלילת המעלות, אך גרושה, וגם הפעם ראובן נעלב מאד איך לבחור חשוב כמותו, המגיד שיעור מציע כאלו שידוכים. למרבה הפלא, לא עברו ימים מועטים, וראובן התארס עם בחורה טובה כלילת המעלות,שבעבר כבר דחה אותה כמה פעמים, וכששאלו את ראובן למה בעבר דחה את ההצעה ועכשיו הסכים, הסביר להם, בתחילה חשבתי שאני אקבל משהו טוב יותר, אך לאחר שראיתי מה שהמגיד שיעור מציע לי, הבנתישאני מתחיל להתבגר, ולכן הסכמתי לשידוך.

ועתה ליבו של המגיד שיעור נוקפו. האם עשה כהוגן, שהרי אף שמטרתו היתה טובה, אולם בכל אופן ציער את הבחור, האם היה מותר לו לעשות כן?

תשובה מצוה גדולה קיים שמעון, שהרי ראובן מחוייב להתחתן, וגרם בחכמתו שיקיים מצוותו. ואף שגרם לו צער, מ״מ כיון שכיון
לתועלת מותר, וכמבואר בחינוך (מצוה שלח) על לאו של 'לא תונו', שלא

קב חשוקי חמד

להונות אחד מישראל בדברים, כלומר שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו ויצערוהו ואין בו כח להעזר מהם, עכ״ל. הרי שהאיסור הוא רק כאשר אין לו כח להעזר מהם, ולא כאשר מכוון לתועלת.

והנה כתב האדר״ת (עובר אורח סימן רכב) ששמע בשם הגאון רבי מרדכי זקהיים מפינסק זצ״ל [ומטין זאת משמיה דהגר״א] לפרש את הפסוק (שמות
כב כב) 'אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו'. דאמרינן בבבא בתרא דף טז ע״א שפנינה לשם שמים נתכוונה, כדכתיב

(שמואל א, א ו)'וכעסתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה כי סגר ה' בעד רחמה'.
דהיינו, פנינה ציערה את חנה כדי שתרים קולה בתפילה לקב״ה על שהיא עקרה, ובכל זאת נענשה, כדכתיב (שם ב ה) 'עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה׳. שכל בן שהיה נולד לחנה, פנינה היתה קוברת שניים מבניה. [ומטין משמיה דהגר״ח שמואלביץ זצ״ל שבאמת למה פנינה נענשה הלא במכוונה לשם שמים, אלא שפגיעה באבירו היא אש, וכמו שאדם יכניס את ידו לתוך אש אף שכוונתו לשם שמים ידו תשרף, כך הפוגע בחבירו, כוונה טובה אינה יכולה לשנות מאומה] וזה פירוש הכתוב, אם ענה תענה אותו, אפילו שכוונתך כדי שצעק יצעק אלי, מ״מ שמע אשמע צעקתו, ואעניש על הצער שנגרם לו.

וכתב על כך האדר״ת אמנם דבר זה היה נראה מצד הדין שמותר, כשמתכוון לשם שמים, אלא שיש לומר דאם ירגיל האדם בזה יוכל להתרגל לענות אותו לפעמים ללא צורך, ובפעם אחרת שלא יעשה כן לשם שמים עובר בלאו, ואולי נכשלה פנינה איזה פעמים בכיוצא בזה, ועל כן נענשה.

והעיר האדר״ת שמבואר בשבות יעקב שדיינים ששמעו את טענות בעלי הדין,ויש להם מיד תשובה, אלא שאם יאמרו על המקום את פסק הדין יאמרו בעלי הדין המפסידים שהדיינים לא עיינו מספיק בנדון, ומתוך המהירות פסקו שלא כדין, לכן רוצים הדיינים להשהות את תשובתם, מותר להם לעשות זאת, ואעפ״י שגורמים צער ועינוי דין, בכל זאת הדבר מותר. אע״פ שהדיינים גם מתכוונים לטובת עצמם, שלא יתרעמו עליהם. והשיב:

אולי יש לומר דבאופן כזה שבעלי הדין יחשדו בכשרים ויבאו לידי חטא שילעיזו נגד הדיינים תלמידי חכמים, מוטב להשהות תשובתם, ולחטוא בשב ואל תעשה, ולא לגלות להם מיד את פסק הדין. משא״כ בפנינה שחטאה
בקום ועשה.

בבא בתרא / טז ע״א קג

אך האדר״ת מסיים: ועיין במסכת בבא מציעא (דף סא ע״ב) 'לא תגנוב על מנת למיקט׳. וכתב השאלתות (ד ובעמק שאלה סק״ה) שאפילו אם עושה כן כדי שידע לשמור חפציו, גם כן אסור, ונראה הטעם דמכל מקום צערא בשעתיה אית ליה לשעה קלה, וגם זה אסור, עכ״ד.

ונראה שאף אם נאמר שפנינה התכוונה ממש לשם שמים ובכל זאת אסור לעשות כן, יש לחלק בין צערה של חנה, שלא היתה מחוייבת בפרו ורבו, לבין "צערו" של הבחור דנן, שמחוייב מדאורייתא להינשא. ועוד יש לומר שהרי חנה אינה אשמה בזה שאין לה ילדים, ולא עשתה כלום, אלא שפנינה רצתה לצערה כדי שתתפלל, וזה לא היתה צריכה, לעשות כדי שלא לצערה, וכן מי שאינו שומר על חפציו, גם כן אסור לצערו, שאינו עושה איסור בזה, משא״כ הבחור הזה חוטא, שדוחה בידים שידוכים טובים, ולכן מותר לצערו כדי שלא יכשל. ובפרט בעניננו שהוא מגיד שיעור של הבחור, שמותר לו לצערו כדי לחנכו, כמו שמותר לאב לצער את בנו, כדי להדריכו בדרך הישרה.

דף טז ע״א
לב אלמנה ארנין

יכול לשדך אלמנה המתקשה למצוא זווגה או בתולה
את מי יעדיף

שאלה אדם שיכול לשדך אלמנה או בתולה, ולעסוק בשניהם אינו יכול. את מי יעדיף?

תשובה מצוה מיוחדת היא להשיא אלמנה, כמו שנאמר באיוב (פכ״ט) ולב אלמנה ארנין. וביארה הגמרא במסכת ב״ב דף טז ע״א כל היכא
דהוי אלמנה דלא הוו נסני לה, הוה אזיל [איוב] שדי שמיה עילויה, והוו אתי נסני לה, ופרש״י שדי שמיה עילויה, אומר שהיא קרובתו, או מדבר בה להשיאנה, עכ״ל. הנה לא מסופר על איוב שעסק במצוות לשדך בני ישראל לבנות ישראל, אלא שעסק בשידוכי מצוה של אלמנות, משמע קצת שאם ישנןשתי נשים המתקשות במציאת זיווגם, אלמנה קודמת. וטעם הדבר כי בנוסף למצוות פרו ורבו, הוא גם מרנין לב אלמנה שבורה.

קד חשוקי חמד

אמנם יעוין בשו״ע (יו״ד סימן רמט סט״ו) דכתב גבאי צדקה שיש בידם מעות צדקה, ישיאו בהם בתולות עניות, שאין צדקה גדולה מזו, עכ״ל. הרי שהמצוות צדקה הגדולה ביותר, היא להשיא בתולה עניה, ולא כתב השו״ע להשיא עניה, ומשמע מזה שבבתולה המצוה גדולה יותר.

ואת הראיה מאיוב יש לדחות, שבאלמנה היה צורך גדול לומר שהם קרובותיו, מפני שאם לא כן, יש אנשים שהיו נמנעים מלשאתם, בגלל שהיו אלמנות, וכשעשה כן קיים גם את המצוה של לב אלמנה ארנין. אבל אם יכול להשיא אלמנה, או בתולה, ואם לא ישיא את הבתולה היא תשחר רווקה, יתכן שיש להקדימה, דאין לך צדקה גדולה מזו, וצ״ע.

ויעוין באמרי יושר (ח״ב סימן צח) שאם אחד נדר בעת צרה להשיא יתומה, יש לו להשיא יתומה בתולה, ולא גרושה, מפני שהיא יכולה להסתדר בעצמה, ואין לה שם של יתומה. ויש לדון מה הדין ביתומה שהיא אלמנה, שיש בזה גם מצוה של לב אלמנה ארנין, וצ״ע.

דף טז ע״א

שדי שמיה

רב מפורסם הרוצה לעזור לאלמנה להתחתן ואומר שהיא קרובתו

שאלה רב מפורסם ומכובד מאוד, רוצה לעזור לאלמנה להתחתן, ולכן אומר שהיא בת דודו ואין הדבר כך. האם מותר לומר כך?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף טז ע״א איוב אמר על עצמו ולב אלמנה ארנין, דכל היכא דהוי אלמנה דלא הוו נסני לה, אזיל שדי שמיה עלויה, והוו אתי ונסני לה. ופרש״י שדי שמיה עילויה, אומר שהיא קרובתו. ומשמע שהדבר מותר. ולכאורה יש להקשות, הרי יש כאן גבינת דעת, ואיך הדבר מותר? ויעוין ברבנו גרשום שפירש 'שדי שמיה עילווה', שהיה מוציא שם שהיא קרובתו, משמע שלא אמר במפורש זוהי קרובתי, אלא השתדל שיצא שם, והרוצה להתעניין יוודע האמת, ואפשר דגם זה הכוונה ברש״י. ואם כן אין ראיה להתיר לומר במפורש שהיא קרובתו, אלא רק על ידי הוצאת שם כזה. ועוד אפשר לומר דאין בזה איסור של גבינת דעת, מפני שכשאדם הולך לעשות שידוך הוא מברר היטב, ומה שמוציא שם שהיא

בבא בתרא / טז ע״א קה

קרובתו, הוא רק כדי לתת תמריץ לאדם שיברר היטב, ואחרי הבירור הוא יגיע לאמת, [יעוין מש״כ בחשוקי חמד עמ״ס שבת (דף קכט ע״א) בענין קניית מכשיר חשמלישיש לו מוניטין, והתברר שלא היה לו]. ואפשר אולי לתרץ באופן נוסף, שאנשים רוצים לשאת אשה שיש לה קרובים מפורסמים, כדי שבעת הצורך יעמוד לימינה, ואיוב באמת עמד לימין האלמנות כדרך שקרובים חשובים עושים, ממילא אין כאן גבינת דעת.

אך עדיין יש להסתפק ולומר, שאע״פ שאיוב נהג לומר בצורה ברורה שהיא קרובתו, מנין שאיוב נהג כדין, דאולי רק לאומות העולם מותר לעשות זאת, וכעין מה שכתב היד רמה (סימן קצט) לגבי הנאמר שם שאיוב היה גוזל שדה מיתומים ומשביחה ומחזירה להם, דכל זה היה מותר רק באומות העולם, אבל לישראל כהאי גוונא לאו מעליותא היא, דגרסינן בפרק איזהו נשך (ב״מ דף סא ע״ב) לא תגנוב על מנת לשלם תשלומי ד׳ וה׳.

אולם יעוין ביד רמה עצמו שעל דברי הגמ׳ שאיוב שם את שמו על אלמנה, הוסיף וכתב: שמע מינה דכל כי האי גוונא מעליותא היא, עכ״ל. כלומר לא רק שמותר לעשות כך אלא מעלה היא למי שכך עושה.

דף טז ע״א
אברהם אפילו בדידיה לא אסתכל

חסיד שלא יסתכל אפילו על אשתו, האם מותר לו לקדשה מבלי לראותה

שאלה חסיד המתנהג בקדושה יתרה, ולא יסתכל אפילו על אשתו. האם מותר לו לקדשה מבלי לראותה תחילה. שהרי נאמר במסכת קידושין (דף מח ע״א) שאסור לאדם לקדש את האשה עד שיראנה, שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו, ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוך, וחסיד זה ברור לו שלא יראה בה דבר, כי לא יסתכל?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף טז ע״א איוב אמר ברית כרתי לעיני, ומה אתבונן על בתולה. אמר רבא איהו באחרנייתא לא איסתכל,
אברהם אפילו בדידיה לא איסתכל, דכתיב הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה

את מכלל דמעיקרא לא הוה ידע לה. והקשו האחרונים מהמבואר בקידושין שאסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנה, אם כן איך אברהם אבינו קידש את

קו חשוקי חמד

שרה בלי לראותה. ותירץ המהרש״א דודאי ראה אותה בנעוריה קודם שנשאה, אלא דאחר שהיתה נשואה לו, לא ראה אותה מתוך צניעותה, והוא חשב כי לא עמדה ביופיה בזקנתה, כי היתה בעת הזאת יותר מס׳שנה, ולפישע״י
מעשה הסתכל בה עתה, וראה שעמדה ביופיה מהפלא שנעשה בה בת כ׳ כבת ז׳ ליופי, ע״כ אמר עתה לפני זמן זקנותך ידעתי כי יפת מראה את. ועוד כתב דלפי מה שפירש במקום אחר דלא קיים אברהם את כל התורה אלא עד אחר שנימול, לא קשה מידי דכשנשא שרה לא קיים כל התורה לא היה חש להא דרב יהודה, יעו״ש. ובעיון יעקב כתב לתרץ דמכיון דהטעם הוא שמא ימצא בה דבר מגונה, ואברהם אבינו לא היה חפץ לראותה, לכן מותר לו לקדש בלי ראותה, יעו״ש.

ולעניננו, נמצא דלשיטת העיון יעקב אולי מותר לו לקדשה מבלי שיראנה. ולפי המהרש״א אפילו לאדם כזה אסור לקדש בלי שיראנה. אולם
אף לפי העיון יעקב נראה שלמעשה הדבר אסור דמי הוא זה שיאמר בטוח אני שלא אראה את אשתי, חוץ מאברהם אבינו שהוא איתנו של עולם, ונסהו השי״ת בעשר נסיונות ומי יערוב ליבו לדמות עצמו אליו, ואף אברהם אבינו נאלץ פעם לראותה כמבואר בחז״ל, ולכן ודאי שאסור לקדש אשה עד שיראנה ואפילו חסיד המתנהג בקדושה. וכל שכן לפי המהרש״א שגם אברהם
אבינו ראה את שרה לפני שנשא אותה.

דף טז ע״ב

איוב כפר

שממבנבונוהגדול, שיתן שטר חליצה לאחיו חינם

שאלה יעקב ביקש מראובן בנו הגדול, שיתן שטר חליצה לאחיו בחינם,
והוא אינו רוצה. האם עובר על מצוות כיבוד אב?

תשובה בשאלה זו דן בתשובות מהר״ם מלובלין (סימן קלו) ובסוף התשובה העלה, דדוקא בדבר הנוגע לגופו של אב איכא כיבוד, אבל בזה
שאינו נוגע לגופו, אלא שרוצה בתקנת בנו הקטן, שיפריזו עליו נדוניא על ידיזה, אין זה בכלל כיבוד כלל. והביא ראיה מהמהרי״ק (שורש קסד) בנשבע לאביו שלא ישא אשה בלא רשותו, האם יש בזה מצות כיבוד, והעלה דאין ביד אביו למחות בידו, דהוי כמו משל בן וצערא דגופא עדיף מממון, ועוד דעד כאן לא פליגי אם משל אב או משל בן וצערא, רק בדבר דשייך האב

בבא בתרא / טז ע״ב קז

בגווה, אך אם אין הדבר שייך לאב, אין ביד האב למחות, לא משום כבוד ולא משום מורא. וכך גם בנוגע לנתינת שטר חליצה חינם, שאין האב שייך בזה, וכן פסק ברמ״א (יו״ד סוף סימן רמ), ויעוין במהר״ם מלובלין ובמהרי״ק מה שהאריכו בנידון זה.

והנה המהרש״ם (ח״ב סימן רכד אות יג-יד) העיר על ראייתו של המהר״ם לובלין מהמהרי״ק, דהתם כשציווה לטובת בנו הקטן י״ל דהוי כנוגע לעצמו,
כיון שרוצה בטובת בנו, וגם אחר מותו נהנה מזה, וכדאשכחן במסכת סנהדרין (דף תו ע״ב) שרה גופיא ניחא לה, כי היכי דמייקר בה אברהם. ואף דבברכות (דף יח ע״ב) מייתי מעיקרא קרא דחיוב (פי״ד כא) וכבדו בניו ולא ידע, הרי הש״ס מסיק שם דידעו בהו, אם כן גם האב יודע גם לאחר מותו, ויש בזה מצוות כיבוד אב, יעו״ש במה שהאריך והביא פוסקים שחולקים על חידושו של המהרי״ק.

והנה המהרש״ם שם הקשה על דברי הגמרא בברכות, וז״ל: ואני בעניי לא זכיתי להבין ס״ד דהש״ס בזה, שהרי מאמר זה אמר איוב שם בסברו דאין תחיית המתים, וכמבואר במסכת ב״ב דף טז ע״א דחיוב כפר בתחיית המתים, וכיון שלא האמין בהישארות הנפש, ודאי דאינם יודעים במיתתן מאומה, משא״כ לפי האמת והאמונה שיש השארת הנפש, ודאי דהמתים יודעים, עכ״ל המהרש״ם.

ואולי אפשר לתרץ את קושיית המהרש״ם דהס״ד בגמ׳ בברכות, דחיוב כפר רק בתחיית הגוף, ובזה סבר ד״יורד שאול לא יעלה", כלומר הגוף
לא יקום לתחיה, אבל שהנפש חיה וקיימת, זה גם איוב יודע, ולא כפר בזה, ובכל זאת כתב שהנפש לא יודעת, כמו שאמר "יכבדו בניו ולא ידע". הרי שהנשמה לא יודעת, כך סברה הגמרא בהוי אמינא. ולמסקנה סיימה הגמרא, שהנשמה כן יודעת מהנעשה כאן בעולם הזה.

קח חשוקי חמד

פרק שני

דף יז ע״א
ואת המלח

האם מותר להניח מלח ליד בית כנסת

שאלה כאשר יש לבעל הבית צורך גדול להניח מלח ליד כותל של בית כנסת שהוא שייך לו באופן פרטי, כך שאין חשש של נזקי שכנים,
האם הדבר מותר, או שמא יש בזה חשש של סתירת בית כנסת?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף יז ע״א מרחיקים את הגפת ואת הזבל, ואת המלח ואת הסיד, ואת הסלעים מכותלו של אבירו שלשה טפחים
או סד בסיד. והטעם הוא מפני שהדברים הנ״ל מעלים הבל, והם קשים לחומה כמבואר ברש״י. והנה לפי זה היה מקום לומר שאפילו אם הבית כנסת הוא פרטי, בכל זאת יש איסור משום לא תעשון כן לה׳ אלוקיכם. ואין לומר שהמשנה באה רק לומר שלכתחילה יש להרחיק, אך אין זה מזיק ממש, ואין חיוב תשלומין אם הזיק, שהרי כתב המאירי (על המשנה השניה) שבכל ההרחקות המוזכרות במשנה, אם עשה שלא ברשות ולא הרחיק, אם הזיק חייב לשלם חוץ מהגרמות. הרי שמה שהמשניות אמרו להרחיק, יש בזה חשש של מזיק גמור, ואין זה רק גדר של הרחקות שכנים לכתחילה.

והיה נראה להביא ראיה שאין בזה איסור של לא תעשון כן, מהמבואר במסכת סוכה (דף מח ע״ב) מעשה בצדוקי אחד שניסך על גבי רגליו, ורגמוהו כל העם באתרוגיהן. ואותו היום נפגמה קרן המזבח, והביאו בול של מלח וסתמוהו, לא מפני שהוכשר לעבודה אלא מפני שלא יראה מזבח פגום, יעו״ש. ואם נאמר שיש חשש של ניתוץ מזבח כשמניח מלח על גבי אבנים, איך הם סתמו את המזבח במלח, ולא חששו לאיסור נתיצה. אמנם יש לדחות, ששם הניחו את המלח לזמן קצר, ובזמן קצר אין חשש שיזיק לאבנים, ולא היה חשש שישאירו את המלח לזמן ארוך שהרי המזבח לא הוכשר לעבודה על ידי המלח, ואם כן היה ברור שאחריזמן קצר יסירו אותו משם.

בבא בתרא / יז ע״ב קט

עוד היה מקום להביא ראיה מהנאמר בעירובין (דף קד ע״א): בוזקין מלח על גבי כבש בשביל שלא יחליקו, יעו״ש. הרי שלא חששו שהמלח יזיק לכבש. ואולי יש לחלק בין כותל, ששם יש חשש שמחמת ההבל היסודות יתרועעו, משא״כ במלח שמונח על גבי הכבש, בזה אין חשש. ועוד שיתכן ששם היתה רק כמות קטנה של מלח, ולכן לא היה הרבה הבל, ולא הזיק, משא״כ כשמניח הרבה מלח, וזה מעלה הרבה הבל, בזה יש חשש, וצ״ע.

דף יז ע״ב
הבא לסמוך

האם מותר לבנות סוכה כשאחד מדפנותיה תהיה

קיר של מודר הנאה

שאלה אדם שאין לו אפשרות לעשות סוכה, כי אם בחצרו הגובלת עם חצר אבירו שנדר ממנו הנאה, גדר חברו נבנה בסוף הגבול, ובקצה חצרו
רוצה להקים סוכה, ויש לו רק שתי מחיצות, ולכן הוא רוצה להעמיד סוכה בסמוך לגדר, באופן כזה שדופן אחד יהיה בית המודר הנאה, ושתי כתלים משלו. צדדי הספק הם דאולי נחשב כנהנה ממודר הנאה שהרי משתמש בדופן שלו לסוכתו?

תשובה יעוין מש״כ בחשוקי חמד על מסכת סוכה (דף כט ע״ב בענין העמיד דפנות לסוכה מעצי אשירה) שנחלקו הפוסקים אם בדפנות של סוכה,
נאמר הכלל של מצוות לאו ליהנות ניתנו, או שמא ישיבת סוכה היא גם להנאה, ולא נאמר בה כלל זה. והנה לפי השיטות שאמרינן מצוות לאו ליהנות ניתנו, לכאורה מותר להשתמש בדפנות של השני, למרות שהוא מודר ממנו

הנאה, אך יש להסתפק לפי השיטות שבסוכה לא אמרינן כלל זה.

והנה נאמר במסכת פסחים (דף כו ע״א) דלכן ישב רבי יוחנן בן זכאי ודרש כל היום בצלו של היכל, כיון דהיכל לתוכו עשוי, ופרש״י ותוס׳ דהוי שלא כדרך הנאתו. וביאר המאירי (שם) שאין עיקר קדושתו של ההיכל אלא לתוכו, ונמצא שאין ישיבה בצל שחוצה לה דרך הנאתה, והוא שאמרו על רבן יוחנן בן זכאי שהיה יושב בצלו של היכל, ברחוב שלפני הר הבית ודורש כל היום, שמתוך שהיו אכלוסי ישיבתו מרובין, לא היה בית המדרש מכילם. ואע״פ ששאר איסורי הנאה אף שלא בדרך הנאתן נאסרו לכתחילה, בזו הקלו, אחר שאין איסור הנאתן מחמת איסור אלא מחמת קדושה, או שמא דוקח התירו

קי חשוקי חמד

לצורך הדרשה שהיה בו מצוה לצורך רבים, או שמא אין מפרשין שאין עיקר קדושתו אלא לתוכו, אלא שלא הוקדש כלל אלא לתוכו. ומ״מ בכותלי עבודה זרה אסור, אע״פ שאף הם לתוכם הם עשויות החמירו בהם להרחקה יתירה,

עכ״ל. ואולי גם בעניננו, אם הסוכה היא לצורך רבים התירו, ויתכן גם שאם אין לו אפשרות אחרת לקיים את המצוה, גם התירו חכמים, וצ״ע.

והנה במסכת ב״ב דף יז ע״ב נאמר איתמר הבא לסמוך בצד המיצר חניי אמר סומך ... , דבעידנא דקח חפר ליתא לבור. והקשה הרשב״א [וכעין
זה הקשו בתוס׳ (ד״ה אביי)] תמיהא לי לחניי דאמר סומך וטעמא משום דהשתא מיהא לא מזיק ליה, מ״מ הא משעבד קרקעו של חבירו, במה שהוא עושה [בור] דלכשיבוא אבירו לחפור, יצטרך להרחיק ששה ... והא למה הדבר דומה, לפותח חלון העשויה לאורה, וליכא היזק ראיה על חצר חבירו, דמהשתא לא מזיק ליה, התאמר שאין בעל החצר יכול לעכב עליו כיון שאינו מזיקו עכשיו, ולכשיבוא למחר לסמוך לו כותל מרחיקו ממנו ארבע אמות כדי שלא יאפיל, ולקתה מידת הדין בכך. ואפילו למ״ד על הניזק להרחיק עצמו, ה״מ בנזיקין, אבל בבא לשעבד קרקע של חברו לא ... ותירץ הרשב״א: וי״ל דאינה דומה לזו, דגבי חלון משל חברו הוא נוטל, דהיינו אויר חצרו שמועיל לו, ולפיכך יכול לומר לו, אינך פותח [חלון] ונוטל אויר חצר ומשעבד קרקעו לכך, [כוונתו דמנוחר להלן דף נט ע״א דהא דמותר להשתמש באויר חבירו, הוא משום דכופין על מידת סדום, דזה נהנה וזה לא חסר, אבל אם על ידי זה יצטרך הוא להרחיק, אין בו מידת סדום], אבל גבי בור אינו כן שזה חופר בתוך שלו, ומים משלו הן בונעין ויכול הוא לומר לו כשסמכתי ברשות סמכתי, שאיני מזיקך באותה שעה, עכשיו שאתה בא לחפור, הרחק שלא תזיקני וכו׳.

והנה בסוף הסוגיא מקשה הרשב״א על תירוצו זה וכותב: מה שכתבתי בבא לפתוח חלון על חבירו, דבין לרבא בין לחניי אינו פותח, ואינו דומה לבא לחפור בור סמוך למיצר דסומך, לפי שאינו נוטל משל אבירו כלום, וכענין שאמרו באוצר, עוד קשיא לי דאינו דומה לאוצר, דאינו צריך לבית כלל, אבל בור שצריך לכתלים, ועושה משדה אבירו כותל לבורו, ומותר מפני שאין מזיק עכשיו, הרי הוא כפותח חלון על חצר אבירו שמשתמש באורו, ואינו מזיקו עכשיו, וכאן משעבד את אבירו להרחיק, עכ״ל.

ואולי אפשר ליישב קושיית רבינו הרשב״א, דמה שחופר בור ועושה משדה חברו כותל לבורו, אין זה נחשב כנהנה משדה חברו, כי שדה חברו לתוכו עשוי וזה עיקרו יעודו, ומה ששכנו נהנה ממנו, הרי השדה לתוכה

בבא בתרא / יח ע״א קיא

עשויה ולא אכפת לן במה ששכנו משתמש בשדה מאחוריו. וגם השכן יכול לומר גם אתה נהנה מהשדה שלי דלולא השדה שלי, קצוות שדך היו מתפוררים ונופלים, ואני עם שדה שלי מגן בעדך, ששדך לא תתמוטט בימות הגשמים, כשגשם זלעפות יורד מהשמים, ולכן אינך חייב לי על כך כי השדה
שלי לתוכה עשויה.

אכן כל זה לפי הפירוש דשאני היכל שאין זה נחשב להנאה כי לתוכה עשויה, אך אחד הפירושים של המאירי שההקדש היה על דעת שלא תחול הקדושה אלא מה שבתוכו ולא על הצל שמחוצה לה, אם כן אין ראיה לנידוננו, ואולי כך סובר הרשב״א, ולכן הקשה הרשב״א איך יכול לסמוך הרי נהנה משדה חברו כותל לבורו.

דף יח ע״א
תרחיקין את החרדל מן הדבורים

בנה שלד בנין, והילדים נכנסים ועלולים להינזק האם חייב לגדור

שאלה ראובן בנה במגרש שלו שלד של בנין, והמקום לא גדור [כפי שמחייבים השלטונות], והילדים מהסביבה נכנסים לבית וקופצים מהחלונות, ויכולים להינזק. האם אפשר לפי דין תורה לחייב את בעל הבנין לגדור את המקום כדין בור, או שמא יכול לומר בניתי את השלד בשטח שלי, ומי התיר לילדים להיכנס לרשותי, "ותורך ברשותי מאי בעי"?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף יח ע״א תרחיקין את החרדל מן הדבורים. והקשה הרשב״א וז״ל: ועל עיקר הרחקת החרדל מן הדבורים,
מימה לי, אמאי תרחיקין כלל, והלא החרדל אינו נכנס לתוך תחומן של דבורים, ודבורים הן שבאות לתוך שדה חרדל, ואוכלות אותו, וא״כ הו״ל כבור המיוחדת ברשות המזיק דפטור, דאמר ליה תורך ברשותי מאי בעי, וצריך לי עיון. ומתוך הדוחק יש לומר דריח החרדל מחדד פי הדבורים, וממקומן הם מזיקין וכו׳, עכ״ל. לפי זה בשאלתנו, לכאורה אין חיוב לבעל השלד להתקין דלתות או גדר מסביב, כי יכול לומר תורך ברשותך מאי בעי, דמי נתן לרשות לילדים להיכנס לרשותי.

ויעוין בתוס׳ בבבא קמא (דף כח ע״ב ד״ה אדם ותרנגול) דאם הפקיד ביתו לאבירו לשמור, ויש שם חש״ו שיש לו ליזהר שלא ידלגו מלמטה למעלה

קיב חשוקי חמד

וישברו כלים. ונראה שבעניננו, החובה לשמור על הילדים היא על ההורים, ובעל הבנין אינו חייב לשמור שלא יכנסו לרשותו.

והנה נאמר במסכת בבא קמא (דף טו ע״ב) רבי נתן אומר מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, ת״ל לא תשים דמים בביתך. ופירש המהרש״א דהוסיף בזה, אף שכבר הזהיר הכתוב על המעקה, הוא מפני דרי בני ביתו שלא יפלו מן הגג, אבל לגדל כלב רע דודאי לא יגיע ההיזק לבני ביתושהורגל כלב הרע עמהם, אבל הוא מגדלו לשמירתו מן הגנבים בלילה וכן בסולם רעוע ידעו בו בני ביתו ואעפ״כ קאמר לא תשים, יעו״ש. הרי שיש איסור להניח מכשול, כשיבואו אחרים לרשותי. אך אין זה דומה כלל, דשם יבואו אנשים לביתו ברשות, ויכשלו בלא יודעים, משא״כ כאן שכולם רואים את הסכנה.

הצעתי את הדברים לפני גיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א ולא קיבלם, וטען שיש בזה חשש של לא תשים דמים בביתך, מכיון שבית כזה ברשות הרבים, ודאי שהוא מכשול עבור ילדים, שבלי ספק ילכו לשחק שם.

אך אם בני העיר התקינו תקנה שאסור להשאיר מבנה כזה ללא גדר מסביב, אז הוא חייב לעשות כך. ויש להביא לזה ראיה מהקובץ שיעורים (ב״ב אות מ) שכופין את בני המבוי לבנות בית שער ודלת, וכתב הקובץ שיעורים שאם יש מנהג המדינה, פשוט שחייבים מטעם המנהג. ועוד כתב שהטעם שחייב לנהוג כמנהג המדינה בענין ממון, הוא משום דהוא מנהג של מצוה לסלק היזק מחבירו, ולא הוה חיוב ממון, אלא חיוב מצוה, יעו״ש. והכא נמי כיון שיש מנהג המדינה לגדור בנין חייב לגדרו. ויתכן גם שיעבור על לא תשים דמים בביתך, כי הקטנים נמשכים לבית כזה, ומשחקים בו, ולא מבינים שהוא סכנה.

דף יט ע״א
דמחמימי חיים ומקרירי קריר

שני רבנים לפנינו, אחד גדול יותר בחכמה,
השני חם יותר לעבודת ה׳

שאלה קהילה הצריכה לקבל רב, ויש לפניהם שתי ת״ח ראוים, אחד ת״ח גדול יותר, אבל הוא קר רוח, והשני הוא חם יותר לעבודת ה׳.
באיזה מהם יבחרו?

בבא בתרא / יט ע״א קיג

תשובה דן בשאלה זו בשו״ת אפרקסתא דעניא (ח״ד עניינים שונים סימן שצח) והשיב לבחור את השני, כי פעולתו יותר חזקה ובטוחה. ודוגמא
לדבר הא דאמרו חז״ל בב״ב דף יט ע״א, היינו טעמא דלא קתני חול, משום דמחמימי חיים ומקרירי קריר, עיי״ש. וטבעם של בנ״י ג״כ כך הוא. וכבר נמשלו ישראל לחול. וא״כ אם הרב הוא איש קר, גם המה מתקררים בלבם, לכל דבר שבקדושה. וכבר דרשו חז״ל אשר קרך, קררך וצננך. ואם הרב חם לבו בקרבו לעבודת השי״ת, גם המה חיימי. ויש לבאר חם לבי בקרבי, אם לבי חם בקרבי אז, בהגיגי תבער אש דברתי בלשוני, כשאני נושא מדברותי בתוך קהל ועדה תבער אש דת בלב השומעים, עכ״ל.

ויש להוסיף על כך, דהנה מפורסם שהיה מעשה באחת מקהילות ליטא, שהלך לעולמו המרא דאתרא שכיהן במקום שנים רבות, והיה מקובל על הרבים כגדול בתורה וכפוסק שאין אחריו עוררין, ביקשו פרנסי העיר למנות במקומו מורה הוראה מבין גדולי הדור בליטא, אולם בנו של הרב הנפטר טען בתקיפות, שיש למנותו כמרא דאתרא תחת אביו מכח הירושה, וכיון שראשי הקהילה הכירוהו ימים רבים, והיו סבורים שהלה אינו ראוי לישב על כסא הרבנות בעירם, פנו לרבן של ישראל בימים ההם החפץ חיים, שיורה להם פסק הלכה ברור בשאלה זו.

החפץ חיים האזין לדברי הצדדים ולבסוף אמר: אמת הדבר שקיים דין של חזקה, כמו שפוסק הרמב״ם (פ״ד הלכות כלי המקדש ה״כ) כשימות המלך
או כהן גדול אז אחד משאר הממונים, תעמידין תחתיו בנו או הראוי ליורשו. אולם מצינו לכך יוצא מן הכלל, הלא הוא כהן משוח מלחמה, עליו איתא ביומא (דף עב ע״ב) מתיב רב חדא בר אהבה, ואמרי לה כדי, יכול יהא בנו של משוח מלחמה משמש תחתיו כדרך שבנו של כהן גדול משמש תחתיו? תלמוד לומר: 'שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבא אל אוהל מועד' מי שראוי לבא אל אוהל מועד. ופרש רש״י: מי שראוי לכפר בקודש ביום הכיפורים, עליו אני אומר לך, "תחתיו מבניו" שבנו יהיה תחתיו, יצא זה
שאינו ראוי.

מדברי הגמרא כאן נמלינו למדים שאצל כהן משוח מלחמה אין המינוי עובר בירושה לבנים, כפי שהדבר קיים אצל כהןגדול, והוא הדין בשאלה העומדת לפנינו, רב בקהילות ישראל בימינו הוא בבחינת 'משוח מלחמה׳, שכן עליו להתייצב בשער בת רבים, ולנהל מלחמה כבדה וממושכת על ענייני היהדות מול אויבים גלויים ונסתרים. וכיוון שכך הוא, אין דין

קיד חשוקי חמד

הירושה תופס כאן, וצודקים פרנסי הקהילה המבקשים למנות להם רב גדול בתורה ואמיץ לב במעשים, שינהל כראוי את ענייני הכלל והפרט בעירם
בשנים הבאות.

ולמעשה נראה שהכל לפי הענין, והכל לפי המלחמות שצריך לנהל באותו מקום כדי להעמיד הדת על תלה.

דף כ ע״א

תוד״ה היא

בנו ארון קודש חדש בקיר, האם נשאר המקום הישן קדוש

שאלה מתפללי בית כנסת התנדבו כספים ובנו ארון קודש חדש, את ארון
הקודש הישןגנזו, וכעת נשאר המקום של ארון הקודש הישן פנוי.
האם מותר להשתמש במקום הזה ששימש עד כה לארון הקודש ולספרי תורה אשר בו, כמו בשאר בית הכנסת, והאם מותר לכהנים לעמדו שם על הדוכן. והאם מותר לרב לעמוד שם ולדרוש דברי תורה?

תשובה בשו״ת אור המאיר (לגר״מ שפירא מלובלין תשובה עו) הוכיח דקדושת בית הכנסת היא ע״י התפילה כמבואר בר״ן במגילה, ולכן קדושתו
היא כקדושת העזרה, כיון דתפילה היא במקום תמידין שהיה מקומם בעזרה.

אולם המקום שנגד ארון הקודש יש לו קדושת היכל, וז״ל:הן אמת דמדברי התוס׳ ב״ב דף כ ע״א שכתבו בהא דאמר רבא דלו תיבותא, דע״כ כשלא ביטל לההוא תיבה התם, דהרי אסור לשנותה, עיי״ש. והרי מבואר עיקר הטעם בתוס׳ רק משום דמשנה הארון, אבל לא משום שינוי מקום הארון, וא״כ לפ״ד התוס׳ היה מקום לכאורה להתיר בנ״ד שעשאו ארון מחדש. איברא דאין ראיה משם, משום דהתם היה מניח הס״ת במקומו, ורק התיבה בעי לסתימה וכו׳, ואם כן כיון שהס״ת נשאר במקומו, ממילא נשאר על המקום קדושת ס״ת וכו׳. ולפי זה לכאורה אסור להשתמש במקום שהיה בו קודם ארון קודש.

אולם יעוין באגרות משה (או״ח ח״ב סימן מז) שהעלה שהמקום שעליו עמד ארון הקודש, יש לו דין של קדושת בית כנסת, ולא יותר מזה, אלא שלכתחילה טוב למכור מקום זה והקדושה תחול על המעות. והמכירה תהיה על ידי ז׳ טובי העיר, והם הגבאים, ולא צריך שיהיה במעמד כל אנשי

בבא בתרא / כ ע״א קטו

הבית כנסת, יעו״ש. ויעוין עוד בשבט הלוי (ח״ה סימן כ) שהורה שאם יש צורך בהקטנת ארון הקודש לצורך הרחבת בית הכנסת, אפשר לעשות כן, ויחללו את קדושת הארון על ידי מכירת הגבאים, שהם נחשבים לזט״ה, יעו״ש. וכן שמעתי למעשה בנידון שאלתינו ממו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א שאפשר לפדות את הקרקע שעליו עמד ארון הקודש, על ידי שהגבאים ימכרו את הקרקע לאחד, ועל ידי כך תפקע הקדושה הנוספת שבמקום זה.

דף כ ע״א
השלג והכפור

תלמיד שסובל מקיפאון בידיו, מבקש לסגור את חלונות הכיתה

שאלה באירופה הקרה נמצא בבית הספר תלמיד הסובל ממחלה
המתבטאת בזה שאם נושבת מעט רוח על ידיו, קופאים אצבעותיו ומתנפחים, דבר הגורם ליסורים. שני דרכים עומדות בפניו להתמודד עם זה, סגירת החלונות, או כפפות על הידים. ומכיון שהכתיבה קשה לו עם כפפות, וגם יתקשה בדפדוף דפי הספר הריהו סוגר את החלונות, אך חבריו מתווכחים עמו, ומתלוננים על חוסר אויר, וממילא חוסר ריכוז. הצדק עם מי?

תשובה נאמר במשנה בפאה (פרק ד משנה א-ב) הפאה ניתנת במחובר לקרקע, בדלית ובדקל בעל הבית מוריד ומחלק לעניים ... , אפילו
תשעים ותשעה אומרים לחלק ואחד אומר לבוז לזה שומעין שאמר כהלכה. בדלית ובדקל אינו כן אפילו תשעים ותשעה אומרים לבוז ואחד אומר לחלק לזה שומעין שאמר כהלכה. ויעוין בתיו״ט שהוסיף (על פי המבואר בספרא) שברישא, אפילו אם הוא בריא וחזק יותר מחביריו, ולכן הוא רוצה לבוז, בכל זאת שומעים לו, כי הוא אמר כהלכה. ובסיפא אפילו אם זה שאומר לחלק הוא זקן ותש כח או חולה ומה שאמר לחלק מפני חלישותו, אפילו הכי שומעין לו, יעו״ש. [ועל פי זה מובא בשם הגר״י מסלנט שאם בקיץ כולם רוצים לסגור את החלון חוץ מאחד, שומעין לו, כי הוא אמר כהלכה, ולהיפך בחורף]. ואם כן בנידוננו, לכאורה אם באמת יש קור בחוץ, אלא שלכל הכתה לא אכפת, ודאי ששומעים לילד החולה, אפילו שטענתו היא רק בגלל מחלתו. אמנם אם האמת היא שבחוץ לא קר, אלא

קטז חשוקי חמד

שבגלל המחלה שקיבל בימי הקור, הוא סובל אף בימים הנעימים, הרי שמעיקר הדין אי אפשר לכוף את חבריו לסגור את החלון של הכתה. אמנם ודאי שיש בזה מצוה משום גמילות חסד אם יסגרו את החלונות, אך לא ניתן לכפות על אדם שיגמול חסד, וממילא אם הרוב דורש לפתוח את החלונות יש לנהוג כך.

אלא שעדיין יש מקום להסתפק, מאחר וכולם מצווים על מצוות "והשבותו לו", ומבואר במסכת סנהדרין (דף עג ע״א) אבידת גופו מנין תלמוד לומר והשבותו, ופרש״י השב את גופו לעצמו. ואין זה דוקח בסכנת נפשות, אלא אפילו להשיב את גופו לעצמו ממחלות, גם הם בכלל השבה. וכך מבואר בחפץ חיים (הלכות רכילות כלל ט׳ ס״א באר מים חיים סק״א) וז״ל: אם אחד רואה שחברו רוצה להשתתף באיזה דבר עם אחד, והוא משער שבודאי יסובב לו על ידי זה ענין רע, צריך להגיד לו. וראיה ממה דגרסינן בסנהדרין (שם) מנין לרואה את חברו טובע בנהר שהוא חייב להצילו, תלמוד לומר לא תעמוד על דם רעך. ואין לדחות דהתם דוקח שליסטים רוצים להרגו, אבל בענין ממון אפשר דלא כללה התורה בלאוזה, זה אינו, דהרי איתא במכילתא והובא בספר המצוות להרמב״ם (מצוה רצז) שהלאו דלא תעמוד כולל נמי לכובש עדותו בענין ממון ואינו מגיד לו, עכ״ל. הרי שכתב להדיא שלאו דוקח בסכנת נפשות, אלא כל צרה בכלל, ומסתבר שגם הצלה מיסורים בכלל לא תעמוד. ויעוין בחינוך (מצוה רלז) שכתב ועוד כללו ז״ל באזהרה זו שלא לכבוש עדות כדי שלא יאבד חברו ממונו. מאידך המשך חכמה (ויקרא יט טז) כתב שהפסוק לא תעמוד על דם רעך, נאמר רק על הצלה מסכנת נפשות. ויעוין גם בסמ״ע (סימן כח סק״ו) ובשער המשפט (שם סק״ב) שנראה שהסמ״ע ס״ל כשיטת המשך חכמה. ואם

כן לכאורה זוהי מחלוקת בין רבותינו הפוסקים, אם האיסור של לא תעמוד, נאמר כשאין סכנת נפשות. מכל מקום הוי ספיקא דאורייתא, ויש להחמיר. ועכ״פ כדאי לבני הכתה לסבול קצת, כדי שיקיימו מצוה חשובה זו,של גמילות חסדים, והשבת אבידה, ולא תעמוד על דם רעך ואע״פ שהחולה יכול ללבוש כפפות, מ״מ נראה שאם צערו של החולה גדול יותר, מצער החום של חבריו, יש להתחשב בו.

והנה המאירי בסנהדרין (דף לב ע״ב) כתב וז״ל: יש דברים שאין מדת הדין שולטת בהם, ואתה צריך לחזר בהם אחר מה שראוי יותר להכריע את האחד למה שאין מדת הדין מחייבתו, דרך פשרה ומדה מעולה, והוא שאמרו כתוב אחד אומר "בצדק תשפוט עמיתך", וכתוב אחד אומר "צדק צדק תרדף".

בבא בתרא / כ ע״א קיז

כאן לדין, כאן לפשרה. כיצד שתי ספינות עוברות בנהר ופגעוזו בזו, אם עברו שתיהן בבת אחת טובעות, בזו אחר זו שתיהן עוברות. וכן שני גמלים שהיו עוברים במעלת בית חורון ופגעו זה את זה, אם עוברין שניהם בבת אחת נופלים, בזה אחר זה עוברים. כיצד נעשה טעונה ושאינה טעונה, תדחה שאינה טעונה מפני הטעונה. קרובה לעירה ורחוקה מעירה, תדחה הקרובה מפני הרחוקה, שתיהן קרובות או רחוקות, שתיהן טעונות או אין טעונות, הטל פשרה ביניהן, ומעלות שכר זו לזו, וכן כל כיוצא בה, כל שאנו רואין שיכול לסבול העכוב ביותר ידחה מפני חברו. וכן בריא מפני חולה וכל כיוצא בזה. אף לענין הדין אמרו ... , עכ״ד. ואם כן יתכן שיש לבני הכיתה לסבול קצת כדי לקיים מצות השבת אבידה, הגע עצמך האם בשביל מצוות השבת אבידה לא חייב אדם לסבול מעט, ואם כן אם הצער מועט יתכן שחייבת כל הכיתה לסבול מעט ולסגור את החלון, וצ״ע. ויעוין גם בריב״ש (סימן קצו הו״ד ברמ״א סימן קנה סט״ו) שכתב שמה ששנינו במשנה בב״ב אבל אינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן מקול הפטיש ומקול הריחים, זהו דוקח בשאר בני אדם הבריאים. אבל אם השכן הוא חולה, אין לך גירי גדול מזה, והוה ליה כקוטרא ובית הכסא, וכדאמר רב יוסף בדף כג ע״א הני לדידי כקוטרא ובית הכסא דמו לי.ואם במה שאדם קץ מחמת שהוא מאניני הדעת,הוו לדידיה כקוטרא ובית הכסא, כ״ש במה שמזיקו בגופו מחמת שהוא חולה או חלוש המזג.

והצעתי את דברי לפני מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א ולא קיבלם. כי אמר שבית ספר נבנה למען ילמדו בו תלמידים תורה בעיון, ואם
יסגרו את החלונות, אנו מקפחים את הבריאים, ובית הספר נבנה בשבילם, ואם הילד הסובל מקיפאון בידיו לא יוכל להשתתף בלימודים בביה״ס, ישב בביתו. [ואין הדבר דומה לדברי המאירי שמדבר בספינות הנוסעות במקום הפקר, ולא בבית ספר שנבנה לבריאים שאינם חייבים להימנע מלימודם בגלל החולה].

וקצת ראיה יש לי להביא לדברי מו״ח מדברי הגמרא במסכת סנהדרין (דף יא ע״א), שרבנו הקדוש ביקש מאוכל השום שיצא, שלא יפריע לשיעור.
וגם מדברי החתם סופר (יו״ד סימן ז) שכתב שחולה במחלת נפילה [אפילפסיה] העלול לקבל התקף בשעת התפילה, אם יש בבית הכנסת אנשים חלושי מזג וילדים רכים, עליו להתפלל בביתו ביחידות ולא בבית הכנסת, כי האנשים עלולים להסתכן בראותם את ההתקף, יעו״ש.

לסיכום: מידת הדין היא שהנערים לא חייבים לסבול מסגירת החלון כשיפריע
להם ללמוד.

קיא חשוקי חמד

דף כ ע״א

אומנא

ניתח ילד ללא רשות הוריו

שאלה מעשה בתינוק בן 3 שניכר שסובל מדבר מסוים. הרופא המומחה
החליט לעשות בדיקה ע״י החדרת מצלמה על קצה של צינור,
לאבחן את מקור הבעיה, הרופא החתים את המשפחה לביצוע הבדיקה, פעולה שלוקחת מספר דקות. ההורים המתינו מחוץ לדלת לביצוע הבדיקה, והזמן התארך עד כמעט שעה וחצי. ההורים לא הבינו מה אורך זמן כה רב בחדר הניתוח. לאחר זמן ממושך נפתחה הדלת, וההורים הוזמנו פנימה להדגים להם מה נעשה ב"ניתוח". הם שאלו: "איזה ניתוח"? והלה עונה, שנמצא זיהום, וע״כ הוחלט לעשות ניתוח נרחב ללא אישור. [יש לציין שלא מדובר בפעולה הנצרכת מיד וקשורה להצלת חיים, והיה יכול וצריך תחילה לקבל אישור מההורים להרחבת ניתוח תוך כדי בדיקה]. והנה יש להניח שהפעולה שנעשתה היא בסופו של דבר הצודקת ולטובתו של הילד, אבל ההתנהלות, עם התעלמות מוחלטת מהנהלים המקובלים, מעלה חשדות שללא אישור, אותו מומחה מסוגל בעתיד כראות עיניו לעשות כל פעולה, ללא התייעצות עם האחראים על המטופל. האם במקרה הנ״ל יש מקום לתבוע את הרופא שישלם פיצוי על העוול שנגרם, וכדי שתהיה הרתעה מביצוע מעשים כאלו בעתיד?

תשובה גם אם הפעולה שעשה הרופא היתה מוצדקת, בכל זאת היה הרופא צריך להתייעץ עם ההורים, מאחר ואין רשות לרופא לרפאות כי
אם ברשות בית דין, כמו שנאמר במסכת ברכות (דף ס ע״א) ובב״ק (דף פה ע״א וע״ב) "מנא דבי רבי ישמעאל ורפא ירפא מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות". וכשהחולה הוא קטן, הרי שהמוסמכים על הילד לדאוג לרפואתו הם ההורים, כמבואר באגרות משה (חו״מ ח״ב סימן עד אות ה) וז״ל: "שאם הוא תינוק או אף גדול שאינו יודע להחליט, רשאים אביו ואמו וכל המשפחה להחליט, והרשות שיש להם משום דרוב חולים סומכין על דעת האב והאם, ואף על המשפחה כאחים ואחיות ובניהם, שרוצים מה שיותר טוב לחולה ולבני ביתו, וכשליכא קרובים, ודאי יש לסמוך על דעת הבי״ד שבעיר", עכ״ד. ומצוה על ההורים לדאוג לילד ולמצוא עבורו את הרופא הטוב ביותר, וכמו שכתב הברכי יוסף (יו״ד סימן שלו אות ד) "החולה חייב לבקש [רופא] היותר מומחה ואם לאו חובל בעצמו".ואם כן ודאי שאין לרופא לערוך ניתוח בלי אישור מההורים. ויש

בבא בתרא / כ ע״א קיט להוסיף שהחיוב לרפאות, נלמד ממצות השבת אבידה, "והשבותו לו" לרבות השבת גופו כמבואר בסנהדרין (דף עג ע״א), וכאן אין אבידה. ולכן לא קיים מצוה, וגם נראה שרופא שניתח בלי רשות ההורים, יש מקום לקנסו. [ואם הרופא הוא מומחה גדול מאוד לניתוחים כאלו, כך שמסתבר שבלאו הכי ההורים היו הולכים אליו, מסתבר שאין לקונסו. אך מ״מ על בית דין להתרות בו, לבל ישוב לנהוג כך שוב].

והצעתי את הדברים לפני מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א ולא קיבל את דברי, ואמר הרופא קיים מצוה, כי עשה פעולה מוצדקת ולטובת הילד,וממילא השיב לילד את גופו ועשהו בריא. ע״כ דברי מו״ח שליט״א.

ויש לדון האם ההורים צריכים לשלם לרופא שכרו. ומסתבר שצריכים לשלם, כי הדבר דומה לשדה העשויה לנטוע ובא אחד ונטע שמגיע לו שכרו. הגע עצמך לאדם יש דירה שזקוקה לסיוד, ובא סייד ללא רשות הבעלים וסייד אותה טוב, חייב בעל הדירה לשלם למרות שזה מאוד מרגיז את בעל הדירה

על עזות המצח של הסייד, בכל זאת צריך לשלם לו אם הוא סייד טוב למרות שבעל הדירה התכונן להזמין סייד מעולה. כך גם בעניננו לפי דין תורה לרופא זה מגיע תשלום וקיים מצוה.

למרות האמור אם בית הדין יחשוש מתקדים, שגם רופאים אחרים יעשו כמעשהו של זה רשאים לקונסו, כמבואר בשו״ע (חו״מ סימן ב).

לסיכום: למרות שהרופא נהג שלא בחכמה והגינות, והרגיז את ההורים קיים מצוה [ואף חייבים לשלם שכרו אך אם קיים חשש שממנו ילמדו אחרים יש לקנסו].

דף כ ע״א
צער בעליחיים

חתולים הנכנסים למטבחים ומזיקים, האם מותר להרגם

שאלה חתולים הנכנסים למטבחים ושותים חלב ומזיקים. האם מותר להרגם?

תשובה זכורני שלפני שנים רבות באה שאלה כזו לפני מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, והשואל סיפר שמשרד הבריאות שולח אדם
היורה בהם, ושאל אם מותר לעשות זאת. ומו״ח שליט״א סירב להתיר להרגם, ואמר שכל אחד ישמור את ביתו של ינזק מהם.

קכ חשוקי חמד

והנה נחלקו הפוסקים אם צער בעלי חיים נאמר רק כשמצער בעל חיים בחיותו, או גם בהורג בעלי חיים, יש איסור של צער בעלי חיים. בנוב״י (מהדו״ק יו״ד סימן פג, ובמהדו״ת יו״ד סימן י) העלה שבהריגת בעל חיים, אין איסור של צער בעליחיים, והביא ראיה מהמבואר בחולין (דף ז ע״ב) בעובדא דרבי פנחס בן יאיר, בכודנייתא דרבי שאמר עקרינא להו איכא צב״ח, ולבסוף אמר קטלינא להו, שמע מינה שבקטלה ליכא משום צער בעלי חיים, יעו״ש. וכן י סימן לז, הו״ד בט״ז יו״ד סוף סימן קטז), וכן משמע קצת

מבואר ביש״ש (ב״ק פרק
מדברי התוס׳ בב״ב דף כ ע״א (ד״ה כיון), דהנה הגמרא אמרה שאי אפשר לחתוך את האבר של הבהמה הטמאה ולהשליכו לכלבים משום צער בעלי חיים,והקשו בתוס׳ שאפשר להשליך את כל הבהמה לכלבים, ואז אין בזה צער בעלי חיים, יעו״ש מה שתירצו, ומשמע שבהריגת בעלי חיים אין איסור.

מאידך הר״י מיגאש שם (הו״ד בשטמ״ק) תירץ בתירוצו השני דכיון דלאו בת שחיטה היא, שחיטתה נמי צער בעלי חיים, דהא הריגה היא, ולא שחיטה, יעו״ש. עכ״ל. הרי שהריגת בעלי חיים, אסורה מטעם צער בעלי חיים, וכן כתב בשואל ומשיב (מהדו״ת סימן סה) להוכיח מדברי החינוך (מצוה תנא) שיש בהריגת בעל חיים צער בעלי חיים.

והנה במהרש״ם (ח״ד סימן קמ) דן בשאלה האם מותר לפזר בתוך שדהו סם המות לבהמות, בכדי שיוזקו וימותו בהמות אחרים, שרגילים לילך ולהזיק בתוך שדהו, אחרי שהתרה בבעליהם. וציין למחלוקת הפוסקים אם יש בהריגת איסור של צער בעלי חיים, והוסיף שאע״פ שלצורך האדם אין איסור של צער בעלי חיים לכו״ע, מכל מקום בנידון זה, הרי אפשר לשמור את שדהו באופן אחר, ולכן קשה להתיר מצד איסור צער בעלי חיים, ומלבד זאת, ציין לגמרא בב״ק ולשו״ע (חו״מ סימן שצז) שאסור להזיק לבהמות אבירו למנוע פסידא, יעו״ש מה שהאריך בנידון זה. עכ״פ מבואר בדבריו שיש לחשוש לאיסור של צער בעלי חיים גם בהריגת בעלי חיים, וכן מבואר בדבריו שאע״פ שבמקום צורך האדם אין איסור של צער בעלי חיים, מכל מקום כשאפשר בענין אחר, אין להרוג אותם. ונראה שזהו סברתו של מו״ח שליט״א, שמכיון שהיה אפשר להימנע מהנזק של החתולים באופן אחר, אין להתיר להורגם סתם. אמנם פשוט שאם אי אפשר למנוע את הנזק באופן אחר, מותר להורגם, וכל שכן בחתול רע, שכתב השו״ע (חו״מ סימן רסו ס״ד) שחתול רע שמזיק לקטנים, אין צריך להשיבו לבעלים, אלא כל המוצאו
הורגו וזוכה בעורו.

בבא בתרא / כ ע״א קכא

היונים מצערים אותו, ולכן רוצה לירות בהם

שאלה אדם הסובל מהיונים, כי הם מטנפים לו את הכביסה, וגם את מעקה הגזוזטרה שלו, וגם נדבק מהם בכינים. האם ראוי לירות בהם?

תשובה כאמור לעיל, יש לחשוש לשיטות הפוסקים, שיש בהריגת בעלי חיים איסור של צער בעלי חיים, אמנם בנידון זה שהיונים מצערים
אותו, ואין דרך אחרת למנוע את הצער, לכאורה אין איסור של צער בעלי חיים, מפני שהוא צורך האדם. אמנם אם היונים אינם של הפקר, אלא יש להם בעלים, לכאורה אסור להרוג אותם, וכמו שהביא בהמהרש״ם הנ״ל, מהגמרא בב״ק ומהשו״ע (חו״מ סימן שצז) שאסור להזיק לבהמות אבירו למנוע פסידא.

אך כל זה ביונים ששייכים ליהודי, ואינם של הפקר, אך ביונים של הפקר, כאמור לעיל מותר להורגם, ואף אם הם של גויים, יתכן שמותר להורגם כדי למנוע את הנזק. וכל שכן אם הגויים לא זכו ביונים בקנין גמור, אלא רק בקנין של דרכי שלום, נראה שמותר להורגם. דהנה נאמר במסכת ב״ב דף כג ע״א איבעית אימא דכנעני. כלומר אם היונים באים משובך של כנעני, מותר לפרוס נשבים [מצודות]. ולכאורה צריך ביאור הרי גזל עכו״ם אסור, ואיך מותר לפרוס נשבים על יוני שובך של כנעני, וביאר הרשב״א שם שאין בזה איסור גזל, כי היונים לא נקנו בקנין גמור, ואף בישראל לא היה בהם קנין אלא משום דרכי שלום, וכמבואר במסכת ב״מ (דף קב ע״א), ולכן אין איסור של גזל מהגוי, וכ״ש שאין בזה איסור של מזיק.

דף כ ע״א
בן שמנה

ביצוע ניתוחים ופעולות מאריכות חיים
לתינוקת עם תסמונת גנטית קשה

שאלה מעשה בתינוק שנולד עם תסמונת גנטית קשה כאשר תוחלת ואיכות החיים של ילוד כזה הוא כמה חודשים עם פיגור שכלי קשה ביותר.
ונשאלו השאלות הבאות: האם לבצע החייאה לתינוק במידה ומצבו ידרדר, והאם לבצע ניתוחים מורכבים להקל על הנשימה, ולתיקון מומים בלב?

תשובה בדבר השאלה האם מצוה להשתדל להאריך את חייו של התינוק, שלכאורה הם ימים שאין בהם חפץ (קהלת יב, א), ולא דעת ותבונה

קכב חשוקי חמד

בהם, ולא קיום מצוות, ולכאורה אין בהם שום תועלת, ואינם אלא לטורח על משפחתה, ובפרט שלעולם לא יתעורר לתחיה ככל אדם, האם מצוה להאריך ימים כאלו? הנה נאמר בשלחן ערוך (או״ח סימן שכח) נפלה עליו מפולת וראשו מרוצץ מחללים עליו שבת, ואע״פ שיכול לחיות רק זמן קצר מאד, בכל זאת מפקחים עליו את הגל, כדי להאריך את שעותיו הבודדות. שמע מינה שמצוה להאריך גם חיים כאלה, שנראה שאין בהם כל תוחלת, ומכאן נלמד לעניננו שמצוה להאריך את חיי התינוק עם תסמונת גנטית קשה.

ויש לערער על דברנו, ולומר שאולי שונים חיי אדם, שכבר היה חי חיים של ברכה ומצוות, בן אדם כזה אף שנפלה עליו מפולת יש להמשיך ולטפל בו, מה שאין כן תינוק שמעולם לא היה בחזקת חיים, והיא מעין "נפל", מנין לנו שיש מצוה להאריך חיים כאלו, שמעולם לא התחילו? [ויעוין במסכת קידושין (דף עח ע״ב)]. יש עוד לחלק ולומר, דלכן מפקחין את הגל מעל זה שנפלה עליו מפולת, כדי להקל עליו את מותו הכרוך ניסורים קשים, כמבואר בתפארת ישראל (יומא פ״ח בועז אות ג):"מי שנפלה עליו מפולת וימות תוך שעה שעתיים, ודאי שעל ידי שיפרוק ממנו המפולת ממשיך כאבו יותר, ובכל זאת מותר וכו׳, דבשהסיר מעליו האבנים ודאי הקיל יסוריו, אף שממשיכים יותר, וטוב לו לאדם שימות לאט לאט, ממה שיתקצר חייו וימות מיתה קשה תחת משא האבנים". משא״כ בעניננו אולי אין להאריך את ימיו.

אלא שיש להוכיח שמצוה להאריך גם חיי תינוק שיחיה שעות או ימים מספר בלבד, ממה שנאמר במסכת בבא בתרא דף כ ע״א בן שמונה, הרי הוא כאבן, ואסור לטלטלו בשבת, אבל איתו שוחה עליו ומניקתו, מפני הסכנה. וכתב שם היד רמה (סימן מד) וז״ל: מפני הסכנה, כלומר מפני סכנת האם ברוב החלב שבדדיה, ואמרי לה מפני סכנת הבן, דאפילו לחיי שעה נמי חיישינן, עכ״ל. וכך כתב רש״י במסכת יבמות (דף פ ע״ב). הנה מבואר בדבריהם שאפילו תינוק הנולד בחודש השמיני, שודחי לא יחיה כי אם שעות בודדות, בכל זאת מניקים אותו, משום שמצוה להאריך גם חיי שעה של תינוק אף שהם קלושים ביותר.

אך הקובץ שיעורים (שם סימן סח) הקשה על שיטה זו, מהמבואר במסכת שבת (דף קלו ע״א) דהחובל בבן שמונה הרי הוא כמחתך בשר בעלמא ופטור, ולא כחובל בטריפה שחייב, [כמבואר במסכת פסחים (דף עג ע״א)] ואיזו חיי שעה יש כאן, הרי דינו כמחתך בבשר מת, ואיך יתכן שתהיה מצוה להחיות בן שמונה.

בבא בתרא / כ ע״ב קכג

ונראה לענ״ד ליישב קושיא זו, ולומר דמלאכת שבת, צריכה להיות דומה למלאכות שהיו במשכן, ואם לא דומה לאותה מלאכה שהיתה במשכן,
אין בזה חילול שבת. [לדוגמא נאמר במסכת שבת (דף צד ע״א) המוציא בעל חי, מרשות היחיד לרשות הרבים, פטור, משום שהחי נושא את עצמו. והסבירו התוספות (שם ד״ה שהחי) דממשכן אנו למדין שרק הנושא דבר שאין בו חיים, חייב, מאחר ולא היו נושאים שם דבר חי, שהתחשים והאילים הלכו ברגליהם], ולכן מי שנולד בחודש השמיני, החובל בו בשבת פטור, ואין בזה חילול שבת כי לא דומה למשכן. אבל מצוה להחיותו, כי גם חיים קלושים כאלה שם חיים עליהם, והגם שהוא בן שמונה מ״מ מצוה להחיותו, וכל שכן בשאלתנו, שנחשב חי, ברור שמצוה להחיותו.

ויש לשאול מה התועלת בהארכת חיים של תינוק זה. וכמו כן יש לשאול, מה התועלת לחלל שבת ולפקח את הגל על מי שנפלה עליו מפולת וראשו מרוצץ. וכבר תמה על כך הביאור הלכה (סימן שכט), וכן תמה בהגהות על הסמ״ג (מרבי אליהו בעל שם על ביאורי המהרש״ל לסמ״ג, הלכות שבת עמוד מב) משום מה מחללים עליו שבת הרי לכאורה אי אפשר לומר עליו "חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה", כי ראשו מרוצץ.

ותירץ בהגהות רבי אליהו בעל שם, שכל משפחה ועיר נידונות לפי הרוב, ואם רובם צדיקים נידונים כולם לחיים, ואם כן בעבור ילד או חולה
זה שראשו מרוצץ יזכו כולם לחיים, מאחר ומרוצץ זה צדיק גמור, ובפרט המטפלים בו יזכו בזכותו.

ולכן יש לבצע כל פעולה, שיכולה להאריך את חיי התינוק שלפנינו, פרט לטיפולים כאלו הגורמים יסורים, או שנראה לעין שימיתו אותו מיד. והרופאים לפי הערכתם ישפטו על כל פעולה ופעולה אם התינוק יסבול יסורים מהפעולות ואז לא יעשו טיפולים אלו.

דף כ ע״ב
איני יכול לישן מקול הנכנסין

על איזה רעש יכולים השכנים למחות,
ועל איזה רעש אי אפשר למחות

שאלה שכנים הגרים בבנין משותף ובאמצע הלילה כל רעש קטן מפריע לשכנים, אפילו שרעש כזה אינו מפריע ביום, כדאמרינן

קכד חשוקי חמד

ביומא (דף כ ע״ב) אמר רבי לוי מפני מה אין קולו של אדם נשמע ביום כדרך שנשמע בלילה,מפניגלגל חמה שמנסר ברקיע כחרש המנסר בארזים. [ועל פי זה יש מפרשים שפירשו, שלכך כשהשמש שוקעת קוראים לזה דימדומי חמה, שהשמש הולכת לידום, מלשון וידום השמש, שהשמש לא ניסרה ברקיע]. על איזה רעש יכולים השכנים למחות?

תשובה כתב השו״ע (חו״מ סימן קנו ס״ב) חנות שבחצר יכולים השכנים למחות ולומר אין אנו יכולים לישון מקול הנכנסים ומקול היוצאים, אפילו
אם החזיק לעשות כן, אבל אם החזיק לעשות קול בפטיש או בריחים, אין השכנים יכולים למחות. כלומר שלכתחילה יכולים למחות, גם בקול הפטיש, אבל אם החזיק אינם יכולים למחות, וכתב הרמ״א וי״א דכל מה שעושה בביתו, אפילו לכתחילה אינם יכולים למחות.

ובסברת החילוק בין קול הנכנסים והיוצאים שיכול למחות, לבין קול הפטיש, שאינו יכול למחות, כתבו הפוסקים כמה תירוצים, ובנושאי כלים על השו״ע יש שלושה תירוצים.

א. הסמ״ע (סק״י) תירץ דקול הפטיש עושה בתוך ביתו או בחנותו, ולכן אין השכנים יכולים לעכב על מה שאדם עושה בביתו, משא״כ בקול הנכנסים והיוצאים, הקול נעשה בחצר המשותף לכולם.

ב. הנתיבות (סק״א) כתב שתירוץ הסמ״ע אינו אלא לדעת הרמ״א שבקול הפטיש אינו יכול למחות כלל, אבל לדעת השו״ע שיכול למחות אלא שמועיל חזקה, ובקול הנכנסים והיוצאים אינו מועיל חזקה, הטעם הוא, דקול הפטיש בכל יום הוא אותו הרעש וע״כ שייכא ביה חזקה, משא״כ בקול הנכנסים והיוצאים שכל יום נכנסים אנשים אחרים והוא רעש שונה, ממילא לא שייכא ביה חזקה, ויכול לומר סבור הייתי שאני יכול לקבל ועכשיו איני יכול לקבל.

ג. הפתחי תשובה (סק״א) בשם החת״ס תירץ דקול הפטיש א״א למחות היות ואינו יכול להעביר את מקום היצור למקום אחר, וע״כ רשאי להכות בביתו, משא״כ קול הנכנסין והיוצאין שבאים לקנות אינו מוכרח למכור בביתו, כיון שיכול להוציא את כליו לשוק ולמכור שם, ועל פי זה כתב שהיכי שאינו יכול למכור בחוץ, אי אפשר למחות אף בחנות.

ויש להסתפק בכמה דברים המצויים הגורמים רעש ומפריעים לשכנים בלילה לישון.

בבא בתרא / כ ע״ב קכה

משיכת חוטי כביסה בחצות הלילה כשהגלגלים חורקים

שאלה האם מותר למשוך חוטי כביסה, בחצות הלילה, כאשר הגלגלת חורקת ומשמיעה קולות ומעירה את השכן?

תשובה יש להסתפק האם גלגלת הכביסה שהיא עומדת מחוץ לבית, האם היא נחשבת כעושהו בתוך ביתו, או שנחשב שעושה זאת בחצר השותפים,ואם נאמר כהצד שחשיב כעושה זאת בחצר המשותף, א״כ יהיה

תלוי בתירוצים דלעיל, שלסמ״ע שיכולים השכנים למחות במה שעושה בחצר, גם הכא יכולים למחות. אולם לחת״ס שכל דבר שאינו יכול לעשות במקום אחר, אי אפשר למחות גם הכא אינו יכול למחות.

והנה כתב השו״ע (חו״מ סימן קנה סעיף מא) כל דבר שידוע שאין המערער יכול לסבלו אעפ״י ששאר בני אדם סובלים אותו אין לו חזקה נגד מערער זה, עכ״ד. והנה כהיום כידוע הכל חולים אצל שינה, ומי שמתעורר כמה פעמים באמצע הלילה, למחרת ראשו יכאב עליו ולא ירגיש טוב. ומה שדברו הפוסקים שיכול לעשות בביתו רעש, אינו אלא בשעות המקובלות שאין בני אדם ישנים, אבל החורק בגלגליו בשעות שינה, נוסף על זה שעובר על 'ואהבת לרעך כמוך׳. הרי זה גם בבחינת נזקי שכנים, והשכן יכול למחות בו שלא לעשות כן.

טפטוף מים מהכביסה על גגון, כשזה מפריע לישון

שאלה התולה כביסה לאחר חצות הלילה, והגלגלים אינם חורקים, אך המים
מטפטפים על גגון פלסטיק של הדייר התחתון, ומעירים אותו משנתו,
האם הוא יכול למחות בשכן שלא לתלות כביסה בשעה מאוחרת?

תשובה יש להסתפק אם יכול השכן לטעון שהטפטוף מפריע לו, שהרי בחורף שכיח טפטוף מי גשמים, גם באמצע הלילה, ואם על טפטוף
הגשם השכיח, לא החליף את הגגון שלא ירעיש, לכאורה קשה לקבוע שקול המים של הכביסה הוא בלתי סביל והוא שימוש חריג. ולכך מצד מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' מהיושר להימנע מכך. אבל לכוף את העליון בדינא ודיינא נראה דאי אפשר. אך יתכן שרעש של מי גשמים הוא רעש אחיד, ואפשר בקלות להתרגל אליו, אך רעש של טפטוף מי כביסה, שהרעש אינו אחיד, קשה להתרגל אליו.

קכו חשוקי חמד

אך עדיין צ״ע שאולי יכול השכן למנוע משכנו לטפטף את המים על גגו, כמו שמבואר בשו״ע (סימן קנג סי״ב) שיכול למנוע ממנו לשפוך מים לתוך חצרו, ואע״פ שבשעות היום, מסתבר שיש בזה משום מדת סדום, כיון שאין זה מפריע לו, אך באופן שהרעש מפריע לו, אולי יכול לומר איני מסכים
שהמים יעברו דרך גגי.

מקלחת לאחר חצות המפריעה לשיבת השכן

שאלה אדם המתקלח באמצע הלילה, וטוען השכן התחתון, שהמקלחת מעירה אותו, כיון שצינור המים עובר דרך דירתו, האם יכול למנוע
אותו מלהתקלח באמצע הלילה?

תשובה נראה שאינו יכול למנוע זאת, אפילו אם השכן הוא חולה, והרעש מאד מפריע לו.ואף שכתב הרמ״א (סימן קנו ס״ב) בשם הריב״ש,
שדוקא בני אדם בריאים, אינם יכולים למחות בקול הפטיש או בקול הריחים, אבל אם הם חולים והקול מזיק להם יכולים למחות. מ״מ כתב החזו״א (ב״ב סימן יג ס״ק יא) על דברי הריב״ש, שזה רק בעושה דבר שאינו עיקר דירה, כמו בעושה אריגה וכיו״ב, שאין זה מצוי בכל אדם ולא ברוב בני אדם, אבל אם עושה דברים שרוב בני אדם עושים, ולפעמים תשמישן ודיבורן משמיע קול שמפריע לחולה, אינו יכול [החולה] למחות אף אם החולה קדם. ורשאי אדם לבנות בית אצל חברו, ולהכניס את העוללים ויונקים שצועקים בלילה, ואין החולה יכול לעכב עליו, דהרי אינו חייב לצאת מדירתו, עכ״ד. ומסתבר שהוא הדין לשו״ע בדברים שהם מעיקר הדירה, אין השכנים יכולים לעכב, אפילו כאשר עדיין לא החזיק.

וא״כ גם בעניננו אדם רשאי להתקלח בכל עת שירצה, וקשה לאסור עליו מקלחת הנחוצה לאנשים גם בשעות הלילה, בימים החמים, אך יש בזה ממדת החסידות להמנע אם אפשר, ויקיים בזה מצות 'ואהבת לרעך כמוך'.

ילדי השכנים משחקים מתחת לבית של חולה, האם יכול למנוע זאת בעדם

שאלה חולה שילדי השכנים המשחקים בחצר ומרעישים, מפריעים לו, האם יכול לדרוש שלא ישחקו בחצר?

תשובה לכאורה זה תלוי במה שתירצו הפוסקים מה הנפקא מינה בין קול הנכנסים והיוצאים, לבין קול הפטיש, שלדעת הסמ״ע שכל מה
שעושה בחצר המשותפת אפשר למחות, הכא נמי אפשר למחות, וגם לפי מה

בבא בתרא / כ ע״ב קכז

שכתב הנתיבות שמתי אינו יכול למחות דוקח שכל יום הוא רעש אחיד, כיון שיכול להתרגל לרעש, אבל כשכל יום הרעש שונה יכול למחות, כי אינו יכול להתרגל לרעש, והכא נמי במשחקי ילדים כל יום הרעש שונה. אבל לפי מה שכתב החתם סופר, שמה שאי אפשר לעשות בחוץ מותר לעשותו בחצר, לכאורה משחקי ילדים שאין להם מקום אחר לשחק אינו יכול למחות.

אך יש לעיין בחולה, שיתכן לפי מה שכתב הרמ״א שאם הוא חולה, והקול מזיק לו, יכול למחות גם בקולות שאדם בריא אינו יכול למחות. ואולי לפי מה שכתב החזון איש, שאם עושה דברים שרוב בני אדם עושין, ולפעמים תשמישן ודיבורן משמיע קול שמפריע את החולה, אינו יכול למחות אף אם החולה קדם. ויש לעיין האם משחק הילדים בחצר, חשיב כעיקר גדול בבית שרוב בני אדם עושים כן,או אולי אפשר גם להסתדר בלעדיו, ולשמור את
הילדים בבית.

ומ״מ אף אם נאמר שאין השכן יכול לדרוש מילדי השכן שלא ישחקו בחצר למרות שהרעש מפריע לו, מ״מ ראוי לחנך את הילדים שאם יש חולה בבנין, שיש להתחשב עמו, ויעתיקו מקום משחקם למקום אחר, או שלא ישחקו.

יולדת המבקשת משכנה שיפסיק את הבניה עד שתתאושש

שאלה מעשה ביולדת תוך ז׳ ימים ללידתה, שהגיעה הביתה וביקשה משכנה שבנה על הגג שיפסיק בנייתו, כיוון שמפריע לה לישון, השכן טען שהפסקת העבודה תגרום לו הפסד כספי, וגם תדחה לזמן רב את השלמת הבניה הנחוצה לו מאד, האם יכולה לעכב מלהמשיך לבנות?

תשובה מעיקר הדין אינה יכולה לעכב עליו, כיון שהבניה לזמן מועט, אינה מהדברים שאפשר לעכב, והרי זה מהדברים הרגילים, שכל אדם
שיש לו אפשרות לבנות בונה לזמן קצר, ואין אדם יכול לעכבו, וכמבואר
בחזו״א.

אך נראה כיון שמדובר כאן בפקוח נפש באופן שלאשה אין מקום לנוח בו, ואם ימשיכו לעשות רעש, היא עלולה להנזק מזה, חייב השכן להפסיק לבנות, אולם האשה צריכה לשלם את כל הנזקים שיגרמו לו, כיוןשמן הדין מותר לו לבנות, אלא דהיא מסוכנת, הרי עליה לשלם לו ולפצותו כדין כל
פיקוח נפש.

קכח חשוקי חמד

אך אם נמצאה לה דירה אחרת חייבת לעבור לשם, דעל הניזק להרחיק את עצמו אף במקום שהשני גורם לו סכנה, כמבואר בשו״ת רדב״ז (ח״א סימן תקנא) על שמעון הרוצה לגדל את בנו בסממנים שיש להם ריח המזיק לילדי שכנו ראובן, אם הוא גיריה דיליה דהיינו שבשעת השימוש מיד מגיע הריח לילדי ראובן,אינו יכול לעשות זאת, אבל אם הוא לא היה גיריה דיליה, היה על הניזק להרחיק את עצמו גם כשהדבר מהווה סכנה לילדים, יעו״ש.

דף כ ע״ב
מקול

חלק מהתושבים רוצה שאוטובוס יכנס לשכונתם וחלק מתנגד

שאלה שכונה שקטה, שחלק מהתושבים רוצים שאוטובוס יכנס ויסיע אותם לכל חלקי העיר, וחלק מהתושבים מתנגד בגלל הרעש. התברר שלכן
הם מתנגדים, משום שיש לכל אחד רכב פרטי. האם יש ממש בהתנגדותם?

תשובה הבאנו לעיל את דברי המשנה בפאה (פרק ד משנה א-ב) הפאה ניתנת במחובר לקרקע, בדלית ובדקל בעל הבית מוריד ומחלק לעניים ....
אפילו תשעים ותשעה אומרים לחלק ואחד אומר לבוז לזה שומעין שאמר כהלכה. ובתיו״ט הוסיף שאפילו אם הוא בריא וחזק יותר מחביריו, ולכן הוא רוצה לבוז, בכל זאת שומעים לו, כי הוא אמר כהלכה. ולפי זה אף בעניננו, אם השכנים שלא מעוניינים באוטובוס טוענים כהלכה, אין זה משנה שאומרים כן בגלל שיש להם רכב פרטי. ואם כן יש לדון למעשה איזה
תושבים אומרים כהלכה.

והנה נאמר במסכת ב״ב דף כ ע״ב חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישון מקול הנכנסים ומקול היוצאים, ולכן נראה שאם השכונה נבנתה בתור שכונה שקטה, שלא נמצאת במרכז העיר אלא בקצה, יש לשקול מי יסבול יותר, האם אותם הרוצים את השקט, או אלה שרוצים את התחבורה הציבורית, [וכעין דברי המאירי הנ״ל שהבאנו לעיל בע״א]. ולכן אם יש אוטובוסים במרחק מה, והטרחא של אלו הרוצים את האוטובוס לא תהיה גדולה, ולעומת זאת הנזק של הרוצים שקט גדול יותר, אולי יש להתחשב עם המתנגדים למרות שיש להם רכב פרטי, כי בגלל זה שהשי״ת העניק להם רכב, לא מגיע להם קנס שיסבלו רעש.

בבא בתרא / כח ע״א קכט

והנה יעוין בחזו״א (ב״ב סימן יג) שכתב: והא דחולה יכול לעכב [רעש] כמבואר בריב״ש הביאו הב״י (סימן קנה) י״ל דכן הוא שורש נזקי שכנים, שבעושה דבר שאינו עיקר דירה, כמו בעושה אריגה וכיו״ב, שאין זה מצוי בכל אדם ולא ברוב בני אדם, אבל אם עושה דברים שרוב בני אדם עושים, ולפעמים תשמישן ודיבורן משמיע קול שמפריע לחולה, אינו יכול [החולה] למחות אף אם החולה קדם. ורשאי אדם לבנות בית אצל חברו, ולהכניס את העוללים ויונקים שצועקים בלילה, ואין החולה יכול לעכב עליו, דהרי אינו חייב לצאת מדירתו, עכ״ל. ולפי זה נראה אם האוטובוס אינו חלק מתשמישי השכונה, ולעומת זאת שכונה שקטה, הנמצאת בפאתי העיר, השקט שלה הוא חלק מהמהות של השכונה, אם כן צודקים השכנים שלא רוצים את האוטובוס, והשכנים הרוצים אותו יטרחו קצת ויגיעו אליו.

דף כח ע״א
מתקנת יהושע בן גמלא

האם מותר לזכות את הרבים בשיעור באוטובוס ציבורי
כשחלק מתנגדים

שאלה ישנם ת״ח המזכים את הציבור באמירת שיעור בקול רם באוטובוס
ציבורי, והרבה מהנוסעים נהנים ומשתתפים ולומדים תורה ומתעלים,
אך לפעמים ישנם נוסעים הטוענים, אנחנו רוצים לישון כי השעה מאוחרת, או שרוצים ללמוד נושאים אחרים, והשיעור מפריע להם. האם מגיד השיעור צריך להתחשב בהם ולבטל את השיעור? (הרב חיים בנימין קירשנבוים תלמיד כ״ק אדמו״ר מקאליב שליט״א).

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף כח ע״א ומתקנת יהושע בן גמלא ואילך ... התקינושיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר
ועיר. ועל סמך זה נאמר במשנה דף כ ע״ב שהדר בחצר לא יכול למחות בקול תינוקות הלומדים, ואיננו יכול לומר אינו יכול לישון, ובשו״ע (חו״מ סימן קנו ס״ג) נאמר: יש ללמד תינוקות ישראל תורה בתוך ביתו, ואין השכנים יכולים למחות

בידו ולומר לו אין אנו יכולים לישן מקול התינוקות של בית רבן, והוא הדין לכל מילי דמצוה שאינם יכולים למחות בידם. לאור זאת היה נראה שאין לך מצוה גדולה מללמוד בצוותא באוטובוס, שיש בזה זיכוי הרבים, וברוב עם הדרת מלך, וחוסך דברים בטלים ודברים אסורים, ולכן אין למחות ביד המגיד שיעור.

קל חשוקי חמד

אך בפתחי תשובה (שם סק״ב) כתב בשם הלבוש: אותם הגרים בבית חורף אחד, נראה ודאי שכל אחד יכול למחות בחברו מללמד תינוקות באותו בית החורף שהוא דר שם עמו, שזה ודאי אין דעת רוב העולם, ועל דעת זה לא נשתתף עמו בדירה זו, אם לא שהתנה מתחילה, עכ״ד. לפי זה יש מקום לומר שהאוטובוס דומה לבית חורף אחד, שאפשר למחות ביד המלמד.

אלא דיש לחלק, שדברי הלבוש נאמרו על דבר שאין דעת רוב העולם סובלתו, דהיינו להיות יום ולילה עם מלמד התינוקות, אבל לימוד באוטובוס למשך כשעה, נראה שרוב העולם סובלו, ומאד נהנה מכך, על זה לא אמר הלבוש את דבריו, והדבר חוזר לעיקר הדין,שאי אפשר למחות על מילי דמצוה. ועוד יש לחלק, דאם לא ילמדו התינוקות בבית בחורף, ידאגו להם שילמדו במקום אחר, משא״כ באוטובוס שהזמן נשחק לבטלה ולפעמים לדבר שיחות בטלות ואסורות. לכן הדעת נוטה שמיעוט הנוסעים, לא יכולים למחות ביד מגיד השיעור לומר את שיעורו.

ומעשה בתלמיד ישיבה שחשקה נפשו בתורה ולמד בישיבה בקול רם והשכנים מסביב מחו בידו, והורה החזו״א שאי אפשר למחות בידו,
כי אין התורה נדחית מפני גזל שינה. ויעוין במסכת שבת (דף קיא ע״ב) אמר ר׳ יוסי יהא חלקי ממושיבי בית המדרש ולא ממעמידי בית המדרש, ופרש״י ממושיבי בית המדרש חזנים מאספי תלמידים בכל יום לבוא. ואל יהא חלקי ממעמידי ממונים לעת האוכל, לומר הגיע עת לעמוד ולאכול. ויעוין ביעב״ץ בשבת (דף קכו ע״א) שביאר מושיבי בית המדרש אע״פ שהם עצמם אינם

לומדים, רק משמשים. ובפרט באוטובוס שהשטן מקטרג בדרכים, אין למחות בידי הלומדים, וזכות גדול הוא ללמוד תורה ובצוותא.

דף כח ע״א
ולמדתם

חולה הסובל מכאב ראש ולא יכול ללבוש כובע, הילמד תורה

שאלה כתב המשנ״ב (סימן ב ס״ק יב) שאסור ללמוד בגילוי בראש, ויש לדון מה הדין בחולה הסובל מכאב ראש ולא יכול ללבוש כובע, אך רוצה
לקיים מה שנאמר חש בראשו יעסוק בתורה. האם מותר לו ללמוד בגילוי
הראש?

בבא בתרא / כח ע״ב קלא

תשובה כתוב בתשובות זכרון יהודה (לר״י בן הרא״ש סימן כ) הודיעני אם צריך להיזהר בשעת לימוד, שלא ישב בגילוי הראש? תשובה: וטוב הוא
שלא לישב בגילוי הראש בשעת הלימוד, למי שיוכל לסבול, לפי שילמד יותר באימה. ולפעמים מפני כובד החום, אינו יכול לסבול ובהגהה שם מצא תוספת כבר נהגתי בעצמי לישב בכובע של פשתן דק. וכיוצא בו בעתות החום, לצאת ידי כולם, עכ״ל. וכעין זה כתב המהרש״ל (סימן עב) וז״ל: ושמעתי על חכם אחד כשהיה לומד היה לומד בגילוי הראש ואמר שכבד עליו המשא, ומ״מ נראה בעיני אף שאין איסור בדבר ואף לא מידות חסידות כשאינו מזכיר השם, מ״מ לת״ח יש לו להיזהר מאחר שהעם תופסים בה לקלות ולפריצות כאלו עובר על דת יהודית,ואפילו לומד בחדרואין לסמוך על זה, שמא העם הארץ יראה ויקל בו לא בחינם אמרו כל שאסור מפני מראית העין אפי׳ בחדרי חדרים אסור ... , ואם כבד עליו להניח על ראשו דבר כבד יכסה ראשו בבגד פשתן דק או במשי, עכ״ל. ויעוין גם בביאור הגר״א (או״ח סימן ח ס״ב) שהעלה שכיסוי ראש בשעת הלימוד הוא ממידת חסידות. ולכן למעשה יעשה כמו שכתבו הפוסקים הנ״ל.

דף כח ע״ב
איכא דאמריה קטליה

האם מותר להלשין על מלמד שעושה מלאכת ה׳ רמיה

שאלה ראובן הוא מלמד, ועושה מלאכת ה׳ רמיה, ורוצים לפטרו, אך הוא דורש ממון רב לפיצויים, ואין בקופת בית הספר כדי לשלם לו.
ראובן זה גנב כספים מהילדים, וההנהלה שתקה כי לא מגיע לגנב מאסר לפי דין תורה. אבל כעת שרוצים להפטר ממנו שלא ילמד יותר, האם מותר להלשין עליו על הגניבה, ואזיכנס לכלא, ואפשר לפטרו בלא פיצויים?

תשובה והנה בעצם הנידון של פיטורי מלמד, יעוין באגרות משה (חו״מ ח״א סימן עז) שכתב שענין זה הוא דבר שתלוי בדיני ממונות, וצריך ללכת לבי״ד, ולהיות ביחד לשמוע הטענות שיש להם על המלמד, ותשובת המלמד והבי״ד יפסקו כפי הדין. ומוסיף האגרו״מ שאם שכרו מלמד סתם, והוא עושה מלאכתו באמונה, דהיינו שהוא מסביר היטב לתלמידים את מה שלומד אתם, ורואה שיחזרו על למודם כפי הצורך להם, ולא יבטלו זמן הלמודים בדברי בטלה, והוא ירא שמים שהתלמידים ילמדו ממנו להיות שומרי תורה ומצות,

קצב חשוקי חמד

הוא המלמד הראוי להיות מורה ומלמד לתלמידים, ואי אפשר לסלקו. ואף אם בעת ששכרוהו, אמרו שיהיה הרשות בידם לסלק אותו לשנה האחרת אף בלא שום טענה, יש ספק גדול אם יוכלו לסלקו, משום שהמנהלים בבררו רק לעשות כדין התורה שהוא לשם שמים, וכיון שלסלק בלא טענה ודאי אינו לשם שמים, אין להם זכות על זה, ואפשר שאין תנאם כלום, יעו״ש.

אמנם בנידובנו שברור שהמלמד עושה מלאכת ה׳ רמיה, והוא אינו מסביר את החומר היטב, וכעין המלמד המובא בב״ב דף כח ע״ב, שלא דייק היטב בפסוקים, הרי שמותר לפטרו, ואם הוא רוצה למנוע את הפיטורין, בצורה שמתנגדת לדין תורה, יתכן שמותר אף למוסרו למאסר, מפני שנאמר במסכת ב״ב דף כח ע״ב איכא דאמרי קטליה. וביאר ביד רמ״ה (אות סא) שהעושה מלאכת ה׳ רמיה, חייב מיתה בידישמים, ויעוין במהר״ל בחידושי אגדות שביאר שמלמד שלא חש לתורה הוא בכלל מין, ולא היה חייב מיתה. ואם יש אומרים דחייב מיתה, עכ״פ בידי שמים, מסתבר שמותר למוסרו למאסר, אם אינו מוכן לקבל דין תורה, ולהסתלק מתפקידו. ועוד שיש מקרים שמותר לכל אחד להכות את חבירו, כדי להפרישו מאיסור בשו״ע (חו״מ סימן תכא סי״ג). ומכל מקום נראה שילכו קודם לבית דין, ויבקשו מהם רשות, ואז יוכלו למוסרו.

דף כח ע״ב
תרחיקין מצודות הדג

פועל במפעל שלמד את סודות המקצוע
האם מותר לו לפתוח מפעל מתחרה

שאלה ראובן עובד במפעל ולמד שם את סודות המקצוע, האם מותר לו לעזוב את המפעל, ולפתוח מפעל מתחרה? ומה הדין כאשר במשך עבודתו במפעל קשר קשרים עם לקוחות, האם מותר לו לדבר אתם ולהעבירם אליו?

תשובה נראה שראובן שעשה כך עבר על שלוש עוולות, א. גנב את סודות המקצוע של המפעל, ב. פתח מפעל מתחרה,ג. גנב את לקוחותיו
של העושה לו טובה.

בבא בתרא / כח ע״ב קלג

א. גבינת סודות מקצוע - אמרינן בשבת (דף קלג ע״ב) שרבא גילה סוד של תרופה של בנימניומי, קרעינהובני מביומי אסיא למנייהו, אמר להו שבקי לכו חדא, הרי שרבא לא גילה את כל הסוד. והא שר׳ יוחנן גילה את סודה של המטרוניתא, על ידי שהערים עליה, כדאמרינן ביומא (דף פד ע״א), התם מיירי שהדבר נוגע לפיקוח נפש, וביותר של הרבים, אין בעלות פרטית על סוד התרופות והמומחיות וחייבים למוסרם לציבור. אבל בסוד שאין בו פיקוח נפש, הרי הסוד שוה מעות, וחייב לשלם לו על זה.

וכך כתב בשו״ת עמודי אש (סימן סז) שאם העתיק ספר של אבירו שהיה כתוב

שם אופני מלאכת הצביעה חייב לשלם מה שנהנה, לפי שגרם לו חסרון, שעי״זשיוכל גם הוא לעסוק במלאכת הצביעה יקופח הראשון.

ויעוין בשו״ת שבט הלוי (ח״ד סימן רכ) שכתב ופשוט אצלי שפועל שעובד במקום שעובדים בדברים סודיים או שמשתמשים במכשירים שהם עדיין בגדר סוד, או אפילו פעולה שהיא המצאה של בעל העבודה, שאסור לו לפועל להעתיק לעצמו או לאחרים, ובגדר גזל הוא מן הדין, גם אם לא עשו תקנה מיוחדת לזה, כיון שהם דברים שסתמא מקפידין מאד על גלוים.

ב. גבינת הלקוחות - אמרינן בבבא בתרא דף כח ע״ב מרחיקים מצודת הדג מן הדג כמלא ריצת הדג ... עד פרסה. כלומר דייג הפורס מצודה, אסור לחברו לדוג באותו שטח. ומבארים התוס׳ במסכת קידושין (דף נט ע״א) שרבינו מאיר אבי ר״ת, כתב שמדובר בדייג שהניח במצודתו דג מת, ודרך הדגים להתאסף סביב אותו דג. נמצא שעל ידי מעשיו של הדייג הראשון התאספו שם הדגים. הרי שהדייג השני כאילו גוזל מהראשון, זה הראשון זרע, והשני בא לקצור, וכן פסקו השו״ע והרמ״א (חו״מ סימן רלז ס״א). והוא הדין בעניננו הרי בעל הבית עמל כדי להשיג את הלקוחות, ולבסוף העובד לוקח לו את
העובדים.

ויתכן שאף חייב לשלם לו את ההפסדים, כמו שכתב בשו״ת דברי מלכיאל (ח״ג סימן קנז) בדבר ראובן שהמציא שתיה מתוקה וריחנית,והשיג על
כך רשיון ממשרד הבריאות בוורשא, ועמל על כך והוציא הוצאות מרובות. הוא הדביק מדבקות ובהם צוין שמו ומספר הרשיון הממשלתי. והנה קם שמעון הגר במרחק ט״ז פרסה והדפיס אותם מדבקות כמתכונת המדבקות של ראובן. ויצר מים מתוקים וריחנים כמעשיו של ראובן, והדביק על הבקבוקים את המדבקות בשמו של ראובן ומכרם. ראובן תבעו לדין וטען שלא רוצה

קלד חשוקי חמד

ששמעון יהנה מזכותו שהשיג רשיון בטורח והוצאה, וגם שעי״ן תתמעט פרנסתו, והביא את דברי הנודע ביהודה (תנינא חו״מ סימן כד) באחד ששילם בעד סידור אותיות להדפיס ספר, ואח״כ הדפיס המדפיס באותן האותיות המסודרים, עוד ספרים, שצריך לשלם המדפיס לבעל הספר, ואין כאן זה נהנה וזה לא חסר, כי על ידי שהדפיס עוד ספרים ממין זה, יוזלו הספרים של הראשון. הרי שאע״פ שבעל הדפוס לא הזיק ממש את בעל הספר, ואף גרמי אין כאן, בכל זאת כיון שיש איזה שהוא הפסד לבעל הספר חייב המדפיס לשלם לו,
והוא הדין במים המתוקים וריחנים.

ג. פתיחת מפעל מתחרה - לכאורה כיון שהוא בן אותה עיר, מותר לו לפתוח מפעל מתחרה, ואינו יכול לומר פסקת לחיותי, אולם כתוב במשלי (יזיג) משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו. ופירש הרלב״ג הטעם לחומרת העונש בזה, כי זה העונש ראוי שיבא עליו מהש״י על זאת התכונה הפחותה, כי היא תמנע האדם מכל הטובות והשלימיות, וזה כי האדם נכנע לש״י מפני רבוי הטובות אשר הוא גומל אותו תמיד, ומי שלא יכיר לאנשים הטובה

שהם עושים לו, לא יכיר לש״י בטובות שהוא חונן אותו, ויהיה זה סבה אל הכפירה בשם יתברך, עכ״ל. והוא הדין הכא הרי בעל הבית החזיק את העובד ופרנסו כמה שנים, ולמדו את המקצוע, ולבסוף משיב לו רעה תחת טובה, ומזיק את בעליו.

ובשו״ת מנחת יצחק (ח״ב סימן צד) כתב שיתכןשכיון שיודע את כל סודותיו, ואת כל הלקוחות שלו, ושם מבטחו בו, הרי זה דבר היוצא מן הכלל,
והוי כאלו נוטל את נפשו, כיון דפסיק לחיותא לגמרי, ויש לחכמים לתקן למגדר מילתא, ולתקן שלא יוכל לפותחו כמה שנים, ומ״מ כדי שלא ננעל הדלת עליו לעולם, שפיר יש לקבוע איזה זמן כפי ראות עיני הדיינים, שבתוך אותו זמן לא ימכור שמעון להקונים של ראובן, וכמו שכתב כה״ג בשו״ת חת״ס (סימן עט) לענין מה שנהגו ליתן איסור בהשגת גבול לענין הדפסת ספרים על איזה זמן, דהוא מדין מערופיא עיי״ש.

פועל המציע ללקוחות, לעשות להם את העבודה באופן פרטי יותר בזול

שאלה ראובן ביקש להזמין ארון קיר בנגריה, בעל הנגריה קבע לו מחיר של ששת אלפים שקל, וראובן השיב לו שישקול בדבר, בערב פנה
אליו פועל העובד באותה נגריה, והציע לו לבנות לו ארון כמבוקש במחיר זול יותר, דהיינו בחמשת אלפים שקל, אך הוסיף בקשה שראובן לא יגלה את

בבא בתרא / כח ע״ב קלה

הדבר לבעל הנגריה, ראובן מתוך תמימותו לא שם לב שהפועל חוטף לעצמו קונה ממעבידו, ולכן נתן לו כמקדמה כמה אלפי שקלים, וכעת הבין שבעצם פועל זה מסיג את גבול מעבידו, ותופס לו לקוחות מתוך חנותו, מה עליו לעשות?

תשובה נראה שמצוה על ראובן לגלות אוזנו של הנגר שהפועל שלו חוטף ממנו לקוחות. ואפילו אם נחליט שהפועל לא גונב חמרי גלם ממעבידו, וגם לא גונב ממנו זמן, אלא יעבוד בבית ראובן בשעות הלילה כשבין כך לא עובד עבורו, בכל זאת אנן סהדי ששום נגר לא יסכים להעסיק אצלו פועל שיראה את הנכנסים ויוצאים, ויבא אחר כך לביתם ויוזיל להם את העבודה [מאחר שאינו משלם מסים וגם לא דמי שכירות עבור החנות לפיכך יכול להוזיל] ויחטוף את לקוחותיו. ואם כן פועל זה המקבל תשלום מבעל הנגריה בגזל מקבלו, ומצוה לגלות זאת לנגר כדי להצילו מיד עושקו, וצ״ע.

ויעוין בחפץ חיים (לשה״ר באר מים חיים כלל י ס״ק לד) שכתב שאפילו לגבי עני המהפך בחררה מותר לעני לספר לשון הרע על החוטף כדי שיחזיר

לו,וכל שכן בעניננו שבעל הנגריה יפסיד יותר מכך,שהרי עלול לחטוף לו לקוחות, ועלול גם להשתמש בחומרים שלו, שמותר לספר לו.

ויעוין בחפץ חיים (הלכות רכילות כלל ט א) אם אחד רואה שחברו רוצה להשתתף באיזה דבר עם אחר, והוא משער שבודאי יסובב לו על ידי זה ענין רע, צריך להגיד לו כדי להצילו מן הדבר הרע ההוא. וכתב הבאר מים חיים כגון שרוצה ליקח אחד לשרת אותו וזה מכירו מכבר שהוא גנב, מחוייב מן הדין להגיד לו שנאמר 'לא תעמוד על דם רעך'.

דף כח ע״ב
תרחיקין מצודת הדג

טכנאי שיניים המחניף לרופא כדי שימסור לו עבודה

שאלה טכנאי שיניים המחניף לרופא שיניים, שימסור לו עבודה שרגיל היה למוסרה לעמיתו, האם הדבר מותר או אסור?

תשובה הבית יוסף (חו״מ סימן קנו מחודש א) הביא בשם שו״ת הרשב״א (ח״ג סימן קפג) וז״ל: נשאל הרשב״א, חייט אחד רגיל אצל עירוני אחד
מכמה שנים שהוא לבדו עושה מלאכתו, ובא חייט אחר ורצה להכניס עצמו

קלו חשוקי חמד

עם העירוני הזה לעשות מלאכתו בזול יותר, והראשון מתרעם עליו. והשיב ... מסתבר שמוחין בידו מפני שדומה קצת למצודת הדג... כיון שרגיל לעשות מלאכתו על ידי זה הוי כאילו בא לידו, ועוד דכל מַכָּר הרי זה כבא לידו [מלשון 'מכירי כהונה'], עכ״ל. הרי לפנינו שאם היה רגיל פלוני למסור מלאכתו לפועל מסוים הוי כאילו מלאכתו כבר ביד הפועל, אפילושעדיין לא הגיעה המלאכה לידו. וכן בענין טכנאי השיניים, כיון שהרופא רגיל למסור עבודות לטכנאי ראובן, הוי כאילו העבודה כבר בידי ראובן, והטכנאי שמעון שמחניף לרופא כדי לקבל את העבודה, הרי הוא כאילו מוציאה מידי ראובן,

ולכן אפילו אם מוזיל את המחיר, הדבר אסור.

ומכאן ניתן גם ללמוד שרופא המושך לקוחות הרגילים להתרפאות אצל חברו, מוחין בידו ונחשב כיורד לפרנסת חברו.

דף כח ע״ב
תרחיקין מצודות הדג

האם מותר לנהג מונית לאסוף נוסעים מתחנת אוטובוסים

שאלה האם מותר לבעל מכונית, או מונית לעצור ליד תחנת אוטובוסים, ולאסוף את הנוסעים הממתינים לאוטובוס, או שמא הדבר אסור?

תשובה אמרינן בבבא בתרא דף כח ע״ב מרחיקים מצודת הדג מן הדג כמלא ריצת הדג ... עד פרסה. כלומר דייג הפורס מצודה, אסור
לחברו לדוג באותו שטח. ומבארים התוס׳ במסכת קדושין (דף נט ע״א) שאדם העומד לקנות חפץ וחברו מקדים וקונה, נקרא רשע, כי למה הקדים לקנות חפץ שטרח חברו לקנותו, ילך ויקנה במקום אחר, אבל עני שעמד לזכות בחפץ שהוא הפקר, מותר לחברו להקדימו ולזכות בו, כי לא ימצא במקום אחר חפץ הפקר. כמו כן אם עני עומד לקנות חפץ שאי אפשר להשיגו במקום אחר, מותר להקדים ולקנותו. ומה שאסור לפרוס מצודה באותו אזור שהצייד הראשון פרס מצודתו, כתב רבינו מאיר אבי ר״ת, שמדובר בדייג שהניח במצודתו דג מת, ודרך הדגים להתאסף סביב אותו דג. נמצא שעל ידי מעשיו של הדייג הראשון התאספו שם הדגים. הרי שהדייג השני כאילו גוזל מהראשון, זה הראשוןזרע, והשני בא לקצור, וכן פסקו השו״ע והרמ״א (חו״מ סימן רלז ס״א).

בבא בתרא / כח ע״ב קלז

כך גם בענייננו: הרי בעלי האוטובוסים הקימו סככה ותחנה, כדי שיתאספו כאן הנוסעים, נמצא שבעלי האוטובוס השקיעו כאן ממונם, ולכן התאספו הנוסעים, ובעל המונית כאילו גוזל מחברת האוטובוסים. ולא מבעיא בעל מכונית שגובה תשלום עבור הנסיעה, ואינו משלם מס,שהרי הוא גם משיג גבול בעלי האוטובוס, אלא אפילו בעל מונית הגר באותה עיר, שאין עליו איסור השגת גבול, בכל זאת נחשב כגזלן שגוזל את לקוחותיו של בעלי
האוטובוס.

אך אם האוטובוס אינו עומד בלוח הזמנים שלו, וכבר עבר הזמן והאוטובוס לא בא,או שהוא רגיל להגיע מלא בנוסעים ואין מקום ישיבה, מותר לבעל המכונית לאסוף את הנוסעים, והדבר דומה למבואר בפתחי תשובה (יו״ד סימן רמה ס״ק יב) דאם הזמינו רב לסדר קידושין ואיחר, ולא שלח אחר במקומו, מותר לרב אחר שהוא אורח במקום, לסדר קידושין, ואין להשגיח על כבוד הרב המקומי ולא על השגת גבולו, מאחר ועשה שלא כהוגן, ולא בא בזמן. וכך גם בענייננו ביחס לאוטובוס ולמונית.

לפעמים קורה שרופא אומר לחולה: רופא פלוני שטיפל בך לפני, אינו מבין בטיב המחלה, וטיפולו היה גרוע. דיבורים אלו אם נאמרו ללא צורך
חיוני, חמורים הם מאד, וחלילה לרופא יהודי לומר כך, וכבר נאמר בשם הגאון רבי ישראל מסלנט זצ״ל שהאומר על הרב שקולו אינו ערב, או שאומר על החזן שאינו תלמיד חכם, עובר על איסור לשון הרע. אך האומר על הרב שאינו תלמיד חכם, או על החזן שאינו יודע לשורר, הרי הוא גם שופך דמים, שהרי הוא מקפח את פרנסתם. ורופא העושה זאת עובר גם על מתכבד בקלון חברו שאין לו חלק לעולם הבא (בראשית רבה פרשה א, אות ה).

דף כח ע״ב
לא יחלק חנוני קליות ואגוזין לתינוקות

האם מותר לקופת חולים לתת כסף כדי להעביר מבוטחים אליה

שאלה רופא המטפל בביתו, ומקבל לקוחות של שלושה קופות חולים. והנה לאחרונה יש תחרות גדולה בין קופת החולים, קופת חולים אחת משדלת משפחות לעבור עליה תמורת תשלום 200 שקלים עבור כל חבר שעובר אליה מהקופת חולים השניה, זה משתלם כי לתווך ארוך מקבלים הרבה כסף מביטוח לאומי לאורך שנים, הדבר גורם הפסד גדול לקופת החולים

קלח חשוקי חמד

השניה והם לא יודעים כיצד להתמודד עם הבעיה. לאחרונה הקופת חולים השניה פנתה לרופאים ובקשה שמי שעובד עם הקופת חולים הראשונה שיפסיקו לקבל את החולים מהם, ואם ימשיכו ינקטו בסנקציות נגד הרופאים.

השאלות: א. האם מותר הלכתית לקופת חולים הראשונה לנהוג כן? ב. כיצד צריך לנהוג לבקשת הקופת חולים השניה, האם מותר לרופא
לשמוע להם, ולא לקבל את הלקוחות הקבועים שיש לו מהקופת חולים הראשונה?

תשובה לגבי השאלה הראשונה האם מותר לקופת חולים אחת, לתת תשלום כדי שיעברו אליה, נאמר במסכת בבא בתרא דף כח ע״ב רבי יהודה
אומר לא יחלק החנוני קליות ואגוזים לתינוקות, מפני שהוא מרגילן לבא אצלו, וחכמים מתירים, ואמרינן בגמ׳ דטעמייהו דרבנן, דאמר ליה אנא מפליגנא אמגוזי [אני מחלק אגוזים] ואת פליג שסקי [ואתה תחלק שזיפים]. ובשו״ע (חו״מ סימן רכח סי״ח) נפסק כדברי חכמים שמותר לחנוני לחלק קליות ואגוזים לתינוקות כדי להרגילם שיקנו ממנו.

ולכאורה לאור זאת מותר לקופ״ח א׳ לחלק ללקוחות מאתיים שקל כדי למשוך אותם, וקופת חולים השניה תמשוך לקוחות בהטבות
אחרות. אמנם יש לחלק בין המקרים כי בעניננו קופת חולים א׳ מושכת לקוחות שכבר נמצאים בקופ״ח ב׳, ומוציאה אותם מידם, ואולי זה אסור? אך יתכן שגם בחנוני מתירים חכמים לחלק קליות ואגוזים ללקוחות הקבועים הקונים אצל חנוני ב׳. מפני שחנוני א׳ אומר לחנוני ב׳ אני מחלק קליות ואגוזים ואתה תחלק שזיפים.

ומו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א הוסיף לי דיתכן שגם ר׳ יהודה האוסר לחלק קליות ואגוזים, היינו דוקח כשעל ידי כן פוגע ביחיד ומקפח פרנסתו, אבל בקופ״ח אין כאן יחיד שנפגע אלא ציבור, ובזה לא נחלקו ר׳
יהודה וחכמים.

לגבי השאלה השניה אם לרופא מותר להשמע לקופת חולים השניה, ולסרב לקבל את הלקוחות מקופת חולים הראשונה, נראה שתביעה זו היא מעוותת, ונגד דין תורה, שהרי ישנם מבוטחים שמרוצים מאוד מהרופא ולא חטאו מאומה והם זקוקים לאותו רופא שהם מתרפאים אצלו, ונאמר במסכת נדרים (דף מח ע״א) דרופא שאסר הנאתו על החולה, גם כשיש רופא אחר בעיר בכל זאת מותר לו לרפאותו וכתב הר״ן (ד״ה אלא) לפי שלא מן הכל אדם זוכה להתרפאות. נמצא שרופא חייב

בבא בתרא / כח ע״ב קלט

מדין תורה לרפאות כל חולה, ואין זה מן הראוי שקופ״ח ב׳ תעניש חולים שלא יוכלו להתרפאות אצל הרופא שעד עכשיו במרפאו אצלו, וזאת בגלל נקמה בקופ״ח א׳, ומן היושר לא להיכנע לעושי רשעה.

דף כח ע״ב
עושה אדם חנות בצד חנותו של אבירו

לפתוח בית הכנסת סמוך לבית שבעקבותיו תרד ערך הדירה

שאלה ציבור הרוצים לפתוח בית כנסת בתוך בנין, שאין עליו שכנים, אך
חלק מהשכנים טוענים שבעקבות פתיחת בית הכנסת תרד ערך הדירה, האם מותר לפתוח לציבור לפתוח את הבית הכנסת, שבעקבותיו ירד ערך הדירה?

תשובה טענת ירידת ערך הדירות אינה טענה, וכמבואר בשו״ת הרא״ש (כלל ה סימןג)שכתב על מי שרוצה לעשות מחיצה בכסאות בבית הכנסת,
ועל ידי מי שהיה ראשון בשורה יהיה שני, ומחיר הכסא ירד, והשיב הרא״ש שבשביל הפסד זה לא צריך להרחיק, כההיא דאמרינן בפרק לא יחפור דף כח ע״ב עושה אדם חנות בצד חנותו של חברו ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי, ואעפ״י שהדבר ידוע שהחנות של הראשון דמיו בפחמים שיותר היה נמכר ביוקר כשלא היה במבוי כי אם חנות אחת אעפ״כ לא יכול למחות בידו, עכ״ל.

ויתכן שיש לחלק דשאני בית הכנסת שמעיקר הדין הוא מזיק לשכניו ברעש, אלא שמתקנת יהושע בן גמלא אין טענת רעש טענה, אולם כשהרעש גורם להפסד ממון, אולי גם בזה מודה רבי יהושע בן גמלא שאפשר למחות.

אולם בערך השולחן (חו״מ סימן קנה אות ב) כתב שאי אפשר למחות במלמד תנוקות,גם על ידי זה יש הפסד בדבר, ואין בני אדם רוצים לשכור הבתים אחרים, ויש הפסד בדבר, עיי״ש.

ושמענו גם בשם מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, שמאחר וישנם אנשים המעוניינים לקנות דירות דוקח ליד בית הכנסת, כי קול התפילה עריבה לאזנם, וגם קרבת המקום מועילה לזקנים שאינם יכולים ללכת למרחקים, ממילא אין כאן טענת ירידת ערך הדירה, כי יש ציבור המעונינים בכך ואפשר למכור להם מבלי להפסיד.

קת חשוקי חמד

דף כח ע״ב

בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב

האם מותר לפתוח פעוטון, ליד שכנו שכבו יש לו פעוטון

שאלה ראובן פתח "פעוטון" בביתו. בא שמעון הגר בסמוך לו, ורוצה גם הוא לפתוח פעוטון, האם יש בזה איסור השגת גבול?

תשובה הגמרא בבבא בתרא דף כח ע״ב דנה האם מותר לפתוח עסק ליד עסק. אמר רב הונא בריה דרב יהושע פשיטא לי בר מתא אבר
מתא אחריתי מצי מעכב, ואי שייך בכרגא דהכא לא מצי מעכב, בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב, בעי רב הונא בריה דרב יהושע בר מבואה אבר מבואה אחרינא מאי,תיקו.

וטרם נבא לדון על נדוננו, נסכם בקצרה את ההלכות היוצאות מדברי הגמרא, כפישהובא בבית יוסף (חו״מ סימן קנו) ובשו״ע ובנושאי כליו: א. חנוני שגר בעיר אחרת, אין לו לפתוח חנות בעיר הזאת. ב. אם משלם את המסים המוטלים על תושבי העיר, מותר.ג. גם אם משלם מס, לא יפתח חנות ברחוב שיש שם כבר חנות. ד. בן אותה עיר רשאי לפתוח חנות בכל מקום שירצה, ואפילו ליד חנות חברו, [כל זאת מעיקר הדין אבל אם בא לצאת ידי שמים, צ״ע אם הדבר מותר לכתחילה]. ה. אם בפתיחת החנות מקפח לגמרי פרנסת הראשון אסור. ו. אם פתיחת החנות תביא תועלת וטובה לבני העיר, במחיר או בטיב הסחורה, מותר לפתוח חנות מתחרה אף לבני עיר אחרת, גם אם פוגע בפרנסת הסוחרים המקומיים.

נמצאנו למדים, שחז״ל שקדו על טובת אנשי העיר, קודם לטובת בעלי החנויות, ולכן אם בפתיחת החנות יש טובה לאנשי העיר, כגון שהחנות החדשה מוזילה את המחיר, מותר גם לבן עיר אחרת לפתוח חנות מתחרה. ואם בחנות החדשה יהיה רק הוזלה מועטת, נחלקו הפוסקים אם עבור זה, מותר לפתוח חנות מתחרה (פתחי תשובה ס״ק יא), כמו כן נחלקו הפוסקים אם בני העיר האחרת מוכרים כאן סחורה גרועה מזו הנמכרת על ידי הסוחרים המקומיים, אם אפשר למחות בידם, או שמא סחורה גרועה יותר גם היא נחשבת למין נוסף ואין למחות בידם (יעויין פתחי תשובה ס״ק יב).

עוד נמצאנו למדים, שאם הוא פותח את החנות בצורה כזו, שהחבר יפסיד את פרנסתו לגמרי, כגון שהחנות הראשונה נמצאת בסוף רחוב ללא

בבא בתרא / כח ע״ב קמא

מוצא, והחנות החדשה נמצאת בתחילת הרחוב, וכולם צריכים לעבור על פני החנות החדשה, אסור לפתוח שם חנות, וכתב בשו״ת אגרות משה (חו״מ ח״ב סימן לא) שבעיר קטנה שתושביה מועטים, וראובן פתח בה חנות, ושמעון רוצה

לפתוח חנות דומה נוספת ואין המקום יכול לפרנס שתי חנויות, אין לשמעון לפתוח חנותו, שהרי ינשל את ראובן מפרנסתו.

והנה בנדוננו אם מותר לפתוח פעוטון סמוך לחבירו, שמעתי ממו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א שגם כשאינו גר באותה עיר מותר לו, מכיון שהאיסור לירד לאומנות חברו, נאמר רק כאשר ראובן מוכר שמן או טוחן חטים, שאז אסור לשמעון למכור אותו שמן או לטחון כאותם חטים. אולם בפעוטון, שכל אדם מציע שרומים אישיים מיוחדים שנחוֹן בהם וכישורים בלעדיים, כגון יחס מיוחד, טיפול מסור, נקיון וכדומה, וכל אֵם טרם מחליטה להיכן למסור את ילדה, שוקלת את סגולותיו של כל פעוטון, נמצא שכל פעוטון נחשב כמיוחד וכסוג בלעדי, ובזה אין השגת גבול, וכשם ששנינו בחו״מ (שם): וז״ל: כשמביאים סחורה אחרת,שאין כמותה בעיר, אע״פ שאינם מוזילים ואינה טובה יותר, אינם יכולים למחות. והסמ״ע (שם ס״ק כג) הוסיף: הוא הדין אם רעה יותר, נחשבת היא כשני מינים, וצ״ע.

האם מותר לפתוח מרפאה חדשה, כשיש כבר מרפאה בעיר

שאלה האם מותר להצטרף לצוות רופאים העומדים לפתוח מרפאה
מקצועית בעיר שאינם גרים בה, כשעקב כך תקופח פרנסת הרופאים המקומיים, או שמא יש לחוש לאיסור "השגת גבול" ואין לעשות כן?

תשובה לעיל הבאנו בשם מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א שמותר לפתוח פעוטון ליד פעוטון של חבירו, ונראה דגם ברפואה, לכל
רופא תכונות משלו, ולכל רופא שיטת ריפוי מיוחדת, וכבר כתב הרא״ש (בבא קמא פ״ח סימן א): וצריך שיהא לחולה נחת רוח מהרופא, עכ״ל. ואין רוחם של האנשים שוה, זה נהנה יותר מרופא זה ואחר נהנה מזה. ולכן נחשב כל רופא
כסחורה אחרת.

עוד סיבה שמותר לפתוח מרפאה: שכתב בבית אפרים (חו״מ סימן כז) שמותר

לבן עיר אחרת לפתוח חנות במקום שאינו גר בו, למרות שאינו משלם
מסים וסחורתו אינה זולה יותר, אם חנותו תקצר את הדרך ללקוחות מסויימים, יעו״ש. וא״כ אם יבואו רופאים נוספים לעיר, יתקצר תקופת ההמתנה לרופא, ומחישה את רפואתו של החולה, ולא גרע קיצור תור מקיצור דרך ומותר.

קמב חשוקי חמד

[וגם יש בכך קיצור דרך לחולים הגרים רחוק ממרפאתו של הראשון וקרוב למרפאתו של השני].

עוד סיבה שמותר לפתוח מרפאה: ששנינו בשו״ע (יו״ד סימן רמה סעיף כב) שמלמד תינוקות, שבא אבירו ופתח גם הוא בית ללמד תינוקות בצדו, כדי שיבואו לו תינוקות אחרים, או כדי שיבואו התינוקות שאצל זה לזה, אין יכולים למחות בידו, שנאמר, ה׳ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. וכתב הרמ״א: רב היושב בעירו, ומלמד לרבים, יכול חכם אחר לבוא וללמד גם כן שם, אפילו מקפח קצת פרנסת הראשון, כגון שהקהל קבלו עליהם הראשון לרב, ונוטל פרס [משכורת] מהם על זה, אפילו הכי יכול השני לבוא לדור שם ולהחזיק רבנות בכל דבר כמו הראשון, אם הוא גדול וראוי לכך.

ונראה דכשם שמותר להשיג את גבולו של מלמד תינוקות ושל רב המלמד תורה ברבים, כדי להגדיל תורה ולהאדירה, כך מותר להשיג גבול ברפואה,שחיי נפשות תלויים בה. וכפי הנאמר בבבא בתרא דף כב ע״א קנאת סופרים תרבה חכמה, ומשום כך מותר לתלמיד חכם הגר בעיר אחרת לבוא וללמד בעיר שאינו גר בה, כדי להעלות את רמת הלימודים, וכמבואר ברמ״א (חו״מ סימן קנו ס״ה). כך גם ברפואה שכבר פסקו חכמים שאין לגור בעיר שאין בה רופא (סנהדרין דף יז ע״ב), ופשוט הדבר שאם יתרבו רופאים, בעיר תשתפר רמת הרפואה וייטב לציבור. ובנוסף לכך, הרי ברופא יש סברא מיוחדת שלא מן הכל זוכה אדם להתרפאות.

ומה ששנינו שמותר לרב ללמד תורה בעיר אחרת רק אם יקופח שכרו של הקודם במקצת, ולא אם יקופח לגמרי, היינו משום דאם יקופח לגמרי הרי הוא נוטל לגמרי את משרתו, ואם ילמד תורה ויעמיד חופות במקומו הרי הוא נוטל את הנהגת רבנותו, משרתו ופרנסתו. אבל כשבא רופא אחר לעיר אין הוא נוטל את משרתו של הראשון, אלא מקפח קצת פרנסתו וזה מותר, אם הוא לטובת הציבור.

ג. האם מותר לרוקח למכור בביתו תרופות בזול

שאלה רוקח המוכר בביתו תרופות במחיר זול, ושאר הרוקחים מתלוננים עליו שמשיג את גבולם ומקפח פרנסתם. האם יכולים למנעו מכך?

תשובה נראה שאם שאר הרוקחים משלמים מסים, והמחיר שהם גובים, הוא קבוע על פי השער שקובעים השלטונות, אין הרוקח רשאי

בבא בתרא / כח ע״ב קמג

למכור תרופות בביתו ולהשיג את גבולם, כמבואר בפתחי תשובה (חו״מ סימן קנו סק״ח), שאם כבר יצא השער, ויש בזה פסידא למוכרים, לא אמרינן זכור לטוב, שמוכר בזול.

אך סוחרים שקבעו לעצמם מחירים כפי העולה על רוחם, מותר לבני עיר אחרת להשיג גבולם ולמכור את אותם המצרכים בזול, כמבואר לעיל שאם בני העיר האחרת מוכרים יותר בזול או שהסחורה שלהם טובה יותר, שאז בהבין מכך הלקוחות בני העיר, אין מוכרי סחורות מבני העיר, יכולים למחות בידם.

דף כח ע״ב

מצי מעכב

האם מותר לקנות אצל משיג גבול

שאלה ראובן שאינו מבני העיר, פתח חנות בצמוד לחנותו של שמעון שהוא מתושבי העיר, וראובן אינו רוצה לסגור את חנותו, למרות שאמרו

לו שהוא משיג גבול, האם מותר לקנות אצלו?

תשובה בשו״ת הרמ״א (סימן י) נשאל על המהר״ם פאדווה שהדפיס את הרמב״ם, ובא נכרי, וגם הוא הדפיס את הרמב״ם והוזיל את
המחיר, והשיב הרמ״א ארבעה יסודות למה יש לקנות אצל המהר״ם ואסור לקנות אצל הנכרי, והראשון, משום שהוא השיג את גבול המהר״ם, והיה אסור לו להדפיס, כיון שהוא ברי היזקא,שבודאי יזיק לו, כי המדפיס השני הכריז שכל ספר יוזיל זהוב טפי מהגאון. ומי ראה זאת ולא יבא אליו לקנות ממנו, ויכול הוא להוזיל כי הוא מעשירי הארץ. ולכן אסור לקנות אצל המדפיס השני. [ואף שלהלכה כשמוזיל את המחיר, אין בזה משיג גבול, הנה יעוין בפתחי תשובה (סימן קנו סק״ג) שאף שבמקום שאין איסור משיג גבול, מ״מ אם הוא באופן שבודאי יפסיד את פרנסתו, אסור להשיג גבולו].

אולם במשפט שלום (סימן רלז קונטרס תיקון עולם משמרת שלום אות כד) ובדברי גאונים (כלל קי אות יב) הביאו שבשו״ת נחלה ליהושע (סימן כט) נשאל אם מותר לשוחט ללכת לשחוט במקום שיש כבר שוחט, ובתוך דבריו כתב שלא מצינו איסורא דפסקית לחיותאי אלא על הבא להשיג גבול רעהו, אבל על הקונים או המביאים לטחון לא מצינו איסור, וכמו כן אין איסור עני המהפך בחררה,

קמד חשוקי חמד

אלא על המשתדל לדחות את אבירו מהקניה או מהשכירות, אבל על בעל הבית המשכיר או המוכר, לא מצינו איסור.

נמצא שנחלקו בזה הפוסקים, שדעת הרמ״א שאסור לקנות מהמשיג גבול, ודעת הנחלה ליהושע שאין בזה איסור. ויש להבין אמאי אין איסור,
והא מסייע לדבר עבירה, ואם לא יקנו אצלו, יהיה מחויב לסגור את חנותו, וצ״ע.

ומעשה בסוחר שהיה רגיל במשך שנים לקנות חטים בפתח תקוה, וטחן אותם ואפה מצה שמורה לפסח כדי למכרם בירושלים לצורך פרנסתו. שנה
אחת קם לו מתחרה שקנה חטים ברמלה, והביא אותם לירושלים, טחבם ואפחם והחל למוכרם, וכיון שראה הראשון שהולך להיות לו הפסד מרובה, ועלול להשאר בלי פרנסה, פנה לרבי שמואל סלנט זצ״ל ושח לפניו את צערו. רבי שמואל [לאחר שבירר את העובדות] שלח את משמשו להכריז שהמצות מרמלה אסורות בהנאה אפילו לאחר הפסח. הסוחר מרמלה מיהר לר׳ שמואל ושאל אותו לפשר הדבר, והשיב: לו היית בא מקודם לשאול בעצתי, היתה נמצאת לך תקנה, עתה לאחר שלא שאלת, עברת על איסור חמור של הסגת גבול, ואין לך תקנה, (ספר שמואל בדורו עמ׳ קכט). אך התם הגרש״ס אסר את המצות, לא מצד הדין, אלא משום שלהרב יש כח לגזור גזירות ולהחרים כפי
מה שנראה בעיניו.

רגיל ללכת לרופא מסויים, האם יש איסור ללכת לרופא אחר

שאלה אדם הרגיל להתרפא אצל רופא שיניים מסויים, האם ראוי לא לשנות וללכת לרופא שיניים אחר, מבלי שתהיה לו סיבה מספקת לכך?

תשובה מקור הספק הוא על פי מה שכתבו הפוסקים דיש חזקה במצוות, כלומר אדם שהחזיק לעשות מצוה מסויימת, אין להוציא זכות זו
ממנו, וכמו שכתב השו״ע (או״ח סימן קנג סעיף כב) דהמוחזק בגלילה אין להוציא המצוה ממנו. ויעוין בשו״ת הראנ״ח (מים עמוקים ח״ב סימן ע, וציינו המגן אברהם שם ס״ק מב) שהאריך בדין של חזקה במצוות, והעלה שאפילו בכבוד ומינוי הבא מזמן לזמן, יש חזקה למצוות, והביא את מה שכתבו הפוסקים שהרגיל לתת בניו למוהל מסויים אל ישנה ויחליף את המוהל, והוא משום שזכה במצוה, [ויעוין גם בשו״ת רע״א (מהדורא תניינא סימן יב) מה שדן בדין חזקה במצוות], ואם כן אולי הוא הדין ברופא שהוחזק לקיים מצוות רפואה בחולה זה, אין לשנותו.

בבא בתרא / כח ע״ב קמה

והנה לכאורה לא דומה הרופא למוהל דכל ענינו מצוה, משא״כ הרופא שפונים אליו, כשהמניע הוא לא מצוה. אך שאלתנו היא ברופא ירא שמים שמבחינת מקצוע לא היה חייב לטפל בחולה זה, וכגון בשבת ומועד, אך מטעם מצוה קיבלו וטיפל בו מספר פעמים, אם כן אולי יש בזה משום חזקה לא לשנותו ולהחליפו ברופא אחר, ואפילו כשנוח לקבל טיפול אצל רופא אחר.

אכן יש סברא לומר שאין חזקה ברופאים, והוא משום דמלינו שחז״ל התירו השגת גבול אצל מלמדים וגם אצל רבנים, כמבואר בשו״ע (יו״ד סימן רמה סעיף כב): מלמד תינוקות שבא אבירו ופתח בית ללמד תינוקות בצדו, כדי

שיבואו לו תינוקות אחרים, או כדי שיבואו תינוקות שאצל זה לזה, אין יכולים למחות בידו שנאמר ה׳ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יעו״ש. הרי שחז״ל המריצו את התחרות בלימוד תורה כדי להגדיל תורה ולהאדירה, וכתבנו לעיל דלכאורה ה״ה אצל רופאים, שמלאכת שמים גדולה היא הרפואה, ואם תיווצר "חזקה" הדבר יגרום שלא יהיה כל כך תחרות בין הרופאים, ואנחנו הרי מעונינים שתהיה תחרות, כדי שהרפואה תשתפר.

אך עם כל זאת נראה שמצד דרך ארץ והכרת הטוב, ראוי לחולה לפנות לאותו רופא, וכמו שנאמר בערכין (דף טז ע״ב) אל ישנה אדם מאכסניא שלו, ובפרט בענייננו שיש חיוב של הכרת הטוב לרופא הראשון. ואם בטוח החולה יותר אצל רופא אחר, אין כאן מדת דרך ארץ, כי 'רוח איש יכלכל מחלהו' (משלי יח יד).

לסיכום: התחרות בין הרופאים חשובה ומועילה, אך גם הכרת הטוב חשובה, ולכן אם אין סיבה מספקת לעזוב את הראשון, יכיר לו טובה
וישחר אצלו.

דף כח ע״ב

מצי מעכב

נשלחו על ידי רופא ליעוץ אצלו, האם מותר לו להשאירם אצלו גם לטיפול

שאלה רופא מומחה המקבל לייעוץ מקצועי מטופל המופנה אליו ע״י עמיתו, והמטופל מבקש להשאר בטיפולו גם אחרי הייעוץ, האם
תחשב הסכמתו לקבלתו כ"השגת גבול" או דבר שאינו הגון, או שמא אין בכך כל דופי?

קמו חשוקי חמד

תשובה הסמ״ע (סימן שפו סק״י) כתב דבקונה שבא מאליו לא שייך השגת גבול, וכן נשאל בשו״ת חתם סופר (חו״מ סימן קעה) בדבר יהודי
ששכר מהשר זכיון בלעדי למכור יי״ש באחוזותיו, והשר פקד על תושבי אחוזותיו לא לקנות משקאות חריפים כי אם מהשוכר ששילם עבור הזכיון. הכפריים תושבי אחוזה זו באו בחשאי לכפר סמוך לקנות שם יי״ש אצל יהודי שני, דבר זה נעשה מיוזמתם הם, ללא שכנוע השני. האם יש עון ביד השני? השיב החת״ס, דמאחר ולא חילק השני קליות ואגוזים ולא הוזיל את השער כדי למשוך את הכפריים אליו, נראה שאין בזה איסור השגת גבול, כיון שלא השכים הוא לפתחם אלא הם משכימים לפתחו, ואינו מחוייב לדחותם.

ולמעשה פסק שם החת״ס, דאסור לשני למכור יי״ש לתושבים הכפריים, משום דדינא דמלכותא דינא, מכיון שהשר גזר על הדרים תחת ממשלתו שלא יקנו שום משקה כי אם מהשוכר ששילם לו עבור הזכיון, והעובר על פקודת השר גונב מהשר, ומהיהודי ששכר ממנו. וא״כ דינו של השני כחולק עם הגנב.

וכמו כן בעניננו, כאשר הרופא היועץ לא עשה כל פעולה מצדו למשוך החולה, אלא מעצמו השכים לפתחו, אינו צריך לדחותו.

כל זה מעיקר הדין, אולם מדת ההגינות והכרת הטוב מחייבת שהרופא היועץ יאמר לחולה: הרופא שלך טוב הוא והשי״ת ישלח רפואתך דרכו.

ואם למרות הכל מבקש החולה להשאר בטיפולו של הרופא היועץ יקבלו. וזאת משתי סיבות:א.שנינו בירושלמי (נדרים פ״ד ה״ב) שלא מן הכל אדם זוכה להתרפאות, ויתכן שהוא יזכה להתרפאות רק מהרופא היועץ. ב. חז״ל קבעו שכדי להתרפאות צריך שיהיה לחולה קורת רוח מהרופא (רא״ש ב״ק פ״ח סימן א), ולכן כאשר חולה פונה מיוזמתו לרופא יועץ, כנראה שיש לו ממנו יותר נחת רוח ואז קרובה רפואתו לבא.

לסיכום: כאשר בא אדם לרופא היועץ מיוזמתו ומבקש להשאר בטיפולו, רשאי לקבלו ואין בזה חשש של "השגת גבול". אולם מידת ההגינות והכרת הטוב מחייבת את הרופא היועץ לומר לו, הרופא שלך טוב הוא והשי״ת ישלח לך רפואה שלימה דרכו. ואם למרות זאת מבקש להשאר בטיפולו יקבלו.

בבא בתרא / כב ע״א קמז

דף כב ע״א
זילו זבנו שיעור חיותייכו

פליט מהדרום מוכר סחורתו ליד חנוני מקומי
והלה טוען שמסיג גבולו

שאלה בחודש טבת תשס״ט שלחו אויבינו הרוצחים, חצי מות לאחינו
שבדרום, והרבה מהם נמלטים על נפשם, ובאים לאזור המרכז. אחד
מפלטי החרב הביא עמו משקאות ויינות מחנותו שבדרום, והעמידם על המדרכה ומכרם כדי להחיות את נפשו ונפש ילדיו. הציבור מתוך רחמנות מרבה לקנות אצלו. טוען החנוני המקומי "פסקת לחיותי", אתה מסיג את גבולי והרי נאמר במסכת ב״ב דף כח ע״ב בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב, [מלעשות כאן אומנותם ולהביא כאן למכור, (רש״י)] ועוד טוען החנווני שהפליט יכול ליטול פרנסתו מקופות הצדקה המחלקות מזון לפליטים, ולא צריך לקפח את פרנסתו כדי שהוא עצמו יתפרנס. הדין עם מי?

תשובה נאמר בב״ב דף כב ע״א הנהו עמוראי דאייתו עמרא לפום נהרא, אתו בני מתא קח מעכבי עלויהו, אתו לקמיה דרב כהנא, אמר להו
דינא הוא דמעכבי עלייכו. אמרו ליה אית לן אשראי, אמר להו זילו זבנו שיעור חיותייכו, עד דעקריתו אשראי דידכו ואזליתו. וכתב המרדכי (שם סימן תקיח) וז״ל: אלמא חשו חז״ל לתקלת כל אדם לפי הענין. ובהמשך דבריו (בסימן תקיט) כתב: וכן נ״ל אם בורחים לישוב מפני הפחד והסכנה, אין בני הישוב יכולים לעכב בידם מלהלוות ומלהרויח כשיעור חיותם וכפי טיפול ביתם, עד שיעבור הזעם. וכפי מיעוט ממונם שנושאים ונותנים בו. וכך נפסק ברמ״א (חו״מ סימן קנו ס״ז). ולפי זה בנידוננו, שהיה שעת מלחמה, אין יכול החנוני למנוע אותו מלמכור בטענה שהוא מעיר אחרת.

והנה בכסף הקודשים (שם) הסתפק מה הדין כשבני העיר מספקים מזון לבורחים, דיתכן דאם הם מספקים להם מזון, אינו יכול להשיג את גבולו של בני העיר, מפני שבלאו הכי יש לו מזונות, מאידך יתכן שחז״ל לא פלוג בתקנתן, וכיון שהותר לו למכור, מותר לו למכור בכל מקרה, אפילו אם יש לו מזונות מבני העיר. ומציע שיעשו פשרה שלא יהיה השגת גבול לפרנסת
בני העיר.

קמח חשוקי חמד

ומוסיף שם כסף הקדשים, שכל זה כשלא ידוע מתי תגמר הסכנה, ויש חשש שהמצב ישחר כך לזמן רב, אך אם חשש הסכנה הוא רק לכמה ימים, ואח״כ ישובו לביתם, בכה״ג לא מסתבר לומר שעשאום חז״ל כבני העיר, אלא שהתירו להם לעשות מלאכה כדי חיותם בלבד, ואם הם מקבלים מבני העיר מזונות, אין להם היתר לעשות שם מלאכה, ולקפח את בני העיר, וסיים שאין הדבר מוכרע, יעו״ש. ולפי זה בעניננו, שהיה ברור שהמצב לא ימשך כך לכמה חודשים, אם כן יתכן שאין יכולים הפליטים לקפח את בני העיר, ואין להם למכור את הסחורה. ואף אם ירצו להתפרנס בעצמם כדי שלא ליהנות מהבריות,מכל מקום אין להם לעשות כן באופן שיתפקח פרנסת בעני העיר, ולכן יש להם למכור רק 'כשיעור חיותם וכפי טיפול ביתם', וכך לא תקופח
פרנסת שאר בני העיר.

דף כב ע״א
על שרפו עצמות מלך אדום

האם מותר ליהודי לשרוף גופות נכרים

שאלה נכרי שציוה למסור את גופו לאחר מותו לבי״ס לרפואה, ולאחר השימוש ישרפו באש את הנותר מגופו, האם מותר ליהודי לשרוף
את הגופה?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף כב ע״א כה אמר ה׳ על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו, על שרפו עצמות מלך אדום לסיד.
ופרש״י: על שרפו, מחמת בזיון. משמע לכאורה ששריפת גופה היא בזיון, והקב״ה תבע בזיונו, כמבואר בגמרא שרב יוסף אמר לרב דימי מנהרדעא, שהשי״ת שנפרע ממי שביזה את מלך אדום, אע״פ שאדומי היה. נמצא שאסור לשרוף גופת נכרי.

אך אפשר לדחות ראיה זו מכמה סיבות: א. מלך אדום לא רצה שישרפו את גופתו, ועשו זאת בעל כרחו, ולכןזהו בזיון. משא״כ בנידובנו שהגויים ביקשו זאת, ובעיניהם נחשב הדבר לכבוד, אולי מותר. ב. על הפסוק "על שרפו עצמות מלך אדום לסיד", פרש״י: פעם אחת נפל מלך סדום ביד מלך מואב ושרפו עצמותיו וטחום בקירות הבית, ותבע הקב״ה אונחת המלך שנהגו בו בזיון. ומשמע שהתביעה היתה על הבזיון המיוחד בכך שטחו באפרו את

בבא בתרא / כב ע״א קמט

קירות הבית, אך בשריפה עצמה לא הוה בזיון.ג. עוד אפשר לדחות שהיה בזה בזיוןגדול, מפני שהוא היה מלך, אך בשאר הגויים יתכן שאין איסור.

והנה, לשרוף גופה של יהודי, כבר האריכו הפוסקים שיש בזה איסור גמור מכמה טעמים, בבית יצחק (יו״ד ח״ב סימן קנה) כתב שעובר בזה איסור

עשה ולא תעשה מצד הדין דכל הנקברין לא ישרפו כמבואר בשלהי תמורה (דף לד ע״א), והוסיף שמי שקובר את מתו מאמין בתחיית המתים והשורף הרי הוא ככופר בתחיית המתים, יעו״ש. ובאחיעזר (ח״ג סימן עב) העלה שבנוסף על כך יש בזה איסור שמבטל מצוות קבורה שהוא חיוב גמור, יעו״ש. אכן כל זה בגופה של יהודי, אך בגופה של גוי אין חיוב קבורה מהתורה, אלא משום דרכי שלום וכמו שמוכח ממסכת גיטין (דף סא ע״א) 'וקוברין מתי נכרים עם מתי ישראל, מפני דרכי שלום'. וכן כתב במשך חכמה (דברים כח כג), יעו״ש. ויעוין גם בשו״ע (יו״ד סימן שמט ס״א) ובביאור הגר״א ובנו״כ (שם), שנחלקו הפוסקים אם מת גוי מותר בהנאה או אסור בהנאה, ולפי הדעות שהוא מותר בהנאה, מסתבר שאין כל איסור לשורפו, ואף לפי הדעות שהוא אסור בהנאה, יתכן שאם הגוי מבקש שישרפו אותו, אין בזה איסור, שהרי אין כאן דרכי שלום לקבור אותו, ואין בזה ביטול מצווה של קבורה, וצ״ע. [ויעוין מש״כ בספר מלכים אמניך (פי״ג הערה ח אות ו) בנידון זה].

והנה שאלתי את מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, האם מותר ליהודי להשכיר מבנה לנכרים בחו״ל, כשרוצים להתקין בו קרמטוריום [תנור] לשריפת גופות נכרים? והשיבני שאמנם לפי שיטת השו״ע (יו״ד סימן שמט הנ״ל) מת גוי אסור בהנאה, ואולי אסור לשרפו, אך מאחר וישנם החולקים על השו״ע וסוברים שמת נכרי מותר בהנאה, נמצא שאינו חייב בקבורה ומותר בשריפה, ואפשר לסמוך על שיטה זו [דהיא שיטת הגר״א] בנידון זה.

דף כב ע״א

אנא עדיפנא

רב והשמש של גדול הדור באו לקנות את מי יקדים

שאלה לחנות המוכרת מצרכים, באו כאחד, תלמיד חכם גדול, וגם השמש של גדולי הדור. למי ימכור החנווני תחילה, לתלמיד חכם או לשמש
של גדולי הדור?

קב חשוקי חמד

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף כב ע״א דכי הוה אזיל [רב חדא בר אהבה] לבי טבחא למשקל אומצא, אמר להו לטבחא אנא שקילנא בישרא תיקמישמעיה דרבא, דאנא עדיפנא מיניה. ופירש המהרש״א שרב חדא בר אהבה לא זלזל בכבוד רבא, והא דאמר לשמעיה אנא עדיפנא. לא זלזל בכבוד רבא, ולא ארבא קאמר אנא עדיפנא מרבא אלא אשמעיה דרבא קאמר, שהוא עדיף, יעו״ש. וכן פירש הגהות היעב״ץ שם, יעו״ש. והנה בגמרא מבואר שרב חדא נענש על כך, ויש להסתפק מה הטעם שנענש, האם בגלל שלהלכה קיי״ל שאף המשמש של גדול הדור קודם לתלמיד חכם, אפילו שהשמש עצמו אינו גדול כל כך, וכמו שקצת משמע מרש״י (ד״ה שמעיה דרבא)שכתב: שלוחו לקנות בשר. משמע שהקפידה של רבא היתה מפני שסבר ששלוחו של אדם כמותו, ולשליח יש את המעלה של גדול הדור. ולפי זה אף בנידובנו יש להקדים את השמש של גדולי הדור, או שמא הטעם שרב חדא נענש הוא מפני שלא אמר במפורש שהוא עדיף רק על השמש, והשומעים יכלו להבין מדבריו, שהוא אומר שהוא עדיף גם על רבא עצמו, ולכן נענש. ולפי זה באמת תלמיד חכם קודם לשמש של גדולי הדור, אך הוא צריך לומר בצורה ברורה שהוא קודם לשמש ולא לגדול עצמו.

והנה במסכת קידושין (דף ע ע״א) נאמר: ההוא גברא דמנהרדעא דעל לבי מטבחיא בפומבדיתא, אמר להו הבו לי בישרא, אמרו ליה נטר עד דשקיל לשמעיה דרב יהודה בר יחזקאל, וניתיב לך. אמר מאן יהודה בר שויסקאל דקדים לי, דשקל מן קמאי. אזלו אמרו ליה לרב יהודה, שמתיה. אמרו רגיל דקרי אינשי עבדי, אכריז עליה דעבדא הוא. אזל ההוא אזמניה לדינא לקמיה דרב נחמן ... , אמר ליה: מאי טעמא שמתיה מר לההוא גברא. ציער שליחא דרבנן, יעו״ש. הרי שרב יהודה העניש את ההוא גברא, מפני שזלזל בשליחא דרבנן, ולא הזכיר שזלזל ברב עצמו. אך אין ראיה לנידוננו, שאפילו השליח של גדול הדור קודם לתלמיד חכם, ששם ההוא גברא לא היה תלמיד חכם, ולכן אפילו שליחא דרבנן קודם לו, אך יתכן שאם הגיע תלמיד חכם לקנות, אולי הוא קודם לשמש של גדולי הדור, וצ״ע.

דף כב ע״א
החלונות מלמעלן ומלמטן וכנגדן ד׳ אמות

הוציא בליטה מדירתו, ומסתיר לשכנו לראות ברחוב

שאלה האם מותר לראובן, להוסיף חדר או מרפסת בולטת מדירתו, שבזה יסתיר לשכנו מלהסתכל לאורך הרחוב?

בבא בתרא / כב ע״ב קנא

תשובה דן בזה תשובות מהרלב״ח (סימן מד) וז״ל: ומה שטען שהגדר ההוא מונע ממנו ההבטה לאורך השוק, אינה טענה כלל, שאם היה בב׳
חצרות סמוכים, פשיטא שיכול שמעון לבנות בתוך חצרו, ולהגביה הבנין כמו שירצה, ואין ראובן מוחה בידו לומר שמונע ממנו ההבטה. דהיזק ראיה שנינו, היזק מניעת ראיה לא שנינו, וזה מבואר במשנה פרק לא יחפור ב״ב דף כב ע״א החלונות מלמעלן ומלמטן וכנגדן ד׳ אמות, ומבואר שם בגמרא בע״ב שיכול השכן לבנות מב׳ צדי החלון, ובלבד שיניח ד׳ אמות בין כותלי הבנין, יעו״ש. וכן פסק בתשובות תומת ישרים (סימן קנט). ויעוין בפתחי תשובה (חו״מ סימן קנד סק״ח) שהביא את דברי המהרלב״ח וציין לדברי התוס׳ בב״ב דף ז
ע״א (ד״ה בדידי קבנינא), יעו״ש.

אמנם יעוין במהרש״ם (ח״ג סימן שעו) שציין לדברי המבי״ט (ח״א סימן שכג) שחלק על דברי המהרלב״ח על פי דברי התוס׳ בדף ז הנ״ל, יעו״ש. ולכן כתב למעשה שאם כבר עשה את הבליטה ודאי יוכל לומר קים לי כשיטת המהרלב״ח. והוסיף המהרש״ם דהיכא דהשני יש לו חנות שמתפרנס ממנו, נראה דלכו״ע יוכל למחות בו שמזיקו במניעת ביאת הקונים אליו, ע״י שלא נראה פתח חנותו מרחוק.

והנה בעניננו, יתכן שלכתחילה אין לראובן לעשות את הבליטה, דלכתחילה אולי יש לחוש לשיטת המבי״ט הנ״ל. ויש להוסיף, שאם הבליטה תגרום לנזק משמעותי לדירת השכן, כך שהשווי של הדירה תרד, יתכן שלכו״ע הדבר אסור, וכעין מה שכתב המהרש״ם לגבי הסתרת חנות.

דף כב ע״ב
ומכנגדן שלא יאפיל

עץ המיפה את חזית הבנין אך מפריע לחלק מהשכנים

שאלה עץ העומד בחזית הבנין ומאפיל על השכנים הגרים בקומות התחתונות, ומפריע להם, כמו כן הם טוענים שגנבים יכולים לעלות
על העץ, ובקלות להכנס לתוך ביתם, מצד שני, השכנים בקומות הגבוהות, טוענים שאין סיבה לקצוץ את העץ, שהוא מייפה את הבנין, והוא מאפיל רק קצת, הצדק עם מי?

קנב חשוקי חמד

תשובה אם העץ מפריע הפרעה של ממש לקומה התחתונה, כגון שמסתיר את האור והשמש, הדין עימהם. ואין דיירי הקומות הגבוהות יכולים
לטעון שנוח ונעים להם ושעץ זה מביא להם תועלת, כי אינם יכולים ליהנות ולהשתמש על חשבון הפסד שייגרם לשכניהם.

אמנם החצר והרכוש המשותף משמש את שניהם, אך אין להרשות שרכוש

משותף יפריע לאחד והשני ידרוש להשתמש בהפרעה זו, ולכן יש לעוקרו. וכעין זה כתב הפתחי תשובה (חו״מ סימן קנד ס״ק יא) אודות ראובן שהיו בביתו חלונות פתוחים לגינה של שמעון, ועתה נטע שמעון אילנות סמוך לחלונותיו של ראובן, וראובן דורש שיקוץ כי מאפיל עליו, אם מחוייב לקוץ, או נימא דאסור לקוץ כדאיתא בבבא קמא (דף צא ע״ב) האי דקלא דקטעין קנא אסור למקצייה. והשיב השבות יעקב דאיסור וודאי שאין, דלא אסור אלא דרך השחתה אבל אם מזיק לדבר אחר, לו או לאחרים, מותר לקוצו. אך בעיקר הדבר יש להסתפק אם האילן מאפיל דלא מצינו טענה זו אלא לגבי בניין, והכל לפי ראות עיני המורה, אם הוא אילן עב וגדול ומאפיל מאוד יכול למחות כמו בבניין, עכ״ל.

וכן מה שטוען שגנבים יכולים להכנס לביתו דרך העץ, הוה טענה, וראיה לזה מהא שכתב הרמ״א (חו״מ סימן קנה סעיף מד) שני שכנים הדרים ביחד, וביתו של אחד נפרץ, וע״י זה באים גנבים לבית השני, ואמר השני גדור ביתך או מכרבה לאחרים כי אתה גורם לי היזק, י״א דהדין עמו וצריך לתקן היזקו, ויש חולקין דלא הוי גירא דיליה. ועד כאן לא פליגי אלא אם השכן חייב להוציא הוצאות כדי לגדור או לא, אבל משמע שלכו״ע הרי זה חשיב היזק, ואם כן אם השכן שלמטה רוצה לקצצו מכספו, יתכן שלכו״ע אין השכן שלמעלה יכול לעכב.

דף כב ע״ב
תרחיקין את הסולם

התקנת סורגים בקומה התחתונה, כאשר הם יכולים לשמש כסולם לקומה השניה

שאלה שכן בקומה התחתונה שהתקין סורגים גבוהים במרפסת ובחלונות, בא אליו השכן מהקומה העליונה וטוען כי הסורגים שהתקין יכולים
לשמש את הגנבים כסולם לעלות דרכו עד לביתו, ולכן הוא דורש שיעשה

בבא בתרא / כב ע״ב קנג

סורגים נמוכים יותר, דהיינו שהסורגים לא יגיעו עד סוף המרפסת, האם טענתו טענה?

תשובה נאמר בבבא בתרא דף כב ע״ב תרחיקין את הסולם מן השובך כדי שלא תקפוץ הנמייה. ואמרינן בגמרא לימא מתניתין דלא כר׳ יוסי
דאי ר״י הא אמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו, אפילו תימא ר׳ יוסי הא אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמר מודי רבי יוסי בגירי דידיה, ה״נ זמנין דבהדי דמנח ליה יתבא בחור וקפצה, והא גרמא הוא? א״ר טובי בר מתנה זאת אומרת גרמא בניזקין אסור. ולכאורה בעניננו אין בזה גירי דיליה, כי הגנבים אינם קופצים בעוד שהוא מתקין את הסורגים, אך יש בזה גרמא, וגם גרמא בנזיקין אסור.

אלא שכתב החזו״א (ב״ב סימן יד סק״י) שדוקא סולם מרחיקים אבל מעלות לעלות לעליה הן עיקר הדירה, והן נעשין לכל עליות, אין זה בכלל נזקי שכנים, שלא נאמר אלא בדברים העשויים ליחידים, אמרינן ליה כיון דשכנך ניזוק על ידך עשה מילתא אחריתא שאין חברך נזוק, אבל דבר שהכל עושין אי אפשר לו למחות ... ואינו חייב לדחוק תשמישו בשביל זה. ולכאורה לדבריו אין טענת בעל העליה טענה.

אבל מסתבר שהעליון יכול לדרוש מהתחתון שהסורגים יותקנו בצורה אנכית באופן שלא יוכלו לטפס עליהם. ואם סורגים אלו מחירם גבוה יותר, מסתבר שאף בדיני שמים אין מקום שיוציא מחיר גבוה יותר, כי על הניזק להרחיק, אם לא בגירי דיליה וכאן אין זה גירי דיליה שהרי באותה שעה לא
יבא גנב.

והנה כתב השו״ע (חו״מ סימן קנה סעיף מד) שני שכנים הדרים ביחד, וביתו של אחד נפרץ, וע״י זה באים גנבים לבית השני, ואמר השני גדור ביתך או

מכרבה לאחרים כי אתה גורם לי היזק, י״א דהדין עמו וצריך לתקן היזקו, ויש חולקין דלא הוי גירא דיליה. ולכאורה גם בעניננו כך.

ויש לומר שלא דמי להתם, דדוקא כאשר ביתו נפרץ ואינו דר כדדיירי אינשי יכול לחייבו לתקן את ביתו כדי שלא יזיקו, אבל היכא שאדרבה הוא מתנהג כדדיירי אינשי אין השני יכול לחייבו שלא לעשות סורגים.

[ומעשה בדייר בקומה א׳ שהתקין סורגים על מרפסת ביתו, ובא שכנו מקומה ב׳,וזעק שהוא בונה סולם עבור הגנבים שיוכלו להכנס לביתו, והשכן מהקומה השלישית שראה שמתחילה כאן מלחמה בין השכנים, הלך ועשה

קנד חשוקי חמד

מעשה, והזמין מתקין סורגים על חשבונו כדי שיתקין סורגים לשכן של קומה ב׳, שבוע לאחר מכן, פרצה שריפה בבית השכן מקומה ג׳ משלם הסורגים, והכבאים שלא יכלו לעלות בחדר המדרגות שהיה אפופות עשן, עלו דרך הסורגים, כדי להוציא את ילדיו מהבית הבוער, נמצא שילדי השכן מקומה ג׳ ניצלו בזכות תרומת לבו].

דף כב ע״ב
גרמא בנזיקין אסור

ראובן שלח ביד לוי מטבע זר לא חוקי והוא נתפס

שאלה ראובן שלח כסף מטבע זר לשמעון ע״י לוי, ובדרך עצר שוטר את לוי,ובדק את הכסף, ומצא שהוא מטבע זר לא חוקי, ושמוהו בבית הכלא וערכו לו משפט, והיה צריך לוי לשלם ממון רב כדי להשתחרר. האם יכול לתבוע את ראובן המשלח, על הוצאות המשפט ועו״ד?

תשובה כתב הרמ״א (חו״מ סימן קעו סמ״ח) מי ששולח אבירו בעסקיו ונתפס, י״א דאם הלך בשבילו בחנם חייב לפדותו, דהוי ליה עליו כשואל
שחייב באונסין (מרדכי), ויש חולקין (תשובת רמב״ן). ויעוין בנתיה״מ (חידושים ס״ק פה) שהעלה שהעיקר כדעת הפוטרים. אולם כל זה כאשר הנזק שהגיע לשליח, לא היה בגלל הסחורה של המשלח, אבל כשהשליח נתפס בגלל שהסחורה היתה מזוייפת, לכאורה המשלח חייב. וכמו שמבואר בתשב״ץ (ח״ד חוט המשולש טור ב סימן יז) וז״ל: מה שכתב הרשב״א הוא שהגיע הנזק לשליח מחמת עצמו, ר״ל שהעלילו עליו עלילות מבחוץ, ולא מחמת הדבר שהיה שליח עליו, אבל אילו הגיע לו ההפסד מחמת הדבר שהיה מוליך בידו של המשלח, בודחי שהרשב״א מודה שעל המשלח לשלם כל הנזק הבא לשליח, ובנידון דידן לא העלילו על השליח שום עלילה מצד עצמו, אלא שנמצאת הסחורה שמכר מזוייפת, נמצא שההפסד הוא בסחורה של המשלח, ובנדון הזה לא דיבר הרשב״א והכי דייק לשון הרשב״א ... ובנדון דידן נראה ברור שהמשלח ידע בסחורתו שהיא מזוייפת, ולא הודיע לשליח, וגם השליח לא ידע מאומה, וזה אני אומר אילו העלילו עליו ואמרו לו אתה מוכר סחורה מזוייפת והפסיד ממון, אז היינו צריכין לחלק אם ידע השליח או לא ידע, דאם היה יודע שהיא מזוייפת אז אמרינן ליה מאחר שאתה יודע, שכל המוכר דבר מזויף ויודעים בו יענישוהו ממון, למה היה לך ליטפל בה, ואת הוא

בבא בתרא / כב ע״ב קנה

דאפסדת אנפשך, ואם המשלח הוא שידע והשליח לא ידע, אז היה המשלח חייב בנזק השליח, אבל בנדון זה שלא העלילו עליו על המכירה אלא שהסחורה עצמה נמצאת מזוייפת, נראה פשוט שההפסד על המשלח ... אחר

כמה שנים זכני השי״ת ובאו לידי ח״ב מתשובות המבי״ט, וראיתי בסימן קנ״ו על אחד ששלח לאבירו לקנות לו בית מעכו״ם אחד, והלך ועשה הסכום עם העכו״ם אך עדיין לא נגמר המכר ביניהם, והמשלח נתחרט מלקנות הבית, והעכו״ם תבע לשליח והזמין עדי שקר שנגמר המכר באופן שנתחייב השליח ליקח הבית. והמבי״ט (ציינו גם בש״ך סימן קעו ס״ק נז) כתב לחייב המשלח, והביא תשובת הרשב״א שכתבתי לעיל, יעו״ש.

ולפי זה בנידוננו, אם לוי ידע שהכסף לא היה חוקי, ובכל זאת נטל על עצמו את הסיכון, למה ילין על ראובן, ולא יאשים את עצמו שנתפתה לשלוח מטבע זר במדינה האוסרת לסחור בו. ואם לוי לא ידע, לכאורה חייב ראובן
בכל ההוצאות.

וכל הנ״ל היינו לגבי חיובים בידי אדם, אבל לגבי חיוב בדיני שמים, אפילו אם הסחורה לא היתה מזוייפת, כל שבגרימת המשלח, הגיע נזק לשליח, יש מקום לחייב את המשלח בדיני שמים, וכמו שכתב המהרי״ו (סימן קכה) לגבימי ששלח שליח בשכר ונהרג בדרך, והביא ראיה מסנהדרין (דף לה ע״א) שאמר הקב״ה לדוד עד מתי יהיה עון זה טמון בידך, על ידך נהרגה נוב עיר הכהנים, ועל ידך נטרד דואג, ועל ידך נהרגו שאול ושלשת בניו, יעו״ש. ויעוין עוד במשפט שלום (סימן קעו סעיף מח).

דף כב ע״ב
גרמא בניזקין

מישהו מטנף מעלית, האם כופים להתקין מצלמה לגלות מיהו

שאלה מעלית שמישהו מטנף אותה בעשיית צרכיו, והריח רע ומפריע מאוד לדיירי הבית, ולכן הם לא עולים במעלית. השכנים ניסו בכל מיני דרכים, לגלות מיהו המטנף, ולא הצליחו. הועלה רעיון להתקין במעלית מצלמה נסתרת, כדי לגלות מיהו המטנף, אך ההוצאה גדולה. האם בכל זאת ניתן לכוף את כל הדיירים להשתתף בהוצאות לסילוק הריח הרע?

קנו חשוקי חמד

תשובה מסתבר שאפשר לכוף זה את זה להשתתף בהוצאה גדולה זו, אם הריח בלתי נסבל, ואנשים לא יכולים לעלות במעלית. והדבר דומה
למבואר בשו״ע (חו״מ סימן קסא ס״א) בני העיר כופין זה את זה לבנות דלת ובית שער לחצר, וכן כל הדברים שהחצר צריך להם צורך גדול, או הדברים שנהגו בני המדינה לעשותם, יעו״ש. ונראה שהדבר פשוט שאם במעלית יש ריח של קוטרא ובית הכסא, ודאי שכופין זה את זה לסלק את הריח.

ואחרי שיגלו מיהו המטנף, הרי שאם ימצא שזה חרש שוטה וקטן, לא יוכלו לגבות ממנו מאומה מפני שחש״ו פגיעתן רעה, כמבואר במסכת ב״ק
(דף פז ע״א). אבל אם יתגלה שעושה זאת אדם רע ערל לב, [מתוך כל חישוב שהוא], יש לדון אם אפשר לחייבו על כל ההוצאות של התקנת המצלמה, שיתכן שאי אפשר לגבות ממנו דמי ההתקנה בדיני אדם, דהוי רק גרמא בנזיקין. והנה נאמר בשו״ע (חו״מ סימן יד ס״ה): המתחייב בדין אינו חייב לשלם לשכנגדו יציאותיו, אע״פ שהזקיקו לדון בעיר אחרת ... אבל אם היה מסרב לבא לבי״ד, והוצרך התובע להוציא הוצאות לכופו לירד לדין, חייב לפרוע לו כל הוצאותיו ... ויש מי שאומר שאם תבעו בערכאות והוציא הוצאות בדיינים וטוענים, אע״פ שמתוך סרובו הוצרך להוליכו בערכאות, אינו חייב לשלם הוצאותיו. הגה, ויש חולקין וסבירא להו דאם הוצרך להוציא עליו הוצאות לכופו על ידי ערכאות של עכו״ם, חייב לשלם לו, וכן נראה לי עיקר, ובלבד
שעשאו ברשות ב״ד ... , וכתב בביאור הגר״א (שם סק״ל) שמחלוקת זו תלויה בפלוגתא דר״י וריצב״א בתוס׳ בב״ב דף כב ע״ב (ד״ה זאת) דהשיטה הראשונה ס״ל כר״י, דגרמי הוא שעושה בעצמו ובשעת מעשה בא ההיזק, ואילו השיטה השניה ס״ל כריצב״א דבדבר השכיח קנסינן וה״נ שכיח, יעו״ש. והנה בעניננו לכאורה הדבר לא שכיח, ולשיטת הריצב״א אולי אין לחייב מדינא דגרמי, ואילו לשיטה הראשונה שהדבר תלוי אם ההיזק בא בשעת ההיזק, יש מקום לומר שאולי הוי כגרמי, כי המטנף מזיק מיד את המעלית והופכת אותה להיות בלתי ראויה לשימוש. אך צ״ע אם אפשר לחייב מסברא זו, מאחר והנזק שדורשים הדיירים הוא לא אוורור המעלית, אלא התשלום עברו המצלמה ונזק זה לא עושה הרשע בידים. אך בדיני שמים מסתבר שחייב, ככל גרמא בנזיקין.

אמנם אם המטנף הוא דייר בבנין, יתכן שחייב לשלם את כל ההוצאות, מדין שותף שהוא הגורם, וכעין המבואר בב״ב דף ח ע״א גבי ההוא דמי כלילא דשדו אטבריא, אתו לקמיה דרבי ואמרו ליה ליתבו רבנן בהדן, אמר להו לא. ערקו כולהו, פש ההוא כובס, שדיוה אכובס. ערק כובס, פקע כלילא.

בבא בתרא / כג ע״א קנז

אמר רבי ראיתם,שאין פורענות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ. וה״ה כאן, כשכל ההוצאה הגיעה בגלל שותף אחד, הוא צריך לשלם את כל ההוצאות לסלק את הנזק שהוא גרם, וצ״ע.

דף כג ע״א

אפיקו לי קורקור

כשריח רע נודף מדירתו האם אפשר לכופו שישכור מנקה

שאלה א.זקן שנשתטה, ואינו שולט על הסוגרים, ומבגדיו ומכל דירתו נודף ריח רע לחדר המדרגות, והשכנים סובלים מכך, והם מבקשים
מבני הזקן שיוציאו כספים כדי לשכור מנקה, שינקה את כל בגדיו ואת דירתו. האם רשאי בי״ד להוציא כסף מחשבונו, כדי למנוע צער משכניו?

ב. מה הדין באדם הגר בבית משותף ובשטמה וצועק בלילות והשכנים דורשים לסלקו כי לא יכולים לגור בשכונתו, האם רשאים לדרוש מבי״ד שיורו להוציאו מביתו? ואם לא, שלפחות יבנו מזגנים ויסגרו את החלונות בלילות?

תשובה הדבר פשוט שבשני הנידונים הנ״ל, ודאי שאסור לעשותם, וכמו שכתב בשו״ע (חו״מ סימן קנה סל״ד) מי שעשה גורן בתוך שלו, או
קבע בית הכסא ... , צריך להרחיק כדי שלא יגיע העפר או ריח בית הכסא או האבק לחבירו, כדי שלא יזיקו, יעו״ש. וכמו כן יעוין בריב״ש (סימן קצו הו״ד בב״י סימן קנה מחודשות ג) שכתב דהא דתנו בדף כ ע״ב דאינו יכול למחות בידו ולומר איני יכול לישן מפני הפטיש ומקול הרחיים, זהו בשאר בני אדם הבריאים, אבל בחולה, אין לך גירי גדול מזה, וכדאמר רב יוסף בדף כג ע״א הני לדידי כקוטרא ובית הכסא דמו לי. והעיר בחזו״א (ב״ב סימן יג ס״ק יא) שלכאורה אין ראיה מדברי רב יוסף, דהתם הנזק נחשב לנזק לכו״ע, אלא דלכו״ע מהני חזקה, ולרב יוסף לא מהני חזקה, אבל בדבר שאינו מזיק לכו״ע אלא רק לחולה, היה מקום לומר שעל הניזק להרחיק את עצמו, ושהוא ילך לדירה אחרת. והעלה החזו״א, דהריב״ש מודה שאם בעל הפטיש קדם, ואח״כ השכן נהיה חולה, אינו יכול לעכב על בעל הפטיש, אמנם אם קדם החולה, בזה אמר הריב״ש שיכול לעכב, דכן הוא שורש נזקי שכנים דהראשון עושה כל מה שירצה, ועל השני לדאוג שלא להזיקו, וכמו שהעושה אוצר מעכב על חברו לעשות נחתום וצבעין, הכינמי עושה בתוך ביתו בית חולים, ועל חברו שלא לעשות אומנות של פשיט. ועוד כתב החזו״א (שם) שאין דברי הריב״ש

קנח חשוקי חמד

אמורים אלא בדבר שאינו מעיקר דירה, כמו רעש ממלאכת אריגה, שאין זה מצוי בכל אדם, אבל אם עושה דברים שרוב בני אדם עושין, ולפעמים תשמישן ודיבורן משמיע קול שמפריע לחולה, אינו יכול למחות, אף אם החולה קדם, ורשאי אדם לבנות בית אצל חברו, ולהכניס את העוללים ויונקים שצועקים בלילה,ואין החולה יכול לעכב עליו, דהרי אינו חייב לצאת מדירתו, יעו״ש.

משמע מתוך דברי החזו״א, שאם באמת הרעש שהשכן היה עושה, לא היה רעש רגיל שרוב בני אדם עושים בביתם, היה מוטל עליו לצאת מדירתו, אם הרעש שהוא עושה מפריע לשכנים. ואם כן בנידוננו,שהרעש שעשה השכן הוא רעש חריג,הרי שאם הוא היה בריא הוא מחוייב לדאוג שלא יזיק, ואם כן אולי בית דין יורדין לנכסיו, כדי להוציאו מביתו, או לעשות קירות שימנעו מהרעש להפריע לשכנים.

ועל פי יסוד זה, אפשר לבאר את הנאמר במסכת סנהדרין (דף קד ע״ב) מעשה באשה אחת שכנתו של רבן גמליאל, שמת בנה והיתה בוכה עליו בלילה, שמע רבן גמליאל קולה ובכה כנגדה עד שנשרו ריסי עיניו, למחר הכירו בו תלמידיו והוציאוה משכונתו, יעו״ש. הרי שהוציאו את האשה מביתה,מפני שעשתה רעש חריג, שלא כדרך רוב העולם, וזה הפריע לשכן. [אך יתכן שרבן גמליאל שהיה נשיא שאני, ואין ללמוד מכאן לשאר אנשים].

אך נראה שאם הצועק נשתטה, הרי הוא אנוס ולא בר כפייה, ואם כן צריך הציבור לשאת בעול או ועד הבית, דהוי כאילו מכה מהשמים פגעה בהם. ולהבדיל כאילו חיה נכנסה בבית. וכך גם בנוגע לשאלה הראשונה אם הזקן שוטה ואי אפשר להתדיין עמו יש להטיל את הטיפול בו ובביתו של ועד הבית או על הציבור.

דף כג ע״א
תרחיקין את השובך

האם מותר לעשות ככר יונים במרכז העיר

שאלה האם מותר להקים ככר מרכזי בעיר ובו אלפי יונים, וכך למשוך תיירים?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף כג ע״א תרחיקין את השובך מן העיר חמישים אמה, ופרש״י שהיונים מפסידין זרעוני גנות, ולכאורה
מטעם זה, בימינו מותר לקרב שובך לעיר, מכיון שאין בערים המיושבות

בבא בתרא / כג ע״ב קנט

זרעוניגינות, וגם לא שוטחים על הגגות. וכעין המבואר בשו״ע (חו״מ סימן מט ס״א) 'אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, מפני שדרכם לרעות בשדות של אחרים והיזקם מצוי; אבל מגדלים בסוריא ובמדברות שבארץ ישראל. והאידנא, שאיןמצוי שיהיו לישראל בארץ ישראל שדות, נראה דשרי׳, יעו״ש. ויעוין גם בחזו״א (ב״ב סימן יד ס״ק יא) שכתב שאם מסביב לשובך יש שדות בורות, אין איסור לבנות שם שובך, [אלא שכותב שם שיש מחלוקת ראשונים (בדף יח ע״ב)אם מותר לסמוך מזיק, כשהניזק לא נמצא עדיין, אך כל זה כשניזק עתיד להגיע, כי עתידים לזרוע את השדות הבורות, אך אם הניזק לא יגיע, כמו בימינו שלא עתידים לזרוע בעיר, לכו״ע מותר].

אולם מסתבר שגם בימינו אסור לגדל יונים בעיר מסיבה אחרת, והוא דכיון שהם מלכלכים את הכביסה התלויה בחוץ, וגם מעבירים כינים. אם כן
לא גרע משאר הדברים המזיקים לציבור שאסור לעשות בלי רשות מהציבור. אלא שיתכן שאם על ידי זה ירוויחו התושבים, כמו בערים מסויימות בעולם, שע״י שזה ימשוך לשם תיירים, ורבים מתפרנסים שם ממכירת זרעונים להאכלת יונים, אולי רשאים ז׳ טובי העיר להתיר זאת.

דף כג ע״ב
קרוב לזה

כסף שנמצא על הבימה בערב יום הכיפורים

בין שתי קופות של צדקה

שאלה מעשה שהיה בישיבה מסויימת בערב יום הכפורים, כשעל הבימה היו קופות צדקה, ונמצא סכום כסף מחוץ לקופות, על הבימה עצמה,
ולא ידעו ממי נפלו מעות אלו, האם מהקופה הסמוכה שהיא הקרובה ביותר אל המעות, או שהכסף נפל מהקופה שהיתה רבה ביותר ולצדקה זו תרמו את רוב הכספים. להיכן יש להניח את הכסף?

תשובה לכאורה צריך להניח שהכסף נפל מהקופה שבה יש רוב הכסף ולא מהקופה הסמוכה כי ברוב וקרוב אזלינן בתר הרוב, כמבואר במסכת
ב״ב דף כג ע״ב אמר רבי חביבא רוב וקרוב הולכין אחר הרוב, וכן נפסק להלכה ברמב״ם (פ״ט מהלכות רוצח ה״ז).

קס. חשוקי חמד

אלא שיעוין במשנה בשקלים (פ״ז מ״א) שם נאמר: מעות שנמצאו בין השקלים לנדבה קרוב לשקלים יפלו לשקלים לנדבה יפלו לנדבה מחצה למחצה יפלו לנדבה ...זה הכלל הולכין אחר הקרוב להקל מחצה למחצה להחמיר, יעו״ש. הרי שאזלינן בתר הקרוב, והמשנה לא הזכירה שאם בשני יש יותר מעות שאזלינן אחרי הרוב. אמנם יעוין בברטנורא שם שעמד על כך, וכתב שהאומר רוב וקרוב הלך אחר הרוב, מוקי מתניתין כגון ששקלים ונדבה שוין, וכן פירש הרא״ש.

אכן הרמב״ם (פ״ו ממעשר שני הי״ב) העתיק את המשנה כצורתה, ומשמע מדברי הרמב״ם שאפילו אם יש רוב באחד מהם, בכל זאת אזלינן בתר הקרוב. וכן העיר בפירוש הרדב״ז שם וז״ל: וכבר ראיתי מי שכתב עלה דהך מתניתין דשקלים, דהאומר רוב וקרוב הלך אחר הרוב מוקי מתניתין כגון ששקלים ונדבה שוין, ולפי שיטה זו צ״ל דכל הני דהכא בשוין. ותמהתי אם זה דעת רבינו היה לו לפרש. ואפשר לומר דלא אזלינן בתר רובא אלא בבעלי חיים דניידי, אבל בדבר דלא נייד אזלינן בתר קרוב ועדיין צ״ע, עכ״ל. אך כבר הקשו האחרונים על דברי הרדב״ז מדברי הגמרא בב״ב דף כד ע״א שהביאה ראיה לסברת רבי חביבא מההוא חלבא דחמרא דאישתכח בפרדיסא דערלה, ושריח רבינא. הרי שאזלינן בתר הרוב גם בדברים שאינם בעלי חיים.

ויעוין בחסדי דוד (פ״ב ממעשר שני ד״ה היו) שכתב לתרץ את דברי הרמב״ם, שיש חילוק בין מקרה שברור שהיה רוב בשעה שנפל החפץ המסופק, לבין הנידון של קופות, דאע״פ דעתה יש רוב, מכל מקום יתכן שבשעה שנפל, לא היה רוב בקופה השניה, ולכן אזלינן בתר הקרוב, יעו״ש. ולדבריו בעניננו, אם יש מי שראה שלא נוסף כסף לקופה שיש בה את הכמות הגדולה ביותר של צדקה, מאז שנפל השטר המסופק, אם כן בזה ילכו אחרי הרוב אף לפי דברי
הרמב״ם.

מאידך יעוין בדרך אמונה בביאור ההלכה שם, שחילק באופן אחר, והוא דבשלמא בניפול וכדומה, אזלינן בתר הרוב, מפני שמלינן שהניפול שנמצא פרח מרוב העולם. אך בקופות שעומדות, ונפל כסף מאחד מהם, דהיינו שאדם עבר ושף בהם ונפל כסף, או שקופה אחת התנדנדה קצת ולכן נפל כסף, בזה אין סיבה לתלות שהקופה שיש בה יותר כסף, דוקח היא התנדנדה ונפל ממנה הכסף, ולכן בזה לא שייך ללכת אחרי הרוב, אלא אחרי הקרוב שלזה יש סברא לתלות את הנפילה בקרוב, יעו״ש. ולדבריו לשיטת הרמב״ם, בקופות צדקה שנמצא כסף ביניהם, לעולם נלך אחרי הקרוב.

בבא בתרא / כד ע״ב קסא

דף כד ע״ב
אם אילן קדם

האם מותר לנסוע בכביש שהעיריה הפקיע את מקומו
מאדם פרטי

שאלה מעשה בכביש מרכזי, שבית פרטי בלט לתוכו, והוא נבנה לפני
שהכביש נסלל, ובמשך השנים הכביש נתרחב עקב התושבים שהתרבו [בלעה״ר], ורק במקום שהבית בנוי אי אפשר היה להרחיב את הכביש, והמכוניות היו צריכות לעקוף את הבית, והדבר גרם להפרעה בתנועה, וגם הגביר את החשש לסיכון. העיריה החליטה להפקיע את מקום הבית, לצורך הרחבת הכביש לתועלת הציבור כולו. והנה יש להסתפק, א. אם ההפקעה היתה כדין. ב. אם נתברר שההפקעה היתה שלא כדין מתעוררת השאלה האם מותר לנסוע בקטע כביש זה?

תשובה נאמר במסכת ב״ק (דף קיג ע״ב) אמר שמואל דינא דמלכותא דינא. אמר רבא תדע "דקטלי דיקלי וגשרי גישרי ועברינן עלייהו". מבואר
בדברי הגמרא, שאילו היינו אומרים שהגשרים בנויים בגזל, אסור לעבור עליהם. אמנם חניי דחה שם ראיה זו, "ודילמא משום דאייאוש להא מינייהו מרייהו", אמנם בעניננו שהפקיעו קרקע, הרי שיאוש של בעל הקרקע לא יועיל, כיון דקרקע אינה נגזלת, כמבואר במסכת סוכה (דף ל ע״ב).

ואולי אפשר לומר,שאין זה דומה להא דב״ק, משום שהתוס׳ (שם ד״ה היכי) כתבו שאם דינא דמלכותא לא היה דינא, אין הבעלים מתייאשים משום שיש להם לתבוע בדין את כל אדם העוברים עליהם. אבל בעניננו מסתבר שבעל הקרקע התייאש מהזכות לתבוע את הנוסעים בכביש, גם אם הוא באמת שלו, ודברי רבא אמורים באופן שבעל העצים היה יכול לדרוש תשלום מאחיו היהודים, אבל בעניננו אין אפשרות כזאת.

אולם הרמב״ם (פ״ה מהלכות גזילה ואבידה הלכה ב-ג) כתב: אסור להבות בדבר הגזול, ואפילו לאחר יאוש ... גזל דקלים ועשה מהן גשר, אסור לעבור עליו,
וכן כל כיוצא בזה, עכ״ל. מבואר ברמב״ם שגם לאחר יאוש, אסור להבות מדבר הגזול. ויעו״ש בלח״מ. ואם כן אפילו אם נחליט שבעל הקרקע התייאש, אסור להבות מקרקע שלו, אם ההפקעה נעשתה שלא כדין.

קסב חשוקי חמד

והנה כתב החזו״א (ב״ב סימן ד ס״ק טו): אם הציבור רוצה להרחיב את הרחוב, ומוצאים שהדבר לתיקון העיר, יש לדון אם יכולים להפקיע קרקעות היחידים שעל מצר הרחוב, בכח ז׳ טובי העיר שהם כבית דין להפקיע ממונו של היחיד ... , והכל לפי ראות עיני הדיין עד כמה נחיצות הדבר, ומיהו בכל אופן אין היחיד חייב לעשות צרכי הציבור משלו, אלא הציבור חייב לשלם לו את הפסדו וכהא דתנן במסכת בבא בתרא דף כח ע״ב ואם האילן קדם קוצץ ונותן דמים, ואם ז׳ טובי העיר שבבררו אינם טובים באמת ובני העיר שבררו אותם, לא היתה כוונתם לשם שמים, אלא כפי קירוב דעתם לאנשים מסויימים, אין לנבררים שום כח, עכ״ד.

ועדיין יש להסתפק, מה הדין כשהיה חשש של סכנת נפשות כבשאלתנו, וגם אם היה בית דין של חכמי התורה דן בשאלה זו, גם הם היו פוסקים שחייבים להפקיע את הקרקע, ולשלם מחיר אתיתי לבעלים, אולי בכה״ג גם כששבעה טובי העיר אינם טובים באמת, בכל זאת מה שעשו עשו.

והנה יעוין בשו״ע וברמ״א (חו״מ סימן רצח סכ״ח) שאין אנשי העיר יכולים לתקן כלום, אלא אם כן עשו מדעת החכם. ואם כן נראה שמכיון שלא שאלו את רב העיר, הרי שאפילו שהיה צריך לנהוג כך, בכל זאת ההפקעה לא חלה. אולם יתכן שאם הרב הגדול שבעיר יאמר שבאמת היה צריך להפקיע את הקרקע לצורך פיקוח נפש, לא יהיה בזה איסור גזל, למרות שאין לנבחרים דין של ז׳ טובי העיר, וצ״ע.

דף כד ע״ב
משום נויי העיר

האם שכנים יכולים לדרוש משכנם להתקין סורגים
שאינם מכער מכערים את הבנין

שאלה בנין שרוב השכנים התקינו סורגים מסוג אחיד, כדי שלא לכער את הבנין, והשכן שמעון טוען שהסורגים האלו הם יקרים ומיותרים,
ולכן רוצה שמעון להתקין סורגים פשוטים, והשכנים טוענים שסורגים אלו יכערו את הבנין. שמעון טוען, שהרי הוא פסוק מפורש במשלי, 'שקר החן והבל היופי׳, ובהפרש הכסף הוא יכול לעשות דברים מועילים יותר, כגון לתת צדקה. האם יש מקום לטענת השכנים, שהם רוצים שהבנין יראה יפה?

בבא בתרא / כד ע״ב קסג

תשובה שמעון השכן אינו צודק, ויש מקום לחייבו שיוסיף קצת כסף, ויקנה סורגים שאינם מכערים את הבנין, וראיה לזה דתנן במסכת בבא
בתרא דף כד ע״ב תרחיקין את האילן מן העיר עשרים וחמש אמה. ואמרינן בגמרא שהטעם הוא משום נויי העיר, ופרש״י: לפי שנוי לעיר כשיש מרחב פנוי לפניה. עכ״ל. הרי שיש מקום להתחשב בנוי.

כתוב בתורה (שמות כו יג) 'והאמה מזה והאמה מזה, בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסתו׳. ופירש״י הטעם 'למדה התורה דרך ארץ שיהא אדם חס על היפה׳. הרי שיש מקום לחוס על היופי, וכ״ש שיש מקום שלא לכער.

ובפרט אם הבנין בארץ ישראל, דאמרינן בכתובות (דף קיב ע״א) ר׳ חביבא מתקן מתקליה, ופירש״י משוה ומתקן מכשולי העיר מחמת חיבת הארץ, שהיתה חביבה עליו ומחזר שלא יצא שם רע על הדרכים. וא״כ יש מקום לחשוש שלא יוציאו לעז על הבנינים בארץ ישראל שאינם יפים, ובפרט מקומות כאלו שגרים שם תלמידי חכמים, שלא יוציאו לעז על תלמידי חכמים, שאינם דואגים ליופי הארץ.

ויעוין גם במסכת קידושין (דף לט ע״ב) שרב זרע את ירקות הגינה, בצורה של ערוגות ערוגות. וביארה הגמרא באחד המהלכים שזה היה משום
נוי, יעו״ש.

והנה בחינוך (מצוה שמב) כתב וז״ל: שלא לשנות מגרשי ערי הלויים ושדותיהן, כלומר שלא יחזירו העיר מגרש, ולא המגרש עיר, ולא השדה מגרש,
ולא המגרש שדה, והוא הדין מגרש עיר או עיר מגרש, שאין לשנות בעניינם דבר. וענין הזה ידוע, כי התורה צומה שיתנו שאר השבטים ערים ידועים

לשבט לוי, והם ארבעים ושמונה עיר, עם שש ערי מקלט שהיו בהן, וצומה גם כן להיות באותן ערים אלף אמה מגרש, כלומר מקום פנוי לרווחה ונוי לעיר, ואלפים אמה חוצה לה לצורך שדות וכרמים, וגם זה מנויי העיר וממה שצריך לה, כמו שמפורש בסוטה (דף כז ע״ב) ... , משרשי המצוה, לפי שערי הלויים היו נכונים לצרכי כל שאר השבטים. כי הוא השבט הנבחר לעבודת השם, וכל עסקם היה בחכמה, שלא היו טרודים בעסקי עבודת האדמה כשאר שבטי ישראל, ועליהם נאמר (דברים לג, י) יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ומתוך כך שהחכמה בתוכם היה עסק כל ישראל תמיד עמהם, מלבד שהיו בתוך עריהם ערי מקלט הרוצח, ומתוך כך גם כן היו עיני כל ישראל על

קסד חשוקי חמד

עריהם כי לא ידע האדם מה ילד יום. ולכן היה בדין להיות אותן הערים אשר יד הכל שוה בהן ולב הכל עליהם, להיותן בתכלית היופי והחמדה, ושבח כל עם ישראל בכך, ומפני כן באה הצוואה עליהם שלא לשנות בענינם דבר, כי אדון החכמה ייסדן ותקנן והגביל גבולם וירא כי כן טוב, וכל חלוף אחר דברו אינו אלא גרוע וגנאי, עכ״ל. הרי שבמקום ששם החכמה, צריך להקפיד יותר על היופי.

[והנה אע״פ שנתבאר שהיופי הוא מעלה גדולה עבור תלמידי חכמים, מכל מקום ברור שיש לדור במקום תורה, למרות שהוא פחות יפה, ולא במקום שאינו מקום תורה. ויעוין במסכת הוריות (דף יב ע״א): "אקילקלי דמתא מאסיא תיבו, ולא תיבו על אפדני דפומבדיתא" וכתב רש״י דבמתא מאסיא הוו תלמידי חכמים ראויים להוראה ותרבות יפה היה בהם, אבל בפומבדיתא לא הוי תרבות מעליא כל כך, וקאמר ליה מוטב לו לדור באשפה במתא מחסיא, מלדור באפדנא בפומבדיתא. וביאר הבאר שבע, דטוב לכם לשבת על האשפתות שבמתא מחסיא, ולא בטירות שבפומבדיתא, ואע״פ שבפומבדיתא היו דירות נאות וטרקליןגדולין מה שאין כן במתא מחסיא, ויש בה כמו כן מאכל משא״כ במתא מחסיא, אעפ״כ מתא מאסיא טובה לדור בה, לפי שהיו בה תלמידי חכמים הראוים להוראה, ושאר בני העיר היה בהן תרבות יפה, והיה נוח לאדם לדור ביניהם משא״כ בפומבדיתא, יעו״ש]

העמדת עמודי ברזל לצורך סוכה בחצר המשותפת

שאלה מה הדין כאשר ראובן דייר בבית משותף, סוכתו צרה מלהכיל את כל בני ביתו, ולכן הוא רוצה להעמיד עמודי ברזל קבועים בחצר המשותפת ועליהם יבנה סוכתו. שמעון שכנו מתנגד וטוען שהעמודים מכערים את חזות הבנין. ואם ראובן רוצה, שיבנה את סוכתו למטה בחצר. ועתה באים

שניהם לדין, ראובן טוען ששמעון הוא צר עין ושכן רע, ונוהג כמדת סדום. ושמעון טוען שהוא מתכוון רק לטובה, כדי שהבנין לא יתכער, ואסור לראובן להקפיד עליו, הצדק עם מי?

תשובה נראה שגם אם הוא במקום מצוה לבנות סוכה, ואפילו לא יהיה לראובן מקום אחר לבנות סוכה, אסור לו להעמיד עמודים בצורה
כזאת שיכערו את הבנין, על חשבון השכנים, וילך בחג הסוכות לאכול אצל השכנים, ואם אין לו סוכה הרי הוא פטור מהמצוה, אבל לא יבנה על חשבון
אחרים.

בבא בתרא / כד ע״ב קסה

ואסור לראובן להקפיד על כך, שהרי לא נאמר בתורה זכות תרעומת על אדם שאינו מעניק לחברו מתנה, וכאןשמעון לא עשה כל רעה לראובן אלא שלא הסכים לתת לו מתנה.

ויעוין במסכת בבא מציעא (דף עה ע״ב) השוכר את האומנין והטעו זה את זה אין להם זה על זה אלא תרעומת. הרי חזינן שיש דינים מיוחדים מתי מותר לאדם שיהיה לו תרעומת על חבירו, ולא התירו אלא במקום שאבירו גרם לו הפסד, ולא כאשר יש צדק בדברי חבירו. וכיוצא בזה כתב החפץ חיים (הלכות לה״ר כלל ה ס״א) מי שלא עשה לאבירו רעה, אלא שנמנע מלהטיב, ההולך ומגנה אותו בפני אנשים, הרי זה לשון הרע, ואפילו אם נתברר גם כן אצלו שהיה יכול להטיב עמו הטובה הזאת, אך לא הטיבו מפני רוע טבעו, עיי״ש.

ונראה דאפילו לדבר אל שמעון בחומרא ולהפציר בו רבות עד שיהא מוכרח להסכים, יש בזה חשש לא תחמוד, וכמו שכתב הרמב״ם
(פ״א מהלכות גזילה ה״ט) כל החומד ... של חברו ... ויכביר עליו ברעים והפציר בו עד שלקחו ממנו, אע״פ שנתן לו דמים רבים, הרי זה עובר בלא תעשה של לא תחמוד.

האם אפשר לבני שכונה לכוף זה את זה לבנות גינה ציבורית

שאלה כשהקימו בשכונת רמת אלחנן את הגינה הציבורית, אמר לי הגאון הישיש הרב אהרונסון זצ״ל שהוא חסד עצום עם הילדים
הקטנים שבשכונה, שיש להם מקום לשחק. האם אפשר לכוף על כך? והאם אפשר לכוף לבנות גינה יפה המרחיבה דעתם של הילדים והאמהות?

תשובה כתב הרמב״ם (פ״ה משכנים ה״א) חצר השותפין כל אחד מהן כופה את חברו לעשות לה בית שער ודלת, וכן כל הדברים שהחצר
צריכה להם צורך גדול, או דברים שנהגו בני המדינה לעשותם, אבל שאר דברים כגון ציור וכיור וכיוצא בהן אינו כופהו, עכ״ל. לפי זה יש להעריך אם הגינה היא צורך גדול, או שהגינה נהגו בה בני המדינה. ואם יתברר שהוא צורך גדול, או שנהגו בה בני המדינה, בכי האי גוונא יכולים הם לכוף זה את זה לעשותה.

קסו חשוקי חמד

דף כד ע״ב
תרחיקיןגורן

האם חייב השכן להפסיק לשזור חוטי שעטנז

שאלה ראובן שם לב שמידי כמה ימים, מפסיק הטלגרף שלו לעבוד, ועל אף הבדיקות שעשה, לא מצא שום בעיה. לפתע לאחר שלמד פרשת
קדושים (ויקרא יט יט) "ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך", ראה בהעמק דבר שכתב וז״ל: שעטנז משחית סגולת חוטי צמר ופשתים ממה שהיה בפני עצמו, והוא מסתרי הטבע, וידועים לחכמי הטבע שהקושר חוט שזור של צמר ופשתים יחד, על חוט הברזל של הטעלעגרף מפסיק המשכת הדיבור שנדבר מרחוק, עכ״ל. ואז נזכר ששכנו אורג חוטי שעטנז עבור גויים, ואת השאריות הוא זורק, והם נתפשים על חוטי הטעלעגרף שלו, הוא דורש מצד נזקי שכנים, להרחיק ולייצר חוטים אלו, או לחילופין להורות לו להפסיק לזרוק את השאריות, השכן שואל אם אכן חייב להפסיק לזרוק, בגלל חשש סגולי?

תשובה נראה שאם הדבר ברור שהוא קורה בגלל חוטי השעטנז, וכשאין חוטי שעטנז הדבר מפסיק, אף שהדבר סגולי, כיון שלמעשה נראה
שהוא המפריע, על השכן להפסיק לעשות זאת. אולם למעשה נראה שלא צריך להגיע לכך, מפני שהנצי״ב כתב שדבר זה ידוע לחכמי הטבע, דהיינו שדבר זה הוא טבעי ולא סגולי, ואם כן פשוט שחייב לסלק את היזקו.

דף כה ע״א
תרחיקין את הבורסקי מן העיר

בית כנסת שהוסיף תוספת בניה, ועשו שם חדרי נוחיות,
השכן ממול מתנגד

שאלה בית כנסת שרבים בו המתפללים, ולכן הוסיפו על הבנין לכוון השכן ממול, ועשו שם בתוספת זו, חדרי בית הכסא, והשכן ממול מתנגד,
וטוען שעצם העובדה שממול פניו יש בית הכסא ציבורי שקרוב אליו, הדבר מוריד את ערך דירתו, וגם טוען שיש ריח, אמנם הוא קלוש אבל זה מפריע

לו. האם הוא צודק בטענתו?

בבא בתרא / כה ע״ב קסז

תשובה כתב השו״ע (חו״מ סימן קנה סל״ח) בית הכסא שאמרו [שלא מהני בו חזקה, מפני הריח התדיר], דוקח כעין בתי כסאות שלהם שהיו על
גבי קרקע ומגולים. אבל שלנו שהם מכוסים בחפירות, אם ראה ושתק, מחל, ושוב אינו יכול למחות. אבל לכתחילה, מצי מעכב, יעו״ש. אמנם כתב המהרש״ם (ח״א סימן קעח) שגם לשיטת המחבר דבבית הכסא יכול למחות לכתחילה, מכל מקום היינו דוקח אם על כל פנים לפעמים יבוא ריח רע לשכנו, אבל אם עושה בחפירה של כותלי אבנים סביב, או של קרשים, וגם מחיצות עבים טוחים בטיט משני הצדדים, וגם סתום למעלה והפתח פתוח

לתוך ביתו, נראה דלכו״ע א״י למחות כלל ... ועיין בספר קרבן תודה לשבת (דף יז ע״ב) בדין בורסקי, דנהי דבזמן הש״ס היה צריך להרחיק, היינו משום שהיו עושין מלאכתן בצואת כלבים והיה מגולה, אבל בזמן הזה שעושין במחיצות טובות מכוסה סביב, ואין מגיע ריח רע אין בידו למחות אפילו לכתחילה, יעו״ש.

ולפי זה נראה שבעניננו, קצת הריח הקלוש שהשכן טוען שמגיע מבית הכסא, אינו סיבה להרחיק, שהרי בית הכסא מכוסה וסגור לגמרי מכל צדדיו. ובנידובנו יש סברא נוספת שלא להרחיק, שהרי בית הכנסת של העיר, צריך שיהיה לידו בית הכסא, וכמו שכתב הביאור הלכה (סימןג ד״ה והא מצוה) והוא חובת הציבור כולו, וגם של השכן, ולכן אולי לא יכול למחות, וצ״ע.

דף כה ע״ב

הוה ניידא אפדניה

טייס שטס נמוך ושבר ביצים

שאלה מטוס המרסס את שדות המושב, ולכן הנמיך לטוס, ומחמת ההדף
נסדקו ביצים רבים של בעל משק, האם הטייס חייב לשלם מדין
אדם המזיק, או שמא לא הוי אלא גרמא ופטור?

תשובה אמרינן בבבא בתרא דף כה ע״ב פאפי יונאה עני והעשיר הוה, בנה אפדנא, הוו הנך עצורי בשיבבותיה דכי הוו דייקי שומשמי, הוה
ניידא אפדניה, אתא לקמיה דרב אשי, א״ל כי הואן בי רב כהנא הוה אמרינן מודי רבי יוסי בגירי דיליה. וכן פסק השו״ע (חו״מ סימן קנה סט״ו) הכותש הריפות, ובעת שמכה מנדנד לחצר חבירו, הרי זה מזיק בחציו, וחייב להרחיק כדי שלא ינדנד, ואם הזיק בעת הנדנוד, חייב לשלם שהרי מכוחו בא הנזק.

קסח חשוקי חמד

וכן אמרינן בבבא קמא (דף יח ע״ב) שתרנגול המושיט ראשו לאויר כלי זכוכית, ושברו מחמת הקול, חייב לשלם נזק שלם. אך יתכןשאין משם כל כך ראיה, שהתרנגול חייב רק כשהושיט ראשו לאויר כלי זכוכית, אבל לא כשתקע מחוץ לכוס וההדף נכנס פנימה, אבל יותר מסתבר דנחשב למזיק ממש וחייב לשלם.

אמנם מאחר והישוב מבוסס על שדות חקלאיים, ורצון כל התושבים הוא בריסוס אוירי, דאם לא כן תינזק תבואתם, אי אפשר לחייב את הטייס

כיון שהזיק ברשות, וגם בעלי השדות הם עיקרי הישוב, ואולי בכה״ג לא היה לבעל הלול להשאיר את הביצים מבלי לבודדם בשמיכות. וכן מבואר בנתיבות (סימן קנה ס״ק יח) שהקשה, שהרי כל ההרחקות המנויות בפרק לא יחפור, כשתדקדק בהם, הרי הם בכלל ד׳ אבות נזיקין, והשיב דהד׳ אבות נזיקין אינו חייב עליהן רק כשאפשר להחזיק ברשותו ובשמירה שלא יזיקו, דאז רחמנא חייביה בשמירה וכשלא שמרו חייבין בתשלומין, אבל הני דחשיב בפרק לא

יחפור, הוא באופן דכשיתחייב לשלם ההיזק אין אפשרות לו לעשות תשמיש זה ברשותו כלל, ויתבטל תשמיש זה מרשותו כיון דאי אפשר כלל בעשיה ובשמירה, ובביטול רשות לא חייביה רחמנא, עכ״ד.

וא״כ כמו כן בעניננו אולי מוטלת החובה של השמירה על בעל המשק. ואינו דומה למכה הריפות שאין זה עיקר הישוב אלא אדם פרטי שמכה, ולכן בעניננו אולי פטור. ומ״מ יש על הנהלת הישוב להודיע לבעל הלול קודם הריסוס שידע להתכונן ולשמור על הביצים.

דף כו ע״א
זיקא הוא דקח ממטי לה

מפעל הסמוך לעיר, והרופאים אומרים שהרעלים הנפלטים מזיקים לתושבים

שאלה מפעל שהוקם סמוך לעיר, כדי לספק עבודה לתושבי העיר, והרופאים הוציאו דו״ח רפואי, שהמפעל מזיק לתושבים, כיון שהוא מפריש רעלים, ויש להרחיקו מן העיר, ובעלי המפעל מתנגדים, האם אפשר לחייבם להסתלק?

תשובה נאמר בבבא בתרא דף כו ע״א דבי בר מריון בריה דרבין כי הוה נפצי כיתנא הוה אזלא רקתא ומזקא אינשי, אתו לקמיה דרבינא,

בבא בתרא / כו ע״א קסט

אמר להו כי אמרינן מודה ר׳ יוסי בגירי דיליה, הני מילי דקח אזלא מכחו הכא זיקא הוא דקח ממטי לה. ולהלכה פסק השו״ע (חו״מ סימן קנה סעיף לד) מי שעשה גורן בתוך שלו, או קבע בית הכסא או מלאכה שיש בה אבק ועפר וכיוצא בהם, צריך להרחיק כדי שלא יגיע העפר או ריח בית הכסא או האבק לחבירו, כדי שלא יזיקו, אפילו היתה הרוח הוא שמסייע אותו בעת שעושה מלאכתו ומוליכה את העפר או נעורת הפשתן והמוץ וכיוצא בהן ומגיעתן לחבירו, הרי זה חייב להרחיק, כדי שלא יגיעו ולא יזיקו, ואפילו ע״י רוח מצוייה, שכל אלו כמי שהזיקו בחיציו הן, ואע״פ שהוא חייב להרחיק כל כך, אם הוליכה הרוח המצויה המוץ והעפר והזיקה בהן פטור מלשלם, שהרוח הוא שסייע אותו, עכ״ד.

והקשה הנתיבות (סימן קנה ס״ק יח) שהרי כל ההרחקות המנויות בפרק לא יחפור, כשתדקדק בהם, הרי הם בכלל ד׳ אבות נזיקין, וא״כ למה פטור מלשלם, והשיב דהד׳ אבות נזיקין אינו חייב עליהן רק כשאפשר להחזיק ברשותו ובשמירה שלא יזיקו, דאז רחמנא חייביה בשמירה וכשלא שמרו חייבין בתשלומין, אבל הני דחשיב בפרק לא יחפור, הוא באופן דכשיתחייב לשלם ההיזק אין אפשרות לו לעשות תשמיש זה ברשותו כלל, ויתבטל תשמיש זה מרשותו כיון דאי אפשר כלל בעשיה ובשמירה, ובביטול רשות לא חייביה
רחמנא, עכ״ד.

ולכן נראה שבמפעל שאינו מעיקר התשמישים של התושבים, ואף שהתושבים צריכים להתפרנס, מ״מ אפשר להקים את המפעלים רחוק מן העיר, ולכן יש לסלקן מן העיר, כדי שלא יזיקו. ואף שהמפעל אינו מזיק כעת אלא לטווח ארוך, מ״מ כיון שהרופאים אמרו שהוא ברור ובדוק שהוא מזיק, יש לסלקו כיון שכל רגע הוא מזיק את האדם, אלא שכעת הנזק קטן ואינו מורגש, אולם כשהנזק מצטבר בגופו של האדם, אז החולי יראה.

האם מותר להתקין אנטנות סלולאריות על גג בנין כשהשכנים מתנגדים

שאלה ועד הבית החפץ להתקין על גג הבנין אנטנה סלולארית, ובכך לממן את עלות הוצאות הועד, ובנוסף לכך יקבל כל שכן תשלום חודשי, השכנים בבנינים הסמוכים מתנגדים מאד, וטוענים, א. זה מפחיד, כיון שיש טוענים שהאנטנות גורמות למחלות, ב. מחירי הדירות שלהם ירדו, וזה מזיק להם, האם הם יכולים להתנגד להצבת האנטנה?

קע חשוקי חמד

תשובה לכאורה אנטנה הוא חלק מהשימוש של כלל התושבים, ואי אפשר להתקין את האנטנות מחוץ לעיר, ורוב תושבי העיר רוצים בתשמישם, ואולי נאמר למתנגד, על הניזק להרחיק את עצמו, ועוד שהרי האנטנה עוזרת להציל חיים, שאם אדם חש שלא בטוב, אפשר מיד להזעיק אנשי הצלה שיצילוהו.

מ״מ נראה שכל דברי הנתיבות (הנ״ל) אמורים רק כאשר יש נזק בממון, אמרינן ליה על הניזק להרחיק את עצמו, כי האדם יש עליו להשתמש בביתו כמו שהוא צריך, אבל באנטנות שיש בזה סכנת מות, אף שלפעמים אפשר על ידי זה להציל, מ״מ אין מצילין נפש עם נפש אחר, ולכן יכולים כל השכנים להתנגד, ובפרט שהוא מוריד להם את ערך הדירות שהוא נזק ישיר, והוה גירי דיליה.

ובלאו הכי אף שהנזק עוד לא מוכח, מ״מ כיון שהתושבים מפחדים לגור ליד אנטנה, גם הצלת אנשים מפחד הוא דבר גדול, וכמו שאמר הגר״ח שמואלביץ זצ״ל כאשר משרת אלישע ראה את מחנה ארם פחד, כמו שכתוב בפסוק (מלכים ב, ו טו-יז) 'וישכם משרת איש החלקים לקום, ויצא והנה חיל סובב את העיר וסוס ורכב, ויאמר נערו אליו אהה אדני איכה נעשה. ויאמר אל תירא כי רבים אשר אתנו מאשר אותם. ויתפלל אלישע ויאמר ה׳ פקח נא את עיניו, ויראה ויפקח ה׳ את עיני הנער וירא והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבת אלישע. והקשה הגר״ח לא היה צריך אלישע לעשות נס גדול כזה? ותירץ, שפחד לפעמים גובל בסכנת נפשות, ולכן כדי להרגיע אותו היה צריך לבקש נס כזה. וגם בעניננו גם אם האנטנה אינה מזיקה, כיון שאנשים מפחדים ממנה, זה גופא מזיק, ולכן יכולים התושבים לדרוש מהבנין הסמוך שלא יזיקו
את גופם, ויסירו את האנטנה.

דף כו ע״א
היינו זורה ורוח מסייעתו

שכן הטוען ששכנו לא ינער את השטיח בחוץ,
אלא יקנה שואב אבק

שאלה שכן בבנין משותף שיש לו שטיח, ומדי פעם הוא מנערו כדי להוציא את האבק, והוא עושה זאת על גבי המעקה של המרפסת.

השכן התחתון טוען שכתוצאה מכך נכנס לו חול ואבק, למרות שהשכן מודיע

בבא בתרא / כו ע״א קעא

לו על כך מראש, וטוען שהלכלוך חודר גם כשסוגר את החלונות והתריסים, וכן שהלכלוך נדבק על התריסים, ובעת פתיחתם הלכלוך חודר פנימה. ולכן השכן מציע לו שיקנה לעצמו שואב אבק, או שינער את השטיח בבית, האם הצדק עמו?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף כו ע״א דבי בר מריון בריה דרבין, כי הוה נפצי כיתנא הוה אזלא רקתא ומזקא אינשי, אתו לקמיה
דרבינא, אמר להו כי אמרינן מודה ר׳ יוסי בגירי דיליה, הנימילי דקח אזלא מכחו הכא זיקא הוא דקח ממטי לה, מתקיף לה מר בר רב אשי מאי שנא מזורה ורוח מסייעתו, אמרוה קמיה דמרימר אמר להו היינו זורה ורוח מסייעתו, ולרבינא מאי שנא מגץ היוצא מתחת הפטיש והזיק דחייב לשלם, התם ניחא ליה דליזל הכא לא ניחא ליה דליזל. ע״כ דברי הגמרא, ולכאורה בעניננו שהוא רוצה שהאבק ילך למרחוק, אף שהרוח מסייעו הוה גירי דיליה, וצריך להרחיק.

וכן פסק השו״ע חו״מ (סימן קנה סעיף לד) מי שעשה מלאכה שיש בה אבק ועפר, צריך להרחיק כדי שלא יגיע העפר או האבק לחבירו, כדי שלא יזיקו, אפילו היתה הרוח הוא שמסייע אותו בעת שעושה מלאכתו, ומוליכה את העפר, הרי זה חייב להרחיק, כדי שלא יגיעו ולא יזיקו, ואפילו ע״י רוח מצוייה, שכל אלו כמי שהזיקו בחיציו הן.

ולפי זה כתב ביד רמ״ה (אות קח) שאין אדם רשאי לסתור כותלו, אפילו שהאבנים והעפר יגיעו לרשותו, כיון שיתפשט שם אבק ויזיק את חבירו, אלא אם כן הכותל רעוע שחייב לסותרו משום לא תשים דמים בביתך. וכן אין יכול לסתור כותל הסמוך לרשות הרבים, משום שמזיק את העוברים ושבים באבק.

אך נראה שמשני טעמים מותר לו לנער את השטיח אף שמפריע לחבירו.

א. תנן בבבא בתרא דף כד ע״א לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אא״כ יש לו חמשים אמה לכל רוח, ומרחיק מנטיעותיו של אבירו ומנירו בכדי שלא יזיק. ופריך בגמרא מ״ש רישא [שצריך להרחיק נ׳ אמה] ומאי שנא סיפא [שאין צריך להרחיק כלל] אמר חניי סיפא אתאן לגורןשאינו קבוע. רב אשי אמר מה טעם קאמר מאי טעמא תרחיקיןגורן קבוע מן העיר חמשים אמה כדי שלא יזיק. וכתב הב״י (סימן קנה) שהלכה כדברי רב אשי ולדבריו בגורן שאינו קבוע, אינו צריך להרחיק כלל, וכן כתב בנימוקי יוסף.

קעב חשוקי חמד

והנה כתב הנימוקי יוסף (דף יג ע״א מדפי הרי״ף ד״ה מתני׳ גורן) שבדבר מועט שלפי שעה מסתלק, ועוד שאינו הולך למרחוק, ומשום היזק מועט זה לא חששו לחייבו להרחיק כלל, ואע״ג דאפשר דאתי לידי גרמא דגיריה לא חיישינן ליה. וכדבריו כתב הריטב״א דלרב אשי אין הרחקה לגורן שאינו קבוע, ואע״ג דזימנין דאיכא גרמא דגירי, דקסבר שלא אסרו גרמא בנזיקין, שלא יהא

עושה בתוך שלו, אלא בדבר שהוא קבוע כגון סולם וההוא דחותני וגורן קבוע. ויעוין עוד מה שכתב בזה החזו״א (סימן יד ס״ק יא).

ב.והנה אף אם האיש חולה והאבק מאד מפריע לו, כתב הריב״ש הביאו הרמ״א (סימן קנו ס״ב) שאפילו בדבר שהבריאים אינם יכולים למחות, אם הוא חולה יכול למחות. וכתב החזו״א (ב״ב סימן יג ס״ק יא) שאין דברי הריב״ש אמורים אלא בעושה דבר שאינו עיקר דירה, כמו בעושה אריגה,שאיןזה מצוי בכל אדם ולא ברוב בני אדם, אבל אם עושה דברים שרוב בני אדם עושין, אין יכול למחות.

נמצא שמעיקר הדין אין השכן יכול למחות בו, שלא לנער את האבק מהשטיח במרפסת, אך נראה שבכל דינים אלו, אם רואה שמפריע לחבירו, ובקל יכול לסלק את ההיזק, או לקנות שואב אבק וכיוצא בזה, ומהיות טוב אל תהי רע,ואין לו לעמוד על שלו.

דף כו ע״א
האי דיקלא דטעין קנא אסור למקצייה

עקירת עץ פרי כששרשיו מקלקלים את הכביש

שאלה אדם שיש בגבול חצרו עץ פרי חזק מאוד, ושורשיו יוצאים ברשות הרבים ומקלקלים את הכביש. האם מותר לעקרו?

תשובה עקירת אילן הוא לאו שיש בו סכנה, שנאמר בתורה (דברים כ, יט-כ) "לא תשחית את ... רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אתו תשחית". ונאמר במסכת ב״ב דף כו ע״א "אמר רב האי דיקלא דטעין קנא אסור למקצייה ואמר ר׳ חביבא לא שכיב ברי אלא דקץ תאנתא בלא זימניה". ונאמר במסכת פסחים (דף ב ע״ב) "הקוצץ אילנות טובות אינם רואים סימן ברכה לעולם". ונאמר בסוכה (דף כט ע״א) בשביל ארבעה דברים מאורות לוקין ... על קוצצי אילנות טובות. ופרש״י ואפילו כשהאילנות שלהן, שמשחיתים הן

בבא בתרא / כו ע״א קעג

ונראים כבועטין בקב״ה ובברכתו שמשפיע טובו. והט״ז (יו״ד סימן קטז סק״ז) כתב: מצינו שאסרו ... מפני סכנה שלא לקוץ אילן העושה פירות. ובשאילת יעב״ץ (ח״א סימן עו) ביאר שלא מת שכחת, אלא בשביל דבר זה דצדיק גדול היה, שלא נמצא בו עון חוץ מזה. ועל כרחך שלא עבר על לאו ממש, אלא שהיה לו ריוח בקציצתו שהיה מעולה בדמים, או שהיה צריך למקומו, שמתיר הרא״ש, אלא דלאו משנת חסידים היא, ולכן נענש שכחת שהיה חסיד, והקב״ה מדקדק עם חסידים כחוט השערה. וכתב בצוואת רבי יהודה החסיד (סימן מה)

אילן העושה פירות אין לקצוץ אותו. ובשבעים תמרים (סימן נב) העלה דכוונת ר׳ יהודה החסיד דאפילו במקום המותר מדינא ... יש סכנה והזהיר על זה. וטעם הדבר שיש בזה סכנה, מבואר ברש״י פסחים (דף ב ע״ב) משום שהכל תמהים ולועזין עליהם, ומתוך כך העין הרע שולטת בהם וצעקת בני אדם וכו׳, עכ״ל. וב"מילי דחסידותא" ביאר דבכל דבר יש מזל ומשטר ברקיע ... ויש נפשות מגולגלות באילנות וזרעים, ועל כן אין להרביע אילנות וזרעים שיש בכל אחד מהם מגולגלים עד זמן שנקצב עליהם מן השמים, שיתעכבו שם לקבל עונשם, ואם מערבם יחד, יגרום למגולגלים שלא יושלם תיקונם. ובספר מאה שערים מהריקנאטי (שער פח) כתב: דהממונה על אותו עץ צועק

עליו דין על שגרשו ממקומו לפני זמנו. והמנחת אלעזר (ח״ג סימן יג) כתב קבלה מאבותינו שלא יזדקק להורות לקוץ אילן, אף באופני ההיתר ולחוש מפני
סכנה. וכשיש הכרח ישלח הוראה זו לבד״צ או למורה אחר. ובשו״ת אבני

צדק (יו״ד סימן מה) כתב: אי לדידי ציית, טוב מזה ומזה שלא ינוד האילן כלל לא מיניה ולא מקצתה, ושומר נפשו ירחק ממנו ... כי האדם עץ השדה ר״ל מה שתעשה לעץ אתה עושה לאדם ... ח״ו.

והנה בעניננו, מעיקר הדין מותר לקוצצו, כי מזיק את דרך הרבים, ויש בזה קצת חשש סכנה. והנה בתוס׳ ב״ב דף כו ע״א (ד״ה אנא לא קייצנא) כתב

שמה שנאמר במתניתא שמותר לקוץ אילן כשהוא מזיק, מדובר באילן סרק. וביאר בקובץ שיעורים (סימן צד) דלדעת התוס׳ כיון דאסור לו להשחית, מאי חזית לדחות איסור זה [של להשחית אילן פרי] מפני איסור מזיק, והן שני איסורים שאינם דואין זא״ז, וממילא שב ואל תעשה עדיף, ועוד דאיסורא חמירא מממונא דאיתיהיב למחילה. הרי שלדעת התוס׳ ע״פ הקובץ שיעורים, אסור לקוץ אף שהוא מזיק מב׳ טעמים א. שאין לדחות איסור מפני איסור, ושב ואל תעשה עדיף. ב. איסורה חמורה מממון שיש בו מחילה. וא״כ בעניננו

אולי אסור יהיה לקוץ את האילן.

קעד חשוקי חמד

אמנם יתכן שאף לדעת התוס׳ בעניננו יהיה מותר, כיון שהתוס׳ עצמו אומר שם בהמשך דבריו שבמקום שהאילן מזיק יותר מדאי מותר. וע״כ בעניננו שהוא מזיק יותר מדאי, מותר. ויעוין בהר צבי (או״ח ח״ב סימן קא) שדן בענין לקצוץ ענפי אילן של פרי, בשביל סכך סוכה. וכתב שלמעשה שיקצוץ ע״י גוי, ויאמר בפירוש שאין הוא רוצה שיעשה זה בשליחותו.

וע״כ למעשה בעניננו נראה שיאמר לגוי שיש כאן אילן המזיק לכביש וכל מי שידאג לזה לא יפסיד, והעיריה תשלם לו כגמולו, ובכה״ג לא הוי שליח שלו.

דף כו ע״א
לא שכיב שכחת ברי

ראובן קצץ אילן של שמעון שעושה פירות פעמי בשנה.
נגד רצון שמעון

שאלה כתב רבנו יהודה החסיד בצוואה (אות מד) וז״ל: אילן העושה פירות ב׳ פעמים בשנה, יש לקצצו מיד, ואין להניחו כלל, עכ״ל. מה הדין כשראובן קצץ אילן של שמעון העושה פעמיים בשנה פירות, נגד רצון שמעון
שלא חשש לזה?

תשובה תמה במקור החסד: והנה פליאה גלויה היא, הרי קציצת אילן מאכל, אסור מהתורה ולוקה על זה, [כמבואר במסכת מכות (דף
כב ע״א)], והעושה פירות פעמיים בשנה משובח, יעוין עירובין (דף יח), ואיך ציוה לקצצו מיד, ובפרט שיש בקציצת אילן גם סכנה כמבואר במסכת ב״ב דף כו ע״א. והשיב על כך וז״ל: מאחר ורבנו מסוד ה׳ ליראיו כתב שיש סכנתא בקיומו, ממילא הוי קציצה לצורך, וליכא בל תשחית, כשיטת רבי בחולין (דף ז ע״ב) וכו׳, עכ״ל. וכן העלה למעשה במנחת אלעזר (ח״ג סימן יג).

מאידך יש פוסקים שכתבו שאין לסמוך על דברי הספר חסידים, מכיון שיש בזה חשש של איסור תורה של בל תשחית. וא״ת שלדברי הספר

חסידים יש סכנה אם לא קוצץ, הרי לפי דברי הגמרא יש סכנה אם קוצץ. וכן כתב בשם אריה (יו״ד סימן כז, הו״ד בדרכי תשובה סימן קטז סס״ק נא), וכתב שם ליישב את דברי הספר חסידים בשני אופנים, או שמיירי בחו״ל, וס״ל שהאיסור לקצוץ אילן הוא רק בארץ ישראל, ומשום ישוב א״י, אך בחו״ל אין איסור,

בבא בתרא / כו ע״א קעה

או שס״ל שמותר לקצוץ על ידיגוי, אך לדידן דקיי״ל שיש איסור מצד אמירה לגוי,אין להתיר בשום אופן, יעו״ש. עוד ציין דרכי תשובה (שם) לדברי המילי דחסידותא (אות נג) שכתב שכוונת ר״י החסיד היא שיש לעקור את האילן ממקום זה ולנוטעו במקום אחר.

והנה בשו״ת אפרקסתא דעניא (ח״ג יור״ד סימן רלג) כתב לבאר את דברי ר״י החסיד, דכיון דרבי יהודה החסיד רוח ה׳ דיבר בו, ברירא ליה מילתא דהוא סכנה חמורה, ובסוד אלוקים ידע דהקציצה מסיר את הסכנה, יש לומר דהוי ליה לאילן זה דין רודף, שניתן להציל את הנרדף בנפשו של רודף. והרי כל חומרא דקציצת עץ מאכל, הוא משום כי האדם עץ השדה, ובודאי לא עדיף מאדם גופא הרודף שאין לו דמים, ואע״ג דאילן זה אינו רודף ברצון ובבחירה כאדם, מ״מ שייך בו דין רודף כדמצינו באהלות (סוף פ״ז), האשה שהיא מקשה לילד מחתכין הולד מפני שחייה קודמין לחייו ... ואנא עובדא ידענא, באחד שאילן אחד בשדהו עשה פירות ב׳ פעמים בשנה, ונתרשל לתקן כאשר הורו לו, ומת הוא וכל עיקר נפשות ביתו ר״ל, ונשאר בן אחד שהיה בישיבה, ושב הביתה ושאלני מה לעשות, ובחמלת ה׳ עלי יעצתיו שלא ישחר בבית ההוא, וגם יעזוב את המקום וישוב לישיבתו, וכן עשה ונשאר ב״ה בחיים, עכ״ל.

אמנם נראה שכל זה לגבימי שחושש לעצמו, ורוצה לקצוץ אילן שמוציא פירות פעמיים בשנה, בזה יתכן שיכול לסמוך על הפוסקים שס״ל שאין

בזה איסור, ושאין בזה חשש סכנה. אבל אסור לו לקצוץ אילן של אדם אחר, שלא חושש לדברי הצוואה. ואע״פ שיש מקום לדון את האילן כרודף וכתב הרמב״ם (פ״ח מחובל ומזיק הט״ו) ספינה שחשבה להישבר מכובד המשאוי, ועמד אחד מהן והקל מכובד משאה והשליך לים פטור. שהמשא שבה רודף אחריהם להרגם, ומצוה רבה עשה שהשליך והושיעם, עכ״ל. ואם כן אולי גם בעניננו כך, שמותר לקוץ את האילן של אבירו מדין רודף. מכל מקום נראה שאין לומר כך, מפני שמותר לבעל האילן לסמוך על השיטות שאין בזה חשש, ויעוין ברמב״ם (פ״ד מדעות) שכתב: יש מאכלות שהם רעים ביותר עד מאד, וראוי לאדם שלא לאוכלן לעולם, כגון הדגים הגדולים המלוחים הישנים והגבינה המלוחה הישנה והכמהין ופטריות וכו׳, וכן כל מאכל שריחו רע או מר ביותר הרי אלו לגוף כמו סם המות וכו׳. ובהלכה י״א כתב: לעולם ימנע אדם עצמו תפירות האילנות ולא ירבה מהם ואפילו יבשין ואצ״ל רטובים, אבל קודם שיתבשלו כל צרכן הרי הם כחרבות לגוף, וכן החרובים רעים לעולם כו׳,

קעו חשוקי חמד

ובהט״ו כתב דאכילה גסה לגוף כל אדם, כמו סם המות, והוא עיקר לכל החלאים כו׳, הוא ששלמה אמר בחכמתו שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו.

ויעוין במשנה הלכות (ח״ט סימן קסא) שכתב דהגם כי הני מאכלים הם כחרבות צורים וכסם המות, אפ״ה בני אדם אוכלין אכילה גסה ופירות ודגים מלוחים, ומאכלות שלפעמים ריחם רע וכיוצא בו,ובשו״ת הרשב״א (ח״ד סימן קכב) דן בדבר אשה שנדרה שתשתה סם להתעבר, ובעלה אינו רוצה שתשתה לפי שאין סם שאינו יפה לזה ורע לזה, והשיב הרשב״א שאינו יכול להפר, שאם אתה אומר כן מפני שאין לך סם שאינו רע במקצתו, א״כ לחם לא תאכל ופירות לא תאכל שהכל יודעין שרובן קשים לגוף כחרבות, ע״ש. ובס׳ מנחת קנאות כתב וז״ל: והגע עצמך מי שירצה לאכול בצל רע ללב, כלום יש בידם כח לנדותו. וברמב״ם (פכ״א מאישות) כתב: פסקו לה מזונות הראויות לה, והיא רוצה לאכול יותר או מאכלות אחרות מפני חולי התחוה שיש בה, הריזו אוכלת משלה כל מה שתרצה, ואין הבעל יכול לעכב ולומר שאם תאכל יותר מדאי, או תאכל מאכל רע ימות הולד, מפני שצער גופה קודם, יעו״ש.

ואם כן אם בעל האילן לא חושש לסכנה שיש מהאילן, וסובר כמו השיטות שאין בזה סכנה, נראה שאין רשות לאדם אחר לקצוץ את אילנו, ודוקא בספינה כשהמשאוי הוא רודף בצורה ברורה, רק בזה מותר להשליך את המשא הרודף בלי רשות של בעליו, ואדרבה מקיים בזה מצוה. וכמו שעושים לכל חולה שיש בו סכנה, ואינו רוצה להתרפאות, שאין מתחשבים בדעתו, וכמו שכתב המג״א (סימן שכח סק״ו): אם לא רצה החולה לקבל התרופה כופין אותו, והוסיף על כך המור וקליעה (סימן שכח על המג״א שם) שעושים כל הצריך לפיקוח נפש, כולל קטיעת אבר, ואפילו נגד רצונו של החולה, וז״ל: בחולי ומכה שבגלוי שיש לרופא ידיעה ודאית והכרה ברורה בהם ... כופים לחולה המסרב במקום סכנה, בכל ענין ואופן שנתנה תורה רשות לרופא לרפאותו, כגון לחתוך בשר חי שבמכה ולהרחיב פיה ולהפיס מורסא ולחבוש שבר, אפילו בנטילת

אבר וכו׳, כל כה״ג ודאי עושים לו ומעשים אותו על כראו משום הצלת נפש, ואין משגיחים בו אם הוא אינו רוצה ביסורים, ובוחר מות מחיים, אלא חותכים

לו אפילו אבר שלם אם הוצרך לכך למלטו ממות ... ועושים כל הצריך לפיקוח נפש נגד רצונו של החולה, וכל אדם מוזהר על כך, משום "לא תעמוד על דם רעך". ואין הדבר תלוי בדעתו של החולה, יעו״ש. ומצינו מקור לכך מהנאמר בתוספתא (מסכת שקלים פ״א ה״ב): "משל לאחד שעלתה לו מכה ברגלו, והיה הרופא כופתו, ומחתך בבשרו בשביל לרפאותו".

בבא בתרא / כו ע״א קעז

שאלה: ראובן החטיא את שמעון וגם שלח לו מתנות כדי להחטיאו.
האם מותר לאבדם?

תשובה בתורה (במדבר כה יז) כתוב צרור את המדינים והכיתם אותם, וכתב האור החיים הקדוש וז״ל: צריך לדעת למה כפל צרור והכיתם, ורז״ל
הרגישו ואמרו (במד״ר פכ״א) כינתכוון בזה לומר שהגם שצוה ה׳ כי תקרב אל עיר וגו׳ לא תשחית את עצה וגו׳, זו אומה קלה ובזויה להשחית את עצה וגו׳ .... עוד צריך לדעת אומרו כי צוררים למה הוצרך לנתינת טעם, ולפי דברי רז״ל שאמרו שבא לומר ישחיתו עצה וכו׳ יש לנו מקום לומר שבא לתת טעם לביטול מצות לא תשחית וגו׳ במקום הזה כי צוררים, ובתנחומא אמרו ... וזה דרך דרש. ונראה לפרש ... אכן נתכוון ה׳ במאמר זה לתקנתם של ישראל, לפי שכל אשר יטעום טעם חטא הטבעי השולט באדם שלא לרצונו לו יהיה שלא טעמו אלא בבחינת החושב קשה הוא להפרידו, וכמו שהארכתי בפרט זה בפרשת אחרי מות (ויקרא יח) בפסוק כמעשה ארץ מצרים וגו׳, וכל עוד שלא נפרד, מהחוטא מאות הדבר ותשוקתו אליו הוא מושלל מהכפרה ... , ויעץ ה׳ ואמר צרור את וגו׳, הכוונה בזה להקדים לשנוא המחטיאים, גם להתעיב הערב והטוב הבא מהם לאבד כל עץ נחמד וכל מעיין מתוק וכל טוב הבא מהם, על אשר גרמו להם עשות רע, והוא על דרך אומרו (תהלים קלט) הלא משנאיך ה׳ אשנא פירוש משנאיך כאלו אמר משניאיך שגורמים לשנאת בחור בטוב כדרך שדרשו ז״ל (שבת דף קיד ע״ב) בפסוק כל משנאי אהבו מות אל תקרא וכו׳, ובאמצעות מחשבה זו תהיה מתרחקת מאות העבירה מהם ותהיה להם לזרה כי על העבר שונאים הסובב ויולד בהם טבע אלקי, ומדה זו מדה סגוליית היא לחפץ בחיים, ובזה יתכפר עון הקודם ... , יעו״ש. לאור זאת נראה שמצוה על שמעון לאבד את המתנות שקיבל מראובן ואין כאן בל תשחית, כי בדרך זו יתרחק מהעבירה ויתכפר עונו.

דף כו ע״א
אלא דקץ תאנתא בלא זימניה

שכן החייב לאטום חלונו, ומסרב בגלל צוואת ר׳ יהודה החסיד

שאלה ראובן פתח חלון לעבר מגרשו הריק של שכנו שמעון. שמעון שתק ולא התנגד לחלון, אך כעת עומד שמעון לבנות על המגרש ודורש מראובן שיסתום את חלונו. ראובן מסרב לבצע בעצמו את האטימה מחשש צוואת ר׳ יהודה החסיד, האם אפשר לכופו על כך שיאטום או לא?

קעח חשוקי חמד

תשובה בספר דברי הגאונים (כלל סט סעיף טו) הביא שבספר זכור לאברהם (חו״מ ח״ב ערך נזקי שכנים) כתב בשם שו״ת בית דוד (סימן צה) שראובן
חייב לסותמו. וכתב בספר דברי הגאונים שהספר בית דוד אינו נמצא תחת

ידו, אך לכאורה נראה מבבא בתרא דף כו ע״א דאינו חייב לסותמו. דמנוחר שם שלרבא בר רב חנן היו דקלים על גבול כרמו של רב יוסף. אמר לו רב יוסף קצוץ את דקליך הגורמים הפסד לכרמי, השיב לו אני עצמי לא אקצוץ אותם מחשש הסכנה הנגרמת מקציצת אילן, אם רצונך לקוצצם, קצוץ אתה אותם. ולפי זה בעל החלון יכול לומר סתום אתה החלון, אני ירא מלסתום, אולם יש לחלק בין איסור קציצת אילן שהוא מדאורייתא, לצוואת ר׳ יהודה
החסיד, עכ״ד.

והנה בשו״ת בית דוד (הנ״ל) הביא ראיה מסוגיא זו, וכתב שאין לומר ששאני התם שיש איסור מפורש בתורה, לקוץ אילן מאכל, דהא מדמייתי הא דר׳ חביבא לא שכיב שבחת, משמע דהוא טעם אחר, שאפילו שלא היה איסור בקציצה, יכול לסרב לקצוץ משום הסכנה, אלא דנראה דהתם הסכנה היא מחמת איסור לא תשחית, ולגבי רב יוסף ליכא איסור בל תשחית, דכיון שאין הפרי שלו לגבי דידיה הוי כאילן סרק דשרי, וראיה לזה דאמר ליה קצוץ אתה ואם איתא דאיכא סכנה, היכי אמר תקצוץ אתה, הא איכא סכנה, אלא ודאי

כי ליכא איסורא ליכא סכנה, וא״כ י״ל דוקח במידי דאיסורא יכול לטעון כן, אבל במידי דסכנה לבד לא, כל שכן סכנה כזו שלא נזכרה בתלמוד, ועוד דשאני התם שנטע בשוגג, אבל בחלון שלכתחילה כשפתח ידע שלבסוף יצטרך לסותמה אינו יכול לטעון טענת סכנה, ועוד דסתימת חלון דאורייתא, ולא אתיא צוואת ר׳ יהודה החסיד ודחי דאורייתא, כ״ש שנראה שלא היתה צואתו

רק בחלון שאינו חייב לסותמה מן הדין, אבל כשחייב לסותמה מן הדין, אין סברא שיש סכנה בעשותו הדין, וינצל ממנה כשיעבור על הדין ולא יסתמנו.

ויש להעיר על דבריהם:

א. בצוואת ר׳ יהודה החסיד (אות כ) כתב לא יסתום אדם חלון או פתח לגמרי שלא יזיקו השדים, כי דרכן לצאת בו, אלא ינקוב בו נקב. לפי זה הרי קיימת אפשרות פשוטה לסתום את החלון ולהשאיר בו נקב קטן, ובאופן זה לא תהיה שום סכנה.

ב. בספר חסידים (אות תתשמו) משמע שאין איסור לסתום חלון או דלת, אלא שיש בזה סכנה בגלל השדים שניתן להם רשות לעבור במקום מסויים

בבא בתרא / כו ע״ב קעט

וכשסותמים אותו מזיקים. משמע שאינו סכנה דוקח לסותם, אלא שהמזיקים יזיקו יותר, כשלא יתנו להם לעבור, וכן כתב (שם בסימן תסא) אדם ששיבר בית ישן ובונה בית חדש באותו מקום, יש ליזהר שלא ישנו החדש מן הישן בפתחים ובחלונות, אלא יכוונו לעשות בחדש כמו בישן, ולא ישנו, ואם לאו יהא להם סכנה בחייהם, מפני הממונים שדים או מלאכים והכל בספר הכבוד. עכ״ד. ואם כן יש לשאול הרי אין נפקא מינה מי הסותם, אלא שהסכנה היא לדרים בבית, אף שאחר סתמה. ומה הדמיון לעקירת עץ שהסכנה היא על הקוצץ.

דף כו ע״ב

אילן הסמוך למיצר

עץ ליד בית קברות שיונק משם האם פירותיו מותרים

שאלה נאמר במסכת ב״ב דף כו ע״ב עץ היונק משדה הקדש, פירותיו אסורים. ואם כן יש לעיין האם מותר לאכול פירות מעץ הנמצא ליד
בית הקברות, ופירותיו יונקים מהעפר שעל גבי המתים שהם אסורים בהנאה?

תשובה נאמר בשו״ע (יו״ד סימן שסח ס״ב) וז״ל: אילנות שנוטעים בבית קברות מותר ללקט פירותיהם, מאחר שאינם על הקברים עצמם, עכ״ל.
וכתב הש״ך (שם סק״ד) בשם הב״ח דצריך להיזהר שלא יהא אילן נטוע ולא גן זרוע, אלא במקום שאין בו ספק קבר, יעו״ש. ואם כן אם האילן נטוע במקום שיש ספק אם יש לו יניקה מקבר, הפירות אסורים בהנאה.

ויש להסתפק מה הדין, כאשר נטעו אילן, ואח״כ הוציאו את הקרקע שהיה מתחת לאילן, והניחו שם מת, וכיסו אותו בעפר, ועכשיו האילן יונק מהעפר של הקבר, דאולי לא נאסרו הפירות, משום דהעץ עד כה ינק מהעפר בהיתר, וכעת שוב יונק מהעפר הזה, ומה שקברו פה מת, והמקום נהיה קבר,

אין זה מוסיף שום הנאה לאילן, מאחר שגם בלי המת גם היה עפר, ואדרבא העפר הזה מלפני שהכניסו בו את המת היה עד עומק התהום וכעת המת מפריע, אם כן מה המת מוסיף הנאה ואולי מותר, וצ״ע.

אכן יש לדחות סברא זו, שברגע שהוציאו את העפר לקבור את המת, הרי נחסר יניקה מהאילן,ואח״כ כשחזרו וקברו את המת, העפר הזה שאסור

קפ חשוקי חמד

בהנאה, הביא הנאה לאילן, ואם כן הדרינן לדין שאסור ליהנות תפירות שינקו מהקבר.

עוד יעוין בשו״ת אמרי יושר (ח״א סימן לג) שהעיר על דין זה, דאם נאמר שיניקה מקבר אוסרת את הפירות, נשאל אם יהיה אסור לנטוע בתוך ט״ן אמה לקברים, הואיל ויונקים מעפר בית הקברות, וגם ממתים גופייהו שנעשו עפר. וכמו כן יהיה אסור לנטוע אילן אפילו מחוץ לבית הקברות, אם הוא תוך ט״ז אמה לקברים, וגם גדר אינו מפסיק את היניקה. והאריך שם בדין זה וזה גורם, והעלה דאפשר דזה הוי כמו הנאה דממילא, דבזה וזה גורם גם לכתחילה מותר, עיי״ש.

דף כז ע״ב
שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ

הרשה לאבירו להשתמש בתקע החשמלי שלו, וכעת צריך לנתקו

שאלה לראובן אין חיבור לרשת החשמל הכללית, ולכן ביקש מאבירו שמעון, מהבנין הסמוך, שירשה לו להתחבר לחשמל שלו, ולאחר שהסכים חיבר לו תקע, וממנו מופעל המקרר. יום אחד נאלץ שמעון להוסיף מזגנים, ואין לו מספיק חשמל בשביל הכל, ורוצה להוציא את התקע, אלא שראובן איננו בארץ, כדי להודיעו שמנתק לו את החשמל. הוא שואל אם מותר לו לנתקו, בשעה שבמקרר של ראובן יש הרבה בשר, ובהעדר חשמל יתקלקל?

תשובה נאמר במשנה ב״ב דף כו ע״א היה חופר בור שיח ומערה, קוצץ ויורד והעצים שלו, וכתב השו״ע (חו״מ סימן קנה ס״ל) ראובן שחפר
בור, וירד ומצא שרשי אילן של שמעון בתוך שדהו, קוצץ וחופר. וכתב בנתיה״מ (ס״ק טז) וז״ל: קוצץ וחופר, והטעם כיון דמותר [לבעל הבור] לסמוך, ואין לו [לבעל האילן] חזקה, ואפילו משום יניקת האילן משדה חברו, ליכא משום תקנת יהושע כשלא יקפידו על כך, כמבואר בסוף פרק לא יחפור דף כז ע״ב. ומשום הכי כשחברו צריך לחפור בור, יכול ליטול עפרו, שלא יתן יניקה לאילן חברו. ובזה אתי שפיר מה שיכול לקצוץ השרשים אף שיתייבש האילן, ולא דמי לבור [שאסור לחפור בור סמוך לבורו של חברו] דהשני צריך להרחיק מטעם דכל מרי ומרי דקח מחיית קח מרפית לה לארעאי. והכא נמי הרי מייבש האילן בידים בקציצתו? דשם [כשחופר בור ליד בורו של חברו]

בבא בתרא / כז ע״ב קפא

מקלקל כתלי הבור של חברו, במה שחברו אינו נוטל ממנו כלום, משא״כ הכא, [בקוצץ שרשי אילן חברו], ייבוש האילן אינו בא מחמת הקציצה, רק מחמת שאינו מניחו לינק משלו, ותקנת יהושע לא היתה, רק שיתן לו היניקה כל זמן שלא יהיה צריך לו, אבל כשצריך [בעל הבור] למקום היניקה, אינו צריך ליתן לו, ולכן יכול לקצצו, כדי שלא ינק משלו, עכ״ל. לכאורה לפי זה מותר לבעל הבית לנתק את החשמל, שהוא נותן בנדיבות ליבו לשכן.

אך יש לחלק דבקציצת השרשים, הוא מונע מחברו מכאן ולהבא להבות תפירות חדשים, אבל לא מזיק את רכושו שכבר רכש, מה שאין בניתוק החשמל מהמקרר,הרי הוא מפסיד לשכנו את הבשר שאכסן במקרר שלו, וזאת לא מצאנו, דהרי לא גרע מהשבת אבידה, שצריך להציל בשר של חברו הנמצא בשוק. וכך בעניננו חייב בהשבת אבידה של הבשר שלא יתקלקל, ולכן אסור לנתק את החשמל, ואם צריך את התקע, ישתדל למצוא תקע אחר שיוכל לחברו על ידי חוט מאריך, עד שישיג את בעל הדירה.

דף כז ע״ב
אילן שהוא נוטה לשדה חברו

התרנגולות של ראובן התהלכו והטילו ביצים בחצרו של שמעון

שאלה לראובן היו תרנגולות שהסתובבו כל היום בחצרו של שמעון, כי בחצר בעליהן היה להם צפוף, ולא יכולות היו להטיל שם ביצים,
ואילו בחצר שמעון היה להם רחבת ידים, ושם הטילו ביצים. שמעון התלונן לפני ראובן על תרגולותיו שנכנסות לחצרו, וראובן השתדל להכניסם אך לא התאמץ די הצורך, ולכן המשיכו לשכון בחצר שמעון. וכנראה ששמעון התרצה בדיעבד למצב. נשאלת השאלה, מהי המידה הישרה, למי לתת את הביצים?

תשובה נראה שהמידה הישרה היא לחלק את הביצים חציים לראובן, וחציים לשמעון, וכדלהלן: נאמר במסכת ב״ב דף כז ע״ב אילן שהוא נוטה
לשדה חברו, קוצץ מלא המרדע על גבי המחרישה. וכתב שם התפארת ישראל (יכין אות צו) וז״ל: ונ״ל דכשהתרצה [השכן שאליו נטעו ענפי האילנות של חברו] סתם, להניח הענף, אפ״ה חולקין בפירות [כשלהי ב״מ], עכ״ל. כלומר המידה הישרה היא להתחלק בפירות. והעיר עליו התפארת יעקב: עיין גמרא ב״ב דף כז ע״ב וכן הוא בהגהה חו״מ (סוף סימן קסז) וז״ל אבל אם עומד בשדה של אחד מהן, ונוטה לשדה אחר, הולכין אחר העיקר, והכל שלו, ואם כן למה

קפב חשוקי חמד

כאן יחלוקו. ותירץ התפארת יעקב: ואולי הכא משום שיש לחברו רשות לקוצצו, לכן הוא זכאי בחצי פירות, וצ״ע. ונראה דה״ה בעניננו, מאחר ולשמעון יש רשות לגרש את התרנגולות, ואז היו מטילות ביצים ברחוב, וכולם היו נוטלים אותם לעצמם, לכן מידת היושר שיתחלקו בביצים.

אמנם יש לחלק בין המקרים, דבאילן הנוטה, יש זכות לשכן לקצוץ את כל הענפים הנוטים לחצירו כדי שלא יזיקו לו, וכמו שמבואר בגמרא, ואם מניח את הענפים הרי שיש לו זכות בפירות, משא״כ בנידוננו, שברור שאין לו זכות להרוג את התרנגולות, אלא שיכול לכוף את הבעלים לשמור עליהם טוב יותר, ואף אם היה מגרש את התרנגולות לרשות הרבים, והיו מטילות שם ביצים, היה לו מצוה של השבת אבידה, להשיב את הביצים לבעלים, ויעוין בשו״ע (חו״מ סימן שיט ס״א): מי שהכניס פירותיו לבית אבירו שלא מדעתו, או שהטעהו עד שהכניס פירותיו, והניחם והלך, יש לבעל הבית למכור לו מאותם הפירות כדי ליתן שכר הפועלים שתוציאין אותם ומשליכים אותם לשוק. ומדת חסידות הוא שיודיע לבית דין וישכירו במקצת דמיהם מקום, משום השבת אבידה לבעלים, אף על פי שלא עשה כהוגן, יעו״ש. ועוד יש לחלק, דהתם היניקה שהצמיחה את הפירות, שייכת לבעל החצר, נמצא שיש לו חלק בפירות, משא״כ בנידוננו, שהתרנגולת הטילה ביצים בלי קשר לבעל החצר, אלא שבלי החצר, הביצים היו הולכים לאיבוד, והוי כמבריח ארי

בעלמא, ומהיכי תיתי יהיה מגיע לו חלק בהם.

ואם כן גם בנידובנו נראה פשוט שהפירות שייכים לבעל התרנגולות, ומכל מקום יתכן שיש בזה משום מידה ישרה לתת לבעל החצר חצי מהביצים, מפנישבלעדיו, מסתבר שלא היה מקבל את ביציו כלל, ועוד שיש מקום לומר שהוא חייב לשלם שכירות לבעל החצר, ולא גרע דמי הביצים מדמי שכירות.

דף כז ע״ב
אילן הנוטה לרה״ר

ראובןנטע עץ ליד הגדר והגדיל מאד
והענפים מסככים על סוכת שמעון

שאלה ראובן נטע עץ תמר, ובמשך השנים גדל מאוד לגובה וכעת הוא מסכך על סוכת שמעון שכנו, וצריך מנוף שיקצוץ את הענפים, והוא
דורש אלף שקל. מי ישלם, האם ראובן בעל העץ או שמעון הניזוק?

בבא בתרא / כז ע״ב קפג

תשובה הדבר פשוט שמותר לשמעון לקוץ את הענפים שמפריעים לו, וכמו שפסק השו״ע (סימן קנה סכ״ח) 'ראובן יש לו תאנה והנוף נוטה על
עלייתו של לוי ומעכבו מלהטיח גגו,יכול לוי לקוץ הנוף המעכבו׳. וביאר הסמ״ע (שם ס״ק סו) בשם הטור שהתורה נתנה רשות לניזק לקוץ כדי הזיקו, ואין ראובן יכול לומר ללוי אתה גרמת היזקך שהגבהת את גגך. וכל שכן בעניננו, שהחצרות מיועדות לבניית סוכה, ודאי שיכול לקוץ, ואם כן שמעון יכול לקוץ את הענפים, כדי שלא ינזק. אמנם לגבי התשלום על הקציצה, נראה שאינו יכול לתבוע אותם מראובן, שהרי מבואר בשו״ע הנ״ל, שהניזק צריך לקוץ את הענפים, ואינו יכול לדרוש מבעל האילןשיקוץ, וכן הוא פשטות הסוגיות בדף כו ובדף כז, וז״ל רש״י בדף כז ע״ב (ד״ה קוצץ): קוצץ הענפים ... שלא יעכבוהו מלהוליך מחרשתו. משמע שהוא עצמו הקוצץ.

אמנם יתכן שיש על בעל האילן לקוץ או עכ״פ להשתתף בהוצאות, משום מדת חסידות, דהנה נאמר בב״ב דף כו ע״א רבא בר רב חנן הוו ליה
הנהו דיקלי אמיצרא דפרדיסא דרב יוסף, הוו אתו לפורי יתבי בדיקלי ונחתי בפרדיסא ומפסדי ליה, א״ל זיל קוץ, א״ל והא ארחיקי לי. א״ל ה״מ לאילנות, אבל לגפנים בעינן טפי ... א״ל אנא לא קייצנא, דאמר רב האי דיקלא דטעין קבא, אסור למקצייה ... , מר אי ניחא ליה ליקוץ. [ויעוין בחזו״א (ב״ב סימן יב ס״ק יג)שהוכיח מזה שרב יוסף אמר לו לקוץ, שבמקום שהוא מזיק את אבירו שלא כדין, על המזיק להרחיק. אמנם אין זה נוגע לעניננו, שנטיעת האילן היתה בהיתר, ואין הוא מזיק בגיריה דיליה]. והקשו הראשונים דאם היה צריך לקוץ את האילןמן הדין, איך יכל לטעון רבא בר רב חנן שהוא אינו רוצה לקוץ. והביאו הרמב״ן והרשב״א ורבינו יונה שיש מפרשים דרב יוסף לאו מדינא קאמר ליה דלקוץ, דאנן כרבי יוסי סבירא לן, דאמר על הניזק להרחיק את עצמו, והא נמי לאו גיריה נינהו אלא מדין חסידות קאמר ליה, דכיון דלרבנן צריך להרחיק, ומזיק הוא, מדין חסידות הוא דליקוץ ולא יזיק, והיינו דאהדר ליה רבא בר רב חנן לבסוף אנא לא קייצנא דאמר רב דיקלא דטעין קנא אסור למקצייה, ואי מדינא חייב לקוץ אדרבה מותר ומצוה לקוץ, ולא הוה אמר ליה נמי מר איניחא ליה למיקץ זיל קוץ. והנה הרמב״ן והרשב״א הקשו על פירוש זה, והעלו שהיה כאן נזק של גיריה דיליה, ורבא בר רב חנן נחלק עם רב יוסף בדיני ההרחקה, יעו״ש. אמנם יתכן שהם מודים בעצם היסוד שיש מקום להחמיר כשיטת רבנן ממידת חסידות, ולא לגרום היזק לשני, וצ״ע.

קפד חשוקי חמד

והנה כל זה כאשר הענפים נוטים לחצר חבירו, אמנם אם הם נוטים לחצר בית הכנסת, לכאורה על בעל האילן לקוץ את הענפים, מפני שכאשר הענפים נוטים לרשות הרבים, על בעל האילן לקוץ, וכמו שמשמע בב״ב דף כז ע״ב,ובדף ס ע״א במעשה דר׳ ינאי, והטעם מבואר בדף כד ע״ב משום דקידרא דבי שותפא לא חמימא ולא קרירא, או משום דהזיקא דרבים שאני, ואם כן אילן שנוטה על סוכת הקהל שבנו ליד ביהכנ״ס יצטרך הנוטע לקצוץ
הענפים.

בבא בתרא / כח ע״א קפה

פרק שלישׁי

דף כח ע״א
חזקת הבתים

קנה דירה והמוכר מת, והלוקח דורש מהיורש
שיעביר את הדירה על שמו בטאנו

שאלה שמעון מכר דירה לראובן ונפטר, ויש לראובן חזקה עם טענה על כך, וכעת הוא דורש מיורשי שמעון שיעבירו לו את המקח בטאבו,
ויורשי שמעון מסרבים, ואף אומרים שלא ברור להם שאכן קנה ראובן את הדירה משמעון אביהם, האם חייבים להעביר לו את הבית בטאבו?

תשובה בשו״ת אמרי יושר (ח״ב סימן צה) נשאל על שותפין בבית שלכל אחד יש חדר, וראובן הוא אופה, והתנור נמצא בחדר של שמעון, ורק
פי התנור נמצא בחדר של ראובן, ושמעון מת, וטוען ראובן שקנה את מקום התנור משמעון, ויש לו על זה חזקה ג׳ שנים, ושמעון הבטיח לו להעביר את זה גם בטאבו, אך לא דחקו על כך, ועתה הוא מבקש מהיורש שיעבירו על שמובטאבו,והיורש טועןמי יימר שקנית, ואיני חייב להעביר את זה בטאבו. והשיב: אף שבתשובות תועפות ראם (חו״מ סימן יג) כתב דבזמן הזה לא מהני שום שטר רק בטאבו, אבל בנידון דידן כיון שהחזיק וחזקה קונה אף במקום שכותבין שטר, כמבואר בשו״ע (סימן קצה סעיף טז) לכן חייבים היורשים להעביר המקח בטאבו, עוד כתב שאף אם קנו בקנין סודר דבשו״ע פסק שלא מהני במקום שכותבין שטר, מ״מ גדולי הפוסקים חולקים בזה, ובצמח צדק (הנדפס בסוף שו״ע הרב) כתב שאף בלא שטר קנה בקנין סודר, וגם כיון שראובן הוא מוחזק, והחזיק כך כמה שנים כתב בתופעות ראם שם שאם קנה בכסף, ונתרצו אח״כ שיהיה בלא שטר, קנה בכסף בלבד. ולכן סיים האמרי יושר שקנה, והיורש מחויב לרושמו בטאבו.

ונראה שבימינו החזקה לבד לא מועילה, כי בימנו אין אדם מאבד את השטר שלו לאחר ג׳ שנים, כי יודע שיזדקק אליו כדי לרשום את הדירה על

קפו חשוקי חמד

שמו בטאבו, ובלי טחבו אין אדם קונה דירה בימינו. לפי זה מאחר ולב כל אדם הוא למכור ולרשום את המכירה בטאנו אם כן היה צריך הלוקח להחזיק את השטר עד הרישום בטאבו, ולא נאמן לומר אבדתי את שטרי. ויתכן שאז בימי האמרי יושר עדיין לא היה הטחנו כל כך חזק, והיו שקנו דירות גם בלא טאבו.

אמנם החזו״א (מעשרות סי׳ י וחו״מ ליקוטים סי׳ טז סק״ה) כתב שבארצנו הקדושה מי שלקח קרקע מאבירו וקנאה בכסף שטר וחזקה או קנין סודר, אם
יש לו שטר ראיה המועיל בדיני ישראל קנה. אמנם נראה דוקח אם השאיר את השטר אבל אינו נאמן לומר שהשטר אבד.

ויעוין בשער משפט (סימן קת סק״ד) שנסתפק היכא שהודה המחזיק שלא נטל שטר כלל, האם מאמינים לו במגו שהיה יכול לטעון אבדתי שטרי, או דלמא כיון דטעמא דחזקה ג׳ שנים הוא דעד תלתא שני מזדהר בשטרא, דכל הקונה קרקע נוטל שטר, ואם כן כיון שמודה שלא היה לו שטר, הוי כמגו במקום עדים וצ״ע. ונראה דה״ה טחבו הוה כמגו במקום עדים. ועוד, שגם

המוכר יכול להתנצל ולומר לכן לא מחיתי משום שידעתי שאוכל להוציא מיד המחזיק על ידי כך שאין לו טאבו.

דף כח ע״א
חזקת

מוהל שמל בני אבירו ג׳ פעמים, ובפעם השלישית נכשל שאלה נאמר במהרי״ק (שורש עו, ציינו הרע״א בגליון השו״ע יו״ד סימן רסד ס״א בהגה) שאם מוהל רגיל למול את בניו, אסור לחזור בו, אפילו אם לא ביקש
ממנו במפורש, מפני שיש לו חזקה, והוי כמכירי כהונה. והנה אירע מקרה שמוהל מל שלושה מבני חבירו, ובמילה השלישית הוא נכשל, וכשהתינוק היה בןשנה,היו צריכים למולו שנית על ידי מוהל מומחה. וכעת נולד בן רביעי, ונסתפק אבי הבן, האם המוהל איבד את חזקתו?

תשובה שאלה זו נשאלה לפני מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, והשיב: יש לברר אם המקרה השלישי היה באונס או בפשיעה. דאם הוא
היה באונס, הוא לא איבד את חזקתו, [וכעין המבואר בשו״ע (או״ח סימן קנג סכ״ב) 'אדם שהוא רגיל בשום מצוה, כגון גלילה, ואירעו אונס או עוני ונתנו

בבא בתרא / כט ע״א קפז

הקהל המצוה לאחר, ואח״כ העשיר ורצה שיחזירו לו המצוה, אם בשעה שנתנו הקהל המצוה לשני היה ספוק ביד הראשון לתת מה שהיה נותן בכל שנה ולא חפץ בה, ונתרצה הוא עם שאר הקהל לתת לאחר, איבד זכותו, אבל אם כשנתנו לשני לא היה ביד הראשון סיפק לתת מה שהיה נותן, ועתה שיש בידו רוצה לזכות במצותו ולחזור וליתן מה שהיה נותן תחלה, חוזר למצותו׳]. אבל אם הוא פשע, איבד את חזקתו, [וכעין המבואר בבבא בתרא דף כח ע״ב ובב״מ (דף קט ע״א) מקרי ינוקא, שתלא, טבחא, ואומנא, וסופר מתא כולן כמותרין ועומדין נינהו, ופרש״י בב״מ: אומנא, מוהל תינוקות]. ושאלו מוהל מומחה אם היתה כאן פשיעה, או לא. והשיב שנראה לו שהיתה כאן פשיעה. ואמר מו״ח שליט״א,שאין להביא ראיה גמורה מזה שהמוהל אמר שהיתה כאן פשיעה, מפני שהוא מוהל מומחה, ויתכן שרק לפי הרמה שלו היתה כאן פשיעה, אך לא ביחס למוהלים רגילים. אמנם מכיון שמידי ספק לא נפקא, איבד המוהל את חזקתו.

דף כט ע״א
ליתו תרי סהדי

לקבל עדות, כשאין לעדים כעת נגיעה,
אבל בעתיד יתכן ויהיו נוגעים בדבר

שאלה ראובן תובע מבעל מפעל סכום כסף גדול שהלוה לו, ורוצה לגבות
את חובו מהמפעל, ושני עדים באים להעיד שבעל המפעל כבר פרע
את החוב. ונודע הדבר, שבעל המפעל הבטיח לאחד מהעדים שלאחר מאה

ועשרים שנה, הוא ישאיר לו בצוואה חצי מהמפעל שלו, ונמצא שעד זה הוא נוגע בעדות. ואמנם עתה אין לו חלק במפעל כלל, אך יש לחשוש שיעיד עדות שקר, כדי שלאחר מאה ועשרים של בעל המפעל, הוא יקבל את חלקו. האם העד כשר לעדות או לא?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף כט ע״א אמר מר זוטרא ואי טעין ואמר ליתו תרי סהדי לאסהודי ליה דדר ביה תלת שני ביתמא ובליליא,
טענתיה טענה. ופירש הרשב״ם פשיטא ליה למר זוטרא דאע״ג דבעו ...ג׳ שנים רצופות, אפ״ה אין מחייבים את המחזיק להביא עדים שיעידו בפירוש על כל הימים והלילות, אלא יעידו סתם, שראוהו דר ג׳שנים, ומסתמא אם

קפח חשוקי חמד

בימים דר, אף בלילות דר בו ... , ואי טעין המערער ואמר אייתי סהדי שדר בו יום ולילה טענתו טענה, יעו״ש.

מאידך הרשב״א פירש בשם רבנו יונה, שהלוקח דורש שיבוא השוכרים ויעידו שגרו בבית ג׳ שנים, לפני שיבוא המערער, באופן זה מקבלים אותם כעדים, דכיון דאין כאן מערער, לא חשבינן להו כנוגעים בעדותם, דלא חיישינן למאי דלא חזו. וכך נפסק בשו״ע (חו״מ סימן קת ס״י) דאפילו אם כבר פרעו שכר למחזיק, אם יטעון המחזיק בבית דין קודם שיבוא המערער, יעידו השוכרים בפניכם שדרו בו שלש שנים, טענתו טענה, ולא הוי נוגעים בדבר כיון דלא הוי מערער קמן

ואם כן בעניננו, לכאורה לפי דברי רבנו יונה והשו״ע, יש מקום לקבל את העד שבא להעיד שבעל המפעל פרע את החוב, ואין אנו אומרים שהוא נוגע כדי לקבל את המפעל לאחר אריכות ימיו של בעל המפעל.

אך יתכן שבעניננו לא יקבלוהו לעד, דהנה התומים (שם סק״ט) הקשה על דין זה, דצ״ע דמה בכך שאין המערער לפנינו, מכל מקום כל עצמותו של העדות, הוא אם יבוא המערער, דאם לא יערער איש מה הצורך לעדות, ואם כן הם נוגעים להעיד, כדי שאם יבוא מערער שלא יצטרכו לפרוע פעמיים. והב״ח כתב לדמות זה, להא דאין נוגעים בעדות בהנאה שיגיעו להם כשיתעשרו, ואין דומה כלל, דזה לא שכיח, משא״כ כאן. ועוד התם אמרינן שפיר בשביל הנאת ממון על ספק, אין מעידין שקר. אבל כאן ממ״נ מעידין, דאם לא יבא מערער אין כאן שקר, כי אין נפ״מ בעדותם וכו׳, ואם יבוא הרי עדותם להם לתועלת לפטור משכירות ... , יעו״ש.

ולפי זה יתכן שבעניננו לכו״ע העד יהיה פסול להעיד, דגם בדברי הב״ח שמסכים לרבנו יונה והשו״ע הוא משום דאין לחוש שיעידו שקר על הספק, כיון דאינו נוגע בעדות אא״כ ההנאה היא ודאית, ויש את ההנאה כבר עכשיו, אבל בעניננו יתכן שהדבר נחשב שמעיד עבור עצמו, כי בעל המפעל הבטיח לתת לו חלק במפעל, נמצא שהוא ממש נוגע בעדות.

אולם יעוין בשו״ע (חו״מ סימן לג ס״ט) שכתב: הארוס פסול להעיד לארוסתו .... והוסיף הרמ״א בשם הגהות אשר״י: ודוקא ארוסה, אבל שידוכין בעלמא אינן פוסלים. ומיהו אם רוצה להעיד שתזכה בממון, אפשר דנוגע בדבר, עכ״ל. הרי שאע״פ שכל הכסף שיכנס למשדוכת, יהנה ממנו המשודך, בכל זאת לא ברירא ליה לרמ״א שהוא פסול לעדות, מפני שעתה עדיין לא

בבא בתרא / כט ע״ב קפט

נהנה מהכסף. ואמנם שם לכתחילה ודאי שלא נקבצו לעדות מספקו של הרמ״א, מכל מקום משמע מדבריו שאם עדיין אינם משודכים, אלא שהם קרובים לגמור שידוך, ודאי שכשר לעדות. ואם כן בעניננו שעדיין לא כתבו צוואה, ואף אם יכתבו יתכן שבעל המפעל ישנה אותו, ואף אם לא, יתכן שהעד ימות לפני בעל המפעל, ונמצא שלא יהנה מהמפעל כלל. אם כן יתכן שהוא כשר לעדות, וצ״ע.

דף כט ע״ב
קלא אית ליה

המחזיק עשה חנוכת הבית ברוב עם, האם מיד הוי חזקה

שאלה בית שהיה מוחזק שהוא שייך לראובן, והנה שמעון נכנס לבית,
ועשה חנוכת הבית בפרסום רב, והזמין את הרב ואת ראשי הקהל
לשתות לחיים. האם הוי חזקה לאלתר?

תשובה נאמר בדף כט ע״ב אבל כתוב עיטרא קלא אית ליה, ופירש הרשב״ם: קלא אית ליה, והיה לו למחות מיד. ולא מיאה ולאלתר
הוי חזקה. דכמי שמכרה להם בפנינו דמי, שהרי הניחם להביא עדים ולכתוב עליו שטר חלוקה ושתק, עכ״ל. הרי שמרא קמא מקפיד ולא מסכים לתת לאדם זר לכתוב שטר על שפחתו.

ונראה דכל שכן שלא היה מרשה לעשות חנוכת הבית עם פרסום רב, אילולא שבאמת מכרה. אמנם השו״ע (סימן קמד ס״א) לא הביא כי אם את הפירוש
השני, דהוי חזקה אחר שלש שנים, בכל זאת מסתבר שכזו חנוכת הבית מפורסמת לא היה שותק, וכיון דשתק לכו״ע הוי חזקה מיד.

דף ל ע״ב
השני נוח לי

האם לוה נאמן לומר שפרע את חובו בשבת

שאלה ראובן לווה מעות משמעון, וכשתבע שמעון את חובו, השיב ראובן
פרעתי. לעומתו טוען שמעון, שהרי לא יתכן שראובן פרע בתוך
זמנו, כמבואר בב״ב דף ה ע״ב שחזקה אין אדם פורע תוך זמנו, ומהיום שהגיע זמן הפירעון עד היום, ישנם שני עדים שלא זזה ידם מתוך ידו, מלבד

קל חשוקי חמד

ביום שבת קודש, שאז בלאו הכי אי אפשר לפרוע את החוב, ומעידים שראובן לא פרע את חובו. השיב ראובן, שהוא באמת פרע ביום שבת קודש, כשהעדים לא היו עמו. האם ראובן נאמן, או שמא אמרינן שאין אדם משים עצמו רשע, ואינו נאמן שהוא רשע ופרע בשבת?

תשובה מבואר בגמרא בכתובות (דף יח ע״ב) ובעוד מקומות שאין אדם משים עצמו רשע, ויעוין בתומים (כללי מיגו ס״ק קה) שדן אם אומרים אין
אדם משים עצמו רשע, כשאומר שעבר עבירה דרבנן. והעלה שם שהדבר תלוי במחלוקת רש״י ושאר ראשונים בפירוש הגמרא בכתובות, לגבי עדים שאמרו כת״י הוא זה אבל פסולי עדות היינו. ומדברי רש״י מבואר שבפסול דרבנן אין החסרון של משים עצמו רשע, אך משאר ראשונים החולקים שם על רש״י מבואר שגם בעבירה דרבנן אומרים אין אדם משים עצמו רשע. וסיים התומים שהדבר מוכרח בלי פקפוק. ויעוין עוד בברכי יוסף (חו״מ סימן לד סל״ד) ובשד״ח (כללים מערכת א כלל לג). הרי לפנינו שדעת רוב הראשונים שאף באיסור דרבנן אמרינן שאין אדם משים עצמו רשע, ואם כן לכאורה בנידוננו, אין ראובן הלוה נאמן לומר שעבר על איסור דרבנן, ופרע את חובו בשבת.

אלא שנחלקו הראשונים והפוסקים, בדין של אין אדם משים עצמו רשע,
כאשר אדם בא לפטור את עצמו מתשלומים בטענה שנעשה על ידה רשע. דהנה בהגהות אשר״י בב״ק (פ״ט סימן יח, הו״ד בבית יוסף חו״מ סימן קפג) כתב

וז״ל: מעשה בפרגא בראובן שנתן מעות לשלוחו לקנות סחורה פלונית והלך וקנה סחורה אחרת וטען שקנה לעצמו ולכך שינה, שדן הריב״ם שכל הריוח לשליח, ונשבע שלכך נתכוין, ויתיישב לפי דברי רבינו שאומר דלמפטר נפשיה מממונא אדם משים עצמו רשע, כמו הכא שאומר ששינה וקנה לעצמו ומשוי נפשיה גזלן. ואבא מורי אומר דאין אדם משים עצמו רשע כלל והכא משום הכי נאמן שלפי דעתו שרצה לשלם לראובן מעותיו, היתירא עבד, עכ״ל. ויעוין במשפט שלום (סימן קפג ס״ב) שכתב שלכאורה מחלוקת זו תלויה במחלוקת הפוסקים דהנה כתב השו״ע (יו״ד סימן קעז סעיף יב) שהמקבל מעות לחצי ריוח, וטוען שמלוה ברבית היא, אינונאמן. והטעם מבואר בפוסקים הוא משום דאין

אדם משים עצמו רשע, ולכן לא נאמן אע״פ שיש לו מיגו דלהד״ם או פרעתי,
יעו״ש בש״ך (ס״ק כז). מאידך בש״ך (סימן קסט ס״ק עט) ציין שיש בדבר זה סתירה בזה. וברמ״א (שו״ת סימן פו) הביא שדעת הרא״ש והטור שאם הלוה מוחזק ודאי שנאמן לפטור את עצמו, אפילו שמשים את עצמו רשע, יעו״ש מה שהאריך.

בבא בתרא / ל ע״ב קלא

ואם כן לכאורה בנידוננו, שהלוה טוען שפרע בשבת, לכאורה הדבר תלוי במחלוקת הפוסקים הנ״ל, אם אדם נאמן לפטור את עצמו, בטענה שמשים את עצמו לרשע. ויתכן שבנידובנו כו״ע יודו שנאמן, מפני שאם לא נאמין לטענתו שהוא פרע בשבת, הרי שגם אז אנו אומרים שהוא רשע, מפני שלוה רשע ולא משלם, ואם כן בלאו הכי הוא רשע, וממילא אין סיבה שלא להאמין לו שהוא פרע בשבת, [וכעין הסברא המובאת להלן בשם האילת השחר], וצ״ע.

והנה בספר חסד לאברהם (תאומים, נכד הנתיה״מ, אבה״ע סימן סה) דן בדבר מעשה שהיה באחד שבא לגרש את אשתו, ואמר לבית הדין ששם אביו הוא יוסף חיים, וגם דוד המגרש אמר כך, וכך כתבו בגט. ולאחר שנתגרשה הוציאו הבעל ודודו קול שהם שקרו, ושם אביו הוא רק יוסף, ושינו את שמו כדי להוציא מהאשה כסף. והשיב החסד לאברהם שאם אי אפשר לברר את הדבר, אין הבעל נאמן, כמבואר בתוספתא, שאחרי שנחקרה עדות בבית דין, אינו נאמן לומר ששיקר, אפילו שנותן אתמלא לדבריו. ואם כן ה״ה בנידון זה אף שנותן אתמלא לדבריו שרצה לעגן את אשתו ולהוציא ממנה כסף, הרי אין
אדם משים עצמו רשע.

אלא שמעיר החסד לאברהם שלכאורה יש להוכיח שמהני אתמלא לחזור מדבריו הראשונים, אפילו באופן שמשים עצמו רשע, מהמבואר במסכת ב״ב דף ל ע״ב ההוא דאמר ליה לחבריה: מאי בעית בהאי ארעא, אמר ליה מפלניא זבינא ואכלתיה שני חזקה. אמר ליה פלניא גזלנא הוא, אמר ליה והא

אית לי סהדי דאמאי אימלכי בך, ואמרת לי זיל זבין. אמר ליה השני נוח לי, הראשון קשה הימנו. אמר רבא דינא קאמר ליה ... אבל הכא דבורח עביד איניש דמיקרי ואמר. הרי שאע״פ שבטענה זו הוא משים עצמו רשע, שמציל עצמו בממון חבירו, ועבר על לפני עור לא תתן מכשול וכמו שכתוב בסמ״ע (סימן קמו ס״ק לט)ובכל זאת נאמן. ומשיב על כך החסד לאברהם דאיןזו קושיא, דלעצמו אדם נאמן, אף שמשים עצמו רשע, ומציין לדברי השטמ״ק בב״מ (דף ג ע״ב) בשם מהר״י כץ שאדם נאמן לומר שאכל חלב במזיד כדי לפטור את עצמו מקרבן, אע״פ שמשים עצמו רשע וז״ל: דלענין לפטור עצמו מקרבן נאמן אפילו כשמשים עצמו רשע כשם שנאמן לחייב עצמו קרבן במקום שמשים עצמו רשע כגון באשם גזילות, יעו״ש. משא״כ בנידון של הבעל שטוען שהגט פסול, בזה אינו נאמן, מאחר והדבר נוגע לאסור את האשה

קצב חשוקי חמד

לעלמא, ולבטל את עדותו הראשונה, בזה לא מצי לשוויה נפשיה רשע, עכ״ד
החסד לאברהם.

ויש להעיר, שלכאורה כל הביאור של החסד לאברהם הוא רק לפי שיטות הראשונים שאדם נאמן לשים עצמו לרשע לפטור את עצמו, אך לפי הראשונים שבכל מקרה אמרינן שאין אדם משים עצמו רשע, צ״ב מדוע בגמרא בב״ב הוא נאמן לומר שעבר על לפני עור.

ויעוין באילת השחר למורינו הגראי״ל שטייבתן שליט״א שכתב לבאר את הסוגיא בב׳ אופנים, א. שאם נאמר שאינו נאמן, אלא שהוא באמת הודה שהקרקע אינו שלו, נמצא שעכשיו הוא רשע גדול יותר, שהוא בא לגזול, ואם כן עדיף להאמינו שהוא עבר רק על לפני עור. ב. עוד ביאר שם שמה שאמר ללוקח שהוא יכול לקנות, אין זה הודאה גמורה שהקרקע אינה שלו, ואם כן לא נחשב ממש לרשע, יעו״ש. ועוד יתכן לבאר שדוקא כשאדם לוה, ויש נגדו חזקת חיוב, בזה אינו נאמן לפטור את עצמו בטענה שמשים עצמו לרשע, וכן במקרה שקבל כסף לקנות עסקא, לא נאמן שלקח את הכסף לעצמו, משא״כ בב״ב שהוא באמת המרא קמא על השדה, ולא היה כאן חזקת חיוב נגדו, ומן הדין הלוקח צריך להביא ראיה שהוא קנה את השדה, ואין לו ראיה, אלא שרוצה להסתמך על הודאתו שאמר לו לקנות, ובזה שמסביר שלטובת עצמו התכוון, לא מוציא מיד החזקה, ובזה כו״ע מודים שנאמן לטובת עצמו, אפילו שמשים עצמו רשע. ועוד יתכן לומר שבעיני אנשים אין האיסור של לפני עור חמור כל כך, כאשר לא הכשילו בעבירה, אלא רק כשנתן לו עצה שאינו הוגנת, ולא אמרינן בזה שאין אדם משים עצמו רשע, וצ״ע.

דף לא ע״א
טוען וחוזר וטוען

הודה שחייב לו, וחזר וטען, סבור הייתי שאסמכתא קניא וטעיתי

שאלה ראובן אמר לשמעון, אתה חייב לי ממון, ושמעון הודה לו בפני עדים שחייב לו. לאחר זמן בא לתבוע את חובו, אמר לו שמעון,
מה שהודיתי לך, זה היה על חוב שנשארתי חייב לך ממשחק הקלפים ששחקנו באיסור, וכעת נודע לי שאסמכתא לא קניא [כמבואר בשו״ע (חו״מ סימן רז סי״ג)], ולכן איני מתכונן לשלם לך. חוזר ראובן ואומר, הלויתי לך ממון, ואת זה תבעתי, ועל זה הודית, ומה שאתה אומר שבמכוונת למשחק קלפים אינך נאמן,

בבא בתרא / לא ע״א קצג

כי כל בני התורה יודעים שאסמכתא לא קניא, ואתה בן תורה, ובודאי במכוונת להלוואה, ולכן עליך לשלם. הדין עם מי?

תשובה נאמר בשו״ע (חו״מ סימן קז ס״י): שמעון שאמר ליורשים מנה לי בידכם, והודו לו בפני עדים. וכשחזר לתובעם, אמרו לו, לא הודינו
שאנו חייבים לך, אלא מחמת אבינו, ולא הניח ממה לפרוע, ושמעון אמר לא כי, אלא מחמת עצמכן אתם חייבים לי, מאחר שהודו סתם, חייבים לפרעו, יעו״ש. לפי זה גם בעניננו מאחר ושמעון הודה סתם, אינו יכול לטעון שהתכוון לאסמכתא ופטור. אלא שהגידולי תרומה (שער ב ח״א סימן ז) תמה, למה לא יהיו היורשים יכולים לתרץ דבריהם, הרי אפילו מה שטוען אדם בבית דין יכול לתקן את דבריו הראשונים, כל שלא סותר את דבריו, וכמו שמצינו במסכת בבא בתרא דף לא ע״א זה אומר השדה של אבותי, והשני אומר של אבותי היא ואני ירשתיה, הראשון הביא עדים שהשדה היתה של אבותיו, והשני הביא עדים שהחזיק בשדה שלש שנים, הראשון זוכה כי הוכיח בעדים שהשדה היתה של אבותיו, ואילו השני אמנם החזיק ג׳ שנים, אך לא טוען שקנאה מהראשון. ואם חזר השני וטען השדה באמת היתה של אבותיך, אולם אני קניתיה ממך, ומה שאמרתי בתחילה שהשדה היתה של אבותי, כוונתי היתה לומר דסמיך לי עלה כדאבהתי, כלומר הייתי סומך ומובטח על קרקע זו, כאילו היא של אבותי. פסקה הגמרא שטוען וחוזר וטוען. וכתב הר״י מיגאש דאע״פ שהפירוש רחוק, בכל זאת נאמן. וכל שכן בעניננו, שיכולים לתרץ את דבריהם.

והשיב הגידולי תרומה דכיון שהיורשים טוענים שלא הניח להם אביהם כלום, אם כן הם סתרו דברי עצמם, דאם לא הניח כלום, אם כן אינם חייבים כלום מחמת אביהם, ובע״כ שמחמת עצמם הודו תחילה. ולפי זה כתב שער המשפט (שם סק״ו) דאם היורשים טוענים שמחמת אביהם הודו, אלא שבשעה שהודו עדיין לא עשו חשבון, וסברו שהירושה מכסה את החוב, וכעת עשו חשבון וראו שלא ירשו כדי החוב, ופטורים מלשלם, טענתם טענה, [וכעין המבואר בגיטין (דף יד ע״א) לגבי הנהו גינאי].

ומעתה נשוב לשאלתנו אם יתברר ששמעון אינו בן תורה מובהק, ומתקבל על הדעת שיטעה בדיןזה, נאמן לומר טעיתי, כי חשבתי שאני חייב,
וכעת נודע לי שאסמכתא לא קניא, מפני שאינו סותר את טענתו הראשונה, אלא שמודה שחייב מחמת האסמכתא, אלא שאסמכתא לא קניא.

קלד חשוקי חמד

אמנם יעוין בביאור הגר״א (על השו״ע שם ס״ק לב) שציין דברי התוס׳ בב״ב דף ו ע״א (ד״ה כל) שכתבו שאדם שאמר שלא לוה, אינו נאמן לטעון שמה שאמר שלא לוה כוונתו שלוה ופרע, אלא כוונתו שלא לוה כלל. וכן מציין לדברי הרשב״ם בב״ב דף לא ע״א (ד״ה דלא מגלי) שכתב שכל מה דאמרינן דלא מגלי טענתיה חוץ לבית דין הני מילי טענות בעלמא, אבל טען בפירוש בפני עדים חוץ לבי״ד חייב אני מנה לפלוני, הרי הודה לו ושוב אינו יכול לכפור
בבי״ד. ומביא לזה הגר״א ראיה מהנאמר בשבועות (דף מב ע״א) דמי שהוציא שטר חוב על חבירו, והלוה טוען שפרע, ומביא על כך עדים, והמלוה טוען הנהו סיטראי נינהו [מצד אחר היית חייב לי], איתרע שטרא [דהואיל ומודה שקיבלם, לאו כל כמיניה לומר סיטראי נינהו, רש״י], ומבאר הגר״א דטענה גרועה היא, יעו״ש. ונראה שהגר״א בא לתרץ את קושיית הגידולי תרומה, דכל שיש טענה גרועה, אינו נאמן לחזור בו. ולפי דבריו נראה שכ״ש שבעניננו, שטוען שמה שהודה היה מחמת חוב של משחק בקוביא, שהיא טענה חלשה מאוד, שגם משים עצמו רשע, נראה שאינו נאמן בזה, וצ״ע.

דף לב ע״א
לזילותא דבי דינא

אב״ד שטעה והורה לא לומר תחנון

שאלה אב״ד, רב עיר, שהגיע מחו״ל, טעה והורה לרבים בארץ ישראל
ששבעה ימים אחר חג השבועות, לא אומרים תחנון. והאמת היא
שבארץ ישראל לכו״ע שבעת ימי התשלומים, כוללים גם החג, נמצא שרק ששה ימים אחר החג לא אומרים תחנון, כמבואר במשנ״ב (סימן קלא ס״ק לו), [ורק בחו״ל יש אומרים שעד י״ג בסיון לא אומרים תחנון משום ספיקא דיומא, כמבואר בשערי תשובה (שם ס״ק יט). ויעוין בדעת תורה (שם) שהביא בשם כמה פוסקים שיש נוהגים לומר תחנון בכל ימי המילואים, וכן נהג מרן החזו״א], והציבור כבר אמר אשרי ובא לציון ואם יורו כעת לומר תחנון, יהיה זילותא לרב, האם מתחשבים בזה, ולא יאמרו תחנון, או שמא לזילותא לא חיישינן?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף לא ע״ב אמר רב נחמן אנן אחתיניה אנן מסקינן ליה, לזילותא דבי דינא לא חיישינן. וכן בהמשך הגמרא
בדף לב ע״א אמר רב אשי דכולי עלמא לא חיישינן לזילותא דבי דינא. אולם יתכן שדברים אלו נאמרו רק באופן שהבית דין לא טעה, כגון שהגיעו עדים

בבא בתרא / לב ע״א קצה

ואמרו ששדה זו היא של אבותיו של ראובן, ופסקו בית דין שהקרקע שלו, ואח״כ באו עדים והעידו שהקרקע היתה של אבותיו של שמעון. וכעת צריכים בית דין להוציא את השדה מחזקת ראובן, ולהעמידה ברשות שניהם, בזה אין אנו חוששים לזילותא דבי דינא, שמא ילגלגו הבריות על בית דין על שסותרים את דיניהם, ודמי לחוכא ואיטלולא. מאחר ובית הדין לא טעה, אלא שבתחילה באו עדים והעידו כך, ולאחר מכן באו עדים אחרים והעידו אחרת. משא״כ בעניננו, עלולים הבריות לומר שאב״ד זה לא בקיא בהלכות ולא יקבלו דבריו, אולי בכה״ג חוששים לכבודו ולא יאמרו תחנון. וכעין זה ביאר בחידושי הרי״ם (חו״מ סימן כה ד״ה וטעם הפשוט) לבאר מדוע דיין שטעה בשיקול הדעת, הדין לא חוזר, משום זילותא דבית דין, ולא דומה למבואר בב״ב שלא חיישינן לזילותא, משום דבב״ב מיירי שהגיעה עדות חדשה, ולכן לא הויזילותא למסקנת הגמרא, אבל בטעה בשקול הדעת, שלא התחדש שום דבר, בזה חיישינן לזילותא, יעו״ש.

והנה יעוין בתרומת הדשן (סימן רלג) שכתב וז״ל: בירח אייר קבלתי דכבר הוי עובדא שכתב גדול אחד אייר בחד יו״ד, ונחלק עליו גדול אחד בווינא דהוי קשיש מיניה, וע״י כך נתקבלו הגדולים ושאר הלומדים יחד לווינ״א, ונפקא מסקנא מבינייהו דלכתחילה יש לכתוב בשני יודי״ן ובדיעבד יש להכשיר אם נכתב בחד יו״ד. ונראה דודאי דינו לכתוב בשני יודי״ן כי כך מצאתי בתרגום מגילת אסתר וגם בתרגום אחד בספר מלכים. וכן הסברא נותנת ... לכך נראה דאפילו אם נותן הגט בחד יו״ד, ובו ביום נודע הטעות, דיש לכתוב וליתן אחר בשני יודי״ן, וכה״ג לא הוי לעז כל כך לבית דין. וההוא עובדא דלעיל כבר עברו כמה ימים אחר הנתינה, ויצא שם מגורשת על האשה ואי הוי בעי למיהדר וליתן גט אחר הוי זילותא לבית דין לכך הכשיר בדיעבד כן נראה, עכ״ל. [דין זה הובא גם ברמ״א (אבה״ע סימן קכו ס״ז) ובחלקת מחוקק (שם ס״ק כד)]. הרי לפנינו שאם מתקנים את הטעות בו ביום, אין זילותא לבית דין, ורק אם מתקנים את הטעות לאחר זמן יש זילותא. ואם כן בשאלתנו לכאורה יש לחזור ולומר תחנון אחרי אשרי ובא לציון, כיון דאין בזה כל כך בזיון וזילותא. אך יש לחלק, דדוקא בגט יש זילותא רק לאחר זמן, מכיון שאם מתקנים מיד, אין הדבר מפורסם, ואם יתקנו לאחר זמן, יש פרסום גדול לדבר, שכתבו גט חדש לאחר שיצא על האשה שם מגורשת. משא״כ בתחנון, שכל הזילותא הוא ביחס לקהילה שם התפללו, ואם יתקנו מיד עלול להיות זילותא,

קצו חשוקי חמד

משא״כ אם לא יתקנו כלל, אלא לשנה הבאה יורו אחרת, לא יהיה כאן זילותא,
כי יאמרו שלא זכרו היטב מה שנעשה.

ויעויןגם מהרש״ם (ח״ה סימן כז)שציין לדברי החלקת מחוקק (הנ״ל) דמשום זילותא דהרב הוי כשעת הדחק, וכך כתוב בשארית יוסף (סימן לו) ובשבות יעקב (ח״ג סוף סימן קל), ואף דבב״ב דף לב מבואר דלזילותא דבי דינא לא חיישינן, היינו היכא דמדינא הוי תרי ותרי. ומציין גם למסכת ר״ה (דף כט) דאיןמשיבין לאחר מעשה. ופרש״יגנאי הוא שנוציא לעז טועים, ולעוד מראי מקומות בנידון זה.

ולמעשה נראה בעניננו, שהכל לפי הענין, ואם יש לחשוש לזילותא של הרב, אין לחזור ולומר תחנון, מכיון שזה שעת הדחק, ויש חשש של כבוד התורה, ותחנון זה לא חיוב דאורייתא, אך אם אין חשש של זילותא, יש לחזור ולומר תחנון.

דף לב ע״ב
מחמת דהוו שייפי וסומקי

לקוח שטוען לפקיד הבנק, תחליף לי את השטר המזויף שקבלתי ממך לפני יומיים

שאלה מעשה באחד שנכנס לבנק הדואר, ואמר לפקיד לפני שעתיים משכתי אצלך כסף מהחשבון שלי, וזה אחד מהשטרות, והתברר לי שהשטר
הוא מזויף, הפקיד בדק ובאמת הלקוח משך כאן בבנק כסף לפני שעתיים, אך הוא אינו זוכר אם נתן לו את השטר הנ״ל או לא, והנה על פי הנהלים הנהוגים בבנק הדואר, הלקוח יכול להתלונן רק בשעה שהוא עדיין נמצא ליד הדלפק, וברגע שהוא עוזב את הדלפק, אינו יכול יותר להתלונן, ועתה שואל הפקיד, אני יכול להחליף לו את השטר בלי שהנהלת הבנק תדע, האם הנהלים של הבנק הם על פי ההלכה או לא?

תשובה הנה אם המעשה היה אצל אדם פרטי שהחזיר לו הלוואה או קנה אצלו מקח, וטען המלוה או המוכר לאחר מכן שאחד השטרות היה
מזוייף. יש לדון וכדלהלן:

כתב השו״ע (חו״מ סימן עה סעיף ט) וז״ל: מנה לי בידך שהלויתיך או שהפקדתי בידך,והלה אומר איני יודע אם הלויתני או אם הפקדת בידי, ישבע

בבא בתרא / לב ע״ב קצז היסת שאינו יודע, ופטור. ואם בא לצאת ידי שמים, ישלם. מנה לי בידך שהלויתיך או שהפקדתי בידך, והלה אומר יודע אני שהלויתני מנה או שהפקדת אצלי ואיני יודע אם החזרתי לך אם לאו, חייב לשלם, ואין התובע צריך לישבע אפילו שבועת היסת. אבל אם רצה, יחרים חרם סתם על כל מי שנוטל ממונו שלא כדין.

והנה מי שהיה חייב לאבירו כסף, והלוה החזיר את הכסף למלוה, ולמחרת בא המלוה וטוען ששטר אחד היה מזויף, והלוה טוען איני יודע אם אני נתתי לך את השטר הנ״ל, האם זה דומה לאיני יודע אם נתחייבתי, כיון שהרי בכל זאת כבר פרע, ואולי התחיל עכשיו חיוב חדש, או אולי זה דומה לאיני יודע אם פרעתיך,שהרי אם המטבע היה מזויף נמצא שלא פרעו, ונחלקו
בזה הש״ך והט״ז.

הש״ך (חו״מ סימן רלב ס״ק טו) כתב וז״ל: פסק בתשובות רשד״ם באם שחייב לו בעד קניית חפץ או שאר דברים ונתן לו המעות, ואחר כמה ימים רוצה להחזיר מחמת שמצא מקצתם לא טובים, והלה טוען למה לא בררת אותם בשעת פרעון. ופסק, דאם הלה טוען שיודע בבירור שממנו לקח הרעים, והלה טוען ברי לי שנתתי לו טובים, נשבע הלה ונפטר, אבל אם טוען איני יודע אם הם שלי אם לאו, צריך לשלם ואין לו עליו אלא חרם סתם כדין איני יודע
אם פרעתיך. וע״ש ופשוט.

אולם הט״ז (סוף סימן עה) כתב וז״ל: נמצא בנידון זה שכבר פרעו ונסתלק ממנו ועכשיו נולד הספק במטבע המזויפת,נוקי הדבר כמו שהיה בחזקה עד עכשיו, והוא בחזקת פרעון טוב דרוב מטבעות אינן מזויפות, והוה עכשיו

כתבעו תביעה חדשה, וזה טוען איני יודע אם אני חייב לך, שישבע היסת שאינו יודע ופטור, עכ״ל.

והנה כתב הנחלת צבי, נשאלתי מרב אחד על שיטת הט״ז מהגמרא בבבא בתרא דף לב ע״ב, ההוא ערבא דאמר ליה ללוה הב לי מאה זוזי דפרעתי למלוה עילוך, והא שטרא, אמר ליה [לוה לערב] לאו פרעתיך? אמר [הערב] לאו הדרת שקלתינהו מינאי [וממילא נחשב כאילו לא פרעת]. ולמסקנא אמרינן התם, שאם טוען חזרתי ולוותי בשטר הנ״ל, אינו נאמן אף שיש לו מיגו, שהיה טוען שעדיין לא פרעו. כיון שהשטר כבר נמחל שעבודו, אבל
אם אמר לו הדרתינהו ניהלך מחמת דהוו שייפי וסומקי, אכתי איתיה לשעבודא דשטרא. כלומר אם טען הערב שהחזיר את אותם מעות עצמן משום דנישוף

קצח חשוקי חמד

צורתן, ולא היו יוצאין בהוצאה או שהאדים בחשתן יותר מדאי, וממילא נמצא שעדיין לא פרעו חשיב כאילו טען לא פרעתני.

הרי שמשמע מדברי הגמרא שאם טוען שהמטבע לא היתה טובה אין זה נחשב לתביעה חדשה, רק שטוען שנתבטל הפרעון למפרע, והוה איני יודע אם פרעתני, ולכאורה זה נגד פסקו של הט״ז הנ״ל שכתב שאם פרע וטוען שהמעות לא היו טובים חשיב כאיני יודע אם נתחייבתי.

ומתרץ הנחלת צבי שיש חילוק בין טענת ודאי לטענת שמא. דודאי גם הט״ז מודה שכשהלוה מודה שהמטבעות לא היו טובים, כמו בנידוןשל הגמרא וקיבל את המעות בחזרה ודאי שנחשב כאילו שעדיין לא פרע, ונפקא מינה בזה, שזה עדיין חשיב כמלוה בשטר, שהוא קודם לגבות למלוה על פה. אמנם אם הלוה מסופק וטוען שאולי פרע במעות טובים, בהא סובר הט״ז שחזקת הפרעון במקומה עומדת, כיון שכבר נסתלק ממנו, ועתה חשיב כתביעה חדשה. ולפי״ן בגמרא בבבא בתרא שטוען שהלוה קיבל זאת ממנו,

לפי שהודה שהם שלו, וא״כ טוען שנתבטל הפרעון, ולכן שפיר אמר אכתי
איתא לשעבודא דשטרא.

ובפתחי תשובה (סימן עה ס״ק כז) האריך בזה, והביא שנחלקו האחרונים בזה, והביא דעת הפנים מאירות והתומים, לחלק בין הלוואה למכר, שלגבי
מכר אם היה הסלע טוב, מעולם לא נתחייב לו אפילו רגע אחד, א״כ אם אומר שאינו יודע שזה הוא שלו הוי כאלו אומר איני יודע אם אני חייב לך, אבל היכא שחייב לו מקודם בהלואה, אף אם היו כל מעותיו טובים בעת הפרעון, מ״מ מודה שהיה חייב לו מקודם, א״כ צריך לידע בבירור דווקא שפרעו במעות טובים, אבל אם אומר איני יודע, י״ל דהוי בכלל איני יודע

אם פרעתי.

וא״כ בעניננו אם הלקוח הפקיד כסף בבנק, דהיינו שהבנק היה חייב לו כסף, ולאחר שמשך נתעורר הספק, בזה נחלקו הט״ז והש״ך, ומשמע שרוב הפוסקים פוסקים כהש״ך דהוה איני יודע אם פרעתיך, אולם אם בא למשוך כסף על ידי צ׳ק של אחר, שמעולם הבנק לא נתחייב לו כסף, בזה רוב הפוסקים סוברים, שדינו כאיני יודע אם נתחייבתי.

אך נראה, שבבנק הדואר אם כך הם הנהלים, אף אם הם לא על פי הלכה, היה אסור לפקיד להחליף את השטר, והוא מחויב לנהלים, ואם הלוקח רוצה לתבוע, שילך לתבוע את הנהלת הבנק המרכזי, שהם הבעלים של הבנק.

בבא בתרא / לב ע״ב קלט

אך בלאו הכי נראה שהנהלים הם הלכתיים, והם מבוססים, כיון שהבנק עובד עם מאות אלפי לקוחות, ואם הם יאמינו לכל אחד שהוא קיבל מהם שטר מזויף, הם יפשטו את הרגל. ועוד שמסתבר שהלקוח לא קיבל את השטר בבנק, כי פקידי הבנק הם בדרך כלל מומחים גדולים, ודבר נדיר מאד שהם יתנו שטר מזויף.

דף לב ע״ב

תוד״ה אמאי

קיבל אחריות לשנה, כעבור שבוע התקלקל
והחליפו המוכר לתאריך מאוחר

שאלה בעל חנות למכשירים חשמליים מכר מערבל, ונתן לקונה שטר
אחריות לשנה, הקונה השתמש במערבל במשך חג הפסח ולאחר
הפסח הצניעו בין שאר כלי הפסח. כעבור שנה בהגיע הפסח, הוא הפעיל את המערבל אך הוא לא עבד, הוא פנה למוכר והוא ראה שפג תאריך האחריות.

הוא האמין ללוקח והחליף לו את תעודת האחריות בתאריך מאוחר יותר. שואל הלוקח, האם מותר לו להשתמש בתעודת אחריות זו שאינה אמת?

תשובה יתכן שבעלי המפעל נתנו רשות למוכר שאם יקרה קלקול מסוג זה תוך שבוע של שימוש, רשאי להחליף את התעודה, ואז מותר
ללקוח להשתמש בתעודת האחריות החדשה כי אין זה שקר, כי הבעלים רשאי להנפיק תעודת אחריות חדשה בתנאים הנ״ל. אך אם לא ברור שבעלי המפעל מסכימים, אסור להשתמש בתעודה המזויפת ויעוין במסכת ב״ב דף לב ע״ב בתוס׳ (ד״ה אמאי) שכתבו דלא אמרינן מיגו הכא כיון דלית ליה הכא מיגו, אא״כ שיקר תחילה שהוצרך לשקר תחילה ולומר הא שטרא, וצ״ע.

דף לג ע״א
אלא בשבועה

התובע דורש להשביעו בחיי אביו

שאלה ראובן דורש משמעון שישיב את הלוואתו, ושמעון טוען שפרע לו. לראובן יש שטר ומבקש משמעון שישבע בחיי אביו, שפרע את
חובו, ואם לא ישבע בחיי אביו יתבענו בהוצאה לפועל [שבדיני הערכאות], כי יש לו שטר שחייב לו. האם מותר לשמעון להישבע בחיי אביו?

ר חשוקי חמד

תשובה נאמר בתשובות זכרון יהודה (לר״י בן הרא״ש סימן צא) וז״ל: ועל ענין שמקללים אביהם על תנאי [וביאר בהגהות היינו שמחזקים דבריהם
בכך שאם אין דבריהם אמת, אביהם היה מקולל], לא תהיה כזאת בישראל, שהרי פעמים יסבור לומר אמת, וישקר, נמצא שמחויב סקילה [כדין מקלל אביו],ועוד אם חינם הוא זוכרו על תנאי, נמצא שקילל אביו, ומי הוא זה אשר מלאו ליבו לעשות כן, להכניס אביו בספק קללה, עכ״ל. לפי זה יתכן שצריך להפסיד ממונו ולשלם פעם נוספת כדי לא לקללו. ואף על פי שבטוח בדבר שפרע חובו שמא טועה ונכנס לספק עונש סקילה. וכעין המבואר במסכת גיטין (דף לה ע״א) מעשה באדם אחד בשני בצורת שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה, והניחתו בכד של קמח, ואפאתו בפת ונתנתו לעני, לימים בא בעל הדינר ואמר לה הבי לי דינרי, אמרה ליה יהנה [ישלוט] סם המות באחד מבניה של אותה אשה אם נהניתי מדיברך כלום. אמרו לא היו ימים מועטין
עד שמת אחד מבניה, וכששמעו חכמים בדבר אמרו מה מי שנשבע באמת

כך, הנשבע על שקר על אחת כמה וכמה. מאי טעמא איענשה, דאישתרשי לה מקום דינר, יעו״ש. הרי שיתכן שאדם בטוח שנשבע על אמת, ובכל זאת מתברר שהיתה כאן שבועת שקר ויענש על כך. ואם כן אסור לעשות כן, וכל שכן שאסור לעשות כן בחיי אביו.

דף לג ע״א
לסוף אודה

ראובן הודה שמאפיית המצות של שמעון,
האם זוהי הודאה גם על העבר

שאלה לשמעון מאפיית מצות, והחל מחודש שבט אפה מצות מצוה, ומכרם לציבור. והנה בחודש אדר הופיע ראובן, וטען שהמאפיה שייכת לו, ושמעון השתלט עליה שלא כדין, וכל מי שקונה ממנו מצת מצוה, ידע שלא יצא בהם ידי חובה כי הם גזולות, והוא אף הביא ראיות על כך. בחודש ניסן חלה הפתעה, וראובן אמר שהמאפיה שייכת לשמעון. ויש להסתפק האם זו הודעה שמודה שתבעו שלא כדין, וממילא גם המצות שנמכרו בשבט כשרות, או שמא זוהי מתנה, וא״כ רק מעכשיו חלה המתנה ולא על העבר, ולכן מי שקנה בשבט ואדר לא יצא?

בבא בתרא / לג ע״א רא

תשובה במסכת ב״ב דף לג ע״א נאמר קריביה דרב אידי בר אבין שכיב ושבק דיקלא, רב אידי בר אבין אמר אנא קריבנא טפי, וההוא
גברא אמר אנא קריבנא טפי, לסוף אודי ליה דאיהו קריב טפי, אוקמה רב חסדא בידיה. א״ל ליהדר לי פירי דאכל מההוא יומא עד השתא, אמר זה הוא שאומרים עליו אדם גדול הוא, אמאן קח סמיך מר, אהאי, הא קאמר דאנא מקרבנא טפי. חניי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא, כיון דאודי אודי. וכתבו שם התוס׳ (ד״ה ה״ג לסוף) וז״ל: לא היה רוצה לחלוק עם רב אידי, ונתן לו הדקל בחינם, ולא בשביל שהיה קרוב יותר, ומשום הכי אמר רב חסדא הא איהו קאמר אנא קריבנא טפי, שמרצונו נתן לך, ולא בשביל שאתה קרוב יותר, וחניי ורבא סבירא כיון דאודי, ומסתמא לא היה מוחל לו, אלא מפני שהוא יותר קרוב, עכ״ל. ולכאורה הוא הדין בעניננו, כאשר ראובן אמר שהמאפיה היא של שמעון, הרי שיש לפרש את זה בשני האופנים הנ״ל, ולפי רב חסדא אין בדיבור זה הודאה על העבר, אלא מתנה מכאן ולהבא, ויש לחשוש שכל המצות שקנו עד אותו זמן הם גזולות, וצריך לשלם עליהם לראובן, או לבקש ממנו את רשות, ואילו לחניי ורבא, יש כאן הודאה למפרע, שהמאפיה היתה של שמעון, והמצות
אינם בחשש גזולות.

והנה התוס׳ הקשה על גירסא זו ופירוש זה, וז״ל: ולשון אודי דחוק הוא, וכן סברת חניי ורבא, ולכן פירש פירוש אחר, והעלה שהעיקר הוא כגירסת ר״ח, יעו״ש. ויעוין במהרש״א שביאר את דברי תוס׳ וז״ל: ר״ל דכיון דלא נתן לו הדקל אלא בחנם ולא בשביל שהיה קרוב יותר, לא שייך בזה לשון אודי. ומטעם זה סברת חניי ורבא נמי דחוק, למה נאמר דאודי ליה שהוא קרוב יותר כיון דלא נתן לו רק בחנם, עכ״ל. הרישלפי המהלך זה של הגמרא, הסברא של חניי ורבא קשה, ולכן יתכן שאע״פ שהשו״ע (חו״מ סימן קמט ס״ד) פסק כדברי חניי ורבא, יתכן שכל זה לפי מה שפירש את הסוגיא כגירסת הר״ח, יעו״ש, אך יתכן שבנידון דידן, מודה השו״ע שקיי״ל כרב חסדא, וכמו שכתב התוס׳ שסברת חניי ורבא קשה.

אך יתכן שבעניננו אף רב חסדא יודה לחניי ורבא, מכיון שאם נפרש את דבריו שמודה רק מכאן ולהבא, הרי שיש בזה מכשול לכל אותם אנשים שכבר קנו את המצות בעבר, ולא היה לראובן לשתוק, בדבר שנוגע לאחרים, ולקיום מצוות, וצ״ע.

רב חשוקי חמד

דף לד ע״א

אמר ר׳ אבא

חטף מאדם שאין לו חזקת כשרות ואמר חטפי ודידי חטפי ויש עד שחטף

שאלה מה הדין בראובן שאין לו חזקת כשרות, והוא נתפס בעבר בגבינות וכדומה, ובא שמעון וחטף ממנו חפץ מסויים, וטוען שהוא שלו, ושהמחזיק בו גנבו ממנו, ויש עד אחד מעיד שהוא חטפו ממנו. האם נאמן לומר שחטף את שלו?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף לג ע״ב ההוא גברא דחטף נסכא מחבריה, אתא לקמיה דרבי אמי, הוה יתיב ר׳ אבא קמיה, אייתי חד סהדא
דמיחטף אטפח מיניה, אמר ליה אין, חטפי ודידי חטפי. אמר רבי אמי היכי נידיינוה דייני להאי דינא, לישלם, ליכא תרי סהדי, ליפטריה, איכא חד סהדא, לישתבע, הא אמר מיחטף חטפה, וכיון דאמר דחטפה הוה ליה כגזלן. אמר ליה רבי אבא הוי מחויב שבועה שאינו יכול לישבע, וכל המחויב שבועה שאינו יכול לישבע משלם. וכתב הרשב״ם בדף לד ע״א שאילו היו שנים מעידים אותו שחטף, היינו מחייבים אותו לשלם, שאין אדם נאמן לחטוף דבר מיד חברו ולומר שלי אני חוטף. ויש להסתפק האם כלל זה נאמר דוקח באדם רגיל שיש לו חזקת כשרות, ולכן לא מחזיקים אותו כגנב, או גם באחד שהוא מוחזק כגנב, יש חזקה שכל מה שתחת ידו הוא שלו.

והנה יעוין ברי״ף בשבועות (דף כח ע״א מדפי הרי״ף, והו״ד בב״י חו״מ סימן צ) שהביא כמה כללים בענין טוען ונטען, ותו״ד כתב וז״ל: והשער השמיני, אם היה מוחזק ומפורסם בגניבה, וראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ויצא ואמר לקוחין הן בידי אם היה בעה״ב שאינו עשוי למכור את כליו ואותן כלים אין דרך בני אדם להטמינן ואין דרך אותו האיש להצניע כלים שבידו אע״פ שזה אומר גנובין, וזה אומר לקוחין אינו נאמן, דדייקינן טעמא דלא מחזקינן אינשי בגנבי הא מוחזק ועומד מעיקרא מחזקינן, עכ״ל. ועל פי דברי הרי״ף כתב בתרומת הדשן (סימן רט) שאין אומרים את הכלל שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות באדם שחשוד בזנות, וציין שם גם לדברי התוס׳ בשבועות (דף תו ע״א ד״ה עביד) שכתב שמה דאמרינן בגמרא עביד איניש דגזים

בבא בתרא / לד ע״א רג

ולא עביד, היינו דדווקא בסתם בני אדם אמרי הכי אבל במוחזק לכך לא. ויעוין גם במנחת יצחק (ח״ד סימן טז אות ח) שעל פי דברים אלו כתב לענין הלכות רבית, שכל מה שאמרינן ששטר היתר עסקא מבטל שטר שעולה בערכאות, היינו בסתם מטעם שאחזיקי אינשי ברשיעי לא מחזיקינן, [וכמ״ש הבית יצחק (הו״ד בדרכי תשובה (סימן קעז ס״ק עב)], אבל באנשים שהוחזקו ללוות ולהלוות ברבית, ואינם חוששים להאיסור רבית, באלו ל״ש אחזיקי אינשי ברשיעי לא מחזקינן, יעו״ש.

אכן ברי״ף מבואר שכל דבריו אמורים באופן שיש מקום לחשוש שגם עתה הוא גנב, מפני שראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו, ויצא ואמר לקוחין הן בידי, ובעה״ב הזה אינו עשוי למכור את כליו, ואותן כלים אין דרך בני אדם להטמינן ואין דרך אותו האיש להצניע כלים שבידו, בזה אמרינן שמפני שיש רגלים לדבר שהכלים אינם שלו, אלא שבעה״ב לא נאמן לטעון כלפי שכנגדו שהוא גנב, דאחזוקי איניש בגנבי לא מחזקינן כמבואר בגמרא בשבועות שם, בזה אמרינן שאם הוא מוחזק כגנב, בעה״ב נאמן לומר עליו שהוא גנב. אבל אם החשוד בגבינות מחזיק חפץ תחת ידו,אין אדם נאמן לומר שהוא גנבו ממנו בלי ראיות. ואם כן בנידובנו שלא היה שום ראיה שהחשוד גנב ממנו את החפץ, אינו נאמן לטעון אין חטפי ודידי חטפתי. [ויעוין עוד במה שהאריך החת״ס (אבה״ע ח״א סימן פ) בנידון של חזקה מה שתחת ידו של אדם הרי הוא שלו].

עוד יעוין בתוספות בבבא מציעא (דף ה ע״א ד״ה שכנגדו קאמינא) שהקשו מאי שנא דבחשוד על השבועה, שכנגדו נשבע ונוטל, אמאי לא אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם כדאמר גבי נסכא דר׳ אבא. ותירצו דאי אמרינן משלם לא שבקת ליה חיי דכל העולם יביאוהו לידי שבועה ויטלו כל אשר לו, וה״ה בעניננו.

דף לד ע״א

הוי מחויב שבועה

עד אחד העיד שראובן גנב תרנגול ושחטו, ונשבע להד״ם האם לסמוך על שחיטתו

שאלה עד אחד העיד בבית דין, שראובן גנב משמעון תרנגול ושחטו, ראובן כפר ונשבע בבית דין שלא היו דברים מעולם, והתרנגול

רד חשוקי חמד

ששחט שלו היה. מעתה יש להסתפק אם מותר לאכול משחיטתו, כי אולי יש חשש שמא צודקים העד ודברי שמעון, שאומרים שראובן גנב את התרנגול, אמנם התורה האמינה לשבועה כדי לפוטרו מתשלומים מחמת עדותו של העד, אבל עדיין לא למדנו שהוא נאמן, והרי לדברי שמעון והעד עבר ראובן על גנינה ועל שבועת שקר?

תשובה כתב השו״ע (חו״מ סימן לד סכ״ז) יש אומרים שהנשבע להכחיש העד, העד ואותו שנשבע לו, מצטרפים להעיד עליו לפסלו. וכתב
הרמ״א: ... ויש חולקים. וכתבו הש״ך והגר״א על דברי השו״ע שכן מבואר בדברי התוס׳ בב״ב דף לד ע״א (ד״ה הוי), ועל דברי הרמ״א שיש חולקים ציין הש״ך שכן פסק היש״ש (ב״ק סימן מז) ויעוין ביש״ש שם שביאר את טעם הדבר, דמאחר שהתורה פטרתו, ויצא נקי בדין מן הבעלים בשבועה. א״כ ליכא לגביה מבעלים שום מילתא. כמו שאמרו רבותינו (אבות פ״א מ״ח) משקבלו עליהם את הדין יהיו בעיניך כצדיקים. ואפי׳ אם ת״ל שזה העד לא הוי לגביה כבעלים, מ״מ לא הוה אלא עד אחד. וסוף סוף הבעל למה יצטרף עמו. ועוד הביא שם את דברי תשובות הרשב״א (מיוחסות סימן קט) שכתב וז״ל: מה שיבוא התובע לאחר מכאן להעיד עליו שנשבע לשקר ויפסלנו, אינונ״ל, בין שיעידו עליו שנים שנשבע להם, בין שיעיד עליו הוא ואחר, משום דקשיא לן, דאם איתא כל שנשבע על פי עד אחד נעשה חשוד ופסול, וכן כל שתבעוהו שנים, וכפר בכל, ונשבע ... , וא״כ לא הנחת בן לאברהם אבינו כשר לעדות. והתורה האמינתו, ופטרתו בשבועה, או בתשלומי שבועתו, עד שאמר רב (ב״ק דף קו ע״א) ולקח בעליו שבועתו ושוב לא ישלם ... וכי אמרה תורה האמינתך בדיני, ופסילתך לעדות, אתמהה. ועוד, אם אתה אומר כן, מי שהשביע אבירו פעם אחת, אסור הוא לעולם למסור לו שום שבועה, [ויעוין גם בקוב״ש (ב״ב סימן קמט) מה שכתב על פי דברי הרשב״א הנ״ל].

ואם כן יתכן שהדבר תלוי במחלוקת הפוסקים הנ״ל, דלפי דעת השו״ע שהעד והבעל דבר נאמנים לפוסלו לעדות, אם יבואו לבית דין ויעידו, מכיון שעכשיו התובע כבר לא נוגע בעדות, אם כן יתכן שלכתחילה יש להימנע מלאכול משחיטת ראובן, שמא יבואו לבית דין ויעידו ויפסלוהו, ונמצא שהוא לא היה יהודי כשר. אך לדברי הרמ״א והיש״ש, אחרי שקבלנו את העדות, הוא נאמן לגמרי, ואין מקום להימנע משחיטתו, וצ״ע.

בבא בתרא / לד ע״ב רה

דף לד ע״ב
כל דאלים גבר

כל דאלים גבר כשאחד גבור והשני חלוש

שאלה נאמר במסכת ב״ב דף לד ע״ב זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי, אמר רב נחמן כל דאלים גבר. ונחלקו הראשונים בביאור פסק זה, הרא״ש (פרק ג סימן כב) ביאר דסמכו חכמים על זה דכל מי שהדין עמו, קרוב להביא ראיות, ועוד מי שהדין עמו ימסור נפשו להעמיד שלו בידו, ממה שימסור האחר לגזול, ועוד דיאמר מה בצע שאמסור נפשי והיום או למחר יביא ראיה ויוציאנה מידי. מאידך בט״ז(חו״מ סימן קלט ס״א) ציין לדברי התרומת הדשן (סימן שנב) שחכמים תקינו כל דאלים גבר אפילו בלי טעם, וכן משמע מדברי הרשב״ם בדף לד ע״ב ובדף מג ע״ב (ד״ה ואי). ולכאורה הדבר צריך ביאור דאיך יתכן שבי״ד מפקירים נכסי ישראל לגברי אלמי?

תשובה אין כאן הפקרת ממון ישראל ביד אלימים, אלא יש כאן דין דעביד איניש דינא לנפשיה, וכעין מה ששנינו בב״ק (דף כז ע״ב) אמר
סומכוס שבור את שיניו ואמור לו שלי אני נוטל. כך גם בעניננו ראובן הטוען שהוא של אבותיו הרי לפי טענתו שמעון הוא גנב הנטפל לרכושו, אם כן מותר לו לראובן לשבור את שיני שמעון ולגרשו מנכסיו. ואין כאן אלימות כי אם משפט צדק דנוטל את שלו. וכך גם לגבישמעון, מאחר ולפי טענתו ראובן גזלן הוא, הבא ליטול את רכושו מותר לו לשמעון לשבור
את שיניו וליטול את שלו.

דף לה ע״ב
אם בא אחד מהשוק

נמצאה מזוודה ליד תחנת אוטובוסים בא אחד ואמר שלי היא

שאלה ליד תחנת אוטובוסים נמצאה מזוודה במקום לא שמור, האנשים
שהיו שם שאלו למי שייכת המזוודה, בא אחד ואמר שהמזוודה
היא שלו, והוא לקחה. לפתע הגיע שם מישהו, ואמר המזוודה לא שלך, כי ראיתי שאדם אחר הניחה כאן, וכנראה שכחה והלך לדרכו. האם נוציא את המזוודה מהראשון שטען שלי היא?

רו חשוקי חמד

תשובה נאמר בשו״ע (סימן קמו ס״ט) שהמחזיק בקרקע בלי טענה, ובא מערער וטוען שלי היא, אין תוציאין אותה מיד המחזיק, עד
שיביא המערער עדים שהיא שלו. והקשה הנתיבות (שם סק״ט) מאי שנא מהמבואר בשו״ע (סימן קלט ס״ב) בזה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי, דאם בא אחר וחטפה, דחייב להשיב לכל אחד אף שאין עדים לשום אחד, והוא מהמבואר בב״ב דף לה ע״ב, ומאי שנא מהכא דאין צריך להחזיר למערער עד שיביא עדים?

וביאר וז״ל: לכן נראה, דשאני הכא שכבר הגיע ליד המחזיק, ולכך אף שבא אחד ואמר שלי הוא, מ״מ הדין נותן בזה דיהיה מונח כמו בכל אבידות, שכשהגיע ליד איזה אדם דאין תחזירין לשום אדם שיבוא ויאמר שהוא שלו, עד שיביא עדים שהוא שלו או שיתן סימנים ... , אבל ודאי כשעדיין לא הגיעה האבידה ליד אדם, ובא שום אדם ואמר שהיא שלו ורוצה ליקחנה, אין הבי״ד מוחין בידו, דברי ושמא ברי עדיף, כל שאין כנגדו חזקת ממון, דדוקא כשהוא כבר בחזקת אדם, והמוצאו תופסו בחזקת מי שהן שלו, צריך דוקח להביא עדים כשרוצה ליקח מיד המחזיק. משו״ה בסימן קל״ט שהיו מחולקים על קרקע או תטלטלין קודם שהגיע ליד אדם, הוא בחזקתן ולא בחזקת שאר בני אדם, שכולן טוענין שמא והן ברי, משא״כ אם כבר בא הקרקע ליד אדם, שאז אין תחזירין לשום אדם, עד שיביא עדים, עכ״ל. מבואר בדבריו שכל זמן שאף אחד לא תפס את האבידה, אין חיוב של השבת אבידה, ולכן יש להניח לזה שטוען ברי שהחפץ שלו, שיקח את המזוודה.

אולם יעוין באור שמח (פ״י מטוען ונטען ה״ו) שכתב וז״ל: דע אם היה נראית אבידה, ואמר אחד שלי הוא, ובא אחר וזכה בה, לא מפקינן מיד הזוכה בלא סימנים, ואף ע״ג דכאן בספינה אם בא אחר בלא טענה תוציאין מידו, זה דוקח במידי דלא הוי אבוד ודרך הספינה להיות בנהר, ותחת חזקת בעלים קיימא, אבל במידי דהוי אבוד, שנמצא חפץ ברה״ר מקום שאין דרך להניחו בלא אבידה או שכחה, והדבר בחזקת אבוד, בזה אם בא אחד ואמר

שלי הוא, וקדם אחר וזכה, אין תוציאין מיד המחזיק, וזה פשוט, עכ״ל. הרי שאע״פ שהמוצא לא מוחזק באבידה, בכל זאת יכול לתפוס אותה, למרות שיש כאן אדם שטוען ברי שהמזוודה שלו. ולפי דבריו בעניננו, אם האדם השני טוען שברור לו שאדם אחר הניח כאן את המזודה, יש לו מצוה לתפוס אותה ולדרוש סימנים מהטוען שהיא שלו, אולם לפי הנתיה״מ כל זמן שלא הגיע המזוודה ליד השני, אינו מחוייב בכך, ויש לתת את המזוודה לידי מי שטוען ברי שהיא שלו. [ויעוין עוד בקובץ שיעורים (ב״ב אות קנח)].

בבא בתרא / לה ע״ב רז

דף לה ע״ב
גזלן של רבים

חנה בערב שבת במקום אסור וקיבל קנס
האם הוי בכלל הוצאות שבת

שאלה מעשה באדם שהלך בערב שבת לקנות מצרכים לשבת, לאחר שלא
מצא מקום חניה, הוא החנה את רכבו במקום אסור, פקח שמצא

את רכבו במקום אסור נתן לו קנס לשלם. והסתפק הנהג האם קנס זה, הוא בכלל הוצאות שבת שחוזרות,שהרי הוא חנה כדי ללכת לקנות צרכי שבת? והאם מותר להחנות רכב במקום אסור כדי לערוך קניות לכבוד שבת כשאין לו אפשרות אחרת?

תשובה הנהג שחנה, נהג שלא כדין כשהחנה את רכבו במקום אסור, ועל כך עליו לעשות תשובה. שהרי במה שחונה במקום אסור הוא
גורם לגזל הרבים, כי הפקקים הנגרמים עכב החניה במקומות האסורים, גורם להרבה אנשים לבזבוז זמן יקר וגם לכעס, ולפעמים אף מסכן בכך חיי בני אדם, והעושה כך נחשב כגזלן הרבים, שמבואר במסכת ב״ב דף לה ע״ב, שאין לזה השבה. ולכן אם אין לו אפשרות לערוך קניות לכבוד שבת אא״כ יחנה במקום אסור, יאכל בשבת כסא דהרסנא, ואל יגזול מרבים. ולאחר שיחזור בתשובה ישפיע עליו השי״ת שפע של כל טוב.

יש להוסיף שאין ליסוע אף לצורך מצוה נגד כיון התנועה, כי בזה הם מסכנים את עצמם וגם את אחרים, ומוטב שתתבטל מצוה ולא ישפך דם נקי מישראל.

דף לה ע״ב
דלי ליה

בעל שדה הגביה סל פירות על גב המחזיק מחשש סכנה שאלה נאמר במסכת ב״ב דף לה ע״ב אמר ר׳ אבא אי דלי ליה]המרא
קמא, המערער[צבא דפירא, לאלתר הוי חזקה. ופירש הרשב״ם
אם יש עדים שהגביה המערער צבא דפירא מקרקע זו, על כתפיו של זה המחזיק, שטוען לקוחה היא בידי, מאחר שסייע לו להוליך הפירות לביתו,

רא חשוקי חמד

שוב אין יכול לטעון ולומר לא מכרתיה לו, שלא היה לו לסייעו בלקיטת הפירות, אלא היה לו למחות, ומדסייע לו הפסיד, וכמודה שמכר לו דמי,

עכ״ל. ויש להסתפק מה הדין כשהמחזיק הזה חולה לב, ואם לא יעזרו לו להניח את סל הפירות על גבו, יתאמץ בכל כוחותיו ועלול להסתכן. האם גם בכי האי גוונא חייב המרא קמא לעזור לו, כשיודע שבעקבות עזרתו יפסיד בדין את הקרקע?

תשובה כתב הרמב״ם (פי״ג מהלכות רוצח הי״ד): אם מצאו נבהל במשאו מצוה לפרוק ולטעון עמו, ולא יניחנו נוטה למות שמא ישתהה בשביל
ממונו ויבוא לידי סכנה, והתורה הקפידה על נפשות ישראל בין רשעים בין צדיקים, עכ״ל. מבואר בדברי הרמב״ם שצריך לסייע לשני, כדי שלא יסתכן, למרות שהוא יפסיד מחמת כך את ממונו.

ונראה שאם המערער מבין שהמחזיק עושה מעשיו בגלל שרעב ללחם, ואין לו לפרנס אשתו ובניו, עליו נאמר (משלי ו, ל) "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב", ויעוין במצודות שם שהגניבה שלו היא כעין אונס, ואם כן אולי בכה״ג מצוה על המערער להפסיד אף ממונו ולהציל את הגנב, ולקיים מה שכתב הרמב״ם מצוה לטעון עמו, ולא יניחנו נוטה למות, והתורה חסה על נפשות ישראל בין רשעים ובין צדיקים. אבל אם המערער נכנס לשדהו לא מתוך עוני, אין לו לחוס על חיי הגנב, והלעיטהו לרשע וימות. וכעין זה מצאנו במסכת ב״ק (דף סט ע״א) שעצי ערלה היו מציינים בחרסית בשנת השביעית שהוא הפקר ובהיתר הם באים לאכול, אבל בשאר שני שבוע שהם אין לגזול, יניחם ויאכלו את פירות הערלה והלעיטהו לרשע וימות.

והנה בנתיה״מ (סימן קמב סק״א) כתב דכל מה דאמרינן שאם המרא קמא סייע, הוי חזקה לאלתר, היינו דוקח כשהמחזיק הביא עדים על כך, ואז לא מהימן במיגו דלפירות הורדתיו, דהוי כמיגו במקום עדים כמ״ש התוס׳ (שם ד״ה ואי דלי), יעו״ש, אבל אם מודה מעצמו שסייעו עמו, וטוען שמכל מקום

לא מכר לו, ודאי דמיהמן המערער, דהוי הפה שאסר דעדיף ממיגו כמ״ש התוס׳ בב״ק (דף עב ע״ב ד״ה אין לך בו). ומוסיף הנתיה״מ דמ״מ בעינן שיאמר בפניבי״ד טעם הניכר לבי״ד, על מה שסייעו, דהיינו שיאמר אנוס הייתי וכיוצא בזה, דהסיוע הוי כהודאה וצריך ליתן טעם להודאתו, יעו״ש.

ואם כן בנידוננו, הדבר פשוט שאם לא היו עדים, יוכל לטעון שהסיבה שסייע, היה בגלל שחש לבריאותו של השני. ואם היו עדים, יש

בבא בתרא / לו ע״א רט

להסתפק אם יהבי טענה זו, ומה שהיה צריך לעשות הוא למחות בפני העדים, ואז לא יפסיד את שדהו, וכמו שסיים הרשב״ם שלא היה לסייעו בלקיטת הפירות אלא היה לו למחות, ואמנם כוונת הרשב״ם היא שרק ימחה ולא יסייע, אבל בעניננו שאפשר לעשות שניהם, כדאי שגם ימחה וגם יעזור.

דף לו ע״א
דבי ריש גלותא

עשה טובה לשכנו והרשהו לקטוף ערבות ג׳שנים,
האם יפסיד אילנו

שאלה אדם זקן שאינו מתעסק בעץ הערבות שלו, וגם אין לו כח למכור
את הערבות בשוק, ושכנו ביקש ממנו רשות לקטוף את הערבות ולחלקם בבית הכנסת והסכים, ונתן לו רשות גם לחלקם למשפחתו, והנה כעבור ג׳ שנים בא השכן וטען בבית דין שהזקן הזה מכר לו את האילן, וגם את הקרקע שמתחתיו, האם השכן נאמן?

תשובה הנה אם היו צריכים להשקות את העץ או לטפל בו, ולא עשה כן אין כאן חזקה. אבל אם אין צריך לטפל בעץ כל השנה, ורק
בערב סוכות קוטפים את הערבות, בזה נחלקו הראשונים אם אכילת פירות גרידא הוי חזקה או לא, ולהלכה דעת השו״ע (חו״מ סימן קמא ס״א) שבשדה הבעל שהיא שותה מי גשמים בלבד, ובשדה אילן, אין צריך חזקה של ג׳ שנים מיום ליום, אלא כיון שאכל שלש תבואות ממין אחד, הרי אלו כשלש שנים. ודעת הרמ״א דגם בשדה בעל ושדה אילן בעינן חזקה ג׳ שנים, וכן נראה לי להורות, עכ״ד.

ולדעת השו״ע הרי זו חזקה, ואע״פ שהוא זועק הרי נתתי לו זאת למצוה ומה היה עלי לעשות, אין זו טענה, כדאמרינן בגמרא בדף לה ע״ב
אם טען המערער צפירות הורדתיו אם אכל את הפירות שלש שנים, אינו נאמן, א״ל רב אשי לרב כהנא אי לפירא אחתיה מאי הוה ליה למעבד, ופירש הריטב״א שקושית רב אשי היא, מאיזה טעם יפסידו הבעלים הראשונים, שיש להם עידי אבות, ובמה פשעו כששתקו ולא ערערו, דבשלמא בגזל היה להם לערער, אבל כשהורידוהו צפירות ואוכל כדין, מאי יערערו ולמה לא נזהר זה בשטרו כיון שלא היה לאלו לערער. ותירצה הגמרא איבעי ליה למחויי, כלומר, לומר לו בפני עדים צפירות הורדתיך.

רי חשוקי חמד

והנה אם בעל האילן לקח כל שנה ב׳ ערבות עבור הלולב ועוד חמש ערבות בשביל ההושענות שלו, גם אם השני לקח את שאר כל הערבות, אין
זו חזקה, שהוי זה גופא המחאה שלקח מהערבות שלו. אבל אם בעל האילן לא לקח ערבות מאילנו, לכאורה הוי חזקה.

ויתכן שאין כאן חזקה דומיא דאמרינן בדף לו ע״א הני דבי ריש גלותא לא מחזקי בן ולא מחזקינן בהו, ופירש הרשב״ם שמתוך שהם עשירים
ויש להם בתים ושדות הרבה, תניחין בני אדם לדור בבתיהם ושותקים ושמחים כדי להשביח קרקע שלהם וימצאום מתוקנים, וגם למחות אינן חוששים לפי שבזרוע יטלו את שלהם כל זמן שירצו. והנה לכאורה גם בעניננו לטעם הראשון שלכך הם לא מוחים משום שהם שמחים שמשביחים

את הקרקע שלהם, הוא הדין בעניננו אדם שלוקחים לו את הערבות ואין לו מה לעשות עמן, שש ושמח שזכה לעשות מצוה בממונו, ולא דמי צפירות שאין רגילות לתתו בחינם שלש שנים רצופות.

אך הרשב״ם כתב עוד טעם שדבי ריש גלותא אין חוששים למחות, ומשו״ת ראנ״ח (סימן פד) משמע ששני הטעמים הם טעם אחד. וכן כתב הפרישה (סימן קמט ס״ק יב) שעיקר הטעם הוא שאין אוששין למחות בהן שלא יטענו עליהן טענת חזקה. אולם בשו״ת הרדב״ז(ח״א סימן קיא) כתב דמדקאמר וגם למחות אינן חוששין, משמע שיש כאן שני טעמים, ולפי הטעם הראשון אפילו שלא יהיו בעלי זרוע, מצו למימר לפיכך שתקתי כדי שישביחו את הקרקע טוב יותר.

לאור זאת יתכן שאין כאן חזקה של שלש שנים, א. ששיטת הרמ״א שאין כאן חזקה, שהרי לא היה בשדה שלש שנים מיום ליום, ב. אולי כיון שהוא שש ושמח על נתינת הערבות לשם מצוה, אין כאן חזקה, וצ״ע.

דף לז ע״א

והוא דבחזי באזוזי

דירה שיש בה כמה יחידות דיור והמחזיק השתמש רק באחת

שאלה מה הדין בדירה שיש בה כמה יחידות דיור, [והם משמשים בדרך כלל להורים, הרוצים לגור בדירת בניהם או להשכרה], והמחזיק השתמש רק ביחידת דיור אחת, מאחר ולא היה לו מה לעשות באחרים. האם זוהי חזקה על כל הדירה כולה,גם על יחידות הדיור שלא גר בהם

בבא בתרא / לז ע״א ריח

בפועל, מאחר והוא החזיק במפתח של כל הדירה כולה, או שמא מאחר ולא השתמש בכל חלקי הדירה, אין לו חזקה אלא מה שהחזיק בפועל?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף לז ע״א והוא דבחזי באזוזי, ופירש הרשב״ם ... וה״מ דהוי חזקה, כשיאכל עשרה בכל שנה,היינו
ע״י פיזור, שאכל ג׳ בכל בית סאה, דנמצא מחזיק כל השדה, אבל אכל י׳ אילנות ביחד בבית זו, ובשנה שניה כמו כן בבית סאה שני, וכן בשלישית, אינה חזקה, דכל בית סאה חשוב שדה האילן בפני עצמו. ושדה שלם לא הוי חזקה לשדה אחר וכו׳, יעו״ש. כלומר על ידי שהוא מחזיק בחלק מהאילנות בכל שנה הוי כמאן דמחזיק בכל הקרקע.

מאידך נאמר לעיל בדף כט ע״ב אמר רבא אכלה כולה חוץ מבית רובע, קנה כולה חוץ מבית רובע. אמר רב הונא בריה דרב יהושע ולא אמרן אלא
דבר זריעה היא, אבל לאו בר זריעה היא, קני לה אגב ארעא. מתקיף לה רב ביבי בר חניי אלא מעתה, לונתח במה יקנה, אלא באוקומי בה חיותא ומשטחא בה פירי, ה״נ איבעי ליה לאוקומי בה חיותא, אי נמי משטחא בה פירי, וכן נפסק ברמב״ם ובשו״ע, הרי שאין החזקה מועלת אלא למה שהחזיק ותו לא.

ותירץ ברבינו יונה (הו״ד גם בשטמ״ק) דשאני הכא דכיון שכל הקרקע צריך לאילנות, ומחזיק בקרקע ע״י חזקת האילנות הויא חזקה באכילת פירות הצומחין, אבל כשמחזיק ע״י חזקת הקרקע, בידו להחזיק בכל בזריעה ובמשטח פירי, הלכך כי לא אחזיק בבית רובע קנאה כולה חוץ מבית רובע, יעו״ש. כלומר יש דין מיוחד בקרקע ואילנות, שהקרקע צריכה לאילנות. ולפי זה בעניננו, שהיחידות דיור אינן צריכות זו לזו, לכאורה אם החזיק באחת מהן, לא הוי חזקה לשניה, וכמו המבואר בדף כט ע״ב, דאם אכלה כולה חוץ מבית רובע, הוי חזקה חוץ מבית רובע.

דף לז ע״א
זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע

שני אנשים שיש להם חזקה לאפות מצות שמורה ביום אחד, מי ידחה

שאלה מעשה באחד שהיה לו חזקה לאפות מצות חבורה במאפיה מסויימת בשושן פורים, היינו יום הראשון שלאחר פורים, ולאבירו היה חזקה

ריב חשוקי חמד

באותה המאפיה לאפות ביום ראשון בשבת בשבוע הראשון שלאחר פורים. וכשהגיע שנה שפורים חל ביום שישי בשבת, ושושן פורים חל בשבת, שניהם רוצים לאפות ביום ראשון שלאחר השבת, הראשון טוען שזה יום הראשון שלאחר פורים, והשני טוען שזהו יום ראשון בשבוע הראשון שלאחר פורים. מי נדחה מפני מי?

תשובה בשאלה זו דן החלקת יעקב (או״ח סימן רג) והביא שבשאלה כעין זו דן השערי תשובה (או״ח סימן תקפא) לענין תקיעת שופר שלאחד
היה חזקה לתקוע ביום הראשון של ראש השנה, ולשני היה חזקה לתקוע ביום השני, וכשחל היום הראשון בשבת נחלקו הפוסקים מי נדחה, דעת הפנים מאירות (ח״ב סימן קכה) דהשני נדחה, ובשע״ת שם מפקפק על פסקו, ודעתו דהראשון נדחה והשני במקומו.

והעיר שם בשם נכדו דאין הדברים דומים, דבתקיעת שופר הספק הוא מה היא חזקתו של כל אחד, האם החזקה על היום, דהיינו יום א׳ וב׳
של ראש השנה, או על התקיעות הראשונות ושניות של השנה. דלצד הראשון, הראשון נדחה כיון דחזקתו על היום הראשון של ראש השנה, ובשנה זו אין תקיעות ביום זה. ולצד השני, השני נדחה כיון דחזקתו על התקיעות השניות, ובשנה זו אין תקיעות שניות. ובזה הנידון בשערי תשובה האיך נפרש את החזקה שלהם, כי באמת רק לאחד חזקה בשנה זו. משא״כ בנידון דידן הרי הנידון הוא על יום ראשון, שהוא באמת יום ראשון שלאחר פורים כטענת הראשון, והוא גם יום ראשון של השבוע שאחרי פורים כטענת השני, זאת אומרת שבאמת טענת שניהם נכונה, כי לשניהם כחם יפה ביום זה לפי חזקתם, ולכן אין להביא ראיה מהנידון של השערי תשובה.

אך מציין שיש להביא ראיה מדברי האור שמח (פי״ג מהלכות תפילה ה״כ) שדן בדבר דין תורה שבא לפניו בשנת תרמ״ג בעיר דווינסק, שפרשת שקלים חלה בשבת פקודי, וראש חודש אדר שחל בשבת, היה הששי קורא בסיום הספר "חזק", והשביעי בר״ח והמפטיר בשקלים. ובאותו מקום מכרו בשמחת תורה את העליות של "אחד לפני האחרון", [כן הוא המנהג בכמה מקומות, שהעליה שלפני אחרון היא עליה חשובה, ואין זה בדוקא עליית השישי], לכל שבתות השנה לאיש אחד, ואת עליות ה'חזק' של כל השנה מכרו לאיש אחד, ובשבת זו היה ויכוח ביניהם, זה טוען עליית הסיום הוא עתה אחד

לפני האחרון, והיא מכורה לי, ושכנגדו טוען שזהו עליית הסיום שלי.

בבא בתרא / לז ע״א ריג

ובתחילה כתב שהקודם במכירה זכה בסיום הספר, ואם זה שקנה לפני אחרון קודם, הסיום ג״כ שלו, ואם הבעל הסיומים קנה קודם הוא שלו,
אלא שמציין שבנידון שנשאל היו שניהם מוחזקין במצוות מכמה שנים, ובשמחת תורה קנו שניהם באופן כדאשתקד, א״כ צ״ע איך יהיה הדין.

ולבסוף כתב שאף אם מכרו קודם לאחד, לא שייך לאמר דהעליה שייכת לראשון, דכיון דהסיום ודאי ימכר אחר זה, ולא ישוייר בבית המדרש בלא מכירה, הוי כמכר לשנים בבת אחת.

ולמעשה מביא ראיה מהגמרא בבבא בתרא דף לז ע״א זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע, ופירש רשב״ם שני לקוחות קנו שדה ואילן
מאדם אחד וכו׳, מתקיף לה רב פפא אם כן אין לו לבעל אילנות בקרקע כלום, לימא ליה בעל קרקע לבעל אילנות עקור אילנך שקול וזיל כשיבש, וזה הרי לא מסתבר דהרי לשניהם בעין יפה זבין, יעו״ש. נמצא דהוא הדין בעניננו אם נאמר דסיום הספר שייך למי שקנה את העליה שלפני האחרון אם כן אין לבעל סיום הספר כלום, אבל אם נאמר דהעליה שייכת לבעל סיום הספר, הלא יהיה לו אותה העליה שלפני הסיום, דנאמר דאחד שלפני

אחרון באותו תורה שייך לו, אם כן יקבל עליה, לכן מסתברא דהקנו לו את העליה שלפני האחרון באותו ספר, וכמו דאמר התם זה קנה חצי קרקע, אף על גב דלא פירש לו במכירתו רק אילנות, משום שלא יוגרע כחו לכשיתייבש, אם כן כל שכן כאן דאמרינן דכוונו על אותו ספר שלא יצא בעל הסיומים ריקם, עכ״ד.

ולפי זה כותב החלקת יעקב שהוא הדין בנידון האפיית מצות, דכמו שפסק האור שמח דאין סברא לדחות אחד מהם מכל וכל, ולכן פסק, דכדי לקיים שניהם, דהמסיים יסיים כדרכו והשני יעלה אחד לפני זה, כי גם זה אפשר לקרומו אחד לפני האחרון, משא״כ זה שקנה "חזק" אין טעם לתת לו עליה אחרת שאין לה שייכות עם חזק, אם כן גם בנידון דידן אפשר לומר, כיון דחזקתו של אחד היא על יום ראשון בשבוע של אחר פורים, הרי אין טעם לתת לו ביום שני בשבת, כי חזקתו רק על יום ראשון בשבת, מה שאין כן השני שחזקתו בשושן פורים, דהיינו ביום שלאחר פורים, ובשנה שזה חל בשבת טענתו שיום אחרי זה שייך לו, שפיר אפשר לומר, כיון דגם יום זה שייך לזה שחזקתו על יום זה דוקא, שפיר נקיים חזקתו, אף אם ניתן לו את יום שנישלאחריו, כיון שזה היום הראשון של אחר פורים שאפשר לתת לו, בכדי לקיים לשניהם את חזקתם, וכהא דאור שמח, עכ״ד.

ריד חשוקי חמד

ויש להעיר על דבריו דלכאורה הדבר ברור שמי שהיה לו חזקה על היום שלאחר פורים, אין כוונתו על היום הראשון שיוכל לקיים את חזקתו, שאם לא כן יוכלו בעלי המאפיה למכור את החזקה של יום שני ושלישי לאחרים, ויאמרו לראשון שחזקתו על היום הראשון שאפשר לאפות בו, ודבר זה לא ניתן להאמר, ודוקא לגבי שבת, אמרינן שכוונתו היתה על היום הראשון שיש אפשרות מעשית לאפות, אבל אם יש אפשרות מעשית לאפות, ברור שהחזקה שייכת גם לו. ובמיוחד אם הסיבה שרצה את היום הראשון שלאחר פורים היה בגלל שהוא אברך כולל, ולא רוצה להתבטל מלימודו, ולכן רצה לאפות ביום שאין בו לימודים בכולל, אם כן ודאי שהקפיד דוקח על שושן
פורים ולא על יום שני בשבת.

וכעין זה יש לדון בנידון כזה לגבי קריאת התורה, בבית כנסת שנוהגים שאין מוסיפים עליות כלל. ואחד קנה את העליות של השישי, ואחד קנה את העליה של ה'חזק', מי יקבל את העליה של 'חזק' בשבת שקלים הנ״ל, דבכה״ג אין לומר שיתנו את העליה שלפני 'חזק' לראשון, דהרי הוא לא קנה 'לפני אחרון׳, דנוכל לפרש שכוונתו ללפני האחרון של קריאת הפרשה, אלא הוא קנה 'שישי', ואין לזה שתי פירושים. ואם כן יש לשאול בכה״גמי יקבל את העליה של 'חזק'?

ובנידון זה יתכן לומר שהכל תלוי לפי מנהג המקומות, דהיינו במקומות שכל הציבור קורא לעליה זו עליית חזק, הרי שבעל החזק יקבל את העליה, ובמקומות שמתייחסים לעליה זו כעליית שישי, הרי שקונה השישי יקבל את העליה. מה שיש לדון הוא במקומות שקוראים לעליה זו 'שישי חזק'.

ולמעשה יתכן שהדבר דומה למבואר במסכת כתובות (דף צד ע״א) ב׳ שטרות היוצאים ביום אחד, רב אמר חולקין, ושמואל אמר שודא דדייני.
ונפסק בשו״ע כשיטת שמואל דאמרינןשודא. אלא שנחלקו הדעות אם אמרינן שודא רק בקרקע או גם במטלטלין, וכן נחלקו הדעות אם רק בי״ד עושים שודא. ויתכן שבנידובנו שאין עצה אחרת, דהרי לא שייך לומר יחלוקו, לכו״ע אמרינן שודא, אף לשיטות שרק בקרקע אמרינן שודא, וכעין המבואר הנאמר בגיטין (דף יד ע״ב) 'מה שירצה שליח יעשה', ושם הרי מיירי שהשליח מחליט למי לתת, וכן מדובר במטלטלין. [ויעוין שם בתוס׳ שנחלק עם רש״י אם
שודא פירושו מה שרוצים, או שצריך אומד הדעת, וכתבו התוס׳ שמהסוגיא בגיטין חזינן שאין צריך אומד דעת. וכתבו האחרונים שתוס׳ לא פירשו כרש״י מכיון שלא מסתבר שגם אומדן דעת של שליח בעלמא יכול להכריע למי

בבא בתרא / לח ע״ב רטו

לתת]. עכ״פ בנידובנו שלא שייך אומדן דעת, יתכן שמה שהגבאי יחליט את
זה יעשו.

עוד יתכן לומר בנידון של העליות, שיתנו את העליה למי שקנה את החזק, מפני שאם תחסר לו עליה אחת מתוך כל עליות ה'חזק' שקנה, הרי הדבר ברור שצריך להחזיר לו חלק ממה ששילם, שהרי קיבל חמישית פחות. משא״כ השני שקנה את העליות של 'שישי', גם אם יחסר לו עליה אחת, הרי שאין בזה כדי אונאה, ויתכן שלא יוכל לתבוע חלק מכספו בחזרה, ולכן מסתבר יותר שהתכוונו למכור את העליה לבעל החזק. ואף אם לא נקבל טענה זו, מכל מקום מדין שודא עדיף לתת את העליה למי שיחסר לו רק עליה אחת מתוך חמש ולא למי שיחסר אחד מתוך החמישים עליות שקנה, וכעין זה מצינו שנותנים את הקדיש ליארצייט ולא לאבל בתוך י״ב חודש, וצ״ע.

דף לח ע״ב
פלניא גזלן הוא

סילק בערב שבת גזלן שפלש לביתו

שאלה ראובן ירש מאביו את ביתו, והשאיר את הבית לזמן מה ללא שימוש. יום אחד הודיע לו אחד משכני הבית, שאדם זר ואלים פלש לבית
יחד עם בני משפחתו, ומתגורר בדירה כבשלו. כשהגיע ראובן לבית ושאל את הפולש לפשר מעשיו, טען הפולש שהוא קנה את הבית, ראובן יודע בוודאות שהדבר שקר, ואכן לא היה שום מסמך ביד הפולש. בצר לו, פנה ראובן לשני שכירי חרב כדוגמת הפולש, והם גררו את הפולש ואת משפחתו מהבית החוצה. המעשה התרחש ביום שישי. כעת מצפונו של ראובן נוקפו, היות וגרם לפולש [שהוא שומר מצוות] לעשות את שבתו חול. כמו״כ הוא שואל האם
סיפורו דומה למעשה שהתרחש אצל האמרי אמת שגער מאוד בבעל הבית שהוציא מביתו אלמנה שלא שילמה את דמי השכירות?

תשובה אין כל חשש בדבר. אדרבה, ראובן מיטיב עם הפולש בכך שמסלקו מביתו. כי בכל רגע ששוהה בבית הוא עובר על איסור גזל, וכמו״כ
עובר על "לא תונו איש את עמיתו" בכך שמצער את בעל הבית.

והנה בספר "ראש גלות אריאל" (עמוד שטז) מסופר על בעל בנין שהחליט להוציא דייר שלא שילם זמן רב שכר דירה, מחוסר אמצעים. חבריו

רטז חשוקי חמד

סיפרו זאת לאמרי אמת, ושאלו, מדוע יחשוב להשליך החוצה יהודי עני שאין בידו כעת לשלם שכר דירה. טען המשכיר, למה יגרע חלקי יותר מכולם. מוכן אני להשתתף עם כל מתפללי הבית מדרש לכסוי דמי השכירות, אולם למה אשלם לבדי !? השיבו האדמו״ר, מצינו בגיטין (דף מח ע״א)מישחציו עבד וחציו בן חורין ... לישא שפחה אינו יכול, לישא בת חורין אי אפשר ... אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין. לכאורה מדוע לא יטען זה, ישתתפו כלל ישראל בפדיונו, וגם אני אהיה בתוכם, אך למה אני חייב להפסיד הכל !? אמנם העבד צריך ליתן לו שטר על חציו דמיו, אבל עדיין יכול זה לטעון עבד משובח הוא ושוה עלי הרבה יותר ממחירו בשוק עבדים, אלא מסתבר שאם נזדמנה המצוה אצלך, הרי אתה חייב בה
יותר מאחרים.

ואמנם יש לחלק קצת, דלכאורה יש לשאול על האמרי אמת מהרמב״ם (פ״א ממלוה ולוה ה״ו)שכתב:היו לו תטלטלין או קרקע, והרי עליו שטרי חובות לגויים, ואמר הרי כל נכסי משועבדים לגויים ואם יטלו אותן הישראלים בחובם, יאסרו אותי הגויים בחובן ואהיה בשביה, הורו רנותי שאין שומעין

לו ויגבו הישראלים, וכשינחו הגויים ויאסרוהו, הרי כל ישראל מצוווין לפדותו, עכ״ל. הרי שמותר לישראל להוציא מיד הלוה כל רכושו, ואף שמסכן בזה את הישראל, בכל זאת יכול לומר שהציבור יפדוהו, ואם כן אף בנידון זה יש לשאול למה יסבול המשכיר הזה יותר מכל ישראל? ונראה לתרץ דאם הלוה לא ישלם לישראל, הרי הוא מוגדר כרשע שנאמר לוה רשע ולא ישלם,

ולכן הטובה עבורו הוא שהישראל יטול מה שמגיע לו וחזי יקיים הלוה מצוה, דהרי פריעת בעל חוב מצוה שנאמר "הן צדק". ואמנם יווצר מצב של סכנה שהגויים עלולים לחבשו בבית האסורים, במצוה זו ישתתפו הציבור כולו, נמצא שהטובה של הלוה היא שישלם, כיון שיש באפשרותו לשלם, וכיון שזוהי טובתו מותר למלוה ליטול כספו ולהטיל את פרעון הנכרים על הציבור, משא״כ במקרה שבו עסק האמרי אמת, הטובה של השוכר היא שישאירוהו בדירה, כיון שאין בידו מעות לשלם, ואם ישליכוהו לרחוב מי ירחם עליו, ולכן מצותו של המשכיר היא להשאירו בדירתו, וכמו כן החצי עבד וחצי בן חורין שטובתו היא שישחררוהו ולכן המצוה מוטלת על האדון שישחררו והוא
זה שיספוג את השטר שהעבד יכתוב.

ואם כן הוא הדין בעניננו, הטובה של הפולש היא לצאת מהדירה, ולא להיכשל באיסורים של גזל והונאה, ויש להוציאו. ואין זה דומה למעשה

בבא בתרא / לט ע״א ריז

הנ״ל של האמרי אמת, כיון ששם הדייר נכנס לבית ברשות, ורק לא היה באפשרותו לשלם, משא״כ כאן שכל רגע ששוהה הפולש בבית הוא גזל גמור.

והנה כל הנ״ל אמור לגבי הבעל הבית, אך לגבי השוכר, אפילו אם איןלו לשלם, עליו לפנות את הדירה, והיה מעשה בעני ששכר דירה מבעל הבית, והגיע זמנו לפנות את הדירה ולא מצא דירה אחרת, והמשכיר לא הסכים

להאריך לו את זמן השכירות. התייעץ העני עם החזון איש מה לעשות, ופסק לו החזון איש שיעזוב את הדירה, ואל ישהה בה בשום פנים ואופן ללא רשות הבעלים. ואם לא תהיה לו אפשרות אחרת ילון עם רהיטיו בחוץ. העני עשה כך והחזון איש ברכו בעושר. הצדיק גזר מלמטה, והשי״ת הסכים לכך מלמעלה, וזכה להשיא את בניו ובנותיו בעושר ובכבוד,וגם בבנים וחתנים תלמידי חכמים, לשם ולתפארת בישראל.

דף לט ע״א
אמר לא תימרו

שאלה: האם מותר להקליט את דברי חברו, מבלי שידע וירגיש?

תשובה בעצם הנידון של הקלטת דברי אבירו בלי רשותו, יש בזה כמה איסורים, דלכאורה יש בזה איסור של ואהבת לרעך כמוך, וכמו כן
יש בזה איסור של מגלה סוד, ויעוין במסכת יומא (דף ד ע״ב)"מנין לאומר דבר לחברו שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו לך אמור, שנאמר וידבר ה׳ אליו מאהל מועד לאמר". ובתמורה (דף ז ע״ב) ובשטמ״ק (שם אות ו) נחלקו רבי אליעזר והראב״ד אם לוקה על איסור זה. והמאירי שם כתב: "וממה שנאמר שם לאמר,

למדנו דרך ארץ למי שיאמר דבר לחברו אף שלא מסרה לו בסוד, שהוא בבל יאמר אא״כ אומר לו דבר שהוא אומר לו אותן דברים בלך אמור. וכמו כן אם אבירו לא יודע מההקלטה, יש בזה חשש של גבינת דעת. ויעוין בחקקי לב (ח״א יו״ד סימן מט ד״ה ועוד) שכתב: ועוד נלענ״ד לומר דאפילו שולח אדם אגרת לחבירו, אסור לאבירו שבאה לו האגרת, לגלות דברי האגרת לאחרים, דאפילו בסתם, דליכא שום סוד ודבר מגונה ונזק להכותב, איכא איסור לגלות, יעו״ש. ואם כן כל שכן שיש איסור להקליט את השני בלי רשותו, ויעוין עוד במשנה הלכות (ח״ז סימן רעג).

אכן כל זה בסתם, אבל אם חושש שאבירו יזיק לו, ועל ידי העדות הוא יוכל להציל את עצמו על ידי שיביא את ההקלטה לבית דין, נראה שמותר,

ריח חשוקי חמד

ולא גרע זה ממה דעביד איניש דינא לנפשיה, וכעין זה כתב החקקי לב שם, שמותר לקרוא האגרת כדי להציל את עצמו. אמנם יש לציין שלא יקבלו את ההקלטה כעדות, ויעוין בשו״ע (חו״מ סימן פח סי״ג) ובקצוה״ח והנתיה״מ שם לענין עדות שמיעה בלי ראיה, מכל מקום פעמים שההקלטה תוכל להועיל. [ויעוין בשו״ת נשמת חיים (או״ח סימן יח אותיות י-יא, וחו״מ סימן ל) בענין עדות בהקלטה, ובענין צוואת שכ״מ בהקלטה].

והנה לפעמים אנשים הולכים לרבנים וצדיקים ומקליטים דבריהם ואת ברכותיהם, אם יש להניח שהרבנים לא מקפידים מותר ואם מסופקים יש להימנע. כמו כן הדבר ברור שבמקום שההקלטה תוכל לגרום נזק לשני, ברור שאין להתיר את ההקלטה, אלא אם כן הוא מציל את עצמו וכנ״ל.

דף מ ע״ב
גלויי מילתא בעלמא היא

משך ממון מחשבון הבנק של אבירו בערמה

שאלה מעשה שהיה בשד״ר שהגיע לעשיר גדול להתרימו עבור מוסדות תורה, הגביר הסכים לתת לו אלף דולר, והמשולח סירב לקחתו,
הגביר הוסיף ואמר לו שיתן שלושת אלפים דולר, והמשולח עדיין מסרב לקחת, וכיון שהמשולח היה אדם מכובד מאד, והגביר לא היה יכול להפטר ממנו, אמר לו הגביר כמה אתה רוצה שאני אתן, השיבו המשולח, מאה אלף דולר ... הגביר לא התווכח וכתב המחאה על סכום של מאה אלף דולר, המשולח פנה לבנק לגבות את הסכום, והפקיד השיב לו אין בחשבון
כיסוי להמחאה כזו, המשולח המתוחכם הצליח לברר בערמה שיש בחשבון תשעים אלף דולר, והפקיד בחשבון של הגביר עוד עשרת אלפים דולר. ועתה הציג שוב את ההמחאה, ופדה את כל המאה אלף דולר. כשנודע הדבר לגביר, צעק בקול גדול שלא במכוין לתת את הסכום למשולח, וידע שיש לו בבנק רק תשעים אלף דולר, ולכן שיטה במשולח כי ידע שלא יכול לפדות את ההמחאה, ורק רצה לשלחו בכבוד ולא בבושת פנים, ולכן
דורש חזרה את כספו?

תשובה לכאורה כיון שהגביר נתן למשולח צ׳ק כתוב וחתום כהלכתו, גם אם אין לו כיסוי בבנק הרי הוא משמש כשטר חוב ויכול

בבא בתרא / מ ע״ב ריט

לתבוע בבית דין [או בערכאות], ואם כן מיהו הפתי שימסור שטר התחייבות לסכום כזה לולא שהחליט באמת ליתן לו את הסכום, ולכן נראה שההתחייבות חלה, ויפה עשה המשולח שגבה את הסכום. ויתכן גם שהגביר חייב ליתן למשולח עוד עשרת אלפים דולר כדי להשלים את המאה אלף
שהבטיח.

אך יתכן שהמשולח צריך להחזיר את התשעים אלף דולר לגביר, והטעם דאמרינן בבבא בתרא דף מ ע״ב שמתנה באונס אינה מתנה, וכתב הסמ״ע (חו״מ סימן רמב סק״א) שלאו דוקח אונס גדול דהכאה ויסורין, אלא כל דלא ניחא ליה ונותן ודאי מטעם שום דבר נתנו והוא האונסו ליתן לו ולא בלב שלם. וכן כתב בשו״ע הרב הלכות נזקי ממון (סי״ח) מחילה ומתנה שאינה בלב שלם אינה כלום.

וכעין זה כתב בספר חסידים (סימן שטז) יש דברים שאינן גזל והם חמורים מגזל, כגון אם בא אורח לאדם אפי׳ צדיק ועשיר, אבל הוא צר עין ובוש לגרשו מביתו, או מפרנסו ואוכל משלו. או בבית עני שאין סיפוק בידו ובוש לומר שאין לו, זה גזל גמור בדין שמים.

וא״כ השד״ר שהבין מיד שהגביר לא נתן לו את זה בלב שלם, אלא כדי להפטר ממנו, הרי אסור לו לקחת את הצ׳יק, כיון שהמתנה בטלה, וגזל גמור בידו, וגם לא הוי נדר לצדקה, שהרי לכתחילה לא התכוון לתת אלא תכנן שהצ׳ק הזה לעולם לא יגיע לידיגביה, וצ״ע.

דף מ ע״ב

ההוא גברא

נתן לכלה מתנות שנמצאו מזויפות
והיא רוצה לבטל את הקידושין

שאלה חתן שנתן לכלה טבעת יהלום, ושעון זהב ועוד תכשיטים. לאחר הנישואים התברר לכלה, שכל התכשיטים היו מזוייפים, והחתן
במכוין לרמות אותה, ונתן לה זכוכית בתור יהלום, וברזל צבוע בתור זהב, וכן בשאר התכשיטים נהג בה החתן ברמאות כמו לבן הארמי, והיא מבקשת לבטל את הקידושין. האם הקידושין בטלים?

רכ חשוקי חמד

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף מ ע״ב ההוא גברא דאזיל לקדושי איתתא, אמרה ליה אי כתבת לי כולהו נכסיך, הוינא לך לאיתתא, ואי לא,
לא הוינא לך, אזל כתביה לה לכולהו נכסי, אתא בריה קשישא אמר ליה וההוא גברא מה תיהוי עליה, אמר להו לסהדי זילו אטמורו בעבר ימינא וכתבו ליה, אתו לקמיה דרבא אמר להו לא מר קנה ולא מר [האשה] קנה, דמתנה טמירתא היא ובטלה. וצ״ע דלכאורה הקידושין בטלים, שהרי התנתה שהיא מוכנה להינשא לו, רק אם יכתוב לה את כל נכסיו, ואיך קידש אותה בברכה, הרי היא ברכה לבטלה, ואין אדם חשוד לברך ברבים ברכה כזו, ואם כן יותר מסתבר שהמתנה שנתן לבן לא חלה.

ויעוין בחזו״א (אבה״ע סימן לט סק״ה) שכתב על סוגייתנו: אם בשעת קידושין התנתה שתהא המתנה קיימת, הוי הקידושין בטלים אם יבטל [ע״י מודעה], וממילא יש לומר דהקידושין קיימים והמתנה [שנתן לה את כל נכסיו] קיימת, אבל הכא [בסוגיתנו ב״ב דף מ ע״ב] כתב לה מקודם [את כל נכסיו], ועל זה סמכה ונתקדשה לו, ובזה אמרינן דהוי לה למיסק אדעתה דאכתי לא גמר להקנותה, כל שלא תתלה הקידושין במתנתו, ואם התנתה שתקנה הנכסים בהנאת חיתון, אפשר דלא מהני מתנתא טמירתא לבטל, והכא איהי דאפסדה נפשה, כי לקחה מתנה בלי שום תנאי, ואף אם לא תרצה להתקדש, אין המתנה בטלה, אלא שסברה שסומך עליה שלא תבגוד בו לקבל הנכסים מבלי להתקדש, ובזה אמרינן דאדרבא לא גמר להקנות כלל. ולפי זה אם כתב בשטר המתנה תנאי מתנתה מתנה, עכ״ל. מדברי החזון איש יש ללמוד, שאם רימה אותה לפני הקידושין אין הקידושין בטלים, ורק אם התנתה את הקידושין במתנה, הקידושין בטלים.

[ויעוין גם בחלקת יואב (דינו אונס ענף ו) שתמה על סוגייתנו, שהרי האשה
התנתה את הקידושין במתנה, וכתב שסוגייתנו מדברת שלא קידש אותה לבסוף, ולכן יכל לבטל את המתנה, אבל אם בסוף קידש אותה, ודאי שהמתנה לאשתו קיימת, שאין הוא יכול לבטל מכר במסירת מודעה, וכל קידושין הוי כמכר].

ויעוין בירושלמי (ב״מ פרק ד) שביאר מדוע בהונאה יותר משתות המקח בטל, ולא אמרינן שישיב המאנה את השתות והמקח יתקיים, מפני שאין אדם מסכים למקח שילעגו לו. ולכאורה כך גם בשאלתנו. אך יש לחלק דבעניננו אין הרמאות בעצם הקדושין רק במתנות שלפני כן.

בבא בתרא / מח ע״א כח

דף מח ע״א
הדר גודא בארעא דלאו דידיה

המלוה טען שלא החזיר את הלוואה, והלוה שילם שנית,
האם המלוה נפסל לעדות

שאלה בירושלים בשכונת בית ישראל יש בית מדרש הנקרא בית יעקב, ועל
אחד מקירותיו יש שלט ובו נאמר: "בית מדרש זה נבנה בחמשים נפוליאון זהב, והוא פלאי". ה"פלאי" הזה טומן בחובו מעשה מופלא, ומעשה שהיה כך היה. יהודי ת״ח הלווה לאבירו סך חמשים נפוליאון זהב, סכום כסף גדול במיוחד בהתחשב בתנאֵי הדחק של התקופה ההיא. בהגיע זמן הפרעון בא הלוה לבית המלוה ומסר לידיו את כל הכסף, עד הפרוטה האחרונה, המלוה שהיה תלמיד חכם גדול, היה עסוק באותו רגע בלימודו ומרוב טירדת הסוגיה הכניס את הכסף אל בית סתריו, ושכח מכל הענין. והנה כעבור זמן מה, בזוכרו שהחוב לא ניפרע, הגיע אל הלווה ותבע ממנו את הכסף, הלה מצידו טען בלהט, שקיים את מצוות פריעת החוב, והשניים הגיעו להתדיין בדין תורה אצל הגאון רבי לייב דיין זצ״ל. שמע הדיין את טענות שני הצדדים, ואמר ללוה שעליו להישבע שבועת היסת כדי להוכיח את צדקת טענתו בדבר החזרת החוב. הלוה, שהיה ירא שמים מרבים, הגיב מיד ואמר לא אשבע, ואחזיר את החוב שנית, העיקר לא להישבע. וכך הווה, הלווה החזיר את החוב בשנית, למרות שכאמור לעיל המדובר היה בהון עתק, וכל זאת בשל סירובו של הלוה להישבע.

כשהגיע ערב פסח, והמלוה בדק את חמצו, הבחין לפתע בסכום ההלוואה, ובאותו רגע נזכר שבאמת הלוה פרע לו, והוא היה שקוע בסוגיא,
ושכח מכל הדבר והניחו כאן במקום סתר. רץ המלוה מיד לבית הלוה, וביקש

להחזיר לו את כספו, ולבקש את סליחתו, אך הלוה לא היה מוכן לקבל את הכסף חזרה, כשהוא אומר נתתי את הכסף בזמנו בלב שלם, ומראש מחלתי לך על הכל, כסף זה, אפוא, אינו שלי ולא אקחנו עתה בחזרה. המלוה והלוה הגיעו שוב לר׳ לייב דיין, ששמע את הטענות, ופסק שאם הלוה אינו מוכן לקחת את כספו, כדאי להשתמש בסכום העצום לבניית בית כנסת לתורה ולתפילה בשכונת בית ישראל, והוא הבית כנסת בית יעקב, והוא הפלאי.

ויש להסתפק מה הדין כאשר לא היתה כאן רק הודאת בעל דין, אלא היו עדים שהעידו שהמלוה לקח את כל סכום ההלוואה מן הלוה, גם בפעם

כב חשוקי חמד

הראשונה וגם בפעם השניה. האם המלוה נפסל לעדות, כי מתברר ששיקר בבי״ד, ועל ידי זה קיבל פעמיים את הפרעון?

תשובה נאמר בבבא בתרא דף מח ע״א רב כהנא שקל בידקא בארעיה, אזל הדר גודא בארעא דלא דידיה, אתא לקמיה דרב יהודה אזיל אייתי
תרי סהדי, חד אמר תרתי אוצייתא עאל, וחד אמר תלת אוצייתא עאל,א״ל זיל שלים תרתי מגו תלת. וכתב באיילת השחר, דיש לעיין שלכאורה רב כהנא לא היה מסופק אם זה שלו או לאו, שאם כן לא היה תופס, דהמוציא מאבירו עליו הראיה, וע״כ דטען דבודאי שזה שלו, ולפי זה נפסל רב כהנא לעדות, כיון ששני עדים העידו שהחזיר לקרקע שאינו שלו, ולכמה פוסקים יש גם איסור גזילה בקרקע, אע״פ שאינה נגזלת לענין חיוב אונסין.

ונראה שרב כהנא לא נפסל לעדות, והטעם דהנה אמרינן בגיטין (דף לה ע״א) מעשה באדם אחד בשני בצורת שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה, והניחתו בכד של קמח ואפאתו בפת ונתנתו לעני, לימים בא בעל הדינר ואמר לה הבי לי דינרי, אמרה ליה יהנה סם המות באחד מבניה של אותה אשה, אם נהניתי מדיברך כלום, אמרו לא היו ימים מועטין עד שמת אחד מבניה, וכששמעו חכמים בדבר אמרו מה מי שנשבע באמת כך, הנשבע על שקר על אחת כמה וכמה. מאי טעמא איענשה, דאישתרשי לה מקום דינר.

והקשו התוס׳ (ד״ה לא היו) מאי טעמא איענש, הא אמרינן בשבועות (דף כו ע״א) האדם בשבועה פרט לאנוס, כדרב כהנא ורב אסי דמר משתבע הכי
אמר רב, ומר משתבע הכי אמר רב, וכי אתו לקמיה דרב ואמר כחד מינייהו, אמר ליה אידך ואנא בשקרא אישתבעי, ואמר ליה את לבך אנסך. וי״ל דהכא גבי פקדון הוה לה להזהר יותר לשמרו היטב, והוה לה לאסוקי אדעתא שתנא לידי שבועה.

וא״כ רב כהנא שהיה עסוק בתלמודו, וטעה בגבול שדהו, אף אם היה נשבע, לא היה חייב קרבן על השבועה, כיון שלבו אנסו, וא״כ כ״ש שאינו נפסל לעדות. והוא הדין בעניננו שהיה עסוק בתלמודו, הרי לבו אנסו, ולא נפסל לעדות.

ויתכן שבעובדא דידן גם אדם אחר שאינו בדרגת רב כהנא אינו נפסל לעדות, ולא דמי לגזלן שלקח דבר שידע שאינושלו, או שהיה לו לדעת, אבל הכא אף שהיה ברור לו שהשדה שלו, מ״מ יש מקום לטעות, והדברים קל וחומר, ומה העובר על לא תחמוד אינו נפסל לעדות, כיון שלאינשי משמע

בבא בתרא / מח ע״א רכג

שדוקא בלא דמי. כמבואר בבבא מציעא (דף ה ע״ב) כ״ש הכא שלא נתכוון לגזול אלא שטעה וחשב שזה שלו.

מוסד בנה בנין רב קומות, ונתברר שחרגו חצי מטר לתוך גבול שכנו

שאלה מוסד שבנה בנין רב קומות, ולאחר שגמרו לבנות את הבנין, נתברר שחרגו חצי מטר ונכנסו לתוך גבול השכן, ועתה דורש השכן שיהרסו
את כל הבנין שנמצא בגבולו, או שיתנו לו סכום שהוא פי עשר מהסכום שהקרקע שוה, האם חייבים לתת לו, או שמא יכולים לומר לו, קח רק את הכסף ששוה הקרקע שלך?

תשובה כתב הרמ״א (חו״מ סימן שם ס״א) גזל קרקע ובנה עליה בניינים גדולים, צריך לסתור הכל ולהשיב קרקע לבעלים, דלא עשו תקנת השבים בקרקע, עכ״ד. ולכאורה הוא הדין בעניננו יכול לומר לו סתור את הבנין.

אולם כתב המבי״ט (ח״ג סימן קמג) דאם לא נעשית הסגת הגבול מדעתו, לכו״ע יש בו תקנת השבים, ויפרע לבעל הקרקע דמיו, וכתב המשנה למלך (פ״ז מהלכות גנינה הי״א) ואין נראים לי דבריו כלל. ובשו״ת פורת יוסף (סימן מ) הביא ראיה לשיטת המבי״ט מסוגייתנו, שאמר ליה רב יהודה לרב כהנא זיל שלים, ולכאורה היה רב כהנא צריך להרוס את הכותל ולהחזיר את הקרקע, אלא דעל כרחך מיירי שרב כהנא לא ידע מזה רק שהיה סבור שהוא שלו, דאל״כ היה רב כהנא נחשד ח״ו לגזלן על פישני עדים חלילה, וע״כ דהיה בשגגה, לזה א״ל זיל שלים, כיון דבשוגג שייך תקנת השוק גם בקרקע. ולדבריו כ״ש שלא נפסל לעדות.

ובספר שער משפט (שם סק״א) כתב שלכאורה מה הנפק״מ בין ידע מהגזילה או לא ידע, שאף בלא ידע מהגזילה צריך להחזיר את הגזילה בעין, ולכן כתב שדין זה תלוי במחלוקת שהביא הרמ״א (סימן רעד ס״א) במי שהיה לו נחיל דבורים ויצאו וישבו על אילן חבירו, אי יכול לקצוץ הענף. וכן בשניים שהיו באים בדרך, זה בחבית של יין וזה בכד של דבש אם בעל היין חייב לשפוך יינו כדי להציל דבשו של חבירו. וישלח לו דמי היין מפני השבת אבידה, והכא נמי אם בנה מדעת הרי זה אבידה מדעת, אבל אם בנה שלא

מדעת, אם יצטרך לסתור הבנין מחמת זה יהיה לו הפסד גדול מחויב בעל הקרקע ליטול דמי קרקעו בכדי להציל אבירו מן ההפסד, וכייפינן ליה משום השבת אבידה, אך לשיטות החולקין, צריך לסתור כל הבנין ולהחזיר הקרקע, אף בלא ידע, יעו״ש.

רכד חשוקי חמד

דף מב ע״א
מלוה על פה

מלוה על פה שהתפרסם בעיתונות האם גובה מהלקוחות

שאלה נאמר במסכת ב״ב דף מב ע״ב מלוה על פה אינוגובה לא מן היורשים ולא מן הלקוחות. והטעם מבואר משום שאין לזה קול.
וכך כתב הרמב״ם (פי״א ממלוה ולוה ה״ד) וז״ל: מלוה על פה גובה אותה מן היורשים, ואינו גובה אותה מן הלקוחות, לפי שאין לה קול. ויש להסתפק מה הדין במלוה על פה שנתפרסם ברבים, כגון שאחד הלוה מעות לאדם נכבד, והוא מכחיש ונתפרסם בעיתונות ובכל כלי התקשורת. האם דינו כמלוה בשטר, מאחר ויש לזה קול, והקונה איהו דאפסיד אנפשיה, או שמא כלל קבעו חז״ל, דמלוה אינו גובה מהיורשים והלקוחות, ולא פלוג רבנן?

תשובה כתב המרדכי (ב״ק רמז קמה) וז״ל: מי שנתחייב ממון עבור מלשינות, ומת, אפילו למ״ד דמלוה על פה אינה נגבית מן היורשים, הכא
גובה כשעמד בדין, דקלא אית ליה, והו״ל כמלוה בשטר, עכ״ל. הרי דיש מקרה חריג, שאע״פ שהוא מלוה על פה בכל זאת דבינן ליה כמלוה בשטר,

ואוליגם בעניננו כך, דמאחר ואית ליה קול אולי דינו כמלוה בשטר, וצ״ע. ואולי מוסר שאני דהחמירו בו חכמים, אך פשטות לשון המרדכי הוא לא כך, אלא דאית ליה קלא, ואולי ה״ה בפרסום בעיתונות.

והנה נאמר במסכת גיטין (דף כ ע״ב) אמר חניי ת״ש אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים והיה בוזקן אחד והיה מלוה לכל בני הכפר וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים, ובא מעשה לפני חכמים והכשירוהו, ואמאי הא בעינא ספר מקנה וליכא, יעו״ש. והקשו התוס׳ (ד״ה וכותב) וז״ל: מה ענין שטרי הלואה לגט, דאינם אלא לראיה ואפילו במלוה על פה היה גובה ממשעבדי, אי לא משום דאין לה קול, כדאמרינן בחזקת הבתים [ב״ב דף מב ע״א] דמאן דיזיף בצנעה יזיף, ומכר שיש לו קול אמרינן [שם דף מח ע״ב] המוכר שדהו בעדים גובה מנכסים משועבדים, יעו״ש. והעיר על דבריו הקובץ שעורים (ב״ב סימן תרכח) וז״ל: מה שכתבו בתוס׳ בגיטין דבשטר חוב אין צריך ספר מקנה, דאינן שטרי קנין אלא שטרי ראיה, דכיון דבשטר איכא קלא ממילא מישתעבדי נכסי ע״י ההלואה, כמו במוכר שדהו בעדים עיי״ש, נראה שאין י ס״ז) כתב הא דגובין ממשעבדי בעדי

שיטה זאת מוסכמת, כי הרא״ש (ב״ב פרק
חתימה לר״א, הטעם הוא דתולין לומר מסתמא נמסר בפניהם, הא אם ידוע

בבא בתרא / מג ע״א רכה

שלא נמסר בפניהם, אין גובה ממשעבדי, אף דאיכא קלא גם בעדי חתימה גרידא, וע״כ מוכח בדעת הרא״ש דצריך שטר קנין לגבות ממשעבדי, ובשטר קנין לר״א צריך עדי מסירה. וכן להיפוך בעדי מסירה גרידא לר״א גובין ממשעבדי, וע״כ צ״ל דאיכא קלא גם בעדי מסירה, ומ״מ לרבי מאיר לא מהני לענין משעבדי, ואף דודאי מהני לענין בני חורין גם לרבי מאיר, וע״כ צריך לומר דכיון דמשום טעמא דקלא תיקנו שצריך שטר, לא פלוג בתקנתייהו, ואפילו היכא דאיכא קלא, לא סגי בלא שטר, כמו בעדי מסירה לרבי מאיר ובעדי חתימה לרבי אלעזר, יעו״ש.

הרי לפנינו ראיה מפורשת, שאמרינן לא פלוג, וגם אם יהיה קול, לא יגבו במלוה על פה, [מלבד המקרים שתקנו חכמים, כמו בגנב שעמד בדין, כמבואר בב״מ (דף טו ע״א), ולכן בנידון המרדכי כתב שדינו כמלוה בשטר]. ונראה שאף התוס׳ רק חלקו על הרא״ש אם בעינן שהשטר יהיה ספר מקנה, אבל בעצם היסוד שאמרינן לא פלוג, ואף אם יהיה קול, לא יגבו במלוה על פה.

דף מג ע״א

שאני ס״ת

עד שהעיד למי שייך ביהכנ״ם, ונתברר שיש לו נגיעה
כי רוצה להתפלל שם

שאלה אדם עשיר שבנה בית הכנסת פרטי והושיב שם ישיבה, ונפטר לבית עולמו,ונהיה ויכוח למיהוריש אותו, הבן טועןשהוא היורש ורוצה להשאיר את בית הכנסת במתכונתו. לעומת זאת טוען הראש ישיבה של העשיר, שהנפטר הוריש את הבנין לישיבתו. בא עד והעיד לטובת הבן. טוען ראש הישיבה שהעד נוגע בעדות, כי מעונין שהבית ישחר בית כנסת, ויוכל להתפלל שם בציבור. טוען העד איך יתכן שאעיד שקר כדי לזכות במצוה?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף מג ע״א בני עיר שנגנב ספר תורה שלהם, אין דבין בדייני אותה העיר, ואין תביאין ראיה מאנשי אותה
העיר. שואלת הגמרא, וליסלקו בי תרי מינייהו ולידיינו? מתרצת הגמרא שאני ספר תורה דלשמיעה קאי. ופרשב״ם: ולא יכול לסלק עצמו שלא יהא נוגע בעדות,שהרי נהנה בו ויוצא בשמיעתו. והקשה הקובץ שיעורים (שם סימן קעו) וז״ל: קשה דאיך שייך לומר שיעיד שקר כדי לקיים מצוות קריאת התורה,

רכו חשוקי חמד

כמו שהקשה הר״י מיגאש גבי מעמידה בפני בעל חובו, [דהקשה הר״י מיגא״ש איך יתכן לחשוד במוכר שיעבור על איסור עדות שקר, כדי שהשדה תשחר ביד הקונה, בלי אחריות, ויוכל הבעל חוב להיפרע ממנה, ולא יעבור המוכר על מה שנאמר לוה רשע ולא ישלם, הרי לא מסתבר שאדם יעבור על איסור חמור כדי לקיים דברי קבלה], וכאן לא שייך תירוצו, דרוצה שלא יוחזק לרשע, עכ״ל.

ואולי אפשר לתרץ שאדם שיש לו נגיעה, ואפילו נגיעה של מצוה, עלול להורות לעצמו היתר אף לשקר. לדוגמא נאמר בדעת זקנים בעלי תוס׳ (בראשית כה לד) על הפסוק ויבז עשיו, מכבר היה מבזה אותה, ועל כן לקחה יעקב ממנו, ונמצא בספר רבי יהודה החסיד,מכאן אתה למד, שאם יש ביד רשע ספר תורה, או מצוה אחרת, דמותר לצדיק לרמותו וליטלו ממנו, עכ״ל. [ויעוין שערי תשובה (אות תפב) מחמס אחיך יעקב]. גם בנידון ספר תורה שנגנב יש לחשוש שאולי בגלל הנגיעה שרוצה לקיים מצוות קריאת התורה, יורה היתר לשקר ויאמר הס״ת כעת נמצא ביד רשע, ומצוה לרמותו וליטלה ממנו. ואם כן הוא הדין בעניננו, יש מקום לחשש שיעיד שקר, כדי שיוכל להמשיך להתפלל בציבור במנין זה.

ויעוין בטור (חו״מ סימן ז) שכתב שאם יש בעיר ספר תורה אחר, יכול העד להסתלק מהספר תורה ולהעיד, כי אין לו הנאה מהספר הראשון, מפני שיכולים לקרוא בספר השני, וכתב הב״י (שם ס״ק יז) בשם רבינו ירוחם דדוקא אם יש ספר תורה נוסף באותו בית כנסת שהם רגילים להתפלל שם, ואם לא, הוי נוגע, יעו״ש. הרי לפנינו שלא אומרים שאין הוא נוגע כי יכול להתפלל בבית כנסת שני, אלא הוא נוגע בדבר כי לא יוכל להתפלל במקום שהוא רגיל
בו. ונראה שה״ה בעניננו.

מדוע הצריך לשמוע קריאת התורה נחשב לנוגע בעדות
מבואר בגמרא דמכיון דס״ת לשמיעה קאי, לא מהני סילוק. וביאר הקובץ שיעורים (סימן קפ) דחף דמצוות לאו להבות נתנו, דקיום מצוה לא נחשב להנאה [ואם כן לא נחשב לנגיעה], מ״מ לגבי עדות מקרי נוגע, כיון שרוצה לצאת ידי חובתו. והקשה הקוב״ש לדעת המהרי״ט המובא בקצוה״ח הסובר דדוקא בנגיעת ממון מפסיל, קשה מכאן, דכיון שנסתלקו תו ליכא נגיעת ממון, יעו״ש.

בבא בתרא / מג ע״א רכז

ואולי אפשר להשיב, עפ״י המבואר בשו״ע (חו״מ סימן קסג ס״א) שכופין בני העיר זה את זה, לבנות להם בית הכנסת ולקנות ספר תורה נביאים וכתובים, יעו״ש. ואם כן הדיין נוגע בנגיעה של ממון, שהרי אם תשחר הקהילה בלא ס״ת, יכופו זה את זה להשתתף בממונם לקנות ס״ת, ואין לך נגיעת ממון גדולה מזו. ונראה שגם בסוכה כך, שהדיין הגר בעיר כזו שאין בה סוכות פרטיות כי אם סוכה משותפת, לא יוכל הדיין לדון בדיני ממונות בסוכה, כי הדיין נוגע, דאע״פ שיש לו סוכה משלו עדיין אפשר לכופו להשתתף בבניית
הסוכה הציבורית.

דף מג ע״א
הכל אצל ס״ת עניים הן

נדר צדקה לעיר שכולה עניים, ולפניו עיר שאין בה ס״ת
ועיר שאין בה תקוה

שאלה אדם שנדר צדקה לעיר שכולה עניים, ואין לפנינו עיר שכולה עניים ללחם, אבל ישנן שתי ערים באחת מהם אין ס״ת, והם הולכים כל
שבוע לשמוע קריאת התורה בעיר הסמוכה. ובעיר אחרת אין תקוה [והנשים הולכות לטבול בעיר הסמוכה]. ונסתפקו למי לתת את כספי הצדקה, האם לעיר שאין בה ספר תורה, או לעיר שאין לה מקוה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף מג ע״א הכל אצל ס״ת עניים הן. וכתב הרשב״ם שכולם צריכים לו, ודרך בני אדם לקרוא בני עירו עניים,
כשאין להם ס״ת, דעניות גדול הוא זה. הרי שדרך בני אדם לקרוא לעיר שאין להם ס״ת, עניים, ולאור זאת יתכן שמן הראוי להעביר את כספו לעניי העיר שאין להם ס״ת. אכן כל זה דוקח אם ישתמשו בכסף לצורך ספר תורה, אך אם בלאו הכי לא ישתמשו בכסף לצורך זה, אין לתת להם כספי צדקה.

אך יעוין בגליוני הש״ס בנדרים (דף מח ע״א) שהאריך להוכיח שעניות סתם, הכוונה על עניות דתורה, ובזה ביאר כוונת הגמרא כאן, ובקדושין (דף מט) דמפרשינן שם לסתם עניות, דהכוונה על עניות דתורה. ולפי דבריו יתכן שאין ראיה לעניננו,שהנותן צדקה, מסתבר שהתכוון לעניות ממשית, ולא רק לענין עניות של תורה, והרי בנדרים אזלינן בתר לשון בני אדם.

רכח חשוקי חמד

והנה נאמר בשו״ע (חו״מ סימן קסג ס״א) כופין בני העיר זה את זה, אפילו מעוט כופין את המרובים ... , ולבנות להם בית הכנסת, ולקנות ספר תורה נביאים וכתובים, כדי שיקרא בהם כל מי שירצה מן הצבור. וה״ה לכל צרכי העיר, יעו״ש. ובסעיף ג׳ הוסיף הרמ״א בשם המהר״י מינ״ץ שכל צרכי העיר, אע״פ שמקצתן אינן צריכין, כגון בית אמנות או תקוה וכדומה, אפילו הכי צריכין ליתן חלקן. ואם כן נראה שמעיקר הדין יכול לתת את כספי הצדקה גם למקום שאין שם ספר תורה, או למקום שאין שם מקוה, שמכיון שכל בני העיר זקוקים לכך, ואם אין להם כסף לצרכי העיר, יש לומר שלענין זה הם חשובים לעניים, ואלי זה כוונת הגמרא שהכל עניים אצל ספר תורה. ואם כן הוא הדין לענין תקוה ושאר צרכי העיר. ואם כן יתכן שיש להעדיף את העיר שאין שם מקוה, שם תתבטל טבילת נשים בזמנים שקשה להגיע לעיר השניה, כגון בשבתות וימים טובים, משא״כ קריאת ספר תורה, אף אם תתבטל קריאה אחת, מכל מקום אין בזה עוון כמו ביטול טבילה.

ויעוין בחת״ס (יו״ד סימן רמו) שכתב שאחד שמסר את ספריו לאחד על מנת שהוא ימסור אותם לבית המדרש, והיה שם צורך לבניית מקוה, ופסק שאסור לשנותם, כי אי אפשר להחליף באר מים חיים [ספרים ללמוד בהם] בבאר תקוה מים, שהוא מצוה זוטא לגבי תלמוד תורה, יעו״ש. וכתב על כך מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א בקובץ תשובות (ח״א סימן צח) שנראה שכל דברי החת״ס אמורים בזמנו, שבכל מקרה כל הנשים היו טובלות, וכל הנידון היה לתועלת הציבור שלא יצטרכו ללכת למקום רחוק, אבל בימינו שיש מקומות ישוב שאילו היה שם מקוה, היו חלק מהנשים טובלות, וכשאין תקוה הן ישחרו בטומאתן, בזה ודאי שאין זה מצוה זוטא כלל, יעו״ש. והנה בנידוננו, אם יש כזה חשש שתתבטל טבילה, ודאי שיש להעדיף את המקוה. אמנם אם מדובר רק על טירחא, בזה יתכן שעדיף לתרום בשביל ס״ת. אך יתכן לחלק שהרי בימינו לא לומדים מספר תורה, אלא רק קוראים בו בציבור, וכאן הציבור רגילים לשמוע את קריאת התורה בעיר הסמוכה, ואם כן בכל מקרה הנידון הוא רק מצד טירחת הציבור.

והנה נראה דמכיון שבנדרים אזלינן בתר לשון בני אדם, אם כן יתכן שיש לתת את הכסף לצדקה לעניים ממש, ואע״פ שלא מצא עיר שכולם עניים, מכל מקום יתכן שאף בלשון בני אדם אמרינן שרובו ככולו. ויעוין בארחות חיים (ספינקא סימן תקפב ס״ז, ציינו בשדי חמד מערכת רי״ש כלל כז) שהביא בזה מחלוקת ראשונים, וציין שדעת הריב״ש והש״ך (יו״ד סימן רכח ס״ק נח) שאף

בבא בתרא / מג ע״א יכט

בלשון בני אדם אמרינן שרובו ככולו. ואם כן אם יש עיר שרוב התושבים הם עניים, אפשר להביא אף להם את הצדקה. ונראה שהדבר כ״ש שהרי על העשירים מוטל לפרנס את בני עירם, ואם אין לעשירים די כסף לכך, הרי
שבאמת כולם עניים.

דף מג ע״א
עניי דרמו עלייהו

גזל ולא יודע ממי גזל האם יכול לתת את הכסף לצדקה

שאלה יהודי גזל מרבים, ואינו יודע ממי גזל, ונפסקה ההלכה בשו״ע (חו״מ סימן שסו) שהרועים והגבאים והמוכסים, תשובתן קשה מפנישגזלו
את הרבים ואין יודעים למי יחזירו, לפיכך יעשו בו צרכי רבים, כגון בורות שיחין ומערות, יעו״ש. ובא לשאול האם על ידי שיתן את הכסף לצדקה, הוא יקיים את הדין של עשיית צרכי רבים?

תשובה נאמר במסכת ביצה (דף כט ע״א) מעשה באבא שאול בן בטנית שהיה ממלא מדומיו מערב יום טוב, ונותנן ללקוחות ביום
טוב ... וחכמים אומרים: אף בחול עושה כן, מפני מצוי המדות [כשהיה מוכר שמן היה לו מדות הרבה, ותביאין הלקוחות כליהן ומודד לאיש ואיש במדה לעצמו, ומתמצות והולכות לתוך כליהן כל הלילה] ... תנו רבנן הוא כנס שלש מאות גרבי יין מברורי המדות [משנתן יין בחבית כך וכך לוגין במדה ומכר ממנה עד שמכר חשבונו, נמצא כל הנותר בחבית על ידי ברורין, שהרתיח היין כשמוציאו ומעלה אופיא, ואין המדה מלאה, והן נקראין ברורין], וחבריו כנסו שלש מאות גרבי שמן ממצוי המדות, והביאום לפני הגזברים [של הקדש] לירושלים [לעשות בהן צרכי הקדש אם ירצו]. אמרו להם: אי אתם זקוקים לכך [הואיל ומתחלה לא במכוונתם לגזול, שהלקוחות מוחלין על ידי טרדן ומרוצתם, שאינם יכולין לשהות עוד, וידעי וקח מחלי]. אמרו להם: אף אנו אין רצוננו בכך [ליהנות משל אחרים]. אמרו להם הואיל והחמרתם על עצמכם, עשו מהם צרכי רבים. דתביא גזל ואינו יודע למי גזל יעשה בהם צרכי רבים. מאי נינהו אמר רב חסדא בורות שיחין ומערות. פרש״י: אמרו להם חכמים אם כן אין לכם לעשות הקדש, אלא לעשות בהן צרכי רבים, שהרי משל רבים היה, ויהבו הבעלים מהן, יעו״ש. הרי לפנינו שאין לעשות צרכי מצוה בכסף

ר5 חשוקי חמד

הנגזל, אלא יש לעשות צרכי רבים שיתכן שהנגזל יהנה ממנו, ובכך יתקיים
קצת מצוות השבה.

והנה נאמר במסכת ב״ב דף מג ע״א האומר תנו מנה לעניי עירו, אין דנים בדייני אותה העיר, ואין מביאים ראיה מאנשי אותה העיר, וחוקתי בגמרא בעניי דרמו עלייהו. דיש הנאה לעשירים בכך שיהיה לעניים יותר כסף, וממילא יהיו פטורים מלתת צדקה. ועל פי זה כתב בשו״ת אור שמח (ח״ב סימן מז) דמי שגזל ואינו יודע ממי, יכול ליתן לעניים דרמו עלייהו. וציין שם לגמרא בנדרים (דף לג ע״ב) דבנכסי בעל אבידה אסורין על מחזיר, אסור להשיב לו אבידה, דקח מהני ליה פרוטה דרב יוסף. הרי שגם הנאה כזו, שנפטר מלתת צדקה, נחשבת לקבלת הנאה האסור במודר הנאה. וה״ה לענין עשיית צרכי רבים. וכותב שם האור שמח, דאמנם היה מקום לחלק, דאין זה נקרא קבלת הנאה, משום דהוי רק מבריח ארי, שפטר את העשיר מלתת עוד צדקה, אלא שמסיק שלא שייך לומר כאן סברא זו, כיון דסוף סוף העשיר מרוויח כסף, ובפרט שהגזלן מזכה את הכסף לכל בני העיר, וממילא נחשב זה להשבה, יעו״ש.

אכן פשוט שכל דבריו של האור שמח, אמורים במקום שעל העשירים מוטל לפרנס את העניים, ואם יחסר כסף בקופה, העשירים יצטרכו להוסיף כסף משלהם כדי לפרנס את העניים, בכה״ג כשנותן כסף לקופה, נחשב זה להשבה, דכולם נהנים מכך, גם העניים שקבלו כסף בפועל, וגם העשירים שנחסכה מהם הוצאה. אבל במקום שלא כופים את העשירים לתת כדי כל צורכם של העניים, ואף אם יחסר לעניים, אי אפשר יהיה לחייב את העשירים להשלים את החסר, בכה״ג פשוט שלא יוצאים ידי חובת צרכי רבים, במה שנותן את הכסף לצדקה. ולענין מה מוגדר צרכי רבים בימינו, יעוין מש״כ בחשוקי חמד עמ״ס יומא (דף פה ע״ב).

אכן יעוין בחלקת יעקב (חו״מ סימן טז) שכתב שכל מה שלא מהני לתת את הכסף לצדקה, אלא שיש לעשות בהם צרכי רבים, היינו דוקח כשהבעלים או היורשים של הנגזל חיים וקיימים, ועל ידי הצרכי רבים יתכן שהם יהבו מהן, אבל באופן שגם הבעלים וגם היורשין אינן לפנינו, בכה״ג עדיף טפי ליתן לארנקי של צדקה, ומביא לזה כמה ראיות, יעו״ש.

בבא בתרא / מד ע״א לא

דף מד ע״א
שמעמידה לפני בע״ח

פרע למלוה בשדה גזולה, וחושב שהיא שלו.
האם נחשב ללוה רשע ולא ישלם

שאלה לוה שפרע את חובו למלוה בשדה גזולה. כגון שהלוה הביא עדי שקר, שהעידו בבית דין שהשדה שייכת לו, ובי״ד פסקו כך, והלוה
פרע למלוה את חובו בשדה זו, והמלוה משתמש בשדה, ולא עולה על דעתו שהיא גזולה. האם נחשב הלוה שפרע חובו, שהרי בפועל המלוה קיבל שדה בדמי הלואתו, ואין שום סיכוי שיבואו לטרפה ממנו, או שמא כיון דהשדה גזולה, אין זה פרעון ונחשב ללוה רשע ולא ישלם. ויש בזה גם נפ״מ לדינא, כגון שהלוה רוצה לחזור בתשובה, ואין לו כל אפשרות להחזיר את השדה לנגזל, אך יכול לפרוע מכספו למלוה. האם חייב לעשות זאת?

תשובה המחנה חיים (חו״מ ח״ב סימן מד) דן בדבר תלמיד חכם גדול, שהיה בעל חוב גדול, ונפטר, ובאו שני אחים עשירים, והסכימו לשלם
הרבה כסף לאלמנה, כדי שתוכל לפרוע את חובותיה ולהתפרנס במותר, בתנאי שיקברו את הצדיק ליד קבר אביהם, שלא היה צדיק. והעלה שם שעיקר האיסור של קבורת צדיק אצל רשע, הוא כאשר קוברים רשע אצל צדיק, אבל אם הרשע היה קבור תחילה, וכבר עברו עליו י״ב חודש וכבר יצא נקי בדינו, מותר לקבור אצלו צדיק, כי המת כבר נעשה זכאי, ולא נקרא רשע. אמנם בהמשך דבריו כותב המחנה חיים שאמנם הרשע, כבר לא נקרא רשע לאחר י״ב חודש, מכל מקום צדיק הוא גם לא נקרא, וא״כ לכאורה אין לקבור לידו צדיק, כי אין לקבור צדיק אלא אצל צדיק מעיקרא. ומסיק שם שבודאי מצוה על היורשים לעשות נחת רוח לנשמת המת שיהיה שכיבתו אצל צדיק כמוהו, אך כל זה ממצות קרובים, אבל כל ישראל לא נפקדו על זה, דאמנם מחוייבים נלווית המת ובקבורה הראויה, אך דוקח שלא לקבור אותו אצל רשע, אבל לקבור אותו אצל מי שאינו רשע אך גם לא היה צדיק אין זה חיוב המוטל על כל ישראל, עיי״ש.

ועוד כותב שם (ד״ה בנוסף) שמכיון שלא נשאר לצדיק לשלם את כתובת אשתו, והוא כמעט בכלל לוה רשע ולא ישלם,ניחא ליה להיות קבור אצל רשע, מלהיות הוא כלוה רשע ולא ישלם [ודברים אלו מחודשים כי אולי אינו

רלב חשוקי חמד

נקרא רשע כי מה שלא פרע את חובותיו היה באונס, וכשלוה היה בדעתו לפרוע את כל חובותיו (יעוין שו״ע הרב חו״מ הלכות הלוואה ס״ה ובערוך השלחן חו״מ סימן קז ס״ב)], וגם כיון שבניו של הרשע המה יראיה׳ ומכבדים בהון רב את אביהם לאחר מותו, גאולה היא לו, ומותר לקבור צדיק לידו כשכבר אינו
רשע, עיי״ש.

ויש לדון אילו היה אותו לוה צדיק, פורע את חובו בכי האיגוונא, דהיינו ע״י שדה גזולה, שבי״ד מוטעים פסקו שהיא שלו, האם גם אז היה המחנה חיים מתיר לקבור רשע על ידו, דיתכן שכבר איננו רשע [אם היה חוזר בתשובה שלמה על גזילת השדה].

והנה נאמר במסכת ב״ב דף מד ע״א המוכר שדה לחברו שלא באחריות, אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו. והקשה הר״י מיגאש בדף מה ע״א, איך אפשר לחושדו שישקר כדי שלא יהא לוה רשע ולא ישלם, הא עדות שקר חמורה מלוה רשע ולא ישלם, יעו״ש מה שתירץ. והעיר על כך הקובץ שיעורים (סימן קפז) דאפילו אם נימא דלוה רשע חמור יותר, מ״מ לא שייך כלל לומר שישקר כדי שלא יהא לוה רשע, משום דאם משקר והשדה של המערער, אין כאן פרעון כלל, ואכתי הוי לוה רשע שהטעה את בעל חובו ופרע לו בשדה גזולה, עכ״ל. מבואר בדברי רבנו הקובץ שיעורים, דהפורע חוב בקרקע גזולה, אע״פ שמחזיק בשדה ע״פ בי״ד [מוטעים], והנגזל לא יוכל להוציאה ממנו בכל זאת נשאר שמוגזלן.

ולולא דברי קדשו של הקובץ שיעורים, היה מקום לומר דאמנם אין זה פרעון מושלם, אבל שם רשע פקע מהלוה, מאחר ושילם למלוה, בשדה שבי״ד פסק שהיא שלו, והוא אוכל פירותיה, והמלוה נתרצה בפרעון זה,
וצ״ע.

והקובץ שעורים עצמו תירץ את ההערה שלו על הר״י מיגאש, וז״ל: ושמא י״ל דמיירי שהשדה היא באמת של הלוה. אלא שאין לו עדים לברר
כן לפני בי״ד, והוא מעיד עדות שקר כדי לזכות בבית דין, ואפילו כה״ג איכא איסורא להעיד שקר, דאע״ג שהדבר אמת, אין לעשות אלא בעדות כשרה, כמבואר בשו״ת הרשב״א (ח״ג סימן פא) דאפילו במקום דעביד איניש דינא לנפשיה, מ״מ אסור לטעון טענת שקר, וכ״ש להעיד עדות שקר וכו׳, עכ״ל.

בבא בתרא / מד ע״ב רלג

דף מד ע״ב
מפני שמעמידה בפני בעל חובו

לוה על מנת לשלם והעני, האם הוא בכלל לוה רשע ולא ישלם

שאלה ראובן לוה מעות משמעון וחשב לשלם, ואח״כ העני ואין לו לשלם, האם חייב להתאמץ בכל כחו להשיג מעות ולשלם למלוה, או שמא
כיון שבשעת ההלוואה חשב שיוכל לשלם, ורק אח״כ העני, אין הוא בכלל 'לוה רשע ולא ישלם'?

תשובה כתב הערוך השלחן (חו״מ סימן קז ס״ב) אם הבנים לא ירשו כלום מאביהם, אין חייבים לפרוע חובותיו, ואפילו מצות כיבוד אין כאן,
דכיבוד אינו אלא משל אב, ואף דאם אין לאב ויש לבן מחוייב לזובו משלו, זהו לענין מזונותיו ולא לתשלום חובותיו. אך ממדת חסידות כשהבן עשיר,

והאב יש לו עון במה שלא שילם, כגון שמקודם היה ביכלתו לשלם ולא רצה, ואח״כ ירד מנכסיו, או שלוה מתחלה באופן שלא היה לו במה לשלם, דנשאר לוה רשע ולא ישלם, ראוי לבן להצילו מעונש ולהשוות עם הבע״ח שימחלו לו, עכ״ל. לפי זה, אם כשלוה חשב לפרוע ורק אח״כ נוצר מצב של עוני, אין הלוה בכלל "לוה רשע ולא ישלם".

ונראה להביא ראיה לדבריו מדברי הר״י מיגאש בבא בתרא דף מד ע״ב, דאמרינן בגמרא אמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל, המוכר שדה לחברו שלא באחריות אין מעיד לו עליה, מפני שמעמידה בפני בעל חובו, ולית ליה נכסי אחריני ולא ניחא ליה למהוי לוה רשע ולא ישלם.

והקשה הר״י מיגאש היכי חיישינן ליה בעדות שקר כי היכי דלא ליהוי לוה רשע ולא ישלם, והא רשע דעד שקר חמיר טפי, ואלים מלוה רשע
ולא ישלם, ולא עוד אלא דהא אשכחן דקרייה רחמנא לעד שקר רשע, דכתיב והרשיעו את הרשע? ויש להשיב: דהא אמרינן ולא ניחא ליה דלהוי לוה רשע, לא לצאת ידי שמים הוא דלא ניחא ליה בהכי, דאי משום ידי שמים, כיון דלית ליה מידי, מאי אית ליה למעבד, הוי ליה אנוס, ואנוס רחמנא פטריה, אלא האי דלא ניחא ליה בהכי לצאת ידי הבריות הוא ... ." עכ״ל.

מבואר בדבריו שאם לית ליה מידי מאי אית ליה למעבד הוי ליה אנוס, ואנוס רחמנא פטריה. ואולי אפשר לדחוק ולומר דבעצם הוא בכלל לוה רשע
"... אבל

אלא שהוא אנוס על כך. אולם בשו״ע הרב (הלכות הלואה סעיף ה) כתוב:

רצד חשוקי חמד

אם הוציאה [הלוה הוציא את כסף ההלואה] לצורך עסק פרנסתו ואח״כ מטה ידו, ואין לו לפרוע, אנוס הוא ואינו חייב להשכיר עצמו, ולא לעשות שום מלאכה, כדי לפרוע, אעפ״י שנקרא לוה רשע ולא ישלם, עכ״ל. מבואר בדבריו שאעפ״י שלוה כדין והתכוון להשיב, בכל זאת אם אינו משיב בגלל אנסו, נחשב ל״לוה רשע ולא ישלם".

ואולי אפשר לומר שאין חולקין בזה השו״ע הרב והערוך השולחן, דהשו״ע
הרב מיירי כשיכול להתפרנס ממלאכה וגם לפרוע חובותיו מהם, ואינו עושה כן, דבכה״ג למרות שאין אנו כופים אותו בכ״ז נחשב ללוה רשע, משא״כ דברי הערוך השלחן אמורים כשהאב הלוה כבר מת ואין ביכולתו לעבוד ולפרוע חובותיו, דבכה״ג כיון שלא פשע והוא אנוס אין אפילו מצוה, כי אינו כלל בכלל רשע.

דף מד ע״ב
תוד״ה דלא

קנה מחיים קרקע לקבורה ונמצא שם מטמול מטמון

שאלה מעשה באדם שקנה קרקע לקבורה מחיים, וקיבל תעודה רשמית
מהנהלת החברא קדישא ויהי היום חפרו שם לעבודת יציקה להכנה לקברים, ומצאו בקבר זה מטמון שכנראה גנבים הטמינו שם שללם, והבעלים כבר התייאשו. נשאלה השאלה למי שייך המטמון האם הוא שייך לבעל החלקה שקנאו, בקנין חצר והרי עתיד היה להתגלות ביום קבורתו ואם קנה את המטמון מדין חצר?

תשובה שאלתי שאלה זו לגר״נ קרליץ שליט״א והשיב לי שחברא קדישא במכוונו למוכרו רק לצורך קבורה בלבד, אבל כל עוד אפשר להשתמש בקרקע בעוד חיים חיותו של הקונה, הקבר שייך לחברא קדישא, עכ״ד. והנה התוס׳ בב״ב דף מד ע״ב (ד״ה דלא) כתבו שנהגו לכתוב בהרשאות ונתתי לו ארבע אמות בחצרי, אע״ג דלית ליה קרקע [למקנה כותב ההרשאה], משום דאין לך אדם שאין לו ארבע אמות לקברו. ויש לעיין מה הדין באדם שרכש חלקה מחיים, דמסתבר שלא יקבל ד׳ אמות אחרות, ואם כן לדעת הגר״נ קרליץ שליט״א דגם אותה חלקה שרכש בחייו, גם אינה שלו, אם כן באיזה קרקע יכול לכתוב הרשאה, הרי אין לו ד״א אחרות כי יש לו חלקה המיועדת לקבורתו, ומאידך קרקע זו אינה שלו. ואולי אפשר לתרץ על פי מה

בבא בתרא / מה ע״א -לה

שכתב הרע״א (בהגהות שו״ע חו״מ סימן רב ס״א) וז״ל: נמצאת השדה [שאגבה מכר מטלטלין]גזולה, י״ל כיון דאם חזר [הגזלן] ולקחה מבעלים ראשונים קנה זה, נקנה המטלטלין אגב קרקע, יעו״ש. וק״ו בעניננו שזכויותיו לא תלויות בדעת אחרים, כנדון רע״א, שאפשר לקנות אגבה מטלטלין.

והנה הקובץ שיעורים (סימן קצב) הקשה על מה שכתבו התוס׳, דאין לך אדם שאין לו קרקע ד״א לקברו, צ״ב מי נתן לו את הקנין הזה, ומה שיקברוהו אחר מיתתו, משום דאז יתנו לו מכאן ולהבא, אבל בחייו עדיין אין לו כלום. ותירץ דכיון שברור לנו שיתנו לו מקום לקברו, נחשב כאילו כבר יש לו עכשיו וכו׳ ואולי ביאורו עפי״ד רע״א הנ״ל.

דף מה ע״א
לוה רשע ולא ישלם

האם מותר ללוות עבור עזרה לאחיו, כשלא יודע איך יפרע

שאלה מעשה באדם שאחיו בא לבכות לפניו, שהוא הסתבך בחובות גדולים,
והוא אינו יודע איך לצאת מזה, וטוב מותו מחייו, האח שנכמרו
רחמיו על אחיו, החליט לעזור לו במקצת, ולקחת הלוואות כדי לתת לאחיו, אך נסתפק כיון שהוא עצמו בקושי מצליח להאכיל את בני ביתו במה שמרויח, האם מותר לו לקחת הלוואה לצורך הצלת אחיו, כשאינו יודע איך יחזירו?

תשובה שאלה זו מתחלקת לשנים, א. האם במקום שאמרו חז״ל אמר הקב״ה לוו עלי ואני פורע, האם זה גם כאשר אינו יודע מהיכן
יחזיר, או רק במקום שיודע איך יחזיר. ב. האם לוו עלי ואני פורע נאמר גם
בשאר מצוות או שמא רק בהוצאות שבת ויו״ט.

'לוו עלי ואני פורע' האם זה גם בנתינת צדקה לעני
והנה לגבי השאלה האם לוו עלי ואני פורע זה גם בשאר מצוות, לכאורה היא מחלוקת הראשונים. דהנה במסכת ביצה (דף טו ע״ב) נאמר מאי 'כי חדות ה׳ מעוזכם' (נחמיה ח) אמר ר׳ יוחנן משום ר׳ אליעזר ב״ר שמעון אמר להם השי״ת לישראל, בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי, ואני פורע.

עוד אמרינן בגמרא (שם דף טז ע״א) כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב, והוצאת

בניו לתלמוד תורה, שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף תוסיפין לו. וכתב

רצו חשוקי חמד

הריטב״א שלאו דוקח הוצאת שבתות וימים טובים, דהוא הדין לכל הוצאה של מצוה אלא נקט הני דרגילי ושכיחי.

אולם הר״ן בסוכה (דף טז ע״א) כתב, דהא דאמרינן בבבא קמא (דף ט ע״ב) הידור מצוה עד שליש, במערבא אמרי משמיה דרבי זירא עד שליש משלו,

מכאן ואילך משל הקב״ה. כלומר מכאן ואילך לוו עלי ואני פורע.

לאור זאת מפשטות דברי הריטב״א משמע שבכל המצוות אמרינן לוו עלי ואני פורע, ובכל שווי הסכום, אולם מהר״ן משמע שרק כשמוסיף משליש ואילך, אז אמרינן לוו עלי ואני פורע. אך יתכן שגם דברי הריטב״א לא נאמרו אלא במזונות הקצובין שאם יש לו מעות שלא יצטמצם, כיון שהוצאות שבת ויו״ט אינם יורדים מהחשבון, אך לא ללוות מעות כשאין לו.

והנה בזוהר (ח״ב פרשת פקודי דף רבה ע״א) נאמר בתרין אלין אוזיף בר נש לקודשא בריך הוא, כד חייס ליה למסכנא, וכד אפיק בשבתי וזמני, דהא כלא אוזיף לקודשא בריך הוא, כמא דאת אמר (משלי יט) 'מצוה ה' חונן דל וגמולו ישלם לו. [בשני דברים אלו מלוה האדם להקב״ה, האחד כאשר מרחם ונותן צדקה לעני, השני כשמוציא הוצאות על שבתות וימים, ונחשב כאילו את כל מה שנתן לעני והוציא לשמחת שבת ויום טוב הלוה להקב״ה] הרי מה שאדם נותן לעני הרי הוא חוזר אליו, ונאמר על זה 'לוו עלי ואני פורע'. אך לפי זה קשה הא דאמרינן בכתובות (דף ב ע״א) באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר

מחומש.והלא זה אינומן החשבון, ואדרבה יש בזה לוועלי ואני פורע. ואולי אם נותן יותר מחומש מאחר ויש בזה איסור, כי עפ,י דרכי הטבע הוא מכניס עצמו לניות, ממילא השי״ת לא יפרע.

ללוות לצורך צדקה כשאינו יודע מהיכן יפרע

שאלה מסופר על הגאון ר׳ אליהו חיים מייזל זצ״ל אב״ד לודז׳ שהגיע לביקור אצל השפת אמת. וכשיצא היו פניו נפולות. היה שם חסיד
גור, שגם הוא היה מלודז׳, וחזר עם הרב ר׳ אליהו חיים מיזל יחד ללודז׳. בדרך שוחחו יחד רבות ואז העיז לשאלו למה בא לגור ומדוע היו פניו נפולות. השיב ר׳ אלי׳ חיים: באה לפני מצות פדיון שבויים ולא היה בידי משלי כלום, אי לכך נטלתי שלושים אלף רובל מכספי הפקדונות שהיו בידי ולויתי אותם לצורך הפדיון שבויים. כעת לאחר שקיימתי את המצוה מחפש אני מקורות

להשיב את ההלואה ואין לי, על כן באתי לבקש מהשפת אמת שיבקש מכמה מחסידיו הנמנים על עדת עשירי לודז׳ שירימו מתנת ה׳ לפרוע חובותי.

בבא בתרא / מה ע״א רלז

והנה נדהמתי לשמוע מהרבי שאמר לי שלא כדין עשיתי בזה שלויתי, בשעה שאין בידי לפרוע, והבטחון על השי״ת לא מתיר נטילת הלואה מהזולת. ולכן פני נפולות, כי ריקם באתי וריקם אני חוזר.

כשהגיעו ללודז׳ ראה הרב זצ״ל שלושה עשירי לודז׳ הממתינים לו בתחנת הרכבת, וכל אחד מחזיק בידו עשרת אלפים רובל. העשירים אמרו
לו שקבלו טלגרמה מגור מהשפת אמת שכל אחד יתן עשרת אלפים רובל לאב״ד לודז׳ המגיע עתה ברכבת. ור׳ אלי׳ חיים אמר כעת אנימבין כיצד
מקיים השפת אמת אמור מעט ועשה הרבה.

ולכאורה נחלקו השפת אמת והגאון ר׳ אליהו חיים מייזל זצ״ל האם מותר ללוות לצורך מצוה כשאין בידו מהיכן להשיב, במה נחלקו?

תשובה נאמר בביצה (דף טו ע״ב) לוו עלי ואני פורע. והקשו התוס׳ (ד״ה לוו) והא דאמר בפסחים (דף קיג ע״א) עשה שבתך חול ואל תצטרך
לבריות? הני מילי כשאין לו לפרוע.

ופירש מהרש״ל שיש לו נכסים ומשכונות, אך אין לו מעות לקנות, לכך ילוה, אבל אם אינו יודע מהיכן יפרע, יטול מן הצדקה ולא ילוה. והגר״א כתב שיש לגרוס בתוס׳, דבפסחים מיירי כשאין לו ממי ללוות. ולכאורה ב׳ הגרסאות חלוקות בדין, אם מותר ללוות לצורך שבת, כשלא יודע מהיכן יפרע, דלשיטת המהרש״ל אסור לו ללוות ורק כשיש לו משכונות מותר, ולשיטת הגר״א נראה דגם אם אין לו מקור ידוע להשיב הצואתו מותר ללוות.

והנה השפת אמת בביצה הביא את גרסת הגר״א ודחה גרסא זו וז״ל: ואינו נכון, דהא מאותם האנשים הנמצאים שרוצה ליקח מהם צדקה, יכול ליקח בהלואה, ולמה יעשה שבתו חול? רק כדפירש מהרש״ל בתוס׳שאין לו נכסים לפרוע, ומי שאין לו אסור לו ללוות, והגם דלמצוות קדושת היום מבטיחים לו מן השמים לפרוע, מ״מ מצד ממון אבירו אסור ללוות על סמך זה. ודוקא כשיש לו לפרוע ע״י מכירת חפץ וכדומה כדברי המהרש״ל אז מותר ללוות.

ולכאורה יש לומר שבזה נחלקו השפת אמת והגאון ר׳ אליהו חיים מייזל זצ״ל, דהשפת אמת לשיטתו שאם אין לו נכסים לפרוע לא ילוה,
ורבי אליהו חיים מייזל סבר כגירסת הגר״א דגם אם אין לו מהיכן לפרוע מותר ללוות לצורך מצוה.

רצח חשוקי חמד

והנה המשנ״ב (סימן רמב סק״ג) כתב שדברי השו״ע עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, נאמרו דוקח כשאין לו משכונות, ובלא משכונות לא ימצא מי שילוה לו, דאל״ה צריך ללוות, ובשער הציון (ס״ק יב) כתב כן משמע מהגר״א וכך כתב הב״ח דאם יכול להשיג ממי ללוות, צריך ללוות ויבטח בה׳ שהוא יעזרנו לשלם לו.ובעטרת זקנים משמע דלא ילוה אא״כ הוא משער שיהי׳ לו במה לפרוע, ונראה דהכל לפי הענין, עכ״ד.

דף מה ע״א

דינא הוא דמפצי

מכר חפץ, ונכרי ערער בערכאות שהחפץ שלו, וקבלו דבריו האם ישיב המוכר המעות ללוקח

שאלה ראובן מכר חפץ לשמעון, בא נכרי אחד, ותבע את הלוקח לפני הערכאות, וטען שהחפץ שלו, והשופט קיבל דבריו, והנכרי קיבל
את החפץ מהלוקח. האם חייב המוכר להשיב המעות ללוקח, כאשר לפי ראות עיני בית דין, הנכרי לא בא בעלילה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף מה ע״א האי בר ישראל דזבין ליה חמרא לישראל חבריה, וקח אתי עכו״ם ואניס ליה מיניה, דינא הוא דמפצי
ליה מיניה. והקשו בתוס׳ (ד״ה דינא) דלימא ליה אייתי ראיה דבדין טרפה ואשלם לך, דאפילו לגבי ישראל מצי למימר הכי, כל שכן לגבי עכו״ם. ותירצו התוס׳ דמיירי שבדיני עכו״ם דן עמו, ובדיניהם הויא דעכו״ם, הלכך חייב לפצותו. והעיר על כך הקובץ שיעורים (סימן קצה) שהוא חידוש גדול, דלפי זה נמצא דאפשר לסמוך על פסקי בית דין של עכו״ם.

ויעוין בדנרות משה (סימן נח הערה עו) שביאר את דברי התוס׳, שזה ברור שהפסק של הערכאות של הגויים, אינו ראיה שהוא שלו, אלא שמיירי שהמוכר התנה עם הקונה שהוא מקבל על עצמו אחריות שאם יטרפו מחמתו באופן שיפסקו שהוא גזל הוא יפצה אותו, ולכן אם הטורף הוא גוי והערכאות של גויים טרפו על פי דיניהם, זה כלול באחריות שקבל על עצמו, מפני שכך הוא דינו של הגוי. אמנם אם ישראל היה טורף על פי ערכאות של גויים, ודאי שהיה כאן גזל גמור, ולא היה כלול באחריות, יעו״ש. וסברא זו מבוארת ברבינו יונה שכתב וז״ל: וכגון דאניס ומפיק ליה גוי מישראל בדיניהם, וכגון דאניס ליה בלא אוכפא כדמסיק, דסתמו קביל עליה אחריות בכה״ג, עכ״ל.

בבא בתרא / מה ע״א רלט

הרי שהערכאות של הגויים לא עשו בירור, אלא שמה שיוציאו על ההחלטה שלהם, כלולה בקבלת האחריות. [ואולי אפשר להמתיק קצת הדברים, על פי מה שכתב השפת אמת בזבחים (דף קיב ע״ב) דלמ״ד דבן נח מקריב שלמים, שרי לישראל לאכול מהם, כיון דלדידהו שרי שחיטתן והקרבתן כדין, ולמה יהיה אסור לישראל, יעו״ש. וכעין זה בעניננו מאחר ובמה שנוגע לנכרי מותר

לו לסמוך על ערכאותו, ממילא גם כלפי הישראל יש לו קצת דין של הוצאת ממון כדין, וחייב המוכר לפצותו כשהתנה התנאי הנ״ל].

אמנם כל זה בהו״א של הגמרא, אך במסקנה אמר אמימר שבכל מקרה לא מפצי מפני שמידע ידע דסתם עובד כוכבים אנס הוא,שנא׳ אשר פיהם
דבר שוח וימינם ימין שקר, וכן נפסק בשו״ע (סימן רכה ס״ב). ויעוין בדנרות משה הנ״ל שביאר שזה ברור שאם היה מתנה במפורש שאם יטרפו בדיני גויים הוא יפצה, שיתחייב לפצות בכה״ג, אך אמימר סובר שבסתם הם אנסים, ולכן כל זמן שהתנה שיטרפו כדין, אינו חייב באחריות, אפילו כשגוי טרף לפי הערכאות שלהם. ויש להוסיף שכל זה דוקח בסתם, אך אם נראה לדייני ישראל שהגוי לא בא בעלילה, יתכן שיתחייב לפצותו, וכעין זה כתב הבית אפרים (חו״מ סימן ו, הו״ד בפתחי תשובה שם סק״ג).

דף מה ע״א

אומן אין לו חזקה

פקיד השאיל מזוודה לשכן שאינו הגון, והוא מכחיש

שאלה אחד השכנים לבנין, של חנות מסויימת, ביקש מהפקיד שהיה בחנות, שישאיל לו מזוודה השייכת לבעל החנות, והסכים להשאיל לו, מאחר
והוא ידע שבעל החנות רגיל להשאיל חפצים לשכניו. כעבור זמן ביקש הפקיד מהשואל שישיב לו את המזוודה, והשכן השואל מכחיש, ואומר לא היו דברים מעולם, לא שאלתי ממך מזוודה. האם הפקיד חייב להשיב לבעל החנות מזוודה, או שמא מאחר והפקיד מכיר את בעל החנות שהוא רגיל להשאיל לשכניו, אע״פ שלא בירר אם שכן זה אדם נאמן, בכל זאת פטור?

תשובה במסכת ב״ב דף מה ע״א מבואר שאם אדם מסר לאומן חפץ בלי עדים, מתוך שיכול האומן לומר לא היו דברים מעולם, ומעולם

לא מסרת לי חפץ זה, יכול לומר מכרת לי, ויש לו חזקה. והקשה הרשב״ם דאם כן אמאי יש חזקה לאומן, מאי שנא מדברים העשויין להשאיל ולהשכיר,

רמ חשוקי חמד

שאין בהם חזקה. ותירץ הרשב״ם דדברים העשויין להשאיל ולהשכיר שייך גבי כל אדם, אבל לגבי אומן יכול האומן לטעון שאינך רגיל לתקן אצלי. ותוס׳ (ד״ה אבל מסר) תירצו בשם ר״י, דאפילו אם רגיל לתקן אצלו, יש לחלק, דדברים העשויין להשאיל ולהשכיר, שייך בין לגבי אדם שמכיר שהוא נאמן בין מכיר שאינו נאמן, ואין יכול כל שעה להעמיד עדים, כשרוצה להשאיל ולהשכיר שלא להשיא עצמו שם רע בשכניו. אבל לאומן, אם צריך הוא לתקן, יכול ליתן לאומן המכיר שהוא נאמן, או להביא עדים, לכך יש לאומן חזקה שלא בעדים, יעו״ש. מבואר בתוס׳ שדרכו של אדם להשאיל גם לאנשים שאינם מהוגנים, ולכן יש מקום לומר דמאחר ובעל החנות גם משאיל את כליו לשכןשאינו הגון, גם הפקיד פטור.

אך יש לדחות, דדוקא בעל הבית עצמו, יכול להשאיל את כליו אף לאדם שאינו נאמן, כדי שלא יצא עליו שם רע בשכניו, אך אין רשות לאחרים לעשות כן בכליו של בעל הבית, וכעין מה שכתב השו״ע (חו״מ סימן רצח סי״ד): השומר שהניח הפיקדון במקום שאינו ראוי לו, ונגנב ... , הרי זה פושע, וחייב לשלם. ואף על פי שהניח הפיקדון עם שלו ... , בשלו הוא רשאי, ואינו רשאי בשל אחרים, יעו״ש. ואם כן בעל הבית רשאי להשאיל את כליו לאדם שאינו נאמן, אך אסור היה לפקיד להשאיל את כלי בעל הבית בלי רשותו לאדם שאינו נאמן, ואם עשה כן יתכן שחייב, למרות שמסתבר שגם בעל הבית היה עושה כן, וצ״ע.

דף תו ע״ב
רשב״ם אריסו בתי אבות

יש לו חזקה לנקות ביהכנ״ם ורוצים לפטרו

שאלה בית כנסת שלאחד המתפללים היה חזקת ג׳ שנים לנקותו, ואין לגבאים טענות של ממש עליו, והוא עובד מלאכתו אמונה לשם השי״ת, אלא שמקבל גם קצת משכורת, האם יכולים לפטרו?

תשובה שתי שאלות יש לברר כאן, א. האם ניתן לסלק פועל נקיון העובד אצל בעל הבית, דהיינו האם יש לפועל חזקה. ב. מה הדין במי
שהיה רגיל במצוה מסוימת של צבור, האם יש לו חזקה עליה ואין לסלקו?

בבא בתרא / תו ע״ב רמא

והנה נידון תחילה בשאלה א׳, פועל נקיון העובד אצל בעל הבית, האם יש

לו חזקה ואי אפשר לסלקו, או שניתן לסלקו. והנה החזו״א (ב״ק סימן כג סק״ב ד״ה יש לעיין) כתב שמי ששכר פועל בסתם, ולא פירש לכמה זמן הוא שוכר אותו, לא אמרינן שבסתם הוא שוכר אותו לעולם, דסתמא דמילתא אין דעת הבעל הבית להיות קשור ומשועבד לפועל כל הימים שלא יוכל לפטרו, אלא כל יום ויום הוא שכירות בפני עצמו, אם קבעו את תשלום השכירות לפי ימים, ואם קבעו לשלם כל חודש, הוי כל חודש שכירות בפני עצמו. וכן העלה בדברי מלכיאל (ח״ג סימן קנא), יעו״ש בראיותיו, ובמה שדן בדברי הגמרא בב״ב דף סא ע״ב ובתוס׳ שם (ד״ה ארעתא). מאידך באגרות משה (חו״מ ח״א סימן עה) הביא ראיה מהמבואר בב״מ (דף קט ע״א) דמקרי דרדקי שתלא טבחא ואומנא וספר מתא יכול לסלקם דוקח באפסידו, שהוא פסידא דלא הדר, אבל בלי הפסד אין יכולין לסלקם, משמע שאף בסתמא אינו יכול לסלק פועל לעולם, כל זמן שהוא עדיין זקוק לפועל, יעו״ש מה שכתב כאשר יש
מנהג מבורר.

ונראה להביא ראיה לדברי החזו״א והדברי מלכיאל ממסכת ב״ב דף תו ע״ב שבעל הבית רשאי לסלק פועל, אפילו אם הוא עבד אצלו ג׳ שנים, שכתבה הגמרא שם, אריס אין לו חזקה. ופריך אמאי, עד האידנא פלגא והשתא כולה? אר״י באריס בתי אבות. ופירש רשב״ם, דמיירי בגוונא שהם שומרי שדות משפחה זו מעולם, הם ואבותיהם, שאינו יכול להחליפם באחרים. ומוכח דבשאר אריס, אפילו היו ג׳ שנים יכול להחליפם באחרים. וכך כתב המהרש״ם (ח״ב סימן קלב), וכך כתב המהר״ם שיק (חו״מ סימן לב),

והוכיח כך מהירושלמי דביכורים, דפועל ואריס אין לו חזקה, ויכול בעל הבית לסלקו, יעו״ש.

כל זה בנוגע לפועל העובד אצל בעל הבית, ומעתה יש לדון מה דינו של מי שהחזיק במצוה, האם אפשר לסלקו. והנה מצינו במצות גלילה, דמי שהיה רגיל במצוה זו, זכה בה, ואי אפשר להוציאה ממנו, כמבואר בשו״ע (או״ח סימן קנג סכ״ב) וכתב שם המשנ״ב בשם הרדב״ז (ח״ד סימן יא) שגם אם החזיק מעצמו יש לו חזקה, ובביאור הלכה הוסיף בשם הרדב״ז שאפילו אם אחרים רוצים לשלם יותר, בכל זאת אי אפשר לסלק את הראשון מחזקתו. מכמה טעמים, והם: דבחזקת מצוה יש משום חשד, ואפילו אין בו משום חשד, כיון שיש במצוה משום כבוד אין להוציאה ממנו, וגם עלול לבא לידי קטטה. ובשו״ת זרע אברהם (חו״מ סימן כב) כתב שהטעם של חזקת מצוה מיוסד

רמב חשוקי חמד

על הפסוק "והקמת את המשכן כמשפטו", וכי יש משפט לעצים? אלא קרש שזכה להינתן בצפון ינתן בצפון, בדרום ינתן בדרום (כמבואר בירושלמי סוף הוריות), שכיון שזכו להיות צפונה לפני ה׳ קרובים הם אל מקום הקדושה, אי אתה יכול להעתיקם ממקומם, אע״פ שאין כאן ענין של שררה, והוא הדין למצוה שהחזיק בה אדם, אי אתה יכול להרחיקו מקדושתו. ולפי טעם זה, אם המנקה עושה מלאכתו נאמנה לשם השי״ת, אע״פ שמקבל קצת כסף, אבל ניכר שעבודתו לשם שמים, אולי אי אפשר לסלקו כי עיקר עבודתו היא מצוה, וזכה בא ואין להעבירה. ויעוין בפרמ״ג(או״ח סימן תקפא א״א סק״ז) שהחזקה היא בשלש פעמים.

סילוק רופא ממשרתו עונש
והנה שמעתי ממו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, דבשבת תרצ״א התעוררה שאלה בירושלים בבי״ח "בקור חולים" שבגלל צמצומים, ההנהלה בקשה לפטר את ד״ר ר׳ אהרונוב זצ״ל, שהיה רופא בכיר שריפא באמונה את החולים העניים בירושלים. והובאה השאלה לפני גדולי ירושלים, [המעשה הובא בספר "אדרת אליהו" (סימן קיא)].שני הצדדים באו להתדיין לפני בית הדין בירושלים, ראש בית הדין פסק שלפי דין תורה אפשר לפטרו, ואילו אחד מגדולי הדור זצ״ל השיב על דבריו והכריע שלא כמותו, והנהלת בית החולים נאלצה להשאירו על כנו. ומקור הדיון מוסב על הנאמר בשלחן ערוך (או״ח סימן נג סכ״ה): "אין מסלקין חזן מאומנותו אלא אם כן נמצא בו פסול". וכתב שם המשנ״ב (ס״ק עג): "והוא הדין לכל התמנות, במקום שלא נהגו למנות לזמן ידוע". כלומר לאו דוקח חזן, אלא בכל מינוי צבורי, אי אפשר לסלק את הממונה, אלא אם כן נמצא בו פסול. והטעם הוא, שלא יחשדום שנמצא בם פסול. טעם נוסף מובא ברמב״ם (פאר הדור סימן פה) שאין תורידין אדם מקדושתו, מסנהדרין גדולה עד לחזן הכנסת, אלא אם כן עבר עבירה בפרהסיא, (ומובא בשע״ת סימן נג ס״ק לא), לאור זאת פסק ראש בית הדין, שאפשר לפטר את הרופא, משום דשני הטעמים לא שייכים בו: ברור שלא יחשדהו בגניבה, וגם אין כאן הורדה מקדושה, כיון שבית החולים ממנה אף גויים לרופאים, שהרי זה שלושים שנה שהרופא הראשי הוא נכרי. גם בבית החולים "משגב צדך" שמשו רופאים יוונים כרופאים ראשיים, ובבית החולים "בקור חולים" מינו רופא מומר, וכיון שגוי ומומר ראויים למשרה זו, פשיטא דאין בה קדושה, וכיון שגם לא שייך ביה חשד של עבירה, אפשר לפטרו. אך מאחר שהרופא עובד בשכר

בבא בתרא / תו ע״ב רמג

הרי נוסף בזה הטעם דפסקא לחיותיה, לכן פסק ראש בית הדין שישלמו לו את השכירות, ויענה לחולים הפונים אליו רק בעיר העתיקה או ע״י כרטיסים, ולא בבית החולים.

אחד מגדולי הדור חלק על דברי ראש בית הדין, וכתב: כל מינוי שיש בו צד של כבוד, כמו רפואה, שבא ע״י חכמה ולימוד, יש בו משום שררה, ומאחר שכל שררה בישראל יש בה דין ירושה כמבואר ברמב״ם (פ״א ממלכים ה״ז) וז״ל: " ... ולא המלכות בלבד, אלא כל השררות וכל המנויים שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם", אם כן ודאי שכל זמן שהוא חי הרי השררה בחזקתו, ואין להוציאה ממנו. ולשון המשנה (שקלים פ״ה מ״א) היא:"אלו הממונים שהיו במקדש", ופירש הרע״ב:"אלו הם הממונים, חמשה עשר מינוים של פקידות ומינוי של שררה", ואחד מהם בן אחיה, שהיה רופא ממונה על חולי מעיים, וממילא יש עלבון וביזוי כשמסלקים אותם, ועל כן אסור לסלקם בלא פסול, דהלא בפרנסים מפורש ברשב״א (ח״ה סימן רפג) שבמקום שאין מנהג, ודאי יש להם חזקה ואין מסלקים אותם בלא שנמצא בהם פסול.

ולענ״ד נראה לפשר בין הדעות, ולומר שתלוי מהי כוונת הרופא, אם כוונתו לשם שמים, לקיים מצוות חסד, "השבת גופו" "וחי אחיך עמך" "ורפא ירפא", רופא כזה יש בו קדושה, ועליו נאמר ששכרו עצום. אבל אם לא מתכוין לשם שמים, כי אם לקבלת פרס וכבוד בלבד, אין בו קדושה, והרי הוא כשאר האומנים העושים מלאכתם ביושר ובכשרון שלא שייך לומר בהם

"אין מורידים אותם מקדושתם", מאחר ואין בהם קדושה. ומה שהביא אחד מגדולי הדור שרופא נחשב לבעל שררה ונחשב לפרנס, הדברים אמורים על רופאים צדיקים, שבמכוונו לשם שמים ולא על בעלי אומנות רגילה. והם תלמידיהם של בן אחיה, שמואל, הרמב״ם, הרמב״ן, ספורנו, מהר״י צהלון וכל גדולי עולם שעשו חסד עם אחיהם, שיש בהם קדושה ואסור להורידם מקדושתם. ואע״פ שלגבי דין עוסק במצוה נראה דרופא נחשב עוסק במצוה הגם שכוונתו לפרנסה, שאני התם דהעסק במצוה, פוטרו ממצוה אחרת, אבל אין שם של שררה עליו.

ויתכן שהוא הדין בעניננו, לגבי הפועל נקיון של בית הכנסת, דתלוי הדבר מהי הצורה של ההתמנות, אם הצורה היא של מצוה לא ניתן להורידו מחזקתו, אולם אם צורת ההתמנות היא של פועל רגיל למרות שכוונתו היא בעיקר למצוה אין בזה חזקה.

רמד חשוקי חמד

דף תו ע״ב
והוא דאית ליה

אמר תביאהו לי, או לשכני, ולא היו בבית,
והניחו ליד הדלת ונגנב

שאלה ראובן מסר מיקסר לתיקון, כעבור שבוע הודיע הטכנאי לראובן
שהמיקסר מתוקן ושיבוא לקחת אותו. ביקש ראובן טובה מהטכנאי,

שישלח לו אותו ביד שליח היום, כי הוא נחוץ לו, ואם לא יהיה בבית, יניח אותו אצל שכנו. השיב לי הטכנאי, אעשה כדברך, אך אני לא מקבל עליו שמירה. שלח הטכנאי את המיקסר ביד שליח, והנה ראובן לא היה בבית, וגם שכנו לא היה בבית, והשליח שידע שהמיקסר חשוב לראובן, הניחו ליד דלת ביתו של ראובן, מתוך מחשבה שמן הסתם יגיע מיד, ולא יגנב תוך זמן קצר. אך המיקסר נגנב. וכעת תובע ראובן מהטכנאי את דמי המיקסר, כי הניחו במקום שלא משתמר, והיה על הטכנאי להזהיר את השליח, שאם הוא לא יהיה בבית, וגם שכנו, שיחזיר את המיקסר לטכנאי [מדובר באופן שלא שייך לתבוע את השליח]?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף תו ע״ב ערב מעיד ללוה, והוא דאית ליה ארעא אחריתי. וביאר שם הרשב״ם שהערב של הלוה יכול
להעיד ללוה על קרקע שלו, להוציאה מן המערער, בזמן דאית ליה ללוה ארעא אחריתי שיוכל המלוה לגבות הימנה את חובו, ויפטר הערב, ונמצא שאין הערב מרויח כלום במה שמעמיד שדה זו ביד לוה. והא ליכא למימר דלכך מתכוין הערב, דניחא ליה שיהו שדות הרבה ביד הלוה, שאם חייב הלוה עדיין לבעל חוב אחר, שיגבה תחלה קרקע האחת, ויגבה הערב קרקע השנית, ונוגע בעדותו הוא. ליכא למימר הכי, דכולי האי לא חייש, שמא לא יפרע הלוה בזמנו, ואת״ל לא יפרע, שמא יבוא מלוה אחר ויגבה ואח״כ יבא מלוה זה ויפרע ממנו. שני חששות לא חייש, והלכך לאו נוגע בעדות הוא, יעו״ש. ועל דברי הרשב״ם הללו הוסיף המהרש״ם (ח״ז סימן רא): אף דבמיעוטא חייש, והוי נוגע [בעדות] כמ״ש הרשב״א גיטין (דף יג ע״א) מ״מ לספק ספיקא לא חייש, יעו״ש.

ויעוין גם במהרש״ם (ח״ב סימן צב) שציין לגמרא בפסחים (דף ע ע״ב) לא צריכא דנשיא גוסס בי״ג [בניסן] סכין דחד ספיקא מטביל לה, קופיץ דתרי ספיקי לא מטביל לה. ופרש״י דגם בנשיא גוסס, מ״מ מסיק אדעתיה שמא לא ימות, ומטבילה. אבל קופיץ דאיכא ב׳ ספיקי, דשמא ימות, ושמא תהיה

בבא בתרא / מז ע״א רמה

חבורה מועטת ולא יצטרך לחגיגה, לא אטביל לה, יעו״ש. הרי מבואר דבדאיכא ב׳ ספיקי, לא מסיק אינש אדעתיה להסתפק עוד בכך, עכ״ד המהרש״ם. ואם כן גם אנו נאמר, שהטכנאי לא היה צריך לחשוש שמא ראובן לא יהיה בבית, ושמא גם שכנו לא יהיה בבית, ושמא המיקסר יגנב, וצ״ע.

דף מז ע״א
קבלן

כדי להציל חיי חברו, יש להחליף את המגרש שלו,
או להטרידו בדינא ודיינא

שאלה לראובן יש מגרש במקום מרכזי, ואנשי עולם התחתון חמדו אותו,
ומוכנים לשלם תמורתו, אך ראובן מסרב למכור אותו, והרשעים
גמרו לרצחו נפש. לשמעון נודע הדבר, וכדי להציל את חיי ראובן, יכול לעשות אחת מהשתיים, הוא יכול להשפיע על השלטון שהמגרש של ראובן יעבור על שמם של הרשעים הללו, ויכול גם לגרום לראובן טרדות בדינא ודיינא מכל הצדדים ומצדי צדדים, ואז ינוח רוגזם של אנשי עולם התחתון. מה קל יותר עבור ראובן, להעביר את המגרש לרשעים, והוא יקבל מגרש אחר תמורתו במלא המחיר, או לטרדו בתביעות וטענות שלא היו ולא נבראו, ע״י עדי שקר. והנה אי אפשר לשאול את פיו מה יותר נוח לו. את מה להעדיף?

תשובה נאמר בבבא בתרא דף מז ע״א קבלן, אמרי לה מעיד, ואמרי לה אינו מעיד. אמרי לה מעיד, כערב דמי. ואמרי לה אינו מעיד, דניחא
ליה דלהוו בידיה תרוייהו, דכי אתי בע״ח מאי דבעי שקיל. וכתבו בתוס' (ד״ה קבלן) וז״ל: ונראה דהיינו טעמא דקבלן אינו מעיד ללוה, אע״ג דאית ליה ארעא אחריתי, משום דטריחא ליה מילתא למיקם עליה בדינא ודיינא. וכשיהיו ללוה קרקעות הרבה, לא יגבה המלוה מן הקבלן, הואיל ויכול לגבות מן הלוה בהרווחה. אבל מלוה מעיד ללוה בכל ענין, אפילו אותה שמעיד עליה היא בינונית ואחריתי זיבורית, דמשום איחלופי בינונית לזיבורית, לא יעיד שקר, דמ״מ יש לו שוה בשוה.

והקשה הדברות משה (סימן לט סוף ענף א) וז״ל: מה שכתבו התוס׳ דמלוה שמעיד ללוה, אפילו אם אותה קרקע שמעיד עליה היא בינונית, ואחריתי זיבורית, דמשום אחלופי בינונית לזיבורית לא יעיד שקר, איזה סברא היא, הא קפדי אנשי על זה טובא, כמפורש במסכת גיטין (דף מט ע״א) שאמר

רמו חשוקי חמד

רבי שמעון בטעם שבעל חוב בבינונית ולא בעידית, כדי שלא יראה אדם לחברו שדה נאה ודירה נאה, ויאמר אקפוץ ואלוהו כדי שאגבבהו בחובי, וצ״ע.

ותירץ הדברות משה, דקים להו לחז״ל שאין ישראל חשוד לשקר, להרווחת ממון, או להפסד ממון, מפני שיש לישראל חזקת כשרות, ולא חיישינן שיעברו על איסור תורה של עדות שקר, כדי להרוויח ממון. וכל מה שמלוה וערב פסולים להעיד ללוה, הוא מפני שהקרקעות משועבדים, ואם כן הם מעידים על שלהם, ובאמת אם יעידו על תטלטלין של הלוה, הם יהיו כשרים, אפילו אם אין ללוה קרקע אחר, וכן כתב להדיא בנתיה״מ (סימן לז סק״י) יעו״ש. וכמו כן מצינו שאף מפחד של אלם, גם לא חיישינן שיעיד עדות שקר, כמבואר בכתובות (דף כז ע״ב)גבי מרי בר איסק, יעו״ש.

אמנם כל זה הוא לגבי עדות, שודחי לא יעיד שקר, כדי להרוויח ממון, או כדי להינצל מאלם, אולם לגבי דיין שדן את הדין, שיש לחשוש לטעות בשיקול הדעת, מבואר בשו״ע (חו״מ סימן ז סי״ב) שכל שיש לדיין צד הנאה, אסור לו לדון, ומאידך אם הבעל דין קשה, ויש לחשוש שירדוף אחריו, אם יפסוק לרעתו, לא חיישינן שזה יגרום לו לטעות, ומותר לו ואף חייב לדון את האלם, כבמבואר בשו״ע (שם סימן יב ס״א). ואם כן אולי יש להביא מכאן קצת ראיה, שאדם מעדיף לסבול יסורים ורדיפות, מאשר להפסיד נכסים. ואם כן אולי נלמד לנידוננו, שנוח לו לסבול טרדות הגוף, ולא להפסיד את הקרקע שהוא חושק בה.

מאידך יעוין בשבועות (דף לז ע״א) שם מבואר שאדם מעדיף להביא קרבן, ולא לילקי, הרי שאדם מעדיף להפסיד כסף, ולא לקבל מכות, ואם כן אולי
אף כאן, עדיף לראובן להחליף את המגרש שלו, ולקבל תמורתו ממון, מאשר לגרום לו טירדא בדינא ודיינא, וצ״ע.

דף מח ע״א
ניחא ליה דתיהוי ליה כפרה

תפסו גנב ואפשר לבזותו או להכריחו לשלם

שאלה גנב שחטא בכפליים, הוא עשה עין של מעלה כאילו לא רואה, וגם חטא בחטא שבין אדם לחברו, ויש אפשרות לבית דין לבזותו, ולהכריז עליו בכל מקום, ואז לא יוכל לעבוד ולשלם. ויש אפשרות אחרת, והיא להכריחו לעבוד ולשלם. את שני העונשים הוא לא יוכל לקבל, את מי

בבא בתרא / מח ע״א רמז

להעדיף. האם את הבושה, כדי לכפר ניסורים קשים אלה, את החטא שבין אדם למקום, [וכעין הנאמר במסכת סוטה (דף לב ע״ב) דבחטא עבודת כוכבים חייב להביא שעירה כדי שיתבייש, כי היכי דנכפר ליה]. או לשמור על חטאו לבל יוודע, אבל להכריחו לעבוד, ויכפר על החטא שבין אדם לחברו. את מה יש להעדיף?

תשובה נאמר בתורה (שמות כח ה): אם אמור יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי, והגישו אדוניו ורצע את אזנו.
ונאמר בקידושין (דף כב ע״ב): רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר: מה נשתנה אזן מכל אברים שבגוף, אמר הקב״ה: אזן ששמעה

קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, ירצע. ולכאורה צ״ב, דהיה לו להירצע בשעה שמכרוהו בית דין, ולא רק בשעה שאמר אהבתי את אשתי. והשיב על כך הפנים יפות, וז״ל: ואפשר דבתחילה אינו נרצע, משום דקיימ״ל (מכות דף ד) אין לוקה ומשלם ... , אם כן כשמוכרים אותו, אין לעשות בו עוד חבלה. משום שתי רשעויות ... , ואע״ג דקיימ״ל בכתובות (דף לג ע״ב) מלקות וממון, לוקה ואינו משלם, מ״מ הכא חס רחמנא על ממון של הנגנב כדאיתא בכתובות (שם ע״א) דחס רחמנא על ממונא דנחבל, אבל זה שאמר אהבתי את אדוני, דניחא ליה טפי, בעבדות מבחירות ...גלי מילתא שאין זה עונש, מה שמכרוהו, לכך אמרה תורה שירצע, עכ״ל. מבואר בדבריו דגנב משלם ואינו לוקה, כי חס רחמנא על ממון הנגנב. וכך בעניננו יש לחוס יותר על הנגנב ולא לבזות את הגנב, ולא לכפר על חטאו, אלא ישלם מה שגנב. [ויעוין עוד במש״כ בחשוקי חמד עמ״ס פסחים (דף פח ע״ב) בענין מכר נעליים מסקאי, במקום עור, האם מותר לביישו כדי שישיב הגניבה, שמותר לבייש גנב כדי שיחזיר את הגנבה].

דף מח ע״א
אלא סברא

פייס את אשתו לאחר זיבל שקיבל סטירה מהרב
והאשה טוענת שאין זה פיוס

שאלה ראובן נהג בזלזול והשפלה כלפי אשתו, ולכן היא ברחה לבית אביה, הרב שטיפל בהם ביקש ממנה לחזור ולנסות להשיב את השלום, אך
היא השיבה שהיא מבויישת, ולבה לא שלם עמו. הרב הצדיק אותה, ואף פסק

-מח חשוקי חמד

שכל עוד שהוא לא יפייס אותה, אין לה דין של מורדת. הוא קרא לבעל, וציוה עליו לפייס אותה, אך הבעל סירב. בלית ברירה, הרב נתן לראובן סטירת לחי, ואז הסכים לפייס את אשתו. האשה אומרת שפיוס שמחמת אילוץ, אינו נקרא פיוס, ולא מסכימה לקבל פיוס זה. האם היא צודקת בטענתה?

תשובה נאמר בשו״ע (אבה״ע סימן פ סי״ח): אשה שהלכה מבית בעלה מכח קטטה, ואינה רוצה לשוב לביתו עד שיקרא לה בעלה, לא הפסידה
משום זה מזונותיה, דבושה ממנו לשוב, מאחר שיצאת בלא רשותו ואינו מראה לה פנים, ואם הוא יבא אצלה אינה מונעתו מכלום, עכ״ל. ולכאורה מבואר כאן שצריך שהבעל יבוא לפייס את האשה, אך יעוין במקור דינו של הרמ״א בב״י (סימן עז) בשם הרשב״א שם מבואר שמיירי באשה שהניחה בעלה בבית אביו, והלך חוץ לעיר וחלתה והלכה לבית אביה ולוותה למזונותיה ולרפואתה, ואם כן דוקח שם האשה בושה לשוב מחמת שיצאה בלי רשות, צריך שהבעל יבוא, אך אין זה נוגע לעניננו שהבעל בייש את האשה שלא כדין. ומכל מקום בעניננו פסק הרב שהאשה נפגעה בצורה כזאת, שאם הבעל לא יבוא לפייסה, אין לה דין מורדת, ומה שיש להסתפק הוא כאשר הוא הגיע לפייס בגלל שקיבל סטירה, האם נחשב שפייס מעצמו או לא.

והנה נאמר בבבא בתרא דף מח ע״א יקריב אותו, מלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו, תלמוד לומר: לרצונו, הא כיצד כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. ודלמא שאני התם, דניחא ליה דתיהוי ליה כפרה ... אלא סברא הוא, אגב אונסיה גמר ומקנה. והקשו בתוס׳ (ד״ה אלא סברא הוא) דכיון דמסברא ידעינן דאגב אונסיה גמר ומקני, אמאי איצטריך קרא גבי קרבן למיכתב דכופין אותו.

ותירצו התוס׳ וז״ל: דאי לאו קרא, הוה אמינא אע״ג דגמר ומקני כיון דאינו מתרצה אלא על ידי כפייה, פסול הוא לגבי מזבח דזבח רשעים הוא, קמ״ל שהקרבן נרצה, עכ״ל. ויש להסתפק בכוונת התוס׳ במה שכתב קמ״ל שהקרבן נרצה, האם כוונתו שאע״פ שחסר בריצוי מפני שהיה על ידי כפיה, מכל מקום חידשה התורה שהקרבן נרצה, או שקמ״ל שלאחר הכפיה, אמרינן שיש כאן רצון גמור, וכמו שכתב הרמב״ם (פ״ב מגירושין ה״כ) שמאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו וכיון שהוכה עד שמשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו, יעו״ש. דאם נאמר שכוונת התוס׳ שלאחר הכפיה, זה נחשב לריצוי, אם כן לכאורה ה״ה בעניננו, שלמרות שכפו את הבעל, מכל מקום זה נחשב שהוא פייס מרצונו, אך אם יש חידוש מיוחד בקרבנות ובגט אשה, אם כן בשאר מילי,

בבא בתרא / מח ע״א רמט

יתכן שריצוי מחמת כפיה, אינו נחשב לריצוי כלל, ואין האשה צריכה לקבל
את הפיוס.

והנה באגרות משה (או״ח ח״א בחלק קדשים וטהרות ס״ט) כתב דהתוס׳ סברי דע״י הכפיה לא נחשב לרצון גמור, ולכן תירצו דהוצרך לקרא, אע״ג דסברא הוא דאגב אונסיה גמר ומקני, משום דהוה אמינא דפסול הוא לגבי מזבח משום 'זבח רשעים', ואם מהסברא אמרינן דבתרצה לגמרי, איך שייך להחשיבו לזבח רשעים, אלא ודאי דמסברא לא אמרינן דמתרצה ממש כמו דהיה רוצה מעצמו, אלא דעכ״פ גמר ומקני מצד האונס במדה כזו שסגי לקנין. ולכן היה מקום לומר דלקרבן פסול רצון כזה, דנחשב עדיין רשע כיון שאינו רוצה לגמרי, וחידש הקרא שנרצה הקרבן וכשר. ולכן אף לאחר חידוש התורה, לא אמרינן דהוא עדות הקרא שאגב אונסיה מתרצה ממש, כמו באם היה רוצה מעצמו אלא שנתחדש דכשר לקרבן רצון כזה, אף שאינו רצון גמור, ואין לו שם רשע מצד חטא זה אבל עכ״פ אינו רצון גמור, יעו״ש. ויעוין גם במה שהאריך בדנרות משה (ב״ב סימן מא) בענין זה, וציין שם גם לדברי נתיה״מ (חידושים סימן רה סק״א) שבקנין סגי באמירת רוצה אני בלי רצון ממש, אבל בגט צריך ריצוי הלב ממש, ואם כן לפי זה יתכן שהפסוק מלמדנו שעל ידי הכפיה יש כאן ריצוי בלב שלם, יעו״ש.

עכ״פ בעניננו, שהיה ריצוי של הבעל מחמת הכפיה של הרב, לפי דברי האגרות משה נראה שאין כאן ריצוי בלב שלם, אלא שמכל מקום יתכן
שאם הבעל כבר הסכים להגיע לבית האשה לפייסה, עליה לקבל את הפיוס, וללכת בדרכיו של הקב״ה שמקבל את הקרבן של המתכפר על ידי כפיה, ויחד יגיעו לידי פיוס בלב גמור.

לקבל דבר הנאה, מנותן מתנה דכל כוונתו שלא יגנוהו
כתב באפרקסתא דעניא (ח״ד עניינים שונים סימן שצט): נתעוררתי אם נכון הדבר לקבל איזה כיבוד או הנאת דבר, מאיש שאיננו מוחזק ברע עין, אלא דיש מקום לחוש דמבקש לכבדו רק משום דאי לא יאמר כך הדבר הוא לגנאי לו, ולא דרצונו לכבדו.

ולכאורה יש ללמוד זה ממה דאיתא בנדרים (דף סב ע״א), רבי ורבי יוסי ב״ר יהודה איקלעו לההוא אתרא בזמן שהוקפצו רוב המקצועות, רבי
הוה קח אכיל רבי יוסי בר ר׳ יהודה לא אכיל. אתא מרהון, א״ל אמאי לא

רב חשוקי חמד

אכלי רבנן, הוקפצו רוב המקצועות הוא, ואעפ״כ לא אכיל רבי יוסי ב״ר יהודה, קסבר משום סניות מילתא הוא דקאמר הדיןגברא. ופירש הרא״ש שדבר שנוי וגנאי הי״ל, אם לא יאמר להם שיאכלו, ולא מנדיבות לב אמר כן. איברא די״ל דמשם אין ראיה לנידון דידן, דאפשר שאני התם דההוא גברא לא אמר דרך בקשה שיאכלו, אלא דרך שאלה אמאי לא אכלי רבנן. וי״ל דדוקא בכה״ג קפיד ר״י, משא״כ אם מבקש להדיא ולא נודע כובתו שפיר דמי לקבל הימנו.

אמנם ראיתי לאדמו״ר זצוק״ל בעל לקט עני, שאיש אחד אשר רוחו זרה אליו כבדו בסנדקאות ולא קיבל. וכאשר נשאל מדוע עשה זאת, השיב שהאיש ההוא לא כיבדו אלא לפנים. אלא שגם מזה אין ראיה, דהוא ז״ל בודחי לא היה מסופק בדבר, עכ״ל האפרקסתא דעניא. ולכאורה יש ללמוד לעניננו, שאם אנו רואים שאין הפיוס בלב שלם, אלא מחמת הכפיה של הרב, הבעל בא לפייס, אין זה נחשב לפיוס.

דף מח ע״ב
הוא עשה כהוגן

בשעת חופה הבחינה שהחתן צולע ואביה אמר לה להבליג
ולא לביישו

שאלה מעשה שהיה בחתן שהצליח להעלים מעיני כלתו ומשפחתה, שהוא צולע, אך בשעת החופה איתרע מזליה והכלה הבחינה בזה שהוא
צולע על ירכו. היא לחשה באזני אביה שיראה את צליעתו, ואביה השיב לא עת מלחמה היא כעת, עליך להבליג ולא לשפוך דמו ברבים. האם הקידושין בטלים או שמא מאחר ובמרצתה לקידושיןהרי הם חלים, למרות שהיה צולע?

תשובה מבואר בגמרא בבא בתרא דף מח ע״ב הוא עשה שלא כהוגן, לפיכך עשו עמו שלא כהוגן ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה.
הרי מבואר בגמרא שיש מקרים שכאשר הוא עשה שלא כהוגן, אפקעינהו

רבנן לקידושין מיניה. ואם כן יש מקום לדון שאולי בנידובנו שהבעל עשה שלא כהוגן, בזה שהטעה את הכלה ומשפחתה, אולי אפקעינהו רבנן לקידושין. ונראה שמה שהיא לא גילתה לפני החופה את דעתה שאינה רוצה להתקדש, אלא המתינה עד אחר החתונה אין בזה גילוי מילתא

בבא בתרא / מח ע״ב רבא

שהיא מתרצה. שכיון שאם היתה מוחה ומבטלת החופה עד לבירור, היה הדבר בגדר בושה גדולה מאד, והדבר יגרום לפרסום גדול ומי יעמוד בזה וע״כ הוי כתליוהו, והיא אנוסה לעשות את החופה ואין בזה סימן
שהיא מתרצה.

והנה כתב הרמ״א (אבה״ע סימן עז ס״ג) על פי דברי הרא״ש, וז״ל: אם עשה שלא כהוגן, שקדשה ברמאות ובתחבולות, כופין אותו לגרש. והביא
הפת״ש (שם סק״ח) את דברי החת״ס (אבה״ע ח״א סימן קטז) שדן בדבר אחד

שנשא אשה, ולא גילה שהוא בעל נכפה ר״ל, וכשהתגלה הדבר לאשה, היא לא רוצה לדור עמו, והוא אינו רוצה לגרשה בשום אופן, והיה ביד אבי האשה מעות מה שהכניס הבעל, ובתוך דבריו שם הביא את דברי הרמ״א הנ״ל, וכתב שלכן אין כופים את האב להחזיר לחתן כלום, עד שיתרצה לגרש, וז״ל: שהרי מייתי הרמ״א בשם תשובות הרא״ש דאם קידשה ברמאות, כופים להוציא ... , וז״ל הרא״ש ... אמנם אם נראה לכם רנותי הקרובים אל הדבר שאם המקדש אינו אדם ראוי והגון להדבק בבת טובים, ובנבל ותרמית פיתה, וקרוב הדבר לדמות לעובדא דנרש ביבמות (דף קו) משום שעשה שלא כהוגן הפקיעו קידושין מיניה, וגם זה שעשה שלא כהוגן נהי שלא נפקיע הקידושין, מ״מ יש לסמוך בדבר זה על קצת רבותינו דפסקו בדיני דמורדת דכופין אותו לגרשה. אמנם יש לנסות אם יש לפייסו בריצוי כסף, ואם לא יאות אני נגרר אחריכם לכופו לגרשה, עכ״ל תשובות הרא״ש. ומעתה אומר אני הכא שקידש ברמאות, ולא גילה מומו ומאיסתו, נהי דלא בכוף לגרש, מ״מ גם לא נעזור לו להוציא שלו מיד אביה עד שירצה לגרש מרצונו הטוב, עכ״ד החת״ס.

ויעוין בחזו״א (אבה״ע סימן סט ס״ק כג) שהקשה על דברי החת״ס שהרי כתב הטור (בסימן קנד) דבמומין, בין אם היו לפני הנישואין ובין אם נעשו אח״כ, אין כופין לגרש, ומסתימת הדברים משמע שאפילו אם היא לא ידעה מהמומין. אלא ודאי שאין דברי הרא״ש אלא בפתה אשה שאינה ראויה לו, והוא ידע שלא תתפייס עמו לעולם, אלא רצה להערימה שתהא אגידא בו, ויוציא כסף בעד הגירושין, או רצה לצחק בה וכיוצ״ב, בזה דעת הרא״ש דמן

הדין הפקיעו רבנן את הקידושין, [אלא שלא סמך על זה בלחוד ולכן סמך על הגאונים שכופין לגרש במאוס עלי], אבל כשקידש אשה שמצפה שתתפייס, ותוותר על מומו, ודאיהוי קידושין, ומעולם לא הפקיעו רבנן הקידושין, כיון דלולא המום הם מתקבלים זע״ז, ונוחים זה לזה, שכיח הדבר שמקבלת אותו,

רבב חשוקי חמד

וכמו שאמרו חז״ל אשה בכל דהו ניחא לה, והבו דלא להוסיף על דברי הרא״ש הכפיה, יעו״ש במה שהאריך. ולפי זה בעניננו, שהיה כאן רק מום, והחתן הצליח להסתיר את המום במשך כל זמן האירוסין והשידוכין, והם היו נוחים זה לזה, נראה פשוט שלא הפקיעו רבנן את הקידושין, ויתכן שאף לא כפינן ליה לגרש.

אמנם יש להסתפק קצת בנידוננו, שלפני הקידושין היא גילתה דעתה שאינה רוצה בקידושין, אלא שאביה אמר לה לשתוק שלא לבייש את החתן ברבים, ואם כן אולי נאמר שאין קידושין ברצון. אמנם יעוין ברמ״א (אבה״ע סימן מב ס״א) שכתב: אמרה תחילה קדשני, וזרק קדושין לתוך חיקה ואמר לה הרי את מקודשת לי, וניערה בגדיה תוך כדי דיבור להשליך ממנה הקדושין, ואומרת שלא כיוונה מתחלה רק לשחוק בעלמא, אפילו הכי הוי מקודשת. ואין הולכים בענין קידושין אחר אומדנות והוכחות המוכיחות שלא כיוונה לשם קדושין, יעו״ש. ולכאורה ה״ה בעניננו, שמכיון שהסכימה להתקדש למנוע בושה מהחתן, לא אזלינן בתר אומדנא, ולא עדיף ממי שגילתה רק אח״כ שיש לו מום, שכתב החזו״א שם שצ״ע אם כפינן. ונראה שה״ה
בעניננו.

ובעצם הנידון, אם יכולה לטעון שהיא לא ידעה מהצליעה עד היום, דלכאורה היתה צריכה להבחין בדבר, יעוין במהרש״ם (ח״ב סימן רכה)
שדן בדבר אחד שנשתדך עם אשה, וקודם התקשרות הלך עמה לטייל הרבה ואז עשו תנאים, ואח״כ טען שנודע לו שהיא חיגרת על רגל אחת, ושתקנו לה רגל של עץ, והיא טוענת שנודע לו מקודם אחרי שטייל עמה הרבה ודיבר עמה כמה שעות. וכתב המהרש״ם שהחתן נאמן בשבועה לומר שלא הרגיש בהילוכה ולא נודע לו קודם, והביא ראיה מהתוס׳ בתענית (דף ד ע״א) דמנוחר שם שלשה שאלו שלא כהוגן ... , אליעזר עבד אברהם דכתיבי והיה הנערה ... יכול אפילו חיגרת אפי׳ סומא, השיבו כהוגן ונזדמנה לו רבקה. וכתב שם התוס׳ (ד״ה שלשה) וא״ת היכי קאמר דשאל אליעזר שלא כהוגן, והא לא אמר אלא אשר אומר אליה הטי נא כדך, ואם יראה שהיא חיגרת או סומא לא יאמר לה, וי״ל דה״פ יכול אפילו חיגרת שיהיה לה אפילו רגל של עץ והוא לא יהא רואה וכו׳, עכ״ל. והרי שם ראה שיורדת לעין ועולה,
ואפ״ה אפשר שלא יהא רואה. ומוכח דהוי מום שבסתר ואפשר שלא יראה וה״נ בזה, יעו״ש.

בבא בתרא / מט ע״ב רנג

דף מט ע״ב
נחת רוח עשיתי לבעלי

האם יש לאם להוכיח את בתה שמחזיקה בארנקה
תמונה של בעלה

שאלה מעשה באשה אחת שהבחינה בכך, שבתוך הארנק של בתה, היא
מחזיקה תמונה של בעלה, והיא התלבטה האם להוכיח אותה על
כך שאין ראוי לבת ישראל לנהוג כך, או שמא אין בזה פסול?

תשובה נאמר בנביא (שמואל א יט יג) "ומקח מיכל את המרפים ומשם אל
המטה ואת כביר העזים שמה מראשתיו ותכם בבגד". דהיינו

שמיכל שמה תרפים במקום דוד המלך, כדי שיחשבו שדוד המלך שוכב שם, וכך הספיק דוד המלך לברוח מפני אויביו. וביאר שם המצודת ציון שהמרפים הם העשויים בצורת אדם, מהם לעבודת כוכבים ומהם לצורת אדם ידוע, והנשים היו עושות על צורת בעליהן, להסתכל בתארו מרוב האהבה, יעו״ש. וכן מבואר בפירוש האברבנאל (שם) וז״ל: וענין המרפים תרגם יונתן צלמניא, וחשבו המפרשים שהיו כמרפי לבן העשויים לניחוש או לעבודה זרה, והוא זר מאד שימצא דבר עבודה זרה או ניחוש שגם כן מיוחס לעבודה זרה בבית דוד ... ואני אחשוב שהמרפים בכלל הם כצורת אדם, מהם נעשים לעבודה זרה, ומהם להוריד השפע מהעליונים, ומהם לדעת השעות מהיום, ומהם היו הנעשים על צורת אדם ידוע, ודומה אליו בתוארו וצורתו, והיו עושים הנשים זה על צורת בעליהן, כדי שיהיה תמיד תוארו לנגד עיניהן מרוב אהבתם אותו, ומזה המין האחרון היו המרפים אשר למיכל, בצורת דוד לאהבתה את דוד מאד, ולא היה בהם צד עון ולכן שמה אותם במקומו, כי היו כדמותו, עכ״ל.

והנה נראה פשוט שאהבת מיכל לדוד היתה אהבה שכולה רוחנית, שהרי מבואר בחז״ל שמיכל בת שאול היתה מניחה תפילין כל היום, ודרגתה היתה גבוהה עד למאוד, ומסתמא עשתה כן מפני שרצתה לראות את תואר דוד המלך עליו השלום, שנאמר עליו בנביא (שמואל א טז יח) גבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תאר וה׳ עמו, ופרשו חז״ל בסנהדרין (דף צג ע״ב) ידע נגן, שיודע לישאל, גבור, שיודע להשיב, איש מלחמה, שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה, איש תאר, שמראה פנים בהלכה, ונבון דבר, שמבין דבר מתוך דבר, וה׳ עמו, שהלכה כמותו בכל מקום, יעו״ש. ואם כן היתה לה

רבד חשוקי חמד

מעלה רוחנית גדולה מאוד לראות את פני דוד המלך. [ויעוין כעין זה במסכת סנהדרין (דף צו ע״ב) 'דמות דיוקנו - של נבוכדנצר - היתה חקוקה לו על מרכבתו׳ של נבוזראדן, ודומה לו כמו שעומד לפניו, ולכך כתיב בא נבוכדנצר לירושלים, יעו״ש. עוד יעוין במסכת סוטה (דף לו ע״ב) באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, אמר לו יוסף, עתידין אחיך שיכתבועל אבני אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם, יעו״ש. הרי שיש מעלה בדמות דיוקן של צדיק להציל מחטא, ולהבדיל בדיוקן של המלך כדי להטיל אימה].

מכל מקום יתכן שיש ללמוד לעניננו, שאין כל עוון במעשיה של האשה הנ״ל, שהחזיקה תמונת פני בעלה, כדי שתהיה דעתה עליו.

דף מט ע״ב
נחת רוח עשיתי לבעלי

אשה שבעלה שבעלה נחבש בכלא, האם עליה להימנע
מלהשתתף בחתונות

שאלה אשה שבעלה נחבש בכלא על גניבות, האם תמנע מלהשתתף בחתונות, כדי להשתתף בצערו. או שמא כיון שהוא גנב, ומרצה
את עונשו על חטאיו, מדוע עליה ג״כ להיענש על עוולות שלא עשתה?

תשובה נאמר בתורה (שמות כח ג) אם בעל אשה הוא, ויצאה אשתו עמו. וכתב בתפארת יהונתן (לרבנו יהונתן אייבשיץ): הורה לנו התורה, כי
האיש והאשה הוא גוף שלם ואחד, ובצרתו, לה יצר, אף שאינה נמכרת עמו, וא״כ אינה צריכה להיות בעבדות, מ״מ הואיל והם כגוף אחד וצר לה על העבדות שלו, הרי הוא כאילו היתה בעבדות כמוהו. ולכך בצאתו, ויצאה אשתו עמו כי מקדם אף היא היתה בעבדות, עכ״ד.

הרי דאע״פ שהבעל נמכר לעבד בגלל חטא של גניבה, בכל זאת יש לאשתו להשתתף בצרתו. וכך נהג רבנו חיסר זלמן מלצר כשירד ללוות את נכדו הג״ר שניאור קוטלר כשנסע לארה״ב להתחתן, וירד רק מחצה דרך, אבל לא יותר, כדי להשתתף בצער של כל בני ישיבת קלצק שנשארו בעמק הבכא, ונמנע מהם לשאת אשה.

בבא בתרא / ב ע״א ינה

דף ב ע״א
עיניך נתת בגירושין ובמיתה

רופא שקיפד חיי אשתו ברשלנות, האם יורש את נכסיה

שאלה מעשה שאירע בחו״ל, באשה שנתקפה בהתכווצויות. בעלה הרופא הזריק לה אמפולה של אופטלגין, והאשה ל״ע נפטרה. המשטרה שבדקה את נסיבות המוות גילתה שכמות האופטלגין היתה גדולה, ולפיכך היא נפטרה. התובע הכללי האשים את הרופא בגרימת מות לאשתו מתוך רשלנות וכלא אותו. השופט העלה גם חשד של גרימת מות מתוך כוונה לא טהורה, שכן האשה היתה עתירת נכסים ונשואה לרופא בזיווג שני. השופט, בדברי החשד, מציין את דברי אליהו הנביא שאמר לאחאב: "הרצחת וגם

ירשת !? " (מלכים א׳ כא, יט). ומבקש לדעת מה דעת התורה בנידון?

תשובה תחילה יש לדון מה דינו של בן, שהרג את אביו במטרה לירש אותו, האם יירשנו. והנה נאמר ברמב״ם (פ״ז מממרים הי״ד): "בן סורר ומורה,הרי הוא ככל הרוגי בית דין שממונם ליורשיהם, שאע״פ שאביו גרם לו סקילה הרי הוא יורש כל נכסיו". והקשה הרדב״ז: וא״ת מאי למימרא, וכי בר קשא דמתא [מושל העיר] לירות? [כלומר, פשיטא שהאב יורש נכסי בנו, כי אם לא יירש מי יירשנו, הרי לבן סורר ומורה אין יורש אחר]? ויש לומר דסלקא דעתך אמינא כיון שאין לו יורש אלא אביו, ניחוש שמא עיניו נתן [האב] בממונו [של הבן], ולפיכך לא מחל ונסקל, וליתקנו רבנן דלא יירשנו אביו משום "והייתם נקיים" (במדבר לב, כב), קח משמע לן דלא חיישינן להכי, ואביו יורש, עכ״ל. לאור פירוש הרדב״ז יש מקום לומר שדוקא אב הגורם סקילה, לבנו הסורר והמורה, יורש את בנו, מכיון שהאב נהג כדין תורה שציותה לסקול, וגם לא חייב למחול לו. מה שאין כן בן שרצח את אביו כדי ליורשו, עלינו לשלול ממנו את הירושה. ואפילו במקרה דידן, שהבעל חשוד בגרימת מות לאשתו כדי ליורשה, יש לחוש לרינון ולהפקיע ממנו את הזכות ליורשה בגלל, "והייתם נקיים", ואותה הו״א הנזכרת ברדב״ן תשחר בנידובנו למסקנה.

ואם תאמר מי יירש את הנרצח? יש לומר שהיורש הבא בתור אחר הרוצח

הוא יירש. וכדוגמת מה שמצאנו בשו״ע (חו״מ סימן רפג ס״ב) וז״ל: "ישראל שהמיר לעכו״ם [השתמד], יורש את קרוביו הישראלים. ואם ראו בית דין לאבד

רבו חשוקי חמד

ממונו ולקנסו, שלא יירש שלא לחזק ידי רשעים - הרשות בידם. ואם יש להם בנים תינתן ירושת אביהם המומר להם", עכ״ל.

ומצינו גם במסכת ב״ק (דף קח ע״ב) שהגוזל את אביו ונשבע לו לשקר שלא גזל, ואחר כך מת האב, והבן הגזלן הוא יורש ורוצה לכפר על הגזילה והשבועה, ישלם את הקרן והחומש לבנים שלו. כלומר, אילו היה האב קיים היה משלם לו, ועכשיו שמת יקבל בן בנו את התשלום מדין ירושה. הרי שמדלגים על ירושת הגזלן, ומעבירים את הירושה [של הקרן והחומש], לבא אחריו בתור (יעו״ש בתוס׳ ד״ה לבניו). כך שגם בנידובנו יש מקום לומר שיש לדלג על הרוצח, ולהעביר את הירושה לבא אחריו בתור. [ויעויין בספר דבר יהושע (ח״א סימן ק׳) שהסיק כן להלכה].

אמנם כשאמרתי דברים אלו לפני מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, דחה אותם, וכה הם דבריו: יש להסביר את תחילת דברי הרמב״ם שכתב:

"בן סורר ומורה הרי הוא ככל הרוגי בית דין, שממונם ליורשיהם". דלכאורה פשיטא שהוא ככל הרוגי בית דין, ומאי קמ״ל? אלא שהיה מקום לומר דמכיון שבן סורר ומורה לא עבר על עוון שמחייבים עליו מיתת בית דין, אלא שנהרג על שם סופו, שעתיד הוא ללסטם את הבריות, ואם כן היה מקום לומר שהריגתו זו היא מדין "הרוגי מלכות", שמתפקידי המלך לשמור ולהגן על המלכות מפני ליסטים, וכמו שכתב הרמב״ן בפירושו על התורה (דברים כא, יח) כי לא הומת בגודל חטאו אלא ... שלא יהיה תקלה לאחרים, ובגדר זה היינו אומרים שירושתו למלך. ולאפוקי מהוא אמינא זו כתב הרמב״ם שהוא מ"הרוגי בית דין".

וכוונת הרדב״ז בשאלתו היא כך: לשם מה סיים הרמב״ם וכתב:"אע״פ שאביוגרם לו סקילה, הרי הוא יורש כל נכסיו", וכי בגלל שאביו
גרם לו סקילה יופקע מזכות ירושתו? והשיב, דבגלל "והייתם נקיים" היה מקום לומר שחכמים יתקנו שממונו למלך, שהרי יש מקום לומר דמיתתו היא גם מדין "מלך", שהוא תיקון העולם להרוג בן סורר ומורה, ולכן תופקע זכות האב ותעבור למלך, קח משמע לן דחכמים לא תיקנו כך וירושתו לאביו.

ולכן בנידוננו, כשהרופא חשוד שהזריק סם מוות בזדון לאשתו כדי ליורשה, אשה זו לא נהרגה מדין מלכות, ובודאי ממונה ליורשיה [לבעלה], דמה למלך ולירושתה.

ועוד, דבשלמא בבן סורר ומורה אילו היו חז״ל מתקנים מראש שירושתו למלך, היינו מונעים לעז ורינון מעל האב, כי כל אב הגורם סקילה

בבא בתרא / ב ע״א רנז

לבנו יודע מראש שהוא לא יירשנו. אבל בענייננו אפילו אם נפקיע כעת את זכות הבעל, הרי שלא נמנע בזה את הרינון, שהרי הבריות יאמרו שבשעה שהזריק את הסם לאשתו המניע לכך היה שנתן עיניו בירושתה.

לסיכום: לא מצינו בחז״ל שיפקיעו את זכות הירושה מרוצח, ולכן הוא יורשה.

ביאור טענת האשה התקועית לדוד והנה בשמואל (ב פרק יד, ד-ח)נאמר: "ותאמר האשה התקועית אל המלך ותפל על אפיה ארצה ותשתחו, ותאמר הושיעה המלך. ויאמר לה המלך מה לך? ותאמר אבל אשה אלמנה אני וימת אישי, ולשפחתך שני בנים וינצו שניהם בשדה ואין מציל ביניהם, ויכו האחד את האחד וימת אותו. והנה קמה כל המשפחה על שפחתך, ויאמרו תני את מכה אחיו ונמיתהו בנפש אחיו אשר הרג, ונשמידה גם את היורש וכבו את גחלתי אשר נשארה לבלתי שים לאישי שם ושארית על פני האדמה. ויאמר המלך אל האשה לכי לביתך ואני אלוה עליך".

וכתב על כך הרד״ק: "גם את היורש" - כמו שמת היורש האחד זהו רבוי גם. "לבלתי שום לאישי שם ושארית" - בני המשפחה מתכווניןשלא ישחר לאישי שם, ולהשמיד את היורש כדי שיהיו הם יורשי נכסי בעלי. כי אין עליהם דין ומשפט להמיתו, אף על פי שהרג את אחיו כי לא היו שם, כמו שאמר הכתוב ואין מציל ביניהם, ואין דין בני מסור להם אלא לשמים ולא לבי״ד. וא״ת הם גואלי הדם וחם לבבם ולא ילכו אחר הדין, כי הבורא ית׳ חשש על ההורג בשוגג, שאין דינו מסור לבני אדם אעפ״כ אמר פן ירדוף גואל הדם אחרי הרוצח כי יחם לבבו, אבל אלו אין לבבם חם על זה, אבל כובתם להרוג את היורש כדי שירשו הם הנחלה ואני אשאר בלא בן".

וכתב האור שמח (פ״ג משמחות ה״ב) וז״ל: ויעויין רד״ק שכוונתם אינו לנקום דם הנרצח, רק לירש אותם. הרי דגואל הדם ההורגבן אחיו, יורשו אם אין

לו בנים. וכן מוכח שם שהרוצח ירש את אחיו. לכן באחאב לשיטת רבי יהודה דבן אחיו [של בבות היזרעאלי] היה, אע״פ שהיה יודע ש[אחאב] בשקר הרגו, בכל זאת ירש אותו מהדין, עכ״ל. מבואר דלדינא הרוצח יורש את הנרצח.

ומה שאמר השופט הגוי שהרוצח אינוזכאי לרשת את מורישו, וכדברי אליהו הנביא שאמר לאחאב "הרצחת וגם ירשת"? - אדרבה, משם מוכח ההיפך,שלמעשה הרוצח זכאי לרשת את הנרצח, שהרי קראו הנביא "ירשת". וכך הם דבריו: הרצחת וגם ירשת? לא כמו שעלה על דעתך יהיה, אלא "כה אמר ה׳ במקום אשר ילקקו הכלבים את דם בבות ילקקו הכלבים את דמך

רבא חשוקי חמד

גם אתה", ולכן הירושה לא תעבור אליך כפי שחשבת, וכרם בבות היזרעאלי לא יגיע לידך כי הכלבים ילקקו את דמך. [אמנם בשו״ת דבר יהושע (הנ״ל) דחה ראית האור שמח, מנין שאחאב ירש מן הדין, הרי אפשר שאילו היו יושבים בית דין ומבררים על פי עדים שבבות נהרג על פי צוויו של אחאב היו מוציאים את הירושה ממנו. אלא מפני שהעולם לא ידעו מזה, וחשבו שעל פי דין נהרג נבות, לכן ירש אחאב את נכסיו. ומה שהנביא אמר "הרצחת וגם ירשת" ביאר בב׳ אופנים: א. משום שלמעשה נכנסו כל נכסי בבות

לרשותו כמו יורש, מחוסר ידיעה. ב. הסיבה שרוצח לא יירש אינו מן הדין אלא מן התקנה, ואם אי אפשר להוציא מידו, חזי הממון נשאר אצלו בתורת ירושה ולא בתורת גזילה].

יש להביא עוד ראיה שרוצח מורישו יורשו, מהנאמר במסכת כתובות (דף קב ע״ב) שתקנו חכמים שאין מניחים יתום קטן אצל מי שראוי ליורשו, [שיהא אפוטרופוס שלו], משום מעשה שהיה ושחטוהו קרובי היתום הקטן כדי ליורשו, ואי נימא שהרוצח אינו יורש, מה הועילו בשחיטת הקטן הרי
אינם זכאים בירושתו, וצ״ב.

לסיכום: מעיקר הדין רוצח יורש את יורשו הנרצח, ולכן הרופא יורש את אשתו למרות החשד והלעז שהרג כדי ליורשה.

אך יש רשות לבית דין לתקן תקנה, [אם ימצאו לנכון לעשות כן], שהרוצח את מורישו תופקע זכותו ליורשו. וכשם שמצינו שרשות ביד בית דין לקנוס משומד שלא יירש נכסי מורישו הישראל, ומעבירים את הנחלה לבנו [אם הוא יורש ישראל] או לאחיו, כך הזכות ביד בית דין לקנוס רוצח ולהעביר
את הנחלה ליורש הבא אחריו.

דף ב ע״א
עיניך נתת בגירושין ובמיתה

הכנסת רופא גריאטרי פרטי, לביתו של חולה אלצהיימר,
נגד רצון אשתו

מעשה בראובן שהיה עשיר מאוד, והתאלמן בגיל ששים, ונשא בזווג שני אשה בת ארבעים, הגונה וטובה, שהיתה רופאה במקצועה, והתחייב
לה בכתובתה חצי מרכושו. והנה כאשר ראובן הגיע לגיל שמונים וחלה

בבא בתרא / ב ע״א רנט

במחלת אלצהיימר, בנו מאשתו הראשונה רצה להכניס לביתו רופא גריאטרי מומחה, שיבדוק אותו פעמיים בשבוע, ואע״פ שזה יעלה סכום נכבד מדי חודש בחדשו, בכל זאת הבן מוכן לשלם זאת מכספו הפרטי, כי חיי אבי יקרים לו מאד. אשת ראובן מתנגדת מאד להצעה זו, וטוענת שהיא מטפלת בראובן טוב מאוד, ווכי איזה פגם מצא בה. והיא מוסיפה ואומרת שבהכנסת רופא, הדבר משיא לה שם רע בין הרופאים, שיאמרו שבן בעלה לא נותן בה אימון, וחושד בה בטיפול כושל, מפני שאחר שפטירת ראובן היא תזכה ברכוש רב. הצדק עם מי?

תשובה יש מקום לדברי הבן, הרוצה להכניס רופא גריאטרי לבית אביו, כי נאמר במסכת כתובות (דף קב ע״ב):מי שמת והניח בן קטן לאמו,
יורשי האב אומרים: יהא גדל אצלנו, [כדי שנוכל ללמדו תורה ולחנכו להיות אדם גדול בישראל], ואמו אומרת יהא בני גדל אצלי, תניחין אותו אצל אמו, ואין מניחים אותו אצל ראוי ליורשו. מעשה היה ושחטוהו בערב הראשון, יעו״ש.הרישגם אדם ישר, שלא שמענו עליו כל פגם, עלול בגלל חמדת הממון, לשחוט את אחיו.

כך גם בענייננו, יש לחוש שמא אשתו עלולה לא להגיש לו את הטיפול הטוב ביותר, כי קשה לאדם לעמוד בנסיון העושר, והיא עלולה לחשוב, שבין כך איכות החיים של בעלה ירודה מאד, ולא חש בנעשה עמו, ורבים הם האנשים המצווים בצוואותיהם, שאם יגיעו למצב של אלצהיימר לא יאריכו את ימיהם, ולא יחברום לחמצן ולא יזונו אותם בזונדה ר״ל. והאשה בת שישים, במבחר שנותיה, עלולה להתפתות שלא להחיות ולא לטפל בבעלה,

ולכן יש מקום לדברי הבן.

ויעוין בספר חסידים (סימן תרס) שכתב: מעשה באחד שמתו בניו הזכרים. אמר לתלמידיו בשעת מיתתו: יודע אני שאין בי עון, אלא אחות קטנה היתה
לי, והיתה אלמנה, והיתה ברצון לוקחת בעל, ובושת היה לה לומר קח לי בעל, ואני הייתי יכול לזווגה, ולא רציתי, כדי שישחר לי ממונה ונכסיה, ובשביל זה מתו בני בלא בנים, והיו גדולים, יעו״ש. הרי שגם אנשים נכבדים עלולים להגרר למעשים לא טובים מתוך חמדת ממון. ולכן יש מקום לבקשת הבן הדורש להכניס רופא קבוע לבית האב, ומסתבר שאפשר לקחת את הוצאות
הרופא מנכסי האב.

רם חשוקי חמד

דף ב ע״א
עיניך נתנה לגירושין

אביהחתןנתן דירה ע״ש הבן, והבן רוצה לשתף בה את אשתו

שאלה מעשה באדם שהשיא את בנו, וקנה לו דירה השוה הון רב. ואמר לבנו, בני אני נותן לך את הדירה, אבל אני דורש שהיא תהא רשומה בטאנו רק על שמך ולא על שם הכלה, עברה חצי שנה והכלה ממורמרת על כך שהדירה לא רשומה חציה על שמה, ולכן הבן רוצה לרשום חציה על
שמה. האם רשאי?

תשובה יעוין משנ״ב (סימן רמב סק״ד) שכתב בשם הספר חסידים: אם שלחו
לו דבר מאכל שיאכלנו בשבת, לא יאכלנו בחול, ועיין לקמן (סימן
תרצד ס״ב) דדעת השו״ע שם דהעני יכול לשנות מגבת פורים למה שירצה, אף דגבוהו לצורך פורים, אכן גם שם יש מחמירים בזה עיין בטור שם, עכ״ל.

ויתכן שבעניננו, אם האב הבין שטובת הבן היא שהדירה תהיה על שמו, והבן יעבור על דעתו, יעבור בזה על כיבוד אב וכפיית טובה כנגדו, ולכן גם לפי המבואר בשו״ע (הנ״ל) דבמגבת פורים מותר לעני לבזבז לשאר צרכיו, ולא צריך להוציא המעות על פורים, כאן יודו שאסור לו לעשות כך נגד האב.

יש עוד לעיין, דלכאורה הכלה עיניה נתנה בגירושין כמבואר במסכת ב״ב דף בע״א,והנה החתן טוען שנעלבה מכך שלא רשמו חצי דירה על שמה, וצ״ע דאולי לא מגיע לה, כי עיניה נתנה בגירושין, וצ״ע.

דף נא ע״א

בתחומא

היכן להקים את בית הכנסת במרכז הישוב או בסופו

שאלה ישוב העומד להקים בית כנסת ובית מדרש, ונחלקו הדעות בין התושבים, יש אומרים שצריך לבנותו במרכז הישוב לרווחתם של
כלל התושבים, כדי שיהיה קרוב לכולם. ויש סוברים שיש לבנותו בסוף הישוב, כדי שיוכלו לבא אליו גם בני הישוב הסמוך, שאין שם בית כנסת. מהי דעת תורה בנידון?

בבא בתרא / נא ע״א סא

תשובה לכאורה צודקים הסוברים שיש לבנותו בסוף הישוב, משום שכך מצינו במסכת ב״ב דף נא ע״א אמר ליה רב נחמן לרב הונא לא
הוה מר גבן באורתא בתחומא דאמרינן מילי מעלייתא. ופירש הרשב״ם: בתחומא, בתי מדרשות שלהן בסוף התחום היו כדי שיוכלו לבא שם בשבת מן העיירות שמסביב, עכ״ל. הרי שמהראוי לבנות בית מדרש במקום כזה שיוכלו רבים לבנות ממנו וגם בני הישובים שמסביב.

אמנם יעוין במור וקליעה (סימן קנ) שכתב שראוי שבית הכנסת יהיה באמצע

העיר ככל האפשר דוגמת המשכן שסביבותיו היו המחנות, ולכן יש לבנותו באמצע העיר, למרות שאין זה בגובה של עיר, יעו״ש. ולדבריו לכאורה יש להעדיף לבנות את בית הכנסת במרכז העיר. ויתכן שאף הרשב״ם מודה לדברי המור וקציעה, ומה שכתב שבתי מדרשות שלהן בסוף התחום היו כדי שיוכלו לבא שם בשבת מן העיירות שמסביב, היינו דוקח בימיהם, שכל הבתי כנסיות היו בנויים מחוץ לעיר, [וכמו שמובא ברש״י בקידושין (דף עג ע״ב) ובשבת (דף כד ע״ב) ובעוד מקומות], והטעם שהיו בנויים מחוץ לעיר, היה מפני שגויים לא הרשו שיבנו בתי כנסיות בתוך העיר, ואם כבר נאלצו לבנות בית כנסת מחוץ לעיר, בנו אותו באופן שיוכלו להגיע לשם מן העיירות מסביב. ועוד שלא בכל מקום יכלו לבנות בית כנסת, ואם לא היו מגיעים לבית כנסת זה, לא יכלו להתפלל בשום בית כנסת. אבל בימינו שאפשר לבנות בית כנסת בתוך העיר, יתכן שלכו״ע יש לעשות כך, שהוא הטובה הגדולה יותר לבני העיר.

אמנם אם בעיר השניה אין מנין, או שאין להם שום אפשרות מצד ראשי העיר לבנות בית כנסת או להשיג ספר תורה, בזה יתכן שיש להעדיף לבנות את בית הכנסת בסוף הישוב, כדי להתחשב אף בעיר השניה, וצ״ע.

דף נא ע״א

בתחומא

עירוב הנאכל בחלקוע״י עכבר, האם יכול לסמוך עליו שאלה עירוב תבשילין שעכבר נגס ממנו, האם יכול לסמוך עליו לעירוב, או שמא אינו יכול לסמוך עליו, שהרי הוא מאוס לאכילה?

רסב חשוקי חמד

תשובה כתב בנטעי גבריאל (הלכות יו״ט פ״צ ס״י) שאם אחרי שקולף את מקום הנשיכה נשאר כזית, יכול לסמוך עליו לעירוב תבשילין, מפני
שיכול לחתוך את המקום שננגס על ידי העכבר, ויש אומרים שאז אין בזה חשש של שכחה, [אבל אם לא נשאר כזית אחרי שקלף מקום הנשיכות אינו ראוי לעירוב תבשילין, ואסור לבשל לשבת. ואינו יכול לסמוך על עירוב גדול העיר כיון דהוי פושע שלא הניח במקום משומר, ורק יקנה קמחו ותבשילו לאחרים והם יאפו בשבילו], יעו״ש. ויש להעיר דלכאורה היה נראה שאפילו אם נשאר כזית, בכל זאת אי אפשר לסמוך עליו, דחף אם נאמר שאין בזה חשש של שכחה, בכל זאת מכיון דבימינו אנשים לא אוכלים אוכל שנאכל ע״י עכבר כי הוא מאוס, וגם חוששים למחלות, אם כן אין זה נחשב כמאכל
הראוי לאכילה.

אכן כשהצעתי הדבר לפני גיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א, אמר לי שאפשר לחתוך את מקום הנשיכה, ולתת את התבשיל לאחר שאינו יודע מענין הנשיכה, והוי בגדר אוכל הנאכל.

ולכאורה יש בדבר זה חידוש, דחכן בהלכות עירובי תחומין שנינו בעירובין (דף כו ע״ב) תערבין לנזיר ביין ולישראל בתרומה, ופרש״י: שאע״ג שאין המזון ראוי לבעל העירוב, מ״מ חזי לאחריני, וכיון דמזונא הוא גבי אחריני, שרו ליה רבנן. והכי קיימ״ל גם לגבי עירובי חצרות וגם לגבי שתופי מבואות, כמבואר בשו״ע (סימן שפו ס״ח) ובשעה״צ (ס״ק מה). אולם בעירובי תבשילין היה מקום לומר, שאין קולא זו. וטעם הגון לחלק ביניהם, כי בעירובי תחומין צריך לקנות שביתה במקום ההוא, ושביתה היא כשיש מזון, והקילו חכמים כשיש מזון הראוי לאחרים שיחשב לשביתה [כבכל אכסניא ופונדק שהאוכל מיועד לאורחים]. וכן בעירובי אצירות ושתופי מבואות, הענין שבני החצר והמבוי יחשבו כבני משפחה אחת ע״י שקובעים מקום סעודתם בשיתוף, ודי שראוי לחלק לבני השיתוף. אבל בעירובי תבשילין שהטעם הוא שיחשב כאילו התחיל לבשל מערב יו״ט, ואם לא ראוי המאכל למבשל, כיצד יותר לו להמשיך ולבשל. אמנם למעשה יעוין בכל בו (סימן נט) שכתב להדיא שהדין שתערבין לישראל בתרומה נאמר גם לגבי עירוב תבשילין, ואם כן למעשה אפשר לערב במאכל, למרות שעכבר נגס ממנו, מפני שראוי לאכילה על
ידי אחרים.

בבא בתרא / נא ע״א רסג

דף נא ע״א
לגלוי זוזא

בטיח לאשתו מתנה גדולה אם תסכים סכים שאמו תסב עמהם
בליל הסדר

שאלה בעל הבטיח לאשתו מתנה גדולה, אם תסכים לארח את אמו האלמנה בליל הסדר, ותסב עמהם, למרות שלאשתו זה מאד קשה. האשה הסכימה ואראה אותה, ובהגיע זמן הפירעון של המתנה הגדולה שהבטיח הבעל, טען משטה הייתי בך, כדוגמת הנאמר במסכת יבמות (דף קו ע״א) הרי שהיה בורח מבית האסורים והיתה מעבורת לפניו, ואמר [הבורח לבעל הספינה] טול דינר והעבירני, אין לו אלא שכרו, דאמר ליה משטה אני בך. מפני שהיה מחוייב להצילו. וכך בעניננו טוען הבעל, מאחר ואת חייבת מדאורייתא לקיים לב אלמנה ארנין, וחייב אדם בכבוד חמיו וחמותו. נמצא שאת חייבת לארח אותה לליל הסדר ואין לך אשה כשרה, אלא כשעושה רצון בעלה,ממילא טוען משטה אני בך. האם טענתו טענה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף נא ע״א המוכר שדה לאשתו קנתה, ולא אמרינן לגלויי זוזי הוא דבעי. ופרשב״ם: מעות הטמינה ממני, ונתכוונתי לגלות לי מעותיה, ובחזקת מעות שלי לקחתים מידה, ולא לשם מכר ולא לדעת קנין מכירה קבלתיה, ולא גמרתי והקניתי, עכ״ל. וכתב החזון איש (אבה״ע סימן עב סק״א) ומאן דאמר קנתה, [צ״ב למה קנתה, ולמה לא יכול הבעל לטעון לגלויי זוזי קח בעינא], דאמדינן דעתא דבעל, כיון שקיבל [המעות] בתורת מכר, אין דעתו לשטות באשתו ולהרגיל קטטה, וקבל הדמים בתורת מכר ... , עכ״ל. ומשם נפשוט לשאלתנו, שאם הבעל חי בשלום ובאחוה עם אשתו, לא ירגיל קטטה בעד אירוח האם, ובמכוין באמת לתת לה מתנה גדולה אם תארח את אמו, ואין בכה״ג משטה אני בך.

והנה במסקנת הגמרא אמר רבא הלכתא המוכר שדה לאשתו לא קנתה, מפני דאמרינן לגלוייזוזי קאמרינן, וכן נפסק בשו״ע (אבה״ע סימן פה ס״ט) אך אין משם ראיה לנידוננו, דאפשר דאם הבעל מרגיש שיש לאשתו מעות טמונים, בכה״ג אדם לא מתאפק ורוצה לקבל את שלו, גם במחיר של אבדון שלום הבית. אבל באופן שאין כאן גבינות מצד האשה, אלא שמסרבת לארח את

רסד חשוקי חמד

אמו, והבעל מוצא לכך תחבולה ועצה על ידי מתנות, בזה אדם בוחר בשלום בית, ואין כאן טענת משטה אני בך לכו״ע.

יש מקום לומר להיפוך, דכל מה דאמרינן שלא אומר לאשתו משטה אני בך, לפי השיטה הראשונה בגמרא, היינו באופן שהאשה מוחזקת בקרקע, כי היה מעשה קניןגמור, והבעל בא לשבור הקנין בטענת משטה, בכה״ג אין בכוחו. אבל בנידובנו שהבעל מוחזק בכסף, ואנו רוצים להוציא ממנו אולי בהא לכו״ע מודו שאומרים משטה. אך יותר מסתבר, שהבעל לא יוכל לאשתו משטה אני בך בכה״ג שהם חיו בשלום ובשלוה.

בעל גילה חשבון בנק של אשתו

שאלה בעל שגילה חשבון בנק של אשתו, וחושב שהכסף נגנב ממנו, כי אשתו לא עובדת ולא משתכרת. הוא שאל אותה, רעייתי מהיכן הכסף,

והשיבה לו מתנה קיבלתי מדודתי הזקנה שגרה באספמיא ונפטרה, האם נאמנת?

תשובה נאמר בחזון איש (שם סק״ה) וז״ל: הא דאמרינן דהאשה נאמנת במעות שבידה שהן נכסי מילוג, וכשתפס הבעל נאמן לומר שלי
הן, אין זה מדין מוחזק, דאפילו נתפס בעדים איירי, אלא עניננו שסתם מעות האשה של בעל הן, שאין מצוי מעות שלה אלא בסיבה ידועה. ועוד כתב (בסימן עב סק״א): לימא לגלויי זוזא קח בעי, מתבאר בסוגיין שאם מסר לעדים קודם המכירה שכוונתו לגלויי זוזא, לכו״ע לא קנתה, ויכולה לעכב המעות לומר שלי הם מספק, ואף שהיא טוענת ברי והוא שמא, והטעם שאין מצוי בידה מתנות, שלא יכולה לברר בעדים, והלכך כל שבידה הם סתם בחזקת הבעל, ואפשר שהוא תקנת חכמים דאל״כ תוכל לכחש לעולם במציאתה ובמעשה ידיה, נמצא שכל עוד לא תוכיח בבית דין בתור מה קיבלה את מעותיה, הרי הן סתם בחזקת הבעל.

דף נב ע״א
קבל מן הקטן

ילד שקיבל שעון יקר מסבו לפני הבר מצוה והפקידו אצל אחר

שאלה מעשה בילד שקיבלשעון יקר מהסבא שלו, כמה חודשים לפני הבר מצוה [מפני שהסבא היה צריך לנסוע לחו״ל, ולא היה בטוח שיספיק
לחזור בזמן]. והנה הילד הפקיד את השעון ביד אחד מדודיו, כדי שישמור לו

בבא בתרא / נב ע״א רסה

עליו עד הבר מצוה. וכשבוע לפני הבר מצוה ביקש מדודו שיחזיר לו את השעון. האם מותר לשומר להחזיר את השעון, או שמא אסור לו בגלל שהוא עדיין קטן?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף נא ע״ב ת״ר אין תקבלין פקדונות ... ולא מן התינוקות ... קבל מן הקטן יעשה לו סגולה, ואם מת יחזיר ליורשיו. וכולן שאמרו בשעת מיתתן של פלוני הן, יעשה כפירושן. וכתב הרשב״א (ד״ה קטן יעשה לו סגולה) וז״ל: לא משום דאינו רשאי להחזיר לקטן שמא יאבדם קאמר, שהרי למקום שנטל החזיר וכדאמרינן לקמן בפרק המוכר את הספינה דף פז ע״ב גבי חיסר ושמן, אלא לצאת ידי שמים קאמר, ומשום השבת אבידה

של תינוק. ומיהו אם החזיר לתינוק אינו חייב לשלם. ונראה לי דדוקא לקטן שלא הגיע לכלל הפעוטות, שאילו הגיע לכלל הפעוטות מחזיר לו, דאפילו לכתחילה בותנין לו כדי להתלמד, ומקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין, עכ״ל. מבואר ברשב״א כמה הלכות,א. כל מה שאסור למסור לקטן את הפיקדון, היינו רק בקטן שלא הגיע לעונת הפעוטות, אבל אם כבר הגיע, מותר למסור לו את הפקדון לכתחילה. ב. גם בקטן שלא הגיע לעונת הפעוטות, אם עבר ומסר לו את הפקדון, פטור, ורק לכתחילה אסור למסור לו משום השבת אבידה. וכן כתבו הריטב״א ועוד ראשונים. ולפי דבריהם, לכאורה פשוט שאפשר להחזיר לקטן, מפני שכבר הגיע לעונת הפעוטות.

אמנם יעוין בקובץ שעורים (סימן רלה) שהקשה על מה שפירש הרשב״ם את דברי הגמרא 'וכולן שאמרו', שזה קאי אפילו על קטן, הרי לפי הראשונים הנ״ל שמדובר בסוגיא כאן בקטן שלא הגיע לעונת הפעוטות, אם כן אין לו דעת כלל ואין באמירתו מששא, ומוכיח מכן הקו״ש שהרשב״ם חולק על הראשונים, וס״ל שמדובר כאן בקטן בן דעת, ובכל זאת אין להחזיר לקטן, מפני שאין לסמוך על שמירתו כל זמן שלא הגדיל, יעו״ש. ולדבריו לכאורה בעניננו, אין להחזיר את הפקדון לקטן, כל זמן שלא הגדיל.

עוד יש להוסיף, דיתכן שאף לפי הרשב״א ודעימיה, אסור להחזיר לקטן, שהרי כתב הריב״ש (סימן תסח) דכל מה שכתב הרשב״א שיכול להחזיר

לקטן שהגיע לעונת הפעוטות, היינו דוקח אם אין לו אפוטרופוס, שאז תיקנו לו שמקחו מקח משום כדי חייו, אבל אם יש לו אפוטרופוס, שלא תקנו לו שמקחו מקח [וכמבואר גם בשו״ע (חו״מ סימן רצה ס״ב)] אז דינו כקטן שלא הגיע לעונת הפעוטות, ואסור להחזיר לו את הפקדון. ואם כן בעניננו, שיש לקטן אבא, הנחשב כאפוטרופוס כמבואר ברמ״א (חו״מ סימן רצה ס״ב וסימן רצ), אם כן

רסו חשוקי חמד

לכאורה אין להחזיר לקטן לכו״ע, אלא מדעת אביו, שאז מהני מקחו כמבואר
בשו״ע (שם).

אמנם כאמור לעיל בדברי הרשב״א, כל זה הוא רק לכתחילה לצאת ידי שמים, אך אם החזיר לקטן ודאי שפטור, כי יכול להחזיר את החפץ, למקום שמשם לקחו.

דף נב ע״א
יעשה לו סגולה

לחרוט בשלט שהגבאי נכנס באש והציל ספר תורה

שאלה אויבינו שלחו חצי מות, ופצצה נחתה סמוך מאוד לבית כנסת, והשי״ת שומר ישראל, הגן על המתפללים, והם סיימו את תפילתם
לפני שנפל הטיל, אך האש אחזה בבית הכנסת, והתפשטה לכיוון ארון הקודש.
הגבאי מסר את נפשו, ופתח את ארון הקודש, והוציא משם את ספרי התורה. הציבור רוצה להנציח את הגבורה והאהבה לתורה של הגבאי, ורוצים לחרוט בשלט את מסירות נפשו. האם ראוי לעשות כן?

תשובה נאמר במסכת יומא (דף לח ע״א) ניקנור נעשו נסים לדלתותיו. תנו רבנן מה נסים נעשו לדלתותיו, אמרו כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריא של מצרים, בחזירתו עמד עליו נחשול שבים לטבעו ... אמר להם הטילוני עמה ... , כיון שהגיע לנמלה של עכו, היתה מבצבצת ויוצאה מתחת דופני הספינה ... לפיכך כל השערים שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב, חוץ משערי ניקנור, מפני שנעשו בו נסים. ויש אומרים מפני שנחושתן מוצהבת

היתה. רבי אליעזר בן יעקב אומר נחשת קלוניתא היתה, והיתה מאירה כשל זהב, יעו״ש. ויש לעיין למה הגמרא הביאה שיש אומרים מפני שנחושתה מוצהבת, ולא הסתפקה בכך שנעשו בהם נסים. והשיב על כך המשך חכמה (סוף פרשת תרומה) על פי הנאמר במסכת ב״ק (דף סא ע״א) דכל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה מפיו. לפיכך ניקנור שמסר עצמו כדי להציל את השערים, לא היה צריך להזכיר את שמו. ומשום כך מביאה הגמרא יש אומרים מפני שנחושתן מוצהבת, יעו״ש. ויעוין גם במהרש״א (בב״ק שם) שביאר את טעם הגמרא, דכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, ואלו שסמכו על הנס לילך במקום סכנת נפשות אין ראוי לעשות נס

בבא בתרא / נב ע״ב רסז

וגאולה על ידיהן, ואע״ג דשלוחי מצוה אינן ניזוקין, היכא דשכיחא הזיקא
שאני, יעו״ש.

לפי זה יתכן שאין להזכיר את שמו של הגבאי על מה שסיכן את חייו, דכל הטעם שמפרסמים עושי מצוה, [כמבואר ברמ״א (יו״ד סימן רמט סי״ג) בשם הרשב״א] הוא כדי ליתן שכר לעושה המצוה, ומדת התורה הוא שהיא כותבת ומפרסמת עושה מצוה, ולפתוח דלת לעושה מצוות. אך בנידוננו, שאין זה פשוט כל כך שעשה כדין, נראה שאין לפרסם המעשה שעשה, אבל מותר להנציח אותו על מסירותו לבית הכנסת [מבלי להיכנס לפרטים] והמבין יבין.

עוד יעוין במש״כ בחשוקי חמד עמ״ס יומא (דף לח ע״א) בשם מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א דהטעם שניקנור מסר נפשו הוא משום דאם היו מטילים אותם לים היה חילול ה׳גדול, דהרי הלך עד אלכסנדריא של מצרים והוציא על הדלתות ממון רב, והשתא יאמרו שהם נטבעים, וא״כ בהצלתם יש קידוש ה׳, והוא נתכוון לשם שמים, ולבסוף באמת יצא מזה שנתקדש שמו יתברך, אך מעיקר הדין, אסור למסור נפשו להציל דלת של בית המקדש. וצ״ע אם בעניננו היה בזה קידוש השם למסור נפשו להציל את ספרי התורה. ואולי יש בזה קידוש השם שלא יאמרו הגויים שהצליחו לשרוף ספרי תורה. עוד יעוין בעיון יעקב (שם) שתירץ דשלוחי מצוה אינם ניזוקים לא בהליכתן ולא בחזרתן ועל זה סמך ניקנור, וצ״ע אם אפשר לסמוך על זה למעשה. ויעוין עוד במש״כ בשבת שבתון (עמוד קלו).

דף נב ע״ב
נעל גדר

נעל גדר ופרץ בשדה הפקר ואף אדם לא ראה זאת

שאלה נאמר במשנה בדף מב ע״א, ובגמרא בדף נב ע״ב נעל גדר ופרץ כל שהוא, הרי זו חזקה. ויש להסתפק מה הדין כשעשה זאת בינו לבין עצמו ומאמינים, אך אף אדם לא ראה זאת. האם זוהי חזקה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף נב ע״ב ברשב״ם (ד״ה אבל בחזקה שאין עמה

טענה) וז״ל:שבעל הקרקע מודה לו ליטלה, כגון נותן מתנה, כיון
דנעל ופרץ כל שהוא בפני עדים, הוא חזקה לקנות שלא יוכל לחזור עוד זה בזה, עכ״ל. מבואר בדבריו שקנין חזקה בעי עדים. וכתב הרש״ש לא ידעתי,

רסח חשוקי חמד

עדים מאי עבידתייהו כיון דמודה. ויעוין קידושין (דף סה ע״ב) [דלא איברו אדם אלא לשיקרא] ולעיל דף מ ע״א תוד״ה קנין. שכתב שם ר״ת דלא אתא למעוטי שלא יהא חשוב קנין כשנעשה שלא בפני עדים וכו׳.

ואולי אפשר ליישב את שיטת הרשב״ם, דסבירא ליה דנעל גדר ופרץ נחשב לקנין מחמת הוראת בעלות. ואם הוא שלא בפני עדים אין בזה הוראת בעלות כי מי יודע ומי רואה את מעשיו ורק כשנועל ופורץ בפני עדים, רק אז הוא מראה שהוא בעלים. וראיתי שמביאים ראיה ליסוד זה, מדברי הירושלמי בקידושין (פ״א ה״ג) שם נאמר: מניין שאחוזה נקנית בכסף ובשטר ובחזקה, 'שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עדים', וחתום אילו עידי שטר, והעד עדים אילו עידי חזקה, יעו״ש. הרי שלדעת הירושלמי המקור לקנין חזקה הוא מהפסוק והעד עדים, אם כן יש מקום לומר שלקנין חזקה בעי עדים לקיום הקנין.

אכן כל זה לשיטת הרשב״ם, אך בפוסקים לא מצינו עניןזה, ולכן למעשה נראה שלא צריך עדים לקנין חזקה, אך יתכן שהרוצה לצאת ידי חובת כל השיטות, יש לו לעשות את הקנין לפני עדים, וצ״ע.

דף נג ע״א
כל ישראל תצווין להציל ממון [רש״י ד״ה האי מבריח]

איש הצלה שבדרך להציל נפל לו כסף ומסמכים
האם מותר לו לחזור ולקחתו

שאלה מה הדין כאשר איש הצלה רץ כדי להציל, וכל שניה עלולה להיות גורלית, ובדרך להצלה, נפלו לו מהכיס מסמכים חשובים וסכום כסף גדול, האם מותר לו לחזור ולהרים את מה שנפל, או שמא, מאחר וכל שניה עלולה להיות גורלית, אסור לו לחזור?

תשובה שאלה דומה יש לשאול לגבי רופא או איש הצלה שמעירים אותו משנתו להציל את הנפש, וכל דקה עלולה להיות גורלית להצילו
ממוות, האם הוא חייב לרוץ בבגדי השינה שלו מבלי ללבוש בגדים נאותים שדרך העולם לילך בהם ברחוב, למרות שיהיה ללעג ולקלס כשיראוהו כך מהלך ברחובות העיר, מאחר ופיקוח נפש הוא, או שמא מותר לו קודם להתלבש בבגדיו הרגילים?

בבא בתרא / נג ע״א יסט

והשיב על שאלה זו מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א שאי אפשר לחייב רופא לרוץ ברחוב בבגדי שינה, כי לא יעמוד בזה, ויתכן שגם לא יטפל בחולה כהוגן בגלל טרדת הנפש, שהרי תפקידו תדיר להציל, וזה בסיון יום יומי שקשה לעמוד בו, והרי חכמים שקדו על תקנת המצילים ופטרו אותם מלשלם גם כאשר הם חייבים לשלם מעיקר הדין, וכגון אם הזיקו בדרך הילוכם להציל את הנפש, וכמבואר בסנהדרין (דף עד ע״א) ורודף שהיה רודף אחרי רודף להצילו ושיבר את הכלים, בין של רודף בין של נרדף בין של כל אדם, פטור, ולא מן הדין, שאם אי אתה אומר כן, נמצא אין לך כל אדם שמציל את חברו מיד רודף, יעו״ש. כמו כן נאמר בתוספתא (גיטין פ״ג הי״ג): "רופא אומן שריפא ברשות בית דין והזיק, בשוגג פטור, במזיד חייב מפני תיקון העולם. וכתב ה"מנחת בכורים": רופא אומן בשוגג פטור מפני תקון העולם, אף דאדם מועד לעולם, מכל מקום פטרוהו כדי שיהא רופא מצוי לרפאות, עכ״ל. הרי שחכמים תקנו תקנות ושינו את ההלכה מפני תיקון העולם, שלא יסרבו להיות רופאים. וכן מצינו גם במסכת ראש השנה (דף כג ע״ב) דכל היוצאים להציל יש להם אלפיים אמה לכל רוח כדי שלא יימנעו המצילים מלהציל. וכך מצינו בעירובין (דף מד ע״ב): כל היוצאין להציל [בשבת] חוזרין למקומן. ובספר "גשר החיים" (פ״ד סק״ט) מבואר דרופא העומד ליד חולה ביציאת הנפש, אינו צריך לקרוע את בגדיו, כי אחרת לא ירצה
להיות רופא.

כמו כן יתכן, שאפילו אם נאמר שכל אדם חייב למכור נכסיו כדי להציל את הנפש [דבר שנתון במחלוקת הפוסקים], אין הרופא חייב למכור נכסיו או מכוניתו עבור המטרה הגדולה הזאת להציל את הנפש, כי לא יוכל לעמוד בזה, ובפרט שהרי הוא עוסק תמיד בפיקוח נפש וירפו ידיו אם נחייבנו בכך, והוא לא יכול למכור נכסיו בשביל חולה זה כשהוא עסוק בכל יום בפיקוח
נפש של אחרים.

אמנם אפשר קצת לחלק, שמצינו רק שמקיצים על המצילים בהלכות אחרות, כגון תשלומי נזיקין ואיסורי שבת, אך לא מצינו שפוטרים אותו מלהציל
כדי שיוכל להציל יותר אנשים. אבל בכל זאת מסתבר שאם נחייב רופא לתת

כל ממונו ולרוץ בבגדי שינה, יהיו רבים שיימנעו מלעסוק ברפואה, ע״כ.

ועל פי זה נראה שהוא הדין בעניננו מותר לאיש הצלה לחזור ולהרים את המסמכים והכסף שנפלו לו, שאם לא כן יש לחשוש שלהבא הוא ימנע

ער חשוקי חמד

ולא יציל, וכן יש לחשוש שהוא יהיה טרוד בשעה שיטפל בחולה ולא יטפל בו כראוי.

דף נג ע״א
רשב״ם ד״ה והשתא קעיילי לה ברווחא

חידה: אחים שחלקו ירושת אביהם, ואחד גדר חלקו,
ואין זו חזקה, היתכן?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף נג ע״א האי גדר היכי דמי ... דמעיקרא הוו סלקי לה ברווחא, והשתא קח סלקי לה בדוחקא. האי פרצה
היכי דמי ... , לא צריכא, דמעיקרא הוו עיילי בה בדוחקא, והשתא עיילי בה ברווחא. וכתב הרשב״ם (ד״ה והשתא קעיילי לה ברווחא) שהוא הדין אם קבע מנעול בדלת לנעול בו, דהיינו בנין, הוי חזקה. אבל אם סגר את הדלת, ונעל במפתח, בנכסי הגר אינה חזקה, דאין זה אלא עושה מצוה לשמור בית חבירו, ומבריח ארי מנכסי אבירו הוא.

ונראה דהוא הדין אם אחד עושה מעקה לגג, שלפי הרשב״ם שאין בזה הוראת בעלות, אלא הוי מעשה מצוה להציל את העולים לגג מנפילה, וגם מקיים בזה מצוות עשה של ועשית מעקה לגגך. ודומה לנעילת דלת של הרשב״ם. והרי פתרון לחידה, שאם חלקו את הירושה ואחד קיבל את הגג, ועשה שם מעקה, לא הוי חזקה, מפני שאין בזה הוראת בעלות, אלא יש בזה קיום מצוה.

והנה התוס׳ (ד״ה נעל קמא) כתבו: מה שפירש הרשב״ם דלא קנה בנעילת דלת, לא משמע כן, דבמסכת גיטין (דף עז ע״ב) קאמר תיזיל איהי ותיחוד ותפתח, אלמא בנעילה לחודה קניא, שהרי לא היתה יכולה לעשות מנעול,

דבשבת היה. וכן הקשה ברא״ש (סימן נט) על דברי הרשב״ם ולכן העלו התוס׳ והרא״ש שנעילת דלת הוי חזקה. ועוד כתבו דלא דמי נעילת דלת למבריח ארי, משום שהוא מחויב להציל ממון אבירו אבל כשנועל הדלת בפני כל אדם ומונע הכל מליכנס לבית, מוכחא מילתא שהבית שלו וקני בנעילה לחודא. אמנם יתכן שבעניננו, שעשה מעקה, שהוא מחוייב לעשות כדי להציל את הנופל, לכו״ע לא הוי חזקה, וצ״ע.

בבא בתרא / נד ע״ב רעא

דף נד ע״ב
תוד״ה וישראל

האם מותר לתבוע פיצויים מחברה על נהג שלה שאיחר, כשעקב כך יפוטר

שאלה הזמין מכונית מחברת הסעות, כדי שתסיע אותו לשדה התעופה, כי
רצה להקביל פני הוריו, והנהג איחר, ועד שהגיע ההורים כבר נסעו,
והיתה לו עגמת נפש מרובה. האם מותר לו לתבוע מהחברה פיצוי, דיש להניח שעל פי דין לא מגיע לו פיצוי, אבל אם יתלונן בפני החברה, היא תשלם לו פיצוי, כדי לא לאבד את שמה הטוב, אבל הנהג יפוטר מבלי שיתבעוהו לדין תורה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף נד ע״ב עובד כוכבים מכי מטו זוזי לידיה, איסתלק ליה, וישראל לא קני עד דמטי שטרא לידיה, הלכך הרי
הן כמדבר, וכל המחזיק בהם זכה בהם. וכתבו התוס׳ (ד״ה וישראל) וז״ל: ונראה דשרי לישראל [הקונה] לתבוע מיניה [מהעכו״ם] מעותיו, אע״פ שמתוך כך יחזור העכו״ם ויגזול את המחזיק, דבדין קח תבע ליה [הישראל מהעכו״ם], דלא נתן לו [הישראל] מעות, אלא על מנת שתנא הקרקע לידו, ואם המחזיק יכול להשמט מן העובד כוכבים ישמט, עכ״ל. הרי שמותר לאדם לתבוע את מה שמגיע לו, אע״פ שעל ידי זה יפסיד ישראל חברו. וכעין זה נפסק בשו״ע (יו״ד סימן קסח סי״ב) ובחוות דעת (שם ס״ק יח) שישראל יכול לכוף את העכו״ם לתת לו רבית אע״פ שהעכו״ם יתבע אח״כ מהישראל אחר לשלם לו, מותר, דמה לו לישראל הראשון בכך. וכך כתב החוות יאיר (סימן ריג) על היהודי שביקש לתבוע בדין שר אחד, והיהודים שבמדינת השר התחננו לתובע שיוותר על תביעתו כי השר ינקום בהם, והשיב שלא יכולים לדרוש ממנו שיפסיד
את חובו.

ויש לחלק שהתוס׳ אמרו דבריהם באופן שכדין תובע הישראל מהעכו״ם, ולכן רשאי לתבוע מבלי להתחשב במה שיעשה העכו״ם לחברו. אבל בשאלתנו, הרי לא מגיע לנוסע פיצויים על פי דין. ויש להביא ראיה לזה מדברי הרא״ש (שם סימן סה) שהביא את דברי הרשב״ם שכתב שמותר לישראל לתבוע את הכסף מהעכו״ם, וחלק עליו הרא״ש, וז״ל: דהיאך יוכל להוציא מעות מן הכנעני, כיון דבדיניהם קני, ואף בדינינו נגמר הקנין על ידי נתינת הכסף,שוב

ערב חשוקי חמד

אין חייב להעמיד מקחו בידו, אם בדיני ישראל זכה המחזיק. ולעסוק בתחבולה עם הכנעני שיבוא באלמות וכח על המחזיק, לכופו להחזיר הקרקע לאשר קנהו מאתו, יראה שעבירה היא בידו ודין מסור אית ליה מאחר שזכה בו בדין תורה, יעו״ש. ואם כן לכאורה ה״ה בעניננו, דמכיון שמהדין אין חיוב תשלומים, אסור לתבוע את הנהג ואת החברה.

אך מאידך יתכן שמותר לו לתבוע, כי החברה לא חייבת להעסיק נהג שמתלוננים עליו, ועוד שאם הנהג זלזל בנוסע זה, יש סיכוי סביר שיבוא לזלזל אף בנוסעים אחרים, והם יאחרו מלהגיע למחוז חפצם, ולכן אולי מותר להתלונן עליו, כדי שלא יזלזל בנוסעים. בד״א שלא היה אונס, אבל אם איחר באונס, פשוט שאסור להתלונן עליו.

בשאלה כעין זו יש לדון, באדם שחי עם אשה בחו״ל באיסור ללא חופה וקידושין ונפטר לב״ע, האם מותר ללמד את האשה שיכולה להביא
ראיות שחיה עם האיש הזה, ולקבל כספים מהבטוח הלאומי, שעל ידי כך יתפרסם הדבר ויגרם בזיון למשפחה. צדדי הספק הם: הרי כספים שהאשה תתבע הם לא כספים שמגיעים לה מן הדין]שמזונות מגיעים לאלמנה מנכסי בעלה[אלא שע״פ חוקי אותה מדינה יכולה להרויח, ומצד שני היא תגרום בושה למשפחה. ולכן ראוי לא ללמד אותה, כי מה שטוב לאשה, גורם רעה למשפחה. או שמא מאחר ולאשה יש אפשרות להשתכר הרי זה כעין השבת אבידה, והבושה של המשפחה באה ממילא ודומה לתוס׳ הנ״ל שמותר, ועוד שיתכן שראוי לגרום בושה למשפחה, שמתוכה יצא רשע כזה.

ושמעתי מגיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א, שיתכן שעדיף שלא לגלות לאשה, כדי שלא תהיה חוטא נשכר, וצ״ע.

דף נד ע״ב
דינא דמלכותא דינא

ראובן כתב צ׳ק לשמעון, וטוען פרוע,
ושמעון מסרו להוצאה לפועל

שאלה ראובן כתב צ׳ק לשמעון, ונתנו לו לפירעון חובו, וכשהגיע התאריך של הצ׳ק, אסר ראובן על שמעון להשתמש בצ׳ק, באומרו שכבר
שילם לו במזומן. למרות זאת הלך שמעון להוצאה לפועל, והם בכח דינא

בבא בתרא / נד ע״ב רעג

דמלכותא [בחו״ל], הוציאו את הכסף, כי הכלל שם הוא שקודם מגבים את הצ׳ק, ואח״כ אם יתנגד בעל החשבון, יכול לערוך משפט חוזר, ומקבל חזרה את מה שנפסק. ונסתפק שמעון אם יכול להשתמש בכסף זה, שהוציאו אותו רק בדיניהם, כי לפי דין תורה, צריכים הדיינים לדון, אם הצ׳ק נתבטל ע״י הפרעון?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף נד ע״ב דינא דמלכותא דינא. וביאר הרשב״ם (ד״ה והאמר שמואל) דדינא דמלכותא דינא, טעמו הוא משום
דבני המדינה מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו, לכך דין גמור הוא, ואין למחזיק בממון חברו ע״פ חוק המלך הנהוג בעיר משום גזל. משמע שהדבר תלוי בקבלת בני המדינה על עצמם. ויעוין בשלטי גיבורים (דף כט ע״ב מדפי הרי״ף אות א) שכתב וז״ל: כתב הריא״ז וכן בכל מקום שיש להם מנהג פשוט, ראוי לדון להם על פי המנהג, שכל משאם ומתנם של בני אדם, על דעת המנהג הוא, והמנהג מבטל הלכה, לפיכך מי שאינו פורע מס קרקעותיו, והלכו גבאי המס ומכרו הקרקע שלו בעבור המס, מכרם קיים, ואין מוציאים מיד הלקוחות לעולם, עכ״ל. ואם כן לכאורה על דעת כך נתן לו את הצ׳ק.

כל זאת באופן כזה שראובן מודה שכתב את הצ׳ק, וגם נתנו לשמעון, אלא שטוען שפרע במזומן, בזה אמרינן שהמשא ומתן נקבע ע״פ מנהג

המדינה, וכיון שידע שהמלכות נתנה הוראה לגבות תחילה ואח״כ לדון, יתכן שעל דעת כןנתן לו את הצ׳ק. אבל באופן כזה שראובן טוען מעולם לא נתתי את הצ׳ק לשמעון, ומזויף הוא, לא יכול שמעון לגבות את הצ׳ק, מאחר ולא נתנו לשמעון, ואין לו כל משא ומתן עמו, ולפי טענת ראובן שמעון גנב את הצ׳ק ומלאו בדברים שלא היו ולא נבראו, ואין כאן כל הסכמה מראובן לשמעון.

אמנם יתכן שאף אם ראובן מודה שהוא כתב את הצ׳ק, לא שייך לדון כאן מצד מנהג המדינה, שהרי הדבר ברור שאם כתב צ׳ק עבור לוי, והצ׳ק אבד, ומצאו יהודה, ודאי שלא יוכל יהודה לגבות את הצ׳ק בטענה שכן הוא המנהג שקודם גובים צ׳ק ואח״כ מבררים עבור מי הוא נכתב, אלא ודאי

שתחילה יש לדון מצד דין התורה, אם יש לו זכות לגבות את הצ׳ק, ומה שמהני המנהג, הוא רק בדברים שהתורה נותנת רשות לנהוג לפי הנהגות בני אדם, ולכן בנידון שלנו שלפי דין תורה צריך קודם כל לברר אם יש חוב, ורק אח״כ לגבות, יתכן שאין רשות ללכת נגד דין תורה בזה, ואסור לגבות

עדר חשוקי חמד

את הצ׳ק באמצעות הוצאה לפועל. אמנם אם שמעון טוען שברור לו שראובן חייב לו את הכסף, לכאורה יוכל להשתמש בכסף, ומשום דעביד אינש דינא לנפשיה. ואע״פ שכתב הרמ״א (חו״מ סימן ד) שדווקא הוא בעצמו יכול למעבד דינא לנפשיה, אבל אסור לעשות על ידי עובדי כוכבים, מכל מקום לענין זה, יתכן שיועיל הסברא הנ״ל, שמנהג המדינה הוא למסור צ׳קים כאלו להוצאה לפועל, ועל דעת כן ראובן מסר לשמעון את הצ׳ק, שאם תהיה הכחשה ביניהם, הוא ילך להוצאה לפועל, וצ״ע.

דף בה ע״א

בהאי אנא

רוצה להניח תפילין דר״ת בזמן של ר״ת

שאלה ראובן נוהג בכל עניניו כשיטת הגאונים, שהיום מסתיים בשקיעה הנראית לעינינו, כגון לגבי שבת וברית מילה ותפילת מנחה וכו׳.
והנה ראובן נוהג להניח תפילין דר״ת, ומניחם בבוקר לאחר תפילת שחרית. פעם אחת נתעכב, ולא הספיק להניח תפילין דר״ת עד ששקעה החמה וגם עברו י״ג דקות לאחר השקיעה, אך עדיין לא הגיעה השקיעה לפי ר״ת, אך אצלו לכל דבר זה לילה [יעוין משנ״ב (סימן ח סק״ג) שכתב בין השמשות למג״א מותר לכתחילה להניח, ובפרמ״ג מסתפק]. האם מותר לו להניח עתה תפילין מאחר ולפי ר״ת עכשיו זה עדיין יום, או שמא מאחר ולכל דיני התורה, זה נחשב אצלו כלילה, אין לו להניח אפילו תפילין דר״ת? האם לגבי תפילין דר״ת מותר לו להניח בזמן דר״ת, שהרי י״ג דקות לאחר ששקעה החמה הוא כבר זמן צאת הכוכבים לשיטתו האם לגבי תפילין דר״ת מותר לו לאמר עדיין יום הוא?

תשובה לכאורה הדבר ברור שאין לסמוך על הסברא הנ״ל, ולהניח תפילין דר״ת אחרי השקיעה של הגאונים, ולפני זמן השקיעה דר״ת, [למי
שנוהג כשיטת הגאונים], מפני ששתי מחלוקות אלו, [של עשיית התפילין, ושל זמן השקיעה] הם שתי מחלוקות שונות, לגמרי, ואין קשר ביניהם, ואם כן אע״פ שלגבי התפילין הוא חושש לשיטת ר״ת, אין נוגע לגבי זמן השקיעה, ויעוין בנודע ביהודה (מהדו״ת או״ח סימן ד) שנשאל למה נהגו המדקדקים לחוש לדעת רבינו תם, במה שנחלק על רש״י בסידור הפרשיות של תפילין, ולמה לא חשו ג״כ לדעתו במה שנחלק על רש״י באופן הנחתן, דלדעת רש״י הם זקופים בתוך הבתים כמנהגנו, ולדעת רבינו תם הם שוכבות, כמבואר במנחות

בבא בתרא / בה ע״א ערה

(דף לג ע״א בתוס׳ ד״ה הא דעבידא), והשיב הנוב״י, דהמדקדקים מחמירים לחוש לדעת רבינו תם, רק במה שגם רבינו האי גאון ורבינו יוסף טוב עלם ושאר גאונים קיימו בשיטתיה, כמבואר במנחות (דף לד ע״ב בתוס׳ ד״ה והקורא) ולא אוששין לשיטתו בנידון של השוכבות, שאין לו מסייע משאריגאונים, יעו״ש. [יעוין בבנין שלמה (ח״ב עניינים סימן טז) שהעיר על עצם קושיית הנוב״י שהרי גם לדעת ר״ת אינו פסול אם הניחן זקופות בדיעבד, וכן לרש״י אם הניחן שוכבות, וא״כ י״ל בפשיטות דלא חשו לדעת ר״ת רק בגוונא דלדידיה התפילין פסולין אם עשויין כדעת רש״י. אמנם הוסיף שם שתירוצו של הנוב״י נצרך לתרץ למה לא חשו לצאת ידי המחלוקת בענין פתוחות וסתומות של הפרשיות של התפילין]. ואם כן אף אנו נאמר, דאע״פ דהוא חושש לשיטת ר״ת לגבי התפילין, מפני הגאונים דס״ל כוותיה בנידון זה, אין זה אומר שיכול לסמוך על שיטת ר״ת לגביזמן השקיעה, דבזה אולי הגאונים הנ״ל לא ס״ל כוותיה.

ויש להוסיף עוד, את מה שכתבו הפוסקים שכשיש שתי מחלוקות, מצי המוחזק

לומר קים לי כפוסק זה בהאי, ולא בהאי אפילו בענין אחד, [יעוין כללי קים לי לכנה״ג], ויעוין בחכם צבי (סימן קסט) שציין שכלל זה יסודו בגמרא מפורשת במסכת ב״ב דף נד ע״ב ודף בה ע״א שם נאמר אמר ליה מיעבד לי מר כדאידך דשמואל, דאמר שמואל לא קנה אלא מקום מכושו בלבד, אמר ליה בהאי אנא כשמעתין סבירא לי, יעו״ש. והטעם הוא כי כל סוגיא וסוגיא נידונת לעצמה, ומה שבסוגיא זו פסק כשמואל, עדיין אין זה מחייב לפסוק כמוהו בסוגיא אחרת. ולפי זה אף ע״פ שנוהג להניח תפילין דר״ת, הרי בכל דבריו בסוגית בין השמשות נוהג כגאונים, וא״כ לא ראוי שיניח תפילין דר״ת לאחר צאת הכוכבים שלו, אע״פ שרבנו תם עצמו הניח תפילין בזמן הזה.

דף בה ע״א

כרגא

קיבל עליו לפרנס את בנו הנשוי האם ישלם מסים

שאלה אדם שקיבל עליו לפרנס את בנו הנשוי, בכלכלת הבית ובמזון ובלבוש, האם חייב לשלם לו גם מסים עירוניים?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף בה ע״א כרגא אקרקף דגברי מנח. וכתב המהרי״ל (חדשות סוף סימן קלא) וז״ל: המקבל עליו לתת לזוג ההוצאה, לחם לאכול ובגד ללבוש, לבד מסים ... פשיטא לי דכרגא חייב,

רעו חשוקי חמד

דשכיח, ואקרקפתא דגברי מנח. ואינם בכלל מסים דרמו אניכסי דאינשי, עכ״ל. ונראה שמסים עירוניים, שהם באים לכסות את הוצאות פינוי האשפה, ואספקת המים, ותשתית מאור הבתים, הרי הם בכלל הוצאות הבית, כי המסים באים לחסוך פינוי האשפה בנסיעה למרחקים, וגם העיריה מספקת מים לכל דייר, וחוטי חשמל מאירים את הבתים בלילות, הרי זה בכלל הוצאות הבית, לכן אע״פ שנקראים מסים, הרי הם גם נכללים בהוצאות הבית, וצ״ע.

דף נו ע״א
חצובא

האם אפשר להוציא קרקע מהמוחזק, על פי פרידה ושרשי אילן

שאלה מעשה בשני שכנים נכרים, שהיו להם שדות סמוכים זו ליד זו, ואחד מהם נסע למרחקים, וכשחזר, הרגיש ששכנו הסיג את גבולו, והזיז
את המחיצה המבדלת, אל תוך שדהו, ושכנו מכחיש וטוען להד״ם, ותבעו לפני המלך, כששמע את טענותיהם לא ידע מי מהם דובר אמת, ולכן העביר את השאלה לחכם יהודי שבאותה מדינה. החכם ציוה לעקור את המחיצה, וביקש להביא לו את הפרידה של התובע, והכישה במקל, ורצה ועברה את מקום המחיצה, והמשיכה עד למקום שטוען התובע ששם היתה המחיצה הקודמת, החכם צווה לחפור באדמה באותו מקום שהפרידה נעצרה, ונמצאו שם שרשים, כנראה מאותה תקופה שהם היו מחיצה המבדלת בין שתי השדות. והמסיג גבול עקרם ולא שירש אחריהם, ומשום כך נשארו בעמקי האדמה. המלך שמע דברי החכמה של החכם היהודי, ואמר ברוך שחלק מחכמתו ליראיו, ונתקדש שם שמים ברבים, ופסק להשיב את הקרקע הגנוב למערער. הנה סיפור זה אירע לנכרים שהתדיינו זה עם זה, ויש להסתפק אם יארע ספק זה בין אדם לחברו היהודי, אם גם אזנסמוך על אומדנא כזו מהפרידה ושרשי האילן?

תשובה סיפר הגאון ר׳ חיים ברלין: היה לול תרנגולים, ונחלקו בזה שני שכנים, זה אמר כולו שלי וזה אמר כולו שלי, עשה הרב מבחן,
הוא הוציא את התרנגולים מהלול, והתיר את הקשרים שמסביב לרגליהם, והעמיד אותם בגבול שבין השכנים לראות להיכן הם נכנסים, האם לחצרו של ראובן או של שמעון, וראה להיכן הולכים ועל פי זה החליט למי הם שייכים, הרי שסומכים על מבחן מסוג זה. ולכאורה גם בעניננו יש לסמוך על מבחן זה של הפרידה, ועל שרשי האילן להיכן נטעו. אבל יש לחלק שהתרנגולים

בבא בתרא / נו ע״א רעז

לא היו ברשות אחד מהם כי אם מחוץ לחצרות, ואין שם הוצאת ממון, משא״כ בעניננו שהשדה מוחזקת והמערער בא להוציא מידו,ומאן יימר דיכול.

ושאלתי את מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א ואמר שאין בסימנים הללו כי אם אומדנא, ואין מוציאים מהמוחזק ע״פ אומדנא. ויש להביא
ראיה לדבריו מהמבואר במסכת ראש השנה (דף כח ע״ב) בקש קהלת לדון דיבין שבלב שלא בעדים ושלא בהתראה יצתה ב״ק ואמרה לו וכתוב יושר דברי אמת על פי שנים עדים וגו׳, וכתב שם המהר״ץ חיות וז״ל: הכוונה, דראינו חריצת משפט שלמה, במעשה דשתי זונות לא היה הולך על פי הדין של תורה רק עפ״י אומדנא לבד, עיין מכות (דף כג ע״ב) ודלמא אערומי מערמת, ועיין תשובת הרא״ש (כלל קז ומרן טוחו״מ (סימן יז), ומזה הוכיח הש״ס דביקש לדון שלא בעדים ובהתראה, יצאה בת קול להזהירו שלא יזוז מהיום והלאה מדיני התורה ואשר מבואר שמה דרק עפ״י שנים עדים יקום דבר, עכ״ל. ויעוין גם בזוהר (פרשת יתרו דף עח ע״א) וז״ל: כל מאן דקריב לכורסיה [לכסא של שלמה המלך] דחילו ואימתא נפיל עליה ... , וכל מאן דמקרב בשקרא משכשכא ההוא דיוקנא והוה ידע שלמה מלכא דבשקרא קאתי, עכ״ל, הרי לפנינו, שהיו לשלמה המלך אומדנות ברורות מי הוא הדובר אמת, ובכל זאת נאמר בבבלי שהיה אסור לו לדון על פי האומדנות האלו. ואם כן כל שכן שבנידובנו אין לדון על פי האומדנות.

דף נו ע״א
עמון ומואב

האם מקיים מצוה בקניית מגרש בעבר הירדן

שאלה מציעים לו מגרש בעבר הירדן במחיר זול, והוא רוצה לקיים בזה מצוות יישוב ארץ ישראל. האם יש עניין לקנותו?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף נו ע״א אמר רב יהודה אמר שמואל כל שהראהו הקב״ה למשה, חייב במעשר. לאפוקי מאי, לאפוקי
קיני, קניזי, וקדמוני ... רבי יהודה אומר: הר שעיר, עמון, ומואב. והקשו בתוס׳ (ד״ה הר) דמכאן משמע דעמון ומואב לא כבשום עולי מצרים, ובספ״ק דיבמות (דף טז ע״א) אמרינן עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית, דאמר מר הרבה כרכים כבשו ... וקסבר קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד, והניחום שיסמכו עליהם עניים בשביעית. ואין לומר דהתם בעמון ומואב שטהרו בסיחון, דהתם

רעח חשוקי חמד

נהג שביעית, דהיינו עבר הירדן, דאמרינן בפסחים (דף נב ע״א)ג׳ ארצות לביעור, יהודה ועבר הירדן והגליל. ותירץ ר״ת דעבר הירדן, היינו ארץ סיחון ועוג שלא היתה מעמון ומואב. ויעוין בתוס׳ ביבמות (דף טז ע״א ד״ה עמון) שנחלקו בדבר זה ב׳ תירוצי התוס׳ אם עולי בבל כבשו רק את עבר הירדן הצפוני, או גם את האמצעי. ויעוין בספר תורת הארץ (ח״ב פ״ב דף כט-לב) שהביא מחלוקת גדולה בראשונים, אם נהגו בעבר הירדן במצוות התלויות בארץ, כמו בארץ ישראל,או שגם בכיבוש מצרים לא נהגו כל הדינים כמו בארץ ישראל.

והנה יעוין בישועות מלכו (יו״ד סימן סז) שהביא אחרונים שסברו שאף בימי יהושע לא נהגו קדושה בעבר הירדן, וכתב עליהם הישועות מלכו שדבר
זה לא יתכן כלל, והביא לזה כמה ראיות, וציין גם לדברי הגמרא בב״ב דף נו ע״א אמר רב יהודה אמר שמואל כל שהראהו הקב״ה למשה, חייב במעשר. ופרשב״ם שהכוונה היא גם לארץ גלעד. ולמעשה מסיק שם שודחי שיש מצוה לדור גם בעבר הירדן ובכל כיבוש מצרים. אמנם הוא כתב שם בתוך דבריו שזה ברור שאין כל הקדושות שוות, שהרי אפילו בארץ ישראל עצמה, ארץ יהודה קדושה יותר מהגליל, ומה שנצטער משה על שלא נקבר בארץ הוא כיון שבשעת פטירתו לא הייתה זאת נחשבת כא״י, יעו״ש. ולפי דבריו לכאורה אף בימינו יש ענין לקנות שם קרקע אם יכול, ואם זה לא בא על חשבון קניית קרקע בארץ ישראל עצמה, שהיא ודאי קדושה יותר.

אך פשוט שמעלת ארץ ישראל עצמה גדולה יותר, ויעוין בתשב״ץ (ח״ג סימן ר) שכתב: "אין עבר הירדן בקדושת שאר א״י לענין קבורה, וכן מש״כ בכתובות (דף קיא ע״א) דכל הדר בא״י עונותיו נמחלים אין עבר הירדן בכלל זה. וכן מה שאמרו בב״ב דף קנח ע״ב אוירא דא״י מחכים, אין זה בחלק גד וראובן. וכן מה שאמרו במו״ק (דף כה ע״א) שאין הנבואה שורה על הנביאים אלא בא״י, אין זה בחלק גד וראובן דתרי עניני נינהו, קדושת שכינה וקדושת מצות. וקדושת שכינה היא מיוחדת בעבר הירדן ימה, כלומר בא״י וקדושת מצות, בין בזו ובין בזו ... וארץ סיחון ועוג אעפ״י שאין בה שכינה, ואין בה אותה חובה, כיון שתקן לה ערי מקלט יש לה עגלה ערופה כשאר מצות א״י, וחו״ל אין בה עגלה ערופה וכו׳", עכ״ל.

ולמעשה, שאלתי את מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, אם בימינו ניתן לקיים בקניית מגרש בעבר הירדן מצוות ישוב ארץ ישראל, והשיב
לי אם ניתן לגור שם בפועל ולזרוע ולנטוע כדי להפריש תרו״מ אולי מקיימים

בבא בתרא / נו ע״א רעט

בזה מצוות ישוב א״י. אך אם אי אפשר לדור שם, ואף לא לקיים את המצוות התלויות בארץ,אין בזה קיום מצוה של ישוב ארץ ישראל.

לקנות קרקע בחברוןאו בצפת

שאלה אדם רוצה לקנות קרקע כדי לקיים מצות יישוב ארץ ישראל, ויכול לקנות בחברון או בצפת היכן יעדיף?

תשובה כתב בשו״ת ישועות מלכו (הנ״ל) וז״ל: "והרי בארץ כנען גופא חלק יהודה קדוש יותר מחלק גליל". ולפי זה עדיף לקנות קרקע בחברון
מאשר בצפת. ונראה שמקורו של הישועות מלכו שיהודה קדושה יותר מהגליל, מבואר בתשב״ץ (חלק ג סימן קצח) שכתב: הנה נתבאר שארץ סיחון ועוג שוה

היא לא״י למצותיה לענין חובת קרקע, ואע״ג דאמרינן דאין מעברין את השנה אלא ביהודה, כדאיתא בפ״ק דסנהדרין (דף יא ע״ב), לא מיעטו מזה עבר הירדן משום דחו״ל היא, שאפילו גליל מיעטו, אלא משום דכתיב לשכנו תדרשו ובאת שמה, כל דרישות שאתה דורש לא יהו אלא בשכנו של מקום, וזה למצוה אבל לא לעכב דכל ארץ ישראל שוה, יעו״ש. ויעוין גם בקובץ שיעורים (ב״ב אות רנב). הנה נתבאר שארץ יהודה קדושה יותר, בזה שאפשר לעבר בה השנה, והיא נקראת שכנו של מקום. ואם כן לכאורה עדיף לקנות ולדור בארץ יהודה מאשר בגליל.

דף נו ע״א

הר שעיר

האם מותר להעלים מאחיו המשומד שנפלה להם ירושה מאביהם

שאלה מעשה באחד שאביו נפטר ויש לו אח משומד, האם מותר לו להעלים
ממנו שנפלה להם ירושה מאביהם?

תשובה נחלקו הראשונים אם משומד יורש את אביו, וז״ל המהר״ם מרוטנבורג (ח״ד סימן תתקכח) השיב הגאון מאור הגולה כך הראוני
מן השמים שהמשומד אינו יורש את אביו, מ״ט כיון דאשתמוד נפק מקדושתיה דאבוה, ולא מקרי זרעו, דכתיב להיות לכם לחלקים ולזרעך אחריך,מישזרעו מיוחס אחריו יצא משומד שאין זרעו מיוחס אחריו, שאין מייחס אחר אביו. ומנצן דלא ירית, דהכי אשכחן באברהם ויצחק, אע״ג דא״ל הקב״ה לאברהם ונתתי לך ולזרעך את כל ארץ כנען כו׳, וכתיב ביום ההוא

רפ חשוקי חמד

כרת ד׳ את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי וגומר את הקני ואת הקניזי וגו׳, והו״ל לאברהם תרי בנין יצחק וישמעאל, ולא ירית ישמעאל מכל ארץ כנען ושאר אומות שא״ל קודשא ב״ה לאברהם נתתי לך, אלמא לאו זרעיה איקרי, ולא ירית בנכסי ... , ואי איכא דק״ל הא דאמר רב חייא בר אבין א״ר יוחנן [במסכת קידושין (דף יח ע״א)]גוי יורש את אביו דבר תורה דכתיב כי ירושה לעשו נתתי, דמשמע דעשו ירש את הר שעיר מיצחק, אלמא משומד יורש את אביו, התם ה״ק גוי יורש את אביו ד״ת, שכך מצינו בבני עשו שירשו את עשו אביהם, שנאמר כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר להורישו לבניו, אבל עשו לא ירש את יצחק, שהרי הר שעיר לא של יצחק היה, אלא של עשו היה, שנאמר ואתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו, הלכך האי משומד אינו יורש את אביו. וכן פסק מר רב צדוק גאון וכן פר״ח כי לבני לוט נתתי
להורישם לבניו.

וריב״א אומר שמשומד יורש את אביו שמצינו בפרק חזקת הבתים דף נו ע״א שיצחק זכה בהר שעיר מכח אברהם, דא״ר יהודה אמר שמואל
כל שהראה הקב״ה למשה, חייב במעשר, והןהן שבע עממין הכתובים בכל מקום, לאפוקי קני וקניזי וקדמוני שנתנו לאברהם אבינו בין הבתרים, לא יתחייב במעשר לעתיד לבא, ופליגי תנאי בפירוש קני וקניזי, ר״מ אומר נפתוחאה ערבאה שלמאה, רבי יהודה אמר שעיר עמון ומואב, ר״ש אמר ערדיסקוס אסיא ואספמיא, אלמא אליבא דר״י, דהלכתא כותיה, נתן לאברהם את הר שעיר, וירש יצחק את אברהם, וירש עשו את יצחק אלמא משומד יורש את אביו ... אך יש כח ביד חכמי' להפקיר ממונו, דהפקר ב״ד הפקר ..., וכדבריו כתב הרמב״ם ז״ל (פ״ו מנחלות הי״ב) ישראל שנשתמד יורש את קרוביו הישראלים, ואם ראו בי״ד לאבד ממונו, ולקנסו שלא יירש, כדי שלא לחזק יד רשעים הרשות בידם. ואם יש לו בנים בישראל מנתן ירושת אביהם המשומד להם, וכן המנהג תמיד במערב, עכ״ל. וכן נפסק בשו״ע (סימן רפג ס״ב) שמעיקר הדין מומר יורש את אביו, אבל אם ראו בית דין לאבד את ממונו ולקונסו הרשות בידם, וביאר שם הסמ״ע (סק״ח) שלא בכל מקרה קנסו אותו והפקיעו את ירושתו, כי אם כשראו שודחי לא יחזור לכשרותו, יעו״ש. ואם כן בנידוננו, אם ברור שהמומר לא יחזור לכשרותו, פשוט שהאח הכשר לא צריך להודיעו מהירושה. וראוי להתייעץ עם בי״ד שהם יחליטו שלא יחזור לכשרותו.

בבא בתרא / בז ע״א רפא

דף בז ע״א

אלו דברים שיש להם חזקה

חניה בחצרות השותפין

שאלה בבנין מגורים משותף, שנבנה לפני עשרות שנים היתה חצר קטנה, חלק מהשכנים שרכשו רכבים, הקימו בחצר סככה ושער, כדי להחנות שם את הרכבים שלהם, ושאר השכנים שלא היו להם רכבים, לא מיחו על הקמת הסככה. וכך במשך עשרות שנים, שמשה החצר לחנייה, כאשר כל אחד מהשכנים החנה את רכבו במקום המיוחד לו. עתה קנו גם שאר
הדיירים רכבים, והם רוצים להחנות את רכביהם בחניה בתורנות, והם מוכנים לשלם את הוצאות הקמת הסככה והשער.הדיירים הראשונים טוענים שהיות שהדיירים בעלי הרכבים שרכשו עתה לא מיחו בהם, בזמן שהקימו את הסככה, לכן אין להם עתה זכות להחנות את רכביהם בחניה. והם טוענים שלכן הסכמנו ולא מחינו, כי ידענו שגם אנחנו נקנה רכבים ואתם תשתפו אותנו בחניה. עם מי הדין?

תשובה לפני שנענה תחילה יש לשאול שאלה נוספת, כדלהלן: ב׳ דיירים בבנין של קומה אחת עם חצר משותפת, דייר א׳ בנה חדר נוסף
בחצר, ודייר ב׳ לא מחה בו. כעבור כמה שנים ביקש הדייר הב׳ גם הוא

להוסיף חדר, ודייר א׳ מוחה בו, ואומר לו אמנם אתה לא מחית בי, אבל אני איני אדם כ״כ טוב כמוך, ואני מוחה בך שלא תבנה ותמעט את שטח החצר. עונה לו דייר ב׳, אני לא מחיתי בך כי ידעתי שבעתיד ארצה לבנות וגם אתה תרשה לי, אבל אם אתה מוחה בי, א״כ תהרוס את החדר שבנית כדי שתהיה לנו חצר גדולה. עם מי הדין?

והנה מבואר בב״ב דף יא ע״א תנן אין חולקין את החצר עד שיהא ד׳ אמות לזה ולזה. והרמב״ם (פ״א משכנים ה״א) והשו״ע (חו״מ סימן קעא ס״א) כתבו: ביקש א׳ מהשותפין לחלוק וליטול חלקו לבדו, אם יש באותו קרקע דין חלוקה, כופה את שאר השותפין וחולקין עמו, ואם אין בו דין חלוקה, אין אחד מהם יכול לכפות את חברו לחלוק.

מבואר מהנ״ל שאם יש בחצר המשותפת כדי חלוקה, יכול עתה דייר ב׳ לכפות את דייר א׳ לחלוק, ויקבל את חצי החצר הסמוכה לדירתו
ויבנה שם חדר.

יפב חשוקי חמד

ובמקרה שאין בחצר כדי חלוקה פסק הבית דוד (סימן צב) שיכול הדייר הב׳ לטעון אנישתקתי ולא מחיתי בך, כי ידעתי שגם אני ארצה ברבות הימים להוסיף חדר לדירתי, וגם אתה לא תמחה בי, וזה דברים שבלבו ובלב כל אדם אבל אם אתה מוחה א״כ גם אני מוחה בך, ודורש ממך לסתור את החדר שבנית.

ולכאורה אפשר לדמות את השאלה הזו לשאלתנו, שגם בנידון דידן יכולים הדיירים שקנו עתה רכבים לטעון, שזה שלא מחינו כשבניתם את
הסככה לחניה, כי היה בדעתנו לקנות בעתיד רכבים ואתם תשתפו אותנו בחניה, ולכן חייבים הדיירים הראשונים להתחלק בחניה שוה בשוה עם
הדיירים האחרונים.

דף בז ע״א
ומגדל תרנגולים

5ול של תרנגולים המפריע לשכנים בבית השני

שאלה לראובן יש לול של תרנגולים בחצרו, והוא מפריע לשכנים, שהם משפחת שמעון. ראובן אמר שלאשתו התרנגולים חשובים מאוד, כי
הם מרגיעים אותה, אך שמעון טוען שהצער הנגרם להם, עולה פי כמה על ההנאה של אשת ראובן. האם חייב לסלק את התרנגולים?

תשובה נאמר בשו״ע (חו״מ סימן קסא ס״ה) אחד מהשותפין בחצר שבקש להעמיד בה בהמה או ריחים, או לגדל בו תרנגולים, אבירו מעכב

עליו.וכן שאר דברים שאין דרך בני המקום לעשותם בחצרותיהם, בכולם השותפין תעכבין זה על זה, יעו״ש. ויש לדון האם רק אנשי החצר שלו יכולים לעכב עליו, או גם תושבי החצר הסמוך.

והנה לעיל בדף כ ע״ב נאמר חנות שבחצר, יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן מקול הנכנסין ומקול היוצאין, אבל עושה כלים, יוצא ומוכר בתוך השוק, ואינו יכול למחות בידו ולומר לו, איני יכול לישן לא מקול הפטיש ולא מקול הריחים ולא מקול התינוקות. והקשתה הגמרא מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא. ותירץ אביי, סיפא אתאן לחצר אחרת. וכתב הרשב״א דמהא משמע דבחצר בלחוד הוא דשייך רבוי הדרך אבל במבוי לא, דהא לכאורה בחצר אחרת שבאותו מבוי קאמר, מדלא קאמר אתאן לחצר אחרת שבמבוי אחר ... , ועוד תביאין ראיה מדתביא לקמן עושה אדם חנות בצד חנותו של חברו ומרחץ בצד מרחצו של

בבא בתרא / בז ע״א רפג

חברו, ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי,ומדרב הונא נמי שמעינן לה דאמר האי בר מבואה דאוקי רחיא ואתא בר מבואה וקח מוקי רחיא גביה, דינא הוא דתעכב עלויה, דא״ל קח פסקת לחיותאי, דאלמא ההוא בר מבואה דאוקי רחיא הוא דמצי לעכבו ומשום דקח פסיק לחיותיה הא שאר בני מבואה לא מעכבי משום רבוי הדרך, יעו״ש. ויעוין גם ביד רמה (אות נב) שכתב וז״ל נקטינן השתא דבחצר אחרת אפילו בשאר תינוקות נמי לא יכיל לעכובי עילויה דבדנפשיה קעביד ולא מעייל להו לחצר השותפין. ולא גרע מריחים ופטיש דלא יכיל לעכובי עליה משום דכי קח עביד בדנפשיה קח עביד, עכ״ל. ולפי זה לכאורה בעניננו, אינו יכול לעכב עליו, כשהוא
בחצר אחרת.

אולם נראה שכל זה כשמנהג הוא לגדל תרנגולין בחיזור זה, אך במקומות שאין המנהג לגדל שם תרנגולין כלל, מסתבר שיכול למחות, ולומר לו שהוא רוצה לדור כדדיירי אינשי, ואין רשות לעשות דברים שלא כמו המנהג המקובל.

לגדל תרנגול בחצר כדי לברך 'הנותן לשכוי בינה' כשהשכנים מתנגדים

שאלה הרוצה להחזיק תרנגול בחצרו, כיון שכתב השו״ע (או״ח סימן תו ס״ח) כל הברכות האלו אם לא נתחייב באחת מהם, כגון שלא שמע קול תרנגול ... , אומר אותה ברכה בלא הזכרת השם. אמנם דעת הרמ״א, שמברך

בהזכרת שם גם אם לא שמע את קול התרנגול, האם מותר לו להחזיק את
התרנגול בחצירו כדי לצאת גם ידי דעת השו״ע, כאשר השכנים מהבנינים הסמוכים, טוענים שהדבר מפריע להם, ומעירם משנתם?

תשובה אמרינן בבבא בתרא דף בז ע״א ומגדל תרנגולים ... בחצר אינה חזקה. וכך אמרינן בשו״ע (חו״מ סימן קסא ס״ה) אחד מהשותפין בחצר

שביקש להעמיד בה ... או לגדל בו תרנגולים, חברו מעכב עליו, וכן שאר דברים שאין דרך בני המקום לעשותם בחצרותיהם, בכולם השותפין תעכבין זה על זה. והנה לא אמרינן בשו״ע אלא משום שאין דרך לעשות כן, אבל
משום הרעש לא מצינו.

וביותר מזה שכל מה שיכולים לעכב דוקח בני חצירו ששותפים עמו, אבל שאר הבנינים שאינם שותפים עמו, אינם יכולים לעכב, שאדם יכול לעשות בשלו מה שהוא רוצה כמבואר לעיל.

רפד חשוקי חמד

ונראה שמ״מ כיון שיש בו היזק דרבים, יש לו להסיר את הנזק, אף שאינו עושה אלא בשלו. וראיה לזה דתנן בבבא בתרא דף כד ע״ב תרחיקין את האילן
מן העיר עשרים וחמש אמה, ואם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן דמים, ואם אילן קדם קוצץ ונותן דמים. ופריך בגמרא מ״ש גבי בור דקתני קוצץ ונותן דמים, ומאי שנא הכא [גבי אילן] דקתני קוצץ ואינו נותן דמים, אמר רב כהנא קידרא דבי שותפי לא חמימא ולא קרירא, ומאי קושיא דלמא שאני הזיקא דרבים מהזיקא דיחיד. ולפי זה כתב המרדכי בקידושין (רמז תקסא-ב) הביאו הרמ״א (חו״מ סימן קנה סעיף כב) שאם דוכס גזר על היהודים הגרים בעיר הגדולה, שיבקשו את אחיהם הגרים בכפרים שיעברו אליו לעיר הגדולה, ואם לא יגרש את תושבי העיר הגדולה, שאפילו אם לא היה לבני הכפרים סכנה כלל, מ״מ כיון שאחרים מסוכנים שהם רבים, צריכין לסלק ההיזק, ולעבור לעיר הגדולה, ויחזרו לתבוע אח״כ הזיקם מהם, כאותה ששנינו דאם האילן קודם דקוצץ ברישא והדר נותן לו דמים.

וכן כתב המג״א (סימן קנד ס״ק כג) מי שיש לו בית הכסא סמוך לבית הכנסת, צריך להעבירו, ויש לדמותו לאילן הסמוך לעיר דאמרינן מסלקו ונותן דמים, דשאני הזיקא דרבים מהזיקא דיחיד וכן משמע ברמ״א (חו״מ סימן קנה סכ״ב) עיי״ש.

והכא נמי בעניננו כיון שהתרנגול מפריע לרבים, הרי זה היזק רבים ויכולים לכפות עליו לסלק את ההיזק, ואם רוצה לקיים את דברי השו״ע יכניסו אצלו בבית, ויסגור את כל החלונות שלא ישמע קולו לחוץ, ואז יוכל לברך את הברכה לכל השיטות בלא להזיק את הרבים.

דף בז ע״ב
בחצר השותפין

האם בית העלמין נחשב כחצר השותפים
ואפשר למחות אחד בחברו

שאלה בניו של המנוח ראובן, רוצים לחקוק תאריך לועזי על קבר אביו, והדבר חורה לבנו של שמעון, שהוא שכן לקברו של ראובן. האם יכול לתבעו
לדין כחצר השותפין, או שהבן של ראובן יכול לטעון לאו בעל דברים דידי את?

תשובה במהר״ם שיק (יו״ד סימן קעא) דן בדבר אחד שהעמיד מצבה בלא רשות הגבאים של החברא קדישא, ועל המצבה הוא כתב תאריך

בבא בתרא / בז ע״ב רפה

של העכו״ם, והאריך להוכיח שדבר זה הוא אסור, ובתחילת דבריו כתב שהרי בית הקברות הוא חצר השותפין, וקיי״ל דבחצר השותפין אין רשאין להעמיד שם דבר שחברו השותף מקפיד עליו, כמבואר בסו״פ חזקת הבתים, ואם כן בית הקברות שהוא חצר השתופין, וגם כל מת קונה מקומו, ואין רשאין להניח רשע אצל צדיק, יעו״ש. וכמו כן כתב המהר״ם שיק תשובה כעין זו (חו״מ סימן נו) אודות אחד ששינו מהמנהג וכתבו על המצבה לשון לעז, וכתב את היסוד הנ״ל, שאסור לשנות דבר בחצר השותפין בלי רשות מכל השותפים, ולכן אם אפילו הגבאים הסכימו לכך, אין לעשות כן בלי הסכמת רוב החברא, והמרא דאתרא, יעו״ש מה שהאריך בנידון זה.

ויסוד זה כתבו המהר״ם שיק גם בסימן שלפני כן (יו״ד סימן קע) בדבר מעשה באחד המחדשים, שהעמיד על מצבת חותנו פסל תמונת ראשו, וחציגופו של הנפטר, שאלו החברא קדישא את המהר״ם שיק מה דינו של זה, ומה עליהם לעשות.והשיב: ראשית,מרן החת״ס (חלק ו, ליקוטי חתם סופר סימן ד) כתב שבבית הקברות ודאי אסור לעשות כן, דכיון שמתפללים שם דינו כבית כנסת, ואם מעמידים על קברו דבר אסור, הרי על ידי כך אסור להתפלל על קברו והוי ביזוי למת, והרי אנו מצווים לכבד את המת. ועוד, בית קברות הוא חצר השותפין, ואין להעמיד בחצר השותפין, דבר שחברו מקפיד עליו, וטמונים לידו אנשים שחיו על פי דיני התורה ולא נוח להם בזה, ולמדו חז״ל שאין לקבור צדיק אצל רשע, וכמו כן אצל קבר שאסור להתפלל שם. ומה שטען אותו איש, שראה שעושים כן בהרבה מקומות, אפילו אם הוא אמת, ראיה של שטות היא, וכי אם אדם רואה את חברו עובר על איסור תורה יביא ראיה ממנו !? ומה שאמר שהוא מוכן להתפשר, ויניח מכסה על פסל דיוקן חמיו, אין בפשרה זו ממש,שהרי אסור להשהות זאת. ועל כולם מוטל למחות, וכל הקהל עוברים על זה, דכיון שבית הקברות הוא כחצר השותפין, הרי הם מבזים את המתים בכך, ולכן בודחי חייבים למחות בכל מה שאפשר, ושתיקה כהודאה, ויש בזה חילול ה׳ בפרהסיא, יעו״ש.

דף בז ע״ב
אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא

להמנע מפתיחת חשבון בבנק, שהפקידות אינן לבושות צנוע

שאלה הנכנס לבנק במטרה לפתוח בו חשבון, ונוכח לראות שהפקידות אינן לבושות צנוע, האם חייב לנדוד לבנק אחר הרחוק מביתו, כמו

רפו חשוקי חמד

שמצינו במסכת בבא בתרא דף בז ע״ב "אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא", כלומר אדם שיש לפניו שני דרכים ומעדיף לעבור בדרך שליד הנהר כאשר בנות ישראל עומדות שם על הכביסה, אף על פי שעוצם עיניו מלראות ברע רשע הוא. או שמא איננו חייב לפנות לבנק אחר כשהדבר כרוך בטרחא מרובה?

תשובה שמענו בשם אחד מגדולי הדור שליט״א שפסק ש״איכא דרכא אחרינא", נאמר דוקח כאשר שני הדרכים שוים, ולא כשאחד מהם
ארוך יותר, ויש להביא ראיה לכך מדברי התוספות שבמסכת עבודה זרה (דף מח ע״ב) שם נאמר בגמרא שאסור לעבור תחת אילן עבודה זרה המילל על רשות הרבים כשישנה דרך אחרת, וכתבו התוספות (שם ד״ה אי) דהיינו דוקח כאשר שני הדרכים שוים, ולא כאשר דרך השניה ארוכה יותר. [ויעויין תוס' פסחים (דף כה ע״א ד״ה לא אפשר), שכתב: "ולא אפשר" דכולי שמעתא, נראה לר״י דלא אפשר כדרכו אלא בטורח גדול].

אולם נידובנו חמור יותר מהסוגיא דבבא בתרא, שהנדון שם בעובר ליד הנהר במקרה, ובאופן חד פעמי, אבל בנידובנו כשמתקשר עם בנק, שהפקידות לבושות שלא בצניעות ויזדקק לבקר בבנק באופן קבוע פעמים רבות, יש לחשוש שיכשל בהסתכלות אסורה ובראיה מיותרת בערוה, ולכן נראה שבאופן כזה אין לפתוח שם חשבון. ויתרה מזו אם הלקוח יוכל להסדיר חשבונותיו על ידי בקור בבנק בפעם אחת בחודש, אסור לו לבקר שם פעמים נוספות, שאז יחשב לרשע על בקורים שניתן להמנע מהם, וביחוד שהגמרא בבבא בתרא דף נח ע״ב מסיימת שמדת חסידות היא להטות עיניו לצד אחר בעברו

ליד הנהר, אפילו כשאין לו דרך אחרת, לכן ודאי מהיושר לפתוח את החשבון בבנק אחר. וכל המרבה להזהר לא להכשל בראייה אסורה, תנא עליו ברכה עד בלי די. [ויעוין עוד במש״כ בחשוקי חמד עמ״ס שבת (דף סד ע״א)].

והנה יעוין בחפץ חיים (הלכות לה״ר כלל ו במ״ח ס״ק יד) שהקשה, דבמסכת ב״ב מבואר דאם יכל ללכת בדרך אחרת, אפילו שהוא עוצם עיניו, בכל זאת הוא נחשב לרשע, דלא היה לו להתקרב בהאי דרך, ואילו בפסחים (דף כה ע״ב) מבואר דקיי״ל דאם אפשר ללכת בדרך אחרת, ולא מכווין להבות מהאיסורי הנאה, אין בזה איסור, וכן נפסק בשו״ע (יו״ד סימן קמב). ותרץ הח״ח דבעריות נפשו של אדם מחמדתן, ולכן בזה צריך להחמיר יותר, דהגם שעתה חושב שלא ניחא ליה בהנאה זו, יש לחשוש שיתגבר עליו יצרו בעל כראו ויבוא להרהר על ידיזה, וכן מצינו בכמה מקומות שהחמירו יותר בענייני ההסתכלות מכל האיסורים שבתורה אף בלא אפשר ולא מכוין, יעו״ש. ואם כן בעניננו

בבא בתרא / נח ע״א רפז

שעסקינן בעריות, ודאי שיש להחמיר, ואם יכול לפתוח חשבון בבנק אחר, אין לו לפתוח חשבון בבנק זה שיש שם פריצות. וכשם שאנשים עוברים מבנק לבנק בשביל כל מיני הטבות וחששות של הפסדים, אם כן ודאי שעליו לעזוב בנק כשיש חשש חמור של איסור תורה דלא תתורו. [ויעוין עוד באגרות משה (אבה״ע ח״א סימן נו) מה שביאר בסוגיה זו].

דף נח ע״א
רבי בנאה

שאלה: בן המכה את אביו האם יש לחוש שמא הוא בן פסול?

תשובה נאמר בתורה ומכה אביו ואמו מות יומת (שמות כא, טו), וביאר הפרדס יוסף בשם הגר״א (בליקוטים על פרשת משפטים) וז״ל: "הנה על תיבת
אביו הטעם הוא תביר, שזה מחלק את הפסוק, והמשמעות הוא ומכה אביו, ואמו מות יומת. ויש לפרש הענין ע״פ דאיתא בגמ׳ בבא בתרא דף נח ע״א ההוא גברא דשמעה לדביתהו דקח אמרה לברתה אמאי לא צביעת באיסורא, הך איתתא עשרה בני אית לה ולית לי מאבוך אלא חד, כי שכיב אמר להו כל נכסי לחד ברא, לא ידעי להי מנייהו. אתו לקמיה דרבי בנאה אמר להו זילו חנוטו קברא דאבוכון, עד דקאי ומגלי לכו להי מנייכו שבקא, [הכו הכאות על קברו ולנסותן במכוין שאותן שהן ממזרים הן עזי פנים וילכו לחבוט]. אזלו כולהו, ההוא דבריה הוה לא אזל, אמר להו כולהו נכסי דהאי, [שלא רצה לחבוט על קברו של אביו שזה הוא הצנוע שבכם ומסתברא דלזה אהב יותר]. וזה מרומז בפסוק ומכה אביו, פירוש, בנים דחציפים כולי האי, ומעיזים פנים להכות קבר אביהם, שמע מינה ממזר הוא, היינו שכולם ממזרים

ואינם בניו, ולכן ואמו מות יומת, אמם שזנתה חייבת מיתה, ורק הבן שלא הלך להכות האב, רק הוא מקבל חלקו בירושה, עכ״ל.

עוד יעוין במסכת כלה (פרק א הלכה טז): עז פנים, רבי אליעזר אומר ממזר, רבי יהושע אומר בן הנדה, רבי עקיבא אומר ממזר ובן הנדה. פעם אחת היו זקנים יושבים בשער, ועברו לפניהם שני תינוקות, אחד כיסה את ראשו ואחד גילה את ראשו, זה שגילה את ראשו, רבי אליעזר אומר ממזר, רבי יהושע אומר בן הנדה, רבי עקיבא אומר ממזר ובן הנדה, אמרו לו לרבי עקיבא, היאך מלאך לבך לעבור על דברי חבריך. אמר להן זה אני אקיימנו. הלך אצל אמו של תינוק, וראה שהיתה יושבת ומוכרת קיטנית בשוק, אמר לה, בתי, אם את

רפא חשוקיחמד

אומרת לי דבר שאני שואלך, אני מביאך לחיי העולם הבא, אמרה לו השבע לי, היה רבי עקיבא נשבע בשפתיו ומבטל בלבו. אמר לה, בנך זה מה טיבו, אמרה לו כשנכנסתי לחופה נדה הייתי, ופירש ממני בעלי ובא עלי שושביני, והיה לי בןזה, נמצא התינוק ממזר ובן הנדה. אמרו גדול היה רבי עקיבא שהוביש את רבותיו, באותה שעה אמרו ברוך ה׳ אלוקי ישראל שגילה סודו לרבי עקיבא בן יוסף. [ויש אומרים שממזר זה, היה אותו האיש].

לפי זה אולי יש מקום לחשוש לכשרותו של הבן. אמנם יעוין ברש״ש שהביא
את קושיית האליה רבה (סימן תקסח) שהקשה למה לא בדק רבי בנאה את הבנים, באותה שיטה שבירר רב סעדיה גאון, מי הוא הבן של אותו סוחר שיצא עם עבדו לדרך, הסוחר מת ועבדו הציג עצמו כבנו של הסוחר וירש את רכושו. כשנודע הדבר לאשת הסוחר נטלה תינוקה ובאה לפני המלך בטענה שהוא בנו של הסוחר, וזה שהציג עצמו כבנו אינו אלא עבדו. בקש המלך מרב סעדיה שיפסוק מי הבן. רב סעדיה הקיז דם מהעבד לתוך צלחת, והקיז דם מהתינוק לתוך צלחת, והוציא עצם מגופו של המת [כי לצורך המת, לדעת מי בנו, מותר] והטבילו בדם התינוק ונבלע בו הדם. וכשהטבילו את העצם בדם העבד לא נבלע בו. פסק רב סעדיה שהתינוק הוא הבן, מכיון שטבע דם הבן להבלע בעצם אביו. ואם כן קשה למה לא עשה רבי בנאה לברר על פי העצם והדם מי הוא הבן.

ותירץ הרש״ש שהבירור של רב סעדיה הוא בירור מוחלט, ורבי בנאה נמנע לברר מי הם הממזרים על פי הנאמר בעדיות (פ״ח מ״ז): ועוד משפחה פסולה היתה בעבר הירדן וקרבה בן ציון [שהיה גבר אלים] בזרוע. וכתב
הרע״ב: "וחס התנא על כבוד הבריות ולא הזכיר את שם המשפחה הפסולה ללמדך כמה צריך אדם ליזהר שלא לספר בגנות חברו, ולהיות כוסה קלון, ואם כך בפסולים, כל שכן בכשרים", ומשום כך בחר רבי בנאה רק לברר למי שייכים הנכסים, ועשה זאת על פי דין שודא. אבל לברר בבירור מוחלט מי הם הממזרים, נמנע. ואם כן למעשה ודאי שאין לפסול את הבן שהכה את אביו, אבל ודאי שיש לחשוש ולהתרחק ממנו, וכמו שמבואר בשו״ע (אבה״ע סימן ב ס״ב): אם ראית ב׳ משפחות שמתגרות זו בזו תמיד ... , או ראית איש שהוא מרבה מריבה עם הכל ועז פנים ביותר, אוששין להם וראוי להתרחק מהם,שאלו סימני פסלות הם. [יעוין עוד חשוקי חמד כתובות (דף יג ע״ב) בענין בדיקת רקמות]. ואם כן אחד שהוא מכה את אביו, הוא בודחי בכלל עז פנים ביותר, ויש להתרחק מלהשתדך עמו.

בבא בתרא / נט ע״א יפט

ויש לשאול האם אדם המהלך בימינו בגילוי ראש לפניגדולי הדור, האם נחשוש לכשרותו? ויתכןשמכיון שאנשים רבים בימינו מהלכים לצערנו בגילוי ראש, ואף לפני מלכים הולכים כך, אם כן אין בזה ראיה על עזות פנים, ואולי אין בזה חשש לכשרות. [ויעוין מש״כ בחשוקי חמד עמ״ס פסחים (דף צא ע״א) בענין לתת עליה ללוי המסרב ללבוש כובע].

דף נט ע״א
כי היכי דאת קנית

פתח ישיבה בחצר, וכעת רוצה לבנות קיר
וימנע מהשכנים לשמוע קדיש וברכו

שאלה אחד מתושבי הבית המשותף, הפך את דירתו לישיבה, והרחיב אותה
בקירות גבס לתוך החצר המשותפת, ולמרות שהדבר הפריע לשכנים,
לא התנגדו. כעת הוא רוצה לבנות קיר אבנים במקום קיר הגבס, והשכנים מתנגדים, כי טוענים התרנו לך להביא תלמידים, ולא מחינו למרות הרעש, משום שזכינו על ידי זה לשמוע קדיש וקדושה וברכו, וקול התורה הדהד לתוך ביתנו, [וביחוד בהננו בימים הנוראים שהחולים יכלו לשכב על מטותיהם ולהצטרף לתפילה], ואין לך רשות למנוע זאת מאתנו, על ידי קיר האבנים שאתה מתכונן לבנות במקום קיר הגבס. האם הם צודקים בטענתם?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף נט ע״א אמר רב יהודה אמר שמואל צינור המקלח מים בחצר חברו, ובא בעל הגג לסתמו, בעל החצר מעכב
עליו. דאמר ליה [בעל החצר לבעל הגג] כי היכי דאת קנית לך חצר דידי למישדא ביה מיא, לדידי נמי קני לי מיא דאיגרך. ופירש הרשב״ם, להשקות בהמותי, שעל מנת כן בתרצתי לך ודמי למקח וממכר, שאני שעבדתי לך חצרי, בשביל מימך ואם אתה חוזר בך, אני לא אחזור בי, עכ״ל. ויתכן שגם בעניננו כך, דיכולים השכנים לטעון על מנת כך הרשינו לך להרחיב את גבולך בתלמידים, משום שבגלל כך נזכה אנו ובני ביתנו לשמוע קול תורה וקדיש וקדושה, וזכינו בכך, ואינך יכול למנוע מאתנו מה שזכינו.

ויעוין בנתיה״מ (סימן קנג סק״ח) שתמה איך קנה בעל החצר, הרי לא הקנה לו את גוף הקרקע, ואיך מהני הקנין למים, ועוד דמהיכי תיתי שהקנה לו גוף צפירות מחמת הריצוי לחוד. ויעו״ש מה שתירץ, אולם בעניננו לא קשה,

רצ חשוקי חמד

כיון שהסכמת השכנים היתה רק במתכונת של קיר גבס פשוט, ומעולם לא נתנו הסכמתם לקיר אבנים.

והנה הנימוקי יוסף כתב: ז״ל הרנב״ר לדידי נמי קני לי מיא, אמר המחבר לא שזכה זה במים, בחזקת חצרו ששופך שם מימיו, דא״כ הוי חזקה שאין עמה טענה, אלא שהוא טוען שנתן לו זכות בגגו לקבל המים שיבואו לחצרו, ועל מנת כן שעבדתי לך חצרי, כדי להבות מן המים היורדים לתוכו ממך.ויעוין גם במאירי. ונראה שבעניננו אין צריך כל טענה, מאחר והסכימו למחיצה של גבס אין לבעלי הישיבה לשנותו לאבנים.

אך יתכן דיש לחלק, דהתם חז״ל קבעו את האומדן דעת, שהשכן הסכים שהצינור יקלח, כדי שיוכל להשקות בהמותיו וכדומה, דסתם אדם אינו מסכים שמים יקלחו לחצרו בחנם, ומסתמא היה זה בתורת מקח וממכר. אבל בנידוננו, יכול להיות שהשכנים הסכימו כדי לזכות במצוה הגדולה של לימוד תורה, ולהגדיל תורה ולהאדירה, ואפילו אם לא ישמעו את קול התורה הם מסכימים לדבר. ואם הם שתקו ולא אמרו שהם מסכימים רק בגלל שהם יוכלו לשמוע קדיש וכדומה, יתכן שלא יוכלו לטעון כן עכשיו, וצ״ע.

ומכל מקום נראה, שאפילו אם הסברא הנ״ל נכונה, ומעיקר הדיןאין השכנים יכולים למחות, אבל ודאי שאין זה מן הראוי שהוא ישנה מדעתם, מאחר שהם יכלו למחות, והם אומרים טענה טובה, שהם רוצים לזכות במצוה.

דף נט ע״א
והחוט המשולש

5למד עם בנו או עם נכדו השנון

שאלה לראובן יש שני בנים, שמעון ולוי, וללוי יש בן שנון מאוד, ושמו
גרשון. ראובן יכול ללמוד עם אחד מהם, או עם בנו שמעון, או עם
בן בנוגרשון. עם מי עדיף שילמד?

תשובה נאמר במסכת קידושין (דף ל ע״א) עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה, אמר רב יהודה אמר שמואל כגון זבולון בן דן, שלימדו
אבי אביו מקרא ומשנה ותלמוד, הלכות ואגדות ... ואבי אביו מי מיחייב והתביא ולמדתם אותם את בניכם, ולא בני בניכם, ומה אני מקיים והודעתם לבניך ולבני בניך, לומר לך, שכל המלמד את בנו תורה, מעלה עליו הכתוב

בבא בתרא / נט ע״א יצא

כאילו למדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות. הוא דאמר כי האי תנא, דתביא ולמדתם אותם את בניכם, אין לי אלא בניכם, בני בניכם מנין, ת״ל והודעתם לבניך ולבני בניך, א״כ, מה ת״ל בניכם, בניכם ולא בנותיכם. אמר ריב״ל כל המלמד את בן בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך, וסמיך ליה: יום אשר עמדת לפני ה׳ אלהיך בחורב.

הרי שיש חיוב ללמוד עם הבן, וכמו כן יש מעלה גדולה מאוד בלימוד עם הנכד, ויעוין בתורת חיים בבבא בתרא דף נט ע״א (ד״ה והחוט המשולש) שביאר דלהכי צוה הכתוב שילמוד אדם תורה עם בניו ובני בניו, שנאמר ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך, דכל שהוא ובנו ובן בנו תלמידי חכמים שוב אין התורה פוסקת מזרעם עד עולם, יעו״ש. עוד יעוין בירושלמי (שבת פ״א ה״ב דף ו ע״ב) וז״ל: רבי יהושע בן לוי הוי יליף שמע פרשתה מן בר בריה בכל ערובת שובא. (היה רגיל לשמוע פרשה מבן בנו בכל ערב שבת), חד זמן אינשי ועאל מיסחי בההן דימוסין דטיבריא (פעם אחת שכח ונכנס לרחוץ באחת ממרחצאות של טבריא). והוי מסתמיך על כמפתיה דר׳ חייא בר בא, אינהר דלא שמע פרשתיה מן בר בריה וחזר ונפק ליה, (ונזכר שלא שמע פרשתו של בן בנו, וחזר ויצא לו), ... ר׳ לעזר בי רבי יוסי אומר שליח מנוי הוה, (כבר היה מופשט מבגדיו כשנזכר), אמר ליה ר׳ חייא בר אבא ולא כן אלפן רבי אם התחילו אין תפסיקין (ולא כך לימדתנו רבינו אם התחילו אין מפסיקין, כל שכן לתלמוד תורה)? אמר ליה חייא בני, קלה היא בעיניך שכל השומע פרשה מן בן בנו כאילו הוא שומעה מהר סיני, ומה טעמא והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה׳ אלוקיך בחורב (במה שמודיע לו, הרי הוא כאילו הוא יום אשר עמדת לפני ה׳), עכ״ל הירושלמי (עם קרבן העדה). [ויעוין מש״כ בחשוקי חמד עמ״ס שבת (דף ט ע״א)].

עוד יעוין בתוס׳ (ד״ה והחוט המשולש) שהקשו שהרי היו עוד תלמידי חכמים שהן ואבותיהם ואבות אבותיהם היו תלמידי חכמים, ולא קאמר עליהם החוט המשולש אלא הכא. ותירצו דהיינו טעמא לפי ששלשתן ראו זה את זה. וכעין זה כתב במדבר קדמות (מערכת א אות א) שהאבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב ראו זה את זה ט״ו שנים, ובט״ו שנים למדו התורה בכל יום ט״ו שעות, ובשנים אלו היתה שמחה גדולה בעולם, יעו״ש במה שהאריך בענין זה.

רצב חשוקי חמד

אולם עם כל זה שיש מעלה גדולה ללמוד עם הנכד, בכל זאת נפסק בשו״ע (יו״ד סימן רמה ס״ג): כשם שמצוה ללמד את בנו, כך מצוה ללמד את בן
בנו ... , אלא שמצוה להקדים בנו לבן בנו, ובן בנו לבן חבירו. אם כן ודאי שבאופן רגיל, בנו קודם לבן בנו. אולם בנידוננו, שבן הבן הוא שנון יותר [וכעין מה שכתבו התוס' (ד״ה והחוט המשולש) דר׳ אושעיא היה גדול יותר מרבי חמא אביו] יש להסתפק מי קודם, שהרי נאמר בשו״ע (שם ס״ב): היה הוא צריך ללמוד, ויש לו בן ללמד, ואין ידו משגת להספיק לשניהם, אם שניהם שוים, הוא קודם לבנו. ואם בנו נבון ומשכיל מה שילמד יותר ממנו, בנו קודמו, יעו״ש. כלומר אפילו שהוא קודם לבנו, מפני שחייך קודמים, בכל זאת אם בנו ילמד טוב יותר הוא קודם, ואם כן אולי הוא הדין בנכד, שאם הנכד ילמד טוב יותר מהבן, הוא קודם. אך יתכן לחלק דדוקא כשהנידון הוא עליו או על בנו, בזה אמרינן שבנו קודם, מכיון שישנם שתי מצוות שוות, יש מצוה ללמוד ומצוה ללמד את בנו, אלא שהוא קודם מפני שחייך קודמים, ואם יש סיבה להעדיף את הבן, הוא קודם. אך בבן ונכד, שיש דין קדימה לבן על פני הנכד, יתכן שהוא קודם אפילו אם הנכד שנון יותר, מפני שעיקר המצוה היא ללמד את הבן, אלא שבלימוד עם הנכד יש מעלה נוספת, וצ״ע.

דף נט ע״ב
לא יפתח אדם חלונותיו

בנה חדר בלי רשות שכניו, הראוי לת״ח להיכנס לתוכו

שאלה ראובן הוסיף חדר, והוציאו לחצר המשותפת ללא רשות שכניו, וגם גורם להיזק ראיה. האם ראוי לת״ח להיכנס לחדר זה, ומה הדין כשאפשר לשמוע קריאת התורה רק בדירה זו, והקריאה היא בחדר שנבנה בלי רשות?

תשובה בשו״ת רבי עקיבה יוסף (יו״ד סימן צח) דן אם מותר ליכנס לבית שאין בו מזוזה או מעקה. וכתב: אינו דומה לבית שנבנה בשבת,
דמובא בשו״ע (או״ח סימן רמד ס״ג) וז״ל: אם בנו א״י לישראל בית בשבת באיסור, נכון להחמיר שלא יכנסו בו, דשם גוף הבית נעשה באיסור, משא״כ כשאין בו מזוזה או מעקה, דאין גוף הבית באיסור, רק קום ועשה קאי. ועיין במג״א (סימן יח סק״ח) שכתב בשם הב״י והמרדכי וז״ל: תדע דאטו במזוזה ומעקה אסור להיכנס לבית שאין בו מזוזה ומעקה. והוסיף רבי עקיבה יוסף:

בבא בתרא / ם ע״א רצג

ומ״מ נראה לי דאע״פ שאין בזה איסור גמור, מ״מ אין זה מן הנכון לת״ח
ליכנס שם, וכל הנכנס הרי זה מחזק ידי עוברי עבירה, וביטול תוכחה שהיא עד כדי הכאה. ומסיים שם: וכן עשיתי להלכה ולמעשה בפתח תקוה, שהיה להם ס״ת ומנין בבית שאין בו מעקה כדין וגזרתי אומר להתפלל גם בשבת קודש ביחידות ובלי קריאת התורה, ושלא להיכנס בבית זה עד שיתוקן המעקה והמזוזה כדת של תורה, עכ״ל. ובעניננו, יתכן שמהדין אסור להיכנס כי כל החדר נבנה באיסור של גזילה, ועכ״פ מדין תוכחה ודאי ראוי לא להיכנס לתוכו גם כשיש שם ברית.

וכתב בספר האשכול (ליקוטים מהלכות ברכות דף לז ע״ב): "ורב ישראל אמר אין אדם רשאי להתפלל בקרקע גזולה. ואומר אני הואיל וקרקע אינה נגזלת ברשותיה דמריה קיימא ותפלתו תפלה, וכמתפלל בקרקע דעלמא דמי. אבל לגזול קרקע ולבנות בה בית הכנסת מצוה הבאה בעבירה היא, ואיכא למילף מדוד דכתיב ביה לא כי קנה אקנה מאתך במחיר. ולאחמורי בהני מילי טפי עדיף".

דף ס ע״א
מפני שמרבה עליהם את הדרך

גבאים שהכניסו ישיבה לביהכנ״ס, וחלק מהמתפללים טוענים
שיהיה עומס בחדרי השירותים

שאלה בני העיר בנו בית הכנסת, ובחרו בגבאים, והם החליטו להכניס ישיבה לתוכו. קמו כמה מהמתפללים וטענו שכעת יהיה עומס בבית
הכסא, [ואין אפשרות להוסיף חדרי שירותים], וזה יגרום שחלק מהמתפללים
יפסידו תפילה בציבור. האם טענתם טענה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף ס ע״א לקח בית בחצר אחרת, לא יפתחנה בחצר השותפים, מפני שמרבים עליהם את הדרך, [שהרבה בני אדם
יוצאים ונכנסים עכשיו בחצר יותר מבתחילה, כי יבאו לחצר אנשים הגרים בחצר השניה, וליכא צניעות כדמעיקרא], ואם רצה חולק את החצר לשנים. ופרשב״ם שעושה מחיצה באמצע החצר שלו, להושיב שם דיורים מרובים, דבדבר זה יש לו רשות, שהרי יכול למלאות כל ביתו דיורים. וכתב על כך המרדכי (ב״ב סימן תקנז): מזה דן האבי עזרי, ראובן ושמעון שהיו שכנים ולשניהם חפירה אחת לבתי כסאות שלהם, ובא ראובן לחלוק ביתו לשנים,

רצד חשוקי חמד

כדי שיהיה ראוי לתוספת דיורים, ושמעון מערער ואומר שמפני החלוקה יש תוספת דיורים ומתמלא בית הכסא מהרה. הדין עם ראובן, שהרי קודם החלוקה היה יכול למלאת ביתו דיורים. הכא נמי השתא דפלוג אין בערעור שמעון כלום, עכ״ל. וברמ״א (חו״מ סימן קנד ס״ב) הביא דין זה להלכה. וכתב על כך הדגול מרבבה (הו״ד בפתחי תשובה שם סק״ג) אם יש להם בית הכסא אחד, נלענ״ד דאין לך קפידא גדולה מזו שע״י ריבוי דיורים, יהיה צריך להמתין כשימצא נעול, וכאן (במרדכי וברמ״א) מיירי שיש להם שני בתי כסאות, רק שבשניהם חפירה אחת, עכ״ל. וכתב החזו״א (ב״ב סימן יב סק״ו ד״ה בפתחי תשובה): ודברי הדגול מרבבה לא מובנים, הרי מילוי הבור גם כן הפסד, ומ״מ אם דרך השותפות כן, לא מצי מעכב עליו. גם 'הפסד ההמתנה' אינה טענה, והרי לכו״ע מצי להרבות בני ביתו ... , אמנם אם הוא באופן דלפי הענין ע״כ צריך לפתוח בית כסא שני,שאין אחד מספיק להם, לפי דרך בני אדם, יש לומר שזה שמוסיף דיורים תגרום לזה, חייב לבנותו. ועד שיבנה מעכב עליו, ואפשר שדברי הדגול מרבבה הם באופן זה, עכ״ל.

לכאורה לפי זה צודקים המערערים, אם המצב הוא שדרך בני אדם להוסיף חדרי שירותים בכה״ג. אך יתכן שכל המו״מ אמור רק בשותפים,
שאחד מהם רוצה להוסיף דיורים לטובת עצמו. אבל בית הכנסת השייך לציבור כולו, והגבאים שקלו בדבר והחליטו שטובת הציבור היא להחיות את בית הכנסת ע״י תלמידי הישיבה, והם סוברים שטובה זו שקולה כנגד הטרחא של המתנה, יש לשמוע להם,כי הגבאים נבחרו על דעת הציבור, וכולם קבלו עליהם את הכרעתם בשיקול הדעת, מה חשוב יותר. ויעוין בראב״ד (בהשגותיו על הרמב״ם פ״ה משכנים ה״ט) שכתב: ואם ירצה לקבל אכסנאים לתלמוד תורה נמנע ממנו !?

אמנם יתכן שבכל זאת, אם הדבר יגרום להמון העם להתפלל שלא בנקיות, אוליאין לקבוע שם ישיבה, דהרי נאמר בביאור הלכה (סימן ג ד״ה יהא צנוע) ... ראיתי באיזה מקומות שמתעצלין בבניית בית הכסא לרבים, ויש על ידי זה כמה מכשולות, שמלבד שחסר על ידי זה מדת הצניעות, עוד באין על ידי זה לכמה קלקולים, א׳ כמה מאות ברכות ושמות הקדושים נזכרים בכל עת לבטלה עי״ז, דהלא ידוע מה שנפסק לקמן (סימן צב) דאם אינו יכול לעמוד ע״ע שיעור שעה וחומש, תפלתו תועבה, וכשיש בהכ״ס סמוך לו והוא צריך לנקביו קודם תפלת י״ח, לא יתעצל לילך לפנות, משא״כ כשאין בית הכסא והוא צריך לחלוץ תפיליו לילך לביתו, בוודאי יתעצל בזה, ויעצור עצמו עד

בבא בתרא / ם ע״א רצה

אחר התפלה, אם הוא איש המוני. ואפילו אם הוא בן תורה, שלא יתעצל עצמו לילך ולחפש איזה מקום או לילך לביתו עבור זה, עכ״פ יש על ידי זה ביטול תפלה בצבור, גם ביטול תורה מצוי עי״ז מאוד. גם יש עי״ז הלבנת פנים כי יפגעו אחד בחבירו, גם חשש סכנת נפשות כי עמוד החוזר מביא

לידי הדרוקן. ועוד כמה וכמה קלקולים. ע״כ מצוה רבה לסייע בזה כדי להסיר המכשולות האלו מישראל ויזכירו את שמו ית׳ בקדושה, עכ״ל. ואמנם יש מצוה גדולה להביא בני תורה לבית הכנסת, אך יש לעשות זאת באופן שהדבר לא יבוא על חשבון תפילה כהלכתה, וצ״ע.

דף ס ע״א

שמרבה עליו את הדרך

שוכר דירה במקום מבוקש בקיץ, האם יכול להשכירה לאחרים

שאלה ראובן שכר דירה בקיץ במקום שהוא מאד מבוקש, כדי לפוש ולצבור כח, כדי להמשיך בעבודת הבורא ביתר שאת בשאר ימות השנה,
וכיון שיש ביקוש לדירות, המחירים מאמירים, ולכן עזב ראובן את הבית ששכר, והלך לגור אצל הוריו, והשכיר את הדירה לאחרים כדי להרויח, כאשר שמע זאת המשכיר, טען שהדירה שלו, ולכן הריוח שייך לו, עם מי הצדק?

תשובה כתב השו״ע (חו״מ סימן שטז ס״א) המשכיר בית לחברו לזמן קצוב, ורצה השוכר להשכיר הבית לאחר, משכיר עד סוף זמנו, והוא שלא
יהיו מנין בני בית האחר יותר מבני ביתו, עכ״ד. וא״כ אין השוכר יכול להשכיר, אלא למשפחה שיש להם מספר דיירים כמו שיש לו, ואז כל הכסף שייך לו,ואם מנין השוכרים של הקיץ גדול יותר אין לו להשכירו להם.

אמנם כן הוא דעת השו״ע אבל יש מהראשונים שחולקים על זה, כמבואר בביאור הגר״א (סק״ב) שכתב שדעת השו״ע שאין להוסיף בדיירי הבית נלמד מהא דאיתא בשו״ע (סימן קנד ס״ב) אחד מהשותפין בחצר שהביא לביתו אנשי בית אחרת, יש לאבירו לעכב עליו, מפני שמרבה עליו את הדרך. וכן המשכיר ביתו לבעל הבית אחד, ואחר כך הביא עמו קרוביו או מיודעיו לשכון עמו כאחד בבית זה, הרי המשכיר מעכב. ואם הם סמוכים על שולחנו, אינו יכול לעכב עליו לא השותף ולא המשכיר. וכתב הרמ״א וי״א דשותף יכול למלאות ביתו אכסנאים ודיורים, כל שאינו מוסיף בנין חדש. וכתב הסמ״ע (סק״ה) דוקח שותף יכול למלאות ביתו אבל לא שוכר.

רצו חשוקי חמד

וכתב בביאור הגר״א (שם) שלדעת הרשב״ם בבבא בתרא דף ס ע״א מותר לחלק את ביתו לשנים, ולמלאות דיורים, כל זמן שאינו מוסיף בנין חדש, ולשיטתו גם לשוכר מותר להשכיר ליותר דיירים מאשר גרים כעת. אולם כיון שהשו״ע והרמ״א לא פסקו כן, אין לעשות כן.

ויעוין בכסף הקדשים שכתב מה שאינו יכול להשכיר רק למי שאין בני בית שלו מרובים,אולי כך היה רק בימיהם שהיה על המשכיר מוטל כל תקוני הבית ולא על השוכר כלל, וכשבני הבית מרובים יש קלקול ביותר, מה שאין כן בימינו שפשט המנהג שעל השוכר מוטל להחזיר כל הבנינים בסוף השכירות ... הוי ליה כזה נהנה וזה לא חסר, ומה לו להקפיד אם יהיו שם יותר דיורים ... ושייך מדת סדום כשמוחה. אך צריכים להבחין אם אין חשש רעוע או רפיון באיזה פרט מהבניינים על ידי תוספות שיהיו בדיורים, ובמה שאינו ניכר מאחר שאין דרך להטיל תשלום על השוכר והו״ל כשחרוריתא דאשייתא, עכ״ד.

ונראה שבדירות שלנו לא נאמרו דבריו הראשונים של הכסף הקדשים, ורק שייך סוף דבריו, כי אם מנין בני הבית השני יותר מבני
ביתו של השוכר, הם עלולים לגרום לבלאי גדול יותר בבית, או האינסטלציה, בדברים שכעת לא ישימו לב, ולא יחייבו תשלום את השוכר, אבל לטווח ארוך, עלול לגרום נזק. ולכן נראה שבימינו חזר דין השו״ע למקומו.

ויעויין בערוך השלחן (סעיף ב) שכתב ואם ידוע שזה האיש שרצונו להשכירו, הוא מחריב דירות, או שהוא אלם, או בעל מריבות, או אינו מתנהג בנקיות, וכיוצא בזה ודאי שהמשכיר מוחה בו מלהשכיר לזה, וכן לשונא של המשכיר אינו יכול להשכירו, עכ״ד.

והנה בימינו ישנם חוזים שכתוב בהם במפורש שאין רשות לשוכר להשכיר דירתו לאחר, בכי האי גונח פשוט שאסור לשוכר להתחלף בדירת חברו אלא אם כן משערים שהמשכיר לא מקפיד על החלפה למספר
שבועות.

במקומות קייט שכולם משכירים חדרים לנופשים, אם לא היה כתוב בחוזה שאסור לו להשכירו, מסתבר שגם השוכר על דעת כן שכר את
דירתן שיוכל להשכיר חדרים לנופשים ומותר בכל גוונא.

בבא בתרא / ם ע״א רצז

דף ס ע״א
שתשרה עליהם שכינה

דברים שאפשר להכשל באיסור היזק ראיה

תנן בבבא בתרא דף ס ע״א לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון. ואמרינן בגמרא מנהני מילי א״ר יוחנן דאמר קרא 'וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו׳, מה ראהראה שאין פתחי אהליהם תכוונין זה לזה, אמר ראוין הללו שתשרה עליהם שכינה.

וכתב בסידור הגר״א בביאור הוידוי "גזלנו", לא יחשוב האדם מעולם לא גזלתי, משאי ומתני באמונה. שצריך לדעת שדיני גזל הם כהררים המלוים בשערה, ועלולים לטעות בהם ... , וממיני הגזל כאשר שפך מים אצל כותלו של חברו, או כשהסתכל בחלון חברו לראות במעשיו.

עוד אמרינן בגמרא דף ב ע״ב אסור לאדם לעמוד בשדה אבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה, שלא יזיקנו בעין הרע.

והנה יש עוד דברים שיש להזהר בהם שלא להסתכל, ויש בזה היזק ראיה.

אסור להסתכל כשמכניסים חולה לאמבולנס

כתב הקהילות יעקב (סימן ה) שבעיקר דין היזק ראיה יש שלשה ענינים, היזק לגופו, והיזק לממונו, ואיסורא, וכל המציץ בחצר אבירו בשעה שהוא עושה מילי דצניעותא ומתבייש בזה, הרי זה צערא דגופא, ובזה כו״ע מודים שהיזק ראיה שמיה היזק, עיי״ש.

והנה לפעמים כשמגיע אמבולנס לפנות חולה לבית החולים, ויש נערים שמתאספים כדי לראות, ודבר זה מפריע לחולה, ולפעמים הוא חולה שיש בו סכנה ומתבייש בהסתכלות זו. ואם חז״ל אמרו שאסור להסתכל בחצר אבירו כי מתבייש בזה, כ״ש בחולה שיש להזהר בזה, צא וראה כמה דברים התירו חז״ל משום יתוביה דעתיה דחולה, וכ״ש שיש להזהר מאד שלא לעשות דברים, שגורמים ההיפך מיתוניה דעתיה. לכך יש לדעת שמן הדין אסור להסתכל, והמסתכל עובר על איסור של היזק ראיה, זאת בנוסף לסכנה שנגרמת לחולה.

רחל חשוקי חמד

וכל מי שדואג באמת לשלום החולה, במקום להסתכל את מי מכניסים, ועל ידי זה יגרום להרעת מצבו, יתרחק מהמקום ויאמר פרק תהלים לרפואת החולה. ומצוה גדולה לגרש את כל הסובבים המסתכלים, וגם את הילדים.

הסתכלות במכתב של אבירו

כתב הכלבו (סימן קטז) שיש חרם דרבינו גרשום שלא לראות בכתב ששולח אדם לאבירו בלא ידיעתו ובלא רשותו. וכן הובא בבאר הגולה (יור״ד סוף סימן שלד) שהחרים רבינו גרשום מאור הגולה שלא לראות בכתב אבירו שלא ברשותו אלא אם כןזרקו.

וכתב השלטי גבורים (שבועות דף יז ע״א מדפי הרי״ף) שצריך לכתוב על האגרת שאסור לפותחה, ובפירוש דבריו כתב הכנה״ג(יור״ד סימן שלד אות ה) וז״ל:
יש חרם שלא יפתח אדם אגרת אבירו והפותחה הוא מנודה, ואפילו נימא שאינו מנודה עד שינדוהו, אם היה כתוב על גבו 'ופגי״ן דרגמ״ה' [ראשי תיבות: ו׳פורץ ג׳דר י׳שכנו נ׳חש, ד׳רבינו ג׳רשום מ׳אור ה׳גולה] אעפ״י שהאיש שרשם החרם על האגרת לא היה בר סמכא, אם הפותח יודע שיש חרם דרגמ״ה, הוא בחרם. אולם בשו״ת חקקי לב (יור״ד סימן מט) כתב וז״ל: נראה דעיקר החרם שחל הוא בשרשום על האיגרת, הא לאו הכי דליכא רשימה כלל נראה דפטור לגמרי. אולם יעוין בשו״ת הלכות קטנות (ח״א סימן רעו) שדן בדבר מה שנוהגין לכתוב ע״ג האגרות ופגי״ן אם יש בו ממש. והשיב וז״ל: בלאו הכי נראה שיש איסור לבקש ולחפש מסתוריו של חבירו, ומה לי 'לא תלך רכיל׳, לאחרים או לעצמו. ובשו״ת בית דוד (יו״ד סימן קנח) החמיר וכתב דאפילו ראה מכתב אבירו בשוגג צריך כפרה.

ובטעם האיסור כתב בשו״ת חקקי לב (שם) יש לנו לחקור מאיזה טעם אסר רבינו גרשום דבר זה, האם משום שנאמר "ואהבת לרעך כמוך" (ויקרא
יט יח) "מאי דעלך סני, לחברך לא תעביד" כמבואר בשבת (דף לא ע״א), או שמא איסורו הוא משום גונב דעת הבריות, שהרי לא גרע מהגונב דעת חבירו, שזה

הוי יותר חמור שגונב דעתו ממש שהוא במצפוני לבו, ובשו״ת תורת חיים (למהרח״ש, ח״ג סימן מז) כתב דאסור משום גזל משום דהוי כשואל שלא מדעת דהוי גזלן.

הרי שיש שלושה טעמים למה אסור לפתוח מכתב, א. משום ואהבת לרעך כמוך, ב. משום גונב דעתו,ג. משום שואל שלא מדעת.

בבא בתרא / ם ע״ב רצט

ומו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א אמר דהמהרח״ש שכתב דיש בזה חשש גזל, הוא דוקח כאשר המסתכל במכתב גוזל ומפר את מחשבות בעל המכתב, אך אם רק מסתכל ואינו עושה כלום עם המידע שראה, אין בזה משום גזל.

שאלה: האם יש חרם דרבינו גרשום בקריאת גלויה פתוחה?

תשובה בלקט הקמח (יו״ד סוף סימן שלד) כתב, המוצא אגרת סתומה וחתומה שכתוב עליה, "ופגי״ן דרגמ״ה" (ראשי תיבות: ופורץ גדר ישכנו נחש) אסור לקרותה, וכן יש להחמיר בפתוחה, וגם אם לא כתוב עליה ופגי״ן. ודבריו הם משו״ת הלכות קטנות (ח״א סימן נט), ושם משמע במכתב שהיה סגור, ועתה הוא פתוח, שיתכן שהשולח מקפיד, אך אולי כששלח גלויה מותר לקרות. ויעוין בערוך השולחן (יו״ד סימן שלד סכ״א) שהסתפק בזה.

ובשו״ת קול גדול למהר״ם חביב (סימן קב) כתב שהמוצא מכתב פתוח זרוק ברחוב מותר לקרותו, שאני אומר שהקורא ראה שאין בו סודות, ולכן
לא נזהר בשמירתו, וכעין מה שאמרינן בבבא מציעא (דף יג ע״א) המוצא שטר חוב לא יחזיר, משום שבנפילתו איתרע. ואין לומר שהתם הוה ספיקא דממונא ולכן אין תוציאין ממון מיד המוחזק, אבל הכא הוה ספיקא דאורייתא ויש להחמיר, אין לומר כן, שגם קריאת המכתב אינו ספק דאורייתא עיי״ש. וכן הוא לשון הבאר הגולה שהובא לעיל בשם רבינו גרשום: 'שהחרים רבינו גרשום מאור הגולה שלא לראות בכתב אבירו שלא ברשותו אלא אם כן זרקו׳.

ומסתבר שכהיום כאשר שולחים פקס, במקום ציבורי, וכתוב עבור נמען פלוני, הרי הוא אינו רוצה שיקראו זאת כולם, ומה ששלחו בגלוי כיוןשאין
לו אפשרות אחרת איך לשלוח, אך יתכן שאם לא כתב אישי או סודי,אינו
מקפיד בכך, וצ״ע.

דף ס ע״ב
לרה״ר מפיק מאן מחיל לך

ציבור הקים ישיבה לזכר רבם, ויורשיו קבעו מנעול
כדי להתפרנס מהישיבה

שאלה אחד מגדולי ישראל שימש כרב בעיר גדולה. לאחר פטירתו, הקימו אנשי העיר ישיבה על שמו, לעילוינשמתו. והנה קמו בניו וקבעו

ש חשוקי חמד

מנעול על פתח הישיבה, והעמידו קופסאות צדקה לזכרו, ואמרו, שהם בתור יורשים של הרב, רשאים לקבוע מנעול, ולהתפרנס מקופות הצדקה המוצבים בישיבה. אנשי העיר שתקו מפני כבוד רבם, וכעת נתעוררו לגרש את בני הרב. האם הם יכולים לעשות זאת?

תשובה שאלה כעיןזו באה לפני הישועות מלכו (חו״מ סימן יז) וז״ל: בדבר האהל אשר התנדבו רבים, ונתנו נדבת ידם לבנות ציון על קבר הקדוש, ואנשי עיר עשו חברה להאיר נר תמיד על ציון הקדוש, והיה להם מפתח להציון הלז, ונמסר המפתח מאיש לאיש, וככה התנהג רבות בשנים עד היום, וזה הוא סעד גדול לפרנסתם, ואנשי העיר שמו להם זאת להכנסה. וכעת קמו יורשי זקינו זצ״ל ואינם מניחים להאנשים האלו, מחמת שהם נצרכים ובאים בטענת ירושה. הנה כפי הדין, אחר שהאהל נבנה מנדבת אנשים, אשר רובם המה מעיירות אחרות, ונבנה לכבוד המת, גם להשתטח על קבר הצדיק ולשפוך שם רבה ותפילה לבורא יתעלה בזכות הצדיק, יד כולם שוין, ויכול כל אחד לשפוך שיחו או לעשות שליח למי שרוצה, אע״פ שעשו מנעל ומפתח זה לכבוד המת שלא יעלו באהל פרוצין, אבל אין זה מבטל זכות רבים, וממילא אין טענת חזקה טענה כלל, דבשל רבים לא שייך מחילה, כמבואר בשלהי חזקת הבתים דף ס ע״ב [שם נאמר לרה״ר מפיק, מאן מחיל לך], ועוד שאר מקומות. אמנם לאשר קיימ״ל דמנהגא בכי האי מילתא, וכמבואר בפרק המקבל (ב״מ דף קד ע״א), דמוציאין ממון ותמירין גם אשת איש לעלמא, כעובדא דהצל שם בפ׳ הנזכר, שפרשו הראשונים שאע״ג שלא זכרו שום תנאי בעת קידושין או בעת קנין, הרי זה כאילו התנו, הכי נמי בנודר ומתנדב ע״ד מנהג המדינה, יש לחקור במקומות הקרובות ... אם המנהג שם שההכנסה שייך

לאנשי עיר או ליורשים, יש לומר שודחי גם הם נתנו על דעת כן ... אמנם עם כל זה, טוב לעשות פשרה שיחלקו לפ״מ שיראה לג׳ אנשים מכובדים את הכנסה לפי ראות עיניהם, עכ״ל.

הרי שמן הדין היה נראה לישועות מלכו, שליורשים לא מגיע כלום, מאחר ולא ירשו כלום, שהרי הציון נבנה לאחר פטירת אביהם הקדוש. אלא שבכל זאת סיים שטוב לעשות פשרה, והוא משום שהסיבה שנבנה האהל, הוא בגלל אביהם, ולכן הדעת נותנת שיש לתת להם חלק מההכנסות. וכך גם בעניננו אע״פ שלא מגיע לבנים כלום מעיקר הדין, אך מאחר והסיבה להכנסה היא מחמת אביהם הרב, לכן יש להתפשר ולתת להם קצת.

בבא בתרא /ם ע״ב שא

ויש קצת לחלק, שכאשר אנשים תורמים לצדיק, הרי הם באים לקבל ברכות וישועות בזכותו, ודעת הצדיק היא גם לטובת יורשיו, וכעין הנאמר במסכת ברכות (דף יח ע״ב) בני רבי חייא נפוק לקרייתא אייקר להו תלמודייהו, הוו קח מצערי לאדכוריה. אמר לו חד לחבריה, ידע אבון בהאי צערא, יעו״ש. אבל בעניננו בישיבה,שרצון התורמים הוא לתת לישיבה, שתתקיים ותהיה לעילוי נשמתו של הצדיק, אין דעתם לתרום על דעת רצון הצדיק, אלא שיהיה לזכותו, ובזה אין דעת התורמים ליורשיו של הצדיק כלל, אלא לישיבה, ואולי בכה״ג אין מקום כלל לתת ליורשים, אמנם אם נראה שאף באופן זה רצון התורמים הוא לעשות רצון הצדיק, יתכן שה״ה כאן יש מקום להתפשר ולתת קצת ליורשיו, וצ״ע.

דף ס ע״ב
שלא לישא אשה

האם בזמן הזה כופים אדם לקיים מצוות פו״ר

שאלה נאמר במרדכי (פרק הבא על יבמתו) ואנו שוהים טפי מעשר שנים ואין כופין להוציא. דכיון שבדין הוא שנגזור שלא לישא נשים, הלכך
לכל הפחות אין כופין להוציא. והקשה על כך הקובץ שיעורים (ב״ב סימן רסח) וז״ל: צ״ע דלטעם זה אם כן גם בזמן הגמ׳ היה ראוי שלא לכוף להוציא, ובמתניתין תנן יוציא [יעוין יבמות (דף סד ע״א) נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה יוציא ויתן כתובה], ובודאי אין לומר דדין המשנה הוא רק בזמן הבית. ובגמרא שם אמר ר׳ יצחק בן אלעזר עובדא הוה בבי מדרשא (יבמות דף סה ע״ב) ומשמע דקאי בזמן הזה, ולא קודם שנחרב הבית, עכ״ל?

תשובה יעוין בשו״ת משיבת נפש (לרבי אריה ליב צינץ, אבה״ע סימן סט דף בז ע״ב) שהאריך להקשות על המרדכי כקושיית הקו״ש, והביא עוד כמה
סוגיות, שמוכח מהם שכפו לגרש אף לאחר חרבן הבית כדי לקיים פו״ר, ומכח זה העלה שכל מה שנאמר בגמרא שבדין הוא שנגזור שלא לישא אשה מיירי רק באותו דור, שהיו גזרות קשות מאוד אבל לאחר מכן, חזר הדין של פו״ר למקומה, ודלא כדברי הפוסקים שכתבו שלא כופים בזמן הזה. ויעוין גם באור גדול (סימן ח דף בז ע״א) מה שהעיר על דברי המרדכי. ויעוין עוד בפני שלמה (בהערות רבי שאול קאצינעלין שבסוף הספר דף ס ע״ב) שכתב שדברי הגמרא כאן

שב חשוקי חמד

הם לא להלכה, שהרי הם נסתרים מדברי הגמרא בברכות (דף י ע״א) לגבי חזקיה המלך, ובסוטה (דף יב ע״א) לגבי מרים ועמרם, יעו״ש.

אולי אפשר לתרץ את קושיית הקו״ש והמשיבת נפש, שדברי המרדכי נאמרו
בבני זוג החיים בשלום ושלוה ולא זכו לילדים, אלא שאנו רוצים להכריחם להתגרש כמו שכופים כל אדם לבנות סוכה, בזה אמר המרדכי שאין כופין אותם בזמן הזה מדין כפיה על המצוות, כשהם לא דורשים זאת, ודברי הגמרא מיירי כשהאיש דורש לקיים מצוות פרו ורבו, בזה ודאי ששומעים לו אף בזמן הזה, כיון שסוף סוף יש חיוב לקיים פרו ורבו, והוא רוצה לקיים את המצוה, וצ״ע.

ולענין הלכה, יעוין ברמ״א (אבה״ע סימן א) ובשו״ע (שם סימן קנד) ובנו״כ שם לגבי האם כופים בזמן הזה.

בבא בתרא / סא ע״א שג

פרק רביעי

דף סא ע״א

בזמן שיש לו מעקה

מתי יש לחשוש מלעשות מעקה

שאלה אדם נפל מגג שלא היה לו מעקה, ונשאר בחיים בנס, הוא קיבל על עצמו [כהכרת הטוב להשי״ת], להתקין מעקה בכל בית שאין בו
מעקה, והנה יש מקרה שאסור לעשות את המעקה. מתי?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף סא ע״א המוכר את הבית, לא מכר את הגג, בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים. ופרשב״ם דהוי [הגג]
חשוב בפני עצמו, ולא בטל אגב בית. ויעוין בדבר אברהם (ח״א סימן לז ענף ו) שביאר את הטעם שאם אין מעקה הגג לא חשוב לעצמו, מפני שאם אין מעקה, אסור להשתמש בגג מפני הסכנה, וממילא לא משתמשים בו, ולכן אין לו חשיבות עצמאית, והוא בטל לבית, יעו״ש.

ואם כן אותו אדם שקיבל על עצמו להתקין מעקה בכל בית אשר אין בו מעקה, אם ימצא בית שהמעקה גבוה קצת פחות מעשרה טפחים, וירצה להוסיף מעט טיט, כדי להשלים את שיעור המעקה, כדי שיהיה מותר להשתמש בגג, עלול להפסיד ע״י כך את הגג לבעל הבית. כגון שבעל הבית מכר את ביתו לאחר, ולמחרת המכירה, יבואו למדוד את גובה המעקה,

כמבואר במשנה הנ״ל, ולולא הוספת הטיט היה הגג שייך לקונה [כיון שאין בו עשרה טפחים], ועל ידי הוספת הטיט יחשבו שגם אמש בשעת המכירה היה למעקה שיעור עשרה טפחים, וישחר הגג למוכר, ומריחת הטיט עשויה באופן כזה שלא ניתן להבחין מתי נעשה, ולא יעלה על דעת אדם לחשוב שגובהו השתנה בלילה. נמצא שמחשבתו רצויה, אך מעשיו לא היו רצויים, כי גרם להפסד גדול לקונה. ולכן במקרה כזה שידוע שבאזור זה, הרבה אנשים מוכרים בתים. יש לתקן את המעקה רק מדעת הבעלים, או על פי עדים.

דש חשוקי חמד

וא״כ זהו פתרון החידה, כאשר מכר בית, ואין מעקה לגגו, שלפי ההלכה הגג שייך ללוקח, ולמחרת בא אותו מזכה הרבים ובונה שם מעקה, עלול המוכר לתבוע את גגו, בטענה שהמוכר את הבית לא מכר את הגג, כשיש לו מעקה, וצ״ע אם צריך לחשוש לזה.

דף סב ע״א
שתיק רב

אמר דבר לפני חכם ושתק האם אפשר ללמוד מכך שהסכים

שאלה תלמיד חכם הגיע לפני גדול הדור, ואמר לו חידוש להלכה, ושמע הגדול ושתק. האם ניתן ללמוד מכך שהודה והסכים עמו?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף סב ע״א אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור, שתיק רב. ומודה רב היכא דאיכא מצר
ראובן ... , יעו״ש. וכתב הרשב״ם (ד״ה ומודה) וז״ל: ומודה רב, מקמי דאישתיק, אבל בתר דאישתיק, אודי בתרוייהו, מבואר ברשב״ם שמזה שרב שתיק רואים שרב הודה לרב כהנא ורב אסי. וכן מבואר בתוס׳ ובריטב״א וברמב״ן בשם הר״ח ובדעת רוב הראשונים, אכן יעוין ברמב״ן שכתב בשם הרי״ף שרב לא חזר בו. והנה בהמשך דברי הגמרא (בע״ב) נאמר אמר רבה פלגא דאית לי בארעא ... א״ל חניי מאי שנא הכי ומ״ש הכי, אישתיק, אמר חניי אנא סברי מדאישתיק קבולי קבלה ולא היא ... , יעו״ש. ולכאורה משמע מכאן ששתיקה לא הוי כהודאה. ונחלקו הראשונים בענין זה, התוס׳ (ד״ה ומודה רב) כתבו לחלק דדוקא לגבי רב כהנא ורב אסי דהוו כמו תלמיד חבר לרב, דלסבריה לא הוו צריכי, לכן ברוב מקומות בש״ס רב מודה כששתק להם, כדאמרינן בפ״ק דב״ק (דף יא)גבי אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, ובפ״ק דביצה (דף ו)ובב״מ (דף סט)
גבי ספינה אמר רב אגרא ופגרא א״ל רב כהנא ורב אסי לרב אי אגרא לא פגרא אי פגרא לא אגרא, שתיק רב, משא״כ לגבי חניי ורבה שלא תלמיד חבר שלו, לא אמרינן ששתיקה הוי כהודאה. מאידך יעוין בריטב״א שגם כתב כמו היסוד של תוס׳ שלא תמיד אמרינן ששתיקה הוי כהודאה, אך הוא הוסיף שאף לגביחניי ורבה אמרינן ששתיקה כהודאה, מפני שהוא תלמיד מובהק, ולכן חניי סבר דמדאישתיק רבה אודויי אודי ליה עד שרבה פירש להיפך, אבל בשאר המקרים כותב הריטב״א שאין שתיקה כהודאה, יעו״ש.

בבא בתרא / סב ע״א שה

והנה בחכם צבי (סימן קכד) כתב חילוק אחר, דכשאחד אומר בפני הרב דין

פשוט בלי שום טעם, והרב שותק, על כרחך אית לן למימר מדשתיק
ליה ש״מ דהכי ס״ל, כי היכי דלא ליטעי השומעים. אבל כשבא להוכיח איזה דבר מדבר אחר שאינו דומה לו, או כשמקשה מדבר על דבר שאינו דומה לו, איכא למימר שלא חש להשיבו כיון שלפי דעתו הדבר ברור שאין דומה זה לזה, יעו״ש. והנה בשבות יעקב (ח״א סימן צב) הקשה על החכם צבי כמה קושיות, אולם החכם צבי (בסימן הנ״ל) כתב שראה את הערות השבות יעקב על דבריו, ודחה את כל הקושיות, וכתב שאף לדברי התוס׳ (הנ״ל) [שחילק בין תלמיד חבר לתלמיד רגיל] מוכרחים לומר את החילוק שלו, דהא ריש לקיש היה תלמיד חבר לרבי יוחנן כדאשכחן בכולי תלמודא, ובפירוש אמר עליו ר׳ יוחנן זה פעמיים מה אעשה שכנגדי חלוק עלי, ופירש״י שכנגדי אנוש כערכי וראוי לחלוק עלי (בכתובות דף נד ודף פד), ולפי דברי התוס׳ האיך נסתפקו במסכת ראש השנה (דף טו ע״ב) אם רבי יוחנן בשתיקתו קבל את דברי ריש לקיש או לא, דלכאורה ודאי קיבל את דבריו כיון דתלמיד חבר היה לו, אלא ודאי צריכין אנו לחילוק הנזכר,שיש חילוק בין אם התלמיד אומר הלכה פשוטה, או שמדמה מילתא למילתא, דאם הוא מדמה מילתא למילתא, לעולם לא הוי השתיקה כהודאה. אלא שהתוספות חידשו חידוש נוסף, דבתלמיד חבר, אף כשהוא מקשה לרבו, דאיכא למימר, דהא דשתיק ליה רביה היינו מטעם דלא חשש לקושייתו, אפילו הכי אמרינן דכיון דתלמיד חבר הוא, אי לאו דאודויי אודי ליה רביה היה חושש לו ומשיבו, אבל בתלמיד כאביי כשהוא מקשה לרבו, שאין רבו משיב לו, זמנין אמרינן מיחש הוא דלא חש ליה, יעו״ש מה שהאריך להוכיח חילוק זה.

הרי לפנינו שלפי דברי השבות יעקב נפסק להלכה רק החילוק של תוס׳, שבתלמיד חבר אמרינן ששתיקה כהודאה, ובשאר מקרים לא אמרינן ששתיקה כהודאה, ואילו לפי דברי החכם צבי, אם אומר בפני הרב דין פשוט בלי שום טעם, והרב שותק, אמרינן ששתיקה כהודאה, כי היכי דלא ליטעי השומעים. אבל אם מדמה מילתא למילתא אין השתיקה ראיה להודאה. ומה שחילקו התוס׳ בין תלמיד חבר לשאר התלמידים, היינו כשהתלמיד שואל את הרב קושיה על הפסק שלו, שבתלמיד רגיל אין השתיקה כהודאה, ובתלמיד חבר הוי השתיקה כהודאה.

ויעוין גם במסכת שבת (דף כט ע״ב) 'אבין ציפוראה גרר ספסלא בעיליתא דשישא לעילא מרבי יצחק בן אלעזר אמר ליה אי שתוקי לך כדשתיקו ליה

שו חשוקי חמד

חבריא לרבי יהודה נפיק מיניה חורבא׳, הרי ששתיקה בהלכות פשוטות הוי כהודאה. ויעוין בשו״ת נשאל דוד (יו״ד סימן יב) שביאר על פי זה את דברי השו״ע (חו״מ סימן יז סי״ב) דכשאחד מבעלי דינים מגזם לאבירו בפני הדיין,

ואומר לו כך וכך תתחייב לי בדין, אם אין הדין כך צריך הדיין לומר לו שקר אתה דובר, יעו״ש. מפני שאם לא יאמר לו כן הדיין, יחשוב הבעל דין
ששתיקה כהודאה.

דף סג ע״א
על מנת שדיוטא העליונה שלי

בית משותף ולכולם יש חלק בגג, איך יעלה אליו הדייר התחתון

שאלה בית משותף שהתנו שלכולם יהיה חלק בגג, וכעת רוצה הדייר התחתון לבנות את חלקו בגג, אך לא יודע איך יעלה אליו?

תשובה נאמר בפרישה (חו״מ סימן ריד ס״ק יא) וז״ל: ... וי״ל דדוקא גבי בור ודות, שהיא תשמיש מיוחד, ואינו דומה לשימוש הבית העשוי
לדירה, הוא דאמרינן דלא שייר לנפשו דרך להן בתוך הבית שמכר לאחר, אבל עליה ודיוטא, דהם תשמיש הבית, ודרך הבית מתחילה משועבד להן, פשיטא דיש לו דרך אף בלי תנאי, עכ״ל. וכעין זה משמע בביאור הגר״א על השו״ע (חו״מ סימן רטו ס״ה) 'וצריך המוכר ליקח להם דרך מהלוקח, כדי שילך בה עד אותו הבור או הדות או הגת או השובך שנשארו לו בתוך השדה'. וכתב בביאור הגר״א (שם ס״ק יז) וז״ל: ס״ל דמ״ש וצריך כו׳ לא קאי רק אהאי סיפא, לא את הבור כו׳, וכ״מ ברשב״ם שם (ד״ה במוכר) דאפי׳ כו׳ כגון כו׳, יעו״ש. ונראה דה״ה בעניננו, שחייבים שאר הדיירים לתת לדייר התחתון דרך כדי להגיע לחלק בגג שיש לו.

אך יתכן שיש לדחות ולומר שבימינו שאפשר למכור את חלקו לדיירים העליונים, אם כןזהו גופא הזכות של הדייר התחתון, שיכול לממש את זכותו במכירת חלקו לדייר העליון. ואם תאמר היכן מצינו שיש לאדם חלק שאינו שוה לו,וכל בעלותו מצטמצמת בזה שיכול למכור זאת לאדם אחד בלבד, ולא למישהו אחר בעולם, י״ל דמלינו כה״ג בב״ב דף עו ע״ב בתוס׳ (ד״ה קני) שכתבו וז״ל: והאי דאיצטריך בפרק הזהב (ב״מ דף נו ע״ב) למעט שטרות מאונאה [כלומר, אם אי אפשר למכור שטר, איך יתכן שיהיה בזה אונאה], היינו שמצא שטר לאחר יאוש [של המלוה] ומוכרו לבעליו [המלוה] ביוקר,

בבא בתרא / סג ע״א שז

או לווה, יעו״ש. הרי שאם אדם מצא שטר ולא זכה בו, ובכל זאת יכול למוכרו למלוה בלבד, ועל זה גילתה התורה שאיןבו אונאה.

עוד יעוין בדברי חיים (דיני מכירה סימן לז)שדן על דברי השו״ע (סימן ריד ס״ב) שהמוכר את הבית לא מכר את הבור, והמוכר צריך ליקח לו דרך מהלוקח. מה הדין אם הלוקח לא רוצה למכור למוכר דרך, האם הלוקח יכול להשתמש בבור מדין כופין על מדת סדום, שהרי המוכר לא יכול לעשות שום תשמיש בבור, ואף אינו יכול להשכירו לאחרים. והעלה שלא שייך לומר סברא זו, דאדרבה, אם נאמר שללוקח אסור להשתמש בבור, הוא ימכור את הדרך למוכר, דאם לא כן לא יהיה לו שום הנאה מזה, וכך לפחות יקבל תשלום על הדרך, יעו״ש. הרי לפנינו ששייך בעלות, אפילו שהדבר היחיד שהוא יכול לעשות הוא למכור את זה לאדם אחד.

אלא שעצם דברי הפרישה לכאורה צ״ע, שהרי נאמר בדף סה ע״א האחים שחלקו אין להם דרך זה על זה, ופרשב״ם שאם חלקו שדות, הפנימי לא יכול לעבור דרך החיצון,. וכמו כן כתב הטור (סימן ריד) ונפסק בשו״ע (שם ס״י) שאם היו לושני בתים זה לפנים מזה, ומכר את החיצון לאחד, ואח״כ מכר את הפנימי, לא זכה הפנימי בדרך, מפני שבשעה שמכר את החיצון, אף למוכר לא היה דרך לעבור דרך החיצון, ומקור דין זה הוא במגיד משנה (פכ״ה ממכירה ה״ד) בשם הר״י מיגאש בדף סה ע״א (ד״ה שני בתים) ולמד דין זה מבור ודות, שאם שייר בור ודות צריך ליקח לו דרך, יעו״ש. מפורש בדבריהם שלא כדברי הפרישה, אלא שגם בבתים שהתשמיש בהם שוה, בכל זאת אם שייר את הפנימי,

צריך ליקח לו דרך. ואם כן לפי זה לכאורה ה״ה בעניננו, יתכן שהתחתון לא יכול לדרוש דרך מבעלי הדירות העליונות. אלא שגם בעלי הדירות העליונות לא יכולים לבנות בלי לקנות ממנו את רשותו, וכמושכתבנו לעיל בשם הדברי חיים.

דף סג ע״א

יש לו בו טובת הנאה [רשב״ם ד״ה בן לוי]

נשיא ארצות הברית כתב מכתב לילדה עבור המורה

למי שייך המכתב

שאלה נשיא ארצות הברית, קיבל פתק מילדה שהיא איטית ומאחרת לבא לבית הספר והמורה מגרשת אותה והילדה מבקשת שהנשיא יתערב לטובתה. הנשיא כתב מיד מכתב למורה להתחשב בילדה ולקבל אותה. והנה

שח חשוקי חמד

למכתב זה יש ערך רב, ויש לשאול למי הוא שייך האם למורה, שהרי לה הוא מיועד, או שמא לילדה שהרי הנשיא ריחם על הילדה וכתב בשבילה את המכתב?

תשובה בפשטות המכתב שייך למורה שהרי לה הוא מיועד. אמנם נראה דמכיון שהנשיא ידע היטב שהמכתב שלו שוה הרבה כסף, ולא
היתה לו שום כוונה להעשיר את המורה, מסתבר שהוא רצה להעניק טובה ולשמח את הילדה, וממילא נראה שהמכתב שייך לה, וצ״ע. ובכעין שאלה זו כתבנו בחשוקי חמד ב״ק (דף קיד ע״א) למי שייכת ההמלצה שכתב "גדול הדור", לעסקן או לאלמנה. והשיב שם מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שמןהדין לאחר שההמלצה גמרה את יעודה צריך לקרוע אותה וא״כ הרי היא הפקר. אמנם יתכן בעניננו שבשעה שנתן הנשיא את המכתב היה בדעתו שהוא שוה הון רב ועל דעת כן נתן שיהיה לילדה ליהנות אותה, וצ״ע.

ואולי יש צד לומר שגם לילדה יש לתת חלק ממחיר המכתב כי היא היתה הגורם לכך שהמורה תקבל סכום רב, וזאת עפ״י דברי הגמ׳ במסכת נדרים (דף ב ע״ב) רב גמדא יהיב ד׳זוזי לספונאי לאתויי בהון מידעם, לא אשכחו אתיוה ליה בהון קופא, אישתמיט על לחרתא, חפרו בתריה אשכחוה דרביע על מרגלייתא, אייתינון ליה כולהון. וכתב הר״ן אייתינון ליה כולהון ממדת חסידות ולא מן הדין. וכן פירש הרא״ש שהוא לפנים משורת הדין, וכן כתבו התוס', שאמרו אחרי אשר על ידי גלגולו בא, נתנו לו. לפי זה גם בעניננו יש מקום לנהוג כלפי הילדה מדת חסידות מאחר ועל ידה התגלגל הריוח הגדול. אך גיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א אמר דיתכן דרק שם ישנה הנהגה של לפנים משורת הדין, מאחר ורב גמדא אמר לאתויי בהון דבר, אם כן גם הגלגול בכלל, אבל לא בנדוננו.

דף סג ע״ב
למאי הלכתא

מכר ביתו לבנו כדי לפרוע חובות, והשאיר לעצמו זכות דיור, והבית נפל

שאלה ראובן מכר את ביתו לאליצור בנו, כדי שיוכל לפרוע את חובותיו לנושים, והשאיר לעצמו זכות מגורים בבית הזה כל עוד הוא חי,
וראובן אכן נטל את המעות ופרע בהם חובותיו. כעת הבית נפל, ודורש ראובן מאליצור בנו, שיבנה את הבית מחדש, והוא ידור בו,ואכן אליצור בנה את הבית מחדש. האם ראובן ידור בבית, או שמא ראובן הרי מכר את הבית לבנו

בבא בתרא / סג ע״ב שט

אלא דשייר לעצמו זכות מגורים, והרי הזכות היתה רק על בית זה, ולא על הבית שנבנה כעת, שהוא מעולם לא נשתעבד לראובן?

תשובה דן בשאלה כעין זו המהרש״ם (ח״ד סימן צה) בדבר ראובן שירד מנכסיו ונעשה בעל חוב והוכרח למכור ביתו למכריו לסלק חובו
באופן שהוא יוכל לדור בבית כל ימי חייו. לא היו ימים מועטים עד שנשרף הבית והנכד בנאו, וכעת טוען הנכד שהוא שיעבד לו רק דירה זו, וכשנשרף,
פקע זכותו. וכתב שם המהרש״ם דמנוחר במסכת ב״ב דף סג ע״ב בהא דהמוכר על מנת שהדיוטא שלו, דלרב פפא אם נפלה חוזר ובונה, וכתב הרשב״ם דהיינו משום שהתנה בלישנא יתירה לטפויי אתא. אבל אם שתק, אף דדיוטא משועבדת, בכל זאת אם נפל לא יחזור ויבנה. וכך בשאלתנו, לא יחזור ראובן לזכות בבית שיבנה נכדו, יעו״ש.

ונסתפקתי מה הדין בנידוננו, שמכר ראובן את הבית לבנו אוהבו, החייב בכיבוד אב, האם אז אמרינן דאם הבן בנאו, זכה האב בדיור,

מאחר ובן לגבי אביו אולי בעין יפה מוכר, ומשייר לו מדור, הגם שהבית נשרף. וה״ה שיש להסתפק אם הבן מכר לאביו, האם שייר האב לבנו אהוב נפשו, ואם כן גם כשהאב מת אין הבנים יכולים לגרש את אחיהם, כי אולי אב לגבי בנו משייר בעין יפה, ויעוין במסכת ערכין (דף כג ע״א)גבי משה בר עצרי, דאבא מוחל לבנו.

ויתכן שיש חילוק בין אב המוכר לבנו, לבין בן המוכר לאביו, שהרי מבואר בסנהדרין (דף עב ע״ב) שרחמי אב על בנו, ולכן ברור שאב לא יהרוג את
בנו אפילו כשהוא בא במתחרת, משא״כ בן על אביו, יעו״ש. ואם כן כשבן מוכר לאב, מסתבר שהאב משייר לבן בעין יפה, אך להיפך יש להסתפק, וצ״ע.

דף סג ע״ב
ועד רום רקיעא

האם יכול להתנגד שמטום יעבור מעל ביתו,
או לבקש תשלום עבור זה

שאלה קנה מגרש מאבירו על מנת לבנות שם דירה, וכתב לו המוכר שהוא מקנה לו מתהום ארעא ועד רום רקיעא, שאז כל האויר
שמעל למגרש שייך לו, כמבואר בבבא בתרא דף סג ע״ב וכן נפסק

שי חשוקי חמד

בשו״ע (חו״מ סימן ריד ס״ג), ועכשיו טוען שהמטוסים עוברים מעל ביתו, והרי זה גזל והוא דורש תשלום, וכל מי שנוסע במטוס שעובר מעל ביתו הוא גזלן, כיון שהאויר שייך לו, האם יכול לדרוש תשלום עבור זה?

תשובה מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א השיב שמבואר במסכת בבא בתרא דף נט ע״ב לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין. ופירש
הרשב״ם הטעם משום היזק ראיה. משמע דבלא היזק ראיה היה מותר, ואעפ״י שנוטל אויר ואור משכנו, בכל זאת לולא היזק ראיה היה מותר, והוא משום דאין בזה ממש לכן אין בזה גזל, ויתכן דהוא הדין בטיסה מעל אויר מגרש, מאחר שבאויר אין ממש לכן אין בזה גזל ומותר.

יש לו בית ומעליו עוברים מטוסים, ואסר בהנאה את האויר,
האם מותר לנסוע עם מטוס

שאלה מה הדין כאשר האויר עד רום רקיעא שייך אליו, ומטוסים עוברים מעל ביתו, והרעש מאד מפריע לו, והוא פנה כמה פעמים לחברות התעופה ולא התייחסו אליו, ולכן אסר את אוירו בהנאה לכל העולם שלא יעברו בו, ופרסם מודעות, שכל מי שנוסע עם מטוס מעל ביתו, עובר בקונם, האם מותר לנסוע עם מטוס העובר מעל ביתו?

תשובה כתב השו״ע (יו״ד סימן רכא ס״א) ראובן שאסר נכסיו על שמעון, הנאסר אסור לעבור על שדה האחר, אפילו בבקעה בימות החמה שאין בני
אדם מקפידים על דריסת רגל שבה. וכתב הש״ך (סק״א) שאם הנאסר יקצר את הדרך, לכו״ע זה אסור בהנאה.

והנה כתב הש״ך (שם ס״ק מג) בשם הר״ן שמשכיר שאסר ביתו על השוכר, הבית אסור בהנאה, דקדושת הגוף של קונם מפקיע מידי שעבוד, אולם

משממינן ליה, עד שישאל על נדרו. והטעם נראה שאין לו לאדם להשתמש בדיני התורה למען תועלתו הפרטית והעושה כך חייב נדוי. אך נראה שדוקא התם כאשר הוא עושה זאת לשוכר ששילם לו מעות, אבל כאשר רוצה לאסור את ביתו, שלא יעשו לו רעש, אולי מותר, ואינו חייב נידוי.

אך יתכן שהנדר אינו חל, כיון שבאויר אין בו ממש, וכמבואר ברמ״א (חו״מ סימן ריד ס״ה) שאם מכר בית בלא אוירו, אין יכול להקנות לאחר האויר כיוןשאין בו ממש. והוא הדין שאי אפשר לאוסרו, כמבואר בשו״ע (יו״ד סימן ריג ס״א) נדרים אין חלין על דבר שאין בו ממש.

בבא בתרא / סד ע״א שיא

דף סד ע״א
וצריך ליקח לו דרך

ת״ת מכר אולם שמחות, והלוקח טוען שמגיע לו גם מעבר שאלה הנהלת ת״ת מכרה אולם שמחות, הבנוי במרתף שבתחתית הבית,
וכעת נתעורר ויכוח, ההנהלה טוענת שלא מכרו את המעבר המכובד
דרך השער הראשי, מאחר ויש לקונה דלת צדדית שדרכו אפשר יהיה להיכנס. ולעומתו טוען הקונה, שהכניסה משם לא מכובדת ולא נוחה, וכל השנים היה הציבור נכנס לאולם דרך דלת הכניסה הראשית, וגם הוא על דעת כן רכש את האולם. הלכה כדברי מי?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף סד ע״א מכר את הבור לאחר, ואת הבית והחצר השאיר לעצמו, רבי עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך, משום שהמוכר בעין יפה מוכר, וכך נפסק בשו״ע (חו״מ סימן ריד ס״ב). ואם כן לכאורה גם בעניננו כך, זכה הלוקח בדרך הראשית. אולם נאמר שם ברמ״א בשם הריב״ש

(סימן רמח) במה דברים אמורים [שאין הלוקח צריך ליקח לו דרך], כשאין ללוקח דרך אחר חוץ מזה, אבל אם יש לו דרך אחר, אין לו [ללוקח] דרך בביתו של המוכר, יעו״ש. ואם כן יש להסתפק מה הדין בעניננו, האם נחשב הדבר כאין

לו דרך אחר,שהרי המקום האחר לא מכובד, או שמא כיון דסוף כל סוף יש ללוקח דרך צדדית, הגם שאינה מכובדת אין לו דריסת הרגל דרך הת״ת.

ויעוין בנחל יצחק (סימן סא אות ד ענף א) שכתב לדון בכעין שאלתנו וז״ל: נשאלתי מכבר בנידון הא דקיימ״ל (בחו״מ סימן ריד) דמוכר בעין יפה

מוכר ויש ללוקח דרך, אם יכול המוכר ליתן לו אף דרך מן הצד, דהוי דרך עקלתון, או דמחוייב ליתן לו דרך הקרוב ביותר, כמו שהיה מקודם בעת שהיה למוכר, יעו״ש. ותלה הדבר בטעמים שאמרו בגמ׳, שלטעם המובא בהו״א שלא יפרח באויר, אינו צריך לתת ללוקח דרך באמצע, אלא יכול לתת לו גם דרך מן הצד, שבכך לא יפרח באויר, אבל לטעם המסקנה שבעין יפה הוא מוכר, מסתבר שצריך לתת לו דרך באמצע. והשאלה היא האם למסקנה חזרה בה הגמ׳ גם מהנפ״מ להלכה שבטעם הראשון, או שלא חזרה בה הגמ׳ אלא מהטעם, ולא מהנפ״מ להלכה. וסיים שם: לדינא הארכתי במקום אחר בעיקר הענין אם יכול ליתן לו דרך עקלתון או לא, ע״פ הא דב״ב דף לט ע״ב במשנה דמי שיש לו גינה לפנים מגינתו של אבירו וכו׳, נתנו לו דרך מן הצד מדעת שניהם וכו׳, ובמש״כ התויו״ט שם. והוכחתי דמחוייב לתת לו דרך

שיב חשוקי חמד

הקרובה. ונראה כוונתו למש״כ בעין יצחק (ח״ב סימן סה) שהסיק מכמה ראיות שצריך לתת לו דרך באמצע שדהו, וציין גם לתויו״ט (ב״ב פ״ו מ״ו) על המשנה מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של אבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים וכו׳, ופי׳ רשב״ם בדף לט ע״ב כגון יורשים או שותפים שחלקו ונתרצה, ודייק התויו״ט שדוקא יורשים או שותפים שחלקו, צריך להגיע לריצוי שלהם, אבל לוקח גינה לפנים מגינתו של חבירו, אין צריך לריצוי אלא ממילא יש לו דרך, דה״נ איכא למימר דבעין יפה הוא מוכר כמו בבור, יעו״ש.

אלא שיעוין בביאור הגר״א על דברי הרמ״א הנ״ל (סק״ט), שכתב: כמ״ש [דף] סד ע״ב אין אדם רוצה שיטול מעות כו׳, ור״ע סבר בתר דעתא דלוקח אזלינן, ואע״ג דלא קיימא כן במסקנא, היינו דס״ד דוקח כאן, ומסיק דה״ה בכ״מ שצריך ללוקח כמו כאן, ומ״מ נשמע מסוגיא דמיירי באין דרך אחר, עכ״ל. ומשמע שאף הטעם הראשון נפסק להלכה, ולכן פסק הריב״ש שאם יש ללוקח דרך אחרת, לא צריך המוכר להביא לו דרך נוספת. ואם כן לכאורה משמע שהגר״א חולק על הנחל יצחק, ולדבריו בכל מקרה יכול להביא לו דרך עקלתון.

אך יתכן שבעניננו, אף הגר״א יודה שחייב להביא לו את הדרך הראשית, מפני
שהריב״ש כתב במסקנתו: אבל אם יש ללוקח דרך מצד אחר, בזה לא אמר ר״ע מוכר בעין יפה מוכר, שיהיה ללוקח שעבוד על המוכר לעבור דרך עליו, במה שלא מכר לו, ואין צריך לו, עכ״ל. משמע מזה שבאופן שהוא צריך לו כמו בעניננו, יש להביא לו את מה שצריך, וכן משמע קצת מדברי הגר״א שכתב שלמסקנת הגמרא יש להביא ללוקח את הדרך בכל מקרה שהוא צריך לזה. ודוקא בנידון הנחל יצחק, שהלוקח יכל להסתדר גם בדרך העקלתון, אלא שהיה לו יותר נוח בדרך הישרה, בזה יתכן שהגר״א חולק על דבריו, וצ״ע.

דף סה ע״א
תחת אבותיך

מינוהו לראש הקהל, היכן ישב בבית הכנסת, במזרח,
או במקום אביו המנוח

שאלה אדם שהציבור מינו אותו לראש הקהל, והוא צריך לבוא להתפלל
בבית הכנסת המרכזי שבעיר, ששם אביו המנוח היה מתפלל,

ולפניו ב׳ אפשרויות, האפשרות האחת היא לשבת במזרח, במקום המיועד לראש הקהל, ויש לו אפשרות נוספת לשבת על אותו מקום שישב בו אביו

בבא בתרא / סה ע״א שיג

המנוח, והוא רואה בזה כבוד לאביו, שבנו ממשיך את דרכו ויושב על מקומו. היכן יבחר?

תשובה נאמר בשו״ע (יו״ד סימן רמ) צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו ובמוראם ... איזה מורא, לא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקנים עם חביריו, או מקום המיוחד לו להתפלל ... ולא יקראנו בשמו, לא בחייו ולא במותו, אלא אומר אבא מארי ... חייב לכבדו אפילו אחר מותו, יעו״ש. ויש להסתפק אם דין זה שאסור לעמוד במקום המיוחד לאביו לתפילה, נאמר גם לאחר מות אביו. ויעוין בשו״ת חיים ביד (סימן קכה אות מח) שכתב בשם בנו הגר״א פלאג׳י שיש לדייק מלשון הרמב״ם ומהטור ושו״ע הנ״ל, שדוקא לקרוא בשמו של אביו בין בחייו בין במותו אסור, אך לענין שלא ישב במקומו,נראה דהוא דוקח בחייו, אלא דנהגו דלמרביץ תורה מכסים מקומו בבגד בביהכ״נשלו, וזה משום עגמת נפש שיסתכלו בחסרונו ולא ישב איש זר. אך יתכן דבבית מדרשו ובביתו, יהיה קורת רוח לאב, דתחת אבותיך יהיו בניך, וענין שלמה שישב על כסא דוד אביו, מורה דעל כסאו ממש ישב. וממנו אין ראיה לשאר בני אדם, דהרי הושיבו בחייו, ונתן דוד הודאות לה׳. אלא דמשום עגמת נפש, היכא דמקומו בבית הכנסת מכוסה, לאו אורח ארעא דיהיה הבן יושב בביתו ובבית מדרשו במקום שהיה יושב אביו, אע״ג דיהיה מותר מן הדין, מפני הרואים דעמי הארצות אין להם הבחנה, ויאמרו אם בבית הכנסת כיסוהו בבגדים למקום כבודו, איך מלאו לבו של בנו לישב במקומו בביתו ובישיבתו. ותו דעד סמוך לי״ב חדש דנהגו לשום עששית דולקת לעילוי נשמתו, הו״ל כאילו הוא פה עמנו כמו בחייו, והנכנס והיוצא מסתכל בעששית דולקת בזוית הבית, וכאילו כבודו חופף עלינו שם בביתו ובחומותיו, והסיק, דהיכא דאתי עלה מב׳ צדדים, דהוא אביו ורבו מובהק דראוי להחמיר יותר שלא ישב במקומו עד עבור י״ב חדש, עכת״ד.

מבואר בדבריו שמעיקר הדין, יש ענין לבן לשבת במקום אביו, ויש בזה קורת רוח לאביו, דתחת אבותיך יהיו בניך, [וכעין מה שנאמר בב״ב דף סה
ע״א בעינא למידר ביה כי היכי דדרו ביה אבהתי, תדע, דכתיב תחת אבותיך יהיו בניך], אלא שאם עמי הארץ לא יבינו את מעשיו, יש להימנע מכך. ולפי זה בעניננו שאדרבה, אם ראש הקהל ישב על מקומו של אביו, שלא היה מקום מכובד, ודאי שיש בזה תוספת כבוד לאביו, ולכאורה יש בזה ענין גדול של כיבוד אב. וכעין זה ראיתי שמובא בשם מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א דבמקום אביו בביתו מותר לשבת לאחר מותו, שאין זה מקום המיוחד

שיד חשוקי חמד

לו הואיל ומת וכאילו מכר את המקום, ואין לו כל שייכות לזה, ובבית הכנסת אדרבה ישב במקומו של אביו כי זה הוא כבודו. [ויעוין עוד בשו״ת בצל החכמה (ח״ג סימן צה) שנקט כדבר פשוט שיש להימנע מלשבת במקום אביו לאחר מותו, ומאידך בציץ אליעזר (חלק טו סימן מא) האריך להוכיח שאין בזה סרך איסור].

והנה כתב הרמב״ם (פי״א מתפילה ה״ד) כיצד העם יושבים בבתי כנסיות, הזקנים יושבים בבתי כנסיות ופניהן כלפי העם ואחוריהם כלפי ההיכל, וכל העם יושבים שורה לפני שורה, ופני השורה לאחרי השורה שלפניה, עד שיהיו פני כל העם כלפי הקודש וכלפי הזקנים וכלפי התיבה. וכתב רבנו מנוח: הזקנים פניהם כלפי העם. פירוש כדי שיתביישו העם מהם, ויעמדו בתפילה באימה וביראה, ושמעינן מינה שהזקנים והחכמים ואנשי מעשה צריכים לישב במעמד בכותל ההיכל, עכ״ל. לאור זאת אם כשראש הקהל ישב במזרח ופניו כלפי הציבור,יתביישוממנו לנהוג שלא באימה, עליו לבחור ולשבת במזרח, ואין לך כיבוד אב גדול מזה, שהאב זכה שבנו יזכה את הרבים בישבו במזרח. ולכן אף שכתוב במלכים (א, מח) "וגם ככה אמר המלך ברוך ה׳ חלקי ישראל אשר נתן היום יושב על כסאי ועיני רואות", הרי שכבוד הוא לאב הרואה בנו שממשיך דרכו, בכל זאת עדיף שישב במזרח בית הכנסת, כשפניו מול העם.

דף סה ע״א
הלכתא כמאן

שני חכמים חולקים בדין, ואינו יודע כמי לנהוג

שאלה שני חכמים מגדולי הדור חולקים בדין, זה אומר מותר, וזה אומר
אסור, ואינו יודע כמי לפסוק איך ינהג?

תשובה נאמר במסכת ע״ז (דף ז ע״א): היו שנים, אחד מטמא ואחד מטהר, אחד אוסר ואחד מתיר, אם היה אחד מהם גדול מחברו בחכמה

ובמנין הלך אחריו, ואם לא, הלך אחר המחמיר. ור׳ יהושע בן קרחה אומר, בשל תורה הלך אחר המחמיר, בשל סופרים, הלך אחר המיקל, יעו״ש. וכך נפסק ברמ״א (חו״מ סימן כה ס״ב). וכתב שם הסמ״ע (ס״ק יח) מנין, פירוש תלמידים הרבה, אינמי שרוב תלמידים אומרים כמותו. ויעוין בש״ך (יו״ד סימן רמב הנהגות איסור והיתר) שדעת הראב״ד ריש עדויות דהא דתנן אין בית דין יכול לבטל

בבא בתרא / סה ע״א שטו

דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין. דמנין היינו שנים. וי״ל דדוקא בבי״ד תלוי בשנים לבטל דברי בי״ד חברו אבל לא בב׳ חכמים.

והנה נאמר במסכת ב״ב דף סה ע״א אמר ליה רב נחמן לרב הונא, הלכתא כוותין, או הלכתא כוותייכו, אמר ליה הלכתא כוותייכו דמקריבתו לבבא דריש גלותא, וכעין זה להלן דף קמה ע״ב אמר ליה ר׳ אבהו לר׳ ירמיה הלכתא כוותן או הלכתא כוותיכו, אמר ליה פשיטא דהלכתא כוותן דקשישנא מינייכו, ולאו הלכתא כוותייכו דדרדקי אתון, אמר ליה מידי בקשישותא תליא מילתא, בטעמא תליא מילתא, יעו״ש. [ויעוין בספר כריתות לר״ש מקינון (אות קפו) שכתב: האמוראים לפעמים היו אומרים קבלתם כי מספקא להו אי הלכה כוותייהו או לא, כי הא דפרק המוכר את הבית דף סה ע״א דקאמר התם אמר ליה רב נחמן לרב הונא הילכתא כוותין או כוותייכו, א״ל הלכה כוותיכו דמקרביתו לבבא דריש גלותא, אם כן חזינן דרב נחמן מספקא ליה על דבריו, וגם חזינן דרב הונא גופיה היה אומר דאין הלכה כמותו, אלא היה אומר קבלתו].

והנה כתב שם הקובץ שיעורים (סימן תצט) וז״ל: הלכתא כוותן, או הלכתא כוותיכו, ביאור הספק הזה, דבכל פסקי הלכות אפשר לפרש בשני אופנים. א. ההכרעה היתה על הדין עצמו, כגון רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כר׳ יהודה, אפשר שבדקו בכל הדברים שנחלקו ר׳ מאיר ור׳ יהודה וראו שבכל מקום דעת ר׳ יהודה אמיתית. ב. י״ל שבגוף ההלכות לא יכלו להכריע, אלא שהכריעו שר׳ יהודה הוא בר סמכא יותר מר׳ מאיר [כי דברי ר׳ מאיר עמוקים ואי אפשר לעמוד על טיבם (כמבואר בעירובין יג ע״ב)] וזהו ששאלו,מי משניהם ראוי לסמוך עליו יותר, ונפ״מ למי שאינו יכול להכריע בהלכה עצמה, וצריך לסמוך על אחד מהן, והשיבו דהלכתא כוותן, דקשישא מינייכו, ואמר לי מידי בקשישותא תליא. ונמצאנו למדים במחלוקות אחרת, אם זיקנה מכרעת לומר שראוי לסמוך על הזקן יותר, ופליגי גם בזה. ובפלוגתא זו, לא איפסקא הלכתא כמאן ... , עכ״ל. והנה בסוגיין בדף סה ע״א הכריעו שניהם דיש לפסוק כמי דמקרב לבבא דריש גלותא. והנה הרשב״ם הביא על כך ב׳ גרסאות, גירסא אחת של הרשב״ם, דשכיחי דייני [דיינים], וגירסת רבנו חננאל שכיחי דיני, ופירש היעב״ץ וז״ל: דיני הוא דהווישכיחי ליה, משום דהוי דיינא, כדאמר ליה לר״ש אנא דיינא ומר לאו דיינא (כתובות צד ע״ב), ואמר רב הונא עליה, רב נחמן ושבור מלכא אחי בדינא (ב״ק צו ע״ב), ואמר כגון אנא דן ביחידי (סנהדרין דף ה ע״א) משום הכי יהיב דעתיה עלייהו ובקי בדינים טובא.

שטז חשוקי חמד

נמצא שאם שני חכמי הדור נחלקים בדין, זה אוסר וזה מתיר, לפי הרשב״ם אם אחד מהם שכיח אצל דיינים, יש להכריע כמותו, ולפי גירסת רבנו חננאל אם אחד מהם רגיל לפסוק הלכה למעשה, יש לפסוק כמוהו, ובנוגע לזיקנה כתב הקובץ שיעורים הנ״ל שאין בזה הכרעה.

ויתכן שדברי הגמרא במסכת ע״זודברי הרמ״א (חו״מ סימן כה הנ״ל) אמורים רק באופן ששניהם שוים, אבל אם אחד מהם רגיל בבבא דריש גלותא הולכים אחריו. אלא שקצ״ע למה לא הביאו הפוסקים סוגיא זו דמי ששכיח בבבא דריש גלותא יש להכריע כמותו בדיני ממונות.

והנה גיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א סיפר לי ששאל פעם את הגאון ר׳ גדליה נדל זצ״ל על מי לסמוך בשאלה של לימוד לאור הנר של שעוה בימינו בליל שבת, שהמשנ״ב (סימן ער״ה סק״ד) מתיר, והחזו״א אוסר. ואמר הגר״ג נדל זצ״ל שאם החזו״א מביא ראיה לדבריו, יש לפסוק כמוהו, מאחר שיש לומר אילו היה שומע המשנ״ב את ראייתו, אולי היה המשנ״ב חוזר בו, אבל אם אין לו ראיה אלא שהוא אמר דבר מצד הסברא הוי הם שקולים.

דף סו ע״א

ביערות הדבש

השתחוו לעץ האם הדבש נאסר בהנאה

שאלה יש מקומות שבעולם של״ע עובדים שם ע״ז, ומשתחווים לעץ ואבן. ויש להסתפק מה הדין כאשר יש עץ, ובא גוי והשתחווה לעץ, ואח״כ
בנו כוורת בראש העץ, ובאו דבורים ועשו שם דבש, האם גם הכוורת והדבש נאסרו בהנאה, או שמא אין דינם כמחובר לעץ ואינם נאסרים?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף סה ע״ב ובדף סו ע״א כוורת דבורים, רבי אליעזר אומר הרי היא כקרקע, וכותבין עליה פרוזבול, ואינה
מקבלת טומאה במקומה, והרודה ממנה בשבת חייב חטאת. וחכמים אומרים אינה כקרקע ... , והרודה ממנה בשבת פטור ... מ״ט דר׳ אליעזר, דכתיב ויטבול אותה ביערת הדבש, מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת, אף דבש הרודה ממנו בשבת חייב חטאת. ולהלכה נפסק כשיטת חכמים שאין איסור לרדות דבש מהכוורת, מכל מקום יש בזה איסור דרבנן מפני שזה דומה לתולש, כמבואר בשו״ע (או״ח סימן שכח סי״ג). ויעוין ברשב״ם (ד״ה ה״ג) ובתוס׳ (ד״ה

בבא בתרא / סו ע״א שיז

ומקבלת)שמיירי אפילו באופןשהכוורת לא מחוברת לקרקע כלל. ויש להסתפק, האם דוקח לגבי שבת חיישינן, להחשיב את הדבש כמחובר,או גם לענין ע״ז, יש לחשוש שהדבש מחובר לאילן, וממילא אף הוא יאסר משום ע״ז.

אולם נראה שאין לדמות את סוגיית הגמרא בב״ב לעניננו, דבהלכות שבת מבואר, שהרודה דבש בשבת מהכוורת, הוי כתולש דבר ממקום גידולו, דהיינו שהכוורת היא מקום גידולו של הדבש, אך לא מבואר כאן שהדבש מחובר לקרקע, שהרי אפילו בכוורת תלושה לגמרי, גם אמרינן שאסור לרדות את הדבש, ואם כן אין להביא ראיה לעניננו, שאנו דנים אם הדבש הוא נחשב כמחובר לעץ.

והנה נאמר במסכת ע״ז (דף מב ע״ב) קן ... בראשה של אשרה, יתיז בקנה, קס״ד כגון ששברה ממנו עצים וקינתה בהן, וקתני יתיז בקנה. הכא במאי עסקינן כגון דאייתי עצים מעלמא וקינתה בהן ... ורבי אבהו א״ר יוחנן מאי יתיז, יתיז באפרוחין, א״ל רבי יעקב לרבי ירמיה בר מחציפא אסברה לך, באפרוחין כאן וכאן מותרין, בביצים כאן וכאן אסורין. אמר רב אשי ואפרוחין שצריכין לאמן כביצים דמו, ופרש״י שצריכין לאילן, וגזור בה רבנן כעל אילן עצמו, יעו״ש. ופסק הרמב״ם (פ״ז מעבודת כוכבים הי״ב): אפרוחים שקננו בה ואין צריכין לאמן מותרין, והאפרוחים והביצים שצריכין לאמן אסורין, שהרי האשרה כמו בסיס להן, והקן עצמה שבראשה מותר מפני שהעוף מביא עציו ממקום אחר. [ויעוין בתוס' במעילה (דף יד ע״א) שנקט שהקן עצמו גם אסור]. וקצ״ע מה החילוק בין הקן והאפרוחים והביצים, דמדוע הקן עצמו מותר ולא אמרינן שאסור משום שהעץ הוא הבסיס שלו. ויעוין בתוס' רי״ד (בע״ז שם) שבאמת הקשה כן על פירוש רש״י דלפי פירושו צריך לאסור גם את הקן, כי הוא צריך לאילן, יעו״ש איך שפירש את הסוגיא.

ואולי יש לומר, דדוקא האפרוחים והביצים, שהם חשובים, וכל הקן מונח בשבילם, בזה אמרינן שהאילן נחשב לבסיס שלהם, והם נאסרים, משא״כ הקן, שאין לו חשיבות עצמאית, שתפקידו הוא רק לשמור על הביצים, לכן הוא לא טפל ובטל לאילן, וצ״ע.

עכ״פ בעניננו, לכאורה נראה שדין הכוורת כדין הקן, ודין הדבש כדין האפרוחים, שמכיון שהם זקוקים לאילן, הם נאסרים בהנאה מדרבנן, וצ״ע.

שיח חשוקי חמד

דף סו ע״א
חקקו ולבסוף קבעו

נטילת ידים בברז של מטוס

שאלה מי שאין לו כלי לנטילת ידים, האם יכול ליטול את ידיו בברז, על ידי שיפתח ויסגור את הברז בכל שפיכה ושפיכה, וכעין מה שכתב
השו״ע (או״ח סימן קנט ס״ט) חבית שיש בה מים ... , ואם היתה ברזא בנקב, והסירה וקבל המים על ידיו, חשיב שפיר כח גברא, וצריך להחזירה ולהסירה בכל שפיכה ושפיכה, יעו״ש. ואם נאמר שלא מהני כזו נטילה, מה הדין כשנמצא במטוס, האם שם יכול ליטול את ידיו בברז הנמצא שם?

תשובה מה שכתב השו״ע (הנ״ל) שמהני לפתוח את הברז בכל שפיכה, עצה זו מועיל לסלק את החסרון של כח גברא, אך כשנוטל ידיו מברז
שבבית, ישנה בעיה נוספת, דהרי לנטילת ידים בעי כלי, והנה לא מבעיא אם אין דוד מים על הגג, שבודאי יש כאן חסרון דאין כאן כלי, אלא אפילו אם מיירי באופן שהמים מגיעים מדוד העומד על הגג וכדומה, בכל זאת יש צד גדול מאוד שלא מהני נטילת ידים מדוד זה, מפני שלפני שהניחו את הדוד על הגג לא היה עליו שם כלי,מפני שהוא היה פתוח בתחתיתו, ורק אחרי שהניחו אותו על הגג, וחברו אותו לצנורות, הוא קבל שם כלי, ואם כן לכאורה דינו ככלי שקבעו ולבסוף חקקו, שאין נוטלים ממנו ידים, וכמו שכתב הרמ״א (או״ח סימן קנט ס״ז) בשם האגודה ב״ב דף סו (אות קטו), וז״ל: אין ליטול ידיו מאותן אבנים הקבועים לכותל, ועשה להם בית קבול וברזא, אבל אם היו כלי תחלה וחברם לכותל, נוטלין ממנו, יעו״ש.

והקשה הט״ז(שם סק״ח) דאמאי פסק האגודה להחמיר בנט״י, כיון שהגמרא נשארה בדף סו ע״ב בתיקו אי הוה איצטרוביל כמחובר או לא, וכל
ספק בנט״י אזלינן לקולא, כדאיתא במשנה פ״ב דידים, והטעם שהוא ספק דרבנן, ואם כן מאי טעמא תפסיה כאן לחומרא, יעו״ש מה שהאריך להקשות בנידון זה ובסוגיית הגמרא בב״ב. אמנם המשנ״ב (שם ס״ק מח) הסכים לפסק הרמ״א, וציין בשער הציון (ס״ק מו) שהאמד משה והנהר שלום והפרי מגדים תרצו את דברי הרמ״א. ויעוין במשב״ז שתירץ שאע״פ שספיקא דרבנן לקולא מכל מקום אין לעשות ספק לכתחילה, ולכן אם יש מים אחרים, אין להיכנס לכתחילה לספק דרבנן, ועוד שמכיון שנפסק שבקבעו ולבסוף חקקו שדינו

בבא בתרא / סז ע״א שיט

כמחובר לענין מים שאובין מחמת ספק דרבנן, אין לפסוק שלענין נטילת ידים יהיה דינו כתלוש, כדי שלא יהיו דברי חכמים כסותרים זה את זה.

עכ״פ מבואר בפוסקים, שלהלכה, אם לא היה לכלי שם של כלי בתלוש, אין ליטול ממנו ידים, ואם כן מכיון שלדוד לא היה שם של כלי בתלוש
כי הוא היה מנוקב, ועוד שהוא עשוי מתחילתו רק בשביל להיות מחובר, נראה שאין ליטול ממנו ידים, אפילו על ידי כך שיפתח את הברז בכל שפיכה ושפיכה. ואם אין לו כלי אחר, יתכן שיכול ליטול כך את ידיו, אך בלי ברכה, וכמו שכתבו כמה פוסקים.

אמנם כל זה בברז בבתים, אך בברז שבמטוס, נראה שאם אין כלי אחר, יכול ליטול את ידיו ולברך על נטילה זו, מפני שמבואר במסכת פרה
(פ״ה מ״ה) שתקדשין מי חטאת בספינה, דהיינו שאע״פ שהספינה היא מאוד גדולה, מכל מקום דינה כמו כלי, ואפשר לקדש בתוכה מי חטאת. ונראה שה״ה במטוס, אע״פ שהוא מאוד גדול, מכל מקום סוף סוף הוא כליגדול, וממילא אפשר ליטול ממנו לידים. ויעוין מש״כ בספר כנפי רוח (שבסוף ספר אבני חן ח״ב, פרק כג אות ב).

דף סז ע״א
מעלמא דבתי

קיבל שכירות לשנה מראש, האם נחשב לעשיר
אסור לקבל צדקה

שאלה אדם עני המתפרנס מדירה שיש לו להשכרה, וקיבל מהשוכר את כל
דמי השכירות לשנה מראש, סכום זה הוא יותר ממאתיים זוז, ונסתפק
האם נחשב לעשיר, ויהיה אסור לו לקבל צדקה?

תשובה כתבו התוס׳ בב״ב דף סז ע״א (ד״ה מעלמא דבתי) וז״ל: וי״ל כגון שהשכירו הבית לשנה וכבר עבר חצי מהזמן, וקמ״ל דאפילו
שכירות מזמן שעבר תיטול, [הבת נוטלת עישור נכסים מקרקעות הירושה], דאין השכירות משתלמת אלא לבסוף, ולא דמי למטלטלין, עכ״ל התוס׳. וביאר בתומים (סימן צה) משום דהשכירות משועבד עדיין להשוכר, שאם הוציאו אנס

מן הבית חייב המשכיר להעמיד לו בית אחר, כמבואר בחו״מ (סימן שיב), ויכול הוא [השוכר] לגבות לעצמו מאותן הדמים שמחוייב המשכיר, לשכור לו בית

שכ חשוקי חמד

אחר, אם לא יספיק לזה דמי השכירות מזמן הנשאר, וע״כ אין המשכיר זוכה בדמי השכירות עד שידור בו השוכר כל זמן ששכר, ולכן הוי זכות השכירות כפירות הצריכין לקרקע, עכ״ד. ולאור זאת היה נראה שגם בשאלתנו, אע״פ שכבר קיבל המשכיר את דמי השכירות לשנה מראש, עדיין נחשב כעני, ויכול לקבל צדקה, כיון שלא זכה בדמי השכירות, והדמים משועבדים לשוכר.

דף סח ע״א
שמעון בן אבטולמוס

קראו אותו לתורה בשם אבשלום כדי לביישו

שאלה אדם ששמו אבישלום, ואחד הגבאים רצה לביישו, וקראהו לתורה בשם "אבשלום" במטרה לביישו. האם צריך לעלות לתורה, והאם
יכול לתובעו דמי בושת?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף סח ע״א שמעון בן אבטולמוס, וכתב הרשב״ם: כפר״ח. וכתב בשי למורה (על גליון השו״ע סוף חלק אבהע״ז,
שמות אנשים בגיטין) ואינו מובן מה רוצה הרשב״ם בכך. ובתורת חיים בב״ב דף סח כתב: דהיה הגירסא בש״ס בן אבשלום, ועל זה כתב הרשב״ם בשם ר״ח דגרסינן אבטולמוס, משום דאבשלום לא מסקינן בשמיה. ויעוין גם בתוס׳ במסכת כתובות (דף קד ע״ב ד״ה שני דייני) דרבנו תם גרס במשנה חנן בן אבישלום, דהא אבשלום אין לו חלק לעולם הבא, כמבואר במסכת סנהדרין (דף קג ע״ב) והיכא מסקינן בשמיה, הא אמרינן במסכת יומא (דף לח ע״ב) דשם רשעים ירקב דלא מסקינן בשמייהו, ולכן גרס אבישלום, שהוא שם אדם כמו שכתוב במלכים (א טו) 'ושם אמו מעכה בת אבישלום'.

ואם כן בנוגע לדמי בושת, נראה דיש מקום לתבוע את הגבאי, ואמנם בבית שמואל (סוף סימן קכט) הביא שיש מחלוקת הפוסקים אם יש לאבשלום חלק לעוה״ב, ובפרט שרבים הם האנשים שאינם יודעים שיש מחלוקת בדבר, ושיש איסור בדבר, מכל מקום מאחר והגבאי במכוין לבזותו יתכן שיש מקום לקונסו, דהרי בענין זה של בושת, קיי״ל דהכל לפי ראות עיני הדיין, ואם נראה לו שכוונתו היתה לביישו, יש להתנהג אתו בהתאם. וכעין זה כתב המהר״י ברובא (סימן רג) וז״ל: נשאלתי, אחד קרא לאבירו משומד מאי דיניה: והשבתי אין זה כאלו אמר לו כפרת בעיקר לעונשו מלקות וכה״ג, אלא כאומר לו עברת על דרבנן כגון על נטילת ידים, כדאיתא בריש פ׳ הדר

בבא בתרא / סח ע״ב שכח

(עירובין דף סט ע״ב),דפרש״יהאי מאן דעבר אדרבנן קרי ליה משומד, ה״נ מצי אמר ראיתיך לזלזל במילי דרבנן כגון בערובין וכה״ג. אמנם אם בר הכי הוא דידיע ספר הוא, ואיכא למימר דכוונתו להכי היה. אך אם לאו בר יודע ספר הוא, ומוכח מילתא מתוך הקטטה דכל כוונתו לביישו, ודאי משומד ממש קרי ליה ואזלינן בתר אומדנא דמוכח ... , ויש לקונסו לפי ראות עיני הדיין, עכ״ל. ויעוין מש״כ בחשוקי חמד עמ״ס יומא (דף ט ע״ב בענין אמר לאבירו ברבים
אתה מלוכלך).

אמנם כל זה לענין הבושת, אך לגבי העליה לתורה, יש לו לעלות לתורה ולכבדה, אע״פ שהגבאי במכוין לבזותו, יטול הוא עטרת כבוד ושנות חיים ויעלה לתורה. ויעוין במה שכתבנו בחשוקי חמד עמ״ס ברכות (דף ח ע״א בענין ש״ץ שסירב לקבל הקפה לא מכובדת) שאם לא כבדו דיין נכבד כראוי, ונתנו לו ס״ת בהקפה שלא לפי כבודו, בכל זאת אין לו לסרב לקבל את הספר
תורה, יעו״ש.

דף סח ע״ב
חלק אחד ביבשה

עניגר בבית בודד מחוץ לעיר האם נכלל בין עניי העיר

שאלה עני גר בבית בודד מחוץ לעיר, אך קורים לבית שלו על שם העיר. האם הדבר נחשב שהוא כלול בין עניי העיר, ומגיע לו צדקה
מקופת העיר, או שמא אינו נחשב מעניי העיר, מפני שלמעשה גר מחוץ לעיר?

תשובה אם הבית הבודד, הוא בתוך תחום העיר, דהיינו שהוא תוך אלפיים אמה מהעיר, נראה פשוט שהוא בכלל העיר, שהרי לכל דיני התורה,
תוך התחום דין עיר עליו, וכמו שציין הש״ך (יו״ד סימן ריז ס״ק לה) למבואר בשו״ע (או״ח ס״ס תלו ור״ס תקעד, ויו״ד סימן רכח סוף סעיף לג) ורק במקרים שהולכים אחר לשון בני אדם אמרינן שהנודר מהעיר אסור להיכנס רק לעיבורה, ולא לתחום העיר, יעו״ש.

ואם הבית הוא מחוץ לתחום העיר, אלא שבכל זאת הוא נקרא על שם העיר, אף בזה יתכן שהוא נידון כבני העיר, דיעוין בפת״ש (אבה״ע סימן קכח סק״א) שהביא כמה פוסקים שס״ל שאפילו מקום שנמצא מחוץ לתחום העיר,

שכב חשוקי חמד

מכל מקום אם נקרא על שם העיר, אפשר לכתוב בגט שמקום זה הוא בתוך העיר,ולמעשה בפת״ש הכריע דאם המקום הוא מחוץ לעיר, אין לכתוב עליו את שם העיר, ובדיעבד הגט כשר, יעו״ש. ולפי זה בעניננו, יש מקום לומר שהבית שהוא מבודד, ונקרא על שם העיר, יקבל צדקה כשאר עניי העיר.

ויעוין בריטב״א (מגילה דף ב ע״ב ד״ה אלא) שכתב וז״ל: "כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו וכו׳, דכיון דמגנו בתוך העיר בשעת צרה ומשתתפי לכל מילי כדידהו חשיבי לענין מקרא מגילה". ויתכן שה״ה לענין צדקה, שאם הוא יברח לעיר בעת צרה, ומשתתף עמו בכל ענייניו, דינו כבן העיר אף לענין צדקה.

והנה נאמר במסכת ב״ב דף סח ע״ב היה לה [לעיר הנמכרת] חלק אחד ביבשה, הרי אלו נמכרים עמה. ופרשב״ם, חלק אחד ביבשה, אלא שמופלג מן העיר, ומיהו על שם העיר נקרא, נמכרים עמה. מבואר ברשב״ם שמקום המופלג מהעיר, אך אנשים קורים לו ע״ש העיר הרי הוא חלק מהעיר. ואם כן יתכן שמותר לו לקבל צדקה מקופת אותה העיר.

והנה הרמב״ם גורס אין נמכרים עמה, וכך פסק השו״ע (חו״מ סימן רטו ס״ד) וז״ל: המוכר את העיר, לא מכר את החלק שיש למוכר ביבשה. ובסמ״ע כתב בשם המ״מ, דהרמב״ם חולק עם הרשב״ם. אך יתכן דאע״פ

שהוא חולק בענין אם אותו חלק נמכר עם העיר, בכל זאת מודה שהוא יכול לקבל צדקה בעניי העיר, דדוקא לענין מקח אמרינן שאי אפשר להוציא ממון מהמוכר על סמך השם, אבל בנוגע למצוות צדקה, אם לשון בני אדם הוא להכליל מקום זה בשם העיר, סגי בכך כדי לתת לעני מקופת העיר שאליה

מסונף ע״י השם.

ולמעשה נראה, שהדבר תלוי באם הוא משתתף בכל ענייני המסים, דאז מגיע לו צדקה כשאר עניי העיר, אך אם אינו משתתף עמהם, לא מהני
מה שנקרא על שם העיר, ולא יוכל לקבל מהם צדקה כשאר עני העיר.

ויעוין בשו״ע (יו״ד סימן רמ סי״ג) שכתב ת״ת גדול מכיבוד אב ואם. וכתב הפת״ש (שם סק״ח) דהיינו דוקח אם צריך לילך מחוץ לעיר, דאז אמרינן דת״ת גדול מכיבוד אב ואם, אבל אם הוא בעיר צריך לשרת את האב ולחזור לתורתו. ולגבי שאלתנו אם הוא מופלג מהעיר, פטור מלשרת את אביו, כיון שלמעשה
הוא נמצא במקום אחר.

בבא בתרא / סט ע״א שכג

דף סט ע״א
לנוי בעלמא

מכר חנות והיה בה ארון קיר כדי להפחית מסים

שאלה מכר חנות והיה בה ארון קיר, והמוכר אומר שאינה כלולה במכירה,
מפני שאינה בטלה לחנות, מאחר והיא נבנתה במטרה להפחית את המסים, כי בלי הארון יש בחנות שלושים מטר, והמסים יהיו גבוהים מאוד, וכשבנו בה את הארון, החנות מכילה רק עשרים ותשע מטר. האם הארון שייך לקונה מאחר וקבעוה, או שמא מכיון שקבעו אותה רק בשביל הפחתת המסים, היא אינה בטילה לחנות?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף סט ע״א בעי רבי זירא מלבנות של חלונות, מהו, מי אמרינן לנוי בעלמא הוא דעבידי, או דלמא כיון דמחברי מחברי, תיקו, יעו״ש. ולכאורה גם ארון זה, גם כן בכלל זה, דמה לי לשם
הפחתת המס, או לשם נוי, והוי ספיקא דדינא, ויד המרא קמא על העליונה, ורשאי לפרקה ולהוציאה.

ויעוין באגרות משה (חו״מ ח״א סימן נג) שדן בכעין שאלה זו בדבר אחד שקנה חנות, והיה שם כותל מנסרים ודלת ישנה, שנעשו רק כדי להקטין את החנות, כדי שישלם פחות מס בכלל המכירה. וכתב וז״ל: דנתי שאין זה בכלל המכירה, וראיה גדולה ממלבנות של חלונות דבב״ב דף סט ע״א דנפסק בשו״ע (חו״מ סימן ריד סי״א) שאע״פ שהן מחוברין בטיט, אינם בכלל המכירה, כיון שאינם רק לנוי. ורואה אני שהדברים ק״ו, דהכא ודאי אין לחנות בעצם צורך בכותל זה, דהא אדרבה הוא קלקול לחנות, וחנוני גדול יסתור כותל זה. ואם ישתנה דינא דמלכותא, גם חנוני קטן יסתור זה, ורק עתה יש תועלת בזה לחנוני קטן, להקטין המס, ונמצא שהוא רק צורך עצמו ולא צורך החנות, ולכן ודאי שאינו בכלל המכירה. ואף לשיטת הרשב״ם דבמחברי בטיט מכורין במלבנות של חלונות, יש להסתפק אם נחשב מה שמחובר במסמרים יותר חבור מסיכי, ובספק הוא בחזקת המוכר, דלכן איפסק בבעיות הגמ׳ דאינן מכורין. וכ״ש בעובדא זו שהיה גם דלת במקום נסרים שזה ודאי מוכיח שהוא רק בנין עראי, עכ״ל.

אמנם אפשר לחלק, בין נידון האגרות משה לנידוננו, דהתם לא היה לחנות שום תועלת מהבניה, וכמו שכתב האגרו״מ, אך בנידוננו, הן אמת

שכד חשוקי חמד

שהמטרה של הארון היתה רק בשביל המס, אך מכל מקום השתמשו בה גם לתועלת החנות עצמה,שהרי לא היה זה קיר בעלמא, אלא היה כאן ארון שימושי, ואמנם נבנה רק בשביל המס, ואם היה הקב״ה מרחיב את גבולו הוא היה בונה ארון טוב יותר ויפה יותר, מכל מקום סוף סוף יש לו כאן ארון שימושי לחנות, ואם כן יתכן שהוא כלול במכירה, וצ״ע.

דף סט ע״ב
אי דיקלא טבא הוא

מבקש בחור טוב כחתן לבתו, האם מותר להציע לו בחור בינוני

שאלה ראובן ביקש מראש ישיבה שיציע לו בחור טוב לבתו, האם מותר להציע לו בחור בינוני, כי חושב שזוהי הצעה הוגנת לשני הצדדים,
אך חושש משקר?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף סט ע״ב אמר ליה לבר מדיקלא פלניא, חזינן אי דיקלא טבא הוא, שיורי שייריה, אי דיקלא בישא הוא, כל שכן
הנך. ופרשב״ם: אי דיקלא טבא הוא, כלומר הן הבינונים, שטוענין פירות קצת, לחודיה שייריה, דדעתו ליהנות תפירות שדהו פורתא, וקנה הלוקח כל השאר בכלל השדה, עכ״ל. ויעוין ביאור שיטתו במהרש״א. ולכאורה מוכח מכאן, דגם בינוני נקרא טוב. אך יעוין בשו״ת מהרש״ם (ח״ב סימן קצז) שהביא משו״ת צמח צדק (סימן יא) שנשאל בדיןמי שמכר לחברו את בגדיו, ונתחייב ליתן לו בגדים טובים, ואח״כ נתן לו בינונים, והשיב דגם בינונים בכלל טובים, והביא
ראיה מהסוגיא הנ״ל בב״ב ומדברי הרשב״ם שם. ולכאורה לפי זה ה״ה בנדוננו, אפשר לקרא לבחור בינוני בחור טוב.

אך יש לחלק ולומר, שתמרים בינונים יכולים להיחשב "טובים", כי הם ראויים לאכילה, והמזון הוא "טוב". אבל בחור בינוני שלא הגיע לדרגת ת״ח, הוא סוג אחר, ונאמר במסכת פסחים (דף מט ע״א) ת״ר לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישיא בתו לת״ח, יעו״ש. כלומר ראוי לבזבזיותר מחומש על חתן ת״ח מאחר וההשקעה היא מצוינת, דבר זה נאמר על בחור טוב שנחשב בגדר ת״ח, ולא על בינוני. ולכן אע״פ שחושב ראש הישיבה שהבינוני מתאים לראובן, אבל קשה לקרא לבינוני טוב. ובפרט שלשון בני אדם הוא לקרא לבחור ת״ח בחור טוב, וצ״ע.

בבא בתרא / ע ע״ב

והנה מובא בכמה מקומות שהחפץ חיים נהג להקנות את כספו לאחרים במתנה על מנת להחזיר, מכיון שידע שהרבה אנשים באים לבקש ממנו הלואה, ולפעמים יש בהם כאלה שאינם מחזירים את החוב, וכך לא יצטרך לשקר, כי אם יראה שהלוה הוא אדם ישר, ילוה לו, ואם לא, חזי יאמר לו שאין לו עכשיו כסף, וזה אמת כי הכסף מוקנה לאחרים. ומובא בספר דרך שיחה (עמ׳ שח) שאמר על כך מרן הסטייפלר זצ״ל שבכל מקרה לא היה כאן שקר, כי כשאומר 'אין לי' הכוונה שאין לי בשבילו, ולא שאין לו כלל, והחפץ חיים שהקנה את כספו, עשה כן בשביל הידור, יעו״ש. ולכאורה הוא הדין בעניננו, אע״פ שבחור בינוני, אינו בחור טוב, אך אם בשביל האדם הזה הוא טוב, אין זה שקר, ואפשר לומר עליו שהוא בחור טוב, וצ״ע.

שידוך מן השמים
בספר בית ומנוחה (עמוד י) מובא סיפור בשם הגאון ר׳ משה אהרן שטרןזצ״ל משגיח בישיבת קמניץ, שאצל השפת אמת ניגש אחד לשאול על שידוך מסויים, ואמר לו שהוא שידוך מן השמים. לכשיצא ואמר לחסידים תשובת הרבי התפלאו על נוסח זה. נכנסו מקורבים לשפת אמת ושאלוהו על פשר הדברים, אמר אתמול נכנס אצלי צד השני ובפיו מלא מרירות, יש לו בית עם

בנות מבוגרות, וכסף אין לו, וגם כל בני העיר מציקים לו, ואין לו אלא ידיד אחד בעיר, ומה יהא על בנותיו. היום נכנס אלי אדם זה וסיפר לי שהציעו לו בת פלוני שהיה אצלי אתמול, ושאלתי אותו אם בירר על הבת, אמר שאלתי
אדם מסויים ואמר לי דברים טובים, והבנתי שאותו אדם שאצלו בירר הוא "הידיד היחיד שיש לאיש ההוא", ובכל העיר לא מצא לשאול אלא דוקח "אותו האיש", האם אין זה שידוך מן השמים.

דף ע ע״ב
שטרך בידי מאי בעי

טוען פרעתי ולא חששתי להשאיר את הצ׳ק בידך
כי יש בידי יהלומים שלך

שאלה ראבון תובע משמעון עשרת אלפים שקלים, ומחזיק בידו המחאה [צ׳ק]החתום על ידישמעון,ושמעון טוען פרעתי, ולא חששתי להשאיר את הצ׳ק בידך, כי יש בידי חבילת יהלומים שלך, שהפקדת אצלי בנאמנות בלי שטר, ובלי כל ראיה, ואמרתי בלבי שאם אתה תתבע ממני את

שכו חשוקי חמד

הצ׳ק, חזי אטול את היהלומים שלך לעצמי. האם שמעון צודק בטענתו, או שמא אנו אומרים לו שטרך בידי מאי בעי כמבואר בב״ב דף ע ע״ב, וחייב לפרוע את העשרת אלפים שקלים לראובן?

תשובה בכעין ספק זה דן הנודע ביהודה (מהדו״ק חו״מ סימן ז) וז״ל: עובדא הוה בקהלתנו דשכיב המנוח מוהר״ר ליב סג״ל וחל״ש. והנה
מוהר״ר אהרן הוציא שט״ח על המנוח מסך עשרה אדומים ... והיורשים טוענים אדרבה הוא חייב לאבינו איזה סך, כי כן שמענו מאבינו שהיה צועק ככרוכיא איני יודע מה לעשות עם ר׳ אהרן, שמעותי נטילות בידו זה עידן עידנים ואי אפשר לי להוציא ממנו. והנה בעזבון המנוח נמצא שתי סתם חתימות על מוהר״ר אהרן הנ״ל, וצריך לברר דין זה כי יש כאן כמה ספיקות. ראשון ... שנית חוכך אני שאף שלא שמעו היתומים כלום מאביהם, עכ״פ לבי מהסס, שלא היה יכול מוהר״ר אהרן להוציא בשט״ח זה, דהרי הטעם שאין הלוה נאמן לומר פרעתי נגד שטר מקויים, משום דא״כ שטרך בידי מאי בעי, אבל כאן אפשר דהיה יכול הלוה לטעון פרעתי ולא הייתי חושש להניח שטרי בידך, משום שהייתי בטוח כשתתבע ממני פעם שנית, יש בידי סתם חתימה שלך לכתוב ג״כ שט״ח עליך כזה ... , יעו״ש. ואם כן לכאורה ה״ה בעניננו, יתכן ששמעון יכול לטעון פרעתי, ולא חששתי להשאיר את הצ׳ק בידך, כי יכולתי לגבות ממך את היהלומים.

אך יש לחלק, דשאני צ׳ק שהוא בימינו בר גבייה מיד בלי צורך לתובעו בערכאות, אלא יכול מיד להפעיל את ההוצאה לפועל. ואם כן לא מסתבר שאדם ישאיר כזה צ׳ק ביד המלוה. ויתכן גם שראובן נחשב למוחזק בכסף, לפי התנאים שבימינו.

מאידך יש לומר שכל דברי הנוב״י אמורים כשיש לבעל דין שטר כנגדו, ולקבל את התמורה, הוא היה צריך לתובעו. אבל בנידובנו ששמעון מחזיק יהלומים שהם דבר שגופו ממון ושווים כסף בעצמם, בזה יתכן ששמעון נאמן, ולא יכול לטעון ראובן שטרך בידי מאי בעי, כי שמעון יכול היה לשתוק ולא לגלות שיש כאן יהלומים.

עוד יתכן לומר ששמעון יכול לטעון, שבגלל שראובן סמך עליו, והפקיד אצלו יהלומים בלי ראיה, לכן הוא גם סמך על ראובן, ולא תבע ממנו שיחזיר
את הצ׳ק מיד, וצ״ע.

בבא בתרא / עא ע״ב שכז

דף עא ע״ב

זה פירש

נתן רשות לפליט למכור כובעים בחדר המדרגות שלו,
ולא פירש עד מתי

שאלה לאחר המלחמה, הגיע לארץ פליט שואה שבור ורצוץ וחולה, שהיה זקוק לפרנסה, התנדב אחד מהציבור, ונתן לפליט רשות למכור כובעים בחדר המדרגות שבביתו. הפליט רכש בעזרת הציבור כמות כובעים, והתחיל למכור, ובעזה״י הצליח להתפרנס, הוא נשא אשה ונולדו להם ילדים וכולם התפרנסו בכבוד, והנה יום אחד אמר לו הנדיב, הגיע הזמן שתשכור חנות ככל מוכרי הכובעים, שהרי השתקמת ב״ה, ולא היתה דעתי להרשות לך להחזיק בית מסחר בחדר מדרגות שלי לעולם. והפליט אומר הן אני איש חולה, ואתה בנדבות לבך במכוונת להרשות לי להיות כאן לעולם, כדי שאוכל להתרפאות ולהשתכר, מבלי לשלם דמי שכירות ומיסים. וראיה לכך, שלא התנית ולא אמרת לי שאתה מרשה לי להיות כאן משך שנה או שנתיים או שלש, ומסתימות נדיבות לבך, משמע שזוהי נתינת רשות לעולם, כל זמן שאני חי. הצדק עם מי?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף עא ע״ב המוכר את השדה, לא מכר את הבור ולא את הגת ולא את השובך. במה דברים אמורים במוכר,
אבל בנותן מתנה נותן את כולה. שואלת הגמרא מאי שנא מכר ומאי שנא מתנה? ופירש רשב״ם:נהי נמי דנותן בעין יפה נותן, טפי ממוכר, אפ״ה זימנין שאינו נותן אלא מה שמפרש בפיו, אבל דברים שאינו בכלל, לא קח יהיב, כגון הנך דתנן בהו לא מכר. תירצה הגמרא זה היה לו לפרש, וזה לא היה לו לפרש. ופירש רשב״ם בשם רבנו חננאל: הקונה היה לו לפרש, דכיון שנותן דמים, אינו מתבייש מהמוכר, ומדלא הזקיק למוכר לפרש הכל הפסיד. אבל

מקבל מתנה, בושת יש לו מן הנותן, ואין לו לפרש ולשאול לו בור וגת ושובך, הלכך עליה דנותן רמיא לגלויי, ואם לא פירש קנה הכל, עכ״ל. לאור זאת מאחר והפליט מתבייש לפרש, היה לו לנדיב לפרש, ומדלא פירש, מסתמא
היתה כוונתו לתמיד.

ובכעין שאלתנו דנו כבר רבותינו כמובא בשו״ת שרידי אש (ח״ג סימנים פג-פד) שבימי מלחמת העולם, אנשים רבים יצאו מלונדון להתגורר בערי

שכח חשוקי חמד

השדה, בשל סכנות של התקפות מהאויר, ונתיישב קיבוץ יהודי שומרי מצוות, במקום שלא היה קיים שם קודם ציבור יהודי, ונתעורר שם צורך במקוה, ונדבה רוחו של נדיב לב, להקים תקוה בחצר ביתו שקנה שם. בתום המלחמה, שבו רובם של המתגוררים שם ללונדון, אבל מספר משפחות נשארו שם, ונהגו חיי ציבור בתפילה ת״ת ועוד, והם המשיכו להשתמש במקוה. הנדיב

הנ״ל רצה למכור את ביתו וטען שמאחר ולא ניתן למכור הבית בלי החצר, והוא השאיל את חצרו רק באופןזמני כל עוד שיגור שם, עד אשר יעבור זעם המלחמה, ותחזור אפשרות לחזור ללונדון, על כן על הקהילה לקנות ממנו את הבית, או לפנות את המקוה, למען יוכל למכור את הבית והחצר לאחרים. וראשי הקהילה טוענים שכל עוד יש שם יהודים הצריכים למקוה, יש להם רשות להשתמש בה. והשרידי אש (סימן פג) כתב: עיין ב״ב דף עא זה פירש וזה לא פירש, והרשב״ם פירש בשם רבנו חננאל שבמוכר, על הלוקח לפרש, דכיון שנותן דמים לא מתבייש מן המוכר, אבל מקבל מתנה מתבייש, ואין לו לפרש ולשאול, הילכך על הנותן לפרש, ואם לא פירש קנה הכל. ואם כן גם בנידון דידן היה לנותן לפרש ומדלא פירש מסתמא נתן מתנה עולמית, יעו״ש.

והגאון מהר״א רפפורט השיב, כי אף שהנדיב לא התנה, הרי זה בלינו ובלב כל אדם, כי במכווין רק להשאיל עד הזמן שיצטרך לו. ונאמר ברמ״א (חו״מ סימן ריב) האומר ידור פלוני בבית זה, ולא קצב זמן הדירה, אפילו רק שעה אחת במשמע. ויעוין עוד ברמ״א (חו״מ סימן עג) בשם הרשב״א דהמקבל עליו לזון חברו סתם, כל ימי חייו או כל זמן שצריך משמע, ובגיטין (דף עו) נסתפק הרשב״א בתנאי שבממון סתם לשעה, או כל ימי חייו משמע. והוכיח שכל זמן שצריך משמע. ובתומים (סימן ס סק״ח) כתב לחלק בין נדר ומתחייב לדבר מצוה, לבין מתחייב לחברו שלא לדבר מצוה, יעו״ש. ומסיים דאזלינן בתר אומדן דעת המתחייב, וכל היכא דאפשר לומר דבמכוין לפחות שבלשון אין לחייבו אלא לפחות שבלשונות, ומסתבר דהתנדב להשאיל מקום בחצרו רק לזמן שהוא ידור שם, אבל כשיצטרך למכור הבית, אין לחייבו להחזיק שם את המקוה,
יעו״ש.

ובנידובנו יש להסתפק, מאחר והפליט חולה, וזקוק להכנסה גדולה, יתכן דהרשה לו לעולם, וצ״ע.

בבא בתרא / עב ע״א שכט

דף עב ע״א
הואיל ויונקין משדה הקדש

הקדיש חצרו לטובת עניים, ושייר לעצמו עץ אתרוג

שאלה אדם שהיה לו בית וחצר והקדישו לטובת עניים, אך התנה תנאי שעץ האתרוג הנטוע בחצר העץ ויניקותיו ישחרו לו. האם התנאי מועיל, ויכול לקיים ולקחתם לכם ביום הראשון באתרוגים הצומחים שם?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף עב ע״ב הואיל ויונקין משדה הקדש. כלומר אי אפשר להקדיש שדה ולשייר יניקתה, וכך מבואר בדף עא ע״ב.
וכתב החזו״א (חו״מ ליקוטים סימן ח סק״ג): יש לעיין לדעת הר״ן בכתובות (דף נט ע״ב) דמשכיר שהקדיש חייל הקדש, ומכל מקום מצי שוכר למידר, אי אמר לו בית זה, ומאי שנא מהא דאמר בב״ב דף עב ע״א, דאי אפשר להקדיש שדה ולשייר יניקה. ואפשר דהכא [במשכיר שהקדיש] מדין חילול גובה השוכר דירתו, וגבייה כחילול. אי נמי כיון דהשכיר מעיקרא, על כרחך לא חייל על מה שאינו שלו. ולפי זה אי מכר אילנות ושייר קרקע, ואח״כ הקדישה, שפיר יניקת האילנות משויר. ויש לעיין בטעמא דאי אפשר לשייר פירות בהקדש, מאי שנא מהדיוט [שיכול למכור שדה ולשייר לעצמו יניקת העצים מהשדה]. ואפשר דאי אפשר לשייר פירות, אלא היכי דהגוף הוא ביד מחויב בדינים, ויש בו דיני שכירות והשתעבדות, אבל אם הגוף ביד מי שאינו בדינים וחיובים ושעבודים, אין דין חילוק פירות מגוף, ולפי זה גם בהפקיר הגוף או הקדישו לעניים, נפקע פירותיו, וצ״ע. ועיין תשובת הגרע״א (סימן קמד) דלא כתב כן, עכ״ל. נמצא שלפי דבריו, בשאלתנו שהקדיש בית וחצר לטובת עניים, אף שהתנה תנאי שהעץ ויניקתו משויירים לו, לא מהני כיון שגוף ההקדש לא נמצא ביד מי שמחויב וחיובים ושעבודים, וצ״ע.

אמנם יתכן שכל דברי החזו״א אמורים רק לגבי עצם הדין של שיור, שאינו יכול לשייר את היניקה לעצמו, אמנם לגבי אתרוג, בכל זאת יכול לברך
על האתרוג, מפני שנאמר במסכת סוכה (דף לה ע״א) אתרוג של ערלה פסול. מאי טעמא, פליגי בה רבי חייא בר אבין ורבי אסי. חד אמר לפי שאין בה היתר אכילה, וחד אמר לפי שאין בה דין ממון ... בהיתר אכילה, כולי עלמא לא פליגי דבעינן, כי פליגי בדין ממון. מר סבר היתר אכילה בעינן, דין ממון לא בעינן. ומר סבר דין ממון נמי בעינן. מאי בינייהו, איכא בינייהו מעשר שני שבירושלים אליבא דרבי מאיר. למאן דאמר לפישאין בה היתר אכילה,

של. חשוקי חמד

הרי יש בה היתר אכילה, למאן דאמר לפי שאין בה דין ממון מעשר שני ממוןגבוה הוא, יעו״ש. והנה פסק הרמב״ם שיוצאים ידי חובה במעשר שני, למרות שהרמב״ם (פ״ג ממעשר שני הי״ז) פוסק שמעשר שניממוןגבוה, הרי שס״ל שסגי בהיתר אכילה. ואם כן אף בנידוננו, שיש לו היתר אכילה, יתכן שנחשב שהוא לכם, ויוצא ידי חובת אתרוג.

ובעצם שאלת החזו״א, הרי שלולא דברי קדשו של החזו״א היה אפשר אולי לתרץ דמדור אפשר לשייר בתוך בית הקדש, כיון שאינו מכחיש ולא
נוטל מאומה מההקדש. כמבואר במסכת ב״ב דף עא ע״א בור ודות לא מכחישי בארעא, אבל אילנות קח מכחישי בארעא.

אם כבר נטל אתרוג כזה, לא יברך שוב על אתרוג אחר
והנה אפילו אם נאמר שהאתרוג לא נחשב לכם, לפי דברי החזו״א, בכל זאת אם כבר נטל את האתרוג, ודאי שאין לו לחזור ולברך על אתרוג אחר, כיון דהירושלמי ס״ל במקדיש שדה ושייר יניקתו לעצמו דמותר, וכן הגרעק״א
שציינו החזו״א פליג, יעו״ש. ואם כן יש לו ליטול אתרוגשוב, אך בלי ברכה,
וצ״ע.

דף עג ע״א

רשב״ם ד״ה אמר רבה

לצאת לחו״ל כדי לראות נפלאות ה׳

שאלה האם מותר לצאת לחו״ל על מנת לחזות בפלאי הבריאה, או שיש בזה איסור של יציאה לחו״ל, ושל ביטול תורה?

תשובה נאמר ברשב״ם במסכת ב״ב דף עג ע״א (ד״ה אמר רבה): כל הני עובדי דקח חשיב, משום מה רבו מעשיך ה׳. וכתב המהרש״א בדף

עד ע״ב וז״ל: ודע, כי יש לנו להאמין בכל הדברים האלו בפשטן, ואף שהמפרשים האריכו בדרוש הזה לפי כוונתם, יעו״ש, אין הדברים יוצאין ממשמען, ואין להכחיש פשטי הדברים, עכ״ד. ולפי זה אם מצינו שרבה בר בר חנה האריך בתיאורים של מה שראה, וכלשונו 'לדידי חזי לי', והרשב״ם פירש שיש בזה מעלה משום מה רבו מעשיך ה׳, מסתבר שאין בכך ביטול תורה. ואם יש בזה תועלת של מצוה, ושבח לבורא עולם, יתכן שאין בזה איסור של יציאה לחו״ל. וכעין זה כתב בשבט הלוי (ח״ה יו״ד סימן קעג) שאם

בבא בתרא / עג ע״א שלא

הולך לזמן מועט מאוד לראות פלאי הטבע של יוצר בראשית ב״ה, יש מקום לצדד להקל, וכמובן צריך להפך הכל לדרך מצוה, יעו״ש.

וכמו כן נראה שאם הולך לראות בכבוד המלכות, שהרי מבואר במסכת ברכות (דף נח ע״א) וכן נפסק בשו״ע (או״ח סימן רכד ס״ט) שמצוה להשתדל לראות מלכים, אפילו מלכי אומות העולם, שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם. אם כן נראה שאין בזה איסור של ביטול תורה, וכן אולי אין איסור לצאת לחו״ל עבור זה.

והנה יעוין במג״א (שם סק״ז) שהביא בשם הספר חסידים (סימן תתקנ) שאם ראה פעם אחת את המלך, אל יבטל יותר מלימודו לראותו שוב, אם לא שבא בחיל יותר ובכבוד גדול יותר, יעו״ש. ואם כן יש ללמוד מזה, שיש להקפיד בכל פעם שמבטל מלימודו, שלא יהיה זה סתם ח״ו, אלא באמת לתועלת להתבונן בגודל השכר לעושי רצונו, ולהתבונן בפלאי הבורא.

עוד יעוין במה שהבאנו בחשוקי חמד עמ״ס סוכה (דף כו ע״א בענין שידלה את בעלה שישתה יין כדי שיישן ולא ידבר לה״ר) בשם האבן האזל (פ״ג ממלכים ה״ה) שלהדיוט אין איסור אלא לבטל תורה בלי שום סיבה, שאז אם הוא מסיר ליבומהתורה, עובר על ופן יסורו מלבבך כל ימיחייך, מאידך מדברי הברכת שמואל (קידושין סימן כז) נראה שפליג על דברי אבן האזל וס״ל שאסור לבטל תורה בידים לשום דבר רשות. ועוד הבאנו שם את דברי החינוך (מצוה תיח) במצות אהבת השם, העובר על זה וקובע מחשבותיו בענינים הגשמיים ובהבלי העולם שלא לשם שמים רק להתענג בהם לבד, או להשיג כבוד העולם הזה הכואב להגדיל שמו, לא לכוונה להטיב לטובים ולחזק ידי ישרים, ביטל עשה

זה ועונשוגדול, וזאת מן המצות התמידיות על האדם ומוטלות עליו לעולם, עכ״ל.ואם כן יש ללמוד לעניננו, שאם עושה כן לשם שמים אין בזה איסור, אך אם כוונתו ומחשבתו על הבלי העולם, ביטל עשה, ועונשו גדול.

שלב חשוקי חמד

פרק חמישי

דף עג ע״א
כל המנהיגים

מכר מכונית, האם גם כלי הנווט בכ5ל המקח

שאלה מכר מכונית והיה בה מכשיר נווט שבאמצעותו יודע הנהג לנווט את הרכב, ולמצוא את הדרך. האם גם הוא בכלל המקח?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף עג ע״א המוכר את הספינה, מכר את כל המנהיגים אותה, דהיינו משוטות. וכתב קול הרמ״ן (להג״ר משה
זכותא): נאמר במשנה המוכר את הספינה מכר את כל המנהיגים אותה, ונ״ל דגם אותו הכלי שקורין בוצולו, שמסתכלים בו לדעת פנת הליכתם [משקפת], גם הוא בכלל המנהיגים, עכ״ל. ולפי זה אולי גם כלי ניווט, שבאמצעותו אפשר למצוא את מחוז חפצו, בכלל הרכב הוא, והוא מהווה חלק מהמכונית,

כי הוא מצרכי הנסיעה. אך יש לחלק כי הספינה היא בלב ים, ואין לו למי לפנות לבירור והכוונה על הדרך אשר ילכו בה, וכמו שכתב הרשב״ם דהם בכלל עיקר תשמישי הספינה. ויעוין גם במשנה בגיטין (פ״ג מ״ד) ספינה שאבדה בים ... בותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתים, ופירש שם הרמב״ם: ספינה שאבדה בים, היא שנשברו מכשיריה ואבדו ונשארה הספינה על פני המים מסורה למהלך המים ולא נשאר עוגן ולא משוטות כדי לכוונה בהן. הרי שבלי משוטות בספינה לא יכולה כלל ליסוע. אבל במכוניות הנוסעות ביבשה, הרי נסעו בלי כלי נווט שנים רבות, ויש נהגים רבים שאין להם כלי כזה, וכמו כן יכול הנהג לשאול לנהגים הנוסעים בדרך, איך להגיע למחוז חפצו, ולכן אין במכשיר הנווט כל כך צורך, וודאי שאינו בכלל עיקר תשמישי הרכב. ולכןאין ראיה שגם הוא נמכר בכלל הרכב.

והנה כיום ישנן מכוניות שבמפעל מחברים להם מכשיר נווט, ואולי הם בכלל המקח מאחר והם מחוברים אל הרכב, וצ״ע.

בבא בתרא / עג ע״א שלג

דף עג ע״א
ומחינן ליה באלותא

לזרוק מצה לים זועף,בשבת להשקיט את הגלים

שאלה נאמר ביפה ללב (ח״ז, הובאו דבריו באורחות חיים סימן תעז סק״א) טוב לקחת מאפיקומן לישא אצלו בחיקו, והוא סגולה ... , ולהשקיט את הים מזעפו. שישליך ממנה לד׳ רוחות הספינה, והוא רמז הכתוב מכל צרה הצילנו, ר״ת "מצה". האם מותר לזרוק אותו לים בשבת, שהרי יש בזה משום הוצאה מרה״י [מהספינה] לכרמלית [הים]?

תשובה אפשר ללמוד מהמשנ״ב (סימן של ס״ק כה) שמותר לעבור על איסור דרבנן, כדי לרפאות בסגולה, שכתב וז״ל: וטומנין השליח כדי
שיחם הולד, והיה זה מדרך סגולה אצלם, עכ״ל. ויעוין גם בבאר היטב (סימן שכח סק״ג) שהביא מהשבו״י, דמותר לחולה קדחת שיתלועליו קמיע מומחה של עשבים, ולזרוק את הקמיע בשבת לנהר שהוא כרמלית, יעו״ש. וכן משמע מדברי ההגהות מיימוניות (פי״ד ממאכלות אסורות הט״ו סק״ב) שכתב: שאלו לרבי על נכפה אחד, והיה רוצה עכו״ם אחד לרפאותו ולהאכילו מאכל אחד לרפואה,

שנראין הדברים שיש בו שרץ העוף לפי הענין, והשיב כי נכפה חוליגדול וכמכה של חלל דמי, ופעמים שמסתכן ונופל באור או במים, ומותר אם הרפואה ידועה. ואם אין הרפואה ידועה, אין להתיר. ואע״ג דאמר בפסחים (דף כה ע״ב) דהוה שייף לברתיה בגוהרקי דערלה, אותה רפואה ידועה היתה. ואפילו למ״ד התם הניח חלב שור הנסקל על מכתו פטור משמע אבל אסור, מ״מ היכא דאיכא סכנה מותר גמור, כגון גוהרקי דערלה דהוי שלא כדרך הנאתה, אבל בזה המעשה יכול להיות שהוא דרך הנאה באכילה זו ואסור, כיון שאינה רפואה ידועה, יעו״ש. משמע מדבריו שרק על איסור תורה אסור לעבור ברפואה שאינה ידועה, ולא באיסורי דרבנן. ולפי זה לכאורה מותר לעשות את הסגולה שכתב יפה ללב, לזרוק את האפיקומן לים, אפילו בשבת. וטוב שיזרקנו כלאחר יד, כלומר יהפוך פניו לספינה, ויזרקנו לים מאחורי גבו, וצ״ע. ואולי מותר גם לעשות את מה שכתוב במסכת ב״ב דף עג ע״א מחינן ליה באלוותא דחקיק עליה וכו׳, משום שהיא קמיע הכתובה בחז״ל, וצ״ע. [ויעויןמש״כ בחשוקי חמד עמ״ס שבת (דף קד ע״ב) בענין כתיבת שם הוי״ה על הכותל של בית המדרש בדם הברית, כדי שירדו גשמים].

שלד חשוקי חמד

דף עג ע״ב
כמה נפיש

רואה שחתנו לומד בהתמדה וילדיו רעבים

שאלה חותן הרואה שחתנו מתמיד גדול, אך לא מביא פרנסה לביתו, וילדיו רעבים ללחם, ונחמץ ליבו על סבל בתו ונכדיו, ורוצה להתערב ולבקשו לצאת לעבוד, להביא טרף לביתו. מה יש לומר לו כדי שיחזור בו ממחשבתו?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף עג ע״ב אמר רבה בר בר חנה לדידי חזי

לי ההוא אקרוקתא]צפרדע[דהוה כי אקרא דהגרוניא]גדול כאותו
כרך[, אתא תנינא בלעה, אתא פושקנצא]עורב נקבה[ובלעה לתנינא, וסליק ויתיב באילנא, תא חזי כמה נפיש חיליה דאילנא. וביאר הגר״א: אקרוקתא צפרדע, ויבואר ע״פ המדרש, למה לקו המצרים בצפרדעים בשביל שביטלו את ישראל מלעסוק בתורה, כהדין צפרדע דלא שכיך ביתמא ולילה, וזהו שאמר לדידי חזי לי ההיא אקרוקתא, פירוש האי צפרדע, היינו ת״ח גדול, דהוה כי אקרא דהגרוניא דהוי שיתין בתי, כלומר שקרא ולמד בגרוןשלו, שישים מסכתות, שהיה בקי בכל הש״ס. אתא תנינא, זה יצר הרע שנקרא תנין, השורה סביב התלמיד חכם לבטלו מעסק התורה מצד חסרון המזונות. בא העורב ובלע לתנין, ענינו כמו שכתוב במסכת עירובין, שחורות כעורב מי שנעשה אכזרי על בניו כעורב, לפי שפיתויי היצה״ר מצד חסרון המזונות, למי שנעשה אכזרי כעורב, ועוסק בתורה יום ולילה, הקב״ה נותן להם לחם, סליק ויתיב באילנא, פי׳ מה עושה לו הקב״ה, מזמן לו אדם להחזיקו כיששכר וזבולון. תא חזי כמה נפיש חילא דאילנא, פירוש מה גדול כוחו של המחזיק ידי לומדי תורה, לפי שמצינו ליעקב אבינו ומשה רבינו שהקדימו ברכות זבולון ליששכר.

וסיפר ת״ח אחד שמרן הגריז״ס זצ״ל פגש מיד אחר המלחמה את האדמו״ר מסטריקוב זצ״ל, כששניהם השאירו משפחותיהם בגיא ההריגה, ואמר הגרי״ז נאמר בחז״ל אדם כי ימות באהל, ואין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. ויש להעמיס בדברי חז״ל שאדם חייב להמית את ההרגשים וללמוד תורה.

בבא בתרא / עג ע״ב

דף עג ע״ב
וחזינן הני אווזי דשמטא גדפייהו משמנייהו

הפשיט אווזים ושכח להדיחם ועברו ג׳ ימים בלי הדחה ומליחה

שאלה כתב השו״ע (יו״ד סימן סט סי״ב): בשר ששהה ג׳ ימים מעת לעת בלא מליחה,נתייבש דמו בתוכו ולא יצא עוד ע״י מליחה ואין לאוכלו מבושל, אלא צלי. ואחר שצלחו לא יבשלנו, ואם בישלו מותר, יעו״ש. מעשה שהיה, שהפשיטו את העור מהרבה אווזות פטומות, ושכחו להדיח את השומן של בני מעיהן תוך שלשה ימים, והיה בזה הפסד מרובה אם יהיה אסור לבשלם, האם יש להן תקנה?

תשובה בשאלה זו דן השבות יעקב (ח״א סימן נח, הו״ד בפתחי תשובה שם ס״ק כא) ובתוך דבריו כתב: אף דלפום ריהטא היה נראה לאסור את השומן,
כדין בשר ששהה ג׳ ימים בלי מליחה והדחה, דאין לו היתר אלא בצלי, ושומן אי אפשר לצלות בשפוד, שכל השומן ילך לאיבוד. אכן מפני גודל ההפסד צידד השבות יעקב להיתר, דשומן אווז הוי לח ורך, והרי כתבו הפוסקים דלכן אחר ג׳ ימים אי אפשר להדיחו הוא מפני שהדם נתקרר בתוכו, והרי לפנינו שהשומן לא נתקשה, ואף שעור החיצון הוא יבש קצת מבחוץ, מ״מ הוא נתחלחל מהשומן שבתוכו. יעו״ש שהאריך בראיות לדין זה, ומוסיף שם השבות יעקב קצת זכר לדבר, מריש המוכר את הספינה דף עג ע״ב 'אמר רבה בר בר אנא 'זימנין הוי קאזילנא במדברא וחזינן הני אווזי דשמטי גדפייהו משמנייהו וקח נגדי נחלי משחא מתחותייהו', הרי ששומן יכול לצאת מהעור, וא״כ מליחת העור תועיל להוציא הדם מהשומן. הרי שרבנו השבות יעקב למד דהסוגיות הם גם כפשוטן, ולא רק רמזים.

אולם למעשה יעוין בפת״ש (שם) שהביא את דברי הנוב״י (מהדו״ק יו״ד סימן כד) שהאריך לחלוק על דברי השבות יעקב, וכתב שאסור לסמוך על דבריו לדינא, וכן הביא בשם הרע״א, והוסיף בנוב״י שאף השבות יעקב מודה באווז שלא הופשט, יעו״ש. ויש קצת לעיין בזה, דהרי הזכר לדבר שהביא מב״ב, היה באווזים שלא הופשטו. וי״ל שהשבות יעקב הביא רק זכר לדבר שהשומן נוטף מהעור, אבל הוא לא נוטף כולו, ולכן בזה ודאי שיש לאסור.

שלו חשוקי חמד

דף עג ע״ב
ואפינן ומשליבן אגבה

מצבנו כעת, כבר חזוהו חז״ל ברוח קדשם

כתב באמת ליעקב (לרבנו הנתיבות) על הנאמר במסכת ב״ב דף עג ע״ב אמר רבה בר בר אנא זמנא חדא הוה אזלינן בספינתא, וחזינן האי כוורא דיתבא ליה חלתא אגנא וקדחא אגמא עלויה, וסברינן יבשתא הוא, וסלקינן ואפינן ובשלינן, וכד חם גביה אתהפיך. ואי לאו דהוי מקרבא ספינתא, הוי טבעינן. ונראה לפרש שראה ברוח הקודש שיהיה קודם ביאת המשיח שיגביה הישראל שתחת ממשלתו על שאר אומות, והאומות מכונים על שם כוורא, וזה שאמר דיתבא חלתא, דחלתא הוא מלשון חולם, והיינו שהותש כוחו של אומה זו,וקדח אגמא עליה והאגמא הוא מלשון הכנעה ושפלות, כמבואר בערוך מלשון הלכוף כאגמון ראשו, כלומר שגדלו הכנעה על האומה. סברינן יבשתא, כלומר שחשבו שכבר יבשו תקותם, וסלקינן ואפינן ובשלינן. היינו שרצה הישראל להגביה עצמם עליהם ולמשול עליהם. וכד חם גביה אתהפיך, כלומר נהפכו ובתחזקו עליהם. ואי לאו דהוי מקרבא ספינתא הוי טבעינן. כלומר שדבר זה יהיה קרוב לגאולה, מחמת כשנתהפך ובתגברו מאוד על ישראל ואילו לא היה קרינת הגאולה הוי טבעינן.

דף עג ע״ב
עתידין ליתן את הדין

יש "עוצר", ורוצה לצאת ללכת לבקר את חבירו,
ובגלל זה ירעבו העופות

שאלה מדינה שגזרו בה "עוצר", שאסור לצאת מפתח הבית, לאחר שקיעת
החמה, והוא רוצה לבקר את חבירו, שגר בקצה השני של העיר,
ואם ילך לבקר אותו, לא יוכל לחזור עד למחרת בשעה מאוחרת, ועקב המצב הבטחוני יש גם חשש רציני, שלא יוכל לחזור לביתו אף לזמן ממושך. והנה יש לו לול של תרנגולים, ומזונותיהן עליו, ואם יחזור רק אחרי זמן רב, יסבלו התרנגולים מרעב, האם עליו לוותר על הביקור אצל החבר מחשש צער בעלי חיים, או שמא אין צער בעלי חיים בגרמא בעלמא, כשכופים אותו נגד רצונו?

בבא בתרא / עג ע״ב שלז

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף עג ע״ב אמר רבה בר בר אנא חזינן הנהו אווזי דשמטיגדפייהו משמנייהו, וקח נגדו נחלי דמשחא מתותייהו,
אמר לי רבי אליעזר עתידין ישראל ליתן עליהן את הדין, שבחטאתם מתעכב משיח, ויש להם צער בעלי חיים, לאותן אווזין מחמת שומנן. ורואים מכאן, שהגם שהוא לא מצער בידים את בעלי החיים, ואדרבה בני ישראל מאוד רוצים שיבוא המשיח, בכל זאת יענשו על כך. ואם כן גם בעניננו יש ליקח בחשבון את צערם של העופות. אך יש לדחות, דסוגייתנו עוסקת בחטאי ישראל, ועל זה אמר רבי אליעזר שיגלגלו על החוטאים גם עונש על צער בעלי חיים. אבל כשאדם הולך לצורכו, אולי אין בזה צער בעלי חיים, כשאינו מצערם בידים.

אולם למעשה נראה שבכל מקרה יש איסור בעלי חיים גם במה שנמנע מלהאכיל את בהמותיו, שהרי כתב בחרדים (מ״ע התלוי בושט) וז״ל: אמר רב יהודה אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר ונתתי עשב בשדך לבהמתך והדר ואכלת ושבעת, דהוי צער בעלי חיים, וכ״ש שאסור לצער כל בעלי חיים בידים, וכדאמרינן בכמה דוכמי צער בעלי חיים דאורייתא הביאוה הפוסקים, ומעשה היה בדורנו שהרב המקובל הגדול כמוהר״ר יצחק אשכנזי ז״ל שנסתכל בפני ת״ח אחד, ואמר לו נרשם בפניך עון צער בעלי חיים, והיה אותו ת״ח מצער ומפשפש בדבר, עד שמצא שאשתו לא היתה נותנת מאכל לתרנגולים בבקר, אלא מנחת אותן הולכות בחצר וברחוב לנקר, ואז צוה עליה וזרזה לעשות להןגיבול הסובין והמים בבקר בבקר, ואחרי שנתקן הדבר והרב לא ידע, נסתכל בפניו אמר לו סר עוניך, מה היה הדבר, אז הגיד לו הענין, ונראה שזה ענף ממצות והלכת בדרכיו, ופירשו מה הוא רחום אף אתה רחום וכו׳, וכתיב בו ית׳ ורחמיו על כל מעשיו, עכ״ל. ויעוין גם בשאילת יעב״ץ (ח״א סימן יז) שהחובה להאכיל את הבהמה לפני האדם הוא משום צער בעלי חיים, הרי שיש צער בעלי חיים גם בגרמא. ויעוין גם במש״כ במלכים אומניך (פי״ג הערה ו). אמנם יעוין בדנרות משה (ב״מ סימן ל ענף ב)שהוכיח שדין זה הוא רק לגבי הבעלים, אבל בשאר אנשים אין מצוה למנוע צער בעלי חיים בגרמא, יעו״ש.

עכ״פ בנידובנו שיש לו עופות, שאם ילך ולא יחזור הם ירעבו, לכאורה יש בזה צער בעלי חיים, ואם אין לו צורך גדול ללכת, יתכן שיש לו להימנע מכך, כדי שלא לגרום להם צער. אך אם רוצה ללכת לצורך תפילה בציבור וכדומה, מסתבר שמותר, שהרי מותר לצער בעלי חיים לצורך גדול של האדם. וכל שכן שבנידון זה מותר, מפני שמצערם רק בגרמא, ויעוין כעין סברא זו בנוב״י (מהדו״ק יו״ד סימן פב) שבהכנסת בהמה לכיפה יש פחות צער

שלד חשוקי חמד

בעלי חיים, ממה שעוקר פרסותיה בידים, מפני שבשעת ההכנסה לכיפה אינו מצערה, והצער מגיע רק אח״כ.

דף עד ע״ב

סירס את הזכר

מצוה גדולה לשדך שידו

שאלה נאמר במסכת בבא בתרא דף עד ע״ב אמר רב יהודה אמר רב, כל מה שברא הקב״ה בעולמו זכר ונקבה בראם, ואלמלא נזקקין זה לזה תחריבין כל העולם כולו. מה עשה הקב״ה, סירס את הזכר והרג את הנקבה. וביאר הרשב״ם (ד״ה סירס) סירס את הזכר שלא יזקק לשאר דגים, א״נ דלא ליהוי ליה צער תאוה, עכ״ל. וצ״ע איך הקב״ה סירס את הלויתן, הרי יש איסור סירוס, ומבואר במדרש (שמות רבה פרשה ל, ופסיקתא רבתי פיסקא כג) שהקב״ה מקיים את מצוות התורה. ובשלמא ללישנא דרשב״ם שסירסו בשביל למנוע חורבן העולם ניחא שהיה כאן חשש של פיקוח נפש, אבל לפירוש בתרא צ״ע?

תשובה יעוין בשאילת יעבץ (ח״א סימן קיא) שהביא גמרא זו, וכתב שלכאורה מוכח מכאן כיון דבידי שמים הוא, מישרישרי. כדשרינן לסריס בידי
שמים לבוא בקהל, ה״ה לאיסור סירוס כל בידי שמים ליתא לאיסורא, יעו״ש. וכן כתב לתרץ במנחת חינוך (מצוה רצא), וציין שכן כתב בתורת חיים בב״ב שם.

עכ״פ חזינן שהצער הוא רב, שהשי״ת סירס את הלויתן הזכר, כדי שלא יסבול צער זה. ויעוין גם בכתובות (דף סד ע״ב) שמורד אינו נותן אלא חצי טרפעיק לאשתו ליום, וכשהיא מורדת נותנת טרפעיק, מפנישצערו של האיש מרובה מצער האשה, יעו״ש. עכ״פ יש ללמוד שהעוסק בשידוכין, מקיים מצוה רבה, בנוסף לפריה ורביה, כי הוא מונע צער מהאיש ומהאשה.

דף עד ע״ב
ועל נהרות יכוננה

מישאינו יכול לדור בארץ ישראל, היכן כדאי לו לגור שאלה נאמר במסכת כתובות (דף קי ע״ב) לעולם ידור אדם בא״י אפי׳ בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחו״ל ואפילו בעיר שרובה ישראל,
יעו״ש. וכמו כן יש מעלה לדור בירושלים, יותר מבשאר ערי ישראל, וכמו

בבא בתרא / עד ע״ב שלט

שמבואר בכתובות שהכל תעלין לירושלים. ויעוין גם בחת״ס (יו״ד סימן רלד) שהאריך בנידון זה. ויש לשאול, מי שלא יכול לדור בארץ ישראל, האם יש עדיפות בין המקומות בחו״ל עצמו?

תשובה הדבר ברור שיש לדור במקום תורה, והוא עדיף על הכל וכמו שמבואר במסכת מגילה (דף טז ע״ב) גדול תלמוד תורה יותר מבנין
בית המקדש, שכל זמן שברוך בן בריה קיים, לא הניחו עזרא ועלה. ויעוין בחת״ס (הנ״ל) שביאר שזהו הטעם שמצינו הרבה חכמים שלא דרו בירושלים, מפני שבימי חכמי התלמוד היה הריגות ושמדות בירושלים, וגלו סנהדרין ומשנתישב במקומות אחרים והיה שם מקום הועד ומקום ישיבה ותורה, ולא מיתדר להו בירושלים כמו במקומות אלו, שוב אין מצוה בירושלים, יעו״ש. ואם כן ודאישיש לדור במקום תורה. אמנם אם המקומות שווים, יתכן שישנם עוד עדיפויות כדלהלן.

ויעוין מש״כ בחשוקי חמד עמ״ס כתובות (דף קי ע״ב) שמי שצריך לגור בארץ מצרים, עדיף שידור בארץ גושן, ששם יש פחות רוח טומאה מאשר
בכל מצרים. וכן הבאנו שם שיש מעלה להזכיר מקום שהוא סמוך לארץ ישראל, ושעל הים הגדול שנקרא על שם ארץ ישראל, ואם כן אולי עדיף לדור במקומות אלו, מאשר במקומות אחרים.

ויעוין גם בבבא בתרא דף קכב ע״א עתידה ארץ ישראל שתתחלק לשלשה עשר שבטים ... ולא במחלקה אלא לכספים ... , למאי ... , אלא לקרובה ורחוקה. ופרשב״ם: מי שעולה לו גורלו בקרוב לירושלים, מעלה מעות למי שעלה גורלו ברחוק מירושלים, שהרחוק גרוע הוא מפני שני דברים, אחד מפני שרחוק מבית המקדש, ואחד מפני שקרוב הוא לארץ העמים ויש לו לדאוג מהן, יעו״ש. ואם כן נראה שיש מעלה לדור במקום שקרוב לארץ ישראל.

עוד נאמר במסכת ב״ב דף עד ע״ב אמר ר׳ יוחנן מאי דכתיב כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה, אלו שבעה ימים וארבעה נהרות שתקיפין את ארץ ישראל. וכתב בעיון יעקב "לכן השכינה בארץ ישראל, שמוקף נהרות והוי מקום טהרה". ויעוין במכילתא דרבי ישמעאל (פרשת בא, מסכתא דפסחא פרשה א): אף על פי שנדבר עמהם [עם הנביאים] בחוצה לארץ, לא נדבר עמהם אלא בזכות אבות ... , וי״א אף על פי שנדבר עמהם בחוצה לארץ ובזכות אבות, לא נדבר עמהם אלא במקום טהור של מים. שנאמר ואני הייתי על אובל אולי, ואומר ואני הייתי על יד הנהר הגדול הוא חדקל, יעו״ש.

שמ. חשוקי חמד

ובספר שועמי אליך (לרב שמואל גולדברג עמ׳ קיט בהערה)257 ציין לדברי הגר״ח פלאג׳י בכף החיים (סימן יא סט״ו) שכתב וז״ל: מה נורא המקום של
בית הכנסת של טוקי׳ר דאג׳י יכון בצדק, דהוא בנוי על המים, וכמוהו נמצא גם כן בבתי כנסיות של קושטא בקצת מהם, דבנוין על המים, והוא דבר גדול דממקבל צלותיהון, לפי מאמר רבותינו ז״ל דטוב להתפלל על המים, מדכתיב מקול מחלצים בין משאבים (שופטים ה יא, ודבר זה הובא גם בבעל הטורים בראשית טז ז), והגר התפללה על המים, וגם אליעזר התפלל על המים, והתפילה נמשלה למים ... , ויתכן לומר טעם לדבר, דחוף הים יש לו שייכות מארץ ישראל, מדכתיב כי הוא על ימים יסדה, והרי אמרו רבותינו ז״ל דהמתפלל בארץ ישראל תפילתו נשמעת ברצון, ... מאחר שכן בי כנישתא דעל כיף ימא מותבא, נידון כארץ ישראל שמקובל תפילתם ברצון כעם היושב עליה. ואם כנים אנחנו בזה, יצא לנו טיבותא אחרת, שהתפילות שעושים על קברות הצדיקים באיזמיר הם מועילות ביותר, ותתקבל ברחמים וברצון, כיון שהוא על שפת הים, עכ״ל.

הרי שיש מעלה במקום שהוא מוקף בנהרות, שהוא מקום טהרה, ואם כן אולי יש להעדיף לגור בחו״ל במקום שהוא מוקף נהרות, או שהוא סמוך לים שהוא מקום טהרה, והוא נידון קצת כארץ ישראל.

דף עה ע״א
ושמתי כדכד שמשותיך

מצינו שחז״ל דרשו פסוק על דבר שאירע לאחר הנבואה

שאלה כתב הבית יוסף (או״ח סימן קפז) וז״ל: כתב הכל בו (סימן כה) יש אומרים שאין לומר בה [בברכת הזן] 'כאמור פותח את ידך ... ,' רק חותמין
ברוך אתה ה׳ הזן את הכל, בלי שום פסוק, וטעמא דמסתבר הוא כי איך נביא פסוק שאמרו דוד לדברי משה רבינו ע״ה, עכ״ל. ואין בטענה זו הכרח, עכ״ל הב״י. וצריך ביאור מהו טעמו של הב״י שאין הכרח לסברת הכל בו?

תשובה מצינו במקומות רבים שחז״ל דרשו פסוק, על דבר שאירע אחרי שהפסוק נאמר, וכעין זה מבואר בתוספות בגיטין (דף סח ע״א ד״ה

וכתיב) וז״ל: וכתיב זנות ויין ותירוש, אף על פי שזה הפסוק לא נכתב, עדיין היו יודעין. כמו ארור עושה מלאכת ה׳ רמיה, בפרק לא יחפור, ב״ב דף כח ע״ב גבי יואב, עכ״ל. ובב״ב נאמר שיואב אמר לרבו שלמדו לומר זכר עמלק בקמץ, שהוא בגדר ארור עושה מלאכת ה׳ רמיה, ופסוק זה עדיין לא נאמר

בבא בתרא /עו ע״א שמא

בימי דוד. ויעוין בגליון הש״ס בגיטין (דף בה ע״ב) שציין לכמה מקומות דאסמכיה קרא על מעשה שהיה אח״כ. ואם כן יש לומר שה״ה בפסוק זה, אע״פ שהוא נאמר אח״כ על ידי דוד המלך, בכל זאת הפסוק היה ידוע בימי משה.

וכעין זה מצינו בב״ב דף עה ע״א שנחלקו יהודה וחזקיה בני ר׳ חייא, חד אמר שחומות ירושלים יעשו משהם, וחד אמר מישפה, ודרשה הגמרא
על כך את הפסוק שנאמר בספר ישעיה (פרק נד) ושמתי "כדכד" שמשותיך, אמר להו הקב״ה להוי כדין וכדין, ולכן יעשו אבני ירושלים בין משהם ובין מישפה. וכתב הרשב״ם דאע״פ שמקרא זה קדם לבני ר׳ חייא טובא, יש לומר שכך נתנבא ישעיה,שכדברי כל המפרשים עתידה להבנות, יעו״ש.

עוד יעוין בבעל הטורים (שמות לח לה) שכתב: ונשמע קולו בבואו אל הקודש, ג׳ במסורה, ונשמע קולו בבואו אל הקודש, כל אשר דבר ה׳ נעשה ונשמע, ונשמע פתגם המלך. והיינו דאמרינן במגילה אמר רבה מקרא מגילה ותלמוד תורה, מקרא מגילה עדיף. מקרא מגילה ועבודה, מקרא מגילה עדיף. והיינו כל אשר דיבר ה׳ נעשה ונשמע, דהיינו ת״ת, ועבודה דכתיב בה ונשמע

קולו, ונשמע פתגם המלך והיינו קריאת המגילה. וסמך כי רבה היא, אלמא דעדיף טפי, וגם רבה קאמר לה, עכ״ל. והדברים מתוקים מדבש, ורוח הקודש נשמע מדברי בעל הטורים. ועכ״פ חזינן שהתורה הקדושה רימזה לנאמר במסכת מגילה, שנכתבה שנים רבות לאחר מכן, ואף נקטה לשון כי רבה, לרמוז על האמורא רבה האמור שם. [ויש קצת להעיר שבנוסחא דידן מימרא זו נאמר במגילה (דף ג ע״ב) בשם רבא]. ויעוין עוד מש״כ בשו״ת בסוף ספר אבני חושן (ח״ב עמ׳ תקכו ושם בהערה ל).

דף עו ע״א

ספינה נקנית במשיכה

איך קונים בימינו אביה גדולה, האם במשיכה בלי שטר שאלה נאמר במסכת ב״ב דף עו ע״א רב נתן אומר ספינה ... נקנית במשיכה ובשטר. מקשה הגמרא שטר לספינה למה לי, מטלטלי הוא [ומכי
משכה קניא, (רשב״ם)], מתרצת הגמרא הכי קתני ... ספינה נקנית במשיכה, ואותיות בשטר. האם גם בימנו אביה גדולה נקנית במשיכה בלבד?

שמב חשוקי חמד

תשובה כתב בחידושי הר״ן שם וז״ל: ספינה למה לי שטר מטלטלא הוא, תרתי קח פריך, כיון דאיכא משיכה, למה לי שטר, דמטלטלין במשיכה סגי להו, ועוד דשטרא למטלטלין לא מהני ולא מידי, שאינו נקנה בשטר אלא קרקע או עבד שאפשר לסיימו בתוך השטר, אבל תטלטלין שאין אדם יכול לסיימן בשטר, אין קנייתן בשטר ... והרשב״א הוסיף עוד בטעמו של דבר, לפי שחכמים לא למדו הקניות אלא מן הכתוב, וכדאיתא בפ״ק דקידושין (דף כו ע״א) ולא מצינו שטר אלא בקרקע, דכתיב וכתוב בספר וחתום, אבל במטלטלין מצינו אגב, כדכתיב ויתן להם אביהם מתנות עם ערים בצורות וכו׳, עכ״ל הר״ן. ויתכן דיש נפ״מ בין שני הטעמים, דלפי טעם הר״ן, שתטלטלין אין אדם יכול לסיימן בשטר, הרי כיום לכל אביה גדולה יש שם, ובכל העולם כולו משתמשים בשם זה, ואם כן לכאורה אפשר לסיימו לפי שמו, וכך נוהגים לסיים כל אביה גדולה בשם. אבל לפי טעם הרשב״א דכתב שלא מצינו שטר אלא בקרקע,גם אביה גדולה בימינו לא יצאה מכלל תטלטלין ואיננה בכלל קרקע, ולא

נקנית בשטר.

והנה יעוין בקובץ שעורים (ב״ק סימן פד) שכתב בפשיטות את סברת הרשב״א, דלא מצינו בקרא שטר רק בקרקע. והקשה הקו״ש מדנפשיה, דלכאורה
לא שייך כלל קנין שטר במטלטלי, דבשלמא בקרקע אפשר לברר ע״י השטר, איזה קרקע מכר לו שמסיים את המצרים מארבע רוחותיה, אבל במטלטלי, איך אפשר לברר מהשטר איזה חפץ מכר לו, א״כ אין כאן שטר כלל, [והוא בעצם סברת הר״ן]. ותירץ דשמא י״ל שיכתוב בשטר סימנין מובהקין של החפץ, ולענין עבדים שייך שטר שיכתוב בשטר שמו, יעו״ש. ואם כן לכאורה דברי הר״ן שכתב שלא מהני שטר כי אי אפשר לסיימן, צ״ב, הרי הקו״ש כתב שאפשר לסיימן על ידי סימנים מובהקים. ואולי יש לומר שהר״ן ס״ל שמכיון שברוב המקרים אי אפשר לסיימן, אם כן אמרינן לא פלוג, ולא מהני קנין שטר כלל במטלטלין. ולפי זה אף בעניננו, לא תועיל קנין שטר.

והנה כל זה כאשר אין מנהג ברור, אבל אם כולם נוהגים לקנות בשטר, לכאורה מהני קנין שטר, מדין קנין סיטומתא, וכן משמע מדברי הכנה״ג (חו״מ סימן קצח הגה״ט אות ג). ואם כן אם למעשה נוהגים לקנות כיום אניות בשטר, יהבי אף מדין תורה, עכ״פ מדין סיטומתא, וצ״ע.

בבא בתרא / עו ע״ב שמג

דף עו ע״ב

ספינה

משך מכונית בידיו, האם קנאה במשיכה זו

שאלה ראובן מכר מכונית, והקונה נעמד מול המכונית ומשכה בידיו, האם
קנאה במשיכה זו, כמו שספינה נקנית במשיכה, או דילמא דוקח
ספינה שהדרך הוא שמושכים אותה בחבליה, משא״כ מכונית שלא מושכים אותה בידים, כי אם באמצעות המנוע, אם כן אין זה דרך משיכה ולא קנאה?

תשובה כתב רבינו יונה בב״ב דף עו ע״ב דיש אומרים דספינה אינה נקנית במשיכה אלא כדרך משיכתה, כגון שמונחת במים או ברקק מים
שהיא בסימטא או בחצר של שניהם, אבל אם היא ביבשה אינו קונה עד שיגביהנה, וכן פסק בשו״ע (חו״מ סימן קצח סי״ג) בשם יש אומרים. וכתב שם הגר״א שכן הוא דעת הרשב״ם (ד״ה לא קשיא), יעו״ש. ויעוין בשלטיגיבורים (דף לח ע״ב בדפי הרי״ף אות א) שהביא יש אומרים להיפך, שספינה נקנית במשיכה רק ביבשה, ולא בים לפי שאין המשיכה במים מכוחו, אך הריא״ז דחה דבריו וס״ל שאף במים המשיכה מהני, עכ״פ ס״ל שאף ביבשה מהני המשיכה. אך
עכ״פ דעת השו״ע מבוארת שלא מהני משיכת ספינה בים.

ואם כן נראה לכאורה שהוא הדין במכונית, שאי אפשר לקנותה במשיכה, אלא כדרך שרגילים למשוך אותה, והיינו על ידי נהיגה, ולא על ידי משיכתה בידיו. אמנם יתכן שכל דברי רבינו יונה הם דוקח בספינה, מפני שבמקום זה דהיינו ביבשה אין דרך למשוך ספינה כלל, ולכן אינו קונה אלא בהגבהה, שהרי קיי״ל שמשיכה אינה קונה בדברים שהדרך הוא להגביה אותם לא למשוך אותם, ולכן ביבשה, שהדרך הוא לא למשוך את הספינה, משיכה לא קונה. משא״כ מכונית, שהדרך הוא למשוך אותו ביבשה, אם כן אע״פ שאין דרך למשוך אותו באופן זה, בכל זאת מהני המשיכה. וכן משמע מדברי הרשב״א בב״מ (דף ט ע״ב ד״ה ואכתי קשיא לי) שהקשה, בהמה בגרירה היכי מיקניא, והלא אין דרך בהמה לגרור אותה כפותה לעולם, ותירץ: דהתם היינו משום דעיקר הליכתן מעצמו היא, וכיון שכן אין הליכתן קונה אלא כדרך הנהגתן, אבל כאן שהוא מושך אותה לגמרי, אפי׳ בגרירה קונה, עכ״ל. ויעוין בדברי הגמרא בב״מ (דף ט ע״א) רכוב בעיר מאי טעמא לא קני, אמר רב כהנא לפי שאין דרכן של בני אדם לרכוב בעיר. אמר ליה רב אשי לרב כהנא אלא מעתה, הגביה ארנקי בשבת, שאין דרכן של בני אדם להגביה ארנקי בשבת, הכי נמי דלא קני, אלא מאי דעבד עבד וקני,

שדת חשוקי חמד

הכא נמי, מאי דעבד עבד וקני. אלא במקח וממכר עסקינן, דאמר ליה קני כדרך שבני אדם קונין. וכתב הב״י (חו״מ סימן קצז) דבמקח וממכר כל היכא דלא אמר

לו קני כדרך שבני אדם קונים, קונה אפילו אם משך שלא כדרך שרגילים למשוך. אמנם יעוין בסמ״ע (שם ס״ק יב) שהביא את דברי רבינו ירוחם שאפילו אם לא אמר במפורש קני כדרך שבני אדם קונים, אלא אפילו בסתמא נמי, המשמעות היא שימשוך כדרך שבני אדם קונים, יעו״ש. ולפי דבריו, בנידובנו יתכן שלא קנה במשיכה זו, מפני שאין דרך למשוך כך את המכונית, וצ״ע.

דף עו ע״ב
תוד״ה קני

המפקיר חפץ שלא שוה לשום אדם כי אם למפקיר
האם חל ההפקר

שאלה אשה המפקירה בערב שבת את כרטיס היולדת שלה, שבה כתובים כל הפרטים האישיים שלה, כגון סוג הדם, ומה התרופות שהיא מקבלת, ואיך עברו לידותיה הקודמים וכדומה. האם ההפקר חל, או שמא לא חל ההפקר, כי אין לזוכה בו שום ענין ושום ריוח, ואם כן אולי לא חל ההפקר?

תשובה כתבנו בספר תורת היולדת (פ״ב ס״ד) שראוי שכל אשה תפקיר חפציה מערב שבת כדי שאם תצטרך ללדת במקום רחוק מחוץ לתחום,
לא תעבור על איסור תחומים, כי הפקר לא קונה שביתה. וכשהצעתי את הדברים לפני מורנו הגאון בעל שבט הלוי שליט״א, שאל האם יחול ההפקר בתעודת לידה שאין לכל אדם ענין בו. ואולי אפשר לומר דיש ענין לכל אדם בשטרות אלו, שיוכל למוכרו לאשה זו אם תצטרך אותו. וכעין מה שנאמר בתוס׳ בדף עו ע״ב (ד״ה קני לך) שהקשו למ״ד שמדאורייתא אי אפשר למכור שטרות, אם כן מדוע צריך פסוק למעט שטרות מאונאה כמבואר בב״מ (דף נו ע״ב) הרי בלאו הכי אי אפשר למכור שטרות. ותירצו התוס׳ שהפסוק מיירי במי שמצא שטר לאחר יאוש, ומוכרו לבעליו ביוקר, הרי שיש מקרים, שאדם מוכר שטר שאינו שוה לכל אדם פרט למלוה, ושטר כזה נחשב לממון, ואיצטריך קרא ללמדנו שאין בו אונאה. ואם כן שייך גם להפקיר תעודת לידה השוה ממון רק ליולדת, כי זה ראוי לכל אדם לזכות בו מההפקר, כי יוכל אח״כ לחזור ולמוכרו לאשה, וצ״ע. [ויעוין מש״כ לעיל בדף סג ע״א בענין בית משותף ולכולם יש חלק בגג, סברא כעין זו].

בבא בתרא / עז ע״א שמה

דף עז ע״א

חוזר בשטר

האם כופים אדם שיכתוב שלא יתדיין בערכאות

שאלה ראובן ושמעון הם שותפים, והם התחייבו זה לזה שאם יהיה ביניהם וויכוחים, הם ילכו להתדיין בערכאות של נכרים. כעת נודע לראובן
שיש איסור להתדיין בערכאות של נכרים, ולכן החליט שמהיום ואילך ילך רק לדייני ישראל, והוא השפיע על שמעון להסכים לכך. ועתה הוא דורש משמעון שותפו, שיכתוב לו שהוא מבטל את ההסכם להתדיין בערכאות, ושיכתבו שהם יתדיינו מעכשיו רק בדיני ישראל ובדייניהם, אך שמעון מסרב לכתוב לו זאת. האם ראובן יכול לכופו על כך?

תשובה בכעין שאלה זו דן הישועות ישראל (סימן כו עי״מ סק״א) לגבי מי שיש לו זכות לפי דיני עכו״ם, אך לפי דיני ישראל אין לו זכות,
אך זילי נכסיה עבור זה שאנשים יראים שמא יתבענו אח״כ בדיני עכו״ם. ונשאלת השאלה, האם כופין אותו שיכתוב לו שאין לו עליו שום תביעה. והשיב: הר״ן בקידושין (דף כח ע״א מדפי הרי״ף)גבי אומרת קידשתני והוא אומר

לא קדשתיך, דאמרינן דאין כופין אותו לגרש, דא״ל לא ניחא לי דאיתסר
בקרובותיה. וכתב הר״ן דאי לאו האי טעמא, היו כופין אותו מחמת מידת סדום, יעו״ש. וה״ה בעניננו, יש לכופו שיכתוב שלא יתדיין בערכאות, מדין כופין אותו על מידת סדום. ויעוין עוד ב״ב דף עז ע״א גבי חוזר בשטר ולא בשדה, שכתבו התוס׳ וא״ת מה אכפת לו לכתוב שטר, ותירצו דעי״ז לא ילוו לו, משמע דבלא״ה היו כופין. דדוקא התם דבתחילת המכר ודאי היה רשאי למכור על מנת שלא יתפרסם שמוכר שדותיו, לכן גם אם מכר ע״ד כן שיכתוב השטר, יכול למחות שלא יכתוב, אבל מי שאין לו זכות כלל בדיננו, ועל ידי זה זילי נכסיה, נראה דודאי חייב לכתוב שאין לו זכות להתדיין בדיני הערכאות של גויים, עכ״ד. ולפי זה כ״ש שבנידוננו, יש לכפות את השותף על כך. שהרי עצם המצאות השטר בעולם, יש בו משום חילול השם.

אמנם על עצם דברי קדשו של הישועות ישראל, יש קצת להעיר, דהנה במסכת ב״ק דף מ ע״ב מבואר בגמרא ונימא ליה אי אהדרתיה ניהליה הוי מעריקנא ליה לאגמא? וכתבו שם התוס׳ (ד״ה הוה) מימה מה טענה היא זו. אם כן היה עושה שלא כדין ... ותירצו: שרוצה לומר, מתוך דברים אלו שהייתי עושה, היה ניזק מתפשר עמי בדבר מועט, והיה מוחל לי, יעו״ש. ולכאורה משמע מדברי

שמו חשוקי חמד

התוס׳ שמותר לאדם לאיים על חברו בעשיית דברים אסורים, כדי להתפשר. אמנם יעוין בתרומת הדשן (סימן שו) שכתב שפשיטא שאם תובעים את ראובן בממון שהוא מוחזק בו, ורצונו לחפש לדדין ותואנות נגד התובעים להשמט בהן בכל טצדקי, כדי שיתרצו לעשות עמו פשרה ויקחו ממנו איזה סך וימחלו לו על השאר, שאסור לעשות כן, [וכן נפסק בשו״ע (חו״מ סימן יב ס״ח)], ומציין שם לדברי התוס׳ בב״ק הנ״ל, דמשמע ממנו לכאורה דשרי לבקש טצדקי כדי שיכריח את אבירו שיתפשר עמו וימחול לו על ממונו. ומוכיח שם שודחי אי אפשר לפרש את כוונת התוס׳ כפשוטו, ובמהלך השני ביאר את דברי התוס׳ דמתוך שהניזק יודע שבידי לעשות דברים הללו, מתפחד מזה כי לא יחזקני כשר, וידאג אולי אעשה דברים הללו, אע״פ שהן אסורים לעשות, וע״י כך ימחול לי מעצמו ויעשה עמי פשרה ובזה הפסדתי בשביל שהוא מועד. וכה״ג אמרינן בפ׳ ערבי פסחים שצוה ר״י בר יוסי את רבי דלא להוי דייני בהדי תלת, שלא יהיו שנים עדים ואחד בעל דין.ואע״ג דאייתי לעיל דאסור לעשות כן, מ״מ חיישינן לה, ה״נ הניזק יחוש לה וע״י כן מבקש מעצמו לעשות פשרה וימחול לי, יעו״ש, [ויעוין ביש״ש (ב״ק פ״ד סימן יח) מה שכתב על דברי התרומת הדשן, ויעוין גם בחזו״א (ב״ק סימן ז ס״ק יא) איך שביאר את פירושו הראשון של תרומה״ד]. עכ״פ בשלמא בנידוננו, נראה פשוט שיכול לכופו להחליף את השטר, שהרי יש בהימצאותו בעולם משום חילול השם, וכעין מה שכתב בספר עזרת ישראל (להגרי״א שפירא ממזריטש) שבת חייבת לחתום בחנם על וויתור על ירושתה שלא כדין, משום דכופין על מדת סדום, כיוןשהבן מפסיד באי חתימתה, ועוד שהנכסים שלו, ועוברת על לא תשכן באהלך עולה, כמוגבי שטר פרוע, ואם כן אין שטר שיש בו עוולה גדול מהשטר שבנידוננו. אמנם בנידון הישועות ישראל, שלא היה שטר, אלא שהיה חשש שיתבענו בערכאות, ולכן זילי נכסי, לכאורה לפי דברי התרומת הדשן במהלך השני, אין כאן מדת סדום לדרוש את כתיבת שטר על כך שלא יתבענו.

אמנם יעוין בדברי הישועות ישראל עצמו (בסימן יב סק״א) שביאר את דברי התוס׳, שמיירי דוקח בשור מועד, שהרי קיי״ל שור שנגח ואח״כ הפקיר פטור, הרי לפנינו שהחיוב אפילו בשור מועד לא מתחיל עד שעת העמדה בדין, ולכן ס״ל לתוס׳ שיכול לטעון שהוה מעריקנא לאגמא, משא״כ בשאר חובות, שהחוב הוא כבר בעולם, העושה כן עובר באיסור גזל גמור. ואם כן לדבריו לא מצינו היתר לעשות כל טצדקי בשום מקום מלבד בשור המועד, ואם כן ודאי שיש בזה משום מדת סדום אם לא יחתום שלא יתבענו שלא כדין.

בבא בתרא / עז ע״ב שמז

דף עז ע״ב

הדמים מודיעים

קנה חמישי בפרשת בשלח כדי לזכות בפרשת המן
ואחרי ג״פ קראו לאחר

שאלה מעשה שהיה בביכנ״ס, שראובן קנה בדמים מרובים חמישי בפרשת בשלח,מטרתו היתה לשם סגולה בפרנסה, כי היא פרשת הורדת
המן לעם ישראל, והנה הגבאי העלה את ראובן לחמישי, אך אחריג׳ פסוקים, סיים הבעל קורא כי הגבאי החליט להעלות אחר לפרשת המן. התלונן ראובן, ואמר קניתי חמישי כדי לזכות בפרשת המן, והנה הגבאי החליט להעלות אחר לפרשת המן, ואין אני צריך לשלם לבית הכנסת את אשר התחייבתי. לעומתו טוען הגבאי, לא התחייבתי למכור לך פרשת המן אלא חמישי, ואכן העליתי אותך לחמישי?

תשובה הנה לכאורה היה מקום לחלק בין בית כנסת שרגילים להוסיף בו עליות, לבית כנסת שלא רגילים להוסיף בו עליות. דאם רגילים
להוסיף עליות, הרי שמי שקנה את העליה, לא יוכל לטעון שהוא חשב שיקראו את פרשת המן, דהיה לו להעלות על דעתו שיוסיפו עוד עליה, ומדשתק, איהו דאפסיד אנפשיה. אמנם אם לא רגילים להוסיף עליות, אלא שמפני שבשבת זו היו הרבה חיובים בבית הכנסת, והיה צורך להוסיף עליה, בזה יש לדון אם יכול הקונה לטעון ששילם הרבה כסף רק בגלל שרצה לעלות לפרשת המן.

והנה היה מקום לומר שהדמים מודיעים, דהיינו שאם ניכר מהסכום ששילם שברור שרצה לשלם סכום זה רק על עליה זו, צודק העולה. אך יתכן שאין לומר סברא זו, שהרי כתבו התוס׳ בבבא בתרא דף סא ע״ב)ד״ה שמע מינה שיורי שייר(שבקרקע לא אמרינן שדמים מודיעים, דפעמים קונה אדם קרקע הרבה יותר ממה שהיא שוה, יעו״ש. ואם כן יתכן שהוא הדין בעליות, דפעמים אדם משלם הרבה כסף על עליה לשם שמים, או מכל סיבה אחרת, וקשה להביא מזה ראיה.

והנה יש לדון מצד מה הקונה חייב לשלם את דמי העליה, האם הוא מדין נדר, או מדין מקח וממכר, דאם הוא מקח וממכר רגיל, צ״ע אם יוכל לטעון שקנה את העליה רק בגלל שחשב שיקרא את פרשת המן, מפני שדברים

שמח חשוקי חמד

שבלב אינם דברים, ואף טענת דמים מודיעים, כתבנו שצ״ע אם יכול לומר בעליות. אמנם אם החיוב הוא רק משום נדר, בזה יתכן שאדם נאמן לומר שהוא התכוון לנדור בגלל שחשב שהוא יקבל את העליה של פרשת המן.

והנה יעוין במשנה הלכות (ח״ה סימן שד) שנשאל בדבר ראובן שקנה עליה בבית המדרש בסך גדול, וצוה להגבאים לקרוא את אבירו לעלות לתורה, כי רצה לכבד את שמעון חבירו, ושמעון יצא מביהמ״ד, ושוב לא כיבד לאדם אחר, והגבאים קראו ללוי, ועלה לתורה, כיון שלא אמר להם את מי לקרוא. ועתה טוען ראובן שאינו רוצה לשלם עבור העליה שקנה.

והשואל רצה להביא ראיה שראובן פטור, מדברי המגן אברהם (סימן שו ס״ק טו) שהביא את דברי היש״ש (פ״ה דביצה) דהכרזת המצוות מישיתן יותר
הוא יזכה בה, דמי למקח וממכר, והיה נראה לאסור בשבת, אם לא שנאמר שאין שייך מקח וממכר בדבר מצוה כי אם בחפץ הנקנה, וכל זה כתב רק ליישב את המנהג בדוחק, יעו״ש. ומדכתב היש״ש שאין שייך מו״מ בדבר מצוה, משמע

דאין זה בכלל מקח כלל, ולפי זה בנידון השואל, אינו חייב לשלם.

ודחה המשנה הלכות טענה זו, מפני שכוונת היש״ש דאיןשייך מו״מ בדבר, היינו דלענין מה שגזרו חז״ל על מקח וממכר בשבת, לא גזרו אלא על מו״מ בחפץ הנקנה, אבל הקונה מצוה בשבת, לא שייך ביה מו״מ ולכן לא גזרו בו חז״ל, אבל פשוט דקנין ודאי שייך במצוה. וגם על זה יצא המג״א לחלוק על היש״ש וס״ל דגם במצות שייך מו״מ, ולא ניחא ליה בהתירא של היש״ש. ולכן הביא המגן אברהם את מנהג חסידי אסטרייך, דכל מה שהוציאו מפיהם היו נותנים לצדקה, ואפילו קנה אבירו המצוה, וזה ודאי לאו דרך מו״מ הוא, וכה״ג לכו״ע לא הוי דרך מו״מ. והביא עוד ראיות לסתור את ההיתר של היש״ש אלא דגם במצות שייך מו״מ, וממילא היה צריך להיות אסור למכור בשבת. אבל פשוט שאם קנה בשבת לכו״ע מקחו מקח. וממילא אין סיבה שהקונה לא ישלם על העליה, יעו״ש.

ואם כן יתכן שהוא הדין בעניננו, מכיון שהקניה היתה בדרך של מו״מ, הרי העליה שייכת לקונה, ויש לו זכות למכור אותה וכמו שהבאנו בחשוקי חמד עמ״ס יומא (דף לח ע״א בענין קנה עליה בחמישים שקלים וניסה למכרה בחמש מאות)

בשם מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, ואם כן לא יוכל הקונה לטעון, שהתכוון לקנות רק בגלל שחשב שיקרא את פרשת המן, מפני שדברים שבלב
אינם דברים, וצ״ע.

בבא בתרא / עח ע״א שמט

דף עח ע״א
מתנה יהיב לה

אדם קמצן שקידש אחותו, האם המעות מתנה

שאלה נאמר במסכת קידושין (דף תו ע״ב) המקדש אחותו, שמואל אמר המעות
מתנה, אדם יודע שאין הקידושין תופסין באחותו, וגמר ונתן לשם
מתנה. ויש להסתפק, מה הדין באדם המפורסם כקמצן, שידו קמוצה כברזל, ומעולם לא נתן מתנה, ואפילו למשפחתו. האם גם באדם זה אמרינן שמעותיו
מתנה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף עח ע״א כי אמור רבנן אונאה וביטול מקח בכדי שהדעת טועה, אבל בכדי שאין הדעת טועה, אימור מתנה
יהיב ליה. וכתב המחנה אפרים (הלכות שותפות סימן ד) שאפילו אדם תקיף, שלא נותן מתנות, אמרינן ביה שאם נתן יותר ממה שהדעת טועה הרי זו מתנה. ולכאורה ה״ה בנידון של המקדש אחותו והמקדש אשת איש.

דף עט ע״א
כגון אשפות

מתפרנס מאשפה, האם יכול לקנות בכספו ס״ת או ביהכנ״ם

שאלה אדם שמתפרנס מאשפה ומכירתה לזיבול, האם יוכל לקנות בכסף
שמקבל ממכירת האשפה, ספר תורה או בית כנסת?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף עט ע״א כל שאינו ראוי לא למזבח ולא לבדק הבית, כגון אשפות מלאות זבל, מועלין בהן ובמה שבתוכן. וכתב
הר״י מיגש (בע״ב, ובשטמ״ק בע״א מובא דבר זה בשם הרא״ם): אע״פ דאפשר למוכרו לאותוזבל, ולהוציא דמיו לבדק הבית, אפ״ה כיון שיש בו בזיון, גם לבדק הבית אינו ראוי, דהו״ל כמחיר כלב שיש בו בזיון, עכ״ל. לכאורה מבואר בדבריו, דזבל לא ראוי אפילו למכרו לבדק הבית משום בזיון, דומיא דמחיר כלב. אם כן לכאורה יש לפשוט מכאן, דלדעת הר״י מיגאש אסור למכור אשפה ולקנות בדמיה ספר תורה או בית הכנסת, וכמו שכתב הרמ״א (סימן קנג סכ״א) וז״ל: אסור לעשות מאתנן זונה, או מחיר כלב, דבר של מצוה כגון בית כנסת

שב חשוקיחמד

או ס״ת, יעו״ש. וכיון שהר״י מיגאש כתב דהזבל שבאשפה הו״ל כמחיר כלב שיש בו בזיון אסור למרמו לבדק הבית, נראה דה״ה לבית כנסת ולס״ת וכנ״ל.

אלא שיעוין בדבר אברהם (ח״א סימן לח) שהקשה על דברי הר״י מיגאש מהמבואר במסכת מעילה (דף יב ע״ב) הזבל והפרש שבחצר אין בהבין
ואין מועלין, ויפלו דמיה ללשכה. הרי שמשתמשים ברווחים מהזבל לצורך הלשכה. ומיישב שע״כ הר״י מיגאש יסבור שהכוונה לשיירי הלשכה, שמזה קנו גם צרכי חול, והיו משתמשים בכסף מהזבל רק לצרכי החול. ולפי זה בעניינו,נראה שאף לפיהר״י מיגאש אפשר יהיה להשתמש בכסף לצורך בניית
בית הכסא של בית הכנסת.

אמנם הדבר אברהם הוסיף להקשות, שהרי באתנן ומחיר כלב עצמם, אינו אסור אלא גופם, אבל אם נתן לה מעות והיא קנתה קרבן הרי זה כשר כמבואר בתמורה (דף ל ע״ב), ואם כן מדוע שיהיה בזיון במה שקונה צרכי בדק הבית בכסף שקיבל בתמורה לזבל, ולא בזבל עצמו, דלא יהיה מחיר אשפה חמור ממחיר כלב. ומוסיף הדבר אברהם, שבדוחק היה אפשר לומר שאין כוונת הר״י מיגאש שיהיה בזיון במה שיהיה להקדש דבר שנעשה מאשפה, דזה באמת לא חמור ממחיר כלב, אלא כוונתו דמעשה מכירת הזבל גופא על ידי גזברי ההקדש הוא בזיון להקדש בשעת המכירה, ולכן אין מוכרים כדי למנוע בזיון זה. אלא שקשה לפי זה איך מבואר בגמ׳ הנ״ל שדמי הזבל יפלו ללשכה, ודוחק לומר דהיינו רק אם מכרו כבר אבל לכתחילה אסור למכור משום בזיון, ונשאר הדבר אברהם בצ״ע.

מבואר בדבר אברהם, שיתכן שכוונת הר״י מיגאש שכל האיסור הוא רק אם ההקדש צריך למכור את הזבל, ולפי זה בעניננו, שהבעלים מוכר את הזבל, ומביא להקדש רק את הכסף, יתכן שאין כל איסור, אף לפי חידושו של הר״י מיגאש, וצ״ע.

כיצד מעבדים עורות לס״ת ע״י צואת כלבים

שאלה נאמר במסכת ראש השנה (דף לג ע״א) תניא, אבא שאול אומר מים או יין מותר [ליתן בשופר] כדי לצחצחו, מי רגלים אסור, מפני הכבוד. וכן נפסק להלכה בשו״ע (סימן תקפו סכ״ג). ולכאורה צ״ב, שהרי נאמר במסכת כלה (פרק ז) למה זכו כלבים שיעשו מצואתם ספרים ומזוזות לפי שנאמר (שמות יא) "לא יחרץ כלב לשונו". וקשה הרי הדבר מאוס וא״כ כיצד עושים ע״י צואת כלבים תפילין ומזוזות?

בבא בתרא / עט ע״ב שנא

תשובה יעוין בשפת אמת בר״ה (שם) שהקשה קושיה זו, ונשאר בצ״ע. ונראה שכיון שאין דרך אחרת לעבד עורות, נמצא שזה דרך
העיבוד, ואם כן אין בזה כל בזיון, וממילא הדבר מותר. ויעוין עוד בספר המנהיג (סוף הלכות תפילין) שכתב: שמעתי כי בארץ אראגון פסלו ספר תורה המעובד בצואת כלבים. ואולי סמכו עלה דההיא דפטום הקטורת והלא מי רגלים יפין לה כו׳, אלא שאין תכניסין ריח רע בעזרה מפני הכבוד. ופתרון

אחד להם. ושגגה היא שהרי מי רגלים ריח רע יש לו עיקר, ותרחיקין מהן ד׳ אמות כדאמר בברכות (דף כה ע״א) ואין כדי להכניסו שם, אבל צואת כלבים כבר הלך לאבוד העולם, ואין כאן ריח רע ועיקר ... ועוד טעו בה בהלכה פשוטה בכמה מקומות בתלמוד, (ב״ק לח ע״ב, נזיר כג ע״ב, הוריות י ע״ב) דאמרינן אין הקב״ה מקפח שכר כל בריה, שבשביל ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, זכו כלבים לעבד מצואתן עורות לכתוב בהן ספר תורה תפילין ומזוזות, והקב״ה אינו מקפח שכר הכלבים והם באו ומקפחים את שכרם ופוסלין את
הספר תורה.

ולפי זה נראה שאף שבימינו אפשר לעבד עורות בדרכים כימיות, ולא ע״י צואת כלבים, בכל זאת מותר לעבד ע״י צואת כלבים, שאין לקפח
שכר הכלבים.

דף עט ע״ב
איןאדם מקנה דבר שלא בא לעולם

איך יתכן שקנה שתי דירות משניים, באותו מצב ובאותו קנין, ודירה אחת לא קנה

חידה איך יתכן שאחד קנה שתי דירות משני קבלנים, ושתי הדירות היו באותו מצב, והקנין שעשה היה שוה בשתי הדירות, ושני הקבלנים
רוצים לחזור בהם מהקנין, הקונה הזמין את הקבלנים לבי״ד ובי״ד התחילו לדבר בלימוד עם הקבלנים, ועל פי התרשמותם החליטו, שקבלן אחד יכול לחזור בו מהמקח, וקבלן אחד אינו יכול לחזור בו מהמקח, מדוע?

תשובה מעשה שהיה בשני קבלנים, שהלכו למכרז כדי לרכוש שטח אדמה גדול ולבנות עליו מאות דירות למכירה, וכדי שיהיה להם כסף
מקדמי לתת לבעל המגרש, פרסמו שהם מוכרים דירות מראש, והנה ראובן נתן לשני הקבלנים דמי קדימה על חשבון רכישת דירות, עוד בטרם

שבב חשוקי חמד

שהקבלנים קנו את המגרש. הקבלנים קיבלו את המעות וכתבו להם זכרון דברים. כעבור זמן רכשו הקבלנים את השטח, ועתה כשהתייקרו מחירי

הדירות, אמרו לו הקבלנים שהמכר לא חל, כיון שהדירות הם דבר שלא בא לעולם, ולכן אם הוא רוצה לקנות את הדירות, הוא צריך לעשות קנין חדש, וישלם לפי המחיר החדש.

השלושה הגיעו לבית הדין, הדיינים התחילו לדבר בלימוד עם הקבלנים, והתברר להם שקבלן אחד יודע ספר, וידע בשעת המקח שקנין
בדבר שלא בא לעולם אינו חל, והקבלן השני הוא עם הארץ, ולא ידע כלל מהלכה הזאת שקנין בדבר שלא בא לעולם אינו חל, אלא שלאחר הקנין שמע זאת מאבירו הקבלן, ולכן רוצה כעת לבטל את המקח.

ולכן החליטו בית הדין, שהקבלן העם הארץ שלא ידע מהדין שקנין דבר שלא בא לעולם אינו חל, המקח שלו בטל, אבל הקבלן יודע הספר, שידע שהקנין לא חל, אינו יכול לבטל את המקח, וזאת על פי דברי המהרי״ט (חו״מ ח״ב סימן סט) שנשאל במי שמכר עורות לחבירו, והקונה מכר על סמך כך עורות לעכו״ם, ולאחר מכן חזר בו המוכר, וטען שבשעת המקח העורות עוד לא היו בעולם, והשיב המהרי״ט כיון שהמוכר הזה ת״ח, ויודע שדבר שלא בא לעולם אינו נקנה,ומסתמא לא היה מחנהו ומטעהו לקחת דמים מאת הקונה, ועוד שהוא יודע שעל סמך זה הוא מתחייב בהם לסוחרים העכו״ם, אין לך הונאה גדולה מזו, וקעבר משום לא תונו, ומשום ויראת, וחזקה עליו שנתחייב ונשתעבד גופו לתתם. וכיון דידע שאין המקח קיים לאו כל כמיניה לומר הטעתיו, דאין אדם משים עצמו רשע.

ולכאורה משמע מדבריו שדוקא כשמכר הקונה על סמך כך לעכו״ם. אך במשפט שלום (חו״מ סימן רט ס״ד ד״ה ואע״ג דאין אדם) כתב בשם שו״ת
שמש צדקה (חו״מ סימן לג בקונטרס פני הכרובים סימן ז) שבכל גווני אם המוכר תלמיד חכם לא שייך ביה דבר שלא בא לעולם.

עוד יש מקום לומר ששני הקבלנים אינם יכולים לחזור בהם, וזאת על פי מה שכתב הרמ״א (שם סימן רט ס״ה) אם טרח המוכר וקנה הדבר שמכר, צריך לקיים מקחו, כי אדעתא דהכי טרח וקנה, כדי דליקום בהימנותיה. אולם לכאורה זה אינו,וזאת משום שכתב הנתיבות (סק״ח) בשם הט״ז שאין שייך ליקום בהימנותיה רק אם הלוקח לא ידע שהסחורה אינו ברשותו, אבל אם הלוקח ידע שאינו ברשות המוכר, לא שייך ליקום בהימנותיה. ועוד כתב

בבא בתרא / פ ע״א שנג

הנתיבות שדברי הרמ״א אינם שייכים אלא בחפץ ידוע כגון במרגליות, אבל בתבואה וכיוצא שדרך מוכר זה לסחור תמיד במסחר זה, לא שייך לומר סברא דאדעתא דהכי טרח. והכא נמי בקבלן, שזה המסחר שלו, ורוצה לקנות את המגרש כדי לבנות עליו דירות למכור, לא שייך לומר אדעתא דהכי טרח.

אך יתכן לפי מה שכתב הט״ז והביאו הפתחי תשובה (סק״י) שאם הבטיחו

תחילה בבירור להעמיד לו המקח, שייך כי היכא דליקום בהימנותיה. וא״כ כיון שהכא ידעו שניהם שהמקח אינו ברשותו, והמוכר התנה עמו בפירוש להעמיד לו המקח,אולי שייך כי היכא דליקום בהימנותיה, ושני הקבלנים אינם יכולים לחזור בהם, וצ״ע.

דף פ ע״א
ומסרסן

האם מותר לסרס זבובים

שאלה אנשי מדע גילו שישנם זבובים העשוים להביא תועלת לחיי אנוש. הם רוצים לייבא מחו״ל זבובים מסויימים, אך רוצים לסרס אותם
כדי שלא יתרבו. האם מותר לסרסם?

תשובה לכאורה אסור דמנוחר בספר החינוך (מצוה רצא) דלכן אסור לסרס, "לפי שהשם ברוך הוא ברא עולמו בתכלית השלימות, לא חסר
ולא יתר בו דבר מכל הראוי להיות בו לשלמותו, והיה מרצונו, ובירך בעלי החיים להיותם פרים ורבים, וגם צוה הזכרים ממין האדם על זה, למען יעמודו, שאם לא כן, יהיה המין כלה אחר שהמות מכלה בהם, ועל כן המפסיד כלי הזרע, מראה בנפשו כמי שהוא קץ במעשה הבורא, ורוצה בהשחתת עולמו הטוב", עכ״ל החינוך. ולפי זה מסתבר שגם זבובים אסור לסרס דמשמע שהוא קץ במעשה בראשית. וכן משמע מדברי השו״ע (אבה״ע סימן ה סי״א) שכתב: אסור להפסיד אברי הזרע בין באדם בין בבהמה חיה ועוף, אחד טמאים ואחד טהורים. משמע שגם זבובים בכלל.

והנה נאמר בשו״ע (שם סי״ב): המשקה כוס של עיקרין לאדם או לשאר בעלי חיים כדי לסרסו, הרי זה אסור, ואין לוקין עליו. ואשה מותרת לשתות עיקרין כדי לסרסה עד שלא תלד. והקשה החלקת מחוקק (שם סק״ו) דלמה תהיה בהמה חמורה מאשה, וכתב דמה שכתב הב״ח שבאשה מותר בגלל צער

שנד חשוקי חמד

לידה הוי דוחק. ולכן העלה למעשה שאף בבעלי חיים אסור להשקות רק זכרים ולא נקבות, יעו״ש.

וכתב על כך המהרי״ל דיסקין (קונטרס אחרון אות רב) וז״ל: ולעד״נ מוכרח כך [דנקבות בע״ח מותרים], דב״ב דף פ ע״א מתחילה אמר פירות כוורת נוטל
ג׳ באילין ומסרס. שואלת הגמרא במה מסרסן, אמר רב יהודה אמר שמואל בחרדל. ואח״כ מסיק רבי יוסי בר חביבא דאין מסתרסין, עיי״ש ברשב״ם. ואם כן בהו״א הוי מצי למיפרך איך שרי לסרוסי, אלא ע״כ כנ״ל, דהוי אמינא דרק נקבות מסתרסין בזה. אך י״ל דכיוןשאינונותן לתוך פיו שרי. ואולי אפילו קם ליה באפיה נמי שרי. ועיין פרק כל כתבי (שבת דף קכב ע״א)גבי להעמיד בהמה על גבי מוקצה, עכ״ל. ויעוין גם בפירושו של גיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א על מסכת כומים (פ״א מטהר סוף אות ז) שכתב וז״ל: ועיין בבא בתרא דף פ ע״א במה מסרסן [גבי דבורים] וכו׳, לא שהחרדל מסרסן וכו׳. ובשטמ״ק שם בשם הראב״ד: כתב לא חרדל מסרסן, שאם יסתרסו לגמרי הרי הם נפסדים לבעליהן לגמרי אלא וכו׳. וצ״ע למה הוצרך לכך, תיפוק ליה דאסור לסרס, דלא גרע מלהשקות כוס עיקרין דאסור מדרבנן בכל בעל חיים ... , ומשמע דבדבורים אין איסור סירוס, אך אפשר דהני דבורים נקבות נינהו דמותר להשקותן ... , ומיהו לכאורה שרץ העוף ודאי בכלל כל שבארצכם אפילו נימא דדגים אינם בכלל ... , עכ״ד.

עכ״פ יש ללמוד מדברי המהרי״ל דיסקין שהמסרס דבורים עובר על איסור תורה, ומסתבר דה״ה זבובים. ועוד נשמע שנקבות מותר להשקות כוס
של עיקרין, ואפילו להניח לפניה ולעמוד בפניה שתאלץ לשתות מותר.

ויעוין בספר אפי זוטרי (סימן ה דף כט) העלה שבבעלי חיים אסור להשקות כוס של עקרין, אפילו בנקבות, דמה שאנו תמירין לאשה לשתות, הוא משום דאשה לא מפקדה אפריה ורביה, אם כן גבי בהמה לא שייך לחלק בין זכרים ונקבות, דהא לא שייך בהו לומר דזכר מיפקד אפריה ורביה ונקבה לא. ואם כן גבי בהמה זכר ונקבה שוים, יעו״ש. וצ״ע לשיטתו מה יענה לטענת המהרי״ל דיסקין.

ואולי אפשר לתרץ דהוא יסבור שאכילת החרדל לא מסרס את הדבורים לתמיד אלא לזמן, כגון לחודש, ואח״כ שוב יתן להם חרדל ויסתרסו לעוד חודש, וכה״ג אין איסור. ואולי יסבור כשיטת הרמב״ם דאין בן נח מוזהר על סירוס, ואם כן נפרש את הסוגיא בב״ב שמסרסן ע״י נכרי דבעת הצורך מותר, וצ״ע.

בבא בתרא / פ ע״א שנה

עוד אפשר לתרץ על פי דברי הברכ״י (סימן ה אות יג) שכתב בשם הריטב״א (יבמות דף סג) דאסור לאדם לשתות כוס עיקרין כדי לעסוק בתורה, אבל לבטל ממנו תחוה והרהור שרי, יעו״ש. ואולי הטעם דכדי שלא להינזק מותר, ואם כן גם בסוגיא דב״ב דף פ ע״א מסרס לשם כך שלא ינזק, ולא יעסקו בפו״ר ולא בעשיית דבש. וגם בעניננו אם מסרס זבובים כדי שלא יעבירו מחלות אולי מותר, וצ״ע.

האם מותר לסרס חתולים כשגורמים לנזקים

שאלה בעיר אחת היה ריבוי טבעי גדול של חתולים, והם גרמו לנזקים, ונשים בהריון נתקפו בבהלה כאשר החתולים קפצו עליהם. החליטה
העיריה לבצע עיקור וסירוס של חתולי הרחוב. הם פנו לתושבים שלא להאכיל את החתולים החל מהשעה שמונה בערב טרם לכידתם [כדי שיהיו מורעבים, ויכנסו למלכודות שיכינו להם עם מזון בתוכו] האם הדבר מותר?

תשובה יש בזה איסור תורה שנאמר "ובארצכם לא תעשו" כל שבארצכם, ונפסק בשו״ע (אבה״ע סימן ה סי״א) שאסור להפסיד אברי הזרע בין

באדם בין בבהמה חיה ועוף, אחד הטמאים ואחד הטהורים ולכן הסירוס אסור. ומה שאפשר לעשות הוא להמיתן ובזה יתכן שאין איסור של צער בעלי חיים, כיון שסופן למות. אך מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א לא היתה דעתו נוחה מלהרגן, כשבאו תושבים לספר לו שהם נכנסים למטבח ושותים חלב וכו׳, כי אמר שאפשר למנוע זאת ע״י סגירת הדלת. ואולי חשש לבל תשחית כמבואר במסכת חולין (דף ז ע״ב) והחתולים הרי מביאים תועלת בצידת עכברים ונחשים. אבל בשעת הצורך כשגורמים בהלה לתושבים, אולי מותר. ועכ״פ קל יותר להמיתן מאשר לסרסם.

דף פ ע״א

תוד״ה דבש

עוגה יקרה מאוד שלא עשויה למאכל
האם יש בה חשש של בל יראה

שאלה כתב החיד״א בספרו מעגל טוב (עמ׳ כב): ואחר ערבית [של ליל טו באדר] באנו לביתו [של הגאון רבי שאול נתנזון] ומצאנו שם שלחן
ערוך, ועליו כשתי אמות דמות חצר המלך, ומרדכי יושב בשער המלך בלבוש

שנו חשוקי חמד

פרסי, וכילה ובירה, ובה אסתר על המטה ואחשורוש והמן נופל. וחוץ לבירה זו מצד אחר ברחוב, המן תלוי. ומסביב כל הבנין, בעלי מלחמות מקיפין. וכמה ציורים נאים למראה בגוונים שונים. וכל זה עשוי מסוקאר לבד בחכמה גדולה. ושוה זה כעשרים סיקיני לרוב המלאכה. וכמדומה שזהו דורון ששלחו לרב איזה קצינים, עכ״ל. ויש לדון מה הדין כאשר יהודי הזמין מטבח אומן עוגה [עם חמץ] כעין העוגה הנ״ל, והוא בנה אקווריום של זכוכית כדי להניח בתוכה את העוגה, ואי אפשר להוציא את העוגה מהאקווריום מבלי לשבור את האקווריום, והעוגה עשויה רק לראווה ולא לאכילה. האם עוברים על עוגה כזאת בפסח בבל יראה ובל ימצא?

תשובה בפרי חדש (סימן תסז) דן בדבר גרעין חטה שלתמוה במים וכתבו עליה את הפסוק ארץ חטה ושעורה, וגם כתוב שם הכותב ושם
אביו באותיות מרובעות וטעמים ונקודות, וחטה זו חשובה מאוד לבעליה, ולכן בכל שנה הוא מבטלה וחוזר וזוכה בה, יעו״ש במה שהאריך בנידון זה. עכ״פ מבואר בדבריו שיש איסור בזה של חמץ למרות שהחטה אינה עומדת לאכילה אלא רק למראה וכדומה. אמנם אין זה ראיה לנידוננו, שעשו מעשה בעוגה, שהכניסו אותה לתוך האקווריום, ואין זה משתלם להוציאה משם, ואם כן אולי
היא בטילה.

והנה נאמר בבבא בתרא דף פ ע״א אמר רב כהנא דבש בכוורת אינו יוצא מידי מאכל לעולם. ופרשב״ם (ד״ה דבש) דאע״פ שיש עת שהדבורים אוכלין דובשנן, אפילו הכי אינו יוצא מידי מאכל עד שיקצהו בפירוש למאכל דבורים. ומשמע מדבריו שאם יקצהו בפירוש למאכל דבורים, אינו מקבל יותר טומאה. מאידך בתוס׳ (ד״ה דבש) דאין לך דבר ראוי לאכילה שיועיל בו שום דבר עד שיפסל מאכילת כלב, יעו״ש. ולפי זה יש לדון מה הדין לגבי חמץ, האם מהני מה שהקצה את העוגה הנ״ל שתהיה לראווה בלבד, ולא משתלם לו לאכול אותה כלל, כי היא עלתה הון עתק, ועוד שהיא מונחת בתוך אקווריום של זכוכית, האם דברים אלו מועילים להוריד שם טומאה ושם חמץ מהעוגה. והיה מקום לומר, דלפי פרשב״ם אולי מהני המחשבה, מאידך לפי תוס׳ ודאי שלא מהני מחשבתו, דלא מועיל שום מחשבה להוציא מידי אוכל.

והנה הקשה היד סופר (סימן יד) על דברי התוס׳, שאוכל לא בטל כלל, מדברי הגמרא בחולין (דף קכט ע״א) שם נאמר: כופת שאור שיחדה לישיבה, בטלה, ובתוס׳ בפסחים (דף מה ע״ב) כתבו שמיירי שהאוכל עדיין ראוי למאכל, הרי שאוכל יוצא מידי טומאה במחשבה בעלמא. ותירץ ביד סופר דשאני התם

בבא בתרא / פח ע״א שבז

שמיירישעשו גם שינוי מעשה, דהיינו שלא רק יחדו את השאור לישיבה, אלא עשו בו גם שינוי מעשה. ויעוין בשו״ע (או״ח סימן תמב ס״ט): חמץ ... או שייחדו לישיבה וטח אותו בטיט, מותר לקיימו בפסח. וכתב המשנ״ב (שם ס״ק מא) וז״ל: ואף דבדעתיה סילקו מתורת אוכל ובטלו רק לזה, אפילו הכי כל זמן שלא טח בטיט, לא מהני ביטולו. וטח בטיט לחודיה לא מהני כ״ז שלא ייחדו לישיבה. ועוד כתב המשנ״ב (בס״ק מב) שאם טח בטיט מהני אפילו לא נפסל החמץ מאכילה, משום דבטליה על ידי זה משם אוכל. וביאר בשער הציון (ס״ק סז) דטח בטיט לבד לא מהני מפני שיכול לגרר הטיט מלמעלה עם מעט הבצק שתחתיו, וישחר לו השאר נקי, יעו״ש. ועוד כתב (בס״ק סט) דחף על גב דבעלמא אפילו בטלו בהדיא וחשבה לעפרא לא מהני מדרבנן, התם משום דלמא אתי למיכל, הכא לא שייך זה דהא יחדו לישיבה, וגם מאיס, יעו״ש.

והנה בעניננו, הוא ייחד את החמץ לראווה ולא לאכילה, והוא אף עשה מעשה, שסגר אותו באקווריום, באופן שאי אפשר להוציאו בלי לשבור את האקווריום, והוא אינו עומד לאכילה כלל, גם בגלל המחיר היקר שלו. אמנם הוא לא מאוס מאכילה כלל, ואם יוציאו אותו מהאקווריום הוא יהיה ראוי לאכילה. ואם כן יש להסתפק אם מהני הייחוד להוריד ממנו שם אוכל ושם חמץ, וצ״ע.

דף פח ע״א

תוס׳ ד״ה ההוא

חתך בצלים עם סכין בשרי ובישלם במחבת חלבי,
ונתערבו בבצלים אחרים

שאלה מעשה באחד שחתך בצלים רבים בסכין בשרי, ואח״כ הוא טיגן חלק מהבצלים במחבת בשרי כדין, אך חלק מהבצלים הוא טיגן במחבת חלבישאינו בן יומו, והבצלים נאסרו מדין בשר בחלב מפני שהם דבר חריף. לאחר מכן הוא לקח חלק מהבצלים ובישל אותם בקציצות בשריות, ועתה אינו יודע מאיזה בצלים לקח, האם מהבצלים הבשריים, או מהבצלים שנאסרו. האם הקציצות מותרות?

תשובה יעוין במהרש״ם (ח״ב סימן קפח) שדן בשאלה כעיןזו, והביא כמה צירופים להקל, דיש סוברים דדבר חריף מחליא לשבח הוא רק
דרבנן, כמ״ש הפמ״א (ח״א סימן סד), ואם כן בנידובנו הוי רק איסור דרבנן. ועוד

שנח חשוקי חמד

דן שם דגם אם בשאר איסורים דבר חריף אוסר מהתורה, מכל מקום בבשר וחלב לכו״ע הוי רק מדרבנן, כיון דמהתורה בשר וחלב אסורים רק דרך בישול, ובכה״ג שנעשה הבליעה פגום, אלא דהדבר חריף מחליא לשבח, אין זה דרך בישול.

ועוד הביא המהרש״ם, שנחלקו הראשונים בבליעה בכלי שאינו בן יומו, דיש אומרים שהוא נעשה פגום, אלא שבדבר חריף הוא חוזר ומשביח

כשיפלט לתבשיל [וכן הוא דעת החוות דעת (סימן קג סק״ט בביאור דברי הש״ך, וכן הוא דעת הרשב״א (ח״א סימן תצז)], ויש אומרים שהבליעה עצמה אינה פגומה, אלא שהיא פוגמת את התבשיל [כן הוא דעת הר״ן בע״ז(דף לב ע״ב, ודף מ ע״א מדפי הרי״ף)], ובדבר חריף היא לא פוגמת. ואם כן לפי השיטות שהטעם כבר נפגם, אלא שהוא חוזר ומשביח, י״ל דהיינו דוקח בשאר איסורים, שאין בהם דיחוי, אלא אף אם הוא נפגם, הוא חוזר וניעור כשהוא משביח, מפני שאין דיחוי באיסורים, כמבואר במנחות (דף נד ע״ב), אבל בבשר וחלב, יתכן שיש דיחוי כמו במצוות,שהרי במכילתא בפרשת משפטים (פרשה כ) מבואר שבשר וחלב הוקש לביכורים, ולכן היה הו״א שאין בשר וחלב נוהג אלא בזמן שהבכורים נוהגין ובמקום שהבכורים נוהגין, אלא שבשר וחלב הוקש גם לנבלה ללמדנו דמה נבלה נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, אף בשר בחלב יהא נוהג כן, יעו״ש. ויעוין בתוס׳ בב״ב דף פח ע״א (ד״ה ההוא). ואם כן כמו שבביכורים יש דיחוי, כמו שכתב הרמב״ם (פ״ב מביכורים

הט״ז), ולכןאילן אשירה שביטלו, לא מביאים ממנו ביכורים, הוא הדין בבשר וחלב שהוקש לביכורים אמרינן דיחוי, ואם הטעם נפגם, אין הוא חוזר ואוסר
מהתורה, יעו״ש.

והנה לכאורה דברי רבינו המהרש״ם צ״ב, דהיכן מצינו שלמעשה הוקש בשר וחלב לביכורים, דבמדרש מבואר שהיה הו״א להקישם, אך למעשה לאחר שבמסקנה בשר וחלב הוקש לנבלה, מנצן שנשאר ההיקש לביכורים. אולם יעוין ברבינו בחיי (שמות כג יט) שהביא דרש חז״ל, שלכך נסמכה מצות בכורים למצות לא תבשל גדי לומר לך מה בשר בחלב אסור בהנאה אף בכורים אסורים בהנאה, ועוד דרשו שאין להביא בכורים אלא מן המבושלות ולא מן הסמדר, יעו״ש. הרי שלמעשה נשאר ההיקש מביכורים לבשר וחלב.

אולם עדיין צ״ב, דבשלמא לגבי הדרשות של חז״ל, שהוא בצורת המצוה, וממתי חלה המצוה, מובן ההיקש מביכורים לבשר וחלב, אך בנידון המהרש״ם שמקישים שכמו שבביכורים יש דיחוי, כך יש דיחוי בבשר וחלב, הוא חידוש גדול, שהרי מה שיש דיחוי בביכורים הוא מפני שהוא מצוה,

בבא בתרא / פב ע״א שבט

ובמצוות יש דיחוי, אך בבשר וחלב שהוא איסורים, בזה בכל התורה קיי״ל שאין דיחוי באיסורים, ואם כן צ״ב איך שייך להקיש ביכורים לבשר וחלב לענין דיחוי באיסורים.

והנה כאמור בדברי המהרש״ם, ישנם כמה צדדים שהספק הוא רק ספק דרבנן, אולם בנידוננו, ישנם עוד צדדים שהוא רק ספק דרבנן, וכמו שכתב הרמ״א (יו״ד סימן צו ס״א): אם יש ספק אם נחתך בסכין של איסור, אזלינן לקולא. ויעוין שם בש״ך (ס״ק יב) שחלק על דברי הרמ״א, דדוקא בקרי״ן מותר ספיקו, מטעם דהרבה פוסקים אינם אוסרים אלא בסכין בן יומו, וכן יש פוסקים שאינם אוסרים אלא בצנון ולא במידי אחריני, וא״כ בצנון היכא דידוע שהסכין היה ב״י, אלא דמסופק אם חתך בו הצנון או לא, דאי הוי חתך ביה בודחי הוי אסור, לכו״ע ספיקא לחומרא. ובפת״ש (שם סק״ב) ציין לכרתי ופלמי שהקשה עליו, דהא יש לירק ההוא חזקת היתר, והעמד דבר על חזקתו דלא נחתך בסכין של איסור, ואף בשל תורה אזלינן לקולא. מאידך בשו״ת תולדות יצחק (סימן יז) השיג על על הכרתי דהא דאמרינן העמד דבר על חזקתו, היינו דוקח היכא דאיתייליד ריעותא מצד עצמו, אבל אם הריעותא מחמת דבר אחר של ספק תערובת איסור שנתערב, לא אמרינן להעמיד דבר בחזקתו, אלא שמ״מ העלה לדינא כדברי רמ״א משום שגם בצונן יש כמה צדדים להקל, יעו״ש.

ויתכן שכל דברי התולדות יצחק היינו דוקח בשאר איסורים שנתערבו, דבזה לא שייך לומר העמד דבר על חזקתו, שהשאלה היא אם האיסור נמצא כאן או לא, ולא אם משהו השתנה, משא״כ בעניננו בבשר וחלב, שהאיסור נוצר על ידי התערובת, בזה לכו״ע אמרינן העמד דבר על חזקתו, ואף אם היה כאן ספק דאורייתא, אמרינן העמד דבר על חזקתו, ומספק הוא לא נאסר.

דף פב ע״א
מכדי פסוקי נינהו

כשקורא קריאת שמע לאחר זמנה, האם יכול לכוון
שקורא לשם קיום המצווה

שאלה מי שהולך להתפלל תפילת שחרית לאחר סוף זמן קריאת שמע של המג״א, ומקדים לקרוא קריאת שמע לפני התפילה, על תנאי שאם
הלכה כשיטת המג״א הוא מכוון עכשיו לצאת, ובתפילה יקרא לשם לימוד

שם חשוקי חמד

תורה, ואם הלכה כשיטת הגר״א, עכשיו הוא קורא כקורא בתורה, ובתפילה הוא יקרא לשם קריאת שמע. האם כשיקרא אח״כ קריאת שמע בתפילתו, הוא צריך לחזור ולכוון כוונה זו, שאם הלכה כמו הגר״א הוא מכוון לצאת, ואם הלכה כשיטת המג״א הוא קורא כקורא בתורה, או שמא יכול לכוון שהוא קורא לשם מצוות קריאת שמע, [ורוצה לעשות כן, מפני שיש חוששים וסוברים שלא מהני תנאי במצוות, וכן חשש החזו״א]?

תשובה בחשוקי חמד עמ״ס ברכות (דף ט ע״א) הבאנו מחלוקת, דדעת החפץ חיים שמי שקורא ק״ש לאחר זמנה לשם מצוה, יש לחוש שעובר
על בל תוסיף, ועל פי זה רצה לפרש תלמידו רבי שלמה בלוך את דברי המשנה האומרת שלאחר זמנה יקרא האדם קריאת שמע "כקורא בתורה" היינו שלא לשם מצוה, כדי שלא יעבור על "בל תוסיף". מאידך מובא בשם החזו״א שמכיון שאדם יכול לקרוא קריאת שמע תמיד לשם מצות תלמוד תורה, נמצא דאינו עובר על איסור בל תוסיף בעצם הקריאה, [דהרי מקיים מצות תלמוד תורה] ואיסור בל תוסיף הוא רק כאשר כל כוונתו לצאת בזה ידי חובת ק״ש, ובכוונה בלבד לא מצינו שעובר על בל תוסיף, עיי״ש. ויתכן שמחלוקת זו תלויה במחלוקת האחרונים בב״ב דף פב ע״א, וכמו שיבואר להלן.

דהנה במקשו האחרונים, מדוע אמרינן ספק ברכות להקל, ולא אמרינן שיברך בלע״ז, שאין בזה חשש של הזכרת שם שמים לבטלה. ויעוין בחוות דעת (סימן קי בית הספק סק״כ) שהביא את דברי הרא״ש שאע״פ שמעיקר הדין מותר להתפלל כל היום, מכל מקום היינו דווקא בתורת נדבה, אך בתורת חיוב אסור להתפלל. ועל פי זה כתב החוות דעת, שאפילו קריאת שמע, למ״ד

קריאת שמע דרבנן, אם יש לו ספק אם קרא קריאת שמע, אסור לו לחזור
ולקרוא קריאת שמע בתורת חיוב, דכשקורא בתורת חיוב יש בזה איסור, אם אינו מחוייב בדבר. וכמו כן בברכות, מעיקר הדין אין איסור לברך כל היום, מפני שיש בברכות שבח לבורא, ואין בזה חשש של ברכה לבטלה, אבל אם קורא בתורת ספק חיוב, יש בזה איסור, וכן הדין בברכות בלע״ז, אע״פ שאין בזה חשש של שם שמים לבטלה, בכל זאת אם קורא לשם חיוב, יש בזה איסור, וכן הדין באמירת שלום, שאע״פ שיכול לומר שלום כל היום, אך לכפול שלום לגוי אסור, יעו״ש.

מאידך בחלקת יואב (תנינא סימן א ד״ה ואשר) הקשה על דברי החוות דעת מדברי הגמרא בב״ב, שם נאמר בדף פח ע״א הקונה שני אילנות בתוך של אבירו מביא ואינו קורא, ר״מ אומר מביא וקורא. ושאלה הגמרא בע״ב מאי

בבא בתרא / פב ע״א שסא

טעמא דר״מ באילן אחד, ומ״ט דרבנן בשני אילנות, [כלומר אם מביא מדוע אינו קורא ואם אינו קורא כיאין לו קרקע, אז מדוע מביא]. אמר רבה מאי קושיא דלמא ר״מ באילן אחד ספוקי מספקא ליה, ורבנן בשני אילנות ספוקי מספקא להו. והקשתה הגמרא בדף פב ע״א א״ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשימכדי פסוקינינהו, ליקרי. א״ל משום דמחזי כשיקרא. רב משרשיא בריה דרב חייא אמר: דלמא אתי לאפקועינהו מתרומה ומעשר, יעו״ש. מבואר

בדברי הגמרא שכאשר יש ספק אם חייב בביכורים או לא, היה מותר לו לקרוא מקרא ביכורים מספק, אלא שלמעשה אסור משום מחזי כשיקרא, או שמא יבוא להפקיע תרומות ומעשרות. אבל בנידובנו שאין כזה חשש, מותר לקרוא קריאת שמע מספק. ולפי זה כותב החלקת יואב שאף ברכות היה מותר לחזור לברך מספק, ואין בזה חשש של ברכה לבטלה אם מתכוון לשבח, וכל שכן שמותר לברך בלע״ז, אך מה שאמרו סב״ל הוא מפני שאינו חייב לחזור ולברך, דספק דרבנן לקולא. ומביא לזה ראיה נוספת, שהרי לפי הרמב״ם הרהור כדיבור,ובכל זאת פסק שאם יש ספק אם בירך או לא, שלא חוזר ומברך, למרות שהיה לו עצה פשוטה, לברך בהרהור, שבזה ודאי אין חשש של ברכה לבטלה. אלא ע״כ מה שאמרו שלא לחזור ולברך אינו מצד איסור, אלא שאינו מחוייב בדבר, וציין לדברי הנשמת אדם (כלל ה) שכתב בשם השאלתות והתוס׳ והר״ן (ר״ה דף לג ע״א ד״ה הא) דהפירוש של ספק ברכות להקל הוא דפטרו אותו חכמים מלברך אבל לא מטעם שהוא אסור לברך, יעו״ש.

הרי לפנינו שהחלקת יואב הבין בדברי הגמרא בב״ב, שבכל ספק מותר לקרוא פסוקים אם אין בזה חשש של ברכה לבטלה, אפילו אם קורא בתורת חיוב.ורק אם יש חשש של מחזי כשיקרא אסור. וכעין זה כתב במקור חיים (בכרך, סימן סז סק״א) שהקשה מדוע הגמרא אמרה שספק קרא ק״ש חוזר וקורא בגלל שקריאת שמע דאורייתא, הרי אפילו אם ק״ש הוי דרבנן יכול לחזור ולקרוא דהוי כקורא בתורה, דומיא למה שמבואר בב״ב דף פב ע״א, יעו״ש.

מאידך יעוין בהעמק שאלה (שאילתא נג ססק״ב) שהביא את דברי החוות דעת הנ״ל, והוסיף על דבריו, שמקורו וטעמו של החוות דעת, הוא על פי הגמרא בב״ב הנ״ל, דהיינו דכמו שמי שקורא פרשת מקרא ביכורים, באופן שנראה שהוא עושה כן בשביל המצוה של מקרא ביכורים, יש בזה איסור של מחזי כשיקרא, ה״ה לגבי ברכות שאם זה נראה שהוא מברך בשביל החיוב, יש בזה משום מחזי כשיקרא. [יעו״ש שציין לדברי החת״ס, שנהג הלכה

שסב חשוקי חמד

למעשה לברך בלע״ז כשהיה לו ספק, והעלה למעשה שלא כדבריו, ולכאורה החת״ס ס״ל כשיטת החלקת יואב].

ועל פי יסוד זה דן רבי חיים ברלין (בשו״ת נשמת חיים או״ח סימן כג) דאע״פ שמותר להוסיף בברכת את צמח דוד עבדך, את התיבות יהא שמיה רבא מברך, כדין הוספה מעין הברכה, מכל מקום אם שומע קדיש, ועונה עם הציבור, יתכן שיש בזה איסור, וכמבואר בב״ב, יעו״ש.

הרי לפנינו מחלוקת אחרונים בביאור הסוגיא בב״ב, דשיטת החלקת יואב ודעימיה, דמנוחר בגמרא שלעולם יכול לקרוא פסוקים, או כל דבר אחר שאין בזה חשש של ברכה לבטלה, אפילו שעושה כן על הספק, שמא מחוייב בדבר, מאידך דעת הנצי״ב והחוות דעת ודעימיה שמבואר בגמרא להיפך, דכל שקורא בתורת ספק חיוב, אסור לקרוא אפילו פסוקים, משום מחזי כשיקרא.

ויתכן לומר שזהו גם מחלוקת החפץ חיים והחזו״א, דהחפץ חיים ס״ל כמו החוות דעת, דכל שקורא בתורת חיוב, אפילו בקריאת שמע יש חשש
של איסור, ולכן אם כבר יצא ידי חובה, או שהוא כבר לאחר זמנו אסור לחזור בתורת חיוב, למרות שיש מצוה לקרוא כל היום בתורת לימוד. משא״כ החזו״א ס״ל כשיטת החלקת יואב שבעצם הקריאה אין כל איסור, אפילו אם עושה כן לשם חיוב שלא בזמנו, כל זמן שאין בזה חשש של מחזי כשיקרא.

עוד יעוין באפרקסתא דעניא (ח״ב או״ח ס״ח) שהקשה על מה שמבואר בגמרא שלאחר זמנה קורא כקורא בתורה, ולא לשם מצוות ק״ש, הרי קורא גם את ברכות ק״ש, והרי לפי המבואר בב״ב אם יקרא גם ברכות ק״ש יש כאן מחזי כשיקרא, דלענין "מחזי" הוו הברכות כהבאת הבכורים דהתם. ותירץ דמה״ט גופא קאמר רב חסדא שלא יאמר יוצר אור, כדי שלא ליתחזי כשיקרא. ועוד, דאפילו שלא בעונתה יש לו קצת שכר קריאת שמע, אלא דשכר קריאת שמע בעונתה אין לו עיין שם, וממילא אין כאן מיחזי כשיקרא, מה שאין כן התם דאם אינו גדל בקרקע שלו הוי שיקרא, יעו״ש].

[ויעוין גם בספר דעת תורה למהרש״ם (סימן א סעיף ז) בענין קריאת פרשת חטאת למי שאינו מחוייב בדבר, שמתיר כי סובר שדוקא בביכורים הוי מחזי כשיקרא משא״כ בחטאת יעו״ש. וכנראה למד כשיטת החלקת יואב].

בבא בתרא / פב ע״א שסג

דף פב ע״א
מחזי כשיקרא

לעשות פדיון הבן מדומה בבית כנסת

שאלה בני זוג שנולד להם בן והם רוצים לטשטש את העובדה שאינו בכור, ורוצה לנהוג בו כאילו הוא בכור, ולכן הם רוצים לביים טקס פדיון
הבן ללא ברכות. האם מותר?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף פב ע״א מכדי פסוקי נינהו ליקרי, אמר לו
משום דמחזי כשיקרא. וכתב בתוס׳ הרא״ש דמחזי כשיקרא יש בזה
איסור דאורייתא. ולכאורה קשה מהיראים (מצוה רלה) שכתב מדבר שקר תרחק הענין הוא שיוכל לבוא שקרו לידי היזק ... , אבל שקר שאינו בא לידי רעה לא הזהירה התורה עליו, יעו״ש. מבואר דבדבר שאין בו רע לבריות מזה שיקרא פרשת ביכורים, ובפרט שאינו קורא אלא מחמת הספק. וכתב על כך גיסי בספרו דרך אמונה (פ״ד מבכורים ה״ד ביאור ההלכה ד״ה מביא ואינו קורא) וז״ל: ואפשר דאין כוונת הרא״ש משום מדבר שקר תרחק, אלא כשמדבר לפני הקב״ה צריך לדבר באימה ויראה, ולא לומר לפניו שקרים, והוא בכלל את ה׳ חלקיך תירא, ואפילו דבר שנראה כשקר, אין לומר דהוי זלזול במורא שמים, וכדאמר בברכות (דף לד ע״א) חברותא כלפי שמיא מי איכא וכו׳, וכל שכן כאן שאומר לפני הקב״ה בבית המקדש, יעו״ש. ולפי זה בעניננו אולי אסור לעמוד בפני השי״ת בבית מקדש מעט, ולומר לפניו זה בני בכורי פטר רחם לאמו, והוא שקר. ואולי גם במקום כבוד הבריות אין לעשות כך, וצ״ע.

דף פב ע״א
וליחוש דילמא מסקא שירטון

מכר מגרש והשאיר עץ אתרוג, היעקרנו,
כדי למנוע חשש גזל בעתיד

שאלה לראובן היה מגרש, ומכרו לשמעון. במגרש היה נטוע עץ אתרוג שאותו ראובן לא מכר, ואמר לשמעון הרי עדיין אינך בונה, תרשה
לי להשאיר את העץ נטוע במגרש, וזה נהנה וזה לא חסר, ובינתיים אשתמש
באתרוגים, וכשתרצה לבנות במגרש, אעביר את העץ למקום אחר [עם עפרו], והסכים הקונה. אחר זמן רב,נתעורר בנו של הקונה, וחושש שמא ברבות

שסד חשוקיחמד

הימים, יטען המוכר שמקום העץ שייך לו, וגם אם נתרצה לבנות שם, לא יסכים לעקור את העץ, כי יטען שיש לו כאן חזקת ג׳ שנים, ולכן דורש כבר עכשיו לעקור את העץ, כדי שלא יפסיד בבוא העת. האם הוא צודק בטענתו?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף פב ע״א דבאילן הנמצא בקרקע של חברו, הענפים הרואים את פני החמה, שייכים לבעל האילן, ושאינם רואים
פני חמה [היינו מתחת לקרקע], שייכים לבעל הקרקע. והקשו בגמ׳ וליחוש

דלמא מסקא ארעא שרטון, וא״ל תלתא זבינת לי,ואית לי ארעא. מתרצת הגמרא שקושיית המקשן צודקת, והקונה חייב לקצוץ את היוצא מן הגזע, כדי שלא יוכל לגזול אח״כ את הקרקע. ואם כן לכאורה צודק הבן בשאלתנו, ויכול לדרוש מהקונה שיעקור את העץ.

אך יעוין בדברי מלכיאל (ח״ה סימן ריח ד״ה ומה) ששאל היכן מצינו שנפסיד את הקונה, ונכריח אותו לקוץ את מה שעולה מן הגזע, בגלל חשש שמא יגזול? ועוד דאם כן היכא שקנה ג׳ אילנות זה אחר זה, דקיימ״ל בב״ב דף עב ובשו״ע (חו״מ סימן רטז ס״ז) שאין לו קרקע, נימא שיצטרך לקוץ, שמא יטעון שקנאם יחד, ויעו״ש בסמ״ע ובט״ז אם נאמן הלוקח לטעון כך. ויעוין בנמוק״י דף פב שדן בשאלה זו.

ומסיים הדברי מלכיאל, שהרשב״ם מיישב קושיא זו,ולכן ביאר בפירוש קושיית המקשה, למה תקנו רבנן שהיוצא מן הגזע יהא שלו, כיון שאפשר שיהיה מזה הפסד לבעל הקרקע. וכוונתו שמן הדין היה לנו לומר שגם היוצא מן הגזע שייך לבעל הקרקע, דהא כח הצמיחה הוא גם מן הקרקע, ונהי דהפירות והענפים מכר לו לחלוטין, אף שצומחים גם מכח הקרקע, מכל
מקום העולה מן הגזע ניכר טפי שצומח מן הקרקע. ולזה פירש הרשב״ם שהדינים הללו הם תקנת חכמים, שלא יבואו לידי מחלוקת בכל פעם, ולזה מקשה הש״ס, דלא הו״ל לחכמים לתקן דבר שאפשר לבא לידי מכשול כשיעלה שירטון, יעו״ש. ואם כן לפי דבריו אין מקום לטענת הבן, לקצוץ את האילן, בגלל חשש עתידי, שמא יבוא אח״כ לגזול.

אלא שלמעשה יש מקום גדול לחלק בין הנידונים, שבנידון של הגמרא והדברי מלכיאל, הנידון היה אם להפסיד את בעל האילן, שיהיה מחוייב לקוץ את הענפים שלו, ולהפסידם מחשש שמא יבוא לגזול בעתיד, ועל זה כתב הדברי מלכיאל שלא חוששים לזה, ואין להפסיד את בעל האילן בגלל חששות אלו. משא״כ בעניננו, שהקרקע שייכת לשמעון ולא לראובן, אלא שראובן

בבא בתרא / פג ע״ב שסה

ביקש להשאיר את האילן שלו מדין זה נהנה וזה לא חסר, דהוי מידת סדום. וכיון שלבן של שמעון יש חשש סביר, אם כן אם הוא מסרב להשאיר שם את האילן, אין זה בגדר מדת סדום, ואם כן אם הוא באמת חושש לכך, ודאי שיש לראובן להוציא משם את האילן שלו.

דף פג ע״ב
בדקה מכר את הראש מכר את הרגלים

נתערבו רגלי כבש כשר ברגלי כבש טרפה

שאלה באחד מבתי המטבחיים, נטרף כבש, ורגלו נתערב ברגלי כבשים
כשרות, אחרי שכבר הורידו ממנה את העור. האם רגל הכבש
נחשב לחתיכה הראויה להתכבד, ואינו בטל, או שמא לא נחשב לחתיכה הראויה להתכבד?

תשובה נאמר ברמ״א (יו״ד סימן קח ס״ג) רגלי בהמה דקה במדינות אלו לא חשיבי כלל, ובטלים ברוב. וציין על כך הגר״א (ס״ק יד): עיין בב״ב
דף פג ע״ב במתניתין, עכ״ל. ולכאורה כוונתו דבמשנה נאמר דבבהמה דקה,
מכר את הראש מכר את הרגלים. ומזה יש ללמוד דאינם נחשבים לחתיכה הראויה להתכבד. אלא דיש מקום להעיר דמאחר והרמ״א (הנ״ל) כתב שרק

במדינות אלו לא חשיבי, אם כן היה לו להוסיף גם לענין מקח וממכר (בחו״מ סימן רכ סי״ד) לגבי מה שכתב השו״ע דבבהמה דקה מכר את הראש מכר את הרגלים, דדין זה הוא דוקח במדינות אלו, ולא בשאר המדינות.

ועוד יש להעיר דהנה המשנה כתבה בהמשך, מכר את הקנה בבהמה גסה, לא מכר את הכבד. ואילו בבהמה דקה מכר את הקנה מכר את הכבד. ולכאורה לפי הגר״א הנ״ל צריך לצאת, שכבד של בהמה דקה, יחשב לחתיכה שאינה ראויה להתכבד. ויעוין בשלטי גיבורים (ע״ז דף לה ע״א מדפי הרי״ף) שכתב להדיא שכבד הוא חשוב, והוי ראוי להתכבד, יעו״ש. וכן כתב בחכמת אדם (כלל נג סי״ב) לגבי כבד של אווזים, יעו״ש.

ונראה שלא היתה כוונת הגר״א לפסוק להלכה שרגלים של בהמה דקה הוי חתיכה שאינה עשויה להתכבד, מכח המשנה בב״ב, דהרי דעת הרבה

פוסקים שההגדרה של חתיכה הראויה להתכבד תלוי לפי המקום והזמן, וכן כתב הש״ך (סימן קח ס״ק יג). והנה המנחת יעקב (כלל מ סק״ח) הקשה על הש״ך,

שסו חשוקי חמד

דאם כן לאיזה צורך הטריחו הפוסקים לכתוב איזה דברים הם דברים עשויים להתכבד. ועוד הקשה ממה שהביאו הפוסקים ראיה ד״לשון" מיקרי ראוי להתכבד מאברהם אבינו שכיבד בזה את אורחיו, ומה ראיה הוא לזמנים ומקומות אלו, יעו״ש ובפמ״ג (על הש״ך שם). ונראה שהש״ך ס״ל דהפוסקים באמת סמכו על כך שהמציאות היא שלשון הוי ראוי להתכבד, אלא שהביאו סמך לכך מאברהם אבינו. ונראה שכן הוא כוונת הגר״א, דהוא רק הביא סמך לכך שיש חילוק בין בהמה דקה לבהמה גסה בחשיבות של הרגלים, שהרגלים של בהמה דקה פחות נחשבים, ואם כן יש סמך למנהג שכתב הרמ״א, שבמדינות אלו, הרגלים של בהמה דקה נחשבים לדבר שאינו ראוי להתכבד. אך אין זה נוגע לדיני מקח וממכר, וכן אין ללמוד משאר הדינים של המשנה בב״ב, לגבי הדינים של חתיכה הראויה להתכבד.

דף פד ע״ב
הלוקח פשתן מאבירו

אדמו״ר בנה סוכה בחצר הקהל, האם יכולים לקנותה מהיורשים
מתורת חצר

שאלה אדמו״ר נערץ בנה סוכה על הקרקע של הקהל מכספו הפרטי, וכותלי הסוכה ספגו במשך השנים הרבה קולות של תורה, וקיום מצוות
לרוב. לאחר פטירת האדמו״ר רצה היורש להעבירה למקום אחר, ולהשתמש בסוכה לצרכו הפרטי, אולם אנשי העיר רוצים לשלם את שוויה כדי שהסוכה משאר אצלם. בתחילה הסכים היורש, אך כעת הוא חוזר בו האם הקהל זכו בסוכה בקנין חצר?

תשובה שאלה זו התעוררה בשנת תרמ״ט, והובאה לפני האבני נזר (חו״מ סימן ח-ט) וכתב שם בתו״ד וז״ל: ... ועוד נ״ל דאפילו אמר היורש
שמוכר להם אין כאן קנין. דקרקע אינו נקנה אלא בחזקה, ולא בקנין חצר, קל וחומר מיד דלא מהני בקרקע, כדאיתא בגיטין (דף כב ע״א) עציץ נקוב של אחד וזרעים של אחד, מכר בעל עציץ לבעל זרעים כיון שמשך קנה, מכר בעל זרעים לבעל עציץ לא קנה עד שיחזיק בזרעים. הרי דמשיכה לא מהני בקרקע, יעו״ש.

והעיר על כך החלקת יואב (מובא באבנ״ז שם סימן ט) שהרי נאמר בב״ב דף פד ע״ב הלוקח פשתן מאבירו לא קנה עד שיטלטלנו, ואם היה מחובר

בבא בתרא / פד ע״ב שסז

לקרקע ותלש כל שהוא קנה, ובדף פז ע״א הקשתה הגמרא משום דמלש כל שהוא קנה, אמר רב ששת הכא במאי עסקינן דאמר לו לך יפה לך קרקע כל שהוא,וקני מה שעליה, ופירש רשב״ם דחזקת קרקע מהני לפשתן. והתוס׳ פירשו דקונה הקרקע להיות שאולה לו והפשתן נקנה מתורת חצר. הרי דמחובר לקרקע נקנה בחצר.

ודחה האבני נזר ראיה זו, וז״ל: ואין זו ראיה כלל, שהרי צריך להבין למה נדו התוס׳ מפרשב״ם, וצ״ל משום דמשמע אפילו הפשתן עומד ליתלש. ופסקו הר״י מיגאש והרמב״ם והשו״ע (סימן צה) דכיון דמכרו לתלוש דינו כמטלטלין, ולא נקנה בחזקה. ואפילו לש״ך שם שחולק, שגם בזה קי״ל כרבנן דלאו כבצורות דמיין. מ״מ הא סתם מתני׳ ר״מ, דס״ל כבצורות דמיין, ועל זה תירצו התוס׳ מטעם חצר. והשתא ממה נפשך אם קרקע, קונה בחזקה, ואם תטלטלין מטעם חצר, עכ״ל. נמצא דלדעת החלקת יואב הקהל זכו בחצר ולדעת האבני נזר הקהל לא זכו בסוכה.

[ובעצם הנידון אם קרקע נקנה בקנין חצר, יעוין בקצות החושן (סימן רעה סק״א) שכתב בתו״ד שדמצינו למימר דבית נקנה בתורת חצר, וכן ס״ל לשאילת דוד (אבה״ע סימן כח ד״ה א״ה יש). מאידך יעוין בנתיה״מ (סימן רמא סק״ג) שכתב בפשיטות דקרקע אינו נקנה ע״י חצר. וכן נקטו המשיב דבר (ח״ב סוף סימן ל)והבאר יצחק (יו״ד סימן ל ד״ה ובסוגיא) והביא לזה ראיות, והקשה שם על דברי התורת חיים (ע״ז דף נג ע״ב ד״ה דאמר) ושער המלך (פ״ח מלולב ה״א) שכתבו

בפשיטות שאשירה של גויהנטועה בקרקע של ישראל נקנית לובקנין חצר,
נמצא שס״ל דקרקע נקנה בתורת חצר. עוד יעוין באור שמח (פ״א מגירושין ה״ו ד״ה אולם לאחר העיון) שהעלה שקרקע נקנה בקנין חצר, והביא לזה ראיות והקשה על דברי הנתיה״מ הנ״ל. ויעוין עוד בנחלת אליהו (גיטין שאלה פד) שהביא את שני הצדדים].

והנה יעוין בערוך לנר בסוכה (דף לא ע״א ד״ה והא דלא) שדן לגבי הסוגיא של סוכה גזולה, ובתוך דבריו כתב דסתם סוכה מחוברת בטיט או שנעוצה ביתדות בקרקע, ולכן היא נחשבת למחוברת לקרקע, ואינה נגזלת לפי רבנן, דס״ל שקרקע אינה נגזלת. ועל פי זה הוא מקשה למה הוצרך רש״י (שם ד״ה אבל גזל) לפרש דסוכה גזולה דקרא, איירי בסוכה שעל גבי עגלה וספינה, דהוי

כמו כוורת שעל גבי יתדות [יעוין מסכת שביעית (פ״י מ״ז) ועוקצין (פ״ג מ״י)], ולמה לא מפרש דאיירי בבנאה ע״ג קרקע ולא חברה בטיט, דהרי לענין כוורת לא חשיב לרבנן כקרקע. ותירץ הערוך לנר שתי תירוצים: א. י״ל דרש״י רצה

שסח חשוקי חמד

לפרש, דאפילו אי רבנן דהכא כרבי אליעזר דהתם ס״ל דחשיב זה לענין כוורת כמחובר, אבל מכל מקום בעל גבי יתדות דהוי דומיא דסוכה ע״ג ספינה מודה, דסוכה נגזלת.ב. אפשר לומר דדוקא כוורת דכלי הוא, זה לא חשבי רבנן כקרקע בלא חברו בטיט, אבל סוכה דבנין הוא, גם רבנן מודו כל שעומד דרך בנין ע״ג קרקע, אף שלא חברו בטיט, מכל מקום חשיב כקרקע, יעו״ש.

ועל פי זה יש מקום להסתפק בנידוננו, דיתכן שכל דברי האבני נזר אמורים בסוכה שמחוברת לקרקע בטיט או על ידי יתדות, דבכה״ג פשוט שהסוכה נחשבת כקרקע. אך יש לדון מה הדין בסוכות השכיחות בימינו שאינם מחוברים לקרקע ביתדות, שיתכן שלא נחשב כקרקע, והיא נקנית בקנין חצר לכו״ע. ואולי הדבר תלוי בשני תירוצי הערוך לנר הנ״ל, דלתירוץ הראשון אם הסוכה אינה מחוברת לקרקע, דינה כמטלטלין, ולתירוץ השני, יתכן שדינה כקרקע, בגלל שהיא עשויה כבנין, וצ״ע.

דף פה ע״א
רשות הלה המופקדים אצלו

קנה מאה חבילות מצות וכשהוציאם מהמרתף נמצאו מתולעים

שאלה שמעון שהוא סוכן העוסק במכירת מצות, קנה מראובן, שהוא בעל
מאפיית מצות, מאה חבילות מצות. הוא שילם דמים, והמצות היו
מונחים במרתף, השייך ללוי ידיד ראובן, ובשעת המכירה לא ראו המוכר והלוקח את המצות, כי סמכו על מה שראו אותם לפני שבועיים. כעת כעבור שבועיים, בא הקונה ליטול את מצותיו ורואה אותם מתולעים, ולא ראויים לכלום. הלוקח טוען שבשעת המכירה, כבר היו מתולעים והוי מקח טעות. והמוכר אומר לאחר שקנית הותלעו ומזלך גרם. ההלכה עם מי?

תשובה טרם באנו להשיב על השאלה יש לדון אם קנה שמעון את המצות, כי הרי כסף לא קונה, כמבואר בשו״ע (חו״מ סימן קצח), ואם כן למה
לא יוכל לחזור בו מהמקח, ואפילו אם במצעו אחר כך. ויש לומר על פי המבואר בנתיבות המשפט (סימן קצח חידושים סק״ב) בשם ספר המקח לרב האי גאון, שאם הקנה תטלטלין לאחר, והם היו תחת יד אחר, ואמר המוכר לנפקד תן לפלוני, והלוקח נתן המעות, בזה הוי תן כזכי, כיון שהמוכר אסור לחזור בו, מטעם מי שפרע ... ואם היה בפני הלוקח, אף הלוקח אינו יכול לחזור בו. ויעוין עוד במחנה אפרים (הלכות מכירה, קנין מעות סימן ו), ובמשפט שלום (סימן

בבא בתרא / פה ע״א שסט

קצח ס״א) שהעלה שאם הלוקח ראה פעם אחת את המקח, יכול לזכות בו שלא בפניו, ואין הלוקח יכול לחזור בו, יעו״ש שנסתפק מה הדין אם נפל השער קודם שזיכה לו על ידי אחר. עכ״פ בעניננו, שהלוקח ראה בעבר, וידע על איזה מקח מדובר, נראה שהמצות נקנו ללוקח, מפני שלאחר שהלוקח שילם למוכר את הכסף, אמרינןשתן כזכי,וברגע שהמוכר אמר ללוישיתן ללוקח את המצות, הם נקנו לו.

ויש להוסיף, שאם לוי לא היה שומר, אלא שהסכים להחזיק ברשותו את המצות ללא כל אחריות, יתכן שבלאו הכי הלקוח קנה את המצות בקנין כסף, כמבואר בערוך השלחן (סימן קצח ס״ד) שכתב שאם המקח אינו תחת יד המוכר, ולא תחת ידי אנשי ביתו או שכירו או לקיטו, אף שאינו גם תחת יד הלוקח, מעות קונות, כי לא שייך בזה את הגזרה שהמוכר לא יטריח את עצמו להציל את המקח, מכיון שאינו ברשותו, יעו״ש. אמנם אם לוי הוא שומר על המצות, והוא אחראי על כך, נראה שדינו כשכירו של המוכר, וכסף לא קונה.

ומעתה נשאר לנו לברר מה הדין בספק מתי נתלע. והנה כתב השו״ע (סימן רלב סי״א) שהמוכר בהמה לאבירו לטבחה, ושחטה ונמצאת טרפה, אם
נודע בודחי שהיתה טריפה כשלקחה ... , הוי מקח טעות וצריך להחזיר הדמים. ואם הוי ספק ... , על הלוקח להביא ראיה, ואם לא, יפסיד ויתן הדמים אם הם עדיין בידו. ומאידך כתב השו״ע (שם סט״ז) שהמוכר גבינות לחבירו, ולאחר שלשה ימים פתחם ומצאם רקובות ריקבוןגדול, ישאלו לעושי גבינות בכמה זמן ראוי לבוא ריקבון ועיפוש כזה, אם יאמרו שנעשה הריקבון בבית המוכר, נמצא שהיה מקח טעות, ואם הדבר ספק, המוציא מאבירו עליו הראיה. וכתב בסמ״ע (ס״ק לה) לבאר את החילוק בין שתי ההלכות, דשאני בהמות, דיש לבהמה חזקת הגוף, ולכן אמרינן שעל הלוקח להביא ראיה, כי ברשותו נולד הספק, משא״כ בגבינה, שדרכו להתליע, אין לו חזקה, ובזה אמרינן שהמוציא מחברו עליו הראיה. [ויעוין גם במשפט שלום (סימן רלב סט״ז) מה שכתב בשם הנחלת אבות, לגבי מוכר קמח ונמצא בו מילבין].

והנה בעניננו, תלוי הדבר, אם מומחים אומרים שהמצות לא היו אמורות להתליע תוך זמן קצר כזה, אם כן לכאורה הדבר דומה לנמצאת טרפה, שאמרינן כאן נמצא כאן היה, והלוקח הפסיד, ואם המצות היו מונחים במקום שהם עלולים להתליע [בידיעת הלוקח], הרי זה ספק, והמוציא מאבירו עליו הראיה, ובנידובנו שהלוקח כבר שילם את כל הכסף, בכל מקרה לא יכול להוציא את כספו מיד המוכר.

שע חשוקי חמד

דף פו ע״א
לא פסק לא סמכא דעתיה

קנה אתרוג, והפועל אמר לו,נעה בעה״ב יגיד לך המחיר כשתפגשו תסגישו שאלה אדם נכנס לחנות אתרוגים, וראה שם אתרוג מהודר ויפה מאד, שאל את הפועל מה מחירו, השיב לו אני מייעץ שתיקח אותו, ובעה״ב
יאמר לך את מחירו כשתפגשו. הלקוח בירך ונטל את האתרוג ביו״ט ראשון, וכשפגש בחוה״מ את בעל האתרוג, אמר שמחירו אלף שקל. האם יצא בנטילה זו ידי חובתו, למרות שבשעת הנטילה לא ידע את מחירו?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף פו ע״א מכדי פירקן קתני, מה לי פסק ומה לי לא פסק? אמר ליה, פסק סמכא דעתיה, לא פסק לא סמכא
דעתיה. ופרשב״ם לא סמכא דעתיה, דמי יימר שנתקיים המכר, שמא המוכר יעלה בדמיהן, והלוקח יזלזל בדמיהן, שהרי אין דמיהן קצובין, יעו״ש, וכן נפסק בשו״ע (חו״מ סימן ר ס״ז). ואם כן יתכן, שגם בעניננו לא זכה הלוקח באתרוג, כי מי יימר שהם ישתוו במחיר, ולכן לא סמכא דעתיה.

והנה במהרש״ם (ח״ב סימן קצב אות ט, ובמשפט שלום סימן ר ס״ז) הביא מחלוקת הפוסקים, אם לא סיכמו על מחיר מראש, אמנם הלוקח אמר למוכר שהוא סומך עליו שלא יאבה אותו, דיש אומרים שהמקח קיים, ודעת הרדב״ז שיש בזה חסרון של סמיכות דעת, יעו״ש. ויתכן שבעניננו שמדובר בקונה המהדר במצוות, וקונה צרכי מצוה, לכו״ע אין בזה חסרון סמיכות דעת, דמכיון שידוע שאנשים רגילים לפזר ממון רב על מצוה זו, וכעין המבואר בסוכה (דף מח ע״ב) לגבי רבן גמליאל שלקח אתרוג באלף זהובים, ולכן בסתמא הוא ישלם על האתרוג ככל אשר יושת עליו, ובפרט שאם לא יסכים למחיר, יתברר למפרע שלא יצא ידי חובתו, ולכן מסתבר שבשעה שבירך הסכים לכל מחיר שיאמרו לו.

ויעוין גם בכף החיים (סימן מנד ס״ק טל מ) שהביא את דברי הזוה״ק (פרשת תרומה דף קכח ע״א) שכתב: בספרא דחרשי דאוליף אשמדאי לשלמה מלכא, כל מאן דבעי לאשתדלא לאעברא מניה רוח מסאבא ולאכפייא רוחא אחרא, ההוא עובדא דבעי לאשתדלא ביה בעי למקני ליה באגר שלים בכל מה דיבעון מניה בין זעיר בין רב. וכן נהג האר״י ז״ל שכשהיה קונה איזה מצוה כגון תפילין או אתרוג לא היה מקפיד לדעת כמה יתן במצוה ההיא, אלא היה פורע כל

בבא בתרא / פו ע״א שעא

שהיו שוחלין אותו בפעם הראשונה, והיה אומר למוכר הרי המעות לפניך, קח כל מה שתרצה וכמ״ש הזוה״ק, יעו״ש. ואם אדם זה קנה אתרוג מהודר מבלי לדעת מתחילה את מחירו, למרות שידע שיתכן שמחירו יהיה גבוה, נראה שנהג כמו האר״י ז״ל בדבר זה, ואם כן אין כאן חסרון של סמיכות דעת. ויש לצרף דעת המשחת משה המובא בשערי תשובה (סימן תרבא סק״ו) הסובר דהגוזל אתרוג מחברו ונטלו ביו״ט ובמועד פייסו ומחל לו, דמהני המחילה למפרע, וכ״ש כאן.

דף פו ע״א
שדרכם להגביה

הפועל שלו הנכרי הרים עבורו מקרר כבד, איהוי קנין שאלה ראובן מכר לשמעון מקרר כבד, וביקש שמעון מהפועל הנכרי שלו שיסחוב עבורו את המקרר מהחנות לביתו, והגוי עשה זאת. האם
קנה או לא?

תשובה כתב האור שמח (פ״א ממכירה ה״ד): בקנין כליו יש תרי טעמי, אחד משום דהוי כאילו הגביה הלוקח, ואחד משום חצר, והוא דהגבהה
אף אם לא הוגבה על ידו רק מסיבתו, כמו דאמר בשילהי חולין (דף קמא ע״ב) זיל טרוף חקן דליגבינהו וליקנינהו, והכי קאמר ליה זיל טרוף חקן הקש בידך על הקן דליגבינהו אפרוחים מיראתך ותקנה אותם בהגבהה, (רש״י ד״ה אי למקנא), הרי דמה דנגבהים מחמת יראתו שהקיש בקן מיקרי הגבהה, והוי כמו שקורא לה והיא באה מקרי משיכה, כן זה מיקרי הגבהה, וכן כתבו רבנן בתוספות בהגוזל עצים (ב״ק דף צח ע״א ד״ה וה״מ) ... , ולזה קני עו״ג, אם כי לאו בר שליחות הוא, אכן אית ליה קנין בכליו משום הגבהה, עכ״ל. הרי שס״ל שיתכן שמועיל קנין הגבהה על ידיגוי, מטעם שהחפץ הוגבה על ידו. ויעוין בנתיה״מ (סימן קפח סק״א) שהאריך בנידון זה, והעלה שדוקא אם הוא הגביה את החפץ על ידי פועל גוי, אמרינן שהחפץ הוגבהה מחמתו, כי יד פועל כיד בעל הבית, משא״כ אם הגביה את החפץ על ידי שליח גוי, אמרינן שהשליח הגוי עשה על דעת עצמו, ולא מהני הגבהתו, ויעוין מה שכתבו בנידון זה בשו״ת אבני מילואים (סימן כה) ובאמרי משה (סימן לג סק״ט) ובעוד אחרונים. עכ״פ למעשה בנידוננו, שהגביה את המקרר על ידי פועל גוי, נראה שהקונה זכה במקרר בקנין זה.

שעב חשוקי חמד

דף פז ע״ב
הנותן מעות לקטן

שלח את בנו הקטן למכולת עם כסף ובדרך חזרה
נפל העודף שקיבל

שאלה אדם שלח את בנו הקטן למכולת, שיקנה שם דברי מזון. בעל המכולת נתן לו מה שאביו ביקש, וגם נתן לו עודף מפוזר, והילד הקטן איבד את הכסף בדרך חזרה. האם בעל המכולת חייב, כי לא היה לו לתת עודף לילד הקטן?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף פז ע״ב שהנותן מעות לקטן ואיבדו, נחשב לפושע, וכך נפסק בשו״ע (חו״מ סימן קפח ס״ב) דחייב לשלם. אולם
כתב האמרי יושר (ח״ב סימן קיב) שבזמננו המנהג ששולחים ביד קטן, והמנהג עיקר גדול בתורה, יעו״ש. ונראה שהדברים אמורים אם צרר לו את הכסף בצורה מסודרת, אבל אם נתן לו את הכסף בצורה מפוזרת, בידו ולא בתוך כיסו, מסתבר שהקטן יאבדם, וחייב בעל המכולת בתשלום.

דף פח ע״ב
וחייב להכריע לו

חנווני המוכר קמח או סוכר ארוז, האם חייב להוסיף על המשקל

שאלה נאמר במסכת בבא בתרא דף פח ע״ב 'וחייב להכריע לו טפח'. ושאלה הגמרא מנא הני מילי, אמר ר״ל דאמר קרא אבן שלמה
וצדק, צדק משלך ותן לו. ויש להסתפק מה דינו של חנווני שקנה שקיות קמח או סוכר ארוזות, ובעל המפעל לא הכריע טפח, ולא הוסיף גירומים, האם חייב החנווני להוסיף?

תשובה לשון הרמב״ם (בפ״ח מגניבה הי״ב) הוא: מנין שחייב המוכר להכריע ללוקח בעת ששוקל לו, שנאמר אבן שלמה וצדק, אמרה תורה צדק
משלך ותן לו, עכ״ל. מלשון זה משמע דמצוות צדק משלך ותן לו אמורה בשעת מדידה, שהרי כך כתב הרמב״ם "מנין שחייב המוכר להכריע ללוקח בעת ששוקל לו",ואם כן החנווני שלא שוקל, אלא מוכר מוצרים שארוזים כבר לפי מדה אין לו מצוות צדק משלך ותן לו, וצ״ע.

בבא בתרא / פח ע״ב שעג

ויש לעיין אם נחליט שהחנווני לא חייב להכריע, אם בעל המפעל הכניס לתוך כל שקית את המידה המדויקת, ולא הוסיף הכרעה, אם עבר על עשה, דאולי יש מקום לומר שלא עובר, משום שלחנווני אין זה משנה אם קיבל את ההכרעה או לא, מאחר ולא נהנה כלום מההכרעה, כי הוא מוכר את השקיות כמו שהם ללקוחותיו, ולא אוכל מהם, ואולי אין בעל המפעל אחראי ללקוחות שיקנו מהחנווני, כי הוא לא מכר להם ואין לו כל מחויבות כלפיהם, וצ״ע.

עוד יש לדון כאשר אדם קנה מצות יד, מידי בעל המאפיה שלא הכריע, ומסתפק אם אפשר לסמוך עליו בהידורים של המצות, שהרי לא מכרם כדין, ואם כן אולי גם לא מהדר ולא מדייק על כשרות המצות. הוא גם הסתפק אם יש ענין שלא לאכול ולא לקיים את מצוות השי״ת במצה שנעשה בהם איסור.

אך נראה שאין בזה ענין, מפני שבמצות אלו לא נעשה איסור כלל, אלא שבעל הבית היה צריך להוסיף משלו מעט יותר, אך אין זה נוגע למצות אלו.

והנה יעוין במהר״ם שיק (חו״מ סימן ל) שציין שאפילו אנשים כשרים ויראים אינם נוהגים להקפיד על גירומים, והעלה למעשה שבמקום שלא נהגו להקפיד על כך, אין בזה איסור למי שלא עושה כן, מכיון שכל האיסור הוא משום סייג שלא להגיע לידי עיוות הדין, אם כן אם זהו המנהג למדוד כך, בכה״ג לא ציוותה התורה. אלא שסיים: ולהוסיף כל שהוא, בוודאי כל אשר נגע יראת ד׳ בלבו מכריע מעט, יעו״ש. ואם כן אם המנהג הוא שלא להוסיף, אין לו לחשוש כלל על כשרות המצות, אמנם גם אם בעל המאפיה לא מוסיף כל שהו, בכל זאת נראה שאין לחשוש על כשרות המצות, מפני שאיסור זה לא מפורסם בעיני העולם, והם מורים בזה היתר, שמהני מחילה אפילו על תוספת כל שהוא, ואין ללמוד מכך שהוא חשוד על שאר דקדוקי המצוות.

האם מותר ללוקח להכריע בעצמו, כשבעל הבית לא נמצא?
יש להסתפק אם מותר ללוקח לעשות דין לעצמו, משום דעביד איניש דינא לנפשיה כמבואר בשו״ע (חו״מ סימן ד), ויעו״ש ובקצות החושן ובנתיה״מ. אמנם נראה שטוב מזה ומזה, שהלוקח לא יוסיף לעצמו, אלא ימחל למוכר בלב שלם, דיתכן דמצוה זו של הכרעה היא רק על המוכר, ואדרבה יתכן שאם יקח בעצמו ללא רשות המוכר, יעבור על גזל, והרי מבואר במהר״ם השיק שמהני מחילה, ואז יוצא מדי כל חשש. ואם עבר והוסיף לעצמו במצות, צ״ע אם יוכל הקונה לצאת בו ידי מצות מצה, כי אולי המצות לא נעשו של הלוקח, ולא הוי לכם, וצ״ע.

שעד חשוקי חמד

דף פח ע״ב
ניקו

כשבעל המכולת מסתפק אם הקונה ישראל, או נכרי,
האם חייב הכרעה

שאלה כתב המנחת חינוך (מצוה רנט) דאינו מחויב ליתן לגוי גרומין, דאינו
בכלל גזל וגנינה [כלומר הגרומין היא מצות עשה, אבל העובר
עליה, אינו עובר על גזל ובגניבה], וכן העלה במהר״ם שיק (חו״מ סימן ל) יעו״ש בטעמו של דבר. מה הדין כשהמוכר מסופק, ולא יכול לברר אם הקונה ישראל וחייב בגרומין, או שהוא נכרי ופטור. האם מספק חייב להכריע כדין ספיקא דאורייתא לחומרא?

תשובה במסכת ב״ב דף פח ע״ב נאמר: אחר לעשרה בלח ואחד לעשרים ביבש. אבעיא להו, היכי קאמר, אחד מעשרה בלח לעשרה דלח,
ואחד מעשרים ביבש לעשרים דיבש, או דילמא אחד מעשרה לעשרה דלח, ולעשרים דיבש, תיקו, [כלומר אחד מארבע מאות או אחד ממאתיים]. וכתב הנימוקי יוסף (דף מה ע״א מדפי הרי״ף) שמספק אזלינן לקולא, ומכריע כשיעור הקטן יותר, מפני שמעמידים את הכסף בחזקת מריה, יעו״ש. הרי שמספק דיינינן ליה כספיקא דממון לקולא, ולא כספק איסורא לחומרא, ולכאורה ה״ה בנידוננו, הרי הוא לקולא ופטור מלהכריע, כי שמא הלוקח נכרי.

והנה יעוין במהר״ם שיק (שם) שדקדק מדברי הרשב״ם שחיוב ההכרעה הוא דאורייתא, ושיעור ההכרעה הוא מדרבנן. והביא את דברי הנמוק״י הנ״ל, וכתב שאף מדבריו יש להוכיח ששיעור הגירומין הוא מדרבנן, מפני שמבואר במסכת פאה (פ״ד מי״א) שספק לקט לקט, וביארה הגמרא בחולין (דף קלד ע״א) שהוא משום שנאמר צדק משלך ותן לו, ולכן אינו מועיל חזקת ממון. ואם כן לכאורה צ״ב מדוע מהני כאן חזקת ממון, הרי הדין של גירומין נלמד מהפסוק צדק משלך, וע״כ צריך לומר שרק עצם החיוב להכריע הוא מדאורייתא ונלמד מהפסוק הנ״ל, אך השיעור, כמה צריך להכריע הוא מדרבנן, וספקו לקולא, יעו״ש ובמה שכתב שם בדעת הרי״ף והרמב״ם והתוס׳ בנידון זה.

והנה בחולין (שם) הקשתה הגמרא מדוע אמרינן בלקט, שמספק צריך להחמיר, ואילו בגר שנתגייר והיתה לו פרה שנשחטה עד שלא נתגייר, פטור [ממתנות כהונה], משנתגייר חייב, ואילו בספק פטור, מפני שהמוציא מאבירו

בבא בתרא / פט ע״ב שעה

עליו הראיה. ולא אמרינן שחייב מספק. ותירצה הגמרא, דפרה בחזקת פטורה קיימא, ולכן הגר פטור מספק, מאידך קמה בחזקת חיובא קיימא, ולכן ספק לקט חייב. והקשה חניי והרי עיסה שנעשית עד שלא נתגייר, פטור מן החלה, משנתגייר חייב, ואילו בספק חייב. ותירצה הגמרא דספק איסורא לחומרא, ספק ממונא לקולא, יעו״ש. הרי לפנינו שדברים שנלמדים מהפסוק של צדק משלך, נידון כספק ממונא, אמנם גם בזה אם היה חזקת חיוב כמו בלקט, חייבים מספק, מאידך דבר שלא היה לו חזקת חיוב כמו בפרה של גר, פטור מספק.

ואם כן לכאורה ה״ה לגבי חיוב ההכרעה, שהחיוב להכריע נלמד מהפסוק צדק משלך, חייב מספק רק אם היה חזקת חיוב, אבל בנידובנו שלא היה חזקת חיוב, שמתחילה לא נודע אם הקונה הוא יהודי אוגוי, נראה שמספק לא צריך להכריע.

דף פט ע״ב
לא ישהה אדם

יש לו בבית חמץ, משקולות שקר, וע״ז, מה יבער תחילה

שאלה אדם שיש לו ברשותו חמץ בפסח שלא בערו ולא ביטלו, וגם משקולות מרמה, וגם ע״ז, כל אחד מהם בבית אחר, ויש לו אפשרות
ללכת לבער רק למקום אחד. למי ילך, האם לחמץ כדי שלא יעבור על בל יראה, או שמא יבער את המשקולות, כמו שנאמר במסכת ב״ב דף פט ע״ב לא ישהה אדם מדה חסרה בתוך ביתו, ויעויןגם בתוס׳ (שם ד״ה ובמשורה) דאתא קרא להתחייב משעת הרתחה, אע״פ שעדיין לא מדד,או את העבודה זרה?

תשובה נדון תחילה על אדם שיש לו רק חמץ ומשקולות שקר, את מה יבער.הנה לכאורה יש צד שיבער את משקולות השקר, כי לאו זה
נוהג בכל השנה, לעומת בל יראה שנוהג רק בפסח. אך מאידך יש בחמץ שני לאוין, בל יראה ובל ימצא. ואפילו באופן שאין אלא לאו אחד, כמדומה שצריך לבער את החמץ, כי בר״ן בריש פסחים (דף א ע״א בדפי הרי״ף ד״ה ומה) כתב שמה שהתורה אסרה חמץ בבל יראה ובל ימצא, הוא מפני שלא בדילי אינישי מיניה כולי שתא, וחמיר איסוריה שיש בו כרת, יעו״ש. לפי טעם זה האיסור של בל יראה חמור יותר, כי הוא סייג לאיסור כרת, ואילו משקולות פגומים לכל היותר אם ישקלו בהם יעברו רק על לאו של גזל.

שעו חשוקיחמד

אמנם יתכן לומר שעדיף לבער את המשקולות, מפני שכתבו התוס׳ בפסחים (דף כט ע״ב ד״ה רב אשי) שהמשהה חמץ על מנת לבערו, אינו עובר בבל יראה ובל ימצא, ויעוין גם במשנ״ב (סימן תמו סק״י) שהעלה שהמוצא חמץ בביתו ביו״ט, אע״פ שלא ביטלו, אין לו לטלטלו ולבערו, ואינו עובר בבל יראה, כיון שהוא אנוס בתקנת חכמים של איסור טלטול מוקצה, יעו״ש. ויתכן שסברא זו נכונה רק לגבי חמץ, ולא לגבי משקולות, שהרי האחרונים הקשו מדוע הרמב״ם (בפ״א מחמץ ומצה ה״ג) פסק שהקונה חמץ או אימץ עיסתו לוקה, ואילו העושה משקולות אינו לוקה. ותירץ האור שמח (בפ״ז מגניבה ה״ב) שבחמץ הלאו הוא שלא ישהה חמץ בתורת שלו, והמעשה של הקניה או האימוץ גורם לו שיהיה חמץ שלו, אבל משקולות גם על של אחרים אסרה תורה, דדילמא אתי למישקל. א״כ האיסור על השהייה בלבד הבאה אחרי המעשה, ואינו מצטרף המעשה אל האיסור, יעו״ש ובמנחת חינוך (מצוה רנח) ובאבן האזל. ואם כן אולי דוקח בחמץ, שבעצם אינו ברשותו, אלא שהתורה הכניסה אותו לרשותו, כדי לעבור על ב״י וב״י, בזה אמרינן שאם משהה על מנת לבערו, או שהוא אנוס מלבערו, אינו עובר על הלאו, כי אינו משהה את החמץ בתורת שלו,ואדרבה הוא רוצה לבערו, אלא שאינו יכול. וכעין סברא זו כתב הר״ן בתחילת פסחים (ד״ה ומהו) וז״ל: אלא היינו טעמא משום דנהי דמאי דהוי ברשותיה דאיניש, לא מצי מפקיר ליה כה״ג, חמץ שאני, לפי שאינו ברשותו של אדם, אלא שעשאו הכתוב כאילו ברשותו, ומש״ה בגילוי דעתא בעלמא דלא ניחא ליה דלהוי ליה זכותא בגוויה סגי, עכ״ל. משא״כ במשקולות, שהאיסור הוא השהייה, שמא יבוא לרמות, בזה עצם השהייה היא איסור, אפילו אם אנוס מלבערו, וצ״ע. ואם סברא זו נכונה, יתכן שעדיף לבער משקולות, שלא להשהות איסור בביתו, משא״כ חמץ, אם נמנע מלבערו כי הוא עסוק בביעור משקולות, אולי לא עובר על איסור, וצ״ע. ויעוין בתוס׳ הנ״ל, שכתבו דהטעם דלא עובר על ב״י כשמשהה על מנת לבערו, הוא משום שבל יראה ניתק לעשה, ובמשקולות כזב אין עשה, לכן ראוי לבער תחילה את המשקולות.

והנה כל הנ״ל היינו לגבי חמץ ומשקולות, שעיקר האיסור הוא שמא יבואו לעשות בהם איסורים אחרים, אך בעבודה זרה התורה ציוותה לבער כל ע״ז מהעולם, אפילו אם אינו שלו, וכמו שכתב הרמב״ם (פ״ז מע״ז הל״א), ואם כן כאשר יש ברשותו ע״ז, ודאי שיש לו לבער את זה מהעולם תחילה, שהוא איסור שיש בו סרך חיוב מיתת בית דין, ואיסורו חמור ביותר.

בבא בתרא / פט ע״ב

בולשביקים מאיימים עליו שאם לא יחזיק משקולות שקר
יקחו ממנו את כל ממונו

שאלה מה הדין כאשר הגויים אונסים יהודי למכור ולשקול במדות שקר, ומאיימים עליו, שאם לא ימכור במדות אלו [כדי שהשלטונות
ירוויחו יותר כסף], הם יקחו ממנו את כל רכושו. האם חייב להפסיד את כל ממונו כדישלא לעבור על הלאו של משקולות שקר?

תשובה נאמר ברמ״א (יו״ד סימן קנז ס״א) שחייב אדם ליתן את כל אשר לו, כדי שלא יעבור על לא תעשה, יעו״ש. אך יתכן שכל זה הוא דוקח
לגבי עבירות שבין אדם למקום, אבל בעבירות שבין אדם לחבירו, אינו חייב לתת את כל ממונו, וכעין מה שכתב בדברי יחזקאל (סימן יג אות ג) שלא חייב להפסיד ממונו ולהחזיר הגזילה למדי, וביאר שם את טעם הדבר שאין אדם חייב לבזבז ממונו כדי להשלים ממון אבירו דמאי חזית, ואינו דומה לשאר עבירות שצריך להוציא כל ממונו, וכמו שכתבו הראשונים לגבי השבת אבידה, שאינו חייב להפסיד כסף שלא לעבור על הלאו דלא תוכל להתעלם. וכעין זה כתב באמרי בינה (דיינים סימן יט ד״ה ומה), יעו״ש.

[ואמנם קיי״ל שאסור לאדם להציל עצמו בממון חבירו, מכל מקום כל זה דוקח כשלא אנסו אותו על הממון עצמו, אך אם הגויים אנסו אותו להביא את ממון חבירו, מותר לו לתת את הממון, ויתכן שהוא הדין כשאיימו עליו שאם לא יעשה כן יקחו ממנו את כל ממונו, דמאי חזית. וכל שכן אם זה במקום שאם יתן את כל ממונו, לא יהיה מי שירחם עליו ויסייע לו להתפרנס, שבכה״ג כתב החת״ס (חו״מ סימן קעז) שבכל מקרה אינו חייב ליתן את כל ממונו, מפנישאין לך פיקוח נפש גדול מזה].

אולם בתורה (ויקרא יט לה) נאמר: לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה. והקשה הנצי״ב (בהעמק דבר) מה שייכות לכאן 'במשפט'? ותירץ דמשונה עוול של משקולות משאר עוולות, דכל עוול אינו אסור אלא באופן שאין הנעשק מתרצה לאותו עוול, משא״כ עוול דמדות ומשקולות, אפילו אם המתאנה אינו מקפיד, אסור, אם אך כאשר היה מקפיד, היה יכול להוציא במשפט, אסור אפילו כשהלוקח מוחל. [ועוד כתב שם (בפסוק לו), שלכן רמז לנו כאן בפסוקי הונאה, אני ה׳ אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, כי הכוונה בזה, שהרי הוצאתי אתכם ממקום שהיה לכם פרנסה בשפע, ועל כרחך הוצאתי אתכם להיות משגיח שלא יחסר לכם פרנסה, וגם באזהרת

שעח חשוקי חמד

משקולות כמוס יסוד לדעת שאע״פ שאנו מתנהגים בהליכות עולם הטבע במשא ומתן, מכל מקום השגחתו נסתרת במעטה הטבע גם כן]. לאור זאת יתכן שצריך לאבד כל ממונו ולא לעבור על איסור משקולות, דלא מועיל בזה המחילה וצ״ע.

בעל מכולת שיש לו מאזניים חסרות והוא מודד בהם ומבקש מחילה שאלה מה הדין בבעל מכולת, שיש לו מאזני מרמה לא מתוך כוונה לגנוב, אלא מחוסר זמן לא יכול ללכת לאומן לתקנו, האם מועיל לבקש מחילה מהלקוחות?

תשובה בנצי״ב הנ״ל כתוב להדיא שאסור ולא מהני מחילת הלקוחות, אולם המנ״ח (ריש מצוה רבא סק״ב) כתב שנחלקו בזה רבותינו האם
מאזניים המזייפים בפחות משוה פרוטה האם עובר על זה בלאו, או שהוא בגדר חצי שיעור. והשיב: החינוך כתב אע״פ שבשאר גבינות לא תקפיד התורה אלא בפרוטה, בענין המידות תקפיד בכל שהוא. וכ״כ היראים (ריח) אבל הסמ״ג (ל״ת קנב) כתב שעוברים איסור דאורייתא רק בשוה פרוטה וכ״כ תוס׳ הרא״ש (ב״מ דף סא ע״ב) ורבנו ירוחם (נתיב ט, ה) ורבנו בחיי (פרשת קדושים). לכאורה רבותינו אלו סוברים שמשקולות כזב הם חטא שבין אדם למקום, ואם כן יתכן שלא ימדוד אע״פ שיפסיד ממונו. אולם באבן האזל (פ״ז מגניבה ה״א) כתב דאמנם איסור של משקולות כזב יסודם משום איסור גניבה, ובכ״ן התורה אסרה גם בפחות משוה פרוטה, וא״כ יתכן שבעניננו לא צריך להפסיד ממונו, וצ״ע.

דף פט ע״ב
לא ישהה אדם

נכרים מאלצים יהודים לתת קמח, האם מותר לשקול להם ממשקולת חסרה

שאלה נכרים גזלנים המאלצים יהודים לתת להם כמה טונות קמח. האם מותר ליהודים לתת להם את הקמח עפ״י מדידות של משקולת חסרה? לדוגמא לשקול להם במשקולת השוקלת שמונה מאות גרם בתור ק״ג, וכך לפחות יפחיתו את העושק שעושקים אותם, ובמקום

בבא בתרא / פט ע״ב

טון קמח, הם יתנו להם רק שמונה מאות ק״ג, וכך הם יקטינו מעצמם את הגזל?

תשובה שאלה זאת נשלחה לראש ישיבת פונביז׳ מרן ר׳ יוסף שלמה כהנתן זצ״ל בר״ח ניסן תרפ״ה (מובא בספר טוב משה עמוד תקסט תשסח),
והשיב כדלהלן: ... היותר נכון לדעתי בזה בשיטת הרמב״ם, דאיסור משקלות אינו משום גזל, אלא שהוא איסור מיוחד וכמפורש בקרא, לא תעשו עול במשפט במדה ובמשקל, שהוא איסור של עוות הדין, וכן הוא מפורש בתורת כהנים שם וז״ל: לא תעשו עול במשפט וכו׳ מלמד שהמודד נקרא דיין שאם שיקר במדה קרוי עול, שנאוי. ויפה ביארו החינוך (מצוה רנח) שהזכיר הכתוב כאן משפט [לא תעשו עוול במשפט] שהמודד נקרא דיין, ואם שיקר את המידה הרי הוא כמקלקל את הדין, ובזה מובן היטב שיטת החינוך, שאיסור מדות ומשקלות הוא גם בפחות מפרוטה, והיינו דאין זה דין ממון, אלא איסור כעוול במשפט, שבודאי אין בזה שיעור של פרוטה. וכך נ״ל שיטת הרמב״ם (פ״ח מגניבה ה״ז) שכתב אחד הנושא ונותן עם ישראל או עם עכו״ם מדד ושקל בחסר, עובר על לא תעשה, עכ״ל. גם רבינו אבן האזל כתב (פ״ג מהלכות גניבה) שעל המדידה עצמה גם כשלא מכר כבר עבר על
אסור תורה.

ויעוין במש״כ בחשוקי חמד עמ״ס ב״מ (דף סא ע״ב) שדברי מרן גאב״ד פונביז׳ זצ״ל מאירים, אך גם מחודשים, משום דלולא דבריו היינו אומרים שגזלן הבא ליטול ממון שלי, מותר לי לעוות לו את הדין בנושא זה, כדי להפחית לו מחטאו, שבמקום שיגזול טון קמח יגזול שמונה מאות ק״ג. אך שיקול דעתו הגדולה של מרןגאב״ד פונביז'זצ״ל
אינה כך.

והנה מסופר בירושלמי בסוטה (פ״ה ה״ג), שהקיסר בא לשדוד מריש גלותא כמות גדולה של חטים, והטיל עליו לתת לו חטים בכמות של חדר

של ארבעים אמה על ארבעים אמה. ויעץ לו רב הונא שיבקש מהקיסר שיעשה לו הנחה, ובמקום לתת לקיסר ארבעים אמה בבת אחת, יסכים לקבל ממנו עשרים על עשרים, ואח״כ יתן לו עוד פעם עשרים על עשרים, ובזה הרוויח את החצי, כי עשרים על עשרים פעמים הרי זה שוה לארבעים על עשרים

ולא לארבעים על ארבעים, נמצא שהרויח את החצי. אולם אין משם ראיה לנידוננו, כי בירושלמי לא מדד במידה לא נכונה, אך בעניננו הוא שוקל
במידה חסרה.

שפ חשוקיחמד

ונראה שאם היהודי היה אומר לשלטונות הגזלנים קשה לי למדוד, מדדו אתם והוא היה מזמן להם משקולות חסרים, אולי לא היה עובר
איסור.

דף ל ע״א
כיון דהוי במקדש

שאלה: האם מותר לעשות מצה עבה מטפח?

תשובה נאמר במסכת פסחים (דף לז ע״א) כמה פת עבה [שמתירין בית הלל לעשות בפסח], אמר רב הונא טפח,שכן מצינו בלחם הפנים טפח.
מתקיף לה רב יוסף, אם אמרו בזריזין יאמרו בשאינןזריזין, יעו״ש. ולמעשה נפסק להלכה בשו״ע (סימן תם ס״ה) שלכתחילה אין עושים מצה בעובי טפח,
יעו״ש ובמשנ״ב שם.

אלא שצ״ע מהנאמר במסכת ב״ב דף ל ע״א: שלישית ההין, רביעית ההין לא נעבד [משום דאתו למטעי]. מתרצת הגמרא, כיון דהוי במקדש לא גזרו בהו רבנן [אפילו להדיוט]. ומקשה הגמ׳ במקדש נמי ליגזור, ומסיקה הגמ׳ כהנים זריזים הם, עכ״ל. מבואר שאם לא גזרו בכהנים זריזים, לא גזרו גם בישראלים, ואם כן צ״ע מדוע בחמץ אמרה הגמרא שאין ללמוד מהנעשה במקדש לנעשה בגבולים?

ויעוין בנימוקי יוסף בב״ב (דף מה ע״ב מדפי הרי״ף) שהסביר וז״ל: אע״ג דאיכא למטעידיןשלישית לרביעית, מ״מ כיון דהוו הכי במקדש, הניחו אותם מידות גם להדיוט, כיון שהם נמי היו משתמשים במדות אלו לענין שמן, שהיו בותנין למנחות, וליכא למיחש שיטעו הם לכהנים, דכהנים זריזים הם, להכיר בין שלישית לרביעית, לפיכך לא ראו למעט מידות אלו, יעו״ש. כלומר באמת אין ללמוד מההנהגות במקדש להנהגות בגבולין, וכמו שמצינו במסכת שבת (דף כ ע״א) לגבי הבערת בית המוקד סמוך לשבת, שמותר רק במקדש משום דכהנים זריזין הם, ולא אתו לחתויי משתחשך, אך בגבולין אסור, ובעוד מקומות, ודוקא במדות אפשר ללמוד, מפני שגם ההדיוטות היו רגילים במדות אלו עבור המקדש, אבל באמת בשאר דברים אין ללמוד מהמקדש, דשאני
כהנים דהם זריזים.

בבא בתרא / ל ע״ב שפא

דף ל ע״ב

מקטיני איפה

כשגויים מכריחים אותו, למכור במדות חסרות,
מה יעשה כדי להקל מהחטא

שאלה נאמר במסכת ב״ב דף ל ע״ב ת״ר ... מקטיני איפה עליהם הכתוב אומר (עמוסח) לעוות מאזני מרמה, וכתיב נשבע ה׳ בגאון יעקב אם אשכח
לנצח כל מעשיהם, עכ״ל. מה יעשה יהודי כשנכרים מכריחים אותו למכור במדות חסרות לעוות מאזני מרמה, ואם לא ישמע להם, יהרגו אותו, והוא חייב לעמוד בבית מסחר ולשקול במאזני מרמה. מה ניתן לעשות להקל מחטא נורא זה?

תשובה העיון יעקב מסביר למה נורא עוון זה, עד כדי כך שהשי״ת נשבע שלא ישכח לנצח מעשה זה. וכתב: לפי שהוא על הרוב גזל עניים,
וכתיב וקרא עליך אל ה׳ והיה בך חטא, כי גדולה צעקת עניים, עכ״ל לפי זה יבקש למכור במקום שאין עניים, והחרון אף לא יהיה כל כך גדול, כי לא גוזל עניים. וגם אם לא ירשוהו, אלא יכריחוהו לגזול את העניים לא יהיה עליו חטא כי צעקת עניים לא עליו תחול כי הוא אנוס, אלא על ראש הנכרים הרשעים שמתעשרים מגזל העניים תהיה. וכמו שכתב בבית האוצר (ח״א כלל כד) שהעושה מעשה באונס נחשב הדבר שהמעשה נעשה מעצמו ולא מתייחס

אליו, וכן כתב בקובץ שיעורים בכתובות (אות ו).

דף צא ע״א
שיצאו מארץ לחוצה לארץ

שאלה: האם גם לאשה אסור לצאת מא״י לחו״ל?

תשובה נאמר בבבא בתרא דף צא ע״א אין יוצאין מארץ לחו״ל ... וכן היה ר״ש בן יוחאי אומר: אלימלך, מחלון וכליון, גדולי הדור היו ופרנסי
הדור היו, ומפני מה נענשו מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץ ... , א״ר יצחק, אמרו חזיתם, נעמי שיצאת מארץ לחו״ל מה עלתה לה, יעו״ש. מבואר בגמרא שאסור לצאת מארץ ישראל לחו״ל, וכן משמע בגמרא שיש איסור גם לנשים, שהרי אף נעמי נענשה בגלל שיצאה לחו״ל. והנה בטעם האיסור לצאת לחו״ל נאמרו כמה טעמים, ברשב״ם כתב דהטעם הוא לפי שמפקיע עצמו מהמצוות התלויות בארץ. וברמב״ן (במדבר לגנג) כתב שהטעם שאסור לצאת מא״י לחו״ל משום

טפב חשוקי חמד

מצוות ישוב א״י, ומשום שנאמר והורשתם את הארץ וישבתם בה, יעו״ש. ויעוין עוד במאירי בכתובות (דף קיא ע״א) שמשמע מדבריו שטעם האיסור הוא שאסור לעזוב מקום שיש שם חכמה ויראת חטא למקום שאינו כזה, יעו״ש.

והנה בטור (אבה״ע סימן עה) הביא את דברי הירושלמי בסוף כתובות: הוא רוצה לעלות והיא אינה רוצה, כופין אותה לעלות. היא רוצה לעלות והוא אינו רוצה, אין כופין אותו לעלות. וביאר הטור בשם ה״ר מאיר דהירושלמי איירי בזמן הזה, ומתניתין בכתובות דקתני שכופין אותו לעלות, איירי בזמן הבית. והקשה על כך הטור, דאי איירי בזמן הזה למה כופין אותה אלא נראה שאין חילוק בין בזמן הזה לזמן הבית, יעו״ש. ובביאור הגר״א (שם סה ס״ק יז) ביאר טעמו של דבר וז״ל: דאין מצוה על האשה עתה לדור בא״י, דמשום מצות הנהוגות שם דוקח האיש מצוה עליו לטרוח לקיים, משא״כ בזמן בה״מ. והוסיף הגר״א שלמעשה יש מחלוקת ראשונים בדבר זה דיש אומרים שאף

בזמן הזה כופים את שניהם, והסיק הגר״א שהכל לפי הענין, יעו״ש.

והנה בבית הלוי (ח״ב סוף סימן נ) כתב לבאר את דברי הר״מ, דס״ל שהמצוה לעלות לארץ ישראל היא משתי סיבות,גם משום מצוות ישוב א״י כשיטת הרמב״ן, וגם משום המצוות שאפשר לקיים שם. וס״ל גם כשיטת רבינו חיים שהביאו התוס׳ בכתובות (דף קי ע״ב ד״ה הוא) שעכשיו אין מצוה לעלות לארץ ישראל כי יש כמה מצות התלויות בארץ וכמה עונשין דאין אנו יכולין ליזהר בהם ולעמוד עליהם, יעו״ש. וכותב הבית הלוי שהטעם הראשון לא שייך בנשים, מפני שהן אינן מצוות על המצוה של וירשתה וישבת בה, כי אין להן חלק בארץ, אמנם הן שייכות בענין השני של קיום המצוות, ולכן בזמן הזה שקשה לקיים את המצוות בארץ, דוקח איש יכול לכוף את אשתו לעלות, למרות שקשה לקיים את המצוות התלויות בארץ,מפני שהוא מצווה גם על הישיבה עצמה, משא״כ אשה שאינה מצווה על הישיבה בארץ רק משום קיום המצוות,

ואם כן בזמן שאי אפשר לקיים את המצוות, אינה מצווה לעלות לארץ, יעו״ש.

ולפי זה יש לומר שלא קשה כלל מנעמי, שהיתה בזמן שישראל היו שרויים על אדמתם, והיא יכלה לקיים את המצוות התלויות בארץ, ולכן אף היא נענשה, משא״כ בזמן שקשה לקיים את המצוות, לפי דברי הר״מ אליבא דהירושלמי נשים פטורות, ורק גברים חייבים.

אמנם בזמן הזה, שאין קושי לקיים את המצוות התלויות בארץ, נראה פשוט שלכו״ע אף נשים חייבות במצוה זו, ואין להן היתר לצאת מהארץ, מלבד לאותם מקרים שמותר אף לגברים לצאת.

בבא בתרא / צב ע״א טפג

פרק שישו

דף צב ע״א
ונמצא נגחן

חשב שהכלהגנבה גנבה ורק פעם אחת, ונודע שגנבד שגנבה שלש פעמים

שאלה מעשה בחתן שטרם אירוסיו ידע שהכלה נכשלה בגבינה פעם אחת, והתארס עמה בתקוה שלא תעשה זאת שוב, אח״כ נודע לו שכבר
גנבה שלש פעמים, ורוצה לבטל את השידוך, משום מקח טעות, ושואל האם הוא רשאי?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף צב ע״א איתמר המוכר שור לאבירו ונמצא נגחן, רב אמר הרי זה מקח טעות. וכתב על כך האור שמח (פט״ז
מהלכות מכירה ה״ה) נראה דוקח באופן שלא ידע בו שהוא נגחן, אבל ידע בו

שהוא נגחן רק שהיה סבור שהוא תם, ולבסוף נודע לו שהוא מועד. תו לא
שייך לומר תם זבנית מועד לא זבנית. וראיה לכך מבבא קמא (דף מ ע״א) שאלו בחזקת תם ונמצא מועד וכו׳, ונימא תם שאילי מועד לא שאילי, מתרצת הגמרא משום דאמר ליה סוף סוף אי תם הוה, פלגא נזקא בעית שלומי, השתא נמי זיל שלים פלגא. ואם נאמר דמועד עלול יותר להזיק משור תם, עד שאומדים אנחנו שזה מקח טעות, אם כן הכא נמי לימא על שור תם שאינו עלול להזיק נתחייבתי בשמירתו, ולא על שור מועד שהוא עלול ורגיל לנגוח, ומאי אמר סוף סוף פלגא ניזקא הוית בעית לשלומי, כיון שאילו היה תם, לא היה נוגח כלל, .. וחזינן דזה שהכיר בו שהוא נגחן רק לא ידע בו שהוא מועד אין זה אומדנא לבטל מעליו השמירה, כן הכא אין זה אומדנא להפקיע המקח, עכ״ל.

ואולי ה״ה בשידוכין אם החתן ידע שהמוצעת לשידוך גנבה פעם אחת אינו יכול לבטל את השידוך, כשנודע לו שגנבה ג׳ פעמים. ואולי לבטל שידוכים בכל דהו מבטלים, ואינו דומה לביטל מקח, כי השידוך הוא רק התחייבות להנשא, אבל אם יש סיבות לא להתחתן בטלה ההתחייבות, וצ״ע.

שפד חשוקי חמד

דף צב ע״ב
בממונא לא

עד כמה רופא מחויב לקנות תרופה יקרה
כדי למנוע צער לחולה

שאלה רופא המקבל עשר דולר עבור מתן זריקת חיסון לתינוק, הוא יכול להוציא חצי דולר עבור מחט עבה שמכאיבה, ואז הרווח שלו יהיה
תשע וחצי דולר, ויכול גם להשתמש במחט דקה, שמחירה דולר וחצי ואז הכאב פחות, וגם הרווח של הרופא פחות, והוא יהיה שמונה וחצי דולר, ומאחר והרופא מזריק אלפי זריקות בשנה נמצא שהשאלה נוגעת לאלפי דולרים. האם להשתמש במחט הדקה?

תשובה יש לבחון אין היה נוהג רוב הציבור, אילו היה הרופא אומר: אני דורש עבור עבודתי עשר דולר, ואת הזריקה אתה תקנה
בכספך הפרטי, אם רוב הציבור היה קונה את הזריקה היקרה שפחות מכאיבה, חייב גם הרופא להשתמש בזריקה כזאת, ואם רוב הציבור היה קונה את הזריקה הזולה, כדי לחסוך בדולר, מאחר והכאב מהזריקה במחט עבה הוא לא גדול, מותר לרופא להשתמש במחט עבה, כי הרוב מלמד מהי
דעת האדם הממוצע.

[ואע״ג דאין הולכין בממון אחר הרוב, וכמבואר במסכת ב״ב דף צב ע״ב, ואם כן יוכל הרופא לטעון אני המוחזק ולכן אע״ג דרוב העולם משתמשים במחט דקה, אני אתן את העבה, כדעת המיעוט, הני מילי כשהמוחזק טוען ברי, שמכרתי שור לטביחה, כמבואר שם בגמרא "לשחיטה מכרתי לך",ויעו״ש ברשב״ם דפירש דבממונא לא אזלינן בתר רובא אלא
בתר טענה טובה, מה שאין כן בעניננו, שהרופא עצמו מסופק במה

להשתמש, אזלינן בתר רובא. ויעוין במה שהאריכו האחרונים בנידון זה בסוגיין ובב״ק (דף כז).

ולכן בעניננו מאחר ורוב העולם אילו היה יודע, היה משלם עוד דולר כדי למעט בכאב של התינוק, לכן על הרופא להשתמש במחט דקה.

בבא בתרא / צג ע״א שפה

דף צג ע״א

ומבעיתותא

"הפלה" שנגרמה מרכב שבא מקדימה או ממכונית
שפרצה מאחורה, מי ישלם

שאלה אשה הרה נסעה במכונית, והנה לפתע סטה רכב כבד, ועמד להתנגש במכונית שלפניו ולמחוץ אותה, הנוסעים פרצו בזעקת אימים, ובס״ד
הרכב בלם ולא נכנס. באותה שעה ממש, פרצה מכונית מאחור וזעזעה את יושבי המכונית שלפניה, והאשה ההרה הפילה, ויצאו דמים מרובים. הזעיקו אמבולנס והובילוה לבית חולים ואחרי טיפולים רבים נצלו חייה. כעת

מסתפקים כולם מי גרם להפלה, האם הפחד שמהרכב הכבד שבא ממול, וכולם פרצו בזעקת אימים, בראותם את המות ממולם, ומפחד זה הפילה, או שמא מכניסת הרכב מאחור, שזעזעה את כל יושבי המכונית.מי ישלם את הנזק?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף צג ע״א שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה,ואינו ידוע אם עד שלא נגחה ילדה או אם משנגחה ילדה,
משלם חצי נזק לפרה ורביע לולד. ואמאי, לימא הלך אחר רוב פרות, ורוב פרות מתעברות ויולדות, והא ודאי מחמת נגיחה הפילה. התם משום דמספקא

לן, דאיכא למימר מקמה אתא, ומביעתותא הפילה, [שכן דרך להפיל מחמת
פחד, כמו מחמת נגיחה, וקמ״ל המבעית את חברו פטור מדיני אדם, וכ״ש בהמתו המבעתת לבהמת חברו, (רשב״ם)], ואיכא למימר מאחורה אתא ומינגח נגחה והפילה, הוי ממון המוטל בספק, וכל ממון המוטל בספק חולקין, יעו״ש. מבואר ברשב״ם שספק זה, שמא ההפלה היתה מחמת הפחד, או מחמת הנגיחה הפילה, הוי ספק השקול, ולדבריו לכאורה ה״ה בעניננו, יש כאן ספק השקול, ומספק שניהם פטורים בדיני אדם, ובפרט הרכב שהבהיל אותה, שאינו אלא גרמא.

אך מהתוס׳ (ד״ה איכא למימר) יש להוכיח שאין זה ספק שקול. כי כתב שם, איכא למימר מקמה אתיא דמביעתותא הפילה, וסמוך מיעוטא דמפילות למיעוט דמביעתותא הפילה, ואיתרע לה רובא, דרוב מתעברות ויולדות, והא מחמת נגיחה הפילה, והוה מחצה על מחצה, עכ״ל. מבואר בדברי התוס׳ דהחשש דמביעתותא הפילה, הוא מיעוט, אלא שיחד אם מיעוט דמפילות, הרי הם מריעים את הרוב של מתעברות ויולדות. ולפי זה יוצא דאותו רכב שגרם

שפו חשוקי חמד

לפחד הוא מיעוט, ויכול להיות שהוא פטור גם בדיני שמים. ואותה מכונית שנכנסה בה מאחורנית, הוא ספק שקול, ומסתבר שחייב בדיני שמים, וצ״ע.

כל זה בנוגע לתשלומי נזיקין על הדם הרב שאיבדה, ועל טיפולי בית החולים ודמי האמבולנס, בזה חייב יותר בעל המכונית שנתקעה מאחורה, אבל בנוגע לחיוב בדיני שמים על הפחד שנגרם לה, הרי ברור שהרכב הגדול שבא ממול חייב לשלם, זאת כדין המבעית את חברו החייב בדיני שמים, ויעוין רשב״ם (ד״ה ומשני התם). ויעוין במסכת חולין (דף מב-מג ותוד״ה ואמר) שמדמים אדם לבהמה בנוגע לטריפות, ואולי הו״ה לנדוננו.

דף צג ע״ב

דמי בושת

האם לספר למנותח, שביישוהו בהיותו מורדם

שאלה מעשה באדם שהיה צריך לעבור ניתוח, לאחר שהורדם, אחד מאנשי
הצוות הרפואי התנהג עמו מאוד בזלזול וביישו, הצוות הגישונגדו
תביעה בפני הנהלת ביה״ח. כעת שואל אחד הרופאים, האם להודיע את הדבר למנותח כדי שיוכל לדרוש פיצויים?

תשובה בספר חפץ חיים (כלל ד סי״ב) כתב שהבא לחזור בתשובה על מה שסיפר לשון הרע על חבירו, הרי שאפילו אם אבירו אינו יודע
עדיין כלל מזה, צריך לגלות לו מה שעשה נגדו שלא כדין ולבקש ממנו מחילה על זה, כיון שהוא יודע שעל ידו נסבב לו דבר זה, יעו״ש. ומספרים שכאשר הראה החפץ חיים את ספרו לרבי ישראל מסלנט, התווכח על דין זה, וטען שעדיף שלא לגלות לשני שסיפר עליו לשון הרע, כדי שלא יפגע עתה. והחפץ חיים טען שבכל זאת מבואר ברבינו יונה, שחייב לגלות לו, ובלי זה לא יהיה לו כפרה. אמנם כל המחלוקת היא לגבי המספר עצמו, שאם לא

יספר לא יהיה לו כפרה. אבל נראה שלכו״ע אין לאחרים לספר לו שאחרים פגעו בו, דמלבד האיסור של לשון הרע, הם פוגעים בו עתה. ואם כן ה״ה בעניננו, אם המנותח לא יודע מהבושת, וגם לא ידע על כך להבא, לכאורה

עדיף שלא לספר לו ולצערו צער רב, ובפרט שמכאן ואילך הוא יפחד להינתח
גם כשיצטרך אי פעם להינתח.

בבא בתרא / צג ע״ב שפז

והנה במסכת ב״ק (דף פו ע״ב) נאמר שהמבייש את הישן חייב. וכתב התויו״ט: המבייש את הישן חייב, ובשהקיץ והרגיש בזה שביישו. וקמ״ל דאע״ג דבשעה שביישו לא נתבייש, וכי נתבייש אחר שהקיץ דכבר כלתה מעשהו, לא הוי אלא גרמא בעלמא, קמ״ל דלא. אבל כי לא הרגיש אחר שהקיץ, שנסתלק הבושה קודם שהקיץ, הוי בכלל בעיא דבגמרא המבייש את הישן ומת, אי חייב דהא אוזליה אע״ג דלא אכסיף יעו״ש. ודייק מדבריו הרש״ש שמשמע שס״ל שאם אחד הערימו כשהוא ישן, ואח״כ כסהו קודם שהקיץ,

דנסתלק הבושה, אע״פ שנודע לו בהקיצו שגלהו בתוך שינתו, פטור, ומדמהו למת. אך הרש״ש חלק על כך וכתב: ואינונכון כלל, דהא הכא מרגיש עתה בקומו הבושת שביישו כבר, משא״כ במת שלא הרגיש, ולא ירגיש לעולם,

עכ״ד. מבואר שבאחד שלא ירגיש בבושתו לעולם, אין חיוב לשלם לו בושת, ומסתבר שאין להודיע לו כדי שלא יגרם לו בושת. ומה שמשלמים בושת כשביישו ישן, היינו כשיוודע לו לאחר מכן. ולפי זה בעניננו, מאחר ומדובר בצוות רפואי בחדר ניתוח, מתקבל על הדעת שלא ידליפו החוצה דברים הנעשים בחדרי חדרים, ובפרט שההנהלה חרדה על שמה הטוב. לכן כל עוד הדבר נשמר בפנים, בסוד, אין מקום לבושת, אבל אין ספק שהנהלת בית החולים צריכה לקונסו ואולי גם לסלקו.

אם נודע הדבר לאחד מקרוביו
עדיין יש להסתפק, מה הדין כשנודע הדבר לאחד מקרוביו, כגון שהוא חבר של אחד הרופאים שהיו שם, האם יש להם מקום לתבוע בושת, וכאשר נחליט שמגיע, האם מותר להגיש תביעה כאשר עי״כ יוודע לו הדבר ויגרום לו צער רב. והנה בב״ק (דף פו ע״ב) דנה הגמרא נביישהו ישן ומת, האם משלם בושת, האם נימא דבושת הוא משום כיסופא [חפיית פנים של המבויש, רש״י] ובמת זה לא שייך, או דילמא משום זילותא שמזלזל בו בפני רבים, ואע״פ שאינו שם על ליבו. עוד מסתפקת הגמרא בלישנא אחרינא, משום כיסופא דידיה הוא, והא מיית ליה, או דילמא משום בושת משפחה, יעו״ש ובשו״ע (חו״מ סימן מכ סל״ה) שפוסק שאין לגבות בושת אך אם תפסו היורשים אין מוציאים מידם. ולפי זה גם כאן לכאורה מגיע תשלום עבור בושת המשפחה, אך יש להסתפק אם מותר לתפוס מהמבייש כשעקב כך יצטער המנותח. ועוד יתכן שדוקא כשהבושת היתה בפרהסיא, אז יש בושה לבני המשפחה. ולא
כשהבושת היתה בחדרי חדרים.

שפח חשוקי חמד

דף צג ע״ב
אדם מועד לעולם [תוד״ה חייב]

ילד דחף את חברו, והנדחף תפס בחולצת הדוחף
כדי שלא ליפול, וקרעה

שאלה מעשה בילד ראובן שדחף את חברו שמעון כדי להפילו על הארץ, שמעון באופן טבעי תפס בחולצת ראובן [כדי שלא יפול] ונקרעה,
האם שמעון חייב לשלם לפי שיטת הרמב״ן במסכת ב״מ (דף פג ע״א ד״ה ואתא ר׳ יהודה), הסובר דאדם מועד לעולם ואפילו באונס גמור?

תשובה הרמב״ן (הנ״ל) כתב: וז״ל: ומצאתי בתוס׳ שאדם המזיק אע״פ שחייב גם באונס, אינו חייב באונסין גדולים, וסמכו אותה מן הירושלמי (ב״ק פ״ב ה״ח) שאמרו ישן ובא חברו וישן אצלו, הוא המועד. אפשר להעמידה, דהתם משום שהשני פשע בעצמו, עכ״ל. כלומר כאשר אדם הולך לישון ליד חברו שכבר ישן, והראשון הזיק לשני, הראשון פטור, והתוס׳ למדו מכאן שהמזיק באונס גמור פטור, אך הרמב״ן ס״ל שהטעם שהראשון פטור, הוא לא בגלל אונס גמור, אלא משום שהניזק פשע בעצמו, ובאופן כזה התורה לא חייבה את אדם המזיק. וכך בעניננו יש לפטור את המזיק משום שהניזק פשע בעצמו. דהיינו במקרה הראשון בעל החולצה פשע בעצמו כי לא היה לשמעון אפשרות כדי שלא ליפול לאחוריו.

דף צג ע״ב
אדם מועד לעולם [תוד״ה חייב]

שתה את העדשות של שכנו האם חייב לשלם

שאלה מעשה בבן ישיבה שחזר לחדרו בפנימיה בשעה מאוחרת, והיה צמא עד למאוד. הוא לקח כוס מהשלחן, מילא אותה במים, ושתה. אמנם
בזמן השתיה הוא הרגיש מרירות, אבל לא ייחס לכך משמעות מיוחדת. למחרת בבוקר, כשהתעוררו משנתם, התברר שהבחור שתה את העדשות מגע של חבירו,שהוכנסו בתוך תכשיר מיוחד. האם הוא חייב לשלם לו על העדשות, או שמא כיון שלא העלה בדעתו שיש בכוס עדשות פטור?

בבא בתרא / צג ע״ב שפט

תשובה שאלה זו שאלתי את גיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א, ואמר שצריך לשלם על כך, מפני שאדם מועד לעולם, אפילו באונס, ועוד
מכיון שהרגיש מרירות בשתיה, היה עליו לחוש. ולכן אולי מתקרב הדבר למזיד.

אמנם מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א השיב שאינו חייב, משלושה טעמים, א. הדבר לא נעשה בדרך של היזק אלא בדרך שתיה. ב. לא
עלה בדעתו שבכוס יש עדשות, והוי כאונס גמור.ג. הבעלים הוא האשם בכל הסיפור, שהניח דבר כל כך יקר כמו עדשות בתוך כוס, ובמקום המשותף לרבים, וממילא אף לשיטות שהמזיק באונס גמור חייב, כאן פטור כי הניזק גרם לעצמו.

ואולי יש לבאר את מה שאמר מו״ח שליט״א, שלא נעשה זה בצורה של היזק, על פי מה שמצינו ברמב״ם (פ״ז מחובל ומזיק ה״ט) שכתב השורף שטרותיו של חבירו, הוי גרמי וחייב, וכן המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו, חייב משום גרמי. ובהלכה י״א כתב, וכן העושה עבדו אפותקי וחזר ושחררו, חייב המשחרר לשלם לבע״ח, שהרי הפקיע שעבודו. ובראב״ד שם פליג על זה, וז״ל: הרב אינו פוסק כן, דרשב״ג הוא דאית ליה הכי ורבנן פליגי עליה, וקי״ל כרבנן ולא דמי לשורף שטר חבירו, דהתם בחבריה קח עביד מעשה אבל הכא אמר בדנפשאי קח עבידנא, עכ״ל. והיינו דהראב״ד מודה לרמב״ם, בשורף שטר חוב ובמוחל שטר חוב, ופליג רק במזיק שעבודו של חברו. ומש״כ הראב״ד דבשורף שטר חוב, בדחבריה קח עביד מעשה, ובמשחרר עבדו בדידיה קח עביד, פירושו כיון שעושה בשלו, לא הוי לזה צורת מזיק, אלא עושה בשלו ויש תוצאה שזה היזק, ובכה״ג אין זה בגדר מכה בהמה ישלמנה, כי בשלו פעל וממילא נעשה נזק בשל חברו. וכמו כן בנידובנו בשלו, בכוסו שתה, ואולי לזה במכוין מו״ח שליט״א להוסיף ולומר שאין לזה צורת מזיק, כי לא הכה את בהמת חברו אלא
מכוסו שתה.

ודוגמה קצת לדבר מצינו בחזון איש (סנהדרין סימן כה ד״ה ויש לעיין, וביור״ד סימן סט) שכתב שמותר להטות את החץ לכוון המועטים, כי פעולה זו היא לא פעולה אכזרית של רציחה, אלא מעשה הצלה,

יעו״ש.

של חשוקי חמד

דף צד ע״א

נותן לו דמי חטין

ילד הוציא צרור מתוך שק של אורז
, צעקו עליו והכניסו בחזרה

שאלה מעשה שהיה בחנות מכולת צרה וקטנה, שהיתה עמוסה בשקי אורז
קמח סוכר וכו׳, והלקוחות היו צריכים להדחק שם. עמד שם בתור

גם ילד קטן והיה צפוף לו, ונדחק ליד שק האורז, והיה אבן בתוך השק והיא דקרה אותו, הכניס הילד את ידו, והוציא את האבן החוצה. צעקו עליו אנשים על שעשה זאת, נבהל הילד והכניס חזרה את האבן. האם יכול בעל המכולת למכור את האבן יחד עם האורז? ואם נחליט שבעל המכולת לא יכול למכרו, האם ראוי שהקטן ישלם לבעל התכלת [כשיגדיל] דמי האבן כדין קטן שהזיק (או״ח סימן שלג)?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף צד ע״א בורר צרור מגרונו של חברו, נותן לו דמי חיטין. וביאר הרשב״ם: שהרי הפחיתו במידה,
דאיהו הוי מזבין ליה עם החיטין, דעפרורית מקבל עליו הלקוח, אבל לחזור ולערב [העפרורית] אינו יכול, דהשתא עושה עוולה בידים, וכתוב (ויקרא יט) לא תעשו עול. וגם לוקח לא מחיל, אלא מה שנתערב מעצמו עם התבואה בעל כורחו של מוכר,וכשבורר הצרור ומשליכו לחוץ, היזק בידים הוא, שאותן צרורות היו לו שוין כמו חיטין. וא״נ לא חשיבי ליה היזק גמור, דמ״מ הן גופן אינן שוין כלום, ליחייב מיהא משום דינא דגרמי, כגון השורף שטרו של חברו וכו׳, עכ״ל. ואם כן יש להסתפק בעניננו, אם בעל המכולת רשאי למכור את האבן הקטנה, שהחזיר הקטן לשק האורז, כי לכאורה אינו יכול, כמבואר בגמרא. אך יתכן שמכיון שכתב הרשב״ם 'אבל לחזור ולערב אינו יכול דהשתא עושה עולה בידים, וכתיב לא תעשו עוולה', דברים אלו נאמרו אולי באדם בר דעת, המחזיר את הצרור בכוונה לגנוב, אבל קטן שאינו בר דעת, וזרק את האבן בחזרה משום ששמע שצעקו עליו, ולא מחמת כוונת זדון של עשיית עוול, אולי בכהאי גוונא שלא היתה כוונה לרעה, אולי אין בזה עוולה, וכאילו הרוח הוציאה את האבן והרוח חזרה
והכניסתו.

בבא בתרא / צד ע״א שצא

[וקצת דוגמא לזה, יעוין בספר מאור השבת (ח״א בפניני המאור עמ׳ תקכג) שהביא מכתב של מרן הגרש״ז אויערבך, שכתב שקטן לפני בר מצוה, שאביו
אמר לו לפני שבת להכניס את התקע של הפלטה לחשמל, והוא שכח, ועשה כן בשבת ביודעו שזה אסור, הרי זה נחשב כעושה על דעת עצמו כדישאביו לא יכעס עליו, ואין זה נחשב שעושה על דעת אביו].

וגם מה שכתב הרשב״ם עוד, 'וגם לוקח לא מחיל אלא מה שנתערב מעצמו עם התבואה׳, אולי בעניננו הרי זה כנעשה מעצמו, דקטן אינו בן דעת. ולכן יתכן שמותר לבעל המכולת למכרו, שהרי לא בעל המכולת צוה עליו להחזיר את האבן אלא האנשים שהיו שם, וצ״ע לדינא.

ואם נחליט שהמוכר לא רשאי למכרו, נראה לי דהקטן לא חייב לשלם כשיגדיל, כי הרשב״ם מספקא ליה אם הנוטל צרור חייב מטעם מזיק או גרמי, ואם כן יתכן שהוא מדינא דגרמי, וקיימ״ל שדוקא המתכוין להזיק חייב מדינא דגרמי, אבל קטן זה לא במכוין להזיק ולכן פטור.

והנה יש להסתפק מה הדין בהפרשת חלה, שכידוע הסובין והמורסן מצטרפים לשיעור חלה, אך כל זה כשהסובין נמצאים בין התבואה, אבל אם ניטל המורסן מתוכן וחזר, אינו מצטרף ופטור מחלה, כמבואר בחלה (פ״ב מ״ו). מה הדין כאשר ילד קטן הוציא את המורסן והסובין והכניסן בחזרה, האם הם מצטרפים או לא.

ויעוין במשנה ראשונה (בחלה שם) שדן בשאלה זו, וז״ל: ולכאורה היה נראה שאם ניטל והוחזר שלא מדעת בעה״ב, כגון שנטלו קטן או עכו״ם והחזירו, ובעה״ב אינו יודע לא מנטילתו ולא מחזרתו, מסתברא דהוי כלא ניטל מעולם ומצטרף, אלא כיון שהמשנה והפוסקים סתמו ולא חילקו, משמע דחף בכה״ג פטורים. ולפי זה אפילו נטלו הקטן שלא מדעת בעה״ב והחזירו פטורה. ומיהו י״ל דהחזירו בעה״ב גרע טפי, דבטלה דעתו, דכל שניטל אין דרך להחזירו. ובניטל והוחזר שלא מדעת בעה״ב, והבעה״ב לא ידע כלום,

אפשר דהוי כלא ניטל, לולי שסתימת המשנה והפוסקים לא משמע כן כדפי׳, עכ״ל. ולפי הצד שאם הקטן נטלו והחזירו שלא מדעת בעה״ב העיסה חייבת, יש להסתפק אם הקטן החזירו לאחר שבעה״ב צעק עליו, האם נחשב שהחזיר שלא מדעת בעה״ב, וצ״ע.

שצב חשוקי חמד

דף צד ע״א
גזל חמץ ועבר עליו הפסח [תוספות ד״ה נותן]

הקנה חמלו לישראל אחר ולא הודיעו,
האם מותר לאכלו אחר הפסח

שאלה לראובן נשאר הרבה חמץ, ואין לו גוי שיוכל למכרו, וגם לקנין אודיתא צריך עדים כמבואר ברע״א, ואין לו כי אם אדם אחד, הלך
וזיכה את חמלו לישראל אחר בשם שמעון, כי ראובן חשב ששמעון ודאי ימכור את חמלו לנכרי, כי הוא ת״ח וירא שמים ולא הודיעו על כך. לאחר הפסח סיפר לו שזיכהו לפני הפסח בחמץ. והנה שמעון הוא יהודי שומר תורה ות״ח, שביטל את חמצו, אך בפעם זו לא מכרו כי ידע שאין לו חמץ למכירה. האם החמץ נאסר כדין חמץ שעבר עליו הפסח?

תשובה אם ראובן חשב ששמעון מוכר את חמלו לנכרי, ולא יכשל בשום חטא ולמעשה לא מכר בשנה זו, נראה שמותר לשמעון לאכול את
החמץ, מאחר והוא אנוס, ולא היה צריך לחשוב על אפשרות רחוקה כזאת שיקנו לו חמץ. ודומה הדבר למבואר בשו״ע (סימן ממח ס״ג): חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה, ואפילו הניחו בשוגגאו אנוס. וכתב המשנ״ב (שם סק״ט): ר״ל שידע אלא שהיה אנוס שלא היה יכול לבערו ואע״פ דבזה לא עבר אבל יראה, אפ״ה קנסינן המירא אטו איסורא, דאי שרינן ליה אתי לשהויה לכתחילה ועבר עליה. כתב בית הלל (יו״ד סימן קלב) נשאלתי על ישראל אחד, שהיה לו קודם פסח ברחיים של נכרי דגן לטחון, ונתעכב הדגן ברחיים עד חוה״מ של פסח, וכאשר הגיע יום ז׳ של פסח הלך הנכרי וטחן הדגן של ישראל, ועשה מן הקמח לחם ואפה הפת, והביא הפת לישראל מיכף אחר הפסח, והשבתי שמותר ליקח הדמים בעד הפת ההוא מן הנכרי ... , ובבית מאיר מצדד להתיר באכילה מטעם אחר, דאע״ג דפסק המחבר דבין בשוגג ובין באונס, לאו כל אונסין שוים, ובאונס כזה דלא היה יכול כלל לאסוקי אדעתיה שיאפה העכו״ם מקמחוחמץ, בודחי לא קנסוהו חכמים עיי״ש, עכ״ל.

לאור זאת נראה דבעניננו החמץ אחר הפסח מותר באכילה. אך יש להסתפק האם מותר לכתחילה לראובן להקנות את החמץ לשמעון, כשברור ששמעון לא ימכור את חמלו לנכרי, אלא רק יבטל את חמצו. האם נאמר דמותר להכשילו באיסור דרבנן באונס, כיון שאם ישחר ביד ראובן, יצטרך

בבא בתרא / לה ע״א שצג

לבערו מהעולם ואין לו דרך לבערו, ומאידך אם יזכה את החמץ לשמעון, לא יעבור שמעון על שום חטא, כי לא ידע כלל שיש לו חמץ, ולא ידע שצריך לבערו, וגם אינו ברשותו. אמנם הנתיבות (סימן שלד סק״ג) כתב שהעובר איסור דרבנן בשוגג, אין עליו חטא, ויש חולקים עליו. אולם יתכן שבעניננו דהוי אונס בדרבנן, קיל יותר, ולכו״ע מותר, כשאין לראובן דרך איך לבער.

יש גם להסתפק מהי ההלכה כשהקנה ראובן את החמץ בכוונה לידידו או לבנו, ויודע שהם אחר הפסח ישיבו לו אותו, ובכוונה לא שרף את חמצו. האם החמץ מותר, מאחר והידיד והבן לא ידעו כלל מהחמץ, או שמא יש לקנוס את ראובן, שבכוונה לא ביער את חמצו, כדי שבערמה ישחר מותר ביד הידיד, וממילא ישיב החמץ אליו. ולכאורה ברור שיש לקנוס ולאסור, אך יש קצת מקום לומר, שמה אשם הידיד שקיבל מתנה לפני הפסח ולא ביערו !? וקצת כעיןזה, כתב התפארת יעקב על המשנה בגיטין (פ״ד מ״ג) עבד שעשאו רבו אפותקי לאחרים ושחררו, רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו כותב אלא משחרר. וכתב התפארת ישראל (ס״ק לב) שהעבד אינו חייב כלום, רק רבו ראשון הוא שישלם למלוה דמי העבד, שהמזיק שעבודו של חברו חייב. והקשה התפארת יעקב כיון דאסור להזיק שעבוד חברו, נימא כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד, אי עביד לא מהני. והשיב דזהו רק היכא שאין אנו מפקיעים זכות חברו בזה, [אז אמרינן לא מהני], אבל היכא שאנו גורמים לגזול את הזכות של הזוכה, שהוא לא עשה איסור, כמו הכא בעבד, דהוא אינו מוזהר בעשה דלעולם בהם תעבודו [כמבואר במסכת יבמות (דף מו)], וכבר זכה בשטר שחרור, בזה לא, וצ״ע.

דף לה ע״א

האונאה

מכר טבעת קידושין בארבע מאות
במקום ארבע מאות שקל

שאלה מעשה שאירע בחתן תושב חו״ל, שנשא אשה בארץ ישראל, וכשהלך לחנות לקנות טבעת נישואין, ראה המוכר שהחתן אינו מבין הרבה
בענייני המסחר בארץ ישראל, החליט לרמותו, ובמקום לבקש על הטבעת ארבע מאות שקלים, שזה היה המחיר האתיתי של הטבעת, הוא ביקש ארבע מאות דולר. והנה למחרת החתונה, כשאמר החתן לחמותו את השווי של

שצד חשוקי חמד

הטבעת, היא כעסה על כך מאוד, והתפלאה איך לקחה לבתה כזה חתן פתי, ודברה עליו דבריגנאי. בראות החתן כי כלתה אליו הרעה, הוא התבייש מאוד, והלך למוכר, לדרוש את כספו בחזרה. אמר לו המוכר, כי אינו מוכן להחזיר את ההפרש, אך הוא מוכן לבטל את כל המקח למפרע, ולקבל את הטבעת בחזרה, ולהחזיר את כל הכסף. אך החתן חושש לעשות כן, כי אם יעשה כן אולי הקידושין יתבטלו למפרע, ונמצא שהברכות שבירכו בנישואין ובשבע ברכות היו לבטלה, ובעילתו היתה בעילת זנות. ובא החתן לשאול האם יכול לבטל את המקח בלי חששות אלו?

תשובה נאמר בשו״ע (חו״מ סימן רכז ס״ז) שאדם שבתאנה יכול לחזור מהמקח רק עד כדי שיראה לתגר או לקרובו. ואם שהה יותר מכך, אינו

יכול לחזור בו, ולא לתבוע אונאתו. אך אם יברר שהיה לו אונס, ועל כן לא חקר בתוך זמן זה לידע אם נתאנה, יכול לחזור בו עדיין, יעו״ש. ובעניננו שהחתן היה טרוד מאוד בענייני החתונה, נראה שנחשב זה לאונס, ויכול לבטל את המקח. ומה שיש לדון זה האם על ידי שיבקש את הכסף בחזרה, הקידושין יתבטלו למפרע או לא, ואז לכאורה אסור לו לבטל את המקח, כדי שלא לבטל את הקידושין, ולגרום לברכות לבטלה, ולבעילת זנות, או שמא יכול לדרוש את הכסף בחזרה בלי לגרום לביטול המקח. [יעוין בתורה לשמה (סימן רמז) שדן בדבר אחד שהיה לו בן בכור ובא לפדותו בזמנו, נתן לכהן חמש סלעים וא״ל הא לך חמש סלעים אלו בשביל פדיון הבן, וקבלם הכהן מידו, ומיכף ומיד בעת שקבלם הכהן, אמר לאבי הבן אני מקבל מעות אלו בשביל החוב שאתה חייב לי, ואיני מקבלם בשביל פדיון בנך. והעלה שם דמכיון דאבי הבן כבר בירך ב׳ ברכות, על פדיון ושהחיינו קודם שנתן הסלעים לכהן, ואם זה הכהן יאמר שהוא מקבלם בשביל החוב, א״כ זה ברך ב׳ ברכות לבטלה, ואין הכהן יכול לומר שקיבלם בשביל חובו ולעשות ברכותיו של זה לבטלה, ומעבירו על לאו דלא תשא בודאי, יעו״ש. ויעוין מש״כ על דבריו בחשוקי חמד עמ״ס פסחים (דף קכא ע״ב) בענין נתן לכהן דמי פדיון בנו, והכהן טוען לחוב תפסתי ובנך לא פדוי].

והנה כתב השו״ע (שם ס״ד) היתה האונאה יתירה על השתות כל שהוא ... , בטל המקח והממאנה יכול להחזיר את החפץ ולא יקנה כלל, אבל המאנה אינו יכול לחזור, אם רצה זה וקבל. ויש אומרים דחף המאנה יכול לחזור בו, אלא אם כן נתרצה המתאנה פעם אחת. וביאר בסמ״ע שטעם הסברא הראשונה היא שלא יהיה חוטא נשכר. וטעם היש אומרים דכל זמן שלא נתרצה המתאנה,

בבא בתרא / לה ע״א שלה

לא נגמר המקח עדיין, לכך שניהם יכולין לחזור, משא״כ כשכבר נתרצה או שהוא אחר זמן כדי שיראה, דלא גילה המתאנה דעתו כלל, הוי כאילו נתרצה מעיקרא.ועל פי זה כתב בנתיה״מ (סק״א)שאם הלוקח הונה את המוכר, והלוקח קידש אשה בחפץ זה, הרי שאם הלוקח, שהוא המקדש והמאנה, רוצה לחזור מהמקח ולבטל הקידושין קודם שנתרצה המוכר, הקידושין בטלין, דאין אדם מקדש בדבר שאינו שלו, אבל אחר שכבר נתרצה המוכר [המתאנה], שכתב הסמ״ע דהוי כאילו נתרצה מעיקרא, ממילא שוב אינו יכול לבטל הקידושין. ובהמשך דבריו דוחה הנתיה״מ את ראיית הסמ״ע, ואם כן יתכן דאין המקח נגמר עד אחר שנתרצה המתאנה, וממילא אין הקידושין שבינתיים חלין כלל, [וכן משמע קצת מדברי העליות דרבינו יונה בב״ב דף פד ע״ב]. אך לבסוף הסכים לסמ״ע ומביא ראיה לדבריו, דכשלח חזר בו המוכר הראשון, הוי כגילוי מילתא למפרע, שהמוכר לא היה רוצה לחזור כלל, וממילא המקח קיים למפרע, ולא אמרינן דכיון דבשעת מכירה מכר דבר שאינו שלו, ממילא נתבטל המקח, אלא ודאי דכשאין המוכר הראשון מבטל המקח, נתקיים המקח להלוקח הראשון, יעו״ש. ואם כן בעניננו, אם החתן, הלוקח שנתאנה, יסכים לקיים את המקח למרות האונאה, הרי שהאשה מקודשת, למרות שהיתה כאן אונאה, אמנם אם המוכר שהונה את החתן, ירצה לבטל את המקח, לפני שהחתן יסכים לקיים את המקח, הרי שלפי שיטת היש אומרים, היכולת היא בידו, ונמצא שהקידושין בטלין למפרע.

אלא שיש לדון, דיתכן שהחתן יכול לומר שהוא מסכים לקיים את המקח, אך בכל זאת דורש שהמוכר רק יחזיר לו את הכסף, דהנה כתב הדברי גאונים (כלל ו סימן לח) בשם הר״י מיגאש (בב״מ דף סה ע״א) שאם אחד נתאנה, ומכר את החפץ לאחר לפני שידע שנתאנה, יכול לדרוש מהמאנה את דמי האונאה, למרות שלא מחזיר לו את החפץ, כי הוא כבר נמכר, [אמנם אם מכרו לאחר שידע מהאונאה, כתב הדברי גאונים בשם הרשב״ש והדמשק אליעזר שאינו יכול לדרוש מאומה, מפני שהמכירה הוי כמחילה על האונאה], יעו״ש. ואם כן בעניננו, שהחתן קידש אשה עם הטבעת, והוי כמכרו לאחר לפני שידע מהאונאה, יתכןשיכול לדרוש את דמי האונאה, אפילו בלי להחזיר
את החפץ, וצ״ע.

עוד יתכן לומר שאפילו אם האמת היא שהמקח בטל למפרע, והחתן צריך להחזיר את הטבעת, בכל זאת הקידושין חלים, מפני שבמקח טעות, הכסף שנתן הלוקח למוכר נחשב כדמי הלוואה, וממילא יכול לתפוס את

שצו חשוקי חמד

הטבעת שקיבל, בתורת משכון, ויתכן שיכול לקדש אשה במשכון, ובמיוחד בימינו שפני האשה מכוסות, ואומר לה שמקדשה רק בשוה פרוטה, וכן שמעתי ממו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, [יעוין בשו״ע (אבה״ע סימן כח סי״ב) ובנו״כ ובאוצר הפוסקים שם, ובמש״כ בקובץ בית דוד ד׳ זכרון טוביה (עמוד רנ)].

עוד יש מקום לומר, שאפילו אם נאמר שבאונאה של יותר משתות, המקח בטל והממאנה חייב להחזיר את גוף החפץ, מכל מקום בעניננו, שהחתן קידש את אשתו בטבעת, הרי שיש אומדן דעת, בלבו ובלב כל אדם, שאם היה נודע לחתן למחרת החתונה שהונו אותו, ואם ירצה לקבל את כספו בחזרה, הקידושין יתבטלו, ודאי שהיה מעדיף למחול על האונאה ולקיים את המקח, ואם כן ברור לנו שהיתה כאן מחילה, אלא שעתה לאחר זמן, כשחמותו צעקה עליו וביישה אותו, הוא חוזר בו ודורש את כספו בחזרה, וזאת אינו יכול מאחר שכבר נתרצה בשעת הקידושין. אמנם כאמור לעיל, על פי המבואר בדברי גאונים יתכן שלאחר שקידש אשה בחפץ שהונו אותו, יכול לדרוש רק את הכסף,בלי להחזיר את הטבעת, וממילא אין בזה הודאה על המחילה.

והצעתי את השאלה לפני מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א והשיב דאפילו אם נחליט שהמוכר יכול לדרוש חזרה את הטבעת רשאי החתן להחזיק בטבעת מדין משכון על כספו, ויכול לקדש את האשה עם המשכון.

מוכר שהונה חתן במחיר של מצות

שאלה מה הדין בחתן שקנה מצות לפסח, והמוכר הונה אותו, כי המחיר האתיתי הוא מאתיים שקל לק״ג, והמוכר אמר לו שהמחיר הוא
מאתים דולר, והקונה רוצה לחזור בו כי חמותו כועסת עליו, אלא שהוא כבר אכל את המצות. האם הוא יכול לדרוש את דמי ההונאה מהמוכר מבלי לבטל

את המקח, כדי שהמצות יחשבו ל'שלו' ו'מצתכם'?

תשובה כאמור לעיל, בטבעת הקידושין, השיב מו״ח שליט״א שהטבעת נשארת ביד החתן בתור משכון, אך כל זה ניחא דוקח בקידושין,
אבל במצה שכבר נאכלה, אי אפשר לקיים את המצוה של אכילת מצה במשכון, [יעוין בשער המלך (פ״ה מאישות) שדן אם אפשר לצאת ידי חובת ד׳ מינים באתרוג של משכון]. אמנם לפי דברי הדברי גאונים הנ״ל, שכתב שאם החפץ כבר לא ברשותו, יכול לדרוש את הכסף בחזרה, למרות שלא מחזיר את גוף החפץ, הרי שגם בעניננו, שייך לומר כן, וצ״ע.

בבא בתרא / לה ע״ב שצז

דף לה ע״ב
על הפת שעפשה ועל הייןשהקרים

לאחר שבירך על ההדלקה גילה שלא הניח פתילות,
האם יברך שוב

שאלה במוצש״ק שנת תשס״ט פרשת מקץ, בעת שנשלחו לישובי הדרום על ידיאויבינו חיצי-מוות, היה יהודישהכין כוסיות שמן להדלקת
נר חנוכה, ולפתע נשמעה אזעקה המתריעה מפני ירי טילים, ולכן הוא עזב את הכל ורץ מיד למקלט. והנה, לאחר כשעה קלה הוא שב לביתו, ומיהר לקיים את מצות הדלקת הנר. הוא בירך את שתי הברכות, וכאשר עמד להדליק את הנרות, הבחין שבכוסיות אמנם יש שמן אך אין שם פתילות, כי מרוב הבהלה והחיפזון, שכח להניח את הפתילות. ונשאלה השאלה האם לאחר שיניח את הפתילות בחנוכיה [ללא הפסק בדיבור], יצטרך לברך שוב את הברכות, או שמא הברכות הראשונות חלו, על אף שהנרות היו ללא פתילות?

תשובה כתב הכף החיים (סימן תרעו ס״ק יא) בשם הרוח חיים: הוה עובדא באחד שהתחיל לברך את ב׳ ברכות ההדלקה, בחושבו שהיה שמן בחנוכיה, ולא נמצא שם שמן, כי שכחו מליתן. ומצאתי להט״ז (סימן רעא ס״ק יט) שאם השמן היה לפניו, אין צריך לחזור ולברך. ועניין כזה נמצא בפוסקים לעניין ברכת הפרי בכמה אופנים, עכ״ל.

וביאור ראייתו מדברי הט״ז, דהנה בשו״ע שם (סעיף טו) נאמר: קידש על היין,ונשפך הכוס קודם שיטעום ממנו, יביא כוס אחר ומברך עליו בורא פרי הגפן, ואין צריך לחזור ולקדש. וכתב הט״ז: מעשה בא לידי במדינות מעהרין, שעשיתי קידוש על כוס שהייתי סבור שהוא יין והיה מים, ובכלי נוסף שהיה עוד לפנַי היה בו יין, וכבר אמרתי הקידוש כולו ... ואחר העיון שעיינתי, נראה שצריך לחלק בדבר, כמו שאבאר בס״ד, דיש לדמות בדין זה למה שנאמר בסימן רע״ב, בדין קידוש במקום סעודה, דקי״ל שם שאם קידש על דעת לאכול כאן ובא לו איזה סיבה שצריך לעקור ממקום
זה, צריך לחזור ולקדש ... , ונראה לי שהעיקר תלוי בקידוש, שצריך לטעום יין בשעת הקידוש, ועל זה אמרו זכרהו על היין, שצריך שיהא שם טעימת יין ויאמר הקידוש עליו, וזה שאירע לו קלקול בטעימת היין, הרי קידש

שצח חשוקי חמד

עליו כדין, אלא שאי אפשר לו לטעום, ולכןיוכל לתקן העיוות ע״י כך שיטעום יין אחר. מה שאין כן בדין מקום סעודה, באם אירע שלא יוכל לאכול במקום שקידש אין תקנה לעיוות זה, על כן צריך לקדש שנית במקום שיאכל. ואם כן בנידון דידן שלא קידש כראוי, והוי כאילו לא קידש כלל, על כן צריך לקדש שנית על יין. אלא שיש חילוק בדבר באם היה בשעת הקידוש יין על השולחן או על הספסל אצלו מוכן לשתות, אז ודאי אין צריך לברך לא בורא פרי הגפן ולא את ברכת הקידוש שנית, אלא ישתה המוכן לפניו, דהוי כאילו קידש על היין ההוא, עכ״ל. ואם כן לפי דברי הרוח חיים, שיש לדמות נר חנוכה לט״ז, אם כן אם הפתילות היו מונחים לפניו, לכאורה לא צריך לחזור ולברך, אך אם לא היו מונחים שם, צריך לחזור ולברך.

והנה אילולא דברי קודשו של רבינו הרוח חיים, היה אפשר לחלק, דהמקדש על כוס יין וטעה ונמצא מים, ברכתו היתה על מים ויצאה לבטלה. משא״כ בעניננו שהברכה חלה על הנר, שהוא מורכב מכלי שמן ופתילה וחסרה הפתילה, ואין כאן טעות בעצם הברכה, והדבר דומה לדין המברך על הטלית, ולפני העטיפה שם לב שהיא פסולה, שנפסק במשנ״ב (סימן ח ס״ק מא), שאם לקח מיד חוטי ציצית אחרים, והחליף את הציציות הפסולים בכשרים, בלא להפסיק בדיבור, אינו צריך לברך שנית, שמאחר ועדיין לא קיים את המצוה, לא הסיח דעתו מן הברכה. וכן מבואר במשנ״ב (סימן כה סק״נ) לגבי אדם שבירך על התפילין, ושם לב שאין קשר בתפילין,שהדין הוא שיעשה קשר ויניח התפילין, ובדיעבד עולה לו הברכה שבירך, שכיון שלא נעשתה עדיין מצות ההנחה, נמצא שלא חלה הברכה על המצוה, וכשישלים את הפרט החסר, תחול ברכתו. והוא הדין לנידוננו.

אמנם בהלכות לולב פסק המשנ״ב (סימן תרבא ס״ק נו), שהמברך על הלולב והבחין שחסר אחד המינים, אם היה אותו מין בביתו באופן שאינו צריך להפסיק בינתיים כדי ליטלו, [רק שלא כיון עליו], יביאו ויטלו יחד עם שאר המינים, ויברך על אותו מין שנחסר. אולם נראה לחלק, שבנוגע לארבעת המינים הרי כל מין קובע ברכה לעצמו, ואם לא כלל את האחד בברכתו, הרי שצריך לברך עליו כעת. מה שאין כן בענייננו, שטרם השלים את המצוה, וכשמוסיף את הפרט הנוסף כעת תחול ברכתו, וצ״ע.

בבא בתרא / צו ע״א שלט

דף צו ע״א
בודק את החבית

להתחתן עם תשפו משפחה שארבע אחוז ממנה חולים במחלה קשה

שאלה נאמר בשו״ע (אבה״ע סימן ב ס״ז) "לא ישא אדם אשה לא ממשפחת מצורעין ולא ממשפחת נכפין, והוא שהוחזק שלשה פעמים שיבואו
בניהם לידי כך". ויש להסתפק מה הדין במשפחה שהרופאים אומרים שלפי הסטטיסטיקה ארבע אחוז מבני המשפחה יהיה להם מחלה פלונית. האם מותר לישא אשה ממשפחה זו?

תשובה שאלה זו הובאה לפני מרן הקהלות יעקב זצ״ל, ואמר שזהו מיעוט דלא שכיח, ולא צריך לחוש לו. ויתכן שדבריו מיוסדים על דברי המשכנות יעקב (יו״ד סימן יז, עמ׳ רו, הו״ד בדרכי תשובה יו״ד סימן לט סק״ג) שכתב וז״ל: ותרתי אני בלבי למצוא יושר דברי אמת, מקור ושורש הדבר הזה, לבדוק אחר מיעוטא דשכיח, ומי איכא מידי דלא רמיזה במתני׳ וברייתא. ויגעתי ומצאתי

ת״ל והנה הדבר מבואר במשנה וברייתא ... בסוף פרק כל הגט (גיטין דף לא ע״א) רבי יהודה אומר בשלשה פרקים בודקין את היין, בקידום של מוצאי החג ובהוצאת סמדר ובשעת כניסת מים בבוסר, וקאי אדלעיל, דאמר המניח פירות ... מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין, וקאמר רבי יהודה דיין צריך לבודקו בג׳ פרקים בשנה, שמצוי להתקלקל בימים האלה, והיא הלכה פסוקה, פסקה גם הרמב״ם ז״ל בחיבורו ... וכן משמע מהברייתא דהיה בודק את החבית להיות מפריש עליה והולך ... הובאה [במסכת ב״ב דף צו ע״א וגם] בשלהי קידושין, ופרש״י שבודקה להיות סומך ... וכן היה עושה תמיד ... משמע להדיא שצריך לבדוק לפעמים ולא לסמוך תמיד על חזקתו. ובודאי אין רוב ואף מחצית יינות תאמצין רק מיעוטן. ופוק חזי כמה שיעורא, כדתנן בב״ב דף צג ע״ב המוכר יין לחבירו, מקבל עליו עשר קוססות למאה, פירוש עשר חביות יין רע שריחו חומץ, שכן דרך להמצא במרתף של יין כמ״ש הרשב״ם, וכן בכל אינך גבי תאנים ממציעות ... ש״מ דטפי מהכא לאו אורח ארעא להתקלקל, ולא אסיק אדעתיה לקבל. הרי להדיא שעור יין המתקלקל הוא עשירי מהטוב, וגם זה אינו רק ריח חומץ כמ״ש הרשב״ם. ובאמת אימוץ היין

הוא סימן קללה ר״ל, כמ״ש אף כי יין בוגד [ב״ב דף צח ע״א] ועיין פסחים (ריש פרק אלו עוברין) גבי חומץ שביהודה, ובפרק כיצד מברכים בברכת החומץ

מ חשוקי חמד

בגמרא שם, ואפ״ה חשבינן ליה מיעוט המצוי להצריך בדיקה אחריו, עכ״ד.

[ויעוין בשבט הלוי (ח״ד סימן פא) מה שהעיר על דברי המשכנות יעקב].

דף צו ע״א
בודק את החבית

חיובי הרופא שלא הודיע לחולה על אחוזי הסכנה שבטיפול

שאלה מהי מידת הפירוט שהרופא צריך לפרט בפני החולה במהות הטיפול שהוא אמור לבצע בו, ותוצאות אפשריות לאותו טיפול, והאם גם כשמדובר בסיכון נמוך של אחוז אחד, על הרופא ליידע את החולה בכך כדי לקבל את הסכמתו לטיפול?

תשובה הצעתי את השאלה לפני מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א והשיבני: אחוז אחד של חשש נזק הוא ספק רחוק, ואין צורך

לחשוש לו. ולכן לפי דין תורה אין לחייב רופא להודיע למטופל על הנזק של אחוז אחד שעלול לקרות, כאשר מסתבר שגם דעת בני אדם כך, ולא ירתעו מלקבל טיפול רפואי כשהסיכון הוא רק אחוז אחד. דבר שאפשר גם להוכיחו על ידי עריכת משאל בין המטופלים, ולפנות אליהם בשאלה האם הם מוכנים לעבור טיפול כזה כאשר קיים חשש של אחוז אחד בלבד לנזק,

ומסתבר שכולם יסכימו. ולכן אין החולה או המטופל הזה נאמן לומר אילו הייתי יודע הייתי מתנגד ומסרב לטיפול.

גם אם הרופא יראה לנו רשימת מטופלים שהודיע להם על אחוז חשש הנזק, ולמרות ששמעו שעלול להגרס נזק אצל אחד ממאה, ובכל זאת הסכימו, אין צורך בעריכת משאל.

ונראה להסביר דברי מו״ח שליט״א בהקדם הדברים דלהלן. דהנה נאמר בשו״ע (יו״ד סימן לט):"אין צריך לבדוק אחר שום טריפות מן הסתם
חוץ מן הריאה". כתב בשו״ת דבר שמואל (סימן רס) דאם מצוי במקום ההוא הרבה שנטרפים באיזה מן טריפות, חייב לבדוק. ובשו״ת משכנות יעקב (יו״ד סימן יז) כתב דאם נמצא במקום ההוא שנטרף אחד מעשרה הנשחטים, נקרא מיעוט המצוי, וצריך לבדוק הכל, עכ״ד. כלומר עשרה אחוז נחשב למעוט מצוי. ושמעתי ממו״ח שליט״א דמסתבר שחמשה אחוז נחשב למיעוט שאינו

בבא בתרא / צו ע״א תא

שכיח. ולגבי רופא שלא הודיע לחולה את חשש הנזק שבטיפול, מסתבר שאם העלים אחוז אחד אינו נחשב לפושע.

ואולי אפשר להביא קצת סמך כדברי מו״ח שליט״א שלא חוששים למיעוט קטן כזה, משו״ת הרשב״א (ח״ב סימן שעא) שכתב וז״ל: עוד שאלת, מי שמת, ויש לו בנים גדולים, והניח אשתו מעוברת. ובאו גדולים לחלוק ביניהם כל הנכסים, והאלמנה מעכבת על ידם, שמא זכר הוא ונוטל חלק בנכסים, או שמא תאומים במעיה.תשובה, הדין עם האלמנה ... אבל שיטלו האחים את הנכסים כולם, לא. שאם כן לקתה מדת הדין בכך, שאם תלד זכר, נמצא מפסיד כל חלקו, דלמא שמטי האחים, ואכלי כל חלקו של זה. אלא שאם באו האחים הילודים ליטול חלקם, עושים להם כרב נחמן, ותעמידין אפוטרופוס לעובר, ליטול את חלקו. ולעולם לתאומים לא חיישינן, מיעוטא דמיעוטא הוא, ולא חיישינן להו כלל, וכדמוכח נמי התם בפרק אלמנה לכהן גדול", עכ״ל.

הרי שלא חוששים שמא תלד תאומים דהוי מיעוטא דמיעוטא. והנה כיום

השכיחות של תאומים היא בערך אחת לשמונים לידות. נמצא שלא חוששים גם למיעוט כזה וכל שכן לאחד ממאה. [אך יש לדחות דאולי הכוונה לתאומים של ב׳ זכרים שהוא אחת למאתיים וארבעים. כי ישנם ג׳ סוגי תאומים: א. ב׳ נקבות. ב. אחד זכר ואחת נקבה.ג. ב׳ זכרים. וחשש כזה של ב׳ זכרים היא לידה אחת מתוך מאתיים וארבעים לידות ועל זה כתב שלא חיישינן, דמיעוטא דמיעוטא הוא ולא חיישינן להו כלל. ועכ״פ יתכן שגם לאחד ממאה לא חוששים כי הרשב״א לא כתב שרק על אחד ממאתיים וארבעים לא חוששים, ואדרבה, הלשון הוא ש״על לידת תאומים לא חיישינן להו כלל", והוא לשון הפלגה שעל חשש כזה קטן ודאי לא חוששים, אבל יתכן שגם על אחד ממאה לא חוששים].

דף צו ע״א
בודק את החבית

האם חייב לנסוע בכביש שיורים בו כדי לרפאות חולה

שאלה חולה המבקש מרופא שיגיע לרפאותו אך אויבנו יורים בכביש, האם
חייב הרופא לנסוע אליו לרפאותו? ומהי ההלכה כאשר מוהל מתבקש לבא ולמול תינוק, או שהישוב מבקש מבעל תוקע שיבוא לתקוע להם בשופר והכביש מסוכן, האם חייבים לנסוע?

מב חשוקי חמד

תשובה שנינו במסכת ברכות (דף לג ע״א): אפילו נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק מתפלתו. וצריך עיון הרי מבואר במסכת שבת (דף קכא ע״ב)
שנחש בארץ ישראל הורגים אותו אף בשבת מפני הסכנה. והרי המשנה גם היא נאמרה בארץ ישראל, שהנחשים מסוכנים, ואיך יתכן שבשבת מותר להרוג נחש מפני הסכנה, ואילו כשהנחש כרוך על עקבו אסור להפסיק ולהורגו?

ויעוין ברמב״ם (בפירוש המשנה) שנתן הסבר למה אין מפסיקים בתפילה כדי להורגו, וז״ל: ואפילו נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק, ודבר זה אינו נוהג אלא בנחש בלבד, מפני שאינו נושך ברוב הפעמים. אבל מי שמנהגו לנשוך תמיד, כגון עקרב ואפעה, יפסיק התפילה כי זה סכנת נפשות, עכ״ל. ודבריו צריכים ביאור, הרי ידוע שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב כמבואר במסכת יומא (דף פג ע״ב) [וגם אין הולכים בפיקוח נפש אחר ספק ספיקא]. ואם כן למה לא נחוש למיעוט הנחשים הנושכים וממיתים? וכבר תמה כך הרש״ש בברכות (שם), עיי״ש.

והנה התבואות שור (סימן יג סק״ב) כתב: אסור להפסיק בתפלתו, כי אם מחשש סכנת נפשות, ורק בברי היזקא. והטעם, כיון שעומד לפני מלך מלכי המלכים, הקב״ה, לאו אורח ארעא להפסיק, וכמו שאמר החסיד להגמון (בברכות דף לא), יעו״ש. לפי דברי התבואות שור, מיושבת התמיה הנ״ל למה מותר לחלל שבת ולהרוג את הנחש, ולמה אסור להפסיק באמצע התפילה ולסלקו, התשובה היא אמנם הנחש מסוכן ולכן מותר לחלל שבת ולהמיתו, ואעפ״כ כשאדם עומד לפני המלך, חייב הוא להסתכן קצת ולהמשיך בתפלתו כי חסד אלוקים יגן עליו.

והנה על הנאמר במסכת ברכות שאפילו נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק. אמר רב ששת לא שנו אלא נחש, אבל עקרב פוסק. מקשה הגמרא, מיתיבי, נפל לגוב אריות אין מעידים עליו שמת, נפל לחפירה מלאה נחשים ועקרבים, מעידין עליו שמת. הרי שהנופל לחפירה מלאה נחשים מותר לאשתו להנשא, כי ברור לנו שודחי מת, ולמה לא יפסיק בתפלתו ולסלק את הנחש? מתרצת הגמ׳שאני התם דאגב איצצא, כשנפל עליהם ודחקם הזיקוהו ומת, מה שאין כן כשהנחש כרוך על עקבו והאדם לא דורך עליו אין זה אלא חשש סכנה וסומכים על רוב המקרים שנחש לא ישכנו וימיתו.

ותמה הצל״ח למה הקשתה הגמרא קושיא זו על רב ששת, הרי היו צריכים לשאול קושיא זו על המשנה. שהרי בלי רב ששת הקושיא תגדל בין

בבא בתרא / צו ע״א תג

מנחשים ובין מעקרבים, ואחרי חדושו של ר״ש הקושיא מצטמצמת רק על נחשים. והשיב הצל״ח: ורציתי לומר דבמשנתינו אפשר לומר דאפילו במקום סכנה לא יפסיק ... אבל רב ששת שאמר לא שנו אלא בנחש, אבל בעקרב פוסק. אם כן הטעם בנחש - שאינו פוסק - לפי שאינו מזיק, הקשה שפיר מנפל לחפירה מלאה נחשים [שמעידים עליו שמת הרי שגם נחש ודאי ממית], יעו״ש. הרי שיש צד לומר שהעוסק בתפילה אין לו לחוש מסכנת נחשים ואפילו אם הסכנה ברורה וודאית בכל זאת חייב אדם לסכן חייו ולא להפסיק מתפלתו,כי יש בזה חילול הקל ובזיון המלך וחייב אדם לבטוח בה׳ גם
כשהסכנה ברורה, והדברים מאד מחודשים.

ויעויין בספר חסידים (סימן תשפז) שכתב וז״ל: "הנה מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל ולא היה פוסק בשביל ההגמון הרי אם אדם מחמיר על עצמו בתפילה אע״פ שמסתכן בנפשו בטוב עושה כמו שעשה דניאל אע״פ שגזר המלך שלא יתפללו וכן אמרו אפי׳ נחש כרוך על עקבו לא יפסיק", עכ״ל. ובפירוש שם (באות א) כתב שמדניאל יש ראיה שאף במקום שהוא ודאי סכנה רשאי להחמיר ובאות ב׳ כתב שמנחש כרוך על עקיבו, ראיה דאם בספק סכנה אסרו להפסיק ואף דאמרו אבל עקרב פוסק עכ״פ אם רצה להחמיר אף בודחי

סכנה רשאי ... , עכ״ד. [ויש לדון אם כוונתו דווקא בתפילה או בכל מצוה יעויין שם (סימן קצט)]. עכ״פ דברי הצל״ח הם אסמכתא ל"תבואות שור".

ועל הקושיא הנ״ל איך יתכן שאם נחש כרוך על עקיבו לא יפסיק מתפלתו, השיב הקובץ שיעורים (בפסחים סימן לב) על מה שנאמר שם שבודקים חמץ גם בחורים, ולא חוששים לסכנת עקרב, משום ששלוחי מצוה אינם נזוקים, פרט למקרים שבהם שכיח הזיקא, ומסביר הקובץ שיעורים שעקרבים לא שכיחים בחורים, ונחשב לא שכיח היזקא, ולכן כשאדם עוסק במצוה אין לו להמנע בגלל סכנה שלא שכיחה, ורק אם הסכנה שכיחה כדוגמת שמואל שהלך למשוח את דוד וישנה סבירות גבוהה ששאול יהרגנו, בזה יש להמנע גם בשליח מצוה. וכך מסביר גם את הגמ׳ בברכות הנ״ל שאם הנחש כרוך על עקבו שלא יפסיק בגלל שהמתפלל הוא שליח מצוה. וכל זאת דוקח אם עושה את מעשיו לשם מצוה. ויעוין גם בספר עצי ארזים (סימן יז אבה״ע סעיף קכב) שכתב כעין זה, יעו״ש. לפי שיטה זו המכוין במעשיו גם למצוה [הגם שמתכוין גם לפרנסה], לא ינזק כשנוסע בכביש שלא מוגדר כשכיח הזיקא.

והנה כתב המנחת שלמה (ח״ב סימן כט אות ד) וז״ל: "ולענין מה נקרא ספק פיקוח נפש, ומה לא, ועד איפה הוא הגבול? גם אנכי הסתפקתי

מד חשוקי חמד

טובא בזה. ומצד הסברא נראה דכל שדרך רוב בני אדם לברוח מזה כבורח מפני הסכנה, הרי זה חשיב כספק פיקוח נפש, וקריבן ביה בכה״ג "וחי בהם ולא שימות בהם", אבל אם אין רוב בנ״א נבהלים ומפחדים מזה, אין
זה נחשב סכנה.

קצת דוגמא לכך, הרכבת [זריקת] אבעבועות לילדים, אע״ג דמעיקר הדין אפשר שצריכים באמת להזדרז ולעשותו בהקדם האפשרי, אם הרופא אומר שכבר הגיע הזמן לעשותו, אך אעפ״כ אין רגילים כלל לעשותם בבהילות ובזריזות, ולפיכך אף אם באמת יש בזה קצת סכנה, הוה ליה כמו שאמרו חז״ל "והאידנא שומר פתאים ה'", וחלילה לחלל שבת עבור כך, משא״כ אם אחד נמצא במקום כזה שיודע ברור שאם לא ירכיב כעת את האבעבועות בשבת יצטרך לחכות ד׳ או ה׳ שנים, כיון שבזמן רב כזה ודאי נבהלים ומפחדים לשהות, אפשר דשפיר חשיב כפיקוח נפש", עכ״ד.

והנה כביש כזה שאלף מכוניות עוברות בו בשלום ולא נזוקות, אלא שלפעמים יורים והסכנה היא פחותה מאחד מאלף, אין זה נחשב לסכנה, וכמו שכתב המשנ״ב (סימן של סק״ה) בשם המג״א (בשם המגיד משנה והמאירי) "שכאב היולדת הוא דבר טבעי ואין אחת מאלף מתה מחמת לידה". וכך כתבו רבותינו על שממית שאחת מאלף לא ממיתה [יעוין מג״א (סימן שטז ס״ק כג)], לכן אין הורגים אותה בשבת. ולכן גם בענייננו כך, שאם אלף מכוניות עוברות ולא נזוקות, אין זה מוגדר לסכנה. ואפילו לפי הגדרת המנחת שלמה הנ״ל שדרך רוב בני אדם לברוח מזה כבורח מפני הסכנה, הרי זה נחשב כספק פיקוח נפש, אם רוב בני אדם לא יסעו בכביש זה ללא סיבה, אבל אם תהיה להם סיבה לנסוע, כגון לברית מילה של בן, או להרויח ממון רב, או למנוע הפסד ממוןגדול, אם באופנים אלו יסעו, נראה שגם צריכים לנסוע בכבישים אלו לרפאות חולה [גם כשאין בו סכנה], ולמול את הבן ולתקוע בשופר להוציא אחרים ידי חובה. ובפרט לשיטות הקובץ שיעורים ועצי ארזים הנ״ל הסוברים שעוסק במצוה אין לו לחוש לסכנה כזו המוגדרת כ"לא שכיח הזיקא", ולדברי מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א עפ״י שו״ת משכנות יעקב (יו״ד סימן יז) חמשה אחוזים נחשבים ללא שכיח הזיקא.
גם לשיטת המנחת שלמה הסובר שאם רוב בני אדם בורחים מפני הסכנה נחשב זה כספק פיקוח נפש, נראה שאם יסעו בכביש זה להרויח ממון

בבא בתרא / צו ע״א תה

רב, על הרופא גם לנסוע לרפאות אחרים [גם כשאין זה פיקוח נפש], "דכל שבשלו משיב, משיב גם בשל אחרים". כי מצות ריפוי נלמדת מהשבת אבידה כמבואר בסנהדרין(עג ע״א), ולכן אם בשל עצמו היה נוסע בכביש זה, יסע גם בשל אחרים כשחולה אחר שאינו בנו מבקשו שיבא לרפאותו.

[צ״ע מה דינו של אדם שהיה מוכן לנסוע כדי להציל את בנו, האם הוא חייב גם לנסוע כדי להציל אדם זר !? ומסתבר שאינו חייב, כי הרי מצינו בשער אפרים שהתפלל האב עבור בנו שיחיה ואמר מי יתן מותי תחת בני, ונתרפא הבן ואביו נפטר, (כמבואר בהקדמת השער אפרים) ולא מסתבר שגם בשביל אדם זר חייב לתת מותו תחתיו].

לסיכום: רופא שנתבקש מחולה שיבוא לרפאותו והוא צריך לנסוע בכביש שיורים בו, אם אלף מכוניות עוברות בו בשלום, הרי זה חשש סכנה
מועט מאד ואין לחוש לו ובפרט כשהרופא מכוין גם למצוה. דשלוחי מצוה אינו נזוקין. ועוד ד׳כל שבשלו משיב חייב בשל אחרים'.

במוהל ובעל תוקע לא מצינו כלל זה "כל שבשלו משיב, משיב גם בשל חברו", בכל זאת מאחר ושלוחי מצוה הם, לא ינזקו אם לא שכיחי הזיקא. [יעויין שדי-חמד (חלק א׳ בסופו בשיורי הפאה מערכת אלף כלל לד) שמציין ספר חסידים האומר: "ואין המוהל מחוייב ללכת במקום סכנה כדי למולו בזמנו ביום השמיני שהרי הילד אם אחזתו חמה אין מלין בזמנו כל שכן המוהל שאין לו ללכת במקום סכנה". עכ״ל. ומסיים השד״ח וז״ל: "ועל כל פנים
מזה ראיה ... שלעשות מעשה ללכת במקום סכנה לקיים המצוה אסור והיא ראיה נפלאה". ע״כ].

וידוע שהגאון הצדיק הרב יוסף חיים זוננפלד רבה של ירושלים היה הולך בשנות הפרעות לירושלים החדשה מהעיר העתיקה למול ילדי ישראל ולא חשש מהמאורעות והרציחות שפרעו אויבנו בישראל. כנראה שסמך על הנאמר "שומר מצוה לא ידע דבר רע".

וכך עשה גדעון שאמר לאביו (שופטים ו׳ י״א ע״ש ברש״י) "אבא זקן אתה, ואם יבואו העובדי גלולים לא תוכל לנוס, לך אתה ואני אחבט". הנה סיכן נפשו למעןאביו וסמך על שומר מצוה לא ידע דבר רע. וכך גם יוסף הצדיק בשעה ששלחו אביו לשכם ידע שהוא מסתכן, ובכל זאת סמך על הנאמר שומר מצוה לא ידע דבר רע, זכה למלוך על מצרים.

תו חשוקי חמד

דף צז ע״א
קיוהא

שאלה: האוכל שמרי יין ביום הכיפורים האם חייב?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף צז ע״א המתמד ונתן מים במידה, ומצא כדי מידתו, פטור [מן המעשר], ורבי יהודה מחייב. ופירש רבנו גרשום
דטעמו של ת״ק הסובר דפטור, הוא משום דמיא בעלמא הוא, וכך כתב ר״ת (בתוד״ה מי סברת) דקיוהא בעלמא הוא. והרמב״ן כתב לאו חמרא הוא, ופטור מן המעשר ואינו אוסר מדין טבל, דפסולת אוכלין הוא, הלכך שמרים של טבל אין עליהם איסור טבל, עכ״ל. ויתכן דה״ה לגבי יוהכ״פ, האוכל שמרים פטור, דפסולת אוכל אינו נחשב מזון.

אלא שעל דברי הרמב״ן הנ״ל הקשה הדרך אמונה (בשער הציון פ״ב מעשר אות קנה) דאמאי נפסק בשו״ע (או״ח סימן רד ס״ה) שמרי יין מברך עליהם בורא פרי הגפן, וביאר המשנ״ב (ס״ק כז) דהיינו בשלא נתן עליהם מים, אלא שתה אותם גופא, ומפני שיש בהם לחלוחית יין מברך בפה״ג. וצ״ע הרי לדברי הרמב״ן לאו חמרא הוא, ופסולת אוכלין הוא, והלכך אינם טבל, יעו״ש. ואולי אפשר לתרץ, דאמנם לגבי מעשר הוי פסולת ולאו חמרא הוא, אבל לגבי ברכת הנהנין הוי חמרא, משום לחלוחית היין שבו וחייב בברכת בפה״ג,

ודוגמא לזה מצינו בהלכות יוהכ״פ (שו״ע סימן תריב ס״ז) שהאוכל עלי קנים פטור [מחטאת דאכילת יוה״כ], דאינם ראויים לאכילה, ויעוין במשנ״ב (שם
ס״ק יט), ואילו בשו״ע (סימן רד ס״א) כתב דלולבי גפנים רכים מתוקים מברך ברכת הנהנין, וצ״ע למה לגבי אכילה ביום הכפורים לא נחשבים למזון, ואילו לגבי ברכת הנהנין נחשבים למזון. ואולי אפשר לתרץ כנ״ל, שלגבי יוהכ״פ נאמר "ועיניתם", וצריכים אנו להימנע מכל סוגי המזון, אבל לא משמרים שפסולת אוכלים הם ולא חמרא, אולם לגבי ברכות הנהנין, שכתוב לה׳ הארץ ומלואה, ואסור להבות מעוה״ז מבלי לברך, האוכל שמרים להנאתו נחשב לנהנה מהעולם הזה ואסור להבות מבלי לברך, וה״ה לגבי לולבי גפנים.

ולגבי שאלתנו, נראה דאסור, מאחר ולא כתוב בתורה שאסור לאכול, אלא 'ועניתם', ולכן כל שיש בו קצת טעם, האוכלו מבטל ענוי, ועלי גפנים,
קים להו לחז״ל שדלא מייתבי דעתא, כמבורא בחזו״א (מעשרות סימן א ס״ק כו), ויעוין עוד מזה מש״כ בשבת שבתון (סעיף פח).

בבא בתרא / צח ע״א תז

דף צח ע״א
כל המתגאה בטלית של ת״ח

אין לו בגד עליון להתפ5ל, הילבש בגד ת״ח,
ויתפ5ל בו בביהכנ״ם

שאלה אדם שאין לו בגד עליון מכובד להתפלל בו, ויש לו בגד תלמיד חכם, הילבש אותו בבית הכנסת ויתפלל בו, אע״פ שהוא לא
תלמיד חכם?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף צח ע״א אמר רב יהודה אמר רב כל המתגאה בטלית של ת״ח ואינות״ח, אין תכניסין אותו במחיצתו של הקב״ה,
יעו״ש. וכתב הבן יהוידע וז״ל: קשה מה עבירה עשה, בכך שלבש בגד של ת״ח, אם בשביל שנתגאה, יאמר כל המתגאה אין תכניסין אותו ... , ונ״ל כוונת המאמר כפשוטו שלובש טלית של ת״ח, והוא אינו ת״ח, דעביד תקלה בזה, כי העולם חושבים שהוא ת״ח, וכיון דאינו נוהג מנהגי ת״ח, גורם חילול ה׳, דהוא חמור מכל העבירות, עכ״ל. לאור זאת אסור למי שאינו ת״ח, להיכנס לבית הכנסת לתפילה בבגד של תלמיד חכם, כי ילמדו ממנהגיו והליכותיו, והוא איש בער לא ידע, כך היה נראה לכאורה.

אך מאידך יש לומר, כיון דמימרא זו של רב יהודה אמר רב לא נפסקה בשו״ע, ש״מ שהם דברי מוסר, ומאידך ההלכה שצריך אדם לתקן מלבושו ולהתפלל, מובאים להלכה ברמב״ם (פ״ה מהלכות תפילה) וז״ל: שמונה דברים צריך המתפלל להיזהר בהן ולעשותן ואלו הן ... תיקון המלבוש. כיצד מתקן מלבושיו תחילה, ומציין עצמו ומהדר, שנאמר השתחוו לה׳ בהדרת קודש ולא יעמוד בתפילה באפודנתו. וכתב הכס״מ: אמרינן בברכות (דף י ע״א) רבה בר רב הונא רמי פזמקי ומצלי, כלומר היה נותן אנפלאות חשובים ברגליו, אמר הכון לקראת אלוקיך ישראל, עכ״ל. ויעוין במש״כ בספר אבני חושן (ח״ג עמ׳ תכא) שאדם שאין לו כובע ומעיל, ויצטרך לעבור לפני המתפלל כדי לקחתם, עדיף לו שימתין עד סוף התפילה, ויתפלל ביחידות, מאשר שיתפלל בציבור בלי כובע, מפני שתפילה בלי תיקון המלבושים הרי היא בבחינת בדיעבד, וכמו שכתב הרמב״ם שאין מעכבין, ולכן חשובים הם יותר מן התפילה בציבור, יעו״ש.ואם כן בעניננו,שהוא שעת הדחק,שאין לו כי אם אפודנתו, נראה שילבש בגד ת״ח, וכדי למנוע חילול השם, יודיע לכולם, אין אני ת״ח, ויתפלל.

תא חשוקי חמד

דף לט ע״ב
משום חשד אשתו

חנוני שכר זכות אחסנה וכספת, בדירת שכנו כיצד ינהג

שאלה חנוני שהשי״ת חנן אותו בהרבה לקוחות, ובפדיון גדול, שכר זכות
בדירת חברו, ששם מאוחסנות סחורות, וגם קבע שם כספת מחשש

מגנבים שיתקפוהו וירוקנו את כספו. כיצד ינהג שלא יעברו על חשד?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף לט ע״א מי שיש לו בור לפנים מביתו של חברו ... , זה [בעה״ב] עושה לו פותחת, וזה [בעל הבור] עושה לו פותחת. שואלת הגמרא, בשלמא בעל הבור בעי לאשתמורי ממיא דבוריה, אלא בעל הבית למה ליה, אמר ר׳ אלעזר משום חשד אשתו. ופרשב״ם: בעה״ב עושה לו פותחת אחרת, כדי שלא יוכל זה לשאוב מבורו בלא בעה״ב, ולא יבוא לעולם בביתו של בעה״ב, אלא א״כ ישנו לבעה״ב בביתו. ומשום חשד אשתו תקנו כן, עכ״ל.

משמע שאין לאדם להיכנס לבית חברו, כדי להוציא סחורה או להכניס כסף לכספת, כשאין הבעל בביתו. אך קשה מדברי הטור (חו״מ סימן שפט)
בשם הרא״ש, שבזמן הזה מנהג פשוט שנכנסים הפועלים לבית בעל הבית לתבוע שכרן, ולכן אם שורו או כלבו של בעה״ב נשכו, חייב לשלם. וכתב ע״ז הב״ח וז״ל: יש מקשים איך היה מנהג זה מקודם בישראל שלא יכנס אדם לבית חברו כשצריך, היפך מוסר חז״ל "יהי ביתך פתוח לרווחה". ולפענ״ד דלא קשה דבשכיח [הבעה״ב] בשוקא, ודאי אין לאדם הגון ליכנס לבית חברו משום חשד אשתו, וכדתנן בב״ב דף לט ע״א מי שיש לו בור לפנים מבורו של חברו ... זה עושה לו פותחת, והוא משום חשד אשתו.

והקשה האבן האזל (פ״י מנזקי ממון הי״א) א״כ שהיא משנה מפורשת וגדר איסור יש בזה, למה הקילו בזה״ז, שהמנהג פשוט שנכנסים פועלים לבית בעה״ב לתבוע שכרן. ותירץ דלא דמי למתני׳, דהתם הוא ענין של קביעות, שתמיד זקוק להיכנס לביתו של חברו, ע״כ תיקנו חז״ל שני פותחות משום חשד אשתו, אבל באקראי ליכנס כשאינו יודע כלל אם אשתו היא ביחידות, לא מצינו גדר איסור בזה.

ולכאורה לפי לדבריו, בעניננו נראה שאסור לשכור חדר בדירת חברו, כיון שנכנס קבוע לביתו כשבעה״ב לא נמצא שם.

בבא בתרא / ק ע״א מט

אך יעוין ברמב״ם (פ״ו משכנים הי״ג) שכתב: מי שיש לו בור לפנים מביתו של חברו ... , שניהם עושים פותחת על הבור, בעל הבור, כדי לשמור את מימיו, ובעל חצר, משום חשד אשתו, שלא תכנס לשם, אלא מדעתו, עכ״ל. ולמד מכאן התורת חיים וז״ל: לכך נראה דמשום חשד אשתו דקאמר [ר׳ אליעזר] היינו שלא תכנס אשתו של בעל הבית אל הבור, כדי שתקלקל עם בעל הבור, ואם יבא בעלה וימצאנה שם, מצי למימר לשתות מים נכנסתי או לצורך דבר אחר, לכך בעל הבית עושה נמי פותחת לבור של זה, כדי שלא תכנס אשתו של בעל הבית לשם שלא מדעתו, יעו״ש. לפי זה בעניננו אם החנוני לא שכר חדר מיוחד, לא קיים חשש זה, אך אם שכר חדר מיוחד עם מנעול יתכן שיש לחוש.

מה יעשה חנוני שנודע לו האיסור וסחורותיו בחדר פנימי?

תשובה אולי יחליט בלבו החלטה גמורה, שמהיום והלאה יעשה מנעול גם בעל הבית, ורק עתה יכנס באופן ארעי וכדברי האבן האזל, ובלבד
שלא יהיה יחוד וכגון שבני הבית נמצאים שם, וצ״ע.

דף ק ע״א
שאבדה להם דרך באותה שדה

רבים שהחזיקו לעבור בחצר ביהכנ״ם

שאלה בית הכנסת שנמצא בין שני רחובות, וידוע שלרבים היה שם שביל שבו היו עוברים מצד לצד, במשך השנים נאבד הסימון של השביל
ורבים ממשיכים לעבור שם. כעת גבאי בית הכנסת רוצים להרחיבו, ולתת שביל גדול ומסודר מן הצד. טוענים הגבאים ששם היה השביל המקורי, אך הרבים לא נשמעים להם ועוברים בדרך הנוחה להם, ולא סומכים על דברי הגבאים. האם יש רשות לגבאים לגדור את השטח לטובת ביהכנ״ס ולהפקיע
מהרבים את דרכם?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף ק ע״א רבים שביררו לעצמם דרך, מה שביררו ביררו. שואלת הגמרא רבים גזלנים נינהו, אמר רב גידל
אמר רב, כגון שאבדה להם דרך באותה שדה. ופירש הרשב״ם דמכל מקום אורחא אית להו גביה, ויפה כח רבים מכח יחיד, שהיחיד שאבדה לו דרך בשדה חברו, לא יברור מעצמו, אלא או בבית דין או ברשות בעל השדה,

מי חשוקי חמד

אבל רבים כבית דין דמו ... וכתב השטמ״ק בשם עליות דרבנו יונה דבין לרב גידל ובין לרבה בר רב הונא, משום דהפקר הרבים הפקר בברירת הדרך, אין אדם זוכה על ידי הפקר עד שיחזיק ויקנה. וכל היכא דאמרינן הפקר בית דין הפקר, בעל הנכסים איבד זכותו על ידי הפקר בית דין, דהרי הם כדבר שאינו שלו ויש רשות לחברו להחזיק בו ברשות בית דין, אבל אינו זוכה בו בדיבור בית דין עד שיחזיק, עכ״ל. מבואר בדבריו שהרבים יכולים להחזיק מדין הפקר בית דין הפקר. ויש להסתפק אם בית דין מפקירים גם חצר בית כנסת, שהוא הקדש לשמים.

דף ק ע״א
מיצר שהחזיקו בו רבים

גדר נמוך סביב לחצרו ורבים יושבים עליו, וכעת רוצה להגביהו שאלה יש לו בית וגדר נמוך מסביבו, לידו נמצאת תחנת אוטובוסים, והממתינים יושבים על הגדר עד ביאת האוטובוס. מצב זה נמשך
שנים רבות, עד שהגיע זמן שבעל הבית החליט להגביה את הגדר, כדי להצניע את עצמו מהיזק ראיה של הרבים. התעורר בעל הגדר בשאלה שאולי אסור לו לקלקל את הגדר, שהפך להיות ספסל של רבים, וכמו שנאמר בב״ב דף ק ע״א ונפסק בשו״ע (חו״מ סימן שעז) דמיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו?

תשובה ברשב״ם (ד״ה שהחזיקו בו רבים) ביאר את הטעם שאסור לקלקל מיצר שהחזיקו בו רבים, וז״ל: שהשווהו ותקנוהו להילוך, והבעלים
ידעו ושתקו, אסור לקלקלו, דודאי לרבים מחל, יעו״ש. ואם כן יש לומר, דדוקא כאשר הרבים עשו פעולה במיצר, והבעלים ראה ושתק, בכה״ג אמרינן

שאסור לקלקלו, כי הוא מחל, וכמו כן באופן שהם ביטלו את השימוש של הבעלים, והוא שתק, הרי שהשתיקה מראה על מחילה. משא״כ בנידוננו, שהרבים לא עשו שום פעולה בגוף הגדר, והשימוש שלהם לא ביטל כלל את השימושים שלו, בזה השתיקה של הבעלים לא מראה על מחילה. וכעין זה כתבו בספר יהושע (סימן קיג ד״ה ולפי זה) ובישועות מלכו (חו״מ סימן ח) שבמקום שאין לבעלים סיבה להקפיד, אז לא נאמר הכלל שמיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו.

בבא בתרא / ק ע״ב מיא

ויתרה מזו כתב החזו״א (עירובין או״ח סימן קז סק״י) וז״ל: תוד״ה וליפלגו [ואומר ר״י דסתם צדי רה״ר הם שלו - של בעל הבית והחצר - שרגיל אדם להיות כונס לתוך שלו ובונה] ולכאורה קשה הא מ״מ הוי מיצר שהחזיקו בו רבים כדאמר בב״ב דף ס ע״ב. וי״ל כיון דנשתייר ט״ז אמה, לכו״ע מחזיר כתלים למקומם כמבואר בתוס׳ שם בב״ב דף כו ע״ב (ד״ה עד דאמרי), עכ״ל. הרי שגם בנתן רשות להלך על כותל שלו ממש, אין בזה תמיד ויתור לרבים.

ויש להוסיף דיש פוסקים שבזמן הזה שיש טאבו, לא אמרינן כלל את הכלל דמיצר שהחזיקו בו רבים, מפני שהשתיקה לא מראה על מחילה, מכיון שסומך על זה שיש לו טאבו, וכן מבואר במהרש״ם (ח״א סימן ה), וכעין זה מבואר בהגהות החכמת שלמה (על השו״ע חו״מ סימן שעז), ואם כן פשוט שלא שייך לומר בעניננו דין זה.

ויעוין גם בקובץ תשובות למו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א (ח״א חו״מ סימן רח) שכתב שאם בעל השדה לא עלה על דעתו מעולם, להקצות לרבים דרך בשדהו, ורק באופן זמני הרשה להם כל עוד ואין לו חסרון בדבר, הרי בידו לנקוט פזרא וליתיב, יעו״ש. וה״ה בעניננו, לא שייך לומר שאסור לקלקל את הספסל שהחזיקו בו הרבים.

דף ק ע״ב
שמונה כוכין

כשבאפשרותו לקנות כמה חלקות קברים מסביב לקברו כמה יקנה

שאלה מי שיש לו אפשרות לקנות כמה חלקות קברים מסביב לקברו, רוצה לקבל עצה כמה יקנה, האם לכל בניו ובנותיו, או אולי יש איזה
חישוב אחר?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף ק ע״ב המוכר מקום לחברו לעשות לו קבר ..., פותח לתוכה שמונה כוכין. וכתב על כך המהרש״א בסוטה (חידושי
אגדות דף יג ע״א): והטעם בזה נראה קבר אחד לעצמו, ועוד ז׳ קברים לז׳ המוטלין עליו לקוברן שכהן מטמא להן. ואם כן יתכן שגם בשאלתנו כך, יקנה ח׳ קברים, אחד עבורו ושבעה כנגד ז׳ קרוביו. אך צ״ב למה יקנה רק לבן אחד ולבת אחת ולאח אחד ולאחות אחת, ולמה לא יקנה לכל בניו ולכל
בנותיו ולכל אחיו ולכל אחיותיו.

תיב חשוקי חמד

דף קח ע״א
קבורת חמור

איבד עצמו לדעת כדי שלא יכשל

שאלה מעשה באדם שיצרו תקפו, ועמד לחטוא בעבירה חמורה מאד, ולא מצא כל דרך להתגבר על יצרו, ולכן איבד את עצמו לדעת. נשאלת השאלה האם קוברים אותו בקבורה רגילה, או שמא נחשב כמאבד עצמו לדעת, מפני שהיה צריך לצעוק 'נורא בי עמרם' וכמו המבואר במסכת קידושין (דף פח ע״א)?

תשובה שאלה כעיןזו באה לידי רבנו יוסף חיים זוננפלד, ופסק הגרי״ח לקבור את המאבד עצמו ככל מנהגי ירושלים, (הדברים הובאו בספר
הנהגות ופסקים הגרי״ח זוננפלד עמ׳ ,) 160 וכדלהלן: מעשה ובאו לפני ר׳ יוסף חיים זוננפלד זצ״ל אנשי החברא קדישא ושאלוהו על מת שנמצא בשכונת "כרם" והדברים מוכיחים שאיבד עצמו לדעת רח״ל. הלך רבנו בעצמו לשם והחל לחפש בכל פינות הבית, עד שמצא נייר כרוך, בו כתב המנוח את סיבת הדבר: "אמנם לא חסר לי כלום, אבל הואיל ושכבתי פעם בביה״ח האנגלי המנוהל ע״י מיסיונרים לרגל מחלה ברגלי, ועזרני השי״ת ונקלע לביה״ח רופא צ׳כי שטיפל בי במסירות ורפאני בעז״ה, וכשהחלמתי הלכתי לבקרו ביקור נימוסים, בו הבעתי את תודתי לרופא, ואגב שיחתנו נזרקו דברי מינות בדברי הרופא

שנכנסו בי כארס, אמנם הסחתי דעתי מזה, ומדי פעם היה לי גם צורך להתגבר על הארס הזה. אולם עכשיו שזיקנה קופצת עלי, ומפחד אני שמא לא אוכל להתגבר עוד,גמרתי בליני כי טוב מותי מחיי, כי אין לפני כל ברירה אחרת, ומוטב שאמות יהודי כשר, ולא אחיה ח״ו חיי מינות וכפירה רח״ל". ופסק ר׳ יוסף חיים זוננפלד זצ״ל לקוברו לפי כל מנהגי ירושלים, ע״כ.

ויעוין בסידור בית-יעקב ליעב״ץ (סוף הנהגת הבוקר) שהביא בדבר אחד שחשש לחטוא, ומתוך שהחזיק את עצמו שלא לחטוא, מת. ויש לשאול, וכי
זו דרכה של תורה שהחוטא ישלם בחייו? הגע עצמך, אדם שחטא במזיד, והדביק בשבת פת בתנור, האם יסכן את חייו וירדה את הפת מהתנור, טרם נאפה כדי שלא יחטא !? הרי פשוט הוא שכעת הוא חייב לחזור בתשובה על

ידי חרטה וקבלה לעתיד, אבל לא להסתכן כדי לרדות [ויעוין בתוס׳ בשבת (דף ד ע״א ד״ה קודם) שאם נמנע מלרדות מפני שאסור לו, לא חייב על האפיה

בבא בתרא / קח ע״א תיג

סקילה]. כך גם בענייננו, חייב האדם לחזור בתשובה בחרטה וקבלה לעתיד, אבל לא בעשיית פעולות המסכנות את חייו.

שאלה זו שאלתי את גיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א, והסביר לי שכוונת היעב״ץ היא, שמדובר באופן שסיכן עצמו קצת, ולא סכנה גדולה,
ואף שבסוף מת מ״מ היתה זו סכנה רחוקה קצת. ויש לזה ראיה מדברי המשנ״ב (סימן רמח ס״ק כו) שכתב שאדם היודע ודאי, שיבוא לידי חילול שבת על ידי הפלגתו בים, אסור לו להפליג אפילו בתחילת השבוע, ועל פי זה סומכים עכשיו שמסכנים בעצמם קצת שלא לחלל שבת, כדי שלא יהיה איסור למפרע על מה שיצא, עכ״ל. המשנ״ב שינה מלשון הרדב״ז שכתב שמסכנים בעצמם שלא לחלל שבת, והוסיף תיבת 'קצת', כי לסכן ממש את חייו כדי להנצל מאיסור חילול שבת, אסור. ואף על פי שהמפליג בים חטא, וירד לים

למרות שידע שיזדקק לחלל שבת, בכל זאת אסור לו לסכן את חייו כדי לבטל למפרע את החטא. אבל להסתכן קצת, כלומר להכניס את עצמו לחשש סכנה רחוק, מותר, ואף ראוי לעשות כך. וכמו כן בענייננו לגבי דברי היעב״ץ. וכעין זה כתב האגרות משה (אבה״ע ח״א סימן נו).

וחתני הרב אליעזר רוט שליט״א הראה לי מה שכתב הרשב״ץ בברכות (דף ה ע״א): וז״ל: כתבו רבותינו הצרפתים ז״ל (בסמ״ק סימן ב), מעשה היה בתלמידי רב יהודה חסדא ז״ל שהיה להם לעבור במקום סכנה, והוא הזהירם שלא יעבורו, ולא שמעו לו,ויצאו עליהם לסטים ובצוצו מהם בהזכרת השם. אמר להם שאם לא יחזרו לאותו מקום הסכנה, ולא יזכירו את השם, אין להם חלק לעוה״ב. וחזרו שם ונהרגו, ולא רצו להזכיר את השם ... ואיך שיהיה יש שאלה, דכיון דאיסורא דעבדי עבדי, מה תקנה היתה לחזור שם? ושמא משום דאמרינן ביומא (דף פו ע״ב) דאיזהו בעל תשובה, כל שבאה דבר עבירה לידו וניצול הימנה, ובאותו פרק ובאותו מקום, עכ״ל. והדברים מחודשים, וכי מותר לאדם להסתכן כדי לחזור בתשובה !? ואולי גם כאן הכוונה שאמר להם שיסכנו נפשם קצת, אך השי״ת נפרע מהם כי הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. ויעוין במה שכתבנו בחשוקי חמד כתובות (דף קג ע״ב) שיש אומרים שמותר לאבד עצמו לדעת בשביל תשובה.

עוד יתכן לומר שבנידובנו שהיה חשש של מינות או עריות, הדבר מותר, שהרי נאמר במסכת ע״ז (דף יז ע״א) כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים... למימרא, דכל הפורש ממינות מיית, ופרש״י (ד״ה לא ישובון): כל המשתמדים לעבודת כוכבים, אחר שנאבקו במינות אינם שבין, ואם שבין

מיד חשוקי חמד

ממהרין למות מתוך צרה וכפיית יצרם, וזו גזירת מלך עליהם למות, עכ״ל. ואם כן יתכן שמותר לאבד עצמו, כדי שלא להגיע לידי כך. ואמנם בשבות יעקב (ח״ב סימן קיא, ציינו הרע״א בגליון השו״ע יו״ד סימן שמה) כתב שאין ראיה מהמעשה דרבי אלעזר בן דורדיא שמותר להמית עצמו בידים בשביל תשובה, מפני שמת מתוך צער, אך אין לעשות מעשה בידים, מכל מקום יתכן שכל זה דוקח לענין תשובה, אחרי שכבר חטא, אך לגרום שלא לחטוא, אולי הוא קל יותר, ואם חושש שיגיע לידי מינות, ואין לו מנוס אחר, יתכן שהדבר
מותר, וצ״ע.

אמנם אם יש אפשרות למנוע עצמו מלחטוא על ידי שיצעק נורא בי עמרם וכדומה, ולא עשה כן, לכאורה יש בזה איסור, דמה שאיבד עצמו, לא
היה בשביל למנוע עצמו מלחטוא, אלא למנוע עצמו מלהתבייש. אמנם אעפ״כ אם לא עשה כן, אלא איבד עצמו לדעת, יתכן שגם אז מותר לקוברו כרגיל, וכעין מה שכתב המהרש״ם (ח״ו סימן קכג) שאף שהמאבד עצמו לדעת מחמת יסורים לא עשה כדין, מכל מקום הוי כאומר מותר, ואין לו דין של מאבד עצמו לדעת.

דף קח ע״ב
והא נגעי כוכי להדדי

תרמה סכום גדול לצרכי הקהילה בתנאי שיקברוה עם בתה
בקבר אחד

שאלה מעשה שהיה באשה פליטת שואה, שנולדה לה אחרי המלחמה בת אחת יחידה, והיתה מאד קשורה אליה. אשה זו תרמה סכום גדול לקהילה בשביל צרכיה [לת״ת לתקוה ולגמ״ח], אך התנתה תנאי שלאחר פטירתה כשבתה תלך לעולמה, יכניסו את בתה לקבר שלה. והיא נפטרה, וכעת גם בתה נפטרה ואנשי הקהילה לא יודעים מה לעשות, כי זה היה גם רצון האם וגם רצון הבת?

תשובה כתב בשו״ע (יו״ד סימן שסב ס״ג): אין קוברים ב׳ מתים זה בצד זה, אלא אם כן היה דופן הקבר מפסיק ביניהם, ומקור דין זה הוא
ברמב״ן (תורת האדם שער הסוף, ענין הקבורה) בשם מסכת שמחות, ויעוין ברמב״ן שצייןגם לדברי הגמרא בב״ב דף קח ע״ב. והנה מבואר בכל המקורות הנ״ל, שנקברת אשה עם בנה קטן, ולכן אם הבת היתה קטנה היה מותר לקברה

בבא בתרא / קח ע״ב תטו

בקבר אחד, אבל במעשה דידן היתה הבת גדולה ואז אסור לקברם יחד כמבואר בש״ך (שם סק״ג), ולכן למעשה אסור לקהילה לקיים את משאלתה.

אך צ״ע מה לעשות עם התרומה הגדולה שתרמה לקופת הקהילה. והנה נאמר במסכת ביצה (דף כ ע״א) ההוא גברא דאמר להו הבו ליה ארבע מאה זוזי לפלוני, ולנסיב ברתי. אמר רב פפא ארבע מאה שקיל, וברתיה, אי בעי נסיב, אי בעי לא נסיב. טעמא דאמר: הבו ליה ולנסיב, אבל אי אמר לנסיב והבו

ליה, אי נסיב שקיל, ואי לא נסיב לא שקיל. וכן נפסק בשו״ע (סימן רנג): שכיב מרע שאמר תנו ר׳זוז לפלוני וישא את בתי הרי זה כמי שנתן לו שני מתנות ואיזה מהם שירצה יקח, לפיכך אם רצה ליקח המעות ושלא ישא את הבת הרשות בידו, אבל אם אמר ישא את בתי ויתנו לו ר׳ זוז הרי זה תנאי ולא יתנו לו המעות אם לא ישא את הבת, יעו״ש. ואם כן לכאורה אף בנידוננו, אם האשה אמרה שהקהילה תקבל את הכספים, והיא מבקשת שיקברו אותה

עם בתה, הרי שיש כאן שני דברים שאינם קשורים זה לזה כלל, והקהילה תקבל את הכסף, למרות שלא יקיימו את הבקשה שלה. אמנם צ״ע מה יעשו אם היא אמרה תנאי מפורש שהיא נותנת את הכסף, רק בתנאי שיקברו אותה

עם בתה.

ויתכן שהאם התורמת שנמצאת כעת יחד עם הבת בעולם האמת, יודעות שם את האמת שלטובתן יש לקברן בנפרד, והאם עתה מוותרת על תנאי זה, שהוא בבחינת מתנה על מה שכתוב בתורה ואז מעשה קיים [התרומה קיימת] והתנאי [לקברם יחד] בטל, כמבואר להלן ב״ב דף קכו ע״ב. אלא שצ״ע שיתכןשדין זה שלא לקבור שני מתים ביחד הוא דין דרבנן, ובזה לא אמרינן שהתנאי בטל.

עוד יתכן לומר שכוונת האשה היתה שהם ישתדלו לקבור אותה עם בתה עד כמה שאפשר, וכעין מה שכתבנו בחשוקי חמד עמ״ס גיטין (דף תו ע״א) בענין הורים שנשבעו להשיא את ילדיהם זה לזה והילדים אינם רוצים להתחתן ביניהם, והשיב מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, שאין ביד ההורים להישבע על ילדיהם שבועה כזו. אלא שמשמעות השבועה היא שהאב ישתדל

בכל כוחו להשפיע על הבן שישא את הבת, ואף יתן לו נדוניה בעין יפה למטרה זו, וגם שבועת אבי הבת היא על דרך זו, שהוא נשבע על כך שיעשה

מאמצים והשתדלויות שבתו תסכים להינשא לבן של שכנו, ולכן הם חייבים לעשות כך וכל אחד חייב להשפיע, ולאחר שהשתדלו ועשו מאמצים ולא הצליחו, אפשר לומר להם 'וניקתם משבועתכם', יעו״ש. ואם כן יתכן שה״ה

תטז חשוקי חמד

בעניננו, כוונת האשה היתה שישתדלו עד כמה שהם יכולים, לקבור אותם ביחד, וממילא יקיימו את התנאי שלהם בכך שיקברו את האשה בקבר סמוך לקבר בתה, וצ״ע.

דף קב ע״ב
רואים את האמצעיים כאילו אינן

רצועות תפילין שהם ארוכות יותר מהשיעור.
ובחלק המיותר אינן שחורות

שאלה נאמר בשו״ע (או״ח סימן לג ס״ג) 'הלכה למשה מסיני שיהיו הרצועות שחורות׳. מה הדין ברצועות תפילין שהם ארוכות יותר מהשיעור הנצרך, [יעוין בשו״ע (סימן כז סי״א) ששיעור אורך הרצועות של ראש עד הטבור, ואורך הרצועה של יד מבואר (בסעיף ז) שתקיף את הזרוע וכריכה מסביב האצבע], ובחלק זה שהוא מעבר לשיעור אינן שחורות, האם חייבים להשחירם ואם לאו הם פסולות?

תשובה בשאלה זו נסתפק הביאור הלכה (סימן לג ס״ג ד״ה הרצועות שחורות) וז״ל: ... ומסתפקנא אם מהתורה די בכל אחד עד כדי שיעורו, והשאר הוא

למצוה ולנוי בעלמא, או דילמא כיון דהיא מחוברת, כולה כחדא צריכה להיות כולה שחור ... וצ״ע, יעו״ש. ומשמע שלמעשה נוטה לחומרא מכח הספק. ויעוין עוד בשו״ת מהרש״ג (ח״א סימן ז), ובשער הציון (סימן מרב סק״ג), ובהליכות שלמה (תפילה, פרק רביעי הערה מא).

והנה לכאורה היה מקום להביא ראיה לספיקו של הביאור הלכה, מהנאמר במסכת ב״ב דף קב ע״ב כרם הנטוע על פחות מארבע אמות, רבי שמעון אומר אינו כרם [ואין צריך להרחיק זרע ד׳ אמות אלא ג׳ טפחים. וגם לענין מי שנטע כרם ולא חיללו, דאינו חוזר מן המלחמה. תוס׳ ב״ב דף לז ע״ב (ד״ה אינו)], וחכמים אומרים הרי זה כרם, ורואים את האמצעיים כאילו אינן ... דרבנן אדרבנן נמי לא קשיא ... התם מימר אמר הי מינייהו דשפיר שפיר, ודלא שפיר ליהוי לציבי, יעו״ש ברשב״ם ובשטמ״ק. ולכאורה מבואר בסוגיין, דדוקא אם דעתו לעקור את המיותר משם, אמרינן כאילו הוא אינו, אבל אם כוונתו שהתוספת תשחר כאן, לא אמרינן כאילו הוא אינו, וממילא צריך שיהיה שחור. [ויעוין בדעת תורה למהרש״ם (סימן שסב ס״ג) מה שכתב להוכיח מגמרא זו לגבי הדין של צורת הפתח, כשהחוט אינו מעל העמודים אלא חקוק

בבא בתרא / קב ע״ב תיז

באמצעם]. אך יש לדחות, דדוקא כאשר התוספת היא באמצע, לא אמרינן כאילו הוא אינו אלא אם כן עתידים לפנותו, משא״כ בעניננו,שהתוספת של הרצועה היא רק לאחר השעור הנצרך, ולא באמצעו, אולי אינו פוסל.

עוד אפשר היה לכאורה להביא ראיה לנידון זה, ממסכת גיטין (דף ד ע״א) שנאמר שם לעולם רבי אליעזר היא, וכי לא בעי רבי אליעזר חתימה היכא דליכא עדים כלל, היכא דאיכא עדים בעי, דאמר רבי אבא מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שהוא פסול. וכתב בתשובות קדמון (בתשובות ופסקים לחכמי אשכנז סימן קפח, הוצאת מקיצי נרדמים) וז״ל: "וגם מה דאמר ר״א מזויף מתוכו פסול מן התורה, משום דקסבר ר״א כי כתוב וכתב לה לשמה אכתיבת הגט כתיב, דבעינן לשמה אם בא לחתום העדים שהן מכשירי הגט בתוך הגט ... ועל כל מה שכתוב בגט, שהגט בכשר בו, כתב קרא בעינן לשמה, ואל תתמה אילולא חתמו העדים כלל כשר, אם חתמו שלא לשמה איך יתכן לפוסלו, יש לתרץ דוגמתו מצינו בפ״ק דזבחים (דף יד ע״ב) לר׳ שמעון בהולכה אם ביטלה כשר, ואם הוליך זר לר׳ שמעון פסול, עכ״ל. הרי מצינו סברא כזאת, דאם לא חתמו העדים הגט כשר, אולם כעת שחתמו ושלא לשמה פסול. אבל עדיין יש לחלק, דחמימות העדים אם חתמו, למרות שלא היו צריכים לחתום, בכל זאת כעת הם חלק מהגט, וכמו שכתב בתשובת הנ״ל, שהם מכשירי הגט בתוך הגט, משא״כ הרצועות שמעבר לצורך, הם לא מכשירים את הרצועות, והם סתם תוספת ללא צורך. כמו כן הולכת הדם, אמנם לא צריכים אותה, אבל אם ההולכה נעשתה הרי היא חלק מעבודת הדם, ולכן פסולה כשנעשתה ע״י זר ולכן אין ראיה מכאן לרצועות.

עוד יש להביא ראיה לצדד שהרצועה כשרה, מהנאמר בלוח א״י שמותר לתלוש מהלולב מה שמעבר לשיעור של ד׳ טפחים, כי לא הוקדש למצות הלולב, כי לא צריכים לו, ואולי כך גם בעניננו. מאידך כתבו רבותינו שכזית של מצה בליל הסדר, אם מרבים בשיעורה ואוכלים יותר מהשיעור, חזי כל מה שמעבר לכזית גם הוא נהפך להיות חלק ממצות המצה ויעוין בהרחבה בדברי הנצי״ב (בספרו מרומי שדה חגיגה דף ח ע״ב) וז״ל: אמר ר׳ יוחנן הפריש עשר בהמות לחגיגתו הקריב חמש ביו״ט ראשון חוזר ומקריב חמש ביו״ט שני. למדנו מכאן עיקר גדול בתורה, שאע״ג שיוצאין בבהמה אחת, מכל מקום כל זמן שמביא, הרי זה בכלל מצוה זו מה״ת ... , וכמו בענין תקיעת שופר דאע״ג דשנות הוא ואסור לתקוע בחינם בראש השנה, מכ״מ כ״ז שדעתו לתקוע הוי בכלל מצות עשה, ומשו״ה נהגו במאה קולות אף שלא נזכר בגמ׳. ומטעם זה כתב בעל המאור בהא דמודר הנאה משופר דמותר לתקוע תקיעה של מצוה, שהוא דוקח בראש השנה שהוא

מיא חשוקי חמד

מצוה מן התורה ולא בתענית. והקשה הר״ן א״כ בראש השנה גופא אסור לתקוע אלא תקיעה תרועה תקיעה שהוא מן התורה, ולק״מ דכל זמן שרוצה לתקוע, הוי מצוה מן התורה. וראיה לזה ממשנה דמעילה (דף יג ע״ב) דערבה שבמקדש לא נהנים ולא מועלים, ר״א ברבי צדוק אומר נוהגים היו הזקנים שנהנים ממנו בלולביהן. ופי׳ הרמב״ם והמפרש משום דמצות לאו ליהנות נתנו. והרי הזקנים בירושלים היו אוחזים את הלולב בידיהם ביותר זמן ממה שמחוייבין מן התורה, שאינה אלא הגבהה הראשונה. אלא משום דכ״ז שרוצים לאחוז את הלולב הוי

מצוה מה״ת, עכ״ד. ולפי זה לכאורה בעניננו, כל זמן שרוצה שהרצועה תשחר כאן, דינה כרצועה של מצוה, וצריכה להיות שחורה.

ויעוין גם במה שהבאנו בחשוקי חמד עמ״ס סוכה (דף לז ע״ב) בדבר אחד שבירך על הדס של מצוה בורא עצי בשמים האם מותר לו להריח.

דף קב ע״ב
זמנין דמתרתי ליה ביהשמ״ש

האם להשאיר נפטר במקרר, יותר מיומיים,
כדי להטיסו אח״כ לא״י

שאלה ת״ח נפטר בחו״ל בערב פסח, ורצו בניו להטיסו לא״י על מנת לקברו שם. אך מכיון שבערב יום טוב לא היה מספיק זמן להטיסו לארץ ישראל, נסתפקו אם לשימו בינתיים במקרר עד מוצאי יו״ט, ואזיעשו הלויה ויעבירוהו לא״י, או שמא לקברו מיד על תנאי, שאם ירצו יוציאוהו אח״כ ויעבירוהו?

תשובה שאלו שאלה זו קמיה מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א והשיב: לא נהגו להשאיר הנפטר בחוץ כמה ימים, גם כאשר המטרה היא
להביאו לארץ ישראל, ועל כן יקברוהו בערב יו״ט בחו״ל. ואולי אפשר להביא קצת אסמכתא לכך מדברי הגמרא במסכת ב״ב דף קב ע״ב שם נאמר זימנין דמיתרמא ליה בין השמשות ומיקרי ומנחי ליה, ופרשב״ם ומנחי ליה בין שאר המתים הנקברין כסדרן, ואהדר איפנייה, עכ״ל. הרי שראוי למהר לקבור את המת בערב שבת, גם בדרך בזיון בין שני קברים סמוכים זה לזה, על דעת לפנותו אח״כ, מלהשאירו לא קבור. ואפילו לרבנן דפליגי, וסברי דכיון שמנוול לא מיקרי קבר, היינו דוקח בנוול גדול כזה שקובר ודוחק בין שני קברים סמוכים, אבל לקברו בחו״ל אין זה בזיון.

בבא בתרא / קג ע״ב תיט

פרק שַביעי

דף קג ע״ב
מה הוא מחזיר לו מעות

חידה: איך יתכן שכופים לוקח לקנות נגד רצונו?

תשובה נאמר בבבא בתרא דף קג ע״ב בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל שהוא ינכה הותיר כל שהוא יחזיר ... מה הוא

מחזיר לו מעות ואם רצה מחזיר לו קרקע ולמה אמרו מחזיר לו מעות לייפות כחו של מוכר שאם שייר בשדה בית תשעה קנין ובגינה בית חצי קב וכדברי ר׳ עקיבא בית רובע מחזיר לו את הקרקע. ופרשב״ם (ד״ה יעשה חשבון): ... צריך הלוקח ליתן כרצון המוכר, שאם רצה מוכר יחזיר לו לוקח מעות, דתקנת
חכמים היא זו דמה יעשה המוכר בקרקע מועט בפני עצמו שאינו חשוב שדה,

הלכך כופין את הלוקח ליקח, דזה נהנה וזה אינו חסר, או אם רצה מוכר

יחזיר לו לוקח הקרקע בעין, שהרי מן הדין הוא דמחזיר לו קרקע, שהרי לא קנה לוקח אלא בית כור, שהרי למה אמרו להחזיר לו לוקח למוכר מעות המותר, לא מן הדין אלא תקנת חכמים ליפות כחו של מוכר, שלא יהא נפסד אותו מיעוט קרקע דלא חזי ליה האי פורתא ... , עכ״ל. הרי לפנינו שאם חלה טעות במכירה, וישחר למוכר קרקע שאינה חשובה, יכריחו את הלוקח לקנות את הקרקע הנשארת.

וכעין זה מצינו גם לענין בעל חוב שגובה חובו מקרקע של הלקוחות בשו״ע (סימן קטו ס״ב) וז״ל: בעל חוב שטרף בחובו מיד הלוקח מה שראוי לו מן הקרן וחצי השבח, רואין הנשאר מהקרקע אם יש בו תועלת ללוקח ... , ישתתפו בה שניהם, ואם לא נשאר לו דבר שאלו יחלק יהיה שם כולו עליו, נותן לו בעל חוב את דמיו, אם ירצה הלוקח, יעו״ש ובביאור הגר״א (ס״ק יא) שציין מקורו מגמרא דידן. ויעוין גם בשו״ע (סימן קג ס״ה) ובביאור הגר״א (שם).

מכ חשוקי חמד

קבלן שמכר דירה ונמצא שהיו שם עוד כמה מטרים,
האם כופים את הלוקח להוסיף כסף על מחיר הדירה

שאלה מעשה בקבלן שמכר דירה ללוקח, והקבלן חשב שהיה בדירה תשעים מטרים, ולפי זה שילם הלוקח, אולם לפני שנכנס הלוקח לדירה, מדדו שוב את הדירה, ומצאו שהיה בו תשעים ושנים מטרים, ולכן רוצה הקבלן שהלוקח יוסיף עוד כסף. לעומתו טוען הלוקח, שאין הוא מעוניין לשלם יותר כסף ולקבל דירה גדולה יותר, הן מצד שאין לו כסף מיותר, ובלאו הכי הוא נכנס לחובות גדולים כדי לשלם את מה ששילם, והן מצד שעל דירה גדולה יותר משלמים יותר ארנונה, ומצדו הוא מוכן להשאיר לקבלן את השני מטרים. לעומתו טוען הקבלן, שאין לו מה לעשות עם המטרים שנשארו. האם כופים את הלוקח שיקנה את המטרים הנוספים, מאחר שאין לקבלן מה לעשות עמם?

תשובה כאמור לעיל בדברי הרשב״ם, הטעם שכופים את הלוקח לקנות את הקרקע הנוסף, הוא תקנת חכמים, דמה יעשה המוכר בקרקע מועט
בפני עצמו שאינו חשוב שדה, וזה נהנה וזה אינו חסר. אבל בעניננו, שהלוקח

חסר, שיצטרך לשלם יותר ארנונה, ולפעמים אין לו אפשרות לשלם יותר כסף ולהיכנס ליותר חובות, אין את הסברא הנ״ל, ומסתבר שלא יכפו את הלוקח, ובפרט שכל הכפיה אינה מעיקר הדין, אלא רק תקנת חכמים, ואם כן אין לך
בו אלא חידושו.

והנה נאמר בבבא בתרא דף קב ע״ב האומר לאבירו בית כור עפר אני מוכר

לך, היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהין י׳ טפחים, אינן נמדדין עמה. וכתב הרמב״ם (פכ״ח ממכירה ה״א) דהלוקח, לוקח אלו הגאיות והסלעים שבתוך הבית כור בלא דמים, והמוכר ישלים לו המדה מקרקע חלקה. והנה דעת הראב״ד שכופין את הלוקח ליקח הגאיות וסלעים, מפני שביד המוכר הם כאבודין. ותמה עליו המגיד משנה (שם) בשם הרשב״א דאיך נכופו

לקנותם ואין זה דומה למה שנתבאר לעיל שמחזיר לו דמים, לפי ששם דבר ראוי הוא מה שהוא קונה, אבל כאן איך נכריחהו לקנות נקעים וסלעים, יעו״ש. ותירץ בערוך השלחן (סימן ריח ס״ב) וז״ל: ונ״ל שדעתו שיקנם בזול ביכולת לכופו, דכיון דבאמת אין להמוכר מה לעשות בהם, דהרי אין לו דרך לשם,
הוי האי דינא כיתומים שאכלו פרה שאולה של מורישם בטעות, שמשלמים בזול והוא שליש פחות מהמקח, מפני שאנן סהדי דעל מקח כזה היה קונה אף מישאין צריך לזה, כמ״ש בסימןשמ״א, ולא ראיתי מפורש שהפוסקים

בבא בתרא / קד ע״ב תכא

יחלקו בזה, עכ״ל. ויתכן שהוא הדין בעניננו, מכיון שאין למוכר מה לעשות עם המטרים הנוספים, כופים את הלוקח לשלם שתי שליש מהמחיר, דאנן סהדי שהיה מוכן לשלם עוד קצת כדי לקבל דירה גדולה יותר. אמנם אם לפי ראות עיני הדיין אין אנן סהדי שהיה מסכים, נראה שאין לכפות את הלוקח לקנות, ויפסיד המוכר, וצ״ע.

ועוד נראה, שאם נראה לבית דין שהיה כאן תרמית מצד הקבלן, כי רצה

להוציא יותר כסף מהלוקח, עליו נאמר 'כאשר עשה כן יעשה לו גמולו
ישוב בראשו׳, ובכה״ג לא תיקנו חכמים את תקנתם, להכריח את הלוקח לקנות את הקרקע הנוספת, וצ״ע.

דף קד ע״ב
דרך הרבים

מכר שדהו ונתברר שבאמצע יעבור שביל

שאלה ראובן מכר לשמעון קרקע חקלאית של עשר דונם, והנה נתברר שבתכנית המקומית עומד לחול שינוי, ובתוך השדה יעבור שביל לרבים. הקונה רוצה לחזור בו מהמקח, כי טוען שעל ידי השביל נהפך המקום להיות שתי שדות. והמוכר טוען שיתן עשר דונם חוץ מהשביל. הדין עם מי?

תשובה נאמר בבבא בתרא דף קד ע״ב תנא אם היה סמוך לשדהו, אפילו כל שהוא מחזיר לו קרקע. בעי רב אשי ... דרך הרבים מהו שתפסיק,
ריכבא דדיקלא מהו שתפסיק, תיקו. ואם כן אולי נאמר שהוא הדין בעניננו, יש ספק אם השביל מפסיק, ואם הלוקח כבר שילם את הכסף, המוכר נחשב למוחזק.

אך יש לדחות, שהנה נאמר בדף קג ע״א אין אדם רוצה שיתן מעותיו במקום אחד,ויראו לו כשנים ושלשה מקומות, ועל פי זה כתב הרא״ש)שם סימן א, ציינו הסמ״ע סימן ריח סק״ו(מה שמבואר בגמרא שאם מכר בית כור עפר והיו שם סלעים גבוהים עשרה או נקעים עמוקים עשרה שאין נמדדין עמה, ומשמע מזה דשאר השדה נמדד חוץ מסלעים ונקעים, היינו דוקח אם הסלעים ונקעים לא תפסיקין את כל השדה מעבר לעבר, אלא שנשאר ריוח ביניהם שיוכל להעביר המחרישה ביניהם, דאי לאו הכי שייך למימר אין אדם רוצה שיתן מעותיו ויראוהו כשנים ושלשה מקומות, יעו״ש. ואם כן לכאורה פשוט שבנידוננו, אם יש שביל הרבים באמצע, יכול הלוקח לבטל את המקח בטענה שאינו רוצה

תכב חשוקי חמד

שהשדה שלו תהיה מחולקת לשנים. ומה שהסתפקה הגמרא בדף קד ע״ב, אם דרך הרבים הוי הפסק, היינו דוקח לענין זה שלא תקנו חכמים להכריח את הלוקח לקנות קרקע זו, אם היא סמוכה לקרקע של המוכר, דאע״פ שאין הקרקע צמודה ממש לקרקע של המוכר, מכל מקום כיון שעל ידי קצת טרחא הוא יוכל להשתמש בקרקע זו, אולי כופים את הלוקח לקנותה. אבל לגבי לוקח שבא לקנות קרקע, פשוט שאם השדה מופסקת לכל ארכה, שהמקח בטל.

וכעין חילוק זה, יעוין בקידושין (דף סא ע״א) שדנה הגמרא לגבי המקדש אשה על מנת שיש לו בית כור עפר,ודנה הגמרא מה הדין כאשר יש בבית כור נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים, האם הם נמדדין עמה כמו בהקדש, או שאין נמדדין עמה כמו במכר. והסיקה הגמרא שהם נמדדים

עמה, דדוקא במכר אין אדם רוצה שיתן מעותיו בשדה א׳ ויראו לו כשנים או ג׳ מקומות, אבל באשה מקודשת, דאע״פ שנראים כשנים או שלשה מקומות אמר לה מאי נפקא לך מינה אנא טרחנא זרעינא ומייתינא. וכתב על כך הר״ן (דף כה ע״א מדפי הרי״ף) בשם הרשב״א דנהי דהצלו מצטרפים לבית כור, אף על פי שנראים

כשנים או שלשה מקומות, אפילו הכי אם היה לו בית כור מוחלק לגמרי בשנים ושלשה מקומות, אינה מקודשת. דהני אע״פ שחולקין רשות לעצמן, מ״מ מכלל השדה הן, והיינו דאמרינן לפי שאין אדם רוצה שיתן מעותיו בשדה אחת ויראה לו כשנים ושלשה מקומות, ולא אמרינן ויתנו לו בשנים וג׳ מקומות, יעו״ש. ונראה שה״ה בעניננו, כאשר דרך הרבים מפסיק באמצע, אין זה שתי שדות נפרדים לגמרי, ולכן באשה יתכן שתהיה מקודשת בכה״ג, ולכן הגמרא מסתפקת לגבי מוכר, שאם יש דרך הרבים שמפסיק בין הקרקע הקטנה לבין שדהו, שלא נכריח את הלוקח לקנות חלקה זו. אבל לגבי לוקח שקונה שדה, ולא רוצה ליתן כספו גם על מקום שנראה כשתים ושלוש מקומות, המקח בטל.

דף קה ע״א
בתחילת החודש

מתי קורה שאדם צריך לתבוע שכירות מיד
ולא לחכות עד סוף הזמן

חידה נפסק להלכה דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף, [יעוין שו״ע (סימן קכו סי״ח), ורמ״א (סימן קצב סי״ג)]. מתי אדם צריך לתבוע את השוכר
עוד לפני שעבר זמן השכירות?

בבא בתרא / קה ע״א תכג

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף קה ע״א מעשה בציפורי, באחד ששכר מרחץ מאבירו בשנים עשר זהובים לשנה, דינר זהב לחדש,
ונתעברה השנה, וטוען המשכיר שמגיע לו תשלום עבור חודש העיבור, כי בלשון האחרון אמר דינר זהב לחודש, והשוכר טוען שחודש העיבור שייך לו, כי אמר בלשון ראשון י״ב דינר לשנה. ואמר שמואל שאם בא המשכיר לתבוע את דמי השכירות בתחילת החודש, כולו למשכיר, ואם בא בסוף החדש כולו לשוכר.וביארו התוס׳ (ד״ה אבל) דהיינו טעמא דכי לא בא עד סוף החדש כולו לשוכר, דאמרינן דאודויי הוא דאודי ליה לפיכך כולו לשוכר, יעו״ש. וכן כתב הרא״ש בב״מ (פ״א סימן יג), [ויעוין בקונטרס הספקות (כלל ז אות ז) שביאר מדוע התוס׳ והרא״ש היו צריכים להוסיף טעם זה].

והנה הרש״ש בכתובות (דף כ ע״א תוד״ה דאוקי) הקשה על הסברא הנ״ל, דאין זה הוכחה שהוא הודה לשוכר, שהרי אין שכירות משתלמת אלא לבסוף, ואם כן מה שהגיע בסוף החודש אין זה מראה על מחילה כלל. וסיים ויש ליישב, יעו״ש. והנה היה מקום לומר שאולי התוס׳ ס״ל כשיטת הקונטרס הספקות (כלל ז אות ה) שכתב: דהאי פלוגתא דשכירות אי ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף או אינה אלא לבסוף, לא שייכא אלא בשכירות פועל כהאי דקדושין (דף סג ע״א) בשכר שאעשה עמך, וכעין שכר כיפה דפרק קמא דעבודה זרה (דף יט ע״ב), אבל שכירות קרקעות ומטלטלין, מיד שנגמר השכירות וקנאה השוכר להדבר ההוא, נתחייב בכל השכירות, דשכירות ליומא ממכר הוא, ומה

לי שקנאן לחלוטין או קנחן לשנה, מה שאין כך בפועל דיכול לחזור אפילו
בחצי היום, והלכך לא שייך לומר גביה שנתחייב בכל השכירות מיד. ומביא ראיה לזה מתשובת הרשב״א (ח״א סימן אלף כח הו״ד בב״י חו״מ סימן שיב סכ״ב) שנשאל על ראובן שהשכיר בית לשמעון לשנה או יותר, ומת שמעון אחר שנים או שלשה חדשים שדר בו, אם בנו יכול לומר ביתך איני רוצה ושכירות איני משלם לך אלא לפי חשבון, והשיב שאינו יכול דשכירות ליומא ממכר הוא בין ידור או לא ידור, יעו״ש. ומשמע דסבירא ליה דמיד מתחייב בכל השכירות מטעם דשכירות ליומא ממכר, דאם לא כן אין טעם לחייב את בנו. ואפילו החולקים על הרשב״א כמו שהביא הרמ״א (סימן שלד ס״א) הוא מטעם אחר דהוי ליה להמשכיר להתנות, וכמו שכתב הש״ך (שם סק״ב) בדרך השני, ולא כמו שפירש מתחילה דשכירות ליומא ממכר הוא היינו דכל יומא ויומא בפני עצמו ממכר, עכ״ד הקונטרס הספקות יעו״ש. אולם קשה לומר שהתוס' ס״ל כשיטה זו, מפני שרבים מרבותינו האחרונים הוכיחו דלא כסברא זו, יעוין

מכד חשוקי חמד

באבני מלואים (סימן כח ס״ק מו) ובדברי חיים (דיני שומרים סימן כא) ובאמרי בינה (דיני דיינים סימן מב), והביאו לזה הרבה ראיות.

ונראה שכוונתו של הרש״ש היא דכל מה דאמרינןשאין שכירות משתלמת אלא לבסוף, זה דוקח כאשר אין ויכוח בין השוכר והמשכיר, והכל מתנהל על מי מנוחות, אבל כשיש וכוח ביניהם, בכה״ג אסור למשכיר להמתין עד סוף החודש, אלא צריך להזדרז ולזעוק מיד, ואם התעצל, אמרינן שהוא הודה לשוכר. ואמנם את דמי השכירות הוא יקבל רק בסוף החודש, אבל אסור לו לשתוק עד שיגיע הזמן.

השכיר דירה לאלמנה ולא תבע שכירות למשך כמה שנים

שאלה מעשה ביהודי שהשכיר דירה לאלמנה שהיו לה הרבה ילדים, ולא תבע את האלמנה למשך זמן ממושך. והנה לאחר שש שנים המשכיר
תבע מהאלמנה שתשלם לו את כל חובה. והיא טוענת שאם היה תובע ממנה את הכסף מיד, היא היתה יכולה לבקש את הכסף מאנשי חסד, מפני שהיה זה סכום קטן, אבל מאחר ועכשיו החוב הגיע לכדי סכום מאוד גדול, אין לה מהיכן להשיג כזה סכום. ועוד טענה שמזה שהוא לא תבע את הכסף לזמן רב, כנראה שהוא מחל לה על החוב, והיא פטורה מלשלם. האם יש
ממש בדבריה?

תשובה נאמר בשו״ע (חו״מ סימן צח ס״א): כשהמלוה מוציא שטר חוב מקויים, אומרים ללוה שלם. אפילו שהה כמה שנים ולא תבעו, אין אומרים
מחל לו כיון ששהה כל כך שנים ולא תבעו, יעו״ש. ואם כן לכאורה אף בעניננו כן, אין ראיה מזה שהאיש לא תבע את האלמנה לזמן ממושך, שהוא מחל לה על החוב.

והנה יעוין ביש״ש (ב״ק פ״ב סוף סימן יז) שכתב וז״ל: יש פוסקים דמי ששתק יותר מעת זמן השכירות. ולא תבע את דמי שכירתו, הוי כמחילה. אם
לא שבעל הבית לא ידע ... וכן משמע בהדיא בא״ז. ולא נהירא כלל, דכל זמן שלא מחל לו בהדיא אין זה מחילה, והוה כמו שיש לו שטר חוב על אבירו לזמן קצוב, ולא תבע בזמנו, רק לאחר עשר שנים, אף דמקודם היה הלוה עשיר יותר מלעת הזאת, מכל מקום המלוה לא הפסיד דינו, עכ״ל. ולכאורה ה״ה בעניננו, דלדעת האור זרוע יש מקום לטענת האלמנה, דמזה שהמשכיר לא תבע את חובו למשך כמה שנים, הרי זה כמחילה. ולדעת היש״ש אין כאן מחילה. ויתכן לבאר את סברת האו״ז, דיש חילוק בין חוב של שכירות, לבין

בבא בתרא / קה ע״א תכה

חוב רגיל, דבחוב רגיל סכום החוב נשאר קבוע, ואם כן כל זמן שהמלוה לא היה זקוק לכסף, לא תבע את חובו, ולא חשש שהלוה לא יפרע את חובו, משא״כ בשכירות, שככל שהזמן חולף החוב נהיה גדול יותר, ויהיה קשה יותר למשכיר להוציא את כספו, בכה״ג אמרינן שאם לא תבע את שלו הרי זה כמחילה.

אולם יעוין בפעמוני זהב (סימן שסג ס״ו) שהבין שדברי היש״ש אמורים בחוב ישן של שכירות, ולא באופן שהחוב הולך וגדל. ויעוין בספר נתיב השכירות (פי״ד הערה כז) שכתב שהיש״ש והאו״ז דיברו רק בחוב של שכירות שלא היה מכח הסכמה על השכירות, כגון בדר בחצר אבירו שלא מדעתו, דבזה אף שהדין מחייבו לשלם מ״מ אם בעה״ב לא תבעו ס״ל דהוי מחילה, [והוא כעין סברת התוס׳ האמור לעיל, שאם יש ויכוח על חודש העיבור, אמרינן שהשתיקה הוי כמחילה], אבל חוב בשטר שנעשה החוב מדעתם ורצונם, פשוט דלכו״ע אין חוסר תביעה בזמן הוכחה על מחילה, יעו״ש. ולפי זה נראה שבעניננו אין טענת האלמנה טענה, ואין טוענים שהמשכיר מחל.

והנה אם המשכיר יאמר שבאמת הוא התכוון למחול לאלמנה על השכירות, אלא שאח״כ הוא נקלע לקשיים כלכליים, ולכן הוא תובע אותה, נראה שלא יוכל לתבוע אותה, דכתב הקצוה״ח (סימן יב סק״א) בשם המהרש״ל (בביאורו לסמ״ג עשין מח) דאם אומר שבלבו היה למוחצו ועכשיו רוצה להתנקם ממנו לאיזה סיבה ותובעו, לא מהני תביעתו, דמאילה בלב הוי מחילה אף דנקיט שטרא בידיה,וכתב עליו הקצוה״ח וז״ל: ובעיני יפלח הדבר, דלא מצינו בשום מקום דמחשבה מועיל, ואפילו הפקר והקדש ונדר בכולהו בעינן דיבור ממש, לבד בקדשי מזבח מהני ביה מחשבה משום דכתיב קרא (שמות לה, כב) כל נדיב לב כדאיתא בפרק שבועות שתים (שבועות כו, ב). ויעו״ש שהביא ראיה לסברתו מדברי המהרי״ט. וכתב הנתיה״מ (סימן יב סק״ה) וז״ל: כתב הרש״ל דאם אמר התובע שהיה בדעתו למחול לו, רק עכשיו תובעו שרוצה להתנקם ממנו, דאין יכול לתובעו, דמאילה במחשבה הוי מחילה ... , ויפה השיג בקצוה״ח (שם סק״א) ממ״ש מהרי״ט (חו״מ ח״ב סימן מה) דלא אזלינן בתר המחשבה רק במקום דאיכא אומדנא דמוכח לכל העולם, ע״ש. אמנם נראה דדוקא מחילה על הדבר שכבר נתחייב לו לא מהני, אבל בדור עמי או אכול עמי שאומר שהיה בדעתו למחול

לו, ודאי מהני מחשבתו, דהוי כנתנו למתנה בשעת מעשה. ופשוט, עכ״ל.

ונראה שבנידובנו יש לחלק בין חדשי השכירות, דעל החדשים שעברו לפני שהמשכיר חשב למחול לאלמנה, על זה לא מהני מחילה אם לא היה

תכו חשוקי חמד

אומדנא ברורה, אמנם מכאן ולהבא, שהחוב עדיין לא התחיל, הרי זה כדור עמי שמהני מחילה בלב. ולכן אם המשכיר יודה שלאחר חדשים מהשכירות כשראה שקשה לאלמנה להשיג כסף, הוא התכוון להשכיר לה בחנם, אלא שעכשיו הוא חוזר בו, לא יוכל לחזור בו, ומחילתו מחילה.

ועוד יתכן שאף על החדשים שעברו מהני מחילה, דאולי יש כאן אומדנא דמוכח שהתכוון למחול, מפני שהמשכיר ידע שככל שיעבור הזמן יקשה
על האלמנה לפרוע את החוב, ועוד שיש כאן מצוה גדולה לעזור לאלמנה, ואם כן מסתבר שהוא מחל לה על החוב, וצ״ע.

ולגבי הטענה הראשונה של האלמנה, הנה קיי״ל (בשו״ע סימן צז ס״ה) שאין מרחמין בדין, ואם היא חייבת לשלם היא צריכה לשלם. אמנם יעוין לעיל בדף לח ע״ב מה שהבאנו בשם הראש גולת אריאל, שכופים את המשכיר להתחשב בשוכר שהוא מחוסר אמצעים.

דף קו ע״א

בסימניו ובמצריו פחות משתות הגיעו

המשכיר אמר שאורך הסלון ארבע מטר, וכשהביא ארון
נמצא שחסר ארבעים ס״מ

שאלה משכיר אמר לשוכר שאורך הסלון ארבע מטר, והשוכר ראה את הדירה ואת הסלון והאמינו למשכיר ולא מדד עפ״י הרצפות כיון

שהיו מכוסים בשטיח, אך נראה לו הסלון עונה לצרכיו ולכן שכר את הדירה, חתם על חוזה ושילם מעות. עתה פירק את הארון שבדירתו הקודמת, אך כשהביאו אותו הסבלים והחלו להתקינו התברר שאורך הסלון שלש מטר וששים ס״מ, ולא ניתן לכן להרכיבו. לכן הוא תובע מהמשכיר את הוצאות הפירוק והסבלים מדיןגרמי, כי אומר שסמך על דברי המשכיר שאמר שבסלון ארבע מטר הוציא הוצאות ולכן יש לחייבו בהוצאות אלו?

תשובה תנן בבבא בתרא דף קו ע״א בסימניו ובמצריו פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה. ופירש הרשב״ם האומר לאבירו בית כור עפר אני

מוכר לך בתוך הסימנין והמצרים הללו שאתה רואה הכל קח לך. ואמרי׳ פחות משתות הגיעו דכיון דהראה לו המצרים כמאן דזבין ליה שדה זו סתמא דמי,

בבא בתרא / קו ע״ב תכז

כמות שהוא בין קטןביןגדול, אלא דאהני מאי דאמר בית כור שיהא קרוב לבית כור שאינו חסר יותר משתות וכן דלא ליהוי מותר יתר על שתות.

ולכאורה הוא הדין בעניננו, כיוןשאם חסר ארבעים ס״מ מארבע מטר,הוא פחות משתות הגיעו, ואע״פ שאפשר לחלק שהרי כיון שהיה שטיח
לא היה יכול לראות את גודל הדירה, מ״מ גם בשדה אין איך למדוד את הקרקע אלא על ידי חבל, וכיון שהראה לו את המיצרים אע״פ שלא מדד
די בזה.

וא״כ אין המשכיר גם חייב לשלם לו את הוצאות ההובלה והפירוק, שכיון שהשכירות חלה, היה צריך לבא ולמדוד קודם בדיוק עם הארון נכנס לתוך החדר ולא לסמוך על דברי המוכר, כי יתכן שיש פחות שתות בחדר.

דף קו ע״ב
גורל

דיירים שעשו גורל לחלוקת המחסנים, ואח״כ נתברר
שאחד הדיירים גוי

שאלה דיירים בבית משותף בנו מחסנים מתחת לדירות, והטילו גורל מי יזכה בכל מחסן. לאחר שעשו את הגורל, היה דייר אחד שלא היה
מרוצה מהגורל שנפל בחלקו, ורצה לערער על כל הגורל, אך השותפים אמרו לו שאינו יכול לערער על הגורל, כמבואר בשו״ע (חו״מ סימן קעג ס״ב). והנה נודע שאחד הדיירים הוא נכרי, כעת טוען הדייר שאינו מרוצה מהגורל,שכל מה שמצאנו בחלוקת הארץ שגורל מהני היינו דוקח בישראל, אבל בגויים לא מצאנושמהני חלוקה על פיגורל. האם הוא צודק?

תשובה בשאלה כעיןזו דן האמרי יושר (ח״א סימן נו) ונסתפק שם השואל, דאפילו לפי מה שפסק השו״ע (הנ״ל) שגורל קונה, ואין צריך חזקה
או קנין נוסף, אפשר דזה דוקח בישראל ולא בגוי, דהא גורל יצפינן מחלוקת הארץ בב״ב דף קו ע״ב, וזה היה רק בישראל, ובגוי לא מצינו שגורל יועיל.

וכתב האמרי יושר שהן אמת שמצינו סברא כזו בתוס׳ בב״ב דף נד ע״ב (ד״ה נכרי) ששטר לא קונה בנכרי, מפני ששטר נלמד מספר מקנה, וזה נאמר בישראל, ולא בגוי. אמנם למעשה מעיר האמרי יושר שהרי הקנין העיקרי שאנו משתמשים בו למכירת חמץ, הוא קנין אגב, וקנין זה נלמד מפסוק לגבי

תכא חשוקי חמד

יהושפט המלך, ומנצן שהקנין מועיל בגוי. ואמנם התומים (סימן קכג ס״ק יב) כתב שבאמת לפי ר״ת קנין אגב לא מועיל בגוי, אבל סוגיין דעלמא דלא כוותיה, ויעו״ש גם בקצוה״ח. ועוד מעיר האמרי יושר שר״ת עצמו כתב שקנין חליפין מועיל בגוי, למרות שהוא נלמד מהפסוק וזאת לפנים בישראל. [לגבי הערה זו יעוין בבית הלוי (ח״א סימן כא)]. ועכ״פ מסיק ר׳ מאיר אריק דלדידן שמועיל אגב בגוי, מסתבר שגם גורל מהני בגוי.

ומוסיף האמרי יושר שלא מיבעיא לגירסא בגמרא בב״ב אלא אמר רב אשי, שלמסקנא גורל מועיל רק מטעם הסברא דבההיא הנאה, אלא אפילו
לפי גירסת הרשב״ם שלא גורס אלא, ואף למסקנא נשאר הטעם שגורל נלמד מחלוקת הארץ, מכל מקום זה רק לענין שיהיה לו עיקר מהתורה, אך לאחר שיש לגורל עיקר מהתורה, הוא מועיל אף במקומות נוספים, וכמו שמצינו שהקנין מועיל במטלטלין, למרות שבתורה גורל נאמר רק לגבי קרקע.

עוד מוסיף האמרי יושר דלפי מה שכתב הרשב״ם (ד״ה קנו כולן) דהיכא דנפל הגורל לכולם, פשיטא שכולם קנו בלי חזקה, וצריך פסוק רק היכא שחלק מהשותפים חלקו, דומיא דחלוקת הארץ ששבט יהודה ויוסף חלקו תחילה. אם כן בשותפים שחלקו כולם, פשיטא שמהני הגורל אף כששותף אחד הוא גוי.

והנה בהמשך דבריו, דן האמרי יושר בשיטות הפוסקים האם גורל קונה קנין גמור או לא, ומסיק שלדינא מכיון שהמנהג הוא לקיים את הגורלות, ממילא הוא מועיל מדין סיטומתא, יעו״ש. ועל פי סברא זו נראה להוסיף על דבריו הראשונים, שאפילו אם מעיקר הדין גורל לא מהני בגוי, מפני שהקנין נלמד מחלוקת הארץ, מכל מקום מאחר ועכשיו יש מנהג שגורל קונה, ממילא מועיל מדין סיטומתא שמועיל אף בגוי.

דף קז ע״א
בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן

הנהגות הבנקים של אומות העולם, האם זה נחשב למנהג
לגבי היהודים

שאלה מעשה בראובן שביקש מאבירו שמעון שילווה מאה אלף דולר, ושמעון הסכים אך ביקש שני ערבים, ואכן לוי ויהודה חתמו על ערבות. כשהגיע זמן הפרעון, לא היה לראובן כסף לפרוע את החוב, והלך

בבא בתרא / קז ע״א תכט

שמעון ללוי וביקש ממנו שיפרע את כל החוב. טען לוי שמכיון שהיו שני ערבים, הרי שהוא צריך לפרוע רק חצי, ואילו יהודה צריך לפרוע את החצי השני. האם הוא צודק בטענתו?

תשובה כתב הטור (חו״מ סימן קלב) וז״ל: כתב הרמב״ם (פכ״ה ממלוה ה״י) שנים
שערבו לאחד כשבא המלוה ליפרע מהערב יפרע מאיזה מהם
שירצה, ואם לא היה לאחד מהם כדי החוב חוזר ותובע משני דמי שאר החוב ... , והראב״ד השיג עליו וכתב אינו מחוור כלל שיפרע מאיזה מהם שירצה, אלא לפי המנהג, ולמדין ממנהג העכו״ם לישראל. והובאו שתי דעות אלו בשו״ע (שם ס״ג, ובסימן עז ס״ג), יעו״ש. ויעוין במגיד משנה שכתב שיש לפסק הרמב״ם ראיה מב״ב דף קז ע״א שלשה אחים שחלקו, ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהם, והרי קיימא לן בדף קעד ע״א דנכסוהי דבר אינש אינון ערבין ביה, אלמא המלוה על ידי שני ערבים נפרע מאיזה מהם שירצה. וציין המגיד משנה לדברי הראשונים [וכן הוא בתוס' (ד״ה ובא)] שביארו שמיירי באפותיקי, ולדבריהם אין ראיה לשיטת הרמב״ם. ויעוין במה שהאריך הנתיה״מ (סימן קצב סק״ב).

ויעוין בסמ״ע (סימן עז סק״ג) שביאר את טעמו של הרמב״ם, דיכול לגבות כל החוב מאיזה ערב שירצה, אע״פ דיש גם לערב השני לשלם כדי חלקו, מפני שהם לא נתחייבו לשלם מצד עצמן, על דבר שהם לקחו מהמלוה שנאמר לכל אחד הלוה חציו, אלא ללוה הלוה הכל, והערבות לבטחון כעין משכון, ואין השעבוד חל לחצאין, אלא כל אחד נכנס בשעבוד הלוה בכולו, אבל שנים שלוו כאחד יש לומר שכל אחד נעשה לוה בחצי המעות וערב בחצי השני עבור חבירו, וכיון שכל אחד נעשה לוה בחצי המעות, למה יניח הלוה עצמו ויפרע מן הערב, דהיינו חצי השני, יעו״ש. [ויעוין באור שמח (שם) שכתב שסברת הרמב״ם הגיונית, כיון שהם שניהם סיבה, א״כ לכל אחד ראוי ליחס הסיבה בכללה, ודוגמא רחוקה מהרשב״א בב״ק (דף נג ע״ב ד״ה ואיכא למידק) בשנים שדחפו אחד לבור דחייבין שניהן אף לרבנן, דכל נפש איכא לכל חד, דכל חד הוא הסיבה, ולא דמי לשנים שהכו במקלות, יעו״ש].

והנה המ״מ כתב על דברי הראב״ד וז״ל: ואין לדברים אלו עיקר, ועוד מקום שאין שם מנהג מה יהא דינו, עכ״ל. וכתב מרכבת המשנה (שם) שכוונת הראב״ד היא דמקום שאין מנהג הרי זה למדין ממנהג העכו״ם, דבין העכו״ם
מסתמא יש מנהג. ומסיים מרכבת המשנה דמ״מ דבריו חלושים והראיה שכתב המ״מ נכונה.

תל חשוקי חמד

ונראה דאם הלוה והמלוה גרים במקום כזה שהבנקים נוהגים שהם גובים מערב אחד, גם המלוה יכול לעשות כן, אפילו לשיטת הראב״ד, כיון
שמה שנהגו הבנקים כן, אינו בגלל אמונתם או בגלל חוקי העכו״ם, אלא בגלל שיקולים מסחריים, ואם כן יש מקום לסברא זו אף בעסקים הפרטיים, ויתכן שזוהי כוונת הראב״ד. ויתכן גם שהחולקים על הראב״ד יודו שלמנהג כזה יש תוקף, דלא גרע מסיטומתא, מפני שזהו מנהג אנשי הכלכלה הרוצים לחזק את המסחר, ולכן תקנו לגבות מאחד, ואין זה מנהג הערכאות שלהם.

עכ״פ בנדוננו לענין מעשה, ודאי שהמלוה יכול לגבות מלוי, מפני שכן הסיקו למעשה בקצוה״ח (סימן עז סק״ג) ובנתיה״מ (סימן קצב סק״ב), ועוד שיתכן שבנידובנו אף הראב״ד יודה, מפנישכן נוהגים בבנקים של הנכרים.

בבא בתרא / קח ע״א ללא

פרק שמיני

דף קח ע״א

האב את הבנים

חידה: איך יתכן אדם שנפטר ולא צוה כלום,
ורק חלק מבניו יורשים זכויותיו?

תשובה כתב השו״ע (סימן שמא סעיף א) השואל מאבירו כלי או בהמה לזמן קצוב, כיון שמשך וזכה בו, אין הבעלים יכולים להחזירו מתחת
ידו עד סוף ימי השאלה, ואפילו מת השואל, הרי היורשים משתמשים בשאלה עד סוף הזמן.

וכתב הנתיבות (סק״ג) דמיירי דוקח בבנים הסמוכים על שלחן אביהם, דאי לאו הכי יכול המשאיל לומר, האב מהימן לי בשבועה ואתם אינכם מהיתבין לי בשבועה, ואולי אח״כ תטענו בשקר שנאנסה, ואין רצוני כלל להניח הבהמה
אצלכם, והיאך יכולים לכופו שיניח הבהמה ברשותם, אלא ודאי דמיירי בבנים שהן בני ביתו, וכיון דכל המשאיל ומפקיד על דעת בני ביתו הוא מפקיד, א״כ כיון דבחייו יכול להניח להבנים לעשות מלאכה אפילו שלא בפניו, ולא היה יכול המשאיל למחות, כן גם עתה שהריוח שלהם ג״כ א״י למחות.

נמצא פתרון החידה: כאשר השאיל פרה לאבירו לשנה, ומת השואל, הרי הבנים הנשואים, שאינם סמוכים על שולחנו אינם יורשים זכותו להשתמש בפרה, ורק הבנים הסמוכים על שולחנו, זוכים בזכות השימוש בפרה.

דף קח ע״א
בפורענותא לא מתחליבן

שאלה: האם לברך שהחיינו כשמת בן שיש לו הידרוצפאלום והשאיר לו ירושה?

תשובה נאמר בשו״ע (או״ח סימן רכג ס״ב) מת אביו, מברך דיין האמת. היה לו ממון שירשו, אם אין לו אחים מברך גם כן שהחיינו, ואם יש

מלב חשוקי חמד

לו אחים, במקום שהחיינו מברך הטוב והמטיב. וכתב על כך הרע״א (בהגהות השו״ע) בשם הלוית חן (פרשת בא) שאם ר״ל אירע להיפוך, שהבן מת והיה לו ממון, והאב יורשו, אין האב מברך שהחיינו, כיון דהוי פורענות גמור שהאב יראה במיתת בנו כדאיתא בב״ב דף קע ע״א. ויעוין גם בפתחי תשובה (יו״ד

סימן שה ס״ק כג) שכתב שמדברי הש״ך (שם ס״ק יז) משמע דאם מת בנו והיה לו נכסים, והאב היה יורשו מברך שהחיינו. אלא שבלוית חן כתב דלעולם אינו מברך שהחיינו, יעו״ש. וכן העלה לדינא הערוך השולחן (שם סמ״ז) וז״ל: אפילו אם ירש מבנו כגון שגירש אשתו ומתה וירשה הבן, ובמיתתו יירש האב, אינו מברך שהחיינו. דבמת אביו, דרך הבן לירש את האב והוה שמחה בענין זה, כדכתיב תחת אבותיך יהיו בניך, ולא להיפך, דאין זה לא שמחה ולא ברכה, עכ״ל. [ויעוין כעין זה בסמ״ע (סימן רעו סק״ב) שכתב דהא דלא נאמר בתורה להדיא דאם אין לו בת, ונתתם את נחלתו לאביו, משום דלא ניחא לקרא לנקוט דרך קללה, דהיינו שימותו הבנים בחיי אביהן, יעו״ש ובנתיה״מ (סק״א)].

ויש להסתפק מה הדין כשנולד ילד ומראהו מבעית, כגון שסובל מהידרוצפאלוס [מים בחלל הראש] והוא חולה וראשו גדול מאד ומבעית, וגם משקלו רב, שאז פטירתו לא נחשבת לפורענות. ובן זה זכה בירושה מצד אמו, וכעת כשנפטר הרי הוא מוריש לאביו, והאב לא מרגיש בזה פורענות. האם יברך הטוב והמטיב על הירושה, או שמא מאחר ואצל רוב העולם כשאב יורש את בנו, הרי זו פורענות, לכן לא יברך האב גם באופן מיוחד זה שאין זו פורענות, וצ״ע.

דף קט ע״ב
דאיתרמי ליה גברא

מציעים לה שני שידוכים, ולאחד מהם קוראים
כשם רבה המובהק

שאלה בת ישראל שחזרה בתשובה, ובתחזקה מאוד על ידי ספריו של רב מסויים, והנה בהגיעה לשידוכים, הוצעו לפניה שני שידוכים, ואין
לה עדיפות לאחד מהם על פני השני, אלא ששמו של אחד מהם הוא כשמו של רבה המובהק שבזכותו חזרה בתשובה. ונסתפקה האם יש כאן 'סימנא מילתא׳, ולהעדיף את הבחור ששמו כשם רבה, או שמא יש בזה חשש של ניחוש?

בבא בתרא / קט ע״ב תלג

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קט ע״ב אמר רבא בר רב חנן לא, גברא דשמיה לוי. אי הכי היינו דקאמר מיכה עתה ידעתי כי ייטיב ה׳
לי כי היה לי הלוי לכהן, אין דאיתרמי ליה גברא דשמיה לוי, יעו״ש. ופירש הרשב״ם דקושיית הגמרא היא, דבשלמא אם היה משבט לוי, היה מובן שהיה מתגאה בעצמו על שנקרה לו איש לוי לכהן לע״ז, משום דמשבט לוי הוא שבהם בחר הקדוש ברוך הוא לשרתו, אבל אם הוא משבט יהודה במה היה משתבח. ועל זה השיבה הגמרא דאתרמי ליה גברא ששמיה לוי, ובכך היה משתבח, כאילו הוה משבט לוי, יעו״ש. ולכאורה מבואר בגמרא שאף מי שאינו לוי, כיון שקוראים לו 'לוי' הרי זה מבטא שהשם בחר בו, ואולי אף בעניננו, אין בזה חשש של ניחוש, ואדרבה סימנא מילתא, שהחתן הזה קרוב הוא לתורת רבה.

ויעוין בריטב״א שפירש דאיתרמי ליה גברא דשמיה לוי, שגם בזה היה שמח לפי שהיו סבורין העם שהוא לוי ממש, יעו״ש. ולדבריו אין ראיה כלל לנידוננו, אך לפי דברי הרשב״ם אולי יש ראיה.

עוד יעוין בעין אליהו שביאר את דברי הגמרא שדרך העובדי ע״ז לפי טעותם, היה להמשיך ההשפעה עליהם בעבודת הע״ז, ועל ידי כהני הע״ז דימו

שימשיכו ההשפעה עליהם, וכיון ששמו לוי, שמורה שילוה ויחבר השפעה של מעלה למטה, לכן שמח, דאיתרמי ליה גברא דשמיה לוי, יעו״ש. ולפי דבריו יתכן שאף מדברי הרשב״ם אין ראיה לנידוננו, דשם היה ענין מיוחד בשם הזה, ולא היה רק ענין שהיה כאן שם של שבט הכהונה, אלא שהשם באמת סימל את הענין של העבודה.

ואף אם נאמר כפשטות דברי הרשב״ם, עדיין יש לדחות, דאי אפשר ללמוד הלכות ממיכה, דיתכן שיש בזה איסור של ניחוש, ואין בזה סימנא מילתא, אלא דכמו שלא חשש לאיסור ע״ז, כך לא חשש לאיסור ניחוש, משא״כ לדידן, יתכן שיש בזה איסור, וצ״ע.

וגיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א אמר שיש מקום לומר שהשם משפיע והוא גורם, והוא מדכתיב ביואל (ג ה) והיה כל אשר יקרא בשם ה׳ ימלט. ופירש הרד״ק כי במלחמת גוג ומגוג תהיה צרה גדולה לישראל, כמו שאמר על אותו הזמן חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, ואז יכלו רבים מישראל, והקדושים ויראי הקל באמת ימלטו, כמו שאמר בנבואת ישעיה והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים, וכן אמר,

תלד חשוקיחמד

כל אשר יקרא בשם ה׳ והוא שיקראוהו באמת, כמו שאמר קרוב ה׳ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת והם שרידים אשר ה׳ קורא כי הם יקראוהו באמת והוא יקרא אותם עבדי ואוהבי.

ובירושלמי (ברכות פ״ט ה״א) אמרינן אמר רבי אלכסנדרי, עובדא בחד ארכון [דיין] דהוה שמיה אלכסנדרוס, והוה קיים דיין חד ליסטים, אמר
ליה מה שמך אלכסנדרוס, אמר ליה אלכסנדרוס פנה אלכסנדריאה [בדין הוא שאלכסנדרוס אחד יפטור את השני שהוא כשמו] ומה אם מי ששמו כשמו של בשר ודם הוא ניצול,מי ששמו כשמו של הקב״ה על אחת כמה וכמה, הדא הוא דכתיב כל אשר יקרא בשם ה׳ ימלט.

ונראה שבפשטות דברי הירושלמי אין זה שהקרוי בשמו של הקב״ה כבר ינצל, אלא הכוונה היא שהקורא בשמו של הקב״ה והוא נזכר בו בכל
עת, זו סיבה להנצל בעת צרה, והוא הדין בעניננו יש סברא גדולה שכל זמן שהיא תקרא לבעלה מזכר ברבה, והיא תתחזק באמונה ובמצוות ובמעשים טובים, ויש ענין שתבחר בו.

עוד אמר ליגיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א דאמרינן בגיטין (דף סט ע״א) לדמא דאתי מנחירא [רפואה לדם הנוזל מהאף] ליתי גברא כהן דשמיה לוי וליכתוב ליה לוי למפרע. הרי חזינן שיש ענין בכהן הקרוי לוי, והשם משפיע, וכן בעניננו יש מקום לומר שהשם משפיע, ותבחר בבחור ששמו כשם רבה.

דף קט ע״ב
לעולם ידבק אדם בטובים

בת מיוחס שאינו ת״ח, או בת ת״ח שאינו מיוחס,מי להעדיף

שאלה מציעים לאדם שני שידוכים, בת אדם שאינו ת״ח אך משפחתו
מיוחסת, וגם מציעים בת ת״ח אבל המשפחה פשוטה לא מיוחסת,
את מי יעדיף?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קי ע״א לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה שנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן, אהרן שנשא בת עמינדב
יצא ממנו פנחס, יעו״ש. וצ״ב מהי כוונת הגמ׳ בתיבת לעולם. והשיב על כך הבן יהוידע וז״ל ...: אי נמי הכוונה [בתיבת לעולם] אע״פ שאמרו חז״ל ממזר ת״ח קודם לכהן גדול עם הארץ, עם כל זאת לענין נישואין שאני, שיקח בת

בבא בתרא / קי ע״א תלה

כהן גדול עם הארץ, ולא יקח בת ת״ח שאינו מיוחס וכו׳, עכ״ל. והסבר דבריו הוא שמי שאינו מיוחס, ואינו זרעו מישראל, יש לחוש שהטבע ישפיע לרעה

על הילדים, ואם כן למרות שהאבא הוא תלמיד חכם, מכל מקום יש בו טבע רע שיכול להשפיע לרעה על הילדים. נמצא שעדיף הבת המיוחסת אע״פ שאביה עם הארץ.

ויש להקשות על דברי הבן יהוידע שהרי מבואר בגמרא מסכת פסחים (דף מט ע״א) תנו רבנן: לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. שאם מת או גולה, מובטח לו שבניו תלמידי חכמים. ואל ישא בת עם הארץ, שאם מת אוגולה בניו עמי הארץ. וא״כ הרי אף שהוא ע״ה מיוחס, מה יועיל לו היחוס אם יגלה, וצ״ע.

ויש להוסיף שאם שתי הבנות מיוחסות מצד הוריהם, אלא שאחת מהם היא דור רביעי או חמישי לאדם שאינו מיוחס, אולי אין בזה פגם, כמבואר בגמרא וברשב״ם דף קי ע״א (ד״ה אלא אי אבוה דאמיה): ... ומהשתא מציא למימר שדור רביעי או דור חמישי היה פנחס לבת יתרו, ולא היה קרוב ליתרו כיהונתן בן גרשום וכו׳, יעו״ש, וצ״ע.

דף קי ע״א
והוא סבר לע״ז ממש

האם יכניס את בנו הבינוני בכשרונות, לכתה של מצוינים

תשובה כתוב בפרקי אבות (פ״ד מ״כ) הוי זנב לאריות ואל תהיה ראש לשועלים, אך בכל זאת לא תמיד טוב לתלמיד בינוני להימצא
בכיתה של תלמידים חריפים. ויעוין בספר חסידים (סימן תתקפג) שכתב וז״ל: כשיש לאדם תלמידים, חנוך לנער על פי דרכו, אם אינו מבין בסתומות [הוא לא חריף] תפרש לו, שהרי לפי שמשה רבנו אמר: יעבוד אדם עבודה זרה ואל יצטרך לבריות, ולא פירש כשאמר "עבודה זרה" עבודה שהיא זרה, שיתבייש לעשות אותה מלאכה ואל יצטרך לבריות, נכשל בוזרעו. ולמה אין מפרשים לחכם, לפי שכתוב ישמע חכם ויוסף לקח, ונבון תחבולות יקנה, וכיון שהוא חכם, אם היו מפרשים לו, לא היה משים ליבו להבין דבר מתוך דבר וכו׳. לאור זאת צריך עיון אם כדאי לדחוף תלמיד בינוני בין מצוינים, כי אמנם רצוי להיות זנב בין שועלים, אולם דרכי הלימוד שונים, כי לבן

תלו חשוקי חמד

בינוני צריך לפרש היטב, ולמצוין יש לתת לו להבין דבר מתוך דבר, ולכן צ״ע, והכל לפי הענין.

מגיד שיעור האומר חידושיו בקצרה

שאלה מעשה במגיד שיעור בישיבה, שההורים שאלוהו למה מוסר את חידושיו בקצרה, ואינו מאריך בהסבר והטעמת הדברים, והשיב להם שתלמידיו חריפים, ומספיק להם הסבר בקצרה, ובאו יחד לשאול אם זה צודק?

תשובה מובא בשם רבנו יוסף חיים זוננפלד זצ״ל לבאר למה התנאים דרכם לקצר, והאמוראים דרכם להאריך, וביאר משום שבימי התנאים

עדיין לא הותר כתיבת תורה שבע״פ, ורק מטעם עת לעשות לה׳ סידר המשנה בכתב, ולכן לא היה רשאי לכתוב הדברים כי אם בקיצור מופלג, מה שהוא הכרחי, אבל אח״כ כשהתירו לכתוב תורה שבעל פה שוב אמורא צריך לפרש דבריו, עכת״ד.

לאור זאת יש לומר לאותו מגיד שיעור, כי גם הקדמונים לא היו מקצרים, כי כבר הותר לכתוב ולפרש, ויקיים מה שכתב הספר חסידים (סימן תתקפד) וז״ל ובזמן הזה שאין חכמה יתירה, צריך לרב לפרש הכל, גם אם יכתוב פירוש, יפרש כל הצורך, כדי שלא יהא יגע לחשוב, ויבטל משאר דברי תורה. [ועיין בחשוקי חמד עמ״ס פסחים (דף מב ע״א) ובחשוקי חמד עמ״ס יומא (דף פח ע״ב) עד כמה הרב צריך לדייק בלשונו].

דף קי ע״א
רשב״ם ד״ה ששב

נתנו לו בגדים לשורפם [שלא כדין]ונטלם לעצמו

שאלה משפחה שנפטר להם האב, והם עמי הארץ וחושבים שיש מצוה לשרוף בגדים שהיו שייכים לאביהם שנפטר, ואין שום דרך לשכנע
אותם שהדבר אסור, כמבואר בשו״ע (יו״ד סימן שמח ס״א), ולכן בקשו מראובן שישרוף את בגדיו. האם מותר לראובן ליטול את הבגדים לעצמו?

תשובה נאמר ברשב״ם בב״ב דף קי ע״א (ד״ה ששב) וז״ל: אמרי ע״י שהיתה עינו צרה בע״ז שלו [לכן האריך ימים], כיצד הוי בר נש מייתי
ליה תור או אימר או גדי לע״ז ... והוא אמר מה מועילה לך, אמר ליה ומה

בבא בתרא / קיא ע״א תלז

נעביד, אמר ליה זיל אייתי לי חדא פינך דסלת ועשר ביעין עלוי, ואנא אפייס לה עלך. וכיון שאזל ליה אכיל לון וכו׳, יעו״ש. הרי שמותר ליטול מאכלים שעכו״ם נתנו לע״ז, שהרי יהונתן נטלם לעצמו ואכלם, וכנראה שלכן אין בזה גזל משום שהעכו״ם נתנם לשריפה ובין כך הם אבודים מן העולם. וכך בעניננו הבגדים נתנו לשריפה, ואין כל דרך לשכנע את עמי הארץ אלו שהם טועים, ולכן אין איסור ליטלם לעצמו, ואדרבה מצוה קעביד, דמציל את עמי הארצות מחטא של בל תשחית, [כמבואר בטור (סימן שמח) שמצוה למנוע מהם את השריפה משום השחתה].

ויעוין בשו״ע (יו״ד סימן שמט ס״ג) שנאמר שם: היה אביו ואמו [של בנם הנפטר] מזרקים עליו כלים, מצוה לאחרים להצילן, וביאר הש״ך שיש בו משום השבת אבידה, דודאי יתחרטו אח״כ. ולפי זה בעניננו שודחי לא יתחרטו, כי הם בטוחים שיש בזה מצוה, משום כבוד המת, ואין זה הרגשה חולפת, נראה שיש לבגדים דין של אבידה מדעת והפקר, ומותר ליטלם.

ויעוין בחשוקי חמד עמ״ס ב״ק (דף כ ע״א) בענין פרה שאכלה ממשאית פירות שעמדו להשמדה. והובא שם שאע״פ שהפירות הולכות לאבדון אין צפירות דין הפקר, וכל זמן שלא השליכם הם ברשותו, והטעם מבואר בבית הלוי (ח״א סימן כד), מפני שכל דבר שיש לו רצון ותכלית באיבודו, לא נעשה הפקר, וקודם שנעשה רצונו, הם עדיין שלו. אמנם אין זה דומה לעניננו ששם מדובר שיש לבעל המפעל תכלית [המותר] באיבוד הפירות, שלא ירד השער, וכל זמן שלא אבדו, הם ברשותו. ומכיון שהוא מקפיד שלא יקחו מכאן פירות, מי שיקח פירות מהמשאית, ודאי שיתחייב לשלם לבעל המפעל. משא״כ בעניננו שהתכלית הרצויה למשפחה שהבגדים ישרפו, הוא איסור, בכה״ג יהיה מותר לקחת את הבגדים.

דף קיא ע״א
דין שעוריה כשק

כיבד את ראש הכולל בסנדקאות,
ואח״כ הופיע אחד מגדולי הדור

שאלה אברך כיבד את ראש הכולל שלו בסנדקאות, ואח״כ הופיע אחד מגדולי הדור. האם רצוי שראש הכולל יוותר על הסנדקאות ויתנו
לגדול הדור שבא?

תלא חשוקי חמד

תשובה נאמר במסכת ב״מ (דף לג ע״א) חייב אדם בכבוד רבו ויראתו, יותר מבשל אביו. וכתב הרדב״ז(החדשות סימן דש, הו״ד בפת״ש יו״ד סימן רמב
סק״א) מי שעלה רבו שלישי לקרוא בתורה, אינו רשאי התלמיד להיות הוא המשלים, דאיכא זילותא דרביה. ואפילו אם קראוהו לא יעלה, דמוטב שיבוא עשה דכבוד התורה, וידחה מה שאמרו מי שקורין אותו לקרוא ואינו עולה, עליו הכתוב אומר וכו׳, דכיון דמשום כבוד רבו אינו עולה, ליכא בזיון התורה, עכ״ל.

וכעין זה מסביר המרומי שדה את הנאמר במסכת ב״ב דף קיא ע״א, מסתמיך ואזיל רבי ינאי אכתפי דרבי שמלאי שמעיה, ואתי רבי יהודה נשיאה לאפייהו. [יעוין בבן יהוידע שהוכיח מג׳ ראיות דמעשה זה אירע קודם שנעשה רבנו הקדוש נשיא ... , ועוד בעת שקרב אליהם, היה לרבי שמלאי להודיע לרבי ינאי מי זה]. אמר ליה [ר׳ שמלאי לרבי ינאי] בר איניש דאתי לקיבלנא, הוא יאי וגולתיה יאי [אדם חשוב בא נגדנו, ויש לו טלית של ת״ח, רשב״ם]. כי מטא לגביה, גששה רבי ינאי לגלותיה דרבי יהודה נשיאה, אמר ליה דין שיעוריה כשק, [בגד עב וגרוע ...] .... אמר ליה לשמעיה גוד [משוך אותי ואלך] לית דין צבי למילף [אלא להקשות דברים שאינן צריכים]. וביאר הנצי״ב במרומי שדה וז״ל: סבור היה ר׳ ינאי לקנטרו בשביל שהתהדר לפניו, כדקאמר רבי שמלאי וגולתיה יאי, ע״כ אמר דשיעוריה כשק לענין טומאה, ולבסוף אמר לשמעיה גוד לית דין צבי למילף, עכ״ל. ויש ללמוד ארחות חיים, שאין לת״ח להתהדר לפני חכם מגדולי הדור ומזקניו, וכשחשב רבי ינאי שבא להתהדר לפניו קנטרו.

ובעניננו גם ראוי למסור את הסנדקאות לאחד מגדולי הדור שבא לברית, וכדברי הרדב״ז הנ״ל, שאין זה מכבוד התורה, להתכבד לפני
גדול הדור.

ת״ח שמתקשה בדבר תורה ויכול לשאול אותה את גדולי הדור

שאלה ת״ח שמתקשה בדבר תורה, ויכול לשאול את השאלה מגדול הדור שנמצא לידו, ויזכה לשמוע מפיו תשובה יפה, ויכול לבד לעמול
בדבר, עד שימצא מענה בעמלו איך ינהג?

תשובה על דברי הגמרא גוד לית דין צבי למילף, פירשב״ם רק להקשות קושיות שאינן צריכות שקל לתרץ, כתב הקובץ שיעורים (סימן שכד) דלכאורה משמע שחשדו שהוא יודע התירוץ ומ״מ הקשה. אבל העיר הקו״ש

בבא בתרא / קיא ע״ב מלט

שזה אינו נראה, דאם הקשה ודאי לא ידע התירוץ, אלא שהכוונה היא דכיון שקל לתרץ, מפני מה לא ידע התירוץ בעצמו, אלא מפני שאינו רוצה ללמוד, דלא יגעת ומצאת אל תאמין, עכ״ד. ומכאן יש ללמוד שיש ללמוד ולהתייגע לבד, ורק אחרי היגיעה יש לשאול את הרב.

רב שצריך להוכיח תלמיד ועומדים שם אנשים האם לביישו בפניהם?

תשובה החפץ חיים (הלכות לשון הרע כלל ד באר מים חיים סק״ו) כתב דכשצריך להוכיח את חבירו, חייב להוכיח בינו לבין עצמו, ולא לבייש
ברבים, ואם כן קשה איך אמר ר׳ ינאי לר׳ שמלאי גוד לית דין צבי למילף, כלומר הוא אינו רוצה ללמוד, אלא להקשות דברים שאינם צריכים. ותירץ הח״ח דהיה תלמידו של ר׳ ינאי ואם כן לא קשה מידי, כמו שכתב בתשובת חוות יאיר (סימן קנב) שמותר לרב להוכיח לתלמידיו בדברים קשים, כדי לזרזם שיעיינו וישגיחו, וישמרו מן הטעות והשגיאה, עכ״ל. הנה ראינו מכאן שמותר לרב להוכיח תלמידו גם בפני אחרים.

דף קיא ע״ב
לא משפט הבכורה לאשה

אלמנה כתבה בצוואתה שהבכור יטול פי שנים

שאלה מעשה באלמנה שהיה לה קרקע שירשה מאביה, וכשכתבה את
צוואתה, כתבה "שהיא מקנה לבנה הבכור פי שנים בקרקע ובכסף
כראוי לו". לאחר מותה כשראו כל הבנים את הצוואה, טענו הבנים שמה שציוותה פי שנים בנחלתה הוא מפני שהיא חשבה שאף בנחלת האם הבכור יורש פי שנים, אך אם היתה יודעת שהבכור לא יורש פי שנים בנכסי האם, היתה מחלקת את כל הנחלה שוה בשוה בין הבנים. ונסתפקו הדיינים האם לשנות ממה שציוותה, כי האשה יראת ה׳ ולא תעבור על מה שאמרו חכמינו שאין להעביר נחלה מבן לבן. וכאן הריזו העברה משאר הבנים לבכור שלא
זוכה בפי שנים?

תשובה יעוין בחתם סופר (ח״ו סימן נג) שדן בדבר ראובן ששבק חיים לכל חי,והיה כתוב בצוואתו שכל הכלי כסף שלו יהיו לבנו, וכן כל
הספרים שלו לבנו, אפס מהספרים שיש לבנו כמוהם, יתנו אותם לחתנו. והנה

לבן היו הרבה ספרים מקנת כספו שימצאו כמותם בעזבון האב, וכן יש לבן

תת חשוקי חמד

ספרים שכבר נתן לו האב בחייו ונמצאו כמותם בעזבון, וטען הבן כי כוונת המצווה היתה על אותן ספרים שנתן הוא לבנו כבר במתנה בחייו ונמצאו עתה בעזבון גם כן כמותם, אותם יותנו לחתנו והם ספרים מועטים, והחתן טוען

כי כוונתו על מה שיש להבן אפילו מקנת כספו, נמצא שמגיע לו הרבה ספרים,
ומיעוטא דמיעוטא נשאר להבן.

וכתב החת״ס וז״ל: בדברים אזלינן אחר לשון השטר או אומדן דעת המצווה, ואם אי אפשר לעמוד על תוכן שני העניינים והדבר בספק, חזי יד בעל השטר על התחתונה, ויד יורש דאורייתא המוחזק, על העליונה. ועתה נחזי אנן, לפי אומדן דעת הנותן הנה בשו״ע (חו״מ סימן רפב) פסקינן הא דלא להוי בעבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבא, מכ״ש מברא לברתא, ובירושלמי דב״ב (פרק מי שמת) קורא עליו ותהי עוונותם על עצמותם, ובכתובות (דף נג ע״א) מבואר אפילו במקצת נכסיו נמי לאו שפיר עביד, וא״כ יש אומדנא דמוכח דלא היה דעת האב לאעבורי אחסנתא כל כך הרבה, ודי באותו המיעוט, אבל לא להרבות אשמה ושאין רוח חכמים נוחה הימנו, יעו״ש.

ולפי זה נראה שה״ה בעניננו, מכיון שידוע לנו שהאלמנה היתה יראת שמים, ולא רצתה לעבור על דין תורה, אנו מפרשים שכוונתה היתה במה שכתבה לבכור 'פי שנים כראוי לו', שיקבל את המגיע לו לפי דין תורה, ואנו תולים שכנראה לא ידעה שלפי דין תורה בכור מקבל פי שנים רק בנכסי האב ולא בנכסי האם, ואם היא תעביר לו פי שנים מנכסיה, היא עוברת על האיסור של אעבורי אחסנתא. וממילא הוי טעות במתנתה, ואין הבכור מקבל פי שנים. אמנם אם לא היתה כותבת אלא שיקבל פי שנים, בלי התוספת "כראוי לו", צ״ע אם היה אפשר לבטל את הצוואה מכח האומדנא, כי סוף סוף כתבה במפורש שהיא נותנת לו פי שנים, וצ״ע.

דף קיב ע״א
וכי תימא לעבור עליו בלאו

חידה:היתכן בחור ובתולה מיוחסים מאד,
שאינם קרובים ואסורים זה לזה?

תשובה בדור המדבר הוזהרו בני ישראל שלא תיסוב נחלה משבט לשבט, [הדבר נאסר רק במדבר כמבואר בב״ב דף קכ ע״א דבר זה לא
יהיה נוהג אלא בדור זה, ומי שעבר על כך ונשא אשה משבט אחר לקה,

בבא בתרא / קיב ע״א תתא

כמבואר בדף קיב ע״א וברשב״ם שם, וכי תימא לעבור עליו לאו ועשה]. ואם כן הרי פתרון החידה, בחור משבט מנשה ובתולה משבט יששכר, המיוחסים מאד ואינם קרובים, בכל זאת אסור להם להינשא זה לזה, למען לא תיסוב נחלה משבט לשבט. ויעוין במרומי שדה שכתב שרק הבת עוברת על האיסור, ובקובץ שיעורים כתב דשניהם עוברים.

ויעוין גם במסכת כתובות (דף סב ע״ב) רבי איעסק ליה לבריה בי רבי חייא, כי מטא למיכתב כתובה נח נפשה דרביתא אמר רבי ח״ו פסולא איכא, יתיבו ועיינו במשפחות, רבי אתי משפטיה בן אביטל ורבי חייא אתי משמעי אחי דוד, ופרש״י: שפטיה בן אביטל, בן דוד היה, אביטל שם אשת דוד, ור׳ חייא אתי משמעי וזהו הפסול שר׳ היה מבית דוד ולא היתה בת הבאה משמעי הוגנת לבנו שלא היתה בת מלכים, יעו״ש ובמהרש״א שם.

[ויעוין עוד בקידושין (דף עא ע״ב) אמר רב יהודה אמר רב אם ראית שני בני אדם שמתגרים זה בזה שמץ פסול יש באחד מהן ואין תניחין אותו

לידבק אחד באבירו אמר ר׳ יהושע בן לוי אם ראית שתי משפחות המתגרות זו בזו שמץ פסול יש באחת מהן ואין תניחין אותה לידבק בחברתה, יעו״ש ובשו״ע (אבה״ע סימן ב ס״ב)].

כמו כן תיתכן היכי תמצא כזאת שאסור להשתדך עם משפחה מיוחסת, באופן שהחתן היחסן נשבע על דעת רבים שלא לשאת לאשה את הבתולה המיוחסת, והרי הם אסורים זה לזה לא מחמת קורבה ולא מחמת פגם אלא בגלל סיבה חיצונית של שבועה. וצ״ע מה הדין אם עברו על השבועה, ונשאה לאשה, [או במדבר משבט לשבט], האם הקידושין חלין או לא, האם נאמר כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני, או לא. ויעוין ברמ״א (חו״מ סימן רח)שכתב דמי שנשבע שלא ימכור ועבר ומכר, המכר חל, ולא אמרינן כל מילתא דאמר רחמנא. ומאידך הרמ״א (ביו״ד סימן רל) כתב בשם י״א דהמכר לא חל הואיל ועבר על שבועתו. ונראה דבתקופת דור המדבר, אם אחד נשא אשה יורשת נחלה משבט אחר, הקידושין בטלים, כי הוא איסור מהתורה, משא״כ בנשבע שלא לשאת את האשה, הדבר תלוי במחלוקת הנ״ל.

גויים מכריחים ישראל להחזיר גרושתו

שאלה מה יעשה יהודי שגויים מכריחים אותו להחזיר גרושתו בחופה וקידושין, ואם לא יקדשנה ויחזירנה יהרגוהו. כיצד יכול להינצל
מאיסור מחזיר גרושתו?

תמב חשוקי חמד

תשובה ישבע קודם הקידושין שלא ישאנה לעולם, על דעת רבים, ולפי שיטות דחף בשבועה אמרינן כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד
אי עביד לא מהני, לא יחולו הקידושין. קיימת היכי תמצי פשוטה יותר שימסור מודעה לפני הקידושין שמקדשה באונס ולא ברצון, אך אם אין לו עדים על כך אולי לא תעזור השבועה. ואולי גם בלי מודעה לא יחולו הקידושין כיון שבסתר ליבו מסרב לנשאה, וצ״ע.

ונראה דאע״פ דהעובר על מימרא דרחמנא לוקה, בעניננו לא ילקה כיון שקידשה באונס, ואדרבה קיים מילתא דרחמנא, דאם עצה זו מקיצה עליו,דהרימצוה בידו ובפרט שנשבעים לזרז על המצוות.

דף קיב ע״א
ונמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו

קברוהו בבית קברות ציבורי וכעת צוואה
שיקנו לו קבר מכספן

שאלה אדם נפטר וקברוהו בבית קברות ציבורי, וכעת מצאו את הצוואה שלו, ובו כתב שיקנו עבורו קבר משלו ולא משל ציבור. האם מותר להעבירו משם לבית קברות פרטי, ששם קונה כל אחד קבר לעצמו, ובפרט שבבית הקברות הפרטי קבורים ת״ח מופלגים ויראי ה׳?

תשובה במסכת ב״ב דף קיב ע״א נאמר: פנחס דזבן מיזבן לא מצית אמרת, דאם כן נמצאת שדה חוזרת ביובל, ונמצא צדיק [אלעזר] קבור
בקבר שאינושלו, יעו״ש. ואם כן לכאורה יש מקום להתיר להוציא את הנפטר מקברו, ולקברו בבית הקברות הפרטי, ששם יקנו לו קבר בכסף מלא, ובפרט דשם קבורים צדיקים. אמנם יעוין בדברי מלכיאל (ח״ה סימן קמו) שדן בשאלה כעין זה, וכתב דמפורש ברמב״ם ובשו״ע (יו״ד סימן שסג ס״א) דמפנים מקבר בזוי למכובד, רק בד׳ אופנים. א. אם ציוה שיוליכוהו למקום אחר. ב. לפנותו לקבר אבותיו. ג. כשקבור במקום שאינו משתמר. ד. אם קברוהו לשעה והתנו

במפורש, ובנ״ד דידן דליכא כל הנהו, אסור לפנותו. ומה שציוה שיקנו לו קבר משלו, וממילא נחשב הדבר כאילו קבור בקבר שאינו שלו, זה אינו, דודאי קנה מקומו כיון שהוא בית הקברות של העיר ונקבר ברשות הגבאים. רק שהוא חפץ להדר שישלמו יורשיו עבור הקבר, וזה יכולים לשלם עכשיו, עבור קברו לקיים דברי המת. וגם דהא אחר מיתה אין הנכסים שלו, רק של יורשיו,

בבא בתרא / קיב ע״א מג

ואף כשישלמו הוי הקבר של יורשיו והם נותנים הקבר למורישם, והא דב״ב דף קיב ע״א נמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו, היינו כשיוצא השדה ביובל, בזה הויגנאי שיהא קבור בשדה של אחר. אף אי נימא שגוף הקבר קנוי לו וכו׳, עכ״ל. למדנו מהדברי מלכיאל כמה הלכתא גבירתא. א. גנאי לצדיק להיות קבור בקבר שלו שקנאו בכסף מלא, אם הקבר נמצא בשדה של אחר. ב. אם היורשים ישלמו, אחרי שנקבר בבית קברות ציבורי גם זה נחשב כקבור בקבר שהוא שלו. אף שנקבר לפני שלש שנים כבמקרה של דברי מלכיאל שם. ג. אם היורשים משלמים משלהם ממה שירשו מאביהם, הרי זה נחשב לקבור בקבר שאינו שלו, והוא חידוש כי יש מקום לומר שהכסף שירשו מאביהם הוא רק לאחר ניקוי ההוצאות לקברו. ויתכן שבית קברות שנרכש בימנו בארץ ישראל מקופת האוצר, הוא נחשב ממש לממונו של הנפטר כי הוא משלם מס ויש לו חלק ממש בקבר.

דף קיב ע״א
בקבר שאינו שלו

מנהג ישראל ליקח דבר מה בעד אחוזת קבר, איך לנהוג ביו״ט

שאלה כתב החת״ס (יו״ד סימן שלא): ... כתבתי ליישב מנהג כל תפוצות ישראל, ליקח עכ״פ דבר מה בעד אחוזת קבר, ואפילו מעני בישראל, ואומרים על דרך מליצה "אי אפשר לפתיחת הקבר בלי דמים". אמרתי שמנהג אבותינו תורה היא דהנה נאמר במסכת ב״ב דף קיב ע״א נמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו, משמע מהגמרא שיש קפידה על זה, שיהיה קבור "בשלו ולא במקום שאול מאחרים", על כן נהגו ליקח אגורת כסף עכ״פ מכל בר מינן, שיהיה קרקע קנוי לו במחיר ההוא, ויהיה קבור בשלו.

ויש לדון מה לעשות כשנקבר ביו״ט שני, שמבואר בשו״ע (או״ח סימן תקכו) שביו״ט שני יתעסקו יהודים בקבורת הנפטר, ומותר לעשות כל מיני מלאכות מסוימות, דיו״ט שני לגבי מת כחול שויוהו רבנן, וא״כ יש להסתפק האם יש אפשרות גם לקיים מנהג ישראל זה, לשלם על הקבר קודם הקבורה?

תשובה יעוין בשו״ע (חו״מ סימן עג ס״ז): הנשבע לפרוע לחברו ביום פלוני, ואירע אותו יום בשבת, חייב לפורעו קודם אותו יום, ואם לא פרעו

קודם, צריך ליתן באותו יום משכון ... ויתננו לו בתורת פירעון. ולכאורה ה״ה בעניננו. אלא דיש לחלק דהתם חייב לשלם כדי לא לעבור על שבועתו,

ממד חשוקי חמד

משא״כ הכא דהוא רק מנהג ישראל. עוד יעוין בשו״ע (סימן תקכו ס״ה) ובנו״כ שם שאם אין אפשרות אחרת, מותר לפסוק שכר למי שיחפור את הקבר ביו״ט, אך לכתחילה אסור כי אסור לזלזל ביו״ט. ואם כן לכאורה אף כאן אם יקצצו דמים על הקבר יתכןשיש בזה זלזול ביו״ט,ויתכןשסגי בכך שיסכמו מראש שהקבר יהיה שלו, וממילא יובן שאחר יו״ט היורשים יצטרכו לשלם על כך.

דף קיב ע״א
נמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו

בית קברות שנחכר לתשעים ותשע שנה

שאלה חברא קדישא בבני ברק שאלו קמיה רבנו בעל שבט הלוי, הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר שליט״א, וז״ל: הוצע לנו קרקע שמיועד [בתכנית בנין ערים] לבית קברות, דבר זה היה מאפשר לנו למכור חלקות קבורה לשומרי שבת בתנאים זולים, אבל מאחר ומדובר בקרקע בבעלות המנהל, אפשר לקבל השטח רק לחכירה לתשעים ותשע שנה. האם הדבר מותר ע״פ ההלכה?

תשובה היות כי אין חשש לפינוי הקברים אחר כך, אם כן הדבר מותר ע״פ ההלכה, וגם ביסוד שהקבר צריך להיות שלו לכתחילה
כדאיתא בב״ב דף קיב ע״א דאם קרקע חוזרת ביובל, אם כן נמצא צדיק בקבר שאינו שלו ... הא דידן עדיפא דגם בבא הזמן של צ״ט שנה, אין מחייבים לפנות, כמו שאין מחייבים לסתור הבניינים שנבנו על שטחים אלו, ואע״פ שנקרא רק חכירה, מ״מ לענין עצם הזכות להשתמש בו, הוי כאדם העושה בתוך שלו, וזכותו קיים, ולא נשמע עד היום שנתחייב אדם אשר בנה או קבר במקום כזה, לפנות אחר זה, דלמעשה הוא עושה בתוך שלו ודעתם רק לתבוע אם אפשר אחר זמן איזה תשלומים. אבל הקרקע של הקבר, נקנה בדמים כהלכה, ואין מישהו שתובע בעלות על מקום הקבר, עכ״ל שבט הלוי (ח״י סימן רז). והוסיף שם לעיין בתשובת בית יצחק (יו״ד ח״ב סימן עט) דהא דקונים יורשין חלק קבורה עבור הנפטר, כיון שאין זכיה וקנין למת, אכתי הוא אינו שלו, אך די״ל דצדיק קבור בקבר שאינו שלו הוא בזיון, וכשקונים היורשים משום כבודו של מת, שוב לא הוי בזיון, יעו״ש. סוף דבר העיקר שלא יהיה כח ליד אחרים במנוחת הנפטר בקבר שלו, יעו״ש.

בבא בתרא / קיג ע״א תמה

וגיסי הגאון ר׳ חיים קניבסקי שליט״א הביא קצת סמך לסברת השבט הלוי מהירושלמי בשביעית (פ״ו ה״א) שכתוב שם אנטונינוס יהבה לרבי תרין אלפין דשנין באריסות, לפיכך נאכל ולא נעבד בסוריא, ופטור מהמעשרות מפני שהיא כשדות עכו״ם. וביאר הגר״א שאנטונינוס נתן באריסות לרבי לאלפיים שנה ואם כן הוי הישראל אריס עולם, ולכן אסור לעבוד כסוריא. ונאמר שם דפטור ממעשרות מפני שהשדה של גוי, ומשמע דאילו היה חכור דוגמת תיבהל ישראל, כיום, אולי היה חייב במעשרות, [אך יעוין בפני משה שפירש אלפים דשנין דהיינו מקומות שמנים כמו דשנה של יריחו, ואין הכוונה לאלפיים שנה].

ולכאורה יש להעיר מהסוגיא בב״ב, שהכריחה לומר דפנחס ירש מאשתו, דאל״כ פנחס דזבן מזבן, לא מצית אמרת, דאם כן, נמצאת שדה
חוזרת ביובל, ונמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו, ויש להעיר דהרי מסתבר דבבא היובל לא יכול המוכר לפנות את קבר אלעזר, ואם כן גם לאחר היובל היה נשאר אלעזר בקברו, אלא שהמוכר יטול שוב דמים. והרי זה דומה לחכירה הנ״ל, והגמרא מגדירה זאת כצדיק קבור בקבר שאינו שלו.

ויעוין בבית שערים (יו״ד סימן תלב) שכתב לבאר את דברי הגמרא וז״ל: הא דאמרינן בב״ב נמצא צדיק קבור בקבר שאינו שלו אי השדה חוזר ביובל, אין הפירוש דאי אינו חוזר ביובל הוי קנין של הנקבר דזה אינו, דכיון שמת פקע קנינו [יעו״ש שמביא לזה כמה ראיות], אלא דאי אינו חוזר ביובל א״כ הוא לו לאחוזת קבר לעולם לכל בני המשפחה, וזה מקרי קבור בשלו דנוח לו לאדם שיהא נח אצל אבותיו אבל אי חוזר ביובל יקברו שם גם אחרים ובני משפחתו לא יקברו שם, וזה מקרי קבור בקבר שאינו שלו. ועל פי זה כתב לחדש דאם נקבר בביה״ק של העיר ששם נקברו בני משפחתו, לא מקרי כלל קבר שאינושלו, אפילו נתן אחר דמים בעבורו דהא לא קנאו אלא להקבר שם ואין קנין לאחר מיתה, יעו״ש.ולדבריו לא קשיא כלל מהגמרא הנ״ל, על דברי רבנו בעל השבט הלוי.

דף קיג ע״א
בסיבת הבעל

אשה שמתה זמן קצר לאחר החתונה ואביה השתמד

שאלה מעשה באיש ואשה שנישאו, וחודש לאחר מכן המיר אבי הכלה את
דתו ר״ל. והנה חודשיים לאחר החתונה נפטרה האשה לב״ע ללא

תמו חשוקי חמד

ילדים. ובאו אחיה לתבוע את הבעל שיחזיר להם את הנדוניא שנתן אביהם, מאידך טוען הבעל שמכיון שאביהם המיר את דתו, הוא לא צריך להחזיר את הנדוניא. הדין עם מי?

תשובה מעיקר הדין הבעל יורש את אשתו, ואין הוא צריך להחזיר דבר, אלא שתקן ר״ת וחכמי צרפת שאף אם כבר נתן האב הנדוניא,
אם מתה האשה או האיש תוך שנה ראשונה בלא זרע קיימא, חוזר הכל לאב או ליורשי המת. וי״א עוד דחף בשנה שנייה יחזירו חצי הנדוניא, וכן המנהג פשוט במדינות אלו שנוהגים בזה כתקנת קהלות שו״ם, כמבואר ברמ״א (אבה״ע סימן נג ס״ג, ובסימן קיא סי״ט). וטעם תקנה זו הוא משום עגמת נפש, ואסמכוה אקרא (ויקרא כו כ) ותם לריק כחכם, כמבואר בב״י (סימן קיא
בשם הרא״ש).

וביאר החלקת מחוקק (סימן נג ס״ק כא) את דברי הרמ״א שאם האב קיים, הוא קודם לכל יוצאי יריכו, ואם אין האב קיים בותנין לשאר יורשין, קרוב קרוב קודם, ודלא כמו השיטות שסוברים דלאב תחזירין משום עגמת נפש אבל לא לשאר יורשין, יעו״ש [ויעוין ברמ״א (סימן קיא ס״ק יט) ובח״מ ובב״ש (שם ס״ק כד)]. ואם כן היה מקום לומר דכמו שמבואר בשו״ע (סימן רפג ס״ב) שמעיקר הדין מומר יורש את אביו, אבל אם ראו

בית דין לאבד את ממונו ולקונסו הרשות בידם, ואם יש להן בנים בישראל, מנתן ירושת אביהם המומר להם, יעו״ש. אם כן בנידובנו שאבי האשה השתמד, אם כן הוי כאילו שהוא מת, והאחים שלה יוכלו לדרוש את
הנדוניא בחזרה.

אלא דיעוין ברמ״א (סימן קיא סי״ט) שכתב: אם [החתן או הכלה] המירו דתם לע״ג, אין צריך להחזיר לאביהם, ויש להתיישב בדבר. וביאר בחלקת מחוקק (ס״ק כח) בשם התרומת הדשן, דבהמירה דתה, מסופק אם לא נאמר דלא שייך עגמת נפש, דהא מותר לקראה בת רשע, ומותר לומר ארור שזה גדל ארור שזה ילד, וא״כ י״ל דלא חיישינן לעגמת נפש דידיה, ובחילוק כל דהוא אמרינן הבו דלא לוסיף עלה והתקנה לא היתה רק על מיתה והריגה אבל בהמירה אין להוציא מיד הבעל, יעו״ש.

ונראה שבנידובנו שהאבא עצמו המיר את דעתו, ודאי שלא חיישינן לעגמת

נפש דידיה, ואם כן מדינא לא צריך להחזיר לו את הנדוניא, וממילא
האחים ודאי שלא יכולים לתבוע את הבעל.

בבא בתרא / קיד ע״א מתז

ויתכן שאפילו אם האבא המיר את דתו לאחר שהבת נפטרה, בכל זאת לא אמרינן שהוא כבר זכה בנכסים, והבנים זוכים מכוחו, מפני שכל סיבת התקנה היא משום עגמת נפש, ואם למעשה לא שייך בזה עגמת נפש כי הוא המיר את דתו, לא נותנים לו את הנכסים כלל.

דף קיד ע״א
אין עד נעשה דיין

נברר לדיין ע״יהנתבע, והוא יודע עדות לטובת התובע
האם יכול לדון

שאלה דיין שנברר לדין ע״י הנתבע, והדיין יודע עדות לטובת התובע. האם מותר לו לשמש כדיין, או שמא מאחר ואין עד נעשה דיין, כמבואר במסכת ב״ב דף קיד ע״א, אם כן עליו להתפטר ולסלק עצמו מלהיות דיין, וילכו לבית דין אחר, ואז יוכל לשמש כעד לטובת התובע?

תשובה שאלה זו נדונה בירושלמי סנהדרין)פ״א ה״ב דף ד ע״א מדפי הירושלמי(רב הונא ידע שדהו לחד בר נש, אזל בעי מידון קומיה, וכפר ביה.
]רב הונא ידע עדות על אדם אחד, נכנס לפני רב הונא לדון עם בעל דינו וכפר בבעל דינו, ואע״פ שהיה יודע דרב הונא יודע עדות לטובת חברו[. אמר רב שמואל בר רב יצחק בגין דאת ידע דרב הונא אינשא רבה את כפר ביה, מהו דייזל ויסהוד עליך קומו בית דין חורין.]שמואל פנה לבעל דין ואמר
לו, משום שאתה יודע דרב הונא הוא גברא רבה, ואין כבודו לילך ולהעיד לפני בית דין אחר, אתה סומך על זה וכפרת ביה[. מהו דייזיל ויסהוד עלך קומי בית דין חורין.]ומה תעשה אם ירצה רב הונא לילך ולהעיד לפני בי״ד אחר[. אמר ליה רב הונא ועבדין כן,]האם יכול אני לסלק עצמי מן הדין, כדי לעשות עד בדבר[. אמר ליה אין. ושרא רב הונא גרמיה מן ההוא דינא ואזל ואסהיד קומי בית דין חורון.]שמואל השיב לו כן, ומיד סילק רב הונא עצמו מן הדין הזה, והלך והעיד לפני בי״ד אחר, עכ״ל הפני משה[. הרי לפנינו שאם הדיין רואה שהדין לא יצא לאור אם הוא יהיה דיין ולא עד, יש

לו לסלק עצמו מן הדין, וללכת להעיד לפני בית דין אחר.
והדברים צ״ב, מה היתה ההו״א של רב הונא ששאל אם יכול לסלק עצמו, כדי לעשות עד בדבר, למה שיהיה אסור לו. ואולי הספק היה אם
מותר לו לזלזל בכבוד תורתו, ולבוא להעיד לפני דיינים קטנים ממנו, וזאת

ממח חשוקי חמד

משום שנאמר בשו״ע (חו״מ סימן כח ס״ה): ת״ח שיודע עדות לישראל, ותבעו שיבוא ויעיד לפני בית דין קטן ממנו, אם הוא עדות ממון, אינו חייב לילך ולהעיד בו. וכתב הפתחי תשובה (שם ס״ק טו) דמלשון זה נראה דחיובא ליכא, אבל אם רצה הת״ח למחול על כבודו מצי [מחיל] לילך. הרי שברור ליה לשו״ע,שמותר לת״ח למחול על כבודו,ואם כן מה נסתפק רב הונא, הרי חכם שמחל על כבודו כבודו מחול. אך יעו״ש בפתחי תשובה שהביא את דעת הרא״ש שאסור לזקן ואינו לפי כבודו להתבזות ולהשיב אבידה, אך בעדות מותר לחכם למחול על כבודו, ולבוא לפני בי״ד קטן ממנו, וצ״ע.

אך מלשון הפני משה משמע שהנידון הוא לא מצד כבוד רב הונא, אלא "האם יכול אני לסלק עצמי מן הדין כדי ליעשות עד בדבר, וכך כתב גם במראה הפנים שם וז״ל: ולמדנו ג״כ מכאן שאף לאחר שישב בדין להיות דיין, מסלק עצמו כדי להעיד [בבית דין אחר]. וצריך ביאור למה שיהיה אסור לעשות זאת?

ואולי אפשר לבאר דלכן נסתפק רב הונא, משום שנאמר בבית יעקב (סימן טו,
הו״ד בפת״ש סימן יח סק״ג) מעשה בשלשה דיינים שישבו בדין, ושנים מזכים ואחד דעתו לחייב, האם רשאי המחייב לעשות תחבולה לומר איני יודע, כדי שיוסיפו עליהם דיינים, והאריך דאסור לעשות כן, וראיה ממסכת סנהדרין (דף ח ע״א) ומהתוס' (שם ד״ה מוציא) דחוששין ללעז בכה״ג, שמא יאמרו לפי שלא ידעו הדין הוסיפו עליהם. ואף אם הוא ימחול, אין בידו למחול כבוד השנים המזכים. ויעוין בשבות יעקב (ח״א סימן קלח) שנשאל בכיוצא בזה, בחד מרבנן

אשר נתמנה לדון עם שני יושבי קרנות, אם יש לו תקנה לבטל הדין המקולקל, אשר יצא מידם, להסתלק מן הדין, או לומר איני יודע, כדי שיוסיפו הדיינים, כדי שיצא הדין לאמיתו, והשיב וז״ל: ודאי שפיר למיעבד הכי, כיון דכוונתך לשם שמים להוציא הדין לאתיתו ע״י שיוסיפו הדיינים, יעו״ש ובמהשך דברי הפתחי תשובה (סימן יח הנ״ל). ואם כן היה מקום לומר גם בשאלתנו, שהדיין לא יסלק עצמו מלדון, אלא ידון אותו לפי המצב של עכשיו שהוא דיין, ולא יכול להיות עד, ואם כן יש לדונו בהתאם לכך ולא להסתלק. וחידש שמואל שיכול להסתלק כדי להעיד, ואין זה בגדר תחבולה כמו במקרה של הבית יעקב והשבות יעקב, כי שם הדיין פוסק כדין, אלא ששני יושבי הקרנות עשו קשר לעוות הדין,ומה זה אכפת לדיין, הוא יפסוק כדין ומה שהיושבי קרנות יפסקו היפך מדבריו, אין זה מעניינו. משא״כ בענייננו הרי הפסק שלו יהיה מעוות, כי יודע עדות לטובת התובע, ולכן ראוי להסתלק.

בבא בתרא / קיד ע״ב ממט

וכן כתב ההגהות מיימוניות (פכ״ד מסנהדרין סק״ד) וז״ל אדם הנתבע שבירר דיין היודע עדות לתובע, ואין עד נעשה דיין, דוחקין אותו לברור דיין אחר, כי הוא צריך להעיד, כדכתיב אם לא יגיד. ע״כ מדברי רבינו מאיר זצ״ל. ונראה לי ראיה מהא דגרסינן בירושלמי (סנהדרין פ״א ה״ב) והביאה ר״ח בפירושו בפ״ק דסנהדרין עכ״ל. [ויעוין בשו״ת הרמ״א (סימן קד) שכתב דוקח בכה״ג דוחקין אותו, לפי שהתובע לא ימצא עדים אחרים, אבל אם בירר דיין שהוא קרוב או פסול לתובע אין דוחקין אותו]. ודברי הגהות מיימוניות אלו מובאים גם בשלטי הגבורים על הרי״ף (פרק יש בוחלין דף נב ע״ב בדפי הרי״ף) ובב״י (חו״מ סימן יג), יעו״ש. ונראה שבדיעבד אם הדיין לא נסתלק, ולא הלך לבית דין קטן ממנו להעיד, אין הפסק דין בטל, כי לשון מהר״ם מרוטנברג בהגהות מיימוניות הוא רק "דוחקין אותו", אבל לא כתוב שהפסק בטל והוא משום שבירושלמי לא כתוב שרב הונא היה חייב לילך לבית הדין הקטן, אלא שהיתה זו המלצה משמואל, אבל לא הכרחי. ואולי הטעם הוא כי ההסתלקות היא בגדר "תחבולה", ואם לא עשה אותה אין זה עוות הדין, כי כל עוד לא נסתלק אין הוא בגדר עד, וכאילו מה שראה אין לה משמעות, ונפסק הדין כמו שנפסק בלי העדות של הדיין, וצ״ע.

דף קיד ע״ב
שומר אבידה [תוד״ה והלכתא]

נתן לאבירו להשיב אבידה במקומו, והמאבד מחל על האבידה

שאלה מעשה בראובן שמצא אבידה, הוא הרים את האבידה על מנת להשיבה, אך לאחר מכן התחרט, כי לא היה לו זמן, מחמת שהיה
טרוד בכמה עניינים. הוא פגש את אבירו שמעון, ושאלו, האם הוא רוצה לקיים מצוות השבת אבידה, והוא השיב הן בשמחה. שמעון לקח את האבידה, ואיתר את הבעלים, הוא התקשר אליהם, והמאבד אמר שהוא כבר לא זקוק לחפץ הנ״ל, והוא נותן לו אותו במתנה גמורה. ועתה שואל שמעון האם החפץ שייך לו, או שמא הבעלים התכוון להקנותו למוצא האבידה שהוא ראובן?

תשובה נאמר בשו״ע (חו״מ סימן קפג ס״ו): היה השער קצוב וידוע, והוסיפו לשליח במנין או במשקל או במדה, כל שהוסיפו לו המוכרים הרי
הוא של שניהם, וחולק התוספת השליח עם בעל המעות. ואם היה דבר שאין

לו קצבה, הכל לבעל המעות, יעו״ש. ולפי זה אם היה ראובן שולח את שמעון

מב חשוקי חמד

לקנות חפץ והמוכר היה נותן לו מתנה, הוא היה צריך לחלוק את המתנה עם ראובן, ופעמים שהכל היה שייך לראובן. ולכאורה ה״ה בעניינו.

אולם יש לחלק דבעניננו, הרי בעל המעות הוא המאבד ולא ראובן, אלא שראובן התחייב בהשבה, וברגע שהוא נתן את האבידה לשמעון כדי שהוא ישיב את האבידה, הרי שכשם שהוא וויתר על חובותיו, כך וויתר גם על זכויותיו, והוא התכוון להקנותו לגמרי לשמעון, וממילא האבידה שייכת
לו.ועוד שאנו מעריכים את דעת בעל החפץ, שהוא התכוון להקנותו למי שרצה לטרוח ולהשיב לו את החפץ.

דף קטו ע״ב
נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן

פליט שואה שנפטר והשאיר רכוש ולא ידוע מי יורש אותו

שאלה פליט שואה שנפטר והשאיר רכוש ולא ידוע מי קרוביו, ומי יורש
אותו, מה עושים עם נכסיו?

תשובה כתב בשו״ת תשב״ץ (ח״ד חוט המשולש טור א סימן יח ה) דיצא מנהג בכל הקהלות, דמי שמת ולא נמצא לו שום יורש, שנותנים נכסיו
הקדש לעניי אותה העיר.

ובשו״ת הרמב״ם (סימן תכא) נשאל על יהודי שנפטר מבלי צוואה ואין לו יורש ליורשו, והניח דינרי זהב ומעות ובגדים וכלים וספרים ומטלטלי בית,
ולא צוה מה נעשה בהם. והשיב הרמב״ם אין ראוי להטפל בכל מה שהניח, וכל מי שיקח ממנה שוה פרוטה הוא גזלן, אך אמנם ראוי שישחר הפקדון ביד ב״ד עד שיבוא אליהו, או יבוא יורשו ונתן אח״כ את ירושתו בראיה ברורה.

וביותר מזה נשאל הרי״ף בשו״ת (סימן נג) על מי שמת והניח אלמנה, ולא נמצא לו יורש האם תגבה כתובתה בלא שבועה, או דילמא בית דין משביעין אותה, והשיב: אין בכל ישראל שאין לו יורש אלא הגר, שכן אמרינן נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן ואם כן אין בותנין ממנו לבעל חוב ולא לאלמנה אלא בשבועה. ומה שישתייר מן הנכסים יפקידנו בית דין אצל נאמן ויכתוב שמו של ב״ד עד שיבא יורש, ואם לאו יהא מונח עד שיבא אליהו, ויודיע מי הוא היורש, וזהו הטעם בכל מה שאומרים יהא מונח עד שיבא אליהו.

בבא בתרא / קטז ע״א תנא

ונראה שהתשב״ץ אינו חולק עליהם מדינא, שמעיקר הדין היו המעות צריכים להיות מונחים עד שיבוא אליהו, אלא שהמנהג היה שבי״ד מפקירים
את הנכסים ונותנים אותם לעניים, שהפקר בי״ד הפקר. וגדולה מזה הביא בשו״ת שמחת יאודה (סימן נח) שהמנהג בירושלים היה שמי שמת ולא הניח יורשים בא״י אף שיש לו יורשים בחו״ל אין נותנים להם את הירושה, אלא נותנים את הירושה לכוללות שבא״י, משום הפקר בי״ד הפקר, [ועיי״ש שדן כשיש לו יורש בא״י, וזכה בנכסים, האם צריך להתחלק עם שאר היורשים שבחו״ל, או שיכול לומר להם, אני כמציל מזוטו של ים, ומאי אפסדיך שהרי ממילא לא הייתם מקבלים כלום].

ויתכן שיסוד המנהג של התשב״ץ מבוסס על פי מה שכתב הש״ך (חו״מ סימן רם ס״ק כו) דהמוצא אבידה שאין בה סימן, והרים אותה קודם שנתייאשו הבעלים, דקיי״ל יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש, ואסור להשתמש בה, מכל מקום אין צריך להניחה עד שיבא אליהו, אלא כיון שאינו יודע למי יחזיר, יכול לעשות בה מה שירצה. וכעין זה כתב בשו״ת אגרות משה (חו״מ ח״ב סימן מה ד) וכשמצא דבר שאין בו סימן, ונסתפק אם הוא קודם יאוש, מחוייב לקחתו ואחר זמן שמחוייב לטפל בו יכול לרשום בפנקסו מה שמצא, וה״ה בדבר שיש בו סימן ירשום כל סימנים וירשום גם שוויות האבידה ואז יכול להשתמש בו לעצמו, וזה מה שיש לעשות בכל מקום שאמרינן יהא מונח עד שיבוא אליהו.

ונראה שבימינו אף במקום שיש מנהג לתת את המעות לעניים, אולי עדיף לתת את המעות לגמ״ח שמנהלים אותם אנשים צדיקים, שגמ״ח הוא
גם בכלל צדקה. ואולי אפילו יותר מצדקה. וכמו שכתב השו״ע (חו״מ סימן צז ס״א) מצות עשה להלוות לעניי ישראל, והיא מצוה גדולה יותר מהצדקה. [ויעוין עוד להלן בדף קלד ע״א מש״כ שם בשם הרש״ש].

דף קטז ע״א
ר׳ יהושע בן לוי לא אזיל לבי טמיא

האם תלמיד חכם חייב לבקר חולים

שאלה נאמר בב״ב דף קטז ע״א רבי יהושע בן לוי לא אזיל לבי טמיא, אלא לבי מאן דשכיב בלא בני. וכתב הרשב״ם דלכן לא הוה עייל,
לפי שלא היה רוצה להתבטל מלמודו, עכ״ל. וצ״ב הרי מבטלים תורה בשביל קיום מצוות, ואפילו בשביל מנהג כגון לתקוע בשופר בחודש אלול, ונאמר

תנב חשוקי חמד

ברמב״ם (פי״ד מאבל ה״א) וז״ל: "מצות עשה של דבריהם לבקר חולים, ולנחם אבלים, ולהוציא המת, ולהכניס הכלה, וללוות האורחים, ולהתעסק בכל צרכי הקבורה, לשאת על הכתף, ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור, וכן לשמח הכלה והחתן, ולסעדם בכל צרכיהם, ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור, אע״פ שכל מצות אלו מדבריהם, הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות". ואם כן חייבים לבטל תורה לקיים מצוה זו, ובפרט שהרמב״ם כתב שהרי הם בכלל ואהבת לרעך כמוך?

תשובה נאמר במסכת מו״ק (דף ט ע״א) רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים בי רבישמעוןבן יוחי ... אמר ליה לבריה
בני אדם הללו אנשים של צורה הם זיל גביהון דליברכוך אזל אשכחינהו דקח רמו קראי אהדדי, כתיב פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכונו, וכתיב ארח חיים פן תפלס, לא קשיא כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, כאן במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, הדר יתבי וקח מבעי להו כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה וכתיב וכל חפצים לא ישוו בה דאפילו חפצי שמים לא ישוו בה, כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, כאן במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, יעו״ש. ועל פי זה יש לבאר שה״ה בעניננו, מה שרבי יהושע בן לוי לא הלך לניחום אבלים, הוא מפני שהמצוה יכלה להתקיים על ידי אחרים,כי היו אחרים שיכלו לנחם. משא״כ כשמת בלי בנים, שהיה צער גדול, אז היו זקוקים גם
לניחום שלו.

וכעין זה מבואר בכתובות (דף יז ע״א): אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אלעאי שהיה מבטל תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה, במה דברים אמורים כשאין עמו כל צרכו אבל יש עמו כל צרכו אין מבטלין, וכמה כל צרכו ... , וה״מ למאן דקרי ותני ... , יעו״ש. ואם כן ה״ה בעניננו, באופן רגיל יש מספיק מנחמים, אך באבל גדול היה צורך גם בניחומים של רבי יהושע

בן לוי. [והראוני שבשלמת חיים (יו״ד סימן תרכה) כתב כעיןזה].

ויש להוסיף, שידוע על כמה מגדולי ישראל שהרבו בניחומים ולא חשו לביטול תורה, ויש לומר שהם ידעו והעריכו שאין תחליף לניחום שלהם,
כי לא היה מי שיכל לנחם כמותם.

בבא בתרא / קטז ע״א תנג

וגיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א אמר שלא חייב לבקר את כל החולים, וגם לא לנחם את כל האבלים. [ויעוין במהרש״ג (ח״ב סימן רכה) שכתב בסוף התשובה וז״ל: וכשלמדתי תורה אצל מו״ר הגאון הצדיק המהר״ם שיק, ולעת חתונתי הלכתי להפרד ממנו, ולקבל ברכתו, ואמר לו מר זקני שהיה מהבעה״ב החשובים שבעיר אוסט שיאמר לי שלא אלך לכל הסעודות והשמחות, ואז

אמר לי מורי זצ״ל הנ״ל בלשון אשכנז "אז מען זיצט אין מען לערנט, האט מען קיין מאהל נישט קיין חרטה". [אם יושבים ולומדים, אף פעם לא מתחרטים]. ומאז הרבה פעמים נזכרתי בדבריו הקדושים וראיתי ע״פ הנסיון שהם דברים אמתיים ונכונים, שכמעט בכל השמחות והסעודות יש הוללות. ועכ״פ לת״ח שיכול לברר הלכה פשוט כביעתא בכותחא שטוב לו לישב בביתו

לברר הלכה, שזה גדול יותר מכל השמחות של זמן הזה, אלא אם כן במקום נחוץ מאד, עכ״ל.

עוד הוסיף גיסי מקור לדברי הרשב״ם, שרבי יהושע בן לוי לא הלך לנחם אבלים משום חשש ביטול תורה, על פי הנאמר באבות דר׳נתן (פרק אחד וארבעים) וז״ל: "מעשה ברבישמעון בן יוחאי שהיה מבקר את החולים, ומצא אדם אחד שתפוח ומוטל בחולי מעיים ואומר גידופין לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לו ריקה היה לך שתבקש רחמים על עצמך, ואתה אומר גידופין. אמר לו הקדוש ברוך הוא יסלקנו ממני ויניחנו עליך. אמר [לו] יפה עשה לך הקב״ה, שהנחת דברי תורה והיית מתעסק בדברים בטלים", יעו״ש. ויש להוסיף שכל זה דוקח במי שתורתו אומנתו כרשב״י וכרבי יהושע בן לוי, אך לא לכל אדם שמבטל תורתו לשאר דברים. ואף בכה״ג אם הניחומים שלו נצרכים, הרי שיש לו לבטל תורה, וכנ״ל משום שאין המצוה יכולה להתקיים על ידי אחרים.

דף קטז ע״א
הולך ללא בןזכר

אלמן שיש לו בן אילם ובת, האם ימכור כל אשר לו,
וישא אשה להוליד עוד בן

שאלה אדם שנשא אשה והולידה לו בן אילם, הוא בר דעת ולומד תורה ומקיים מצוות, אך לא מדבר, וגם ילדה לו בת. כעת נפטרה אשתו,
ואם יתאמץ וימכור כל אשר לו, יוכל לשאת אשה בזווג שני שהיא בת בנים,

מנד חשוקי חמד

ואולי תלד לו בן היודע לדבר. האם חייב לעשות זאת כי לכאורה לא חייב לבזבז כל כך הרבה כסף לישא אשה שהיא בת בנים, לאחר שכבר קיים מצוות פרו ורבו?

תשובה לכאורה לא חייב כי קיים מצוות פרו ורבו [יעוין שו״ע (אבה״ע סימן א)], והבן הרי בר דעת ויוכל להוליד. אך יש לדון בזה על פי
הנאמר במסכת ב״ב דף קטז ע״א אמר רב יהודה אמר רב בכו תבכה להולך בלא בן זכר, וכתב על כך הבן יהוידע דמאמר זה צריך ביאור, דלמה קשה

עליו ענין זה של ההולך מהעולם בלי בן זכר, אע״ג דיש לו נקבה, ונראה כי ליבו נשבר וחלש דעתיה על כי אין לו זרע שיאמר עליו קדיש אחר פטירתו, כי ידוע כי הקדיש בתרא דברכו דקודם עלינו לשבח, מציל האב והאם מדין גיהנום, וגם מעלה אותם מדרגה אחר מדרגה, והבת לא יכולה לומר קדיש, יעו״ש. ואם כן ראוי לישא עוד אשה, כדי שתלד לו עוד בן.

אלא דיש לדחות, דהן אמת שמעלת קדיש גדולה מאוד, אולם מעלת הלימוד תורה גדולה יותר, ויעוין בספר יוסף אומץ (עמוד)331 שכתב על ענין התפלות והקדישים: אכן תיקון זה אינו אלא לעמי הארצות, אבל לימוד התורה מועיל שבעתיים מכל תפלה, ועל ידי כן מכניסים את המת לגן עדן, יעו״ש. ואם כן יש לומר דדוקא מי שהשאיר רק בנות ולא בנים, שאינן יכולות ללמוד תורה, על זה נאמר 'בכו תבכה להולך בלא בן זכר'. משא״כ מי שהניח בן אילם,שיכול להגיע לדרגות גבוהות בלימוד, וכמו שנאמר במסכת חגיגה (דף ג ע״א): הנהו תרי אילמי דהוו בשבבותיה דרבי, בני ברתיה דרבי יוחנן בן גודגדא ... דכל אימת דהוה עייל רבי לבי מדרשא, הוו עיילי ויתבי קמייהו ומניידי ברישייהו ומרחשין שפוותייהו, ובעי רבי רחמי עלייהו ואיתסו ואשתכח דהווגמירי הלכתא וספרא וספרי וכולה תלמודא, יעו״ש. ואם כן הבן האילם יכול להעלות את אביו ולהצילו מדינה של גהינום על ידי הלימוד תורה שלו. ואם כן אולי אין חובה גדולה כל כך על אביו למכור את כל אשר לו כדי לשאת אשה בת בנים, וצ״ע.

ובענין זה של מעלת הקדיש, יעוין במש״כ בהליכות והנהגות לבעל הקהילות יעקב (עמוד פא): אברך יר״ש נפטר והשאיר אחריו ילד קטן בגיל חמש בערך, ולקחוהו לבית הכנסת ע״מ שיגיד "קדיש", ולבסוף כשהגיע להביהכנ״ס לא רצה, שאלתי את רבינו מה לעשות, אמר רבינו הביאהו אלי ואני אנסה להשפיע עליו.נכנסתי עם הילד לרבינו ... , התחיל רבינו לדבר בחמימות ואמר אביך נמצא בעולם האמת, בעולם האמת אין שום דבר ששוה לו ואם יתנו

בבא בתרא / קטז ע״א תנה

לו כל כסף וזהב שבעולם, אינם שוים לו מאומה, שם שוה לו רק ה"קדיש" שאתה תאמר עליו, אתה יודע כמה הוא מחכה ל"קדיש" שלך, כדאי לך להגיד, זה ההנאה הגדולה ביותר שתעשה לאבא שלך, וספר לו המעשה עם ר״ע שאמר לאחד שיגיד "קדיש" על אביו ועי״זינצל מגיהנום. קשה להעלות על הכתב את ההרגשה הנוראה שהיתה לי בעת שרבינו דיבר, והלב רועד כשאני נזכר שראיתי איך שילוד אשה "חי" עם העולם העליון, עם שכר ועונש, באמונה חושית, וראיתי בחוש איך אביו מחכה לו בכציון עינים שיאמר עליו "קדיש". וזה השפיע מיד ולמחרת החל הבן להגיד קדיש מדי יום ביומו עד

סוף השנה.

דף קטז ע״א
כל שאינו מניח תלמיד

גר הקורא ליהודי אחד אבא, כיון שלימדו אמונה

שאלה גר המתפלל על יהודי אחד, ואומר בתפילתו יהי רצון מלפניך ה׳ אלוקינו וא״א שתשלח מהרה רפואה שלמה לאבי מורי אברהם וכו׳,
והוא משום שאברהם זה לימדו אמונה, ועזר לו להתגייר גיור אמת. האם משתקים אותו?

תשובה נאמר במסכת ביכורים (פ״א מ״ד) הגר מביא [ביכורים] ואינו קורא, שאינו יכול לומר אשר נשבע ה׳ לאבותינו לתת לנו. וכתב הרמב״ם
בפירוש המשניות שפסק ההלכה, מביא הגר עצמו בכורים וקורא, וסמכוהו למה שאמר ה׳ לאברהם כי אב המון גוים נתתיך, אמרו, לשעבר הייתה אב לארם עכשיו אב לכל העולם כולו. ולפיכך אפשר לכל גר לומר אשר נשבע ה׳ לאבותינו, מפני שאברהם אב לכל באי העולם לפי שלימדם האמונה והדת, עכ״ל. ויעוין במה שהאריך הרמב״ם (בשו״ת סימן רצג). ולפי זה יתכן שכל גר יכול לומר על זה שלימדו אמונה וקירבו תחת כנפי השכינה,אבימורי.

והנה מלבד דברי הרמב״ם, כבר מצינו שאפשר לקרוא לרבו בשם אבא, ויעוין בנוב״י (מהדו״ת או״ח סימן קיג) שבתו״ד כתב: אינני זוכר בשום מקום בש״ס שום תנא או אמורא שהיה נזכר בשני שמות ושניהם שם העצם, זולתי אבא שאול ואבא יוסי,וגם זה אינו שנישמות, כי אבא לדעתי אינו שם העצם רק שם התואר לשון חשיבות, ועיין ברכות (דף טז ע״ב), עכ״ל. וכוונתו למבואר שם: עבדים ושפחות אין קורין אותם אבא פלוני ואמא פלונית, ופרש״י

תנו חשוקי חמד

(ד״ה אבא): לא בבניהם קאמר, אלא בשאר בני אדם, כעין שאנו קורין עכשיו מר פלוני, מרת פלונית, כך היו רגילין לומר אבא פלוני ואמא פלונית, יעו״ש. הרי שהיה מקובל לקרוא בתואר כבוד לאנשים בשם אבא. ובתלמידו הדבר פשוט יותר, וכמו שכתב רש״י (דברים ו ז): לבניך, אלו התלמידים. מצינו בכל מקום שהתלמידים קרוים בנים ... , וכשם שהתלמידים קרוים בנים, שנאמר בנים אתם לה׳ אלהיכם, כך הרב קרוי אב, שנאמר (מלכים ב׳ ב) אבי אבי רכב ישראל וגו׳, יעו״ש. ויעוין גם ברש״י במלכים (ב פ״ב יב על הפסוק אבי אבי רכב ישראל וז״ל: רבי רבי דטב להון לישראל בצלותיה מרתיכין ופרשין.

ויעוין גם בסנהדרין (דף סח ע״א) למוצאי שבת פגע בו רבי עקיבא מן קיסרי ללוד היה מכה בבשרו עד שדמו שותת לארץ, פתח עליו בשורה ואמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו הרבה מעות יש לי ואין לי שולחני להרצותן,
יעו״ש. הרי שהתלמיד קורא לרבו בשם אבי.

ומה שמבואר במסכת ברכות (שם) שאין קוראים אבות אלא לשלושה, אברהם יצחק ויעקב, יעוין ברש״י שם שכתב שאין קוראים אבות ל'ישראל', משמע שדוקא לכלל ישראל אין קוראים אבות לעוד אנשים, אבל לאדם פרטי יכול לקרוא בשם אבא דרך כבוד, וכן לרבו. ולכן כאשר מתפלל הגר ואומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, שם הוצרך לבאר שאברהם הוא גם אב שלו, אבל כאשר מתפלל על רבו באופן פרטי, נראה פשוט שיכול לקרוא לרבו בשם
אבא.

ברכת שעשה נם לרבי במקום הזה

שאלה בספר עליות אליהו (הערה ד) מובא שכאשר הגאון רבי חיים מוואלאז׳ין היה עובר על הגשר שנעשה שם נס לאמו של הגר״א בקטנותה, היה מברך שעשה לי נס במקום הזה, מפני שאם היתה טובעת, מאין היה לו רב גדול ונורא כהגאון, יעו״ש. והנה יעוין במשנ״ב (סימן ריח סק״כ) שכתב שתלמיד על רבו מברך שעשה נס לרבי במקום הזה, ואף זה

דוקח ברבו מובהק, יעו״ש. ואם כן צ״ב מדוע הגר״ח בירך שעשה לינס?

תשובה אולי י״ל שבאופן רגיל, אפילו אם לא היה לומד מרב זה, יכול היה ללמוד מרב אחר. ואם כן לא נעשה לתלמיד עצמו נס, אלא
שיש לו שמחת הלב גדולה, שלרבו המובהק נעשה נס. אבל הגר״ח אמר על

הגר״א שלולא הגר״א לא היה לו רב גדול ונורא כזה. כיון שלא היה אדם

בבא בתרא / קטז ע״א מבז

גדול כהגר״א כלל, ובכה״ג יכול אף לברך שנעשה לי נס, שבלי הגר״א לא היה הגר״ח גדול כל כך.

והנה יעוין בהליכות שלמה (תפילה פכ״ג הערה יג) שביאר מדוע בחנוכה ופורים אנו מברכים שעשה נסים לאבותינו, ואילו בפסח אנו מברכים אשר גאלנו וגאל את אבותינו. דבחנוכה ופורים, אם ישראל לא היו ניצולים, הרי שאנו לא היינו בעולם כלל, ואם כן אין אנו בכלל הנס. משא״כ במצרים, אף אם ישראל לא היו נגאלין, הרי היינו קיימים, אלא שהיינו עבדים ומשועבדים לפרעה, ובזה יש מקום לברך אשר גאלנו, כי גם לנו נעשה נס והצלה בכך שיצאנו ממצרים. ועל פי זה ביאר הגרש״ז זצ״ל את דברי הגר״ח הנ״ל שבירך

שעשה לינס, דהיינו שבכל מקרה הגר״ח היה בחיים, אלא שלא היה גדול כל כך, ולכן יכול היה לברך שעשה לי נס, יעו״ש. ולפי זה פשוט שהגר״א בירך במקום זה שעשה נס לאמי במקום הזה, כמבואר בשו״ע (סימן ריח ס״ד), כי אם לא היה נעשה נס לאמו הגר״א לא היה כלל בחיים, וכמו שמברכים בחנוכה ופורים שעשה נסים לאבותינו. ורק בתלמיד יש מקום לברך שעשה

לי נס. אך כאמור לעיל, אף בתלמיד ההלכה היא לברך שעשה נס לרבי, ושאני
הגר״ח וכנ״ל.

דף קטז ע״א
חולה בתוך ביתו

להפסיק בתפילת שמו״ע כדי להכנים צדקה לחולה עני

שאלה רופא שמצא חולה סובל מאוד מאנמיה בגלל חוסר מזון, והחולה מסרב בתוקף לקבל עזרה כספית, והאפשרות היחידה לעזור לו היא להכניס לו כסף לכיס באמצע שמו״ע. האם מותר לרופא להפסיק באמצע תפילת שמו״ע, כדי להכניס את הכסף לכיס של החולה העני?

תשובה אם החולה הוא במצב של פקוח נפש, הדוחה כל התורה, פשוט שמותר לרופא להפסיק תפילתו ולהכניס לכיסו כסף. אך אם זה לא
מצב של פקוח נפש, צ״ע אם מותר, כי הרופא עכשיו עסוק במצוה ופטור מהמצוה, ולהפסיק באמצע שמונה עשרה ללא צורך הוא איסור, ויעוין בשו״ע (או״ח סימן קד), ובמגן אברהם (סימן צב סק״ב) דאסור להפסיק בתפלתו אם לא מפני חשש סכנת נפשות. ואמנם בנידובנו הוא לא צריך להפסיק בדיבור, מכל מקום לכתחילה ודאי שאסור להפסיק. אך אם הדבר מפריע לרופא לכוון

תנא חשוקי חמד

בתפילה, מותר לו להכניס לו כסף, דלכאורה לא גרע ממה שכתב המשנ״ב (סימן קד סק״א) שאם יש תינוק שבוכה מותר לו לרמז לו בידיו כדי שישתוק, ולא יטרידו מתפלתו.

דף קיז ע״א
ליוצאי מצרים

כתב צוואה שהבן שילמד תורה מתוך הדחק עשרים שנה
יירש את ביתו

שאלה יעקב חילק נכסיו לבניו כדת וכדין תורה. אך הוסיף בצוואה שאת ביתו יתנו לאותו בן שילמד תורה מתוך הדחק במשך עשרים שנה,
ושהרב המרא דאתרא, יפקח על סעיף זה והוא יחליט מי מבניו לומד תורה מתוך הדחק, וגם הוא יכול להחליט כפי דעתו על כל פרטי סעיף זה. והנה אחד הבנים שם לילות כימים בלימוד התורה, במיעוט שינה ובמיעוט תענוג, וגם סבל מדקדוקי עניות וגם מקושי בגידול בניו שהיו חולים, והוא התאמץ מאוד שלא יתבטל מתלמודו, אבל עדיין לא עברו עשרים שנה, אלא עשר שנים. האם אפשר לצרף את התלאות והצרות במשך עשר שנים כאילו היו נמשכים עשרים שנה, ולהביא לו את הדירה כבר עתה?

תשובה במסכת ב״ב דף קיז ע״א נחלקו התנאים, רבי יאשיה עם רבי יונתן אם ליוצאי מצרים במחלקה הארץ או לבאי הארץ. וכתב המאירי
ולפי הנראה מן הגמרא בדף קיא ע״א הלכה ליוצאי מצרים, יעו״ש שהוכיח זאת מצעקת בנות ללפחד שהיו צווחות ליטול חלק אביהן שהיה מיוצאי מצרים, ואם נאמר שלבאי הארץ במחלקה הארץ, מה להן לצעוק, והלא אביהן לא היה בכניסת הארץ כדי לתבוע חלקו.

וצ״ב למאי נפק״מ לדינא, אם ההלכה שלבאי הארץ במחלקה או ליוצאי מצרים במחלקה הארץ. הרי מה שהיה היה, ומה שייך לכתוב על כך 'הלכה'. ואולי אפשר להסביר זאת, על פי ביאורו של הבן יהוידע בפלוגתא זו, וזה לשונו: נראה לי בס״ד טעם לשני סברות אלו, דמלינו שהקב״ה הבטיח לאברהם אבינו את מתנת הארץ, אך תלה אותה בשעבוד ארבע מאות שנה, דאחר שיהיו בגלות ארבע מאות שנה יזכו בארץ, והם לא היו במצרים ארבע מאות שנה, אך י״א שקושי השעבוד השלים המנין, וא״כ בזמנם יצאו, וכאילו עבדו ארבע מאות שנה וחלה מתנת הארץ, לכן ס״ל ליוצאי מצרים נתחלקה.

בבא בתרא / קיא ע״א מבט

אבל ר׳ יונתן לית ליה האי טעמא דקושי השעבוד השלים, אלא השלימו המנין בשעבוד מלכויות, ולדידיה כשיצאו ממצרים עדיין לא זכו במתנת הארץ, אך הקב״ה הקדים ליתן להם הארץ, קודם שהשלימו הזמן בשעבוד מלכויות, משום דזכר להם חסד זה שהלכו ארבעים שנה בארץ לא זרועה בבטחונם בו, לכך הקדים ליתן להם את הארץ בזכות זה שהלכו בארץ לא זרועה, עכ״ד.

ואם כן יתכן שלפי השיטה שליוצאי מצרים במחלקה הארץ, אפשר להחשיב את קושי השעבוד כשנים נוספות, ולפי זה בנידוננו, למרות שהבן למד רק עשר שנים, בכל זאת אם לפי ראות עיני הרב הוא למד מתוך דוחק גדול במיוחד,ששוה ללימוד מתוך הדחק רגיל במשך עשרים שנה, הוא יוכל לזכות בדירה לפני תום העשרים שנה. משא״כ לפי רבי יונתןשלבאי הארץ במחלקה הארץ, כי קושי השעבוד לא השלים את הארבעים מאות שנה, אם כן אף בנידוננו, קושי הדחק לא משלים את השנים לעשריםים שנה, והבן לא יקבל את הדירה עד שלא יעברו עשרים שנה. ומכיון שפסק המאירישליוצאי מצרים במחלקה הארץ, יוכל הבן לזכות בדירה לפני תום העשרים שנה. [נפ״מ נוספת בדין זה, יעוין במש״כ להלן דף קיא ע״א].

דף קיא ע״א
לבאי הארץ

האומר תמיד "דונו דיני" האם יש לו קדימה בנחלת שבט דן שאלה אדם הרגיל תמיד לומר "דונו דיני", וחכמי ישראל החליטו שהוא משבט דן, כמבואר במסכת פסחים (דף ד ע״א) והנה אותו אדם מצא
שדה הפקר בנחלת שבט דן, והוא מתעצם עם יהודי אחר מי יזכה בשדה הפקר

זה, האם יכול לטעון אני ודאי משבט דן, ולכן יש לי צד בעלות על שדה זה, ואתה מן הסתם משבט יהודה או בנימין כרוב רובם של תושבי הארץ, ואין ספק מוציא מידי ודאי, [ויעוין מש״כ בחשוקי חמד עמ״ס סוכה (דף לג ע״ב) בשם המחזה אברהם (שטיינברג, סימן קמב) ומו״ח מרן הגרי״ש אלישיב, ויעוין עוד להלן בענין קנה קרקע מחלק אבירו בארץ ישראל]. האם טענתו צודקת?

תשובה נחלקו רבי יאשיה ורבי יונתן, רבי יאשיה סובר דליוצאי מצרים במחלקה הארץ, ורבי יונתן סובר לבאי הארץ כמבואר במסכת ב״ב
דף קיז ע״א, ובדף קיא ע״א נאמר בגמרא דלמ״ד לבאי הארץ, קשיא מאי לרב תרבו נחלתו, ומסיימת הגמרא קשיא. והנה רבנו המאירי (ד״ה ונשוב לדברנו)

תם חשוקי חמד

כתב וז״ל: לפי הנראה מן הגמרא, הלכה ליוצאי מצרים, עכ״ל. ונוסח זה "הלכה" ליוצאי מצרים, צ״ב, כי מהי ההלכה למעשה לימינו בנדון זה, ואולי כוונתו שהנפ״מ תהיה לכשיבוא המשיח, שיגלה לנו את סדר הדורות ונדע איך לחלק את הארץ. אך כידוע אין אנו דנים על הלכתא למשיחא, כי משיח צדקנו יפשוט את הספיקות, [עיין זבחים (דף מה ע״א ובתוס׳ שם)]. וא״כ צ״ב מהי
הנפ״מ להלכה עד לביאת המשיח.

ואולי אפשר לומר דהנפ״מ היא לגבי השאלה שהצבנו בראש דברנו, שאם ההלכה כדברי האומר לבאי הארץ במחלקה הארץ, אם כן יש מקום לטענת בן דן, שיש לו ודאי חלק בנחלת דן, לעומת השנישמן הסתם הוא מיהודה או בנימין, אולם לסוברים שליוצאי מצרים במחלקה הארץ, אין זה ודאי שיש לו חלק, דיתכן שזקנו לא היה בן עשרים בצאתו ממצרים, ואז אפילו אם נקבל כדבר מוחלט שהוא משבט דן, עדיין אין מכאן ראיה שיש
לו חלק בא״י. ואם כן יש מקום לפסוק להלכה שליוצאי מצרים במחלקה הארץ,
וממילא אין הוא ודאי לעומת השני.

ויעוין במש״כ בחשוקי חמד עמ״ס פסחים (דף ד ע״א) שהבאנו את דברי הבן יהוידע הסובר שרק אם אומר דונו דיני ואפילו על פחות משוה פרוטה,
חזי מחזיקים אותו לשבט דן. והבאנו שם דברי גיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א שהוכיח מרש״י במסכת ר״ה (דף יח ע״א) דגם משפחת האם יכולה להשפיע,

ואם כן לשיטתו בלאו הכי אי אפשר לסמוך על 'דונו לי דין' להוכיח שהוא
משבט דן, אך הבניהו לא סובר כך, יעו״ש. ובעניננו תהיה הנפ״מ כשיודע בוודאות שהוא משבט דן, וכמו שכתב הבניהו שהיתה קרקע מוחזקת ליוסף בן שמעון לשבט זבולון, ואולי גם בימי המאירי היתה עדיין אפשרות לברר אם הוא משבט דן. ואולי המאירי חולק על רש״י.

ויש להעיר על כל דברינו, כי יתכן שאפילו אם הוא ודאי משבט דן,והיה לאבותיו חלק בארץ ישראל אין הוא נחשב לצד מועדף ביחס ליהודי השני, כי אולי השדה שייכת לאנשים אחרים משבט דן. [נפ״מ נוספת בדין זה, יעוין במש״כ לעיל בדף קיז ע״א].

עוד יש להעיר דמנוחר להלן דף קכב ע״א לא כחלוקה של עולם הזה, חלוקה של עולם הבא, ובעל המצודות דוד כתב מפה על החלוקה של עולם הבא, ובחלקושל דן כתב שהוא בגבול הצפוני של א״י וקשה לדעת מהו והיכן הוא.

בבא בתרא / קיט ע״א תסא

דף קיט ע״א
א״י מוחזקת היא

קנה קרקע מחלק חברו, בארץ ישראל,
האם המכירה תועיל לכשיבוא משיח

שאלה ראובן המתכונן לביאת המשיח ומצפה לו בכל יום שיבוא, אמר לשמעון [שדר בחו״ל] הא לך אלף זוז, ומכור לי ד׳ אמות מחלקך
בארץ ישראל. שמעון הסכים וקיבל דמי המכר. ונתעוררו בשאלה האם מקח כזה חל, כי כעת הקרקע אינו ברשותו של שמעון המוכר, ובפרט אם יתברר שחלקו של המוכר נמצא כעת בשליטת נכרים, והוי כדבר שלא בא לעולם ועכ״פ אינו ברשותו. והנה לכאורה שאלתנו היא הלכתא למשיחא ומה לנו להסתפק בימינו על הלכות שמשיח צדקנו יורה לנו, [יעוין בזבחים (דף מה ע״א)], אך אין הדברים כך כי שאלתנו נוגעת גם לזמן הזה. והנפ״מ היא שאם נחליט דהמקח לא חל, יוכל ראובן הקונה לדרוש משמעון המוכר את כספו בחזרה, באומרו, טעינו שנינו בהלכה זו, מאחר והמקח לא יחול ואם כן השב לי
מעותי כבר מעכשיו?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קיט ע״א בנות ללפחד נטלוג׳ חלקים בנחלה, "ושהיה בכור נוטל שניחלקים". מקשה הגמרא, ואמאי, "ראוי"
הוא, ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק. מתרצת הגמרא, אלא אמר רבה, ארץ ישראל מוחזקת היא, ופירש רשב״ם מוחזקת היא ליוצאי מצרים, כדכתיב ונתתי אותה לכם מורשה, כלומר אני נתתיה לכם ירושה. הרי שאע״פ שארץ ישראל היתה באותה שעה בידי ז׳ עממין, והיו צריכים לי״ד שנות כיבוש וחלוקה, בכל זאת אין זה נחשב לדבר שלא בא לעולם, אלא נחשבת גם ל"מוחזק", ואנו קורים בה בכל אשר ימצא לו, ולכן קיבלו בנות ללפחד ב׳ חלקים. כל שכן בעניננו, שארץ ישראל כבר ניתנה לנו בימי יהושע בן נון, אלא שגזלוה מאתנו, יש לומר שארץ ישראל נחשבת למוחזקת בידנו והמכירה חלה.

ויש עדיין מקום להסתפק על פי מה שכתב הקובץ שיעורים (סימן שנה) וז״ל: בהא דארץ ישראל מוחזקת היא פרשב״ם ליוצאי מצרים, ואף דהיתה עדיין בידי נכרים, כתב הבמוקי יוסף דקרקע אינה נגזלת. וקשה דאם כן היתה מוחזקת גם קודם יציאת מצרים, מימי אברהם, אשר לו נתנה הארץ, כדיליף ר׳ אליעזר במסכת ב״ב דף ק ע״א דהילוך קונה, מדכתיב "קום התהלך בארץ".

תסב חשוקי חמד

וצ״ל דחף דניתבה לאברהם, אבל אפשר שתתקיים הבטחת הקב״ה לאחר דורות הרבה. וביציאת מצרים הבטיחום שמנתן הארץ להם, ולא לדורות מאוחרים, ועל ידי הבטחה זאת,נעשו מוחזקים דאמירת הקב״ה היא כאילו נתונה, עכ״ל. לאור זאת מאחר ואין לנו הבטחה באיזה דור יבא משיח, [אמנם אנו מצפים לו בכל יום שיבא] ואם כן אולי אין זה נחשב למוחזק. אלא שהתוס׳ דף מד ע״ב (ד״ה דלא) הביא יש אומרים שנהגו לכתוב בהרשאות ונתתי לו ארבע אמות בחצרי, אע״ג דלית ליה קרקע, משום דאין לך אדם שאין לו ארבע אמות בא״י דקרקע אינה נגזלת. הרי לנו שיש ראשונים הסוברים שגם היום יש לכל אדם בישראל חלק בא״י. ואם כן אולי המכירה חלה.

כשהצעתי את הדברים לפניגיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א אמר לי שלדעתו לא קנה הלוקח חלק בא״י, משום שנאמר במסכת גיטין (דף מח ע״א)
דביובל ראשון לא היה דעתם שיחזרו השדות, כך גם כאן אין דעתו למכור חלק בא״י, כל עוד לא בא משיח צדקנו.

דף קיט ע״א
ושהיה בכור נוטל שני חלקים

כתב בצוואתו ארבע מאות אלף דולר לנכדו החולה,
וגם לכל נכד עשרים אלף

שאלה מעשה שהיה בעשיר מופלג ות״ח שכתב צוואה כדת וכדין,ובסוף
הצוואה כתב לבניו דברי מוסר, והקנה לנכדו החולה מאוד ומחובר למכשירי נשימה ארבע מאות אלף דולר, וציין שלכן נותן לו סכום כה גדול, מפני שהוא נצרך לריפוי וכו׳ וגם כתב לתת לכל נכד עשרים אלף דולר. כעת נתעורר ויכוח בין אבי נכד זה לשאר אבות הנכדים, אבי הנכד החולה טוען

שמגיע לו עוד עשרים אלף דולר כמו כל נכד, בנוסף לארבע מאות שקיבל לצרכי ריפוי, ושאר הנכדים טוענים שארבע מאות אלף דולר הוא סכום עצום, ולא

מגיע לו יותר, כי העשרים אלף דולר, כלולים בארבע מאות אלף. הצדק עם מי?

תשובה נאמר במסכת כתובות (דף נד ע״ב) קריביה דרבי יוחנן הוה להו איתת אבא דהוה קמפסדה מזוני, אתו לקמיה דרבי יוחנן אמר להו איזילו
ואמרו ליה לאבוכון דנייחד לה ארעא למזונה. אתו לקמיה דריש לקיש אמר להו כל שכן שריבה לה מזונות ... , אמר רבי אבהו לדידי מפרשא לי מיניה דרבי יוחנן, אמר למזונות ריבה לה מזונות, אמר במזונות קצץ לה מזונות. כלומר כשאמר

בבא בתרא / קיט ע״א מסג

במזונות, כוונתו היתה בעבור המזונות, ונמצא שבזה קצץ לה הכל, אבל כשאמר למזונות לא נתכוון אלא להעדפה, יעו״ש. והקשו התוספות (ד״ה למזונות) מהנאמר בבבא מציעא (דף קד ע״ב) ההוא גברא דאמר להו הבו לה ארבע מאה זוזי לברתי בכתובתה, שלח רב אחא בריה דרב אויא לקמיה דרב אשי ארבע מאה דאינון תמני מאה או ארבע מאה זוזי דאינון מאתן ... לא שנא דאמר לכתובתה ולא שנא דאמר בכתובתה ארבע מאה זוזי דאינון מאתן עד דאמר הבו לה סתמא. ותירצו

התוס׳ וז״ל: דהכא דווקא לפי שהיא מוחזקת במזונות, אמרינן למזונות ריבה לה מזונות, אבל התם אין הבת מוחזקת. אי נמי התם לא הוה ליה למימר אלא הבו לה ארבע מאה זוזי, ומדקאמר לכתובתה משמע דעם של בעל קאמר דליהוי ארבע מאה זוזי, אבל הכא דצריך לפרש למזונות יש לחלק, יעו״ש.

והנה לפי תירוצו הראשון של תוס׳, הרי שבנידובנו שאנו מסופקים אם כוונת המוריש לתת לנכד החולה ארבע מאות אלף דולר מלבד חלקו כשאר הנכדים, אזלינן בתר המוחזק, ומכיון שהיורשים מוחזקים בנכסים, ודאי שלא יקבל הנכד יותר מאשר ארבע מאות אלף דולר. אולם לפי התירוץ השני יש לדון, שהרי אם המוריש היה אומר שהנכד החולה יקבל ארבע מאות אלף דולר,ודאי שהיינו מבארים שהכוונה היא ארבע מאות אלף ולא יותר, אבל כשהוא פירט שהוא נותן לו סכום זה כי הוא זקוק לטיפול רפואי, יש מקום לומר שזה בא להרבות שיקבל סכום זה, מלבד הסכום שיקבל כשאר הנכדים.

ויעוין בספר במדבר (כו נה) שנאמר 'אך בגורל יחלק הארץ', ופירש״י, יצאו יהושע וכלב, וכן הוא אומר, 'ויתנו לכלב את חברון'. מבואר שאם לא
היה כתוב 'אך', היינו נותנים לכלב גם את חברון וגם את חלקו בנחלה הכללית, ואם כן גם בעניננו כך, הנכד יקבל גם חלקו בתור נכד. אך יש לחלק דשאני כלב שאת חלקו בנחלה הכללית הוא זכאי בתור יורש, משא״כ

בשאלתנו שזוהי מתנה, ואולי לא נתכוון לתת לו מתנה כפולה.

אלא דיש לחלק, דבכתובות מדובר על תוספת על חיוב המזונות, שהוא בלאו הכי חייב, ובזה יש להסתפק אם בא להרבות או לא. משא״כ בעניננו שהמוריש אינו מחוייב לתת לנכד זה דבר, בכה״ג יתכן שבכל מקרה יש לפרש את כוונתו שהמתנה הגדולה כוללת את המתנה הקטנה, ולא מגיע לו ארבע מאות אלף מלבד העשרים אלף דולר.

ואולי אפשר לפשוט הספק מדברי הפתחי תשובה (חו״מ סימן מב סק״י) שדן אודות ראובן שכתב לבנו בעת נישואיו שטר מתנה על חצי הבית שלו,גם

מסד חשוקי חמד

התחייב ראובן שאם ירצו הזוג ליתן ליורשי ראובן חצי שעה קודם מיתת ראובן סך פלוני בעד חצי השני מהבית, אז שייך גם החצי השני מהבית הנ״ל לזוג הנ״ל. ראובן שבק חיים והשאיר ג׳ יורשים, דהיינו בנו הנ״ל ועוד ב׳ יורשים. והבנים אומרים דפירוש ליורשיו הנאמר בשטר, היינו לאחרים זולת הבן הנ״ל, והבן מפרש לכל היורשים ואף הוא יקח חלק שלישי, והשיב על כך הכנסת יחזקאל (סימן קא) דהא ודאי דאם הזוג לא סלקו בעד חצי הבית השני, נשאר חצי הבית בחזקת כל היורשים, ויש לבן חלק כחלק עם אחיו, וגם זה ודאי דאם לא גילו הזוג לבית דין קודם מיתת ראובן שהמה מוכנים לשלם, אז חצי הבית שיך לכלל העזבון ויתחלקו לשלשה חלקים כפי שישומו היום הבית וכו׳, עכ״ל. מבואר בדבריו שאם לא קיבלו את האפשרות לרכוש את חצי הבית בסכום שקבע האב, חזי חולקים כולם שוה בשוה, דהיינו החתן עם שני אחיו למרות שכבר קיבל חצי בית, הוא מקבל גם שליש בחצי הבית הנותר [וכעין זה כתב גם השב יעקב (חו״מ סימן יז הו״ד בפת״ש סימן רעו סק״ד)]. ולכאורה ה״ה בעניננו מקבל הנכד את חלקו בנוסף לסכום הגדול שקיבל מהסבא. אך יש לחלק בין שני המקרים שדברי הכנסת יחזקאל אמורים בבן שקיבל מתנה מאביו לרגל נשואיו, שהוא דבר טבעי שהאבא יתן לבנו מתנה לנישואיו, ומתנה זו לא גורעת מהירושה דאורייתא. אבל בשאלתנו שאין לנכד זכויות של ירושה, וקיבל מתנה בסכום גדול מאוד, בכה״ג אין לנו ראיה שמגיע
לו חלק המתנה שחילק הסבא לשאר הנכדים.

והנה מצד הסברא היה נראה לומר שלא מגיע עוד עשרים אלף, שהרי התורה צוותה להנחיל לבנים ולא לנכדים, ואם כן למה מצא הת״ח לנכון לצוות להוריש גם לנכדיו, אלא שמסתבר שע״י מתנה זו יכנסו דברי המוסר שכתב בצוואתו בלבם, ולכן הנכד החולה שקיבל סכום עצום, בין כך חייב בהכרת הטוב, ועל ידי זה כבר נכנסו דברי המוסר בליבו, ואין צורך בתוספת של עשרים אלף נוספים, וצ״ע. [ויעוין בשו״ת לחם רב (סימן רה) שדן בכעין שאלה זו].

דף קכ ע״א
אֵם הבנים שמחה

מאיים על בנו שאם יזמין את אמו לחתונה, לא ישתתף בהוצאות

שאלה אבא מאיים על בנו שאם יזמין את אמו [שהיא גרושתו] לחתונתו, הוא לא ישתתף בהוצאות החתונה. ואם לא יזמין את

בבא בתרא / קכ ע״א מסה

אמו, יתן לו האב את כל הוצאות החתונה. ושואל הבן האם יזמין את אמו או לא?

תשובה במסכת קידושין (דף לא ע״א) נאמר: עכו״ם אחד מאשקלון ודמא בן נתינה שמו, בקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד בששים רבוא שכר,
והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו והוא ישן ולא צערו. ומקשה הר״ן הרי נאמר בהמשך דברי הגמרא דכיבוד אב משל אב, ואם כן למה דמא בן נתינה לא נטל את המפתחות מתחת מראשותיו של אביו, הרי הפסיד בשבילו שישים רבוא. והשיב הר״ן (דף יג ע״א מדפי הרי״ף ד״ה משל מי) שתי תשובות. א. דמה דאמרינן דכיבוד אב משל אב הני מילי לכבודו, אבל כדי שלא לצערו, יש לו לאבד כל ממון שבעולם. ב. כי אמרינן משל אב, הני מילי בדאיכא חסרון כיס, אבל התם עבורי רווחא בעלמא הוי, יעו״ש.

ואם כן בעניננו, לפי תירוץ הראשון חייב הבן להפסיד את כל ההשתתפות הכספית של אביו, ולא לצער את אמו בצער גדול של אי השתתפות בנשואי בנה, [והרי בנימין נתן שם לבניו מופיס וחופים על שם שהוא לא היה בחופתו של אחיו, ואחיו לא היה בחופתו הרי שהצער רב]. וגם לפי התירוץ השני, חייב הבן להפסיד ריוח שיכול לקבל מאביו, וכעת לא יקבלנו. אולם אם האב כבר הבטיח לבנו שיתן לו את הוצאות החתונה, וכעת חוזר בו, אולי לפי התירוץ השני מותר לבן שלא להזמין את אמו, כי האיום של אביו נחשב הפסד, מאחר והבטיח לתת לו והוי נדר לדבר מצוה, כי החתן עני, וגם האב חייב להשיא בנו.

עוד הוסיף מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, שאם האב לא שומר תורה, אין לסמוך על דבריו, ולכן לא נחשב כאילו היה כבר הכסף ביד בנו וכעת האב מפסידו, וצ״ע. ולפי התירוץ הראשון, בכל אופן חייב להזמין את האֵם. [ויעוין ברמ״א (יו״ד סימן רמ ס״ח) שמשמע שסובר שאין חילוק בין כבוד לצער לענין זה].

ומו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א הוסיף שיתכן דגם לפי התירוץ הראשון מותר שלא להזמין את האם, באופן שהאם מבינה את צרכי בנה, ויודעת שאם תמנע מלבוא יהיה לבנה את הוצאות החתונה, ואם תבוא, יצטרך לחזר על הפתחים, והיא מוכנה שלא לבוא כדי להטיב עם בנה, למרות הצער הרב שיש לה, דבאופן כזה מוכרת האֵם את כבודה ואת צערה תמורת כסף, ממילא אין כאן העדר כיבוד אם וצער, כי מכרה הכל תמורת הכסף שבנה יקבל.

מסו חשוקי חמד

דף קכא ע״א

שהותרו שבטים

משפחה שמוחזקת לפסולה לחיתון ובי״ד מצאו שמותרים, ורוצים לקבוע יום להודיה

שאלה משפחה שנתעורר עליה חשש שפסולה לחיתון, ובעקבות כך
הם היו אומללים. לאחר זמן נמצא היתר ע״י בי״ד, [לדוגמא
נשא את אשת אחיו שלא במקום מצוה ונולדו בנים והם היו בחזקת ממזרים. לבסוף נמצאו עדים בדרך פלא שהעידו שהאח שנפטר היה מאומץ, נמצא שלא נשא אשת אחיו אלא אשת אדם זר, והמשפחה נגאלה מאיסורה]. והם רוצים לקבוע כל ימיהם יום הודיה. מתי יקבעוהו?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קכא ע״א לא היו ימים לישראל כחמשה עשר באב ויום הכפורים, שואלת הגמרא וט״ו באב מאי היא,
אמר רב יהודה אמר שמואל יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה. מאי דרוש 'זה הדבר', דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה, וכתבו הגבורת ארי במסכת תענית (דף ל ע״ב ד״ה ועוד) והרש״ש בב״ב (ד״ה לבא) שביום ט״ו באב מצאו את ההיתר. א״כ גם בנידוננו, באותו יום שמצאו את העדים

ופסקו בית דין על פיהם מותרים לקהל. יום זה יש לעשותו יום הודיה להשי״ת. ויעוין בתוס׳ רי״ד שכתב שאחר שבמיישבו בנחלותיהן, פרסמו באותו היום הדרשה שקבלו מאבותיהם. ולדבריו יש לעשות יום הודיה להשי״ת באותו יום שנתפרסם שאינם פסולי חיתון, כמו שאירע באותו
ט״ו באב.

דף קכא ע״ב
משש כחה של חמה

אבא שציווה לבנו שלא ילך ברחוב, רק לאחר שמשש כח החמה כדי שלא יחלה

שאלה מעשה שהיה באחד שהיה רגיל לחלות במחלות עור, וכן היה מתייבש לעתים קרובות. ולכן ציווה עליו אביו, שלא ילך

בבא בתרא / קכא ע״ב תסז

לרחוב [אלא ישחר בישיבה] כל זמן שהחמה בתוקפה, ורק כתשוש כוחה של חמה, הוא מתיר לו ללכת לרחוב. ממתי מותר לו ללכת ברחוב?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קכא ע״ב "כיון שהגיע חמשה עשר באב משש כחה של חמה". וכעין זה מבואר בבבא מציעא (דף קו ע״ב)
רבן שמעון בן גמליאל משום רבי מאיר אומר וכן היה רבי שמעון בן מנסיא אומר כדבריו חצי תשרי מראשון וחצי כסליו זרע ... חצי סיון תמוז וחצי אב קיץ ... , יעו״ש. ופרש״י (ד״ה קציר) ...: קיץ הוא חוזקו של יבש, יעו״ש. ולכאורה מאז מותר לו כבר ללכת ברחוב.

אך יש לפקפק בזה, דהנה הקובץ שיעורים (סימן שסט) הקשה וז״ל: בהא דקתני בט״ו באב משש כח חמה, קשה איך תלוי כח החמה בחדשים שלנו, דהן נמנים ללבנה ולא לחמה. ושמא י״ל דרוב פעמים הוא בט״ו באב, וקבעו זמן שוה לכל השנים, עכ״ל. ונראה שמקור דברי הקו״ש, הם מהגמרא בראש השנה (דף טו ע״א) בעא מיניה רבי יוחנן מרבי ינאי אתרוג ראש השנה שלו אימתי, אמר ליה שבט. שבט דחדשים או שבט דתקופה, אמר ליה דחדשים. בעא מיניה רבא מרב נחמן ואמרי לה רבי יוחנן מרבי ינאי היתה שנה מעוברת מהו, אמר ליה הלך אחר רוב שנים. [ופרש״י שבט דחדשים, של לבנה, או שבט דתקופה, חמה לסוף שלשים של תקופת טבת נכנס שבט של חמה]. וכתבו התוס׳ וז״ל: אע״ג שבישול הפירות הולך אחר החמה שנאמר (דברים לג) ממגד תבואות שמש, ה״נ כתיב (שם) ממגד גרש ירחים, וגם ישראלים מובין ללבנה, יעו״ש. לכאורה מבואר בגמרא על פי תירוצו השני של תוס׳, דאע״פ שהבישול תלוי בחמה, והיה צריך להיות תלוי בשבט של תקופה, מכל מקום ישראל מונים ללבנה, ולכן ר״ה נקבע לפי זה, וכן אע״פ שהשנה מעוברת, בכל זאת ר״ה הוא שבט, כי הולכים אחר רוב שנים. והוא כעין דברי הקו״ש,שהולכים אחר רוב שנים, למרות שלפעמים עדיין תקופת תמוז לא יצאה.

ולפי זה, הרי שבנוגע לחולה, אין לילך בסכנה אחר הרוב, ויש לחוש למיעוט השנים, ויש לו לילך אחר תקופת תמוז. [ויעוין בלפנת פענח (פ״ד מקידוש החודש הי״ג) שמשמע מדבריו שאף בב״ב הכוונה היא שהולכים אחר התקופה, יעו״ש].

תסח חשוקי חמד

דף קכא ע״ב
תקבריה אמיה

על מי מוטלת ביותר מצות חינוך הילדים על האב או על האֵם

שאלה אדם העוסק בפרנסה ונמצא מחוץ לבית, על מי מוטלת ביותר מצות חינוך הילדים, על האב או על האם?

תשובה כתב השו״ע (או״ח סימן שמג): קטן אוכל נבלות אין ב״ד תצווין להפרישו, אבל אביו מצווה לגעור בו להפרישו. וכתב על כך
המג״א וז״ל: אבל אמו אינה מצווה, וכן הוא בנזיר (דף כט) ובתרומת הדשן (סימן צד). ומעשה דהילני (בסוכה דף ב ע״ב) שהושיבה בניה בסוכה, עיי״ש, היא החמירה על עצמה. אמנם המשנה ברורה (שם) ציין ויש מאחרונים שסוברין דמצות חינוך מוטל גם על האם. ויעוין בקרן אורה בנזיר (דף כט ע״א) שכתב לחלק בין חינוך להפרישו מן המותרות ולהקדישו לשמים בזהירות ופרישות, דבזה אין צריך לדעתו של הבן, אלא על האב מוטל לשמרו מכל טומאה וכדאשכחן גבי שמשון ושמואל שהזירום לה׳ מעת הולדם, ובחינוך כזה הוא דאמרינן דאיש חייב לחנך ולא אשה, משום דחינוך זה אינו בדבר המחויב אלא אזהרה יתירה להרגילו בפרישות, יעו״ש.

והנה אף לשיטות שרק האב מחוייב בחינוך בניו ולא האם, מכל מקום, הני מילי כשהאב נמצא, אבל כשהאב אינו נמצא כאן, האם חייבת בחינוך בניה, וכן מבואר במאירי בנזיר (שם) וז״ל: וכן אם אין להם אב, האם חייבת בכך.

עוד יעוין בשל״ה (שער האותיות אות דל״ת, דרך ארץ) שכתב שחובת התוכחה, היא על הנשים יותר מאשר האבות, מפני שהן מצויות יותר בבית, וז״ל: והנשים מצוות על תוכחת בניהם כמו האב, ויותר מהם, מטעם שהם פנויות ומצויות יותר בבית. ממה נפשך, אם האב תלמיד חכם, אז הוא טרוד מאד בגירסא, לא יוכל לעיין בכל עת ובכל שעה על מעשה הנער, ואם הוא טרוד במשא ומתן ובהליכת דרכים, אז על הרוב אין האיש בביתו. ובמסכת ברכות (דף יז ע״א) איתא, גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים, שנאמר (ישעיה לב, ט) 'נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בוטחות האזנה אמרתי׳. אמר ליה רב לרבי חייא, נשים

בבא בתרא / קכא ע״ב מסט

במה זכיין, באקרויי בנייהו לבי כנישתא, ובאתנויי גברייהו בי רבנן, ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן, עד כאן. ויען כי טבע הנשים רכות, על כן החיוב מוטל על הנשים ללבוש כלי גבר, רצוני לומר להיות לה אבירות לב להוכיח בשבט מוסר, ולהכות אותו הכאות בטוב,גם כי ישוע ויזעק, לבלתי שמוע אליו, עד שיסור מדרך הרע וילך בדרך הטוב והישר. ודרך רמז אני אומר 'ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן' (איכה ד, י), רצוני לומר, אותן הנשים שמרחמין על ילדיהן לבלתי הכות אותם, הן מבשלות אותם, כלומר ממיתות אותם, כאילו היו שוחטין אותם, ותבשלין אותם כבשר בהמה, וחיה, ועוף, עכ״ל.

והנה כל זה נאמר במסכת ב״ב דף קכא ע״ב כיון שהגיע חמישה עשר באב, מכאן ואילך דמוסיף יוסיף, שאינו מוסיף יסיף, מאי יסיף, תנא
רב יוסף תקבריה אמיה. וביאר המהרש״א על פי מה שכתוב בסנהדרין (דף ע ע״ב) דברי למוחל מלך אשר יסרתו אמו, אמר ר׳ יוחנן משום ר׳ שמעון בר יוחאי מלמד שכפתו אמו על העמוד, ואומרת לו ... מה לך אצל מלכים השותים יין וכו׳, והיה לו לשלמה ללמוד אותן ד׳ שעות שהיה לו להשלים ולמלאת מה שנחסר לו מהיום, ולא היה לו לישון, ועל זה יסרתו אמו, ועל דרך זה שיסרה אמו של שלמה, יש לכל אם בישראל לייסר את בנה, ואם לא מייסרת ומוכיחה אותו, תקבור את בנה, יעו״ש. הרי לנו שאם האב עסוק בעניניו מוטלת בעיקר מצוות החינוך על האם, ואם לא מייסרתו
תיענש.

ועל פי זה מוסברים דברי הגמרא במסכת בכורות (דף ס ע״א) שכתבה אמר רב נחמן בר יצחק זכאי אימיה דרב הונא בר סחורה, דשני ליה שמעתא בריגלא כשמעתיה. וצ״ב למה אמר זכאי אמיה דרב הונא ולמה

לא הזכיר את אביו? וי״ל דאם גדל ת״ח עצום כרב הונא. מן הסתם חינכה אותו טוב עמו. ויסרתו וגדלתו, כי האם נמצאת עם בנה כל היום ובידיה לעשות זאת.

[ובעצם דברי הגמרא בב״ב שנאמר תקבריה אימיה, יעוין בשל״ה (מסכת שבועות פרק נר מצוה) שביאר וז״ל: תנא רב יוסף תקבריה אמיה. הכוונה, כי הלימוד בלילה, היא תורה שבעל פה שהיא מרכבה לאם שהיא מדת מלכות, יעו״ש, אולם נראה שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, ואף השל״ה מודה שכאשר האב לא נמצא מצוות התוכחה היא על האם, וכמו שהבאנו לעיל בשמו.

תע חשוקי חמד

דף קכב ע״א
ולא במחלקה אלא בגורל

שכנים הרוצים לפתוח פתח, והשלטונות מרשים רק לאחד,

ולכן הטילו גורל

שאלה שני שכנים הגרים בבית משותף, והשלטונות מרשים רק לאחד מהם לפתוח פתח לחצר, ולכן השכנים החליטו להטיל גורל, ויצא שראובן
זכה. האם יש תוקף לגורל כזה?

תשובה נאמר בשו״ע (חו״מ סימן קנד ס״ג) אם נתנו לו השותפים בחצר רשות לפתוח חלון או פתח, רשאי, והוא שלא יפתח פתח כנגד פתח או
חלון כנגד חלון. וכתב הרמ״א (שם): אם באו שניהם לפתוח בבת אחת פתח נגד פתח או חלון נגד חלון, אם אחד מהן אינו חסר ואבירו נהנה, כופין על
מדת סדום.ואם שניהם כאחד חסרים, יעשו פשרה ביניהם. והקשה הנתיה״מ

(שם סוף סק״ו) מדוע כתב הרמ״א שיעשו פשרה, ולא כתב שיעשו גורל, ותירץ וז״ל: כי גורל לא נתקן רק במקום שחולקין גוף הקרקע, דזה נלמד מחלוקת הארץ [כמבואר בב״ב דף קו ע״ב, ובשו״ע (סימן קעג)], משא״כ הכא שאין כאן חלוקת גוף הקרקע אין בו דיןגורל, יעו״ש. ולפי דבריו, בנידובנו שלא דנים על גוף הקרקע, לכאורה לא עושים גורל, אלא יש להם לעשות פשרה ביניהם. [ויעוין בחזו״א (ב״ב סימן יב ססק״ג) שלפי דבריו עושים גורל].

ענף ג) כתב בתחילה כעין דברי הנתיה״מ,

י

והנה בנחל יצחק (סימן פז סי״א אות
וביאר דבריו ביתר אריכות, דכל מה שעושים גורל, היינו כשבעצם הענין
אין שום נפ״מ לכל אחד מהצדדים, כגון שהקרקעות שוות, והנידון הוא מי יקבל כל קרקע, אבל אם יש קרקע אחת עידית ואחת זיבורית, לא עושים גורל, אלא חולקים כל שדה. ומה שאמרינן בב״ב דף קכב ע״א שחלקו את הארץ בגורל, שאני התם שהיה על פי אורים ותומים ורוח הקודש, אבל שלא במקום רוח הקודש, לא עושים גורל, אם על ידי כך אחד מהצדדים ירוויח והשני יפסיד. [ויעוין בערך שי (סימן קנד ס״ג) שדחה את דברי הנתיה״מ, וכתב כעין דברי הנחל יצחק, ושם הביא ראיה לדבריו מב״ב הנ״ל, דהרי מבואר בגמרא שעשו שותא זה לזה או בקרקע או במעות, אבל ודאי שלא הפסידו

לאחד יותר מלשני בגלל הגורל, יעו״ש].

בבא בתרא / קכב ע״א תעא

והביא ראיה ליסוד זה מדברי הט״ז (יו״ד סימן טז סק״ט) לגבי אותו ואת בנו, דכל מי שישחט ראשון הוא זריז ונשכר, ואין לבית דין לעשות גורל
מי ישחוט תחילה, כי אין לנו להפקיע זכותו של אחד מהם, יעו״ש. ומה שמצינו ביומא (דף כב) שעשוגורלות על הפייסות,זהו דין מדרבנן ואין מדמין תקנות חז״ל זה לזה. ומציין הנחל יצחק לדברי התפארת למשה (יו״ד סימן קנז ס״א, הו״ד בפת״ש שם ס״ק יג) שכתב שאם נכרים אומרים: תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לא, נהרוג את כולכם, מותר ע״פ גורל ליתן להם אחד, כעובדא דיונה וגבעונים (יבמות דף עט ע״א) וסרח בת אשר, יעו״ש. הרי שעושים גורל אף במקום שאחד יפסיד. אך כותב הנחל יצחק שאין ראיותיו מוכרחות, יעו״ש. [בעצם דברי התפארת למשה, יעויןבדרכי תשובה (שם ס״ק נד) ובחזון איש (יו״ד סימן סט וסנהדרין סימן כה) שלא מפילים גורל כדי למסור את הנפש, וכן מבואר בספר חסידים (סימן תשא)].

ולפי זה בנידוננו, שאחד השכנים יפסיד אם יעשו את הגורל, הרי שלפי דברי הנחל יצחק לא עושים גורל. אלא שלאחר מכן מביא הנחל יצחק את דברי התבואות שור (יו״ד סימן טז בשמלה חדשה ס״ק כט) דכתב על הט״ז דאינו כן לדינא, ואם לא יתרצו בפשרה, יש להטיל גורל, ומשמע מדבריו שכן הוא הדין בכל המקומות שמבואר בש״ס שעושים פשרה, שאם לא מתפשרים ביניהם, שיש לעשות גורל, וכן נוהגים למעשה, יעו״ש.

ולפי זה אף בנידוננו, לכתחילה יש לפשר ביניהם, ואם לא עולה בידינו לפשר, יש לעשות גורל.

דף קכב ע״א
על פי הגורל

טובי העיר עשו גורל, מי יכהן מנהל ביה״ח, ועתה חוזרים בהם

שאלה באחת הקהילות בחו״ל קיים בית חולים יהודי, לאחר שהמנהל יצא לגמלאות, נמצאו שני מועמדים. לשניהם יש כישורים לנהל את בית החולים, ולא ידעו במי לבחור, החליטו טובי העיר להטיל גורל, ויצא ראובן הרופא. כעת יצא שם רע עליו, ונחלקו הדעות, יש אומרים שהשמועות הם שקר ויצאו מתוך קנאה, ויש החוששים שמא השמועות נכונות, ולכן רוצים לבטל את ההגרלה, ולבחור במועמד השני. האם אפשר לחזור?

תעב חשוקי חמד

תשובה שאלה כעיןזו התעוררה לפני כמאתיים שנה בעיר סערעד, כאשר התאספו ראשי הקהילה וטובי העיר, לעשות גורל מי ישב על כסא הרבנות, ואשר יעלה עליו הגורל הוא הקדוש. יצא הגורל על הרב שמעון, שהתפרסם לאיש צדיק ותמים, ידיו רב לו בתורה, בעל מידות טובות ופיו מפיק מרגליות. והנה יצא נגדו מכתב הפוסל אותו מלהיות רב, ויש מטובי העיר שחזרו לאחוריהם, ומענה בפיהם, כי חוששים למכתב המטיל מום ברב הנבחר,והעיר היתה כמרקחה. הדברים באו לפני הכתב סופר (אגרות סופרים כת״ס מכתב לז,ובשו״ת כתב סופר חו״מ תשובות הנוספות תשובה ב) והשיב, כי החוזרים בהם מהבחירה, מבזים את הגורל אשר בו נתחלק הארץ, יעוין בב״ב דף קכב ע״א, ומבואר בשו״ע (חו״מ סימן קעג) כי דינא הוא אפילו בממון, ולא בכלל אסמכתא. ומש״כ בספר חסידים (סימן תלא) כבר תפס עליו הגאון יעב״ץ בספר המגדול

שלו. וכן מעשים בכל יום, שפוסקים על פי הגורל. ויעוין מג״א (סימן קצב סק״ב). ולא נחשדו אצלי כי יעשו שלא כדין, אלא שחסרון ידיעה הוא, שסוברים כי גורל אין בו ממש וכו׳, עכ״ל. ולכאורה ה״ה בעניננו,שאין לחזור מהגורל עפ״י השמועות, וכדברי רבנו הכתב סופר.

אלא שיש קצת לעיין בזה, דהנה במסכת ב״ב דף קו ע״ב נאמר, האחין שחלקו, כיון שעלה גורל ואחד מהם, קנו כולם. אמר רב אשי בההיא הנאה דקח צייתי להדדי,גמרי ומקנו להדדי. ופרשב״ם דבההיא הנאה דצייתי להדדי, ובשמעין זה לזה, לחלוק בגורל גמרו ומקנו אהדדי, עכ״ל. כלומר הגורל כבר עשה קנין, ואין צריך שום קנין אחר אחר כך, שעל ידי אותה הנאה שנשמעו זה לזה, גמרו והקנו זה לזה. וכך הבין הלח״מ (פי״ב משכנים הי״א), וכך הוכיח ממשמעות הרמב״ם (פכ״ג משבת הי״ז)שכתב שאסור להפיס בשבת, מפני שהוא כמקח וממכר, יעו״ש. והנה כל זה שייך בשני אחים שחלקו על פי גורל. אבל טובי העיר, שדנים בדבר השייך לציבור, מה שייך לומר בהם בההיא הנאה דקח צייתי הדדי גמרו ומקנו, ולפי דברי הרשב״ם שההיא הנאה הרי זה ככסף, וכי מותר לטובי העיר לקבל כסף או הנאות בעד החלטתם, הרי הם צריכים להחליט כל החלטה לשם שמים בלבד. ואם כן מה נותנת להם ההיא הנאה, הרי אסור להם לקבל את ההנאה, ואיך נעשה קנין ע״פ הגורל. ויעוין גם בשו״ת הרא״ש (כלל צח סימן ב) שסובר שהגורל אינו הקנין, וצריך אח״כ שיחזיק כל אחד בחלקו. אם כן בעניננו, ובענין מנוי רב, לכאורה כל עוד לא נעשה קנין, יכולים כל אחד לחזור בו, וצ״ב למה אסר

בבא בתרא / קכב ע״ב תעג

הכתב סופר לחזור בהם בגלל השמועה הלא טובה, הרי כל עוד לא נעשה קנין מותר להם לחזור.

ואולי כוונת הכתב סופר היא, דאע״פ שאין הגורל קנין בכה״ג, בכל זאת גדול הוא מאוד, כיון שמצינו בתורה ובנביאים ובכתובים שסמכו על הגורל.
כמו בשבעים זקנים שנבחרו ע״י משה רבנו על פי הגורל, כמבואר במסכת סנהדרין (דף יז ע״א). וכן המאתים ושבעים ושלש הבכורים שהיו עודפים על הלויים, והוצרכו לפדותם על פי הגורל כמבואר בסנהדרין שם. וכן סמכו על הגורל במיתת עכן (יהושע ז), ויונתן לולא שפדאוהו העם (שמואל א יד), וכן הוקבעו משמרות הכהנים על פי הגורל (דברי הימים א כה ח), והפילוגורלות על פי הגורל בקרבנות עצים (נחמיה י לה), ואמרו (בפסיקתא זוטרא) צו את בני ישראל ואמרת אליהם (במדבר לד ב) להזהיר בית דין על שלא יוציאו לעז על הגורלות. וכן אמר לו יהושע לעכן אל תוציא לעז על הגורלות, שעתידה שתתחלק א״י בגורל (סנהדרין דף מג ע״ב), ויעוין בדברי גאונים (כלל כ אות א) שכתב שהעובר על הגורל כעובר על עשרת הדברות. שנאמר בחיק יוטל הגורל, ומה׳ כל משפטו (משלי טז לג), ויעוין מה שביאר באפרקסתא דעניא (ח״א סימן קכו) דמשום דכל ענין מתן תורה וקיום מצותיה תלוי באמונת ההשגחה הפרטית, ושאיןשום דבר במקרה ח״ו, וכל החולק על הגורל, ויאמר כי רק מקרה הוא מה שנפל על פלוני, הריהו כופר ח״ו בהשגחה ואין מקום לתורה, ובאמת מה׳ משפטו יצא.ובשו״ת חוות יאיר (סימן סא) כתוב שאם הגורל כהוגן, תדבק בו השגחה עליונה ולכן סובר הכתב סופר שאין להשגיח בשמועות וכך בעניננו.

לסיכום: לא ראוי להטיל ספק בגורל, ולא ראוי לחוש לשמועות, אלא לקבל את הגורל כמו שהוא, ולא להטיל בו דופי.

דף קכב ע״ב
אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב

האם בכור מקבל פי שנים, כשהאב לא שמר תורה

שאלה בכור מאב שאינו שומר תורה ומצוות, כאשר האב התחתן בגיל מבוגר, וידוע שהאב חי עם נשים אחרות, קודם הנישואין, אך אין
ידוע אם הוליד מהם בנים, האם הבכור מקבל פי שנים?

תעד חשוקי חמד

תשובה כתב מהר״ץ חיות ביבמות (דף כב ע״א) וז״ל: שמעתי בשם הגאון מהר״ץ ז״ל אבד״ק ברלין, ומזה הטעם ביטלו היום מצות יבום,
אע״ג דהלכה דחלילה במקום יבוס לאו מצוה הוא, בכל זאת בזמן אחרון דלא אכשר דרא ואולי יש לאח שמת בן מ״מ ובכה״ג פוגע באיסור אשת אח. וטעם
זה אמת וראוי לפרסמו. עכ״ל.

לפי זה יתכן שגם בעניננו כמו שחוששין לענין יבוס שמא יש היה לו בנים אחרים, הכא נמי נחשוש שמא הוליד בנים אחרים, והבכור לא יקבל פי שנים, ויש לחלק שלגבי איסור ערוה חמור יש לחשוש, אבל לגבי פי שנים, אם לא ידוע שיש לו בנים, אולי אין לחשוש לכך.

דף קכג ע״א
זו תפלה

להפסיק באמצע שמונה עשרה כדי להציל מטומאת מת

שאלה הורה מרן הגרש״ז אויערבאך למעשה שכהן שנמצא עם חולה גוסס צריך לצאת מהמקום, [יעוין שו״ע (יו״ד סימן שע ס״א) ובנו״כ שם], אולם
אם החולה בהכרה ופוחד להישאר לבדו, ויש חשש שאם ישחר לבדו בזה תתקרב מיתתו בגלל הפחד, אסור לו לצאת (נשמת אדם ח״ד יו״ד סימן שלט ס״ד).

ויש להסתפק, מה הדין במקרה שבו נמצא בחדר הסמוך, ישראל המתפלל שמונה עשרה, האם חייב להפסיק באמצע התפילה ולהחליף את הכהן

בשמירה על החולה מדין "הקל הקל תחילה" [ואין זה נוגע למה שדנו הפוסקים האם מותר לרופא כהן לרפא גוסס, כשיש שם רופא ישראל, כמבואר בפתחי תשובה (שם סק״א), דהתם יש סברא שלא מכל אחד, החולה זוכה

להירפא, משא״כ כאן, שהחולה רק רוצה שמישהו יעמוד לידו, ולא אכפת לו, מי יעמוד],שכן האיסור להפסיק באמצע התפילה הוא מדרבנן, ואילו האיסור על הכהן להטמא למת הוא מדאורייתא, ואם כן מדין ערבות עליו למנוע את הכהן מאיסור?

תשובה נאמר במשנ״ב (סימן ל ס״ק פד): ואם תינוק טינף צואה בבהכנ״ס ואחרים עומדים שם ומתפללים ואינם יודעים מזה, אם אי אפשר
בענין אחר להודיעם אלא בדבור, מותר להפסיק בדבור להצילם מאיסור דאורייתא, דמוטב שיעשה הוא איסור קל, דהיינו איסור דרבנן להפסיק

בבא בתרא / קכג ע״א תעה

בתפילה, משיעשו אחרים איסור דאורייתא להתפלל במקום מטונף, יעו״ש. ולכאורה יש ללמוד משם דכשם שמותר לאדם לעבור איסור דרבנן כדי להציל את חברו מאיסור דאורייתא של תפילה במקום הטינופת, כך גם בעניננו, יהיה מותר למתפלל לעבור על איסור דרבנן, ולהפסיק בתפילתו, כדי להציל את הכהן מאיסור דאורייתא של טומאת מת.

אך יש לחלק, שהמתפללים במקום הטינופת הם חוטאים, ואמנם החטא הוא באונס, אך סוף סוף הם עוברים על איסור, משא״כ הכהן היושב ליד הגוסס שעושה מעשיו בהיתר, ומתעסק במצוה גדולה של פיקוח נפש. ולכן לא מבעיא אם נאמר שאיסורי תורה הותרו במקום פקו״נ, שאזאין איסור כלל, אלא אפילו אם נאמר שאיסורי תורה נדחו, אעפ״כ הוא עוסק בהיתר, ומדוע יעבור המתפלל איסור כדי למנוע את הכהן ממעשה של היתר.

כל דברינו אמורים כאשר השומר על החולה, צריך לדבר עמו, מפני שהחולה שרוי בפחד, ובזה אמרינן שיש איסור דרבנן למי שעומד בשמונה עשרה להפסיק בדיבור, אבל אם השומר על החולה, אינו צריך לדבר עמו, אלא מספיק שיעמוד לידו, בכה״ג פשוט שיש לקרוא לאיש שעומד בשמונה עשרה לעמוד לידו, מפני שהליכה באמצע שמונה עשרה אינו איסור גדול כל כך.

דף קכג ע״א
רשב״ם ד״ה ואי לאו

הבטיח ליתומים שיתן להם כסף, האם יצא ידי חובה
כשיקבץ כסף מאחרים

שאלה אדם שבא לנחם יתומים, שנשארו גלמודים לאחר פטירת אביהם, הם סיפרו לו על מצוקתם, והבטיח להם שיתן להם כסף, האם יצא ידי
חובת נדרו אם יקבץ כסף מנדיבי עם ויתן להם, או שמא צריך לתת להם משלו?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קכג ע״א בעא מיניה רב חלבו מרבי שמואל בר נחמני מה ראה יעקב שנטל בכורה מראובן ונתנה ליוסף וכו׳,
ואי לאו דחטא ראובן, לא הוה מהני ליה ליוסף, ופרשב״ם בתמיה, כלומר מה נתן יעקב ליוסף, שהרי מחלק שאר אחין הוסיף לו, אבל משלו, לא נתן לו כלום, דמשלו היה לו לההנותו, ולא משל אחרים, אלא ודאי משלו נתן לו, הן ממונו, הן ברכות שבירכו יותר מכולן, כגון ברכה שבירכו לאפרים

תעו חשוקי חמד

ומנשה, וידגו לרב שאין עין הרע שולטת בהם, וכגון מא-ל אביך ויעזרך ..., תהיינה לראש יוסף, הלכך מה שנתן בכורת ראובן ליוסף, טעם אחר יש בדבר, עכ״ל. ודייק המהרש״ם (במפתחות לח״ב חלק יו״ד סימן קטו) דלשון נתינה, לא יתכן אא״כ נותן משלו, ועל סמך כך דן ביהודי שקנה פרה מבכרת מעכו״ם בזול, ואמר לו העכו״ם כשתלד הפרה, תתן לי הולד. והסכים לכך, ומשך היהודי הפרה לביתו, ובלילה ילדה זכר. ויש להסתפק האם התנאי

בע״פ קיים. והעלה המהרש״ם דלשון תתן לי הולד, מוכח שהישראל קנהו, אלא שיחזור ויתנהו לו, ואם כן בהכרח שהישראל קנאה, והוא נתן לנכרי את הולד, ולכאורה לא מהני לפוטרה מהבכורה, אלא שבנ״ד שלקח הקונה הפרה לביתו, י״ל דשייך לשון נתינה אף שלא זכה בה כלל והעלה להתיר בהטלת מום ע״י עכו״ם, יעו״ש.

ואם כן אולי אף בעניננו כך, שמכיון שהמנחם אמר שהוא יתן להם כסף, הכוונה היא דוקח משלו. אך יתכן לומר שמכיון שבנדרים אזלינן אחר לשון בני אדם, ובימינו אנשים לא מקפידים על דקדוק לשונם כל כך, וכשאומר שיתן אין בהכרח שיתן דוקח בשלו, ויתכן שכוונתו היתה לאסוף בשבילם, ואולי אף בכך יצא ידי נדרו, וצ״ע.

דף קכד ע״ב
ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שנים

קנה כרטיס הגרלה וזכה לאחר פטירתו, האם בכור נוטל פי שנים

שאלה מעשה באדם שקנה כרטיס הגרלה ונפטר, והיורשים חלקו את כל
הנכסים, והבכור נטל פי שנים, לאחר החלוקה בדקו את כרטיס ההגרלה, ומצאו שהוא זכה בפרס גדול, והבכור דורש פי שנים מהזכיה, והאחים אומרים שזה ראוי, כיון שהזכיה הגיעה לאחר פטירת האב, הצדק עם מי?

תשובה אמרינן במסכת בבא בתרא דף קכד ע״ב ירשו שטר חוב, בכור נוטל פי שנים לרבי, ולרבנן אינו נוטל. וכתבו התוס' (ד״ה אין הבכור)
מה שפירש הקונטרס גבי ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שנים, שהשטר הוי הגוף, ומלוה הוי שבח, אין נראה, דא״כ אמאי אמרי רבנן דאין הבכור נוטל פי שנים, דכיון שיחלקו שטרות ויטול בשטרות פי שנים שהן הגוף, יטול גם השבח שיבא אח״כ שהיא המלוה, דהא פשיטא דאחר שיחלקו כל השבח שיבוא מחלקו שהוא שלו.

בבא בתרא / קכד ע״ב תעז

והקצות החושן (סימן רעח סק״ו) תירץ את קושית התוס׳, דאפשר לומר דהרשב״ם ס״ל כדעת הרשב״א בתשובה (ח״ג סימן קלז) דאין חולקין בשטרות ומשום דאיןגופן ממון, והובא בב״י (סימן קעו מחודש טז) ע״ש, וא״כ ניחא דלרבי דנוטל בשבח שהשביחו קודם חלוקה, וכיון דשטר מוחזק הוא ועל פי השטר גובין הו״ל שבח נכסים ונוטל פי שנים, אבל רבנן דסברי דאינו נוטל בשבח שהשביחו קודם חלוקה, מש״ה אינו נוטל ממלוה בשטר פי שנים דלחלוקה אין כופין, כיון דאין גופן ממון והו״ל לעולם קודם חלוקה.

לאור זאת יש מקום לדון אם כרטיס ההגרלה נחשב גופו ממון, דאולי רק שטר ההלואה נחשב לאין גופו ממון, משום שגם אם ישרף, החוב נשאר בעין, ואם הלוה אדם ישר, ישלם את החוב גם בלי השטר, לכן השטר נחשב לאין גופו ממון משא״כ כרטיס הגרלה אולי כיון שאם הכרטיס נשרף אבדו זכויותיו, נחשב לגופו ממון.

והנה לענין שטרות כסף דנו הפוסקים אם נחשב לגופו ממון, שלכאורה אינו אלא שטרות על הכסף והזהב שיש ביד הממשלה, ואמאי לא הוי דינם כדין שטרות שאין גופם ממון. ונאמרו בזה כמה תירוצים: בשו״ת רבינו משולם איגרא (חו״מ סימן טז) כתב שהגדר של גופו ממון, היינו אם הדבר שוה בעצם, או שאינו שוה אלא בגלל חוב שיש לו עליו, והראיה בזה הוא, כאשר יביאו עדים ששטר זה נשרף, אם הניזק יקבל את שווי השטר, נמצא ששטר זה איןגופו ממון, אבל אם לא יקבל הניזוק שטר אחר תמורתו, הרי זה סימן שגופו ממון.

בחזו״א (יו״ד סימן עב ס״י) כתב שלכך שטרות כסף גופם ממון, שכיון שיש להם דין מטבע לכל שומת העניינים, אין להם דין שטר, שלא אמרה תורה שטרות איןגופו ממון, אלא בהיותו דבר שעדיין אין לו ערך עצמי, אבל דבר שיש לו ערך עצמי ונכנס לגדר המטבע, הוי גופו ממון.

ולכאורה הנפקא מינה בין התירוצים הוא בכרטיס הגרלה, שלדברי רבינו משולם איגרא, יש לזה דין ממון, כיון שהחוב על הכרטיס, ואפילו
אם ישרפו את הכרטיס לעיני עדים לא יקבל החזר, ולכן החלוקה חלה גם על הכרטיס וקיבל בה פי שנים, והזכיה נפלה בחלקו של הבכור, אבל לפי תירוץ החזו״א אין הדברים אמורים, אלא במטבע שאפשר לקנות עמו בשוק, אבל כרטיס הגרלה, אינו בכלל החלוקה, והזכיה נחשבת לראוי.

זעח חשוקי חמד

דף קכה ע״ב
ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק

יתומים שהוריש להם אביהם כרטיס הגרלה וזכה,
האם המלוה גובה מהזכיה

שאלה לוה שחייב מעות למלוה ומת, והיה לו כרטיס הגרלה, וזכה הכרטיס לאחר פטירתו, האם המלוה גובה את חובו מהפרס. צדדי הספק הם:
יתכן כיון שהכרטיס היה של אביהם, א״כ הזכיה הוא בפועל שלו, אלא שהוה ראוי, ובעל חוב נוטל מהראוי כמבואר בב״י (סימן קז) בשם ספר התרומות. או שמא הזכיה כולה שייכת ליורשים, כיון שהבנים ירשו רק את שווי הכרטיס, כמו שהיה שווה למכירה בשעת הפטירה, והזכיה נפלה בגורלם, ויתכן שאילו היה אביהם ממשיך לחיות לא היה זוכה מספר זה, ולא זכות האב זכתה, כי אם זכות הבן, ואין למלוה כל שייכות לממון זה?

תשובה כתב הקצות החושן (סימן פו סק״א) הקשו הראשונים, למה צריך פסוק לשעבודא דר׳ נתן 'ונתן לאשר אשם לו', וכי לא ידעינן שכל אשר
יש ללוה הן בבית הן בשדה הכל משועבד למלוה, וא״כ כשיגיע זמן פרעון ודאי טורף המלוה, ותירצו הרשב״א והר״ן דשטרות לאו בני גוביינא נינהו, שאין גופן ממון. וכתב הקצוה״ח שלדעת הרא״ש (שו״ת כלל עט סימן ה) והטור והשו״ע (סימן ס סעיף א) דסברי דשטרות משתעבדי באגב, אלמא דבני שעבוד נינהו הדרא קושיא לדוכתיה. עיי״ש מה שכתב בזה.

וא״כ לכאורה בעניננו כשהלוה מת והשאיר כרטיס הגרלה, לשיטת הרשב״א והר״ן ששטרות אין משתעבדין הוא הדין כרטיס הגרלה, אין משתעבד לבעל חוב, אלא שיתכן שאף לשיטת הרא״ש והשו״ע הכא אין משתעבד, והוא לפי מה שהעלה הבית שלמה (חו״מ סימן כא) צד לומר שאין השעבוד מתחיל משעת הקניה, אלא שהם מתחייבים לתת את הכסף למי שמביא את השטר שעלה בגורל, וא״כ אין ללוה שעבוד על השטר, ורק מי שהביא את הכרטיס הוא מקבל את הכסף. וא״כ יש לומר שבהלוואה אין המלוה זוכה כלל בכסף הזכיה, והיורש שקיבל את הכרטיס, הוא הזוכה. וא״כ היורש שירש את הכרטיס הוא זכה בכסף, ואין השטר משועבד למלוה.

עוד יש צד לומר שאין המלוה מקבל מהזכיה, שכיון שהכרטיס היה ביד היורש והוא זכה, אולי מזלו זכה ולא מזל אביו. ואולי אילו היה אביו

בבא בתרא / קכה ע״ב מעט

בחיים חיותו לא היה זוכה, כי לא המספר זוכה כי אם האדם. [וכהמעשה שהיה בבעל בית שהיה לו שמש עני וצדיק, ובעל הבית קנה כרטיס הגרלה וגם השמש הצדיק. בערב שלפני ההגרלה הלך העשיר בלאט והחליף את הכרטיס שלו בכרטיס של העני הצדיק, כי חשב בלבו שהעני סיכוייו רבים יותר לזכות בגלל צדקותו. והנה למחרת זכה העני בפיס. בא אליו העשיר

ואמר לו את האמת שהוא החליף עמו והכרטיס הוא שלו, ולכן הזכיה מגיעה לו. העני האמין לדברי הבעל הבית והלכו לרב, ופסק להם שהזכיה שייכת לעני, כי לא המספר זוכה אלא האדם הוא הזוכה, ואילו לא היה מחליף, היה המספר של העני זוכה ולא המספר של בעל הבית].

דף קכה ע״ב
איןהבכור נוטל פי שנים במלוה

שאלה: האם הבכור נוטל פי שנים מהכסף המונח בבנק?

תשובה כבר האריכו האחרונים לדון בכמה נידונים שיש ללמוד מהם לנידון זה, ויעוין בפתחי תשובה (חו״מ סימן רעח סק״ד) שדן לענין עסקא אי
הוי ראוי או לא, והביא בשם נתיבות המשפט (שם סק״ד) שכתב וז״ל: ואם הוא שטר עיסקא מבואר בתשובת דברי ריבות (סימן עח) דאפ״ה הוי ראוי, אף שאסור להמקבל להוציאן רק לצורך העיסקא, ומסתבר טעמיה דהא מחוסר גוביינא הוא,וגם לאו הני מעות שבק אבוהון כדאמרינן בב״ב דף קכה ע״א, עכ״ל. מאידך מציין הפתחי תשובה לדברי השער משפט (שם סק״ב) בשם הרדב״ז (ח״ג סימן תקסד) דפלגא פקדון מיקרי מוחזק אך פלגא מלוה הוא ראוי, והוא עצמו חולק, ודעתו שלמעשה הבכור נוטל פי שנים בכל העיסקא כמו בשאר פקדון שהוא ביד אחרים, יעו״ש שמביא עוד כמה שיטות פוסקים בנידון. כמו כן דנו כמה מרבותינו האחרונים לגבי בנקים, אי הוי מוחזק או ראוי, יעוין בגבת ורדים (אבה״ע כלל ד סימן יט) ובשאלת יעב״ץ (ח״ב סימן לא) ובחיים שאל (ח״א סימן עד) שנקטו דהוי ראוי. אמנם אין ראיה גמורה מפוסקים אלו לימינו בארץ ישראל שכל ההפקדות בבנקים הם חצי מלוה חצי פקדון, ובזה יתכן שהדבר תלוי במחלוקת הנ״ל, אם עסקא נחשבת לראוי או למוחזק.

והנה למעשה אף פוסקי זמנינו האריכו בנידון זה, ויעוין במשנה הלכות (חלק יב סימן תלח) שנקט שכל הכסף שנחשב לפקדון בבנק, אף בחשבונות בנק בחו״ל [שאין שם היתר עסקא] נחשב למוחזק ולא לראוי, ואע״ג שהבנק אינו

תפ חשוקי חמד

מחזיר את אותם המעות שהמפקיד נתן להם אלא מעות אחרים, מ״מ לעולם

יש לו מעות בבנק כפקדון, ואסור להם להוציאם, רק באופן שבכל עת שיבואו הבעלים ויבקשו מיד, חייבים להחזירם, וכמו כן יש להם כנגד כסף זה, מעות שמונחים בבנק המרכזי, והו״ל הכסף מונח בלי שום חוסר גוביינא, אלא צריך לבקש הפקדון ויחזירהו לו או לשלוחו, יעו״ש.

ויעוין בתורה תמימה (דברים כח אות קכו) שהעלה כן למעשה וז״ל: ... ומכש״כ
שהשטרות החבריות המדיניות והבאנקי״ם נקראים מוחזק ממש, אחרי

שחליפתם על כסף הוא דבר המצוי ורגיל בכל מקום ובכל זמן ... ולדעתי דבר זה יוצא גם מגדר הספק, עכ״ל.

מאידך יעוין בשבט הלוי (ח״ד סימן רטו) שהעלה וז״ל: לפ״ז באמת פה בא״י שההיתר לקחת הרווחים מהבנקים נבנה על יסוד ההיתר של היתר עיסקא שהיא מחצה מלוה מחצה פקדון, א״כ בחצי הסכום שמכח פקדון איכא דין בכור דפי שנים. ומ״מ עדיין לבי מהסס כיון דהלב יודע דעיסקות של כהיום ע״פ המבואר בפוסקים (יו״ד סימן קעז) גם חצי הפקדון אינו עומד להחזירו בעין, והוא מוציאו ומחליפו כאוות נפשו, ולא נקראו הני כספים מעין דשביק להו אבוהון ... , אם בזה גם פקדון הוי ראוי ... וקשה להוציא ממון מיורשים גם בא״י, עכ״ל השבט הלוי. ויעוין בפתחיחושן (ירושה פ״ב סעיף לו) שנקט בפשיטות שבכל מקרה הכסף בבנק נחשב לראוי ולא למוחזק גם בארץ ישראל שיש היתר עסקא.

והנה כשיש ספק אם הכסף נחשב למוחזק או לראוי, יעוין בפתחי תשובה (חו״מ סימן רעח סק״ג) שכתב וז״ל: כתב בספר שער משפט (סק״א) יש להסתפק כל היכי שהפוסקים חולקים אי הוי ראוי או לא, היכי לידיינו דייני, אי נאמר דהבכור אינו נוטל כלום, משום דדמי למי שנסתפק לנו אם הוא בכור ... או דילמא שאני התם שהספק הוא אם הוא בכור כלל, וא״כ אין ידוע אם הוא יורש כלל, לכך אינו נוטל כלום מספק ... , משא״כ הכא דודאי בכור הוא, אלא דהספק הוא בהממון אם הוא מוחזק או לא, י״ל דחולקים ... , וצ״ע לדינא, עכ״ל.

מאידך יעוין בשו״ת בעי חיי (סימן רו) שנקט שכל שיש ספק אם הבכור מקבל חלק ירושה או לא, הפשוט נחשב למוחזק, והבכור לא נוטל פי שנים
מספק.

בבא בתרא / קכו ע״א תפח

ומאידך יעוין בדברי גאונים (כלל יב סימן ה) שכתב על דברי השער משפט, שלא ראה את דברי הפרח שושן (חו״מ סימן ב) שהעלה לדינא שאם הממון
אינו ביד הבכור, חולקים את הכסף, ואם הממון הוא ביד הבכור לא מוציאים מידו. ולכאורה ה״ה בעניננו, הדבר תלוי במחלוקת הפוסקים הנ״ל, מה הדין כאשר ספק אם הכסף הוא ראוי או מחוזק, וצ״ע לדינא.

והנה לענין מעשה שמעתי ממו״ח מרן הגרי״ש שליט״א שבחו״ל הפקדה בבנק נחשבת לראוי כמבואר בגינת ורדים, אבל בבנקים של יהודים העושים היתר עיסקא, הרי חצי הוא פקדון וחצי הוא מלוה, והחצי הפקדון נחשב למוחזק.

עוד שמעתי ממו״ח שליט״א שאדם שהוריש לבניונכסי דלא ניידי הרשומים בטאנו על שמו ועל שם אשתו, הרי שאם כוונת המוריש היתה שחצי מנכסיו יהיו שלו וחצי השני של אשתו, בזה אין הבכור נוטל פי שנים בחצי של אשתו, אבל אם כוונת המוריש היתה להבריח מבעלי חוב, או למעט במיסים, או לא להשביע, או כל מטרה אחרת, אולם לא במכוין שחצי הנכסים יהיו של אשתו, בכה״ג נוטל הבכור פי שנים, למרות שאי אפשר למכור את הנכסים ללא הסכמתה. והוא הדין כשיש בכספת של הבנק פקדונות, כמו כסף, זהב, פלטינה, ומשלמים עבורם דמי שמירה, ואי אפשר להכנס שם אלא ברשות הבנק ובנוכחותם, בכל זאת הרי זה פיקדון, והוא בבחינת מוחזק והבכור נוטל בהם פישנים. וכן הדין בניירות ערך שאפשר למכרם בעל עת ובכל רגע, הרי הם בבחינת מוחזק.

דף קכו ע״א
לא יטול פישנים

נכרי הבא להתייעץ האם להעביר את הנחלה מבנו

שאלה נכרי המייקר את תורת אלוקינו, ושמע שלפי הדין אסור לישראל להעביר נחלה אפילו מבן רשע לבן טוב, כמבואר במסכת ב״ב דף
קלג ע״ב. האם גם גויים בכלל איסור זה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קכו ע״ב האומר איש פלוני בני בכור, לא יטול פי שנים, איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום,
שהתנה על מה שכתוב בתורה. וכתב היד רמה (סימן צט) ואפקעתא דבכורה

תפב חשוקיחמד

מראובן ... ליוסף קודם מתן תורה שאני, והוסיף הקובץ שיעורים (סימן שנח) שאברהם אבינו באמרו (בראשית טו ב) ובן משק ביתי דמשק אליעזר ... יורש אותי, ובודאי לא היה לאליעזר שום דין יורש אצל אברהם, ועל כרחך הכוונה דכיון דליכא יורשים, והנכסים יהיו הפקר, ממילא יקדם אליעזר לכל אדם לזכות בהם מן ההפקר. וצ״ע הרי לוט היה יורשו, וכמבואר ברש״י (בראשית

יג, ז) שרועי לוט אמרו ניתנה הארץ לאברם, ולו אין יורש ולוט יורשו, עכ״ל. ושמא י״ל דכוונת אברהם היתה להעביר נחלה מלוט, מפני שלא היה הגון, וכמו שיעקב העביר הבכורה מראובן בחללו יצועי אביו, משום דקודם מתן תורה, לא היה אסור להעביר נחלה. וכמו שכתב הרמ״ה לענין יעקב, עכ״ל.

[יש לציין שכל הנידון לגבי אעבורי אחסנתא מלוט, לכאורה הוא רק לפי השיטות שבנכרי יש דיני ירושה גם לשאר היורשים, וכמבואר במאירי (בקידושין דף יז ע״ב) ודעימיה, אבל לשיטות שבנכרים רק בנו יורשו מהתורה, אבל בשאר יורשים, משאירים אותם לפי מנהגם וכדכתב הרע״א (חו״מ סימן רפג) בשם הרמב״ם, אם כן נראה פשוט שהגוי יכול להעביר אחסנתא מבן אחד לבן אחר, שכן הוא לפי מנהגם]. לפי זה ראוי והגון הוא לנכרי להעביר נחלה
מברא בישא לברא טבא.

דף קכז ע״ב
לא צריכא בנכסים שנפלו לו לאחר מכאן

קנה טבעת כשעדיין לא היתה ברשות המוכר,
ולאחר מכן לקחה שלא ברשות

שאלה מעשה בחתן שהלך לחנות כדי לקנות טבעת קידושין, המוכר הראה לו תמונות עם דוגמאות של טבעות שהוא הולך להביא מחו״ל, החתן
בחר בסוג מסוים ושילם לו את הכסף מראש. לאחר כמה ימים נודע לחתן שבעל החנות פשט את הרגל, והסחורה נמצאת בחנות, ואנשים שהמוכר חייב להם כסף לוקחים סחורה, החתן הגיע לחנות ותפס לעצמו את הטבעת שהזמין אצל המוכר, לאחר החתונה סיפר החתן לאבירו לפי תומו, איך הגיעה הטבעת לידו, והחבר אמר לו שיש לברר האם אשתו מקודשת לו, כי אולי הטבעת אינה שייכת לו, שהרי לא קנאה בקנין כיון שהיא דבר שלא בא לעולם, ועוד שלא היה כאן אלא קנין כסף, ועתה בא החתן ושואל האם אני צריך לקדש
את אשתישנית?

בבא בתרא / קכז ע״ב מפג

תשובה לכאורה החתן לא קנה את הטבעת, כיון שחסר בקנין, משום שהיה רק קנין כסף, ועוד שהוא קנין בדבר שלא בא לעולם. אך נראה
שהאשה מקודשת מכמה טעמים:

א. תפיסה בדבר שלא בא לעולם - כתב השו״ע (חו״מ סימן רט ס״ד) מכר פירות שעדיין לא באו לעולם, אם קדם הלוקח ותפס הפירות אין תוציאין מידו. וכתב הסמ״ע (סימן סו ס״ק מו) שאפילו לא ידע המוכר שתפס גם קנה. אולם הש״ך (סימן רט סק״ה) כתב דוקח כשידע המוכר שתפס הלוקח מהני, ומטעם מחילה, ולכאורה לדברי הש״ך לא מהני התפיסה, כיון שהמוכר לא ידע. והנה בעניננו יתכן שאף לדברי הסמ״ע לא מהני התפיסה, וזאת על פי מה שכתב

הנתיבות (שם סק״ג) שדוקא כאשר עשו קנין המועיל, כגון במטלטלין שאמר לו המוכר משוך וקנה כשיבא לעולם, אבל אם לא אמר לו כן, איך יקנה כשיתפוס.

ב. ניחא ליה דליקו בהימנותיה - כתב הרמ״א (שם סימן רט ס״ה) כאשר מכר דבר שלא בא לעולם, וטרח המוכר וקנה הדבר, צריך לקיים מקחו, כי אדעתא דהכי טרח וקנה, כדי דליקום בהימנותיה. אולם לכאורה זה אינו, וזאת משום שכתב הנתיבות (סק״ח) בשם הט״ז שאין שייך ליקום בהימנותיה רק אם הלוקח לא ידע שאינו ברשותו, אבל אם הלוקח ידע שאינו ברשות המוכר, לא שייך ליקו בהימנותיה. ועוד כתב הנתיבות שדברי הרמ״א אינם שייכים אלא בחפץ ידוע כגון במרגליות, אבל בתבואה וכיוצא שדרך מוכר זה לסחור תמיד במסחר זה, לא שייך לומר סברא דאדעתא דהכי טרח. והכא נמי בסוחר בזהב, שזה המסחר שלו, והוא קונה את הסחורה בכל מקרה, לא שייך לומר אדעתא דהכי
טרח.

אך יתכן לפי מה שכתב הט״ז והביאו הפתחי תשובה (סק״י) שאם הבטיחו תחילה בבירור להעמיד לו המקח, שייך כי היכא דליקום בהימנותיה. וא״כ כיון שהכא ידעו שניהם שהמקח אינו ברשותו, והמוכר התנה עמו בפירוש להעמיד לו המקח,אולישייך כי היכא דליקום בהימנותיה, והמוכר לא היה יכול לחזור בו, וצ״ע.

ג. דבר שלא בא לעולם מדרבנן- כתב החכמת שלמה (ריש סימן רט) דיש לומר דקיי״ל אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם הוי רק מדרבנן, ומהתורה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ולכאורה דבריו צריכים ביאור דאמרינן בגמ׳ בבבא בתרא דף קכז ע״ב שרבנן סברי שאין האב נאמן על בנו, ופריך יכיר שאמרה

התורה למה לי,ומשני שאם באו ממדינת הים, ויש לו כמה בנים, נאמן לומר

תפד חשוקי חמד

על אחד מהם שהוא הבכור, ופריך למאי כדי לתת לו פי שנים, ופריך שהרי בלא יכיר נאמן במיגו שיכול לתת לו את הנכסים במתנה, ומשני שמשום שאמרה התורה יכיר,נאמן אף בנכסים שעדיין לא באו לעולם שאינו יכול לתת אותם במתנה. ולדברי החכמת שלמה הרי מדאורייתא אדם מקנה דבר

שלא בא לעולם. וחוזרת שאלת הגמרא יכיר למה לי, הרי מדאורייתא יכול לתת את הנכסים במתנה לבנו, וכיון שכך נאמן לומר שהוא בנו במגו. אך יעוין בדברי החכמת שלמה שסיים: עיין מש״כ שם בחבורי לאבהע״ז סימן קנ״ב ביאור לשון הש״ס ב״ב דף קכז ע״ב, עכ״ל. ולא זכינו לאורו.

ומדברי הריב״ש (סימן שכח) מבואר בפירוש שסבירא ליה שהקנין לא חל מדאורייתא, שנשאל שראה בשם הרב רבינו יעקב בן הרא״ש ז״ל,
שכתב בשם אביו הרא״ש ז״ל, דהמקנה דבר שלא בא לעולם, אם נשבע שימכור לו שקנה, וראיתו ממכירת הבכורה שמכר עשו ליעקב, שהיה דבר שלא בא לעולם וחל כיון שנעשה עם שבועה, והשיב: לאו הרא״ש ז״ל, ולא הרב רבינו יעקב, חתימי עלה ואיני רואה לתלות בגברי רברבי כומייהו סברא זו, שאין לה על מה שתסמוך, גם הראיה שהביאו בשמם, אין לה עיקר, לפי שהיה קודם הדיבור, ומאן לימא לן שלא היה אדם מקנה אז דבר שלא בא לעולם, והשבועה היתה לרוחא דמלתא, שלא יערער עשו בדבר, כי הכירו יעקב כזד יהיר ואיש זרוע, לפיכך השביעו, עכ״ד. ולדברי החכמת שלמה, התירוץ פשוט שמדאורייתא הקנין חל. ולכן חל הקנין בין עשיו ליעקב.

ד. יכול לתפוס הטבעת כמשכון - והנה בעניננו יתכן שהאשה מקודשת, וזאת על פי מה שכתב השו״ע (אבהע״ז סימן כח סי״ב) היה לו משכון על חוב שיש לו אצל אחרים וקידש בו אשה, הרי זו מקודשת, וכתב הרמ״א וי״א דוקח במשכנו שלא בעת הלוואתו. ולכאורה בעניננו אף אם לא קנה המקח, הרי המוכר חייב להחזיר לו הכסף שנתן, וממילא יכול לתפוס הטבעת בתורת משכון.

אך הבית שמואל (שם ס״ק לא) כתב שצריך להודיע לה שאינו שלו, משום דיכולה לומר אין רצוני להתקדש בדבר שאינו שלו, כמו בטבעת שאולה. והמגיה על הט״ז כתב שלא דמי לשאלה, משום שבשאלה אין לו כלום בגוף החפץ, וא״כ יהיו הקידושין בטעות אם לא יודיע לה שהיא שאולה, אבל במשכוןשהוא קנוי אצלו לעולם, אם לא יפדה אותו, ואף אם יפדה אותו הרי הוא כמו שמוכר לו כלי זה, כי צריך ליתן לו מעות בעבור הכלי שלוקח ממנו, הרי היא מקודשת אף אם לא הודיע לה. וכעין זה אמר לי מו״ח מרן הגרי״ש

בבא בתרא / קכז ע״ב מפה

אלישיב שליט״א, באחד שקידש אשה בטבעת זהב, ונמצאת שהיא נחושת, שהאשה מקודשת, כיון שהטבעת מונחת אצלה כעת כמשכון ותוכל לתבוע על ידי טבעת זו, טבעת זהב מהמוכר.

דף קכז ע״ב
ואמר אביו על אחר שהוא בכור נאמן

אב שאמר על בנו מסופק אני אם הוא בני

שאלה מעשה שהיה באב שאמר על בנו שהיה מוחזק כבכור, מסופק אני
אם הוא בני. והסתפקו הדיינים אם בכי האי גוונא יורש הבכור פי
שנים. האם הדיבורים האלו של האב, מעוררים אצלנו ספק, ויכולים להפקיע מבנו שמוחזק כבכור, שלא יקבל פי שנים?

תשובה הנה בדין נאמנות של האב מצינו ד׳ שיטות בראשונים, הובא בשו״ת רע״א (סימן קכח) א. דעת בה״ג (הובא בב״י אבהע״ז סימן ד)
דאינו נאמן לומר אינו בני, רק נאמן לומר על הקטן שהוא הבכור, ואז ממילא הגדול ממזר. ב. דעת התוס׳ רי״ד דנאמן לומר אינו בני רק היכא שאשתו אינה מכחישתו כגון שמתה ולא נבדקה, אבל במכחישתו אינו נאמן.ג. דעת הריא״ז הוא בשלטי גבורים, וכן הוא בספר המכריע (סימן סד) דנאמן רק באומר שהוא בנו והוא ממזר או בן גרושה, דעל בנו האמינתו התורה לפסלו, אבל לומר שאינו בנו והוא ממזר אינו נאמן. ולשיטתם בעניננו בלאו הכי אינו נאמן.

אולם סיים הרע״א שלמעשה קשה לנטות מפסק הרמב״ם והשו״ע (אבהע״ז סימן ד סעיף כט) שבכל אופן נאמן לומר אינו בני.

והנה כתב התשב״ץ (ח״ב סימן צא) התורה כשהאמינה לאב לומר על בנו שהוא ממזר, כשאומר ברי ממזר הוא האמינתהו אבל באומר על בנו שהוא

ספק ממזר, אין דיבור האב בזה מעלה ומוריד כלום, תדע שכן הוא שהרי מהכרת בכור למדנו דין זה. ובהכרת בכור אם אמר בני זה ספק בכור הוא, אינו נוטל בנכסים אלא חלק פשוט, כדאיתא בפרק יש בוחלין (דף קכז ע״א) ובפרק יש בכור (בכורות דף תו ע״ב) וכן כתב הרמב״ם ז״ל (פרק ב מהלכות נחלות ה״ו), עכ״ל.

מפו חשוקי חמד

וכעין זה כתב הפתחי תשובה (אבה״ע סימן ד ס״ק לז) בשם שו״ת רע״א (הנ״ל) שהאב אינו נאמן לומר זה אינו בני, רק בהכרת דבר ברור שאינו בנו, אבל באופן שמסתפק ואף לדבריו יתכן שזה בנו, אינו נאמן, דאין זה דרך הכרה, עכ״ד. מבואר בדבריהם דהכרת ספק אינה נחשבת הכרה.

דף קכז ע״ב
עבדיגנבת

הרבה בושות
מכך

ו ונגרם לומכך

זבע את אבירו ממנו

שאלה מעשה בראובן שחשד באבירו שמעון, שהיה מלמד בחדר, שהוא גנב ממנו גביע יקר, ולכן תבע אותו בבית דין, ושם נתברר שהאיש
נקי מעוון, אמנם הפסק דין לא ניחם אותו, מכיון שכל העיר מדברים עליו ואומרים שהוא גנב, והנהלת החדר רוצה לפטרו, כי הם לא רוצים להחזיק מלמד, שיש עליו חשדות. ועתה תובע המלמד את ראובן שיפצה אותו על הבושת הגדולה שהיה לו מחמת התביעה שנתבררה כתביעת שוא. האם מגיע

לו דמי בושת או לא?

תשובה כתב בתרומת הדשן (פסקים וכתבים סימן רסה) וז״ל: ההוא שתבע עלבונו מאבירו על אשר חשדו במסירה, והזקיקו לישבע בפני השלטון, נ״ל
דלא מחייב מידי. דבבושת לא מחייב עד שיתכוין לבייש, וזה כיון לתועלתו ולהוציא זכותו לאור ומה הוה ליה למיעבד. ובפרק יש בוחליןגרסינן עבדי גנבת אתה מכרתו לי רצונך השבע וטול כו׳, ואי אמרת כה״ג צריך לפייסו לפי שחשדו בגניבה, אמאי נקט הספר תביעה כזו דלא אצטריך למידי לענין אותו הדין שבא לאשמעינן, עכ״ל. כלומר מי שתובע את אבירו כדי לזכות בשלו, ולא כדי לבייש, פטור מדמי בושת, למרות שנגרם לשני בושת מכך. וכן כתב ביש״ש (ב״ק פרק ח סימן מה) וז״ל: אם אדם קורא לאבירוגנב, אוגזלן. אף שדינו במלקות ... , מכל מקום אם המריבה שביניהם מחמת טענת משא ומתן, שאחד

צועק על חבירו, וסבר בדעתו שהשני עשה לו עיוות, ועשקו, א״כ לביה אנסיה ... רק שלא ירגיל בדבר, ויעמוד עמו לדין ישראל. ואם נמצא בדין שבחנם חושדו, יקבל עליו באמונת שמים שהיה סובר כך, ולא עשה כדי להקניטו. ואחר כך מחויב לומר בפני אותם האנשים שהיו אצל המריבה: רנותי כך הייתי סובר,

ולבי אנסי. אבל עכשיו יצא זכאי בדין, ואם כן אמרתי עליו שלא כדין, ומבקש אני מחילה מה׳ י״ת וממנו. בלשון זה שכתבתי, לא פחות ולא יותר ... , אבל

בבא בתרא / קכז ע״ב מפז

כשאדם מריב עם חבירו, וקורא אותו מסור, אוגנב, אוגזלן, כדי להקניטו, דינו במלקות, עכ״ל. וכן פסק ברמ״א (חו״מ סימן תכא ס״א) בשם המהרי״ו, יעו״ש.

אלא דלכאורה יש להעיר על כך, מהנאמר במסכת קידושין (דף כח ע״א): עד היכן גלגול שבועה, אמר רב יהודה אמר רב דא״ל הישבע לי שאין עבדי אתה. ומקשה הגמרא: ההוא שמותי משממינן ליה, דתביא הקורא לאבירו עבד יהא בנידוי ממזר סופג את הארבעים רשע יורד עמו לחייו, יעו״ש. ולכאורה אף שם הוא קרא לו עבדי אתה, לא כדי לביישו, אלא בדרך של תביעה, ואם כן מדוע חייב בנידוי.

ויעוין בשבות יעקב (ח״ב סימן קלו) שהביא שכבר הרגיש בתמיה זו הב״ח בתשובה (סימן ט) ותירץ דמשום שהתם קראו עבד כנעני, וברור וגלוי וידוע לבי״ד שזה ישראל גמור הוא, ואף התובע יודע בכך, לכך משממינן ליה דהיינו מכיון שהכל יודעין שבשקר תבעו, לכן משממינן ליה, אבל בשאר כל תביעת אין חייבין משום בושת כלל, יעו״ש.

והנה יעוין ביש״ש בקידושין (פ״א סימן נ) שעל דברי הגמרא ד׳אמר ליה השבע

לישאין עבדי אתה, ההוא שמותי משממינן ליה׳, כתב שאפילו אמר כן דרך טענה, ולא דרך ריב ומצה מכל מקום כל היכא שאין יכול לברר אפילו בעד אחד, אלא שבא לגלגל עליו בשבועה, כדי להוציא עליו שם רע, הרי הוא בנידוי, וכל שכן כשטוען עליו בלא גלגול. וכתב שיש להקשות מגמרא זו על התרומת הדשן הנ״ל, שהוכיח מב״ב דף קכז ע״ב שהאומר עבדי גנבת, שאינו חייב

לפייסו, ומה ראיה מביא מהא דגנבת לי, שאינו אלא טענת ממון לחוד, משא״כ במוסר, שהוא מן המורידין לבור ואינם מעלין, ודמו מותר, וכל שכן ממונו, לאבדו בידים, אין לך פסול גדול מזה, ושמא דומה לעבדי, שאפילו על ידי טענת ממון הוא בנידוי, אם כן בנידון זה הוא כאלו קראו רשע, ואיך לא יפייסו בריצוי ובמחילות, לפיגודל מעלתו, מאחר שלא היה מוחזק לכך, ואין לו רגלים לדבר, יעו״ש. הרי לפנינו, דיש חילוק בין הטענות, וכשאומר טענה חמורה ביותר, דמורידו מחזקת כשרות מענישים אותו, אפילו שתובעו תביעת ממון. אמנם לפי דברי הב״ח הנ״ל, לא קשה מידי על תרומת הדשן, דחף הוא בכה״ג.

עוד יעוין ביד רמה בב״ב דף קכז ע״ב שכתב שמה שמבואר בגמרא 'היה עובר על בית המכס ואמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא נאמן', הני מילי שלא הוחזק בחזקת ישראל, אבל אם הוא הוחזק בחזקת ישראל, לא רק שאינו נאמן, אלא אף משממינן ליה על שביישו.

תפח חשוקי חמד

דף קכח ע״א

ונסתמא

אדם הסובל מקטרקט המסופק אם לעשות ניתוח

שאלה מעשה באדם שנחלשה ראייתו עקב 'ירוד' 'קטרקט' בשתי עיניו, ואינו
רואה היטב אלא ע״י מאמץ מקרוב. והוא מסתפק האם לעבור ניתוח
להסיר את הקטרקט, כי הוא יכול להסתדר גם בלי הניתוח. ושואל מהי דעת תורה?

תשובה נראה שאם הוא כהן ראוי שיעבור את הניתוח, כדלהלן: שנינו במסכת נגעים (פ״ב מ״ג) 'כהן הסומא באחת מעיניו או שכהה מאור עיניו לא
יראה את הנגעים שנאמר (ויקרא יג) לכל מראה עיני הכהן'. וביאר הרמב״ם בפירושו (שם) 'שנחלשה ראייתו עד שאינו רואה כדרך הבריאים'. וכן פסק הרמב״ם (פ״ט מטומאת צרעת ה״ה) 'בעלי מומין כשרים לראיית נגעים ובלבד שלא יהיה סומא ואפילו באחת מעיניו, ואפילו כהן שכהה מאור עיניו לא יראה את הנגעים שנאמר לכל מראה עיני הכהן׳. וכתב הברכי יוסף (חו״מ סימן ה אות יג ד״ה וחמותי) שהכוונה כפי פירושו במשנה, ולא כמאן דאמר שאינו רואה כלל. ויעוין בתויו״ט על המשניות שם, שכתב שדוקא בסומא, שאינו רואה כלל, כהן פסול אפילו אם הוא סומא רק באחת מעיניו, אבל נכהו עיניו של הכהן, אינו נפסל אלא אם כן כהתה ראייתו בשתי עיניו, יעו״ש בתפארת ישראל שביאר דין זה.

וא״כ נמצא שכהן הסובל מקטרקט 'ירוד' בשתי עיניו, אף שרואה בקירוב, מ״מ פסול לראיית נגעים, כיון שאינו רואה כדרך הבריאים. ולכן נראה שיעשה את הניתוח, כדי שיוכל לקיים מצות 'לכל מראה עיני הכהן', ויקיים מאמרם ז״ל (שבת דף לא ע״א) 'צפית לישועה'. וכעין מה שכתבנו בחשוקי חמד עמ״ס פסחים (דף סב ע״ב) בענין המגדל כבשים שירשום תאריך לידתם, כדי שכשיבנה בית המקדש נדע האם הכבש בן שנה לצורך הקרבנות. ויקוים בו מה שאמרו חז״ל (מסכת דרך ארץ פרק המיבין ה״כ) 'הנאנחים, והנאנקים, והמצפין לישועה, והמתאבלים על ירושלים, עליהם הכתוב אומר לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר׳.

וכבר דנו רבותינו מדוע לא נוהגת מצוות ראיית נגעים בזמן הזה, כמובא

בסוף הקדמת 'מראה כהן' לתפארת ישראל על מסכת נגעים, וז״ל: "ומימי תמהתי למה אין נוהגין כן בזמן הזה, וזכרתי ימים מקדם שבילדותי הצעתי תמיהתיזו לפני הגאון הגדול מה׳ עקיבא אייגר זצוק״ל, והשבני שגם הוא תמה על דבר זה ושאין לו תירוץ המתקבל על הדעת". ובתפא״י עצמו

בבא בתרא / קכח ע״א תפט

מעלה אפשרות דמכיון שאין לנו כהן מיוחס לא נוכל לקיים טהרה ע״י העברת תער על הראש והזקן, ובנגעי בתים ובגדים משום שטעונים שריפה ובתילה ולא אלימא חזקת כהונה נגד חזקת ממון, עיי״ש. ולפי תירוץ זה, יש גם בימינו מצות מצורע כשאין למצורע פאות וזקן, ולכן ראוי להינתח כדי שבאם תזדמן מצוות מצורע לפניו, יוכל לטהרו. עוד יעוין בתפארת ישראל (שם אות יח) שדן אם יש לכהן משקפיים, אם יכול לראות נגעים, ולבסוף הכריע שיכול לראות. ויש מפקפקים בזה, וכתבו שיתכן שאם אינו רואה טוב בלי משקפיים, הרי זה נחשב למום לענין ראיית נגעים. והנה לפי צד זה, יתכן שיש ענין שכהן יעשה ניתוח להסרת משקפיים כדי שיוכל לראות נגעים.

אולי ניתן להוסיף בדרך מליצה, שאותו כהן הסובל ממאור עיניו, ע״י ראית הנגעים, יתבונן בנפלאות ה׳, שכל שערה ושערה יונקת מגומא ומעין שלה ולא משל חבירתה, שאילולא זה היה מחשיך מאור עיניו של אדם, כמובא במסכת בבא בתרא דף טז ע״א 'הרבה ניתין בראתי באדם, וכל נימא ונימא בראתי לה גומא בפני עצמה, שלא יהיו שתים יונקות מגומא אחת, שאלמלי שתים יונקות מגומא אחת, מחשיכות מאור עיניו של אדם'. ואיתא במדרש תנחומא (פרשת תזריע סימן ו) מעשה בכהן אחד שהיה רואה את הנגעים מטה ידו בקש לצאת לחוצה לארץ, קרא לאשתו אמר לה בשביל שבני אדם רגילין לבא אצלי לראות את הנגעים קשה עלי לצאת מעליהם אלא בואי ואני מלמדך שתהא רואה את הנגעים אם ראית שערו של אדם שיבש המעין שלו תהא יודעת שלקה לפי שכל שער ושער ברא לו הקב״ה מעין בפני עצמו שיהא שותה ממנו יבש המעין יבש השער, אמרה לו אשתו ומה אם כל שער ושער ברא לו הקב״ה מעין בפני עצמו שיהא שותה ממנו, אתה שאתה בן אדם כמה שערות יש בך ובניך מתפרנסין על ידך לא כל שכן שיזמן לך הקב״ה פרנסה לפיכך לא הניחה אותו לצאת חוצה לארץ", ע״כ.

דף קכח ע״א

ונסתמא

שאלה: סומא שכלבו נהרג היברך דיין האמת?

תשובה כתב הביאור הלכה (סימן רכב ד״ה דיין): אם נודע לו שהחמיץ יינו מברך דיין האמת, ופשוט דה״ה אם נשרפו לו נכסיו, או שמתה
לו בהמתו, וכל כה״ג דבר שדרך האדם להצטער בו, עכ״ד. ויתכן שדברי

תל חשוקי חמד

הביאור הלכה אמורים כשמתה לו בהמתו, שהיה לו פרנסה ממנה, אבל יתכן שהוא הדין בכלב אם דרך האדם להצטער ממנו, מותר לברך 'דיין האמת'.

ויעוין במש״כ בחשוקי חמד עמ״ס ב״מ (דף נט ע״ב) בענין בעל תשובה שעדיין לא שמר תורה ומצוות, והוא גידל כלב, שהיה נאמן לבעליו, וכשכלבו נהרג, שאל האם מותר לו לברך עליו 'דיין האמת', וכתבנו שאין לברך עליו 'דיין האמת', כיון שמה שאמרו לברך על בהמתו דיין האמת, היינו כשמברך בגלל שיש לו הפסד מעות, אבל הכא אין מברך משום ההפסד, אלא רוצה לברך מפני האהבה שאהב את הכלב, והקב״ה צוה לאהוב את רעך כמוך, אבל אהבת כלב לא צוה, וכלב אינו עשוי אלא כדי לשמור לבעליו, ולכן יתכן שלא יברך, אבל מאחר וגם הפסיד "שומר" שהוא הכלב השומר מגנבים ומצטער על הפסד ממונו מסתבר דיכול לברך.

ונראה שבעניננו כשמת לו כלבו שהיה שוה ממון רב, והוא נזקק לו בשביל ההליכה, מותר לברך, כי הוא מברך על ההפסד הכספי, וגם על הצער
של התרגלות לכלב חדש שיקבל.

ילד שגר בספר ומת לו הכלב, ורוצה ללמוד משניות לע״נ,
האם יפריע לו אביו?

תשובה אם ע״י כך שלומד לע״נ הכלב, הוא ילמד משניות, ובלעדי זה לא ילמד, מותר להרשות לו ואין צריך להפריע לו, אבל אם מדובר בילד מעל בר מצוה אין זה הגון ללמוד עבור הכלב, ויש לומר לו שילמד למען כבוד שמים.

דף קכח ע״א
נתחרש וחזר ובמפקח

האם לקבל למוסד של חרשים, ילד שכנראה לא ישמור מצוות

שאלה הורים חפשים שעדיין לא שומרים שבת ומצוות, רוצים להכניס את
ילדם החרש למוסד מסויים, כדי שילמד שם שפת חרשים. האם יש
לקבלו למוסד?

תשובה בשו״ת דברי חיים (אבה״ע ח״ב סימן עב) דן בדבר החרשים שנולדו כך, ואינם שומעים ואינם מדברים, אך כאשר ברבות הימים הם

בבא בתרא / קכח ע״א תצא

הולכים לשקוד וללמוד בבית הספר של חרשים הם לומדים לשון וכתב עברי ואשכנזי, וכשיוצאים משם יודעים המה להתפלל ומבינים היטב בלשון אשכנזי, ומבינים דבר המדברים אליהם כמעט בהברה ובחיתוך הלשון, וגם הם מדברים בלשון עלגים קשה עד למאד לפעמים, אבל ביכולתם לדבר באופן כזה שהשומע יודע ומבין מה שמדברים ומה שהמה מבקשים. ובאו לשאול מה דינם של חרשים אלו, האם הם חייבים במצוות בגלל שעתה הם כפקחים, או שמא דינם כחש״ו שפטורים מכל המצוות. והביא שם את הגמרא בגיטין (דף עא ע״א) אמר רב כהנא אמר רב חרש שיכול לדבר מתוך הכתב, כותנין ונותנין גט לאשתו ... , תנאי היא דתביא אמר רשב״ג במה דברים אמורים בחרש מעיקרו אבל פיקח ונתחרש הוא כותב והן חותמין כו׳,ושם בע״ב אמר ר׳ יוחנן חלוקין עליו אביריו על רשב״ג, אמר חניי אף אנן נמי תנינא נישטת לא יוציא, נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית, מאי עולמית לאו אף על גב דיכול לדבר מתוך הכתב, א״ר פפא אי לאו דאשמעינן ר׳ יוחנן הוה אמינא רשב״ג לפרושי טעמא דת״ק הוא דאתא ומאי עולמית אף על גב דחזינא ליה דחריף ... , ואם כן לפי מסקנת הגמרא, לרבנן דפליגי ארשב״ג, לא מהני אפילו בחריפי ויודעים טובא, וגם כתבו בכתב ידם לא מהני ואינו גט

כלל, יעו״ש. ולאחר שהביא עוד כמה ראיות, הסיק הדברי חיים וז״ל: סוף דבר, כל הרוחות שבעולם לא יזיזו הפסק גמרא זו אשר קיימוהו כל הפוסקים, דלא מהני בחרש שום מעשה ולא כתב ולא מה שנראה שהוא חריף ואינו גט כלל.

אמנם מוסיף הדברי חיים שאם הם מדברים קצת, ואפילו בלשון עלגים, והוי בגדר מדבר באופן שכתב מהרי״ט (אבה״ע סימן טז) בכהאי גוונא הוי כפקחים, יעו״ש. ויעוין גם במהרש״ם (ח״ב סימן קמ) ובשו״ת צמח צדק (הקדמון סימן עז) מש״כ בנידון כזה.

ולפי זה בעניננו, החרש עתה פטור מהמצוות, ולא יענש על מה שהוא יחלל שבת, ואם ילמדו אותו להבין שפת אנשים ולהסתדר בחיים, הוא עדיין יהיה פטור מהמצוות, אבל אם ילמדו אותו גם לדבר, באופן שאפשר יהיה להבין את שפתו, יתכן שאין לקבלו למוסד, מפני שעתה הוא פטור מהמצוות, ועל ידי מה שילמדו אותו הוא יתחייב במצוות, ומאחר והוריו מחנכים אותו לחלל שבת ולעבור על דיני התורה, נוח לו שלא

יתחייב במצוות.

מצב חשוקי חמד

ויעוין בחכמת שלמה (בהגהותיו לשו״ע או״ח סימן שכח) שנשאל אודות חולה במחלת ה"סנוורים" [שווארצע-שטור], שנתייאשו כל הרופאים למצוא לו מזור, אלא שעדיין היה לו סיכוי להתרפא בבית חולים של נוכרים, שהנמצאים בו צריכים לאכול נבילות וטריפות. האם רשאי החולה להתרפא בבית חולים זה, בידיעה שייאלץ לאכול נבילות וטריפות? תשובתו היא שאין להחשיב מחלת "סנוורים", לסכנת נפש המבוארת במסכת עבודה זרה (דף כח ע״ב), דתנינן: "עין שמרדה מותר לכוחלה בשבת, מאי טעמא, דשורייני דעינא באובנתא דליבא

תלו", משום שדברי הגמרא נאמרו רק בעין שמרדה, שמחלתה קשורה ללב, ולא במחלת ה"סנוורים" שאינה קשורה ללב. אלא שמעלה החכמת שלמה, סיבה אחרת שמכוחה אפשר להתיר לחולה ה"סנוורים", לאכול נבילות כדי להתרפא, והיא, מכיון שבמסכת יומא (דף פה ע״ב) נאמר שלכן "פיקוח נפש" דוחה שבת, מפני שאמרה תורה "חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה",ולדעת רבי יהודה סומא פטור מהמצוות, כמבואר במסכת בבא קמא (דף פז ע״א), ולדעת רבינו ירוחם (הובא בבית יוסף סימן תעג) הלכה כרבי יהודה. ואם כן כשחולה בשתי עיניו במחלת ה"סנוורים", אם יתעוור יפטר מכל המצוות, אי לכך מוטב לחלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. ובענייננו נאמר גם שיאכל נבילות פעמים אחדות בבית החולים, כדי שלא יתעוור ויפטר מכל המצוות כולן.

החכמת שלמה מסיים תשובתו, שלא מלאו לבו לסמוך על זה, יעו״ש. וכנראה שהסיבה שלא רצה לסמוך על סברא זו היא משום שרבינו
ירוחם שיטת יחיד היא. אמנם בנידוננו, אם הוא שוטה, לכאורה לכל הדעות עדיף ל'חלל שבת אחת' ולהצילו מן ה"שטות", כדי ש׳ישמור שבתות הרבה'. אך כל זה כשישמור שבתות הרבה, אך בנידובנו שלפי המצב הנוכחי הוא לא ישמור שבתות הרבה, נראה שאין לגרום לו להיכנס למצב של חייב
במצוות.

ויעוין עוד בתשובות והנהגות (ח״א סימן תשע) שהביא את דברי הדברי חיים הנ״ל, וכתב שיתכן שאם מדבר בתנועת שפתיו באופן ברור יותר, כמו
היום שכמה בתי ספר התקדמו והדיבור יותר בהיר, עד שרוב בני אדם יכולים לשוחח עמו ולהבין היטב, עדיף מרמיזה בעלמא, אולי דינו כבן דעת. ולפי דבריו, אפילו אם לא ילמדו את החרש לדבר, אלא שיוכלו אנשים לשוחח עמו כרגיל, אסור לקבלו למוסד, כדי שלא יתחייב במצוות. וכן הורה מורנו בעל
אילת השחר שליט״א.

בבא בתרא / קכח ע״ב תלג

דף קכח ע״ב

משיב אבידה

האם להשיב אבידה כשהבעלים מבוטח

שאלה אדם שמצא אבידה, והוא יודע שהבעלים מבוטח על אבידה זו, האם
להשיב לו את האבידה?

תשובה דן בשאלה זו החלקת יעקב (חו״מ סימן כב) באבידה מבוטחת, שישראל קיבל תמורתה מחברת ביטוח נכרית, האם חייב בהשבה. או מכיון
שאינו ניזוק [כי כבר קיבל תמורה], פטור מהשבה. והביא ראיה מהשו״ע (חו״מ סימן עב סל״ח) במי שמצא משכון שמסר ישראל לנכרי תמורת ההלואה, למי להחזיר, כשהמפסיד מהאבידה הוא הנכרי שמאבד את האפשרות לגבות את חובו, לפי שצריך להחזיר את המשכון לבעל המשכון שהוא הלווה הישראל, ששעבד את המשכון להלואה, והוא אינו מפסיד כלל מהאבידה, כיון שקיבל את תמורת המשכון, בכך שלא יצטרך לפרוע את ההלואה. ונפסקה ההלכה שצריך להחזיר המשכון לישראל שהמשכון רכושו, הגם שהוא מוחזק כבר בתמורתה, שנפקע שעבודו, ואינו חייב לשלם את חובו. והוסיף שם הט״ז שגם אם ירצה המוצא להחזיר את האבידה לעכו״ם המאבד כדי לקדש שם שמים, לא יעשה זאת בממון של אחרים, והאבידה הוא ממון המאבד. והוסיף שם הש״ך שאם יחזיר לעכו״ם את האבידה, יצטרך לשלם לישראל, שגרם לו שיצטרך לשלם חובו, יעו״ש.

והנה כל דברי החלקת יעקב אמורים כשהחברת ביטוח היא בבעלות של גויים, שאז אין חיוב של השבת אבידה לגוי. אבל אם החברת ביטוח היא שייכת ליהודים, הרי שהדבר פשוט יותר שיש מצוה להשיב את האבידה, כדי למנוע נזק מהחברת ביטוח. ויעוין מש״כ בכעין נידון זה בחשוקי חמד עמ״ס בבא מציעא (דף כז ע״א) בענין מראה שנפלה מאוטובוס ציבורי האם חייב להשיבה.

דף קכט ע״ב
תוך כדי דבור

מתי קורה שאפשר לבטל גט תוך כדי דיבור

חידה נאמר במסכת ב״ב דף קכט ע״ב והלכתא כל תוך כדי דבור כדבור דמי לבר מעבודת כוכבים וקדושין. ובמסכת נדרים (דף פז ע״א) נאמר:

תלד חשוקי חמד

והילכתא תוך כדי דבור כדבור דמי חוץ ממגדף ועובד עבודת כוכבים ומקדש ומגרש, ובר״ן שם פירש דאין מחלוקת בין הסוגיות, מפני שמגדף הוא בכלל עבודת כוכבים, ומגרש הוא בכלל מקדש. והטעם שלא אמרינן בדברים אלו תוך כדי דיבור כדיבור, כתב הר״ן דהוא מפני שדברים אלו הם דברים חמורים, ואין אדם עושה אותם אלא בהסכמה גמורה, יעו״ש. איך יתכן שאפשר לבטל גט תוך כדי דיבור?

תשובה כתב באמרי יושר (ח״ב סימן קצז אות א) בשם הערך ש״י (חו״מ סימן כב) דכיון שקיי״ל דבכל הקניינים יכול הנותן לחזור בו תוך כדי דיבור,

לכן בנתן חצר ותטלטלין לאחד, אי אפשר לקנות את המטלטלין על ידי החצר
באותו רגע שקונה את החצר, דכיון דבידו לחזור בו מקנין חצר תוך כדי דיבור, וחצר שאפשר לחזור בו, אינו שלו לגמרי עדיין שיקנה בו המטלטלין. אבל בגט שפיר מהני, דהא בגט אינו יכול לחזור בו אפילו תוך כדי דיבור. והעיר על דבריו האמרי יושר, דמה שבגט אינו יכול לחזור תוך כדי דיבור, היינו שאינו יכול לחזור מהגירושין, אבל בנותן חצר במתנה לאשתו, ונתן הגט בתוכו, שפיר יכול לחזור בו ממתנת החצר תוך כדי דיבור, כמו שחוזר בו מכל הקניינים, וממילא נעקר גם הגט. וכעין מה שנאמר במסכת נזיר (דף לב ע״א) דהיכא דמיתעקר עיקר ההקדש איתעקר נמי תמורה, יעו״ש. הרי לפנינו פתרון לחידה, באופן שזיכה לאשתו גט בקנין חצר, והקנה לה את החצר עם הגט, דלפי האמרי יושר יכול לחזור בו תוך כדי דיבור מהקנין חצר, וממילא הגט יהיה בטל.

עוד פתרון חידה יתכן לומר על פי מה שהביאו הקצוה״ח והנתיה״מ (סימן נב סק״א) את דברי המהרי״ט (ח״א סימן קלח) שכתב דעדים שעשו עבירה בשעה שחתמו על שטר או על גט, דבטלה חתימתן. ומשיג על אותן דס״ל דלא נפסלו רק מחתימתן ואילך, ומביא ראיה לסברתו, מהא דב״ק (דף עג ע״א) דמאן דס״ל דלתפרע נפסל, כיון דאיתזמו להו אטביחה מיתזמי להו נמי אגניבה שהעידו תוך כדי דיבור של טביחה, אלמא דנפסלו מעיקרא. ויעו״ש מה שהקצוה״ח והנתיה״מ השיגו על דבריו. עכ״פ לכאורה מבואר בדברי המהרי״ט שאם עדים העידו, ותוך כדי דיבור לעדות הם נפסלו לעדות מחמת עבירה, העדות בטלה למפרע. ולפי זה אם העד העיד על גט, ותוך כדי דיבור לעדות הוא גנב, הגט יפסל למפרע.

ויש להסתפק מה הדין כאשר כהן גירש את אשתו, והאשה התעלפה מצער ויגון, והחליט העד שיגזול את המצנפת של אבירו תוך כדי דיבור

בבא בתרא / קל ע״ב תלה

מהעדות, כדי להיות עד חמס, וממילא הגירושין יתבטלו למפרע ותוכל לחזור לבעלה. האם הגירושין יתבטלו בכה״ג לפי המהרי״ט או לא. דיתכן דמכיון שכל מטרת הגזלה היתה כדי להתיר את האשה לבעלה, ולולי זאת לא היה גוזל, אם כן אולי לא נפסל לעדות מחמת זה, דאינו עד חמס. אמנם יעוין במהרי״ט (ח״ב חו״מ סימן צ) שכתב דבגוזל ע״מ להחזיר ובגוזל על מנת למיקט הרי שמשעת גזלה עבר באיסור ונפסל לעדות, אבל אם שב מידיעתו, וברצונו החזיר את הגזילה, חשיבא תשובה מעליא, יעו״ש. ואולי ה״ה בעניננו, דכשגזל על מנת להתיר האשה לבעלה, סוף סוף בשעת הגזלה הוא נפסל, וכשישיב אח״כ הוא יכשר לעדות משם ולהבא. אולם למעשה נראה דמכיון דכו״ע יודעים שגזל רק להתיר האשה, ולא התכוון כלל לשם גזלה, וחשב להחזיר את המצנפת מיד, הוא לא נפסל לעדות, וצ״ע.

דף קל ע״ב
אין אומרים בטריפות זו דומה לזו

חכם הטריף עוף ורוצה אח״כ להתיר לתת אותו לעני שאלה מעשה ביהודי עשיר, שהגיע לרב עם שאלה על כשרותו של עוף, ואמר לו הרב שהעוף טריפה. ולאחר מכן הגיע לביתו של הרב יהודי
עני, שלא היה לו עוף לשבת, וחשב הרב בדעתו, שאם העני היה מגיע לרב עם העוף הנ״ל, הוא היה מתיר לו את העוף מדין הפסד מרובה. ועתה הסתפק הרב, האם מותר לו לומר לעשיר שיתן את העוף לעני, ובשבילו העוף יהיה מותר, או שמא לאחר שאסר עליו את העוף, אין לו יותר היתר? תשובה נחלקו האחרונים בדין עשיר שהיתה לו שאלה על כשרות, שהדין הוא שהוא מותר רק במקום הפסד מרובה, ולעשיר אין זה הפסד
מרובה, האם מותר לומר לו שיתן את המאכל לעני, שאצלו זה נחשב להספד מרובה. בשואל ומשיב (מהדו״ת ח״ד סימן קכח) כתב שאין להתיר לעשיר לתת את המאכל לעני, אף שלגבי דידיה נחשב הפסד מרובה, כי יש בזה חשש של לעז שיאמרו שהעניים אוכלים טריפה, וכ״כ בשו״ת דברי מרדכי לוריח (סימן לט). מאידך יעוין בכף החיים (יו״ד סימן לא בדין הפסד מרובה אות כא) שהביא את המנחת יוסף (בשו״ת שבסוף הספר, דף ע ע״א) בשם המהרי״ל דיסקין שיש להתיר להביא את המאכל לעני, וכן כתב בזבחי צדק (סימן לה ס״ק כא). והביא במנחת יוסף בשם הגאון ר׳ אליעזר דן רלב״ג לבאר את טעמו של המהרי״ל דיסקין

תלו חשוקי חמד

שהעשיר מחוייב לתתה לעני, כי היכא דאמרינן להקדים נתינה לגר למכירה דאינו יהודי, ומפרש רש״י דהואיל ואם ימכרנו לנכרי לא יקח כי אם דבר מועט,מצוה עליו לתתה לגר תושב בחנם, וא״כ ק״וגבי עני ישראל, דהא אם יטרף לא יקח כי אם דבר מועט במחירו, ואם יתננו לעני שוה אצלו הרבה, ודאי שמחוייב לתתה לעני, ועל כן מכשרינן את המאכל לעני, כיון דאצלו הוי הפסד מרובה, ומוסיף שם שאפשר לומר דהואיל ומחוייב לתתה לעני,נוכל לומר יד עניים אנן, ותומ״י זכה בו העני, טרם פסק המורה, הואיל ודינו ידוע להכשיר במקום הפסד מרובה, וכגון זה אמרו עשו את שאינו זוכה כזוכה, וממילא יוכל המורה להכשירו בלי פקפוק ולצוות על השואל לתת לעני, ורק יודיע להעני משום גבינת דעת, יעו״ש.

ומעתה יש להסתפק מה הדין כאשר העשיר הגיע לרב עם השאלה, הרב ידע רק את דברי השואל ומשיב, ולכן הורה שהעוף אסור באכילה, וצריך להשליכו לכלבים, ולאחר מכן הראו לו את דברי המהרי״ל דיסקין ודעימיה, שמותר ואף חייב לתת את העוף לעניים, או שהגיע רב אחר ואמר לעשיר שיש לו עצה לתת את הבשר לעניים. האם נאמר שלאחר שהורה הרב שהבשר אסור, שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא, וכבר אי אפשר להתיר את הבשר, וכדין חכם שהורה אין אבירו רשאי להתיר כמבואר ברמ״א (יו״ד סימן רמב סעיף לא) ויעוין שם בש״ך (ס״ק נח), או שמא אין זה נקרא הוראה חדשה, מפני שאף ההוראה החדשה מסכמת שלעשיר אסור לאכול את הבשר, אלא שנוסף כאן היתר לאדם אחר, וצ״ב.

דף קל ע״ב
וחזיתו ביה פירכא

המותר לרופא להורות למטופל שלו לעזוב בי״ח,
ולעבור למרכז גדול

שאלה מעשה באדם שעבד בשחרור צינור תעשייתי, בטעות השתחרר צינור
ובו חומצה וניתז על עינו. לאחר שטיפה מיידית הוא הגיע לבית
חולים הנמצא באזור, ושם נאמר לו שעינו בסכנה גמורה, ואסור לו בשום אופן לזוז משם למקום אחר. הרופא ידע מבסיון קודם, שישנה נטיה של בית החולים להחזיק מטופלים, כאשר ההחלטות הם לא תמיד על טהרת הענין, אלא שהם רואים ענין לטפל גם במקרים יותר קשים. ומכיון שהנידון הוא

בבא בתרא / קל ע״ב תצז

קרנית העין, לא נראה לרופא כל סכנה אם הוא יצא מהאשפוז וישים לעצמו טיפות בעין כל הדרך, כפי שעשו לו במחלקה. הרופא ניסה ליצור קשר עם הרופא המטפל, והרופא לא הסכים לדבר אתו, האם מותר לרופא לקחת על עצמו אחריות ולהודיע למטופל שעליו לחתום בבי״ח שהוא משתחרר בסיכון עצמי, ועובר לבי״ח יותר גדול במרכז הארץ?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קל ע״ב אמר להו רבא לרב פפא ולרב הונא בריה דר׳ יהושע כי אתא פסקא דדינא דידי לקמייכו, וחזיתו ביה
פירכא וכו׳. לאחר מיתה, לא מיקרע תקרעוהו, ומגמר נמי לא תגמרו מיניה. לא מיקרע תקרעיניה, דאי הואי התם, דילמא הוא אמינא לכו טעמא, מגמר נמי לא תגמרו מיניה, דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. מדברי הגמרא יש גם ללמוד לעניננו, שאין להחליט מיד שבית החולים שקבע שאסור לחולה לזוז משם, החלטתם לא נכונה. כי אולי ראו דבר בעין שהחולה לא יודע. לכן מן היושר לבא בדברים עם רופא ממקום אחר, [שהרי הרופאים המקומיים סרבו לדבר], ולשאול אותו כיצד לנהוג. והנה במקרה זה העברנו את השאלה הנ״ל לרופא ... לשמוע את חוות דעתו, והשיב לנו כדלהלן: במקרה זה של כויות עין ע״י חומצה, נראה שהרופא השואל צודק, ואין כל חשש וגם לא נראית איזה סיבה נסתרת, להעביר את החולה לבית חולים מרכזי לקבל את המשך הטיפול עם טיפות, ואם יצטרכו ניתוח להשתלת קרנית, ניתן להמתין עד שהעין תרגע, ולבצע את הניתוח ע״י רופא מומחה. ואפילו במקרה חמור מאוד, שהכויה גורמת להתמוססות הקרנית, ופרפורציה, שאז החולה יצטרך לעבור השתלת קרנית דחופה. גם אז עדיין עדיף להעביר אותו למרכז רפואי גדול. אך יכולה להתעורר שאלה בחולה שנפצע בעיניו פציעה חודרנית כגון פציעה בזמן מלחמה, או תאונת עבודה או תאונת דרכים. האם לבצע את הניתוח. הראשוני [סגירת העין בלבד, כשלב ראשון] בבי״ח הכי קרוב למרות נסיובו הפחות יותר, או שמא להעביר את החולה למרכז רפואי יותר גדול ששם צברו בסיון רב בטיפול בחולי טראומה. בזה יש להסתפק כי מצד אחד חשוב מאוד לעשות את הניתוח הראשוני מה שיותר מהר, כי עלול להיות שעיכוב של כמה שעות יגביר את הסיכון לזיהום בעין ויסכן אותה כשהאחוזים הם עשרה, ובזה צ״ע כי מאידך גיסא ניתוח ראשוני בידי רופא בעל בסיון יש לו יתרון גדול. והדעת נוטה שלא צריך בשביל הניתוח הזה את הרופא הכי גדול, ולכן בשאלתנו עדיף שהרופא המקומי ינתח.

תצא חשוקי חמד

לסיכום: ראוי להיוועץ עם רופא עינים מומחה ולשאול את פיו אולי ראו הרופאים סיבה נסתרת לא להרשות לחולה לפנות למרכזגדול, ואם
ישיב הרופא שלא נראה דבר כזה, יש לרופא לקבל אחריות, ולחתום שישתחרר ויסע למרכז גדול.

דף קלא ע״ב
בי דינא בתרא תקנו מעין בי דינא קמא

האם אפשר ללמוד תקנה מתקנה דמשפחה ברוכת ילדים
היא בת שש צאצאים

שאלה ישוב שראשוני המתיישבים בה, תקנו תקנה ע״פ בית הדין [יעוין
שו״ע (חו״מ סימן רצח סכ״ח)], שמשפחה ברוכת ילדים, שהיא משפחה
שיש לה שש צאצאים, תשלם מס בהנחה של חמישים אחוז ממה שמשלמים האחרים. כעבור דור שוב חוקקו ראשי הקהל בצירוף בית הדין, שמשפחה ברוכת ילדים תשלם רק חמישים אחוז עבור המים שהם צורכים. והנה בתקנה השניה לא פירשו ראשי הקהל ובית הדין, כמה היא משפחה ברוכת בנים [והם כבר לא חיים ואי אפשר לשאול פיהם]. האם אפשר להקיש וללמוד תקנה מתקנה קודמת, ששם פירשו שמשפחה ברוכת בנים היא משפחה שיש לה שש צאצאים, או שמא אין ללמוד מהתקנה הקודמת, אלא יש ללמוד משאר המקומות ששם המשפחה של עשר צאצאים זכאים להנחה אבל לא ששה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קלא ע״א לעולם אימא לך בתרי בית דינא איתקון ובי דינא בתרא תקון כבי דינא קמא, כי היכי דלא תקשה
תקנתא אתקנתא. ופרשב״ם תקנתא מתקנתא ילפינן, דבי דינא בתרא מעין בי דינא קמא תקינו, דלא תקשי תקנתא אתקנתא דלא לימרו מ״ש תקנתא זו דכתיבת בנין דכרין דלאחר מיתה כתב בה ירתון, ומ״ש זו דאיתקנא מחיים.

ויעוין במהרש״ם (ח״ד סימן ט) שהביא את המשנה המסכת ידים (פ״ג מ״ב) דאין דנים דברי סופרים מדברי סופרים, ובתשובות לחם רב (סימן לג) מבואר
דגם בק״ו ומה מצינו לא יצפינן וכן מצינו בכמה מרבותינו הראשונים, ובהגמ״ר (שלהי קידושין) מבואר דכמו דאין דנים ק״ו מהלכה כן אין דנים מתקנתא. וכתב על זה המהרש״ם דכל זה נאמר דוקח היכי דבאנו ללמוד את עיקר התקנה, אבל אם חכמים כבר תקנו, רק דמסופקים באיזה פרט, נראה דשפיר יש ללמוד זה מזה. "וראיה מהש״ס דב״ב דף קלא ע״ב בהא דדרש

בבא בתרא / קצב ע״א מלט

ראב״ע הבנים ירשו והבנות יזונו, מה הבנים אין יורשים אלא אחר מיתת אביהם כן ה״נ הבנות ... ופירשב״ם דלא לימרו מ״ש תקנה זו מתקנה האחרת ע״ש. ועוד ראיה מתשובות מהרי״ט (ח״א סימן נט) דלמד לתקנת החזקות בדין מכרה לאחר, מדין תקנת סיקריקין", ועל פי זה למד המהרש״ם דכשם שבתקנות שאלוניקי תקנו שאם שוכר פונדק נושל וגורש ועברוג׳שנים, יכול אחר לשכור מהפריץ, ואין הבדל בין אם היה פנוי במשך ג׳ השנים או היה מיושב, כך גם לגבי תקנת מהר״ם מלובלין, יעו״ש.

ואם כןאולי ה״ה בעניננו, מאחר שבני העיר תקנו תקנה נוספת לגבי ההנחה בחשבון המים, אלא שיש פרט שאינו מבורר, בזה אולי לומדים תקנה מתקנה, ומשש ילדים המשפחה נחשבת לברוכת ילדים אף לענין תקנה זו. ואע״פ שהיה מקום לחלק בסברת תקנות, דלגבי מים רק מי שיש לו עשרה ילדים שזקוק להרבה מאוד מים יקבל הנחה, ולא משפחה שיש לה רק שש ילדים, שאין להם צורך בכל כך הרבה מים. מכל מקום מזה שמתקני התקנה סתמו את דבריהם, יש ללמוד תקנה מתקנה, וכמו שכתב המהרש״ם.

דף קצב ע״א
כתב כל נכסיו לאחרים

חילק כל נכסיו ואח״כ נולד לו בן האם מתנותיו בטלים שאלה נאמר במסכת ב״ב דף קצב ע״א הרי שהלך בנו למדינת הים,
ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים, ואחר כך בא בנו
מתנתו מתנה, רבישמעון בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה, והקשה הקובץ שיעורים (סימן תמג) דמשמע דמתנתו בטילה דוקח כשהיה בנו קיים בשעת המתנה, אבל אם נולד לו בן אח״כ, המתנה לא בטילה, ואמאי לא נימא שעל מנת כן לא נתן?

תשובה אולי אפשר ליישב דמעיקר הדין, אדם מסוגל לתת מתנה לאוהבו הקשור אליו בלב ונפש, אלא דקיימ״ל "דלא שביק איניש לבריה
ויהיב לאחריני" כמבואר בתוס׳ (גיטין יד ע״א ד״ה כהלכתא) כלומר אדם לא משאיר

בניו במחסור, ונותן נכסיו לאחרים. סברא זו שייכת רק כשיש לו בנים ומשאיר אותם חסרים, אבל בנים שלא באו לעולם, אין ההרגשה שמשאיר אותם חסרים, כי עדיין לא באו לעולם, ובכה״ג יש מקום לומר דאין על זה הוכחה מוחלטת
שמתנותיו ניתנו בטעות.

תק חשוקי חמד

אמנם לענין הלכה, יעוין בש״ך (חו״מ סימן רמו סק״א) שציין לדברי המהר״ם מלובלין (סימן קח)שכתב שהדבר ברור שאפילו אם נולדו לו ילדים אח״כ, המתנה בטלה, ואין זה דומה לנדרים, שקיי״ל שאין פותחין בנולד, דשאני מתנה דבדבר קל אנו דוחים את המתנה, ואומדין דעתו של אדם, שלא היתה כוונתו לזה, ואלו היה יודע דיתיילד ענין זה לא היה נותן, והוי כמו אחד שלא נתן מתנה מרצונו, וכדאשכחן לגבי מסירת מודעא, דבמכר צריך שהעדים יכירו באונסו, משא״כ במתנה אין צריכים להכיר באונסו, דדי לנו בגילוי שאינו מעוניין במתנה, המתנה בטלה מפני שלא ניתנה מרצונו,
יעו״ש בראיותיו.

דף קלג ע״ב
עמדו וכתבו יוסף בן יועזר הכניס אחת

צוה לתת חצי ממכירת המגרש לתורה, וחצי להכנסת כלה ומחיר המגרש התייקר

שאלה ראובן חילק את רוב רכושו ליורשיו, ונשאר לו מגרש שאותו ייעד למכירה, וציווה לתת את הרווחים שיקבל מהמכירה לא לבניו, אלא לתיקוןנשמתו, ולכן אמר שבחצי מהרווחים ישיאו כלה יתומה, ובחצי השני יקימו קרן, וישלמו לאברך אחד שילמד תורה לעילוי נשמתו. והנה לאחר שהמצווה הלך לבית עולמו, והיורשים קבלו סכום הגון בירושתם, התייקר המגרש מאוד, וגם לאחר שהשיאו כלה יתומה עם כל צרכיה, עדיין נשאר עודף רב, ונסתפקו היורשים מה לעשות עם הכסף?

תשובה נאמר במשנה במסכת שקלים (פ״ב מ״ה) מותר עולה לעולה, כלומר מי שהפריש מעות לקנות עולה, ונתוותרו, יביא באותו המותר עולה
אחרת ... מותר עניים לעניים וכו׳, יעו״ש. ואם כן לכאורה ה״ה בעניננו, מכיון שהמצווה אמר שהרווחים שיהיו מחצי המגרש ילכו להשיא כלה יתומה, ונתוותרו מעות, הרי שהמותר הולך להשיא כלה יתומה נוספת. ומהמותר מהחצי השני, יפרנסו אברך נוסף.

ואם המצווה היה אומר שמהרווחים ישיאו כלה פלונית [שהיתה קרובת משפחתו], ויפרנסו אברך, בכה״ג נראה שבמותר הכסף יפרנסו אברך נוסף, מפני שלא אמר שהכסף ילך ל'כלה ותורה', אלא ציין כלה פלונית,

בבא בתרא / קלג ע״ב תקח

ולאחר שקיבלה את חלקה, הרי שנחשב הדבר כאילו אמר המצווה שכל הכסף ילך לאברך,שאז מותר הכסף ילך לאברך נוסף.

אמנם אם המצווה היה אומר שיתנו ממכירת חצי המגרש מאתיים אלף דולר להשיא יתומה, והיה נשאר עוד עודף, בכה״ג לא אמרינן שהמותר הולך להשיא כלה נוספת, אלא היה דין זה דומה למבואר בשקלים (שם משנה ג-ד) שהמכנס מעות ואמר שאביא מהן לשקלי, לכו״ע הוי המותר חולין, מפני שיש לשקלים קצבה, ואם כן ה״ה בעניננו, שקצב סכום מסויים לכלה, הרי שהמותר שייך ליורשים.

ואין לומר שרצה לעשות בכסף דברים לתיקון נשמתו, ואם כן יש לעשות בכסף מצוה אחרת, שהרי כתב הרמ״א (סימן רפב ס״א) 'מי שצוה לעשות בנכסיו הטוב שאפשר לעשות, יתנהו ליורשיו כיאין טוב מזה׳, ומקור דיןזה מבואר במרדכי על פי הגמרא בב״ב דף קלג ע״ב שם מבואר שעדיף להביא את הנכסים לבניו מאשר להקדש, יעו״ש. ואם כן יתכן שה״ה בעניננו, לאחר שנתנו את הסכום שקצב ליתומה, יש לתת את השאר ליורשים.

ואם המצווה היה אומר במפורש שהכסף לא ינתן ליורשיו, אלא לצדקה החשובה ביותר, נראה שיש לתת את הכסף להשיא עוד כלות עניות יתומות, וכמו שכתב השו״ע שולחן (יו״ד סימן רמט סט״ו) 'גבאי צדקה שיש בידם מעות צדקה, ישיאו בהם בתולות עניות, שאין צדקה גדולה מזו׳. ויעוין בש״ך שכתב שם שהכוונה היא לכלות יתומות.

דף קלג ע״ב
לא מהויבי עבורי אחסנתא

נתןנכסיו לבן העוסק בתורה האם נהג כדין

שאלה מעשה באדם שהיו לו כמה בנים, וכולם עזרו לו במפעל שלו, בן אחד למד בכולל בהתמדה, מספר פעמים ביקש האבא מבנו שיבוא למפעל רק לזמן מועט כל יום כדי לעזור לו, והבן נפשו חשקה בתורה וסירב, האחים יעצו לאבא והסיתו אותו שיכתוב את המפעל על שמם, והבן שלא עוזר, לא יקבל כלום. האב היה מאד בצער על דברי ההסתה, ורשם את כל המפעל על שמו של הבן הת״ח. האם עשה כדין?

מקב חשוקי חמד

תשובה מובא במדרש (בראשית רבה פרשה מב) מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיו אחיו חורשים במישור והוא חורש בהר, ונפלה פרתו ונשברה.

אמר להם לטובתי נשברה פרתי, ברח והלך לו אצל רבן יוחנן בן זכאי והיה אוכל קוזזות אדמה, עד שעשה פיו ריח רע. הלכו ואמרו לרבן יוחנן בן זכאי ריח פיו של רבי אליעזר קשה לו. אמר לו כשם שהבאיש ריח פיך על התורה, כך יהיה ריח תלמודך הולך מסוף העולם ועד סופו. לאחר ימים עלה אביו לנדותו מנכסיו, ומצאו יושב ודורש וגדולי מדינתו יושבים לפניו בן ציצית הכסת ובקדימון בןגוריון ובן כלבא שבוע. ומצאו יושב ודורש הפסוק הזה ... אמר לו אביו בני לא עליתי לכאן אלא לנדותך מנכסי, עכשיו הרי כל נכסי נתונים לך מתנה. אמר הרי הם עלי חרם ואיני אלא שוה בם לאחי, עכ״ל. וכתב היפה תאר: כל נכסי נתונים, אע״ג דאמרינן לא מהוי באעבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לזכאה, שמא שאני הכא דהוה תלמיד חכם. א״נ דבמתנה

דזכי מחיים לית לן בה. ומ״מ רבי אליעזר לא קבל, שלא לאכול הנאות מדברי תורה. ולפי מ״ש בפרקי דרבי אליעזר שאחיו יעצו את אביו לנדותו מנכסיו, ניחא לעשות להם כאשר זממו, עכ״ל.

והקשה השדי חמד (ח״ד עמ׳ 34 מערכת הלמ״ד כלל ג׳ אות חי״ת) על דברי היפה תאר,

וז״ל:ואין נראה לדעתי הקצרה שיהיה הדין כן, דהא טעמא דשמוחל
הוא משום דילמא מברא בישא נפיק זרעא מעליא, ואם המעליל חטא אלה הצאן מה עשו. ומה גם דלפי הנראה אין האחים אשמים כל כך, כי המה חשבו על ר׳ אליעזר שלא היה אוהב את המלאכה ובהפקירא ניחא ליה, ואף אם ראוי לקנסם על זה אבל לא להעביר מהם הנחלה לגמרי, יעו״ש. הרי שאע״פ שהבנים זממו לקחת ממנו את הירושה, בכל זאת אין לנשלם, דלמא נפיק מהם זרעא מעליא, ואין להפסידם, ונראה שה״ה בעניינו.

דף קלד ע״א
נפלו לו נכסים

אדם לא מוכר נפטר, מי זוכה בירושתו

שאלה אדם שלא מוכר לנו, ולא יודעים מי הם יורשיו הראויים לרשת אותו,
מה עושים בנכסיו?

תשובה לכאורה אמרינן שיהא מונח בבית דין, עד שיתברר מי הם יורשיו, אבל אין רשות לשום אדם ליטול נכסיו לעצמו. אולם לא כך כתוב

בבא בתרא / קלד ע״א תקג

ברש״ש בב״ב דף קלד ע״א, שכתב וז״ל: נפלו לו נכסים ממקום אחר, יירשו אחיו עמו. לכאורה נראה כיון דאין לו אב ידוע, הוי נכסיו הפקר, וכל הקודם בהם זכה, אפילו אחד מן השוק. והכא [באומר זה אחי ... ונפלו לו נכסים ממקום אחר, יירשו אחיו עמו] על כרחך מיירי שקדם וזכה, האומר עליו שהוא אח, עכ״ל.

ולכאורה יש להעיר על דברי קדשו כמה הערות. א. מה שכתב "כיון דאין לו אב ידוע הוי נכסיו הפקר, וכל הקודם בהם זכה, אפילו אחד מן השוק", צ״ב דמדוע שיהיו נכסיו הפקר, הרי אין לך אדם מישראל שאין לו יורשים חוץ מגר כמבואר במסכת סנהדרין (דף סח ע״ב) 'וכי יש לך אדם בישראל שאין לוגואל, אלא בגזל הגר הכתוב מדבר׳, ורק נכסי הגר שאין לו יורשים הם הפקר כמבואר במסכת ב״ק (דף מד ע״ב) שור הגר שמת ואין לו יורשין ... הוה ליה שור הפקר.

ב. מה שכתב הרש״ש שכיון שקדם וזכה, אין תוציאין מידו, צ״ב הרי הוא אדם זר, ולא יכול לזכות אלא הנכסים יהיו מונחים עד שיתבררו למי הם שייכים, ואח זה האומר בבירור זה אחי, הוא יורש ואפילו אם אין לו עדים שהוא אחיו, מאחר ובא בטענת ברי ואין מי שיכחישנו.

ויתכן לבאר את דבריו על פי דברי הנתיבות המשפט (סימן קמו סק״ט) שהמחזיק בקרקע, אף שמודה שאינו שלו, אין מוסרים אותו למערער, בלי עדים שהוא מרא קמא, כיון שהדין נותן בזה דיהיה מונח כמו בכל אבידות, שכשהגיע ליד איזה אדם אין תחזירין לשום אדם שיבוא ויאמר שהוא שלו, עד שיביא עדים שהוא שלו או שיתן סימנים ... , שהמוצאו תופסו בחזקת מי שהן שלו, וצריך דוקח להביא עדים כשרוצה ליקח מיד המחזיק, עכ״ד. אם כן הוא הדין בעניננו, אין למסור את הקרקע לטוען שהוא אח בלי עדים, כיון
שהמחזיק דינו שומר אבדה.

אך עדיין צ״ב תחילת דברי הרש״ש שכתב שהנכסים הם הפקר, ויעוין בהגהות אשר״י (ב״ב פ״ח סימן לט) ובאור זרוע (ח״ג פסקי בבא בתרא סימן קל) שכתבו בשם

הריב״ם וז״ל: והשתא מה יהא בחלקו, נראה דמונחין עד שיבוא אחד מן היורשין שלו מן האב, דלאותו אח שאומר אחינו הוא לא יהבינן אלא חלקו, שהוא מודה שאין לו בהם יותר. וגם הפקר לא הוי שאין לך בישראל שאין לו גואלים ואינו מנכסי הגר ... , עכ״ל. מבואר בדבריו להדיא דלא כדברי

מקד חשוקי חמד

הרש״ש, אלא שהנכסים אינם הפקר, אלא יהיו מונחים עד שיבוא יורש, מהטעם האמור לעיל, שאין לך אדם מישראל שאין לו יורשים.

והנה כל הנ״ל הוא מעיקר הדין, ויעוין מש״כ לעיל דף קטו ע״ב בשם הרי״ף והרמב״ם שגם כתבו שהירושה תהיה מונחת בבית דין, ומש״כ שם בשם התשב״ץ, לגבי מנהג הקהלות כשאחד מת ולא נמצא לו יורש.

דף קלה ע״א
זיל חוש לה

אשת כהן שיצא עליה קול שחטאה עם נכרי

שאלה מעשה באשה שנשאת לכהן וכבר ילדה ממנו ילדים המוחזקים לכהנים. ולפני נישואיה יצא עליה קול שחטאה עם נכרי, והיא ואביה
הכחישו את הקול. וכעת אנשי העיר מרחקים את הבעל ואת בניו מהכהונה, מה דינם?

תשובה נאמר בשו״ע (אבה״ע סימן ד סט״ו): אשת איש שיצא עליה קול שהיתה מזנה תחת בעלה, והכל מרננים אחריה, אין חוששים לבניה שמא
הם ממזרים, מפני שרוב בעילות תולים בבעל. אבל היא בעצמה חוששים לה משום זונה, וכהן חושש לה מדין תורה, ואם בעלה כהן, חוששים על בניה שהם חללים. ויעוין בבית שמואל (שם ס״ק כד) שכתב על דברי השו״ע שכהן חושש לה מדין תורה, היינו לכתחילה, אבל בדיעבד אם נשאה אין מוציאים. אך יעוין בשו״ע (שם סימן ו סט״ז) שכתב: יצא לה שם מזנה בעיר.אין חוששים לה ... והרי זו מותרת לכהן. ובב״ש (שם סק״ל) הקשה שלכאורה סעיף זה [שביצא עליה שם מזנה מותרת לכהן] סותר את הנאמר לעיל [דכהן חושש לה מדין תורה?] ותירץ דמש״כ לעיל דחוששין, זה משום שהכל מרננים אחריה, כמבואר בשו״ע שם. ולשיטת הדרישה עיקר החילוק הוא בין קול דאיתחזיק בבי״ד או לא, יעו״ש. ולפי זה בעניננו שהקול לא הגיע לבי״ד הרי הבעל וילדיו בחזקת כהנים.

והנה שאלה זו הגיע לפני המהרש״ם (ח״ב סימן קכח), והיו רבנים שרצו להקל ע״פ דברי הדרישה הנ״ל, כיון דלא הוחזק המעשה בבי״ד, אלא שהמהרש״ם הקשה עליהם מדברי הגמרא במסכת ב״ב דף קלה ע״א בההוא דהוה מוחזק לן דלית ליה אחי, ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחין, אמר רב

בבא בתרא / קלו ע״א תקה יוסף מאי ליחוש לה, חדא דמוחזק לן דלית ליה אחין, ועוד הא אמר בשעת
מיתה דלית ליה אחי, אמר ליה חניי הא אמרי דאיכא עדים במדינת הים דידעי דאית ליה אחים ... א״ל רבא לרב נתן בר אמי חוש לה, עכ״ל הגמ׳. והקשה המהרש״ם הרי התם נמי קלא דלא איתחזיק, ואפ״ה חיישינן, הואיל ובחשש איסור קיימא.

והנה נאמר בר״ן בקידושין (דף כח מדפי הרי״ף) וז״ל: דהתם שאני דאיכא הכא קלא דאיכא סהדי במדינת הים, וכל היכא דאפשר למיקם עלה דמילתא אפותא דסהדי נטרינן להו, ולא מקילינן באיסור אשת איש, אבל בחזקה בעלמא שאין אנו יודעין שיש עדים בדבר שיהא אפשר להתברר על פיהם,נאמן משום

מה לי לשקר, עכ״ל. לדברי הר״ן יש לומר גם בעניננו, דאמנם בב״ב קלה ע״א אמר רבא לחוש, זה משום שיש עדים במדינת הים דידעי, אבל בעובדא שבאה לפנינו אין עדים, שיהא אפשר להתברר על פיהם, ובכה״ג נאמר בר״ן שנאמנת, יעו״ש עוד מה שדן המהרש״ם לגבי הנידון אם תולים שהאויבים הוציאו את הקול.

דף קלו ע״א
הכותב כל נכסיו לבניו

האם לחלק נכסיו לבניו בחייו כדי למנוע ריב אחר פטירתו

שאלה אדם בעל רכוש שאל, האם ראוי לחלק את נכסיו ליורשיו, היינו להקנות להם כבר כעת את הנכסים, והפירות ישחרו לו כל זמן שהוא
חי, ורק לאחר מותו יזכו בפירות, או שמא יש לחשוש שהילדים בראותם שקיבלו את הירושה, יזלזלו בו, כי בין כך הרכוש בידם, משא״כ אם לא ירשום את הרכוש כעת על שמם, יפחדו שמא לא יתנהגו איתו כהוגן ויעביר חלק מהרכוש לצדקה. מה דעת תורה?

תשובה נאמר במסכת ב״מ (דף עה ע״ב) ת״ר שלשה צועקין, ואינן בענין ואלו הןמי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים ... הכותב נכסיו לבניו
בחייו. ופרש״י צועקין בבי״ד של מטה, ואינן נענין, שהרי הם גרמו לעצמן, לפי זה נראה שאם בניו חשודים לא לנהוג בו בהגינות אל יתן להם בחיים.

וכעין זה מצינו בכתובות (דף מט ע״ב) באושא התקינו, הכותב כל נכסיו לבניו, הוא ואשתו נזונים מהם. ופירש הרשב״א דאע״פ שכתבן להן מעכשיו

מקו חשוקי חמד

אומדן הדעת הוא שלא כתבן לו על דעת שימות הוא ברעב, והו״ל כמי שכתבן לו מעכשיו אם לא יצטרך הוא להם, ולא עוד אלא אפילו אשתו ניזונית מהם אע״פ שלא שייר בהן לאשתו כלום לפי שאומדן הדעת הוא שאינו רוצה

שתתבזה אשתו ותמות ברעב, ואין מתנה זו אלא כירושה ולמה כתבן לו עכשיו שאם ימותו הן ולא נצרכו להן שיהא הוא יורשן, יעו״ש. אלא שכבר כתבו כל הפוסקים [יעוין ברא״ש שם] שאין הלכה כמימרא זו, אלא שבניוזכו בהכל, ואם כן אם האב יתן את כל נכסיו לבניו, הוא יפסיד ועלול להתבזות.

אכן כל זה כשנותן את הכסף בלי סיבה ראויה. אך אם נותן את כל נכסיו לבתו כדי שיוכל להשיאה לבן תורה, לכאורה אדרבה ראוי לעשות כן, וגדולה מזו אמרו בפסחים (דף מט ע״א) לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם, וישיא בתו לתלמיד חכם. כל שכן שיש לו ליתן לבתו כדי להשיאה, וכן נהג אברהם אבינו ע״ה, שנתן כל אשר לו ליצחק, ופרש״י (בראשית פרק כד י) שטר מתנה כתב ליצחק על כל אשר לו, כדי שיקפצו לשלוח
לו בתם.

ושמעתי על אחד מגדולי הדור, שספרו לו שמישהו חילק כל נכסיו בחייו לבניו, וכעת הם מזלזלים בו. ויעץ לו שיקנה כספת ויטמין אותה בביתו, ויכניס לתוכה אבנים, באופן שהדבר יראה כאילו שהם אבנים טובות, ולמעשה יטמין שם אבנים פשוטות. ובאמת מאז הבנים החלו מאוד לכבדו, מחשש שלא יקבלו את הירושה הגדולה, ולאחר מאה ועשרים, כשהם פתחו את הכספת מצאו שם אבנים פשוטות, ומכתב שבו היה כתוב 'ככה יעשה לבנים שמכבדים את אביהם רק בשביל הירושה׳.

דף קלז ע״א
מצי אמר ליה למיעבד איסורא לא יהבינן לך

נתן מכונית לעני והוא נוסע בה בשבת

שאלה נתן מכונית לעני והמקבל נוסע בה בשבת, ולפיכך רוצה הנותן לחזור בו, כי אומר שאנן סהדי שעל דעת כן לא נתנה, האם טענתו טענה?

תשובה אם העני כבר קיבל וזכה במכונית כשהיה כשר, ואח״כ פרק עול, זכה במכונית ואין יכול הנותן לומר על דעת כך שיחלל שבת אח״כ,
ברור שלא נתתי לו. וראיה לכך ממסכת ב״ב דף קלז ע״א שם נאמר: "ואפילו

בבא בתרא / קלח ע״א תקז

היו בהם עבדים והוציאן לחירות. פשיטא, מהו דתימא מצי אמר ליה למיעבד איסורא לא יהבינן לך, קח משמע לן". הרי דאע״פ שהנותן טוען 'לא נתתי לך את העבד על מנת שתעבור בו חטא ותשחררנו׳, בכל זאת המתנה קיימת, וא״כ ה״ה בעניננו. ויעוין גם בירושלמי (פ״ה שביעית סוף ה״ג): השאילו לו סאתו, ובא ומצאו מודד בגורן אינו זקוק לו, [למחות בידו]. דכיון דבשעה שנתןלו היה בהיתר, אינו רשאי ליטלו ממנו קודם זמנו דחשוב כשלו.

ונראה שאם המקבל מתנה היה פעם אדם כשר, וכבר נתאמץ ופרק עול טרם קיבל את המכונית, ולבסוף רק נתגלה הדבר בזה שהתחיל לנסוע בו בשבת, הרי זו מתנה בטעות, דיכול הנותן לומר לרשע לא נתכוונתי
לתת מתנה.

ויעוין באגרות משה (או״ח ח״ב סימן סו, ויו״ד ח״א סימן עב) לגבי השכרת בית או אולם שמחות ליהודי מומר שברור שיעשו שם עבירות. ויעוין עוד בנחלת אליהו (סימן לו)שדן אם מותר להשכיר דירה כשיודע שהשוכר ישתמש בחשמל בשבת באיסור. ומשם יש ללמוד לגבי כך, אם מותר לתת רכב לאדם שיסע ברכב בשבת. ויעוין פסחים (דף כ ע״ב) "דילמא אתי בהו לידי תקלה", הרי שחששו חכמים לחששות רחוקים של תקלות, וא״כ ודאי שיש להיזהר שלא יגיע תקלה על ידו ולכן הנותן רכב לאבירו צריך להתנות מראש שלא יעשה בו חטא. [ויעוין עוד במש״כ בחשוקי חמד עמ״ס מסכת פסחים (דף כ ע״ב)].

דף קלח ע״א
בצווח מעיקרא

זיכו לו מתנה על ידי אחר, וכשנודע לו התנגד מתוך טעות שאלה ראובן יהודי עשיר תומך בתלמידי חכמים, ראה את שמעון ת״ח עומל בתורה מתוך הדחק, הלך ראובן וזיכה לו סכום כסף
גדול על ידי אחר, בתנאי שיכניס את הכסף בבנק, והקרן תהיה קיימת, ושמעון יהנה כל חודש מרווח הריבית, כשהשליח סיפר לשמעון על התכנית, צעק שמעון במר לבו, וכי הוא רוצה להכניסני לכלא, שמס הכנסה יגלו ויראו שיש לי סכום כה גדול, ויחקרוני מנין לי סכום זה, ולכן אני מסרב לקבלו. השליח סיפר זאת למשלח, ובנתיים הביא השליח לשמעון המקבל, רואה חשבון מפורסם, והסביר לו בטוב טעם שאין לו

מקד חשוקי חמד

ממה לחשוש, כיון שאין השלטונות בודקים סכום כזה, וגם אם יבדקו, יש לו הוכחות שקיבל מתנה מגביר, לאחר דברי השכנוע התרצה שמעון לקבל את הסכום, ואז התברר שהמשלח כבר הבטיח את הסכום לתלמיד חכם אחר, ועכשיו הסתפקו, למי הכסף שייך, לשמעון כיון שמה שלא רצה לקבלו היה בטעות, או דלמא לתלמיד חכם השני, כי סוף כל סוף שמעון לא רצה לקבלו?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף קלח ע״א שהמזכה לאבירו מתנה, ומיד שהגיע לידו צווח שאינו רוצה לקבלה, לכו״ע לא קנה, אך
לכאורה היה אפשר לומר בנידובנו דמאחר והצווחה היתה בטעות, ויש כאן אומדנא דמוכח שאילו היה יודע שלא יהיה לו צרות ממתנה זו לא היה צווח, הדר דינא דזכין לאדם שלא בפניו.

אולם בשו״ת מהרי״ל דיסקין זצ״ל (פסקים סימן קפז) כתב וז״ל: נסתפקנו בהך דןאיתא בשו״ע חו״מ] סימן רמ״ה [סעיף י-יא] במזכה על ידי אחר וצווח, אבל ניכר היה מצווחתו שטועה באיזה ענין, אם יכול לומר אילו ידעתי נתרציתי ושולחי באמת קנה לי תחילה וצווחתי אח״כ בטעות, או נימא סוף סוף לא רצית לזכות, וכשרציתי, וכו׳, עכ״ל.

ויתכן שיסוד הספק של המהרי״ל דיסקין הוא מה הגדר של זכין שלא בפניו, האם כשזיכה לו על ידי אחר הוי שלו, אלא שאם הוא צווח, מגלה שאינו רוצה וממילא מתבטלת המתנה, או שמא המתנה היא שלו על תנאי, וכל זמן שלא גילה דעתו, או כשמת אמרינן שזה שלו, כי מסתמא ניחא ליה, והוא הדין בשותק אמרינן שתיקה כהודאה, אבל כאשר צווח מתברר למפרע שאינה שלו, ונפקא מינה בעניננו, שאם אמרינן שמעיקרא הוי שלו, ולא בעי הסכמתו, אלא שאם הוא צווח, נתבטל המתנה, א״כ אם צווח בטעות, המתנה קיימת, אבל אם נאמר שהמתנה הוא על תנאי, וכשיגיע לידו יש לו להחליט מה הוא רוצה, אף אם צווח בטעות, מ״מ המתנה לא

נקנתה עבורו.

ונראה כהצד הראשון, ומה שבמספק המהרי״ל, כוונתו לדברי הגמרא במסכת ברכות (דף ז ע״א) 'כשרציתי לא רצית, עכשיו שאתה רוצה איני רוצה'.
ועל דרך זה אולי נסתפק המהרי״ל דיסקין, שבשעה שהנותן רצה לתת סירב המקבל, ועכשיו שרוצה, הנותן מסרב, וצ״ע.

בבא בתרא / קלח ע״א נקט

דף קלח ע״א
תק

העביר דירה שבקיסריה, ע״ש אחותו העניה, כדי להבריח ממס

שאלה מעשה בראובן עתיר הנכסים, שקנה דירה בקיסריה ששוה הון רב,
וחשש מהשלטונות שלא יחייבוהו במסים גבוהים, העביר את הדירה

על שם אחותו העניה [שלא תצטרך לשלם מס], והוא היה בטוח שאחותו לא תגנוב את הדירה לעצמה. הוא שאל את פיה האם היא מסכימה לכן, ושתקה. לאח היה יפוי כח כללי ממנה, וקנה את הדירה על שמה. כעבור זמן נסעה האחות לחו״ל, ושם מילאה מסמכים,שאין לה שום רכוש באף מקום בעולם. וכעת חוששת שכשיוודע להם "שיש לה דירה בקיסריה", יחבשוה בכלא, ויקנסו אותה בקנס חמור על שקר ומרמה, ולכן מתחננת לאחיה שיעביר את הדירה ממנה. אחיה טוען הרי שאלתי את פיך אם את מסכימה לכך, ושתקת

וקיימא לן שתיקה כהודאה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב שתק ואח״כ צווח, כו״ע לא פליגי דקני, והוא משום דשתיקה כהודאה דמי, אולם כתב דברי מלכיאל (ח״ג סימן קסג)
... ומה ששתק ראובן אחר שנודע לו מזה, יש לומר דלא איכפת ליה, לפי שידע שאם יגרום לו היזק, יוכל לתבוע משמעון, על שמסר חובו ללוי שלא
ברשות. והלא אף אם קרע כסותו של חברו בפני חברו, וחברו שתק חייב לשלם, כדאיתא בב״ק (דף כז ע״א) ולא אמרינן שנתרצה לזה ... והא דאמרינן במסכת ב״ב דף קלח ע״א ובחולין (דף לט ע״ב) שאם שתק ולבסוף צווח קנה, בזיכה לו על ידי אחר לרבנן דרשב״ג, היינו משום שרואה שאומר בפירוש שמזכה עבורו [ולא בשטר אמנה מזויף], ועוד דשם רוב האנשים מתרצים לקבל מתנה, ולזה אמרינן דהשתיקה הוי כריצוי ... , ולזה סגי שתיקה ... , ועיין מהרי״ט (ראשונות סימן קו, ובשניות חו״מ סימן מה) שכתב דשתיקה לא הוי כהסכמה רק היכא דיש הוכחה לכך. ושיותר מסתבר כן, יעו״ש.

ואם כן גם בשאלתנו, אין בשתיקתה ראיה שמסכימה שהדירה תהיה רשומה על שמה, ובפרט שבידה למסור לשלטונות שהדירה שייכת לאח, והוא הכריחה להסכים שתכתב על שמו. ולכן נראה שאין כאן שתיקה כהודאה, וחייב האח לקבל חזרה את הדירה ולשחרר את אחותו מהדאגה.

מקי חשוקי חמד

עוד יעוין בדברי מלכיאל שהוסיף וכתב וז״ל: ובדברי בזה לא אוכל להתאפק מלעורר במה שנעשה בעוה״ר כהיתר, לכתוב נכסיו על שם אחר או לעשות חובות ושטרי אמנה לאחרים על ביתו ונחלתו, כדי שלא יוכלו בע״ח לגבות ממנו. והאיש המסייע בזה הוא מסייע ידי עוברי עבירה. וכשעומד נגד

הבע״ח, ואין מניחו לגבות הוא גזל גמור. ויש אנשים החושבים זאת למצוה, שעושה טובה לאבירו שאין מניח לבע״ח למכור ביתו וחפצו. ובאמת אין לך עבירה גדולה מזו, ויוה״כ אין מכפר על זה. וכבר כתב הרא״ש (כלל עח סימן א) על שטרי הברחות, שמצוה לבטלם ולהגנות לבע״ח את חובו. והביא ראיה מב״מ (דף קח ע״א) דאיתא שם גבי דינא דבר מצרא, שאם רואים איזה ערמה להפקיע דינו מפקינן מיניה. והדברים קו״ח ומה בתק״ח משום הישר והטוב, במחכתו חז״ל לבטל ערמתו ולא תעשינה ידיו תושיה, עאכו״כ הבא לגזול אבירו בערמתו, שלא לפרוע נושיו, שנבטל ערמתו וזה יגבה חובו, עכ״ל הרא״ש, וע׳ בטוש״ע (חו״מ ס״ס צט), והוא פשוט. רק הבאתי זה כדי לברר את גודל העון בזה. וכל אשר יראת ד׳ בלבו ירחק מזה. ועל הדיין מוטל להציל עשוק מיד עושקו ולהשתדל לבטל ההברחות בכל אפשרותו, עכ״ל.

לקבל שטר הברחה נגד מלוה המסרב לבא לבי״ד

שאלה יש לשאול מה הדין אם מלוה מסרב לבא לבי״ד, שטוען שיש בידו
שטר שיכול לגבות בו, האם מותר לכתוב שטר הברחה ממנו?

תשובה נראה שכיון שהוא מסרב לבא לבי״ד אפשר לכתוב שטר הברחה ממנו שכיון שהוא סרבן דין שאינו רוצה לבוא לבי״ד מותר להבריח
הנכסים ממנו.

דף קלט ע״ב

היורש את אשתו

שאלה: האם הבעל הבעל יורש ביטוח חיים של אשתו?

תשובה יש מי שכתב דאין הבעל יורש ביטוח חיים של אשתו, דגרע מראוי, דביטוח חיים אינו חל, אלא רגע לאחר מיתתה, ואז אינה
אשתו, יעו״ש.

ולענ״ד דאם לפי כללי הפוליסה, האשה קבעה את בעלה כמוטב, מסתבר שהוא יקבל את דמי הביטוח, ולא מדין ירושה [כיון שהוא ראוי או

בבא בתרא / קלט ע״ב תקיא

גרע מראוי], אלא מדין התחייבות, שחברת הביטוח התחייבה עקב תשלומים שקיבלה מהאשה, לשלם למוטבים שהאשה קבעה, והבעל מקבל את הכסף ישירות מחברת הביטוח. ואם קבעה שהבעל יקבל את הכסף, פשוט שהוא יקבל את הכסף. וגם אם היא לא קבעה במפורש מי המוטבים שיקבלו את דמי הביטוח במקרה שתמות, ובמקרה כזה הפוליסה קובעת שהיורשים החוקיים ע״פ חוקי המדינה הם יקבלו, והרי לפי חוקות הביטוח, הבעל הוא אחד מהיורשים, ובכה״ג גם לפי דיננו דין תורה נפסוק כך, כיון שהאשה על דעת כך שילמה, וא״כ גם הבעל יקבל דמי הביטוח כיון שזה לא מדין ירושה, אלא ישיר מהביטוח לבעל. ובמקרה שהאשה קבעה בפוליסה שהיורשים ע״פ דין תורה הם יהיו המוטבים, גם בכה״גיתכן שהבעל יקבל, כי נראה שכוונתה היא, שהיא לא רוצה להמציא קרובים אחרים, אלא קרובים המוכרים בתורה כיורשים, ואז הם יקבלו את התגמולים לא מדין יורש אלא מתנה ישירה מחברת הביטוח לבעל. ואין במימרא זו פגם בדיני התורה ואם כן יש לילך אחריו. ויעוין במש״כ בחשוקי חמד עמ״ס ב״ק (דף מב ע״ב) בענין אשה שנהרגה בפיגוע והשלטונות פיצו את המשפחה, האם גם הבעל מקבל.

תקיב חשוקיחמד

פרק תשיעי

דף קת ע״א

יתומים שמכרו

ראובן שרף בשבת דירת שמעון, והלך שמעון ומכר יהלומי ראובן שאלה ראובן שרף בשבת את דירת שמעון, הנזק נאמד בכמאה אלף שקלים, כשבא שמעון לתבוע את ראובן אמר לו ראובן, הרי שרפתי זאת בשבת, וקם ליה בדרבה מיניה, ולכן אני פטור, שמעון שהוא גבור חיל אמר לראובן, אני יודע שיש לך בבית יהלומים בשווי מאה אלף שקל, אני אתפוס זאת ממך עבור הנזק, (יעוין בש״ך סימן כח סק״ב ובקצוה״ח סק״א ובנתיבות סק״ב אם מועיל

בזה תפיסה) ולראיה שאני רציני, אני מוכר ללוי כבר מעתה את היהלומים, לאחר שאתפסם, לוי הסכים לקנותם, ועשו קנין סודר, ובסיטומתא, דהיינו בלחיצת יד באמירת מזל וברכה, כמו שנהוג במכירת יהלומים. לאחר הקנין נכנס שמעון לבית ראובן, ותפס את היהלומים שכבר מכרם ללוי.

לאחר התפיסה נתייקרו היהלומים, עתה בא לוי ודורש את היהלומים שקנה, אמר לו שמעון, כשמכרתי לך את היהלומים, הם עדיין לא היו ברשותי, ולכן המכירה לא חלה, וברשותי נתייקרו, ואם אתה רוצה, בא וקח אותה כפי המחיר של עכשיו, ונשאלת השאלה של מי הם היהלומים, וברשות מי נתייקרו?

תשובה נאמר בבבא בתרא דף קת ע״א שאם האב מת, והשאיר נכסים מועטין, הבנות נזונות, והבנים ישאלו על הפתחים, ומקשה הגמרא,
כאשר השאיר האב נכסים מועטין ונתרבו, מאי, ברשות יורשין קיימי, הלכך ברשות יורשין שבוח, או דלמא סלוקי מסלקי יורשין מהכא? תא שמע דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן יתומין שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו. ופירש רשב״ם (ד״ה יתומים) דכיון שאם מכרו מכירתן מכירה, יש להן תפיסת יד בנכסים, ואם נתרבו יש להן חלק בהן וזכותם בהן עומדת.

והנה כתב הרמ״א (חו״מ סימן תז ס״א) ששור תם שהזיק, ומכרו הניזק קודם שתפסו, מכרו מכר, וכשיתפסנו יקחנו הלוקח. ופירש הסמ״ע (סק״ב)

בבא בתרא / קמא ע״ב תקיג

שאע״ג שאין לו בו דבר עד שיתפסנו, אפילו הכי מכירתו מכירה. והקשה בהגהות חת״ס שדבריו תמוהים מכמה טעמים, א. איך ימכור זה דבר שאין לו בו זכות, אלא אם יארע שיתפסנו יהיה שלו. ב. אי מכירתו מכירה, א״כ יכול הלוקח לתופסו כי הוא עומד במקום הניזק, ואמאי כתב שיתפסנו הניזק ויקחנו הלוקח. ולכן כתב החת״ס דודאי אין המכירה מועילה להיות של הלוקח, עד לאחר שיטרח הניזק לתופסו, ואז הניזק יצטרך ליתנו ללוקח, משום דאמרינן להכי טרח כי היכי דליקו בהימנותיה, כמבואר בבבא מציעא (דף טו ע״ב) עיי״ש.

ומ״מ דברי החת״ס צריכים קצת ביאור, שאיך קנאו הלוקח, בשלמא בבבא מציעא שאמרינן שגזלן שמכר דבר גזול, וחזר וקנאו מהנגזל, שאמרינן שהמכר קיים, דלהכי טרח וקנה, כי היכי דליקו בהימנותיה, מיירי שהמוכר מכרו לו, וכיוון הגזלן להקנותו ללוקח, וכמבואר בר״ן שם, אבל הכא איך עשה את הקנין ובמה קנאו הלוקח, וצ״ע.

והנה בעיקר הדין נחלקו בזה הראשונים דאמרינן בבבא בתרא דף סט ע״ב שאם מכר לו ארעא ודיקלי, ואין למוכר דקלים, יש לו לקנות דקלים, וכתב בעל העיטור, דכיון שמצוי לקנות חייב להעמידו, ולא נקרא דבר שלא בא לעולם, אולם הרי״ף והרמב״ם והרא״ש פסקו, שכיון שכשמכרו לא הוי ברשותו, אין צריך לקנותו, אלא אם ירצה שלא יהא נחשב למחוסר אמנה, יקנה וימכור אותו ללוקח.

ויעוין בשו״ת רע״א (סימן קלד) שהאריך בזה. ונראה בעניננו כיון שהלוקח ידע שהיהלומים אינם ברשותו של המוכר, אלא צריך לתופסם, לא קני, ואין
המוכר חייב להעמידם ברשותו.

דף קמא ע״ב
המבשרני אם ילדה זכר או נקבה

אשתו יולדת תאומים, האם יברך על בשורת הילד הראשון ואח״כ על השני

שאלה נאמר בשו״ע (או״ח סימן רכב ס״א) על שמועות טובות לו ולאחרים,
מברך הטוב והמטיב. ילדה אשתו זכר מברך הטוב והמטיב (שם סימן
רכג ס״א). ויש להסתפק מה הדין כשאשתו יולדת תאומים, האם יברך על לידת

תקיד חשוקי חמד

הראשון הטוב והמטיב, ואח״כ כשיוולד הילד השני יברך שנית, או מברכים רק פעם אחת, או בתחילה או בסוף?

תשובה נאמר במשנ״ב (סימן רכב סק״ב) וז״ל: על שמועות טובות, נקט לשון רבים, להורות שאם שמע כמה שמועות בבת אחת, די לו בברכה
אחת. וכתב השעה״צ (שם סק״ג): "נראה דבבת אחת לאו דוקא, אלא כל שלא בירך על שמועה ראשונה, כבת אחת דמי". כלומר לכתחילה צריך לברך על כל שמועה ושמועה, אלא אם לא בירך על השמועה הראשונה, וכבר שמע בשורה שניה, מברך בסוף פעם אחת על הכל. ואם כן גם בנידובנו כך, לכתחילה עליו לברך על הילד הראשון שנולד, ואח״כ גם על השני. אך יש לדחות דאולי דברי השעה״צ אמורים בשמועות שאינם קשורות זו לזו. כגון שמע שנולד לו בן, ואח״כ שמע שזכה בירושה, אבל לידת תאומים, אולי שמחה אחת היא שנמשכת מתחילת הלידה עד גמרה, ועדיין צ״ע.

והנה נאמר במסכת כריתות (דף ט ע״ב) האשה שילדה ולדות הרבה וכו׳, תני תנא קמיה דרב ששת זאת תורת היולדת לזכר ולנקבה, מלמד שמביאה קרבן אחד על ולדות הרבה, יעו״ש. ואם מביאים קרבן אחד על ולדות הרבה, אם כן לכאורה גם בברכת הטוב והמטיב, יש לברך בגמר הלידה דהוי לידה אריכתא. ואולי יש לחלק דהקרבן הוא חיוב על היולדת, ולא כאמירת תודה על הוולדות, שהרי גם המפלת סנדל או שליח או שפיר מרוקם, מביאה קרבנות כמבואר במסכת כריתות, הרי שחיוב הקרבן היא על הלידה או ההפלה של האשה, ולכן לענין זה, גם לידת תאומים היא לידה ארוכה. משא״כ ברכת הטוב והמטיב, שהיא הודיה להשי״ת על הבשורה הטובה, ואפילו מתה האשה יש לו לברך, כמבואר בשו״ע (סימן רכג הנ״ל) [אלא דאזי״א שיברך רק שהחיינו ולא הטוב והמטיב], לכן מכיון שכל בן שנולד היא שמחה לעצמה, יש לו לברך על כל אחד, וצ״ע.

דף קמב ע״א

גר שמת

חידה: איך יתכן שאדם נפטר ורק כעבור כמה שנים ירשנו בנו?

תשובה בשו״ת גינת ורדים (יו״ד כלל ג אות ח) הביא שבצפת חתמו חלק מאנשי העיר אחרי פטירת האב״ד למהר״ם אלשיך שיהיה הרב בצפת,
ומנעם הגה״ק רבי שלמה אלקבץ, ואמר לחכות לבנו הקטן של האב״ד הקודם,

בבא בתרא / קמב ע״א תקטו

וכשנעשה בר מצוה הוכתר כרב. וזאת על סמך מש״כ הרמב״ם (פ״א ממלכים ה״ז)

וז״ל:"מלך שמת, והניח בןקטן, משמרים לוהמלוכה עד שיגדל, כמושעשה יהוידע ליואש". ומכאן שואלים האחרונים על דברי האשל אברהם (סימן נג) שכתב שוחט שנפטר והניח בנים קטנים ומינו שוחט אחר, ואח״כ הגדילו הקטנים וראויים להיות שוחטים, ופסק האשל אברהם כיון דאידחי אידחי. ולמה לא ימתינו לבנים עדי שיגדילו? ויעוין בעטרת שלמה (ח״ב סימן מג סק״ב) תירץ שדברי הרמב״ם אמורים כשיש מי שינהל את המלכות עד שיגדיל הבן, ודברי הא״א נאמרו כשאין לו ממלא מקום. ומסביר העטרת שלמה שבימים ההם היתה צפת מלאה גאונים וחכמים, וביניהם מהר״ם אלש״ך והגר״ש

אלקבץ בעצמם ולכן המתינו, ודברי הא״א אמורים כשבינתיים אין מי שישחוט, דבכה״ג ממנים שוחט אחר, וכיון דהבן הקטן נדחה ידחה. הנה לפנינו פתרון החידה, אב נפטר והבן לא זכה בירושתו אלא כעבור שנים, וכמו שעשה ר׳ שלמה אלקבץ לבנו של אב״ד צפת.

תשובה נוספת לחידה: קיימ״ל שבן יורש שררת אביו, ואם האב היה "רב" ונפטר מהעולם, אם בנו ראוי לשמש רב הרי הוא יורש את אביו.
אך תנאי יש בדבר,שהבן יהיה מרוצה לקהל, אך אם אינו מרוצה להם, אינו יורש את שררת אביו. והנה לפעמים קורה שבשעת פטירת האב לא היה הבן מרוצה לקהל, אך במשך השנים נתמלא בתורה, במוסר והנהגות יפות, שבין אדם לחברו, ולאחר מכאן הציבור רוצה שימלא מקום אביו, הרי כעת כעבור שנים יורש את מקום אביו. כך למד העטרת שלמה (שם סימן מד) מדברי הגמרא במסכת ב״ב דף קמב אמר רב הונא המזכה לעובר לא קנה, אף כשתלד. [משום דאין זכיה לעובר בנכסים] ומקשה הגמרא מהא דתביא גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו, ושמעו שיש לו בן, או שהיתה אשתו מעוברת, חייבין להחזיר. החזירו הכל, ואח״כ שמעו ... שהפילה אשתו, החזיק בשניה קנה, ובראשונה לא קנה, ואי סלקא דעתך עובר לא קני, למה לי לאחזוקי בשניה, הא אחזיקו להו חדא זימנא, יעו״ש. הרי מבואר דחף שעובר אין לו זכיה, ולא זכה בנכסים עד שנולד, שמשום זה מקשה הגמרא שיועיל הקנין הראשון שנעשה בזמן שהיתה אשתו מעוברת אף שהפילה אח״כ, ומטעם שהנכסים היו אז הפקר שהעובר אינו זוכה, בכל זאת כשנולד אח״כ העובר, הוא יורש את אביו הגר, אף שבשעת מיתת אביו לא היה יורש, ולפי זה אף שהציבור לא הסכימו בשעת פטירת אביו למנות את הבן, ואז בטלה דין ירושה, בכל זאת אם אח״כ הסכימו לקבלו, חוזרת זכות הירושה למקומה, והבן זוכה משרת

תקטז חשוקי חמד

אביו, עכ״ד. הנה פתרון נוסף לחידה, הבן יורש את רבנות אביו, רק כעבור כמה שנים לאחר פטירתו, אם בשעת הפטירה לא רצו בו אנשי העיר, ואח״כ רצו לקבלו.

דף קמב ע״א
רפוי מרפיאן בידייהו

השתדך והבטיח למתווך סכום גדול עבור דירה,
והמשודכת נפטרה ושוב השתדך

שאלה חתן שנשתדך, היה זקוק לדירה יפה, והבטיח למתווך סכום גדול של כסף, אם ימצא לו דירה מתאימה, והמתווך מצא. בינתיים נפטרה
הכלה המשודכת, ולא היה לחתן צורך בדירה. והנה כעבור זמן, השתדך החתן שנית והוא שוב היה זקוק לדירה, וקנה את הדירה הראשונה שמצא לו המתווך. ועתה המתווך דורש את הסכום הגדול שהחתן הבטיח לו. טוען לעומתו החתן, אני הבטחתי לך עבור הדירה שאגור בה עם הכלה הראשונה, אבל לא עבור המגורים עם הכלה השניה. האם החתן צודק?

תשובה בערך ש״י (חו״מ סימן קפה ס״י ד״ה ונשאלתי) דן בכעין שאלה זו, לגבי מיששידך לאחד, ולפני שהשידוך נגמר, החתן התחתן עם אחרת,
ונתגרש ממנה, ואח״כ חזר ונשא את הראשונה. והעלה שם שאפילו אם החתן לא התחתן עם אחרת, אלא רק נשתדך עם אחרת, ואח״כ ביטל את השידוך, וחזר ונשא את הראשונה, בכל מקרה לא מגיע לשדכן דמי שדכנות, אע״פ שבזכותו יצא השידוך לפועל, מפני שהשדכן כבר הסיח את דעתו מפעולתו, ופנים חדשות באו לכאן. וכתב שם שהדבר דומה קצת למה שכתב הרמ״א (חו״מ סימן רסה ס״ג) בשם תרומת הדשן, שם נאמר שאם סוחר אחד הביא סחורה

בזול לחצירו של שמעון, ובא שמעון ואמר תקנה לי חצירי, ובא ראובן אחר כך ולוקחה, י״א דזכה ראובן, דמאחר שאינו מציאה גמורה, כי בעל החצר צריך לקנותה במעות, לא זכתה לו חצירו. וי״א דזכה בעל החצר. ואם אח״כ

בא סחורה לחצירו של ראובן ואמר תקנה לי חצרי, וקנאה שמעון, וראובן אינו רוצה ליתן הסחורה לשמעון כי אמר שחצירו קנה לו, ושמעון טוען ממה נפשך תתן לי הסחורה הראשונה או השניה, אם לא נפסק הדין בראשונה עד שאירע מעשה שני, צריך ראובן ליתן לשמעון סחורה אחת ממה נפשך, אבל אם כבר נפסק הדין במעשה הראשון, אם כן הוי המעשה השני לחוד והמוציא

בבא בתרא / קמב ע״א תקיז

מאבירו עליו הראיה, מפני שהראשון כבר הסיח את דעתו והתייאש ממה שהיה יכול להגיע לו, ואם כן ה״ה בעניננו, ברגע שהחתן שידך עצמו עם אחרת,
השדכן הסיח את דעתו והתייאש מדמי השדכנות, ועתה שנעשה השידוך

מחדש, פנים חדשות באו לכאן, יעו״ש.

עוד יעוין במנחת פתים (חו״מ סימן קפה ס״י) שדן בשאלה קצת דומה, בענין שדכן שהציע שידוך לאחד שסיכם לגרש את אשתו, ואח״כ הוא באמת גירש את אשתו, ואחר הגירושין הגיע שדכן אחר וגמר את השידוך, ודן המנחת פתים, אם צריך לשלם לשדכן הראשון מדין מתחיל. והביא שם את דברי השו״ת מהרא״ל צינץ (סימן לז) שנשאל לגבי אחד שהתחיל שידוך, אך השידוך לא נגמר, ועשה אחד מהצדדים שידוך אחר, ואח״כ בא שדכן ונתן עצה לנתק את השידוך, ולעשות את השידוך הראשון, וכך נעשה, ובא השדכן הראשון לתבוע דמי מתחיל. והעלה שם שלא מגיע לראשון דבר, והביא כמה ראיות לדבר, ואחד הראיות שהביא הוא מב״ב דף קמב ע״א דתביא גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו, ושמעו שיש לו בן או שהיתה אשתו מעוברת, חייבין להחזיר. החזירו הכל, ואחר כך שמעו שמת בנו או שהפילה אשתו, החזיק בשניה קנה, ובראשונה לא קנה ... רבא אמר שאני התם, דרפוי מרפיאן בידייהו מעיקרא ... איכא בינייהו ששמעו בו שמת ולא מת, ואחר כך מת. וכן נפסק בשו״ע (חו״מ סימן ערה ס״ל): גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו, ושמעו שעדיין לא מת או שיש לו בן או שאשתו מעוברת, כולם חייבים להחזיר. החזירו כולם, ואח״כ שמעו ששמועה ראשונה אמת היתה, ובראשונה מת או מת בנו מקודם או הפילה אשתו, כל המחזיק בשנייה קנה, ובראשונה לא קנה, יעו״ש. והטעם מבואר בגמרא דרפוי מרפיא בידו, דהיינו שהחזקה פקעה על ידי השמועה ששמעו באמצע. אמנם כותב המנחת פתים שכל ראיית המהרא״ל צינץ היא לא לפי פירוש הרשב״ם בסוגיה שם, שכתב שהנידון היה מצד סמיכות דעת על החזקה, אלא ראייתו היא לפי פירוש הרמב״ם דלאו משום דלא כיוון לקנות הראשון הפסיד, אלא מפני שעל ידי השמועה ששמעו פקעה החזקה הראשונה מפנישהסיחו דעתם מהשידוך הראשון, וה״ה בענין השידוך שבזמן שהתבטל השידוך הראשון, השדכן הסיח דעתו, והפסיד דמי השדכנות. ולפי זה כותב המנחת פתים, שבנידובו שלא היה הסחת הדעת, כי לכתחילה ירד על דעת כן שהחתן עדייןנשוי, מגיע לו דמי שדכנות.

עכ״פ בעניננו, לכאורה לכל השיטות לא מגיע למתווך הראשון דמי תיווך, מפני שהסיח את דעתו מעבודתו, ועתה פנים חדשות באו לכאן.

תקיא חשוקי חמד

עוד יעוין בדברי גאונים)כלל קו אות כז(שהביא את דברי הספר יהושע)סימן סו באמצע התשובה(שדן בדבר אחד שהתחיל שידוך, ואחד הצדדים לא רצה, ועשה שידוך אחר, ואח״כ הותר הקשר השני, וגמרו את השידוך הראשון,

והעלה הספר יהושע שמגיע לראשון דמי מתחיל, כי יש חילוק בין משא ומתן לבין שדכנות, שבסחורות לא צריך חכמה גדולה להשוות בין הצדדים, דאם יש אחד שרוצה לקנות חטים ואחד רוצה למכור, כל אחד יכול לתווך בין הצדדים, משא״כ בזיווגים שקשה מאוד לשער מי מתאים למי, ולא יוכל אדם לדעת אחד מאלף כי הוא דבר המתקבל לפניו, ולכן הראשון הועיל אף שבתחילה לא נתקיים עצתו, כי יתכןשבלי מה שהציע מתחילה לא היה מגיע השידוך לידיגמר, יעו״ש.

אכן כל דברי הספר יהושע הם כאמור בשידוך, ובזה נמצא שיש מחלוקת בין הספר יהושע והערך ש״י ודעימיה, אך בנידובנו שהיה תיווך של דירות, נראה שלכו״ע ברגע שהחתן כבר לא היה זקוק לדירה, כי כלתו נפטרה,

המתווך התייאש מהתיווך שעשה, ולא מגיע לו יותר שכר. ויש להוסיף שאפילו
אם המתווך ידע שהחתן ימצא שידוך מיד, זה לא אומר שהוא היה קונה את

הדירה, כי אולי רק הכלה הראשון רצתה לגור במקום זה עם דירה כזו ולא השניה, אם כן היה כאן יאוש גמור.

דף קמג ע״א
מחצה לאהרן ומחצה לבניו

בעולם מגייסים כסף עבור "מוישלה" וארבע עשרה חבריו היתומים, האם "מוישלה" יקבל חצי

שאלה לאחר הטבח הנורא שערכו הגויים במותניי בשנת תשס״ח, ונהרגו
שם כמה יהודים, אספו כסף עבור יתומיהם, ומכיון שנקשרו כמה
סיפורים בקשר להצלתו של הילד מוישלה שהיה שם, כתבו עסקנים בפרוספקטים "אנו מתרימים עבור מוישלה וי״ד יתומי הפיגוע במומביי", לאחר שאספו נסתפקו כיצד לחלק את הכסף, האם בחלוקה שוה בין כל היתומים, או שמא מגיע למוישלה חלק גדול יותר?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קמג ע״א רבי אומר והיתה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן מחצה לבניו, ופרש״י שבלחם הפנים מתוך י״ב
החלות, לא חילקו בחלוקה שוה בין כל הכהנים אלא אהרן קיבל מחצה, ועל

בבא בתרא / קמג ע״ב מקיט

סמך זה מספרת הגמרא במסכת ע״ז(דף י ע״ב) שקטיעא בר שלום קודם הריגתו ע״י המלכות, אמר כל נכסי לר״ע וחבריו, ויצא ר״ע ודרש והיה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה לבניו, ופירש רש״י שכמו באהרן ובניו, כך כאן כיון שהשוה אותי נגד כולם שהזכיר שמי לבד, לכן מגיע לרבי עקיבא חצי מצוואת קטיעא בר שלום. ולכאורה ה״ה בעניננו כיון שתרמו למוישלה ולחבריו, מגיע למוישלה חצי מהצדקה שגבו הגבאים.

אולם יש לחלק בין הנושאים, כי לכהן גדול שמצוה לגדלו מאחיו, יש הגיון לתת לו מחצה מלחם הפנים, וכך כתב הרמב״ם (פ״ד מתמידין הי״ד) וז״ל: כהן גדול לעולם נוטל מכל משמר חצי החלות ... ואין כה״ג נוטל פרס שאין זה כבודו, יעו״ש. וכמו כן רבי עקיבא, שהיה מופלג בחכמה וביראה ובתלמידים מוסרי התורה, יש הגיון לתת לו מחצה, משא״כ מוישלה, שהוא נתפרסם מאד בכל העולם בגלל שרשרת הניסים שנעשו בו, ובגלל הוריו שנתפרסמו בעולם במעשה חסד, לכן ציינו את שמו, אבל אין כל כוונה לתת לו מחצה, כי מה יעשה בכסף, וכי רוצים לאסוף לו כסף עבור קניית כמה דירות? אין בזה כל הגיון, ולכן יש לתת לו ככל יתום אחר.

אלא שיעוין ברמב״ם (פי״א מזכיה ומתנה ה״ו) שכתב: אמר לפלוני ופלוני ולבני פלוני, נוטלין בני פלוני מחצה והשנים הראשונים מחצה. וכתב על כך המגיד משנה: דעת המחבר שהכלל נוטל מחצה לעולם, יעו״ש. ואם כן אולי אף בנידוננו, למרות שאין ענין להעדיף את מוישלה, בכל זאת מכיון שפירטו את שמו, מגיע לו מחצה.

אך למעשה נראה, שמכיון שכל הדין הנ״ל היה נכון, אם אחד היה נותן צדקה, ואומר שהוא נותן למוישלה ולשאר היתומים, אך בנידובנו שאת הנוסח הזה כתב הארגון חסד, והמטרה שלהם היתה רק לחמם את הלבבות,

ולא לתת לאחד יותר מהשני, ולכן יש לחלק את כל הכסף בשוה.

דף קמג ע״ב
ההוא דשדר פיסקי דשירחי לביתיה

שלח מחו״5 חתיכת בד למשפחתו בימי הצנע, למי ימנוה

שאלה בשנות תש״י המצב הכלכלי בארץ ישראל היה גרוע ולא היו בדים לתפירת בגדים, השלטונות חלקו נקודות לכל נפש, ובקושי רב

תקכ חשוקי חמד

הצליחו לקבל זכות לקנות בד לאחד מבני המשפחה. והנה היה מעשה באדם ששהה בחו״ל ושלח לארץ ישראל חתיכת בד למשפחתו. למי יתנוה?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף קמג ע״ב ההוא דשדר פיסקי דשירחי לביתיה, אמר רבי אמי הראויין לבנים,לבנים, ראויין לבנות, לבנות.
ולא אמרן אלא דלית ליה כלתא, אבל אית ליה כלתא, לכלתיה שדר. ואי בנתיה לא נסיבן, לא שבק בנתיה ומשדר לכלתיה, יעו״ש. ולכאורה כך גם בענייננו, אם הבד ראוי לעשות ממנו בגד לבנים,הרי זה שייך לבנים, אם הבד ראוי לעשות בגד רק לנשים, אם בנותיו אינם נשואות ינתבו לבנות, ואם אין לו בנות, או שהם נשואות, ינתבו לנשי בניו. ואם הבד ראוי גם לבנים וגם לבנות, הוא ינתן לכולם בשוה, כמבואר בטור (חו״ח סימן רמז) בשם הרמ״ה, וכן
כתב הסמ״ע (שם סק״ג).

וכל זה כשאין לו אשה אבל אם יש לו אשה, היא קודמת, דאשתו כגופו כמבואר ביד רמה וברבינו גרשום (שם), מאחר וכל התחייבות של כתובת בנין דכרין ובנן נוקבן, היא רק לאחר מיתה, וכל חיוב המזונות בעודו בחיים הוא מדין צדקה, א״כ ודאי שינתן לאשה, שלה הוא התחייב בכתובה "ואנא אפלח ואוקיר ... ומזוניכי וכסותיכי ... ." וכן כתב בשו״ע (שם ס״ב).

והנה יש להסתפק, כאשר בתו הגיעה לפרקה וזקוקה לבגדים כדי להינשא

לאיש, אולי בתו קודמת לאשתו. כמו כן יש להסתפק באופן שלכלתו ולבנו יש פרנסה מכובדת,ולעומת זאת חתנו עוסק בתורה ואין לבתו בגדים
הגונים, וצ״ע.

דף קמג ע״ב
נכסיו לבניי

השאיר סכום כסף לשכניו לשכניו היקרים ואין שם אלא שכן אחד שאלה פליט מהמלחמה מהדרום בשנת תשס״ט שקיבל דירה בירושלים, ושכניו עזרו לו מאד, ובפרט השכן הגר באותו בנין ממש. הוא
השאיר מעטפה עם כסף, שכתוב עליה "לשכני היקרים, תודה רבה", [חוץ ממעטפה נוספת שהיתה מיועדת עבור בעלי הדירה ששם שהה]. השכן שמצא את המעטפה, מסופק למי מיועד הכסף, האם לו בלבד, כי הוא השכן היחיד בבנין. או שמא מאחר וכתב לשכני היקרים, הרי במכוין לרבים, ואם כן אולי

בבא בתרא / קמג ע״ב תקכא

כוונתו גם לשכנים בבנין הסמוך, שגם הם עזרו לו, אך לא באותה מידה כמו השכן באותו בנין.יש לצייןשהשכן באותו בנין הוא רווק, ועל כן אין לפרש שהכוונה לו ולבני ביתו, ואי אפשר לשאול את פי הנותן כי כבר עזב את המקום, ולא השאיר עקבות, ולא ידוע איך למוצאו?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קמג ע״ב ההוא דאמר נכסיי לבניי, הוי ליה ברא וברתא. מי קרו אנשי לברא בניי, או דילמא לא קרו אינשי
לברא בניי, ולמושכה לברתה במתנה קאתי, אמר חניי תא שמע, ובני דן חושים, רבא אמר בני פלוא אליאב. רב יוסף אמר ובני עשיו עזריה. וכך נפסק ברמב״ם ובשו״ע (חו״מ סימן רמז ס״ג). א״כ רואים שקוראים לבנו היחיד בשם רבים. ויעוין בריב״ש (סימן רז) שכל מה שהולכים אחר לשון תורה, היינו דוקח כשלא ברור מהו לשון בני אדם, אך אם ידוע מהו לשון בני אדם, ודאי שאזלינן אחר לשון בני אדם, אף אם הוא נגד לשון תורה. עכ״פ בעניננו, שגם לא ברור לגמרי מהו לשון בני אדם, יתכן שיש ללמוד מהגמרא הנ״ל, שבמכוין לשכנו היחיד בבנין וקרא לו בלשון רבים.

אמנם לכאורה יש מקום לחלק בין העניינים, דהנה בשלמה חדשה (סובול, הפטרת ויגש) כתב לבאר מדוע התורה קראה לבן אחד בלשון רבים, וביאר
שם וז״ל: ואפשר להסביר להכי נקרא גם בן אחד בלשון רבים, משום שמהבן היחיד יוולדו עוד בנים, וכמו שמצינו בשו״ע (או״ח סימן רטז ס״ב) גבי ברכת הריח "ואם היה פרי ראוי לאכילה מברך הנותן ריח טוב בפירות", והוא לשון רבים, הגם שמריח רק פרי אחד, והוא ג״כ מטעם דפרי נקרא גם לשון רבים, מאחר שאפשר לנטוע ולהוציא ממנה הרבה פירות. ואילו גבי טבילת כלים, מצינו בשו״ע (יו״ד סימן קכ) "יברך על טבילת כלי, ואם הם שנים או יותר מברך על טבילת כלים", לשון רבים, והוא מטעם דגבי כלי יחידי לא שייך שייצאו ממנה הרבה כלים ואם כן לענין בן הרי הוא כמו ברכת ריח הפרי לשון רבים, עכ״ד.[ואין להקשות על דבריו מדוע מברכים בורא פרי העץ, ולא בורא פירות העץ, דהתם אוכלים את הפרי והוא כלה, וכבר לא יוציא עוד פירות, משא״כ בברכת הריח, שהפרי נשאר בעולם, והוא יוציא עוד פירות, ולכן מברכים עליו בלשון רבים].

ולפי דבריו יש מקום לומר דדוקא בבנים קריבן לבן אחד בניי, דמבן אחד
יצאו עוד בנים רבים, משא״כ בשכן, שלא שייך לומר בו סברא זו, יתכן שכוונתו לכמה שכנים, ולא רק לשכן אחד. עכ״פ נראה שאם השכן שבאותו בנין מוחזק במעטפה, אי אפשר להוציא את הכסף מידו מספק, וצ״ע.

תקכב חשוקי חמד

והנה יש להסתפק לפי דברי השלמה חדשה, שהטעם שאדם קורא לבן אחד בניי, הוא מפני שהבן האחד מוליד עוד ילדים, מה הדין כאשר בנו הוא זקן או סריס שאינו יכול להוליד, האם גם אז נאמר שאדם קורא לבן
אחד בניי.

ונראה שאף בכה״ג אדם קורא לבן אחד בניי, מפני שמעשיו הטובים של אדם אילו הם פירותיו, וכמו שנאמר במסכת סוטה (דף תו ע״א) א״ר יוחנן בן שאול מפני מה אמרה תורה להביא עגלה בנחל, אמר הקב״ה יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאין עושה פירות, ויכפר על מי שלא הניחו לעשות פירות. מאי פירות, אילימא פריה ורביה, אלא מעתה, אזקן ואסרים ה״נ דלא ערפינן, אלא מצות. וכעין זה מובא במדרש (בראשית רבה פרשה ל) אלה תולדות נח, הה״ד פרי צדיק עץ חיים, מה הן פירותיו של צדיק, מצות ומעשים טובים.

דף קמג ע״ב
השביחו לאמצע

הציע שידוך כי רצה לנקום בבחור ובאבי הבת,
ולבסוף השידוך יצא לפועל

מעשה שהיה בראובן שסבר ששמעון עשה לו רעה, ורצה לנקום בו. בנוסף לזאת, שמר ראובן טינה לבחור פלוני, מה עשה, הוא הציע לאותו בחור את בת שמעון, הבחור בירר על ההצעה, והודיע תשובה חיובית לראובן. למחרת הודיע ראובן לבחור על קיום פגישה ביום פלוני בשעה פלונית. הבחור הגיע לבית שמעון, שמעון פתח לו את הדלת, ושאלו למבוקשו, אמר לו הבחור אני הבחור שהציעו לכם לשידוך. שמעון התפלא ואמר שלא הציעו לנו שידוך, וכ״ש שלא קבענו פגישה להיום, האבא מברר אצל הבחור איזו משפחה הציעו

לו,ומתברר שאכן זו היא המשפחה שעל דלתה הוא מתדפק, ולמרבה הפלא יש בבית זה בת העונה לשם המשודכת. 'מי הציע לך את בתי'? התעניין שמעון וכשהבחור נקב בשמו של השדכן, התברר להם האמת שראובן רצה לנקום בשמעון, וגם על ידי כך נקם בבחור ששמר לו טינה.

שמעון שראה את הבחור בבושתו, הכניסו הביתה, וכיבדו בשתיה ובמזונות, ובינתיים שוחחו בדברי תורה, התברר לשמעון שהבחור הוא בן תורה
וירא שמים, ואז החליט אולי בכל זאת מן השמים גלגלו זאת, כיון שהוא המיועד לבתי, והחליט להפגישו עם בתו, ובתוך זמן קצר הם התארסו. עכשיו

בבא בתרא / קמג ע״ב תקכג

בא ראובן הנוכל ש'הציע' את השידוך, ובייש אותם בצורה כה מחפירה, ודורש דמי שדכנות. כי הוא טוען סוף כל סוף על ידי נוצר השידוך, האם יש לתת לו דמישדכנות?

תשובה כאשר אדם מגיע לשדכן ומבקש ממנו שידוך עבור בתו, אם ע״י השדכן נגמר השידוך, הרי הוא מתחייב לשלם לו מדין שכירות
פועל, אך כאשר השדכן מציע שידוך מיוזמתו, כתב בביאור הגר״א (חו״מ סימן פז ס״ק קיז) שהוא חייב לשלם מדין יורד לשדה אבירו שלא ברשות, שאם היתה שדה עשויה ליטע, אומדין כמה אדם רוצה ליתן בשדה זו לנוטעה. וא״כ בעניננו אין חייב לשלם לשדכן כלום, שכתב הש״ך (חו״מ סימן שצא סק״ב) שהטעם שביורד שלא ברשות חייב לשלם לו יציאותיו, כיון שמתכוין להשביח. ומשמע שכאשר לא התכוון לכך, אינו חייב לשלם לו. אמנם יתכן שדברי הש״ך אמורים, רק בשדה שאינה עשויה ליטע, אך בשדה העשויה ליטע, אולי חייב לשלם גם אם לא התכוון, כי סוף כל סוף הוא עשה את העבודה שצריך לעשות בשדה זו.

והנה בשו״ת אבני נזר (חו״מ סימן לו) נשאל על אחד ששידך את ראובן לבת הגדולה של שמעון, ולבסוף נשתדך ראובן עם בתו הקטנה של שמעון, בהשתדלותו של שדכן אחר, האם חייב אבי הבת לשלם דמי שדכנות לשדכן הראשון, והשיב כי אצל צד הכלה ודאי אין מגיע לשדכן הראשון כלום. כי זה פשוט שחיוב שדכנות חל על החתן והכלה, כי להם עשה טובה, רק שהמחותנים משלמים עבורם, ובנ״ד שלא נתכוון השדכן הראשון לעשות טובה

לצעירה, כינתכוון לגדולה, ובגרמא נעשה טובה לצעירה, אין מגיע לו ממנה כלום. וגדולה מזה כתב הרי״ף (בב״מ בסוגיא דשבח) דכשלח עשה על מנת להשתלם ממנו, אינו מחוייב, כל שכן בנדון דידן.

וכן משמע מדברי התוס׳ בבבא בתרא דף קמג ע״ב דתנן [מי שמת] והניח בנים גדולים וקטנים, השביחו גדולים את הנכסים השביחו לאמצע. ואינם יכולים לקחת את שכר טרחם מהקטנים, והטעם כתבו התוס׳ (ד״ה והשביחו) שלא דמי ליורד לתוך שדה של אבירו ונטעה שלא ברשות, או לשותף שהוא כיורד ברשות, דשותף אינו מוחל טרחו לחברו, אבל אחין מחלי אהדדי. עכ״ד. כלומר אף שתבקשין שכר, כיון שאמרינן שלכתחילה מחלו ולא ירדו על דעת כן, לכן אין יכולים לבקש שכרם, והוא הדין בעניננו כיון שלא ירד על דעת שכר, אינו יכול לבקש שכרו.

תקכד חשוקי חמד

וגדולה מזאת נראה שה'שדכן' צריך לשלם לבחור דמי בושת, שאף שמחשבתו הרעה, נהפכה לטובה, מ״מ יעוין בחשוקי חמד בבא קמא (דף יז ע״ב) שהמזיק את חבירו, ולבסוף יצא מזה טובה, אם בשעה שהזיקו עדיין לא הגיעה הטובה, ורק לאחר מכן נתגלגלה טובה מזה, יש פוסקים שחייב לשלם דמינזקו, והוא הדין הכא שבשעה שנתבייש עדיין לא יצאה מזה טובה, ורק לאחר מכן נתגלגלה הטובה, ויתכן שצריך לשלם את דמי הבושת.

דף קמד ע״א
כיון דשביחא לה מילתא

פרה של יתומים ברחה, ואשה אחת מצאה ומטפלת בה

שאלה יתומים ירשו פרה, והיא ברחה מהם, ואשה אחת טרחה מאוד ורדפה אחריה ומצאה, ומאחר וראתה שהיתומים הקטנים לא מסוגלים לטפל
בה, הכניסה לרשותה והיא מטפלת בה במסירות, והפרה נגנבה. האם היא חייבת לשלם כדין שומר שכר, או שמא דינה כשומר חינם ופטורה?

תשובה בשו״ע (חו״מ סימן רסז סט״ז) נחלקו הדעות האם שומר אבידה כשומר שכר או כשומר חינם, כיון דפרוטה דר׳ יוסף לא שכיחא. ובעניננו
אולי לכו״ע דינו כשומר שכר, משום שבמסכת ב״ב דף קמד ע״א מביאה הגמרא את דברי המשנה שם נאמר: ואם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלת, השביחה לעצמה. שואלת הגמרא פשיטא, מתרצת הגמרא מהו דתימא כיון דשביחא ליה מילתא, דאמרי קח טרחי קמי יתמי, אחולי אחלי קמ״ל. ופירש הרשב״ם, אחולי אחלה, וחזרה בה ממה שאמרה תחילה הריני עושה ואוכלת, קמ״ל. הרי דהיתה הו״א דכיון דשביחא לה מילתא, דאמרי קח טרחא קמי יתמי, השבח הזה שאנשי המקום משבחים אותה, חשוב לה מאוד, וכדאי לה להפסיד ממון. ואף שאמרה שלעצמה טורחת, בכל זאת מוחלת על הכספים שראויים להגיע בגלל השבח. אם כן אולי גם בעניננו, מחמת השבח שאנשי העיר משבחים אותה, על מסירותה למען היתומים, והנאה זו נחשבת לה כאילו קבלה ממון, ונהפכה להיות שומר שכר לכו״ע. והרי מצינו שהנאה של אימון נחשבת לכסף, ונאמר גם במסכת ב״מ (דף פ ע״ב) בההיא הנאה דקח שביק כולי עלמא ואגיר ליה לדידיה, הוי ליה כשומר שכר, ואם כן אולי גם בנידובנו כך, וצ״ע.

בבא בתרא / קמד ע״ב תקכה

דף קמד ע״ב
אחין שירד אחד לאומנות

ביהכנ״ם שיש בו מנהג, שספר המונח שם יותר משנה,
מוכרים אותו

שאלה לראובן נאבד ספר בבית כנסת, כעבור שנה ראוהו בבית שמעון, שאלו ראובן מה עושה הספר שלי בביתך, השיב לו שמעון קניתי
אותו מיד הגבאים, כי כך המנהג בבית הכנסת, שכל ספר המונח שם יותר משנה, מוכרים אותו הגבאים לטובת בית הכנסת, והוא מנהג קדום כאן. ולכן גם כשלא התייאשת מהספר, הרי הוא שלי מכח המנהג, וגדול הוא המנהג שמבטל דין. האם יש ממש בדברי שמעון?

תשובה במהרש״ם (ח״א סימן קצג) דן בדבר אנשי העיר שנהגו ליטול מקופות רבי מאיר בעל הנס שנדרו לטובת עניי ארץ ישראל, לתת ממעות
אלו לטובת עניי העיר, משום שכך הוא המנהג, ודן בדבר אם אפשר לסמוך על מנהג כזה. וציין שם לדברי הנמוק״י בב״ב דף קמד ע״ב (דף סז ע״ב מדפי הרי״ף) שכתב וז״ל: אמר המחבר גבי הא דקיימ״ל מנהג מבטל הלכה, כתבו שהנכון שכל מנהג שהוא בתנאי בני העיר, מבטל הלכה גמורה ככל תנאי שבממון, אבל המנהג שהוא סתם, אינו מבטל דין גמור, אלא בדבר שהוא רופף ואין דינו מחוור יפה, עכ״ל. מאידך בב״י (חו״מ סוף סימן קט) כתב דחף דמדין הש״ס נכסים הנמכרים טעונים הכרזה, מכל מקום אם המנהג פשוט בעיר שלא מכריזים, תולין שכך הסכימו עליו הראשונים, ותעמידין את המנהג בחזקתו, דסתמא דמילתא לא בטעות נהגו, יעו״ש. ודן המהרש״ם האם דברי

הנמוק״י סותרים לדברי הרי״ף. והעלה דחף לפי השיטות שהביא הב״י הנ״ל, היינו במנהג פשוט בעיר ונתפרסם לכל אנשי העיר, בזה י״ל דמהני המנהג, דהוי גם כן כתנאי בממון דכל הנודר על דעת המנהג הוא נודר, וכהתנה מתחלה דמי, מה שאין כן בנידון דידן, מאן יימר שהכל יודעים ממנהג זה. וגם אם יכריזו לפרסם בעיר מכל מקום כבר כתבו האחרונים דבכה״ג יש לחוש שמא אנשים ממקום אחר אורחים וכדומה נודרים לקופת א״י והם אין יודעים מהמנהג, יעו״ש.

ולפי דבריו, הרי שבנדוננו הדבר פשוט יותר שהמנהג לא מועיל, מפני שלא היה כאן מנהג של כל בני העיר, ואף כאן שייך את הסברא הנ״ל,

תקכו חשוקי חמד

דאולי יבואו אורחים ממקום אחר שלא יודעים מהמנהג, ואיך נפקיע ממונם. ולכן אם היה סימן בספר והבעלים לא התייאשו, חייבים להחזיר לו את
הספר.

דף קמה ע״ב
לעשות עמו בצנעא

התכונן לסעודה גדולה בחתונתו ופרצה מלחמה
האם רשאי לצמצם

שאלה חתן שהתכונן לערוך סעודה גדולה בחתונתו, אך בינתיים פרצה מלחמה, ורבים מישראל נמצאים בסכנה, האם ראוי לצמצם בסעודה,
או מאחר והיא סעודת מצוה אין זה מהראוי לפגוע בה?

תשובה נאמר ברשב״ם בבבא בתרא דף קמה ע״ב (ד״ה עשה): עשה עמו בפומבי ובקש לעשות את סעודת הנישואין בצנעה, "לפי שעת צרה
היא". הרי שדבר הגון הוא לצמצם בסעודת נישואין, כשהיא עת צרה. אך יתכן שאם בכל זאת רוצה לעשות את הסעודה גדולה, רשאי. וראיה לכך משום שהברייתא פסקה, שהשושבין יכול לומר בפומבי אעשה עמך, כדרך שעשית עמי,יעו״ש.ואם נאמר שאם הציבור נמצא בצרה, אין זה ראוי לעשות סעודת נישואים גדולה, אם כן איך הוא יכול לומר אעשה עמך בפומבי, מאחר ואין זה ראוי. אלא שיש מקום לדחות ראיה זו, שהרי בהמשך אומרת הגמרא, עשה

עמו בבתולה, ובקש לעשות עמו באלמנה, יכול לומר לו בבתולה אעשה עמך, כדרך שעשית עמי וכו׳, יעו״ש. הרי שאע״פ שאין כאן תלונה נגד הנישואין, מכל מקום יכול הלה לטעון שהוא לא מחוייב לעשות שושבינין אלא כדרך
שהשני עשה עמו.

והנה יעוין במש״כ בחשוקי חמד עמ״ס סוכה (דף בה ע״א) בענין עשיית סעודת סיום מפוארת כשפרצה מלחמה ודם ישראל נשפך, והבאנו שם את דברי המשנה שכיר (ח״ב סי׳ יח) שהוכיח שאין למנוע מלשמוח בשמחת מלכנו מכח צרות הגלות, ואדרבא צריך להתאסף יחד ולשמוח בשמחה של מצוה, ובשעת שמחה של מצוה להתפלל אל הקב״ה מי יקום לנו להצילנו מן הרעים האלה, יעו״ש. אך נראה שכל זה דוקח לענין סעודת סיום מסכת, שהשמחה היא כולו לשם ה׳, ועל ידי השמחה של סיום המסכת יתחזקו יותר בלימוד ויחזרו יותר בתשובה. משא״כ בסעודת נישואין, שאע״פ שאין להימנע מנישואין בזמנים

בבא בתרא / קמה ע״ב תקכז

אלו, אך נראה שיש לצמצם בפאר וההדר, וכמו שאמרו חז״ל בתענית (דף יא ע״א) שאסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון, מפני שישראל שרויין בצער, אלא אם כן לא קיים פו״ר יעו״ש. הרי שאע״פ שיש בזה מצוה, מכל מקום יש למעט בכל דבר תענוג, כשישראל שרויים בצער. ולכן יותר נראה שעדיף למעט ולצמצם בגודל החתונה בעת צרה, וצ״ע.

דף קמה ע״ב
לעשות עמו בשתיים

איך יתכן לישא שתי נשים בבת אחת

חידה לדעת הרבה ראשונים עיקר חלות הנישואין הוא היחוד, ואם יתייחד עם ב׳ נשים כאחת אין זה יחוד, ואם כן יש לשאול חידה איך יתכן שאדם ישא שתי נשים בבת אחת ובכל זאת יחולו הנישואין?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף קמה ע״ב לגבי שושבינין, "עשה עמו [שלח לו מתנות ושמחו בחתונה] באחת [באשה אחת], וביקש
לעשות עמו בשתים, [ובקש שיפרע לו את חובו בשתי נשים], יכול לומר לו באחת אעשה עמך, כדרך שעשית עמי". ובפשטות הכוונה היא שאם אחד שלח לאבירו מתנות ושמחו בחתונה אחת, אין אבירו יכול לדרוש ממנו שישלח לו מתנות לשתי חתונות. ולכאורה קשה שאם עשה עמו שושבינות באחת, כבר נפרע חובו, ומה ההוה אמינא שיעשה עמו גם בנישואי השניה. ונראה שקושיא זו היתה קשה לרבנו גרשום, ומשום כך פירש שעשה עמו שושבינות כשנשא אשה אחת, וביקש שיפרע לו כשהוא נושא שתיים כאחת, יעו״ש. הרי ששייך לישא שתי נשים כאחת, ולכאורה צ״ב איך הדבר יתכן.

והשיב על כך מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, על פי מה שהסתפק המשנה למלך (פ״י מהלכות אישות) אם מהני חופה לפני קידושין, והביא

שם בשם הרמב״ן והרשב״א והריטב״א (קידושין דף י)וכן הוא בהגהות מרדכי (סימן מקמו בשם רש״י) שאפשר לעשות חופה לפני קידושין, ובשעת הקידושין יחולו הנישואין, א״כ אם נתייחד עם אשה אחת, ואח״כ נתייחד עם אשה שניה לשם נישואין, ואח״כ שלח שליח לקדש שתיהן כאחת, ממילא חלו הנישואין
בבת אחת.

תקכח חשוקי חמד

והנה כתב הרמב״ם (פ״י מהלכות אישות הי״ג) "יש לו לאדם לישא נשים רבות כאחת ביום אחד ומברך ברכת חתנים לכולן כאחת, אבל לשמחה צריך לשמוח עם כל אחת ואחת שמחה הראויה לה, אם בתולה שבעה ואם בעולה שלשה, ואין תערבין שמחה בשמחה". ולדברי רבנו גרשום יש היכי תמצי לעשות משתה משותף לשתי נשים כאחת, [כי זה עיקר דין השושבינות לשמוח עמו, כמבואר בסוגיא], ולהנ״ל יבואר כיון שקנין החופה חל כאחת, א״כ חיוב השמחה חל בבת אחת, ולכן יכול לשמוח כאחת במשתה אחד, ומה שכתב הרמב״ם שאין תערבין שמחה בשמחה, הדברים אמורים כשקניני החופה של ב׳ הנשים חלו בזה אחר זה, וכל אשה זכתה בשבעת ימי משתה המיוחדים לה.

דף קמו ע״א
שבח סבלנות מהו

הכתירו רב, ונתנו לו פרה במתנה, והמליטה עגל,
וחזר בו מהרבנות

שאלה בני עיר הכתירו רב, שהיה גדול בישראל, ומתוך השמחה הרבה,
נתנו לו פרה במתנה, כדי שיוכל קצת להתפרנס ממנה. הרב שהה
בעיר כמה ימים, ונוכח לראות שהאקלים לא טוב עבורו, ובצער התפטר ונפרד מתושבי העיר. נשאלת השאלה, האם צריך להשיב את הפרה? ומה דינו של העגל שנולד בינתיים ברשותו, האם גם אותו ישיב?

תשובה נאמר במסכת בבא בתרא דף קמו ע״א שלח סבלנות מרובין שיחזרו עמה לבית בעלה, הרי אלו נגבין, סבלנות מועטים שתשתמש בהן
בבית אביה, אין נגבין. ופירש הרשב״ם: שלח סבלנות מרובין, ופירש כדי שיבואו עמה לבית בעלה, [ומת הוא, או שמתה היא, או שחזר בו, הרי אלו נגבין,וצריכה להשיב לו]. מדבריו משמע שאם לא פירש, ומת הוא או חזר בו, אינם נגבים ונשארים אצלה.

אולם הרמב״ם (פ״ו מזכיה ומתנה הלכה כא-כב) כתב: אבל אם היו קיימין, חוזר הכל וגובה אותם בבית דין. שהדבר ידוע, שלא שלחם אלא דרך נוי בלבד, עכ״ל. לפי פירוש זה, יש להסתפק מה דין הפרה ששלחו בני העיר לרב, האם גם זה דרך נוי הוא, לשמחת בני העיר לרגל הכתרת עטרת ראשם שהוא הרב, וממילא כשפרש, צריך להשיב את הפרה, או שמא כוונתם היתה

בבא בתרא / קמז ע״א תקכט

לחלוק כבוד לתורה, ורצונם היה גם לתמוך בו שיהיה לו קצת ממה להתפרנס, ולכן אין הפרה חוזרת. ולא דומה לחתן השולח מתנה לכלה, שכל כוונתו היא רק לחיבת הנישואין, משא״כ בני עיר, שדבקה נפשם ברב, בגלל הדביקות בהשי״ת, אם כן גמרו ונתנו, וגם אם עזבם מחמת האויר שקשה עליו, נשארה בכל זאת אהבתם דבוקה בו, ואם כן אין תוציאין מידו את הפרה. ובפרט את העגל הקטן שנולד ברשותו, שיהווה ביטוי להכרת הטוב על הימים האחדים ששהה אצלם, דיכול לשחטו ולאכול בשרו.

הכתירו רב, ועשו סעודה גדולה לכבודו וחזר בו כי ראה שהם קלי דעת

שאלה מה הדין כשבני עיר חפשו רב גדול בישראל, ואכן מצאו והכתירו אותו לראש עליהם, ועשו סעודה גדולה לכבודו תוך כדי הסעודה
הבחין הרב שהם קלי דעת וחזר בו מהמנוי. האם צריך לשלם להם דמי הסעודה שעשו לכבודו?

תשובה נאמר ברמב״ם (פ״י מזכיה ומתנה הכ״ד): הורו רנותי שאם היה מנהג המדינה שיעשה כל ארוס סעודה ויאכיל רעיו, ועשה, חזרה בה
תשלם הכל, יעו״ש ובראב״ד שחולק. ונראה דבעניננו לא ישלם כלום, מאחר ובצדק הרב מתפטר, וכעת ע״י הסעודה הכיר את מהותם ובדין
חוזר.

דף קמז ע״א
ויצו אל ביתו ויחבק

האם למאבד עצמו לדעת יש דין מצוה מחמת מיתה

שאלה מעשה באחד שישב עם ילדיו, וציוה אותם כיצד לחלק את נכסיו
לאחר מותו, הילדים מחו בידו, ואמרו לו איך אתה מדבר, הרי
אתה צעיר ובריא, ולמה אתה מדבר על נושאים כאלו, האבא חייך ולא ענה להם כלום, בערב האבא איבד עצמו לדעת, ויש להסתפק האם בניו חייבים לקיים צוואתו?

תשובה השדי חמד (כרך ה מערכת מ״ם כלל ריט ד״ה ואם נאמר) הביא בשם ספר פאת השדה (סימן נד) בעשיר שכתב צוואה ואחרי כן לקח את נפשו,
והילדים אינם רוצים לקיים צוואתו, האם יש בזה משום מצוה מחמת מיתה, והשיב שאמרינן בגמרא בדף קמז ע״ב דמתנת שכיב מרע הוא תקנה דרבנן

תקל חשוקי חמד

כדי שלא תטרף דעתו עליו, וזה לא שייך במאבד עצמו לדעת, ובר מן דין, הלא כבוד אב מדאורייתא, ואף על פי כן פטור הבן מלכבד את אביו הרשע, ומכל שכן שלא יהא חייב בכבוד האב הרשע אשר מת ברשעו, ואיך נוכל לומר שיהא חייב לקיים דעתו, והשדי חמד הקשה עליו שדימה מצוה מחמת מיתה, למתנת שכיב מרע, אשר לא כן הוא לדעתי, עכת״ד.

ומו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א העיר מאחיתופל שנאמר בו 'ויצו אל ביתו ויחנק׳ (שמואל ב יז), ורמי בר יחזקאל הוכיח מזה שדברי שכיב
מרע ככתובים ומסורים דמי, שהיה לו די בצוואה בעלמא. אמנם בגמרא אמר רבא אמר רב נחמן שלא כדבריו, אלא ששכיב מרע היא תקנה דרבנן כדי שלא תטרף דעתו. אולם הרא״ש (פ״ט סימן יח) הוכיח מאחיתופל דיוצא בקולר יש לו דין שכיב מרע. וכך כתב הבמוקי יוסף (דף סח ע״ב מדפי הרי״ף) והא בסמוך אמרינן מנין לצוואת שכיב מרע באמירה בעלמא, מאחיתופל דכתיב ויצו אל ביתו ויחבק והא אחיתופל כיוצא בקולר יעו״ש. וא״כ הלא אחיתופל היה מאבד עצמו לדעת, ואעפ״כ היה לו דין של שכיב מרע.

דף קמז ע״ב
שמא תטרף דעתו עליו

נתן תקיעת כף לאמו הזקנה וטוען שעשה כן
רק כדי שלא תטרף דעתה

שאלה מעשה באשה ששכבה על ערש דוי וקודם מותה קראה לבניה
ובנותיה, וצוותה שאם יהיה איזה מחלוקת או ריב ביניהם שידון
הכל על פי אחד מקרוביה, ובגלל שהפצירה בהם נתנו כולם תקיעת כף ליד אותו קרוב. ועכשיו אחד מהבנים אינו מרוצה לדון בפני אותו פלוני מפני שהוא עם הארץ, ואינו יודע לדון דין תורה, והוא רוצה דוקח בדין תורה. וטוען שכל התקיעת כף לא נעשתה אלא רק לנחת רוח שלא תטרף דעתה. האם הוא צודק בטענתו?

תשובה בשאלה זו דן השבות יעקב (ח״א סימן קסח), יעו״ש מה שהאריך בכמה נידונים. ולגבי הטענה שטען הבן שכל התקיעת כף היתה כדי שלא
תטרף דעת אמו, כתב דלכאורה היה נראה שטענתו טענה וכמבואר ברמ״א (יו״ד סימן רלב סי״ז) דאשה שנדרה לבעלה בחליו שלא תנשא אחר מותו או להיפך, אומי שנדר לחולה איזה דבר אם עשו זה משום הפצרת החולה שלא

בבא בתרא / קמז ע״ב תקלא

תטרוף דעתו עליו, הוי כנדר אונס. אלא שמעיר השבות יעקב דיש לחלק, דדוקא במי שאינו חייב לשמוע למצוותו של החולה כלל, רק מכח השבועה, אז יכול לומר שעשה שבועה שלא תטרוף דעתו, משא״כ בצוואת אביו או אמו, שמחוייב לקיים צוואת אביו או אמו, עכ״פ לפנים משורת הדין, וכופין

על זה בדברים, אם כן אם עשה תקיעת כף או שבועה על זה, אין לו היתר על שבועתו או ת״כ שעשה דהלא אף בלתי שבועתו מחייבים אנחנו לכופו בדברים לקיים צוואתו. ומביא השבות יעקב ראיה לחילוק זה, מיעקב אבינו שהשביע את יוסף 'ונשאתני ממצרים', דלכאורה מה מהני השבועה, הרי יוסף יכל לומר שנשבע כדי שלא תטרוף דעת אביו בחליו. ואין מקום לבעל דין לחלוק ולומר,שיעקב לא היה חולה באותו זמן, שהרי אח״כ נאמר ויהי אחר הדברים האלה ויאמר ליוסף הנך אביך חולה משמע דמעיקרא כשהשביע יעקב את יוסף עדיין לא היה חולה. מפני שנאמר בתחילה ויקרבו ימי ישראל למות וגו׳, וישתאו ישראל על ראש המטה, ופרש״י מכאן שהשכינה שורה למעלה ממטתו של חולה, מכלל דמעיקרא ג״כ היה חולה, אך שאח״כ תקפה עליו חליו יותר מדאי, ואפ״ה לא אמרינן שנשבע רק שלא תטרוף דעתו, יעו״ש.

והנה המהר״י אסאד (חו״מ סימן מח) הקשה על דברי השבות יעקב דלכאורה נעלמו ממנו דברי הרמב״ן (ריש פרשת ויחי) שכתב: ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף בשנה האחרונה לימיו שהרגיש אפיסת הכחות ויתרון החולשה, ואיננו חולה, אבל ידע כי לא יאריך ימים, ולכן קרא לבנו ליוסף ואחרי שוב יוסף למצרים חלה, והוגד ליוסף ובא לפניו וכו׳, וכן מבואר בכתוב, וא״כ בעודו בריא הפציר בו והשביעו ולא בשעת חליו, יעו״ש.

ואולי אפשר ליישב את דברי השבות יעקב, שס״ל שעצם העובדה שהיה יעקב אבינו באפיסת כוחות גמורה, ולא ידע יום מותו, הרי שגם בכזה אופן
יש חשש לטירוף הדעת, למרות שלא היה חולה, וצ״ע.

חשב שהוא שכיב מרע, והתברר שלא ידע אך מת מסיבה אחרת

שאלה מעשה בזקן שהרגיש מאוד לא טוב, וחשב שהוא נוטה למות, חילק את מתנותיו במתנת שכיב מרע, ומיד לאחר מכן נפלה פצצה באותו

מקום והזקן נפטר. והנה נתברר שהחולה לא היה נוטה למות אלא שהיה לו קלקול קיבה ומכח זה הרגיש מאוד לא טוב, והתעוררה השאלה האם גם באופן כזה שהחולה חושב שהוא שכיב מרע המתנה חלה שלא תטרף דעתו או לא?

תקצב חשוקי חמד

תשובה נאמר בבבא בתרא דף קמז ע״א א״ר זירא אמר רב מנין למתנת שכיב מרע שהיא מן התורה, שנאמר והעברתם את נחלתו לבתו,
יש לך העברה אחרת שהיא כזו, ואיזו, זו מתנת שכיב מרע ... ורבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא, שמא תטרף דעתו עליו, יעו״ש. והנה לפי השיטות של האמוראים שמתנת שכיב מרע היא מהתורה, ודאי שאם

התברר שהחולה לא היה שכיב מרע המתנה לא חלה. מה שיש לדון הוא לפי שיטת רבא [וכך כתבו כל הפוסקים להלכה] שהטעם שהמתנה חלה הוא שלא תטרף דעתו של החולה. מה הדין כשהחולה חשב שהוא שכיב מרע, דיתכן לומר שאין בזה חשש של טירוף הדעת, משום שאם האמת היא שלא היה חולה מסוכן, הרי שלא יגרם לו נזק כשלא תתקיים מחשבתו, אך יש צד לומר שעצם העובדה שהוא חושב שהוא נוטה למות ולא מתקיימת מחשבתו, מחשבה זו תגרום לו לטירוף הדעת, למרות שהאמת היא שלא היה חולה נוטה למות, ואם כן אולי אף בזה המתנה קיימת שלא תטרף דעתו.

ואולי הדבר תלוי במחלוקת השבות יעקב והמהר״י אסאד שהבאנו לעיל שנחלקו אם שייך טירוף הדעת בזקן שנמצא באפיסת כוחות ולא יודע מתי יגיע יום מותו, דלדברי השבות יעקב יש בזה חשש טירוף הדעת, משא״כ לפי המהרי״א, וצ״ע.

ויותר נראה לומר שמכיון שכל הדין של מתנת שכיב מרע הוא חידוש, הרי שאין לך בו אלא חידושו, ואם האמת היא שלא היה שכיב מרע, המתנה
לא חלה, ועכ״פ לא גרע מספק תקנה, שמעמידים על דין תורה.

דף קמז ע״ב

תוד״ה המוכר

קנה טייפ מקטן, ונתן 5ו צ׳ק, אח״כ שבר הקטן את הטייפ

שאלה ראובן קנה טייפ מנער בן עשר, ונתן לו צ׳ק על כך. אח״כ התפתח דין ודברים בין המוכר ללוקח, תפס הקטן את הטייפ וזרקו ושברו.
כעת רוצה ראובן לבטל את הצ׳ק שנתן לקטן, כי שבר אותו ולמה ישלם לו.
האם רשאי?

תשובה אסור לראובן לבטל את הצ׳ק, מאחר והפעוטות מכרן מקח, ולכן המקח חל, וחייב ראובן לשלם את דמי המקח, כי משך את הטייפ

בבא בתרא / קמז ע״ב תקלג

וקנאו כדין. ומה שהקטן שברו הרי קטן פגיעתו רעה, הוא שחבל באחרים פטור ואחרים שחבלו בו חייבים, ואין לערבב את ב׳ הפרשיות, וחייב ראובן לשלם,ולאחר שהקטן יגדל יתבענו לדין, ויראה לו את הנאמר במשנ״ב (סימן שמג סק״ט) שטוב לקטן שישלם את מה שהזיק בקטנותו, ומכלל הן אתה שותא לאו, שאם לא ישלם לא יהיה לו טוב ח״ו. ויעוין כעין זה במסכת ב״ב דף קמז ע״ב בתוס׳ (ד״ה המוכר) וז״ל: ואמר רבי דשמא קטנה היתה, ולא היו יכולים אז לגבות ממנה כלום [מדינא דגרמי על שהזיקה את הלקוחות שקנו את הכתובה מהבעל]. ומכל מקום מחילתה, מחילה כיון שהגיעה לעונת הפעוטות והוא כעין דברנו.

דף קמז ע״ב

תוד״ה המוכר

שכר חנות ורוצה להשאירה ריקה כדי שמס הכנסה יקל עליו

שאלה שכר חנות פעילה ברחוב מרכזי, והשוכר רוצה להשאירה ריק, כדי שיוכל לטעון לפני שלטונות מס הכנסה שהוא במשבר כלכלי, וממילא יקלו עליו גם בשאר עסקיו. והמשכיר מתנגד, כי אומר שאנשים יאמרו שחנות זו אין לה מזל, ויסרבו לשכרה בשנה הבאה, לאחר שהשוכר הזה יעזוב. מי צודק? [מדובר שהשוכר שילם כבר מראש לכל השנה].

תשובה טענת המשכיר, שהשוכר משיא שם רע לחנות, יש לה מקור ממסכת ב״מ (דף קה ע״א) דהמקבל שדה מחברו, ואינו רוצה לנכש שדהו,
ואמר ליה מה איכפת לך, הואיל ואני נותן לך חכורך, אין שומעין לו, ואפילו באומר מניכשתא לך שיעור מנתך, מצי אמר ליה, קח מנסבית שם רע לארעאי, ואע״ג שהגמרא דוחה טעם זה, היינו משום דלא מנסיב שם רע, שהכל רואים שלא ניכש, אבל בנדון דידן שמפסיד שווי דמי שכירות החנות, שהרי נודע שעבור חנות הרגיל לפדיון סחורה משלמים ביוקר יותר, והכל מקפידים בו, הוי כגרמי, שההיזק בא מיד, ונחשב כמזיק. ועכ״פ לכתחילה בודחי יוכל המשכיר לעכב בידו. וכעין זה כתב בשו״ת מהרש״ם (ח״ב סימן קצח), יעו״ש.

אך אני מסופק אם יוכל המשכיר לטעון לשוכר "שאיה יוכת שער" כמבואר במסכת ב״ק (דף כח ע״א)שבית הריק מתושבים השדים ישחקו בו ואף שיאמר השוכר אני אשלם לך את נזקי שאיה. אולי יכול המשכיר לטעון אינני רוצה שתזיק הגם שאח״כ תשלם, וצ״ע.

תקלד חשוקי חמד

דף קמח ע״א
הצואתו לפלוני

שכיב מרע שאמר שמקנה לאבירו רק דברים
ששייך בהם דין קנין מהתורה

שאלה מעשה בשכיב מרע שרצה להקנות את רוב נכסיו לחבירו, ואמר שמקנה לו רק דברים ששיך בהם דין קנין. האם כלול בזה ההלוואות שהלווה לאחרים או לא?

תשובה נאמר בבבא בתרא דף קמח ע״א שכיב מרע שאמר תנו הלואתי לפלוני, הצואתו לפלוני, ואף על גב דליתיה בבריא. רב פפא אמר
הואיל ויורש יורשה. רב אחא בריה דרב איקא אמר הלואה איתא בבריא, וכדרב הונא אמר רב, דאמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני, במעמד שלשתן קנה, יעו״ש.

והנה יעוין במהר״י ברובא (סימן ריב) שהעיר למה לא אמרה הגמרא הואיל ואיתא בבריא ע״י שטר בכתיבה ומסירה ... דהכי מקשה מהר״ם בפרק

מי שמת, אמאי לא אמר דאיתא בבריא ע״י קנין אגב קרקע, ומוכח מזה דקנין אגב קרקע לא מועיל בבריא בהלוואה, לא בהלוואת ישראל ולא בהלוואת גויים ... דליכא למילף מזה כלל, דשאני קניית שטרות דהוי כאילו מוסר לו גוף המלוה בידו מיד ליד, דהא מוסר לו דבר ממש כדפירשתי, ולא דמי כלל להלואה וכ״כ המיימוני פכ״ב מה׳ מכירה בהדיא, עכ״ל.

והנה לכאורה יש להעיר על דברי קדשו, שכתב שהגמרא יכלה לומר דהצווחה איתא בבריא בכתיבה ומסירה, הרי הגמרא דנה כאן לגבי מלוה על פה, וכמו שכתב הרשב״ם, וכמו שמוכח מהגמרא שהביאה ראיה ממעמד שלושתן, ואם כן איך רצה המהר״י ברובא לומר שהגמרא יכלה לומר שאיתא בבריא בכתיבה ומסירה דדבר זה שייך רק במלוה בשטר.

ונראה ביאור דבריו על פי מה שכתב הגר״ח הלוי (פכ״ב ממכירה הי״ז) שהקשה על השיטות שאין העניים זוכים אלא בדברים שההדיוט קונה בהם,
ולכן לא זוכים בדבר שלא בא לעולם. והקשה הגר״ח וז״ל: והנה צ״ע, נהי דעצם הכסף המחוייב ליתיה בעיניה, אבל מ״מ הרי כבר רמיא עליה חיובא ושעבודא, וזה גופיה הוי דבר הנקנה, להנך ראשונים דסברי דאדם יכול להקנות מלוה על פה לאבירו אגב קרקע או בחליפין, ואפילו להנך רבוותא דפליגי,

בבא בתרא / קמח ע״א תקלה

וס״ל דמלוה על פה לית בה קנינא כלל, ג״כ י״ל דהוא זה רק משום חסרון מעשה קנין, דהחוב אינו נתפס בקנינים, אבל לא דעיקר דין הקנאה וזכיה ליתא בחוב, וא״כ בהך דינא דבפיך זו צדקה, דעיקר דין זה הא הוי דבדיבורו לחוד נעשין המעות צדקה, ולא חסר שום מעשה קנין על זה, א״כ הרי שפיר צריך להיות מועיל גם בחוב, יעו״ש.

עכ״פ מבואר בדבריו דבעיקר דין הקנאה וזכיה, גם מלוה על פה חשיבא דבר הנקנה כמו מלוה בשטר, אלא שאין דרך להקנותו. והקשה על כך האבי עזרי (פ״ד מנחלות) דאם כן מדוע הגמרא בב״ב לא אמרה דמלוה איתא בבריא בכתיבה ומסירה, דהרי אין חילוק בין מלוה על פה למלוה בשטר בעצם הזכות להקנות את המלוה, אלא שבמלוה על פה אין דרך להקנותו, ואם כן מהני מה שבריא יכול להקנות מלוה בשטר בכתיבה ומסירה, ליחשב למילתא דאיתא בבריא, שיועיל בשכ״מ להקנות מלוה על פה, יעו״ש.

ונראה שזהו כוונת המהר״י ברונא, במה שכתב בשאלתו, דהגמרא יכלה לומר דמלוה איתא בבריא בכתיבה ומסירה, דהיינו שס״ל כשיטת הגר״ח,
ולכן הקשה כקושיית האבי עזרי, ומזה הוכיח שיש חילוק גדול בין מלוה על פה למלוה בשטר, שבמלוה בשטר הוי כמוסר לו את גוף החוב, משא״כ במלוה על פה.

עכ״פ בנוגע לשאלתינו, בשכיב מרע שאמר שהוא נותן לאבירו כל דבר ששיך בו דין קנין מדאורייתא, הרי שלפי הגר״ח הלוי, אף מלוה על פה בכלל, ולדברי האבי עזרי אין מלוה על פה בכלל. ומדברי המהר״י ברובא משמע קצת כדברי הגר״ח, וצ״ע.

דף קמח ע״א
לגבי נפשיה בעין יפה משייר

מכר בית לחברו, בתנאי שלא יבנה על הגג

שאלה ראובן גר בבית של שתי קומות, ויש לו עוד בית סמוך, בעל שתי קומות. הוא מכר את הבית השני, על תנאי שאסור לו לבנות בקומה שלישית, כי רוצה שלא יסתיר לו את הנוף ואת השמש והאויר. כעבור זמן רוצה הקונה לבנות על הגג, וראובן מוחה בו. אומר הקונה, אם אתה מתנגד

תקלו חשוקי חמד

תשיב לי את המעות ששילמתי ונבטל את המקח. ראובן מסרב להשיב לו את הכסף, כי מחיר הבתים ירד, ואם ישיב את הכסף הוא יפסיד. הדין עם מי?

תשובה במסכת ב״ב דף קמז ע״ב ודף קמח ע״א נאמר: שכיב מרע שאמר ידור פלוני בבית זה, לא אמר כלום, דהוי דבר שאין בו ממש, וכן
הדין באומר יאכל פלוני פירות דקל זה. אך אם שייר לעצמו, אמרינן בעין יפה שייר, בית לדירה, ומקום לפירות. והנה לפי זה, אם היה אומר בפירוש שמשייר לעצמו בבית שמוכר, שלא יהא הלוקח רשאי לבנות על הגג, נראה דהוי שיור, ואם כן גם כשאמר על תנאי הכוונה לשיור, שמשייר לעצמו.

אמנם לענין אם שייר גם לבנו, יעוין באבני נזר (חו״מ סימן י) שציין לדברי הגמ׳ בב״ב בדף סג דאם התנה שהמעשר שלי, המעשר שלו, דלעצמו בעין
יפה שייר מקום המעשר. ואם לו ולבנו, אם מת יתן לבניו. מבואר דבסתם לא הוי שיור רק לעצמו. ומזה למדו הפוסקים, גבי פירות דקל כן, אך בטעם הדבר נחלקו הראשונים. שהרשב״ם פירש דמשום שלא אמר להדיא מקום מעשר, די אם אהני יתורא לעצמו, ובזה כתב הטור דלא אמרינן בעין יפה משייר רק לעצמו ולא לגבי יורש. אך דעת הרמב״ן (והובאו דבריו גם בב״י בסימן רט) שלא אמרו לי ולא ליורשי, אלא במשייר לעצמו פירות מה שמכר ונתן, כגון דקל ופירות שלי, דדמי למעשר שלי, דהא זבין שדה ודקל, ולא שייר אלא פירות בשל אחרים, שאע״פ ששייר בגוף קנין גמור לפירות, מיהו גוף ודאי דלוקח הוא, וכיון שכן

הוה ליה כתנאי ולי ולא ליורשי, אבל בעל מנת שדיוטא העליונה שלי, וכן במשייר אילנות לפניו דשייר קרקע בדף לז ע״א, כיון דדבר מסויים שייר לעצמו, הרי יורשיו כמוהו, אע״ג דקאמר לי, שלא נכנס בכלל מקחו של לוקח אלא משויר הוא למוכר ואף היורש יורשם. והרמ״א (סימן רט) הביא את דברי הרמב״ן, ולכן מכריע האבני נזר שהשיור הוא אף ליורשים, יעו״ש.

דף קמח ע״א

תוד״ה שכיב מרע

איש חברא קדישא שירש מצות אביו,
והגבאים מתנגדים שיערוך אזכרות

שאלה ראובן היה איש חברא קדישא שהתנדב לעבודת קודש ללוות את המת, ולסייע לקברנים, ולשמור את בית החיים כל זה עשה לשם
שמים, ופרנסתו היתה מזה שהיה גם חזן, והיו מזמינים אותו לעשות אזכרות

בבא בתרא / קמח ע״א תקלז

ולומר 'קל מלא רחמים'. והנה ראובן הלך לבית עולמו, וחנוך בנו רוצה להמשיך במצוה זו מדין ירושה, וגם להמשיך לעשות את האזכרות, ולקבל על זה תשלום, והגבאים מסכימים, שימשיך להתנדב בחברא קדישא במקום אביו, אך מתנגדים שימשיך לעשות את האזכרות, וטוענים שיש אצלם אנשים ותיקים שכבר מתנדבים בחברא קדישא הרבה שנים, ולהם זכות קדימה, ובעזרת השי״ת עוד כמה עשרות שנים, שאבוך ימשיך להתנדב גם הוא יקבל

את המשרה הזאת, לעומת זאת טוען חנוך שזה מגיע לו מדין ירושה, הצדק
עם מי?

תשובה לגבי ירושת עבודת החברא קדישא, לכאורה זכה בזה הבן, גם בלא הסכמת החברים, כמבואר במשנה ברורה (סימן קנג ס״ק צב) כתבו האחרונים אנשים שהחזיקו לקבור מתים אינם יכולים למחות באחרים שבאים לקבור, שבעשיית מצוה כל אחד רוצה לזכות, ובמדינות שיש חבורות מנויות על כך שמניחים עסקיהם בכל השנה כשמזדמן להם מצוה זו צריך ליתן
להחברה כמנהגם.

והוא הדין לגבי בנו, כמו שכתב בשו״ת הרשב״א (ח״א סימן ש) וכלל גדול אמרו ז״ל בכל עניני המנויין שאם היה הבן ראוי הוא קודם לכל אדם. וכתב בשו״ת מהרש״ם (ח״א סימן קצח) שהוא הדין לענין חברא קדישא אם בנו ראוי למלאות את מקומו, הוא קודם.

אלא שלגבי אמירת האזכרות יש לומר שהוא דבר שאין בו ממש, שהרי אין בזה איזה שררה או הנהגה, אלא שיש לו בזה טובת הנאה שלפעמים אנשים תורמים לו סכומי כסף, ובזה כתב הרמ״א (חו״מ סימן רעו ס״ו) שבדבר שאין בו ממש, או שיש בו רק טובת הנאה, אין בזה דין ירושה.

וכיוצא בזה כתב בשו״ת מהרש״ם (חלק ז סימן קעה) על צדיק שנפטר ובנו אנשי העיר אהל על קברו, ומפתח של האהל היה ביד אחד מהחבורה, והנהיגו כמה שנים שהחזן והשמשים החזיקו בההכנסה שמתנדבים הבאים,

ובני העיר הכניסו זאת להם בפרס פרנסתם, ועתה קם אחד מנכדי הצדיק ולקח בחזקה את המפתח וגירש החזן והשמשים באמרו שהוא היורש. וכתב שכיון שהכנסה זו אינה מגוף האהל והקבר, אלא מעלמא אתי, הרי זה דבר שאין בו ממש, וליתא בירושה,

אך כתב שיש לומר שכיון שהיורש זוכה בגוף הציון והקבר בירושה, שוב זוכין גם במה שנמשך מזה, אף שהוא דבר שאין בו ממש כדמוכח מהתוס׳

תקלח חשוקי חמד

בבבא בתרא דף קמח ע״א (ד״ה שכיב מרע) ואע״ג דיורש, יורש נמי דירת הבית ופירות דקל [כלומר אע״פ שאין בו ממש], היינו לפי שיורש גם הבית והדקל. ולכן כיון שיורש את הציון והקבר, הוא הדין שיורש את ההכנסות אע״פ שאין
בו ממש.

גם בעניננו יתכן שכיון שאבוך ירש את זכות המצוה של אביו, להיות איש חברא קדישא, אולי על ידי כך גם ירש טובת הנאה זו לקבל דמים עבור האזכרות הנובעות ממצות ח״ק גחש״א. ויש לחלק שהתם בבית ופירות דקל, הם דבר אחד, הבית עם זכות השימוש בו, והוא הדין בעובדא של המהרש״ם, אם הציון שלו, גם ההכנסות מכך, אבל הכא הם שני דברים, ואין בהכרח קשר בין זה לזה, שרוב המתנדבים בחברא קדישא אין להם הכנסה מהאזכרות, ואולי בזה אף שירש את זכות המצוה אין לזה שייכות לאמירת האזכרות.

מי שהוריש בית לבניו, וכתב שחלק מהשכירות יתנו לת״ח, מי יבחרם

שאלה מעשה באחד שמת וביקש שאת דירתו ירשו בניו, וחלק מהכנסות
של השכירות יתנו לתלמידי חכמים הלומדים תורה, והנה הבנים
בחרו בתלמידי חכמים לא הגונים, ופרנסי הקהילה אומרים להם, תתנו את זה לתלמידי חכמים היושבים והוגים בתורה יומם ולילה, והבנים מתעלמים מהם. וחושדים הפרנסים, שהם עשו קנוניא, ונותנים את ההכנסות למי שרוצים, בתנאי שיחזירו להם קצת מההכנסות, האם יכולים הפרנסים לכופם לתת את התרומות להגונים?

תשובה הפתחי תשובה (חו״מ סימן רעו סק״ו) הביא בשם הנודע ביהודה (תנינא חו״מ סימן נא) שדן בכעין שאלה זו, שגביר הניח קרן שיתנו את
הרווחים ללומדים, וסיכם שהיורשים יבחרו את הלומדים, ויש יורשים דלא מעלו והמה בוחרים בלומדים שאינם הגונים, וע״פ מחיר כסף המה בוחרים, ובודאי לא לזה היה כוונת המנוח הגביר שהקדיש זה לתועלת נשמתו להגדיל תורה לשמה, ולכן המה שואלים אם יש בידם למחות בזה ולברור לומדים
הגונים ע״פ ראות עיניהם.

וכתב שמעיקר הדין היורשים אינם יורשים זכות זאת למי להחליט, כיון שאין בזה אלא טובת הנאה, וכתב הרמ״א שבטובת הנאה אין דין ירושה, אלא שאין מהראוי להיות כפוי טובה ולעשות נגד רצון המת ומצוה לקיים רצון המת החי בעלמא דקשוט, אבל כיון שהיורשים עושים בערמה ובבצע הכסף, יכולים לקיים עם עקש תתפל. ולכן יכולים הפרנסים למחות ביורשי

בבא בתרא / קמט ע״א תקלט

המנוח שלא יבחרו כ״א בההגון ע״פ מופלגי העיר, ונכון שגם הפרנסים לא יבחרו בלי הסכמת היורשים, עכת״ד.

ויתכן שבעניננו כיון שהוריש לבניו את הבית להשכרה, וקבע שחלק מהשכירות תעבור לקרןזושל תלמידי חכמים, יתכןשכיון שהיורשים ירשו את גוף הבית, ירשו גם את טובת ההנאה של בחירת תלמידי חכמים, כמבואר בדברי המהרש״ל לעיל.

דף קמט ע״א

איסור גיורא

דיינים שאמרו לגיורת "תעשי כל מה שחמותך עושה"
וחמותה ידעה רק מעט מצוות

שאלה מעשה בבכריה שעמדה להתגייר, והדיינים אמרו לגיורת תלמדי יהדות, ותעשי את כל מה שחמותך עושה. הגיורת קבלה עליה
לעשות כך, והטבילוה כדת. אולם נתברר כעת שחמותה גם לא ידעה הרבה על יהדות, והיא לימדה אותה לשמור על כשרות ושבת כדלהלן, היא למדה אותה הלכות בשר וחלב ומליחת בשר. וגם שיש להכין לקראת שבת פלטה ולהדליק נרות שבת, ויש מצוה לעלות לארץ ישראל, ולקיים מצוות וישבת בה. אולם שאר מצוות גם חמותה לא ידעה. כעת הגיורת עלתה לארץ ישראל עם בעלה, והיא מקיימת אורח חיים חרדי כדת, בקיום התרי״ג המצוות ובניה תלמידי חכמים, והיא שואלת האם אפשר לסמוך על גיורה הראשון שהרי רצתה לקיים כל התורה כולה אלא שלא ידעה? [כשהיא נשאלה מדוע החליטה להתגייר, היא השיבה שראתה ביהדות את האמת, וכשנשאלה מה היה קורה אם חמותה היתה מלמדת אותה את כל המצוות, האם היא היתה מקיימת אותם, השיבה ודאישכן, ודבריה נראים אמת].

תשובה נאמר במסכת שבת (דף לא ע״א) שגוי הגיע לשמאי הזקן וביקש שיגיירו על מנת שיהיה כהןגדול, וסירב שמאי לגיירו. ופרש״י
שסירב לקבלו מפני שמבואר במסכת בכורות (דף ל ע״ב) דגר הבא להתגייר וקבל עליו דברי תורה חוץ מדבר אחד - אין תקבלין אותו. וכשהגיע להלל גייריה, ופרש״י שהלל סמך על חכמתו, שסופו שירגילנו לקבל עליו, ולא דמיא לגמרא בבכורות הנ״ל, מפני שכאן הוא לא היה כופר בתורה שבעל פה, אלא שלא היה מאמין שהיא מפי הגבורה, והלל הובטח שאחר שילמדנו יסמוך עליו.

מקת חשוקי חמד

ויעוין גם בשו״ע (יו״ד סימן רסח ס״ב) שכתב: כשבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר ... , ומודיעים אותו עיקרי הדת שהוא יחוד ה׳ ואיסור עבודת כוכבים, ותאריכין עמו בדבר זה, ומודיעים אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות, ומודיעים אותו מקצת עונשין של מצות ... , אם קבל, מלין אותו מיד וממתינים לו עד שיתרפא רפואה שלימה, ואח״כ תטבילין אותו טבילה הוגנת בלא חציצה, יעו״ש. משמע שהוא לא צריך לדעת את כל המצוות לפני שהתגייר, וסגי בכך שקיבל על עצמו עול מצוות, ושהוא לא כופר בהם. ויעוין גם באחיעזר (ח״ג סימן כו) שכתב דדין זה דבכרי שבא להתגייר ולקבל עליו כל המצות חוץ מדקדוק אחד מד״ס דאין תקבלין אותו, היינו במתנה שלא לקבל ושיהיה מותר לו דבר זה מן הדין, בזה אין מקבלים אותו דאין שיור ותנאי בגירות ואין גירות לחצאין, יעו״ש.

ולכאורה כל שכן בעניננו, שהגיורת רצתה לקבל עליה כל עול תורה ומצוות, אלא שחמותה לא יידעה אותה, שמסתבר שהגיור חל, ולא גרע מכל
גר שלא יודע את כל הדקדוקי הלכה לפני שמתגייר.

ויעוין בשו״ת חמדת שלמה (יו״ד סימן כט) שכתב שקבלת מצוות, והודעת מצוות הם שני עניינים שונים, וקבלת מצוות הוא בסתם שקיבל על עצמו ליכנס

בדת יהודית, דזה הוי ממילא קבלת המצוות, והודעת המצוות הוא להודיע לו ענין המצוות כגון השכר והעונש, וזה לא מעכב, ורק קבלת המצוות מעכבת, יעו״ש. עכ״פ למדנו שבקבלת המצוות אין צורך לפרט את כל המצוות, אלא סגי בכך שהוא מוכן לקבל על עצמו את כל המצוות בלי תנאים. ואם כן אע״פ שבנידובנו הגיורת לא ידעה מכל המצוות, אין זה מעכב,מכיון שהיא קבלה על עצמה כל מצוה שהיא תדע ממנו.

דף קמט ע״א

אודיתא

גוי שכתב בטעות קיבלתי כסף עבור לולבים, כשלא קיבל,
האם אפשר לצאת בהם

שאלה ראובן קנה מסוחר גוי סחורות שונות, תפוחים, תמרים, ולולבים, ועבור כל אחת מהסחורות הוא שילם לו מראש, אחר כך כתב לו
הגוי שטר אחד על כל הסחורות, וציין בשטר את סכום הכסף שקיבל עבור כל אחת מהן, וציין שקיבל כסף מראש גם עבור הלולבים, לאחר זמן, כאשר

בבא בתרא / קמט ע״א תקמח

הגוי כבר לא היה באזור, נזכר ראובן שהוא לא שילם עבור הלולבים, ומה שכתב הגוי שקיבל עבורם כסף, היה זה בטעות, האם כיון שעשה משיכה בלולבים קנאם על אף שלא שילם בעבורם, או שמא טעות עכו״ם מותרת, אך לא הוי שלכם, וכמו שכתב המג״א (סימן תרלז סק״ג) בשם היראים דאפילו למ״ד גזל עכו״ם שרי, מ״מ לא מקרי לכם?

עוד יש לדון שמא הישראל קנה את הלולבים מדין 'אודיתא', שהרי הנכרי הודה שקיבל תשלום עבור הלולבים?

תשובה כתב השו״ע (יו״ד סימן שכ סעיף ו) בזמן הזה, [כשיש להם בהמה מעוברת] מצוה לשתף עם העובד כוכבים קודם שיצא לאויר
העולם, כדי לפטרו מהבכורה, אע״פ שמפקיע קדושתו, הכי עדיף טפי כדי שלא יבא לידי מכשול. ויש לעשות גם קנין כסף וגם קנין משיכה. וכתב הש״ך (סק״ח)משום דיש מחלוקת בין הפוסקים ר״ת וסייעתו סוברים דמשיכה קונה בעובד כוכבים ולא מעות, ורש״י וסייעתו סבירא להו דמעות קונות ולא משיכה, ולצאת ידי ספק צריך לעשות קנין דמשיכה ומעות, ומשמע דאפילו דיעבד, אם לא עשה אלא קנין אחד משיכה או מעות לא נפטר מבכורה, וכתב הב״ח דאפי׳ עביד תרוייהו משיכה ומעות אלא דלא נתן העובד כוכבים מעות

מיד בשעת הקנין, אלא שהבטיחו ליתן לו מעות כך וכך והאמין לו, אף על פי שנתן לו העובד כוכבים אח״כ מה שהבטיח לו אין אלו מעות קונות, עכ״ד. ואולי גם בעניננו כיון שהעכו״ם לא קיבל מעות עבור הלולבים, אלא שטעה שקיבל,אוליאין כאן קנין כסף, ולא קנה הלולבים.

והנה אמרינן בבבא קמא (דף קיג ע״ב) אמר שמואל טעותו [של עכו״ם] מותרת, כי הא דשמוחל זבן מכותי לקנא דדהבא במר דפרזלא בד׳זוזי, ואבלע ליה חד זוזא. ופירש״י שקנה מזרק של זהב בחזקת של נחושת. ועוד טעות אחרת שעיכב זוז מדמיו, והטעהו בחשבון שלקח ג׳ במקום ד׳. אולם בערוך פירש להיפך שנתן לו זוז נוסף כדי שילך מהר. ולהלכה הביא הרמ״א (חו״מ סימן שמח ס״ב) שי״א שמותר להטעותו, ויש אומרים שאסור להטעותו, אלא אם טעה מעצמואין צריך להחזירו. ולכאורה בעניננו שהגוי טעה מעצמו, לכו״ע מותר, אלא שיש לעיין אם הוי גם שלכם.

ונראה שמשום קנין אודיתא אי אפשר להתיר, שהקובץ שיעורים (ח״א בב״ב אות תקלז) כתב טעם לקנין אודיתא על פי מה שכתבו התוס׳ בכתובות (דף
קב ע״א ד״ה הן) דהיכא דגמר ומקני נקנה באמירה, והכא נמי באודיתא כיון

תקמב חשוקי חמד

שיודע שלא יוכל לחזור מהודאתו מוכח דגמר ומקני, עכת״ד. וא״כ כאשר הודה בטעות,אי אפשר לומר דגמר ומקני. ועוד שאפילו אם לשיטת הקצות החושן (סימן קלד סק״ג) שקנין אודיתא מועיל להקנות לעכו״ם, אולם יתכן שעכו״ם הרוצה להקנות לישראל, בזה אין מועיל קנין אודיתא.

ונראה שיש כמה צדדים להתיר לצאת ידי חובה בלולבים הללו:

א. כתב הרמב״ם (פי״א מהלכות גזלה ואבדה ה״ד) טעות הגוי כאבידתו ומותרת, והוא שטעה מעצמו אבל להטעותו אסור. הרי שהרמב״ם השווה טעות עכו״ם

לאבידה, ובאבידה כשמצא לולב השייך לעכו״ם מסתבר שיכול לצאת בזה ידי חובתו. ועדיין יש לדון אולי לשיטת היראים בלולב שצריך 'לכם', לא יצא ידי
חובתו.

י סימן כ הובא בש״ך שם סק״ג) שאסור להטעות

ב. כתב בים של שלמה (ב״ק פרק
העכו״ם בחשבון, ולא שרי טעות הגוי, אלא בטעה מעצמו. ואף דהפקעת

הלואה שרי, היינו מה שאתה חייב לשלם לו או דרך מכס או דרך חוב. אבל מה שהוא בעת המקח, דומה לגוזל. כאלו אתה לוקח את שלו בעל כרחו, והיינו אתה גוזל זהב משלו. ומה שפירש רש״י, שהישראל הטעה הגוי בחשבון. היינו משום דס״ל הפקעת הלואה שרי. ורש״י מדמה זה להפקעת הלואה. מאחר שקנה ישראל המזרק במשיכה,נעשה עליו הד׳זוז בחוב והלואה, ומשום הכי שרי. אבל היכא שמטעה את הגוי בחשבון, שאינה הפקעת הלואה. כגון שאתה קונה ממנו כלים, או דבר אחר, ואתה מטעהו,שמוסיף לך במנין, או שאתה מטעהו, שמוסיף לך דמים. כגון שהוא קנה ממך, או חייב לך, חזי רש״י נמי מודה שהוא אסור. דהוי גזל הגוי ממש ואסור, עכ״ד. ולפי זה בעניננו שכבר קנה את הלולבים במשיכה, ורק חייב לו כסף, הוי הפקעת הלוואתו ויכול לצאת בו. גם בזה יש לדון דהרי לשיטת רש״י צריך כסף ומשיכה לא מהני.

ג. כתב בשו״ת נודע ביהודה (תנינא אבן העזר סימן עז) שיש לתמוה על הרמב״ם שהמציא דבר חדש, שהלוקח בלא רשות דבר שאין בעל הבית מקפיד בו וקידש בו אשה, היא ספק מקודשת, וקשה דמה בכך אם אינו מקפיד מ״מ כל זמן שלא הפקירו בפירוש במה יצא החפץ מחזקת מרא קמא. והנה בגליון ש״ע שלי (חו״מ סימן שבט ס״א) כתב המחבר אם הוא דבר דליכא מאן דקפיד ביה שרי, וכתבתי דחף דשרי ליטלו ואין בו משום גזל דמסתמא אין בעה״ב מקפיד, אבל מ״מ לא זכה הנוטלו להיות חשוב שלו, דכל זמן שלא הפקירו

בבא בתרא / קמט ע״א תקמג

בעליו בפירוש אי אפשר לזכות בו, וכמ״ש המג״א (הנ״ל) בשם ספר יראים דאפילו למ״ד גזל כומי שרי, מ״מ לא מיקרי לכם ע״ש בגליון. ואמרתי ללמד זכות על דברי רבינו הגדול הרמב״ם, דבאמת גם הרמב״ם מודה דאפילו דבר שאינו מקפיד עליו אף דאין בו משום גזל מ״מ לא יכול לזכות בו שיהיה שלו, אבל אף שהוא אינו זוכה בו מ״מ אם קידש בו אשה, האשה זוכה בו, דכיון שאין בעה״ב מקפיד לא גרע מיאוש, והאשה קונה ביאוש ושינוי רשות, עיי״ש. ולדבריו יש לומר גם בעניננו שכיון שהגוי טעה הוי יאוש, וכשהישראל מוכר את הלולבים לאחרים הוי יאוש ושינוי רשות וכיון שטעות עכו״ם מותר, יכולים לצאת בזה, ואף לברך עליו. דברינו אומרים לאחרים שאם ימכרם הישראל יצאו בזה ידי חובתו אך לא לקונה עצמו. או דלמא כאן יאוש לבד מהני, דכל הטעם שיאוש לא קני בגזל הוא משום דבאיסורא אתא לידיה, אבל בעניננו בהיתר אתי לידיה, כי טעות עכו״ם מותר.

יש לציין את דברי באר הגולה (סימן שמח סק״ה) שכתב וז״ל: ואני כותב זאת לדורות שראיתי רבים גדלו והעשירו מן טעות שהטעו העכו״ם ולא הצליחו וירדו נכסיהם לטמיון, ולא הניחו אחריהם ברכה וכמ״ש בספר חסידים (סימן תתרעד) ורבים אשר קדשו ה׳ והחזירו טעויות העכו״ם בדבר חשוב גדלו והעשירו והצליחו והניחו יתרם לעולליהם, עכ״ל.

דף קמט ע״א

אודיתא

הקנאת חמץ לנכרי בשבת ע״פ קנין אודיתא

שאלה מעשה ביהודי ששכח למכור חמלו לנכרי עד ערב פסח בשב״ק בבוקר, ונזכר לאחר שאכל סעודת שבת, קודם זמן ביעור חמץ,
ונשאר לו רק זמן מועט לפני סוף הזמן. היהודי בא לרב ושאלו מה עליו לעשות, כדי שלא יפסיד את כל חמצו, שהניח בארון מיוחד, על מנת למוכרו לנכרי דרך הרב?

תשובה כתב המשנ״ב (סימן ממד סק״כ) דמי שיש לו הרבה חמץ בחדר מיוחד, ושכח למוכרו בעש״ק, צריך ליתנו במתנה לנכרי, ויכול ליתנו לנכרי
מכירו ומיודעו, שיודע בו שיחזיר לו אחרי פסח, אלא שיקנה לו בקנין המועיל, בהגבהה או במשיכה. ואם החמץ רב, שאי אפשר למושכו, יקנה לו במסירת המפתח. ואע״פ שאסור ליתן מתנה בשבת, לצורך מצוה מותר. ואם מפחד

תקמד חשוקי חמד

ליתנו לו במתנה, שמא לא יחזירנו לו, יש מחלוקת הפוסקים אם יכול למוכרו לו, די״א דאע״פ דמקח וממכר אסור בשב״ק, מ״מ כיון שאינו מוכרו, אלא כדי להינצל מאיסור חמץ שרי, וי״א דמקח וממכר אסור בכל אופן בשבת ויו״ט, אפילו אם הוא לצורך מצוה, וכן נוטה המשנ״ב שם, ובסימן ש״ו (ס״ק לג). [ויעוין מש״כ בחשוקי חמד עמ״ס פסחים (דף מט ע״א) בענין מכירת חמץ לגוי בערב פסח שחל בשבת].

והנה בנידון דידן שאין לו זמן להגיע לנכרי, או שהוא נמצא במקום שאין שם נכרי, [כגון בהרבה עיירות ומושבים בא״י], יש לדון אי שייך להקנות את חמלו לנכרי מסויים [כגון הרופא הערבי שעובד בארגון רפואה וכד׳, או אפילו לומר שמקנה את חמלו לנכרי, שנמכר לו החמץ של תושבי העיר ע״י המרא דאתרא, ואע״פ שאינו מכיר את הנכרי ואינו יודע את שמו], בקנין אודיתא.

והנה נחלקו הפוסקים בגדר קנין אודיתא, האם הוא קנין גמור ככל הקנינים, דאע״ג דקמי שמיא גליא שאינו כן, מ״מ כיון שהוא קנין, הרי נקנה לו בהודאתו, או דילמא אודיתא הוא רק נאמנות, ואדם נאמן ע״ע יותר ממאה עדים. ונפ״מ טובא בין הני תרי צדדים, האם אודיתא מהני רק בדבר שבממון כמו שמצאנו באיסור גיורא בב״ב דף קמט ע״א, או שמא כיון שהוא קנין, הוא יכול להפקיע גם איסור, דסוף סוף ע״י הודאתו הרי הוא עושה קנין.

הט״ז בהלכות רבית (יו״ד סימן קסח ס״ק יד) כתב דדבר פשוט הוא, דאע״פ דלגבי ממון אמרינן שאדם נאמן לחובתו, והודאת בע״ד כמאה עדים דמי, אע״פ שאנו יודעים שהוא משקר, מ״מ זה לא יועיל להפקיע איסור, דהגע בעצמך, אם ילוה ישראל מאבירו ויתחייב לו רבית, ואח״כ יאמר שהוא מודה שמעות אלו הם של עכו״ם, היעלה על הדעת שיהיה מותר על ידי זה למלוה ליקח הריבית !? אלא שאין סברא כלל להתיר איסור בשביל השקר שהוא מפורסם, עכת״ד. ועכצ״ל דכוונתו לומר דאודיתא אינו קנין, אלא נאמנות של הודאת בע״ד, ולכן אינו מצילו מאיסורין, משום שאם אודיתא הוא באמת קנין, א״כ אינו כ״כ תמוה דע״י הודאתו עובר הכסף להיות של עכו״ם, ואין כאן איסור רבית. והנה כשיטת הט״ז דאודיתא אינו אלא מטעם נאמנות ובירור,

ס״ל להרבה ראשונים, הריטב״א בב״מ (דף תו ע״ב), והנמוק״י בב״ב דף קמט ע״א, ושו״ת הרשב״א (ח״ד סימן נ) וכמבואר באמרי בינה (הל׳ הלואה סי׳ טז), וכן פסק החוו״ד (סימן קסח ס״ק כב).

בבא בתרא / קמט ע״א מקמה

מאידך הט״ז הביא את שיטת חמיו הב״ח, וכן מבואר בנוב״י (מהדו״ק חו״מ סימן ל אות ז)וכן האריך בקצוה״ח (סימן קלד סק״ג) להוכיח דאודיתא הוא קנין שלם, ואע״פ דקמי שמיא גליא שאין הדבר אמת כמו שאומר, מ״מ כיון שהוא מעשה קנין ככל הקנינים, א״כ מהני גם לאפקועי איסור. ויעו״ש שהביא כמה ראיות מהראשונים להוכיח את שיטתו, ואחד מהם הוא מתוס׳ בב״מ (דף תו ע״א ד״ה וניקנינהו) דהרי שנינו במשנה במעשר שני (פ״ד מ״ה) היה עומד בגורן

ואין בידו מעות, [פרש״י בב״מ (דף מה ע״ב) שרוצה לחלל מעשר שלו, ולהערים בפדיונו כדי להיפטר מלהוסיף החומש, ע״י מו״מ שימכרנו לאיש אחר], אומר לחברו הרי פירות הללו נתונים לך במתנה, [ופרש״יוכיוןשקנאן זה במתנה, נעשה הראשוןנכרי אצלם, ויוכל לפדותם בלא חומש], וחוזר ואומר הרי פירות של מע״ש שלך מחוללין על מעות שיש לי בבית. ודייקה הגמ׳, טעמא דאין בידו מעות, הא יש בידו מעות, היה עדיף שיקנה המעות לאבירו במשיכה, ואבירו יפדה המע״ש בלי להוסיף החומש, משום שהוא אדם זר, וזהו עדיף טפי, [פרש״י שאינה נראית כערמה כ״כ להיפטר מן החומש]. והקשו התוס׳ (שם) דאי הכי עדיף טפי, מלהקנות לו הפירות מע״ש, למה לא הקנה לו המעות בקנין אודיתא, אע״פ שלא היה לו הכסף יחד אתו, וכמו המעשה של איסור גיורא. הרי מבואר מקושיית התוס׳ דס״ל דקנין אודיתא מהני גם לגבי איסורין, דאע״ג דקמי שמיא גליא שאין המעות הללו שייכים לחבירו, בכל זאת ע״י קנין אודיתא היה מותר לפדות המע״ש בלי חומש. וכשיטת הקצוה״ח דאודיתא הוא קניןגמור, מבואר בשו״ע (אבה״ע סימן סב) וברע״א (ח״ג סוסי׳ מ), וע״ע אריכות בזה בברכ״י (חו״מ סי׳ מ׳). ויעוין בנתיה״מ (סימן ס ס״ק יז) ובאמרי בינה (הלכות הלואה סימן טז) ובגר״ש שקאפ במערכת הקנינים (סימן ב) ובטבעות החושן (סימן קלד ד״ה ובס׳ אמרי בינה) מה שדנו בראיית הקצוה״ח. ועוד יעוין בקובץ שיעורים (ב״ב סימן תקלז) ובחידושי הגרש״ש שקאפ (ב״ב סימן כו) ובחזו״א (ב״ק סימן יח סק״ו ד״ה נראה) שדנו כיצד מועיל קנין אודיתא.

והנה בקצוה״ח כתב שיש שרצו לומר שקנין אודיתא אינו מועיל מדאורייתא אלא מדרבנן, ומי יימר דלענין מכירת חמץ קנין דרבנן מהני לדאורייתא, אבל סיים דכיון שכבר ביטל החמץ, א״כ מדאורייתא כבר אינו עובר בב״י וב״י, ומה שצריך למוכרו הוא רק מדרבנן, ולכן יכתוב בשטר מודה אני שמכרתי באופן המועיל, או שיאמר כן בע״פ בפני ב׳ עדים כשרים.

ויותר מזה מבואר בפתחי תשובה (חו״מ סימן רג סק״ג) שהביא שו״ת מוצל מאש (סימן נ) שפסק דכיון דאודיתא הוא קנין ממש, א״כ מי שהודה ביו״ט

מקמו חשוקי חמד

ראשון של סוכות, שלולבו שייך לראובן, יכול ראובן לצאת בו י״ח מדאורייתא דהוי שלו. מדבריו משמע דס״ל דאודיתא הוא קנין דאורייתא, וכ״כ להדיא בשו״ת החת״ס (יו״ר סימן שיד) ובנתיה״מ (סימן ס׳ ס״ק יז)ודלא כתוס׳ הרא״ש הנ״ל דס״ל דהוא רק קנין דרבנן. [אמנם יעוין במהרש״ם (ח״א סימן קצד) שהעיר שהנתיה״מ במקור חיים (סימן ממח סק״ה) כתב שלא מהני אודיתא בחמץ, ולכאורה יש בזה סתירה בדברי הנתיה״מ. ועוד הקשה המהרש״ם דלכאורה גם לפי הט״ז, הסובר דלא מהני אודיתא לאפקועי איסורא, היינו דוקח היכא דבשעת הודאה חל כבר האיסור דלא מהני הודאתו, משא״כ בנד״ד דהודה קודם שחל איסור חמץ, דבאותה שעה הועילה ההודאה, ממילא מהני גם
באיסורא אח״כ.

שיטת האמרי יושר שיקנה חמלו לנכרי באודיתא וגם יפקירו בפני ג׳ בשו״ת אמרי יושר (ח״א סימן ג) נשאל כעין נד״ד במי שגר בכפר, וכשהגיע סמוך לזמן ביעור חמץ, חיפש נכרי ולא מצא משום שהכומר גזר
שלא יקנו חמץ מישראל, ורצה השואל לייעץ שיתן כל חמלו במתנה לישראל קטן, דקטן זוכה מהתורה בדעת אחרת מקנה, ואחר הפסח החמץ יהיה מותר, כיון דאין הקטן מוזהר על בל יראה ובל ימצא. והוסיף השואל דאין בזה משום לא תאכילום, כיון שנותן לו קודם זמן איסור חמץ, ופסק האמרי יושר דלכתחילה אין להקנות לקטן, אלא דבדיעבד אם עשה כן ועבר עליו הפסח, המיקל יש לו על מי לסמוך. והוסיף דבשעת הדחק כזה, היה צריך להקנותו לעכו״ם מסויים בקנין אודיתא בפני ב׳ עדים, אלא שמכיון שנחלקו הקצוה״ח והנתיה״מ במקור חיים אם הוא קנין המועיל לענין חמץ, יש להוסיף עוד שיפקיר החמץ בפני שלשה, וכולי האי ואולי בהצטרפות שניהם, יועיל להתיר
החמץ שאחר הפסח בהנאה.

קנין אודיתא בפני עדים
עוד יש להוסיף די״א דלא שייך קנין אודיתא אלא בפני עדים שאומר להם אתם עדי, דאע״ג דבכל הקנינים אמרינן לא איברי סהדי אלא לשקרי, היינו משום שהקנין הוא דבר שנגמר בפנ״ע, אבל קנין אודיתא אינו נגמר אלא בעדים, כיון דשניהם יודעים שאינו חייב לו ואינו זוכה אלא מכח אודיתא, [יעוין בריטב״א בב״ב (דף תו ע״א) ובמהרש״א בגיטין (דף יג ע״ב) שס״ל דבעי עדים, ובקצוה״ח (סימן מ סק״א) שהביא בזה מחלוקת, ומאידך הפנ״י בגיטין (שם) והנתיה״מ (סימן מ סק״א) ס״ל דמהני גם בלי עדים. ויעוין בדו״ח רע״א

בבא בתרא / קמט ע״א תקמז

בב״מ (דף תו ע״א) שהסביר טעם שצריך עדים משום שכל שהודה שלא בפני

עדים אינו יכול לתובעו, וממילא אין בהודאתו כלום. ולכן למעשה בודחי בנד״ד יאמר האודיתא בפני עדים].

קנין אודיתא לעכו״ם
עוד יש לדון אם מהני אודיתא למכור לגוי, והנה מדברי הקצוה״ח הנ״ל לגבי חמץ, ומדברי הט״ז בשם הב״ח לגבי רבית, מוכח דקנין אודיתא מהני אפי׳ להקנות לנכרי. ובגליונות הברוך טעם על הקצוה״ח (סי׳ קלד ד״ה מצאתי) הביא ראיה לשיטתם מדברי השו״ע (חו״מ סימן רבו ס״ג) דשכיב מרע שהודה שיש

לפלוני אצלו כך וכך תנוהו לו, הודאתו הודאה, ואפילו הודה הגר לבנו שאין הורתו בקדושה או לגוי, נותנים לו. מאידך כמה פוסקים הוכיחו דא״א להקנות לנכרי בקנין אודיתא, דהרי בריטב״א בב״מ (דף תו ע״א) הביא דאין אודיתא מועיל אא״כ החפץ מונח ביד מי שיכול לזכות החפץ בעד המקבל, ולפי״ן הוכיח באמרי בינה (דיני הלואה סי׳ טז ד״ה ולפי״ז) דלא מהני אודיתא לנכרי, דאין המחזיק יכול לזכות עבורו, כעין סברא זו כ׳ בגליונות הברוך טעם הנ״ל, עפמש״כ בשו״ת מהרי״ל (סימן עז) דהא דמועיל אודיתא הוא משום דאמרינן שמא זיכה לו ע״י אחר, והרי לנכרי לא מהניזכיה, ומה״ט פסק בשו״ת עטרת חכמים (חו״מ סי׳ יד סוד״ה כמדומה) דאודיתא בנכרי אינו מועיל בתורת קנין אלא
בתורת הודאת בע״ד.

היאך יזכה אחרי פסח בחמץ שהקנה לנכרי בקנין אודיתא
והנה זה פשוט דחף אי נימא שיכול להקנות החמץ לעכו״ם מסויים, מ״מ היינו רק בתורת מתנה, דאם רוצה למוכרו לו, הרי צריך ידיעתו, ובנד״ד אין לו זמן ללכת לעכו״ם ולהודיע לו, ובפרט שהמשנ״ב מביא מחלוקת הפוסקים אי שרי למכור חמלו בש״ק משום איסור מו״מ בשבת.

ואם כן יש לשאול, דאפילו אם בשעת הדחק, בדליכא דרכא אחרינא, יסמוך על הפוסקים המקיצים בזה, ויקנה את חמלו לנכרי מסויים ע״י קנין אודיתא, מ״מ היאך יזכה בחמלו לאחר הפסח, דהרי אם יחזור להשתמש בחמץ בלי לבקש רשות מהנכרי, הרי הוא עובר על גזל עכו״ם. ושמעתי אומרים דמותר לקחת החמץ מדין אבידת עכו״ם, דנפסק בשו״ע (חו״מ סימן רסו ס״א) דמותר לקחתה ואסור להחזירה, שנאמר "אבידת אחיך" ולא אבידת עכו״ם, וכיון שהנכרי אינו יודע שזיכו לו חמץ, לכן מותר לקחתו מדין אבידת עכו״ם. אבל כבר האריכו הפוסקים לחלק בין גזל עכו״ם לאבידת עכו״ם. וא״כ אם

תקמח חשוקי חמד

הישראל יקח את החמץ לאחר הפסח וישתמש בו, הרי הוא נחשב כגוזל את העכו״ם, והדרא קושיא לדוכתא היאך יזכה בחמלו לאחר הפסח.

ושאלה זו שאלתי את מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א וענה לי שאחר הפסח יאמר היהודי לגוי, "דע לך שיש לך חמץ השייך לך, אך לא אודיע לך מקומו, כי אם אחר שתתרצה למוכרו לי בסכום פעוט", והנכרי ודאי יתרצה לזה, ואז יגלה לו מהו חמלו ויקנהו ממנו.

וא״כ חולה המאושפז בבית חולים ונזכר בשעה האחרונה שלא מכר את חמלו לעכו״ם, ינסה לטלפן לרב וימנהו שליח למכור חמצו, ואם לא יכול, ימסור אודיתא בפני שני עדים, ויאמר: החמץ שלי, הנמצא בביתי, הרי הוא של גוי פלוני, אעפ״י שהודאה זו אינה אמת, וגם היהודי המקנה, וגם הגוי הזוכה בחמץ, שניהם יודעים שלא היתה הקנאה מעולם, בכל זאת אודיתא זו עושה קנין, והחמץ של הישראל הופך להיות מעתה של הנכרי, ולאחר האודיתא יבטל את החמץ כדין.

דף קמט ע״א
איקפיד רבא

האם מותר לבקש כסף לצרכי רבים, כאשר יחשדוהו
שהוא לוקחם לעצמו

שאלה רב חשוב שלעצמו יש לו די כסף כדי לחיות, ומתרים אנשים עבור
צדקה וחסד שעושה בצנעא, והתורמים אינם רואים אותו עושה
צדקות, ולכן חושדים בו שהוא אוספם לעצמו, האם מותר לו להמשיך להתרים, או שמא יש בזה חילול השם, ויפסיק להתרים, או שיתחיל לעשות את מעשי החסד בפרהסיא?

תשובה אמרינן בבבא בתרא דף קמט ע״א איסור גיורא הוה ליה תריסר אלפי זוזי בי רבא, רב מרי בריה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה הואי ובי רב הוה, אמר רבא היכי ניקנינהו רב מרי להניזוזי ... , מתקיף לה רב איקא בריה דרב אמי אמאי ולודי איסור דהליןזוזי דרב מרי נינהו, וליקנינהו באודיתא, אדהכי נפק אודיתא מבי איסור, איקפד רבא אמר קח מגמרי טענתא לאינשי ומפסדי לי.

בבא בתרא / קמט ע״א תקמט

והקשה החזון איש (חו״מ ליקוטים סימן כח לדף קמט ע״א) למה הקפיד רבא, הא כל מזונותיו של אדם קצובין לו, אלא שהאדם חייב בעשיה בעניני של עולם, והכא אין ראוי לתלמיד חכם להשתדל להפסיד את רב מרי. [ושמענו ששאלו את החזו״א אם מותר לשקר במסים במדינות כאלו, שאין להם דינא דמלכותא, והשיב אולי מותר, אך כל מה שאדם מתעסק עם ממון, אינו אלא בגדר ההשתדלות, ושקר אינו בגדר השתדלות].

ותירץ החזו״א שרבא היה לו צורך למעות בשביל צרכי ציבור, כמבואר בתענית דף כ ע״ב, ובשביל זה נתחייב בהשתדלות יתירא, וגם רב מרי
לא היה מקפיד בזה שידע שבמעות מתעביד צדקה וחסד, ורב מרי היו מזונותיו מצויות, וכדמשמע קצת בבבא מציעא (דף עג ע״ב) ויתכן דהא דאמרו בגמ׳ ובי רב הוה, היינו דאי לא היה בי רב לא הוי רבא משתדל לעכבם, דחשיב כחילול השם, דצריך שיהא דבורו עם בני אדם בנחת, וזה היה בעיני הדיוט כנוטה אחר הבצע, אבל בי רב הוה וידע דמעשיו לשם שמים, ולא קפיד.

ואף שדברים פשוטים הם, ואין צריך לראיה שרבא ח״ו לא נטה אחר הבצע, ולא חפץ לזכות במעות שאינו שלו, אפשר להביא ראיה שאפילו על כספו שלו עצמו ויתר רבא, כדאמרינן בבבא מציעא (דף עג ע״ב) רב מרי בר רחל משכן ליה ההוא נכרי ביתא, [רב מרי הלוה מעות לנכרי, והנכרי נתן לו את ביתו כמשכון] הדר זבנה [הנכרי] לרבא, שקל [רב מרי] אגר ביתא אמטי ליה לרבא, אמר ליה אי הוה ידענא דהוה ממושכן ליה למר לא הוה זביננא ליה, [אילו הייתי יודע שהדירה היתה ממושכנת לך לא הייתי קונה אותה] השתא כדיניהם עבדינן לך, כל אימת דלא מסלקי בזוזי לא שקיל אגר ביתא, אנא נמי לא שקילנא מינך אגר ביתא עד דמסלקנא לך בזוזי, ע״כ. כלומר אף שמדינא היה חייב רב מרי לשלם שכירות לרבא, מ״מ ויתר רבא על כספו, כיון שגרם הפסד לרב מרי שלא בכוונה.

כיוצא בזה אמרינן בסנהדרין (דף עב ע״א) רבא איגנבו ליה דיכרי במחתרתא, אהדרינהו ניהליה ולא קבלינהו, אמר הואיל ונפק מפומיה דרב. כלומר שלא רצה לקבל את את מה שגנבו ממנו, כיון שיצא מפי רב שבדמים קנניהו.

לאור דברי החזו״א יתכן שרב האוסף כסף ובעיני הבריות נחשב כנוטה אחר הבצע, אף שמעשיו לשם שמים, חשיב כחילול השם, ויש לו לפרסם
את מעשיו, או להפסיק בהתרמת הכסף.

מקב חשוקי חמד

אך בירושלמי (סוף מסכת פאה ובשקלים פ״ה ה״ד) נאמר רבי זכריה חתניה דר׳ לוי היו הכל מליזין עליו, אמרין דלא צריך והוא נסב, מן דדמך, בדקין ואשכחין דהוי מפליג ליה לחורנין [רבי זכריה חתנו של ר׳ לוי היו כולם מליזין ומפיצים עליו שם רע שהוא נוטל צדקה ולא צריך לה, כשנפטר בדקו בספריו ומצאו שאת כל מה שנטל חילק לאחרים]. הרי שמותר לאדם חשוב לבקש צדקה, אף שמליזין עליו.

וכן אמרינן בחולין (דף קלד ע״ב) ההוא שקא דדינרי דאתא לבי מדרשא, קדים רבי אמי וזכה בהן, והיכי עביד הכי והא כתיב ונתן ולא שיטול מעצמו? רבי אמי נמי לעניים זכה בהן. וכתב בספר מעיל צדקה לבעל השבט מוסר (סימן אלף רמה) ראה נא כח הצדקה דנטל רבי אמי הדינרים לזכות בהם לעניים, ולא חש ולא שם על לב שיחשדוהו שלקחם לעצמו, ונלמד מכאן שיכול אדם לקחת מאחרים, לתת לעניים, ואף על פי שיחשדוהו שלעצמו לקח.

ונראה שהמעשה של רבא גרע יותר, כיון שבעיני אנשים שאינם בר בי רב, נראה כאילו רבא לקח את המעות מאיסור גיורא שלא מרצונו, אבל
רבי זכריה, שאסף כסף מאנשים ונתנו לו ברצונם, ורק חשבו שהאסיפה היא לעצמו, בזה אין חילול השם, ומותר לעשות כן, אף כשילעיזו עליו.

דף קמט ע״ב
וכמה כל שהוא

הלוה פשט רגל, והמלוה הסכים שיתן כל חודש כל שהוא

שאלה לוה חמישים אלף שקלים, ופשט את הרגל ואין לו לשלם. אמר לו המלוה תשלם לי בפרעונות קטנים, והלוה הסכים, ונשבע על כך
שיפרע כל חודש כל שהוא. וכעת חל ויכוח כמה זה כל שהוא, האם מאה שקלים לחודש או מאתיים, או שמא גם חמישים יספיק, כי חמישים זהו כל
שהוא?

תשובה הגמרא בב״ב דף קמט ע״ב דנה במתנת שכיב מרע, שאם חילק כל נכסיו ושייר לעצמו קרקע כל שהוא, מתנתו קיימת, ושואלת
הגמרא וכמה כל שהוא, אמר רב יהודה אמר רב קרקע כדי פרנסתו. מתקיף לה רב יוסף, מאן דאמר כדי פרנסתו, כל שהוא תנן, ודנה בזה הגמרא אם כל שהוא, הוא כפשוטו כל שהוא ממש, או שלגבי דיני ממונות "כל שהוא"

בבא בתרא / קמט ע״ב תקנא

הוא גם חלק המסתבר, אבל לא כל שהוא ממש. והנה אם הלוה בן חמישים שנה, והוא לוה חמישים אלף שקלים, אם יפרע כל חודש סך של מאה שקל נמצא שבשנה יפרע אלף ומאתיים שקל. ובעשר שנים, שנים עשר אלף ובעשרים שנה עשרים וארבע אלף. נמצא שעדיין לא פרע חצי חובו בהגיעו לגיל שבעים שנה, ולא מסתבר שלזה יסכים המלוה. ולכן מסתבר שבמכוין לכל הפחות מאתיים שקלים בחודש, ובזה במשך כעשרים שנה יפרע חובו, ולזה התכוון כשאמר כל שהוא, שהרי גם הגמרא כתבה דכמה כל שהוא תטלטלין כדי פרנסתו, והסביר הרא״ש (שם סימן כו) דהכוונה לקנות נכסים בשווי כזה שהם יספיקו לכל ימי חייה לפרנסה, והוא נחשב כל שהוא, וה״ה בעניננו.

דף קמט ע״ב

כדי פרנסתו

עשיר התחייב לפרנס עולה חדש בתקופה הראשונה

שאלה עשיר הבטיח לעולה חדש שהגיע לארץ ישראל, דמי כלכלה לתקופה
הראשונה, ונפטר העשיר, והיורשים רוצים לקיים נדר ורצון אביהם, ושואלים לכמה זמן התכוון אביהם?

תשובה יתכן כדי לצאת מן הספק יתנו לשנה, וזאת על סמך הנאמר במסכת ב״ב דף קמט ע״ב שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת, וכמה כל
שהוא ... כדי פרנסתו, וכתב הסמ״ע (חו״מ סימן רב ס״ק יז) שבעל העיטור כתב דאיכא למימר כדי פרנסתו לי״ב חודש, כדאמרינןגבי נכסים מרובים, עכ״ל הטור. והוסיף הסמ״ע דנראה דהרא״ש לא ס״ל דסגי בי״ב חודש, מדקאמר שישחר כל כך קרן כדי שישתכר מהריוח י״ב חודש, בודחי שיוכל להתפרנס ממנו גם משם והלאה, וראייתו דבעל העיטור מנכסים מרובים לא קיימ״ל כרב דאמר י״ב חודש, כי אם כשמואל דאמר עד שיבגרו או עד שיתארסו, והרמ״א שסתם וכתב די״א דבענין ששייר כדי פרנסתו, ג״כ משמע דס״ל כדי פרנסתו כל ימיחייו, עכ״ד הסמ״ע.

ונראה לתרץ מה שהוכיח העיטור מנכסים מרובים, אע״פ שקיימ״ל כשמואל שעד שיבגרו, דמדברי רב רואים שהתקופה הראשונה שלוקח להן להתבסס, הוא י״ב חודש, אלא ששמואל סבירא ליה שלבנות זה לא מספיק, אבל לאיש שיכול במשך השנה להתחיל שוב להתעסק ולהרוויח, אוליגם שמואל יודה דסגי ליה בי״ב חודש,

תקנב חשוקי חמד

וא״כ אולי גם בענין שאלתנו שהיורשים מסתפקים כמה נתכוון אביהם העשיר, יתכן שי״ב חודש סגי, ואולי אפילו בפחות מזה, וכמו שנוהגים המדינות שנותנים דמי אבטלה חצי שנה, מתוך תקוה שבמשך הזמן ימצא פרנסה, וא״כ י״ב חודש יצאנו מידי ספק, ואמנם הרא״ש כתב דצריך יותר, היינו שהאדם לעצמו מתכוין לדאוג כל ימי חייו, אבל לאחרים בי״ב חודש סגי.

דף קב ע״א

מנה מנה ופרס

האם שיעור ראשית הגז [שהוא מנה ופרם]
נוהג כיום כשלא שוה כלום

שאלה נאמר בבבא בתרא דף קב ע״א רבי דוסא בן הרכינם אומר חמש
רחלות גוזזות מנה מנה ופרס חייבות בראשית הגז, וחכמים אומרים
חמש רחלות גוזזות כל שהן, וכתבו התוס׳ (ד״ה מנה ופרס) דשיעור דרבנן ור׳ דוסא, לא ידעינן מנא להו. והקשה הקובץ שיעורים (סימן תקמד) דמאי קשיא להו, הא שיעורים הלכה למשה מסיני, [יעוין סוכה (דף ה ע״ב) שיעורין הלל״מ], ומאי שנא שיעור זה מכל השיעורין?

תשובה אולי אפשר ליישב את דברי התוס׳, עפ״י דברי הרמב״ם (בהקדמה לפירוש המשניות ד״ה והוא שיוכל) שכתב: דהפירושים המקובלים מפי
משה, אין מחלוקת בהם בשום פנים, יעו״ש. ולכן לא היה ניחא לתוס׳ לומר שזו הלכה למשה מסיני, מאחר ונחלקו כאן רבי דוסא ורבנן.

ויעוין כעין סברא זו בשפת אמת על מסכת מנחות (דף כו ע״ב) שם נאמר: רבי יהושע בן לוי סבר אין קומץ פחות משני זיתים, ורבי יוחנן סבר יש קומץ פחות משני זיתים. וכתב שם השפת אמת: לא נתברר מנלן, ורחוק לומר שיהיה [שיעור זה] הלכה למשה מסיני, ופליגי אמוראי בהלכה למשה מסיני, וגם צ״ע דאם כן כהן שאין קומצו מחזיק ב׳ זיתים יפסול, וראיתי במשנה למלך (פרק יג ממעשה הקרבנות) הביא כן בשם הירושלמי. והוסיף עוד לומר כוונת הירושלמי דפסול לכל העבודות, דאי לקמיצה, מאי קמ״ל. ואינו נראה בעיני, דאם כן ליחשביה בפסולי מומין דכהנים. ובאמת היה אפשר לומר דכיוון דקמיצתו כדין, נהי דאין קומץ פחות משני זיתים שכך הלכה למשה מסיני, יכול לקמוץ ב׳ פעמים, ועל זה בא הירושלמי לומר דאינו כן רק פסול הוא

בבא בתרא / קב ע״א תקנג

לקמיצה. אבל לשאר עבודות שפיר כשר, עכ״ל. הרי שגם השפת אמת לא ניחא לפרש שנחלקו חכמי ישראל בהלכה למשה מסיני.

והנה נאמר בחולין (דף קלז ע״ב) ראשית הגז בכמה, אמר ליה ר׳ יוחנן בששים, והאנן בכל שהן תנן, אמר ליה אם כן מה בין לי ולך, יעו״ש. ופרש״י (ד״ה מה בין לי ולך) שכתב: ... אלא איידי דאמר רבי דוסא שיעורא רבה אמור רבנן לשון שיעור מועט, וגוזמא הוא. ומיהו שישים סלעים בעינן, כי היכי דלימטי סלע לכהן, דבציר מהכי ליכא למאן דאמר דתיהוינתינה, עכ״ל. ויש להסתפק מה הדין כשיווצר מצב שגם השישים סלעים לא שווין אפילו פרוטה אחת, [כמדומני שכיום בארץ ישראל אין קילו מאתים גרם, שהוא השיעור של שישים סלעים, שווה פרוטה, כי רוב רובו של הצמר קטן וקצר ולא ראוי לתעשיית הצמר, ולשם כך יש לייבא צמר ממקומות אחרים. ואולי אפשר לעשות ממנו ציציות], ואם כן אולי לא חשיבא נתינה, וצריך שיעור גדול יותר
כדי להתחייב בראשית הגז.

ויתכן שדבר זה תלוי במקור הדין של השיעור של ראשית הגז, דאם נאמר שהשיעור הוא הלל״מ, לא ישתנה שיעור זה ואפילו כשאין כל ערך לשיעור זה, אולם אם נאמר שחז״ל העריכו דהוא שיעור חשוב, אם כן כאן בארץ ישראל אולי צריך שיעור גדול יותר, כי מה שהיה חשוב בימי חז״ל לא חשוב כיום, לפי התנאים שנוצרו בימינו, וצ״ע.

בעצם דברי התוס׳ שכתבו שלא ידעינן מה טעם מחלוקת רבי דוסא וחכמים, יעוין בחת״ס (ולין דף קלה ע״א ד״ה ראשית) שכתב וז״ל: עיין בתוס׳ ב״ב
קב ע״א שתמהו מנ״ל הני שיעורים ובמאי פליגי. ונ״ל דאע״ג דהא דאמרינן כמה נותן לו מיירי במי שיש לו גיזה הרבה ורוצה לחלקה לכהנים הרבה, שלא יפחות לאחד מהם משיעור בגד קטן של בגדי כהונה, שהוא אבנט, ואבנט של כהנים ארכו ל״ב אמה, כמ״ש רמב״ם (פ״י מכלי מקדש), מ״מ גם בתחילת שיעור הפרשת ראשית הגז שהיא כדי נתינה ג״כ, נתינה שלו כשיעור אבנט כל שהוא, כדי שיכרוך עכ״פ פעם או פעמים סביב גופו. והשתא פליגו ר׳ דוסא ורבנן איה מקום חגירת האבנט, והוא פלוגתת רמב״ם וראב״ד בהל׳ כלי מקדש, ופלוגתת רש״י ותוס׳, לרש״י ורמב״ם חוגרים למעלה מטבורו סמוך לאצילי ידיו תחת לבו, ושם אינו צריך אבנט גדול כל כך. ולתוס׳ וראב״ד חוגרין על הכרס,ששם אדם רחב ביותר וצריך אבנט גדול והיינו דעת ר׳ דוסא כנלע״ד, עכ״ל.

תקנד חשוקי חמד

דף קנא ע״א

אחתיה

ההנהלה בחרה בר״מ, האם רשאי ר״מ אחר להשתדל שיבחרו בו

שאלה הנהלת ישיבה גדולה חיפשה ר״מ לאחת הכיתות הגבוהות, ונפלה ההכרעה על הרב ראובן. האם רשאי הרב שמעון להשתדל אצל ההנהלה שיבחרו בו, כל זמן שלא נעשה חוזה וקנין עם הרב ראובן?

תשובה יש לדון בג׳ חששות: א. עני המהפך בחררה, ובא אחר ונטלה הימנו נקרא רשע (קידושין דף נט ע״א), ואם כן אולי נחשב הרב ראובן
מהפך בחררה, ואסור לשמעון ליטלה. ב. נאמר בתורה (שמות כ יד) "לא תחמוד", ופירש החינוך (מצוה לח) שלא להעלות במחשבתנו לעשות תחבולה לקחת לנו מה שהוא לזולתנו מאחינו. ואם כן יש לדון אם הרב שמעון יעבור על לאו זה, כשיעשה תחבולה להוציא את המשרה מראובן.ג. כשישתדל ויטול את המשרה מהרב ראובן, יאמרו הבריות שהרב שמעון ת״ח והרב ראובן אינו ת״ח, ויש לדון האם מותר לעשות זאת.

ונראה להשיב: נאמר במסכת ב״ב דף קנא ע״א אחתיה דרב טובי בר רב מתנה, כמנינהו לנכסה לרב טובי בר רב מתנה בצפרא, לפניא אתא רב

אחדבוי בר רב מתנה בכה לה, אמר לה השתא אמרי מר לורבא מרבנן [השתא אמרי כולי עלמא שאחי שנתת לו מתנה, הוי לורבא מרבנן] ומר לאו לורבא מרבנן, כמנינהוניהליה, יעו״ש. והעיר על כך הקובץ שיעורים (סימן תקמט) וז״ל: אתא רב אחדבוי בר רב מתנה בכה קמה, ולכאורה הוי כעני המהפך בחררה, שכבר כתבה לרב טובי אחיו, והמינח לשיטת תוס׳ במסכת קידושין (דף נט ד״ה עני), שכתבו דאם היתה חררה דהפקר ליכא איסור, שאם לא זכה בזאת לא ימצא אחרת. דגם כאן אם רב אחדבוי לא ישתדל ויבכה לפני אחותו, לא יקבל במקום אחר, אבל לשיטת רש״י הסובר דגם במתנה יש איסור של עני המהפך בחררה, קשה. והשיב על כך הקובץ שיעורים: וצ״ל דרב טובי, האח הראשון

שקיבל, לא ביקש מאחותו כלל לתת לו, אלא שהיא נתנה לו מדעת עצמה, ורב טובי לא היפך בחררה, עכ״ד. מדבריו למדנו שהדבר תלוי בזה, דאם הראשון הגיש מועמדות והשתדל בדבר, הוי מהפך בחררה, והשני שבא אחריו נקרא רשע, אבל אם הראשון לא עשה שום השתדלות בדבר, אלא שההנהלה פנתה אליו מיוזמתם, בכה״ג לא נחשב שמעון לרשע. דברים אלו מחודשים, כי מסתבר שרב טובי מאוד שמח כששמע שאחותו כתבה לו מתנת שכיב מרע

בבא בתרא / קנא ע״א תקנה

נכבדה, וכעת לאחר שרב אחדבוי נטלו ממנו מצטער מאוד, אך בכל זאת חידש לנו הקובץ שיעורים שאין בזה משום המהפך בחררה.]ועדיין יש לדון בגוונא שהוא עצמו לא השתדל בזה, אבל בניו טרחו בזה[.

בדבר השאלה הב׳, אם עובר הרב שמעון על לא תחמוד, יש להוכיח מדברי הגמרא שלא עובר, שהרי רב אחדבוי ביקש מאחותו שתעביר את הצוואה אליו, הרי שאין בזה "לא תחמוד". ובביאור הדבר אולי יש לומר, שלא תחמוד שייך רק כשחומד נכסים מוחלטים של השני, אבל לא נכסים שרק צריכים לעבור אליו, אבל עדיין לא מוחלטים אליו. ומתנהלים דין ודברים עליהם, בזה אין לא תחמוד, כי כך הוא דרך העולם, שנושאים ונותנים ומשתדלים להרויח, וכל אחד משתדל עבור עצמו כל עוד לא מוחלט שאחר זכה בו, ולכן תוך כדי נתינת המתנה של האחות, עשה רב אחדבוי השתדלות לזכות בזה, ובכה״ג אין לא תחמוד,]אלא רק את מה שהעיר הקו״ש משום עני המהפך בחררה[. וכך בעניננו, כל עוד ההנהלה לא עשתה חוזה עם הרב ראובן, ולא נעשה עמו קנין מוחלט אלא הוחלט למנות אותו, אך עדיין הם יכולים לחזור בהם, אין כאן לא תחמוד, וצ״ע.

ג. הקובץ שיעורים הוסיף להקשות ועדיין אינו מיושב, דהא טעמו של רב אחדבוי היה דלא לימרו מר לורבא מרבנן, ומר לאו לורבא מרבנן, ועכשיו שנתנה לרב אחדבוי יאמרו כן על רב טובי, ומה דעליך סני לחברך לא תעביד. ושמא בכה״ג דהלעז יהיה על כרחך על אחד מהן, או עליו או על אחיו, אמרינן שלך קודם לכל אדם וכו׳, עכ״ל. ואולי כך גם בעניננו, אם בע״כ יצא לעז על אחד מהם, מותר לרב שמעון להטות הכף לטובתו, שהוא יזכה במשרה ולא חייב להתחשב עם צערו של ראובן.

עוד אפשר לתרץ, על שאלת הקו״ש, שרב טובי בר מתנה היה מפורסם יותר מרב אחדבוי בר רב מתנה, דבימי רב יוסף היה כבר גדול הדור, כדאיתא בב״ב דף כג ע״א, שאמר רב יוסף לחניי "הכי אמר רב טובי בר מתנה". וממילא אם תעביר את הנכסים לרב אחדבוי אין כאן כל כך פגיעה ברב טובי.

ויעוין ביעב״ץ שכתב שאפשר שלא נתנה לרב אחדבוי את כל הנכסים, אלא בהתחלה נתנה לרב טובי את כל הנכסים, וכשבא רב אחדבוי לבכות,

נתנה לו רק מקצת הנכסים שרשמה לרב טובי, והש״ס לא נחת לפרש. וממילא מתורצת קושיית הקובץ שיעורים, מדוע נתנה הנכסים לרב אחדבוי והרי היא
פוגעת ברב טובי.

תקנו חשוקי חמד

ועוד יש לתרץ את קושיות הקו״ש, גם לפי הגירסא שלפנינו, שבאמת נתנה את כל הנכסים לאחר מכן לרב אחדבוי, וזה ע״פ הסמ״ע (סימן רלז סק״ו) שכתב שבעני ועשיר שהתעסק העשיר תחילה במציאה ועדיין לא גמר לקנותה, ובא עני וחטף ממנו את המציאה, לא נקרא רשע אפילו לדעת רש״י ודעימיה שיש רשע גם במציאה,וזה משום שאומרים לעשיר שמניעת רווח שאינה כלום כיון שהוא עשיר. וממילא מתורצות קושיות הקובץ שיעורים שאינו עני המהפך בחררה, מכיון שרב אחדבוי היה עני ורב טובי היה עשיר.

והנה במסכת ב״ב דף יב ע״ב נאמר מר בר רב אשי הוה קאי ברסתקא דמחוזא, שמעיה לההוא שוטה דקאמר ריש מתיבתא דמלך במתא מאסיא טביומי

חתים, אמר מאן חתים טביומי ברבנן אנא, שמע מינה לדידי קיימא לי שעתא, קם אתא, אדאתא אימנו רבנן לאותביה לרב אחא ברישא, שדור זוגא דרבנן לגביה לאמלוכי ביה, עכביה הדור שדור זוגא דרבנן אחרינא עכביה גביה עד דמלו ביה עשרה, פתח הוא ודרש וכו׳. וכתב על כך רבנו החתם סופר וז״ל: נראה דמר בר רב אשי היה ממלא מקום אבותיו בחכמה ויראת חטא, וקיימ״ל כל ההתמנות, הבן קודם לכל אדם, וכמ״ש הרמ״א (יו״ד סס״י רמה) אלא שהמג״א (סימן נג ססקל״ג) כתב דבמינוי התורה אין קדימה אלא כל הגדול בחכמה טפי עדיף ... , ואם כן י״ל הם רצו למנות רב אחא מדיפתי דהוה גדול טפי, ומשמיא הסכימו להקים בן תחת אביו הממלא מקומו, וע״כ כיון דעביד עובדא, ועביד דינא לנפשיה ופתח בכלה, שוב לא היה כח ביד אדם להורידו, עכ״ל.

וכתב הבן יהוידע: נ״ל בס״ד להציץ בעד מר בר רב אשי, דודאי לא היתה כוונתו לרדוף אחר השררה והכבוד חס ושלום, אלא כוונתו לשם שמים, דאמרו בגמרא המתמנה פרנס וראש ישיבה, עונותיו נמחלים, ועל זאת היתה גם כן כוונת רב אחא מדפתי, ובעבור זאת נצטער. ועוד נ״ל בס״ד להציץ בעד מר בר רב אשי, דאחר ששמע מאותו שוטה אותם דברים, והבין דהנשיאות היא שלו מן השמים, חשש שאם יתמנה אחר, מוכרח שימות בלא עתו, כדי שיהיה נדחה מפניו של מר רב אשי, דשעתא קיימא ליה דוקא, דאז יחזור הנשיאות אליו, וכאשר מצינו דחש ר״ח בר חמא בכיוצא בזה, כשראה בחלום שיהיה רב ראש ישיבה, ולכך לא רצה להתפייס עמו כדי שילך לבבל, ושם יהיה ראש ישיבה, ולא יהיה הוא נדחה מפניו, אך התם לא ראה ר״ח שיהיה רב ראש ישיבה בארץ ישראל, ואפשר שיתקיים החלום בהיותו בבבל מה שאין כן הכא, הגיד השוטה שיהיה מר רב אשי ראש ישיבה במתא מאסיא ועל כן

בבא בתרא / קנב ע״א תקנז

אם יהיה שם אחר במקומו, מוכרח שיהיה זה נדחה מפניו, לכן עשה השתדלות שיהיה הוא שם לטובת החכם ההוא, עכ״ד.

ולפי דברי הקובץ שיעורים הנ״ל, יתבאר יפה איך זה שרב אשי נטל משרה שרב אחא היה אמור לקבלה, וי״ל דרב אחא לא הפך בה.

ולמעשה מאחר והחת״ס הסביר שהיה בהתמנות של רב אשי שחטף מרב אחא מהלך בשמים,שחכמי הדור החליטו לתת המשרה על ראש רב אחא,
אך מהשמים החליטו ליתנה לרב אשי בגלל זכות אבותיו. נראה שגם בעניננו

אין זה הגון שהרב שמעון יחטוף את המשרה מראובן, ואין ללמוד כלל וכלל מאמוראים קדושי עליון, שכל מעשיהם על פי רוח נבואה וקדוש השם, וכעין זה כתב החזו״א לעיל בדף קמט.

דף קנב ע״א
שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר

שכיב מרע שאמר שהאתרוג יהיה לראובן, האם יצא בזה יד״ח

שאלה שכיב מרע שאמר אתרוג זה יהיה לראובן, ומת. האם ראובן יכול לצאת באתרוג זה ידי חובתו ביו״ט ראשון של סוכות, או שמא
מאחר ודברי שכיב מרע שהם ככתובים ומסורים, הוא רק מדרבנן, ומדאורייתא

לא קנה, ולכן לסוברים דקנין דרבנן לא מהני לדאורייתא, [יעוין במשנ״ב (סימן תרבא סק״י) בשם המחנה אפרים], לא יצא יד״ח אם לא הביאו לביתו [שאז זוכה בו מדין קנין חצר]?

תשובה כתב בשו״ת הרמ״א (סימן מח) דהנותן צדקה לעניים, ופירש שנותנה בתור מתנת בריא, לא נקנית אלא כשאר מתנות בריא. ואע״פ שהצדקה נקנית באמירה, בכל זאת אם הנותן רוצה להקנותה בתור קנין, אינו קונה אלא באמירה, מידי דהוי אמתנת שכיב מרע דנקנה נמי באמירה, ומ״מ אם הקנה בקנין או בשטר, אמרינן דלמא לא כוון להקנות אלא בשטר, וה״ה בנידון דידן, עכ״ל. והעיר על כך בקובץ שיעורים (ב״ב סימן תקנד) וז״ל: ולכאורה היה אפשר לומר, דדוקא בדברי שכיב מרע דהוא מדרבנן, יכול לומר אי חפשי בתקנת חכמים. אבל באמירה לצדקה דהוא קנין דאורייתא, אינו יכול לומר אי אפשי, כיון דעכ״פ רוצה להקנות. וסיים הקו״ש דאמנם בשו״ת הר״י מיגא״ש (סימן קנג) מבואר כדברי הרמ״א וז״ל: אם הדבר שנתחייב בו, היה על דרך

תקנח חשוקי חמד

הנדרים והצדקות, ודאי היה מתחייב בו וכו׳, אבל הואיל והיה החיוב שנתחייב על דרך החוב,יצא מדרך הצדקה וחזר להיות בדרך החוב, וראוי לדקדק בו, מה שמדקדקים בהדיוט וכו׳, עכ״ל הקובץ שיעורים.

ואולי אפשר ליישב את הערתו, ולומר דאחר שתקנו חכמים שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים, השכ״מ יודע שאין חזרה מאמירתו, וממילא הוי קנוי למקבל מדאורייתא, דומיא דאודיתא דמעיקרו אינו קנין, אבל מאחר והמודה יודע שבאמירה זו יקנה המקבל ממילא גמר ומקנה ומועיל גם בדאורייתא. וכעין שכתב הקובץ שיעורים בב״ב (סימן תקלז) דשיטת התוס׳ היא שההודאה עושה קנין. וטעם דבר זה אפשר לומר לפי מה שכתבו תוס׳ במסכת כתובות (דף קב) דהיכא דגמר ומקני נקנה באמירה. והכא נמי [באודיתא] כיון שיודע [המודה] שלא יכול לחזור מהודאתו, מוכרח דגמר ומקנה, עכ״ל. וכעין זה מבואר בשו״ת זית רענן (חו״מ סימן עז) שכתב וז״ל: מצינו בדברי חז״ל הקדושים אשר במקום שנראה בעליל את גמר דעתו, חזי אמרינן שגמר להקנותו גם בלא קנין אלים כלל, ולפעמים בלא קנין כלל, באין אומר ואין דברים ... , ונלקטה דבריחז״ל הנפוצים אנה ואנה, דאיתא בבכורות (דף יח ע״ב) ברועה כהן דניחא ליה דליתעבד מצוה על ידו וחקני ליה מקום בחצירו, וכתבו שם התוס׳ (ד״ה אקנויי) ואפילו בלא קנין קח קני דגמר ומשעבד נפשיה, וכן איתא בקידושין (דף ח ע״ב) בסלע של שניהם מהו וכו׳, הרי אע״ג דחצר השותפים אינו קונה זה מזה כיון שרצה לקדשה אמרינן שהקנה לה חלקו, ועיי״ש בר״ן (דף ב מדפי הרי״ף) שכתב כן בדעת רש״י, הרי אע״ג דלא דיבר מזה כלום ולא נעשתה מעשה קנין אפ״ה נקנה לאידך משום דסמכה דעתיה, עכ״ד הזית רענן, יעו״ש. [ויעוין מש״כ על פי זה בחשוקי חמד עמ״ס יומא (דף לה ע״ב)].

ואולי ה״ה במתנת שכיב מרע, מאחר והנותן יודע שאם ימות יזכה המקבל, גמר ומקנה מדאורייתא, ולכן דימה הרמ״א צדקה לשכ״מ, כיון דגם שכ״מ מהני מדאורייתא וגם בשאלתנו כך. דיוצא בזה מדאורייתא משום דהשכ״מ גמר ומקנה.

עוד יתכן לומר שהמקבל זכה באתרוג מדין קנין סיטומתא, וכמו שכתב הערך ש״י (חו״מ סימן רצה ס״א), דהנה הקשה המשנה למלך (פ״ט מזכיה ה״י) על הדין שהאומר נכסי לך ואחריך לפלוני, דלכתחילה אסור לראשון למכור הנכסים לאחר, ואם מכר מה שעשה עשוי, אבל אם נתנם במתנת שכ״מ לא קנה, מפני דמתנת שכ״מ אינה אלא לאחר מיתה. כמבואר בב״ב דף קלז ע״א, ולפי דברי הר״ן (בתשובה סימן מו) שכתב על הא דתקנו חכמים מקח וממכר לפעוטות

בבא בתרא / קנג ע״ב תקנט

במטלטלין משום כדי חייו, דאם מכרו הפעוטות בנכסים מועטים לא עשו כלום, דכיון דתקנת חכמים היא במקום איסורא לא תקון, [וכן נפסק בשו״ע (סימן רצה הנ״ל)]. וה״נ איכא למימר בשכ״מ, כיון דמתנתו מדרבנן היא במקום איסורא לא תקון, יעו״ש מה שתירץ. וכתב הערך ש״י דלאחר שחכמים תקנו מתנת שכ״מ, הרי שהקנין מועיל גם מדין קנין סיטומתא, ולכן מועיל גם במקום איסור, יעו״ש. ובקנין סיטומתא יש אומרים שמהני אף מדאורייתא. ויעוין בחת״ס (יו״ד סימןשיד) שקנין סטומתא הוא קנין דאורייתא ממש, משום שכל שהנהיגו הסוחרים, הו״ל כאלו התנו וכל תנאי שבממון קיים מהתורה, ולא דמי לקניינים דרבנן דהתם לא מחלו בכך הסוחרים מרצונם אלא אנוסים בתקנות חכמים ומטעם הפקר בי״ד, בזה י״ל אין כח ביד בי״ד אלא להפקיע ולא להקנות, אבל מה שהנהיגו מרצונם הטוב, כל תנאי שבממון קיים מה״ת בלי ספק, יעו״ש. ואם כן יתכן שה״ה בעניננו,זוכה באתרוג מדין סיטומתא, ואז אולי מהני מדאורייתא, ועכ״פ מדין ספק ספקא, שמא קנין דרבנן מהני מדאורייתא, ושמא סיטומתא מהני מדאורייתא, כמ״ש החת״ס בהמשך דבריו, יעו״ש.

עוד יתכן לומר שיכול לצאת ידי חובה באתרוג, על פי מה שכתב בזית רענן (או״ח הלכה ט ס״א) שמכיון שיש למתנת שכ״מ אסמכתא, הוא מהני אף מדאורייתא, ולכן אם אחד הקנה לאבירו מתנה במתנת שכ״מ והוא קידש עם זה אשה, אפילו לפני שהגיע לידו, מפני שכל התוקף של מתנת שכ״מ הוא מכח אסמכתא, ומביא לזה ראיה מהמבואר בב״ב דף קלג ע״א שם נאמר 'אם ראוי ליורשו נוטלן משום ירושה, ואם לאו נוטלן משום מתנה, למאי הלכתא׳, והגמרא דנה למצוא נפקותא אם זוכה מדין ירושה או מדין מתנה, ולכאורה איכא נפ״מ טובא לכל דיני דאורייתא, אלא ע״כ שמתנת שכ״מ מהני אף מדאורייתא, מפני שיש לזה אסמכתא, יעו״ש. ולדבריו נראה שה״ה לגבי אתרוג, שיוצא בו ידי חובתו, אפילו אם לא הביאו לביתו, שאז זוכה בו מדין קנין חצר, וצ״ע.

דף קנג ע״ב
קברו מוכיח עליו

שלח שליח לארץ רחוקה והתחייב שאם ימות מחמת השליחות ישלם סכום גדול

שאלה ראובן סוחר גדול, וזקוק לאדם שיביא לו חומר גלם מארץ רחוקה. שמעון הסכים לנסוע, אך משפחתו חששה מנסיעה זו, שהרי שטן

מקם חשוקי חמד

מקטרג בדרכים, וחששו שמא יארע לו אסון בדרך. התחייב ראובן למשפחת שמעון שאם ח״ו יקרה לו אסון מחמת השליחות, הוא ישלם להם סכום שיוכלו להתפרנס ממנו שנים רבות. והנה שמעון נסע, ואת אשר יגורו בא, הוא נפל באחד הכפרים ונחלה שם, וכעבור חודשיים נפטר ולא ידוע ממה נפטר, האם מהנפילה, או שמא פגעה בו מחלה שלא קשורה לנפילה זו, ועל זה ראובן לא התחייב. ואיןשום דרך לברר את סיבת הפטירה, כי נפטר בכפר ולא בבית חולים, וגם כעת לאחר שהובא ארצה לא ניתן לברר את הדבר. וכעת מסופקים כולם, האם ראובן חייב לשלם את מה שהבטיח, כי שמא לא נפטר מהנפילה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קנג ע״א ההוא מתנתא דהוה כתב ביה כד הוה קציר ורמי בערסיה, ולא כתב בה ומיגו מרעיה איפטר לבית
עולמיה, [ופרשב״ם לא היה כתוב שמתוך אותו חולי נפטר, שלא עמד בינתיים, ולא חזר בו], אמר רבה, הרי מת, והרי קברו מוכיח עליו, [ופרשב״ם: אנו רואים שהוא מת, ובתר השתא אזלינן, והעמדנוהו על חזקת מיתתו, ויש לנו לומר שמתוך אותו חולי מת, וקנה המקבל מתנה]. אמר ליה חניי השתא ומה ספינה שרובן לאבד, בותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתים, חולין שרוב חולין לחיים לא כל שכן, [פרשב״ם וז״ל: מאן לימא לך דמההוא חולי איפטר לבית עולמיה, והלא רוב חולים לחיים, וחזר בו, ואחרי כן חלה ומת], יעו״ש.

הנה לשיטת רבה, אנו תניחין שמתוך אותו חולי מת, ולשיטתו גם בעניננו יש לומר שמחמת הנפילה מת, ולשיטת חניי לכאורה גם בעניננו אי אפשר לחייב את ראובן, משום דאולי קם מהנפילה ונפטר בגלל מחלה שפקדתו ולא בגלל השליחות. והנה להלכה קיימ״ל כאביי (יעוין בשו״ע חו״מ סימן רבא ס״ב), ואם כן אולי אי אפשר להוציא ממון מראובן, כי יש מקום לומר שלא מת מהנפילה. ויעוין בנמו״י (דף עב ע״א מדפי הרי״ף) שכתב: ויכולים העדים [שאומרים שהחולה מת מהמחלה], לסמוך על רפואתו על פי נשים והעבדים המשמשים אותו, ואין צריכים לעמוד עמו שלא לזוז מביתו, אלא כיון ששואלים לבני ביתו ובני אדם הרגילין אצלו, והן אומרים הכביד פלוני הכביד פלוני ונפטר מתוך כך, הרי הוא בחזקת שמת מאותו חולי, ויכולים העדים להעיד עליו שנפטר מתוך חוליו וכו׳, עכ״ד. ובעניננו נראה שאם אנשי הכפר הנכרים יאמרו, שנפטר מאותו חולי לא יאמנו, משום שהנמו״י הסביר דבריו "דכל כה״ג דמילתא דמגליא, סומכים על החזקה, בדיני ממונות, עכ״ל. סברא זו לא שייכת בגויים תושבי הכפר, מאחר ולא עביד לאגלויי.

בבא בתרא / קנד ע״א תקסא

והנה המהרש״ם (ח״ו סימן קנ) דן כדלהלן: בענין קטלנית שבעלה השני היה שכ״מ,וגירש אותה בחליו שלא תיזקק לחליצה, ואח״כ מת מחולי זה
אי הויא קטלנית, ואין זה דומה לנדון הרדב״ז שהובא בפת״ש (סימן ט סק״ג) דהתם לא היה חולה בשעה שגירשה, אלא שנתן לה גט לזמן, משא״כ בנ״ד. והנה לענ״ד הדבר פשוט דבכה״ג שלא נתרפא מאותו חולי, הרי שכבר נחלה קודם הגירושין, ואיגליא מילתא למפרע שמעיינה או מזלה גרם, והרי בב״ב דף קנג גבי מתנתא דהוה כתב בה כד הוה קציר ורמי בערסיא ולא כתב בה ומגו מרעיה איפטר לבית עולמי׳ אמר רבה הרי מת והרי קברו מוכיח עליו. וגם לחניי היינו בדאיכא ספיקא, שמא עמד מחליו בינתיים, אבל בידוע שלא עמד בינתים, אפילו אם הוקל לו בינתים, הרי מבואר ברמב״ם (פ״ד מרוצח) דאם אמדוהו למיתה והקל ממה שהיה, ולאחר מכאן הכביד ומת, ה״ז נהרג, ואין אומדין אותו אומד ב׳ כשהקל, שרגלים לדבר. ובכ״מ נתקשה מלשון הש״ס, אבל בתו״ח לסנהדרין (דף עח) הביא מהירושלמי דמפורש כהרמב״ם ... וא״ל דמ״מ אי מזלא גרם, היה מהראוי שישתנה המזל ע״י הגירושין ויתרפא מחליו, זה אינו דאפשר דכיון שכבר נחלה בחולי מסוכן, שאי אפשר להתרפאות זולת בדרך נס, ולא היה ראוי לנס ... ולכן כיון שכבר נחלה קודם גירושין, בין לטעמא דמעין גורם ובין למ״ד מזל גורם יש לה דין קטלנית כיון שמת מאותו חולי ... , עכ״ד. הרי שבסתמא כל זמן שלא הוקל מחוליו, מלינן שמת מחמת החולי הראשון. אמנם אם יש ספק אם עמד מחוליו בינתיים, הדבר מוטל בספק, ואי אפשר להוציא ממון, ואולי ה״ה בעניננו.

דף קנד ע״א
לינוול ולינוול

תרם כליה לחברו ולאחר פטירת המושתל
התורם רוצה אותה בחזרה

שאלה אדם שתרם כליה לחברו [או לקרוב משפחה], ולאחר שנה נפטר המקבל, [בעקבות תאונת דרכים או על מיטתו], והתורם מבקש
לקבל בחזרה את כלייתו, [ולפעמים היה זה תנאי מראש, ולפעמים לא הותנה בפירוש, אבל ברור שזו היתה כוונתו של התורם]. האם מותר להוציא את הכליה מן המת ולהחזירו אל התורם. יש כאן כמה שאלות: א. אם נאמר שהמקבל נחשב בעל הכליה, יש כאן איסור הנאה מן המת? ב. בכדי להחזיר את הכליה יש לנתח את התורם הראשון, והריזו חבלה בגוף, ללא פיקוח

תקסב חשוקי חמד

נפש, שהרי הוא בריא ומרגיש טוב. ואם כן יש לשאול האם מותר לנתחו או לא?

תשובה שאלה דומה נשאל כבר הציץ אליעזר (חי״ד סימן פג), האם מותר להוציא קוצב לב מחולה שנפטר, כדי להשתילו בחולה אחר,
והשיב הציץ אליעזר, שחוץ מבעיית ניוול המת, מתעוררת גם בעיית "אסורי הנאה" בהשתלת הקוצב בלבו של אחר, שהרי כידוע אסור להבות מן המת וגם מן המחובר לו, כגון פאה נכרית צמודה, שיני זהב קבועות וכדומה, כמבואר בשו״ע (יור״ד סימן שמט ס״ב). לאחר משא ומתן מסיק הציץ אליעזר שאפשר לסמוך על דעת הרמב״ם (פי״ד מאבל הכ״א) הפוסק דשיער המת מותר בהנאה מפני שאינו גופו. ואף על פי שהשו״ע אוסר, מכל מקום מאחר והדבר כרוך בהפסד מרובה של ממון אפשר להקל, יעו״ש.

ולעניות דעתי נראה דאפשר להתיר גם כאשר לא כרוך בהפסד רב של ממון, מכיון שקוצב הלב רק הושאל לחולה ולא ניתן לו במתנה, וממילא
לא נתבטל לו ולא נאסר. הגע עצמך, רחל שהשאילה פאה ללאה ונפטרה, האם תיאסר בהנאה !? הרי אין המת אוסר תכריכים שהלבישוהו ואינם שלו, כמבואר ביבמות (דף סו ע״ב), ובשו״ע (יו״ד סימן שמט ס״ג).

בנוגע לשאלת איסור ניוול המת, מסיק הציץ אליעזר, שהגם שהניתוח הוא בעור בלבד, גם זה בכלל ניוול הוא, אלא שעל סמך הסוגיא דבבא בתרא מתיר הוא את הניוול, ואין כל רשות לאחד מבני המשפחה להתנגד מלקחתו בטענת ניוול, שמאחר ובית חולים רק השאילו יכול הוא לטעון: "אבןזוזי יהיבנן לינוול ולינוול", וכמבואר בב״ב דף קנד ע״ב. למרות שהניוול גדול ומדובר בפתיחת תכריכים שעטוף בהם. אלא שכמובן צריכים ליזהר לבצע זאת ביראת הכבוד ובכובד ראש, ולהצטמצם לפתוח את העור, ורק את ההכרחי בלבד, כדי להוציא את המכשיר בלבד ולא חלילה יותר, ולסוגרו מיד לאחר מכן.

לעניות דעתי נראה לצרף סניף נוסף, על פי מה ששמעתי מרופאים, שלעתים חייבים להוציא את הקוצב מהחולה, בכדי למלא את המצבר שבקוצב.
נמצא שמראש כשהכניסוהו, על דעת כן הכניסוהו שבעת הצורך יוכלו להוציאו ולהחזירו, ולכן אין זה ניוול המת. שהרי איסור ניוול המת, הוא בראות הנפש את משכנה בגוף חרב, [וכמו שיבואר להלן בשם הארחות חיים] אבל כאשר נעשה דבר שגם בחיים עושים אותו, אין בזה עגמת נפש.

בבא בתרא / קנד ע״א תקסג

הציץ אליעזר מסיים שכדי להסיר ספק, שמא בעת ההשתלה נתנו לו את הקוצב במתנה, וגם כדי לצאת ידי דעתו של השו״ע בנוגע לאיסור הנאה, יש להחתים מתחילה את החולה על כתב התחייבות, שמקבל את המכשיר בהשאלה, ומצווה שלאחר מותו יוציאו אותו מגופו וישיבוהו לבית החולים. ובמקרה והרופאים המשתילים מבחינים, שאם יבקשו ממנו לחתום יוותר על ההשתלה ויבא לידי פיקוח נפש, אפשר להשתיל סתם, ולכווין שמשאילים לו את המכשיר ולא נותנים לו זאת במתנה. כמובן שאם החולה משלם את השווי של הקוצב, חזי נעשה קניינו של החולה ואין להוציא מגופו.

ונראה לי להוסיף שאם אין דמיו מרובים, והקרובים של הנפטר מסוגלים לעמוד בתקציב, ובית החולים מוכן לוותר על הקוצב אם יקבלו את תמורתו, מצוה עליהם לשלם את מחירו ולמנוע את ניוולו, מאחר שמבואר במהר״ם מינץ (סימן נד) שעל הקרובים מוטלת מצוה מיוחדת לדאוג לקבורת הנפטר ולשמור על כבודו, וכעין זה מבואר בשו״ע (חו״מ סימן קז ס״ב) לגבי עיכוב קבורה עד פרעון החוב. ולכן כשם שמצווים לדאוג למקום קבורה מכובד, להלוויה ולשאר צרכי כבודו, כך מצוה עליהם לדאוג לכבודו זה שלא ינתחוהו. ואם יש באפשרותם לעמוד בעת הניתוח ולהשגיח שיוצא רק הקוצב וישמר כבודו, חייבים לעשות זאת.

ובנידובנו יתכן שאף אם לא היה תנאי מפורש בשעת התרומה, בכל זאת מותר להוציא את הכליה, מפני שיש אומדנא גמורה, ובלבו ובלב כל אדם,
שאין אדם תורם את כלייתו, אלא כל זמן שהלה זקוק לה, ואם השני נפטר, ודאי שעל דעת כן לא נתן את הכליה, שהיא מקבר עמו, אלא הוא רוצה אותה בחזרה אם הדבר אפשרי. ואם לא יחזירו אותה, יש בזה חשש של גזל, ולצורך זה מותר לנוול את המת, כמבואר בגמרא בב״ב הנ״ל. ובדבר השאלה השניה הרי אפילו ניתוח לנוי חיצוני עושים, וק״ו שלמען החזרת כליה נעשה ניתוח, אם התורם רוצה בכך, וכך הרי נולד עם שתי כליות, וכדי להינתח לא צריך שיהיה פיקוח נפש, אלא מספיק גם רצון התורם לחזור לתחילת ברייתו, מאחר והסכנה קטנה.

ניוול המת לצורך הצלת רכוש

שאלה מעשה בראובן שהתכונן לעלות לארץ ישראל מעבר למסך הברזל. הוא מכר את כל רכושו, וקנה בו יהלום. את היהלום ביקש ראובן להעביר אל מחוץ לגבולות המדינה, בעזרת שמעון שעמד לעזוב מיד את

תקסד חשוקי חמד

המדינה. שמעון בלע את היהלום, אולם אירע אסון ושבק חיים לכל חי, עוד בטרם הספיק לעזוב את גבולות המדינה. ראובן גילה את סודו לאנשי החברה קדישא, אולם למרות מאמציהם לא יכלו להושיעו. כעת מבקש ראובן לנתח את הגופה ולהציל את רכושו, כדי שיוכל להתחתן ולהקים בית בישראל. נשאלת השאלה האם מותר לנתח את הגוויה?

תשובה לכאורה אפשר לפשוט את השאלה מהנאמר בבבא בתרא דף קנד ע״א: מעשה בבני ברק באחד שמכר בנכסי אביו ומת, ועמדו עליו
בני משפחה וערערו לומר קטן היה בשעת מכירה. באו ושאלו את רבי עקיבא, מהו לבודקו? אמר להם אי אתם רשאים לנוולו.

מבואר בגמרא שלבני המשפחה שערערו על המכירה בטענה שקטן היה, ובקשו לפתוח את קברו ולהוכיח שלא הביא ב׳ שערות, אמר רבי עקיבא שאינם רשאים לנוולו. אבל במקרה הפוך, כשהנכסים בידי המשפחה, והלקוחות טוענים שגדול היה והמכירה היתה בת תוקף, היה מתיר להם רבי עקיבא לפתוח את הקבר ולגלות את הגופה, אע״פ שהדבר כרוך בניוול גדול. ומבארים התוספות (שם ע״ב ד״ה זוזי) שההבדל בין דרישת היורשים לניוול, לבין דרישת הלקוחות לניוול, הוא בזה: לקוחות, מאחר ששלתו ממיטב כספם למוכר, יכולים הם לדרוש לנוולו כדי להציל את ממונם, אך היורשים הדורשים לנוול את הנפטר, כדי לזכות בירושתו, אין זה מן היושר, שהרי לא השקיעו דבר,ואין כל הצדקה לנוול מת, כדי לזכות בירושתו. ועוד, הרי הם קרוביו של הנפטר, וחובה מוטלת עליהם לסבול ולא לנוולו.

ולכאורה אפשר לאור זאת, לפשוט מתוך הסוגיא שמותר לנתח את גופת שמעון,ולהוציא ממנה את היהלום, כשם שמותר לנוול את המוכר
כדי לא להפסיד את מעותיהם של הלקוחות.

אולם קיים הבדל גדול בין מקרה היהלום, לבין המקרה בבבא בתרא, דבבבא
בתרא, אם נכונה טענת המשפחה, שהיתום מכר בנכסי האבא בהיותו

קטן, הרי שהמעות שקיבל מהלקוחות גזל הן בידיו, ובכגון זה נפסקה ההלכה "לינוול ולינוול". אך במקרה של היהלום אין כאן כל גזל, היות ושמעון ביקש להטיב עם ראובן, ועל פי בקשתו בלע את היהלום, ואם כן אין כל הצדקה לנוולו כדי להשיב לראובן את היהלום שאבד לו. אמנם קיימת היכי תמצי שאותה ניתן לדמות למקרה בבבא בתרא, והוא כאשר ראובן מסר יהלום

לשמעון, על מנת שיעבירנו למדינה אחרת בדרך רגילה, ואף שילם לו דמי

בבא בתרא / קנד ע״א תקסה

טירחה, ושמעון בלע אותו על דעת עצמו, בניגוד לדעתו של ראובן, ולפתע נפטר. יכול ראובן לטעון: אינני חייב להפסיד רכושי מאחר ושמעון פשע, "לינוול ולינוול". אבל במקרה דידן ששמעון לא עשה שום עול, אלא מהשמים סיבבו את הדברים שהוא נפטר כשהיהלום בגופו, מדוע ינוולוהו !?

והנה מצינו ברמ״א (חו״מ סימן קז ס״ב):"ראובן שהיה חייב לשמעון ומת ראובן, יכול שמעון לעכב קבורתו עד שיורשיו יפרעו לו, [מדובר כאשר שמעון טוען ברי לי שהניח ממון, ולא מאמין לבני המשפחה שלא השאיר, (סמ״ע סק״י)], ואם שמעון הוא קרובו של ראובן, בני המשפחה מוחים בידו שלא לעכב קבורתו, שלא לנוולו".

דברים אלו זהים למקרה בבבא בתרא, שגם במקרה זה מחזיק הנפטר ממון שאינו שלו, ולכן אפשר לנוולו עד שהכספים יושבו לבעליהם, חוץ מקרוב שמוטלת עליו מצות קבורה ואסור לו לנוולו. ואין מעשה היהלום דומה למקרה הנ״ל, משום ששמעון לא קיבל את ממון הזולת עבור עצמו אלא נידב את גופו כדי להעביר את ממון ראובן למען ראובן, ומדוע ננוולו, אלא אם כן נוכיח שמותר לעבור על איסור דאורייתא של ניוול המת כדי לקיים מצוות

השבת אבידה, וזאת מנא לן !?

ניוול מת כדי להתיר עגונה

מעשה בהרוג שנמצא ולא ניכר בו שום צורת פנים, ומתוך הבגדים והכתבים, נראה שהוא בעל אשה אחת אשר יצא מביתו זה חצי שנה וקברו אותו,
ואחר כך באה האשה, ואמרה שיש לבעלה סמנים מובהקים בגופו, האם מותר לפתוח את קברו לראות את הסימנים כדי להמירה מחבלי עיגון?

דעת התשובה מאהבה (מובא בפתחי תשובה יו״ד סימן שסג סק״ז) להתיר, שהרי אפילו לקוחות יכולים לומר: "אבןזוזי יהבינן, לינוול ולניוול ... ," ואם כן גם האשה הזאת, כדי שלא תהיה עגונה כל ימיה, תוכל לומר 'מה לי בניוולו', ובפרט שזה גם לכבודו שבניו יתאבלו ויאמרו קדיש. מדבריו יש לכאורה לפשוט, שאפילו אם הנפטר לא גזל מאחרים מאומה, בכל זאת מותר לנוולו כדי להתיר את אשתו מחבלי עיגון מחמת זיקת הנישואין שלו.

מאידך השיבת ציון (הו״ד בפתחי תשובה הנ״ל) חולק על הוראת התשובה מאהבה, ואוסר לפתוח את הקבר, כי שמא אחר הוא והניוול הוא בחנם. ואינו דומה למקרה שבמסכת בבא בתרא שיודעים בודחי שזהו קברו של המוכר, אלא שנסתפקו אם קטן או גדול הוא.

תקסו חשוקי חמד

והנה על מדוכה זו ישב גם המהרי״ל דיסקין (בתשובותיו סימן לא) וזה לשונו: "הוריתי להתיר לפתוח הקבר להכירו בסימנים להתיר אשתו, וילפינא
לה בקל וחומר, דאם הקב״ה אמר: שמי שנכתב בקדושה ימחה [ואף דספק הוא גם שם אולי תמות], ואף דעדיין אין לה בעל, מכל מקום על ידי כן תנשא. וגם משום מצוה ד״שבת", [ולהתוספות בגיטין (דף מח ע״א ד״ה לישא) הוי מצוה רבה], ונהירנא שכבר אירע כך לפני אבי מורי ... וצוה לפתוח כנ״ל, עכ״ל.

דבריו כנראה מכוונים נגד הוראתו של השיבת ציון, שאסר לפתוח את הקבר בטענה שמא אדם זר הוא ומה לה ולו. כנגד זה טוען המהרי״ל דיסקין שמצינו שגדול הוא השלום, ומוטב למחות את שם ה׳ כדי להביא ספק שלום לאשה, שהרי יתכן שהסוטה תמות ואז לא מפיקים כל תועלת מבזיון ה׳, קל חומר לניוול המת שהותר מספק, שמא יביא שלום לאשה ותוכל להנשא. ואע״פ שעדיין אין לה בעל העומד לשאת אשה זו, גם מחמת הספק שמא תוכל להנשא, מותר לנוול מת, אע״פ שיתכן שהוא אדם זר שאין לה כלפיו כלום,וביחוד שתוכל להנשא ולקיים מצות "לא תהו בראה, לשבת יצרה"
(ישעיה מה, יח).

דברי המהרי״ל דיסקין מחודשים, ש״גדול השלום" הוא לא רק כדי למנוע ריב בין הבעל לאשתו, אלא גם כדי לבנות בית בישראל הותר למחוק
את שם ה׳. שהרי התיר לנוול מת כדי שהעגונה תוכל לבנות בית בעתיד.

וכעין זה מצינו בספר ברכות ראש על הנאמר במסכת ברכות (דף לא ע״ב) שאמרה חנה לפני הקב״ה: אם תשמע תפילתי ותתן לי זרע אנשים מוטב, ואם לאו, אלך ואסתתר מפני אלקנה בעלי, ויקנא לי וישקני מי סוטה, וכתבת
בתורתך שאם האשה לא סטתה, ונקמה ונזרעה זרע, מלמד שאם היתה עקרה נפקדת, ואי אתה עושה תורתך פלסתר. ותמוה כיצד היה מותר לה לגרום למחיקת ה׳? ותירץ הברכות ראש דמאחר ואם יעברו עשר שנים ולא תיפקד, יגרשנה בעלה ותשחר ללא בית בישראל, נחשב הדבר לעשיית שלום, שמותר למטרה זו למחוק את ה׳. דברים אלו תואמים לדברי המהרי״ל דיסקין שלא רק מניעת ריב, אלא גם למטרת הקמת בית מותר לנוול מת.

גם בשו״ת שואל ומשיב (מהדורא קמא ח״א סימן רלא) דן במעשה שאירע שמצאו אחד שטבע בנהר, וקברוהו ולא השגיחו על סימניו, וכעת באה אשה ואומרת שבעלה נעלם זה כחצישנה, ויש לה סימן באחת מאצבעותיו, וכן ברגליו.נשאלה השאלה האם מותר לפתוח את קברו על הספק שמא יהיה

בבא בתרא / קנד ע״א תקסז

אפשר לזהותו ולהתיר את אשתו מחבלי עגינות? והשיב שמותר לעשות זאת

מאחר והוא צורך גדול אין זה נקרא ניוול.

גדרי'צורך גדול' המתיר ניוול המת ויש לבאר את דבריו, שהנה לא כל מצוה נחשבת לצורך גדול, שהרי שנינו במסכת חולין (דף יא ע״ב): "רב כהנא אמר אתיא [שהולכים אחר הרוב] מהורג את הנפש דאמר רחמנא קטליה [את הרוצח]. וליחוש דלמא טריפה הוי, אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא". כלומר כשרוצח הרגנפש וקיים חשש שהרג אדם טריפה אשר בין כך היה מת, מדוע לא פטור הרוצח מעונש מות, אלא מוכח שהולכים אחר הרוב ורוב האנשים אינם טריפה. דוחה הגמרא ראיה זו,דאולי לא הולכים אחר הרוב אלא דבדקינן ליה [את הנרצח לראות אם היה טריפה]. שוב דוחה הגמרא אפשרות זו של ניתוח גופת הנרצח, משום "דהא קח מינוול", כלומר לא ניתן לנתח את גופת הנרצח כדי להוכיח אם היה טריפה, משום שאסור לנוול את המת. הרי מבואר בגמרא שאסור לנוול מת כדי לקיים מצות ענישת הרוצח, ואין מצות "ובערת הרע מקרבך" מספקת כדי לנוול מת.

אמנם הגמרא דוחה ואומרת: "וכי תימא משום איבוד נשמה דהאי נינוולה", [כלומר שאולי לצורך הצלת חיי הרוצח מותר לנוול את גופת המת], ויעויין בנודע ביהודה (מהדו״ת יו״ר סימן רי) שתמה על דברי הגמרא, שהרי אדרבה, ע״י הניוול אנו רוצים להמית את הרוצח? והשיב דאי אמרינן שלעולם לא יהרג הרוצח בלי בדיקת הנהרג, אם כן ניוול זה הוא לכבודו של הנרצח, וכל מה שהוא לכבודו אין בוניוול, [כמבואר בספר מלכים (א, כב, כא): 'ויצא הרוח׳ - פרש״י: רוחו של בבות שביקשה להרוג את אחאב שהרג את נבות, הרישרצון נשמת הנרצח הוא ענישת רוצחו].

מאידך מצינו במעשה פילגש בגבעה, שניתח האיש את פלגשו שנפטרה כתוצאה מעינוי אנשי בליעל לי״ב נתחים, ושלחם בכל גבול ישראל
בכדי לזעזע את העם, שיעשו דין באנשים הרשעים והמסייעים להם, לבל יארע כדבר הרע הזה שנית. ויש ללמוד מכך שמותר לנוול מת ולעכב קבורתו בכדי להראות לציבור את גודל הרשעה, [ויעויין באגרות משה (יור״ד ח״ב סימן קנ)]. כמו כן מצינו שמותר לבזות מת למטרת כפרה וכדי שישמעו העם וייראו, וכמו שעשה חזקיהו שגרר עצמות אביו במטה של חבלים דרך בזיון, מפני

תקסח חשוקי חמד

שהיה רשע כמבואר במסכת סנהדרין (דף מז ע״א), וכל זה הותר מפני התועלת הגדולה שבדבר שאז אין זה נחשב לניוול.

ואפשר להסביר את הדבר, על פי הנאמר בארחות חיים (יור״ד עמוד תרט) בשם הרב בעל המלמד, שטעם מצות הקבורה הוא "כי ראוי שלא יתועב
הגוף אחר שהנפש היתה גרה בו, וכמו שכתוב בתורה (דברים כג, ח): "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו". הלא תראה שהאדם כשחרב ביתו יחמול עליו, ולבו יכאב אם יהיה למחרבות, וכן קשה לנפש כשתראה את הגוף מתבזה, ועל דרך זה אמרו (ברכות יח ע״ב): "קשה רמה למת, כמחט בבשר החי".

וזה לשון ספר חסידים (סימן תתשסג): "הנשמה רואה מה שעושים לגוף אחר מיתה, שנאמר (בראשית מ, יז): "והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי". וקודם שמת לא אכל העוף את בשרו, אלא לאחר שמת, לכך קשה רמה,

לא שכואב לו, אלא שהנשמה קשה לה זילות הגוף". ועיין ב"שבולי הלקט" (השלם, הלכות שמחות, בשם פרקי רבי אליעזר): שכל שבעת ימי האבל הנפש הולכת וחוזרת מביתו לכוכו [מקום קבורתו] ומכוכו לביתו. לאחר ז׳ ימי האבל התחיל הגוף להתבקע וחוזר לעפר כשהיה. שנאמר (קהלת יב, ז):"וישוב העפר על הארץ כשהיה". ובספר "מעבר יבוק" (שפת אמת פ״א) נאמר: שלכן המצבה נקראת "נפש", משום שגם לאחר ז׳ ימי האבל נשארים אורות מקיפים של הנפש על גבי המצבה. וכן אמרו במדרש תנחומא (ויקרא ח), שאין הנפש עולה למקום שנגזרה משם, עד י״ב חודש עד שיכלה הגוף. מה היא עושה? הולכת וחוזרת על הקבר, וקשה עליה ראיית הגוף נרקב, ושהוא רמה ותולעה. משל למה הדבר דומה, לאדם שהיה לו בית נאה ונפל, והוא הולך ורואהו שכיסו פניו חרוצים וגדר אבניו נהרסה, ובוכה ומתאבל עליו.

לאור זה מובן מה שהתירו המהרי״ל דיסקין והשואל ומשיב לנוול מת לצורך היתר עגונה. כי ניוול הנעשה למען מטרה גדולה, אין הנפש מצטערת בה. וכעין זה כתב הנחל אשכול (הלכות מילה) להסביר את הנאמר בערכין (דף ז ע״א): "החשה שישבה על המשבר ומתה בשבת, תביאין סכין ומקרעים את כריסה, ותוציאין את הולד". ויעויין בפתחי תשובה (יו״ד סימן שסג סק״ז) במעשה שהיה במת שקברוהו בלי חלק מהתכריכים, ולא התירו לפתוח את קברו כדי להלבישו בהם. וכנראה שאין זה צורך גדול.

בבא בתרא / קנה ע״ב תקסט

לפי זה יתכן שלצורך הצלת כל רכושו של ראובן, אין שמעון מקפיד על בזיונו, כיון שהוא צורך גדול של שלום והקמת בית בישראל. וביחוד שמדברי השיבת ציון הנ״ל משמע שמותר לנוול את שמעון ולהוציא משם את מעותיו של ראובן גם כאשר אינם בתורת גזל בידיו.

האם חייב הבן לוותר על פיצויי הביטוח כדי שלא ינתחו את אביו

שאלה אדם נדרס בתאונת דרכים ונפטר. לבן מגיע סכום גדול מחברות
הביטוח, אך כדי לזכות בו יצטרך הבן להסכים שינתחו את אביו
לאחר מותו. האם חייב הבן להפסיד את הסכום הגדול, כדי לא לבזות את אביו?

תשובה מהנאמר במסכת בבא בתרא (הנ״ל) שיש לבנים להפסיד ירושת אביהם ולא לנוולו, יש ללמוד שהבן חייב להפסיד את כספי הפיצויים, ולא לנוול את האב בניתוח.

קיבל השתלה מאדם חי, והתורם נפטר, יש להיזהר שהשתל לא יפול נאמר במושב זקנים (ויקרא טו ח) וכי ירוק הזב. הקשה הרי״ח [הרב יהודה החסיד] למה רוק או שאר מעיינות הזב מטמאים, אחר שפרשו ממנו? ותירץ לפי שעדיין יש בו חיות, והוו להו כזב גופיה. ותדע פעם אחד חתכו לאחד חוטמו, וחתכו גם לאחר חוטמו, והנה נתחלף לו חוטמו בשל חבירו, וחיברה על פניו ועלתה ארוכה, וכשמת אותו בעל חוטם, אז נפלה לזה החטם, אלמא שיש חיות באיברי אדם, אפילו לאחר שפירשו. וחילוק יש בין איברים למעיינות, תדע דאפילו בהבל הפה יש ממשות הגוף, כשלדין ארנבת, אם נושמת על הארץ אז מרגישים הכלבים הרצים אחריה, ואם נושמת למעלה אז לא יבחינו.

דף קנה ע״ב
יודעת בטיב משא ומתן

עריכת חופה, בשעה; שנפלה פצצה סמוד סמוך לאולם

שאלה באחד הלילות עמד זוג מתחת לחופה באולם השמחות, כשרב העיר מסדר את הקידושין. החתן אחז בידו את הטבעת לקדש את אשתו,
ובו ברגע נשמעה התפוצצות של קטיושה שנפלה במרחק כ-05 מטר מהאולם,

תקע חשוקי חמד

שזיעזעה את הבנין, האורחים החלו לברוח משם למקלטים, וגם החתן והכלה היו בהלם, ומתוך כך לא רצה החתן לקדש את אשתו. הרב התלבט האם ראוי לעצור את החופה או להמשיכה, ומכיון שכבר בירך שתי ברכות הוא שיכנע את החתן להמשיך את החופה, והחתן הסכים. ויש לשאול האם יש חשש לקידושין שנעשו תחת הלם בעת חרדה שכזו, ויש צורך בשכנוע, והאם הדעת צלולה באותו רגע לקנין הקידושין, הן לנותן והן למקבל?

תשובה מבואר בהלכה שהחתן והכלה צריכה דעתם להיות מיושבת בשעת מעשה הקידושין, ולכן הנהיגו קמאי שלא ישתו משקה המשכר
אפילו מעט אף בימים שאין מתענים בהם, כמבואר בחכמת אדם (כלל קכט ס״ב). וכן יש שכתבו שנכון למנוע את החתן והכלה גם מלשתות חלב לפי שטבע החלב לשכר קצת (כ״כ בשו״ת אבני חפץ סימן מח). ועתה שבעת החופה נתקיים בהם הפסוק שכורת ולא מיין (ישעיהו נא, כא), וביארו המפרשים שמחמת הצרות אין את ישוב הדעת הרצוי, ונחשב כשכור, [ראה עירובין (דף סה ע״א) 'יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית המקדש'], בודחי יש להתבונן היטב, אם בעת הבהלה והפחד ראוי לגמור את החופה והקידושין, או לחכות מעט לרוגע.

אמנם כאשר דברו על ליבם, והסכימו להמשיך את החופה, נראה שהקידושין חלו,וא״צ קידושין חדשים, דאפילו נימא שלא היתה דעתם צלולה
כל כך, הלא אמרו (עירובין שם) 'שכור מקחו מקח וממכרו וממכר' כל זמן שלא הגיע לשכרותו של לוט (שו״ע חו״מ סימן רצה סעיף כב). ובפרט בנידון דידן שלא באו כעת לכלל החלטה לקדש ולקנות, אלא כבר מזמן התנאים החליטו להנשא יחדיו, ועל דעת כןנכנסו לאולם ולמעמד החופה, נמצא שההחלטה להמשיך בקידושין, היא רק קיום ההחלטה מקדמת דנא, ואין סיבה שיחזרו בהם, ולכן ודאי שהקידושין חלו.

חדר יחוד במרחב מוגן

שאלה כאשר חדר היחוד נמצא ב'מרחב מוגן', ויש חשש שבעת אזעקה
כאשר הצבור אחוז פחד ובהלה, עלולים להתפרץ לחדר היחוד,גם
שהיא נעולה, האם יש תוקף ליחוד?

תשובה ובנידון חדר היחוד: מסתבר מכיון שבעל האולם נתן רשות לחתן ולכלה למקם את חדר היחוד ב'מרחב מוגן', הרי הוא מיוחד להם,
ויצאו ידי חובת יחוד, ואע״פ שיכולים להיכנס בעת אזעקה, אין זה מבטל

בבא בתרא / קנו ע״ב תקעא

את שם היחוד, כי הקנה להם אותו. ויעוין במשנ״ב (סימן שלט ס״ק לב) שכתב דבבתולה סגי אפילו ביחוד בעלמא, ולא בעינן דוקח יחוד הראוי לביאה, ולכן אפילו אם היתה נדה או שבני אדם נכנסין ויוצאין שם באותו חדר, ולא הוי יחוד הראוי לביאה אעפ״כ הוי חופה גמורה, וקונה בבתולה קנין גמור למהוי כנשואה בכל הדברים, יעו״ש. ואם כן כ״ש שבנידובנו שבשעת היחוד היו לבדם בחדר, ודאי שמהני.

דף קנו ע״ב
בני רוכל

אח שאינו שומר תורה הבא לדון עם אחותו
בענין ירושת אביהם

שאלה בן שעדיין אינו שומר תורה ומצוות, [והוא מחזיק חנות פתוחה בשבת] הבא עם אחותו שומרת תורה לפני רב, לדון בעניני ירושת אביהם, הבן טוען שלפי דין תורה הוא לבד יורש, והבת לא יורשת, ומה שאביהם כתב לה בצוואה חלק גדול בירושה, אין הצוואה כדין תורה ולא תופסת, כי כתב שבתו תירש והרי בת לא יורשת, ולכן דורש את כל הירושה כולה, הבן הוסיף והסביר שלכן הוא לא פונה לערכאות משום שהערכאות יפסקו שבת יורשת כמו בן, ואני רוצה לדון בדיני ירושה על פי דין תורה ... ואין לזה קשר לשבת ... והרי אחותי שומרת תורה, ומסכימה לכך מן הדין, האם כך יש לפסוק?

תשובה תנן במסכת בבא בתרא דף קנו ע״ב שרבי אליעזר אומר שגם

במתנת שכיב מרע, יש לעשות קנין, אמרו לו חכמים מעשה באמן
של בני רוכל שהיתה חולה, ואמרה תנו כבינתי לבתי והיא בשנים עשר מנה, ומתה וקיימו את דבריה, אמר להן בני רוכל תקברם אמן. ואמרינן בגמרא הטעם משום דהיו מקיימים קוצים בכרם, וסבירא ליה לרבי אליעזר שהוא כלאים, וחכמים סוברים שאין בזה משום כלאים. ופירש רשב״ם שאמר להן אין תביאין ראיה מבני רוכל דרשעים היו, והלואי שתקברם אמם, וקנסא הוא דקנסום רבנן לקיים מתנת אמם לבתה בלא קנין.

והקשה התפארת ישראל (פ״ט אות נא) מהנאמר במכילתא (משפטים וכן נפסק בשו״ע חו״מ סימן יז ס״י) רשע וכשר עומדים לפניך בדין, לא תאמר הואיל ורשע הוא זה, אטה עליו הדין, ת״ל 'לא תטה משפט אביונך', אביון הוא

תקעב חשוקי חמד

במצות, ונ״ל דזהו באינו רואהו ברשעתו לקנסו, רק שיחשוב הדיין הואיל שרשע הוא ודאי טוען שקר, וראוי להטות עליו הדין, אבל בני רוכל שהחזיקו ברשעתן שזרעו קוצים בכרם, דהו״ל כלאים אליבא דר״א להכי הודיעום חכמים שאע״פ שהדין עמם יקנסום, והפקר בי״ד הפקר.

ולפי זה בעניננו שהאח מחלל שבת בפרהסיא ראוי לקנסו ולהפקיע ממונו, וליתנו לאחותו, הגם שהצוואה לא נכתבה כדין. אולם נראה שדברי רבי אליעזר נאמרו רק בבית דין שראוי להפקיר ממון, וגם צריך שבית דין יודיע לאח שמפקיעים ממונו בתור קנס, אבל סתם לקנסו מבלי להודיעו ולפסוק שהמתנה שבצוואה תופסת זוהי הטיית הדין, [ובימינו בעו״ה אי אפשר להודיעו שאנו קונסים אותו על זה שהוא מחלל שבת].

אך יתכן שמן הדין אפשר להדיין לפסוק שהירושה היא של הבת כפי הצוואה, דהתפארת ישראל (שם) פירש שבני רוכל היו רשעים ואמן היתה רוצה לקברן, להכי אמדו חכמים דעת אמן שגמרה והקנתה לבתה אפילו בלא קנין.

וכיוצא בזה כתב בשו״ת זית רענן (חו״מ סימן עז) במקום שנראה בעליל דעתו של המת, חזי אמרינן שגמר להקנותו גם בלא קנין אלים כלל, ולפעמים בלא קנין כלל, באין אומר ואין דברים, וראיה לזה דאיתא בבכורות (דף יח ע״ב) ברועה כהן דניחא ליה דליתעבד מצוה על ידו וחקני ליה מקום בחצירו, וכתבו שם התוס׳ (ד״ה אקנויי) ואפילו בלא קנין קח קני דגמר ומשעבד נפשיה, וכן איתא בקידושין (דף ח ע״ב) בסלע של שניהם מהו וכו׳, הרי אע״ג דחצר השותפים אינו קונה זה מזה כיון שרצה לקדשה אמרינן שהקנה לה חלקו, ועיי״ש בר״ן (דף ב מדפי הרי״ף) שכתב כן בדעת רש״י, הרי אע״ג דלא דיבר מזה כלום ולא נעשה מעשה קנין אפ״ה נקנה לאידך משום דסמכה דעתיה, עכ״ד הזית רענן, ויעוי״ש שהביא עוד ראיות לזה, ומ״מ סיים הזית רענן לא באתי לבנות דיק ולשפוך סוללה על זה.

ולפי זה יתכן שגם בעניננו אם אנו יודעים שהאב כעס על בנו שמחלל שבת בפרהסיא ואמר לו, הרי אבי נהרג בשואה בגלל השבת, ואתה מחללה בשאט נפש, ולכן נתן חלק גדול מהירושה לבת, אם כן לא צריכה הבת קנין, וקונה בלי קנין, וצ״ע.

בבא בתרא / קנו ע״ב תקעג

דף קנו ע״ב
למכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים

איך יתכן שאם מכר קרקע כשהוא צעיר המקח קיים,
ואם היה גדול יותר המקח בטל

חידה איך יתכן, שאם יבואו עדים ויעידו על אחד שמכר בנכסי אביו כשהוא היה כבר בן שבע עשרה, המקח יהיה בטל, ואם העדים
יעידו שהוא היה רק בן חמש עשרה בשעת המקח, המקח יהיה קיים?

תשובה נאמר בב״ב דף קנו ע״א 'ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים', וכן נפסק בשו״ע (חו״מ סימן רצה ס״ט) שכל קרקע שירש
מאבותיו או משאר מורישיו, או שניתן לו במתנת שכיב מרע, אין ממכרו ממכר עד שיהיה בן עשרים שנה שלימות, אבל קודם עשרים שנה שלימות, אף ע״פ שיודע בטיב משא ומתן לא, שמא ימכור בזול מפני שדעתו נוטה אחר המעות, ועדיין לא במיישבה דעתו בדרכי העולם, יעו״ש.

והנה יתכן שכל הדין הנ״ל אמור רק ביהודי, אבל בגוי יתכן שמקחו מקח גם בקרקע לפני גיל עשרים, אם הוא יודע בטיב משא ומתן, שהרי כתב החת״ס (יו״ד סימן שיז) ש'שיעורים' נמסרו לישראל אך לא לנכרים, וההלכה למשה מסיני שקטן אינו יכול למכור תטלטלין מדאורייתא עד שיהיה בן י״ג, נאמר רק לישראל ולא לנכרי, ולכן אם יש נער נכרי שהוא בר דעת וחריף וממולח, הרי הוא נחשב גם לפי דיני ישראל כבר דעת שמקחו מקח וממכרו ממכר, יעו״ש. ולפי זה יתכן שהוא הדין לגבי מכירת קרקעות, שכל מה שנאמר שקטן אינו יכול למכור קרקעות אביו עד שיהיה בן עשרים, היינו דוקח בישראל, אבל גוי יכול למכור את קרקעות אביו לפני גיל עשרים
אם הוא בר דעת.

ואם הנחה זו נכונה, הרי שיש פתרון לחידה, במקרה שיש גוי קטן שירש קרקע מאביו הגוי, והתגייר בגיל שש עשרה, שאם יתברר שהוא מכר את הקרקע כשהוא היה בן שבע עשרה, הרי שמכר בהיותו יהודי, ואז המכר בטל, מפני שלא היה בן עשרים, ואם האמת היא שהוא מכר את

הקרקע בהיותו בן חמש עשרה, המכר חל, כי נמצא שהוא מכר את הקרקע
בהיותו גוי.

תקעד חשוקי חמד

אלא שיש לפקפק קצת בכל הנ״ל, דיתכן שאף גויים אינם יכולים למכור קרקע אביהם לפני גיל עשרים, מפני ששיערו חכמים שאע״פ שהוא בר דעת ויודע בטיב משא ומתן, בכל זאת יש חשש שמא ימכור בזול מפני שדעתו נוטה אחר המעות, ועדיין לא במיישבה דעתו בדרכי העולם, וסברא זו שייכת אף בגויים, ובאמת בהרבה מקומות בעולם אי אפשר למכור קרקעות כלל לפני גיל כ״ד, כמבואר בבית שלמה (או״ח סימן סו). ואם כן יתכן שאף אם מתברר שהוא מכר בהיותו גוי, בכל זאת המקח בטל, כי לא היה בן עשרים, וצ״ע. [יעוין עוד בצמח צדק (יו״ד סימן צב) שדן אם דין זה שקטן לא יכול למכור עד גיל עשרים, אם הוא מדאורייתא או מדרבנן].

דף קנו ע״ב
למכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים

שאלה: האם בחור בן חמש עשרה יכול לתרום כליה?

תשובה נאמר בב״ב דף קנו ע״א 'ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים', וכן נפסק בשו״ע (חו״מ סימן רצה ס״ט). והוסיף השו״ע את דברי
הרמב״ם דקודם עשרים שנה שלימות, לא ימכור אף ע״פ שיודע בטיב משא ומתן, שמא ימכור בזול מפנישדעתו נוטה אחר המעות, ועדיין לא במיישבה דעתו בדרכי העולם. כלומר אדם צעיר דעתו נוטה אחרי הנאות רגעיות, והוא עלול להמשך אחריהן ולהחליף נכסים רבי ערך, כגון קרקעות, תמורת מעות שערכם פחות, ואפילו בזול.כי הצעיר קל דעת הוא, ובמקום לקנות במעות קרקע, שהוא נכס חשוב, עושה הוא את ההיפך בגלל אהבת התענוגים. מסוגל הוא להחליף חיי עולם בחיי שעה, ולהמיר את הקרקע במעות נזילות, כדי לספק את תאוותיו, והוא גם יחליף וימכור קרקע יקרה בזול, כי העיקר אצלו
מעות להנאות רגעיות.

לאור זאת שמעתי ממו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א, שיש להבדיל בין צעיר המחליט למכור קרקע, לבין צעיר המחליט לתרום כליה להציל
את חברו מהמות. שכאשר צעיר מחליט למכור קרקע, יש לחוש שדעתו נוטה אחר הנוחיות הרגעית, ולכן אין מכירתו מכירה עד שיגיע לגיל כ׳, שמא ימכור בזול מפני שדעתו מוטה אחר המעות, [והם הנאה רגעית], ועדיין לא במיישבה דעתו בדרכי עולם. דברים אלו נכונים גם בצעיר שימכור כליה תמורת מעות, המשמשות לצורך חיי שעה.

בבא בתרא / קנז ע״א תקעה

משא״כ נער שהחליט לתרום כליה, לצורך הצלת נפש, אין בהחלטה זו קלות דעת, אלא אדרבה דעת זקנים בו, ומחליף את כלייתו בחיי עולם,
בזה אפשר לסמוך על החלטת הצעיר, אם מלאו לו י״ג שנה והביא ב׳ שערות,
ע״כ שמעתי.

והנה כתב השו״ע (שם ס״י) דבמתנה אף כשהוא פחות מבן עשרים אם הוא

יותר מגיל י״ג, מתנתו קיימת, שאילו לא הגיע לו הנאה גדולה לא נתן, יעו״ש. והנה בנידוננו, לולי הסברא של מו״ח שליט״א, היה מקום לומר שלא לקבל את הכליה, אע״פ שהוא נתנה במתנה, מפני שבזה לא שייך הסברא שכתב השו״ע, שקיבל הנאה גדולה, שהרי בנידובנו לא קיבל כל הנאה, ולכן היה מקום לומר שאסור לקבל את התרומה של הכליה עד שיגיע לגיל עשרים,

ויבין בדרכי העולם, וידע את כל הסיכונים שיוכלו להגיע לו מהניתוח. אלא
שכאמור הורה מו״ח שליט״א שיש לקבל את התרומה מפני שדעת זקנים בו, ומחליף את כלייתו בחיי עולם, בזה אפשר לסמוך על החלטת הצעיר.

דף קנז ע״א
מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהם

האבא החורג שגידלה רוצה שתבוא אליו לפסח
וגם אביה רוצה שתבוא אליו

שאלה בת להורים גרושים, שאביה האתיתי נטש את אמה ואותה בגיל צעיר מאוד ולא דאג לה במאומה, ואמה נשאה שנית, ואביה החורג פרנס
אותה במזון וכסות, וגם גידל אותה והשיא אותה, רוצה שתבוא אליו לחג הפסח, וגם אביה שלא גידל אותה ולא השיא אותה, גם הוא מבקש שתבוא אליו בפסח. למי תבוא?

תשובה לבת זו, יש חיוב של הכרת הטוב כלפי אביה החורג, שמאז הגירושין הוא זה שטיפל בה והשיא אותה. ובנוסף לכך היא גם
חייבת בכבודו מן התורה, כמבואר בשו״ע (יו״ד סימן רמ סכ״א) חייב אדם לכבד בעל אמו, ויש אומרים שהוא מהתורה.

מצד שני, יש לה מצוות עשה דאורייתא של כבד את אביך, שנאמר על האב שהוליד אותה, ואפילו במקרה שאין חוב של הכרת הטוב, בכל זאת יש חיוב לכבד את האב מצד חיוב התורה, וכמו שכתב בהעמק דבר (שמות כ, יב)

תקעו חשוקי חמד

וז״ל: ... מצוות כיבוד אב ואם שהיא מצוה שכלית, אין כל הבדל בין זה שמקיים אותה בארץ ישראל לזה שמקיים אותה בחו״ל, לכן כתבה התורה ... ללמדנו שאחר שהיא מצוות עשה הכתובה בתורה, הרי היא ככל חוקי התורה שאין בהם טעם ושכל אנושי. ונפ״מ לדינא לענין כיבוד אב בבן גר ואמו ישראלית ... , עכ״ל. [ומה שכתב החיד״א בספר דבש לפי (מערכה א אות לט) דאברהם אבינו לא היה חייב בכבוד תרח אביו, משום שתרח ויתר חלקו כשמסרו לנמרוד, יעו״ש. נראה שכל זה היה לפני מתן תורה, שהחיוב לכבד הורים היה רק מצד הכרת הטוב, ולא לאחר מתן תורה, שיש חיוב לכבד את אביו אף בלי טעם]. ובנוסף לכך יתכן שיש לה גם חיוב של הכרת הטוב לאביה, דאמנם הוא לא פירנס אותה, אך סוף סוף הוא הביאה לעולם.

והנה כתב הרמ״א (יו״ד סימן רמ סעיף כה) בשם המהרי״ק, שאם האב מוחה בבן לישא איזו אשה שיחפוץ בה הבן, אין צריך לשמוע בקולו. ובמהרי״ק מבואר שיש לדין זה כמה טעמים, א. כיבוד אב משל אב, ואין הבן צריך להצטער ולוותר על אשה שחפץ בה, בשביל לכבד את אביו. ב. מכיון שיש בזה נדנוד עבירה כי חז״ל הקפידו שיקח אשה אשר יחפוץ בה, ולכן לא צריך לשמוע בקולו.ג. עיקר כיבוד אב הוא רק בדבר השייך לאב כגון מאכילו ומשקהו, דשייך ביה אבוה, אבל לישא אשה, דאינו נוגע לאביו, אין בזה מצוות כיבוד אב, יעו״ש. ויעוין בחזו״א (יו״ד סימן קמט אות ח) שהעלה שגם בדבר שלא נוגע ישירות לאבא, יש מצוה לשמוע בקולו, ויש בזה מורא אב, ולא יהיה ציעור האב קל יותר מסותר את דבריו. ומבאר את דברי המהרי״ק שלא צריך לשמוע לאביו בענייני נישואין, מפני שעזיבת אשה שחפץ בה, הוי כהפסד ממון, ועוד שיש מצווה לישא אשה שהוא חפץ בה, יעו״ש.

והנה בעניננו, שהאב ביקש שבתו תבוא אליו לפסח, כי הוא רוצה להבות מחברתה, יתכן שיש בזה מצוה של כיבוד אב, אף לפי פשטות דברי המהרי״ק, מפני שיש בזה הנאה לאב, וכל שכן שלפי דברי החזו״א, יש כאן חיוב עכ״פ מדין מורא אב. ומאידך, אם אמה רוצה שהיא תבוא אליהם, ושתשמע בקול אביה החורג, לכאורה יש בזה מצוה דאורייתא של כיבוד אם, וכשההורים גרושים, יכול לכבד את מי שרוצה כמבואר בשו״ע (שם סט״ו), ואם כן יתכן שיש להעדיף את האב החורג, שיש לה יותר חיוב של הכרת הטוב כלפיו.

מאידך יתכן שיש להעדיף את אביה, מפני שיש אומרים שיש מצוה של והגדת לבנך גם בסיפור יציאת מצרים לבת, וכמו שמשמע מדברי המג״א (סימן

בבא בתרא / קנח ע״א תקעז

תעא סק״ז), נמצא שאם היא תלך לאביה האמיתי, היא תזכה אותו במצוות עשה דאורייתא, משא״כ אם תלך לאביה החורג, שלא יקיים בזה מצוה. ואם כן יתכן שיש לה להעדיף את ההליכה לאביה האמיתי. אמנם אם יהיה לה צער מזה, והיא מעדיפה ללכת לאביה החורג, מותר לה, וכמו שהבאנו לעיל בשם המהרי״ק, שאינה חייבת לשמוע בקול האב, אם יגרם לה צער מחמת זה, מפני שכיבוד אב הוא משל אב.

טעם נוסף שיכולה ללכת לאביה החורג, הוא על פי מה שנאמר בירושלמי בברכות (פ״ב ה״ח) שלאחר מכן פגע ברב כהנא ההוא גברא, אמר ליה מאי עביד בשמיא, א״ל גזר דיניה דההוא גברא מחתם ומת ההוא גברא, פגע ביה אחרינא אמר ליה הכי נמי ומית, אתי רב כהנא לקמיה דר׳ יוחנן אמר ליה בר איניש דאמיה מבסרח ליה, ואנתתיה דאבוה מיקרא ליה, להן ייזיל ליה, [אדם שאמו מבזה אותו ואשת אביו מכבדת אותו להיכן ילך], א״ל ייזיל להן דמוקרין ליה, [ילך להיכן שתכבדין אותו, והתכוון לומר שא״י דומה לאמא, וחו״ל דומה לאמא חורגת, וכאן יש לו צער ובושה, ובחו״ל עושין לו כבוד הרבה], יעו״ש.

והנה במסכת ב״ב דף קנז ע״א נאמר מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהם, וכתבו שם התוס׳ (ד״ה מצוה) ומיהו אין כופין במקום שלא הניח להם.
ויש להסתפק כאשר אביה החורג לא השאיר בנים, וכתב לבתו את כל נכסיו, האם גם בכה״ג מצוה עליה לפרוע חוב אביה החורג.

לסיכום: אולי תעדיף את האבא החורג, מצד הכרת הטוב, וכ״ש הכא שיש
בזה גם מצות כיבוד אם.

דף קנח ע״א
נפל הבית

מכר דירה עם כל הריהוט, והכניסו לדירה ספה, ולא ידוע מתי

שאלה ראובן נאלץ באופן פתאומי לנסוע לחו״ל לריפוי דחוף, ולשם כך מכר את דירתו על כל הריהוט שבדירה. שמעון שילם לראובן את
כל הכסף, וראובן כתב מסמכים שהכל עובר לבעלותו של שמעון, מסמך זה נעשה בחפזה ביום שלישי בהיותם במשרד עו״ד. כעת נתעורר ספק כדלהלן:

תקעח חשוקי חמד

לפני חודש שילם ראובן למוכר רהיטים ארבעת אלפים שקלים עבור ספה, והחנות סיפקה את הספה ביום שלישי, הם קיבלו מפתח מהשכן ופתחו את הדלת והכניסו אותה לדירה, ולא ידוע אם הכניסו את הספה לפני המכירה, ואז גם הספה בכלל המקח והיא שייכת לשמעון, או שמא הספה סופקה לאחר המקח, ובשעת המקח הספה לא היתה בדירה וממילא לא נמכרה, כי המכירה נעשתה על הדירה ועל הריהוט שבה אבל לא על הריהוט שיגיע לאחר המקח?

תשובה בשאלה דומה דנה המשנה במסכת ב״מ (דף ק ע״א) המחליף פרה בחמור וילדה, זה אומר עד שלא מכרתי וזה אומר משלקחתי יחלוקו.
ולמעשה נפסק בשו״ע (חו״מ סימן רכג ס״א) דהתחליף פרה בחמור, ומשך בעל הפרה את החמור, ועדיין הפרה בביתו, וילדה, וטען בעל הפרה שילדה קודם שמשך החמור, ובעל החמור אומר אחר משיכת החמור ילדה ... , אפילו אם הלוקח טוען ברי והמוכר טוען שמא, על הלוקח להביא ראיה, אפילו אין הפרה ברשות מוכר אלא עומדת באגם ... ואם הלוקח מוחזק, על המוכר להביא ראיה, יעו״ש. ויעוין בסמ״ע (סימן רכד סק״ג) מדוע לא אמרינן דמשעת משיכת החמור, הפרה היתה בחזקת בעל החמור ובחזקה שהיתה מעוברת, ונולד הספק שנודע

שאינה מעוברת אח״כ, נוקמה אחזקת מעוברת כמו שהיתה קודם לכן. וכמו שאמרינן בסעיף שלאחר מכן לגבי מחליף פרה בחמור ומת, ולא ידעינן ברשות מי מת. דדוקא לגבי מחליף פרה בחמור ידוע, דבמשיכת הפרה זכה הלה בחמור, משו״ה מיקרי עומד ברשותו, משא״כ במחליף פרה בחמור ומשך החמור וילדה הפרה, ומחולקים בהולד, דלעולם לא נתברר אי הוה הולד בכלל הקנין, דיכול להיות שלא תלד ולד קיימא או שלא נתעברה, ונתקיים הקנין זולת הולד, יעו״ש. והקשה הט״ז דהסמ״ע לא הזכיר שהתוס׳ בכתובות (דף עו ע״ב ד״ה כל שנולד) הקשה קושיה זו ותירץ תירוץ אחר, דצריך לחלק בין ספק שנולד לטיבותא כי התם, לספק שנולד לגריעותא כי הכא. [יעוין בנתיה״מ (סימן רכד חידושים סק״ב) שהביא את דברי התוס׳ להלכה]. ויעוין בעין יצחק (ח״ב אבן העזר סימן סה) שכתב שמה שכתב הסמ״ע זהו באמת כעין תירוץ התוס׳, אלא דהתוס׳ קיצרו מאד בהסבר החילוק. ובאמת בריב״ש (סימן שעג, מובא גם בשטמ״ק בכתובות שם) הביא את דברי התוס׳ הנ״ל, וכתב לבאר בזה״ל דשאני במחליף פרה בחמור או בנמצא נקב בבית הכוסות, דמפני ספק זה הוא בא לבטל הקנין שהיינו מוחזקים בקיומו, וכיון שנולד ברשותו הספק, עליו להביא ראיה, אבל במחליף פרה בחמור, אין הקנין מתבטל מפני הספק, שאין דבין אלא על הולד, ומפני זה אין הולכין אחר

בבא בתרא / קנח ע״ב תקעט

מי שנולד הספק ברשותו, אלא הממע״ה, זהו מה שנ״ל לבאר לשון התוס׳ בכוונתם עכ״ל הריב״ש, יעוין בעין יצחק מה שהוכיח מדברים אלו.

עכ״פ בעניננו, שהוי ספק לטיבותא, הרי שהדבר דומה למחליף פרה בחמור וילדה, דלא אמרינן כאן נמצא כאן היה, אלא המוציא מאבירו עליו הראיה, ומכיון שעכשיו הספה נמצאת ברשות שמעון, על ראובן להביא ראיה שהספה הגיעה לביתו לאחר מכירת הבית, ולא היתה כלולה במכירה.

אכן כל זה בסתם, אבל אם יש אומדנא ברורה שלא התכוון למכור, אלא את הרהיטים שהיו בביתו בשעה שדיבר עמו, פשוט שהספה לא בכלל המכירה.

מאיזה טעם בן יורש את אביו
בתוס׳ (ד״ה ובית הלל) הקשו מדוע בנפל הבית עליו ועל אשתו, אמרינן שהנכסים בחזקתן, ואילו בנפל הבית עליו ועל אמו יחלוקו, יעו״ש מה שתירצו. ולכאורה לולי דברי התוס׳, היה מקום לומר שיש חילוק גדול בין ירושת בן, לבין שאר הירושות, דמה שבן יורש את אביו ואמו, אינו רק מטעם ירושה, אלא הוי משום שברא כרעא דאבוה ודאימיה, והוי כאילו האבא והאמא קיימים, ולכן בנפל הבית הבית עליו ועל אמו יחלוקו, מפני שהבן ממש מוחזק בנכסי אמו, משא״כ בשאר יורשים. וכבר האריכו רבותינו בנידוןזה,שיתכןשבן יורש את אביו מטעם ברא כרעא דאבוה, וזאת על פי הנאמר בב״ב דף קנט ע״א 'תחת אבותיך יהיו בניך׳, שיתכן שפסוק זה בא לירושה, יעו״ש. ויש שכתבו שסברא זו נאמרה בכל היורשים שקמו תחת מורישיהם, ויש אומרים שהיא סברא מיוחדת דדוקא בבן, ולכן הבן יורש עבד עברי של אביו ומשא״כ שאר יורשים. ויתכן לומר שסברא זו נאמרה דוקח בבן היורש את אביו, אך לא בבן היורש את אמו, שהרי בן לא יורש את אמו להנחיל למשפחת אביו, וכן בכור אינו יורש פי שנים בנכסי האם, ולכן בנפל הבית עליו ועל אמו לא אמרינן סברא זו, וצ״ע.

דף קנח ע״ב

אוירא דא״י מחכים

האם אוירא דא״י מחכים, גם כשבא רק לביקור

שאלה ראובן המתגורר בחו״ל זכה להתברך בשני שולחנות, אולם דבר אחד מעיב על שמחתו, בנו יחידו שנולד לעת זקנתו מתקשה מאוד בלימודו,
ואינו מצליח לקלוט את הסוגיא הנלמדת בישיבה, הסתפק ראובן האם כדאי לו

תקפ חשוקי חמד

להביא את בנו בבין הזמנים לביקור בארץ ישראל ואולי יפתח מוחו, וכדאמרינן בבבא בתרא דף קנח ע״ב אמר רבי זירא שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכים. או שמא אין ארץ ישראל מחכימה אלא לדרים בה, ולא למבקרים בה?

תשובה כתוב בתורה 'ויפל משה ואהרן על פניהם ... ויהושע בןנון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם' (במדבר יד), והקשה בספר
אמרי שפר לרבינו שלמה קלוגר, מדוע נאמר מן התרים את הארץ דזה מיותר, דמי לא ידע דהיו מן התרים את הארץ? אך, דהנה ענין קריעת בגדים מורה על אבלות ר״ל כידוע, ואבלות לא שייך רק אחרי מיתה, בענין שנודע שאין עוד כל תקוה. אבל כל עוד שיש תקוה לא שייך קריעה ואבלות, ולפי זה מה שיהושע וכלב קרעו את בגדיהם בע״כ שראו שאפס תקוה, וכבר נגזרה הגזרה ואי אפשר להתבטל עוד. ולהיפך משה ואהרן נפלו על פניהם, כיון שאמרו חז״ל אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן נענה כיהושע בן נון, אם כן בע״כ מה שנפלו משה ואהרן על פניהם, הוי מכח שסברו שיהיו נענים בתפילתם, ויש לזה עוד תקוה, ובאמת לא במבטלה הגזרה שלא יבואו המרגלים לארץ, ונמשך מזה חורבן הבית, ואם כן בע״כ שיהושע וכלב ראו יותר ממשה ואהרן. והאיך יתכן זה? אך באמת אתי שפיר כיון דאחז״ל: חד מינן כי סליק להתם עדיף כתרי מנייהו (כתובות דף עה ע״א), אם כן כיון שיהושע וכלב כבר היו בא״י, והוו תרוויהו עדיפי כארבעה מינן, ולכך ראו אזיותר ממשה ואהרן. וזה שאמר הכתוב 'ויפל משה ואהרן על פניהם׳, ובע״כ שהם סברו שאפשר לבטל הגזרה, אך יהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ, וכבר נכנסו לא״י ואוירא דא״י מחכים, לכן בתעלו ממשה ואהרן וידעו כי אפס תקוה, לכן קרעו בגדיהם דרך אבלות ממש כיון שאין לזה תקוה, לכן לא נפלו על פניהם וד״ל וזה נחמד, עכ״ד.

משמע מדבריו שגם הנכנס לא״י ארעי, כמו יהושע וכלב שרק תרו את הארץ החכימו, אך יש לדחות דיהושע וכלב נכנסו לא״י על מנת לכבשה
ולגור בה לעולם, וצ״ע.

דף קנט ע״א
משה ואהרן

להשאיר באותו חדר בבי״ח שני שונאים

שאלה בית חולים שבו מאושפזים שני שונאים גמורים, האם לאשפז אותם באותו חדר כשיש צורך בכך, או שמא יש לחוש שמא הגיבור יהרוג
את החלש באין רואה?

בבא בתרא / קנט ע״א תקפא

תשובה נאמר בסנהדרין (דף כז ע״ב) שלדעת רבי יהודה, אחד מפסולי עדות הם, האוהב והשונא, אוהב זה שושבינו, ושונא כל שלא דיבר עמו
ג׳ ימים דברי ר׳ יהודה. וחכמים אמרו שלא נחשדו ישראל על כך. ופרש״י לא נחשדו ישראל להעיד שקר משום איבה ואהבה, [ודוקא בעדות פליגי אבל בדין מודו ליה רבנן דפסול לו לדון, דכיון דסני ליה לא מצי להפוכי בזכותיה], עכ״ל.

וכתב על כך רבנו ירוחם פערלא (במצות ורעך כמוך תחשקם, עמוד שכז) שצ״ע איך יתכן לומר דמשום שנאה לא חשדינן שיעיד שקר, הרי מבואר במסכת מכות (דף ט ע״ב) דשונא אינו גולה, משום דקרוב יותר לומר דבמזיד הרגו, ורבי יוסי ס״ל דשונא נהרג, שהוא בחזקת ודאי שהרגו. אע״ג דלא אשכחן דס״ל כרבי יהודה, ומן הסתם ס״ל כרבנן דלא נחשדו ישראל על כך. דרבי יוסי בכלל רבנן דר׳ יהודה הוא. ואפילו לרבי שמעון דאמר התם דיש שונא שגולה, הא מ״מ מודה דכל שאפשר לומר לדעת הרג, אינו גולה משום דחשוד הוא על כך להרגו במזיד. ופרש״י שם "לפי שחשוד הוא על כך", והוא תימא לומר שעדות שקר חמורה מרציחה. ולכן נראה דהא דאמרו חכמים לא נחשדו ישראל על כך, להעיד שקר משום איבה ואהבה, כוונתם על הך שונא דר׳ יהודה בלחוד קאי, דהיינו שלא דיבר עמו שלשה ימים באיבה, וכך מבואר במהרש״ל (תשובה לג) דשונא גמור פסול לעדות ... אך הטור (חו״מ ריש סימן לג) לא הביא כלל שיעורא דשונא דהוא ג׳ ימים וכך גם
הרמב״ם, יעו״ש.

ויתכן להשיב על קושיית רבנו ירוחם, כדלהלן: הן אמת דעון שפיכות דמים הוא חמור ביותר, והוא מהג׳ העבירות החמורות. עם כל זאת בסתר ובצנעא, מסוגל אדם לעשות את הגרוע ביותר, והוא לשפוך דמים, מבואר בכתובות (דף קב ע״ב) שאחים שחטו את אחיהם הקטן בערב ראש השנה, כדי לרשת את חלקו בירושה. כי השנאה לפעמים עצומה היא וכאש יוקדת, וגדולה מזו מצינו במושב זקנים (ויקרא כח יד) שרבנו החסיד ביאר, שלכן אסור לכהן גדול לשאת אלמנה, כי חוששים שבהיותו בבית קדשי הקדשים בהזכירו את השם, יתפלל על איש פלוני שימות, כדי שישא את אלמנתו. לכן אמרה תורה שישא רק בתולה. וכמו כן מצינו גם בנשים שבאו לפני המלך שלמה, ששלמה המלך אמר גזורו, והאשה הזרה הסכימה כדי להימנע מלהמתין עד שיגדל ויחלוץ.

תקפב חשוקי חמד

משא״כ להעיד בפני בי״ד עדות שקר, שהוא דבר בפרהסיא, אין אדם מעיז פניו על כך, וכמבואר בגיטין (דף ג) וברש״י שם. וטעם הדבר, שאדם
מסוגל לעבור בצנעה על שפיכות דמים, אך לא על עדות שקר כשיהיה לבוז ולחרפה לעין כל.

איך אפשר לדון בעל דין צדיק מול בעל דין רשע
שאלה בתשובות חוות יאיר (בהשמטה לסימן סב) שאל: איך אפשר לדון ישראל
חברו, הרי נאמר ואהבת לרעך כמוך, ויש לפסול את הדיין משום
אוהב, דהא קיימ״ל אוהב פסול לדון. ותירץ החוות יאיר דכיון דגם לאידך הוא נחשב לאוהבו, נמצאו שניהם שקולים. ועל פי זה הקשה שם על הא דדרשינן במכילתא משפטים (מס׳ דכספא כ) לא תטה משפט אביונך בריבו, באחד שהוא אביון במצוות. וקשה כיון דאחד רשע, שמותר ומצוה לשנאותו, הו״ל שונאו שפסול לדון דינו. ותירץ החו״י דיש לומר דהיא הנותנת דמדכתבה תורה לא תטה משפט אביונך, ש״מ דשרי לדונו. מפני שאין השנאה טבעית, רק ע״פ דבר ה׳, אין לחוש דדעתיה יטעהו ולא חזי לי׳זכות' כמו בשאר
שונא, יעו״ש.

בבא בתרא / קם ע״א תקפג

פרק עשירי

דף קם ע״א
מקושר

האם נכרי כשר לקשור גט מקושר

שאלה חז״ל תיקנו לכהנים שיעשו גט מקושר משום דהוו קפדי טובא
ומגרשי נשייהו, ועבדי רבנן תקנתא, אדהכי והכי מיתבא דעתייהו,
כמבואר בב״ב דף קם ע״ב, אלא שלמעשה בימינו לא נהגו כן, כמבואר בתוס׳ ובשאר הראשונים. ויש להסתפק בזמן ובמקום שנהגו לעשות גט מקושר, האם הקשרים הם חלק מעשיית הגט, וכשם שנכרי פסול לכתוב גט כמבואר בגיטין (דף כג ע״א) כך הוא גם פסול מלקשור גט של כהנים, וכן אולי יצטרכו מינוי שליחות של הבעל על קשירת הגט. או שמא הקשירה אינה באה אלא להרוויח זמן, שהכהן ירגע מרצונו לגרש את אשתו, אך אינו חלק מגוף הגט, ולכן גם נכרי כשר לקשירת הגט?

תשובה יעוין בשו״ת הרי בשמים (מהדו״ת סימן רנג) שדן בדבר ייבוש האותיות של הגט, אם צריך לעשות כן בשליחות הבעל, מפני שבלי הייבוש
הגט פסול, או שמא אין צריך לזה שליחות, והעלה שכל דבר שאינו בגופו של הגט אין צריך שליחות, ולכן ייבוש האותיות שהוא דבר נפרד, ואינו נחשב לגופו של הגט, לא בעי שליחות.

אמנם בנידוננו, יתכן שלפי הס״ד של הגמרא שהדין של גט מקושר נלמד מפסוק, שנאמר 'שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום' ... וחתום - זה מקושר, או מהפסוק 'ואקח את ספר המקנה את החתום' ... את החתום - זה מקושר, אם כן יש מקום לומר שהקשירה היא מדאורייתא, והיא חלק מתיקון הגט, ולפי זה אולי בעי שיעשה על ידי ישראל בשליחות הבעל.

ועוד יתכן שאף לפי המסקנה של הגמרא שגט מקושר הוא רק מדרבנן, וקראי אסמכתא בעלמא. והטעם שתקנו רבנן הוא מפני שהיה אתרא דכהני, והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו, ועבדי רבנן תקנתא, אדהכי והכי מיתבא

תקפד חשוקי חמד

דעתייהו, כמבואר בגמרא, מכל מקום יתכן שבכל זאת זהו חלק מתיקון הגט, שהרי חז״ל בדוקא בחרו באופן זה של השהיית הגט, שיעשה על ידי קשירה, [וכמו שנבאר להלן], ואף הקפידו שאם יהיו שינויים באופן עשיית הגט המקושר, הגט יהיה פסול, והסמיכו דבר זה על פסוקים, ואם כן יתכן שהוי חלק מתיקון הגט מדרבנן, ובעי שליחות, שהרי יש לקרב עד כמה שיותר את ההו״א עם המסקנה, ואם לפי ההו״א של הגמרא היה דבר זה חלק מתיקון הגט,יש מקום גדול לומר שאף לפי המסקנא, תיקנו חז״ל שהקשירה הוי חלק מתיקוני הגט, וצריך להיעשות בשליחות הבעל ועל ידי ישראל, וצ״ע.

למה בחרו חכמים לעכב את הגירושין על ידי גט מקושר דוקח

שאלה נאמר בגמרא דהכהנים הוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו, ועבדי רבנן תקנתא, אדהכי והכי מיתבא דעתייהו, ולכן תיקנו גט מקושר. וצ״ב
מדוע תיקנו דוקח אופן זה להשהות את הגירושין על ידי גט מקושר, ולא בחרו באופן אחר לעכב את הגט?

תשובה בפשטות יש לומר שחכמים הסמיכו דבר זה על הפסוק 'וחתום', וביאר הרשב״ם, דחתום משמע צרור וחתום ומקושר. ויש להוסיף
שהרי לאחר מסירת הגט, קורעים את הגט שתי וערב, ונהגו שמסדר הגירושין גונז את הגט אצלו, כמבואר בסדר הגט. ובטעם הדבר שנהגו לקרוע את הגט, יעוין ברדב״ז (ח״ג סימן תמ) שהביא כמה טעמים בדבר, והוסיף טעם מדנפשיה והוא שהבעל לא יוכל להוציא לעז על הגט, והוסיף הרדב״ז, שמאחר והבעל בעצמו יודע שלאחר הנתינה לא יבוא עוד הגט לידו, ולא יוכל לפוסלו, הילכך גמר ומגרש לגמרי ולא יתכוין לקלקלה, או לא יגרש כלל כיון שיודע דשוב אינו יכול לקלקלה ומפני חששא זו נהגו לקרוע הגט כדי שיתייאש ממנו הבעל, יעו״ש. ואם כן יתכן שזה הסיבה שבחרו חכמים לעכב את הגט על ידי קשירה וחתימה, להראות לבעל שהגט יהיה מכוסה ממנו, ולא תהיה לו שום גישה לגט, וממילא לא תהיה לו שום דרך לחזור לאשתו, וממילא ימנע מלגרשה.

ואולי מכאן יש ללמוד אף לגט פשוט, שראוי לבית דין למשוך את הזמן, ולא
לגרש מהר, ולהדגיש לבעל שהגט יהיה מכוסה ממנו, ולא תהיה אפשרות לחזור מהגט יותר.

וכן יתכן לומר שעל ידי הקשירה אנו מראים לבעל שיעשה את כל מעשיו בצנעה ושקט ובלי פרסום, ומי שמתנהג כך שלא סוער וכועס בקול על

בבא בתרא / קם ע״ב תקפה

כל דבר, לא ינהל מכל הקנטה שעלול לשמוע מאשתו, ולא יהיה מושפע מדעת הקהל, ויקיים את מעלת והצנע לכת עם אלוקיך.

דף קם ע״ב
והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו

כהן שרוצה לחזור לגרושתו, כי בקידושין הראשונים
העדים היו פסולים מדרבנן

שאלה מעשה שהיה בכהן שהיה נשוי, וחיו בטוב ובנעימים, ונולדו להם שלושה בנים ושתי בנות, יום אחד התערב השטן ביניהם, והתחילה
מריבה בין בני הזוג, ומתוך שכהן היה, והרי נאמר במסכת בבא בתרא דף קם ע״ב שלכך תקנו רבנן גט מקושר, דכהני קפדי טובא ומגרשי נשייהו, ועבדי רבנן תקנתא אדהכי והכי מיתבא דעתייהו. ולכך לא המתין הכהן, ומיד גירש את אשתו. לאחר הגירושין באו ילדיו אל אביהם והתחילו לבכות לפניו למה הרסת את משפחתך תראה את הסבל הרב שאנחנו עוברים שאין לנו כעת בית היכן להיות ואנחנו קרועים בין שני בתים, ראה את הסבל שאתה עובר, שהרי היתה לך כזו אשה טובה, ובשביל פכים קטנים הרסת את הכל. האבא השתכנע והחליט להחזיר את גרושתו, אך הרי הוא כהן ואינו יכול להחזיר את גרושתו,

לכן החליט לבדוק את הקידושין ומצא שאחד מעדי הקידושין היה נשוי לאחות אמו, ולכן הקידושין אינם תקפים, ובא לבי״ד שיתירו לו לחזור לגרושתו, האם מותר לו לחזור לגרושתו?

תשובה לכאורה היה מקום להתירו, כיון שהעד היה פסול, א״כ הקידושין בטלין, והגט בטל. אך נראה שאי אפשר להתירו לחזור לגרושתו.

טעם,שכתב הרמב״ם (פי״ג מהלכות עדות ה״א) הקרובים מן האם, או מדרך האישות כולן פסולין מדבריהם. הביאו הרמ״א בשו״ע (חו״מ סימן
לג ס״ב) וי״א דקרובי האם נמי אינן פסולים אלא מדרבנן. ואף שהש״ך (סק״א) האריך לחלוק ודעתו שאף שלהרמב״ם הם פסולים מדאורייתא, רק שהרמב״ם קרי לכל דבר הנדרש בי״ג מדות דברי סופרים, ומ״מ דינו דין תורה ממש. מ״מ מידי ספיקא לא נפקא, שדעת הרמ״א ודעת הסמ״ע ודעת העיר שושן ובביאור הגר״א בדעת הרמב״ם שקרובים מן האם פסולים מדרבנן, וכתב הסמ״ע שטעמו של הרמב״ם דכתיב בקרא בהדיא אבות, ש״מ דדקדק הקרא דוקח חקורנה דהאב. ואע״ג דבגמרא בסנהדרין (דף כח ע״א) קאמר בהדיא

תקפו חשוקי חמד

דמדכתיב אבות אבות תרי זימני, אם אינו ענין לקרובי האב תנהו לקרובי האם, ס״ל דזהו אסמכתא.

וא״כ דבעניננו אף שרוב הראשונים סוברים שקרובי האם פסולים מן התורה, וגם הרבה אחרונים סוברים כן בדעת הרמב״ם, מ״מ יש להצריכם גט לחומרא, וכתב השו״ע (אבן העזר סימן ו ס״א) שאפילו ריח גט פוסל בכהונה וכופין אותו להוציא. והוסיף הרמ״א ואפילו לא נתגרשה רק משום קול קידושין בעלמא, אע״פ שהוא ברור שאין ממש באותן קידושין ואין בותנין גט רק מכח חומרא בעלמא, אפילו הכי פסולה לכהונה. וכ״ש בעניננו שמצריכין גט, כדי לצאת ידי פוסקים אלו הסוברים שחלו קידושין מדאורייתא,
שהיא פסולה לכהונה.

אך יש להסתפק באלו המדינות שידוע שרוב הכהנים שם אינם כהנים, ורק החליטו לעצמם לקחת לעצמם גם את הכהונה, אם יש לצרף זאת להתיר את הכהן להחזיר את גרושתו, ומ״מ נראה שאף בכה״ג אין לסמוך על זה להקל, כיון שהוחזק שהוא כהן אין להתיר אף בכה״ג להחזיר גרושתו.

דף קסא ע״ב
ודילמא בשמיה דאבוה

שטר שביד מלוה, ושם הלוה משונה.

ואולי נקרא כך לפני השואה

שאלה מעשה שהיה בשני שותפים שהיה להם מפעל גדול, והיו זקוקים ללוות כסף לצורך השותפות. הם פנו לראובן שילווה להם כסף,
ואכן הוא הלווה להם סכום הגון, וכתבו על כך שטר. והנה המלוה ושני השותפים נפטרו, ובא יורשו של ראובן לגבות את הכסף מיורשי אחד השותפים, [מפני שלשותף השני לא נותרו יורשים לאחר השואה האיומה]. והנה בשטר כתוב שפייבל ושמעון בעלי המפעל לוו מראובן, ואילו היורשים טוענים ששמו של אביהם הוא פינחס ולא פייבל. וטוען ראובן, שמכיון שברור שאביהם היה בעל המפעל, והוא היה שותפו של שמעון, אם כן קרוב לוודאי שהוא היה הלוה השני, ומה שנכתב ששמו פייבל, יתכן שלפני השואה קראו לו פייבל, והרי הדברים מפורסמים שהרבה אנשים החליפו את שמותיהם, כי עברו גבולות וכדומה. ועתה באו לשאול, האם חייבים לשלם את החוב על

בבא בתרא / קסא ע״ב תקפז

סמך סברא זו, או שמא מכיון שאין זה ברור במאה אחוז, אי אפשר להוציא מהם כסף?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קסא ע״ב דלמא משמיה דאבוה חתם [ראובן בן יעקב, כי כך מנהגו לחתום לכבוד אביו. רשב״ם]. כוונת הגמרא להקשות, איך גובים ממון על סמך שטר מקושר, ניחוש שמא חתך המלוה את השורה האחרונה שבשטר כי שם היה תנאי לרעתו, ואע״ג דבזה יחתוך המלוה את חתימת העד החתום מכנגדו מבחוץ ובכל זאת השטר יהיה כשר, כי נשאר בו שם אביו יעקב, ובזה יגבה מה שבתוך בשטר. וכתב על כך המרומי שדה וז״ל: הוא פלא, וכי משום "ודילמא" יהיה השטר כשר, בשלמא בגיטין שפיר מקשה, משום דהשליח הוא כעד הנאמן שנכתב ונחתם כדין, יעו״ש איך הנצי״ב ביאר את קושיית הגמרא.

והנה בקובץ שעורים (סימן תקצ) כתב דמנוחר מדברי הגמרא האלו דלעולם תולין להכשיר שטר, אפילו על ידי ספק של צד רחוק, דכן הוא
דין שטר שנעמידהו תמיד בחזקת כשרות, כמ״ש תוס׳ לקמן גבי נמצא אחד מהן קרוב או פסול, דלא שיילינן להו אלא אמרינן לשם תנאי חתמו. וכן בהוזמו, אמרינן איחרוהו וכתבוהו. ובריש גיטין פירש״י הטעם בהא, דמדאורייתא אין שטר צריך קיום דלא חציף איניש לזיופי. ומקשה הקו״ש דאם כן אין זה אלא אנן סהדי ואין לזה כח עדות, וביאר ר׳ אלחנן דכך הוא דין שטר, שלא ניחוש שמא מזוייף הוא, ונסמוך על החזקה דלא חציף איניש וכח שטר היא ככח עדים ולא כאנן סהדי גרידא, ויותר מזה כתבו בתוס׳ ריש גיטין דאפי׳ לענין דבר הנעשה אחר החתימה אמרינן מסתמא בהכשר נעשה, וכן לענין זמן אמרינן מסתמא ביום שנכתב נמסר ולא חיישינן שמא כתב בניסן ולא נמסר עד תשרי אלא היכא דנפל
איתרע, עכ״ד.

מבואר בדברי הקו״ש שכל זמן שאין רעותא בגוף השטר, אנו תולים להכשיר את השטר אפילו בצד רחוק, ואם כן בעניננו, שברור שאביהם היה שותפו בעל המפעל בשותפות עם שמעון, ואין כאן רעותא בעצם ההלואה, אלא שאין השם כשמו עכשיו, אם כן יש מקום לפנים משורת הדין לתלות שהשם שונה בעקבות השואה, כמו שהיה שכיח שאנשים שינו את שמותיהם, ויתכן שיש על היורשים לשלם את חוב אביהם, וצ״ע.

תקפח חשוקי חמד

דף קסב ע״א
אין למדים משיטה אחרונה

ספק אם כתוב בשטר ג׳ אלפין, או ח׳ אלפים, והעדים מעידים

שאלה הגיע שטר לבי״ד, ולא ברור אם ההלואה היתה 3000 שקלים או 8000 [כי לא נזהרו הלוה והמלוה לכתוב את הסכום במילים] ובאו
העדים החתומים על השטר והעידו שההלואה היתה 8000 שקלים. האם נחשבת עדותם כמלוה בשטר וגובה ממשועבדים, או שמא כיון שהסכום לא נתברר בשטר, אלא מפי העדים, הוי רק מלוה על פה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קסב ע״א אין למדים משיטה אחרונה. ופרשב״ם מפני שאין העדים יכולים לקרב חתימתן כל כך בסמוך
בסוף השטר, ותניחין ריוח בין שטר לחתימתן, ויכול אדם לזייף ולהוסיף בינתיים שיטה אחת, הלכך תקון רבנן לחזור מענינו של שטר בשיטה האחרונה, עכ״ל. ויש להסתפק מה הדין כשהעדים מעידים בבי״ד, שקרבו את חתימתן לגוף השטר ואין כאן כל זיוף או הוספה, האם השטר כשר.

ספק זה יש לפשוט מדברי הש״ך (חו״מ סימן מד סק״ד) שכתב: דאפילו אם אמרו העדים לא הרחיקו, ואנחנו כתבנו, אין לו רק דין מלוה על פה, מפני שלא מוכח מתוך השטר. והקשו התומים (שם סק״ב) והנתיבות (סק״א) הרי בסימן מ״ט (סעיף ז) פסק המחבר דאם עדי השטר מעידים שזהו יוסף בן שמעון

שהעדנו עליו, הוי מלוה בשטר ולא בעינן מוכח מתוכו.

ותירץ הנתיבות דלכן לא מהני שהעדים יעידו שכתבו את השיטה האחרונה ולא נזדייף, משום שגוזרים גזירה שמא יסמכו גם על עדי קיום שאינם
עדי השטר, ואז תצא תקלה, משא״כ בשני יוסף בן שמעון דליכא למיחש דיבא לסמוך על עדי קיום, דהרי מכל מקום לא ידעו ממי לתבוע לכן השטר כשר, ונחשב כמלוה בשטר, יעו״ש. לפי תירוץ זה צריך לכאורה לצאת בעניננו, [כשמסופקים מה כתוב בשטר האם שלשת אלפים או שמונת אלפים], שיועילו העדים לעשותו מלוה בשטר כמו בשני יוסף בן שמעון. אך יש לחלק, דמכיון שהכתב לא ברור, אין העדים יכולים לעשותו למלוה בשטר, מאחר והמלוה לא כתוב בשטר אלא שהעדים מעידים בו, אבל הכתב מסופק, ולכן הוי מלוה בעל פה. אך אם עדי השטר יעידו שכך נוהג הלוה לכתוב, והספרה שמונה

בבא בתרא / קסג ע״א תקפט

פתוחה במקצת ונראית כמו הספרה שלש, בכה״ג יהיה מלוה בשטר, כיון שכך הוא כותב, ולפי הכתב שלו כתוב כאן שמונת אלפים, וצ״ע.

עוד יעוין להלן בדף קסה ע״ב נאמר כתוב בוזוזין מאה דאינון סלעים עשרין, אין לו אלא עשרין. ויש להסתפק מה הדין אם העדים מעידים שהם יודעים שהוא חייב לו מאה, והעשרים הם טעות, כתב הישועות ישראל (סימן מב עי״מ סק״ט)שדינו כמלוה בשטר, והטעם הוא משום דהרי בשטר כתוב מאה זוזין,והעדים רק מבררים שהעשרים סלעים נכתבו בטעות. ויעוין גם בשער המשפט (שם סק״ז).

דף קסג ע״א
אטיוטא לא חתימי

אישור של בי״ד על גט ויש בו דברי ליצנות

שאלה הובא לבי״ד בא״י אישור מבי״ד מחו״ל, שהבעל ששמו "ששון" גירש
את אשתו ששמה "שמחה", ובתוך הדברים כתוב, שנתקיים בהם
הפסוק כי ב"שמחה" תצאו, "ששון ושמחה ישיגו ונס יגון ואנחה", ומעתה מותרת האשה להינשא "שמחה וששון ליהודים". [ויעוין במסכת סוכה (דף מח ע״ב)] ונסתפקו הבי״ד שקיבלו את האישור, האם אפשר לסמוך על אישור זה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קסג ע״א בי דינא אטיוטא לא חתימי, וכתב ה"יד רמה" (אות לז) דבי דינא לא חתימי אמיצי דחוכא וטלולא,
לאור זאת יתכן שגם באישור שבשאלתנו, אע״פ שמכירים חתימותיהן בבי״ד, אבל כיון שיש בו דברי ליצנות,אין נראה לסמוך על זה, למרות שהחתימות נתקיימו כדת וכדין, וצ״ע.

דף קסד ע״א
חיישינן לבי״ד טועין

הבעל טוען שבי״ד מסר גט לאשתו
ושכחו לבקש ממנה את כספו

שאלה ראובן מסר לבית דין כתב שליחות ומינוי לגרש את אשתו, ובית דין כך עשה, כתבו ונתנו גט לאשה. אך כעת מביא הבעל עדים, שהוא

תקל חשוקי חמד

דרש מבית הדין [לפני העדים], שטרם נתינת הגט תשיב לו האשה סכום כסף שגנבה ממנו, ואם לא, שלא יתנו את הגט בשום אופן. וטוען הבעל שלא קיבלו. האם יש לחשוש שבית דין שכח לבקש את הכסף, ואולי הגט פסול?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קסד ע״א אמר ר׳ ירמיה חיישינן לבית דין טועין, ולעיל דף קלח ע״ב כתוב: אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא
אין אוששין לבית דיןטועין. ויעוין בסמ״ע (סימן מח ס״ק יא) שכתב וז״ל: והא דצריך לכתוב בשטר שקרעו, אע״ג דלא חיישינן לבית דין טועין, מ״מ לשכחה חיישינן, שייחשבו לקרעו, וישכחו בידו, עכ״ל. מבואר בדברי הסמ״ע דיתכן שבית דין ישכחו ולא יעשו את המוטל עליהם, ואם כן גם בעניננו אולי יש לחוש שהבעל צודק, דבית דין שכחו לדרוש מהאשה את הכסף. אך מסתבר שדברים חמורים כל כך, שעליו הגט מוצב ובלעדיו אין כאןגט, דבר כזה בית דין לא ישכחו.

והנה מעשה נורא אירע אצל מו״ר שר התוספתא מרן בעל החזון יחזקאל, שאחרי מו״מ עם בית דין בעיר אחרת על שליחת גט, ובית הדין שלח
את הגט, וכתבו לו שכתבו נקב בצד אות פלונית, אך הוא לא מצא את הנקב בגט, אבל היה ברור לו שזהו הגט, מראויות נוספות. ותלה מרן לומר ששכחו לנקב את הגט, וכדברי הסמ״ע שבי״ד עלול לשכוח. אין דבר זה סתירה לדברינו, משום שאם ברור לבית דין שזהו הגט, אפשר להכשירו גם בלי הסימן של הנקב, במקרים מסויימים. משא״כ לעבור על דעת הבעל, ולתת גט מבלי לקבל את מה שדרש, הרי זה פוסל את הגט, אין לחשוש שבי״ד ח״ו ישכחו לעשות זאת. [והנה החזון יחזקאל התייעץ לאחר שנים, עם האחיעזר על הגט

הנידון, וסיפר לו האחיעזר שגם אליו הגיע כזה גט, ואף הוא הכשירו, ויעוין נידון האחיעזר בספרו (ח״ג סימן כד אות ו)].

דף קסד ע״ב
שמתוך טובתו בא לידי רעתו

כותב מגילת רות, האם ישקיע זמן בכתיבה נאה,
דשמא הוא ביטול תורה

שאלה תלמיד חכם שגם יודע לכתוב סת״ם, הכותב מגילת רות כדי לזכות
את הציבור, שנוהגים כמנהג הגר״א ומברכים עליה ב׳ ברכות. האם
ישקיע זמן כדי שהמגילה תהיה יפה, או שמא סגי בכך שיכתוב באופן

בבא בתרא / קסד ע״ב תקלא

שהמגילה תהיה כשרה לכתחילה, ובשאר הזמן ילמד, כי הוא בן תורה המתמיד בלימודו?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קסד ע״ב זמנין הוה יתיב [ר׳ שמעון ברבי] קמיה [דרבי] וקח פסיק סידרא בספר תהילים, אמר רבי כמה מיושר
כתב זה. אמר ליה ר״ש לאו אנא כתבתיה, יהודה חייטא כתביה. אמר לו כלך מלשון הרע הזה ... משום דרב דימי דתני לעולם אל יספר אדם בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. וכתב על כך העיון יעקב וז״ל: ויעוין במהרש״א מה רעתו בכאן, ועוד י״ל דזהו רעתו, שעל ידי שהתכוון כל כך בכתב מיושר בתהילים, שהוא דבר שאין צריך כמו בס״ת שיש בו מצות עשה "ועתה כתבו לכם את דברי השירה הזאת", ועי״ז ביטל עצמו מלימוד התורה, וזהו רעתו שביטל מלימוד תורה, עכ״ל. הרי התשובה לשאלתנו, דלדעת העיון יעקב יש בזה משום ביטול תורה, ומסתבר שאין הבדל בין תהילים למגילת רות למגילת שיר השירים וקהלת. [ואולי במגילת אסתר מותר להשקיע זמן, כי נאמר בה דברי אמת ושלום כאמיתה של תורה, וצ״ע].

והנה בהעמק שאלה (פרשת ויחי שאילתא לד אות ה) כתב לבאר את דברי הגמרא במגילה (דף ג ע״א) שתבטלין ת״ת למקרא מגילה, דהקשו כל המפרשים,
הרי מבטלין ת״ת לכל המצוות, וביאר על פי המבואר בראשונים שגם בבית רבי היה ציבור, אלא שבטלו ת״ת כדי לשמוע מגילה ברוב עם, והנה מה שמצאנו שתבטלין ת״ת עבור מצוה שא״א לעשותה ע״י אחרים הוא רק עבור

עצם המצוה, אבל עבור הידור מצוה אין מבטלין ת״ת, וכגון מי שיש לו לולב כשר א״צ לבטל מלימודו כדי לחפש לולב מהודר יותר, ולפי זה אין לבטל מלימודו עבור ברב עם הדרת מלך, וכעין זה מפורש במג״א (סימן ל ס״ק לב) שהלומד בביכנ״ס שיש בו ציבור קטן, א״צ לבטל מלימודו ללכת להתפלל בביכנ״ס גדול, שאין לבטל מלימודו בשביל ברב עם הדרת מלך, ועל זה חידשה הגמ׳ שבקריאת מגילה אינו רק מצד ברב עם הדרת מלך שהוא הידור מצוה, אלא שהוא מגוף המצוה, יעו״ש.

ולפי דבריו אולי אף בכתיבת ס״ת אין לבטל תורה כדי לכתוב אותם באופן יותר מהודר, מפני שאין לבטל ת״ת בשביל הידור מצוה. אך יש לחלק, שכל דברי הנצי״ב אמורים לענין להפסיק מלימוד כדי להתעסק בהידור מצוה, אבל כשכותב ס״ת, הרי הכתיבה עצמה היא מצוה, ובשעה שמתעסק בגוף המצוה, מותר לו להתעסק במצוה זמן רב יותר כדי לעשותו באופן היותר מהודר, ולכן אין בזה משום ביטול תורה, וצ״ע.

תקצב חשוקי חמד

ולענין כתיבת גט, יעוין במש״כ בחשוקי חמד עמ״ס גיטין (דף כ ע״א) דמסתבר שאין בגט מצות 'זה אלי ואנוהו', ואפשר שאין מצוה להדר אחרי סופר מהודר שיש לו כתב מהודר, מצד המצוה של כתיבת הגט, ומ״מ יש להדר לכתוב יפה, כדי שיצאו פחות תקלות בכתיבה, וכמבואר בשו״ע (אבה״ע סימן קכה סעיפים י-טז).

דף קסה ע״א
מראה מקום הוא לה

שלחו לחלפן, למכור דולרים בשקלים, והשליח קנה את הדולרים לעצמו, ונתייקרו

שאלה לראובן היו מאה אלף דולר, ונתנם לשמעון שלוחו שיקנה [אצל חלפן פלוני] שקלים, והימים היו ימי שפל של הדולר, ומחירו היה
3.3 שקל. שמעון קיבל עליו את השליחות, ואח״כ התבונן שמעון ואמר בלינו למה לי להחליף את הדולרים אצל החלפן, הרי יש לי 330,000 שקלים, ואם כן אקנה את הדולרים לעצמי, כי שער הדולרים נמוך, וכך עשה, כי חשב שלראובן לא משנה מי יחליף את הדולרים, החלפן או שמעון. וכמבואר במסכת ב״ב דף קסה ע״א, מר סבר מראה מקום הוא לו. והנה כעבור כמה חדשים נתייקר השער והגיע לארבע שקלים. וראובן היה נזקק לדולרים, ונתן לשמעון ארבע מאות אלף שקלים בשביל לקנות מאה אלף דולר. לקח שמעון את השקלים לעצמו ונתן לראובן את הדולרים שהוא נתן לו בזמנו. ואח״כ סיפר שמעון לראובן את אשר עשה. לאחר שבוע ביקש ראובן משעמון הלוואה

בסך שבעים אלף שקלים, והוא נתן לו בשמחה, ולאחר ההלוואה, אמר לו ראובן שהוא לא מתכונן להחזיר את החוב, אלא הוא תופס את הכסף, עבור מה ששמעון הרוויח על חשבונו במכירת הדולרים. האם הצדק עמו?

תשובה לכאורה הדין עם ראובן כמבואר בשו״ע (חו״מ סימן קפה ס״ב) וז״ל: אין שליח יכול לקנות לעצמו, אפילו באותם דמים שהרשוהו בעלים למוכרו. והסביר הסמ״ע (שם סק״ד) ואין אדם מקנה לעצמו, דאין המכר אלא הוצאת הדבר מרשות לרשות וזה לא יצא מרשותו שהוא במקום בעלים עומד, עכ״ל. ויעוין בש״ך (שם סק״ג) שכתב בשם תשובת הגאונים (סימן שפד) שיש חולקים על דיןזה, ומשמע שם דיכול להחזיק לעצמו. עכ״פ בנידובנו שראובן מוחזק בכסף, לא יוכל שמעון להוציא מידו, מפני שהוא לא יכול היה לקנות

בבא בתרא / קסה ע״ב תקצג

את הדולרים לעצמו, אפילו ששילם את המחיר שרצה ראובן, מפני שידו כיד הבעלים ואין לו אפשרות לעשות בהם קנין.

אמנם יעוין במחנה אפרים (הלכות שלוחים סימן כ) שהאריך מאוד בנידון זה, והעלה שאם השליח כבר שילם כסף למשלח כדי שיזכה לעצמו, הרי שאע״פ שהוא לא אמר כלום למשלח, זכה השליח, כי המשלח מקנה את החפץ לבעל המעות, ואזנסתיימה השליחות, והרי אין ידו כיד בעל הבית, וקנה השליח את הדולרים בקנין חצר. וכן משמע במשפט שלום (סימן קפה ס״ב) שהסכים עמו לדינא.

דף קסה ע״ב
זוזין מאה דאינון סלעים עשרים

המחאה שבספרות כתוב שלש מאות, ובאותיות שלשת אלפים

שאלה ראובן נתברך מהשי״ת בנכסים, היה אצלו עני וביקש תרומה להכנסת כלה, הוא נתן לו המחאה, בספרות כתב ,300 ובכתב המלא "שלשת
אלפים שקל". העני הכניס את ההמחאה לבנק, הם התקשרו לראובן וסיפרו לו שיש סתירה בין הספרות לאותיות והם שאלו כמה רצה לתת ומהו הנכון, והשיב שלא זוכר, ושישאלו דעת תורה וכך יתנו לעני. נשאלת השאלה מהי דעת תורה?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קסה ע״ב "כתוב בוזוזין מאה דאינון סלעין עשרים, אין לו אלא עשרים". וביאר הרשב״ם משום דיד בעל
השטר על התחתונה, והמוציא מחברו עליו הראיה וכו׳. ולכאורה גם בעניננו כך, יד העני על התחתונה, והוא צריך לקבל מספק רק שלש מאות שקל. אך יש מקום להניח שצריך לקבל שלשת אלפים, משתי סיבות: א. מתקבל על
הדעת שטעה והשמיט אפס מהספרות מאשר לומר שטעה וכתב שלושת אלפים

שהם אותיות שגויות, הן בזה שבמקום מאות כתב אותיות אחרות לגמרי והם אלפים, וגם הוסיף "ת", ובמקום לכתוב שלוש כתב שלושת. ב. המשנה ממשיכה ואומרת: "כתוב בו מלמעלה מנה, ומלמטה מאתיים ... , הכל הולך אחר התחתון". שאנו אומרים שחזר בו ממה שכתב למעלה. ואם כן אולי גם בעניננו אם בעל ההמחאות נוהג לכתוב תחילה את הספרות, ואח״כ את האותיות, אולי חזר בו והולכים אחר האחרון. ויתכן שכתב את הספרות ובאמצע קיבל אנשים לשיחה, ולבסוף כשכתב חשב על שלושת אלפים. ישנה

תקצד חשוקי חמד

סיבה נוספת לתת לעני שלושת אלפים, והוא משום שבספק צדקה יש להחמיר, מטעם ספק נדרים. ואע״פ שכתב הרא״ש (כלל ו סימן יט) שדין זה שאין לו אלא עשרים זוזין, אף כלפי גבוה אמרינן כן, ומקורו במנחות (דף קד ע״ב), לגבי המקדיש, שאמרינן שכוונתו על הפחות שבלשונות, יעו״ש, מכל מקום היינו דוקח שם שלא ברור כלל שנדר על יותר מכן, אבל בנידובנו שהעשיר מודה שיתכן שנדר יותר, ואף הוא אינו יודע האמת, אם כן זה דומה לפירש ולא יודע כמה פירש, שצריך לתת עד שיצא הספק מלבו, כמבואר במנחות (שם), ולכן אף בנידובנו לכאורה צריך לתת את הסכום הגדול יותר.

דף קסו ע״א
לזבוב

כתובה שהכלה מוזכרת תמיד בשם "קריינדל"
ובסוף הכתובה מופיעה בשם "סריינדל"

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קסו ע״א בעי רב פפא קפל מלמעלה וספל מלמטה מאי, מי חיישינן לזבוב או לא, תיקו. וכתב הרשב״ם והמוציא מחברו עליו הראיה, עכ״ל. ונראה דכל זה כשהספק הוא מה הפקיד אצלו, האם ספל או קפל, אבל כשהכל מודים על סכום הכתובה, והסתירה היא רק בשם של הכלה, ושמה ידוע שהוא קריינדל, וכולם יודעים שהיא אשתו של החתן, איזה ענין יש לכלה או לחתן לשבש את שמה, ולכתוב במקום קריינדל סריינדל, הרי הזיוף לא יועיל לו להפטר מהחיוב, וכי יוכל החתן לטעון שלא נשאה לאשה, הרי השם ברור לכולם. אם כן ודאי יש להניח ששמה קריינדל, וזבוב נחת על כתובה באולם החתונות במקום שהרב
ישב וטשטש.

עוד יעוין בגינת ורדים (אבה״ע כלל א סימן ו) שכתב לגבי טעויות בשמות בגיטין, וז״ל: ומה שאין להקפיד הוא היכא דמוכח טובא וניכר שאע״פ שנשתנה בכתיבתו נודע שהוא השם שהחפץ בו, כגון שם הושעיה ואליה ומתתיה שכתבום באלף לבסוף, הלא הכל יודעים שהם הם השמות שחפצים בהם, ואפילו שמשתנה מקרא השם, כגון בשם יאודה יש תקילין שכבר נודע שהוא השם שהחפץ בו, והשינוי שמשנין בו מפני קדושת שם הויה. והנה מצאנו שם הידד שנכתב בפסוק בהא ואלף ולא מפני זה בלמוד לשאר שמות כגון בשם אברהם ושם אליה שאם כתב הא בראש פשיטא דתעכב ובשם לשכה

בבא בתרא / קסו ע״ב תקצה

בא בפסוק לפעמים נשכה בנון ושמיהם ממוצא הלשון ואע״פ כן בגיטין מעכב שינוי זה כההיא דהוו קרו לה נפחתה ואזול סהדי וכתוב טפאתה, על כן יש להתיישב הרבה בשינויים הללו לפי שבנקל יבא האדם לטעות באיסור אשת איש, עכ״ל. ולפי דבריו יש מקום לומר שגם בגט, אם כתבו את השם פעמיים, ופעם אחת כתבו קריינדל, ובסוף כתבו סריינדל, וברור לכולם השם האמיתי, יתכן להכשיר את הגט, וצ״ע.

דף קסו ע״ב
מי חיישינן

הביא אישור להוכיח יהדותו, אך כתוב שם שהוא הודי

שאלה אדם שהגיע מהודו, והציג עצמו כיהודי, אמרו לו שהוא צריך להוכיח זאת ע״י אישור ממקום מוצאו שהוא יהודי. הוא פנה לראשי הקהילה בהודו, ונתנו לו אישור שכאילו דבריו אמת, אך כתוב שהוא הודי במקום יהודי, [אמנם הדעת נוטה שהיו״ד שנכתב בעט ודיו נמחק וגורד מהמסמך, כי אילו היה הודי נכרי לא היו כותבים ומוסרים בידו מסמך לרעתו אלא היו שותקים]. האם אפשר להניח זאת שהיו״ד נמחקה מהמסמך?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קסו ע״ב קפל מלמעלה וספל מלמטה מאי, מי חיישינן לזבוב או לא? תיקו. והקשה הנתיבות (סימן מב סק״ה) אף
שיש לו מיגו דאי בעי הוי מוחק ליה לק׳, ובנמחק אות אחת מהתחתון [ונשאר פל] למדים מהעליון [שהוא קפל], ותירץ: מכל מקום הוי כמיגו במקום עדים, דמה שלמטה ודאי חזרה הוא, עכ״ל. סברא זו של מיגו שייכת גם בעניננו, שהרי אדם זה היה יכול להוסיף יו״ד, וכך היה כתוב "יהודי", ואין בעניננו מיגו נגד עדים, ולכן לכאורה נאמן שהוא יהודי וזבוב גירד את היוד.

עוד יעוין בבבא מציעא (דף כח ע״ב): אבוה דרב פפא אירכס ליה חמרא ואשכחוה, אתא לקמיה דרבה בר רב הונא אמר ליה זיל אייתי סהדי דלאו רמאי את וטול. אזל אייתי סהדי, אמר להו ידעיתון ביה דרמאי הוא, אמרו ליה אין, אמר להו אנא רמאה אנא, אמרו ליה אנן לאו רמאי את קאמרינן. אמר רבה בררב הונא מסתברא לא מייתי איניש חובתא לנפשיה, יעו״ש. ונראה שה״ה בעניננו, אין אדם מביא מסמך לרעתו, ואולי אפשר לתלות שהיו״ד נמחקה.

תקצו חשוקי חמד

אמנם נראה שכל זה כשהמסמך היה פתוח, ומי שהביא אותו יכל לראות את כל מה שכתוב בו, אבל אם ראשי הקהילה שלחו מסמך חתום, יש לחשוש שבכוונה עשו כן, כדי שלא יבואו להתיר לגוי לבוא בקהל, ואולי לא הצליחו להתפטר ממנו אלא באופן זה, וצ״ע למעשה.

דף קסז ע״א
מ״ט דחייך ליה עלמא להאי וי״ו

ראובן כתב שטר חוב לשמעון, והאותיות צפופות
ואולי שמעון זייף

שאלה ראובן כתב שטר חוב לשמעון, ובו כתוב: אני חייב לך תשע אלף שקל [שקיבל ממנו הלואה], והתיבה תשע צפופה מאוד והיא נכנסה
בדוחק בין התיבה לך, ובין המילה אלף, ונוצר חשד שבשטר היה כתוב אני חייב לך אלף שקל, ושמעון זייף והכניס את התיבה תשע בין התיבות, ולכן הם צפופות מאוד. ראובן ושמעון כבר אינם בין החיים, והדיון הוא בין יורשי שמעון שהם תובעים את הסכום מיורשי ראובן שהוריש להם בתים והם חייבים לפרוע חוב אביהם?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קסז ע״א ההוא דהוה כתב ביה מנת ראובן ושמעון אחי, [המוכר כתב ללוקח שהוא מוכר לו את חלק הקרקע
שלו, עם חלק הקרקע של אחי שמעון], הוה להו אחא דשמיה אחי [היה להם אח ששמואחי], אזל כתב ביה וי״ו ושויה ואחי [הלך הלוקח והוסיף וי״ו, וכעת כתוב בשטר שראובן מוכר את חלקו ואת חלק שמעון ואת חלקו של אחי], אתא לקמיה דאביי, אמר ליה מאי טעמא דחיק ליה עלמא להאי וי״ו כולי האי, כפתיה ואודי. משמע דכל זמן שלא הודה אין השטר נפסל. וכך כתב הנמו״י דאי לא דאודי לא פסלינן שטרא, יעו״ש.

אמנם יעוין בביאור הגר״א (חו״מ סימן מב ס״ק יא) שכתב על דברי הנמוק״י וז״ל: ונראה דוקח כל השטר [לא נפסל], אבל השינוי ודאי לא יגבה בו, אם ניכר שינוי כמ״ש בשו״ע, עכ״ל. ואם כן בנידובנו שהמילה תשע כתובה בשינוי משאר השטר, נראה שלא יגבו סכום זה, אלא רק אלף שקלים, וצ״ע.

בבא בתרא / קסח ע״א תקצז

דף קסח ע״א
כופים על מידת סדום

בית דו משפחתי ואחד זקוק לבנות לבנות והשני מתנגד

שאלה בית דו משפחתי בן קומה אחת, אחד הדיירים זקוק מאוד לבנות על חלקו בגג, כי אביו חולה וצריך לגור אצלו, והשני מתנגד, כי אומר

אין לי ענין לבנות על הגג, וכל עוד שכני לא בונה יש לי נוף ומראה יפה מכל הצדדים, ואם שכני יבנה יסתיר לי את הנוף, הדייר האחד מוכן להשתתף לבנות גם עבור השכן שלד, ויוכל לעלות לגגולהבות מהנוף מכל הכוונים, ובכל זאת השכן מתנגד, כי אומר שלא נראה יפה, שלד ללא טיח. האם אפשר לכופו על
מידת סדום?

תשובה נאמר בגמרא מסכת ב״ב דף קסח ע״א לימא בכופין על מידת סדום קח מיפלגי, דמר סבר כופין ומר סבר אין כופין, והכא היינו טעמא
דר״ש בן גמליאל דאמר ליה לא ניחא לי דמהוי זכותך גבי זכותי, דדמית עלאי כי אריא ארבא. וכתב הריטב״א לימא בכופין על מידת סדום קמיפלגי, הקשה הרמב״ן מה היתה ההו״א שזוהי מידת סדום, אדרבא דרך כל אדם שאינו רוצה להעמיד זכויותיו ביד בעל דינו, ולא ביד שליש, שיצטרך לשאול אותו מידו כשיצטרך להם? ותירץ דהכא כשאומר לאבירו נכתוב שנינו ביחד, כדי שלא אצטרך לפרוע הכל ויהיה בידך, הוי ליה זה נהנה וזה לא חסר, [והרי מבואר לעיל דף קנה ע״ב דמחיר כתיבת שטר הוא זוז], ואפ״ה תירץ תלמודא דסבר רשב״ג דיוכל לומר שזו אינה מידת סדום כי חסר הוא בדבר שאינו יכול לראות

שיהיו טענותיו בידו דדמיא ליה כאריא ארבא, ורבנן סברי שזו אינה טענה, וכיון דאיכא פסידא להאי, מידת סדום היא זו.

מבואר ברמב״ן שאחד יכול לכוף את השני להשתתף עמו בכתיבת שטר משותף, אע״פ שזה גורם לחברו אי נעימות, בכל זאת מאחר וחוסך לחברו כסף, כופין אותו לזה, וכך גם בעניננו, אם זה מביא לחברו תועלת שיכול להוסיף חדר על ביתו, כדי לשכן בו את אביו, כופין את שכנו להסכים, ובפרט שמקבל רווח
עצום, שבונה גם עבורו.

ויתכן עוד שחייב להסכים גם בלי שהשכן יבנה עבורו, כיון שלהפסיד קצת נוף בצד אחד, הוא הפסד מועט לגבי הרווח הגדול של תוספת בניה של שכנו, ויעוין באבן האזל (פי״ב משכנים ה״א) שכתב: ובעיקר טעמא דרבה דסבר כופין על

תקלח חשוקי חמד

מידת סדום בעידית ובינונית [כלומר כופים את אחד האחים ליטול חלקו בבינונית, כדישאחיו יוכל לקבל חלקו בירושה ליד שדהו, אע״פ שמקבל חלק מבוקש יותר] דאינו מובן בסברא, נראה על פי דברי התוס׳ בע״ז(דף כ ד״ה ורבי מאיר), ההוא איצטריך דליקדום נתינה דגר למכירה דעובד כוכבים "וא״ת וכי אם יש לו לאדם חפץ למכור יתננו לגר קודם שימכרנו לעובד כוכבים? וי״ל דדוקא נבילה שאינה שוה אלא דבר מועט לישראל, שלא היו עובדי כוכבים מצויים ביניהם, ולגר היא שוה הרבה כשאר בשר, עכ״ל. ומסיים האבן האזל, וה״נ כיון

שלבעל המיצר הוא נפ״מ גדולה, שייך לכוף על מידת סדום, אף שיש לו נפ״מ קטנה, עכ״ל. ויתכן שכך גם בעניננו. אך רבנו האבן האזל סיים: אבל להלכה דפסקינן כרב יוסף, כבר כתב הרמב״ם בהלכה ג׳ שדוקא דבר שאין לחברו הפסד כלל, אבל בדבר שיש איזה נפ״מ קצת אין כופין, עכ״ל. וא״כ בעניננו, צריך שומת בית דין, עד כמה גדול ההפסד בכדי שנוכל למנוע בעד חברו הזקוק לבנות, וצ״ע.

דף קסח ע״א
והשליש

האם מותר להחזיק שטר שהלוה כבר פרעו,
כדי לאלצו לשלם חוב אחר

שאלה ראובן הלוה מעות לשמעון, וקיבל שטר חוב, שמעון כבר פרע את החוב [אך אין לו עדים על כך], ולא דרש מהמלוה להשיבו, כי סמך עליו שהוא יקרענו. והנה לאחר מכן התעורר ויכוח בין ראובן לשמעון. ראובן טוען ששמעון פגע והזיק את הרכב שלו, ושמעון מכחיש, וכעת רוצה ראובן לאלץ את שמעון להודות שהוא זה שהזיק ויפרע לו, ולשם כך הוא רוצה להמשיך להחזיק בשטר הפרוע, ולאיים על שמעון שיגבה בו יותר מהנזק, או שמא אסור לראובן להחזיק את השטר שנאמר (באיוב יא) "אל תשכן באהלך עולה". וכמבואר במסכת כתובות (דף יט ע״ב) וחייב לקרעו, וכל שכן שאסור לראובן לתבוע בשטר זה שנאמר מדבר שקר תרחק וכמבואר במסכת שבועות (דף לא ע״א)?

תשובה נאמר בשו״ע (חו״מ סימן בז ס״א) אסור להשהות שטר פרוע בתוך ביתו, ואם אינו רוצה להחזיר שטר פרוע, ראוי לנדותו עד שיחזירנו ... , אבל
מותר להשהות שטר של מנה, אף על פי שאינו חייב אלא חמשים, והוא שיכתבו שובר על גביו ממה שנפרע, או יכתוב שובר בפני עצמו וימסרנו ללוה, יעו״ש.

ולכן נראה שאסור לראובן להחזיק שטר זה, כדי שיוכל לאיים על שמעון. אלא

בבא בתרא / קסח ע״א תקלט

שניתן לייעץ לו שישליש את השטר בידי יששכר שהוא ת״ח נאמן, ויאמר לו אם שמעון ישלם לו דמי נזיקין, אז תקרע את השטר, ואם לא ישלם לו, אאיים עליו שאתבענו שישלם לי את החוב, ובזה אינו עובר על האיסור של השהיית שטר חוב. וכמו שכתב בשו״ת מהרי״ל דיסקין (ח״א סימן נב סק״ח) שדן בשאלה האם מותר לבי״ד לעקל שטר פרוע, לפי שהלוה מסרב לירד עמו לדין תורה, ופסק להיתר, והביא ראיה לכך מדברי המשנה בב״ב דף קסח ע״א שם נאמר מי שפרע מקצת חובו, והשליש את שטרו ואמר לו אם לא אתן לך מכאן ועד יום פלוני, תן לו שטרו, הגיע זמן ולא נתן, רבי יוסי אמר יתן, רבי יהודה אמר לא יתן, משמע דלשיטת רבי יהודה אינו יכול לתבוע הכל, דאסמכתא לא קניא, אבל עכ״פ אין איסור לרבי יהודה לעשות כן, ואמאי הרי לדעת השו״ע (הנ״ל) אפילו מגיע לו מקצת אסור להשהותו בלי שובר, ולר׳ יהודה ודאי לא מגיע לו אלא מקצת, [יעוין בש״ך (שם סק״ו) שמכח ראיה זה חלק על דברי השו״ע], אלא ודאי דהשלשה כשובר דמי. דהשליש לא יוכל לגנותו לעצמו, כיון שלא רשום על שמו, ולקנוניא פן יתן לו המשליש כתיבה ומסירה לא חיישינן כיון דליכא ביה רעותא, [ויעו״ש שכתב שיש לדחות ראיה זו כי במשנה ההשלשה היתה בהסכמת הלוה משא״כ בנידוננו, אך הביא עוד ראיה שאפשר להשליש אף בע״כ], יעו״ש.

ואם כן אף בנידובנו אם המלוה ישליש את השטר ביד נאמן, יתכן שאין בזה איסור של "אל תשכן באהלך עולה".

אלא שיש לדון אם מותר לאיים עליו באיום של שקר, שהרי ודאי שאסור לו לחזור ולגבות בשטר שנפרע, ואם יחזור ויגבה בו יש בזה איסור גמור,

וכבר כתב הרשב״א (ח״ג סימן פא) שמלוה שנאבד לו שטרו, אסור לו לזייף שטר "... וההיא דפרק חזקת הבתים ב״ב דף לב ע״ב

כדי לגבות בו. ובתו״ד כתב:

[דלחיש לרב נחמן אין שטרא זייפא הוא, ומיהו שטרא מעליא הוי לי ואירכס ואמינא אנקוט בידי מיהא כל דהו והימניה רב נחמן משום מיגו], לא אמרו שיהא מותר לו לעשות ולטעון כן, אלא כל שטען מאמינים לו משום מגו ... ותדע לך דאי מהתם נימא דשרי נמי למעבד שטרא זייפא כי התם וחס לנו לומר כן, אלא ודאי שנוי השקר, ואהוב האמת, ואין תמורתו כלי פז", עכ״ל. ובתחילת התשובה דן במה דאמרינן במקום דאיכא פסידא עביד איניש דינא לנפשיה, אם יש בכלל זה, שיוכל לטעון שקר להוציא הדין לאמיתו, והשיב: חס ליה לזרעיה דאברהם דלימא שיקרא ואפילו במקום פסידא, דכתיב שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב. וגדולה מזו אמרו בשבועות (דף לא ע״א) מנין לשלשה שהפקידו אצל אחד וכפר בהם, מנין שלא יהא אחד תובע ושנים מעידים, תלמוד לומר מדבר

תר חשוקי חמד

שקר, וזה ודאי אמת כמו שמעידים אלו, שהממון הופקד בידו בפניהם, ואפילו הכי כיון שהם אומרים בתורת עדות אסור. וכך מבואר ממש״כ התוס׳ בב״מ (דף יג ע״ב ד״ה הא) לא שבקת חיי, דיזייפו שטרות. וכתב שם השטמ״ק (ד״ה עוד) אע״ג שיוכל לזייף שובר כנגדו, מ״מ לא שבקת חיי לכל הרוצים לעשות כדין, עכ״ל. הרי מבואר דלפי הדין אי אפשר ואסור לזייף. וכך הביא הקובץ שעורים (ב״ב סימן קפז) שאסור לזייף שובר ואפילו כדי להעמיד את האמת לאור.

עוד יעוין בשו״ע (חו״מ סימן יב ס״ו) שכתב:מי שתובעים אותו ממון שהוא מוחזק בו, אסור לבקש צדדים להשמט כדי שיתרצה הלה לעשות עמו פשרה

וימחול לו על השאר. והביא הפתחי תשובה (שם סק״ח) בשם הפוסקים שדנו בדברי התוס׳ בב״ק (דף מ ע״ב ד״ה הוה) שלא יהיו סותרים לדיןזה, ובשם השבות יעקב (ח״א ס״ס קסג) כתב דודאי אם מבקש הנתבע תואנות בידים כדי לפשר אסור, משא״כ התם קאמר דהוה מעריקנא לאגמא, דזה הוי רק שב ואל תעשה שלא לשמור שור שעבודו של אבירו כדי לפשר, זה ודאי שרי, יעו״ש. ולפי זה בעניננו שהוא רוצה לעשות תחבולה בקום ועשה, לכאורה הדבר אסור.

אמנם יעו״ש בנתיבות המשפט שהביא בשם התומים שאם הוא יודע שהאמת

אתו, רק שהבי״ד לא יאמינו לו, יכול לבקש צדדים כדישיבואו לידי פשרה, [רק צריך שיהיה באופן שלא יהיה כרשע לפני בית דין]. ולפי זה אם ברור לראובן ששמעון הזיקו, יתכן שיכול לאיים עליו בשקר, שהוא יוציא עליו את השטר חוב, כדי להוציא את האמת לאור. אך פשוט שאם שמעון לא יכנע לאיום, ודאי שאסור לראובן לבצע את האיום בפועל.

דף קסח ע״ב
הנהו ערבאי דאתו לפומבדיתא

לכתוב צ׳ק מזויף לטרדן הדורש צדקה שלא כדין

שאלה מעשה בגבאי צדקה שבאו לראובן, ואילצוהו לתת תרומה גדולה עבור המוסד שלהם. ראובן כבר נתן חלקו לצדקה, וסירב למלאות את בקשתם שלא היתה מוצדקת, אך מאחר ולא יכל לעמוד בפני הפצרותיהם, הוציא פנקס צ׳קים וכתב את הסכום שדרשו, אך חתם בקשקוש בעלמא ולא בחתימתו [המדוייקת] האמיתית, הגבאים הלכו לדרכם שמחים וטובי לב, אך לא ידעו שבבואם לבנק לא יוכלו לגבות ולקבל את הכסף, כי הפקיד יבחין מיד בזיוף.

בבא בתרא / קסח ע״ב מרא

אך ליבו של ראובן נוקפו כי אולי הם יפסידו עשרים שקל דמי עמלת צ׳ק שלא נפדה. האם בכל זאת עשה כדין?

תשובה אם הגבאים נהגו שלא כדין, והתעקשו להוציא ממון שלא חייבה התורה, עליהם נאמר "ופקדתי על כל לוחציו" (ירמיה ל), ואפילו על
גבאי צדקה כמבואר בבא בתרא דף ח ע״ב, ואם כן מותר לנהוג בהם מנהג עקשותוכמו שנאמר "עם עקש תתפתל" (תהלים יח).

וגיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א הביא ראיה לכך מסוגית הגמרא מבבא בתרא דף קסח ע״ב הנהו ערבאי [ישמעאלים] דאתו לפומבדיתא, דהוו קח אנסי ארעתא דאינשי, [ומתוך שהיו בעלי זרוע כופין בעליהן לתת גם השטרות שלא יוכלו לערער, רשב״ם], אתו מרוותיהו לקמיה דאביי, א״ל ליחזי מר שטריה ולכתוב לן מר שטרא אחרינא עליה, דאי תיתנים חד נקיטינן חד בידן, אמר להו מאי אעביד לכו, דאמר רב ספרא אין כותנין שני שטרות על שדה אחת, דלמא טריף והדר טריף, הוו קח טרדי ליה [מפצירין בו, רשב״ם], אמר ליה לספריה זיל כתוב להו הוא על המחק ועדיו על הנייר, דפסול. [ואלו לא יתנו לב שהוא פסול ואיפטר מהם, רשב״ם].

וגם שם עלול לצאת להם הפסד, משום שלא יתאמצו כשיבואו ישמעאלים ויתנו להם את השטר המקורי הטוב. וישאיר לעצמו את השטר הרע נטול הערך, ובכל זאת לא התחשב בזה אביי, משום דאינהו דאפסיד אנפשייהו שהטרידו את חניי שלא כדין,וכך גם בעניננו. ובכל זאת צ״ע,שהרי חשבו שעושים מצוה וצדקה.

ויעוין בריטב״א שכתב וז״ל: וש״מ דשרי למיעבד לדיינא כה״ג, כי היכי דלא לטרדוה, ויש להסתפק אם הריטב״א התכוון להורות שרק לדיין התירו לעשות עצה זו. דאולי ההטרדה לדיין גורמת לשיבוש במערכת המשפט בעם ישראל, וזאת עלינו למנוע גם אם יגרום לו הפסד. אבל מאן יימר דגם לאדם רגיל מותר לגרום לזולת הפסד.

ויעוין ברבנו גרשום (שם) שפירש דשטר זה הועיל לבעלי השדות, שכל זמן ששטר זה בידם אין יכול המוכר לכפור ולומר שלא מכר את הקרקע, יעו״ש. נמצא שחניי לא היתל בבעלי השדות הטורדנים, אלא הועיל להם במקצת שיהיה להם לפחות שטר שיציל אותם מידי המוכר, ולא יוכל להזיק ללקוחות, וממילא אין ראיה שאפשר להתל לגמרי בטורדנים.

מרב חשוקי חמד

דף קסט ע״ב
בשטר ובחזקה

היורש טען אבי לא לווה זמך, ממך, 1ולבסוף הוציא המלוה שטר שלווה

שאלה מעשה בראובן שתבע את בנו של שמעון, וטען שאביו לווה ממנו כסף ולא פרעו. השיב הבן, אבי אמר לי לפני פטירתו, שמעולם לא לווה
מאנשים פרטיים. הלך המלוה והביא פתק בכתב ידו של אביו, בו הוא מאשר את ההלוואה. ואם כן יש להסתפק דמצד אחד טענינן ליורש שאביו פרע את ההלוואה, מצד שני מאחר והיורש טען שמעולם לא לוה, וטענה זו הוכחשה, כיון שראינו שטר של הלוואה זו בכתב יד אביו, א״כ ננעלה בפני היורש האפשרות שבית דין יטענו עבורו שהלוואה זו נפרעה. ואם כן יש לשאול האם יכול לגבות מהיורש או לא?

תשובה שאלה כעין זו נסתפק בה התורת חיים)למהרח״ש, ח״א סימן כח הביאו הרע״א על גליון שו״ע חו״מ סימן קת ס״ה(וז״ל: נסתפקתי קצת אם זה הדין
דהבא לידון בשטר וחזקה שאם נמצא שטר מזוייף או שלא הוציא השטר במבטלה החזקה, אי הוי ג״כ במי שבא מחמת ירושה, דאיכא למימר דדוקא במי

שבא בטענה דנפשיה בשני דברים, בשטר שיש לו שטר עכשיו וגם שהחזיק שני חזקה, דגם בחזקה בא בטענה דנפשיה שאומר שכיון שהחזיק ולא מיאה לא איזדהר בשטריה ושטר היה לי ואבד, ובזה אמרינן דכיון דאיהו גופיה אמר דשטר היה לו עכשיו בעין ולא הוציאו שוב לא מהימנינן ליה במה שטוען שהחזיק שני חזקה ולא אזדהר בשטריה, דחזקה מכח שטר קח אתי, והא חזינן

דמשקר במה שאמר שהיה לו שטר שהרי לא הוציאו שוב לא מהימנינן ליה וכו׳, אבל במישבא מחמת ירושה שדר בה אביו והוא החזיק שני חזקה אח״כ, דאיהו

לא טעין מחמת שני חזקה שטרא היה לי ואבד, אלא דאנן הוא דטענינן כיון שלא מיאה בעל הקרקע שאביו לקח, ואיהו לא ידע במילי דאבוה, א״כ גם כשיש ליורש ובא בשני דברים שטר וחזקה, אף שלא יוציא שטר ונמצא שמשקר במה שאמר שהיה לו שטר קיים, מ״מ יועיל שני חזקה, דהא לאו מכח טענה דנפשיה מזכינן ליה, אלא אנן הוא דטענינן דאביו לקחה כיון שדר בה המוריש, ואיהו החזיק ולא מיאה בעל הקרקע, אמרינן דאביו לקחה ואיהו לא ידע. או דילמא איכא למימר דלעולם לא טענינן ליורש אלא היכא דאיהו לא טעין מידי, אבל

הכא דאיהו טעין, לא טענינן ליה, וכיון דאיהו טעין בריא שטר היה לי ולא

בבא בתרא / קע ע״א תרג

הוציאו, שוב לא טענינן ליה ובמבטלה חזקתו. וכעת איני גומר הדבר להיות שכל מה שכתבתי בזה הוא מבלי אפוש בספרים, רק כפי מה שרשום בזכרוני, עכ״ל.

מאידך יעוין במהרי״ט (ח״ב חו״מ סימן כח) שכתב שכל הכלל שהבא לידון בשטר ובחזקה נדון בשטר, היינו דוקח כשהוא עצמו בעל השטר, ונעשה על
ידו, בהא אמרינן שצריך לברר ולקיים חזקתו מתוך שטרותיו, ואם לא ברר הפסיד חזקתו, משום דעליה דידיה רמיא לברר, אבל בלוקח שהחזיק שני חזקה, אע״פ שתחילת חזקתו היתה על ידי מה שקנה מאחר, והמוכר חזקתו לא היתה טובה, כי המערער היה אז קטן ואין חזקתו חזקה, מ״מ אמרינן שאפשר שהיה ביד הלוקח הראשון שטרות וראיות שקנה מאביו של המערער בחיים. ואע״פ שיש עדים שכשמת אביו היה דר בבתים ההם, אכתי אפשר שמכרם בתנאי שידור בהם זמן, או בשכירות היה דר. ולא תימא וכי טוענין ללוקח מידי דלא מצי מוכר הבא מכחו לטעון, שאילו היה הקרקע ביד הלוקח הראשון, אם לא היה מביא ראיה בעדים או בשטר היה מפסיד, וזה הבא מכחו לטעון לו בלא שום ראיה. הא ליתא דכיון דהוא מוחזק, בחזקתו קיימא. וטעמא דאמרינן נדון בשטר, היינו משום דקי״ל כר׳ יוסי דצריך לברר טענתו, והיכא דלא מצי לברר, דלאו עליה רמי לברור דבר שלא היה על ידו פטור מלברר, אע״ג דאם לוקח ראשון הוה קמן הוה צריך לברר,היינו משום דאיהו ידע במילי דידיה, ואם איתיה יכול לברר, אבל זה הלוקח האחרון לא ידע במילי דקמא כלל, ואין עליו לברר, יעו״ש. וכעין זה כתב בשו״ת פרח מטה אהרן (ח״א סימן עג).

ולפי זה בנידוננו, אע״פ שהטענה שטען היורש הוכחשה, מכל מקום אם האב עצמו היה כאן, והיה מוציא שובר, הוא היה נאמן, טענינן אף ליורש, שמא היה לאביו שובר, ואי אפשר להוציא את הממון מחזקתו.

דף קע ע״א
צריך שיבואו פלוני ופלוני ויעידו

היתומים טוענים שהעיריה נתנה לאביהם מגרש
לבנות עליו ישיבה

שאלה רב מפורסם, העמיד קרוון [בית מעץ] במגרש של העיריה הסמוך לבית
הכנסת, והקים שם ישיבה והרביץ שם תורה לתלמידים. והנה פרצה
שריפה ר״ל, שכילתה את הארכיון של העיריה [ואת הקרוון] והמסמכים, הרב מרב צער נפטר, וכעת באו בניו היתומים ורוצים לשקם את הישיבה. נתעוררו

תרד חשוקי חמד

חלק מאנשי העיר בטענה, שאמנם הרב היה מאוד נערץ, ולכן העיריה לא מחתה בידו והעלימועין מהקרוון שהעמיד על המגרש שלהם, אבל כעת כשהרב נפטר אין זכות ליתומיו להעמיד ישיבה על המגרש, מאחר ומעולם העיריה לא נתנה לו רשות להקים ישיבה על המגרש העירוני. מה הדין?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קע ע״א האומר לחברו פרעתיך בפני פלוני ופלוני צריך שיבואו פלוני ופלוני ויעידו ... , ואף רבי לא אמר אלא
לברר. והנה המהרי״ט (ח״א סימן קלב) דן בדבר האם טוענים ליורש שאביו קנה משבעה טובי העיר. וכתב: טענינן ליורש שקנה [אביו] משבעה טובי העיר, ולא אמרינן התם טעמא "דקלא", ונראה לי דוקח במחזיק עצמו הוא דאמרינן הכא שכל אדם הטוען טענה שאפשר לברר אותה, מחייבינן ליה לברר, דבפרק גט פשוט ב״ב דף קע פסקינן הלכתא כרבי, דאמר לגבי הבא לדון בשטר ובחזקה, שאע״פ שיש לו עדי חזקה, צריך לברר את השטר ולקיימי ... ויתמי לאו בני אייתויי ראיה נינהו ופטרי. וכי תימא מי איכא מידי דטענינן ליתמי מאי דלא מצי למיטען אבוהן, יש לנו כיוצא בו בב״ב דף נב דאיתמר אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית, והיה אונות ושטרות יוצאות על שמו, ואמר שליהן רב אמר עליו להביא ראיה ושמואל אמר על האחין להביא ראיה ... ומתמה רב פפא מי איכא מידי דטענינן ליתמי מאי דלא מצי אביהון למיטען, עכ״פ ביתמי טענינן, ויתכן דה״ה דטענין אולי קנה מז׳ טובי העיר, יעו״ש. ואולי גם כאן כך, דטענינן ליתמי שאביהם קבל אישור מהעיריה, וצ״ע.

דף קעא ע״א
כתבינן שובר

זייף שטר, האם מותר לנתבע לזייף שובר

שאלה ראובן זייף שטר על שמעון שחייב לו ממון. האם מותר לשמעון לזייף שובר שכבר פרע, ואף יעמיד ב׳ עדים במסירת מודעה שנאלץ לזייף
בגלל זיופו של ראובן?

תשובה דן בזה הרשב״א (שם) וכתב:"... וההיא דפרק חזקת הבתים (ב״ב דף לב ע״ב) [דלחיש לרב נחמן אין שטרא זייפא הוא, ומיהו שטרא מעליא
הוי לי ואירכס ואמינא אנקוט בידי מיהא כל דהו והימניה רב נחמן משום מיגו], לא אמרו שיהא מותר לו לעשות ולטעון כן, אלא כל שטען מאמינים לו משום מגו ... ותדע לך דאי מהתם נימא דשרי נמי למעבד שטרא זייפא כי התם? וחס

לנו לומר כן, אלא ודאי שנוי השקר, ואהוב האמת, ואין תמורתו כלי פז", עכ״ל.

בבא בתרא / קעא ע״א תרה

ובתחילת התשובה דן במה דאמרינן במקום דאיכא פסידא עביד איניש דינא לנפשיה, אם יש בכלל זה, שיוכל לטעון שקר להוציא הדין לאמיתו, והשיב: חס ליה לזרעיה דאברהם דלימא שיקרא ואפילו במקום פסידא, דכתיב שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב. וגדולה מזו אמרו בשבועות (דף לא ע״א) מנין לשלשה שהפקידו אצל אחד וכפר בהם, מנין שלא יהא אחד תובע ושנים מעידים, תלמוד תורה מדבר שקר, וזה ודאי אמת כמו שמעידים אלו, שהממון הופקד בידו בפניהם, ואפילו הכי כיון שהם אומרים בתורת עדות אסור.

וכך מבואר ממש״כ התוס׳ בב״מ (דף יג ע״ב ד״ה הא) לא שבקת חיי, דיזייפו שטרות. וכתב שם השטמ״ק (ד״ה עוד) אע״ג שיוכל לזייף שובר כנגדו, מ״מ לא שבקת חיי לכל הרוצים לעשות כדין. עכ״ל, הרי מבואר דלפי הדין אי אפשר ואסור לזייף. וכך הביא הקובץ שעורים (ב״ב סימן קפז) שאסור לזייף שובר ואפילו כדי
להעמיד את האמת לאור.

והנה הקשו האחרונים מדברי התוס׳ בגיטין (דף כז ע״א ד״ה הא) וב״מ (דף יח ע״א ד״ה הא) שאם מצא שטרי חליצה או מיאונין לא יחזיר, אבל אם ידוע שחלצה או שמיאנה, פשיטא דיחזיר אפילו אינו שלה, כיון דאין צריכה אלא לראיה וכו׳, עכ״ל. ואיך מותר ליתן לה שטר שאינו שלה הרי העדות היא שקר. ובאמת יעוין בריטב״א בגיטין (שם) שחלק על התוס׳ מטעם זה וכתב: אם איתא

דאיכא למיחש לגט זה לאיחלופי, לא מהדרינן ליה, דלא ניחא לן אע״פ שהיא מגורשת, לאחזוקי נפשה במגורשת מחמת גט זה שהוא פסול, דאפשר שנתחלף, הא למה זה דומה לעדים שראו באחד שהלוה מנה לחברו בשטר ואבד השטר

מי יהבינן ליה שטר אחר מאותו הסך ומאותו זמן דליגבי ביה אוניה אע״ג דקושטא הוא הכי, הא ודאי לא, ה״נ לא שנא, עכ״ל.

והנה יעוין בזית רענן (אהע״ז ה״ו סימן א אות ו) שכתב שמאחר שכבר היה שטר כשר שהתקיים, אין איסור להשתמש בשטר אחר, מפני שאחר שנתקיים השטר והוי כבחקרה עדותן, וכקבלת עדות גמורה, מותר להשתמש אף בשטר אחר לסימנא בעלמא. וכעין זה כתבו כמה אחרונים. מאידך יעוין בדנרות משה בב״מ (סימן כ הערה קכט) שכתב שכל ההיתר הוא מפני שהיה רק חשש שמא אין זה הגט, שמא איכא עוד יוסף בן שמעון, ובחשש בעלמא לא אסרו להחזיר שמא ישתמשו בגט שאינו שלו לראיה, אבל אם היה ברור שאין זה הגט שלה, ודאי שלא היו מחזירין, כדי שלא תשתמש בגט שאינו שלה, לראיה.

עכ״פ בנידון דידן, שרוצה לזייף שובר, זה אסור לכו״ע, מפני שלא נתקבל שום עדות בדבר, וכן עצם עשיית השטר הוא זיוף, והוא אסור.

תרו חשוקי חמד

דף קעא ע״ב
יאכל הלה וחדי

איבד אישור ששילם עבור קניה והמוכר חושש אנו שימצאנוררמאי

שאלה חנות גדולה שהדרך שם שהקונה קודם משלם בקופה, ומקבל אישור על התשלום, ועל פיו מקבל את הסחורה אצל הזבן, והנה איתרע מזלו של
קונה ואבד לו האישור, בעל החנות מאמין לו ששילם, אך מסרב לספק לו את הסחורה כי שמא ימצא את האישור אדם שאינו הגון ויקבל סחורה תמורתו. הקונה טוען, הרי מודה אתה כי כספי מצוי אצלך, אך הנך מעכבו מחשש שמא יקבל אחר סחורה שלא ביושר, וכי בגלל חשש זה מותר לך להחזיק את הכסף שלי בידך?

תשובה נראה שהצדק עם המוכר, ומותר לו לעכב את כספו של הקונה כשקיים חשש שמא ימצאנו מי שאינו הגון ויוציא ממנו פעם נוספת,
וראיה לכך מהנאמר בבבא בתרא דף קעא ע״ב דרב יצחק בר יוסף הוה מסיק

ביה זוזי ברבי אבא, אתא לקמיה דרבי חביבא בר פפי אמר ליה הב לי זוזיי, אמר ליה הב לי שטראי ושקול זוזך, אמר ליה שטרך אירכס לי אכתוב לך תברא, אמר ליה הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו אין כותנין שובר, אמר מאן יהיב לן מעפריה דרב ושמואל רמינן בעיינין, הא רבי יוחנן והא ריש לקיש דאמרי תרוייהו כותנין שובר, וכן כי אתא רבין אמר ר׳ אילעא כותנין שובר, ומסתברא דכותבין שובר, דאי סלקא דעתא אין כותנין שובר אבד שטרו של זה יאכל הלה וחדי [בתמיה ישמח באכילת ממון אחרים חנם] מתקיף לה חניי ואלא מאי כותנין שובר, אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי, א״ל רבא אין עבד לוה לאיש מלוה.

הרי משמע שלכו״ע אין הלוה צריך לשלם, שהרי חניי שואל אם אבד שוברו, יגבה ממנו פעם שנית, ואמר רבא שמשום שהוא עבדו, עליו מוטל לשמור שוברו, אם כן בעניננו,שאין המוכר לוה של הקונה, וגם לא קיימת אפשרות של כתיבת שובר, אין חובה על המוכר לשלם.

והנה, הסדר דומה היה בבית המקדש, ושם כתבו תאריך על כל אישור כדי למנוע מציאת אישור ע״י רמאי. וכך נאמר בשקלים (פ״ה מ״ד) מי שהוא

מבקש נסכים, הולך לו אצל יוחנן שהוא ממונה על החותמות, ונותן לו מעות ומקבל ממנו חותם. בא לו אצל אחייה שהוא ממונה על הנסכים ונותן לו חותם ומקבל ממנו נסכים. לערב באין זה אצל זה ואחייה מוציא את החותמות ומקבל כנגדן מעות. אם פחתופחתו לו וישלם יוחנן מביתו, ואם הותירו הותירו

בבא בתרא / קעב ע״א מרז

למקדש...מי שאבד חותמו ממתינין לו עד הערב, ואם מצאו לו כדי חותמו נותנים לו, ואם לאו לא היו בותנין לו. ושם היום כתוב עליהן מפני הרמאין. כלומר, כדי למנוע אבידת החותם [האישור] ומציאתו ע״י רמאי, היו כותבים תאריך, ואישור זה היה תקף רק באותו יום, ולא חששו שמא באותו יום ימצאנו רמאי, כי המוכרים יזהו אותו, וליום אחר אין חשש, כי יפוג תוקפו.

לאור תקנה זו אפשר היה להקדש לתת נסכים למאבד את החותם, כי אין לחוש שמא הקדש ישלם פעמיים, מאחר והרמאי לא יוכל לגבות על פיו. אך אילו היה האישור מוגבל לעוד ימים, יתכן שהקדש לא היה משיב לאובד את כספו, כי יש לחוש שמא ימצאנו רמאי וביום אחר יגבה בחותם והקדש ישלם
פעמיים.

דף קעב ע״א
כי היכי דלא מתחזי כשקרא

תרם חצי ספר תורה בתנאי שיכתבו רק את שמו
האם יש בזה שקר

שאלה בהלויה של הרב ר׳ ישראל יעקב פלאם זצ״ל [היה עשיר גדול, ולעצמו הסתפק בקב חרובין, וכל כספו נתן לצדקה, נפטר בשם טוב, ולא השאיר אחריו זרע של קיימא]. סיפר אחד מראשי הישיבות, מעשה שהגעתי אל המנוח, וספרתי לו שבישיבה אין לנו ספר תורה, ובקשתי ממנו השתתפות בכתיבת ספר תורה, המנוח אמר לי שהוא יתרום חצי, ושאמצא תורם לחצי השני, [והוסיף הראש ישיבה, שהוא הבין מדבריו, שאם הוא לא היה מוצא תורם לחצי השני, ר׳ ישראל יעקב היה תורם את כל הספר תורה]. הלכתי לחפש עוד תורם לספר תורה, ומצאתי אחד שהסכים לתת חצי ספר תורה, ובתנאי שעל הספר תורה יכתבו רק את שמו, כאילו הוא תרם הכל. חזרתי אל המנוח וספרתי

לו זאת, שמח מאד ואמר לי את זה חפשתי, לשלם חצי ספר תורה, וששמי לא
יופיע עליו.

ויש להסתפק האם על ספר תורה שכתוב בה 'מדבר שקר תרחק', מותר לכתוב שקר כזה, כאילו אחד כתב הכל, והלא שנים השתתפו בכתיבתה?

תשובה כתב הרמ״א (יו״ד סימן רמט סי״ג) מי שמקדיש דבר לצדקה, מותר לו שיכתוב שמו עליו שיהא לו לזכרון, וראוי לעשות כן.ומקור דינו של

תרח חשוקי חמד

הרמ״א הוא ברשב״א (ח״א סימן תקפא), ויעוין ברשב״א שהביא כמה ראיות לדבריו, וז״ל:ומדת התורה הוא, שהיא כותבת ומפרסמת עושה מצוה. ואם התורה עשתה כן צריכין אנו להלך אחר מדומיה של תורה שהן דרכי נועם. הנה בהצלת יוסף שהצילו ראובן מיד אחיו כתב עליו הכתוב (בראשית לז) וישמע ראובן ויצילהו מידם. וכן בבועז שויתר פת וחומץ הכתיבו הכתוב .... וכן פרסמו עליו ז״ל מדה זו במדרש רות (פ״ב) ... אמר רבי יצחק בר מריון בא הכתוב ללמדך שאם יהיה אדם עושה מצוה יעשנה בלב שלם. שאלו היה יודע ראובן שהקב״ה מכתיב וישמע ראובן ויצילהו מידם, בכתיפו היה מוליכו אל אביו. ואלו היה יודע אהרן שהקב״ה מכתיב עליו (שמות ד) והנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו, בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו. ואלו היה יודע בועז שהקב״ה מכתיב עליו ויצבט לה קלי ותאכל ותשבע ותותר, עגלות פטומות היה מאכילה ... ובפרק יש בוחלין דף קלג ע״ב אמרו ביוסי בן יועזר כשהקדיש עליתא דדינרי וכשמכר מרגלית למקדש בי״ג עליות דדנרי. ונתנו הגזברים שבעה והקדיש ששה הנותרים, ועמדו שם וכתבו יוסי בן יועזר הקדיש אחת, בנו הקדיש שש. מכאן אתה למד שהיו נוהגין לכתוב כן שמות המקדישין לשמים להיות להם לזכרון טוב על מצות ולפתוח דלת לעושה מצות, עכ״ל. והנה יש שהקשו על דברי הרשב״א שמביא ראיה מראובן ואהרן, שחז״ל מעידים עליהם שלא עשו את המצוה בשלמות. ומבאר בספר חמדת צבי (סימן כא) שאדרבה בגלל שלא עשו את המצוה בשלמות,

לכן היה מקום לומר שאין לפרסם את שמם קמ״ל שאין הקב״ה מקפח שכר כל
בריה, ועל מה שעשה יש לפרסמו, ומה שאמר המדרש שאם אדם עושה מצוה יעשנה בלב שלם, היינו ללמדנו שהתורה רק מפרסמת כפי מה שעשה, ולא יותר,

ולכן יש לעשות את המצוות בלב שלם, ורק אזיתפרסם בצורה מושלמת. ולפי זה מובן במה נחלקו הלשונות בב״ב דף קלג ע״ב עמדו וכתבו יוסף בן יועזר הכניס אחת, ובנו הכניס שש. ואיכא דאמרי: יוסף בן יועזר הכניס אחת, ובנו הוציא שבע. דכאמור התורה מפרסמת כל אחד רק לפי מה שעשה ולא יותר, ולכן לפי מה שמבואר בגמ׳ שהבן הלך להקדש כדי למכור את המרגלית שמצא בדג, אלא שלא היה להקדש אלא שבע עילתא דדינרי, והוא לא רצה למכור למלכות מפני שפחד שיקחו ממנו, וע״כ הקדיש להקדש, ולכן כתבו עליו שהוא הוציא שבע, דאין לפרסם יותר ממה שעשה, יעו״ש.

נמלינו למדים שלא ראוי לפרסם על אחד יותר ממה שעשה, ולכן אם אחד תרם רק חצי ספר תורה, אין לכתוב עליו שהוא תרם 'ספר תורה' שמשמעו שתרם ספר תורה שלם. ויעוין גם בפת״ש (יו״ד שם סק״ג) שהביא את דברי האמונת

בבא בתרא / קעג ע״א מרט

שמואל (סימן לה) שנשאל אודות גבאי צדקה ששכר פועלים לסייד ולכייר בית הכנסת במעות צדקה, וכתב האומן וזאת נעשה בפקודת ראובן בן יעקב גבאי צדקה, ולאחר כמה שנים עמדו הקהל וערערו על זה, והשיב דהדין עם הקהל דדוקא היכא שעשה בעצמו בגופו או בממון שלו, יש לו זכות לכתוב שמו עליו, ולא בכה״ג שלא עשה בעצמו רק שכר פועלים במעות צדקה, יעו״ש. וגם משם יש ללמוד שאין לפרסם שכתב ספר שלם, כשכתב רק חצי.

והנה נאמר בתורה (שמות לז א) ויעש בצלאל את הארון, ופרש״י שלפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים, נקראת על שמו, יעו״ש. ומשמע מדבריו שבאמת היו אנשים שסייעו לבצלאל, ומכל מקום נקראת על שמו כי הוא נתן נפשו עליה. ויעוין גם בסוטה (דף יג ע״ב) שם נאמר קשו קראי אהדדי כתיב 'ויקח משה את עצמות יוסף עמו׳, וכתיב 'ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל', א״ר חמא בר׳ חביבא כל העושה דבר ולא גמרו, ובא אחר וגמרו, מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאו.

והנה נאמר בבבא בתרא דף כח ע״א אמר רב יהודה אמר רב ברם זכור אותו

האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל וכו׳. וכתב שם הריטב״א (ד״ה אמר רבא) וז״ל: היינו תקנת יהושע וזקנים שבדורו, יעו״ש. הרי שתקנה זו לא היתה רק של יהושע בן גמלא, אלא גם של הזקנים, ובכל זאת היא נקראת רק על שמו, ויתכן שהוא מהטעמים הנ״ל, או שמסר נפשו על התקנה, או שהוא הביאה לידיגמר. ואם כן יש לומר שאם השני חשב שבלי התרומה שלו לא היו יכולים לגמור את הספר, [וכך היה רצונו של התורם הראשון], ובשבילו היה זה מסירות נפש לכתוב אפילו חצי ספר תורה, אם כן יתכן שאפשר לכתוב עליו שהוא כתב את כל הספר, ואין בזה שקר.

דף קעג ע״א
הגדול פרוע

עדים האומרים שטר ביןשטרותיושל זה פרוע
מה דינם של שאר השטרות

שאלה מה הדין כאשר יש לראובן הרבה שטרות שאנשים חייבים לו הרבה
כסף,ועדים מעידים שאחד משטרותיו פרוע, אך הם אינם יודעים
איזה מהם?

תרי חשוקי חמד

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קעג ע״א האומר לבנו שטר בין שטרומי פרוע ואיני יודע איזהו, שטרות כולן פרועין. נמצא לאחד שם שנים,
הגדול פרוע והקטן אינו פרוע. ולפי זה נראה פשוט שכל שטרותיו בטלים, מלבד הלוה שיש לו עליו שני שטרות, שלגביו רק השטר הגדול יותר פרוע, והקטן
יותר אינו פרוע.

והנה הקשה הרש״ש על דברי הגמרא שאם יש למלוה על הלוה שני שטרות, גובה רק את הקטן, דלכאורה יש כאן ספק ספיקא, ספק שהפרוע אינו שלו אלא של לווים אחרים, ואת״ל שלו הוא, שמא הוא הקטן. ולדעת האומרים דספק ספיקא הוה כרובא, יקשה מכאן לרב דאזיל גם בממון אחר הרוב, יעו״ש.

ויעוין בשער המשפט (סימן פד סק״ד) שכתב לבאר עניןזה, וז״ל: ... דבודאי אם הודה ששטר אחד שבידו פרוע איתרעו כל השטרות שבידו, דהאי עיקר מעליותא דשטרא משום חזקה דשטרך בידי מאי בעי, והרי חזינן דפרע שטר אחד והאמינו ולא נטל השטר ממנו, אם כן דילמא פרע הכל, אלא דבאומר שטר לך בידי פרוע, הרי אומר בפירוש שרק הוא פרוע ולא יותר, ונאמן במיגו דאי בעי לא הודה כלל וכו׳, עכ״ל.

כלומר, מעיקר הדין יש על כל מלוה על פה, ספק אולי הלוה פרע, שהרי פריעת בעל חוב מצוה, ולכל ישראל יש חזקת כשרות שאינו בכלל "לוה רשע
ולא ישלם", אלא דבמלוה בשטר, השטר שביד המלוה הוא זה המחייב, דאמרינן שטרך בידך מאי בעי, ויש גם למלוה חזקת כשרות, שהרי נאמר אל תשכן באהלך עולה. ולכן גובים על פי השטר, דחזקת כשרות של המלוה היא בעוכריושל הלוה. וכל זה כאשר המלוה בחזקת כשרות, משא״כ בעניננו שהמלוה החזיק בביתו שטר פרוע, ועבר על מה שכתוב: "אל תשכן באהלך עולה", בכה״ג שטר זה שדי תכלא בכולי שטרא, ואצל מלוה כזה, אין את הכלל שטרך בידך מאי בעי,כי ברור לנו שחטא, וממילא כל שטר ושטר, איבד את כח הנאמנות שלו,

ולכן לא שייך לשאול לשיטת רב ההולך בממון אחר הרוב, שנוציא ע״פ הרוב ממון מהלוה, כי כל הלואה בע״פ יש בה מצד עצמה ספק גדול, שמא נפרעה, אלא שתקפו של השטר הוא זה הנותן כח לגבות, אבל כשהודה המלוה שבתכריך שטרותיו החזיק שטר פרוע, הוקלש כוחם של כל השטרות, ממילא לא גובים בהם ממון דהוי כמלוה על פה, דחוששים שמא כל השטרות פרועים.

ואין להקשות על זה דאם כן כשמלוה אומר שטר זה פרוע, לא יוכל לגבות גם בשטרות האחרים שבביתו, כי לכולם אבד כח הנאמנות. זה אינו,

בבא בתרא / קעג ע״ב תריח

דכשהמלוה אומר שטר זה פרוע וכולם כשרים, הרי הפה שאסר הוא הפה שהתיר, ונתן כח לשאר השטרות, אבל כשאינו יודע מי הוא השטר הפרוע, כולם איבדו חזקתם.

דף קעג ע״ב

הערב

הערים על ערב כדי לגבות את שדהו

שאלה נאמר בשו״ע (חו״מ סימן קכט ס״כ): יש מי שאומר דערבות וקבלנות היינו כשתבע הלוה מהמלוה שילוונו, ונכנס הערב עמו בדבר בלשון
ערבות או בלשון קבלנות. אבל אם לא דבר הלוה עם המלוה כלום, אלא ראובן אמר לשמעון, הלוה ללוי מעות ואני פורע ... , אין לשמעון על לוי כלום, אפילו נתנם לו מידו, אלא על ראובן שא״ל הלוהו, ובשליחותו של ראובן נתנם לו, יעו״ש. [ויעוין גם בערוך השלחן (שם סי״ג) מה שביאר על פי זה את ערבות יהודה על בנימין].

ויש להסתפק מה הדין באופן שהלוה ידע הלכה זו, והערים על הערב, ופנה

אליו ואמר לו, ידידי, יודע אני שאתה מוכן להיות לי ערב על חובי, לכן אבקשך, פנה נא אתה למלוה ותבקשו שילוה לי מעות, ואתה תהיה ערב. וכך עשה הערב, הוא פנה למלוה ואמר לו אנא תן הלואה לשמעון ואני ערב, והמלוה עשה כדבריו ושלח הלואה לשמעון. ועתה בהגיע זמן הפרעון פנה המלוה ללוה וביקש שיפרע לו את ההלוואה, השיב לו הלוה שעל פי דברי השו״ע הנ״ל הרי הוא צריך ללכת תחילה לערב. וזו היתה קנוניא מתוחכמת מראש בין הלוה למלוה, כי לערב יש רק שדה עידית מעולה, ואין לו בינונית וכעת לפי ההלכה
הנ״ל יגבה המלוה מהערב את העידית המעולה. אמנם אח״כ יגבה הערב את החוב מהלוה. אך ללוה יש רק זיבורית. נמצא שהמלוה הרויח שדה עידית מעולה שהיתה שייכת לערב. [וכעין זה מובא בגיטין (דף מט ע״ב) מפני מה אמרו בעל חוב דינו בבינונית, כדי שלא יראה אדם לאבירו שדה נאה ודירה נאה, ויאמר אקפוץ ואלוונו כדי שאגננו בחובי, לפיכך אמרו בעל חוב בבינונית]. האם יגבו מהערב את העידית?

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קעג ע״ב רשב״ג אומר הערב לאשה בכתובתה, והיה בעלה מגרשה, ידירנה הנאה, שמא יעשו קנוניא על נכסים של
זה, ויחזיר את אשתו. וכתב הקובץ שיעורים (שם סימן תרמז): קשה דאפילו אם

תריב חשוקי חמד

כוונתם משום קנוניא, מ״מ הא הגט לא מתבטל משום מחשבתם, ודברים שבלבם, וכיון דהגט כשר, ממילא תגבה את הכתובה כדין, ולא דמי לכל קנוניא דהחשש הוא שמא יגבה שלא כדין. ותירץ הקו״ש: וצ״ל דאם כוונתם לקנוניא, אין הערב חייב, דעל מנת כן לא נתרצה להיות ערב, ואומדנא דמוכח הוא, עכ״ל. ונראה שה״ה בעניננו, שאם יוודע הדבר, שכך הערימו על הערב, ונטלו ממנו את שדהו המעולה, העידית, יוכל הערב לטעון שהערבות היתה בטעות, מפני שאם היה יודע שהדבר נעשה בערמה, הוא לא היה מסכים להיות ערב, ולכן בטלה ערבותו.

וכעין זה היה מעשה בבית המדרש, שהגיע אדם בלבוש חרדי, והיה נראה כשומר תורה ומצוות, וביקש הלוואה מת״ח אחד, ואמר לו הת״ח איני מכירך. הלך אותו אדם וביקש מאנשים שישבו שם שיערבו לו,והציג פנקס צ׳קים, ונתנם מראש. האנשים התפתו וחתמו לו על הערבות. כשהגיע זמן הפירעון, הכניס המלוה את הצ׳ק לבנק, והתברר שהצ׳קים גנובים, ופנה לערבים שישלמו לו. וכמדומני שהורה על כך מו״ח מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א שהם נעשו ערבים ללוה, ולא לגנב. ונראה שה״ה בענייננו, יכול הערב לטעון שלא נעשה ערב לנוכלים. ואפילו אם נאמר שבנידון שהיה אצל מו״ח שליט״א לא היתה הערבות בטלה, מפני שהמלוה לא אשם בכך, והוא סמך על הלוה, בכל זאת בעניננו, שהלוה עצמו ידע והיה שותף לנוכלות, ודאי שאפשר לבטל את
הערבות.

ויעוין עוד לעיל דף מח ע״ב הוא עשה שלא כהוגן, לפיכך עשו עמו שלא כהוגן, וה״ה כאן.

דף קעג ע״ב

תוד״ה אסורי

גילה לשד״ר שהנדיב מתקשה בסוגיא פלונית,
והתכונן היטב, והשיב וקיבל תרומה הגונה

שאלה מעשה שהגיע לפני הגרא״ד דונר ראב״ד לונדון, במשולח ראובן, שבא להתרים עשיר נדיב, הגביר היה בר אוריין, ופנה למשולח והציע לפניו סוגיא, ואמר לו שהוא מתקשה להבין אותה, ובקשו, אולי תוכל לפשוט לי את הדברים. המשולח ראובן עיין, ולא מצא פשר לשאלותיו של הגביר, הוא קיבל תרומה ועזב את הבית. והנה ברדתו הוא מצא שד״ר בשם שמעון, וראובן סיפר

בבא בתרא / קעג ע״ב תריג

לו שכעת היה אצל הגביר, והוא מתקשה בסוגיא פלונית, וכדאי לו להתכונן היטב למען יוכל להשיב. השד״ר שמעון הודה לראובן על עצתו הטובה, ונכנס לבית המדרש, ולמד היטב את הסוגיא, ופשט את נקודות חוסר ההבנה, שנתקל בהם הגביר, ועלה לביתו. הגביר הציע לפניו את הסוגיא ונקודות הקושי שנתקל בהם. השד״ר שמעון פשט לו אותם על אתר, הגביר כנראה השתומם על למדנותו של השד״ר, והעניק לו תרומה הגונה מאד לטובת המוסד. כעת יש למשולח

שמעון נקיפת מצפון, כי חושש מגניבת דעת, שהרי הנדיב תרם לו בגלל הידע הרב שהשד״ר גילה, ולא ידע שהמשולח ראובן סיפר לו על הסוגיא המוקשה?

תשובה הצענו את הספק לפני גיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א ואמר שאין כאן גבינת דעת, אלא יש כאן סייעתא דשמיא, וכמעשה דרבי יצחק אלחנן,
ונרחיב את הדברים כדלהלן.

והנה נאמר בירושלמי בשביעית (פ״י סוף ה״ג) אמר רבי יוסי הדא אמרה, בר נש דתני חדא מכילא, והוה אזיל לאתר דמוקרין ליה בגין תרתי, צריך למימר להון חדא מכיצא אנא חכם, יעו״ש. כלומר אם מכבדים אחד שיודע מסכת אחת, כאילו שהוא יודע שתי מסכתות, הוא חייב להודיע להם שהוא יודע רק מסכת אחת. ולכאורה טעם הדבר הוא משום גבינת דעת. ואם כן יתכן שאף בעניננו, יש איסור של גבינת דעת, כי הגביר חושב ששד״ר זה בקי בכל התורה, והוא

צריך להודיע לו שגילו לו שישאל על סוגיא זו.

אלא שהקשה המהרי״ט (ח״ב או״ח סימן ח) דהרי ממסכת חולין (דף צד ע״א) מוכח דכל היכא דאינהו מטעו נפשייהו, לא שייך גבינת דעת, ואם כן כאן שהוא לא אמר להם שהיה יודע שתים, אלא הם הטעו את עצמם, מדוע חייב לומר להם האמת שיודע רק אחת. ותירץ המהרי״ט שמיירי שמקלסים אותו בפניו, ושותק דמשתיקתו טועים בכך, יעו״ש. ולפי דבריו בעניננו, שלא קילסו בפניו שהוא בקי בכל התורה, אינו חייב לגלות האמת.

ויעוין בשו״ת חיים שאל (ח״א סימן עא) שלא קבל את דברי המהרי״ט, וביאר את טעם הירושלמימפני שנהנה בכבוד תורה, ואיהו לאו בר הכי, והכבוד מילתא רבתי היא ולכן צריך להודיע כדי שלא ליהנות חנם, יעו״ש. ונראה שאף לדבריו אין חייב השד״ר להודיע, שהרי לא נהנה מכבוד שלא מגיע לו, דהרי באמת יודע את הגמרא שביאר, אלא שהודיעו לו מראש שכדאי להכין את
הגמרא.

מריד חשוקי חמד

עוד יעוין במשנה הלכות (ח״ח סימן רכה) בתשובתו לתרן הקהלות יעקב, שהבין בדבריהירושלמי כדברי המהרי״ט, שצריך להודיע כדי שלא לגנוב דעת הבריות, וביאר שמיירי דוקח כשבאים לכבד אחד באופן שהוא בא בגבולו, כה״ג יש כאן גבינת הדעת וצריך להודיע, אבל כשמכבדו בשביל שהוא חושב שהוא למד שתי מסכתות ולא בא בגבולו כלל כה״גאין לו לומר ג״כ דהו״ל כעין הא
דאמרו איהו דאטעי אנפשיה, יעו״ש.

והנה מעשה כעין זה מובא בספר תולדות יצחק (תולדות רשכבה״ג הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור, סוף סימן ב), וז״ל: שני מקרים מתאימים קרו לרבנו בהתקבלו לרבנות בנישוועז ובנאוורעדאק. בנסעו מבארעזא לנישוועז, סר העגלון לבית מלון להינפש, רבנו אשר גם בלכתו בדרך שגה באהבת התורה, אף כי היה עייף ויגע מאוד מהדרך שנסע, כמו בורח בהחבא ובהסתר לבלי ידלקו אחריו בני עדת בארעזא כפי שספרנו, דרש דרש מבעל המלון אולי יש לו איזה ספר להגות בו. אבל בעל המלון ענהו, כי אין לו כל ספר בבית, מבלעדי סדור התפלה עם פירוש דרך החיים, ויען תנה לי את הסדור, ובפתחו אותו נגללו לעיניו במבטו הראשון, דיני קריאת התורה, וישם עיונו בהם. ויהי ממחרת בבואו לנישוועז, נזדמנה בבית המדרש שאלה בקריאת התורה, ממש כאותה השאלה שפגע בדרך החיים שהגה בה במלון, והורה כמו שנפסק בדרך החיים, פה מצאו הלומדים החריפים כר נרחב להתפלפל עמו בדין הזה, לפרק הרים וסברות מפוסקים ראשונים ואחרונים ורבנו נלחם כגבור משכיל כמובן. אבל באחרונה אמר אחד מהמפלפלים, נייתי סדור דרך החיים ונחזה, ויבקש וימצא הדין כדבריו ותמו הפלפולים.

וכמקרה הזה, קרהו גם בנוסעו לקבל הרבנות נאווארעדאק, אשר גם אזנסע גם

כן כבורח בהחבא, ודרכו היה לפני שבתו בעגלה, לעיין באיזה ספר
למען יהיה הענין הזה להגות בו בדרך. ובמקרה שם עינו בדברי תוספות אחד ... והנה למחרת יום בואו לנאווארעדאק באו אליו כל הלומדים, ומה נפלא היה המקרה כי הלומדים החלו לפלפל אתו באותה סוגיא בדברי התוס׳ הזה. נקל להבין כי רבנו בשכלו החד, לוח באו אליו לנסותו גם בענין שלא הגה בו מחדש, גם אז הראה נפלאות, ואף כי אחרי אשר אנה ה׳ לידו את התוס׳ שהגה בו בכל משך מסעו, ע״כ הראה נפלאות עצומות להשתוממות כל הלומדים ותהום העיר כי לא ראוגאון אדיר כמוהו.

ושמעתי מגיסי הגר״ח קניבסקי שליט״א שהנידון במסכת ב״ב היה בדף קעג ע״ב, והשאלה שנשאלה היתה, דהרי ידוע שהרוצה לקנות בבגד קנין
סודר, צריך לתפוס בה שיעור ג׳ אצבעות, והוא משום ששיעור קבלת טומאה

בבא בתרא / קעד ע״א מרטו

בבגד הוא ג׳ אצבעות. מה הדין בבא לקנות בשק, ששיעור קבלת טומאה שלו היא ד׳ אצבעות, האם צריך לתפוס ד׳ אצבעות כשיעור חשיבות לגבי טומאה? ור׳ יצחק אלחנן אמר שיש לפשוט ספק זה מדברי התוס׳ בדף קעג ע״ב (ד״ה חסורי) שם נאמר: וקונים בכליו של קונה, וכגון דנקיט ביה שלש על שלש, דבציר מהכא לא מהני אם אינו כלי, ואין חילוק בין עור לשק, כדאמרינן בשנים אוחזין כיון דנקיט ביה שלש על שלש, יעו״ש. עכ״פ חזינן שאין בכה״ג איסור של גבינת דעת, וכן שהוא לא היה צריך להודיע להם שבדיוק למד סוגיות אלו לפני זמן קצר, אלא שיש כאן סייעתא דשמיא, ורק כשמכבדים אדם על מה שהוא לא יודע, בזה הוא חייב להודיע מהטעמים הנ״ל, אבל בנידוננו, שהשד״ר באמת יודע ללמוד, אלא שאם הוא לא היה מונח בסוגיא, לא היה יכול לענות, והיתה

לו סייעתא דשמיא שהיה מונח בסוגיא, אין בכך כל איסור.
ויש להוסיף את הנאמר במסכת ב״ב דף בה ע״א "אנדוסקי, סייעתא דשמיא היא". ופרשב״ם ממונין של מלך הרגילים לגבות מכל בית ובית, מכל איש ואיש,

עד שיעלה החשבון למס הקצוב, ושכחוהו לזה, או שלא רצו לשאול לו כלום, בשביל שהוא אדם בטל, וסבוריןהיושאין לו ממון, וגבו כל המס מכל השאר, אע״פ שהכביד עליהם המס, כדי שהיה לו לזה ליתן, פטור, דסייעתא דשמיא הוא, שמחלו לו, עכ״ל. הרי שישנם מצבים המוכיחים בעליל שמחלו לו מן השמים. כך גם בשאלתנו הרי אין רגילות לשאול שד״ר בסוגיות הש״ס, לכן אם

קרה מקרה כזה, וגם זימן לו השי״ת את המשולח שמעון, אות הוא מן השמים שהוא נרצה לפני השי״ת לקבל תרומה נכבדה. [והנה המשולח ראובן לא ביקש משמעון כלום עבור עצתו, ואדרבא נהג כלפיו בעין יפה. ויתכן שגם אילו היה מבקש, גם לא היה מגיע לו כי לא סייע לשמעון כלום אלא היה "גרמא" בסייעתא דשמיא שקיבל].

דף קעד ע״א

בההיא הנאה

אמר לחברו תלך עם קרובי לרופא, וכל ההוצאות על חשבוני

שאלה שמעון [הגר בצפת] אמר בטלפון לראובן [הגר בבאר שבע], תלך עם קרובי שיש לו כאב בטן, לרופא מומחה מבית החולים בבאר שבע,
ואני אשלם לך כל ההוצאות. ראובן עשה כדבריו, ואמר לו שמעון אח״כ, לא עשיתי עמך קנין ומשטה הייתי בך. האם שמעון פטור מלשלם?

תרטז חשוקי חמד

תשובה בשאלה כעיןזו דן בשו״ת דברי ריבות (סימן עג) וז״ל: ראובן היה חייב לשמעון ת״ק זהובים ואמר לו שמעון אם רצונו להעשות שליח
ללכת לפדות קרובו מבית האסורים שהיה חבוש בשביל ממון שהיה חייב

ושמעון חילה פני ראובן ואמר לו בבקשה ממך אם תרצה להיות שלוחי לפדות קרובי מבית האסורים וכל מה שתוציא יותר מהת״ק זהובים שאתה חייב לי אני חייב לפרוע לך עד פרוטה אחרונה ועלי לשלם כל מה שיצטרך לפדות קרובי מבית האסורים והוצרך להוציא ממונו ומכיסו יותר מת״ק זהובים באופן שהוציא קרוב לאלף זהובים לפדות קרוב שמעון מבית האסורים, והנה ראובן תובע משמעון השאר יתר על ת״ק זהובים שהיה חייב לו שהוציא בשביל ציוויו ושליחותו, ושמעון טוען כי לא היה קנין ביניהם רק דברים בעלמא, וכיון שלא היה קנין ביניהם אלא דברים, אינו כלום ומשטה היה בו ואינו רוצה לתת לו השאר. והשיב הדברי ריבות דודאישהדין עם ראובן, שחייב לושמעון כל מה שהוציא אם מודה שמעון שאמר לראובן שיוציא לפדיון קרובו ועליו לפרוע, אלא שטוען שלא היה קנין בדבר, דטענה זו אינה טענה דאפילו בלא קנין מתחייב מדין ערב, דגרסינן בבתרא פרק גט פשוט אמר רב הונא הלוהו ואני ערב הלוהו ואני פורע הלוהו ואני חייב הלוהו ואני נותן כלן לשון ערבות הן וכו׳, וכתב הבמוקי יוסף ואף על פי שאין שם קנין אלא באמירה בעלמא משתעבד ליה, יעו״ש.

ויש להעיר דלכאורה דברי הדברי ריבות הם נגד דברי הנתיבות (סימן רסד חידושים ס״ק יט) שכתב וז״ל: ודוקא בהנך [פועל, סרסור, שדכן] אבל במידי דמצוה, כגון טול דינר והעבירני או בהשבת אבידה, אפילו קנין [של התחייב] לא מהני, אם לא שכבר נתן, עכ״ל. ולפי זה למה חייב לו שמעון לשלם כל מה שנתחייב,
הרי הוא ביקש ממנו לעשות דבר מצוה.

ויעוין גם בנתיה״מ (סימן פח סק״ב) שכתב דדבר שהוא מחויב בו, לית ביה משום שכירות, דהוי כמו שאמר לו עשה לך סוכה, או תפילין לעצמך דלית ביה
משום שכירות, יעו״ש

אך נראה להביא ראיה שהוא חייב מן הדין אפילו שהוי דבר מצוה מהא דאמרינן בבבא קמא (דף קטז ע״ב) השוכר את הפועל להביא כרוב ודורמסקנין לחולה

והלך ומצאו שמת או שהבריא, נותן לו שכרו משלם. ומשמע התם שאינו יכול לומר משטה הייתי בך, שגם אתה חייב במצוה זו. וכן אמרינן בירושלמי (פ״ח מהלכות שביעית ה״ד) השוכר את הפועל להביא לו יין לחולה או תפוח לחולה, אם הביא חייב ליתן לו, ואם לאו אינו חייב ליתן לו. ולכאורה למה חייב לשלם לו,

בבא בתרא / קעד ע״א תריז

יאמר לפועל כשם שאני חייב גם אתה חייב, אלא משמע דכיון שעשה הפעולה עבורו, חייב הלה לשלם לו.

וצריך לחלק בין מצוה שמוטלת על כל ישראל, ולא רק על השוכר, שאז חלה שכירות, לבין מצוה המוטלת רק על השוכר. וכן יש לחלק בין שכר מופרז שאז אפשר לומר משטה בדבר מצוה, לבין שכרו המגיע לו, שאז אי אפשר לומר משטה. [ויעוין במש״כ בחשוקי חמד עמ״ס ב״מ (דף קיא ע״א) בענין ביקש מסבלים שיעזרו לו להרים יהודי ברחוב].

דף קעד ע״א

פריעת בע״ח מצוה

חידה: יש ללוה פירות, ואסור לבע״ח לפרוע מהם. מי הם?

תשובה נאמר ברמב״ם (פ״ג ממעשר שני הכ״א): ואין פורעין מהם [ממעשר שני] את המלוה, אין עושין מהן שושבינות ואין משלמין מהן הגמולין,
ואין פוסקין מהם צדקה בב״ה, יעו״ש. ומקור דין זה הוא בתוספתא (שביעית פ״ז ה״ו, פאה פ״ד הט״ז דמאי פ״ג ה״א), וכן הדין לגבי מעות שביעית, יעו״ש. והוסיף בדרך אמונה (שם ס״ק קעט) שאפילו אם הלוה והמלוה מסכימים לקבל את המעשר שני כפרעון, בכל זאת אסור, משום בזיון המעשר שני.

ויעוין באמרי יושר (ח״א סימן קז) שהביא ראיה מדיןזה, דצורך מצוה לא נחשבת צרכי הגוף. שהרי טעם הדין הנ״ל, הוא שפירות מעשר שני ניתנו רק לדברים שמקיימים את הגוף כמו אכילה ושתיה, [כמבואר ברמב״ם (שם ה״י)], וחזינן מכאן שלא אומרים שאף צורכי מצוה נחשבים לצורך קיום הגוף. ומזה דן לנאמר בט״ז בהלכות ריבית, שמי שחייב להחזיר ללוה ריבית, אין בזה שיעבודא דרבי נתן, יעו״ש.

והנה פתרון החידה, אם יש ללוה פירות מעשר שני, אסור לבעל חוב לגבות
מהם.

ויעוין גם בשו״ע (יו״ד סוף סימן רנג) שכתב שבעלי חובות אינם יכולים לגבות חובות מהצדקה, ובביאור הגר״א (שם ס״ק יח) הביא שיש חולקים על דין
זה וכן ס״ל לגר״א. עכ״פ לשיטת השו״ע, ישנה תשובה נוספת לחידה.

ויש להסתפק, מה הדין כאשר יש לוה שרוצה לפרוע את חובותיו, ולא יהיה לו מספיק כסף לפרוע את כל החוב, אם לא יפרע מהמעשר שני, דאולי יכניס

תריח חשוקי חמד

הלוה את טבלו דרך גגות וקרפיפין ולא יתחייב במעשרות, כמבואר ברמב״ם (פ״ג ממעשר ה״ו, ופ״ד ה״א), וממילא יוכל לפרוע למלוה את חובו, או שמא אל יתחכם ואל יערים על המצוות ועל המלוה ירחם ה׳. ואולי יחזיר לו את הפירות בעודם בשדה, טרם נתחייבו בתרו״מ והמלוה יקיים בהם מצות תרו״מ, וצ״ע.

דף קעד ע״א

פריעת בע״ח מצוה

יש לו נכסים האסורים עליו בהנאה, האם יכול לפרוע בהם חוב

שאלה לוה שיש לו נכסים שאסורים עליו בהנאה, האם מותר לו לפרוע בהם חוב, ואע״פ שנהנה מהפרעון הרי פריעת בעל חוב מצוה כמבואר במסכת ב״ב דף קעד ע״א, ומצוות לאו ליהנות נתנו?

תשובה דן בזה רבנו חידושי הרי״ם (חו״מ סימן לט סק״ה ד״ה ולכאורה) דלרב פפא דס״ל דפריעת בעל חוב מצוה, אם כן יהיה מותר לפרוע חוב באיסורי
הנאה, כגון בחליפין [כלומר חליפי איסור הנאה, כגוןמי שהיה לו פירות ערלה ומכרן, וקיבל דמים תמורתן] דאין אסורים רק למחליף עצמו, [וכמו שמבואר בע״ז (דף נד ע״ב) וברש״י שם] דהא קיימ״ל מצוות לאו ליהנות נתנו וכו׳, יעו״ש. ומסיק שלפי הסוברים שמצוות לאו להבות ניתנו נאמר גם כשיש הנאת הגוף, [והוא שיטת הרשב״א בנדרים (דף טו ע״ב), ויעוין באבני מילואים (סימן כח ס״ק ס) באריכות], אין בזה איסור. [ויעוין בהאלף לך שלמה (חו״מ סימן ח) מה שכתב לדחות סברא זו, דהרי משתרשי ליה ממון, יעו״ש].

והנה יעוין בשו״ע (יו״ד סימן רכא ס״ב) שהמודר הנאה מאבירו יכול לפרוע לו את חובו, דהוי רק מבריח ארי, והוסיף הבאר היטב (שם סק״ה) בשם הר״ן שהיינו דוקח שלא מדעתו של הלוה, אך מדעתו אסור מפני שנחשב להנאה. ולפי זה לכאורה אם הלוה עצמו יפרע באיסורי הנאה, ודאי שצריך להיות אסור, דאין לך פריעה מדעתו גדול מזה, וצ״ע.

והנה יתכן שיש אופן שיוכל לפרוע את חובו באיסורי הנאה, אף לדברי האלף לך שלמה, ואף לשיטות שאם יש הנאת הגוף, לא אמרינן שמצוות לא להבות ניתנו, והוא באופן שיודיע למלוה שיש כאן כסף שאסור עליו בהנאה, והמלוה יקח את הכסף לבד.

בבא בתרא / קעד ע״א תריט

והוא על פי מה שכתב הרמב״ם (פ״ה מנדרים ה״ח) שאב שאסר בהנאה על בנו, מותר לבן לפרוע עם הנכסים את חובו, או את כתובת אשתו, אלא שצריך להודיען אלונכסי אבי שאסרן עלי, וכתב הטור (יו״ד סימן רכג): ואיני מבין דבריו, איך מותר לבן לפרוע מנכסים האסורים עליו הרי הוא נהנה מהם, ולא מצינו במשנה [בב״ק (דף קח ע״ב)] אלא שבעלי החוב באים ונפרעים מהנכסים ולא שהבן יפרע מהם, והרשב״א בב״ק (שם) כתב לפרש את דברי הרמב״ם שכיון שאמר הבן אלו הם נכסי אבא שאסרן עלי, אין זה כנותן הבן משלו, אלא דומה למלוה שאמר ללוה הגבה מציאה ותנה לי והפטר, וכמו כן כשהבן אומר למלוה אלו הן נכסי אבא שאסרן עלי, מכיון שהמלוה הסכים לקבל נכסים הללו, הרי זה נחשב כלוה המגביה מציאה למלוה וגורם בזה שהמלוה ימחול לו על חובו

שמותר.

ולפי זה יתכן שגם בעניננו שייכת עצה זו, שהלוה יאמר למלוה שיש לו כסף האסור עליו בהנאה, והוא יקחנו, ולשיטת הרמב״ם אין בזה משום נהנה מאיסורי הנאה. אולם לשיטת הטור, הדבר אסור. ויעוין מש״כ בחשוקי חמד עמ״ס פסחים (דף כח ע״ב) בענין נתחכם והודיע לפריץ שהלוה שלו פשט רגל ופרץ למחסן ונטל חמצו.

דף קעד ע״א
פריעת בעל חוב מצוה

לתת את המעשר כספים לגמ״ח והגבאי ימחול לו על החוב

שאלה אדם שיש לוגמ״ח, והלוה לראובן סכום נכבד עבור חתונת בתו, לאחר
שהחזיר חלק מהחוב, אמר ראובן לבעל הגמ״ח המתן עם החוב עד

שירווח לי, אין לי לשלם יותר, ואם אשלם לך את החוב, אגווע אני ובני ביתי ברעב, לאחר שהגבאי ביקש ממנו פירוט על כל ההכנסות וההוצאות שלו, נודע לו שהוא נותן מעשר כספים לעניים, אמר לו הגבאי תן את המעשר כספים שלך לגמ״ח, ובל״נ לאחר מכן אתחול לך על החוב. האם מותר לעשות עצה זו?

תשובה לכאורה מותר לעשות כן ואינו נקרא שעושה מסחר בצדקה שלו, וכמו שפסק השו״ע (יו״ד סימן רבא סי״ב) שני עניים שחייבים ליתן צדקה יכול
כל אחד מהם ליתן צדקה שלו לחבירו. וכתב בדרך אמונה (פ״ז מהלכות מתנות עניים ס״ק לג) ובלבד שלא יעשו תנאי מפורש, דא״כ הוי כמוכר לו,ולא כנותן צדקה.

תרכ חשוקי חמד

ולכאורה גם בעניננו יכול לתת לו את המעשר כספים, כאשר יודע שבתמורה לכך ימחל לו על החוב, ובלבד שלא יעשו תנאי מפורש.

וכן יש לגבאי זכות למחול על החובות, שכוונתו להביא תועלת לגמ״ח. שהרי
בלאו הכי לא היה החוב מגיע לגמ״ח.

אך יש לחלק דבעניננו הרי הלוה חייב מדאורייתא לפרוע חובו ולכן כשהלוה נותן מעשר לגמ״ח לא חל על זה שם מעשר, דיסוד מעשר הוא 'צדקה' הבאה מנדבת הלב, ובעניננו אין כאן זכר לנדבת הלב, כי הוא חייב להם מן הדין, הגע עצמך הלוה ממון מעני וכשמגיע זמן הפרעון הוא נותן לו מעות, ואומר לו הרינינותן לך צדקה, ואת פרעון החוב מסרב לשלם, האם חל על מעות אלו שם צדקה !?

ובעיקר הדבר יש לומר ללוה שבסדר העדיפות בתורה פריעת חובות קודמת למעשר כספים, שהרי הוא נתחייב לשלם, ומי שאינו משלם חוב, הרי
הוא לוה רשע ולא ישלם, ומי שאינו נותן צדקה כשאין לו מעות, אין לו איסור, ולכן יש לומר ללוה שקודם יפרע את החוב, ולאחר מכן כשיפרע את החוב, יתחיל להפריש מעשר כספים. וכמו שכתב בספר חסידים (סימן שצז) אדם שחייב לאחרים ממון ואין לו משלו, לא יקנה ספרים, ולא יתן צדקה. כיוצא בזה כתב (סימן תנד) מי שחייב לאחרים לא ירבה בצדקות עד שיפרע.

ובספר דבש לפי (אות פ״א אות כז) הביא שעל פי זה פירשו הקדמונים את הפסוק 'בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה" שקודם 'בפרוע פרעות בישראל׳, יש על אדם לפרוע חובותיו, ולאחר מכן 'בהתנדב עם', יכול להתנדב ולתת צדקה, ואם יעשה כן, אז ברכו ה׳.

דף קעה ע״א
חייבים לשלם דמי שור

הפיל עצמו מקומה גבוהה על גגון ושברו האם ישלם

שאלה מעשה באדם בעל דיכאון שהחיים היו קשים עליו, והוא עשה חטא נורא, הוא הפיל עצמו ממגדל גבוה, בדרך נפילתו הוא פגע בגגון פלסטיק בקומה א׳ ואח״כ נהרג. הדיירים מקומה א׳ שהגגון היה שייך להם תבעו את היורשים בדין תורה, האם הם חייבים לשלם?

בבא בתרא / קעו ע״א תרכא

תשובה נאמר במסכת ב״ב דף קעה ע״ב החופר בור ברה״ר ונפל עליו שור והרגופטור, ולא עוד אלא שאם מת השור, יורשי בעל הבור חייבים
לשלם דמי שור לבעליו. הרי שאע״פ שהיורשים איבדו את אביהם, והטרגדיה גדולה, בכל זאת הם חייבים לשלם גם עבור השור. ויעוין במנחת חינוך (מצוה לד אות ח)שכתב שהמאבד עצמו לדעת, אינו בכלל לא תרצח, וכמו שכתב ברמב״ם (פ״ב מרוצח ה״ב), אלא חייב רק מיתה בידי שמים, ונפ״מ לענין שיבר כלים בשעת מעשה, יעו״ש. מפורש בדבריו שהמאבד עצמו לדעת ושיבר כלים בשעת מעשה, חייב בתשלומים. [ויעוין עוד במש״כ באבני חושן (ח״ב עמ׳

תקסא תקסב)].

עוד שמעתי ממו״ח שליט״א שאם האשה הפילה עוברה, והיה אסון [לדוגמא אם קפצה ממקום גבוה כדי שהולד יפול, ובאמת נפל העובר וגם היא מתה] יוכל הבעל לגבות דמי ולדות מנכסיה, ואין זה בכלל 'אם יהיה אסון' שפטור, כיון שאינה חייבת מיתה בידי אדם, אלא מעבש בשמים, ואין בזה קם ליה בדרבה מיניה. [ויעוין מש״כ בחשוקי חמד עמ״ס ב״ק (דף מט ע״א)].

דף קעו ע״א

דמשעת כתיבה הוא דשעבד נפשיה

מכר לחברו חצי כרטיס הגרלה ולאחר שזכה חזר בו מהמכירה

שאלה מעשה בראובן שקנה כרטיס הגרלה, ושילם עליו כסף רב. לאחר הקניה, הוא פגש את אבירו שמעון, והציע לו שיקנה ממנו חצי מהכרטיס, והם יהיו שותפים בהגרלה, ושמעון הסכים ושילם. לאחר ההגרלה התברר שהכרטיס אכן זכה בפרס הגדול, וכשהגיע שמעון לראובן לבקש ממנו שיתן לו את חלקו, הוא החזיר לו את התשלום ששמעון שילם לו,ואמר לו שמכיון שאמרו חכמים שכסף לא קונה במטלטלין, אלא רק משיכה, נמצא ששמעון לא קנה כלל את הכרטיס, וממילא הזכיה שייכת כולה לראובן. האם ראובן צודק בטענתו?

תשובה בכעין שאלה זו דן הבית שלמה (חו״מ סימן כא) והביא בשם השואל, שרצה לדון ולומר שכל מה שאמרינן שכסף אינו קונה, היינו דוקח
כאשר יש חשש שהמוכר יאמר לו נשרפו חטיך בעליה, אבל כאשר אין את החשש הנ״ל, וכגון בנידון דידן שהמוכר נשאר שותף בכרטיס, אם כן הוא ירוץ להציל את הכרטיס לתועלת עצמו, בכה״ג כסף קונה אף מדרבנן. וכתב הבית

תרכב חשוקי חמד

שלמה שסברא זו נדחית מההלכה, שאמנם הרמ״א (סימן קצח ס״ה) כתב בשם י״א, דאם היו המטלטלין במקום דליכא למיחש לדליקה נקנו במעות, וכעין זה כתב השו״ע (שם ס״ו) די״א דשכירות מטלטלים נקנה בכסף, דליכא למיחש שמא יאמר

לו נשרפו חטיך בעלייה, דכיון שהגוף שלו טרח ומציל, יעו״ש. מכל מקום סברות אלו הם דעת יחיד, ורוב הפוסקים חולקים על דינים אלו, וסוברים שאף במקום דליכא למיחש לשריפה, בכל זאת לא פלוג חכמים בתקנתם, כמבואר בש״ך ובנתיה״מ ובפתחי תשובה (שם), יעו״ש.

אמנם יתכן לדון שהכסף יקנה מטעם אחר, דהנה הרמ״א (שם בשם הב״י) הוסיף עוד הלכה, דאם התנו בהדיא דמעות יקנו, קנו, יעו״ש. ואמנם אף על דין
זה הש״ך (שם סק״י) חולק, וסובר דהכא דתיקנו חכמים דמעות אינן קונות, לא פלוג, ובכל מקרה כסף לא קונה. ועוד דהא מתנה על מה שאמרו חכמים, וכל המתנה על מה שאמרו חכמים תנאו בטל, דחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. ועוד דהא דיכול להתנות בדבר שבממון, היינו היכא דשייך ענין מחילה, אבל אינו יכול להתנות לעשות קנין במה שאינו קנין, כמו שאינו יכול להתנות ולומר פלוני יירש במקום שאינו יורש. אמנם הב״ח תירץ את קושיות הש״ך, דשאני הכא כיון שלא עקרו חכמים קנין המעות רק משום טובת הלוקח, יכול להתנות ולומר, לא ניחא לי בתקנתא דרבנן שהוא לטובתי. ויעוין בפתחי
תשובה (שם סק״ז) שהביא שכן הוא דעת הנתיה״מ וקצוה״ח והשער משפט. ואם

כן נמלינו למדים שדעת רוב הפוסקים שבמקום שהתנו שכסף יקנה, הכסף קונה בלי משיכה.

והנה במשפט שלום (שם) הביא את דברי הרדב״ז (ח״ו ב׳ אלפים שא) שכתב שלא רק אם התנו להדיא שכסף יקנה, אלא גם במקום שיש אומדנא שהם רצו לקנות בכסף, הכסף קונה בלי משיכה. וכן העלה למעשה במשפט שלום, יעו״ש.

ואם כן יש לומר שאף בנידובנו יש אומדנא ברורה שראובן ושמעון רצו לקנות בקנין כסף בלבד, שהרי ראובן קיבל את הכסף משמעון, והם לא חשבו לעשות קנין משיכה בכרטיס לעולם, ואם הם לא היו זוכים בהגרלה, ראובן היה זורק את הכרטיס לאשפה, וראובן הרי השתמש בכסף, ואם הם לא היו זוכים בהגרלה, הוא לא היה מחזיר את הכסף, ולא חשש בזה לאיסור גזל [ואם היה זה סמוך לסוכות הוא היה קונה עם הכסף ד׳ מינים], וע״כ שהם התכוונו שהכסף יקנה לבד, ואין זה דומה לשאר קניינים שלבסוף יש משיכה, ואם כן מלינן שהמשיכה בסוף תקנה אלא אם כן התנו להדיא, משא״כ בעניננו, שלא תכננו

בבא בתרא / קעו ע״ב תרכג

כלל למשוך, ואם כן מסתבר שיש כאן אומדנא שהם רצו שהכסף יקנה, ובכה״ג כסף קונה לדעת כמעט כל הפוסקים.

ויתכן גם שהמוכר לא יוכל לומר קים לי כשיטת הש״ך שתנאי לא מהני, מפני שאמנם הוא מוחזק בכרטיס, אך אינו מוחזק בכסף, ובעלי ההגרלה יתנו
את הכסף למי שהבית דין יגידו להם, וכיון שלדעת רוב הפסוקים שמעון הוא שותף בכרטיס, הרי שעליהם יהיה לחלק את הכסף בין ראובן לשמעון, וצ״ע.

אמנם בימינו ישנם הגרלות, שאפילו אם קונה הכרטיס לא יוכל להציג את הכרטיס עצמו, אלא יוכיח שהוא קנה כרטיס, הוא יזכה בפרס, ונמצא שהכרטיס אינו דבר שגופו ממון כלל, אלא רק שטר לראיה בעלמא, [יעוין מש״כ לעיל דף קכד ע״ב בנידוןזה], ושטר אינו נקנה אלא בכתיבה ומסירה, ויעוין עוד בבית שלמה (הנ״ל) שרצה לדון שיתכן שבנידון זה גרע משטר רגיל, מפני שבכל שטר השעבוד התחיל מזמן כתיבת השטר, משא״כ בכרטיס הגרלה, הרי שעתה אין כל שעבוד בעולם, אלא שההסכם הוא שכאשר יעלה המספר בגורל, מי שבחר את המספרים הנכונים, הוא יזכה בפרס. ואם כן אולי הכסף לא יקנה אפילו לעניןמי שפרע, יעו״ש. וצ״ע למעשה.

דף קעו ע״ב

דבההיא הנאה

גזל וגם שיחק בקוביא, ויכול להשיב רק לאחד מהם, למי ישיב

שאלה בעל תשובה הרוצה לתקן מעשיו בעבר, הוא נזכר שגזל, וגם שיחק בקוביא, [באופן שהיה בזה אסמכתא דלא קניא, כגון במשחק התלוי בבקיאות וידיעה וחכמת המשחקים, שאז הוא אסמכתא שסומך על חכמתו, כמבואר ברמ״א (סימן רז סי״ג)]. ומסתפק למי ישיב תחילה, לנגזל או למשחק בקוביא, איך ינהג?

תשובה הב״ח (חו״מ סימן רז) כתב וז״ל: דין אסמכתא דלא קניא, אינו אלא מדרבנן, אבל דאורייתא, ודאי אסמכתא קניא, כי היכי דערב משתעבד דאורייתא בלשון אסמכתא ... , והשתא ליכא קושיא מבני גד ומבני ראובן, דהתנאי היה חל מהתורה אפילו אם תמצא לומר דהוי אסמכתא, עכ״ל. והש״ך (שם ס״ק יח) כתב עליו, ודבריו תמוהים דמ״ש דמדאורייתא אסמכתא קניא, ומה שהביא

תרכד חשוקי חמד

ראיה מערב דלמא שאני ערב בההוא הנאה כו׳ כדאיתא בש״ס ב״ב דף קעו ע״ב,
וגם דבריו בזה הם דברי נביאות.

החשק שלמה בהגהותיו על הש״ס בדף קעג ע״ב הסביר את דברי הב״ח, וז״ל: אמר ליה רב אשי לאמימר הוא מעשים בכל יום דאסמכתא לא קניא, וערב משתעבד, והעיר החשק שלמה, טפי הו״ל למפרך, דהא יצפינן מקרא דערב משתעבד, ותקשי לר׳ יהודה דס״ל דאסמכתא לא קניא, ונראה דלזה כיון הב״ח דמהש״ס מוכח דהא דאסמכתא לא קניא, אינו אלא תקנה דרבנן, אבל מהתורה אסמכתא קניא, והא דאמר אמימר דלר׳ יהודה ערב לא משתעבד היינו האידנא דתקנו רבנן, דאסמכתא לא קניא, גם ערב אינו משתעבד, ולכן לא פריך רב אשי רק ממעשים בכל יום, עכ״ד, ויעוין עוד מש״ב בזה בקצוה״ח (שם סק״א).

לאור זאת ישיב תחילה לנגזל שהוא איסור תורה, ואח״כ ישיב מה שקיבל באסמכתא, דהוא איסור דרבנן, ומסתבר דגם להש״ך הסובר דאסמכתא

לא קנה מדאורייתא, ישיב תחלה לנגזל, כי משחק בקוביא, נתן לו בידים, את המעות, אמנם לא ברצון מוחלט, ודומה למבואר בב״מ (דף סא ע״א) שגזילה הוא בעל כרחיה, יעו״ש. והשי״ת יסלח וימחול לו ויברכהו.